

BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE

Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005 en artikelen 117 en 118 van de wet van 5 mei 2019.

Dit *Belgisch Staatsblad* kan geconsulteerd worden op :

www.staatsblad.be

Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel - Directeur : Eva Kuijken

Gratis tel. nummer : 0800-98 809

196e JAARGANG



N. 133

Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005 et les articles 117 et 118 de la loi du 5 mai 2019.

Le *Moniteur belge* peut être consulté à l'adresse :

www.moniteur.be

Direction du Moniteur belge, chaussée d'Anvers 53, 1000 Bruxelles - Directeur : Eva Kuijken

Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

196e ANNEE

VRIJDAG 19 JUNI 2026

VENDREDI 19 JUIN 2026

INHOUD

Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen

Grondwettelijk Hof

Uittreksel uit arrest nr. 30/2026 van 12 maart 2026, bl. 32700.

Verfassungsgerichtshof

Auszug aus dem Entscheid Nr. 30/2026 vom 12. März 2026, S. 32731.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

8 JUNI 2026. — Kaderwet (II), bl. 32762.

Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister

30 MEI 2026. — Programmawet. — Rechtzetting, bl. 32763.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

20 DECEMBER 2024. — Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2021/2167 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2021 inzake kredietdiensten en kredietkopers en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU. — Duitse vertaling, bl. 32764.

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

20. DEZEMBER 2024 — Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2167 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2021 über Kreditdienstleister und Kreditkäufer sowie zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU — Deutsche Übersetzung, S. 32764.

SOMMAIRE

Lois, décrets, ordonnances et règlements

Cour constitutionnelle

Extrait de l'arrêt n° 30/2026 du 12 mars 2026, p. 32671.

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

8 JUIN 2026. — Loi-cadre (II), p. 32762.

Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre

30 MAI 2026. — Loi-programme. — Avis rectificatif, p. 32763.

Service public fédéral Intérieur

20 DECEMBRE 2024. — Loi transposant la Directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE. — Traduction allemande, p. 32764.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

19 DECEMBER 2025. — Wet houdende wijziging van de artikelen 368 en 368/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de aanvraag tot teruggave van de niet-ingekeerde voorheffing en houdende wijziging van het Wetboek diverse rechten en taksen betreffende de jaarlijkse taks op kredietinstellingen. — Duitse vertaling, bl. 32776.

Service public fédéral Intérieur

19 DECEMBRE 2025. — Loi portant modification des articles 368 et 368/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 concernant l'action en restitution de précompte non enrôlé et portant modification du Code des droits et taxes divers concernant la taxe annuelle sur les établissements de crédit. — Traduction allemande, p. 32776.

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

19. DEZEMBER 2025 — Gesetz zur Abänderung der Artikel 368 und 368/1 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 in Bezug auf den Antrag auf Erstattung des nicht in der Heberolle eingetragenen Vorabzugs und zur Abänderung des Gesetzbuches der verschiedenen Gebühren und Steuern in Bezug auf die jährliche Steuer auf Kreditinstitute — Deutsche Übersetzung, S. 32777.

Federale Overheidsdienst Financiën

25 MEI 2025. — Koninklijk besluit betreffende het indienen van douaneaangiften in de nationale elektronische systemen en de visuele voorstelling ervan, bl. 32778.

Service public fédéral Finances

25 MAI 2025. — Arrêté royal relatif au dépôt des déclarations en douane via les systèmes électroniques nationaux et à leur représentation visuelle, p. 32778.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

25 MEI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoelag op de leeftijd van 58 jaar voor mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (35 jaar loopbaan), bl. 32779.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

25 MAI 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2026, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes physiques (35 ans de carrière), p. 32779.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

25 MEI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende het recht op uitkeringen voor een landingsbaan vanaf 55 jaar voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027, bl. 32781.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

25 MAI 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière à partir de 55 ans pour la période du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027, p. 32781.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

25 MEI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de landingsbanen 2026-2027, bl. 32782.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

25 MAI 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2026, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux emplois de fin de carrière 2026-2027, p. 32782.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

25 MEI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de landingsbanen 2028-2029, bl. 32784.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

25 MAI 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2026, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux emplois de fin de carrière 2028-2029, p. 32784.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

25 MEI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende het tijdskrediet eindeloopbaan voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027, bl. 32785.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

25 MAI 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant le crédit-temps fin de carrière pour la période allant du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027, p. 32785.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

25 MEI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens voor de toegang tot een landingsbaan van 1 januari 2026 tot 31 december 2027, bl. 32787.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

25 MEI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de landingsbanen voor de periode van 1 januari 2026 tot 31 december 2027, bl. 32789.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

25 MEI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de verlenging van de leeftijdsgrens voor de toegang tot een landingsbaan van 1 januari 2028 tot 30 juni 2029, bl. 32791.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

25 MEI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2026, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannembakkerijen, betreffende het tijdskrediet voor de periode van 1 juli 2025 tot 30 juni 2027, bl. 32792.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

10 JUNI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van twee koninklijke besluiten naar aanleiding van de verlenging van de moederschapsrust voor zelfstandigen, bl. 32793.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

12 JUNI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bl. 32795.

Federale Overheidsdienst Justitie

12 JUNI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2023 tot erkenning van een voorlopig representatief orgaan voor de islamitische eredienst in België en tot opheffing van de artikelen 2 en 3, tweede lid over het verzekeren van de continuïteit van de openbare dienst van het koninklijk besluit van 29 september 2022 tot intrekking van de erkenning van het Executief van de Moslims van België en tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 februari 2016 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België, bl. 32797.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

1 MAART 2026. — Koninklijk besluit betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie van 2018 tot en met 2024, bl. 32800.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

25 MAI 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la limite d'âge pour l'accès aux emplois de fin de carrière du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027, p. 32787.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

25 MAI 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant les emplois de fin de carrière pour la période du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027, p. 32789.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

25 MAI 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la limite d'âge pour l'accès aux emplois de fin de carrière du 1^{er} janvier 2028 au 30 juin 2029, p. 32791.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

25 MAI 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2026, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant le crédit-temps pour la période allant du 1^{er} juillet 2025 au 30 juin 2027, p. 32792.

Service public fédéral Sécurité sociale

10 JUIN 2026. — Arrêté royal modifiant deux arrêtés royaux à la suite de la prolongation du repos de maternité pour les travailleurs indépendants, p. 32793.

Service public fédéral Sécurité sociale

12 JUIN 2026. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, p. 32795.

Service public fédéral Justice

12 JUIN 2026. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 juin 2023 portant reconnaissance d'un organe représentatif provisoire du culte islamique en Belgique et abrogeant les articles 2 et 3, alinéa 2, relatifs à la continuité du service public de l'arrêté royal du 29 septembre 2022 relatif au retrait de la reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique et à l'abrogation de l'arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, p. 32797.

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

1^{er} MARS 2026. — Arrêté royal concernant le financement des informations indépendantes sur les médicaments de 2018 à 2024 inclus, p. 32800.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

12 JUNI 2026. — Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, bl. 32801.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

29 SEPTEMBER 2024. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten. — Duitse vertaling, bl. 32801.

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

29. SEPTEMBER 2024 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Februar 2001 zur Ausführung des Gesetzes vom 24. März 1999 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden und den Gewerkschaftsorganisationen des Personals der Polizeidienste — Deutsche Übersetzung, S. 32802.

Federale Overheidsdienst Financiën

10 JUNI 2026. — Ministerieel besluit tot bepaling van de nationale codes bedoeld in bijlage B bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie, bl. 32803.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

19 JUNI 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, bl. 32949.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

12 JUNI 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, bl. 32965.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

1 AUGUSTUS 2024. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. — Duitse vertaling, bl. 32972.

Föderaler Öffentlicher Dienst Inneres

1. AUGUST 2024. — Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 18. März 2009 zur Übertragung bestimmter Befugnisse des für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständigen Ministers und zur Aufhebung des Ministeriellen Erlasses vom 17. Mai 1995 zur Übertragung der Befugnisse des Ministers in Bezug auf die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern — Deutsche Übersetzung, S. 32973.

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

12 JUIN 2026. — Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, p. 32801.

Service public fédéral Intérieur

29 SEPTEMBRE 2024. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police. — Traduction allemande, p. 32801.

Service public fédéral Finances

10 JUIN 2026. — Arrêté ministériel déterminant les codes nationaux visés à l'annexe B du Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union, p. 32803.

Service public fédéral Sécurité sociale

19 JUIN 2026. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, p. 32949.

Service public fédéral Sécurité sociale

12 JUIN 2026. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, p. 32965.

Service public fédéral Intérieur

1^{er} AOUT 2024. — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs du ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences et abrogeant l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers. — Traduction allemande, p. 32972.

*Gemeenschaps- en Gewestregeringen**Gouvernements de Communauté et de Région**Gemeinschafts- und Regionalregierungen**Vlaamse Gemeenschap**Communauté flamande**Vlaamse overheid**Autorité flamande*

5 JUNI 2026. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2023 over de digitalisering van de handhaving van diverse Vlaamse regelgeving en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2025 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2023 over de digitalisering van de handhaving van diverse Vlaamse regelgeving, wat betreft de implementatie van het Kaderdecreet Vlaamse Handhaving van 14 juli 2023, bl. 32974.

5 JUIN 2026. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023 relatif à la numérisation du maintien de diverses réglementations flamandes et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023 relatif à la numérisation du maintien de diverses réglementations flamandes, en ce qui concerne la mise en œuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, p. 32975.

*Vlaamse overheid**Autorité flamande*

5 JUNI 2026. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N1 Mechelsesteenweg voor het gedeelte tussen de Frankrijklei en de Leopoldplaats op het grondgebied van de stad Antwerpen, bl. 32976.

5 JUIN 2026. — Arrêté du Gouvernement flamand portant classification dans les routes communales de la route régionale N1 Mechelsesteenweg quant au tronçon entre la Frankrijklei et la Leopoldplaats sur le territoire de la ville d'Anvers, p. 32977.

*Vlaamse overheid**Autorité flamande*

12 JUNI 2026. — Besluit van de Vlaamse Regering over de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, bl. 32978.

12 JUIN 2026. — Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle du transport de marchandises dangereuses par route, p. 32982.

*Duitstalige Gemeenschap**Communauté germanophone**Deutschsprachige Gemeinschaft**Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft*

16. DEZEMBER 1991 — Dekret über die Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen — Erratum, S. 32987.

*Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap**Ministère de la Communauté germanophone*

16 DECEMBER 1991. — Decreet betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's (Vertaling). — Erratum, bl. 32988.

16 DECEMBRE 1991. — Décret relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME (Traduction). — Erratum, p. 32987.

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

2. APRIL 2026 — Erlass der Regierung zur Festlegung der Lehrprogramme Verwaltungsfachkraft im Gesundheitswesen (Y10/2026) und Verwaltungsfachkraft Industrie (Y11/2026), S. 32988.

*Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap**Ministère de la Communauté germanophone*

2 APRIL 2026. — Besluit van de Regering tot vastlegging van de leertijdprogramma's administratief medewerker in de gezondheidszorg (Y10/2026) en administratief medewerker in de industrie (Y11/2026), bl. 32989.

2 AVRIL 2026. — Arrêté du Gouvernement fixant les programmes d'apprentissage pour les métiers d'agent administratif dans le secteur de la santé (Y10/2026) et d'agent administratif en industrie (Y11/2026), p. 32988.

*Waals Gewest**Région wallonne**Wallonische Region**Waalse Overheidsdienst**Service public de Wallonie*

3 JUNI 2026. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de referentiewaarden voor de marktgebonden parameters die in 2026 van toepassing zijn in het kader van de methodologieën die zijn gebaseerd op de genormaliseerde energiekosten, afgekort LCOE, bl. 32999.

3 JUIN 2026. — Arrêté ministériel fixant les valeurs de référence pour les paramètres de marché applicables en 2026 dans le cadre des méthodologies basées sur le coût de production moyen actualisé, en abrégé CPMA, p. 32990.

3. JUNI 2026. — Ministerieller Erlass zur Festlegung der Referenzwerte für die im Rahmen der auf den Stromgestehungskosten, kurz SGK, basierenden Berechnungsmethoden, S. 32994.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

17 JUNI 2026. — Ministerieel besluit tot aanwijzing van gesubdelegeerde ordonnateurs van ontvangsten bij de Algemene Directie Brussel Mobiliteit, bl. 33005.

Andere besluiten

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

5 JUNI 2026. — Koninklijk besluit houdende de toekenning van de subsidie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor het onderhoud van noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2026, bl. 33006.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

5 JUNI 2026. — Koninklijk besluit houdende de toekenning van een subsidie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor investeringen voor de noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2026, bl. 33006.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

5 JUNI 2026. — Koninklijk besluit houdende de toekenning van een subsidie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2026, bl. 33007.

Ministerie van Landsverdediging

5 JANUARI 2024. — Ministerieel besluit betreffende het ambt van opperofficieren, bl. 33008.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. — Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités, bl. 33008.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Orde, bl. 33010.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Orde, bl. 33011.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Personeel. — Bevordering, bl. 33012.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Personeel. — Benoeming, bl. 33012.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Personeel. — Benoeming, bl. 33012.

Région de Bruxelles-Capitale

Région de Bruxelles-Capitale

17 JUIN 2026. — Arrêté ministériel portant désignation d’ordonnateurs subdélégués en recettes à la Direction générale de Bruxelles Mobilité, p. 33005.

Autres arrêtés

Service public fédéral Intérieur

5 JUIN 2026. — Arrêté royal fixant l’attribution de la subvention à la S.A. A.S.T.R.I.D. pour l’entretien des centres d’appels urgents de la plate-forme de concertation CAD 112 pour l’année budgétaire 2026, p. 33006.

Service public fédéral Intérieur

5 JUIN 2026. — Arrêté royal fixant l’attribution d’une subvention à la S.A. A.S.T.R.I.D. pour des investissements des centres d’appels urgents de la plate-forme de concertation CAD 112 pour l’année budgétaire 2026, p. 33006.

Service public fédéral Intérieur

5 JUIN 2026. — Arrêté royal fixant l’attribution de la subvention à la S.A. A.S.T.R.I.D. au profit du réseau Astrid pour l’année budgétaire 2026, p. 33007.

Ministère de la Défense

5 JANVIER 2024. — Arrêté ministériel relatif à l’emploi d’officiers généraux, p. 33008.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Direction générale Relations collectives de travail. — Arrêtés concernant les membres des commissions paritaires, p. 33008.

Service public fédéral Justice

Ordre judiciaire, p. 33010.

Service public fédéral Justice

Ordre judiciaire, p. 33011.

Service public fédéral Stratégie et Appui

Personnel. — Promotion, p. 33012.

Service public fédéral Intérieur

Personnel. — Nomination, p. 33012.

Service public fédéral Intérieur

Personnel. — Nomination, p. 33012.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Korpschef van de lokale politie. — Hernieuwing mandaat, bl. 33012.

Federale Overheidsdienst Financiën

Personeel. — Bevordering, bl. 33012.

Federale Overheidsdienst Financiën

Personeel. — Bevordering, bl. 33013.

Federale Overheidsdienst Financiën

Personeel. — Bevordering, bl. 33013.

Federale Overheidsdienst Financiën

Personeel. — Bevordering, bl. 33013.

Federale Overheidsdienst Financiën

Personeel. — Bevordering, bl. 33013.

Federale Overheidsdienst Financiën

Personeel. — Bevordering, bl. 33014.

Federale Overheidsdienst Financiën

Personeel. — Bevordering, bl. 33014.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. — Benoeming van een lid, bl. 33014.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Bureau van de Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. — Ontslag en aanwijzing van de voorzitter en van een lid, bl. 33014.

Federale Overheidsdienst Justitie

Personeel. — Benoeming, bl. 33015.

Federale Overheidsdienst Justitie

Personeel. — Benoeming, bl. 33015.

Federale Overheidsdienst Justitie

Personeel. — Benoeming, bl. 33015.

Federale Overheidsdienst Justitie

Personeel. — Benoeming, bl. 33015.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. — Vernieuwing, bl. 33016.

Service public fédéral Intérieur

Chef de corps de la police locale. — Renouvellement du mandat, p. 33012.

Service public fédéral Finances

Personnel. — Promotion, p. 33012.

Service public fédéral Finances

Personnel. — Promotion, p. 33013.

Service public fédéral Finances

Personnel. — Promotion, p. 33013.

Service public fédéral Finances

Personnel. — Promotion, p. 33013.

Service public fédéral Finances

Personnel. — Promotion, p. 33013.

Service public fédéral Finances

Personnel. — Promotion, p. 33014.

Service public fédéral Finances

Personnel. — Promotion, p. 33014.

Service public fédéral Sécurité sociale

Institut national d'assurance maladie-invalidité. — Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité, institué auprès du Service des indemnités. — Nomination d'un membre, p. 33014.

Service public fédéral Sécurité sociale

Institut national d'assurance maladie-invalidité. — Bureau de la Commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques, instituée auprès du Service des soins de santé. — Démission et désignation du président et d'un membre, p. 33014.

Service public fédéral Justice

Personnel. — Nomination, p. 33015.

Service public fédéral Justice

Personnel. — Nomination, p. 33015.

Service public fédéral Justice

Personnel. — Nomination, p. 33015.

Service public fédéral Justice

Personnel. — Nomination, p. 33015.

Service public fédéral Intérieur

Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. — Renouvellement, p. 33016.

<i>Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken</i>	<i>Service public fédéral Intérieur</i>
Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. — Vernieuwing, bl. 33016.	Autorisation d’organiser un service interne de gardiennage en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. — Renouvellement, p. 33016.
<i>Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken</i>	<i>Service public fédéral Intérieur</i>
Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. — Wijziging, bl. 33016.	Autorisation d’exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. — Modification, p. 33016.
<i>Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken</i>	<i>Service public fédéral Intérieur</i>
Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, bl. 33017.	Autorisation d’exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, p. 33017.
<i>Gemeenschaps- en Gewestregeringen</i>	<i>Gouvernements de Communauté et de Région</i>
<i>Gemeinschafts- und Regionalregierungen</i>	
<i>Vlaamse Gemeenschap</i>	<i>Communauté flamande</i>
<i>Vlaamse overheid</i>	
29 MEI 2026. — Aanstelling van de leden van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de Vlaamse Regulator voor de Media, bl. 33017.	
<i>Vlaamse overheid</i>	
<i>Mobiliteit en Openbare Werken</i>	
3 APRIL 2026. — Wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2023 tot aanwijzing van de leden van de beoordelingscommissie voor het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur, bl. 33018.	
<i>Vlaamse overheid</i>	
<i>Omgeving</i>	
12 JUNI 2026. — Besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Huren en Woningkwaliteit van het agentschap Wonen in Vlaanderen tot wijziging van het besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Huren en Woningkwaliteit van het agentschap Wonen in Vlaanderen van 2 januari 2023 houdende de subdelegatie van de beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling en de aanwijzing van personeelsleden van de afdeling die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de woningkwaliteitsbewaking, bl. 33018.	
<i>Franse Gemeenschap</i>	<i>Communauté française</i>
<i>Ministerie van de Franse Gemeenschap</i>	<i>Ministère de la Communauté française</i>
2 JUNI 2026. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2023 tot benoeming van de leden van de Paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs, bl. 33019.	2 JUIN 2026. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2023 portant nomination des membres de la Commission paritaire de l’enseignement supérieur libre non confessionnel, p. 33019.
<i>Ministerie van de Franse Gemeenschap</i>	<i>Ministère de la Communauté française</i>
2 JUNI 2026. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juni 2023 tot benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, bl. 33020.	2 JUIN 2026. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2023 portant nomination des membres de la Commission paritaire centrale de l’enseignement supérieur non universitaire libre non confessionnel, p. 33020.

Waals Gewest

Région wallonne

Wallonische Region

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

21 MEI 2026. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 mei 2012 houdende de samenstelling en de benoeming van de voorzitters van de Raad van Beroep bij Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid, bl. 33023.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

15 JUNI 2026. — Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de centrales examencommissies voor de beroepsbekwaamheden, bl. 33025.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

15 JUNI 2026. — Ministerieel besluit houdende de erkenning van MEDOR CV als sociale onderneming, bl. 33027.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

15 JUNI 2026. — Ministerieel besluit houdende de erkenning van CULTE VZW als sociale onderneming, bl. 33027.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bescherming van het erfgoed, bl. 33028.

Officiële berichten

Grondwettelijk Hof

Uittreksel uit arrest nr. 7/2026 van 15 januari 2026, bl. 33034.

Service public de Wallonie

11 JUNI 2026. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2025 portant la désignation d'administrateurs représentant la Région au sein des sociétés de logement de service public et portant la désignation d'un deuxième administrateur représentant la Région au sein de trois sociétés de logement de service public en vertu de l'article 148, § 1^{er}, alinéa 2 du Code wallon de l'Habitation durable . — Extrait, p. 33021.

Région de Bruxelles-Capitale

Région de Bruxelles-Capitale

21 MAI 2026. — Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mai 2012 relatif à la composition et à la nomination des présidents de la Chambre de Recours de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté, p. 33023.

Région de Bruxelles-Capitale

15 JUIN 2026. — Arrêté ministériel relatif à la composition des jurys centraux pour les compétences professionnelles, p. 33025.

Région de Bruxelles-Capitale

15 JUIN 2026. — Arrêté ministériel portant l'agrément de MEDOR SC en tant qu'entreprise sociale, p. 33027.

Région de Bruxelles-Capitale

15 JUIN 2026. — Arrêté ministériel portant l'agrément de CULTE ASBL en tant qu'entreprise sociale, p. 33027.

Région de Bruxelles-Capitale

Protection du patrimoine, p. 33028.

Avis officiels

Cour constitutionnelle

Extrait de l'arrêt n° 7/2026 du 15 janvier 2026, p. 33029.

Verfassungsgerichtshof

Auszug aus dem Entscheid Nr. 7/2026 vom 15. Januar 2026, S. 33039.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experts fiscale fraudebestrijding (m/v/x) (niveau A2) voor het FOD Financiën. — Selectienummer: ANG26157, bl. 33044.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data scientists voor de Directie Fiscale Onderzoeken (m/v/x) (niveau A2) voor het FOD Financiën. — Selectienummer: ANG26177, bl. 33045.

Service public fédéral Stratégie et Appui

Sélection comparative Experts de la lutte contre la fraude fiscale (m/f/x) (niveau A2), francophones, pour le SPF Finances. — Numéro de sélection : AFG26117, p. 33044.

Service public fédéral Stratégie et Appui

Sélection comparative de Data scientists pour la Direction d'Investigations Fiscales (m/f/x) (niveau A2), francophones, pour le SPF Finances. — Numéro de sélection : AFG26131, p. 33045.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten fiscale fraudebestrijding (m/v/x) (niveau A3) voor FOD Financiën. — Selectienummer: ANG26152, bl. 33045.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Junior Experten Fiscale Fraudebestrijding (m/v/x) (niveau A1) voor het FOD Financiën. — Selectienummer: ANG26201, bl. 33045.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Assistenten Elektronica (m/v/x) (niveau C) voor het Ministerie van Defensie. — Selectienummer: ANG26202, bl. 33046.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data analisten (m/v/x) (niveau A1) voor de FOD Financiën. — Selectienummer: ANG26205, bl. 33046.

Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Doorlopende selectie van Nederlandstalige Werfcontroleurs - Electriciteit (m/v/x) (niveau B) voor Regie der Gebouwen. — Selectienummer: ANG26070. — Erratum, bl. 33046.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Orde. — Vacante betrekkingen, bl. 33046.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Oproep tot kandidaten: mandaat van rechtskundig assessor en van plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Nederlandstalige kamer van de tuchtcommissie van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants, bl. 33047.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Rechterlijke Macht. — Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen, bl. 33049.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Rechterlijke Macht. — Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen, bl. 33049.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Rechterlijke Macht. — Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen, bl. 33049.

Federale Overheidsdienst Justitie

Rechterlijke Macht, bl. 33049.

Federale Overheidsdienst Justitie

Notariaat. — Vacante betrekkingen, bl. 33049.

Service public fédéral Stratégie et Appui

Sélection comparative de Spécialistes de la lutte contre la fraude fiscale (m/f/x) (niveau A3) francophones pour SPF Finances. — Numéro de sélection : AFG26110, p. 33045.

Service public fédéral Stratégie et Appui

Sélection comparative de Experts Juniors Lutte contre la fraude fiscale (m/f/x) (niveau A1), néerlandophones, pour le SPF Finances. — Numéro de sélection : ANG26201, p. 33045.

Service public fédéral Stratégie et Appui

Sélection comparative d' Assistants Electronique (m/f/x) (niveau C) néerlandophones pour le Ministère de la Défense. — Numéro de sélection : ANG26202, p. 33046.

Service public fédéral Stratégie et Appui

Sélection comparative des Data analysts (m/f/x) (niveau A1), francophones, pour le SPF Finances. — Numéro de sélection : AFG26149, p. 33046.

Service public fédéral Stratégie et Appui

Sélection continue de Contrôleurs de chantier - Electricité (m/f/x) (niveau B), néerlandophones, pour la Régie des Bâtiments. — Numéro de sélection : ANG26070. — Erratum, p. 33046.

Service public fédéral Justice

Ordre judiciaire. — Places vacantes, p. 33046.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Appel à candidatures : mandat d'assesseur juridique près la chambre francophone de la commission de discipline de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, p. 33048.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Pouvoir judiciaire. — Tribunal du travail d'Anvers arrondissement Anvers, p. 33049.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Pouvoir judiciaire. — Tribunal du travail d'Anvers arrondissement Anvers, p. 33049.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Pouvoir judiciaire. — Tribunal du travail d'Anvers arrondissement Anvers, p. 33049.

Service public fédéral Justice

Pouvoir judiciaire, p. 33049.

Service public fédéral Justice

Notariat. — Places vacantes, p. 33049.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, bl. 33050.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Interpretatieregel, bl. 33051.

*Gemeenschaps- en Gewestregeringen**Service public fédéral Sécurité sociale*

Institut national d'assurance maladie-invalidité. — Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé, p. 33050.

Service public fédéral Sécurité sociale

Institut national d'assurance maladie-invalidité. — Règle interprétative, p. 33051.

*Gouvernements de Communauté et de Région**Gemeinschafts- und Regionalregierungen**Vlaamse Gemeenschap**Vlaamse overheid**Mobiliteit en Openbare Werken*

Aankondiging openbaar onderzoek in het kader van de vernieuwing van de Steenbruggebrug en de rechtekking, verbreding en verdieping van het Kanaal Gent-Oostende in Brugge en Oostkamp, bl. 33052.

*Brussels Hoofdstedelijk Gewest**Brussels Hoofdstedelijk Gewest*

Uitslag van de vacature via intraregionale mobiliteit voor de aanwerving van een Verantwoordelijke boekhoudbeheer en budget (m/v/x) (niveau A), Franstalig of Nederlandstalig, voor BRUGEL (selectienummer: REQ932), bl. 33052.

*Communauté flamande**Région de Bruxelles-Capitale**Région de Bruxelles-Capitale*

Résultat de l'appel à candidature via la mobilité intrarégionale pour le recrutement d'un.e Responsable de la gestion budgétaire et comptable (m/f/x) (niveau A), francophone ou néerlandophone, pour BRUGEL (numéro de sélection : REQ932), p. 33052.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten

Deze worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl. 33053 tot 33124.

Les Publications légales et Avis divers

Ils ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages 33053 à 33124.

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad**Annexe au Moniteur belge****Anlage zum Belgischen Staatsblatt***Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie*

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht, bl. 33125.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Liste des entités enregistrées pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, au retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels effectuée en vertu de l'article III.42 du Code de droit économique, p. 33125.

Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie

Liste der registrierten Einheiten für welche die Streichung von Amts wegen in der Zentralen Datenbank der Unternehmen gemäß Artikel III.42 des Wirtschaftsgesetzes wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses entzogen wurde, S. 33125.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen uitgeoefend overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, lid 1, 4° van het Wetboek van economisch recht, bl. 33125.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Liste des entités enregistrées pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, à l’annulation de la radiation d’office suite au non-respect des formalités UBO effectuée en vertu de l’article III.42, paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, 4° du Code de droit économique, p. 33125.

Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie

Liste der registrierten Einheiten, deren gemäß Artikel III.42, Paragraf 1, Absatz 1, 4° des Wirtschaftsgesetzbuches vorgenommenen Streichung von Amts wegen wegen Nichterfüllung der UBO-Verpflichtungen in der Zentralen Datenbank der Unternehmen annulliert wurde, S. 33125.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvan een functie ambtshalve werd doorgehaald in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.40 van het Wetboek van economisch recht, bl. 33126.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Liste des entités enregistrées dont une fonction a été radiée d’office, dans la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément à l’article III.40 du Code de droit économique, p. 33126.

Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie

Liste der registrierten Einheiten, von denen eine Funktion in der Zentralen Datenbank der Unternehmen gemäß Artikel III.40 des Wirtschaftsgesetzbuches von Amts wegen gestrichen wurde, S. 33126.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor de ambtshalve doorhaling van het adres van de zetel is geannuleerd, bl. 33126.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Liste des entités enregistrées pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, à l’annulation de la radiation d’office de l’adresse du siège, p. 33126.

Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie

Liste der registrierten Einheiten, für die die Streichung der Sitzadresse von Amts wegen in der zentralen Datenbank der Unternehmen annulliert wurde, S. 33126.

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

COUR CONSTITUTIONNELLE

[C – 2026/002433]

Extrait de l'arrêt n° 30/2026 du 12 mars 2026

Numéro du rôle : 8349

En cause : le recours en annulation de la loi du 29 mars 2024 « portant création de la banque de données commune ' Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation ' (' T.E.R. ') et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police », introduit par l'ASBL « Ligue des droits humains » et l'ASBL « Défense des Enfants - International - Belgique ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et Magali Plovie, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Pierre Nihoul,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. *Objet du recours et procédure*

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 octobre 2024 et parvenue au greffe le 18 octobre 2024, un recours en annulation de la loi du 29 mars 2024 « portant création de la banque de données commune ' Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation ' (' T.E.R. ') et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police » (publiée au *Moniteur belge* du 16 avril 2024) a été introduit par l'ASBL « Ligue des droits humains » et l'ASBL « Défense des Enfants - International - Belgique », assistées et représentées par Me Catherine Forget, avocate au barreau de Bruxelles.

(…)

II. *En droit*

(…)

Quant à la loi attaquée et à son contexte

B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation totale ou partielle de la loi du 29 mars 2024 « portant création de la banque de données commune ' Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation ' (' T.E.R. ') et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police » (ci-après : la loi attaquée).

B.2.1. La loi attaquée crée une banque de données commune « Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation » (ci-après : T.E.R.), qui « permet le traitement commun, par tout ou partie des services de base et des services partenaires, des données à caractère personnel et des informations relatives aux missions de prévention et de suivi du terrorisme et de l'extrémisme, lorsqu'il peut mener au terrorisme, au sens de l'article 8, 1°, [alinéa 2,] b) et c), de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, de ces services, chacun dans le cadre de ses compétences légales » (article 3, alinéa 1er, de la loi attaquée).

Elle entend ainsi transposer dans une loi autonome les dispositions de la loi du 5 août 1992 « sur la fonction de police » (ci-après : la loi sur la fonction de police) relatives aux banques de données communes ainsi que la plupart des dispositions des arrêtés royaux relatifs, d'une part, à la banque de données commune « Terrorist fighters » (combattants terroristes) (anciennement désignée : la banque de données commune « Foreign Terrorist Fighters » (combattants terroristes étrangers)) et, d'autre part, à la banque de données commune « Propagandistes de haine » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 5 et 7). Il s'agit, respectivement, (1) des articles 44/2 et suivants de la loi sur la fonction de police, tels qu'ils ont été modifiés par les articles 7 à 13 de la loi du 27 avril 2016 « relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme » (ci-après : la loi du 27 avril 2016), (2) de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 « relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters » (ci-après : l'arrêté royal du 21 juillet 2016), tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2018 « modifiant l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Foreign Terrorist Fighters [et] portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis ' de la gestion des informations ' du chapitre IV de la loi sur la fonction de police et modifiant la banque de données commune Foreign Terrorist Fighters vers la banque de données commune Terrorist Fighters » et par l'arrêté royal du 20 décembre 2019 « modifiant l'Arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif à la banque de données commune Terrorist Fighters et l'arrêté royal du 23 avril 2018 relatif à la banque de données commune Propagandistes de haine et portant exécution de certaines dispositions de la section 1erbis ' de la gestion des informations ' du chapitre IV de la loi sur la fonction de police » (ci-après : l'arrêté royal du 23 avril 2018 « Propagandistes de haine »), tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2019 précité.

L'objectif de la banque de données commune T.E.R. est aussi de « renforcer la stratégie T.E.R. relative à la banque de données commune et aux Task Forces locales » et de « mettre l'accent sur la nécessaire concertation entre professionnels de la sécurité à propos des données contenues dans la banque de données commune T.E.R. lesquels doivent notamment s'entendre sur l'opportunité de la prise de mesures lorsqu'une entité est enregistrée dans la banque de données commune » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 7).

B.2.2. La loi attaquée reprend « un maximum d'éléments » contenus dans les arrêtés royaux, précités, du 21 juillet 2016 et du 23 avril 2018 « Propagandistes de haine » pour « donner une assise juridique plus forte à certaines dispositions, notamment en matière de protection des personnes à l'égard de traitements de données à caractère personnel et au niveau des catégories de données traitées » (*ibid.*). La majorité des dispositions de la loi sur la fonction de police relatives aux banques de données communes ou des arrêtés royaux précités ont été reprises dans la loi attaquée sans modification de fond (*ibid.*).

Sont traitées dans la banque de données commune T.E.R. les données à caractère personnel relatives à cinq catégories d'« entités » : les « foreign terrorist fighters », les « homegrown terrorist fighters », les extrémistes potentiellement violents, les personnes condamnées pour terrorisme et les propagandistes de haine (article 2, 4°, *juncto* l'article 6, § 2, 1°, de la loi attaquée). L'« entité » désigne la personne physique, la personne morale ou l'association de fait qui remplit les critères d'une des catégories précitées (« entité validée ») ou dont il existe des indices sérieux qu'elle peut remplir ces critères (« entité pré-enquête »), mais aussi l'ensemble des moyens utilisés par celle-ci, tels que « les moyens de transport, ou les numéros de téléphones/comptes utilisés » (article 2, 4°, de la loi attaquée et *Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 22).

Les données à caractère personnel traitées dans la banque de données commune T.E.R. sont les données non classifiées au sens de la loi du 11 décembre 1998 « relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé » (ci-après : la loi du 11 décembre 1998) (article 6, § 2, de la loi attaquée).

L'enregistrement d'une entité dans la banque de données T.E.R. a pour conséquence « d'une part, que l'échange de données et informations au sujet d'une entité se fait au sein d'une plateforme de concertation nommée [la « Task Force » locale] [...] et d'autre part, que la [« Task Force » locale], se concertant, dès la validation d'une entité dans la banque de données commune T.E.R. au sujet d'éventuelles mesures qui peuvent être prises suite à l'enregistrement d'une entité dans la banque de données commune T.E.R. Le résultat de cette concertation est transmis à l'autorité compétente pour décider de la mesure en question » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 132-133; voy. les articles 31 à 33 de la loi attaquée). Les mesures concernées sont, notamment, « le signalement policier, le signalement de renseignement, le signalement par l'Office des étrangers, conformément aux réglementations respectives en vigueur, ou encore le signalement dans le cadre de la réglementation belge relative au traitement des données des passagers », la suspension ou le retrait « [d]es autorisations accordées aux entreprises de gardiennage, entreprises de consultance en sécurité, services internes de gardiennage et de détectives privés, [d]es agréments pour les entreprises de sécurité et les chargés de cours dans les organismes de formation ainsi que [d]es autorisations pour le personnel de travailler dans ce secteur » et des « permis d'armes octroyés aux agents de gardiennage », la mise en place d'une enquête sociale et fiscale, la mise en place d'une enquête financière, la prise de mesures spécifiques par les services de l'Office national de l'emploi (ONEm), l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm), l'Office régional bruxellois de l'emploi (Actiris), Bruxelles formation, l'Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ou VDAB) ou le Bureau de l'emploi de la Communauté germanophone de Belgique (Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens ou ADG), la prise de mesures spécifiques par l'Office des Étrangers, le refus, le retrait ou l'invalidation de passeport et de documents d'identité belge, l'inscription d'office ou la radiation d'office des registres de la population, le gel des avoirs, le suivi par les services de police, le suivi par les services de renseignement, le suivi des médias sociaux et les mesures prévues dans le règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 « relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne » et le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 « relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 142-146; article 33, § 2, de la loi attaquée).

B.2.3. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont conjointement responsables du traitement de la banque de données commune T.E.R. (article 5, alinéa 1er, de la loi attaquée).

La police fédérale en est le gestionnaire (article 2 de l'arrêté royal du 14 juillet 2024 « relatif à la banque de données commune 'Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation' (T.E.R.) », ci-après : l'arrêté royal du 14 juillet 2024, pris en exécution de l'habilitation contenue dans l'article 11, alinéa 1er, de la loi attaquée). À ce titre, il lui incombe notamment de créer, de mettre à disposition, de gérer et d'assurer la maintenance de la banque de données commune, d'organiser les droits et les accès nécessaires aux traitements à effectuer dans celle-ci et de veiller à la journalisation de ces traitements (article 11, alinéa 2, de la loi attaquée).

L'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (ci-après : l'OCAM) est le responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R. (article 3 de l'arrêté royal du 14 juillet 2024, pris en exécution de l'habilitation contenue dans l'article 12, alinéa 1er, de la loi attaquée). À ce titre, l'OCAM valide notamment l'enregistrement d'une entité dans la banque de données commune, contrôle la qualité des données qui y sont traitées et veille à ce que les données soient utilisées conformément aux finalités prévues (article 12, alinéa 2, de la loi attaquée; *Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/002, p. 14).

L'Organe de contrôle de l'information policière et le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité (ci-après : le Comité permanent R) sont les autorités de protection des données chargées conjointement du contrôle des traitements réalisés dans la banque de données commune T.E.R. (ci-après : les autorités de contrôle) (article 29 *juncto* l'article 2, 22°, de la loi attaquée; article 161, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 « relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel », tel qu'il a été inséré par l'article 46 de la loi attaquée).

B.2.4. La création de la banque de données commune T.E.R. vise principalement à donner suite à la recommandation faite par la commission d'enquête parlementaire « chargée d'examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l'aéroport de Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l'évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste » (ci-après : la commission d'enquête parlementaire « Attentats terroristes ») et l'Autorité de protection des données de conférer une base juridique *ad hoc* aux banques de données communes existantes « Terrorist fighters » et « Propagandistes de haine ». Ces dernières ont été créées par les arrêtés royaux précités, en exécution de l'habilitation conférée par l'article 44/11/3bis de la loi sur la fonction de police, tel qu'il a été introduit par l'article 13 de la loi du 27 avril 2016, aux ministres de l'Intérieur et de la Justice pour créer conjointement des banques de données communes en vue de l'exercice conjoint des missions de prévention et de suivi du terrorisme ou de l'extrémisme pouvant mener au terrorisme. Ces banques de données constituent techniquement une seule banque de données commune, « qui comme son nom l'indique, est commune à différents services et qui n'[a] donc pas de raison spécifique d'être rattachée à la loi sur la fonction de police » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 5; voy. aussi, DOC 55-3692/002, p. 3).

La création de la banque de données commune T.E.R. tend également, à la suite de « l'affaire Conings », à prévoir « l'obligation pour la Task Force Locale, lorsqu'une entité est reprise dans la banque de données commune T.E.R. de parcourir une liste de mesures qui peuvent être prises à l'égard d'une entité » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 6), par exemple « le retrait d'une autorisation de détention d'arme, d'une habilitation, d'un titre de séjour, etc. » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/002, p. 5).

Enfin, la création de la banque de données commune T.E.R. vise, suite « au décès tragique d'un policier poignardé par une personne [qui était] enregistrée dans la banque de données T.E.R. et qui avait été conduite dans un hôpital suite à la suspicion de troubles psychiatriques mais qui est repartie avant d'avoir été examinée par un professionnel de la santé » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 6), à permettre, d'une part, « aux services de base de

communiquer des données relatives à la santé mentale et physique et à la dangerosité des personnes enregistrées dans la banque de données T.E.R aux professionnels des soins de santé » et, d'autre part, « à l'ensemble des policiers qui sont sur le terrain de [...] prendre connaissance de l'évaluation de la menace d'une personne qui est enregistrée dans la banque de données T.E.R. et avec laquelle ils sont en contact sans devoir disposer d'une habilitation de sécurité » (*ibid.*).

B.3. La loi attaquée modifie trois autres lois et un code, à savoir la loi du 30 juillet 2018 « relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel » (ci-après : la loi sur la protection des données), la loi du 30 juillet 2018 « portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme », la loi sur la fonction de police et le Code consulaire.

Les modifications qui sont apportées à ces lois et à ce Code figurent dans le chapitre 4 de la loi attaquée (articles 34 à 54).

B.4. La loi attaquée est entrée en vigueur le 1er octobre 2024 (article 11, 1^o, de l'arrêté royal du 14 juillet 2024, pris en exécution de l'habilitation contenue dans l'article 60, alinéa 2, de la loi attaquée). Ont été abrogés, à cette même date, l'article 44/11/3bis, précité, de la loi sur la fonction de police (article 55, 3^o, de la loi attaquée), ainsi que les arrêtés royaux du 21 juillet 2016 et du 23 avril 2018 précités (articles 10 et 11, 2^o, de l'arrêté royal du 14 juillet 2024; articles 56 et 57 de la loi attaquée *juncto* l'article 11, 1^o, de l'arrêté royal du 14 juillet 2024).

Quant à la recevabilité des moyens

B.5.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

Pour satisfaire aux exigences précitées, il incombe en particulier à toute partie requérante d'axer ses critiques sur les dispositions attaquées telles que le législateur les a finalement adoptées, au lieu de se fonder sur les versions qui étaient reprises dans le projet (ou l'avant-projet) de loi et auxquelles le législateur a encore apporté ou a pu apporter des modifications substantielles, par exemple à la suite des remarques d'une instance consultative.

B.5.2. La Cour n'examine le recours en annulation qu'en tant qu'il satisfait aux exigences précitées.

Quant au premier moyen (droit au respect de la vie privée, droit à la protection des données à caractère personnel et droit à un recours effectif)

B.6.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 8, 10, 13 à 15 et 54 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 « relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil » (ci-après : la directive « police ») et avec les articles 7, 8, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : la Charte). Il est subdivisé en douze griefs.

Selon les parties requérantes, la loi attaquée porterait atteinte au droit au respect de la vie privée, au droit à la protection des données à caractère personnel et au droit à un recours effectif, qui sont garantis par ces dispositions.

Les premier à sixième griefs sont pris de la violation du principe de légalité, dans ses dimensions formelle et matérielle.

Les septième et huitième griefs sont pris de la violation des exigences de nécessité et d'efficacité.

Les neuvième à douzième griefs sont pris de la violation du principe de proportionnalité.

B.6.2. Le droit au respect de la vie privée, tel qu'il est garanti par l'article 22 de la Constitution et par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, a pour but essentiel de protéger les personnes contre les ingérences dans leur vie privée. La proposition qui a précédé l'adoption de l'article 22 de la Constitution insistait sur « la protection de la personne, la reconnaissance de son identité, l'importance de son épanouissement et celui de sa famille » et elle soulignait la nécessité de protéger la vie privée et familiale « des risques d'ingérence que peuvent constituer, notamment par le biais de la modernisation constante des techniques de l'information, les mesures d'investigation, d'enquête et de contrôle menées par les pouvoirs publics et organismes privés, dans l'accomplissement de leurs fonctions ou de leurs activités » (*Doc. parl.*, Sénat, S.E. 1991-1992, n^o 100-4/2^o, p. 3). Cette proposition indiquait également que le législateur « ne pourrait en aucun cas vider de sa substance le droit au respect de la vie privée et familiale, sous peine d'enfreindre la règle constitutionnelle, en plus des règles internationales » (*ibid.*).

Le droit au respect de la vie privée a une portée étendue et englobe notamment la protection des données à caractère personnel et des informations personnelles. De la protection de ce droit relèvent notamment les données et informations personnelles suivantes : le nom, l'adresse, les activités professionnelles, les relations personnelles, les empreintes digitales, les images filmées, les photographies, les communications, les données ADN, les données judiciaires (condamnations ou inculpations), les données financières, les informations concernant des biens et les données médicales (voy. notamment CEDH, 26 mars 1987, *Leander c. Suède*, ECLI:CE:ECHR:1987:0326JUD000924881, §§ 47-48; grande chambre, 4 décembre 2008, *S. et Marper c. Royaume-Uni*, ECLI:CE:ECHR:2008:1204JUD003056204, §§ 66-68; 13 octobre 2020, *Frâncu c. Roumanie*, ECLI:CE:ECHR:2020:1013JUD006935613, § 51).

B.6.3. Le droit au respect de la vie privée n'est toutefois pas absolu. L'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'excluent pas une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit, pourvu que cette ingérence soit prévue par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle réponde à un besoin social impérieux dans une société démocratique et qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuit.

Le législateur dispose en la matière d'une marge d'appréciation. Cette marge n'est toutefois pas illimitée : pour qu'une norme soit compatible avec le droit au respect de la vie privée, il faut que le législateur ait établi un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause.

B.6.4. Dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, l'article 22 de la Constitution, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 7 de la Charte garantissent des droits fondamentaux analogues (CJUE, grande chambre, 9 novembre 2010, C-92/09 et C-93/09, *Volker und Markus Schecke GbR e.a.*, ECLI:EU:C:2010:662), alors que l'article 8 de cette Charte vise spécifiquement la protection des données à caractère personnel.

La compatibilité d'une disposition législative avec les articles 7 et 8 de la Charte, lus en combinaison avec l'article 22 de la Constitution, ne peut être examinée par la Cour qu'en ce que la disposition attaquée entre dans le champ d'application du droit de l'Union (CJUE, grande chambre, 26 février 2013, C-617/10, *Åklagaren*, ECLI:EU:C:2013:105, points 17 et suiv.).

B.6.5. Les droits consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte n'apparaissent pas non plus comme étant des prérogatives absolues (CJUE, grande chambre, 16 juillet 2020, C-311/18, *Data Protection Commissioner*, ECLI:EU:C:2020:559, point 172).

Conformément à l'article 52, paragraphe 1, première phrase, de la Charte, toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par celle-ci, dont le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 7 et le droit à la protection des données à caractère personnel consacré par l'article 8, doit être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel de ces droits et, dans le respect du principe de proportionnalité, être nécessaire et répondre effectivement à des objectifs d'intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui (CJUE, grande chambre, 6 octobre 2020, C-623/17, *Privacy International*, ECLI:EU:C:2020:790, point 64).

B.6.6. L'article 47 de la Charte prévoit le droit à un recours effectif.

B.6.7. Les traitements de données à caractère personnel effectués dans la banque de données commune T.E.R. sont réglés au sous-titre 4 du titre 3 de la loi sur la protection des données (article 4 de la loi attaquée; article 139, alinéa 1er, de la loi sur la protection des données, tel qu'il a été modifié par l'article 37 de la loi attaquée). Les titres 1er, 2, 4, 5 et 7 de cette loi ne s'appliquent pas à ces traitements. Sous le titre 6, seuls les articles 226, 227 et 230 s'y appliquent (article 139, alinéa 2 de la loi sur la protection des données).

B.7. Les griefs des parties requérantes portent sur les aspects suivants :

1. les notions de « propagandistes de haine » et d'« extrémistes potentiellement violents » (B.8 à B.12);
2. les finalités de l'interconnexion entre les banques de données (B.13 à B.15);
3. les droits d'accès des services partenaires (B.16 à B.20);
4. les services susceptibles d'être invités par la « Task force » locale (B.21 à B.23);
5. les mesures visées à l'article 33, § 2, 7° et 8°, de la loi attaquée (B.24 à B.26);
6. les destinataires de la « carte d'information » (B.27 à B.30);
7. les services ayant accès à la banque de données (B.31 à B.33);
8. la participation de l'Office des étrangers et des autres services aux « Task Forces locales » (B.34 à B.36);
9. les finalités du traitement (B.37 à B.39);
10. les catégories de données (B.40 à B.43);
11. la durée de conservation des données (B.44. à B.48);
12. les droits des personnes concernées (B.49 à B.56).

1. *En ce qui concerne les notions de « propagandistes de haine » et d'« extrémistes potentiellement violents » (article 2, 9° et 11°, de la loi attaquée)*

B.8. Les parties requérantes font valoir que l'article 2, 11°, de la loi attaquée viole le principe de légalité en ce qu'il ne définit pas de manière suffisamment précise la notion de « propagandistes de haine ».

B.9.1. L'article 22 de la Constitution réserve au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée. Il garantit ainsi à tout citoyen qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.

Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et qu'elle porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été fixés préalablement par le législateur.

Par conséquent, les éléments essentiels du traitement des données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi, le décret ou l'ordonnance même. À cet égard, quelle que soit la matière concernée, les éléments suivants constituent, en principe, des éléments essentiels : (1) la catégorie de données traitées, (2) la catégorie de personnes concernées, (3) la finalité poursuivie par le traitement, (4) la catégorie de personnes ayant accès aux données traitées et (5) le délai maximal de conservation des données.

B.9.2. Outre l'exigence de légalité formelle, l'article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 7, 8 et 52 de la Charte, impose que l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel soit définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d'appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence.

En matière de protection des données, cette exigence de prévisibilité implique qu'il doit être prévu de manière suffisamment précise dans quelles circonstances les traitements de données à caractère personnel sont autorisés (CEDH, grande chambre, 4 mai 2000, *Rotaru c. Roumanie*, ECLI:CE:ECHR:2000:0504JUD002834195, § 57; grande chambre, 4 décembre 2008, *S. et Marper c. Royaume-Uni*, précité, § 99). L'exigence selon laquelle la limitation doit être prévue par la loi implique notamment que la base légale qui permet l'ingérence dans ces droits doit elle-même définir la portée de la limitation de l'exercice du droit concerné (CJUE, grande chambre, 6 octobre 2020, C-623/17, *Privacy International*, précité, point 65).

Toute personne doit dès lors pouvoir avoir une idée suffisamment claire des données traitées, des personnes concernées par un traitement de données déterminé et des conditions et finalités dudit traitement.

B.9.3. En matière de surveillance secrète, l'exigence de prévisibilité ne peut pas se comprendre de la même façon que dans la plupart des autres domaines. Les États ne sont notamment pas tenus d'édicter des dispositions juridiques énumérant dans le détail tous les comportements pouvant conduire à la décision de soumettre un individu à une surveillance secrète pour des motifs de sécurité nationale. Toutefois, compte tenu du risque d'arbitraire inhérent à l'exercice en secret d'une prérogative de la puissance publique, le droit interne doit être suffisamment clair pour que chacun puisse s'assurer de manière adéquate des circonstances et des conditions dans lesquelles la puissance publique est habilitée à recourir à pareilles mesures secrètes. En outre, la loi doit définir l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation accordé aux autorités compétentes avec une clarté suffisante pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire (CEDH, grande chambre, 4 décembre 2015, *Roman Zakharov c. Russie*, ECLI:CE:ECHR:2015:1204JUD004714306, §§ 229, 230 et 247; grande chambre, 25 mai 2021, *Big Brother Watch e.a. c. Royaume-Uni*, ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, § 333). Il convient également de tenir compte des modalités du contrôle de l'application de mesures de surveillance secrète, de l'existence éventuelle d'un mécanisme de notification et des recours prévus en droit interne (CEDH, grande chambre, 4 décembre 2015, *Roman Zakharov c. Russie*, précité, §§ 231 et 238; grande chambre, 25 mai 2021, *Big Brother Watch e.a. c. Royaume-Uni*, précité, § 335).

B.10.1. Selon l'article 2, 11°, de la loi attaquée, les « propagandistes de haine » sont :

« les personnes physiques ou morales, associations de fait, y compris l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci, nonobstant leur nationalité, lieu de résidence ou siège, qui remplissent les critères cumulatifs suivants :

- a) ont pour objectif de porter atteinte aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'État de droit;
- b) justifie l'usage de la violence ou de la contrainte comme moyen d'action;

c) propagent leurs convictions aux autres en vue d'exercer une influence radicalisante; on entend par 'influence radicalisante': toute action exercée par une entité dans le but d'initier, de soutenir ou de contribuer à un processus de radicalisation au sens de l'article 3, 15°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité;

d) ont un lien avec la Belgique; ».

En vertu de cette disposition, sont considérés comme des « propagandistes de haine » au sens de la loi attaquée les personnes physiques ou morales et les associations de fait, ainsi que l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci (par exemple « un site web, des tracts, des messages radio ou télévision, des chaînes de radio ou de télévision, des centres de propagandes ou culturels, des locaux, etc. ») (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 34-35) - que ces personnes physiques ou morales et associations de fait aient ou non la nationalité belge et qu'elles aient ou non leur lieu de résidence ou leur siège en Belgique -, qui remplissent les quatre critères cumulatifs énumérés dans cette disposition.

Les « propagandistes de haine » sont l'une des catégories d'« entités » dont les données à caractère personnel sont traitées dans la banque de données T.E.R. (article 2, 4°, *juncto* l'article 6, § 2, 1°, de la loi attaquée).

B.10.2. La notion de « propagandistes de haine » n'était pas définie dans l'avant-projet qui est à l'origine de la loi attaquée (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 160-162).

Dans son avis n° 73.442/2 du 7 juin 2023 sur cet avant-projet de loi, la section de législation du Conseil d'État a recommandé au législateur de préciser lui-même les catégories d'entités dont les données sont susceptibles d'être traitées dans la banque de données commune T.E.R., dès lors qu'il s'agit d'un élément essentiel relatif au traitement de ces données (*ibid.*, pp. 200-202).

À la suite de cet avis, une définition de la notion de « propagandistes de haine » a été introduite à l'article 2, 11°, du projet de loi (*ibid.*, p. 228), lequel est devenu l'article 2, 11°, précité, de la loi attaquée. Cette définition reprend (en la déclinant au pluriel et en y ajoutant une définition de la notion d'« influence radicalisante ») les termes de l'ancien article 1er, 11°, de l'arrêté royal du 23 avril 2018 « Propagandistes de haine », tel qu'il était applicable avant son abrogation par l'article 57, 1°, de la loi attaquée, selon lesquels le « propagandiste de haine » est « la personne physique ou morale, l'association de fait ainsi que l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci visés à l'article 6, § 1er, 1°, du présent arrêté ». Ledit article 6, § 1er, 1°, du même arrêté royal, tel qu'il était applicable avant son abrogation par l'article 57, 6°, de la loi attaquée, disposait que les données à caractère personnel et les informations traitées dans la banque de données « Propagandistes de haine » étaient :

« les données d'identification relative[s] aux entités nonobstant leur nationalité, lieu de résidence ou siège, et qui remplissent les critères cumulatifs suivants :

a) ont pour objectif de porter atteinte aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'État de droit;

b) justifient l'usage de la violence ou de la contrainte comme moyen d'action;

c) propagent [leurs] convictions aux autres en vue d'exercer une influence radicalisante;

d) ont un lien avec la Belgique ».

B.10.3. Comme il est dit en B.10.1, il ressort des termes de la disposition attaquée que ces critères sont cumulatifs.

Le fait, pour une personne, une association de fait ou des moyens, de ne pas satisfaire à l'un de ces critères suffit pour qu'ils ne soient pas enregistrés comme « propagandistes de haine » dans la base de données commune T.E.R.

B.10.4. La nature cumulative des critères visés à l'article 2, 11°, de la loi attaquée garantit que l'exigence de porter atteinte aux principes et droits qui fondent la société démocratique et l'État de droit visée sous le *littera a)* de cette disposition ne puisse pas être interprétée de manière extensive et ne met pas les personnes concernées dans l'impossibilité de prévoir le seuil à partir duquel elles sont considérées comme « propagandistes de haine ». En particulier, la circonstance que la personne concernée a « pour but » de porter l'atteinte visée ci-avant implique qu'elle ait conscience dans une certaine mesure des conséquences potentielles de ses actes pour les fondements et le fonctionnement de l'État de droit démocratique.

B.10.5. À propos de l'exigence de « justification de l'usage de la violence ou de la contrainte comme moyen d'action » visée à l'article 2, 11°, b), de la loi attaquée, les travaux préparatoires précisent :

« Le propagandiste de haine justifie l'usage de la violence ou de la force (y compris [...]) toutes [les] formes de violence ou de [la] force, comme la violence physique et psychique, la violence intra- et extrafamiliale, la violence homophobe, les cyber-attaques, ...) afin de réaliser [l']objectif [de] porter atteinte, en théorie ou en pratique, aux institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'État de droit ainsi qu'aux droits de l'homme [...]. Le propagandiste de haine manifeste son intention de porter préjudice ainsi que la justification du recours à la violence ou la force envers une ou plusieurs entités, par le biais d'actions ou de canaux concrets. L'intention doit être extériorisée publiquement au travers par exemple d'une publication » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 33).

B.10.6. À propos de l'exigence de « propagation de [ses] convictions aux autres en vue d'exercer une influence radicalisante » visée à l'article 2, 11°, c), de la loi attaquée, cette disposition précise que la notion d'« influence radicalisante » désigne « toute action exercée par une entité dans le but d'initier, de soutenir ou de contribuer à un processus de radicalisation au sens de l'article 3, 15°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité ».

L'article 3, 15°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité (ci-après : la loi organique du 30 novembre 1998) définit le « processus de radicalisation » comme « un processus influençant un individu ou un groupe d'individus de telle sorte que cet individu ou ce groupe d'individus soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes terroristes ».

L'article 8, 1°, alinéa 2, b), de la même loi définit le « terrorisme » comme « le recours à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces en ce compris le processus de radicalisation ».

Par son arrêt n° 145/2011 du 22 septembre 2011 (ECLI:BE:GHCC:2011:ARR.145), la Cour a jugé que la définition du « processus de radicalisation » contenue dans l'article 3, 15°, précité, de la loi organique du 30 novembre 1998, lue en combinaison avec celle de « terrorisme » visée à l'article 8, 1°, alinéa 2, b), de la même loi satisfait au principe de légalité garanti par l'article 22 de la Constitution :

« B.96.3. L'emploi de la notion de 'processus de radicalisation', combiné avec celle de 'terrorisme', renvoie ainsi à la phase qui précède la commission d'actes terroristes. En particulier, le processus de radicalisation vise un processus préparatoire de manipulation ou d'influence faisant apparaître des risques sécuritaires. L'article 3, 15°, de la loi du 30 novembre 1998 indique clairement qu'il s'agit d'un processus consistant à influencer l'intéressé de telle manière qu'il soit préparé ou disposé à commettre des actes terroristes. L'habilitation à utiliser les méthodes exceptionnelles de renseignement dans le cadre d'une menace grave relative à une activité du processus de radicalisation s'inscrit donc dans l'action préventive contre le terrorisme.

B.97. Il découle de ce qui précède que la disposition attaquée ne porte pas atteinte au principe de légalité consacré par l'article 22 de la Constitution ».

La notion d'« influence radicalisante » définie dans la disposition attaquée et lue en combinaison avec les définitions légales, précitées, des termes « processus de radicalisation » et « terrorisme » est suffisamment claire, de sorte que la personne concernée peut prévoir les circonstances dans lesquelles un traitement des données à caractère personnel peut avoir lieu.

B.10.7. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.10.5 et de la nature cumulative des critères visés à l'article 2, 11°, de la loi attaquée que les termes « justifie[r] l'usage de la violence ou de la contrainte comme moyen d'action » contenus dans l'article 2, 11°, b), de la loi attaquée doivent être lus en combinaison avec ceux d'« influence radicalisante » visés à l'article 2, 11°, c), de la même loi et avec ceux de « processus de radicalisation » et de « terrorisme » visés aux articles 3, 15°, et 8, 1°, alinéa 2, b), de la loi organique du 30 novembre 1998.

Le terme « contrainte » doit s'interpréter dans son sens usuel, ce qui suppose en l'espèce l'exercice d'un certain pouvoir sur un individu, lequel se trouve ainsi forcé d'agir contre son gré. La mention de ce terme en apposition à celui de « violence » ne dénie pas de sa clarté le critère de « justifi[ca]tion de] l'usage de la violence ou de la contrainte comme moyen d'action ». Contrairement à ce que prétendent les parties requérantes, ce critère n'a en outre pas pour conséquence que des personnes plaidant simplement sans violence pour des changements sociétaux, quand bien même elles appelleraient ce faisant à la désobéissance civile, doivent être considérées comme des « propagandistes de haine ».

B.10.8. En vertu des articles 20 et 21 de la loi du 30 juillet 1981 « tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie », auxquels les parties requérantes se réfèrent, quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, incite à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne en raison de l'un des critères protégés mentionnés dans cette loi ou à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres en raison de l'un de ces critères, et quiconque diffuse des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 1 000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Alors que ces dispositions pénales assortissent d'une incrimination l'« incitation à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence » et la « diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale », tel n'est pas le cas pour l'article 2, 11°, de la loi attaquée, qui n'assortit d'aucune incrimination la définition de « propagandistes de haine ». Il s'ensuit que, contrairement à ce que les parties requérantes soutiennent, la notion de « propagandistes de haine » et les infractions précitées d'« incitation à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence » et de « diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale » ne sauraient être confondues.

B.11. En ce qu'il porte sur la notion de « propagandistes de haine » visée à l'article 2, 11°, de la loi attaquée, le grief n'est pas fondé.

B.12.1. Les parties requérantes font valoir que des critiques analogues à celles qu'elles dirigent contre la notion de « propagandistes de haine » peuvent être formulées à l'égard de la notion d'« extrémistes potentiellement violents » visée à l'article 2, 9°, de la loi attaquée.

B.12.2. Les parties requérantes n'exposent pas en quoi les critiques qu'elles développent à l'égard de la notion de « propagandistes de haine » sont susceptibles de s'appliquer à la notion, distincte, d'« extrémistes potentiellement violents ».

B.12.3. En ce qu'il porte sur la notion d'« extrémistes potentiellement violents » visée à l'article 2, 9°, de la loi attaquée, le grief est irrecevable.

2. En ce qui concerne les finalités de l'interconnexion entre les banques de données (article 9 de la loi attaquée)

B.13. Les parties requérantes font grief à l'article 9 de la loi attaquée de ne pas déterminer les finalités de l'interconnexion qu'il prévoit entre les banques de données.

B.14.1. L'article 9 de la loi attaquée dispose :

« § 1er. Dans le cadre des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, une interconnexion des données visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, et des informations enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. peut être établie entre la banque de données commune T.E.R. et d'autres banques de données gérées par les services de base ou les services partenaires dans le cadre de leurs missions légales ou les sources authentiques de données visées au paragraphe 2.

Le Roi détermine, après avis des responsables du traitement des banques de données visées à l'alinéa 1^{er} et des autorités de contrôle compétentes, et pour les banques de données gérées par le partenaire visé à l'article 2, 3°, e), après accord du Collège du ministère public, les traitements visés par l'interconnexion, les catégories de données à caractère personnel interconnectées et les modalités d'interconnexion, lesquelles doivent respecter l'intégrité des données et des réseaux, en particulier pour ce qui concerne les banques de données qui contiennent des données classifiées au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé.

§ 2. Dans le cadre des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, pour les données visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, 1), a), i. à xii., une interconnexion peut être établie du registre national des personnes physiques visé à l'article 1^{er} de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques vers la banque de données commune T.E.R.

Dans le cadre des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, pour les données visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, 2), a) à d), h) et i) et 3), a) à d), h) et i), une interconnexion peut être établie de la Banque Carrefour des Entreprises visée à l'article III.15 du Code de droit économique vers la banque de données commune T.E.R.

Dans le cadre des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, pour les données visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, 1), h), 2), f) et 3), f), une interconnexion peut être établie du répertoire-matricule des véhicules visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules vers la banque de données commune T.E.R.

Dans le cadre des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, pour les personnes physiques et les personnes morales enregistrées dans la banque de données commune T.E.R., une interconnexion peut être établie du Casier judiciaire central visé à l'article 589 du Code d'instruction criminelle vers la banque de données commune T.E.R. ».

L'article 5, alinéa 2, de la loi attaquée dispose :

« Les finalités de la banque de données commune T.E.R. sont les suivantes :

- 1° la concertation coordonnée entre les services de base et les services partenaires;
- 2° la nécessité stratégique, tactique ou opérationnelle de traiter en commun des données à caractère personnel et des informations pour exercer les missions respectives des services de base et des services partenaires;
- 3° l'aide à la prise de décisions par les autorités administratives ou à la prise de décisions de police administrative ou judiciaire;

4° l'analyse, l'évaluation et le suivi, en ce compris la prise de mesures, des entités validées enregistrées dans la banque de données commune T.E.R., l'analyse, l'évaluation et le suivi des entités en pré-enquête enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. et l'analyse, l'évaluation et le suivi du phénomène du terrorisme et de l'extrémisme lorsqu'il peut mener au terrorisme;

5° l'aide à la protection, à l'accompagnement et au suivi des personnes suivantes :

a) les mineurs de douze ans ou plus qui sont considérés comme *foreign terrorist fighters*, *homegrown terrorist fighters*, extrémistes potentiellement violents, personnes condamnées pour terrorisme ou propagandistes de haine;

b) les enfants mineurs d'un *foreign terrorist fighter* qui répond aux critères visés à l'article 2, 7°, a) ou c), et qui ne sont pas ou ne peuvent pas être considérés comme *foreign terrorist fighters*, *homegrown terrorist fighters*, extrémistes potentiellement violents, personnes condamnées pour terrorisme ou propagandistes de haine ».

B.14.2. L'article 9 de la loi attaquée donne suite aux recommandations de la commission d'enquête parlementaire « Attentats terroristes », qui a « mis en évidence le besoin d'un échange optimal des données collectées entre les services de sécurité et une gestion intégrée de l'information » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 93-94). La possibilité d'établir une interconnexion entre la banque de données commune T.E.R. et d'autres banques de données gérées par les services de base ou par les services partenaires dans le cadre de leurs missions légales (article 9, § 1er) ainsi que les sources authentiques de données visées à l'article 9, § 2, (le Registre national des personnes physiques, la Banque-carrefour des entreprises, le Répertoire-matricule des véhicules et le Casier judiciaire central) vise notamment à « enrichir la banque de données commune T.E.R. avec les données d'autres bases de données existantes sans devoir réintroduire manuellement ces données dans la banque de données commune T.E.R. » et à permettre un accès aux données « les plus actuelles et [...] fiables possibl[e] » provenant directement du service qui est à la source de celles-ci (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 92). En ce qui concerne spécifiquement la possibilité d'établir une interconnexion entre la banque de données commune T.E.R. et les sources authentiques de données visées à l'article 9, § 2, l'objectif est d'« éviter que chaque service qui a un droit de lecture et d'écriture ne doive individuellement s'adresser au gestionnaire de ces bases de données pour obtenir l'accès aux données pertinentes de ces sources authentiques » (*ibid.*, p. 93).

B.14.3. Il ressort des termes de l'article 9 de la loi attaquée que cette disposition détermine les finalités de l'interconnexion qu'il prévoit entre les banques de données, en renvoyant aux finalités visées à l'article 5, alinéa 2, de la même loi.

B.15. Le grief n'est pas fondé.

3. En ce qui concerne les droits d'accès des services partenaires (article 16 de la loi attaquée)

B.16. Les parties requérantes font valoir que les habilitations du Roi contenues dans l'article 16 de la loi attaquée sont formulées en des termes trop larges.

B.17.1. L'article 16 de la loi attaquée dispose :

« Sur la base du respect des principes d'adéquation, de pertinence et du caractère non excessif, dans le cadre de l'exercice de leurs missions visées à l'article 3, et conformément aux finalités de l'article 5, alinéa 2, chacun dans le cadre de ses compétences respectives, les services partenaires peuvent disposer :

1° d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R.; ou

2° d'un droit d'interrogation dans la banque de données commune T.E.R.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des autorités de contrôle, pour chaque service partenaire, le type de droit et ses modalités d'exercice.

Pour le service partenaire visé à l'article 2, 3°, e), le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des autorités de contrôle et avis conforme du Collège des procureurs généraux, le type de droit et ses modalités d'exercice ».

B.17.2. La banque de données commune T.E.R. vise à rendre plus efficace le partage de données et d'informations entre les différents services qui interviennent dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme pouvant mener au terrorisme (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 4). Deux catégories de services ont accès à la banque de données commune T.E.R. : les « services de base », d'une part, et les « services partenaires », d'autre part (*ibid.*, pp. 9-10).

Les « services de base » sont identifiés à l'article 2, 2°, de la loi attaquée comme étant l'OCAM, la police intégrée et les services de renseignement et de sécurité, à savoir « [la] Sûreté de l'État (VSSE) et le Service Général du Renseignement et de [la] Sécurité (SGRS) » (*ibid.*, p. 9). Il s'agit de « services répressifs ou d'analyse qui travaillent directement en première ligne avec les entités et les finalités T.E.R. ou dont le travail d'analyse porte sur ces entités et, qui sont conséquemment susceptibles d'avoir le plus de données relatives à ces entités ou de détecter prioritairement une nouvelle entité T.E.R. » (*ibid.*).

Les « services partenaires » sont énumérés à l'article 2, 3°, de la loi attaquée :

« a) l'Unité d'information des passagers du Centre de Crise national du Service Public fédéral Intérieur;

b) la Direction générale Sécurité et Prévention du Service Public fédéral Intérieur;

c) la Direction générale des Etablissements Pénitentiaires du Service Public fédéral Justice;

d) la Direction générale Affaires Consulaires du Service Public fédéral Affaires étrangères;

e) le ministère public;

f) la Cellule de Traitement des Informations Financières;

g) la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service Public fédéral Intérieur;

h) l'Administration générale des douanes et accises du Service Public fédéral Finances;

i) le Service des cultes et de la laïcité du Service Public fédéral Justice;

j) l'Autorité Nationale de Sécurité;

k) l'Administration générale de la Trésorerie du Service Public fédéral Finances;

l) dans le cadre de leurs missions légales d'accompagnement judiciaire et de la surveillance d'auteurs d'infractions, l'Administration générale des Maisons de Justice de la Communauté Française, le département Maison de Justice du Ministère de la Communauté Germanophone, l'Agence flamande pour la Justice et le Maintien, l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse de la Communauté Française, le département Aide à la Jeunesse de la Communauté Germanophone et l'Agence flamande Opgroeien ».

Les services partenaires sont des « services fédéraux ou appartenant à des entités fédérées qui sont spécifiquement identifiés comme partenaires dans le cadre des finalités de la banque de données commune » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 10), à savoir :

« - soit un service de l'État qui exécute des missions de *law enforcement* en deuxième ligne qui touchent directement aux finalités et entités T.E.R. (comme par exemple, le Ministère public, la CTIF, la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires du Service public fédéral Justice);

- soit un service de l'État qui vu l'exercice de ses missions est susceptible de rentrer en contact avec une personne T.E.R., et qui s'il ne connaît pas sa qualité T.E.R. peut lui délivrer des 'prérogatives' au nom de l'État, notamment sous forme de documents administratifs lui permettant de s'établir en Belgique [et] d'exercer une profession rémunérée (comme par exemple, l'Office des étrangers, les Affaires consulaires, la DG sécurité et prévention, le service [des] cultes et de la laïcité du SPF Justice) » (*ibid.*, pp. 10-11).

B.17.3. Les articles 14 et 16 de la loi attaquée définissent les types de droits d'accès à la banque de données commune T.E.R. dont disposent les services de base et les services partenaires.

Alors que les services de base disposent d'un « droit de création », d'un « droit de lecture » et d'un « droit d'écriture » dans la banque de données (article 14; voy. aussi article 17), les services partenaires disposent soit d'un « droit de lecture et d'un droit d'écriture » soit d'un « droit d'interrogation » (article 16, alinéa 1er).

Le droit de « création » concerne « l'enregistrement d'une nouvelle entité dans la banque de données commune T.E.R. » (article 2, 18°, de la loi attaquée). Le « droit de lecture » concerne « la consultation de l'ensemble des données à caractère personnel et des informations de la banque de données commune T.E.R. » (article 2, 19°). Le « droit d'écriture » concerne « l'introduction, modification ou effacement des données à caractère personnel et des informations dans la banque de données commune T.E.R. » (article 2, 20°). Le « droit d'interrogation » concerne « [la] prise de connaissance de l'existence d'une entité dans la banque de données commune T.E.R. et en cas de confirmation de l'existence d'une entité dans la banque de données commune T.E.R., la prise de connaissance de l'évaluation de la menace » visée à l'article 22 de la loi attaquée (article 2, 21°, *juncto* l'article 22).

Un droit de lecture, qui suppose l'accès à toutes les données de la banque de données commune, va de pair avec un droit d'écriture. « Le droit d'écriture ne peut en effet être utilement rempli que [...] si le service qui doit compléter la banque de données commune T.E.R. [...] avec les données visées à l'article 6 qu'il détient [...] connaît bien le contexte lié à l'entité et dispose donc d'un droit de lecture » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 44-45). L'article 18 de la loi attaquée précise que les services partenaires qui bénéficient d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture « sont tenus respectivement de consulter la banque de données commune T.E.R. et d'y introduire d'office leurs propres données à caractère personnel et les informations pertinentes. Ces données à caractère personnel et informations sont enregistrées dans la banque de données commune T.E.R., sous leur responsabilité et suivant leurs procédures internes de validation ».

B.17.4. L'article 16, alinéa 2, de la loi attaquée habilite le Roi à déterminer, « par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des autorités de contrôle », pour chaque service partenaire autre que le ministère public, « le type de droit et ses modalités d'exercice ». L'article 16, alinéa 3, de la loi attaquée habilite le Roi à déterminer, « par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des autorités de contrôle et avis conforme du Collège des procureurs généraux », « le type de droit et ses modalités d'exercice » dont bénéficie le ministère public.

B.17.5. Compte tenu de cette nouvelle réglementation en matière de droits d'accès à la banque de données commune T.E.R. des services partenaires, le législateur a abrogé, par l'article 55, 3°, de la loi attaquée, l'article 44/11/3ter, § 2, de la loi sur la fonction de police, qui prévoyait des droits d'accès pour les services partenaires et une habilitation du Roi analogues (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 107-108).

B.18. Comme il est dit en B.9.1, l'article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu'il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante démocratiquement élue, même si une délégation octroyée à un autre pouvoir reste possible, pour autant que l'habilitation soit définie en des termes suffisamment précis et qu'elle porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels ont été préalablement fixés par le législateur.

La Cour européenne des droits de l'homme n'a pas jugé que le traitement des données à caractère personnel et l'accès aux données traitées doivent être réglés par le pouvoir législatif. Elle a seulement souligné que ce traitement et cet accès doivent trouver une base claire, accessible et prévisible en droit interne (CEDH, grande chambre, 4 mai 2000, *Rotaru c. Roumanie*, précité, §§ 47-63).

La Cour de justice exige elle aussi seulement que « la base légale qui permet l'ingérence dans [le droit au respect de la vie privée définisse] elle-même la portée de la limitation de l'exercice du droit concerné » (CJUE, grande chambre, 6 octobre 2020, C-623/17, *Privacy International*, précité, point 65). Elle n'exige pas que tous les aspects de cette limitation soient réglés par une loi formelle.

B.19.1. Il ressort des termes de l'article 16, alinéa 1er, de la loi attaquée que l'habilitation conférée au Roi par les alinéas 2 et 3 de la même disposition pour déterminer « le type de droit » des services partenaires implique uniquement qu'il doit établir si le service partenaire concerné dispose soit d'un « droit de lecture et d'un droit d'écriture » soit d'un « droit d'interrogation ».

Le choix de déléguer au Roi le pouvoir de déterminer le type de droit d'accès à la banque de données commune T.E.R. dont bénéficie chaque service partenaire parmi les deux types de droits d'accès visés à l'article 16, alinéa 1er, de la loi attaquée a été justifié par la nécessité de conserver une flexibilité « dans l'octroi, le retrait ou la modification de l'accès en fonction de l'évolution des compétences, des missions et des besoins des différents services partenaires » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 108). À propos du droit d'interrogation, les travaux préparatoires précisent par ailleurs que ce droit est donné « aux services de l'État qui sont susceptibles de rentrer en contact avec une personne T.E.R., et qui en l'absence de la qualité T.E.R. de la personne, peuvent lui délivrer des documents administratifs lui permettant de s'établir en Belgique, d'exercer une profession rémunérée. Mais ceux-ci ne gèrent pas d'informations visées à l'article 6 du projet de loi et ne doivent donc pas alimenter la banque de données commune T.E.R. » (*ibid.*, p. 45).

B.19.2. Le législateur a déterminé lui-même les types de droits d'accès susceptibles d'être accordés aux services partenaires (article 16, alinéa 1er, *juncto* l'article 2, 19° à 21°), les catégories de données auxquelles les services partenaires ont accès (article 6, § 2), les catégories de personnes dont les données sont traitées (article 6, § 2, 1° et 2°, *juncto* l'article 2, 4°, 7° à 11°), les catégories de personnes ayant accès aux données traitées (articles 2, 3°, 6, § 2, 3°, et 16, alinéa 1er) et les finalités du traitement (article 5, alinéa 2). L'article 16, alinéa 1er, de la loi attaquée précise à cet égard que les services partenaires disposent d'un ou l'autre types de droit d'accès visés en B.19.1 « sur la base du respect des principes d'adéquation, de pertinence et du caractère non excessif, dans le cadre de l'exercice de leurs missions visées à l'article 3, et conformément aux finalités de l'article 5, alinéa 2 » et « chacun dans le cadre de ses compétences respectives ».

En outre, le législateur a assorti l'exercice des droits d'accès accordés aux services partenaires de mesures de contrôle. Premièrement, les traitements effectués dans la banque de données commune, tels que l'enregistrement et la consultation des données, font l'objet d'une « journalisation ». Les fichiers de journalisation permettent d'établir, entre autres, « le motif, la date et l'heure de ces traitements » et « les catégories de personnes qui ont consulté les données à caractère personnel, ainsi que l'identification ou le code d'identification de la personne ou du service qui a consulté ces données » (article 8). Deuxièmement, la police fédérale a pour mission, en tant que gestionnaire de la banque de données commune, de tenir la liste des personnes ou codes d'identification des personnes ou des services ayant accès à la banque de données et de veiller à la journalisation des traitements réalisés dans celle-ci (article 11, alinéa 2, 7° et 8°). Troisièmement, l'OCAM veille, en tant que responsable opérationnel de la banque de données commune, à la qualité et à la pertinence des données traitées au regard des finalités du traitement et à organiser une collaboration

adéquate entre le gestionnaire, les services de base et les services partenaires (article 12, 1°, 3° et 6°). Quatrièmement, le service partenaire qui dispose d'un droit d'interrogation de la banque de données commune est tenu de prendre directement contact avec l'un des services de base en vue de contextualiser l'information disponible relative à l'évaluation de la menace d'une entité validée (article 22, alinéa 2). Cinquièmement, le responsable du traitement du service partenaire est responsable de la qualité des données à caractère personnel et informations transmises par ce service et de la légalité de ces transmissions (article 30, § 1er, 1°, et § 2). Sixièmement, les traitements effectués dans la banque de données commune sont soumis au contrôle de l'Organe de contrôle de l'information policière et du Comité permanent R (article 29 *juncto* l'article 2, 22°; article 161, alinéa 2, de la loi sur la protection des données, tel qu'il a été inséré par l'article 46 de la loi attaquée). Ces autorités de contrôle disposent d'un droit de lecture de la banque de données commune dans le cadre de l'exercice de leurs missions (article 15).

B.19.3. Le législateur a ainsi habilité le Roi en des termes suffisamment précis et il a fixé les éléments essentiels des droits d'accès des services partenaires à la banque de données commune T.E.R.

Étant donné la diversité des compétences, missions et besoins des services partenaires visés à l'article 2, 3°, de la loi attaquée et leur caractère technique et évolutif, il n'est pas dénué de justification raisonnable que le Roi soit habilité à déterminer la nature du droit d'accès à la banque de données commune T.E.R. dont chaque service partenaire bénéficie, dans le respect des éléments essentiels contenus dans les dispositions de la loi attaquée mentionnées en B.19.2.

Le cas échéant, il appartient au juge compétent d'examiner si l'utilisation, faite par le Roi, des habilitations visées à l'article 16 de la loi attaquée est conforme à cette dernière disposition et aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées au premier moyen.

B.20. Le grief n'est pas fondé.

4. *En ce qui concerne les services susceptibles d'être invités par la « Task force locale » (article 32, § 1er, alinéa 4, de la loi attaquée)*

B.21. Les parties requérantes allèguent que les services susceptibles d'être invités par le président de la « Task force locale » en vertu de l'article 32, § 1er, alinéa 4, de la loi attaquée ne sont pas identifiables.

B.22.1. L'article 31 de la loi attaquée dispose :

« En vue d'assurer l'enrichissement des données à caractère personnel et informations relatives aux entités validées et aux entités en pré-enquêtes enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. ainsi que le suivi et la prise de mesures à l'égard des entités validées dans la banque de données commune T.E.R., des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. ainsi que d'autres données à caractère personnel et informations pertinentes, y compris les informations classifiées au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, sont échangées au sein d'une ou plusieurs plateformes de concertation créées auprès de chaque arrondissement judiciaire, appelée Task force locale, dénommée ci-après ' TFL ', sauf si cet échange peut compromettre une enquête, l'exercice de l'action publique ou la sécurité de personnes.

La TFL est une structure de concertation au sens de l'article 458ter du Code pénal ».

L'article 32 dispose :

« 1er. La TFL est présidée par le directeur coordinateur administratif de la police fédérale ou son représentant.

Outre le président, la TFL se compose de représentants:

1° des services de renseignements et de sécurité;

2° de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;

3° de la police fédérale et de la police locale;

4° de la Direction générale de l'Office des Étrangers du Service public fédéral Intérieur;

5° du ministère public.

Le président et les participants à la TFL visés à l'alinéa 2, 1° à 4°, sont titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du niveau 'secret' en vertu des articles 4, alinéa 3, et 8 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé.

Le président, en concertation avec les participants à la TFL visés à l'alinéa 2, 1° à 5°, peut inviter d'autres services, organes ou instances en raison de la contribution qu'ils peuvent apporter par leur fonction ou leurs compétences à un suivi ciblé et individualisé de l'entité.

Les services partenaires visés à l'article 2, 3°, 1), seront représentés par un membre de l'administration centrale titulaire d'une habilitation de sécurité.

La coordination administrative, le secrétariat et le suivi de la TFL sont assurés par le directeur coordinateur ou les personnes qu'il désigne.

§ 2. Sans préjudice des compétences des services de base et des services partenaires, la [TFL] assure au moins les missions suivantes :

1° l'échange des données à caractère personnel et des informations visé [...] à l'article 31 dans le cadre des missions visées à l'article 3;

2° le suivi des entités de la banque de données commune T.E.R. présentes sur son territoire;

3° la détermination de mesures appropriées pour chacune des entités validées ».

B.22.2. L'article 31, alinéa 1er, de la loi attaquée dispose qu'une ou plusieurs « Task forces locales » sont créées auprès de chaque arrondissement judiciaire. Il détermine les finalités de l'échange de données et d'informations qui intervient au sein des « Task forces locales » (« assurer l'enrichissement des données à caractère personnel et informations relatives aux entités validées et aux entités en pré-enquêtes enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. ainsi que le suivi et la prise de mesures à l'égard des entités validées dans la banque de données commune T.E.R. ») ainsi que les catégories de données visées par cet échange (les « données à caractère personnel et [l]es informations enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. ainsi que [les] autres données à caractère personnel et informations pertinentes, y compris les informations classifiées »). L'article 31, alinéa 2, dispose que la « Task force locale » est une structure de concertation au sens de l'article 458ter du Code pénal.

L'article 32, § 1er, de la loi attaquée prévoit que la « Task force locale » est composée du directeur coordinateur administratif de la police fédérale ou son représentant - qui en est le président - ainsi que de représentants des services de renseignement et de sécurité, de l'OCAM, de la police fédérale et de la police locale, de la direction générale de l'Office des étrangers du Service public fédéral Intérieur et du ministère public. L'alinéa 4 du même paragraphe dispose que le président, en concertation avec les autres membres précités de la « Task force locale », peut inviter « d'autres services, organes ou instances en raison de la contribution qu'ils peuvent apporter par leur fonction ou leurs compétences à un suivi ciblé et individualisé de l'entité ».

B.22.3. Les « Task forces locales » sont « des plateformes de concertation qui rassemblent l'ensemble des acteurs associés à la stratégie T.E.R. » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/002, p. 5). Contrairement aux cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme (CSIL-R) créées par la loi du 30 juillet 2018 « portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme » qui travaillent « au niveau de la prévention sociale », les « Task forces locales » constituent un « réseau permanent établi dans une optique sécuritaire » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 133, 134 et 137).

Les « Task forces locales » ont pour objectif « d'avoir une mise en commun d'informations et d'en discuter. Ensuite, chaque service, sur base de ses propres règles, prend les mesures qu'il estime nécessaire[s] » (*ibid.*, p. 134). Il s'agit, d'une part, de « contextualiser » des données relatives à une entité et, d'autre part, de « mettre à jour des données et des informations déjà enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. et/ou d'apporter des nouveaux éléments » :

« La contextualisation des données et informations est importante dans la mesure où la banque de données commune T.E.R. ne contient pas toutes les informations disponibles des services de base ou des services partenaires sur les entités (la banque de données commune T.E.R. ne reprend pas, par exemple, le contenu *in extenso* des procès-verbaux). Elle permet donc de donner tout le contexte relatif à la donnée enregistrée dans la banque de données commune T.E.R. (personne, véhicule,...). Par ailleurs, lors de la TFL, et de la discussion avec les différents services présents, il peut ressortir qu'il y ait des nouvelles données ou informations à enregistrer dans la banque de données commune T.E.R. et qu'il faille donc l'« enrichir » ou qu'il soit nécessaire de mettre des données ou de l'information déjà enregistrées à jour » (*ibid.*).

Au sein des « Task forces locales », sont échangées « non seulement les données à caractère personnel et les informations non classifiées contenues dans la banque de données commune T.E.R. mais également d'autres données à caractère personnel ou informations considérées comme pertinentes, y compris les classifiées et celles qui proviennent de services qui ne sont pas tenus d'alimenter la banque de données commune T.E.R. » :

« Il ne serait en effet pas concevable que pour ce phénomène particulièrement sérieux ce type d'informations ne soient pas échangées loyalement entre les services concernés. Toutefois, tant que ces informations sont classifiées ou confidentielles, elles ne pourront être mentionnées dans le rapportage des task force[s] locales. Maintenant, lorsqu'une donnée ou information classifiée ou confidentielle est intéressante à enregistrer dans la banque de données commune T.E.R., rien n'empêche le service propriétaire de la donnée ou information concernée de réévaluer la nécessité de maintenir la protection et de procéder, le cas échéant, à une déclassification.

Comme souligné par le Conseil d'État dans son avis n° 73.442/2 du 7 juin 2023, cet article ne peut pas être interprété « comme permettant l'enregistrement dans la banque de données commune T.E.R. de données ou d'informations classifiées, celles-ci pouvant tout au plus faire l'objet d'échanges lors des réunions de la Task force locale. ».

Les services sont tenus de « n'échanger que les données à caractère personnel et les informations qu'ils ont le droit de traiter dans le cadre de leurs missions » (*ibid.*, pp. 134-135).

La majorité des traitements qui ont lieu lors de la concertation au sein de la « Task Force locale » sont régis par les règles applicables à la banque de données commune T.E.R. Les traitements de données relatives à des entités non encore enregistrées dans cette banque de données se font sous la responsabilité des services qui sont en possession de ces données. « Ainsi par exemple, le président de la TFL, à savoir le directeur coordinateur administratif de la police fédérale, lorsqu'il prépare sa réunion doit gérer les données qu'il va traiter durant cette préparation selon les règles de la loi sur la fonction de police. Il en va de même pour les autres organisations qui devront respecter leurs propres législations » (*ibid.*, p. 133).

Le fait que la « Task force locale » constitue une structure de concertation au sens de l'article 458^{ter} du Code pénal a pour conséquence que le dépositaire du secret professionnel qui participe à la « Task force locale » peut, dans le cadre de celle-ci, révéler des informations couvertes par le secret sans risquer d'être poursuivi pour violation du secret professionnel.

B.22.4. À propos de la possibilité d'inviter d'« autres services, organes ou instances », prévue à l'article 32, § 1er, alinéa 4, de la loi attaquée, l'Autorité de protection des données a demandé au législateur de détailler les critères permettant de garantir à une personne concernée que le traitement de ses données est nécessaire et proportionné à sa finalité (avis n° 97/2023 du 16 juin 2023, § 91). Le Comité permanent R a recommandé de mieux définir les catégories de « services, organes ou instances » concernés (avis n° 004/CPR/2023 du 13 juillet 2023, § 31).

À la suite de ces avis, les travaux préparatoires précisent :

« Afin que la TFL puisse travailler de manière optimale et lorsque cela s'avère nécessaire pour le suivi ciblé d'une entité, le président peut inviter d'autres services, organes ou instances en raison de leurs compétences ou fonctions à participer à la TFL et ce, le temps strictement nécessaire à la contribution qu'ils peuvent apporter à la TFL. Ces services, organes ou instances sont invités pour fournir des données, éclairer un point précis de leur expertise. Ainsi, comme précisé par le Conseil d'État dans son avis 73.442/2 du 7 juin 2023, et en réponse aux remarques de l'Autorité de protection des données dans son avis 97/2023 du 16 juin 2023 (§§ 45-46 et 91) et du Comité R dans son avis du 13 juillet 2023 (§ 31), « l'article 32, § 1er, alinéa 4, en projet doit être interprété comme permettant aux « autres services, organes ou instances » invités à participer aux réunions de la Task force locale de communiquer des données ou des informations dont ils seraient détenteurs en raison de leur mission en vue d'enrichir les données ou informations contenues dans la banque de données. Ils ne pourraient en revanche se voir communiquer des données ou informations dont les autres membres de la Task force locale seraient détenteurs ». Très concrètement, un expert sera présent uniquement durant « son point » et quittera ensuite la réunion après son exposé. En outre, une concertation entre le président et les participants à la TFL permettra de n'inviter que des services, organes ou instances fiables. La concertation devrait aussi évaluer si lors de l'échange, il est nécessaire de communiquer des informations sensibles ou classifiées auquel cas une habilitation sera nécessaire. À noter que pour les services partenaires visés à l'article 2, 3°, 1), une habilitation de sécurité sera toujours nécessaire. Dans son avis du 13 juillet 2023, le Comité R demande de mieux définir quelles catégories de « services, organes ou instances » peuvent être invitées à une T.F.L. (§ 31). Comme cela est indiqué dans le dispositif, il s'agit d'inviter[r] ceux qui peuvent apporter leur expertise dans le cadre du suivi d'une entité déterminée. Le but est d'être le plus large possible. Le critère déterminant est l'apport que peut avoir une personne ou un service pour le cas examiné en T.F.L. » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 138-139).

B.22.5. Il ressort des termes des articles 31 et 32, § 1er, alinéa 4, de la loi attaquée et des travaux préparatoires précités que les « services, organes ou instances » susceptibles d'être invités à participer à la « Task force locale » « le temps strictement nécessaire à la contribution qu'ils peuvent apporter » sont tous les services, organes ou instances qui disposent d'une expertise pertinente « par leur fonction ou leurs compétences », en vue d'enrichir les données et informations contenues dans la banque de données commune T.E.R. et de permettre le suivi « ciblé et individualisé » et la prise de mesures à l'égard de l'entité concernée. Ces derniers objectifs sont les finalités de la communication des données et informations détenues par les services invités à la « Task force locale ».

La compétence, confiée au président de la « Task force locale », de déterminer, en concertation avec les autres participants de celle-ci, les services, organes ou instances qu'il invite à la « Task force locale », est raisonnablement justifiée, eu égard à la nécessité de tenir compte de la diversité des situations locales.

Les travaux préparatoires précités confirment par ailleurs que l'article 32, § 1er, alinéa 4, de la loi attaquée doit être compris dans l'interprétation, précitée, que lui donne la section de législation du Conseil d'État, selon laquelle « les autres services, organes ou instances » invités à participer à la « Task force locale » en vertu de cette disposition peuvent communiquer des données ou des informations dont ils sont détenteurs en raison de leur mission en vue d'enrichir les données ou informations contenues dans la banque de données, mais ne peuvent en revanche se voir communiquer des données ou informations dont les autres membres de la « Task force locale » sont détenteurs (*ibid.*, p. 221).

B.23. Compte tenu de ce qui est dit en B.22.5, le grief n'est pas fondé.

5. En ce qui concerne les mesures visées à l'article 33, § 2, 7° et 8°, de la loi attaquée

B.24. Les parties requérantes font valoir que l'article 33, § 2, 7° et 8°, de la loi attaquée n'est pas suffisamment précis.

B.25.1. L'article 33 de la loi attaquée dispose :

« § 1er. Dès la validation d'une entité dans la banque de données commune T.E.R., sur la base des données à caractère personnel et des informations visées à l'article 31, la TFL, afin d'assurer le suivi de l'entité validée, se concerta systématiquement sur l'opportunité de prendre ou non une ou plusieurs mesures visées au paragraphe 2 à l'égard de l'entité validée, sans préjudice des prérogatives des autorités compétentes pour prendre ces mesures.

Dans le cadre du suivi d'une entité validée, lorsque des nouvelles données à caractère personnel et informations visées à l'article 31 peuvent entraîner un changement de mesures à son égard, la TFL procède à la concertation visée à l'alinéa premier.

En vue de l'élaboration de l'approche proactive, le résultat de la concertation visée aux alinéas 1 et 2 est transmis aux autorités compétentes pour prendre les éventuelles mesures à l'égard d'une entité validée dans la banque de données commune T.E.R. Le résultat de la concertation visée aux alinéas 1 et 2 relative à une entité validée est également enregistré dans la banque de données commune T.E.R. sauf si la mesure peut compromettre une enquête, l'exercice de l'action publique ou la sécurité de personnes ou qu'elle est classifiée au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé.

Sans préjudice de leurs prérogatives, les autorités compétentes pour prendre les mesures à l'égard d'une entité validée dans la banque de données commune prennent en considération le résultat de la concertation visée aux alinéas 1 et 2 lors de leur prise de décision.

§ 2. La TFL se concerta notamment sur les mesures suivantes, sauf si elles peuvent compromettre une enquête, l'exercice de l'action publique ou la sécurité de personnes :

[...]

7° la prise de mesures spécifiques dans les limites des compétences légales des services de l'Office National de l'Emploi (ONEm), l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm), l'Office régional bruxellois de l'Emploi (Actiris), Bruxelles formation, le *Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding* (VDAB) et l'*Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens* (ADG);

8° la prise de mesures spécifiques par l'Office des Étrangers en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement;

[...] ».

B.25.2. L'article 33, § 1er, de la loi attaquée prévoit que la « Task force locale » se concerta à deux moments afin d'assurer le suivi d'une entité validée : d'une part, « dès la validation d'une entité dans la banque de données commune et sur base des données à caractère personnel et des informations visées à l'article 31 » (alinéa 1er) et, d'autre part, « dans le cadre du suivi d'une entité validée, lorsque de nouvelles données à caractère personnel et informations visées à l'article 31 peuvent entraîner un changement de mesures » (alinéa 2) (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 141).

La concertation porte sur « l'opportunité de prendre ou non une ou plusieurs mesures visées au paragraphe 2 » à l'égard de l'entité validée, « sans préjudice des prérogatives des autorités compétentes pour prendre ces mesures » (alinéa 1er).

Le résultat de la concertation est transmis aux autorités compétentes pour qu'elles prennent les éventuelles mesures en question. Il est également enregistré dans la banque de données commune T.E.R., sauf si la mesure peut compromettre une enquête, l'exercice de l'action publique ou la sécurité de personnes ou qu'elle est classifiée au sens de la loi du 11 décembre 1998 (alinéa 3; *Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 133 et 141). Enfin, les autorités compétentes en tiennent compte lorsqu'elles prennent les mesures concernées « sans préjudice de leurs prérogatives » (alinéa 4).

L'article 33, § 2, de la loi attaquée énonce une liste « non exhaustive » des mesures qui doivent faire l'objet d'une concertation au sein de la « Task force locale » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 142). Parmi ces mesures, figurent « 7° la prise de mesures spécifiques dans les limites des compétences légales des services de l'Office National de l'Emploi (ONEm), l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm), l'Office régional bruxellois de l'Emploi (Actiris), Bruxelles formation, le « *Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding* (VDAB) » et l'« *Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens* (ADG) » et « 8° la prise de mesures spécifiques par l'Office des Étrangers en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement ».

À propos des mesures susceptibles d'être prises par l'Office des étrangers, les travaux préparatoires mentionnent que « pour chaque entité enregistrée dans la banque de données commune T.E.R., l'Office des étrangers procède à une analyse afin de prendre les mesures adéquates. Par exemple, en ce qui concerne l'accès au territoire, la demande de visa peut être examinée. En ce qui concerne le séjour, c'est le dossier individuel qui peut être examiné » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 144).

B.25.3. À la suite de l'avis n° 97/2023, précité, de l'Autorité de protection des données (§ 90) et de l'avis n° 004/CPR/2023 du Comité permanent R (§§ 32-33), le législateur a précisé dans les travaux préparatoires que la concertation organisée à l'article 33 ne constitue pas une procédure d'avis préalable obligatoire qui conditionnerait l'exercice, par les autorités compétentes concernées, de leurs compétences. Celles-ci les conservent « à tout moment » et ne sont pas tenues d'attendre « qu'une [« Task force locale »] se soit réunie pour prendre une mesure qu'[elles] estime[n]t nécessaire ». Le résultat de la concertation est uniquement un élément « non contraignant » parmi d'autres qui est mis à la disposition de ces autorités (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 141-142).

B.25.4. Il s'ensuit que la disposition attaquée porte uniquement sur la concertation menée au sein de la « Task force locale » quant à l'opportunité de prendre ou non des mesures qui relèvent des compétences des autorités visées au paragraphe 2. Si ces autorités sont tenues de prendre en considération le résultat de cette concertation lors de leur prise de décision (article 33, § 1er, alinéa 4, de la loi attaquée), elles sont libres de s'écarter du résultat de la concertation, comme elles sont libres de prendre des mesures qui n'ont pas fait l'objet d'une concertation préalable au sein de la « Task force locale ».

B.25.5. Pour le reste, l'article 33, § 2, 7° et 8°, de la loi attaquée n'a pas pour conséquence que les autorités visées puissent prendre des mesures pour lesquelles elles ne sont pas compétentes conformément à la réglementation qui leur est applicable, ainsi qu'en attestent également les précisions selon lesquelles la concertation au sein de la « Task force locale » porte sur des mesures spécifiques « dans les limites des compétences légales » des services concernés (7°) ou, en ce qui concerne l'Office des étrangers, « en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement » (8°). Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l'absence d'une définition plus précise de ces mesures et/ou d'un renvoi explicite à la réglementation fixant les compétences des services concernés ne permet pas de conclure que cette disposition n'est pas suffisamment claire.

Le cas échéant, il appartient au juge compétent d'examiner si les décisions prises par ces autorités à l'égard d'une entité à la suite de la concertation prévue à l'article 33 de la loi attaquée sont conformes aux dispositions légales qui fondent ces décisions et aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées au premier moyen.

B.26. Le grief n'est pas fondé.

6. *En ce qui concerne les destinataires de la « carte d'information » (articles 23 et 26 de la loi attaquée)*

B.27. Les parties requérantes font grief aux articles 23 et 26 de la loi attaquée de ne pas contenir une liste exhaustive des destinataires de la « carte d'information ».

B.28.1. L'article 2, 17°, de la loi attaquée définit la « carte d'information » comme étant la « fiche d'une entité qui consiste en un extrait de la fiche de renseignements, contenant les données à caractère personnel et informations adéquates, pertinentes et non excessives au destinataire, pour le suivi des entités validées ».

L'article 2, 16°, de la loi attaquée définit la « fiche de renseignement » comme étant la « fiche qui contient l'ensemble des données à caractère personnel et des informations relatives à une entité de la banque de données commune T.E.R. provenant de l'ensemble des services qui l'alimentent ».

L'article 23 de la loi attaquée dispose :

« Aux fins de renforcer la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme pouvant mener au terrorisme, dans les limites visées à l'alinéa 2 et à l'article 24, une carte d'information peut être communiquée à une autorité ou une institution tierce dans le respect des principes d'adéquation, de pertinence et du caractère non excessif, et après évaluation par le gestionnaire, le responsable opérationnel et les services de base, sauf décision contraire du ministère public compétent lorsque la communication des données à [caractère] personnel et des informations judiciaires peut compromettre l'exercice de l'action publique ou la sécurité de personnes.

L'évaluation visée à l'alinéa 1^{er} porte au minimum sur :

1° la contribution de l'autorité ou de l'institution tierce à la prévention et à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme pouvant mener au terrorisme;

2° le traitement ultérieur qui sera réalisé par l'autorité ou l'institution tierce eu égard à l'exercice de ses compétences et les risques éventuels pour les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée;

3° la situation de vulnérabilité de la personne concernée, en ce compris la minorité de la personne;

4° le caractère adéquat, pertinent et non excessif des catégories de données communiquées tenant compte du traitement ultérieur.

Le responsable opérationnel tient à la disposition des autorités de contrôle une liste actuelle des communications visées à l'alinéa 1^{er} et l'évaluation visée à l'alinéa 2 ».

L'article 24 dispose :

« § 1^{er}. La communication visée à l'article 23 s'effectue par la transmission, par quelque moyen sécurisé que ce soit, de la carte d'information relative aux entités validées.

Seuls les services de base sont autorisés à transmettre la carte d'information, sans préjudice des règles et procédures applicables pour leurs propres données à caractère personnel et informations.

§ 2. Les informations émanant de la carte d'information sont utilisées par le destinataire dans le cadre de ses propres compétences légales, sans que la carte d'information ne soit ni versée au dossier de l'entité validée ni communiquée à celle-ci ».

L'article 25 dispose :

« Seuls les services qui ont un droit de lecture et un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. sont autorisés à en extraire des listes de données à caractère personnel et d'informations de la carte d'information relative aux entités validées et ce, exclusivement pour un traitement interne. Cette extraction est effectuée par un membre du personnel titulaire d'une habilitation de sécurité 'secret' ».

La communication par un service de base, sous forme de listes, de données à caractère personnel ou d'informations extraites des cartes d'information à d'autres services ou institutions n'est pas autorisée, sauf dans les cas visés à l'article 23. Les listes ne peuvent être communiquées qu'aux autorités publiques et services publics. La finalité de la liste s'inscrit dans les missions légales du destinataire et est précisée et communiquée au destinataire de celle-ci. L'utilisation de la liste n'est autorisée que dans le cadre de la finalité précisée. Les listes ne peuvent pas être conservées pour une durée excédant celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont obtenues ».

L'article 26 dispose :

« § 1^{er}. Le bourgmestre est destinataire de la carte d'information relative aux entités validées suivantes :

1° les *foreign terrorist fighters*, *homegrown terrorist fighters*, extrémistes potentiellement violents et les personnes condamnées pour terrorisme, qui ont établi leur résidence ou domicile dans sa commune, la fréquentent régulièrement ou y organisent régulièrement des activités;

2° les propagandistes de haine dont les effets sont perceptibles dans sa commune ou qui ont établi leur résidence ou leur domicile dans sa commune, la fréquentent régulièrement, y organisent ou y planifient d'organiser une ou plusieurs activités.

§ 2. Sans mettre en péril les impératifs opérationnels, le bourgmestre utilise, après un contact avec le chef de corps de la zone de police qui lui a transmis la carte d'information, les données à caractère personnel et informations émanant de celle-ci dans le cadre de ses compétences légales et sous sa propre responsabilité ».

B.28.2. L'article 20 de la loi attaquée dispose que la « fiche de renseignements » qui contient l'ensemble des données à caractère personnel et des informations relatives à une entité de la banque de données commune T.E.R. (article 2, 16°, de la même loi) est uniquement accessible aux services qui ont un droit de lecture et un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. et qu'elle ne peut pas être communiquée à d'autres services ou institutions, à l'exception des autorités de contrôle dans le cadre de leurs missions. En vertu de l'article 21, la création d'une nouvelle entité dans la banque de données commune T.E.R. est immédiatement communiquée au président de la « Task force locale » et au chef de corps de chaque zone de police concernée, lequel informe lui-même « les autorités de police administrative compétentes », notamment le bourgmestre (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 125). En vertu de l'article 22, les services partenaires qui disposent d'un droit d'interrogation de la banque de données T.E.R. reçoivent une évaluation de la menace en cas de confirmation de l'existence d'une entité validée dans la banque de données.

B.28.3. L'article 23, alinéa 1er, de la loi attaquée prévoit qu'un extrait de la fiche de renseignements contenant les données à caractère personnel et informations adéquates, pertinentes et non excessives pour le suivi des entités validées, dit « carte d'information » (voy. article 2, 17°, de la même loi), peut être communiqué, sauf décision contraire du ministre public, à des destinataires autres que ceux visés aux articles 20 à 22 de la loi attaquée (« une autorité ou une institution tierce »), moyennant le respect de deux conditions : (1) d'une part, cette communication doit respecter les principes d'adéquation, de pertinence et du caractère non excessif et (2) d'autre part, elle doit avoir fait l'objet d'une évaluation préalable par le gestionnaire, le responsable opérationnel et les services de base (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 118-119). L'article 23, alinéa 2, précise l'objet de cette évaluation (*ibid.*, p. 120). L'article 23, alinéa 3, dispose que le responsable opérationnel tient à la disposition des autorités de contrôle une liste actuelle des communications de la carte d'information et de l'évaluation précitées. L'article 24 prévoit que la communication de la carte d'information se fait par un moyen sécurisé (§ 1er, alinéa 1er), que seuls les services de base peuvent transmettre la carte d'information (§ 1er, alinéa 2) et que le destinataire de la carte d'information utilise les informations contenues dans celle-ci « dans le cadre de ses propres compétences légales » et « sans que la carte d'information ne soit ni versée au dossier de l'entité validée ni communiquée à celle-ci » (§ 2).

La carte d'information est destinée « aux autorités susceptibles de prendre des mesures à l'égard des entités validées de la banque de données commune T.E.R., dans le but d'éviter la prise de mesures incohérentes entre elles » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 121). Elle a pour but « d'éviter que l'autorité administrative ne prenne des mesures contradictoires par rapport à celles qui ont été discutée[s] en [Task force locale] » (*ibid.*).

Les travaux préparatoires, pour illustrer l'application de l'article 23 de la loi attaquée, donnent l'exemple suivant :

« [II] se peut qu'un des services qui bénéficie d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. estime qu'il est nécessaire de fournir tout ou partie des données à caractère personnel à une ASBL ou à une école afin de prévenir un départ d'un jeune en décrochage social vers la Syrie. Dans ce cas, les services qui sont à la base des informations doivent évaluer préalablement à cette communication si celle-ci est bénéfique à tout le monde ainsi que les conditions relatives à cette communication, sur la base des modalités déterminées à l'article 24 » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 119).

Les travaux préparatoires précisent que « chaque destinataire [de la carte d'information] agit dans le cadre de ses compétences et de ses finalités et traite les données selon ses objectifs sans pour autant devenir [un] acteur en matière de terrorisme, extrémisme et processus de radicalisation » (*ibid.*).

En outre, l'article 24, § 2, de la loi attaquée rappelle « le principe général selon lequel aucun destinataire d'une carte d'information ne peut verser celle-ci dans un dossier sur base duquel une décision administrative est prise concernant la personne visée. En effet, il faut éviter que les données et informations de ce document ne [soient] divulguées à des personnes ou organismes au sens large ayant accès au dossier et qui ne sont pas directement liés à la lutte contre le terrorisme et que le mécanisme de protection des données gérées au sein de la banque de données commune T.E.R. ne puisse être contourné par une procédure administrative » (*ibid.*, p. 122). « La carte d'information contient les mesures de suivi qui ne doivent pas être connues de l'entité validée concernée (ex. enquête judiciaire ou de renseignement, surveillance discrète) au risque d'entraver une enquête. Outre les mesures de suivi, la carte d'information peut également contenir des informations qu'il n'est pas pertinent de communiquer à l'entité validée concernée. Exemples: les services intéressés dans le suivi de la personne (ex. la PJF d'Anvers), la date du début du suivi » (*ibid.*, p. 121). « Ce qui sert à la motivation de la décision de l'autorité administrative, c'est l'évaluation de la menace qui, elle, peut être versée au dossier de l'entité (art. 27) » (*ibid.*).

B.28.4. L'article 25, alinéa 2, première phrase, de la loi attaquée prévoit que « la communication par un service de base, sous forme de listes, de données à caractère personnel ou d'informations à d'autres services ou institutions n'est pas autorisée, sauf dans les cas prévus à l'article 23 ».

Il ressort de cette disposition, ainsi que le confirment d'ailleurs les travaux préparatoires précités, que l'interdiction de communiquer des données à caractère personnel et des informations extraites des cartes d'information à des services qui n'ont pas de droit de lecture ni de droit d'écriture ne souffre qu'une exception, lorsque « le gestionnaire, le responsable opérationnel et les services de base estiment que la communication est nécessaire pour une finalité précise dont est chargé le destinataire en question. En effet, la communication ne peut être effectuée qu'avec une finalité déterminée qui s'inscrit dans le cadre des missions légales du destinataire en question (par exemple, pour la mise à jour de la banque de données que gère le Ministère public une liste des nouvelles entités et des entités supprimées est adressée aux magistrats spécialisés) » (*ibid.*, p. 123). Seuls les services qui ont un droit de lecture et un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. sont autorisés à en extraire des listes de données à caractère personnel et d'informations depuis la carte d'information, et ce, exclusivement à des fins de traitement interne. Cette extraction est effectuée par un membre du personnel titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau « secret » (article 25, alinéa 1er). Les listes ne peuvent être communiquées qu'aux autorités et services publics. La finalité de la liste doit s'inscrire dans les missions légales du destinataire et doit être précisée et communiquée à celui-ci. L'utilisation de la liste n'est autorisée que dans le cadre de la finalité précisée et les listes ne peuvent pas être conservées pour une durée excédant celle qui est nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont obtenues (article 25, alinéa 2, deuxième à quatrième phrases).

B.28.5. Enfin, l'article 26, § 1er, de la loi attaquée prévoit que les cartes d'information relatives aux entités validées mentionnées dans cette disposition sont communiquées au bourgmestre. En vertu de l'article 26, § 2, le bourgmestre utilise les données à caractère personnel et informations émanant de la carte d'information, après avoir pris contact avec le chef de corps de la zone de police qui la lui a transmise, « dans le cadre de ses compétences légales », « sous sa propre responsabilité » et « sans mettre en péril les impératifs opérationnels ».

Les travaux préparatoires indiquent :

« Vu les compétences du bourgmestre en matière de sécurité telles que légalement définies dans la nouvelle loi communale, celui-ci doit disposer des informations nécessaires afin d'exercer son rôle dans le domaine de la prévention en matière de terrorisme. En tant qu'autorité en matière de police administrative, il doit également être tenu au courant du suivi concret de certaines entités validées liées à sa commune.

Le bourgmestre devra donc être informé lorsqu'une entité validée, dont les activités ont des effets perceptibles dans sa commune ou qui a établi sa résidence ou son domicile dans sa commune, la fréquente régulièrement, y organise ou planifie d'y organiser une ou plusieurs activités, est suivie dans la banque de données commune T.E.R.

Cette information au bourgmestre est transmise au moyen de la carte d'information.

Sous sa responsabilité, le bourgmestre pourra partager ces données et informations avec les différents acteurs locaux qui ont la nécessité de prendre connaissance de celles-ci pour l'exercice de leurs missions légales, et donc dans le respect des principes d'adéquation, de pertinence et du caractère non excessif.

Ce partage d'informations ne peut bien entendu pas mettre en péril les missions opérationnelles qui découlent de l'exploitation des données et informations gérées dans la banque de données commune T.E.R.

S'il existe un doute quant au fait de mettre en péril une mission opérationnelle, le bourgmestre prendra toujours contact avec le chef de corps du service de police qui lui a transmis la carte d'information » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 124-125).

Le bourgmestre, en sa qualité d'autorité en matière de police administrative, est ainsi informé à deux moments : (1) lors de la création d'une entité, par le biais du chef de corps, en vertu de l'article 21, précité, de la loi attaquée et (2) lors du suivi de l'entité validée, par le biais de la carte d'information communiquée en vertu de l'article 26 de la même loi :

« Le premier moment a pour objectif d'informer le plus rapidement possible le bourgmestre même si les informations disponibles ne sont pas encore complètes. Le second moment donne au bourgmestre des informations dont le contenu est plus développé pour qu'il puisse prendre les mesures qui relèvent de ses compétences » (*ibid.*, p. 125).

B.29. Il s'ensuit que l'article 26 de la loi attaquée désigne de manière claire et précise le bourgmestre comme destinataire de la carte d'information.

Compte tenu, d'une part, de la difficulté d'identifier à l'avance de manière exhaustive les autorités ou institutions autres que celles visées aux articles 20 à 22 de la loi attaquée et les autorités ou institutions autres que le bourgmestre qui sont susceptibles de prendre des mesures à l'égard des entités validées de la banque de données commune T.E.R. et, d'autre part, des garanties contre les abus contenues dans les articles 23 à 25 de la loi attaquée, les termes « une autorité ou une institution tierce » figurant à l'article 23, alinéa 1er, de la loi attaquée, lus en combinaison avec les articles 20 à 22 de cette même loi, permettent de définir de manière suffisamment précise la catégorie des destinataires de la carte d'information autres que le bourgmestre, les circonstances dans lesquelles une communication de la carte d'information à cette catégorie de destinataires est autorisée ainsi que les précautions à prendre pour cette communication.

En particulier, l'Organe de contrôle de l'information policière et le Comité permanent R peuvent vérifier que la carte d'information est communiquée à des destinataires autorisés, dès lors qu'une liste actuelle des communications de la carte d'information et des évaluations ayant précédé celles-ci est tenue à leur disposition (article 23, alinéa 3, de la loi attaquée).

B.30. Le grief n'est pas fondé.

7. *En ce qui concerne les services ayant accès à la banque de données*

B.31. Les parties requérantes citent dans la requête diverses remarques tirées de l'avis de l'Autorité de protection des données concernant l'avant-projet qui a mené à la loi attaquée, par lesquelles cette Autorité estime qu'il convient de démontrer, dans les travaux préparatoires, le caractère nécessaire et proportionné, d'une part, de la participation à la base de données commune T.E.R. des services existants et des nouveaux services et, d'autre part, de la centralisation systématique et exclusive des données dans la banque de données commune T.E.R. Toujours selon ces remarques, il s'indique de réaliser des statistiques en vue de la publication d'un rapport d'évaluation. Les parties requérantes précisent encore dans leur requête que « le législateur n'a pas tenu compte de ces remarques, de sorte que la loi attaquée viole les dispositions visées au moyen et doit être annulée ».

B.32. Un tel grief ne satisfait pas aux exigences, précitées, de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 lorsque, comme en l'espèce, le législateur a formulé dans les travaux préparatoires une réponse circonstanciée sur cet aspect de l'avis (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 10-21) et que, par conséquent, ce dernier a bien été pris en compte, contrairement à ce qu'allèguent les parties requérantes.

B.33. Le grief est irrecevable.

8. *En ce qui concerne la participation de l'Office des étrangers et des autres services aux « Task Forces locales »*

B.34. Les parties requérantes se contentent de reproduire des extraits de l'avis de l'Autorité de protection des données n° 97/2023, précité, dans lesquels cette dernière estime, entre autres, que le caractère nécessaire et proportionné de la participation de l'Office des étrangers et des autres services aux « Task forces locales » n'est pas démontré.

B.35. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont énoncés en B.32, un tel exposé ne satisfait pas aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

B.36. Le grief n'est pas recevable.

9. *En ce qui concerne les finalités (article 5 de la loi attaquée)*

B.37. Les parties requérantes font grief à l'article 5 de loi attaquée de ne pas distinguer, d'une part, les finalités poursuivies par la banque de données commune T.E.R. et les finalités des traitements des données à caractère personnel réalisés par chaque service et, d'autre part, les nécessités stratégiques, tactiques et opérationnelles.

B.38.1. L'article 5, alinéa 2, de la loi attaquée, cité en B.14.1, définit les finalités de la banque de données commune T.E.R.

B.38.2. Dans son avis n° 97/2023, précité, l'Autorité de protection des données a observé :

« 30. Tout d'abord, l'Autorité répète la demande formulée dès 2015 par la CPVP, à savoir que les nécessités stratégiques, tactiques et opérationnelles soient distinguées les unes des autres et décrites précisément dans la loi ou un arrêté d'exécution.

31. En outre, l'Autorité rappelle qu'elle est favorable à la détermination des finalités d'une banque de données (ou d'un registre), mais qu'il n'en demeure pas moins que le respect de l'article 5.1.b) du RGPD (de même que des art. 28, 2°, et 75 LTD) impose la détermination des finalités des traitements de données à caractère personnel (dont l'enregistrement dans une banque de données spécifique constitue un exemple parmi d'autres). Par conséquent, il y a lieu de distinguer les finalités liées à la création d'une banque de données, des finalités des différents traitements réalisés par chacun des services relativement à ces données (collecte, concertation en TFL, enregistrement dans la BDC, communication à d'autres services, transferts internationaux, etc...).

32. En ce qui concerne la collecte, il sera simplement renvoyé (dans le commentaire) aux législations organiques des services de base et des services partenaires. En revanche, il devra être démontré (dans le commentaire de l'art. 6), pour chacun des services disposant d'un droit d'écriture, en quoi la finalité de chacun des traitements ultérieurs de ces données est compatible avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées.

33. En ce qui concerne les traitements ultérieurs réalisés par les services partenaires, l'art. 6, § 2, 2° du projet de loi permet le traitement des données opérationnelles policières, contenues dans la BDC, « qui sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des missions [de prévention et de suivi du terrorisme et de l'extrémisme, lorsqu'il peut mener au terrorisme (...)] de ces services, chacun dans le cadre de ses compétences légales] et des finalités [de la BDC] », par les services de base et les services partenaires disposant d'un droit de lecture.

34. L'Autorité précise que la détermination des catégories de données à caractère personnel relatives aux entités contenues dans la BDC qui sont accessibles de manière licite, c'est-à-dire communicables aux services partenaires (ou même la simple interrogation de la BDC) dépend à la fois de l'existence d'une base légale pour la communication ET des finalités propres de ces services partenaires. En d'autres termes, quelles que soient les limitations techniques du support d'enregistrement, l'enregistrement dans la BDC ne peut aboutir à ce qu'un service traite (ne fut-ce qu'en consultant) des données à caractère personnel qu'il ne serait pas autorisé à traiter en vertu de ses finalités propres.

35. Par conséquent, soit (1) les finalités de traitements auxquelles leurs lois organiques les soumettent leur permettent déjà d'avoir accès à ces données (dans ce cas, il convient de faire référence aux normes applicables et de préciser dans le commentaire de l'art. 6 que la disposition en projet se limite à prévoir une modalité technique de communication), soit (2) le projet entend prévoir une nouvelle finalité d'accès pour ces services (dans ce cas, il convient de le prévoir expressément, d'en justifier le caractère nécessaire et proportionné ET de prévoir une modification des lois organiques concernées en ce sens), soit enfin (3) le demandeur considère que la communication actuelle, par exemple sous forme de simple avis (favorable ou négatif), de rapport de police ou de demande de prise de mesures est trop limitée et entend l'étendre (et dans ce cas, outre l'adaptation des lois organiques respectives, il convient de dûment démontrer le caractère nécessaire et proportionné de l'augmentation de la quantité de données communiquées).

36. Le cas échéant et, pour autant que le caractère nécessaire et proportionné d'une telle communication et/ou de tels accès soient démontrés, le projet devra prévoir une adaptation (valable pour le futur) des normes organiques des services dont la finalité n'est actuellement pas libellée d'une manière à permettre un traitement ultérieur compatible ».

B.38.3. En ce qui concerne la nécessité de distinguer les finalités de la banque de données commune T.E.R. et les finalités des traitements des données à caractère personnel réalisés par chaque service, il ressort de l'article 3, alinéa 1er, *in fine*, de la loi attaquée et des travaux préparatoires que l'accès des services de base et des services partenaires aux données contenues dans la banque de données commune T.E.R. s'inscrit dans la réalisation des finalités propres de ces services (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 56-57 et pp. 86-87). Le législateur a dès lors pu estimer qu'il n'était pas nécessaire de modifier les lois organiques respectives de chacun de ces services.

B.38.4. En ce qui concerne la nécessité de distinguer les finalités stratégiques, tactiques et opérationnelles, il peut être admis que ces finalités sont indissociablement liées :

« Ainsi, ' au niveau stratégique, il faudra par exemple, sur la base des données à caractère personnel et informations disponibles dans la banque de données commune, décider de la politique à mener dans la lutte contre ces phénomènes ' (DOC 54 1727/001, p. 20). Cela se fera notamment dans le cadre du Conseil national de sécurité ou du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité.

' Au niveau tactique, il sera question sur la base des données à caractère personnel et informations disponibles d'évaluer la façon dont les différents services vont mettre en œuvre les différentes actions à mener ' (DOC 54 1727/001, p. 20). Il s'agit par exemple des actions de la TFL ou de la National task force qui coordonne la stratégie T.E.R.

' Au niveau opérationnel, il s'agira de déterminer quelles actions doivent être prises conjointement ou par chaque service particulier sur la base des données à caractère personnel et des informations disponibles ainsi que les éventuelles mesures à prendre à l'égard de certaines personnes (arrestation, auditions, ...). [...] ' (DOC 54 1727/001, p. 20) » (*ibid.*, p. 51).

B.39. Le grief n'est pas fondé.

10. *En ce qui concerne les catégories de données (article 6, § 2, de la loi attaquée)*

B.40. Les parties requérantes font valoir que l'article 6, § 2, de la loi attaquée est disproportionné, notamment en ce que cette disposition permet le traitement de données à caractère personnel relatives aux opinions politiques et aux convictions religieuses ou philosophiques des entités concernées.

B.41. La Cour examine uniquement ce dernier grief, dès lors que c'est le seul à satisfaire aux exigences précitées de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

B.42.1. L'article 6, § 2, 1^o, c), ii. et iii., de la loi attaquée dispose :

« Les données à caractère personnel traitées dans la banque de données commune T.E.R. sont les données non classifiées au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé suivantes :

1^o les données des entités suivantes :

1) Si l'entité est une personne physique majeure ou mineure de douze ans ou plus :

[...]

c) les données relatives aux catégories particulières de données à caractère personnel suivantes :

[...]

ii. les opinions politiques;

iii. les convictions religieuses ou philosophiques; ».

B.42.2. Dans son avis n° 97/2023, précité (§ 101), l'Autorité de protection des données a observé que « le caractère nécessaire et proportionné du traitement des données relatives aux opinions politiques et aux convictions religieuses ou philosophiques, par chacun des services susceptible d'en prendre connaissance, devra [...] être démontré » et que cette démonstration « permettra [de] déterminer si les convictions philosophiques sont (erronément) mentionnées en raison du fait qu'elles sont énoncées conjointement dans de nombreuses dispositions (dont l'art. 9.1 du RGPD) ou si certaines convictions philosophiques doivent effectivement laisser craindre une radicalisation violente ».

B.42.3. À cet égard, il a été répondu, lors des travaux préparatoires, que les opinions politiques et les convictions religieuses ou philosophiques font partie des catégories particulières de données à caractère personnel au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 « relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » (ci-après : le RGPD) dont le traitement dans la banque de données T.E.R. est « nécessaire et important pour comprendre le contexte lié à la personne concernée » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 67).

À propos, en particulier, des « opinions politiques », les travaux préparatoires précisent :

« Dans le cadre du suivi des extrémistes de gauche ou de droite, il est important de connaître leur idéologie (qui est fortement liée à leur opinion politique). Il est important de savoir si une propagandiste de haine propage une idéologie de droite ou de gauche et même de quel type de droite ou de quel type de gauche. Exemple: l'enregistrement de ces informations peut permettre d'identifier d'éventuelles cibles de la personne suivie dans la banque de données commune T.E.R. » (*ibid.*, p. 67)

En ce qui concerne les « convictions religieuses ou philosophiques », les travaux préparatoires précisent :

« Dans les cas d'extrémisme et de terrorisme religieux, il est important de connaître la conviction religieuse de l'intéressé notamment pour identifier d'éventuelles cibles de l'intéressé. Exemple: un chiite ne va pas avoir les mêmes cibles que des sunnites. Savoir qu'une personne est salafiste madkhalite ou jihadiste a aussi un impact important sur l'évaluation qui peut être faite de la menace.

Dans son avis n° 97/2023 du 16 juin 2023, l'Autorité de protection des données s'interroge sur la nécessité de traiter également les convictions philosophiques (§ 101). Or, cette notion fait partie intégrante de la définition d'extrémisme visé à l'article 8, 1^o, c), de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité: ' les conceptions ou les visées racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires,

qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'État de droit en ce compris le processus de radicalisation. ' Cette définition constitue la base de travail des services de base et des services partenaires comme le précise l'article 3 du projet » (*ibid.*, pp. 67-68).

Il ressort des travaux préparatoires précités que les notions d'« opinions politiques » et de « convictions religieuses » sont suffisamment claires. Il ressort des mêmes travaux préparatoires que les « convictions philosophiques » susceptibles d'être mentionnées dans la banque de données commune T.E.R. en vertu de l'article 6, § 2, 1^o, 1), c), iii., de la loi attaquée désignent uniquement « les conceptions ou les visées racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires, [...] à caractère [...] philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'État de droit en ce compris le processus de radicalisation » au sens de l'article 8, 1^o, alinéa 2, c), de la loi organique du 30 novembre 1998.

Par conséquent, l'article 6, § 2, 1^o, 1), c), iii., de la loi attaquée satisfait aux exigences mentionnées en B.6.3.

B.43. Le grief n'est pas fondé.

11. *En ce qui concerne la durée de conservation des données (article 7 de la loi attaquée)*

B.44. Les parties requérantes font valoir que l'article 7 de la loi attaquée est disproportionné. L'exposé développé dans la requête permet de déduire que le grief est notamment dirigé contre l'archivage des données à caractère personnel conservées dans la banque de données commune T.E.R. pour une durée de maximum trente ans, tel qu'il est prévu à l'article 7, § 3, de la loi attaquée. La Cour limite son examen à cet aspect de la disposition attaquée.

B.45.1. En ce qui concerne la durée de conservation des données de la banque de données commune T.E.R., l'article 143 de la loi sur la protection des données, tel qu'il a été modifié par l'article 39 de la loi attaquée, dispose :

« Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux [00ef][00ac][0081]nalités pour lesquelles elles sont enregistrées et selon les modalités [00ef][00ac][0081]xées dans [...] l'article 7 de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune ' Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation ' (T.E.R.) en ce qui concerne la banque de données commune T.E.R. ».

B.45.2. L'article 7 de la loi attaquée dispose :

« § 1er. Les données à caractère personnel conservées dans la banque de données commune T.E.R. sont archivées dès que les finalités visées à l'article 5, alinéa 2, ne sont plus rencontrées, et au maximum trente ans après le dernier enregistrement d'une donnée ou information dans la fiche de renseignement de l'entité validée, à l'exception des données à caractère personnel relatives à des mineurs qui sont conservées au maximum quinze ans après le dernier enregistrement d'une donnée ou information.

Après le dernier enregistrement d'une donnée ou information dans la fiche de renseignement de l'entité validée, le responsable opérationnel examine tous les cinq ans si les données à caractère personnel présentent toujours un lien direct avec l'une des finalités de l'article 5, alinéa 2. Si tel n'est pas le cas, les données sont archivées.

Lorsque les données à caractère personnel sont relatives à des mineurs, l'examen visé à l'alinéa 2 a lieu tous les trois ans.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les données à caractère personnel et les informations relatives à une entité en pré-enquête sont conservées pour une durée de maximum six mois après leur enregistrement.

A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel et les informations sont supprimées de la banque de données commune T.E.R. conformément au paragraphe 3, alinéa 2, dès lors que l'entité en pré-enquête ne répond pas aux critères d'un *foreign terrorist fighter*, *homegrown terrorist fighter*, extrémiste potentiellement violent ou d'un propagandiste de haine.

§ 3. Les données à caractère personnel et les informations qui doivent être archivées le sont pour une durée de maximum trente ans.

À l'issue de ce délai, ces données et informations sont supprimées de la banque de données commune T.E.R., sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

Lorsqu'une donnée ou information relative à une entité enregistrée se révèle être fausse ou erronée, elle est immédiatement supprimée.

La consultation des archives de la banque de données commune T.E.R. ne peut être réalisée que dans le cadre des finalités suivantes:

1^o l'appui à la définition et à la réalisation de la politique de sécurité en matière de terrorisme et d'extrémisme pouvant mener au terrorisme;

2^o le traitement des antécédents dans le cadre d'une enquête judiciaire ou de renseignement relative au terrorisme ou à l'extrémisme pouvant mener au terrorisme;

3^o la défense en justice des autorités visées à l'article 5, alinéa 2, 3^o;

4^o l'exercice des missions des autorités de contrôle;

5^o la réalisation de finalités historiques, scientifiques ou statistiques.

Le résultat de l'exploitation des archives de la banque de données commune T.E.R. pour la finalité prévue à l'alinéa 4, 1^o, est anonymisé.

§ 4. Si dans le cadre de la consultation visée au paragraphe 3, alinéa 4, 2^o, les données archivées répondent de nouveau à la finalité visée à l'article 5, alinéa 2, 2^o, les données sont désarchivées ».

B.45.3. En vertu de l'article 7, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi attaquée, après le dernier enregistrement d'une donnée ou information dans la fiche de renseignement de l'entité validée, l'OCAM, en tant que responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R., examine tous les cinq ans (tous les trois ans lorsque les données à caractère personnel sont relatives à des mineurs) si les données à caractère personnel présentent toujours un lien direct avec l'une des finalités de la banque de données commune. Sinon, et en tout cas trente ans (ou quinze ans pour les données relatives aux mineurs) après le dernier enregistrement, les données sont archivées pour une durée de maximum trente ans (article 7, § 1er, alinéas 1er et 2, *juncto* le § 3, alinéa 1er).

À l'issue du délai d'archivage de maximum trente ans, les données et informations archivées sont supprimées de la banque de données commune T.E.R. « sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives » (article 7, § 3, alinéa 2).

Une donnée ou information relative à une entité enregistrée qui se révèle fausse ou erronée est immédiatement supprimée (article 7, § 3, alinéa 3).

Les données archivées peuvent être consultées dans le cadre de l'une des finalités mentionnées à l'article 7, § 3, alinéa 4. Le résultat de l'exploitation des archives de la banque de données commune T.E.R. pour la finalité prévue à l'article 7, § 3, alinéa 4, 1^o (« l'appui à la définition et à la réalisation de la politique de sécurité en matière de terrorisme et d'extrémisme pouvant mener au terrorisme ») est anonymisé (article 7, § 3, alinéa 5). Les données archivées qui, au terme de la consultation visée à l'article 7, § 3, alinéa 4, 2^o (« le traitement des antécédents dans le cadre d'une enquête

judiciaire ou de renseignement relative au terrorisme ou à l'extrémisme pouvant mener au terrorisme »), répondent de nouveau à la finalité visée à l'article 5, alinéa 2, 2° (« la nécessité stratégique, tactique ou opérationnelle de traiter en commun des données à caractère personnel et des informations pour exercer les missions respectives des services de base et des services partenaires ») sont désarchivées (article 7, § 4).

Pour les entités pré-enquête, il est prévu un délai de conservation réduit de six mois maximum, au terme duquel les données à caractère personnel et informations concernant ces entités sont supprimées (article 7, § 2).

B.46.1. Comme il est dit en B.6.3, une ingérence des pouvoirs publics dans l'exercice du droit au respect de la vie privée doit non seulement reposer sur une disposition législative suffisamment précise, mais aussi répondre à un besoin social impérieux dans une société démocratique et être proportionnée au but légitime poursuivi.

Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de vérifier si l'ingérence ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis, et en particulier s'il existe des mesures qui sont moins attentatoires aux droits concernés, tout en contribuant de manière efficace au but de la réglementation en cause (CJUE, 17 octobre 2013, *C-291/12, Schwarz c. Stadt Bochum*, ECLI:EU:C:2013:670, points 46-47). La protection du droit fondamental au respect de la vie privée au niveau de l'Union exige, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, que les dérogations à la protection des données à caractère personnel et les limitations de celle-ci s'opèrent dans les limites du strict nécessaire (CJUE, grande chambre, 16 décembre 2008, *C-73/07, Satakunnan Markkinapörssi Oy e.a.*, ECLI:EU:C:2008:727, point 56; grande chambre, 6 octobre 2015, *C-362/14, Schrems*, ECLI:EU:C:2015:650, point 92; grande chambre, 6 octobre 2020, *C-511/18, C-512/18 et C-520/18, La Quadrature du Net e.a.*, ECLI:EU:C:2020:791, point 130).

Pour juger du caractère proportionné de mesures relatives au traitement de données à caractère personnel, il convient de tenir compte, notamment, de leur caractère automatisé, des techniques utilisées, de la précision, de la pertinence et du caractère excessif ou non des données traitées, de l'existence ou de l'absence de mesures qui limitent la durée de conservation des données, de l'existence ou de l'absence d'un système de contrôle indépendant permettant de vérifier si la conservation des données est encore requise, de la présence ou de l'absence de droits de contrôle et de voies de recours suffisants pour les personnes concernées, de la présence ou de l'absence de garanties visant à éviter la stigmatisation des personnes dont les données sont traitées et de la présence ou de l'absence de garanties visant à éviter l'usage inapproprié et abusif, par les services publics, des données à caractère personnel traitées (arrêt n° 108/2016, ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.108, B.12.2; arrêt n° 29/2018, ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.029, B.14.4; arrêt n° 27/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.027, B.8.3; CEDH, grande chambre, 4 mai 2000, *Rotaru c. Roumanie*, précité, § 59; 12 janvier 2016, *Szabó et Vissy c. Hongrie*, ECLI:CE:ECHR:2015:1013JUD001132714, § 68; CJUE, grande chambre, 8 avril 2014, *C-293/12 et C-594/12, Digital Rights Ireland Ltd e.a.*, ECLI:EU:C:2014:238, points 56-66).

B.46.2. Le pouvoir de surveiller en secret les citoyens, caractéristique de l'État policier, n'est tolérable, d'après la Convention, que dans la mesure strictement nécessaire à la sauvegarde des institutions démocratiques (CEDH, grande chambre, 6 septembre 1978, *Klass e.a. c. Allemagne*, ECLI:CE:ECHR:1978:0906JUD000502971, § 42; 12 janvier 2016, *Szabó et Vissy c. Hongrie*, précité, § 54).

Lorsqu'elles mettent en balance, d'une part, l'intérêt de l'État défendeur à protéger la sécurité nationale au moyen de méthodes de surveillance secrète et, d'autre part, la gravité de l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, les autorités nationales disposent d'une certaine marge d'appréciation dans le choix des moyens permettant d'atteindre le but légitime que constitue la protection de la sécurité nationale. Cette marge d'appréciation va toutefois de pair avec un contrôle de l'existence de garanties adéquates et effectives contre les abus, car un système de surveillance secrète destiné à protéger la sécurité nationale risque de saper, voire de détruire, la démocratie au motif de la défendre. L'appréciation de cette question est fonction de toutes les circonstances de la cause, par exemple la nature, la portée et la durée des mesures éventuelles, les raisons requises pour les ordonner, les autorités compétentes pour les permettre, les exécuter et les contrôler, et le type de recours fourni par le droit interne (CEDH, grande chambre, 4 décembre 2015, *Roman Zakharov c. Russie*, précité, § 232; grande chambre, 25 mai 2021, *Big Brother Watch e.a. c. Royaume-Uni*, précité, §§ 338-339).

B.47.1. Le législateur a opté, à l'article 7 de la loi attaquée, pour un système dans lequel deux périodes doivent être distinguées : d'une part, la période de conservation initiale de cinq ans, renouvelable cinq fois jusqu'à maximum trente ans (ou de trois ans renouvelable quatre fois jusqu'à un maximum de quinze ans pour les données relatives aux mineurs), visée au paragraphe 1^{er} de cette disposition et, d'autre part, la période d'archivage ultérieure de maximum trente ans visée au paragraphe 3, qui est consécutive à la période de conservation initiale. Les données à caractère personnel concernées sont donc susceptibles d'être conservées dans la banque de données commune T.E.R. pendant soixante ans au total (avis n° 97/2023 de l'Autorité de protection des données, § 113).

Ainsi, selon les termes de l'article 7 de la loi attaquée, l'OCAM examine tous les cinq ans (ou tous les trois ans) si les données à caractère personnel de la banque de données commune T.E.R. présentent toujours un lien direct avec l'une des finalités de cette banque de données. Si, à l'échéance du premier délai de cinq ans (ou de trois ans), les données à caractère personnel présentent toujours un tel lien, elles sont conservées dans la banque de données commune T.E.R. jusqu'à la prochaine évaluation de la pertinence de leur conservation, cinq ans (ou trois ans) plus tard. Les données conservées de manière « active » pendant maximum trente ans (ou quinze ans) dans la banque de données commune T.E.R. (période de conservation initiale) sont donc les données dont l'OCAM a considéré lors des contrôles successifs effectués à cinq ans (ou trois ans) d'intervalle qu'elles demeurent en lien direct avec l'une des finalités de la banque de données.

Si, à l'issue de l'une des évaluations réalisées tous les cinq ans (ou tous les trois ans), il s'avère que les données à caractère personnel ne présentent plus de lien direct avec l'une des finalités de la banque de données commune T.E.R. et en tout cas trente ans (ou quinze ans) après le dernier enregistrement des données concernées, ces données sont archivées dans cette banque de données pour une période de maximum trente ans (période d'archivage ultérieure). Les données concernées sont ainsi archivées dès qu'il s'avère qu'elles ne présentent plus de lien direct avec l'une des finalités de la banque de données commune T.E.R., sans attendre l'expiration du délai de conservation initial de trente ans (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 80 et 83).

B.47.2. En ce qui concerne la période de conservation initiale, le contrôle régulier, tous les cinq ans (ou tous les trois ans) de l'actualité de la pertinence de conserver les données à caractère personnel de la banque de données commune T.E.R. est prévu « par parallélisme avec le délai prévu par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 80) pour « renforcer les obligations en matière de conservation des données qui ne sont manifestement plus traitées depuis un certain temps » (*ibid.*, p. 81). Ce contrôle constitue « une garantie supplémentaire qui se rajoute à l'obligation de l'OCAM de réaliser des évaluations de la menace en continu (et actualiser cette évaluation au minimum deux fois par [an]) » visée à l'article 27, alinéa 2, de la loi attaquée (*ibid.*, p. 80).

B.47.3. En ce qui concerne la période d'archivage ultérieure, l'article 7, §§ 1^{er} et 3, de la loi attaquée remplace l'article 44/11/3bis, §§ 5 et 7, de la loi sur la fonction de police, tel qu'il a été inséré par l'article 13 de la loi du 27 avril 2016 et tel qu'il était applicable avant son abrogation par l'article 55, 3°, de la loi attaquée. Cet article 44/11/3bis, §§ 5 et 7, de la loi sur la fonction de police disposait :

« § 5. Les données à caractère personnel conservées au sein des banques de données communes sont supprimées dès que les finalités visées au § 2 disparaissent, et au maximum 30 ans après le dernier traitement, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

Après le dernier traitement, il est examiné au minimum tous les trois ans si les données à caractère personnel présentent toujours un lien direct avec l'une des finalités du § 2. Si tel n'est pas le cas, les données sont supprimées.

[...]

§ 7. Les données à caractère personnel et les informations qui doivent être supprimées peuvent être archivées pour une durée de maximum 30 ans.

A l'issue de ce délai, ces données et informations sont effacées, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

La consultation des archives d'une banque de données commun[e] ne peut être réalisée que dans le cadre des finalités suivantes :

1° l'appui à la définition et à la réalisation de la politique policière et de sécurité en matière de terrorisme et d'extrémisme pouvant mener au terrorisme;

2° le traitement des antécédents dans le cadre d'une enquête relative à un fait criminel de terrorisme;

3° la défense des autorités visées à l'article 44/11/3bis, § 2, 2° en justice.

Le résultat de l'exploitation des archives de la banque de données commune pour la finalité prévue à l'alinéa 1er, 1°, est anonymisé ».

Par rapport à l'article 44/11/3bis, § 7, précité, de la loi sur la fonction de police, l'article 7, § 3, de la loi attaquée « rend obligatoire, et non plus optionnel, l'archivage pour une durée de 30 ans des données à caractère personnel et des informations » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 84).

Il ressort des travaux préparatoires de la loi attaquée que l'accès aux archives consiste en une « simple consultation » des données à caractère personnel et informations qui y figurent, sans droit de création, un droit de lecture ou d'écriture dans celles-ci. En effet, « rien de nouveau n'est créé ou modifié dans les archives » (*ibid.*, p. 84). En ce qui concerne la finalité de « traitement des antécédents dans le cadre d'une enquête judiciaire ou de renseignement relative au terrorisme ou à l'extrémisme pouvant mener au terrorisme » (article 7, § 3, alinéa 4, 2°, de la loi attaquée), seuls le ministère public, les services de police et les services de renseignement pourront avoir accès aux archives dans le cadre d'enquêtes judiciaires et d'enquêtes de renseignement (*ibid.*, p. 85).

Les travaux préparatoires de la loi attaquée (*ibid.*, pp. 85-88) renvoient par ailleurs à ceux de la loi du 27 avril 2016, laquelle a introduit l'article 44/11/3bis, précité, de la loi sur la fonction de police.

Les travaux préparatoires de cette dernière loi précisent notamment :

« Les phénomènes de terrorisme et d'extrémisme pouvant conduire au terrorisme ne peuvent en effet pas être traités utilement sur des courtes périodes vu que les réponses opérationnelles à apporter sont tributaires d'une compréhension historique, anthropologique et sociétale de ceux-ci.

Il peut en effet s'avérer que des données recueillies prennent plus de sens ou un éclairage différent après de nombreuses années, à la lumière de nouvelles informations ou d'événements nouveaux.

De même, les premières phases d'identification, de recrutement et d'activation de personnes ou de cellules dormantes peuvent être espacées par de nombreuses années. Certaines organisations laissent leurs membres parvenir à des fonctions-clés avant de les solliciter à nouveau.

L'allongement de la durée de vie amène à devoir concevoir l'implication de personnes dans des organisations ou des mouvances qui font l'objet de l'attention légitime des services compétents et dont les données sont traitées dans les banques de données communes sur une durée plus longue correspondant à cette mutation démographique.

Il convient ainsi de relever que certaines personnes ayant quitté un groupement, ou n'ayant plus attiré l'attention des autorités au sein d'une mouvance pendant de nombreuses années, reprennent leurs activités passées. C'est ainsi que des personnes, bien qu'âgées, reprennent un activisme délaissé après être entré en sommeil durant une période de leur vie.

Il est également possible d'archiver les données et informations qui entrent dans les conditions pour être supprimées.

Cet archivage n'est pas rendu obligatoire du fait que les banques de données communes sont alimentées par différents services qui, comme par exemple la police en ce qui concerne la BNG et les banques de données de base, disposent déjà d'un système d'archivage pour leurs propres banques de données.

Toutefois, il arrive qu'une recherche sur l'historique soit nécessaire.

Comme ces données et informations archivées ne remplissent plus les conditions pour une utilisation opérationnelle, elles ne pourront être consultées que pour des finalités strictement limitées et qui répondent aux nécessités suivantes :

- établir une politique de sécurité en matière de terrorisme en comparant anciennes et nouvelles données et informations. Dans ce cas, le résultat de l'exploitation sera anonymisé;

- sur le plan opérationnel, certaines vieilles données peuvent s'avérer utiles dans le cadre d'une enquête sur un fait grave de terrorisme;

- lorsque la décision d'une autorité est attaquée en justice » (*Doc. parl.*, Chambre, 2015-2016, DOC 54-1727/001, pp. 24-25).

B.47.4. Il en découle qu'après leur archivage, conformément à l'article 7, § 3, de la loi attaquée, les données à caractère personnel conservées dans la banque de données commune T.E.R. ne sont plus visibles dans celle-ci pour les services de base et les services partenaires concernés et que les données à caractère personnel archivées ne peuvent plus être consultées que dans des situations exceptionnelles, par un nombre limité de personnes ou d'instances. Compte tenu des finalités pour lesquelles une telle consultation est possible, il est question d'un archivage soit dans l'intérêt général (article 7, § 3, alinéa 4, 1° à 4°, de la loi attaquée), soit dans le cadre de finalités historiques, scientifiques ou statistiques (article 7, § 3, alinéa 4, 5°, de la loi attaquée).

Si la consultation s'inscrit en appui de la définition et de la réalisation de la politique de sécurité en matière de terrorisme et d'extrémisme pouvant mener au terrorisme, le résultat de celle-ci doit être anonymisé (article 7, § 3, alinéa 5, de la loi attaquée). Les articles 162 à 167 de la loi sur la protection des données prévoient également des

garanties spécifiques qui s'appliquent à la consultation des données à caractère personnel archivées à des fins historiques, scientifiques ou statistiques, en particulier l'anonymisation ou la pseudonymisation de ces données. Plus généralement, il convient de se conformer, dans le cadre de l'archivage également, au principe de la minimisation des données. En vertu de ce principe, les données doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

B.47.5. Vu le caractère exceptionnel de la consultation et compte tenu du principe, susvisé, de minimisation des données, il y a lieu de considérer que, hors les cas précités où le résultat de la consultation est anonymisé ou pseudonymisé, la consultation des archives de la banque de données commune T.E.R. n'est possible que lorsque les finalités mentionnées précédemment ne peuvent pas être rencontrées d'une autre manière, comme c'est également le cas pour la consultation des archives de la Banque de données nationale générale (B.N.G.) effectuée en vertu de l'article 44/10 de la loi sur la fonction de police (voy. arrêt n° 108/2016 du 14 juillet 2016, précité, B.113.2).

Sous réserve de cette interprétation, vu la nature des finalités décrites à l'article 7, § 3, alinéa 4, de la loi attaquée et compte tenu, d'une part, des conditions strictes régissant la consultation des archives et, d'autre part, du contrôle qu'exercent sur cette consultation l'Organe de contrôle de l'information policière et le Comité permanent R, il est raisonnablement justifié que les données traitées dans la banque de données commune T.E.R. ne fassent pas l'objet d'une suppression immédiate et définitive lorsque les finalités de cette banque de données ne sont plus rencontrées ou que les délais visés à l'article 7, § 1er, de la loi attaquée ont expiré, mais qu'elles soient archivées. À cet égard, les finalités liées à l'archivage justifient que les archives concernées soient conservées pendant une période substantielle, en l'espèce trente ans. C'est d'autant plus vrai dans le contexte du terrorisme et de l'extrémisme pouvant mener au terrorisme, où, comme il ressort des travaux préparatoires cités en B.47.3, les données à caractère personnel concernées peuvent de nouveau s'avérer pertinentes après un long laps de temps.

B.48. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.47.5, le grief n'est pas fondé.

12. *En ce qui concerne les droits des personnes concernées (article 4 de la loi attaquée)*

a) *Les règles régissant les droits des personnes concernées et les responsables du traitement*

B.49. Les parties requérantes soutiennent que l'article 4 de la loi attaquée viole les normes de référence visées au premier moyen, en ce que les limitations des droits des personnes concernées ne sont pas suffisamment prévisibles à défaut d'une identification claire du ou des responsables de chaque traitement.

B.50.1. L'article 4 de la loi attaquée dispose :

« Sans préjudice des articles 11 et 45 de la loi relative à la protection des données, les règles relatives à la protection des données et aux droits de la personne concernée sont celles visées au titre 3, sous-titre 4, de la même loi ».

L'article 11, § 1er, de la loi sur la protection des données prévoit que les dispositions relatives aux droits des personnes concernées applicables aux traitements de données à caractère personnel qui relèvent du champ d'application du RGPD (les articles 12 à 22 et l'article 34 de ce règlement) ainsi que le principe de la transparence du traitement visé à l'article 5 de ce règlement ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel émanant directement ou indirectement des autorités visées au titre 3 de la même loi à l'égard des autorités et personnes que désigne ce paragraphe. L'article 11, § 5, alinéa 3, de la même loi prévoit que si l'Autorité de protection des données est saisie d'une requête ou d'une plainte qui ne porte que sur des données à caractère personnel émanant d'une autorité visée au titre 3, elle répond, après réception de la réponse du Comité permanent R, que « les vérifications nécessaires ont été effectuées ».

L'article 45, § 1er, de la même loi prévoit que les dispositions relatives aux droits des personnes concernées applicables aux traitements de données à caractère personnel qui relèvent du champ d'application de la directive « police » (les articles 36 à 44 et 62 de la même loi) ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel émanant directement ou indirectement des autorités visées au titre 3 à l'égard des responsables du traitement et des autorités compétentes visées au titre 2 de cette loi, auxquelles ces données ont été transmises. L'article 45, § 6, alinéa 3, de la même loi, lu en combinaison avec l'article 71 de celle-ci, prévoit que, si l'Organe de contrôle de l'information policière est saisi d'une requête ou d'une plainte qui ne porte que sur des données à caractère personnel émanant d'une autorité visée au titre 3, il répond, après réception de la réponse du Comité permanent R, que « les vérifications nécessaires ont été effectuées ».

L'article 139, alinéa 1er, de la loi sur la protection des données, tel qu'il a été modifié par l'article 37 de la loi attaquée, dispose que le sous-titre 4 du titre 3 de cette loi s'applique « à tout traitement de données à caractère personnel par l'OCAM et ses sous-traitants effectué dans le cadre des missions visées par la loi du 10 juillet 2006, ainsi que par ou en vertu de lois particulières et à tout traitement de données à caractère personnel dans la banque de données commune T.E.R. ». L'article 139, alinéa 2, de la même loi précise que « les titres 1er, 2, 4, 5, et 7 de la présente loi ne s'appliquent pas [à ces traitements]. Dans le titre 6, seuls les articles 226, 227 et 230 s'appliquent ».

Il s'ensuit que, contrairement à ce que les parties requérantes allèguent, les traitements des données effectués dans la banque de données commune T.E.R. ne relèvent du champ d'application ni du titre 1 ni du titre 2 de la loi sur la protection des données, mais bien du champ d'application du titre 3 de cette loi, qui est intitulé « De la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par d'autres autorités que celles visées aux titres 1^{er} et 2 », et plus particulièrement du sous-titre 4 sous ledit titre, qui est intitulé « De la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par l'organe de coordination pour l'analyse de la menace et dans la banque de données commune 'Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation' » et qui est composé des articles 138 à 167 de cette loi.

B.50.2. Les travaux préparatoires de la loi attaquée mentionnent :

« Le présent avant-projet de loi règle les questions en matière de protection des données qui sont propres aux traitements de données au sein de la banque de données commune T.E.R., à savoir quels types de données à caractère personnel y sont traitées, pour quelles finalités, pendant combien de temps, qui est responsable du traitement, quelles autorités doivent alimenter la banque de données, avec quelles catégories de données, quelles sont les catégories d'autorités qui peuvent recevoir accès ou communication de tout ou partie des données, l'obligation de journaliser les données, et quelles sont les autorités de protection des données compétentes.

Par ailleurs, dans une optique de cohérence, le législateur a choisi pour les autres règles en matière de protection des données (obligation des responsables du traitement, choix d'un sous-traitant, droits des personnes concernées,...) de se raccrocher par analogie au titre 3, sous-titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui est dédié aux traitements de données à caractère personnel réalisés par l'OCAM. Bien que le contexte qui entoure les traitements de données à caractère personnel par l'OCAM au moyen de ses propres systèmes d'informations est fort différent du contexte particulier qui entoure les traitements de données à caractère personnel réalisés au sein de la banque de données commune T.E.R., nous retrouvons dans les deux cas une mutualisation de données à caractère personnel et d'informations provenant de responsables du traitement qui ne sont pas tous soumis aux mêmes obligations en matière de protection des données à caractère personnel. Il est impératif, pour garantir la plus grande sécurité juridique possible, mais également en termes de lisibilité pour les personnes concernées – et par conséquent, faciliter l'exercice de leurs droits – de définir un régime commun à ces traitements » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 48-49).

Et :

« Toute proportion gardée, on retrouve [...] une similitude entre les traitements que l'OCAM effectue sur des données à caractère personnel et des informations provenant de ses différents services d'appui avec la banque de données commune T.E.R. qui mutualise les données à caractère personnel et les informations introduites par les services de bases et d'autres partenaires. Le traitement 'en commun' des données dans la banque de données commune T.E.R. implique qu'un seul régime commun soit appliqué à ces données, en particulier concernant le droit des personnes concernées, ceci au bénéfice d'une plus grande sécurité juridique profitable à tous.

[...]

En définitive, le régime général en matière de traitement de données à caractère personnel pour la banque de données commune T.E.R. se trouve entièrement [intégré] dans la loi sur la protection des données. L'avant-projet ne contient plus que des aménagements, comme les délais de conservation des données et les brèches de sécurité ou des règles spécifiques à certains acteurs de la banque de données commune (notamment le gestionnaire et le responsable opérationnel) » (*ibid.*, pp. 146-147).

B.50.3. Comme l'a observé la section de législation du Conseil d'Etat (*ibid.*, p. 197), il résulte des travaux préparatoires précités que, d'une part, le régime autonome que prévoit la loi attaquée et, d'autre part, les articles 138 à 167 de la loi sur la protection des données, tels qu'ils sont modifiés par les articles 35 à 50 de la loi attaquée, s'appliquent complémentirement afin d'énoncer l'ensemble des règles en matière de droit au respect de la vie privée, de droit à la protection des données à caractère personnel et d'admissibilité des ingérences dans l'exercice de ces droits, qui s'appliquent aux traitements effectués dans la banque de données commune T.E.R.

Par ailleurs, il ressort des mêmes travaux préparatoires que, pour les règles relatives aux droits des personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel dans la banque de données T.E.R., le législateur a choisi d'appliquer par analogie les règles relatives aux droits applicables aux traitements de données à caractère personnel effectués par l'OCAM. À cette fin, les articles 35 à 50 de la loi attaquée modifient les articles 138 à 167 de la loi sur la protection des données afin d'étendre l'application de ces dispositions, anciennement applicables uniquement aux traitements de données à caractère personnel effectués par l'OCAM, aux traitements effectués dans la banque de données commune T.E.R.

B.50.4. Les règles qui régissent les droits des personnes concernées par le traitement de données à caractère personnel dans la banque de données T.E.R., et les limitations éventuelles de ces droits, sont ainsi définies de manière claire.

B.51.1. En ce qui concerne la répartition des responsabilités en matière de protection des données, l'article 30 de la loi attaquée dispose que la responsabilité de la qualité des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. incombe, d'une part, au responsable du traitement propre à chaque service qui alimente la banque de données commune T.E.R. pour les données à caractère personnel et informations transmises par ces services (article 30, § 1er, 1^o, de la loi attaquée) et, d'autre part, aux ministres de l'Intérieur et de la Justice, en tant que responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R., pour les données à caractère personnel et informations validées sur les fiches de renseignement (article 30, § 1er, 2^o, lu en combinaison avec l'article 5, alinéa 1er). La responsabilité de la légalité de la transmission des données à caractère personnel et informations vers la banque de données commune T.E.R. incombe au responsable du traitement de chaque service qui alimente la banque de données commune T.E.R. (article 30, § 2). La responsabilité de la légalité de la transmission des données à caractère personnel et informations depuis la banque de données commune T.E.R. incombe aux ministres de l'Intérieur et de la Justice, qui sont les responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R. (article 30, § 3, 1^o). Ces derniers veillent également au bon fonctionnement technique et opérationnel de cette banque de données et à l'intégrité, à la disponibilité et à la confidentialité des données à caractère personnel et informations de la banque de données commune T.E.R., ainsi qu'à la sécurité des systèmes d'accès (article 30, § 3, 2^o et 3^o).

B.51.2. À ce propos, les travaux préparatoires mentionnent :

« En matière de qualité des données, il convient de distinguer la responsabilité du responsable du traitement du service qui transmet une donnée à la banque de données commune T.E.R. et celle du responsable du traitement de la banque de données commune T.E.R. même. [...]

Ainsi, le responsable du traitement du service fournisseur garde sa responsabilité quant à la licéité de sa donnée transmise aux termes de la loi vie privée, tandis que le responsable du traitement de la banque de données commune T.E.R. en assure la responsabilité dès lors que cette donnée transmise est exploitée dans sa banque de données.

Il serait en effet incohérent que le responsable du traitement de la banque de données commune T.E.R. puisse porter une quelconque responsabilité sur une donnée erronée dont le traitement aurait été effectué par un tiers.

De même, le responsable du traitement du fournisseur ne pourrait être tenu responsable d'une donnée qui a été transmise à la banque de données commune T.E.R. et qui, à la suite de son exploitation, ne serait plus correcte. Il convient de préciser que le terme 'service' doit être entendu de manière générale, on ne vise dès lors pas un individu spécifique mais bien l'institution.

En matière de transmission des données, là aussi, chaque responsable du traitement doit porter une responsabilité sur la légalité de cette transmission. Le responsable du traitement fournisseur doit s'assurer que la transmission de sa donnée soit effectuée dans le respect de la loi, tandis que le responsable du traitement de la banque de données commune T.E.R. doit s'assurer de la légalité lorsque la donnée est transmise de cette banque de données.

À noter que ces règles en matière de responsabilité concernent également les données et informations d'un certain service qui seraient enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. par un autre service. Ce serait éventuellement le cas lorsqu'un service de base estime, après prise de contact, qu'une donnée d'un service partenaire ayant reçu un HIT lors de l'utilisation du droit d'interrogation, pourrait enrichir la banque de données commune T.E.R. La qualité de l'information ainsi enregistrée par le service de base serait de la responsabilité du responsable du traitement du service source et non du service de base.

Les responsabilités du responsable du traitement sont décrites dans la loi relative à la protection des données, mais, dans un souci de clarté, le projet met l'accent sur certaines obligations que doit assurer le responsable du traitement de la banque de données commune T.E.R. Il est ainsi rappelé que le responsable du traitement de la banque de données commune T.E.R. doit veiller au bon fonctionnement technique et fonctionnel de sa banque de données afin, par exemple, de s'assurer qu'une donnée transmise ne soit pas altérée par un dysfonctionnement technique.

Le responsable de la banque de données commune T.E.R. s'assure également de l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données et informations qui y sont enregistrées » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 129-131).

B.51.3. Les responsables de chaque traitement sont dès lors clairement déterminés.

B.52. Le grief des parties requérantes relatif aux règles régissant les droits des personnes concernées et des responsables du traitement n'est pas fondé.

b) L'absence d'une notification active

B.53. Les parties requérantes reprochent en outre à l'article 4 de la loi attaquée de ne pas prévoir une notification active aux personnes surveillées les informant, à l'issue d'une mesure de surveillance, du fait qu'elles ont fait l'objet d'une telle mesure. Le droit d'accès aux données et le droit à un recours juridictionnel effectif des personnes concernées ne seraient pas non plus suffisamment garantis en ce que la seule possibilité de contrôle dont disposeraient les personnes concernées serait de saisir l'Organe de contrôle de l'information policière et le Comité permanent R, lesquels pourraient uniquement répondre que toutes les vérifications nécessaires ont été effectuées.

B.54.1. Ni la loi attaquée ni les articles 138 à 167 de la loi sur la protection des données, tels qu'ils ont été modifiés par les articles 35 à 50 de la loi attaquée, ne prévoient une obligation, pour les autorités, de notifier activement à la personne concernée le fait que des données à caractère personnel et informations la concernant ont été traitées dans la banque de données commune T.E.R. par les services de base et les services partenaires.

B.54.2. Les droits des personnes concernées sont fixés aux articles 144 à 148 de la loi sur la protection des données, qui forment le chapitre VI (« Droits de la personne concernée ») du sous-titre 4 du titre 3 de cette loi. Ces articles disposent :

« Art. 144. Lors du traitement de données à caractère personnel la concernant, toute personne physique a droit à la protection de ses libertés et droits fondamentaux, notamment à la protection de ses données à caractère personnel.

Art. 145. La personne concernée a le droit de demander :

1° la rectification ou la suppression de ses données à caractère personnel inexacts;

2° la vérification auprès de l'autorité de contrôle compétente du respect des dispositions du présent sous-titre.

Art. 146. Les droits visés à l'article 145 s'exercent, sans frais, par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle compétente, à l'initiative de la personne concernée justifiant de son identité.

L'autorité de contrôle compétente effectue les vérifications et communique uniquement à l'intéressé qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

Les modalités d'exercice de ces droits sont déterminées par la loi.

Art. 147. Les autorités de contrôle visées à l'article 161, les responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R. et l'OCAM tiennent un journal des demandes d'exercice des droits par les personnes concernées.

Art. 148. Une décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.

L'interdiction prévue à l'alinéa 1^{er} ne s'applique pas lorsque la décision est fondée sur une disposition prévue par ou en vertu d'une loi ou lorsque la décision est nécessaire pour la sauvegarde d'un intérêt public important ».

En vertu de l'article 146 de la loi sur la protection des données, les droits de la personne concernée visés à l'article 145 de cette loi (à savoir le droit d'obtenir la rectification ou la suppression des données à caractère personnel la concernant qui seraient inexacts et le droit d'obtenir la vérification du respect des dispositions du sous-titre 3) peuvent être exercés, à l'initiative de cette personne, sans frais et moyennant la seule justification de son identité, par l'intermédiaire de l'Organe de contrôle de l'information policière et le Comité permanent R, en tant qu'autorités de contrôle des traitements réalisés dans la banque de données commune T.E.R. (alinéa 1^{er}, *juncto* l'article 161, alinéa 2, de la même loi). Ces autorités « effectue[nt] les vérifications » et « communique[nt] uniquement à l'intéressé qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires » (alinéa 2).

B.55.1. En ce qui concerne le grief relatif à l'absence d'une notification active, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que l'examen et le contrôle des méthodes de surveillance secrète peuvent intervenir à trois stades : lorsqu'on ordonne la surveillance, pendant qu'on la mène ou après qu'elle a cessé (CEDH, grande chambre, 4 décembre 2015, *Roman Zakharov c. Russie*, précité, § 233; grande chambre, 29 avril 2022, *Centrum för rättvisa c. Suède*, ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD003525208, § 250; grande chambre, 25 mai 2021, *Big Brother Watch e.a. c. Royaume-Uni*, ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, § 336).

En ce qui concerne le troisième stade, c'est-à-dire lorsque la surveillance a cessé, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé :

« [...] la question de la notification *a posteriori* de mesures de surveillance est indissolublement liée à celle de l'effectivité des recours judiciaires et donc à l'existence de garanties effectives contre les abus des pouvoirs de surveillance. La personne concernée ne peut guère, en principe, contester rétrospectivement devant la justice la légalité des mesures prises à son insu, sauf si on l'avise de celles-ci (*Klass et autres*, précité, § 57, et *Weber et Saravia*, décision précitée, § 135) ou si – autre cas de figure –, soupçonnant que ses communications font ou ont fait l'objet d'interceptions, la personne a la faculté de saisir les tribunaux, ceux-ci étant compétents même si le sujet de l'interception n'a pas été informé de cette mesure (*Kennedy*, précité, § 167) » (CEDH, grande chambre, 4 décembre 2015, *Roman Zakharov c. Russie*, précité, § 234. Voir aussi : CEDH, grande chambre, 25 mai 2021, *Big Brother Watch e.a. c. Royaume-Uni*, précité, § 337; grande chambre, 29 avril 2022, *Centrum för rättvisa c. Suède*, précité, § 251).

B.55.2. Lorsqu'elles mettent en balance, d'une part, l'intérêt à protéger la sécurité nationale au moyen de méthodes de surveillance secrète et, d'autre part, la gravité de l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, les autorités nationales disposent d'une certaine marge d'appréciation dans le choix des moyens permettant d'atteindre le but légitime que constitue la protection de la sécurité nationale (CEDH, grande chambre, 4 décembre 2015, *Roman Zakharov c. Russie*, précité, § 232 ; grande chambre, 29 avril 2022, *Centrum för rättvisa c. Suède*, précité, § 252; grande chambre, 25 mai 2021, *Big Brother Watch e.a. c. Royaume-Uni*, précité, § 338. Voir aussi : CEDH, grande chambre, 6 septembre 1978, *Klass et autres c. Allemagne*, précité, §§ 49, 50 et 59 ; décision, 29 juin 2006, *Weber et Saravia c. Allemagne*, précité, § 106; 18 mai 2010, *Kennedy c. Royaume-Uni*, ECLI:CE:ECHR:2010:0518JUD002683905, §§ 153-154; 12 janvier 2016, *Szabó et Vissy c. Hongrie*, précité, § 57).

B.55.3. La loi attaquée ne soumet pas elle-même les personnes figurant dans la banque de données commune T.E.R. aux mesures visées en son article 33, § 2. Elle confère toutefois une base légale au traitement, dans cette banque de données commune, de nombreuses données à caractère personnel et informations relatives à ces personnes, à l'insu de celles-ci, à des fins de prévention et de suivi du terrorisme, ainsi qu'à la concertation des acteurs professionnels de la sécurité au sein de la « Task Force locale », sur la base de ces données et informations, en vue de la prise ultérieure éventuelle des mesures précitées à l'égard de ces personnes.

Toute personne figurant dans la banque de données commune T.E.R. est considérée comme faisant l'objet d'un suivi par l'OCAM, eu égard aux missions légales de l'OCAM, qui consistent notamment à effectuer une évaluation commune de la menace, conformément à l'article 8 de la loi du 10 juillet 2006 « relative à l'analyse de la menace », et à sa fonction de responsable opérationnel de la banque de données commune T.E.R.

B.55.4. Compte tenu de la marge d'appréciation dont il dispose lorsqu'il met en balance, d'une part, l'intérêt de l'État à protéger la sécurité nationale au moyen de mesures de surveillance secrète et, d'autre part, la gravité de l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, le législateur a pu estimer qu'il était nécessaire que les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées dans la banque de données commune T.E.R. ne soient pas informées de ces traitements.

Les personnes qui soupçonnent que des données à caractère personnel ou des informations les concernant font ou ont fait l'objet d'un traitement dans la banque de données commune T.E.R. peuvent s'adresser aux autorités de contrôle, à l'Organe de contrôle de l'information policière et au Comité permanent R, afin de contester d'éventuels traitements illicites de leurs données.

B.55.5. L'arrêt n° 145/2011, précité, (B.86, B.88 et B.92) et l'arrêt de la Cour n° 41/2019 (ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.041, B.9-B.16) portent exclusivement sur l'absence d'une notification active *a posteriori* à la personne concernée pour l'informer qu'elle a fait l'objet d'une méthode spécifique ou exceptionnelle de collecte des données au sens des articles 18/4 à 18/8 et 18/11 à 18/17 de la loi organique du 30 novembre 1998.

Il n'est certes pas exclu que les services de renseignement, en tant que services de base, enregistrent dans la banque de données commune T.E.R. des données à caractère personnel et informations relatives à une entité enregistrée dans cette banque de données qu'ils ont obtenues, le cas échéant, au moyen d'une méthode spécifique ou exceptionnelle de collecte de données au sens des articles 18/4 à 18/8 et 18/11 à 18/17 de la loi organique du 30 novembre 1998 (article 14 *juncto* l'article 2, 2°, de la loi attaquée; article 19, alinéa 1er, de la loi organique du 30 novembre 1998). L'absence persistante d'une disposition législative prévoyant une notification active à la personne concernée de ce qu'elle a fait l'objet d'une méthode spécifique ou exceptionnelle de collecte des données dont les résultats sont, le cas échéant, susceptibles d'être enregistrés dans la banque de données commune T.E.R., dès que cette notification peut être donnée sans que le but de la restriction soit compromis, est toutefois imputable à la loi organique du 30 novembre 1998, que le présent recours ne vise pas, et non à la loi attaquée.

B.55.6. Compte tenu des autres garanties contre les abus contenues dans la loi attaquée, et en particulier du contrôle permanent exercé par l'Organe de contrôle de l'information policière et par le Comité permanent R, l'article 4 de la loi attaquée n'entraîne pas une limitation disproportionnée du droit au respect de la vie privée, du droit à la protection des données à caractère personnel et du droit à un recours effectif.

B.55.7. Le grief des parties requérantes relatif à l'absence d'une notification active n'est pas fondé.

c) L'exercice des droits de la personne concernée par l'intermédiaire des autorités de contrôle

B.56.1. En ce qui concerne le grief relatif à l'exercice des droits de la personne concernée par l'intermédiaire des autorités de contrôle et au droit à un recours effectif, comme il est dit en B.54.2, en vertu de l'article 146, alinéa 1er, précité, de la loi sur la protection des données, les personnes qui soupçonnent que des données à caractère personnel ou des informations les concernant fassent ou aient fait l'objet d'un traitement dans la banque de données commune T.E.R. peuvent s'adresser à l'Organe de contrôle de l'information policière et au Comité permanent R pour exercer les droits visés à l'article 145 de cette loi. Les personnes concernées peuvent dès lors exercer leur droit d'obtenir la rectification ou l'effacement des données inexactes, ainsi que leur droit d'obtenir la vérification du respect des dispositions du sous-titre 3 exclusivement par l'intermédiaire de l'Organe de contrôle de l'information policière et du Comité permanent R.

B.56.2. L'exercice des droits des personnes concernées par l'intermédiaire de la ou des autorités de contrôle compétentes vise à ménager un juste équilibre entre les droits de l'individu et les nécessités de la recherche et de la poursuite des infractions ainsi que de la prévention des atteintes à la sûreté de l'État (voy. *Doc. parl.*, Chambre, 1990-1991, n° 1610/1, p. 19; *Doc. parl.*, Chambre, 2017-2018, DOC 54-3126/001, p. 85). Pour répondre à la requête de la personne concernée, la ou les autorités de contrôle se tournent vers le responsable de traitement compétent en charge du traitement de l'information (*ibid.*, p. 86).

B.56.3. En espèce, l'Organe de contrôle de l'information policière et le Comité permanent R assurent conjointement le contrôle des traitements de données à caractère personnel et informations réalisés dans la banque de données commune T.E.R. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, ils ont accès à la banque de données commune T.E.R. (droit de lecture) (article 15, alinéa 1er, de la loi attaquée), aux archives de cette banque de données (article 7, § 3, alinéa 4, 4°, de la même loi), aux fiches de renseignement relatives aux entités enregistrées dans la banque de données (article 20 de la même loi), aux listes des communications de cartes d'information à une autorité ou à une institution tierce et aux évaluations y relatives (article 23 de la même loi). Ils peuvent à tout moment émettre les recommandations qu'ils estiment nécessaires pour les traitements réalisés dans la banque de données commune T.E.R. (article 29 de la même loi).

B.56.4. Compte tenu des droits et intérêts fondamentaux en cause, le législateur a pu estimer qu'il était nécessaire que seul le droit de s'adresser sans frais à l'Organe de contrôle de l'information policière et au Comité permanent R afin d'exercer les droits de contrôle visés à l'article 145 de la loi sur la protection des données pouvait être accordé aux personnes dont les données sont traitées dans la banque de données commune T.E.R.

B.56.5. La circonstance que les autorités de contrôle communiquent uniquement à la personne concernée qu'« il a été procédé aux vérifications nécessaires », sans autre précision (article 146, alinéa 2, précité, de la même loi), engendre une limitation du droit de la personne concernée à un recours juridictionnel effectif (dans ce sens, à propos de l'obligation d'information analogue prévue à l'article 17, paragraphe 3, de la directive « police », voy. CJUE, 16 novembre 2023, C-333/22, *Ligue des droits humains ASBL et BA c. Organe de contrôle de l'information policière*, ECLI:EU:C:2023:874, §§ 60 -61).

B.56.6. Lorsque, d'une part, la protection du droit de la personne concernée à un recours juridictionnel effectif contre la décision de clore le processus de vérification l'exige et que, d'autre part, les objectifs d'intérêt public visés en B.56.2 ne s'y opposent pas, le législateur doit prévoir que l'information de la personne concernée peut aller au-delà des informations prévues à l'article 146, alinéa 2, de la loi sur la protection des données, de manière à lui permettre de défendre ses droits et de décider en pleine connaissance de cause de l'utilité de saisir le juge compétent. De même, le législateur doit, dans la mesure du possible, laisser aux autorités de contrôle compétentes, une certaine marge d'appréciation pour déterminer si les circonstances ne s'opposent pas à ce qu'elles communiquent à cette personne, de manière à tout le moins succincte, le résultat de leurs vérifications, ainsi que, le cas échéant, les mesures correctrices auxquelles elles ont procédé. Il appartient à ces autorités de contrôle d'engager un dialogue confidentiel avec les responsables du traitement de la banque de données commune T.E.R., ainsi que, le cas échéant, avec ceux des services concernés et, à l'issue de ce dialogue, de décider quelles sont les informations nécessaires à l'exercice, par la personne concernée, de son droit à un recours juridictionnel effectif qu'elle peut communiquer sans compromettre les objectifs d'intérêt public visés en B.56.2 (voy. *ibid.*, §§ 65-66).

Le législateur doit en outre garantir un contrôle juridictionnel effectif tant de l'existence et du bien-fondé des motifs ayant justifié la limitation de ces informations que de l'exécution correcte, par les autorités de contrôle, de leur mission de vérification de la licéité du traitement. Le juge compétent doit pouvoir prendre connaissance tant de l'ensemble des motifs que des éléments de preuve y afférents, sur lesquels les autorités de contrôle ont fondé la vérification de la licéité du traitement de données en cause ainsi que les conclusions qu'elles en ont tirées (voy. *ibid.*, §§ 67-69).

B.56.7. En l'espèce, l'article 146, alinéa 2, de la loi sur la protection des données prévoit que, dans tous les cas, l'Organe de contrôle de l'information policière et le Comité permanent R « communique[nt] uniquement à l'intéressé qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires ». L'obligation d'information limitée prévue par cette disposition vaut dès lors en toutes circonstances.

Par ailleurs, cette disposition ne prévoit pas que la personne concernée puisse former un recours auprès d'un organe juridictionnel disposant d'une compétence de pleine juridiction contre la décision de ces autorités de contrôle. À cet égard, il découle de l'article 139 de la loi sur la protection des données que ni l'action en cessation devant le président du tribunal de première instance, visée aux articles 209 et suivants de cette loi, ni le recours devant la Cour d'appel contre les décisions de l'Organe de contrôle de l'information policière et du Comité permanent R relative à la vérification de la licéité du traitement, portent une atteinte disproportionnée au droit de la personne concernée à un recours juridictionnel effectif.

B.56.8. Compte tenu de ce qui est dit en B.56.6, le caractère absolu de l'obligation d'information limitée prévue à l'article 146, alinéa 2, de la loi sur la protection des données et l'absence d'un contrôle juridictionnel effectif de la décision de l'Organe de contrôle de l'information policière et du Comité permanent R relative à la vérification de la licéité du traitement, portent une atteinte disproportionnée au droit de la personne concernée à un recours juridictionnel effectif.

Il s'ensuit que l'article 4 de la loi attaquée, lu en combinaison avec l'article 146, alinéa 2, de la loi sur la protection des données, doit être annulé (1) en ce qu'il ne prévoit pas que lorsque, d'une part, la protection du droit de la personne concernée à un recours juridictionnel effectif contre la décision de clore le processus de vérification l'exige et que, d'autre part, les objectifs d'intérêt public en cause ne s'y opposent pas, l'information de la personne concernée peut aller au-delà des informations prévues à l'article 146, alinéa 2, de la loi sur la protection des données et (2) en ce qu'il ne prévoit pas que la personne concernée puisse former un recours auprès d'un organe juridictionnel disposant d'une compétence de pleine juridiction contre la décision de l'Organe de contrôle de l'information policière et du Comité permanent R.

B.56.9. Le grief des parties requérantes relatif à l'exercice des droits de la personne concernée par l'intermédiaire des autorités de contrôle est fondé dans la mesure visée en B.56.8.

Quant au deuxième moyen (droit à la liberté d'expression)

B.57. Les parties requérantes prennent le deuxième moyen de la violation, par la loi attaquée, des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 11 et 52 de la Charte.

B.58. L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à la liberté d'expression, qui comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. L'article 11 de la Charte aussi garantit le droit à la liberté d'expression, qui comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées.

B.59. En l'espèce, l'examen de la loi attaquée au regard des normes de référence précitées ne conduit pas à une autre conclusion que celle qui résulte de l'examen du premier moyen.

Quant au troisième moyen (droits de l'enfant)

B.60. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 24 et 52 de la Charte et avec les articles 3, 9, 12 et 40, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant.

B.61.1. L'article 22bis, alinéa 4, de la Constitution, prévoit que, dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale. L'article 22bis, alinéa 5, de la Constitution donne par ailleurs au législateur la mission de garantir les droits de l'enfant.

B.61.2. L'article 2, paragraphe 2, de la Convention relative aux droits de l'enfant oblige les États parties à prendre « toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents [...] ».

L'article 3, paragraphe 1, de la même Convention dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». L'article 3, paragraphe 2, de la même Convention dispose que « les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents [...], et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ». L'article 3, paragraphe 3, de la même Convention dispose que « les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié ».

Les articles 9 et 10 de cette Convention tendent à protéger la vie familiale de l'enfant avec ses parents, en disposant que « les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident [...] que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant » (article 9) et que « toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence » (article 10).

L'article 12 de la même Convention dispose que « les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité » (paragraphe 1) et qu'« à cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale » (paragraphe 2).

L'article 16 de la même Convention dispose que « nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation » (paragraphe 1) et que « l'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes » (paragraphe 2).

L'article 40, paragraphe 1, de la même Convention dispose que « les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tient compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci ». L'article 40, paragraphe 3, a), de la même Convention prévoit que « les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspects, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier : a) d'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale ».

B.61.3. L'article 22bis, alinéa 4, de la Constitution, l'article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant et l'article 24, paragraphe 2, de la Charte, dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, garantissent des droits fondamentaux analogues.

1. En ce qui concerne les mineurs âgés de douze ans ou plus (article 5 de la loi attaquée)

B.62.1. Selon les parties requérantes, l'article 5 de la loi attaquée est contraire aux normes de référence précitées en ce qu'il prévoit que les mineurs âgés de douze ans ou plus peuvent être enregistrés en tant qu'entités dans la banque de données commune T.E.R.

B.62.2. La critique des parties requérantes est dirigée en particulier contre l'article 5, alinéa 2, 5°, a), de la loi attaquée.

Cette disposition étant indissociablement liée à l'article 2, 4°, et à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, 1), et 2°, de la même loi, la Cour examine ces dispositions conjointement.

B.63.1. L'article 2, 4°, de la loi attaquée définit notamment l'« entité » comme étant « toute personne physique majeure ou mineure de douze ans ou plus » qui répond aux critères d'un « foreign terrorist fighter », d'un « homegrown terrorist fighter », d'un extrémiste potentiellement violent, d'une personne condamnée pour terrorisme ou d'un propagandiste de haine (« entité validée ») ou dont il existe des indices sérieux qu'elle puisse relever de l'une de ces catégories (« entité pré-enquête »).

L'article 5, alinéa 2, 5°, de la même loi dispose :

« Les finalités de la banque de données commune T.E.R. sont les suivantes :

[...]

5° l'aide à la protection, à l'accompagnement et au suivi des personnes suivantes :

a) les mineurs de douze ans ou plus qui sont considérés comme *foreign terrorist fighters*, *homegrown terrorist fighters*, extrémistes potentiellement violents, personnes condamnées pour terrorisme ou propagandistes de haine;

b) les enfants mineurs d'un *foreign terrorist fighter* qui répond aux critères visés à l'article 2, 7°, a) ou c), et qui ne sont pas ou ne peuvent pas être considérés comme *foreign terrorist fighters*, *homegrown terrorist fighters*, extrémistes potentiellement violents, personnes condamnées pour terrorisme ou propagandistes de haine ».

L'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, 1), et 2°, de la même loi dispose :

« Les données à caractère personnel traitées dans la banque de données commune T.E.R. sont les données non classifiées au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé suivantes :

1° les données des entités suivantes :

1) Si l'entité est une personne physique majeure ou mineure de douze ans ou plus :

a) les données d'identification suivantes :

i. nom, prénoms, alias;

ii. s'il échet, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou du registre des étrangers;

iii. l'adresse;

iv. le sexe et/ou le genre;

v. la date, le lieu et le pays de naissance;

vi. la ou les nationalité(s);

vii. la description physique;

viii. des photos;

ix. s'il échet, la référence dactyloscopique unique;

x. l'état civil;

xi. la situation familiale;

xii. la profession;

xiii. les éléments liés à sa localisation;

xiv. les moyens de communication;

b) les données d'identification visées au point a), i. à v., des enfants mineurs visés à l'article 5, alinéa 2, 5°, b);

c) les données relatives aux catégories particulières de données à caractère personnel suivantes :

i. l'origine ethnique;

ii. les opinions politiques;

iii. les convictions religieuses ou philosophiques;

iv. les données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique;

v. les données concernant la santé;

d) les données relatives aux formations suivies;

e) les données relatives à la situation financière;

f) les données relatives aux fréquentations à risque;

g) les données relatives aux absences de réponse aux convocations de l'autorité;

h) les moyens de [transport].

[...]

2° les données administratives, judiciaires, en ce compris celles sur les faits qualifiés d'infraction, de police judiciaire, de police administrative et les informations relatives aux entités enregistrées, traitées conformément à la loi par les services de base et les services partenaires qui disposent d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2; ».

B.63.2. Il ressort des articles 2, 4°, 5, alinéa 2, 5°, a), et 6, § 2, alinéa 1er, 1°, 1), et 2°, précités, de la loi attaquée que les mineurs âgés de douze ans ou plus sont enregistrés en tant qu'entités dans la banque de données commune T.E.R., et que les données à caractère personnel les concernant (mentionnées à l'article 6, § 2, alinéa 2, précité) y sont traitées, s'ils satisfont aux critères de l'une des cinq catégories d'entités visées dans cette banque de données. Il s'ensuit que « les mineurs de moins de 12 ans ne sont [...] pas enregistrés comme entité dans la banque de données commune T.E.R. » (Doc. parl., Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 37). Par ailleurs, le fait de ne pas satisfaire à l'un des critères de la définition de l'une des cinq catégories d'entités visées à l'article 2, 7° à 11°, de la loi attaquée suffit pour qu'un mineur âgé de douze ans ou plus ne soit pas enregistré en tant qu'entité dans la banque de données commune T.E.R.

Il ressort également de l'article 5, alinéa 2, 5°, a), de la loi attaquée qu'outre les finalités visées à l'article 5, alinéa 2, 1° à 4° (« la concertation coordonnée entre les services de base et les services partenaires »; « la nécessité stratégique, tactique ou opérationnelle de traiter en commun des données à caractère personnel et des informations pour exercer les missions respectives des services de base et des services partenaires »; « l'aide à la prise de décisions par les autorités administratives ou à la prise de décisions de police administrative ou judiciaire »; « l'analyse, l'évaluation et le suivi, en ce compris la prise de mesures, des entités validées enregistrées dans la banque de données commune T.E.R., l'analyse, l'évaluation et le suivi des entités en pré-enquête enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. et l'analyse, l'évaluation et le suivi du phénomène du terrorisme et de l'extrémisme lorsqu'il peut mener au terrorisme »), la banque de données commune T.E.R. a également pour finalité d'aider à la protection, à l'accompagnement et au suivi des mineurs âgés de douze ans ou plus qui sont considérés comme des entités.

B.64.1. Le choix de l'âge de douze ans à partir duquel une personne physique peut être enregistrée en tant qu'entité dans la banque de données commune T.E.R. a été justifié par le fait qu'il s'agit « d'un âge pivot repris dans diverses législations » :

« En effet, il s'agit de l'âge à partir duquel des mesures peuvent être prises à l'égard de mineurs suspectés d'avoir commis un fait qualifié infraction. Avant cet âge, on privilégie le renvoi vers l'aide aux mineurs en danger et on ne peut en tout cas pas placer l'enfant sur la base du fait qualifié infraction (art. 37, § 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait).

En ce qui concerne la Flandre, le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile est entré en vigueur le 1er septembre 2019. Ce décret introduit une présomption irréfragable de non-responsabilité pour un mineur de moins de 12 ans qui a commis un délit de mineur. Les faits, actes ou négligences dont cette personne est suspectée peuvent uniquement donner lieu à son renvoi vers les services d'aide à la jeunesse conformément au décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

En Communauté française aussi l'âge de 12 ans est utilisé comme âge pivot pour prendre des mesures à l'encontre d'un mineur qui a commis des faits qualifiés infractions (FQI). Sauf la réprimande, aucune autre mesure n'est possible pour un mineur FQI de moins de 12 ans. Toutes les mesures (par ex. placement, prestation éducative d'intérêt général, offre restauratrice, ...) ne sont donc uniquement possibles à partir de 12 ans. L'âge de 14 ans est utilisé comme âge pivot pour le placement en IPPJ même si le placement à partir de 12 ans est possible sous certaines conditions (gravement porté atteinte à la vie/santé d'autrui et comportement particulièrement dangereux). (Décret du 18 janvier 2018 de la Communauté française relatif à la prévention, l'aide et la protection de la jeunesse).

Par ailleurs, 12 ans est l'âge à partir duquel un enfant peut être associé dans diverses procédures le concernant. Par [exemple], il doit donner son consentement à son adoption (art. 348-1 du Code civil), il doit être cité à comparaître devant le tribunal de la jeunesse en cas de procédure de mineur en danger ou de mineur poursuivi du chef d'un fait qualifié infraction (art. 46 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait), ou encore il doit être informé de son droit d'être entendu par le tribunal de la famille dans les procédures relatives à l'autorité parentale (art. 1004/1 du Code judiciaire) » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 38-39).

Ce choix a également été justifié par référence à l'observation générale du Comité des droits de l'enfant du 25 avril 2007 n° 10 (2007) sur « les droits de l'enfant dans le système de justice pour mineurs », aux termes de laquelle il serait « inacceptable sur le plan international de fixer l'âge minimum de la responsabilité pénale en-dessous de 12 ans » (*ibid.*, p. 39).

B.64.2. Au cours des travaux préparatoires, il a été répondu ce qui suit aux avis rendus sur ce point (respectivement les 14 juin, 21 juin et 16 juin 2023) par le délégué général aux droits de l'enfant, par le « Kinderrechtencommissariaat » (Commissariat aux droits de l'enfant) et par l'Autorité de protection des données :

« Le Délégué aux droits de l'enfant et le Commissaire aux droits de l'enfant se sont quant à eux montrés [critiques] sur la possibilité d'enregistrer des enfants de douze ans et plus dans la banque de données commune T.E.R. Il nous semble que ces deux avis abordent la problématique de ces enfants uniquement dans une optique pénale. Or, la banque de données [commune], dans le cadre de ces enfants, ne s'inscrit pas uniquement dans cette perspective car il y a un aspect administratif et de suivi à prendre en considération également.

Dans son avis n° 97/2023 du 16 juin 2023, l'Autorité de protection des données a également indiqué que ' le traitement des données à caractère personnel des enfants mineurs de certaines entités outrepassent les finalités de l'enregistrement dans une banque de données accessible à des services dont les missions sont autres que celles des services de renseignement ' (§ 105). Il faut néanmoins préciser que le traitement de données de ces enfants n'est pas un traitement ' au cas où ', comme le suggère l'Autorité de protection des données. En effet, ces données sont au contraire utilisées dans l'intérêt de ces mineurs, pour les accompagner dans une démarche préventive. [...]

Pour répondre à ces préoccupations, une nouvelle finalité a été ajoutée à la banque de données commune T.E.R. » (*ibid.*, pp. 39-40).

B.64.3. Lors de l'examen du projet de loi au sein de la commission de la justice de la Chambre, sur la justification de l'enregistrement de mineurs dans la banque de données commune T.E.R., le directeur général de l'OCAM a indiqué :

« Il est justifié du point de vue légal d'enregistrer les mineurs dans la BDC. L'accent est en effet placé sur l'approche protectionnelle, l'accompagnement et le suivi. Les enfants sont dans un premier temps considérés comme vulnérables. Le projet de loi [à] l'examen s'inscrit dans cette philosophie.

À ce jour, la BDC ne comprend que cinq mineurs, principalement âgés de 15 à 17 ans. Ce faible nombre montre que l'OCAM ne procède à l'enregistrement des mineurs dans la BDC que si celui-ci est réellement justifié. Et il y [a] parfois de bonnes raisons : de nombreux jeunes qui n'étaient auparavant pas soupçonnés d'extrémisme ou de radicalisation apparaissent sur les radars. Certains mineurs mettent par ailleurs en place une lourde propagande ou diffusent des contenus très explicites.

[...]

En ce qui concerne les mesures prévues à l'encontre des mineurs pour lesquels les services ont des informations qu'ils ont commis ou ont l'intention de commettre un fait qualifié infraction, la limite d'âge de 12 ans est appliquée. Il s'agit de l'âge à partir duquel un enfant peut en effet être associé à diverses procédures le concernant. La limite d'âge est conforme aux conventions et législations adoptées par les entités fédérées, l'autorité fédérale et les instances internationales.

[...]

[...] Les services de base et les services partenaires pourront en effet demander la réalisation d'une évaluation de la menace et l'insérer dans [le] dossier de la personne concernée, ce qui conférera un caractère contradictoire à celui-ci. L'échange d'informations avec les centres fermés pour mineurs, entre autres, n'est pas chose aisée. Le projet de loi à l'examen vise à remédier à cette situation » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/002, pp. 17-18).

B.65.1. L'article 40, paragraphe 3, de la Convention relative aux droits de l'enfant implique certes l'obligation d'établir un âge minimal au-dessous duquel les enfants sont présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale, mais sans fixer cet âge.

Toutefois, un traitement de données à caractère personnel dans une banque de données commune, telle que la banque de données commune T.E.R., ne peut être considéré ni comme une incrimination ni comme une peine au sens des articles 12 et 14 de la Constitution, étant donné qu'il constitue seulement une mesure à caractère préventif ou une mesure d'investigation.

En permettant le traitement dans cette banque de données des données à caractère personnel de mineurs, la loi attaquée n'instaure donc pas une incrimination ou une peine qui dérogerait aux dispositions applicables en matière de protection de la jeunesse, lesquelles restent intégralement applicables.

Dans la mesure où l'article 40 de la Convention relative aux droits de l'enfant vise à accorder des droits aux enfants qui font l'objet d'une procédure tendant à les sanctionner pour avoir commis des faits déterminés, cette disposition ne peut dès lors pas s'appliquer en l'espèce. Il en va de même de l'observation générale du Comité des droits de l'enfant du 18 septembre 2019 n° 24 (2019) sur « les droits de l'enfant dans le système de justice pour enfants » qui, comme le soulignent les parties requérantes, remplace l'observation générale n° 10 (2007), précitée, du Comité des droits de l'enfant à laquelle il est fait référence dans les travaux préparatoires et qui, dans son paragraphe 22, encourage les États parties à la Convention à relever l'âge minimum de la responsabilité pénale à quatorze ans au moins.

B.65.2. L'article 22bis, alinéa 4, de la Constitution et l'article 3, paragraphe 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant n'empêchent pas en soi le législateur de prévoir que des données à caractère personnel de mineurs peuvent être traitées par les services de base et services partenaires, afin de permettre à ceux-ci de remplir leurs missions légales. Ces missions, qui portent notamment sur le maintien de l'ordre public, la protection des personnes et des biens et la prévention et la recherche d'infractions, ne sont pas, par nature, exclusivement liées aux actes et comportements des personnes majeures.

Cependant, lorsqu'il établit les circonstances dans lesquelles des données à caractère personnel peuvent être traitées par les services de base et les services partenaires, le législateur doit tenir compte de la situation particulière des mineurs, notamment en ce qui concerne leur personnalité et leur degré de maturité.

B.66.1. À cet égard, l'ajout, à l'article 5, alinéa 2, de la loi attaquée, d'une cinquième finalité pour la banque de données commune T.E.R. consistant en « l'aide à la protection, à l'accompagnement et au suivi » des mineurs âgés de douze ans ou plus, à la suite des avis précités du délégué général aux droits de l'enfant, du Commissariat aux droits de l'enfant et de l'Autorité de protection des données, vise à respecter l'exigence de protection des mineurs imposée tant par la Constitution que par la Convention relative aux droits de l'enfant. Cette finalité doit être considérée comme primordiale lors du traitement, dans la banque de données commune T.E.R., de données à caractère personnel relatives aux mineurs âgés de douze ans ou plus.

B.66.2. La circonstance que les mineurs âgés de douze ans ou plus sont susceptibles d'être enregistrés en tant qu'entités dans la banque de données commune T.E.R. ne signifie pas qu'ils ne jouissent d'aucune garantie. En effet, les garanties prévues dans la loi attaquée relatives aux circonstances dans lesquelles des données à caractère personnel peuvent être traitées par les services de base et les services partenaires, relatives aux délais de conservation de ces données, à l'accès à ces données et au contrôle permanent sur le traitement de ces données, sont également applicables aux mineurs âgés de douze ans ou plus.

Plusieurs dispositions de la loi attaquée tiennent par ailleurs compte de la situation particulière des mineurs. Premièrement, comme il est dit en B.45.3, après le dernier enregistrement d'une donnée ou information dans la fiche de renseignement de l'entité validée, l'OCAM examine tous les trois ans si les données à caractère personnel relatives à des mineurs conservées dans la banque de données commune T.E.R. présentent toujours un lien direct avec l'une des finalités de celle-ci (tous les cinq ans pour les données relatives à des personnes majeures) (article 7, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi attaquée). Deuxièmement, les données relatives aux mineurs sont conservées de manière active dans la banque de données commune T.E.R. pendant une période de quinze ans maximum (trente ans pour les données relatives à des personnes majeures) avant d'être archivées pour une durée de maximum trente ans (article 7, § 1er, alinéas 1er et 2, *juncto* le § 3, alinéa 1er). Troisièmement, « la situation de vulnérabilité de la personne concernée, en ce compris la minorité de la personne » est prise en compte lors de l'évaluation préalable à la communication à une autorité ou à une institution tierce de la carte d'information relative à une entité validée (article 23, alinéa 2, 3°) (voy. *Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 37).

En outre, les services de base et les services partenaires ne peuvent, aux termes des articles 14, 16 et 22 de la loi attaquée, traiter des données à caractère personnel dans la banque de données commune T.E.R. que pour autant qu'elles présentent « un caractère non excessif ». L'article 23 de la loi attaquée prévoit que la communication à une autorité ou à une institution tierce de la carte d'information relative à une entité validée ne peut intervenir que moyennant le respect de la même exigence. Lors de l'application de cette condition et du contrôle de cette application, il convient, en ce qui concerne les données des mineurs, de porter une attention particulière au jeune âge des intéressés et à l'incidence du traitement de leurs données à caractère personnel.

B.66.3. Dans leurs avis précités, le délégué général aux droits de l'enfant et le Commissariat aux droits de l'enfant ont relevé le caractère insuffisant des mesures visées en B.66.2 pour garantir un traitement différencié adapté pour les mineurs dans la banque de données commune T.E.R., spécialement en raison de l'absence de formation prévue pour le personnel amené à traiter les données relatives aux mineurs.

Le Commissariat aux droits de l'enfant a notamment relevé :

« Sans qu'une infraction ait été commise (sauf pour les personnes condamnées du chef de terrorisme), les services de base doivent évaluer si un signal donné par un mineur relève bien du terrorisme, de l'extrémisme ou de la radicalisation. Les membres des services de base doivent évaluer si les conceptions radicales et extrêmes de mineurs constituent effectivement une indication grave de menace à la sécurité nationale.

[...]

Ces appréciations nécessitent d'avoir des connaissances en matière de développement et de milieu de vie des mineurs et elles requièrent des définitions claires, précises, prévisibles et propres à l'enfant, sur lesquelles les membres des services de base peuvent se fonder.

[...]

- Si les membres des services de base ne sont pas suffisamment au fait du milieu de vie des enfants et des jeunes et qu'il leur manque de connaissances quant au développement de leur identité et aux différences entre jeunes de douze, treize, quatorze, quinze, seize et dix-sept ans, ces services risquent de trop vite juger et valider les mineurs comme des adultes ou de juger des jeunes de douze, treize ou quatorze ans comme autant responsables que des adultes.

- Si les membres des services de base ne sont pas suffisamment au fait des droits de l'enfant et de la perspective des enfants, ils risquent d'aborder les signaux de terrorisme, d'extrémisme et de radicalisation de manière trop unidimensionnelle. Ils possèdent effectivement une expertise en matière de surveillance de la sécurité nationale et de la sécurité des enfants et des adultes. C'est sur la base de cette expertise et dans le cadre de cette mission qu'ils examinent les signaux, avec pour risque de reléguer au second plan les nuances liées à l'âge des mineurs, au sens donné

à leurs actes, à leurs intentions et à leur milieu de vie, ainsi qu'aux différences individuelles entre mineurs, et que des profils spécifiques de personnes susceptibles de menacer la sécurité nationale ressortent. Il est important de continuer à tenir compte des différences individuelles et d'être constamment attentif à la tension qui existe entre la sécurité, l'espace nécessaire au développement de l'identité et les droits de l'enfant » (Commissariat aux droits de l'enfant, avis n° 15/2023 du 21 juin 2023, pp. 9-10; traduction libre).

Bien qu'à la suite de ces avis, le législateur ait indiqué qu'« une telle formation devra être dispensée à l'attention du personnel concerné, notamment auprès du responsable opérationnel » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 37), il n'a toutefois pas adapté le projet de loi en conséquence. En effet, aucune disposition de la loi attaquée ne prévoit que le traitement de données à caractère personnel relatives à des mineurs dans la banque de données commune T.E.R. requiert l'intervention d'au moins un membre du personnel ayant suivi une formation spécifique et/ou disposant d'une expertise pertinente en ce qui concerne la situation psychosociale de mineurs dans le contexte du terrorisme, de l'extrémisme et de la radicalisation. Ainsi, il n'est pas garanti que, lors de l'évaluation visant à déterminer si la situation du mineur présente effectivement des éléments suffisants pour que ce dernier puisse être considéré comme une entité, le développement et le milieu de vie de la catégorie d'âge concernée sont pris en compte.

Partant, le troisième moyen est fondé dans cette mesure.

B.66.4. De surcroît, par son arrêt n° 108/2016 précité, la Cour s'est prononcée sur le traitement de données à caractère personnel relatives à des mineurs dans une banque de données ayant pour finalités la prévention et la sécurité. L'affaire qui est à l'origine de cet arrêt portait sur l'article 44/7, alinéa 2, de la loi sur la fonction de police, qui prévoit que l'enregistrement des données visées à l'article 44/5, § 3, 1°, de cette loi (« les données relatives aux suspects d'un fait pénal et aux personnes condamnées ») dans la B.N.G. est subordonné à l'autorisation du magistrat compétent lorsqu'il s'agit de données concernant un mineur âgé de moins de quatorze ans. La Cour a jugé que « le législateur pouvait en principe, pour fixer l'âge à partir duquel l'autorisation d'un magistrat est requise pour le traitement de données à caractère personnel dans la B.N.G., s'inspirer de l'âge de quatorze ans fixé dans les lois [...] du 24 juin 2013 [relative aux sanctions administratives communales] et du 21 décembre 1998 [relative à la sécurité lors des matches de football] » (B.153) et que la mesure précitée ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits des mineurs âgés de plus de quatorze ans (B.154).

En l'espèce, le choix de principe de l'âge de douze ans comme l'âge à partir duquel un mineur est susceptible d'être enregistré en tant qu'entité dans la banque de données commune T.E.R. n'est pas déraisonnable, compte tenu des dispositions législatives auxquelles il est fait référence dans les travaux préparatoires cités en B.64.1. Il n'en demeure pas moins que des personnes particulièrement jeunes peuvent de ce fait être reprises dans la banque de données en raison d'indices de terrorisme, d'extrémisme et de radicalisation, y compris, plus spécifiquement, des mineurs de douze et treize ans, qui ne peuvent en principe être sanctionnés pour leurs actes ni pénalement, ni administrativement.

Vu leur irresponsabilité de principe et leur âge particulièrement jeune, le choix précité du législateur produit des effets disproportionnés à l'égard des mineurs de moins de quatorze ans, dès lors que la loi attaquée ne prévoit pas, à l'inverse de l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police, l'intervention d'un magistrat indépendant pour que ces mineurs puissent être enregistrés en tant qu'entités dans la banque de données commune T.E.R. La loi n'offre donc pas les garanties nécessaires à la prise en compte de la situation particulière de ces mineurs, notamment en ce qui concerne leur personnalité et leur degré de maturité.

Dans cette mesure également, le troisième moyen est fondé.

B.67. Le troisième moyen, en son premier grief, est fondé dans la mesure indiquée en B.66.3 et en B.66.4. Il convient d'annuler la loi attaquée en ce qu'elle ne prévoit pas que, lors du traitement de données à caractère personnel relatives à des mineurs dans la banque de données T.E.R., il faut que soit impliquée au moins une personne ayant suivi une formation spécifique et/ou disposant d'une expertise pertinente en ce qui concerne la situation psychosociale de mineurs dans le contexte du terrorisme, de l'extrémisme et de la radicalisation; et en ce qu'elle ne prévoit pas l'intervention d'un magistrat indépendant, lorsque des données à caractère personnel concernant des mineurs âgés de moins de quatorze ans sont enregistrées dans la banque de données commune T.E.R.

2. En ce qui concerne les enfants mineurs d'un « foreign terrorist fighter » (articles 5 et 6 de la loi attaquée)

B.68.1. Selon les parties requérantes, les articles 5 et 6 de la loi attaquée sont contraires aux normes de référence visées au troisième moyen en ce qu'ils prévoient le traitement, dans la base de données commune T.E.R., de données à caractère personnel relatives aux enfants mineurs d'un « foreign terrorist fighter » (combattant terroriste étranger).

B.68.2. La critique des parties requérantes est dirigée en particulier contre l'article 5, alinéa 2, 5°, b), et contre l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, 1), a), i. à v., et b), de la loi attaquée.

B.69.1. L'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, 1), b), précité, de la loi attaquée dispose que « les données d'identification visées au point a), i. à v. » de cette disposition relatives à « des enfants mineurs visés à l'article 5, alinéa 2, 5°, b) » de la même loi sont traitées dans la banque de données commune T.E.R.

Les données d'identification visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, 1), a), i. à v., de la loi attaquée sont les « i. nom, prénoms, alias »; « ii. s'il échet, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou du registre des étrangers »; « iii. l'adresse »; « iv. le sexe et/ou le genre » et « v. la date, le lieu et le pays de naissance ».

Selon l'article 5, alinéa 2, 5°, b), précité, de la loi attaquée, la banque de données commune T.E.R. a notamment pour finalité l'aide à la protection, à l'accompagnement et au suivi des « enfants mineurs d'un foreign terrorist fighter qui répond aux critères visés à l'article 2, 7°, a) ou c), et qui ne sont pas ou ne peuvent pas être considérés comme foreign terrorist fighters, homegrown terrorist fighters, extrémistes potentiellement violents, personnes condamnées pour terrorisme ou propagandistes de haine ».

Selon l'article 2, 7°, a) ou c), de la même loi, les « foreign terrorist fighters » sont « les personnes physiques résidant en Belgique ou ayant résidé en Belgique, ayant ou non la nationalité belge et qui, dans le but de se rallier à des groupements terroristes ou de leur fournir un soutien actif ou passif, se trouvent dans l'une des situations suivantes : a) elles se sont rendues dans une zone de conflit djihadiste; [...]; c) elles sont en route vers la Belgique ou sont revenues en Belgique après s'être rendues dans une zone de conflit djihadiste ».

Selon l'article 2, 6°, de la même loi, la « zone de conflit djihadiste » est « le territoire en proie à une lutte livrée afin de propager, d'imposer ou de protéger de manière violente une vision de la religion islamique et qui est défini par le Conseil national de sécurité sur proposition du responsable du traitement des données de la banque de données commune T.E.R. sur la base de l'analyse stratégique effectuée par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace ».

B.69.2. Il ressort de ces dispositions que les enfants mineurs, quel que soit leur âge, (1) d'un « foreign terrorist fighter » au sens de l'article 2, 7°, a) ou c), précité, de la loi attaquée (i.e. le « foreign terrorist fighter qui séjourne ou a séjourné en zone de conflit djihadiste », *Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 54) et (2) qui ne satisfont pas eux-mêmes aux critères de l'une des cinq catégories d'entités visées dans la banque de données commune T.E.R. (ci-après : les enfants mineurs d'un foreign terrorist fighter qui séjourne ou a séjourné en zone de conflit djihadiste), soient traitées dans la banque de données commune T.E.R. certaines catégories de données d'identification les concernant. Ces enfants ne sont pas enregistrés en tant qu'entités dans cette banque de données.

B.70.1. En ce qu'elles prévoient que les données visées en B.69.1 relatives aux enfants mineurs d'un « foreign terrorist fighter » qui séjourne ou a séjourné en zone de conflit djihadiste peuvent être traitées dans la banque de données commune T.E.R., les dispositions attaquées limitent le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel des enfants concernés. Elles font en outre naître une différence de traitement entre enfants, sur la base de la situation juridique, des activités, des opinions ou des convictions de leurs parents au sens de l'article 2, paragraphe 2, précité, de la Convention relative aux droits de l'enfant, dès lors que les enfants mineurs d'un « foreign terrorist fighter » qui séjourne ou a séjourné en zone de conflit djihadiste voient des données à caractère personnel les concernant traitées dans la banque de données commune T.E.R., contrairement aux enfants mineurs dont aucun des parents n'est enregistré dans cette banque de données en tant que « foreign terrorist fighter » séjournant ou ayant séjourné en zone de conflit djihadiste.

B.70.2. Les travaux préparatoires mentionnent :

« En ce qui concerne la seconde [catégorie] de mineurs: seront [concernées] ici, les données relatives au nom, prénom, date de naissance et genre des enfants mineurs, biologiques ou adoptés d'un parent, personne physique qui est enregistré dans la banque de données commune T.E.R. comme *foreign terrorist fighter* qui séjourne ou a séjourné en zone de conflit djihadiste. Il ne s'agit ni de les reprendre dans la banque de données commune T.E.R. comme 'entités' en tant que telles (ils ne sont donc pas repris à titre principal) ni d'enregistrer les enfants de toutes les entités enregistrées mais uniquement ceux qui séjournent ou ont [séjourné] en zone de conflit djihadiste. Ceci pour pouvoir mettre en place les mesures de protection et de suivi les plus appropriées en cas de retour.

L'objectif est d'une part de pouvoir avoir un aperçu le plus précis possible des enfants qui sont sur zones de combat djihadiste. En effet, la plupart de ces enfants sont nés sur zone et ne sont pas repris dans le registre national. Il est donc important de pouvoir disposer d'informations quant à leur existence et [au] lien avec un parent repris dans la banque de données commune T.E.R. comme entité ayant rejoint une organisation terroriste sur une zone de combat djihadiste.

Et, d'autre part, lors de leur retour, il est nécessaire de disposer des informations quant au lien qui existe avec un adulte dans le cadre du suivi socio-préventif de ses enfants. Par exemple, un[e] fois de retour de zone de combat djihadiste avec leur mère, lorsque celle-ci ira en prison, l'enfant sera pris en charge par des instances de protection de la jeunesse dans le cadre de sa protection et les mesures quant au suivi de sa santé, de son environnement de vie devront être prises. Et lors de la sortie de prison de la mère, il est important d'assurer un lien quant à l'évolution de la mère et de l'enfant. Ceci se fait en CSIL-R, plateforme socio-préventive créée par la loi du 30 juillet 2018. Mais ici aussi, il est important de savoir que la mère [a] des enfants pour mettre en place les mesures et actions de réintégration respective.

Par ailleurs, les enfants de cette deuxième catégorie n'apparaissent pas dans la banque de données commune T.E.R. si leur nom est introduit. Comme explicité ci-avant, ils ne sont pas soumis au même suivi qu'une entité enregistrée en tant que telle. Ils sont également considérés comme des enfants en danger.

Ce n'est donc que dans les deux cas spécifiques précités (enfant d'un [*foreign terrorist fighter*] catégorie 1 ou catégorie 3) qu'un enfant est traité dans les données relatives à son parent, pour une finalité de protection, de suivi et de réintégration » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 54-55; voy. aussi DOC 55-3692/002, pp. 12-13).

« [...] [les données relatives aux enfants mineurs de certaines entités] sont [...] utilisées dans l'intérêt de ces mineurs, pour les accompagner dans une démarche préventive. À titre d'exemple, un enfant d'une entité avait été placé dans une école où le risque de radicalisation était très élevé. L'*information officer* est intervenu pour qu'il fréquente un autre établissement scolaire et ce, dans l'intérêt de cet enfant » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 40).

« En ce qui concerne les enfants de [*foreign terrorist fighters*] sur zones, seules des sources sur place permettent de déterminer leur existence. Étant donné que beaucoup de ces jeunes sont nés sur le [territoire] de l'ancien État islamique, ils n'ont pas d'acte de naissance.

L'objectif est d'accueillir le mieux possible les mineurs lors de leur retour en Belgique. Après ce retour, leurs parents sont en effet incarcérés pendant un certain temps. Les services doivent dès lors connaître l'âge des enfants, l'identité de leur famille, leur sexe, etc.

Si les parents sont enregistrés dans la BDC, on y ajoute le nom des enfants afin de préparer l'accueil de ces derniers. Il n'est pas possible d'effectuer directement des recherches dans la BDC à partir du nom des enfants. Ceux-ci ne sont donc pas enregistrés comme une entité dans la banque de données. [La] radiation du nom des parents de la BDC s'accompagne de la suppression de toute trace des enfants.

[...]

[...] L'OCAM pourra anticiper le retour de la famille en Belgique en informant les services concernés. L'OCAM effectuera une évaluation de la menace des parents, recueillera des informations contextuelles relatives aux enfants et les transmettra au magistrat de la jeunesse, lequel prévoira un trajet d'accompagnement et d'accueil tout en tenant compte de l'incarcération des parents » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/002, pp. 17-18).

B.70.3. Il ressort des travaux préparatoires précités que le traitement, dans la banque de données commune T.E.R., des données à caractère personnel visées en B.69.1 relatives aux enfants mineurs d'un « foreign terrorist fighter » qui séjourne ou a séjourné en zone de conflit djihadiste vise à identifier les enfants qui se trouvent dans une zone de conflit djihadiste et à préparer leur retour en Belgique. Il ressort par ailleurs des mêmes travaux préparatoires et du fait que les enfants d'un « foreign terrorist fighter » qui séjourne ou a séjourné en zone de conflit djihadiste ne sont pas enregistrés eux-mêmes en tant qu'entités dans la banque de données commune T.E.R., que le traitement, dans cette banque de données, des données relatives à ces enfants est effectué uniquement dans une approche protectionnelle. Ainsi, pour cette catégorie de mineurs, les traitements effectués dans la banque de données commune T.E.R. ont pour seule finalité celle qui est mentionnée à l'article 5, alinéa 2, 5°, de la loi attaquée, c'est-à-dire l'aide à la protection, à l'accompagnement et au suivi de ces mineurs.

Conformément au principe de finalité, le traitement dans la banque de données commune T.E.R. de données relatives aux enfants d'un « foreign terrorist fighter » qui séjourne ou a séjourné en zone de conflit djihadiste est dès lors autorisé, d'une part, dans le but d'identifier les enfants qui se trouvent dans une zone de conflit djihadiste et de préparer leur retour en Belgique et, d'autre part, dans le but d'offrir à ces enfants un suivi protectionnel adéquat une fois de retour en Belgique.

Ces objectifs sont légitimes.

B.70.4. En vertu de l'article 2, 3°, 1), et de l'article 16, alinéa 1er, de la loi attaquée, l'administration générale des maisons de justice de la Communauté Française, le département Maison de justice du ministère de la Communauté germanophone, l'agence flamande pour la Justice et le Maintien, l'administration générale de l'Aide à la Jeunesse de la Communauté française, le département Aide à la jeunesse de la Communauté Germanophone et l'agence flamande « Opgroeien », disposent, en tant que services partenaires, d'un droit d'accès à la banque de données commune T.E.R.

« dans le cadre de leurs missions légales d'accompagnement judiciaire et de la surveillance d'auteurs d'infractions ». Il appartient au Roi de déterminer, pour chaque service partenaire, le type de droit d'accès à la banque de données commune T.E.R. et ses modalités d'exercice (article 16, alinéa 2, de la loi attaquée). Selon l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 14 juillet 2024, les services précités disposent d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R.

À ce propos, les travaux préparatoires de la loi attaquée mentionnent :

« En ce qui concerne particulièrement le suivi réalisé par les Maisons de Justice et les autres agences et services visés à l'article 2, 3°, point *l*), dans le cadre de leurs missions légales d'accompagnement judiciaire et de la surveillance d'auteurs d'infractions, celui-ci est limité aux personnes pour lesquelles ces services partenaires ont reçu une mission sous la forme d'un mandat de suivi par une instance habilitée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, ou sur la base d'un accord de coopération. Pour cibler ces personnes connues dans la banque de données commune T.E.R. et qui doivent être suivies par les maisons de justice et les agences et services précités, il est nécessaire de comparer les personnes qui sont dans la banque de données commune T.E.R. avec les personnes pour lesquelles elles ont reçu un mandat de suivi » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 19).

Étant donné que les services précités ne peuvent être considérés comme services partenaires que « dans le cadre de leurs missions légales d'accompagnement judiciaire et de la surveillance d'auteurs d'infractions », leurs droits d'accès ne peuvent pas concerner le suivi, en vue de leur protection, des enfants d'un « foreign terrorist fighter » qui séjourne ou a séjourné en zone de conflit djihadiste, dès lors que ces enfants ne sont pas auteurs de faits qualifiés infractions.

B.70.5. Le traitement critiqué de données à caractère personnel est en principe pertinent et proportionné au regard de l'objectif précité d'identifier les enfants qui se trouvent dans une zone de conflit djihadiste et de préparer leur retour en Belgique. Comme il ressort de ce qui est dit en B.69.1, ce traitement porte en effet uniquement sur un nombre limité de données d'identification, à savoir les données visées à l'article 6, § 2, 1°, 1), *a*), i. à v., de la loi attaquée. Il s'agit des nom, prénoms et alias (i.), du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou du registre des étrangers (ii.), de l'adresse (iii.), du sexe et/ou du genre (iv.), et de la date, du lieu et du pays de naissance (v.). En revanche, aucune donnée d'identification n'est traitée en ce qui concerne, notamment, la description physique (vii.), des photos (viii.), les éléments liés à la localisation (xiii) ou les moyens de communication (xiv.) du mineur concerné, pas plus que les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 6, § 2, 1°, 1), *c*), de la loi attaquée. Les données à caractère personnel traitées ne dévoilent donc la vie privée du mineur concerné que de manière très limitée. Le traitement de ces données peut être considéré comme ne dépassant pas ce qui est strictement nécessaire pour connaître l'existence de l'enfant et son lien avec le « foreign terrorist fighter », afin qu'il puisse être identifié en vue de sa protection et de son suivi éventuels en Belgique. De plus, les mineurs ne sont pas eux-mêmes enregistrés dans la banque de données commune T.E.R. en tant qu'entités, ce qui implique que leurs données ne s'affichent pas si une recherche est effectuée directement à partir de leur nom, ainsi qu'il ressort également des travaux préparatoires mentionnés en B.70.2. Le traitement des données en lien avec l'enfant dépend toujours de l'enregistrement du parent en tant qu'entité dans la banque de données et en est tributaire.

L'objectif poursuivi ne saurait toutefois justifier que, dès le retour en Belgique des enfants mineurs d'un « foreign terrorist fighter » qui séjourne ou a séjourné en zone de conflit djihadiste, les données de ces enfants puissent encore être accessibles pour des services autres que les services compétents pour leur suivi et leur protection. Une possibilité d'accès plus étendue va au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser l'objectif précité et porte dès lors une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données à caractère personnel des mineurs concernés.

Il appartient au législateur de limiter le droit d'accès aux données de la banque de données commune T.E.R. relatives aux enfants mineurs d'un « foreign terrorist fighter » qui séjourne ou a séjourné en zone de conflit djihadiste, après le retour de ces enfants en Belgique, aux services précités, en particulier aux services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse.

B.70.6. Par ailleurs, en ce qui concerne l'articulation entre les deux catégories de mineurs dont des données sont traitées dans la banque de données commune T.E.R. (d'une part, les mineurs âgés de douze ans ou plus enregistrés en tant qu'entités et, d'autre part, les enfants mineurs d'un « foreign terrorist fighter » qui séjourne ou a séjourné en zone de conflit djihadiste), les travaux préparatoires précisent en outre :

« Dans le cadre du phénomène de terrorisme et d'extrémisme, en ce compris le processus de radicalisation, des dossiers judiciaires et des suivis [Task Force locale] portent sur des mineurs concernés par des infractions terroristes. Qu'il s'agisse de mineurs emmenés par leurs parents sur zone de conflit djihadiste en vue d'intégrer une organisation terroriste, ou de mineurs ayant eux-mêmes adhéré à des idéologies extrémistes, en Belgique, le fait de pouvoir agir dans cette phase de vie où un système protectionnel existe est important pour intervenir le plus tôt possible. Et compte tenu de ce suivi multidisciplinaire, les mesures les plus appropriées pourront être prises dans l'intérêt du jeune et de la société.

Certainement dans le cadre des mineurs qui ont été emmenés par un ou ses parent(s) alors qu'ils avaient moins de 12 ans, il est important de pouvoir les considérer comme entité à partir de 12 ans – au même titre que les autres catégories – pour déterminer leur évolution idéologique sur zone et [au contact] de personnes extrémistes. Les groupements terroristes utilisent aussi des mineurs et parce qu'ils ont grandi et évolué dans cet environnement, on ne peut pas exclure qu'ils peuvent représenter un danger. Le suivi à part entière – c'est-à-dire repris comme entité de la banque de données commune T.E.R. – est donc primordial par principe de précaution que ce soit pour le mineur ou la société.

Et s'ils devaient revenir en Belgique, cette prise en considération dans la banque de données commune T.E.R. et son évaluation de la menace (qui prend en compte les informations à charge et à décharge liées à [l'idéologie], les intentions, le contexte social, les éventuelles formations ou actions menées sur zones, la problématique psychique) permettront de prendre les mesures adéquates pour accompagner ces mineurs dans le meilleur environnement possible compte tenu de [leur] situation spécifique » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 53).

Et :

« [Le directeur général de l'OCAM] souligne que les enfants ne sont enregistrés dans aucune base de données, si ce n'est [dans la banque de données commune T.E.R.] dans la fiche de leurs parents s'ils ont moins de 12 ans ou comme entités s'ils ont 12 ans et plus » (*Doc. parl.*, Chambre, 2023-2024, DOC 55-3692/002, p. 18).

Comme il est dit en B.63.2, il ressort des termes clairs de l'article 2, 4°, de l'article 5, alinéa 2, 5°, *a*), et de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, 1), et 2°, précités, de la loi attaquée qu'un mineur ne peut être enregistré en tant qu'entité dans la banque de données commune T.E.R. que s'il satisfait à la double condition, d'une part, d'avoir atteint l'âge de douze ans et, d'autre part, de répondre à l'ensemble des critères de la définition de l'une des cinq catégories d'entités visées à l'article 2, 7° à 11°, de la loi attaquée. Il en résulte que, contrairement à ce que les extraits précités des travaux préparatoires pourraient laisser entendre, l'enfant mineur d'un « foreign terrorist fighter » qui a été emmené en zone

de conflit djihadiste alors qu'il avait moins de douze ans n'est pas automatiquement enregistré en tant qu'entité dans la banque de données commune T.E.R., à partir du jour où il atteint l'âge de douze ans et sur la seule base de ce fait. Cet enfant n'est susceptible d'être enregistré en tant qu'entité dans cette banque de données que s'il répond lui-même à l'ensemble des critères de la définition de l'une des catégories d'entités visées à l'article 2, 7^o à 11^o, de la loi attaquée.

B.71. Le troisième moyen, en son second grief, est fondé dans la mesure indiquée en B.70.5. Il y a lieu d'annuler la loi attaquée, en ce qu'elle ne limite pas le droit d'accès aux données de la banque de données commune T.E.R. relatives aux enfants mineurs d'un « foreign terrorist fighter » qui séjourne ou a séjourné en zone de conflit djihadiste, après le retour de ces enfants en Belgique, aux services compétents pour le suivi et la protection de ces enfants, en particulier les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse.

Pour le surplus, sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.70.6, le troisième moyen, en son second grief, n'est pas fondé.

Par ces motifs,

la Cour

1. annule :

- la loi du 29 mars 2024 « portant création de la banque de données commune ' Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation ' (' T.E.R. ') et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police »,

a. en ce qu'elle ne prévoit pas que, lors du traitement de données à caractère personnel relatives à des mineurs dans la banque de données T.E.R., il faut que soit impliqué au moins un membre du personnel ayant suivi une formation spécifique et/ou disposant d'une expertise pertinente en ce qui concerne la situation psychosociale de mineurs dans le contexte du terrorisme, de l'extrémisme et de la radicalisation;

b. en ce qu'elle ne prévoit pas l'intervention d'un magistrat indépendant lorsque des données à caractère personnel concernant des mineurs âgés de moins de quatorze ans sont enregistrées dans la banque de données commune T.E.R.;

c. en ce qu'elle ne limite pas le droit d'accès aux données de la banque de données commune T.E.R. relatives aux enfants mineurs d'un « foreign terrorist fighter » qui séjourne ou a séjourné en zone de conflit djihadiste, après leur retour en Belgique, aux services compétents pour le suivi et la protection de ces enfants, en particulier aux services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse;

- l'article 4 de la même loi,

a. en ce qu'il ne prévoit pas que, lorsque, d'une part, la protection du droit à un recours juridictionnel effectif de la personne concernée contre la décision de clore le processus de vérification l'exige et que, d'autre part, les objectifs d'intérêt public en cause ne s'y opposent pas, l'information de la personne concernée peut aller au-delà des informations prévues à l'article 146, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018 « relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel »;

b. en ce qu'il ne prévoit pas que la personne concernée puisse former un recours auprès d'un organe juridictionnel disposant d'une compétence de pleine juridiction contre la décision de l'Organe de contrôle de l'information policière et du Comité permanent R;

2. sous réserve des interprétations mentionnées en B.47.5 et B.70.6 et compte tenu de ce qui est dit en B.22.5, rejette le recours pour le surplus.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 12 mars 2026.

Le greffier,
Nicolas Dupont

Le président,
Pierre Nihoul

GRONDWETTELIIK HOF

[C – 2026/002433]

Uittreksel uit arrest nr. 30/2026 van 12 maart 2026

Rolnummer 8349

In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 29 maart 2024 « tot oprichting van de gemeenschappelijke gegevensbank ' Terrorisme, Extremisme, Radicaliseringsproces ' (' T.E.R. ') en tot wijziging van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de wet van 30 juli 2018 tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme en de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt », ingesteld door de vzw « Ligue des droits humains » en de vzw « Défense des Enfants - International - Belgique ».

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters Pierre Nihoul en Luc Lavrysen, en de rechters Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt en Magali Plovie, bijgestaan door griffier Nicolas Dupont, onder voorzitterschap van voorzitter Pierre Nihoul,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. *Onderwerp van het beroep en rechtspleging*

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 oktober 2024 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 oktober 2024, is beroep tot vernietiging van de wet van 29 maart 2024 « tot oprichting van de gemeenschappelijke gegevensbank ' Terrorisme, Extremisme, Radicaliseringsproces ' (' T.E.R. ') en tot wijziging van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de wet van 30 juli 2018 tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme en de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt » (bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad* van 16 april 2024) ingesteld door de vzw « Ligue des droits humains » en de vzw « Défense des Enfants - International - Belgique », bijgestaan en vertegenwoordigd door mr. Catherine Forget, advocate bij de balie te Brussel.

(...)

II. In rechte

(…)

Ten aanzien van de bestreden wet en de context ervan

B.1. De verzoekende partijen vorderen de gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 29 maart 2024 « tot oprichting van de gemeenschappelijke gegevensbank 'Terrorisme, Extremisme, Radicaliseringsproces' (T.E.R.) en tot wijziging van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de wet van 30 juli 2018 tot oprichting van lokale integrale veiligheidszellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme en de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt » (hierna : de bestreden wet).

B.2.1. De bestreden wet richt een gemeenschappelijke gegevensbank « Terrorisme, Extremisme, Radicaliseringsproces » (hierna : T.E.R.) op, die « de gemeenschappelijke verwerking mogelijk maakt, door alle of een deel van de basisdiensten en de partnerdiensten, van de persoonsgegevens en informatie betreffende de opdrachten inzake de voorkoming en de opvolging van terrorisme en extremisme dat kan leiden tot terrorisme, in de zin van artikel 8, 1°, [tweede lid,] b) en c), van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van die diensten, elk in het kader van zijn wettelijke bevoegdheden » (artikel 3, eerste lid, van de bestreden wet).

Zij strekt tot de opname in een autonome wet van de bepalingen van de wet van 5 augustus 1992 « op het politieambt » (hierna : de wet op het politieambt) met betrekking tot de gemeenschappelijke gegevensbanken en van de meeste bepalingen van de koninklijke besluiten betreffende, enerzijds, de gemeenschappelijke gegevensbank « Terrorist fighters » (terreurstrijders) (voorheen genaamd : de gemeenschappelijke gegevensbank « Foreign Terrorist Fighters » (buitenlandse terreurstrijders)) en, anderzijds, de gemeenschappelijke gegevensbank « Haatpropagandisten » (Parl. St., Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 5 en 7). Het gaat respectievelijk om (1) de artikelen 44/2 en volgende van de wet op het politieambt, zoals gewijzigd bij de artikelen 7 tot 13 van de wet van 27 april 2016 « inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme » (hierna : de wet van 27 april 2016); (2) het koninklijk besluit van 21 juli 2016 « betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters » (hierna : het koninklijk besluit van 21 juli 2016), zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 april 2018 « tot wijziging van het Koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis 'Het informatiebeheer' van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt en tot omvorming van de gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters naar de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters » en bij het koninklijk besluit van 20 december 2019 « tot wijziging van het Koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters en van het koninklijk besluit van 23 april 2018 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Haatpropagandisten en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis 'Het informatiebeheer' van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt »; (3) het koninklijk besluit van 23 april 2018 « betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Haatpropagandisten en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis 'Het informatiebeheer' van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt » (hierna : het koninklijk besluit van 23 april 2018 « Haatpropagandisten »), zoals gewijzigd bij het voormelde koninklijk besluit van 20 december 2019.

De gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. heeft ook tot doel « de T.E.R.-strategie inzake de gemeenschappelijke gegevensbank en de Lokale Taskforces aan te scherpen » en « de klemtoon te leggen op het noodzakelijke overleg tussen veiligheidsprofessionals over de gegevens in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., die het met elkaar eens moeten zijn over de wenselijkheid van het nemen van maatregelen wanneer een entiteit in de gemeenschappelijke gegevensbank wordt geregistreerd » (Parl. St., Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 7).

B.2.2. De bestreden wet neemt « zoveel mogelijk elementen » uit de voormelde koninklijke besluiten van 21 juli 2016 en van 23 april 2018 « Haatpropagandisten » over om « eraan een sterkere juridische grondslag te verschaffen, met name op het gebied van de bescherming van personen ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens op het vlak van de categorieën verwerkte gegevens » (*ibid.*). De meeste bepalingen van de wet op het politieambt met betrekking tot de gemeenschappelijke gegevensbanken of van de voormelde koninklijke besluiten zijn in de bestreden wet overgenomen zonder inhoudelijke wijziging (*ibid.*).

De persoonsgegevens met betrekking tot vijf categorieën van « entiteiten » worden verwerkt in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. : de « foreign terrorist fighters », de « homegrown terrorist fighters », de potentieel gewelddadige extremisten, de terrorismeveroordeelden en de haatpropagandisten (artikel 2, 4°, *juncto* artikel 6, § 2, 1°, van de bestreden wet). De « entiteit » verwijst naar de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de feitelijke vereniging die beantwoordt aan de criteria van een van de voormelde categorieën (« gevalideerde entiteit ») of ten aanzien waarvan er ernstige aanwijzingen bestaan dat ze kan voldoen aan die criteria (« entiteit in vooronderzoek »), alsook naar al de door hen aangewende middelen, zoals « vervoersmiddelen of gebruikte telefoon-/rekeningnummers » (artikel 2, 4°, van de bestreden wet; Parl. St., Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 22).

De in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. verwerkte persoonsgegevens zijn de niet-geclassificeerde gegevens in de zin van de wet van 11 december 1998 « betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, de veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst » (hierna : de wet van 11 december 1998) (artikel 6, § 2, van de bestreden wet).

De opname van een entiteit in de gegevensbank T.E.R. heeft als gevolg « enerzijds [...] dat de uitwisseling van gegevens en informatie inzake een entiteit gebeurt in een overlegplatform, [de Lokale task force] genaamd, en anderzijds dat de [Lokale task force], vanaf de validatie van een entiteit in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., overleg pleegt over eventuele maatregelen die kunnen worden genomen na de opname van een entiteit in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. Het resultaat van dit overleg wordt overgezonden aan de bevoegde overheid om te beslissen over de betrokken maatregel » (Parl. St., Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 132-133; zie de artikelen 31 tot 33 van de bestreden wet). De betrokken maatregelen zijn met name « de politionele seining, de inlichtingseining, de seining door de Dienst Vreemdelingenzaken, overeenkomstig de respectievelijke geldende regelgevingen, en de seining in het kader van de Belgische regelgeving betreffende de verwerking van passagiersgegevens », de schorsing of de intrekking van « de vergunningen toegekend aan bewakingsondernemingen, ondernemingen voor veiligheidsadvies, interne bewakingsdiensten en privédetectives, de erkenningen voor beveiligingsondernemingen en lesgevers in opleidingsinstellingen alsmede de vergunningen voor het personeel om in die sector te werken » en « de wapenvergunningen toegekend aan bewakingsagenten », de uitvoering van een sociaal en fiscaal onderzoek, de uitvoering van een financieel onderzoek, het nemen van specifieke maatregelen door de diensten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de « Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi » (FOREm), de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris), « Bruxelles formation », de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) of de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap in België (« Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens ») of ADG, het nemen van specifieke maatregelen door de Dienst Vreemdelingenzaken, de weigering, de intrekking of de ongeldigverklaring van een paspoort en Belgische identiteitsdocumenten, de ambtshalve inschrijving of schrapping uit de bevolkingsregisters, de bevrozing van tegoeden, de opvolging door de politiediensten, de opvolging door de inlichtingendiensten, de opvolging van de sociale media en de maatregelen bedoeld in de verordening (EU) 2021/784 van het Europees

Parlement en de Raad van 29 april 2021 « inzake het tegengaan van de verspreiding van terroristische online-inhoud » en de verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 « betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG (digitaal dienstenverordening) » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 142-146; artikel 33, § 2, van de bestreden wet).

B.2.3. De ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. (artikel 5, eerste lid, van de bestreden wet).

De federale politie is de beheerder ervan (artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 juli 2024 « betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank ' Terrorisme, Extremisme, Radicaliseringsproces ' (' T.E.R. ') », hierna : het koninklijk besluit van 14 juli 2024, genomen ter uitvoering van de in artikel 11, eerste lid, van de bestreden wet vervatte machtiging). In dat opzicht zorgt zij met name voor het creëren, het ter beschikking stellen en het beheren van de gemeenschappelijke gegevensbank en het verzekeren van het onderhoud ervan, het organiseren van de rechten en de toegangen die nodig zijn voor de te verrichten verwerkingen in die gegevensbank en het waken over de logbestanden van die verwerkingen (artikel 11, tweede lid, van de bestreden wet).

Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (hierna : het OCAD) is de operationeel verantwoordelijke van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. (artikel 3 van het koninklijk besluit van 14 juli 2024, genomen ter uitvoering van de in artikel 12, eerste lid, van de bestreden wet vervatte machtiging). In dat opzicht valideert het OCAD met name de opname van een entiteit in de gemeenschappelijke gegevensbank, controleert het de kwaliteit van de erin verwerkte gegevens en verzekert het zich ervan dat de gegevens worden gebruikt in verhouding tot de beoogde doeleinden (artikel 12, tweede lid, van de bestreden wet; *Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/002, p. 14).

Het Controleorgaan op de politieke informatie en het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (hierna : het Vast Comité I) zijn de gegevensbeschermingsautoriteiten die gezamenlijk belast zijn met de controle van de verwerkingen in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. (hierna : de toezichthoudende overheden) (artikel 29 *juncto* artikel 2, 22°, van de bestreden wet; artikel 161, tweede lid, van de wet van 30 juli 2018 « betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens », zoals ingevoegd bij artikel 46 van de bestreden wet).

B.2.4. De oprichting van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. strekt in hoofdzaak ertoe gevolg te geven aan de aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie « belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de terroristische aanslagen van 22 maart 2016 in de luchthaven Brussel-Nationaal en in het metrostation Maalbeek te Brussel, met inbegrip van de evolutie en de aanpak van de strijd tegen het radicalisme en de terroristische dreiging » (hierna : de parlementaire onderzoekscommissie « Terroristische aanslagen ») en van de Gegevensbeschermingsautoriteit, om een rechtsgrondslag *ad hoc* te geven aan de bestaande gemeenschappelijke gegevensbanken « Terrorist fighters » en « Haatpropagandisten ». Die laatste gegevensbanken zijn opgericht bij de voormelde koninklijke besluiten ter uitvoering van de machtiging die artikel 44/11/3bis van de wet op het politieambt, zoals ingevoerd bij artikel 13 van de wet van 27 april 2016, verleent aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie om gezamenlijk gemeenschappelijke gegevensbanken op te richten voor de gezamenlijke uitoefening van de opdrachten inzake de voorkoming en de opvolging van terrorisme of extremisme dat kan leiden tot terrorisme. Die gegevensbanken zijn technisch gezien één gemeenschappelijke gegevensbank, « die – zoals zijn naam aangeeft – voor verschillende diensten gemeenschappelijk is en dus geen specifieke reden [heeft] om aan de wet op het politieambt te zijn gekoppeld » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 5; zie ook, DOC 55-3692/002, p. 3).

De oprichting van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. strekt eveneens ertoe, naar aanleiding van « de zaak Conings », te voorzien in « de verplichting voor de Lokale Taskforce om, wanneer er een entiteit in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. wordt opgenomen, een lijst maatregelen te overlopen die ten aanzien ervan kunnen worden genomen » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 6), zoals « het intrekken van een wapenvergunning, een veiligheidsmachtiging, een verblijfstitel enzovoort » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/002, p. 5).

Ten slotte strekt de oprichting van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. ertoe, « als gevolg van het tragische overlijden van een politieagent die werd neergestoken door een persoon die in de gegevensbank T.E.R. was opgenomen en naar een ziekenhuis was gevoerd naar aanleiding van een vermoedelijke psychiatrische stoornis, maar die was vertrokken vooraleer hij door een zorgverlener werd onderzocht » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 6), enerzijds, « de basisdiensten de mogelijkheid te bieden gegevens inzake mentale en fysieke gezondheid en inzake de gevaarlijkheid van personen opgenomen in de gegevensbank T.E.R. mee te delen aan zorgverleners » en, anderzijds, « ervoor te zorgen dat alle politieagenten in het veld kennis kunnen nemen van de evaluatie van de dreiging van een persoon die in de gegevensbank T.E.R. is opgenomen en met wie ze in contact komen, zonder dat ze daarvoor over een veiligheidsmachtiging hoeven te beschikken » (*ibid.*).

B.3. De bestreden wet wijzigt drie andere wetten en een wetboek, namelijk : de wet van 30 juli 2018 « betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens » (hierna : de wet gegevensbescherming), de wet van 30 juli 2018 « tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme », de wet op het politieambt en het Consulair Wetboek.

De wijzigingen die aan die wetten en dat Wetboek werden aangebracht, zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van de bestreden wet (artikelen 34 tot 54).

B.4. De bestreden wet is in werking getreden op 1 oktober 2024 (artikel 11, 1°, van het koninklijk besluit van 14 juli 2024, genomen ter uitvoering van de in artikel 60, tweede lid, van de bestreden wet vervatte machtiging). Op diezelfde datum werd het voormelde artikel 44/11/3bis van de wet op het politieambt opgeheven (artikel 55, 3°, van de bestreden wet), alsook de voormelde koninklijke besluiten van 21 juli 2016 en van 23 april 2018 « Haatpropagandisten » (artikelen 10 en 11, 2°, van het koninklijk besluit van 14 juli 2024; artikelen 56 en 57 van de bestreden wet *juncto* artikel 11, 1°, van het koninklijk besluit van 14 juli 2024).

Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de middelen

B.5.1. Om te voldoen aan de vereisten van artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, moeten de middelen van het verzoekschrift te kennen geven welke van de regels waarvan het Hof de naleving waarborgt, zouden zijn geschonden, alsook welke de bepalingen zijn die deze regels zouden schenden, en uiteenzetten in welk opzicht die regels door de bedoelde bepalingen zouden zijn geschonden.

Om te voldoen aan de voormelde vereisten, dient een verzoekende partij haar kritieken inzonderheid toe te spitsen op de bestreden bepalingen zoals zij finaal door de wetgever zijn aangenomen, in plaats van uit te gaan van de versies ervan zoals zij waren opgenomen in het (voor)ontwerp van wet en waaraan de wetgever desgevallend nog substantiële wijzigingen heeft aangebracht, bijvoorbeeld ingevolge de opmerkingen van een adviserende instantie.

B.5.2. Het Hof onderzoekt het beroep tot vernietiging slechts in zoverre het aan de voormelde vereisten voldoet.

Ten aanzien van het eerste middel (recht op eerbiediging van het privéleven, recht op bescherming van persoonsgegevens en recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel)

B.6.1. Het eerste middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met de artikelen 8, 10, 13 tot 15 en 54 van de richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 « betreffende de

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad » (hierna : de Politierichtlijn) en met de artikelen 7, 8, 47 en 52 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (hierna : het Handvest). Het middel bestaat uit twaalf grieven.

Volgens de verzoekende partijen zou de bestreden wet afbreuk doen aan het recht op eerbiediging van het privéleven, aan het recht op bescherming van persoonsgegevens en aan het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel, die door die bepalingen worden gewaarborgd.

In hun eerste tot zesde grief doen de verzoekende partijen gelden dat het wettigheidsbeginsel, in de formele en materiële dimensie ervan, is geschonden.

In hun zevende en achtste grief doen de verzoekende partijen gelden dat de vereisten van noodzakelijkheid en doeltreffendheid zijn geschonden.

In hun negende tot twaalfde grief doen de verzoekende partijen gelden dat het evenredigheidsbeginsel is geschonden.

B.6.2. Het recht op eerbiediging van het privéleven, zoals gewaarborgd bij artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, heeft als essentieel doel de personen te beschermen tegen inmengingen in hun privéleven. Het voorstel dat is voorafgegaan aan de aanneming van artikel 22 van de Grondwet beklemtoonde « de bescherming van de persoon, de erkenning van zijn identiteit en de belangrijkheid van zijn ontplooiing en die van zijn gezin » en onderstreepte de noodzaak om het privéleven en het gezinsleven te beschermen tegen « inmenging, onder meer als gevolg van de onafgebroken ontwikkeling van de informatietechnieken, wanneer maatregelen van opsporing, onderzoek en controle door de overheid en particuliere instellingen worden uitgevoerd bij het uitoefenen van hun functie of hun activiteit » (*Parl. St.*, Senaat, B.Z. 1991-1992, nr. 100-4/2°, p. 3). In dat voorstel werd eveneens aangegeven dat de wetgever « het recht op de eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven op geen enkele wijze mag uithollen; anders schendt hij niet alleen een grondwetsregel maar ook internationale rechtsregels » (*ibid.*).

Het recht op eerbiediging van het privéleven heeft een ruime draagwijdte en omvat, onder meer, de bescherming van persoonsgegevens en van persoonlijke informatie. Onder meer de volgende gegevens en informatie betreffende personen vallen onder de bescherming van dat recht : de naam, het adres, de professionele activiteiten, de persoonlijke relaties, digitale vingerafdrukken, camerabeelden, foto's, communicatiegegevens, DNA-gegevens, gerechtelijke gegevens (veroordeling of verdenking), financiële gegevens, informatie over bezittingen en medische gegevens (zie onder meer EHRM, 26 maart 1987, *Leander t. Zweden*, ECLI:CE:ECHR:1987:0326JUD000924881, §§ 47-48; grote kamer, 4 december 2008, *S. en Marper t. Verenigd Koninkrijk*, ECLI:CE:ECHR:2008:1204JUD003056204, §§ 66-68; 13 oktober 2020, *Frâncu t. Roemenië*, ECLI:CE:ECHR:2020:1013JUD006935613, § 51).

B.6.3. Het recht op eerbiediging van het privéleven is evenwel niet absoluut. Artikel 22 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens sluiten een overheidsinmenging in de uitoefening van dat recht niet uit, voor zover zij wordt toegestaan door een voldoende precieze wettelijke bepaling, zij beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte in een democratische samenleving en zij evenredig is met de daarmee nagestreefde wettige doelstelling.

De wetgever beschikt ter zake over een beoordelingsvrijheid. Die vrijheid is evenwel niet onbegrensd : opdat een wettelijke regeling verenigbaar is met het recht op eerbiediging van het privéleven, is vereist dat de wetgever een billijk evenwicht heeft ingesteld tussen alle rechten en belangen die in het geding zijn.

B.6.4. Binnen de werkingssfeer van het recht van de Europese Unie waarborgen artikel 22 van de Grondwet, artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en artikel 7 van het Handvest analoge grondrechten (HvJ, grote kamer, 9 november 2010, C-92/09 en C-93/09, *Volker und Markus Schecke GbR e.a.*, ECLI:EU:C:2010:662), terwijl artikel 8 van dat Handvest specifiek de rechtsbescherming van persoonsgegevens beoogt.

De bestaanbaarheid van een wetkrachtige bepaling met de artikelen 7 en 8 van het Handvest, in samenhang gelezen met artikel 22 van de Grondwet, kan slechts door het Hof worden onderzocht in zoverre de bestreden bepaling binnen de werkingssfeer van het Unierecht valt (HvJ, grote kamer, 26 februari 2013, C-617/10, *Åklagaren*, ECLI:EU:C:2013:105, punten 17 e.v.).

B.6.5. De in de artikelen 7 en 8 van het Handvest verankerde rechten hebben evenmin een absolute gelding (HvJ, grote kamer, 16 juli 2020, C-311/18, *Data Protection Commissioner*, ECLI:EU:C:2020:559, punt 172).

Overeenkomstig artikel 52, lid 1, eerste volzin, van het Handvest moeten beperkingen op de uitoefening van de daarin erkende rechten en vrijheden, waaronder met name het door artikel 7 gewaarborgde recht op eerbiediging van het privéleven en het in artikel 8 ervan neergelegde recht op bescherming van persoonsgegevens, bij wet worden gesteld, de wezenlijke inhoud van die rechten eerbiedigen en, met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel, noodzakelijk zijn en daadwerkelijk beantwoorden aan een doelstelling van algemeen belang of aan de eisen van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen (HvJ, grote kamer, 6 oktober 2020, C-623/17, *Privacy International*, ECLI:EU:C:2020:790, punt 64).

B.6.6. Artikel 47 van het Handvest voorziet in een recht op een doeltreffende voorziening in rechte.

B.6.7. De verwerkingen van persoonsgegevens in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. worden geregeld bij ondertitel 4 van titel 3 van de wet gegevensbescherming (artikel 4 van de bestreden wet; artikel 139, eerste lid, van de wet gegevensbescherming, zoals gewijzigd bij artikel 37 van de bestreden wet). De titels 1, 2, 4, 5 en 7 van die wet zijn niet van toepassing op die verwerkingen. In titel 6 zijn enkel de artikelen 226, 227 en 230 erop van toepassing (artikel 139, tweede lid, van de wet gegevensbescherming).

B.7. De grieven van de verzoekende partijen hebben betrekking op de volgende aspecten :

1. de begrippen « haatpropagandisten » en « potentieel gewelddadige extremisten » (B.8 tot B.12);
2. de doeleinden van de koppeling tussen de gegevensbanken (B.13 tot B.15);
3. de toegangsrechten van de partnerdiensten (B.16 tot B.20);
4. de diensten die door de Lokale task force kunnen worden uitgenodigd (B.21 tot B.23);
5. de in artikel 33, § 2, 7° en 8°, van de bestreden wet bedoelde maatregelen (B.24 tot B.26);
6. de bestemmelingen van de « informatiekaart » (B.27 tot B.30);
7. de diensten die toegang hebben tot de gegevensbank (B.31 tot B.33);
8. de deelname van de Dienst Vreemdelingenzaken en andere diensten aan de Lokale task forces (B.34 tot B.36);
9. de nagestreefde verwerkingsdoeleinden (B.37 tot B.39);
10. de categorieën van gegevens (B.40 tot B.43);
11. de bewaringstermijn van de gegevens (B.44 tot B.48);
12. de rechten van de betrokken personen (B.49 tot B.56).

1. Wat betreft de begrippen « haatpropagandisten » en « potentieel gewelddadige extremisten » (artikel 2, 9° en 11°, van de bestreden wet)

B.8. De verzoekende partijen doen gelden dat artikel 2, 11°, van de bestreden wet het wettigheidsbeginsel schendt in zoverre het begrip « haatpropagandisten » daarin niet voldoende nauwkeurig is omschreven.

B.9.1. Bij artikel 22 van de Grondwet wordt aan de bevoegde wetgever de bevoegdheid voorbehouden om te bepalen in welke gevallen en onder welke voorwaarden afbreuk kan worden gedaan aan het recht op eerbiediging van het privéleven. Het waarborgt aldus aan elke burger dat geen inmenging in de uitoefening van dat recht kan plaatsvinden dan krachtens regels die zijn aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende vergadering.

Een delegatie aan een andere macht is evenwel niet in strijd met het wettigheidsbeginsel, voor zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen vooraf door de wetgever zijn vastgesteld.

Bijgevolg moeten de essentiële elementen van de verwerking van persoonsgegevens in de wet, het decreet of de ordonnantie zelf worden vastgelegd. In dat verband maken de volgende elementen, ongeacht de aard van de betrokken aangelegenheid, in beginsel essentiële elementen uit : (1) de categorie van verwerkte gegevens, (2) de categorie van betrokken personen, (3) de met de verwerking nagestreefde doelstelling, (4) de categorie van personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens en (5) de maximumtermijn voor het bewaren van de gegevens.

B.9.2. Naast de formele wettigheidsvereiste legt artikel 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de artikelen 7, 8 en 52 van het Handvest, de verplichting op dat de inmenging in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privéleven en van het recht op bescherming van persoonsgegevens in duidelijke en voldoende nauwkeurige bewoordingen wordt geformuleerd die het mogelijk maken de hypothesen te voorzien waarin de wetgever een dergelijke inmenging toestaat.

Inzake de bescherming van de persoonsgegevens impliceert die vereiste van voorzienbaarheid dat voldoende precies moet worden bepaald in welke omstandigheden de verwerkingen van persoonsgegevens zijn toegelaten (EHRM, grote kamer, 4 mei 2000, *Rotaru t. Roemenië*, ECLI:CE:ECHR:2000:0504JUD002834195, § 57; grote kamer, 4 december 2008, *S. en Marper t. Verenigd Koninkrijk*, voormeld, § 99). De vereiste dat de beperking bij wet dient te worden ingesteld, houdt met name in dat de rechtsgrond die de inmenging in die rechten toestaat, zelf de reikwijdte van de beperking van de uitoefening van het betrokken recht moet bepalen (HvJ, grote kamer, 6 oktober 2020, C-623/17, *Privacy International*, voormeld, punt 65).

Derhalve moet eenieder een voldoende duidelijk beeld kunnen hebben van de verwerkte gegevens, de bij een bepaalde gegevensverwerking betrokken personen en de voorwaarden voor en de doeleinden van de verwerking.

B.9.3. Wat het geheim toezicht betreft, kan de vereiste van voorzienbaarheid niet op dezelfde manier worden begrepen als in de meeste andere domeinen. Met name zijn de Staten niet ertoe verplicht om rechtsbepalingen uit te vaardigen die op gedetailleerde wijze alle gedragingen opsommen die kunnen leiden tot een beslissing om een persoon aan een geheim toezicht te onderwerpen om redenen van nationale veiligheid. Rekening houdend met het risico op willekeur dat inherent is aan de uitoefening, in het geheim, van een overheidsbevoegdheid, moet het interne recht niettemin voldoende duidelijk zijn opdat iedereen zich op een adequate manier ervan kan vergewissen in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden de overheid dergelijke geheime maatregelen mag nemen. De wet moet bovendien de omvang en de wijze van uitoefening van de aan de bevoegde overheden verleende beoordelingsvrijheid voldoende duidelijk omschrijven om de persoon naar behoren tegen willekeur te beschermen (EHRM, grote kamer, 4 december 2015, *Roman Zakharov t. Rusland*, ECLI:CE:ECHR:2015:1204JUD004714306, §§ 229, 230 en 247; grote kamer, 25 mei 2021, *Big Brother Watch e.a. t. Verenigd Koninkrijk*, ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, § 333). Er dient eveneens rekening te worden gehouden met de wijze waarop de toepassing van de maatregelen van geheim toezicht worden gecontroleerd, met het eventuele bestaan van een kennisgevingsmechanisme en met de in het interne recht bepaalde rechtsmiddelen (EHRM, grote kamer, 4 december 2015, *Roman Zakharov t. Rusland*, voormeld, §§ 231 en 238; grote kamer, 25 mei 2021, *Big Brother Watch e.a. t. Verenigd Koninkrijk*, voormeld, § 335).

B.10.1. Volgens artikel 2, 11°, van de bestreden wet zijn « haatpropagandisten » :

« de natuurlijke personen of rechtspersonen, feitelijke verenigingen, met inbegrip van al de door hen aangewende middelen, ongeacht hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging, die voldoen aan volgende cumulatieve criteria :

a) zij hebben tot doel schade te berokkenen aan de beginselen van de democratie of de mensenrechten, de goede werking van de democratische instellingen of andere grondslagen van de rechtsstaat;

b) het gebruik van geweld of dwang als actiemethode rechtvaardigen;

c) deze overtuiging verspreiden naar anderen met de bedoeling om een radicaliserende invloed uit te oefenen; wordt verstaan onder ' radicaliserende invloed ' : elke actie gepleegd door een entiteit met als doelstelling om een radicaliseringsproces in de zin van artikel 3, 15°, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te initiëren, te ondersteunen of ertoe bij te dragen;

d) met een aanknopingspunt in België; ».

Krachtens die bepaling worden in de zin van de bestreden wet als « haatpropagandisten » beschouwd, de natuurlijke personen of rechtspersonen en de feitelijke verenigingen, alsook al de door hen aangewende middelen (bijvoorbeeld « een website, traktaat, radio- of televisiebericht of –zender, culturele of propagandacentra, lokalen, enz. ») (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 34), ongeacht of zij al dan niet de Belgische nationaliteit hebben en of hun verblijfplaats of plaats van vestiging al dan niet in België ligt, die aan de vier in die bepaling opgesomde cumulatieve criteria voldoen.

« Haatpropagandisten » zijn een van de categorieën van « entiteiten » waarvan de persoonsgegevens in de gegevensbank T.E.R. worden verwerkt (artikel 2, 4°, *juncto* artikel 6, § 2, 1°, van de bestreden wet).

B.10.2. Het begrip « haatpropagandisten » was niet gedefinieerd in het voorontwerp dat aan de oorsprong ligt van de bestreden wet (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 160-162).

In haar advies nr. 73.442/2 van 7 juni 2023 over dat voorontwerp van wet heeft de afdeling wetgeving van de Raad van State de wetgever aanbevolen om zelf de categorieën van entiteiten te preciseren waarvan de gegevens in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. kunnen worden verwerkt, aangezien het om een essentieel element betreffende de verwerking van die gegevens gaat (*ibid.*, pp. 200-202).

Ingevolge dat advies is een definitie van het begrip « haatpropagandisten » ingevoegd in artikel 2, 11°, van het wetsontwerp (*ibid.*, p. 228), dat het voormelde artikel 2, 11°, van de bestreden wet is geworden. Die definitie neemt (in het meervoud en met toevoeging van een definitie van het begrip « radicaliserende invloed ») de bewoordingen van het vroegere artikel 1, 11°, van het koninklijk besluit van 23 april 2018 « Haatpropagandisten » over, zoals het van toepassing was vóór de opheffing ervan bij artikel 57, 1°, van de bestreden wet, volgens welke de « haatpropagandist » « de natuurlijke persoon, rechtspersoon, feitelijke vereniging en de door hen aangewende middelen, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, 1°, van dit besluit » is. Het voormelde artikel 6, § 1, 1°, van hetzelfde koninklijk besluit, zoals het van toepassing was vóór de opheffing ervan bij artikel 57, 6°, van de bestreden wet, bepaalde dat de persoonsgegevens en de informatie die in de gegevensbank « Haatpropagandisten » worden verwerkt, waren :

« de identificatiegegevens aangaande de entiteiten, ongeacht hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging, en die voldoen aan volgende [cumulatieve] criteria :

a) om schade te berokkenen aan de beginselen van de democratie of de mensenrechten, de goede werking van de democratische instellingen of andere grondslagen van de rechtsstaat;

b) het gebruik van geweld of dwang als actiemethode rechtvaardigen;

c) deze overtuiging verspreiden naar anderen met de bedoeling om een radicaliserende invloed uit te oefenen;

d) met een aanknopingspunt in België ».

B.10.3. Zoals in B.10.1 is vermeld, blijkt uit de bewoordingen van de bestreden bepaling dat die criteria cumulatief zijn.

Het feit dat niet aan een van die criteria is voldaan, volstaat opdat een persoon, een feitelijke vereniging of middelen niet als « haatpropagandist » worden geregistreerd in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R.

B.10.4. De cumulatieve aard van de in artikel 2, 11°, van de bestreden wet bedoelde criteria waarborgt dat de vereiste om schade te berokkenen aan de beginselen en rechten die aan de grondslag liggen van de democratische maatschappij en de rechtsstaat, zoals bedoeld in *littera a)* van die bepaling, niet ruim kan worden geïnterpreteerd, en maakt het voor de betrokkenen niet onmogelijk om te voorzien wanneer zij als een haatpropagandist worden beschouwd. In het bijzonder impliceert de omstandigheid dat de betrokkene het berokkenen van de voormelde schade « tot doel » heeft, dat hij zich tot op zekere hoogte bewust is van de mogelijke gevolgen van zijn handelingen voor de grondslagen en de werking van de democratische rechtsstaat.

B.10.5. Wat betreft de in artikel 2, 11°, b), van de bestreden wet bedoelde vereiste om « het gebruik van geweld of dwang als actiemethode [te] rechtvaardigen », vermeldt de parlementaire voorbereiding :

« De haatpropagandist rechtvaardigt het gebruik van geweld of dwang (waaronder alle vormen van dwang en geweld worden begrepen, zoals fysiek en psychisch geweld, intra- en extrafamiliaal geweld, homofob geweld, cyberaanvallen, ...) als actiemethode om deze doelstelling (de schade aan de principes van de democratie, de mensenrechten, aan de goede werking van de democratische instellingen of aan andere fundamenteën van de rechtsstaat) te bereiken. De haatpropagandist geeft blijk van zijn intentie om schade te berokkenen en van de rechtvaardiging tot het gebruik van geweld of dwang ten aanzien van een of meerdere andere entiteiten door middel van concrete acties of kanalen. Deze intentie moet openbaar veruitwendigd worden, bijvoorbeeld door middel van een publicatie » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 33).

B.10.6. Wat betreft de in artikel 2, 11°, c), van de bestreden wet bedoelde vereiste om « [hun] overtuiging [te] verspreiden naar anderen met de bedoeling om een radicaliserende invloed uit te oefenen », beoogt het begrip « radicaliserende invloed » krachtens die bepaling « elke actie gepleegd door een entiteit met als doelstelling om een radicaliseringsproces in de zin van artikel 3, 15°, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten te initiëren, te ondersteunen of ertoe bij te dragen ».

Artikel 3, 15°, van de wet van 30 november 1998 « houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten » (hierna : de wet van 30 november 1998) definieert het « radicaliseringsproces » als « een proces waarbij een individu of een groep van individuen op dusdanige wijze wordt beïnvloed dat dit individu of deze groep van individuen mentaal gevormd wordt of bereid is tot het plegen van terroristische handelingen ».

Artikel 8, 1°, tweede lid, b), van dezelfde wet definieert « terrorisme » als « het gebruik van geweld tegen personen of materiële belangen om ideologische of politieke redenen met het doel zijn doelstellingen door middel van terreur, intimidatie of dreigingen te bereiken. Hieronder wordt ook het radicaliseringsproces begrepen ».

Bij zijn arrest nr. 145/2011 van 22 september 2011 (ECLI:BE:GHCC:2011:ARR.145) heeft het Hof geoordeeld dat de in het voormelde artikel 3, 15°, van de wet van 30 november 1998 bepaalde definitie van « radicaliseringsproces », in samenhang gelezen met die van « terrorisme » bedoeld in artikel 8, 1°, tweede lid, b), van dezelfde wet, voldoet aan het wettigheidsbeginsel van artikel 22 van de Grondwet :

« B.96.3. Met het begrip ‘ radicaliseringsproces ’, gelezen in samenhang met het begrip ‘ terrorisme ’, wordt aldus verwezen naar de fase die voorafgaat aan het plegen van terroristische handelingen. In het bijzonder wordt met proces van radicalisering een voorbereidend proces van manipulatie of wilsbeïnvloeding geïmagineerd, waarbij veiligheidsrisico’s ontstaan. Artikel 3, 15°, van de wet van 30 november 1998 geeft op duidelijke wijze aan dat dit een proces betreft, bestaande in beïnvloeding op dusdanige wijze dat betrokkene mentaal gevormd wordt of bereid is tot het plegen van terroristische handelingen. De bevoegdheid om uitzonderlijke inlichtingenmethoden aan te wenden in het geval van een ernstige bedreiging die betrekking heeft op een activiteit in verband met het radicaliseringsproces, is gesitueerd in het preventief optreden tegen terrorisme.

B.97. Uit wat voorafgaat vloeit voort dat geen afbreuk wordt gedaan aan de wettigheidsvereiste van artikel 22 van de Grondwet ».

Het begrip « radicaliserende invloed », omschreven in de bestreden bepaling en in samenhang gelezen met de voormelde wettelijke definities van de begrippen « radicaliseringsproces » en « terrorisme », is voldoende duidelijk, zodat de betrokkene kan voorzien in welke omstandigheden een verwerking van de persoonsgegevens kan plaatsvinden.

B.10.7. Uit de in B.10.5 vermelde parlementaire voorbereiding en de cumulatieve aard van de in artikel 2, 11°, van de bestreden wet bedoelde criteria blijkt dat de bewoordingen « het gebruik van geweld of dwang als actiemethode rechtvaardigen » in artikel 2, 11°, b), van de bestreden wet moeten worden gelezen in samenhang met de term « radicaliserende invloed » in artikel 2, 11°, c), van dezelfde wet en met de termen « radicaliseringsproces » en « terrorisme » in de artikelen 3, 15°, en 8, 1°, tweede lid, b), van de wet van 30 november 1998.

Het begrip « dwang » dient in de gebruikelijke betekenis ervan te worden begrepen, hetgeen te dezen de uitoefening veronderstelt van een bepaalde macht over iemand waardoor die laatste wordt gedwongen om tegen zijn wil te handelen. Het feit dat dat begrip wordt gebruikt naast het begrip « geweld », maakt het criterium van « het gebruik van geweld of dwang als actiemethode rechtvaardigen » niet onduidelijk. In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen aanvoeren, heeft dat criterium overigens niet als gevolg dat personen die louter op geweldloze wijze pleiten voor maatschappelijke veranderingen, ook al roepen zij daarbij op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, als haatpropagandisten dienen te worden beschouwd.

B.10.8. Krachtens de artikelen 20 en 21 van de wet van 30 juli 1981 « tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden », waarnaar de verzoekende partijen verwijzen, wordt diegene die in een van de in artikel 444 van het Strafwetboek bedoelde omstandigheden aanzet tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon wegens een van de in die wet vermelde beschermde criteria of tot discriminatie, segregatie, haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan wegens een van die criteria, en diegene die denkbeelden verspreidt die zijn gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat, gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete van 50 tot 1 000 euro of met een van die straffen alleen.

Terwijl die strafrechtelijke bepalingen « het aanzetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld » en « het verspreiden van denkbeelden die zijn gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat » gepaard doen gaan met een strafbaarstelling, is dat niet het geval voor artikel 2, 11°, van de bestreden wet, dat de definitie van « haatpropagandisten » met geen enkele strafbaarstelling gepaard doet gaan. Daaruit volgt dat, in tegenstelling tot hetgeen de verzoekende partijen aanvoeren, het begrip « haatpropagandisten » en de voormelde misdrijven van « aanzetten tot discriminatie, segregatie, haat of geweld » en van « verspreiden van denkbeelden die zijn gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat » niet met elkaar kunnen worden verward.

B.11. In zoverre de grief betrekking heeft op het in artikel 2, 11°, van de bestreden wet bedoelde begrip « haatpropagandisten », is zij niet gegrond.

B.12.1. De verzoekende partijen doen gelden dat kritieken die soortgelijk zijn aan die welke zij richten tegen het begrip « haatpropagandisten », kunnen worden geformuleerd ten aanzien van het begrip « potentieel gewelddadige extremisten » bedoeld in artikel 2, 9°, van de bestreden wet.

B.12.2. De verzoekende partijen zetten niet uiteen in welk opzicht de kritieken die zij formuleren ten aanzien van het begrip « haatpropagandisten » kunnen gelden voor het verschillende begrip « potentieel gewelddadige extremisten ».

B.12.3. In zoverre de grief betrekking heeft op het in artikel 2, 9°, van de bestreden wet bedoelde begrip « potentieel gewelddadige extremisten », is zij onontvankelijk.

2. Wat betreft de doeleinden van de koppeling tussen de gegevensbanken (artikel 9 van de bestreden wet)

B.13. De verzoekende partijen klagen aan dat artikel 9 van de bestreden wet de doeleinden van de erin vervatte koppeling tussen de gegevensbanken niet bepaalt.

B.14.1. Artikel 9 van de bestreden wet bepaalt :

« § 1. In het kader van de in artikel 3 bedoelde opdrachten en van de in artikel 5, tweede lid, bedoelde doeleinden, kan een koppeling van de in artikel 6, § 2, eerste lid, bedoelde gegevens en de in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. opgenomen informatie tot stand worden gebracht tussen de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. en andere gegevensbanken die worden beheerd door de basisdiensten of de partnerdiensten in het kader van hun wettelijke opdrachten of de authentieke gegevensbronnen als bedoeld in paragraaf 2.

De Koning bepaalt, na advies van de verwerkingsverantwoordelijken van de in het eerste lid bedoelde gegevensbanken en van de bevoegde toezichthoudende overheden, en voor wat de gegevensbanken beheerd door de partner bedoeld in artikel 2, 3°, e), betreft, na akkoord van het College van het openbaar ministerie, de verwerkingen die onder de koppeling vallen, de onderling verbonden categorieën van persoonsgegevens en de nadere regels van de koppeling, waarbij de integriteit van de gegevens en van de netwerken gerespecteerd moeten worden, in het bijzonder wat betreft de gegevensbanken die geclassificeerde gegevens bevatten in de zin van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst.

§ 2. In het kader van de in artikel 3 bedoelde opdrachten en de in artikel 5, tweede lid, bedoelde doeleinden, kan voor de gegevens bedoeld in artikel 6, § 2, eerste lid, 1°, 1), a), i. tot xii., een koppeling tot stand worden gebracht van het Rijksregister van de natuurlijke personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, naar de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R.

In het kader van de in artikel 3 bedoelde opdrachten en de in artikel 5, tweede lid, bedoelde doeleinden, kan voor de gegevens bedoeld in artikel 6, § 2, eerste lid, 1°, 2), a) tot d), h) en i) en 3), a) tot d), h) en i), een koppeling tot stand worden gebracht van de Kruispuntbank van Ondernemingen bedoeld in artikel III.15 van het Wetboek van economisch recht, naar de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R.

In het kader van de in artikel 3 bedoelde opdrachten en de in artikel 5, tweede lid, bedoelde doeleinden, kan voor de gegevens bedoeld in artikel 6, § 2, eerste lid, 1°, 1), h), 2), f) en 3), f), een koppeling tot stand worden gebracht van het repertorium van de voertuigen bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, naar de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R.

In het kader van de in artikel 3 bedoelde opdrachten en de in artikel 5, tweede lid, bedoelde doeleinden kan, voor natuurlijke personen en rechtspersonen die in de gemeenschappelijke gegevens T.E.R. zijn geregistreerd, een koppeling tot stand worden gebracht van het Centraal Strafregister bedoeld in artikel 589 van het Wetboek van strafvordering, naar de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. ».

Artikel 5, tweede lid, van de bestreden wet bepaalt :

« De doeleinden van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. zijn de volgende :

1° het gecoördineerde overleg tussen de basisdiensten en de partnerdiensten;

2° de strategische, tactische of operationele noodzaak om gezamenlijk persoonsgegevens en informatie te verwerken voor het uitvoeren van de respectievelijke opdrachten van de basisdiensten en de partnerdiensten;

3° de hulp bij het nemen van beslissingen door de bestuurlijke overheden of bij het nemen van beslissingen van bestuurlijke of gerechtelijke politie;

4° de analyse, de evaluatie en de opvolging, met inbegrip van het nemen van maatregelen, van de in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. geregistreerde gevalideerde entiteiten, de analyse, de evaluatie en de opvolging van de in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. geregistreerde entiteiten in vooronderzoek en de analyse, de evaluatie en de opvolging van het fenomeen van terrorisme en van extremisme wanneer het kan leiden tot terrorisme;

5° de hulp bij de bescherming, de begeleiding en de opvolging van de volgende personen :

a) minderjarigen van twaalf jaar of ouder die worden beschouwd als *foreign terrorist fighters*, *homegrown terrorist fighters*, potentieel gewelddadige extremisten, terrorismeveroordeelden of haatpropagandisten;

b) de minderjarige kinderen van een *foreign terrorist fighter* die beantwoordt aan de criteria bedoeld in artikel 2, 7°, a) of c), die niet worden beschouwd of niet kunnen worden beschouwd als *foreign terrorist fighters*, *homegrown terrorist fighters*, potentieel gewelddadige extremisten, terrorismeveroordeelden of haatpropagandisten ».

B.14.2. Artikel 9 van de bestreden wet geeft gevolg aan de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie « Terroristische aanslagen », die heeft « onderstreept dat een optimale uitwisseling van de verzamelde gegevens tussen de veiligheidsdiensten en een geïntegreerd beheer van de informatie noodzakelijk zijn » (Parl. St., Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 93-94). De mogelijkheid om een koppeling tot stand te brengen tussen de gemeenschappelijke

gegevensbank T.E.R. en andere gegevensbanken die worden beheerd door de basisdiensten of de partnerdiensten in het kader van hun wettelijke opdrachten (artikel 9, § 1) en de in artikel 9, § 2, bedoelde authentieke gegevensbronnen (het Rijksregister van de natuurlijke personen, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het repertorium van de voertuigen en het Centraal Strafregister) strekt met name ertoe « de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. te verrijken met de gegevens van andere bestaande gegevensbanken zonder die gegevens opnieuw manueel in de [gemeenschappelijke] gegevensbank T.E.R. te moeten invoeren » en een toegang te bieden tot « de meest recente en betrouwbare gegevens mogelijk » die rechtstreeks afkomstig zijn van de dienst aan de bron ervan (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 92). Wat betreft inzonderheid de mogelijkheid om een koppeling tot stand te brengen tussen de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. en de in artikel 9, § 2, bedoelde authentieke gegevensbronnen, is het doel « te voorkomen dat elke dienst met een leesrecht en een schrijfrecht zich individueel tot de beheerder van deze databanken moet wenden om toegang te krijgen tot de relevante gegevens uit deze authentieke bronnen » (*ibid.*, p. 93).

B.14.3. Uit de bewoordingen van artikel 9 van de bestreden wet blijkt dat die bepaling de doeleinden van de erin vervatte koppeling tussen de gegevensbanken vaststelt, door te verwijzen naar de in artikel 5, tweede lid, van dezelfde wet bedoelde doeleinden.

B.15. De grief is niet gegrond.

3. Wat betreft de toegangsrechten van de partnerdiensten (artikel 16 van de bestreden wet)

B.16. De verzoekende partijen doen gelden dat de in artikel 16 van de bestreden wet vervatte machtigingen aan de Koning te ruim zijn geformuleerd.

B.17.1. Artikel 16 van de bestreden wet bepaalt :

« Op basis van de inachtneming van de principes van toereikendheid, relevantie en de niet-bovenmatige aard in het kader van de uitoefening van hun opdrachten bedoeld in artikel 3 en overeenkomstig de doeleinden van artikel 5, tweede lid, kunnen de partnerdiensten, elk in het kader van hun respectieve bevoegdheden, beschikken over :

1° een leesrecht en een schrijfrecht in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R.; of

2° een vraagrecht in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R.

De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de toezichthoudende overheden, voor iedere partnerdienst de aard van het recht en de nadere regels van de uitoefening ervan.

Voor de partnerdienst bedoeld in artikel 2, 3°, e), bepaalt de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de toezichthoudende overheden en na eensluidend advies van het College van procureurs-generaal, de aard van het recht en de nadere regels van de uitoefening ervan ».

B.17.2. De gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. strekt ertoe het delen van gegevens en informatie tussen de verschillende diensten die optreden in het kader van het voorkomen en bestrijden van terrorisme en extremisme dat tot terrorisme kan leiden, doeltreffender te maken (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 4). Twee categorieën van diensten hebben toegang tot de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. : de « basisdiensten », enerzijds, en de « partnerdiensten », anderzijds (*ibid.*, p. 9-10).

De « basisdiensten » worden geïdentificeerd in artikel 2, 2°, van de bestreden wet als zijnde het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, de geïntegreerde politie en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, namelijk « Veiligheid van de Staat (VSSE) en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) » (*ibid.*, p. 9). Het gaat om « politie- of analysediensten die bij hun werk rechtstreeks in eerste lijn met de T.E.R.-entiteiten en -doeleinden te maken hebben of waarvan het analyserend werk op die entiteiten betrekking heeft en die bijgevolg het grootste aandeel gegevens met betrekking tot die entiteiten ter beschikking kunnen hebben of als allereerste een nieuwe T.E.R.-entiteit kunnen opsporen » (*ibid.*).

De « partnerdiensten » worden opgesomd in artikel 2, 3°, van de bestreden wet :

« a) de Passagiersinformatie-eenheid van het Nationaal Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;

b) de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;

c) het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie;

d) het Directoraat-generaal Consulaire Zaken van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken;

e) het openbaar ministerie;

f) de Cel voor Financiële Informatieverwerking;

g) de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;

h) de Algemene Administratie van de douane en accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën;

i) de Dienst erediensten en vrijzinnigheid van de Federale Overheidsdienst Justitie;

j) de Nationale Veiligheidsoverheid;

k) de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën;

l) In het kader van hun wettelijke opdrachten van justitiële begeleiding van en toezicht op daders van misdrijven, de Algemene Administratie van Justitiehuisen van de Franse Gemeenschap, het departement Justitiehuis van het Ministerie van de Duitstalige gemeenschap, het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving, de Algemene Administratie van de hulpverlening aan de jeugd van de Franse Gemeenschap, het departement Jeugdbijstand van de Duitstalige gemeenschap en het Vlaams Agentschap Opgroeien; ».

Partnerdiensten zijn « federale diensten of diensten die aan gefedereerde entiteiten toebehoren die specifiek zijn geïdentificeerd als partners in het kader van de doeleinden van de gemeenschappelijke gegevensbank » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 10), namelijk :

« - ofwel een dienst van de staat die rechtshandvingsopdrachten in tweede lijn uitvoert die rechtstreeks betrekking hebben op de T.E.R.-doeleinden en -entiteiten (zoals het openbaar ministerie, de CFI, het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie);

- ofwel een dienst van de staat die bij de uitvoering van zijn opdrachten in contact kan komen met een T.E.R.-persoon en die, indien hij niet op de hoogte is van diens hoedanigheid als T.E.R., hem in naam van de staat ' prerogatieven ' kan verlenen, inzonderheid in de vorm van administratieve documenten aan de hand waarvan die zich in België kan vestigen en een bezoldigd beroep kan uitoefenen (zoals de Dienst Vreemdelingenzaken, Consulaire Zaken, de AD Veiligheid en Preventie, de dienst Erediensten en Vrijzinnigheid van de FOD Justitie) » (*ibid.*, pp. 10-11).

B.17.3. De artikelen 14 en 16 van de bestreden wet bepalen de aard van het recht op toegang tot de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. waarover de basisdiensten en de partnerdiensten beschikken.

Terwijl de basisdiensten over een « creatierecht », een « leesrecht » en een « schrijfrecht » in de gegevensbank beschikken (artikel 14; zie ook artikel 17), beschikken de partnerdiensten ofwel over een « leesrecht en een schrijfrecht », ofwel over een « vraagrecht » (artikel 16, eerste lid).

Het « creatierecht » betreft « de opname van een nieuwe entiteit in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. » (artikel 2, 18°, van de bestreden wet). Het « leesrecht » betreft « de raadpleging van alle persoonsgegevens en informatie in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. » (artikel 2, 19°). Het « schrijfrecht » betreft « de invoering, wijziging of uitwisseling van de persoonsgegevens en informatie in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. » (artikel 2, 20°). Het « vraagrecht » betreft « [de] kennisneming van het bestaan van een entiteit in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. en, in geval van bevestiging van het bestaan van een entiteit in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., [de] kennisneming van de dreigingsevaluatie » bedoeld in artikel 22 van de bestreden wet (artikel 2, 21°, *juncto* artikel 22).

Een leesrecht, dat de toegang tot alle gegevens in de gemeenschappelijke gegevensbank inhoudt, gaat gepaard met een schrijfrecht. « Het schrijfrecht kan namelijk enkel zinvol worden uitgeoefend als de dienst die de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. moet aanvullen met de gegevens bedoeld in artikel 6 die hij in zijn bezit heeft, terwege op de hoogte is van de context in verband met de entiteit en dus leesrecht heeft » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 44-45). Artikel 18 van de bestreden wet preciseert dat de partnerdiensten die een leesrecht en een schrijfrecht hebben, « verplicht [zijn] respectievelijk de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. te raadplegen en ambtshalve hun eigen persoonsgegevens en relevante informatie daarin in te voeren. Die persoonsgegevens en informatie worden onder hun verantwoordelijkheid en overeenkomstig hun interne validatieprocedures opgenomen in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. ».

B.17.4. Artikel 16, tweede lid, van de bestreden wet machtigt de Koning om « bij een in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de toezichthoudende overheden », voor iedere andere partnerdienst dan het openbaar ministerie, « de aard van het recht en de nadere regels van de uitoefening ervan » te bepalen. Artikel 16, derde lid, van de bestreden wet machtigt de Koning om, « bij een in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de toezichthoudende overheden en na eensluidend advies van het College van procureurs-generaal », « de aard van het recht » dat het openbaar ministerie geniet « en de nadere regels van de uitoefening ervan » te bepalen.

B.17.5. Rekening houdend met die nieuwe regeling inzake de toegangsrechten van partnerdiensten in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., heeft de wetgever, bij artikel 55, 3°, van de bestreden wet, artikel 44/11/3ter, § 2, van de wet op het politieambt opgeheven, dat in soortgelijke toegangsrechten voor de partnerdiensten en een soortgelijke machtiging aan de Koning voorzag (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 107-108).

B.18. Zoals is vermeld in B.9.1, waarborgt artikel 22 van de Grondwet aan elke burger dat geen enkele inmenging in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privéleven kan plaatsvinden dan krachtens regels die zijn aangenomen door een democratisch verkozen beraadslagende vergadering, zij het dat een delegatie aan een andere macht mogelijk blijft voor zover de machtiging voldoende nauwkeurig is omschreven en betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de essentiële elementen vooraf door de wetgever zijn vastgesteld.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft niet geoordeeld dat de verwerking van persoonsgegevens en de toegang tot de verwerkte gegevens door de wetgevende macht dienen te worden geregeld. Het heeft enkel beklemtoond dat die verwerking en toegang een duidelijke, toegankelijke en voorzienbare basis in de interne regelgeving moeten hebben (EHRM, grote kamer, 4 mei 2000, *Rotaru t. Roemenië*, voormeld, §§ 47-63).

Ook het Hof van Justitie vereist slechts dat « de rechtsgrond die de inmenging in [het recht op eerbiediging van het privéleven toestaat], zelf de reikwijdte van de beperking op de uitoefening van het betrokken recht moet bepalen » (HvJ, grote kamer, 6 oktober 2020, C-623/17, *Privacy International*, voormeld, punt 65). Het vereist niet dat alle aspecten van die beperking bij formele wet worden geregeld.

B.19.1. Uit de bewoordingen van artikel 16, eerste lid, van de bestreden wet blijkt dat de in het tweede en derde lid van dezelfde bepaling vervatte machtiging aan de Koning om « de aard van het recht » van de partnerdiensten te bepalen, enkel inhoudt dat Hij dient vast te stellen of de betrokken partnerdienst ofwel over een « leesrecht en een schrijfrecht », ofwel over een « vraagrecht » beschikt.

De keuze om het aan de Koning over te laten om te bepalen welk van beide in artikel 16, eerste lid, van de bestreden wet bedoelde rechten op toegang tot de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. elke partnerdienst zal genieten, werd verantwoord door de noodzaak om « een zekere flexibiliteit te behouden bij het verlenen, intrekken of wijzigen van de toegang naar gelang van de evolutie van de bevoegdheden, opdrachten en behoeften van de verschillende partnerdiensten » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 108). Wat het vraagrecht betreft, vermeldt de parlementaire voorbereiding overigens dat dat recht wordt verleend « aan de diensten van de staat die in contact kunnen komen met een T.E.R.-persoon en die bij ontstentenis van de hoedanigheid van T.E.R. van die persoon, hem administratieve documenten kunnen verlenen aan de hand waarvan die zich in België kan vestigen en een bezoldigd beroep kan uitoefenen. Zij beheren evenwel geen informatie zoals bedoeld in artikel 6 van het wetsontwerp en hoeven de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. bijgevolg niet aan te vullen » (*ibid.*, p. 45).

B.19.2. De wetgever heeft zelf de types van toegangsrechten bepaald die aan partnerdiensten kunnen worden toegekend (artikel 16, eerste lid, *juncto* artikel 2, 19° tot 21°), alsook de categorieën van gegevens waartoe de partnerdiensten toegang hebben (artikel 6, § 2), de categorieën van personen van wie de gegevens worden verwerkt (artikel 6, § 2, 1° en 2°, *juncto* artikel 2, 4°, 7° tot 11°), de categorieën van personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens (artikelen 2, 3°, 6, § 2, 3°, en 16, eerste lid) en de door de verwerking nagestreefde doeleinden (artikel 5, tweede lid). Artikel 16, eerste lid, van de bestreden wet preciseert daaromtrent dat de partnerdiensten over het ene of het andere type van de in B.19.1 bedoelde toegangsrechten beschikken « op basis van de inachtneming van de principes van toereikendheid, relevantie en de niet-bovenmatige aard in het kader van de uitoefening van hun opdrachten bedoeld in artikel 3 en overeenkomstig de doeleinden van artikel 5, tweede lid » en « elk in het kader van hun respectieve bevoegdheden ».

Bovendien heeft de wetgever de uitoefening van de aan de partnerdiensten toegekende toegangsrechten gepaard doen gaan met toezichtsmaatregelen. Ten eerste zijn de in de gemeenschappelijke gegevensbank uitgevoerde verwerkingen, zoals de opname en de raadpleging van gegevens, het voorwerp van een logging. De logbestanden laten onder andere toe om « de beweegreden, de datum en het tijdstip van die verwerkingen vast te stellen » en « de categorieën van personen die de persoonsgegevens hebben geraadpleegd vast te stellen, alsook de identificatie of de identificatiecode van de persoon of de dienst die deze gegevens heeft geraadpleegd » (artikel 8). Ten tweede heeft de federale politie, als beheerder van de gemeenschappelijke gegevensbank, tot taak het bijhouden van de lijst van de personen of de identificatiecodes van de personen of de diensten die over een toegang tot de gegevensbank beschikken, en het waken over de logbestanden van de erin uitgevoerde verwerkingen (artikel 11, tweede lid, 7° en 8°). Ten derde waakt het OCAD, als operationeel verantwoordelijke van de gemeenschappelijke gegevensbank, over de kwaliteit en de relevantie van de verwerkte gegevens in verhouding tot de nagestreefde doeleinden en organiseert het een passende samenwerking tussen de beheerder, de basisdiensten en de partnerdiensten (artikel 12, 1°, 3° en 6°). Ten vierde moet de partnerdienst die over een vraagrecht in de gemeenschappelijke gegevensbank beschikt, direct contact opnemen met een van de basisdiensten teneinde de beschikbare informatie over de dreigingsevaluatie van een gevalideerde entiteit te kunnen contextualiseren (artikel 22, tweede lid). Ten vijfde is de verwerkingsverantwoordelijke van de partnerdienst verantwoordelijk voor de kwaliteit van de persoonsgegevens en informatie die die dienst heeft doorgezonden en voor de wettelijkheid van die doorzendingen (artikel 30, § 1, 1°, en § 2). Ten zesde worden de in de gemeenschappelijke

gegevensbank uitgevoerde verwerkingen onderworpen aan het toezicht van het Controleorgaan op de politionele informatie en het Vast Comité I (artikel 29 *juncto* artikel 2, 22°; artikel 161, tweede lid, van de wet gegevensbescherming, zoals ingevoegd bij artikel 46 van de bestreden wet). Die toezichthoudende overheden beschikken over een leesrecht in de gemeenschappelijke gegevensbank in het kader van de uitoefening van hun opdrachten (artikel 15).

B.19.3. De wetgever heeft aldus de Koning in voldoende nauwkeurige bewoordingen gemachtigd en hij heeft de essentiële elementen van de rechten, van de partnerdiensten, op toegang tot de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. vastgesteld.

Gelet op de verscheidenheid aan bevoegdheden, opdrachten en behoeften van de in artikel 2, 3°, van de bestreden wet bedoelde partnerdiensten en op het technische en evolutieve karakter daarvan, is het niet zonder redelijke verantwoording dat de Koning gemachtigd is om de aard van het recht op toegang tot de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. dat elke partnerdienst geniet, te bepalen, met inachtneming van de essentiële elementen die zijn vervat in de in B.19.2 vermelde bepalingen van de bestreden wet.

In voorkomend geval staat het aan de bevoegde rechter om te onderzoeken of het gebruik, door de Koning, van de in artikel 16 van de bestreden wet bedoelde machtigingen in overeenstemming is met die laatste bepaling en met de in het eerste middel ingeroepen grondwets- en verdragsbepalingen.

B.20. De grief is niet gegrond.

4. *Wat betreft de diensten die door de Lokale task force kunnen worden uitgenodigd (artikel 32, § 1, vierde lid, van de bestreden wet)*

B.21. De verzoekende partijen voeren aan dat de diensten die door de voorzitter van de Lokale task force kunnen worden uitgenodigd krachtens artikel 32, § 1, vierde lid, van de bestreden wet, niet bepaalbaar zijn.

B.22.1. Artikel 31 van de bestreden wet bepaalt :

« Met het oog op de verrijking van persoonsgegevens en informatie over de gevalideerde entiteiten en de entiteiten in vooronderzoek die zijn opgenomen in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. alsook de opvolging en het nemen van maatregelen ten aanzien van de in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. gevalideerde entiteiten, worden er in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. opgenomen persoonsgegevens en informatie, alsook andere relevante persoonsgegevens en informatie, waaronder geclassificeerde informatie in de zin van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst, uitgewisseld binnen een of meer overlegplatformen die bij elk gerechtelijk arrondissement zijn opgericht, onder de naam ' Lokale task force ' (hierna ' LTF '), tenzij die uitwisseling een onderzoek, de uitoefening van de strafvordering of de veiligheid van personen in het gedrang kan brengen.

De LTF is een overlegstructuur in de zin van artikel 458ter van het Strafwetboek ».

Artikel 32 bepaalt :

« § 1. De LTF wordt voorgezeten door de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie of zijn vertegenwoordiger.

Naast de voorzitter, is de LTF samengesteld uit vertegenwoordigers van :

- 1° de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
- 2° het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse;
- 3° de federale politie en de lokale politie;
- 4° de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;
- 5° het openbaar ministerie.

De voorzitter en de in het tweede lid, 1° tot 4°, bedoelde deelnemers van de LTF zijn houder van een veiligheidsmachtiging ten minste van het niveau ' geheim ' krachtens de artikelen 4, derde lid, en 8 van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst.

In overleg met de in het tweede lid, 1° tot 5°, bedoelde deelnemers van de LTF kan de voorzitter andere diensten, organen of instanties uitnodigen wegens de bijdrage die ze door hun functie of bevoegdheden kunnen leveren aan een gerichte en geïndividualiseerde opvolging van de entiteit.

De in artikel 2, 3°, 1), bedoelde partnerdiensten worden vertegenwoordigd door een lid van de centrale administratie met een veiligheidsmachtiging.

De administratieve coördinatie, het secretariaat en de opvolging van de LTF worden gewaarborgd door de directeur-coördinator of de personen die hij aanwijst.

§ 2. Onverminderd de bevoegdheden van de basisdiensten en de partnerdiensten verzekert de LTF minstens de volgende opdrachten :

1° de uitwisseling van persoonsgegevens en informatie bedoeld in artikel 31 in het kader van de opdrachten bedoeld in artikel 3;

2° de opvolging van de entiteiten van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. die op het grondgebied van de LTF aanwezig zijn;

3° de bepaling van passende maatregelen voor elk van de gevalideerde entiteiten ».

B.22.2. Artikel 31, eerste lid, van de bestreden wet bepaalt dat een of meer Lokale task forces zijn opgericht bij elk gerechtelijk arrondissement. Het bepaalt de doeleinden van de uitwisseling van gegevens en informatie binnen de Lokale task forces (« de verrijking van persoonsgegevens en informatie over de gevalideerde entiteiten en de entiteiten in vooronderzoek die zijn opgenomen in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. alsook de opvolging en het nemen van maatregelen ten aanzien van de in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. gevalideerde entiteiten ») alsook de categorieën van gegevens die worden beoogd door die uitwisseling (de « in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. opgenomen persoonsgegevens en informatie, alsook [de] andere relevante persoonsgegevens en informatie, waaronder geclassificeerde informatie »). Artikel 31, tweede lid, bepaalt dat de Lokale task force een overlegstructuur is in de zin van artikel 458ter van het Strafwetboek.

Artikel 32, § 1, van de bestreden wet bepaalt dat de Lokale task force is samengesteld uit de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie of zijn vertegenwoordiger – die de voorzitter ervan is – en uit vertegenwoordigers van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, de federale politie en de lokale politie, de Algemene Directie van de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en het openbaar ministerie. Het vierde lid van dezelfde paragraaf bepaalt dat de voorzitter, in overleg met de andere voormelde leden van de Lokale task force, « andere diensten, organen of instanties [kan] uitnodigen wegens de bijdrage die ze door hun functie of bevoegdheden kunnen leveren aan een gerichte en geïndividualiseerde opvolging van de entiteit ».

B.22.3. De Lokale task forces zijn « de overlegplatformen waarop alle actoren die betrokken zijn bij de T.E.R.-strategie bijeenkomen » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/002, p. 5). In tegenstelling tot de lokale integrale veiligheidsellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R) opgericht bij de wet van 30 juli 2018 « tot oprichting van lokale integrale veiligheidsellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme » die werkzaam zijn « op het gebied van maatschappelijke preventie », vormen de Lokale task forces « een permanent netwerk dat vanuit het perspectief van veiligheid is opgericht » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 133, 134 en 137).

Het doel van de Lokale task forces is dat « er informatie kan worden gebundeld en besproken. Vervolgens treft elke dienst op basis van zijn eigen regels de maatregelen die hij nodig acht » (*ibid.*, p. 134). Het gaat erom, enerzijds, de gegevens betreffende een entiteit te « contextualiseren » en, anderzijds, « reeds in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. opgenomen gegevens en informatie bij te werken en/of er nieuwe elementen aan toe te voegen » :

« De contextualisering van de gegevens en van de informatie is belangrijk omdat de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. niet alle beschikbare informatie van de basisdiensten of de partnerdiensten omtrent de entiteiten bevat (in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. wordt de inhoud van processen-verbaal bijvoorbeeld niet *in extenso* overgenomen). Op die manier kan het in de gemeenschappelijke gegevensbank opgenomen gegeven dus volledig in zijn context worden geplaatst (persoon, voertuig enz.). Tijdens de LTF en de bespreking met de verschillende aanwezige diensten kan bovendien blijken dat er nieuwe gegevens of informatie moeten worden opgenomen in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. en dat die dus moet worden 'verrijkt' of dat er reeds opgenomen gegevens of informatie moeten worden bijgewerkt » (*ibid.*).

In de Lokale task forces worden « niet enkel de persoonsgegevens en de [niet-geclassificeerde] informatie vervat in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., uitgewisseld, maar ook andere relevant geachte persoonsgegevens of informatie, daaronder begrepen de geclassificeerde en deze die afkomstig zijn van diensten die de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. niet moeten voeden » :

« Het zou namelijk ondenkbaar zijn dat dit soort informatie over dit bijzonder ernstig fenomeen niet op loyale wijze uitgewisseld zou worden tussen de betrokken diensten. Zolang deze informatie echter geclassificeerd of vertrouwelijk is, zal ze niet in de verslaggeving van de lokale task forces kunnen vermeld worden. Wanneer een geclassificeerd of vertrouwelijke gegeven of informatie interessant is om te registreren in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., verhindert niets de dienst die eigenaar is van het gegeven of de informatie in kwestie de nood aan bescherming opnieuw te evalueren en in voorkomend geval over te gaan tot een declassificatie.

Zoals de Raad van State aanhaalt in advies nr. 73.442/2 van 7 juni 2023, mag dit artikel 'niet aldus worden geïnterpreteerd dat geclassificeerde gegevens of geclassificeerde informatie in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. kunnen worden geregistreerd. Die gegevens en informatie mogen hoogstens tijdens vergaderingen van de lokale taskforce worden uitgewisseld.'.

De diensten zijn ertoe gehouden enkel de persoonsgegevens en de informatie uit te wisselen waarvoor zij het recht hebben ze te verwerken in het kader van hun opdrachten » (*ibid.*, pp. 134-135).

De meeste verwerkingen die in het kader van het overleg in de Lokale task force plaatsvinden, worden beheerst door de regels die van toepassing zijn op de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. De verwerkingen van gegevens met betrekking tot entiteiten die nog niet in die gegevensbank zijn opgenomen, vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de diensten die ze ter beschikking hebben. « Aldus moet bijvoorbeeld de voorzitter van de LTF, dus de bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie, bij het voorbereiden van zijn vergadering de gegevens beheren die hij tijdens zijn voorbereiding zal verwerken volgens de regels van de wet op het politieambt. Hetzelfde geldt voor de andere organisaties die hun eigen wetgeving zullen moeten naleven » (*ibid.*, p. 133).

Het feit dat een Lokale task force een overlegstructuur is in de zin van artikel 458^{ter} van het Strafwetboek heeft tot gevolg dat een houder van het beroepsgeheim die deelneemt aan de Lokale task force, in het kader daarvan informatie kan onthullen die door het beroepsgeheim is gedekt, zonder dat hij het risico loopt om te worden vervolgd wegens schending van het beroepsgeheim.

B.22.4. Wat betreft de in artikel 32, § 1, vierde lid, van de bestreden wet bedoelde mogelijkheid om « andere diensten, organen of instanties » uit te nodigen, heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit aan de wetgever gevraagd om de criteria die de betrokkene kunnen verzekeren dat de verwerking van zijn gegevens noodzakelijk is en in verhouding staat tot het beoogde doeleinde, nader te omschrijven (advies nr. 97/2023 van 16 juni 2023, § 91). Het Vast Comité I heeft aanbevolen om de betrokken categorieën van « diensten, organen of autoriteiten » beter te omschrijven (advies nr. 004/VCI/2023 van 13 juli 2023, § 31).

Ingevolge die adviezen preciseert de parlementaire voorbereiding :

« Om ervoor te zorgen dat de LTF optimaal kan werken en wanneer zulks nodig blijkt voor de gerichte opvolging van een entiteit, kan de voorzitter andere diensten, organen of instanties op de LTF uitnodigen wegens hun bevoegdheden of functies, en zulks zolang strikt noodzakelijk is voor de bijdrage die ze de LTF kunnen leveren. Die diensten, organen of instanties worden uitgenodigd om gegevens te verstrekken, een welbepaald aspect van hun deskundigheid toe te lichten. Zoals verduidelijkt door de Raad van State in advies nr. 73.442/2 van 7 juni 2023 (§§ 45-46 [en] 91) en van Comité I in het advies van 13 juli 2023 (§ 31), moet 'het ontworpen artikel 32, § 1, vierde lid, zo [...] worden geïnterpreteerd dat "andere diensten, organen of instanties" die zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van de lokale taskforce, gegevens of informatie die ze in het kader van hun opdracht bezitten, kunnen meedelen om de gegevens of de informatie die al in de gegevensbank zitten, te verrijken. Ze zouden daarentegen geen gegevens of informatie kunnen ontvangen die de andere leden van de lokale taskforce zouden bezitten.' Concreet is een deskundige louter aanwezig gedurende 'zijn punt' en verlaat hij de vergadering na zijn uiteenzetting. Bovendien maakt overleg tussen de voorzitter en de deelnemers aan de LTF [...] het mogelijk om enkel betrouwbare diensten, organen of instanties uit te nodigen. Tijdens dat overleg zou ook moeten worden beoordeeld of bij de uitwisseling gevolge of geëvalueerde informatie moet worden megedeeld, in welk geval een machtiging noodzakelijk is. Merk op dat voor de in artikel 2, 3°, l), bedoelde partnerdiensten altijd een veiligheidsmachtiging vereist is. In het advies van 13 juli 2023 vraagt Comité I om beter te omschrijven welke categorieën van 'diensten, organen of autoriteiten' kunnen worden uitgenodigd voor een LTF (§ 31). Zoals het in de bepaling is verwoord, is het de bedoeling diegenen uit te nodigen die hun deskundigheid kunnen inbrengen bij de opvolging van een bepaalde entiteit. Het doel is zo ruim mogelijk te zijn. Het doorslaggevende criterium is de bijdrage die een persoon of een dienst kan hebben voor het in de LTF bestudeerde geval » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 138-139).

B.22.5. Uit de bewoordingen van de artikelen 31 en 32, § 1, vierde lid, van de bestreden wet en de voormelde parlementaire voorbereiding blijkt dat de « diensten, organen of instanties » die kunnen worden uitgenodigd om aan de Lokale task force deel te nemen « zolang [dat] strikt noodzakelijk is voor de bijdrage die ze [...] kunnen leveren », telkens diensten, organen of instanties zijn die over een pertinente deskundigheid beschikken « door hun functie of bevoegdheden », teneinde de in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. vervatte gegevens en informatie te verrijken, een « gerichte en geïndividualiseerde » opvolging toe te laten en maatregelen te nemen ten aanzien van de betrokken entiteit. Die laatste doelstellingen zijn de doeleinden die worden nagestreefd door de mededeling van de gegevens en informatie die de diensten die tot de Lokale task force worden uitgenodigd, ter beschikking hebben.

De aan de voorzitter van de Lokale task force toevertrouwde bevoegdheid om, in overleg met de andere deelnemers van de Lokale task force, de diensten, organen of instanties te bepalen die hij uitnodigt voor de Lokale task force, is redelijk verantwoord gelet op de noodzaak om rekening te houden met de diversiteit van lokale situaties.

De voormelde parlementaire voorbereiding bevestigt bovendien dat artikel 32, § 1, vierde lid, van de bestreden wet moet worden begrepen in de voormelde interpretatie van de afdeling wetgeving van de Raad van State, volgens welke de « andere diensten, organen of instanties » uitgenodigd om deel te nemen aan de Lokale task force overeenkomstig die bepaling gegevens of informatie die ze in het kader van hun opdracht bezitten, kunnen meedelen om de gegevens of de informatie die al in de gegevensbank zitten, te verrijken, maar daarentegen geen gegevens of informatie kunnen ontvangen die de andere leden van de lokale taskforce bezitten (*ibid.*, p. 221).

B.23. Rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.22.5, is de grief niet gegrond.

5. Wat betreft de in artikel 33, § 2, 7° en 8°, van de bestreden wet bedoelde maatregelen

B.24. De verzoekende partijen doen gelden dat artikel 33, § 2, 7° en 8°, van de bestreden wet niet voldoende nauwkeurig is.

B.25.1. Artikel 33 van de bestreden wet bepaalt :

« § 1. Vanaf de validering van een entiteit in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., op grond van de persoonsgegevens en informatie bedoeld in artikel 31, pleegt de LTF, met het oog op de opvolging van de gevalideerde entiteit, stelselmatig overleg over de opportuniteit om al dan niet een of meer maatregelen bedoeld in paragraaf 2 ten aanzien van de gevalideerde entiteit te nemen, onverminderd de prerogatieven van de bevoegde overheden om deze maatregelen te nemen.

In het kader van de opvolging van een gevalideerde entiteit, wanneer nieuwe persoonsgegevens en informatie bedoeld in artikel 31 tot een wijziging van maatregelen ten aanzien van de entiteit kunnen leiden, gaat de LTF over tot het overleg bedoeld in het eerste lid.

Met het oog op de uitwerking van de proactieve aanpak wordt het resultaat van het in het eerste en tweede lid bedoelde overleg bezorgd aan de overheden die bevoegd zijn om eventuele maatregelen te nemen ten aanzien van een in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. gevalideerde entiteit. Het resultaat van het in het eerste en tweede lid bedoelde overleg met betrekking tot een gevalideerde entiteit wordt ook opgenomen in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., tenzij de maatregel een onderzoek, de uitoefening van de strafvordering of de veiligheid van personen in het gedrang kan brengen of tenzij de maatregel geclassificeerd is in de zin van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst.

Zonder afbreuk te doen aan hun prerogatieven, nemen de overheden die bevoegd zijn om maatregelen te nemen ten aanzien van een in de gemeenschappelijke gegevensbank gevalideerde entiteit, het resultaat van het in het eerste en tweede lid bedoelde overleg in overweging bij het nemen van hun beslissing.

§ 2. De LTF pleegt inzonderheid overleg over de volgende maatregelen, tenzij deze een onderzoek, de uitoefening van de strafvordering of de veiligheid van personen in het gedrang kunnen brengen :

[...]

7° het nemen van specifieke maatregelen binnen de grenzen van de wettelijke bevoegdheden van diensten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm), de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris), Bruxelles formation, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (ADG);

8° het nemen van specifieke maatregelen door de Dienst Vreemdelingenzaken op het gebied van toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering;

[...] ».

B.25.2. Artikel 33, § 1, van de bestreden wet bepaalt dat de Lokale task force op twee tijdstippen overleg pleegt met het oog op de opvolging van een gevalideerde entiteit : enerzijds « vanaf de validering van een entiteit in de gemeenschappelijke gegevensbank en op grond van de persoonsgegevens en informatie bedoeld in artikel 31 » (eerste lid) en anderzijds « in het kader van de opvolging van een gevalideerde entiteit, wanneer nieuwe persoonsgegevens en informatie bedoeld in artikel 31 tot een wijziging van maatregelen kunnen leiden » (tweede lid) (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 141).

Het overleg heeft betrekking op « de opportuniteit om al dan niet een of meer maatregelen bedoeld in paragraaf 2 ten aanzien van de gevalideerde entiteit te nemen, onverminderd de prerogatieven van de bevoegde overheden om deze maatregelen te nemen » (eerste lid).

Het resultaat van het overleg wordt bezorgd aan de bevoegde overheden opdat zij de eventuele maatregelen in kwestie nemen. Het wordt ook opgenomen in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., tenzij de maatregel een onderzoek, de uitoefening van de strafvordering of de veiligheid van personen in het gedrang kan brengen of tenzij hij geclassificeerd is in de zin van de wet van 11 december 1998 (derde lid; *Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 133 en 141). De bevoegde overheden nemen het resultaat ten slotte in overweging bij het nemen van de betrokken maatregelen « zonder afbreuk te doen aan hun prerogatieven » (vierde lid).

Artikel 33, § 2, van de bestreden wet houdt een « niet-exhaustieve » lijst van maatregelen in waarover moet worden overlegd binnen de Lokale task force (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 142). Die maatregelen omvatten onder andere « 7° het nemen van specifieke maatregelen binnen de grenzen van de wettelijke bevoegdheden van de diensten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm), de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris), Bruxelles formation, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (ADG) » en « 8° het nemen van specifieke maatregelen door de Dienst Vreemdelingenzaken op het gebied van toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering ».

Wat betreft de maatregelen die de Dienst Vreemdelingenzaken kan nemen, vermeldt de parlementaire voorbereiding dat « voor elke entiteit die in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. is opgenomen, [...] de Dienst Vreemdelingenzaken een analyse [uitvoert] teneinde passende maatregelen te nemen. Voor wat de toegang tot het grondgebied betreft, kan bijvoorbeeld de visumaanvraag worden onderzocht. Voor wat het verblijf betreft, kan het individuele dossier worden onderzocht » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 144).

B.25.3. Ingevolge het voormelde advies nr. 97/2023 van de Gegevensbeschermingsautoriteit (§ 90) en het advies nr. 004/VCI/2023 van het Vast Comité I (§§ 32-33), heeft de wetgever in de parlementaire voorbereiding gepreciseerd dat het in artikel 33 georganiseerde overleg geen verplichte voorafgaande adviesprocedure is die zou bepalen of de betrokken bevoegde overheden hun bevoegdheden kunnen uitoefenen. Zij behouden « te allen tijde » hun bevoegdheden en hoeven « de vergadering van de [Lokale task force] niet af te wachten om een maatregel naar eigen goeddunken te nemen ». Het resultaat van het overleg is enkel een van de vele « niet-bindende » elementen die ter beschikking van die overheden wordt gesteld (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 141-142).

B.25.4. Daaruit volgt dat de bestreden bepaling enkel betrekking heeft op het overleg in de Lokale task force over de opportuniteit om al dan niet maatregelen te nemen die onder de bevoegdheden van de in het tweede lid bedoelde overheden vallen. Hoewel die overheden het resultaat van dat overleg in overweging moeten nemen bij het nemen van hun beslissing (artikel 33, § 1, vierde lid, van de bestreden wet), staat het hun vrij om van het resultaat van het overleg af te wijken, zoals het hun vrijstaat om maatregelen te nemen waarover niet vooraf werd overlegd binnen de Lokale task force.

B.25.5. Voor het overige heeft artikel 33, § 2, 7° en 8°, van de bestreden wet niet als gevolg dat de daarin bedoelde overheden maatregelen zouden kunnen nemen waarvoor zij niet bevoegd zijn overeenkomstig de op hen toepasselijke regelgeving, zoals ook blijkt uit de preciseringen dat het overleg binnen de Lokale task force betrekking heeft op specifieke maatregelen « binnen de grenzen van de wettelijke bevoegdheden » van de betrokken diensten (7°) of, wat de Dienst Vreemdelingenzaken betreft, « op het gebied van toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering » (8°). In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen aanvoeren, leidt het gebrek aan een nadere omschrijving van die maatregelen en/of een uitdrukkelijke verwijzing naar de regelgeving waarin de bevoegdheden van de betrokken diensten worden vastgesteld, niet tot de conclusie dat die bepaling niet voldoende duidelijk is.

In voorkomend geval staat het aan de bevoegde rechter om te onderzoeken of de beslissingen die die overheden hebben genomen ten aanzien van een entiteit ingevolge het in artikel 33 van de bestreden wet bedoelde overleg, in overeenstemming zijn met de wetsbepalingen die de grondslag vormen voor die beslissingen en met de in het eerste middel aangevoerde grondwets- en verdragsbepalingen.

B.26. De grief is niet gegrond.

6. *Wat betreft de bestemmingen van de « informatiekaart » (artikelen 23 en 26 van de bestreden wet)*

B.27. De verzoekende partijen klagen aan dat de artikelen 23 en 26 van de bestreden wet geen exhaustieve lijst van de bestemmingen van de « informatiekaart » bevatten.

B.28.1. Artikel 2, 17°, van de bestreden wet definieert de « informatiekaart » als de « fiche van een entiteit die een uittreksel van de inlichtingenfiche vormt, en die de persoonsgegevens en informatie bevat die toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn voor de bestemming, voor de opvolging van de gevalideerde entiteiten ».

Artikel 2, 16°, van de bestreden wet definieert de « inlichtingenfiche » als de « fiche die alle persoonsgegevens en informatie met betrekking tot een entiteit van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. bevat die afkomstig zijn van alle diensten die haar voeden ».

Artikel 23 van de bestreden wet bepaalt :

« Met als doel de preventie en de bestrijding van het terrorisme en het extremisme dat tot terrorisme kan leiden, te versterken, binnen de grenzen bedoeld in het tweede lid en in artikel 24, kan, na evaluatie door de beheerder, de operationeel verantwoordelijke en de basisdiensten, een informatiekaart worden meegedeeld aan een derde overheid of instelling, met inachtneming van de principes van toereikendheid, relevantie en de niet-bovenmatige aard, behoudens andersluidende beslissing van het bevoegde openbaar ministerie, wanneer de mededeling van persoonsgegevens en gerechtelijke informatie de uitoefening van de strafvordering of de veiligheid van personen in het gedrang kan brengen.

De in het eerste lid bedoelde evaluatie heeft ten minste betrekking op :

1° de bijdrage van de derde overheid of instelling tot de preventie en de bestrijding van het terrorisme en het extremisme dat tot terrorisme kan leiden;

2° de verdere verwerking die zal worden gedaan door de derde overheid of instelling rekening houdend met haar bevoegdheden en de eventuele risico's voor de fundamentele vrijheden en rechten van de betrokken persoon;

3° de kwetsbare toestand van de betrokken persoon, met inbegrip van de minderjarigheid van de persoon;

4° het toereikende, ter zake dienende en niet overmatige karakter van de categorieën van meegedeelde gegevens rekening houdend met de verdere verwerking.

De operationeel verantwoordelijke houdt een geactualiseerde lijst van de in het eerste lid bedoelde mededelingen en de in het tweede lid bedoelde evaluatie ter beschikking van de toezichthoudende overheden ».

Artikel 24 bepaalt :

« § 1. De mededeling bedoeld in artikel 23 gebeurt door het doorzenden, met eender welk beveiligd middel van de informatiekaart met betrekking tot de gevalideerde entiteiten.

Onverminderd de regels en de procedures die voor hun eigen persoonsgegevens en informatie van toepassing zijn, zijn enkel de basisdiensten gemachtigd om de informatiekaart door te zenden.

§ 2. De informatie die afkomstig is van de informatiekaart, wordt door de bestemming gebruikt in het kader van zijn eigen wettelijke bevoegdheden zonder dat de informatiekaart aan het dossier van de gevalideerde entiteit wordt toegevoegd of aan de gevalideerde entiteit wordt meegedeeld ».

Artikel 25 bepaalt :

« Enkel de diensten met een leesrecht en een schrijfrecht in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. zijn gemachtigd om lijsten met persoonsgegevens en informatie van de informatiekaart met betrekking tot gevalideerde entiteiten uit de gegevensbank te halen, en zulks enkel voor interne verwerking. Deze extractie gebeurt door een personeelslid dat houder is van een veiligheidsmachtiging van het niveau 'geheim' ».

De mededeling aan andere diensten of instellingen door de basisdienst van persoonsgegevens of informatie gehaald uit de informatiekaarten, onder de vorm van lijsten, wordt niet toegestaan, met uitzondering van de gevallen bedoeld in artikel 23. De lijsten kunnen enkel meegedeeld worden aan overheidsinstanties en openbare organen. De doelstelling van de lijst kadert binnen de wettelijke opdrachten van de ontvanger en wordt bepaald en meegedeeld aan de ontvanger van de lijst. Het gebruik van de lijst wordt enkel toegestaan in het kader van deze welbepaalde doelstelling. De lijsten mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelstelling waarvoor zij worden verkregen ».

Artikel 26 bepaalt :

« § 1. De burgemeester is de bestemming van de informatiekaart betreffende de volgende gevalideerde entiteiten :

1° de *foreign terrorist fighters*, *homegrown terrorist fighters*, potentieel gewelddadige extremist en terrorismeveroordeelde die hun verblijfplaats of woonplaats in zijn gemeente hebben, zijn gemeente regelmatig bezoeken of er regelmatig activiteiten organiseren;

2° de haatpropagandisten van wie de effecten zichtbaar zijn in zijn gemeente of die hun verblijfplaats of woonplaats hebben in zijn gemeente, die zijn gemeente regelmatig bezoeken, of die er regelmatig een of meerdere activiteiten organiseren of plannen te organiseren.

§ 2. Zonder de operationele noodzaken in gevaar te brengen, en na contact met de korpschef van de politiezone die hem de informatiekaart toezond, gebruikt de burgemeester de persoonsgegevens en de informatie van de informatiekaart in het kader van zijn wettelijke bevoegdheden en onder zijn eigen verantwoordelijkheid ».

B.28.2. Artikel 20 van de bestreden wet bepaalt dat de « inlichtingenfiche » die alle persoonsgegevens en informatie met betrekking tot een entiteit van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. bevat (artikel 2, 16°, van dezelfde wet), enkel toegankelijk is voor de diensten die een leesrecht en een schrijfrecht in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. hebben, en dat die fiche niet mag worden meegedeeld aan andere diensten of instellingen, met uitzondering van de toezichthoudende overheden in het kader van hun opdrachten. Krachtens artikel 21 wordt de creatie van een nieuwe entiteit in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. onverwijld meegedeeld aan de voorzitter van de Lokale task force en aan de korpschef van elke betrokken politiezone, die zelf « de bevoegde bestuurlijke politieoverheden » informeert, namelijk onder meer de burgemeester (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 125). Krachtens artikel 22 ontvangen de partnerdiensten die over een vraagrecht in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. beschikken, een dreigingsevaluatie wanneer het bestaan van een gevalideerde entiteit in de gegevensbank wordt bevestigd.

B.28.3. Artikel 23, eerste lid, van de bestreden wet bepaalt dat een uittreksel van de inlichtingenfiche die de persoonsgegevens en informatie bevat die toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn voor de opvolging van de gevalideerde entiteiten, de zogenaamde « informatiekaart » (zie artikel 2, 17°, van dezelfde wet) kan worden meegedeeld, behoudens andersluidende beslissing van het openbaar ministerie, aan andere bestemmingen dan degenen die in de artikelen 20 tot 22 van de bestreden wet worden bedoeld (« een derde overheid of instelling »), mits aan twee voorwaarden wordt voldaan : (1) enerzijds moet die mededeling de principes van toereikendheid, relevantie en de niet-bovenmatige aard in acht nemen en (2) anderzijds moet zij vooraf worden geëvalueerd door de beheerder, de operationeel verantwoordelijke en de basisdiensten (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 118-119). Artikel 23, tweede lid, preciseert het voorwerp van die evaluatie (*ibid.*, p. 120). Artikel 23, derde lid, bepaalt dat de operationeel verantwoordelijke een geactualiseerde lijst van de voormelde mededelingen van de informatiekaart en evaluatie ter beschikking van de toezichthoudende overheden houdt. Artikel 24 voorziet erin dat de informatiekaart wordt meegedeeld met een beveiligd middel (§ 1, eerste lid), dat enkel de basisdiensten gemachtigd zijn om de informatiekaart door te zenden (§ 1, tweede lid) en dat de bestemming van de informatiekaart de erin vervatte informatie gebruikt « in het kader van zijn eigen wettelijke bevoegdheden » en « zonder dat de informatiekaart aan het dossier van de gevalideerde entiteit wordt toegevoegd of aan de gevalideerde entiteit wordt meegedeeld » (§ 2).

De informatiekaart is bedoeld « voor gebruik door de autoriteiten die maatregelen kunnen nemen ten aanzien van de gevalideerde entiteiten van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., teneinde te voorkomen dat zij onderling tegenstrijdige maatregelen nemen » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 121). Zij strekt ertoe « te voorkomen dat de administratieve overheden tegenstrijdige maatregelen nemen ten opzichte van de maatregelen die in de [Lokale task force] zijn besproken » (*ibid.*).

De parlementaire voorbereiding bevat het volgende toepassingsvoorbeeld van artikel 23 van de bestreden wet :

« Het is mogelijk dat een van de diensten die een leesrecht en een schrijfrecht hebben in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., het nodig acht om alle of een deel van de persoonsgegevens over te maken aan een [vzw] of een school met als doel het vertrek naar Syrië van een jongere die sociaal ontheemd is, te voorkomen. In dit geval moeten de diensten die aan de basis van de informatie liggen, voorafgaand aan deze mededeling evalueren of ze voordelig is voor iedereen, alsook de voorwaarden betreffende deze mededeling, op basis van de in artikel 24 bepaalde modaliteiten » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 119).

De parlementaire voorbereiding vermeldt dat « elke bestemming [van de informatiekaart] handelt in het kader van zijn bevoegdheden en doeleinden en dat hij de gegevens verwerkt naargelang zijn doelstellingen, zonder dat hij daarbij actor op het vlak van terrorisme, extremisme en het radicaliseringsproces wordt » (*ibid.*).

Bovendien herinnert artikel 24, § 2, van de bestreden wet eraan dat « het algemene principe volgens hetwelk geen enkele bestemming van een informatiekaart deze kaart in een dossier mag voegen op basis waarvan een administratieve beslissing wordt genomen met betrekking tot de betrokken persoon. Men dient namelijk te verhinderen dat de gegevens en de informatie van dit document verstrekt zouden worden aan personen of organismen in brede zin die toegang hebben tot het dossier en die niet rechtstreeks verbonden zijn aan de strijd tegen het terrorisme en dat het beschermingsmechanisme van gegevens die in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. beheerd worden omzeild kan worden door een administratieve procedure » (*ibid.*, p. 122). « De informatiekaart bevat vervolgmaatregelen die niet bekend hoeven te zijn bij de betrokken gevalideerde entiteit (bijvoorbeeld gerechtelijk of inlichtingenonderzoek, onopvallende observatie) met het risico dat een onderzoek wordt belemmerd. Naast vervolgmaatregelen kan de informatiekaart ook informatie bevatten die niet relevant is voor de betrokken gevalideerde entiteit. Voorbeelden : de diensten die betrokken zijn bij het toezicht op de persoon (bijvoorbeeld FGP Antwerpen), de datum van het begin van het toezicht » (*ibid.*, p. 121). « Wat dient ter motivering van de beslissing van de administratieve overheid, is de dreigingsevaluatie, die aan het dossier van de entiteit mag worden toegevoegd (art. 27) » (*ibid.*).

B.28.4. Artikel 25, tweede lid, eerste zin, van de bestreden wet bepaalt dat « de mededeling aan andere diensten of instellingen door de basisdiensten van persoonsgegevens en informatie gehaald uit de informatiekaarten, onder de vorm van lijsten, [...] niet [wordt] toegestaan, met uitzondering van de gevallen bedoeld in artikel 23 ».

Uit die bepaling blijkt, zoals overigens wordt bevestigd in de voormelde parlementaire voorbereiding, dat het verbod om persoonsgegevens en informatie van de informatiekaart mee te delen aan diensten die geen leesrecht en schrijfrecht hebben, slechts één uitzondering kent, namelijk wanneer « de beheerder, de operationeel verantwoordelijke en de basisdiensten, menen dat de mededeling noodzakelijk is voor een welbepaald doel waarmee de betrokken bestemming belast werd. Daarnaast mag de mededeling van een of meerdere lijsten enkel gebeuren omwille van een welbepaald doel dat kadert in de wettelijke opdrachten van de betrokken bestemming (bijvoorbeeld, voor het bijwerken van de door het openbaar ministerie beheerde gegevensbank wordt een lijst van nieuwe en geschrapte entiteiten aan de gespecialiseerde magistraten toegezonden) » (*ibid.*, p. 123). Enkel de diensten met een leesrecht en een schrijfrecht in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. zijn gemachtigd om lijsten met persoonsgegevens en informatie van de informatiekaart uit de gegevensbank te halen, en zulks enkel voor interne verwerking. Die extractie gebeurt door een personeelslid dat houder is van een veiligheidsmachtiging van het niveau « geheim » (artikel 25, eerste lid). De lijsten kunnen enkel meegedeeld worden aan overheidsinstanties en openbare organen. De doelstelling van de lijst past in het kader van de wettelijke opdrachten van de bestemming en wordt bepaald en meegedeeld aan de bestemming van de lijst. Het gebruik van de lijst wordt enkel toegestaan in het kader van die welbepaalde doelstelling en de lijsten mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelstelling waarvoor zij worden verkregen (artikel 25, tweede lid, tweede tot vierde zin).

B.28.5. Ten slotte bepaalt artikel 26, § 1, van de bestreden wet dat de informatiekaart betreffende de in die bepaling vermelde gevalideerde entiteiten wordt meegedeeld aan de burgemeester. Krachtens artikel 26, § 2, gebruikt de burgemeester de persoonsgegevens en de informatie van de informatiekaart, na contact te hebben opgenomen met de korpschef van de politiezone die hem de informatiekaart toezond, « in het kader van zijn wettelijke bevoegdheden », « onder zijn eigen verantwoordelijkheid » en « zonder de operationele noodzaken in gevaar te brengen ».

De parlementaire voorbereiding vermeldt :

« Gelet op de bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van veiligheid zoals wettelijk bepaald in de nieuwe gemeentewet, moet deze over de noodzakelijke informatie beschikken om zijn rol uit te oefenen op het vlak van het voorkomen van terrorisme. Als overheid van bestuurlijke politie moet hij tevens op de hoogte gehouden worden van de concrete opvolging van sommige aan zijn gemeente verbonden gevalideerde entiteiten.

De burgemeester zal dus in kennis moeten worden gesteld wanneer een [gevalideerde] entiteit [...], waarvan de activiteiten zichtbare effecten hebben in zijn gemeente of die zijn woonplaats gevestigd heeft in zijn gemeente, deze regelmatig bezoekt, er één of meerdere activiteiten organiseert of plant te organiseren, wordt opgevolgd in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R.

Deze in kennisstelling van de burgemeester gebeurt door middel van de informatiekaart.

De burgemeester zal deze gegevens en informatie, onder zijn verantwoordelijkheid, kunnen delen met de verschillende lokale actoren die genoodzaakt zijn om daarvan kennis te nemen voor de uitoefening van hun wettelijke opdrachten, [...] dus met inachtneming van de principes van toereikendheid, relevantie en de niet-bovenmatige aard.

Deze informatiedeling mag de operationele opdrachten die voortvloeien uit de exploitatie van de gegevens en informatie beheerd in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. uiteraard niet in gevaar brengen.

Wanneer twijfel bestaat over het in gevaar brengen van een operationele opdracht, moet de burgemeester altijd contact opnemen met de korpschef van de politiedienst die hem de informatiekaart overmaakte » (*Parl. St., Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 124-125*).

In zijn hoedanigheid van overheid van bestuurlijke politie wordt de burgemeester aldus op twee tijdstippen ingelicht : (1) zodra er een entiteit is gecreëerd, via de korpschef krachtens het voormelde artikel 21 van de bestreden wet en (2) bij de opvolging van de gevalideerde entiteit, door middel van de informatiekaart die krachtens artikel 26 van dezelfde wet wordt meegegeeld :

« Bij het eerste moment is het de bedoeling om de burgemeester zo snel mogelijk te informeren, zelfs als de beschikbare informatie nog niet volledig is. Bij het tweede moment wordt aan de burgemeester informatie verstrekt waarvan de inhoud meer ontwikkeld is zodat hij de maatregelen kan nemen waarvoor hij bevoegd is » (*ibid.*, p. 125).

B.29. Daaruit volgt dat artikel 26 van de bestreden wet duidelijk en nauwkeurig de burgemeester aanwijst als bestemming van de informatiekaart.

Rekening houdend met, enerzijds, de moeilijkheid om op voorhand op exhaustieve wijze de andere overheden of instellingen dan die welke in de artikelen 20 tot 22 van de bestreden wet worden beoogd en andere dan de burgemeester te identificeren, die maatregelen kunnen nemen ten aanzien van gevalideerde entiteiten van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. en, anderzijds, de in de artikelen 23 tot 25 van de bestreden wet vervatte waarborgen tegen misbruik, laten de bewoordingen « een derde overheid of instelling » in artikel 23, eerste lid, van de bestreden wet, in samenhang gelezen met de artikelen 20 tot 22 ervan, toe de categorie van bestemmingen van de informatiekaart – andere dan de burgemeester –, de omstandigheden waarin de informatiekaart mag worden meegegeeld aan die categorie van bestemmingen, alsook de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen voor die mededeling, op voldoende nauwkeurige wijze te bepalen.

In het bijzonder kunnen het Controleorgaan op de politieke informatie en het Vast Comité I nagaan of de informatiekaart aan gemachtigde bestemmingen wordt meegegeeld, aangezien een geactualiseerde lijst van de mededelingen van de informatiekaart en de evaluaties die daaraan zijn voorafgegaan, te hunner beschikking wordt gehouden (artikel 23, derde lid, van de bestreden wet).

B.30. De grief is niet gegrond.

7. Wat betreft de diensten die toegang hebben tot de gegevensbank

B.31. De verzoekende partijen citeren in het verzoekschrift een aantal overwegingen van het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot het voorontwerp dat tot de bestreden wet heeft geleid, waarin die autoriteit overweegt dat het noodzakelijke en evenredige karakter van de deelname van de bestaande en de nieuwe diensten aan de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., enerzijds, en van de systematische en exclusieve centralisatie van de gegevens in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., anderzijds, dient te worden aangetoond in de parlementaire voorbereiding. Eveneens volgens de geciteerde overwegingen van dat advies is het aangewezen dat statistieken worden opgesteld met het oog op de publicatie van een evaluatieverslag. De verzoekende partijen voegen daar in hun verzoekschrift nog aan toe dat « de wetgever geen rekening heeft gehouden met die opmerkingen zodat de bestreden wet de in het middel aangevoerde bepalingen schendt en dient te worden vernietigd ».

B.32. Een dergelijke grief voldoet niet aan de voormelde vereisten van artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 wanneer de wetgever, zoals te dezen, in de parlementaire voorbereiding een uitvoerig antwoord op dat aspect van het advies heeft geformuleerd (*Parl. St., Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 10-21*) en bijgevolg, in tegenstelling tot wat de verzoekende partijen aanvoeren, daarmee wel degelijk rekening heeft gehouden.

B.33. De grief is niet ontvankelijk.

8. Wat betreft de deelname van de Dienst Vreemdelingenzaken en andere diensten aan de Lokale task forces

B.34. De verzoekende partijen volstaan ermee enkele uittreksels weer te geven van het voormelde advies nr. 97/2023 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, waarin die laatste onder meer overweegt dat het noodzakelijke en evenredige karakter van de deelname van de Dienst Vreemdelingenzaken en andere diensten aan de Lokale task forces niet wordt aangetoond.

B.35. Om dezelfde redenen als die welke zijn vermeld in B.32, voldoet een dergelijke uiteenzetting niet aan de vereisten van artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989.

B.36. De grief is niet ontvankelijk.

9. Wat betreft de nagestreefde doeleinden (artikel 5 van de bestreden wet)

B.37. De verzoekende partijen klagen aan dat artikel 5 van de bestreden wet geen onderscheid maakt tussen, enerzijds, de door de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. nagestreefde doeleinden en de doeleinden van de verwerkingen van persoonsgegevens die door elke dienst worden uitgevoerd en, anderzijds, de strategische, tactische en operationele vereisten.

B.38.1. Het in B.14.1 aangehaalde artikel 5, tweede lid, van de bestreden wet definieert de doeleinden van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R.

B.38.2. In haar voormelde advies nr. 97/2023 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit opgemerkt :

« 30. Ten eerste herhaalt de Autoriteit het verzoek dat de CBPL al in 2015 deed, namelijk dat strategische, tactische en operationele vereisten van elkaar worden onderscheiden en nauwkeurig worden beschreven in de wet of een uitvoeringsbesluit.

31. Daarnaast herhaalt de Autoriteit dat zij voorstander is van het vaststellen van de doeleinden van een gegevensbank (of register), maar dat het een feit blijft dat naleving van artikel 5.1.b) van de AVG (evenals artikel 28, 2° en artikel 75 van de WVG) vereist dat de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens worden vastgesteld

(waarvan registratie in een specifieke gegevensbank slechts één voorbeeld is). Bijgevolg moet een onderscheid worden gemaakt tussen de doeleinden die verband houden met de oprichting van een gegevensbank en de doeleinden van de verschillende verwerkingshandelingen die door elk van de diensten met betrekking tot deze gegevens worden uitgevoerd (verzameling, raadpleging in LTF, registratie in GGB, mededeling aan andere diensten, internationale overdrachten, enz.).

32. Wat de verzameling betreft, wordt (in de toelichting) gewoon verwezen naar de organieke wetgeving van de basisdiensten en partnerdiensten. Anderzijds zal voor elke dienst met een schrijfrecht moeten worden aangetoond (in het commentaar bij artikel 6) hoe het doel van elke verdere verwerking van deze gegevens verenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verzameld.

33. Wat de verdere verwerking door de partnerdiensten betreft, staat artikel 6, § 2, 2° van het wetsontwerp de verwerking toe van de operationele politiegegevens van de GGB 'die toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn in het licht van de opdrachten [van het voorkomen en opvolgen van terrorisme en extremisme, wanneer dit kan leiden tot terrorisme (...)] van deze diensten, elk in het kader van zijn wettelijke bevoegdheden' en de doeleinden [van de GGB]', door de basisdiensten en partnerdiensten met schrijfrecht.

34. De Autoriteit wijst erop dat het bepalen welke categorieën persoonsgegevens over entiteiten in de GGB rechtmatig toegankelijk zijn, d.w.z. aan partnerdiensten mogen worden meegedeeld (of zelfs eenvoudig in de GGB mogen worden opgevraagd), afhangt van zowel het bestaan van een rechtsgrondslag voor de verstrekking EN de specifieke doeleinden van deze partnerdiensten. Met andere woorden, ongeacht de technische beperkingen van de gegevensdrager, kan registratie in de GGB er niet toe leiden dat een dienst persoonsgegevens verwerkt (al is het maar door raadpleging) die hij op grond van zijn eigen doeleinden niet mag verwerken.

35. Bijgevolg moeten zij ofwel (1) op grond van de verwerkingsdoeleinden waaraan zij krachtens hun organieke wetgeving onderworpen zijn, reeds toegang hebben tot deze gegevens (in dat geval moet worden verwezen naar de toepasselijke regels en moet in het commentaar bij artikel 6 worden gespecificeerd dat de ontwerpbeperking beperkt is tot het verschaffen van een technisch communicatiemiddel), ofwel (2) beoogt het ontwerp te voorzien in een nieuw toegangsdoel voor deze diensten (in dat geval moet uitdrukkelijk worden voorzien in een dergelijk toegangsdoel, dat gerechtvaardigd, noodzakelijk en evenredig moet zijn en de relevante organieke wetten moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd), of ten slotte (3) is de aanvrager van mening dat de huidige mededeling, bijvoorbeeld in de vorm van een eenvoudig bericht (gunstig of negatief), een politierapport of een verzoek om maatregelen te nemen, te beperkt is en is hij van plan deze uit te breiden (en in dit geval moeten niet alleen de respectieve organieke wetten worden aangepast, maar moet ook het noodzakelijke en evenredige karakter van de toename van de hoeveelheid meegedeelde gegevens naar behoren worden aangetoond).

36. In voorkomend geval, en op voorwaarde dat het noodzakelijke en evenredige karakter van deze mededeling en/of toegang wordt aangetoond, moet het ontwerp voorzien in de aanpassing (geldig voor de toekomst) van de organieke normen van diensten waarvan het doel momenteel niet is aangegeven op een manier die een verenigbare verdere verwerking mogelijk maakt ».

B.38.3. Wat betreft de noodzaak om een onderscheid te maken tussen de door de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. nagestreefde doeleinden en de doeleinden van de verwerkingen van persoonsgegevens die door elke dienst worden uitgevoerd, blijkt uit artikel 3, eerste lid, *in fine*, van de bestreden wet en uit de parlementaire voorbereiding dat de toegang voor de basis- en partnerdiensten tot de gegevens in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. past in de verwezenlijking van de eigen doeleinden van die diensten (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 56-57 en 86-87). De wetgever vermocht bijgevolg te oordelen dat het niet noodzakelijk was om de respectieve organieke wet van elk van die diensten aan te passen.

B.38.4. Wat betreft de noodzaak om een onderscheid te maken tussen de strategische, tactische en operationele doeleinden, kan worden aangenomen dat die doeleinden onlosmakelijk verbonden zijn :

« Zo zal men ' [o]p strategisch vlak [...] bijvoorbeeld, op basis van de persoonsgegevens en informatie die beschikbaar zijn in de gemeenschappelijke gegevensbank, moeten beslissen over het te voeren beleid in de strijd tegen deze fenomenen. ' (DOC 54-1727/001, blz. 20). Dat zal inzonderheid gebeuren in het kader van de Nationale Veiligheidsraad of het Coördinatiecomité voor Inlichting en Veiligheid.

' Op tactisch vlak, gaat het [erom], op basis van de beschikbare persoonsgegevens en informatie, te beoordelen op welke manier de verschillende diensten de verscheiden[e] te voeren acties zullen uitvoeren. ' (DOC 54-1727/001, blz. 20). Het gaat bijvoorbeeld om de acties van de LTF of de National Task Force die de T.E.R.-strategie coördineert.

' Op operationeel vlak zal het [erop aankomen] op basis van de beschikbare persoonsgegevens en informatie evenals op basis van de eventuele maatregelen die ten opzichte van bepaalde personen te nemen zijn (aanhoudingen, verhoren, ...), te bepalen welke acties gezamenlijk of door elke dienst afzonderlijk ondernomen dienen te worden. [...] ' (DOC 54 1727/001, blz. 20) » (*ibid.*, p. 51).

B.39. De grief is niet gegrond.

10. Wat betreft de categorieën van gegevens (artikel 6, § 2, van de bestreden wet)

B.40. De verzoekende partijen doen gelden dat artikel 6, § 2, van de bestreden wet onevenredig is, met name in zoverre die bepaling de verwerking toelaat van persoonsgegevens met betrekking tot de politieke opvattingen en de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging van de betrokken entiteiten.

B.41. Het Hof onderzoekt enkel die laatste grief aangezien enkel die grief voldoet aan de voormelde vereisten van artikel 6 van de bijzondere wet van 6 januari 1989.

B.42.1. Artikel 6, § 2, 1°, 1), c), ii. en iii., van de bestreden wet bepaalt :

« De in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. verwerkte persoonsgegevens zijn de volgende in de zin van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst niet-geclassificeerde gegevens :

1° de gegevens van de volgende entiteiten :

1) Als de entiteit een meerderjarige natuurlijke persoon of een minderjarige natuurlijke persoon van twaalf jaar of ouder is :

[...]

c) de volgende gegevens betreffende bijzondere categorieën van persoonsgegevens :

[...]

ii. de politieke opvattingen;

iii. de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging; »

B.42.2. In haar voormelde advies nr. 97/2023 (§ 101) heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit opgemerkt dat « het noodzakelijke en evenredige karakter van de verwerking van gegevens betreffende politieke opvattingen en religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging door elk van de diensten die daarvan kennis kunnen nemen, zal [...] moeten worden aangetoond » en dat dat bewijs « het [...] mogelijk [zal] maken om te bepalen of levensbeschouwelijke overtuigingen (ten onrechte) worden vermeld omdat ze in tal van bepalingen (waaronder art. 9.1. van de AVG) gezamenlijk worden vermeld [dan wel] of dat bepaalde levensbeschouwelijke overtuigingen daadwerkelijk aanleiding geven tot vrees voor gewelddadige radicalisering ».

B.42.3. Daarop werd in de parlementaire voorbereiding geantwoord dat de politieke opvattingen en de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging deel uitmaken van de bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1, van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 « betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) » (hierna : de AVG) waarvan de verwerking in de gegevensbank T.E.R. « noodzakelijk en belangrijk [is] om de context die verband houdt met de betrokken persoon te begrijpen » (*Parl. St., Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 67*).

Wat met name de « politieke opvattingen » betreft, preciseert de parlementaire voorbereiding :

« Bij het volgen van linkse of rechtse extremisten is het van belang hun ideologie te kennen (die sterk samenhangt met hun politieke opvattingen). Het is belangrijk te weten of een haatpropagandist een rechtse of linkse ideologie verspreidt, en zelfs wat voor soort rechtse of linkse ideologie. Voorbeeld : de registratie van deze informatie kan helpen om in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. mogelijke doelwitten van de gecontroleerde persoon te identificeren » (*ibid.*, p. 67).

Wat de « godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging » betreft, preciseert de parlementaire voorbereiding :

« In gevallen van religieus extremisme en terrorisme is het van belang de godsdienstige overtuiging van de betrokkene te kennen, met name om mogelijke doelwitten van de betrokkene te identificeren. Een sjiïet heeft bijvoorbeeld niet dezelfde doelen als een soenniet. De wetenschap dat een persoon een madkhalitische salafist of een jihadist is, heeft ook een belangrijke invloed op de dreigingsbeoordeling die kan worden gemaakt.

In advies nr. 97/2023 van 16 juni 2023 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit vragen bij het noodzakelijke karakter van de verwerking van levensbeschouwelijke overtuigingen (§ 101). Dat begrip maakt evenwel volledig deel uit van de omschrijving van extremisme bedoeld in artikel 8, 1^o, c), van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten : ' racistische, xenofobe, anarchistische, nationalistische, autoritaire of totalitaire opvattingen of bedoelingen, ongeacht of ze van politieke, ideologische, confessionele of filosofische aard zijn, die theoretisch of in de praktijk strijdig zijn met de beginselen van de democratie of de mensenrechten, met de goede werking van de democratische instellingen of andere grondslagen van de rechtsstaat. Hieronder wordt ook het radicaliseringproces begrepen '. Deze definitie ligt ten grondslag van de werkzaamheden van de basisdiensten en partnerdiensten zoals gepreciseerd in artikel 3 van het ontwerp » (*ibid.*, pp. 67-68).

Uit de voormelde parlementaire voorbereiding blijkt dat de begrippen « politieke opvattingen » en « godsdienstige overtuigingen » voldoende duidelijk zijn. Blijkens diezelfde parlementaire voorbereiding omvatten de « levensbeschouwelijke overtuigingen » die in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. kunnen worden vermeld krachtens artikel 6, § 2, 1^o, 1), c), iii., van de bestreden wet, enkel « racistische, xenofobe, anarchistische, nationalistische, autoritaire of totalitaire opvattingen of bedoelingen, [...] van [...] filosofische aard [...], die theoretisch of in de praktijk strijdig zijn met de beginselen van de democratie of de mensenrechten, met de goede werking van de democratische instellingen of andere grondslagen van de rechtsstaat. Hieronder wordt ook het radicaliseringproces begrepen », in de zin van artikel 8, 1^o, tweede lid, c), van de wet van 30 november 1998.

Bijgevolg voldoet artikel 6, § 2, 1^o, 1), c), iii., van de bestreden wet aan de in B.6.3 vermelde vereisten.

B.43. De grief is niet gegrond.

11. Wat betreft de bewaringstermijn van de gegevens (artikel 7 van de bestreden wet)

B.44. De verzoekende partijen voeren aan dat artikel 7 van de bestreden wet onevenredig is. Uit de uiteenzetting in het verzoekschrift kan worden afgeleid dat de grief met name is gericht tegen de archivering van de in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. bewaarde persoonsgegevens gedurende een termijn van maximaal dertig jaar, zoals bepaald in artikel 7, § 3, van de bestreden wet. Het Hof beperkt zijn onderzoek tot dat aspect van de bestreden bepaling.

B.45.1. Wat de bewaringstermijn van de gegevens van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. betreft, bepaalt artikel 143 van de wet gegevensbescherming, zoals gewijzigd bij artikel 39 van de bestreden wet :

« De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze opgeslagen worden en volgens de nadere regels bepaald in [...] artikel 7 van de wet van 29 maart 2024 tot oprichting van de gemeenschappelijke gegevensbank ' Terrorismisme, Extremisme, Radicaliseringsproces ' (' T.E.R. ') voor wat betreft de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. ».

B.45.2. Artikel 7 van de bestreden wet bepaalt :

« § 1. De in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. bewaarde persoonsgegevens worden gearchiveerd vanaf het ogenblik dat de doeleinden bedoeld in artikel 5, tweede lid, niet meer worden bereikt, en ten laatste dertig jaar na de laatste opname van een gegeven of van informatie in de inlichtingenfiche van de gevalideerde entiteit, met uitzondering van de persoonsgegevens van minderjarigen, die tot maximaal vijftien jaar na de laatste opname van een gegeven of van informatie worden bewaard.

Na de laatste opname van een gegeven of van informatie in de inlichtingenfiche van de gevalideerde entiteit onderzocht de operationeel verantwoordelijke om de vijf jaar of de persoonsgegevens nog steeds een rechtstreeks verband vertonen met een van de doeleinden van artikel 5, tweede lid. Indien dit niet het geval is, worden de gegevens gearchiveerd.

Wanneer de persoonsgegevens betrekking hebben op minderjarigen, vindt het in het tweede lid bedoelde onderzoek om de drie jaar plaats.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1, worden de persoonsgegevens en informatie met betrekking tot een entiteit in vooronderzoek, maximaal zes maanden bewaard, te rekenen vanaf hun registratie.

Na afloop van deze termijn worden de persoonsgegevens en informatie verwijderd uit de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. overeenkomstig paragraaf 3, tweede lid, wanneer de entiteit in vooronderzoek niet voldoet aan de criteria van een *foreign terrorist fighter*, *homegrown terrorist fighter*, potentieel gewelddadige extremist of haatpropagandist.

§ 3. De persoonsgegevens en de informatie die moeten worden gearchiveerd, worden gearchiveerd gedurende een termijn van maximaal dertig jaar.

Na afloop van deze termijn, worden deze gegevens en informatie verwijderd uit de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. onverminderd de archiefwet van 24 juni 1955.

Wanneer een gegeven of informatie met betrekking tot een opgenomen entiteit fout of verkeerd blijkt te zijn, wordt dat gegeven of die informatie onmiddellijk verwijderd.

De raadpleging van de archieven van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. mag slechts gebeuren in het kader van de volgende doeleinden :

1° de ondersteuning bij het bepalen en het uitwerken van veiligheidsbeleid inzake terrorisme en extremisme dat tot terrorisme kan leiden;

2° de verwerking van de antecedenten in het kader van een gerechtelijk onderzoek of inlichtingenonderzoek met betrekking tot een terrorisme of extremisme dat tot terrorisme kan leiden;

3° de verdediging in rechte van de overheden bedoeld in artikel 5, tweede lid, 3°;

4° de uitoefening van de opdrachten van de toezichthoudende autoriteiten;

5° de verwezenlijking van historische, wetenschappelijke of statistische doeleinden.

Het resultaat van de exploitatie van de archieven van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. voor het in het vierde lid, 1°, bedoelde doeleinde wordt geanonimiseerd.

§ 4. Als in het kader van de in paragraaf 3, vierde lid, 2°, bedoelde raadpleging de gearcheiverde gegevens opnieuw beantwoorden aan het in artikel 5, tweede lid, 2°, bedoelde doeleinde, worden de gegevens gedeclareerd ».

B.45.3. Krachtens artikel 7, § 1, tweede en derde lid, van de bestreden wet onderzoekt het OCAD, als operationeel verantwoordelijke van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., na de laatste opname van een gegeven of van informatie in de inlichtingenfiche van de gevalideerde entiteit, om de vijf jaar (om de drie jaar wanneer de persoonsgegevens betrekking hebben op minderjarigen) of de persoonsgegevens nog steeds een rechtstreeks verband vertonen met een van de door de gemeenschappelijke gegevensbank nagestreefde doeleinden. Indien dat niet het geval is en in elk geval dertig jaar (of vijftien jaar voor de gegevens met betrekking tot minderjarigen) na de laatste opname, worden de gegevens gearcheiverd gedurende een termijn van maximaal dertig jaar (artikel 7, § 1, eerste en tweede lid, *juncto* § 3, eerste lid).

Na afloop van de archiveringstermijn van maximaal dertig jaar worden de gearcheiverde gegevens en informatie verwijderd uit de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. « onverminderd de archiefwet van 24 juni 1955 » (artikel 7, § 3, tweede lid).

Gegevens of informatie met betrekking tot een opgenomen entiteit die fout of verkeerd blijken te zijn, worden onmiddellijk verwijderd (artikel 7, § 3, derde lid).

De gearcheiverde gegevens kunnen worden geraadpleegd in het kader van een van de doeleinden vermeld in artikel 7, § 3, vierde lid. Het resultaat van de exploitatie van de archieven van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. voor het in artikel 7, § 3, vierde lid, 1°, bedoelde doeleinde (« de ondersteuning bij het bepalen en het uitwerken van veiligheidsbeleid inzake terrorisme en extremisme dat tot terrorisme kan leiden ») wordt geanonimiseerd (artikel 7, § 3, vijfde lid). De gearcheiverde gegevens die, ingevolge de in artikel 7, § 3, vierde lid, 2°, bedoelde raadpleging (« de verwerking van de antecedenten in het kader van een gerechtelijk onderzoek of inlichtingenonderzoek met betrekking tot een terrorisme of extremisme dat tot terrorisme kan leiden »), opnieuw beantwoorden aan het in artikel 5, tweede lid, 2°, bedoelde doeleinde (« de strategische, tactische of operationele noodzaak om gezamenlijk persoonsgegevens en informatie te verwerken voor het uitoefenen van de respectievelijke opdrachten van de basisdiensten en de partnerdiensten ») worden gedeclareerd (artikel 7, § 4).

Er wordt in een ingekorte bewaringstermijn van maximum zes maanden voorzien voor de entiteiten in vooronderzoek, na afloop waarvan de persoonsgegevens en informatie met betrekking tot die entiteiten worden verwijderd (artikel 7, § 2).

B.46.1. Zoals in B.6.3 is vermeld, dient een overheidsinmenging in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privéleven niet alleen op een voldoende precieze wettelijke bepaling te berusten, maar ook te beantwoorden aan een dwingende maatschappelijke behoefte in een democratische samenleving en evenredig te zijn met het nagestreefde wettelijke doel.

In het kader van dat onderzoek dient te worden nagegaan of de inmenging niet verder gaat dan hetgeen nodig is voor het verwezenlijken van de nagestreefde doelstellingen en, in het bijzonder, of er maatregelen bestaan die in mindere mate afbreuk doen aan de betrokken rechten, terwijl ze op doeltreffende wijze bijdragen tot het doel van de in het geding zijnde regelgeving (HvJ, 17 oktober 2013, C-291/12, *Schwarz t. Stadt Bochum*, ECLI:EU:C:2013:670, punten 46-47). De bescherming van het grondrecht op eerbiediging van het privéleven op het niveau van de Unie vereist, volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie, dat de uitzonderingen op de bescherming van de persoonsgegevens en de beperkingen ervan binnen de grenzen van het strikt noodzakelijke blijven (HvJ, grote kamer, 16 december 2008, C-73/07, *Satakunnan Markkinapörssi Oy en Satamedia Oy*, ECLI:EU:C:2008:727, punt 56; grote kamer, 6 oktober 2015, C-362/14, *Schrems*, ECLI:EU:C:2015:650, punt 92; grote kamer, 6 oktober 2020, C-511/18, C-512/18 en C-520/18, *La Quadrature du Net e.a.*, ECLI:EU:C:2020:791, punt 130).

Bij de beoordeling van de evenredigheid van maatregelen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, dient rekening te worden gehouden met, onder meer, het geautomatiseerde karakter ervan, de gebruikte technieken, de accuraatheid, de pertinentie en het al dan niet buitensporige karakter van de gegevens die worden verwerkt, het al dan niet voorhanden zijn van maatregelen die de duur van de bewaring van de gegevens beperken, het al dan niet voorhanden zijn van een systeem van onafhankelijk toezicht dat toelaat na te gaan of de bewaring van de gegevens nog langer is vereist, het al dan niet voorhanden zijn van afdoende controle-rechten en rechtsmiddelen voor de betrokkenen, het al dan niet voorhanden zijn van waarborgen ter voorkoming van stigmatisering van de personen van wie de gegevens worden verwerkt en het al dan niet voorhanden zijn van waarborgen ter voorkoming van foutief gebruik en misbruik van de verwerkte persoonsgegevens door de overheidsdiensten (arrest nr. 108/2016, ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.108, B.12.2; arrest nr. 29/2018, ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.029, B.14.4; arrest nr. 27/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.027, B.8.3; EHRM, grote kamer, 4 mei 2000, *Rotaru t. Roemenië*, voormeld, § 59; 12 januari 2016, *Szabó en Vissy t. Hongarije*, ECLI:CE:ECHR:2016:0112JUD003713814, § 68; HvJ, grote kamer, 8 april 2014, C-293/12 en C-594/12, *Digital Rights Ireland Ltd e.a.*, ECLI:EU:C:2014:238, punten 56-66).

B.46.2. De mogelijkheid om de burgers in het geheim te bespieden, kenmerk van een politiestaat, is volgens het Verdrag slechtst denkbare in die mate dat het strikt noodzakelijk is voor de bescherming van de democratische instellingen (EHRM, grote kamer, 6 september 1978, *Klass e.a. t. Duitsland*, ECLI:CE:ECHR:1978:0906JUD000502971, § 42; 12 januari 2016, *Szabó en Vissy t. Hongarije*, voormeld, § 54).

Wanneer zij de afweging maken tussen het belang van de verwerende Staat om de nationale veiligheid te beschermen door middel van methoden van geheim toezicht, enerzijds, en de ernst van de inmenging in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privéleven, anderzijds, beschikken de nationale autoriteiten over een zekere beoordelingsvrijheid bij de keuze van de middelen die geschikt zijn om het legitieme doel, namelijk de bescherming van de nationale veiligheid, te bereiken. Die beoordelingsvrijheid gaat echter gepaard met een controle van het voorhanden zijn van passende en doeltreffende waarborgen tegen misbruiken, daar een systeem van geheim toezicht dat is bestemd om de nationale veiligheid te beschermen, een gevaar oplevert waardoor de democratie zou kunnen worden ondermijnd of zelfs vernietigd onder het motto van haar verdediging. De beoordeling van die kwestie houdt verband met alle omstandigheden van de zaak, bijvoorbeeld de aard, de omvang en de duur van de eventuele

maatregelen, de redenen op grond waarvan zij mogen worden gelast, de autoriteiten die bevoegd zijn om de maatregelen toe te staan, uit te voeren en daarop toe te zien, en het type rechtsmiddelen waarin het nationale recht voorziet (EHRM, grote kamer, 4 december 2015, *Roman Zakharov t. Rusland*, voormeld, § 232; grote kamer, 25 mei 2021, *Big Brother Watch e.a. t. Verenigd Koninkrijk*, voormeld, §§ 338-339).

B.47.1. In artikel 7 van de bestreden wet heeft de wetgever gekozen voor een systeem waarbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen twee periodes : enerzijds, de in paragraaf 1 van die bepaling bedoelde oorspronkelijke bewaringstermijn van vijf jaar die vijf keer kan worden vernieuwd tot maximum dertig jaar (of van drie jaar die vier keer kan worden vernieuwd tot maximum vijftien jaar voor de gegevens met betrekking tot minderjarigen) en, anderzijds, de in paragraaf 3 bedoelde verdere archiveringstermijn van maximaal dertig jaar die volgt op de oorspronkelijke bewaringstermijn. De betrokken persoonsgegevens kunnen dus in totaal gedurende zestig jaar worden bewaard in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. (advies nr. 97/2023 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, § 113).

Volgens artikel 7 van de bestreden wet onderzoekt het OCAD aldus om de vijf jaar (of om de drie jaar) of de persoonsgegevens van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. nog steeds een rechtstreeks verband vertonen met een van de door die gegevensbank nagestreefde doeleinden. Indien de persoonsgegevens, na het verstrijken van de eerste termijn van vijf jaar (of drie jaar), nog steeds een dergelijk verband vertonen, worden zij in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. bewaard tot de volgende beoordeling van de pertinentie van hun bewaring, vijf (of drie) jaar later. De gegevens die « actief » in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. worden bewaard gedurende maximaal dertig (of vijftien) jaar (oorspronkelijke bewaringstermijn) zijn dus de gegevens waarvan het OCAD bij opeenvolgende controles die om de vijf jaar (of om de drie jaar) plaatsvinden, heeft geoordeeld dat zij een rechtstreeks verband blijven vertonen met een van de doeleinden van de gegevensbank.

Indien na afloop van een van de evaluaties die om de vijf jaar (of om de drie jaar) plaatsvinden, blijkt dat de persoonsgegevens geen rechtstreeks verband meer vertonen met een van de doeleinden van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. en in elk geval dertig (of vijftien) jaar na de laatste opname van de betrokken gegevens, worden die gegevens in die gegevensbank gearcheveerd voor een periode van maximaal dertig jaar (verdere archiveringstermijn). De betrokken gegevens worden aldus gearcheveerd zodra blijkt dat zij geen rechtstreeks verband meer vertonen met een van de doeleinden van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., zonder het verstrijken van de oorspronkelijke bewaringstermijn van dertig jaar af te wachten (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 80 en 83).

B.47.2. Wat de oorspronkelijke bewaringstermijn betreft, wordt regelmatig, om de vijf jaar (of om de drie jaar), gecontroleerd of het pertinent is om de persoonsgegevens van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. te behouden « parallel met de periode voorzien in de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 80) om « de verplichtingen [te] versterken op het stuk van de bewaring van de gegevens die kennelijk al enige tijd niet meer zijn verwerkt » (*ibid.*, p. 81). Die controle vormt « een extra waarborg boven op de verplichting van het OCAD om de dreiging voortdurend te evalueren (en ten minste tweemaal per jaar bij te werken) » bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de bestreden wet (*ibid.*, p. 80).

B.47.3. Wat de verdere archiveringstermijn betreft, vervangt artikel 7, §§ 1 en 3, van de bestreden wet artikel 44/11/3bis, §§ 5 en 7, van de wet op het politieambt, zoals ingevoegd bij artikel 13 van de wet van 27 april 2016 en zoals het van toepassing was vóór de opheffing ervan bij artikel 55, 3°, van de bestreden wet. Dat artikel 44/11/3bis, §§ 5 en 7, van de wet op het politieambt bepaalde :

« § 5. Onverminderd de archiefwet van 24 juni 1955, worden de in de gemeenschappelijke gegevensbanken bewaarde persoonsgegevens uitgewist vanaf het ogenblik dat de doeleinden bedoeld in § 2 verdwijnen, en ten laatste 30 jaar na de laatste verwerking.

Na de laatste verwerking wordt er minimaal om de drie jaar onderzocht of de persoonsgegevens nog steeds een rechtstreeks verband houden met een van de doeleinden van § 2. Indien dit niet het geval is, worden de gegevens uitgewist.

[...]

§ 7. De persoonsgegevens en de informatie die uitgewist moeten worden, kunnen gearcheveerd worden gedurende een termijn van maximum 30 jaar.

Na afloop van deze termijn, worden deze gegevens en informatie uitgewist onverminderd de archiefwet van 24 juni 1955.

De raadpleging van de archieven van een gemeenschappelijke gegevensbank mag slechts gebeuren in het kader van de volgende doeleinden :

1° de ondersteuning bij het bepalen en het uitwerken van het politie- en veiligheidsbeleid inzake terrorisme en extremisme dat tot terrorisme kan leiden;

2° de verwerking van de antecedenten in het kader van onderzoek met betrekking tot een terrorismemisdad;

3° de verdediging in rechte van de overheden bedoeld in artikel 44/11/3bis, § 2, 2°.

Het resultaat van de exploitatie van de archieven van de gemeenschappelijke gegevensbank voor het in het eerste lid, 1°, bedoelde doeleinde is geanonimiseerd ».

In vergelijking met het voormelde artikel 44/11/3bis, § 7, van de wet op het politieambt, maakt artikel 7, § 3, van de bestreden wet « de archivering voor een duur van dertig jaar van de persoonsgegevens en de informatie verplicht en niet langer optioneel » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 84).

Uit de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet blijkt dat de toegang tot de archieven bestaat in een « eenvoudige raadpleging » van de persoonsgegevens en de informatie die daarin opgenomen zijn, zonder creatierecht, leesrecht of schrijfrecht. « Er wordt in de archieven immers niets nieuws aangemaakt of niets gewijzigd » (*ibid.*). Wat betreft het doeleinde dat bestaat in « de verwerking van de antecedenten in het kader van een gerechtelijk onderzoek of inlichtingenonderzoek met betrekking tot een terrorisme of extremisme dat tot terrorisme kan leiden » (artikel 7, § 3, vierde lid, 2°, van de bestreden wet), zullen enkel het openbaar ministerie, de politiediensten en de inlichtingendiensten toegang kunnen hebben tot de archieven in het kader van gerechtelijke onderzoeken en inlichtingenonderzoeken (*ibid.*, p. 85).

De parlementaire voorbereiding van de bestreden wet (*ibid.*, pp. 85-88) verwijst voorts naar de parlementaire voorbereiding van de wet van 27 april 2016, die het voormelde artikel 44/11/3bis van de wet op het politieambt heeft ingevoerd.

De parlementaire voorbereiding van die laatste wet vermeldt onder meer :

« Fenomenen van terrorisme en van extremisme dat kan leiden tot terrorisme kunnen namelijk niet op een nuttige wijze verwerkt worden over korte periodes omdat de er aan te geven operationele antwoorden afhankelijk zijn van een historisch, antropologisch en maatschappelijk begrip ervan.

Het kan met name blijken dat de ingewonnen gegevens na talrijke jaren een grotere betekenis of een verschillende duiding krijgen in het licht van nieuwe informatie of nieuwe gebeurtenissen.

Op dezelfde wijze kan er een groot tijdsverschil van verschillende jaren bestaan tussen de eerste fasen van identificatie, rekrutering en activering van personen of slapende cellen. Sommige organisaties laten hun leden sleutelfuncties bereiken alvorens hen opnieuw in te schakelen.

De verlenging van de levensduur draagt bij tot de verplichting om de betrokkenheid te begrijpen van de personen bij de organisatie of bij de bewegingen, die het voorwerp uitmaken van een gerechtvaardigde aandacht van de bevoegde diensten en van wie de gegevens verwerkt worden in de gemeenschappelijke gegevensbanken over een langere duur die overeenstemt met deze demografische wijziging.

Zo komt het er op aan op te merken dat bepaalde personen die een groepering verlaten hebben of die gedurende talrijke jaren niet meer de aandacht van de overheden binnen een beweging getrokken hebben, hun vorige activiteiten hernemen. Het is zo dat personen, hoewel ze ouder zijn, hun verlaten activisme hernemen nadat ze gedurende een periode van hun leven 'slapend' waren.

Het is tevens mogelijk om de gegevens en informatie die aan de voorwaarden om uitgewist te worden voldoen, te archiveren.

Deze archivering is niet verplicht gesteld aangezien de gemeenschappelijke gegevensbanken gevoed worden door verschillende diensten die, zoals bijvoorbeeld het geval is voor de politie voor wat de ANG en de basisgegevensbanken betreft, al over een systeem van archivering voor hun eigen gegevensbanken beschikken.

Er zijn echter gevallen waar een opzoeking op basis van de historiek noodzakelijk is.

Aangezien deze gearchiveerde gegevens en informatie niet langer aan de voorwaarden beantwoorden voor een operationeel gebruik beantwoorden, mogen zij slechts geraadpleegd worden voor strikt beperkte doeleinden die tegemoetkomen aan de volgende noden :

- het opstellen van een veiligheidsbeleid inzake terrorisme door de vergelijking van oude en nieuwe gegevens en informatie. In dit geval, zal het resultaat van de exploitatie geanonimiseerd worden;
- op operationeel vlak kunnen bepaalde oude gegevens nuttig blijken in het kader van een onderzoek naar een ernstig feit van terrorisme;
- wanneer de beslissing van een overheid in rechte wordt betwist » (*Parl. St.*, Kamer, 2015-2016, DOC 54-1727/001, pp. 24-25).

B.47.4. Uit wat voorafgaat, volgt dat de persoonsgegevens bewaard in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. na de archivering ervan overeenkomstig artikel 7, § 3, van de bestreden wet, niet langer zichtbaar zijn in die gegevensbank voor de betrokken basis- en partnerdiensten, en dat de gearchiveerde persoonsgegevens uitsluitend nog in uitzonderlijke situaties door een beperkt aantal personen of instanties kunnen worden geraadpleegd. Gelet op de doelstellingen waarvoor zulk een raadpleging mogelijk is, gaat het om een archivering hetzij in het algemeen belang (artikel 7, § 3, vierde lid, 1° tot 4°, van de bestreden wet), hetzij voor historische, wetenschappelijke of statistische doeleinden (artikel 7, § 3, vierde lid, 5°, van de bestreden wet).

Indien de raadpleging gebeurt in het kader van de ondersteuning bij het bepalen en het uitwerken van een veiligheidsbeleid inzake terrorisme en extremisme dat tot terrorisme kan leiden, dient het resultaat ervan te worden geanonimiseerd (artikel 7, § 3, vijfde lid, van de bestreden wet). Eveneens voorzien de artikelen 162 tot 167 van de wet gegevensbescherming in specifieke waarborgen die van toepassing zijn op de raadpleging van de gearchiveerde persoonsgegevens voor historische, wetenschappelijke of statistische doeleinden, in het bijzonder de anonimisering of pseudonimisering van die gegevens. Meer in het algemeen dient ook in het kader van de archivering het beginsel van minimale gegevensverwerking in acht te worden genomen. Krachtens dat beginsel moeten persoonsgegevens toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

B.47.5. Gelet op het uitzonderlijke karakter van de raadpleging en rekening houdend met het voormelde beginsel van de minimale gegevensverwerking, dient te worden aangenomen dat de archieven van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., met uitzondering van de voormelde gevallen waarin het resultaat van de raadpleging wordt geanonimiseerd of gepseudonimiseerd, slechts kunnen worden geraadpleegd wanneer de voormelde doelstellingen niet op een andere wijze kunnen worden bereikt, zoals dat ook het geval is voor de raadpleging van de archieven van de Algemene Nationale Gegevensbank (A.N.G.) overeenkomstig artikel 44/10 van de wet op het politieambt (zie arrest nr. 108/2016 van 14 juli 2016, voormeld, B.113.2).

Onder voorbehoud van die interpretatie is het, gelet op de aard van de in artikel 7, § 3, vierde lid, van de bestreden wet omschreven doelstellingen en rekening houdend met, enerzijds, de strikte voorwaarden verbonden aan de raadpleging van de archieven en, anderzijds, de controle die daarop wordt uitgeoefend door het Controleorgaan op de politieke informatie en het Vast Comité I, redelijk verantwoord dat de gegevens verwerkt in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. niet onmiddellijk en definitief worden verwijderd wanneer de doeleinden van die gegevensbank niet meer worden bereikt of de in artikel 7, § 1, van de bestreden wet bedoelde termijnen zijn verstreken, maar dat zij worden gearchiveerd. In dat opzicht kunnen de doelstellingen die met de archivering gepaard gaan, verantwoord worden dat de betrokken archieven gedurende een substantiële termijn, te dezen dertig jaar, worden bewaard. Zulks geldt des te meer in de context van terrorisme en extremisme dat tot terrorisme kan leiden, waarin, zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding vermeld in B.47.3, de betrokken persoonsgegevens na het verstrijken van een lange periode opnieuw relevant kunnen blijken.

B.48. Onder voorbehoud van de interpretatie vermeld in B.47.5, is de grief niet gegrond.

12. Wat betreft de rechten van de betrokken personen (artikel 4 van de bestreden wet)

a) De regels betreffende de rechten van de betrokken personen en de verwerkingsverantwoordelijken

B.49. De verzoekende partijen voeren aan dat artikel 4 van de bestreden wet de in het eerste middel beoogde referentienormen schendt, in zoverre de beperkingen van de rechten van de betrokken personen niet voldoende voorzienbaar zijn, bij gebrek aan een duidelijke identificatie van de verantwoordelijke(n) voor elke verwerking.

B.50.1. Artikel 4 van de bestreden wet bepaalt :

« Onverminderd de artikelen 11 en 45 van de wet gegevensbescherming, zijn de regels inzake gegevensbescherming en inzake rechten van de betrokken persoon degene bedoeld in titel 3, ondertitel 4, van dezelfde wet ».

Artikel 11, § 1, van de wet gegevensbescherming bepaalt dat de bepalingen met betrekking tot de rechten van de betrokken personen die van toepassing zijn op de verwerkingen van persoonsgegevens die onder het toepassingsgebied vallen van de AVG (de artikelen 12 tot 22 en 34 van die verordening) en het principe van transparantie van de verwerking bedoeld in artikel 5 van die verordening, van toepassing zijn op de verwerkingen van persoonsgegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig zijn van de overheden bedoeld in titel 3 van dezelfde wet, met betrekking tot de overheden en personen die in die paragraaf worden vermeld. Artikel 11, § 5, derde lid, van dezelfde wet bepaalt dat wanneer bij de Gegevensbeschermingsautoriteit een verzoek of een klacht aanhangig wordt gemaakt die enkel betrekking heeft op persoonsgegevens afkomstig van een autoriteit bedoeld in titel 3, de Gegevensbeschermingsautoriteit, na ontvangst van het antwoord van het Vast Comité I, antwoordt dat « de nodige verificaties werden verricht ».

Artikel 45, § 1, van dezelfde wet bepaalt dat de bepalingen met betrekking tot de rechten van de betrokken personen die van toepassing zijn op verwerkingen van persoonsgegevens die onder het toepassingsgebied van de Politierichtlijn vallen (de artikelen 36 tot 44 en 62 van dezelfde wet) niet van toepassing zijn op de verwerkingen van persoonsgegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig zijn van de overheden bedoeld in titel 3, met betrekking tot de verwerkingsverantwoordelijken en de bevoegde overheden bedoeld in titel 2 van die wet, naar wie die gegevens werden overgebracht. Artikel 45, § 6, derde lid, van dezelfde wet, in samenhang gelezen met artikel 71 ervan, bepaalt dat wanneer bij het Controleorgaan op de politionele informatie een verzoek of een klacht aanhangig wordt gemaakt die enkel betrekking heeft op persoonsgegevens afkomstig van een overheid bedoeld in titel 3, dat orgaan, na ontvangst van het antwoord van het Vast Comité I, antwoordt dat « de nodige verificaties werden verricht ».

Artikel 139, eerste lid, van de wet gegevensbescherming, zoals gewijzigd bij artikel 37 van de bestreden wet, bepaalt dat ondertitel 4 van titel 3 van die wet van toepassing is « op elke verwerking van persoonsgegevens door het OCAD en zijn werkers, uitgevoerd in het kader van de opdrachten als bedoeld in de wet van 10 juli 2006, en door of krachtens bijzondere wetten en op elke verwerking van persoonsgegevens in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. ». Artikel 139, tweede lid, van dezelfde wet preciseert dat « de titels 1, 2, 4, 5 en 7 van deze wet [...] niet van toepassing [zijn] [op die verwerkingen]. In titel 6 zijn enkel de artikelen 226, 227 en 230 van toepassing ».

Daaruit volgt dat, in tegenstelling tot wat de verzoekende partijen aanvoeren, de verwerkingen van gegevens die worden uitgevoerd in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. niet onder het toepassingsgebied vallen van titel 1, noch van titel 2 van de wet gegevensbescherming, maar wel degelijk onder het toepassingsgebied vallen van titel 3 van die wet, met als opschrift « De bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door andere overheden dan die bedoeld in titels 1 en 2 » en, meer in het bijzonder, van ondertitel 4 van voormelde titel, met als opschrift « De bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse en de gemeenschappelijke gegevensbank 'Terrorisme, Extremisme, Radicaliseringsproces' », bestaande uit de artikelen 138 tot 167 van die wet.

B.50.2. De parlementaire voorbereiding van de bestreden wet vermeldt :

« Dit wetsontwerp regelt de gegevensbeschermingskwesties die specifiek zijn voor de verwerking van gegevens in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., namelijk welke soorten persoonsgegevens daar worden verwerkt, voor welke doeleinden, hoe lang, wie verantwoordelijk is voor de verwerking, welke autoriteiten de databank moeten voeden, met welke categorieën gegevens, welke categorieën autoriteiten toegang kunnen krijgen tot of mededeling kunnen doen van alle of een deel van de gegevens, de verplichting om de gegevens vast te leggen, en welke gegevensbeschermingsautoriteiten bevoegd zijn.

Voorts heeft de wetgever met het oog op de samenhang ervoor gekozen om de andere regels inzake gegevensbescherming (verplichting van de voor de verwerking verantwoordelijken, keuze van een verwerker, rechten van de betrokkenen, ...) naar analogie te relateren aan titel 3, subtitel 4, van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, die gewijd is aan de verwerking van persoonsgegevens door het OCAD. Hoewel de context rond de verwerkingen van persoonsgegevens door het OCAD door middel van de eigen informatiesystemen ervan sterk verschilt van de specifieke context rond de verwerkingen van persoonsgegevens in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., vinden we in beide gevallen een mutualisering terug van persoonsgegevens en informatie afkomstig van verwerkingsverantwoordelijken die niet allemaal onderworpen zijn aan dezelfde verplichtingen inzake bescherming van persoonsgegevens. Om een zo groot mogelijke rechtszekerheid te waarborgen maar ook op het stuk van leesbaarheid voor de betrokken personen – en bijgevolg om de uitoefening van hun rechten te vergemakkelijken – moet een gemeenschappelijke regeling voor die verwerkingen worden bepaald » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 48-49).

En :

« Relatief gezien is er [...] een gelijkenis tussen de door het OCAD uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens en informatie afkomstig van zijn verschillende steundiensten en de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. die de persoonsgegevens en informatie ingevoerd door de basisdiensten en andere partners mutualiseert. Voorts impliceert de 'gezamenlijke' verwerking van gegevens in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. dat er één gemeenschappelijke regeling wordt toegepast op deze gegevens, met name wat de rechten van de betrokkenen betreft, zulks ten behoeve van een grotere rechtszekerheid voor iedereen.

[...]

Tot slot is de algemene regeling inzake de verwerking van persoonsgegevens voor de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. volledig opgenomen in de wet gegevensbescherming. Het voorontwerp bevat enkel nog aanpassingen, zoals de bewaartermijn voor gegevens en de inbreuken op de beveiliging, of specifieke regels voor bepaalde actoren van de gemeenschappelijke gegevensbank (met name de beheerder en de operationeel verantwoordelijke) » (*ibid.*, pp. 146-147).

B.50.3. Zoals de afdeling wetgeving van de Raad van State heeft opgemerkt (*ibid.*, p. 197), blijkt uit de voormelde parlementaire voorbereiding dat de op zichzelf staande regeling waarin de bestreden wet voorziet, enerzijds, en de artikelen 138 tot 167 van de wet gegevensbescherming, zoals gewijzigd bij de artikelen 35 tot 50 van de bestreden wet, anderzijds, aanvullend van toepassing zijn om zo alle regels te bevatten inzake het recht op eerbiediging van het privéleven, het recht op bescherming van persoonsgegevens en de toelaatbaarheid van inmengingen in de uitoefening van die rechten, regels die van toepassing zijn op de verwerkingen die worden uitgevoerd in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R.

Uit dezelfde parlementaire voorbereiding blijkt overigens dat, voor de regels betreffende de rechten van de bij de verwerking van persoonsgegevens in de gegevensbank T.E.R. betrokken personen, de wetgever ervoor heeft gekozen om de regels betreffende de rechten die van toepassing zijn op verwerkingen van persoonsgegevens door het OCAD, naar analogie toe te passen. Daartoe wijzigen de artikelen 35 tot 50 van de bestreden wet de artikelen 138 tot 167 van de wet gegevensbescherming om de toepassing van die bepalingen, die in het verleden enkel van toepassing waren op verwerkingen van persoonsgegevens door het OCAD, uit te breiden naar de verwerkingen die worden uitgevoerd in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R.

B.50.4. De regels betreffende de rechten van de bij de verwerking van persoonsgegevens in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. betrokken personen, en de eventuele beperkingen van die rechten, zijn aldus duidelijk omschreven.

B.51.1. Wat de toewijzing van verantwoordelijkheden inzake gegevensbescherming betreft, bepaalt artikel 30 van de bestreden wet dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de persoonsgegevens en de informatie die geregistreerd zijn in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. toekomt, enerzijds, aan de verwerkingsverantwoordelijke eigen aan elke dienst die de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. voedt wat de persoonsgegevens en informatie betreft die die diensten hebben doorgezonden (artikel 30, § 1, 1°, van de bestreden wet) en, anderzijds, aan de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., wat de persoonsgegevens en informatie betreft die gevalideerd zijn op de inlichtingenfiches (artikel 30, § 1, 2°, in samenhang gelezen met artikel 5, eerste lid). De verwerkingsverantwoordelijke van elke dienst die de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. voedt, is verantwoordelijk voor de wettelijkheid van de doorzending van de persoonsgegevens en informatie naar de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. (artikel 30, § 2). De ministers van

Binnenlandse Zaken en van Justitie, als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., zijn verantwoordelijk voor de wettelijkheid van de doorzending van de persoonsgegevens en informatie van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. (artikel 30, § 3, 1°). Die laatste waken eveneens over de goede technische en operationele werking van die gegevensbank, alsook over de integriteit, de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en informatie van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. en de veiligheid van de toegangssystemen (artikel 30, § 3, 2° en 3°).

B.51.2. In dat verband vermeldt de parlementaire voorbereiding :

« Op het vlak van de kwaliteit van de gegevens, moet de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke van de dienst die een gegeven aan de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. doorzendt, onderscheiden worden van die van de verwerkingsverantwoordelijke van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. zelf. [...] »

Zo zal de verwerkingsverantwoordelijke van de aanleverende dienst zijn verantwoordelijkheid behouden over de rechtmatigheid, in termen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, van het door hem doorgezonden gegeven terwijl de verwerkingsverantwoordelijke van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. de verantwoordelijkheid draagt vanaf het ogenblik dat dit doorgezonden gegeven in zijn gegevensbank geëxploiteerd wordt.

Het zou immers incoherent zijn dat de verwerkingsverantwoordelijke van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. enige verantwoordelijkheid zou kunnen dragen over een foutief gegeven waarvan de verwerking werd uitgevoerd door een derde.

Op dezelfde manier, zou de verwerkingsverantwoordelijke van de aanleverende dienst niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor een gegeven dat naar de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. doorgezonden werd en dat, als gevolg van zijn exploitatie, niet langer correct zou zijn. Er dient te worden verduidelijkt dat de term ' dienst ' in algemene zin moet worden begrepen en er dus geen specifiek individu wordt beoogd, maar wel de instelling.

Ook op het gebied van de doorzending van de gegevens, moet elke verwerkingsverantwoordelijke zijn verantwoordelijkheid dragen voor de wettelijkheid van deze doorzending. De verwerkingsverantwoordelijke van de aanleverende dienst moet er over waken dat de doorzending van zijn gegeven overeenkomstig de wet gebeurt, terwijl de verwerkingsverantwoordelijke van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. over de wettelijkheid moet waken wanneer het gegeven vanuit deze gegevensbank doorgezonden wordt.

Er dient opgemerkt te worden dat deze regels op het gebied van de verantwoordelijkheid ook gegevens en informatie van een bepaalde dienst betreffen die door een andere dienst zouden geregistreerd worden in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. Dit zal eventueel het geval zijn wanneer een basisdienst, na contactname, van mening is dat een gegeven van een partnerdienst die bij gebruik van het gebruik van het vraagrecht, een HIT heeft verkregen, de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. zou kunnen verrijken. De kwaliteit van de aldus door de basisdienst geregistreerde informatie zou de verantwoordelijkheid zijn van de verwerkingsverantwoordelijke van de brondienst en niet van de basisdienst.

De verantwoordelijkheden van de verwerkingsverantwoordelijke worden beschreven in de wet gegevensbescherming, maar ter wille van de duidelijkheid, legt het ontwerp het accent op bepaalde verplichtingen die moeten worden aangegaan door de verwerkingsverantwoordelijke van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. Er wordt ook aan herinnerd dat de verwerkingsverantwoordelijke van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. dient te waken over de goede technische en functionele werking van zijn gegevensbank, teneinde bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat een doorgezonden gegeven niet gewijzigd wordt door een technische storing.

De verwerkingsverantwoordelijke van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. waakt eveneens over de integriteit, de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens en informatie die er in geregistreerd zijn » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 129-131).

B.51.3. De verantwoordelijken voor elke verwerking worden aldus duidelijk bepaald.

B.52. De grief van de verzoekende partijen met betrekking tot de regels betreffende de rechten van de betrokken personen en de verwerkingsverantwoordelijken is niet gegrond.

b) Het gebrek aan actieve kennisgeving

B.53. De verzoekende partijen verwijten artikel 4 van de bestreden wet bovendien dat het niet voorziet in een actieve kennisgeving ten aanzien van personen onder toezicht waardoor zij, na het einde van een maatregel van toezicht, kunnen worden ingelicht over het feit dat zij het voorwerp hebben uitgemaakt van een dergelijke maatregel. Het recht op toegang tot de gegevens en het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel van de betrokken personen zouden evenmin afdoende gewaarborgd zijn, in zoverre de enige mogelijkheid tot controle waarover de betrokken personen beschikken, erin zou bestaan een zaak aanhangig te maken bij het Controleorgaan op de politieke informatie en het Vast Comité I, die enkel zouden mogen antwoorden dat alle nodige verificaties werden verricht.

B.54.1. Noch de bestreden wet, noch de artikelen 138 tot 167 van de wet gegevensbescherming, zoals gewijzigd bij de artikelen 35 tot 50 van de bestreden wet, voorzien in een verplichting voor de overheden om de betrokken persoon actief in kennis te stellen van het feit dat op hem betrekking hebbende persoonsgegevens en informatie door de basisdiensten en partnerdiensten in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. werden verwerkt.

B.54.2. De rechten van de betrokken personen zijn bepaald in de artikelen 144 tot 148 van de wet gegevensbescherming, die hoofdstuk VI (« Rechten van de betrokkene ») van ondertitel 4 van titel 3 van die wet vormen. Die artikelen bepalen :

« Art. 144. Iedere natuurlijke persoon heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op de bescherming van zijn persoonsgegevens.

Art. 145. De betrokkene heeft het recht te vragen :

1° om zijn onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren of verwijderen;

2° om de verificatie bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit van de naleving van de bepalingen van deze ondertitel.

Art. 146. De rechten, bedoeld in artikel 145 worden kosteloos uitgeoefend door de bevoegde toezichthoudende autoriteit op initiatief van de betrokkene die zijn identiteit bewijst.

De bevoegde toezichthoudende autoriteit voert de verificatie uit en deelt uitsluitend aan de betrokkene mee dat de nodige verificaties werden verricht.

De nadere regels voor de uitoefening van deze rechten worden bepaald in de wet.

Art. 147. De toezichthoudende autoriteiten bedoeld in artikel 161[,] de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. en het OCAD houden een logbestand bij van alle aanvragen van betrokkenen tot uitoefening van hun rechten.

Art. 148. Een besluit waaraan voor een persoon rechtsgevolgen verbonden zijn, mag niet louter worden genomen op grond van een geautomatiseerde persoonsgegevensverwerking die bestemd is om bepaalde aspecten van zijn persoonlijkheid te evalueren.

Het in het eerste lid vastgestelde verbod geldt niet indien het besluit zijn grondslag vindt in een bepaling voorgeschreven door of krachtens een wet of wanneer het besluit noodzakelijk is vanwege een zwaarwegend algemeen belang ».

Krachten artikel 146 van de wet gegevensbescherming kunnen de in artikel 145 van die wet beoogde rechten van de betrokkene (namelijk het recht om zijn onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren of verwijderen en het recht op de verificatie van de naleving van de bepalingen van ondertitel 3) kosteloos worden uitgeoefend op initiatief van de betrokkene die zijn identiteit bewijst, door het Controleorgaan op de politionele informatie en het Vast Comité I als toezichthoudende overheden voor de verwerkingen die worden uitgevoerd in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. (eerste lid, *juncto* artikel 161, tweede lid, van dezelfde wet). Die overheden « [voeren] de verificatie uit » en « [delen] uitsluitend aan de betrokkene mee dat de nodige verificaties werden verricht » (tweede lid).

B.55.1. Wat betreft de grief inzake de ontstentenis van een actieve kennisgeving, blijkt uit de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat het onderzoek en de controle van de methoden van geheim toezicht in drie fasen kunnen worden uitgevoerd : bij het bevelen van het toezicht, tijdens de tenuitvoerlegging ervan of na de stopzetting ervan (EHRM, grote kamer, 4 december 2015, *Roman Zakharov t. Rusland*, voormeld, § 233; grote kamer, 26 april 2022, *Centrum för rättvisa t. Zweden*, ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD003525208, § 250; grote kamer, 25 mei 2021, *Big Brother Watch e.a. t. Verenigd Koninkrijk*, ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, § 336).

Wat de derde fase betreft, dat wil zeggen wanneer het toezicht wordt stopgezet, heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens geoordeeld :

« [De] kwestie van de kennisgeving *a posteriori* van maatregelen van toezicht is onlosmakelijk verbonden met die van de doeltreffendheid van de rechtsmiddelen en derhalve met het bestaan van doeltreffende waarborgen tegen misbruik van toezichtsbevoegdheden. De betrokken persoon kan in beginsel moeilijk de buiten zijn of haar medeweten genomen maatregelen op retrospectieve wijze in rechte twisten, tenzij die laatstgenoemde van die maatregelen op de hoogte wordt gebracht (*Klass en anderen*, voormeld, § 57, en *Weber en Saravia*, voormelde beslissing, § 135) of indien – andere hypothese – de persoon, vanuit een vermoeden dat zijn communicatie het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van interceptie, de mogelijkheid heeft om een zaak aanhangig te maken bij een rechtbank, die bevoegd is zelfs indien de persoon die het voorwerp is van interceptie niet van die maatregel op de hoogte werd gebracht (*Kennedy*, voormeld, § 167) » (EHRM, grote kamer, 4 december 2015, *Roman Zakharov t. Rusland*, voormeld, § 234; zie ook EHRM, grote kamer, 25 mei 2021, *Big Brother Watch e.a. t. Verenigd Koninkrijk*, voormeld, § 337; grote kamer, 29 april 2022, *Centrum för rättvisa t. Zweden*, voormeld, § 251).

B.55.2. Wanneer zij de afweging maken tussen het belang om de nationale veiligheid te beschermen door middel van methoden van geheim toezicht, enerzijds, en de ernst van de inmenging in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privéleven, anderzijds, beschikken de nationale autoriteiten over een zekere beoordelingsvrijheid bij de keuze van de middelen die geschikt zijn om het legitieme doel, namelijk de bescherming van de nationale veiligheid, te bereiken (EHRM, grote kamer, 4 december 2015, *Roman Zakharov t. Rusland*, voormeld, § 232; grote kamer, 29 april 2022, *Centrum för rättvisa t. Zweden*, voormeld, § 252; grote kamer, 25 mei 2021, *Big Brother Watch e.a. t. Verenigd Koninkrijk*, voormeld, § 338; zie ook EHRM, grote kamer, 6 september 1978, *Klass e.a. t. Duitsland*, voormeld, §§ 49, 50 en 59; beslissing, 29 juni 2006, *Weber en Saravia t. Duitsland*, ECLI:CE:ECHR:2006:0629DEC005493400, § 106; 18 mei 2010, *Kennedy t. Verenigd Koninkrijk*, ECLI:CE:ECHR:2010:0518JUD002683905, §§ 153-154; 12 januari 2016, *Szabó en Vissy t. Hongarije*, voormeld, § 57).

B.55.3. De bestreden wet onderwerpt de personen die in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. voorkomen niet zelf aan de in artikel 33, § 2, van die wet beoogde maatregelen. Die wet verleent echter een wettelijke basis aan de verwerking, in die gemeenschappelijke gegevensbank, van tal van persoonsgegevens en informatie met betrekking tot die personen, buiten hun medeweten, met het oog op de voorkoming en de opvolging van terrorisme, alsook aan het overleg van de veiligheidsprofessionals binnen de Lokale task force, op basis van die gegevens en informatie, teneinde eventueel later de voormelde maatregelen te nemen ten aanzien van die personen.

Elke persoon die in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. voorkomt, wordt geacht te worden gevolgd door het OCAD, gelet op de wettelijke opdrachten van het OCAD, die met name erin bestaan een gemeenschappelijke evaluatie van de dreiging uit te voeren, overeenkomstig artikel 8 van de wet van 10 juli 2006 « betreffende de analyse van de dreiging », en gelet op zijn taak als operationeel verantwoordelijke van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R.

B.55.4. Rekening houdend met de beoordelingsvrijheid waarover hij beschikt wanneer hij de afweging maakt tussen het belang van de Staat om de nationale veiligheid te beschermen door middel van maatregelen van geheim toezicht, enerzijds, en de ernst van de inmenging in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privéleven, anderzijds, vermocht de wetgever het noodzakelijk te achten dat de personen van wie persoonsgegevens in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. worden verwerkt, niet worden ingelicht over die verwerkingen.

De personen die vermoeden dat op hen betrekking hebbende persoonsgegevens of informatie worden of werden verwerkt in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., kunnen zich tot de toezichthoudende overheden, het Controleorgaan op de politionele informatie en het Vast Comité I, wenden om eventuele onrechtmatige verwerkingen van hun gegevens te bestrijden.

B.55.5. Het voormelde arrest nr. 145/2011 (B.86, B.88 en B.92) en het arrest van het Hof nr. 41/2019 (ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.041, B.9-B.16) hebben uitsluitend betrekking op de ontstentenis van een actieve kennisgeving *a posteriori* aan de betrokken persoon om hem in te lichten dat hij het voorwerp heeft uitgemaakt van een specifieke of uitzonderlijke methode voor het verzamelen van gegevens in de zin van de artikelen 18/4 tot 18/8 en 18/11 tot 18/17 van de voormelde wet van 30 november 1998.

Het valt weliswaar niet uit te sluiten dat de inlichtingendiensten, als basisdienst, persoonsgegevens en informatie met betrekking tot een in die gegevensbank geregistreerde entiteit die zij, in voorkomend geval, hebben verkregen via een specifieke of uitzonderlijke methode voor de verzameling van gegevens in de zin van de artikelen 18/4 tot 18/8 en 18/11 tot 18/17 van de wet van 30 november 1998 registreren in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. (artikel 14 *juncto* artikel 2, 2°, van de bestreden wet; artikel 19, eerste lid, van de wet van 30 november 1998). De blijvende ontstentenis van een wetsbepaling die voorziet in een actieve kennisgeving aan de betrokken persoon van het feit dat hij het voorwerp heeft uitgemaakt van een specifieke of uitzonderlijke methode voor het verzamelen van gegevens, waarvan de resultaten in voorkomend geval in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. kunnen worden geregistreerd, zodra die kennisgeving kan gebeuren zonder het doel van de beperking in het gedrang te brengen, is evenwel toe te schrijven aan de wet van 30 november 1998, die niet wordt beoogd door het onderhavige beroep, en niet aan de bestreden wet.

B.55.6. Rekening houdend met de andere in de bestreden wet vervatte waarborgen tegen misbruik, en in het bijzonder rekening houdend met het permanente toezicht door het Controleorgaan op de politionele informatie en het Vast Comité I, leidt artikel 4 van de bestreden wet niet tot een onevenredige beperking van het recht op eerbiediging van het privéleven, van het recht op bescherming van persoonsgegevens en van het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel.

B.55.7. De grief van de verzoekende partijen met betrekking tot de ontstentenis van een actieve kennisgeving is niet gegrond.

c) *De uitoefening van de rechten van de betrokken personen via de toezichthoudende overheden*

B.56.1. Wat betreft de grief inzake de uitoefening van de rechten van de betrokken persoon via de toezichthoudende overheden en het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel, zoals in B.54.2 is vermeld, kunnen de personen die vermoeden dat op hen betrekking hebbende persoonsgegevens of informatie worden of werden verwerkt in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., zich krachtens het voormelde artikel 146, eerste lid, van de wet gegevensbescherming wenden tot het Controleorgaan op de politionele informatie en het Vast Comité I om de in artikel 145 van die wet bedoelde rechten uit te oefenen. De betrokken personen kunnen bijgevolg hun recht om onjuiste gegevens te laten verbeteren of wissen en om de naleving van de bepalingen van ondertitel 3 te laten verifiëren, uitsluitend uitoefenen via het Controleorgaan op de politionele informatie en het Vast Comité I.

B.56.2. De uitoefening van de rechten van de betrokken personen via de bevoegde toezichthoudende overheid of overheden strekt ertoe een billijk evenwicht tot stand te brengen tussen de rechten van iedere persoon en de noodzaak van opsporing en vervolging van de overtredingen, alsmede van het voorkomen van inbreuken op de veiligheid van de Staat (zie *Parl. St.*, Kamer, 1990-1991, 1610/1, p. 19; *Parl. St.*, Kamer, 2017-2018, DOC 54-3126/001, p. 85). Om het verzoek van de betrokken persoon te beantwoorden, wenden de toezichthoudende overheid of overheden zich tot de bevoegde verwerkingsverantwoordelijke die is belast met de verwerking van de informatie (*ibid.*, p. 86).

B.56.3. Te dezen verzekeren het Controleorgaan op de politionele informatie en het Vast Comité I gezamenlijk de controle op de verwerkingen van persoonsgegevens en informatie, uitgevoerd in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. In het kader van de uitoefening van hun opdrachten hebben zij toegang tot de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. (leesrecht) (artikel 15, eerste lid, van de bestreden wet), tot de archieven van die gegevensbank (artikel 7, § 3, vierde lid, 4°, van dezelfde wet), tot de inlichtingenfiches met betrekking tot de in de gegevensbank geregistreerde entiteiten (artikel 20 van dezelfde wet), tot de lijsten van de mededelingen van informatiekaarten aan een derde overheid of instelling en tot de daarmee verband houdende evaluaties (artikel 23 van dezelfde wet). Zij kunnen op elk moment de aanbevelingen uitvaardigen die zij noodzakelijk achten voor de in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. uitgevoerde verwerkingen (artikel 29 van dezelfde wet).

B.56.4. Rekening houdend met de in het geding zijnde fundamentele rechten en belangen, vermocht de wetgever het noodzakelijk te achten dat enkel het recht om zich kosteloos tot het Controleorgaan op de politionele informatie en het Vast Comité I te wenden teneinde de in artikel 145 van de wet gegevensbescherming bedoelde controlerechten uit te oefenen, kon worden verleend aan de personen van wie de gegevens in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. worden verwerkt.

B.56.5. De omstandigheid dat de toezichthoudende overheden enkel aan de betrokken persoon meedelen dat « de nodige verificaties werden verricht », zonder nadere precisering (voormeld artikel 146, tweede lid, van dezelfde wet) leidt tot een beperking van het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel van de betrokken persoon (in die zin, in verband met de analoge meldingsplicht bedoeld in artikel 17, lid 3, van de Politierichtlijn, zie HvJ, 16 november 2023, C-333/22, *Ligue des droits humains ASBL en BA t. Controleorgaan op de politionele informatie*, ECLI:EU:C:2023:874, §§ 60-61).

B.56.6. Wanneer, enerzijds, de bescherming van het recht van de betrokkene op een daadwerkelijk rechtsmiddel tegen het besluit tot beëindiging van het controleproces dat vereist en, anderzijds, de doelstellingen van algemeen belang als bedoeld in B.56.2 zich daar niet tegen verzetten, moet de wetgever erin voorzien dat de informatie aan de betrokkene ruimer kan zijn dan de in artikel 146, tweede lid, van de wet gegevensbescherming bedoelde informatie, zodat de betrokkene zijn rechten kan verdedigen en met volledige kennis van zaken kan beslissen of hij er baat bij heeft om zich tot de bevoegde rechter te wenden. Evenzo moet de wetgever de bevoegde toezichthoudende overheden voor zover mogelijk een zekere beoordelingsvrijheid laten bij de beoordeling of de omstandigheden niet eraan in de weg staan dat zij het resultaat van hun controles en, in voorkomend geval, de door hen getroffen corrigerende maatregelen op zijn minst op beknopte wijze aan die persoon meedelen. Het staat aan die toezichthoudende overheden om in vertrouwelijk overleg te treden met de verwerkingsverantwoordelijken van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. en desgevallend met die van de betrokken diensten, en na afloop van dat overleg te beslissen welke informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening, door de betrokkene, van zijn recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel aan hem kan worden megedeeld zonder de in B.56.2 bedoelde doelstellingen van algemeen belang te ondermijnen (zie *ibid.*, §§ 65-66).

De wetgever moet bovendien een doeltreffende rechterlijke toetsing waarborgen van zowel het bestaan en de gegrondheid van de rechtvaardigingsgronden voor de beperking van die informatie als de correcte uitvoering, door de toezichthoudende overheden, van hun taak bestaande in de controle of de verwerking rechtmatig is. De bevoegde rechter moet kennis kunnen nemen van alle redenen en van het betreffende bewijsmateriaal waarop die toezichthoudende overheden de controle van de rechtmatigheid van de in het geding zijnde gegevensverwerking alsmede hun conclusies hebben gebaseerd (zie *ibid.*, §§ 67-69).

B.56.7. Artikel 146, tweede lid, van de wet gegevensbescherming bepaalt te dezen dat, in elk geval, het Controleorgaan op de politionele informatie en het Vast Comité I « uitsluitend aan de betrokkene [meedelen] dat de nodige verificaties werden verricht ». De in die bepaling bedoelde beperkte meldingsplicht geldt bijgevolg in alle omstandigheden.

Die bepaling voorziet bovendien niet erin dat de betrokken persoon een beroep kan instellen bij een rechtscollège met volle rechtsmacht tegen het besluit van die toezichthoudende overheden. In dat opzicht volgt uit artikel 139 van de wet gegevensbescherming dat noch de vordering tot staking bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, bedoeld in de artikelen 209 en volgende van die wet, noch het beroep tegen de beslissingen van het Controleorgaan op de politionele informatie bij het hof van beroep, bedoeld in artikel 248 van dezelfde wet, van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R.

B.56.8. Rekening houdend met hetgeen in B.56.6 is vermeld, doen het absolute karakter van de in artikel 146, tweede lid, van de wet gegevensbescherming bedoelde beperkte meldingsplicht en de ontstentenis van een doeltreffende rechterlijke toetsing van het besluit van het Controleorgaan op de politionele informatie en het Vast Comité I met betrekking tot de controle van de rechtmatigheid van de verwerking, op onevenredige wijze afbreuk aan het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel van de betrokken persoon.

Daaruit volgt dat artikel 4 van de bestreden wet, in samenhang gelezen met artikel 146, tweede lid, van de wet gegevensbescherming, moet worden vernietigd (1) in zoverre het niet erin voorziet dat, wanneer, enerzijds, de bescherming van het recht van de betrokkene op een daadwerkelijk rechtsmiddel tegen het besluit tot beëindiging van het controleproces dat vereist en, anderzijds, de in het geding zijnde doelstellingen van algemeen belang zich daar niet tegen verzetten, de informatie aan de betrokkene ruimer kan zijn dan de in artikel 146, tweede lid, van de wet gegevensbescherming bedoelde informatie en (2) in zoverre het niet erin voorziet dat de betrokkene persoon een beroep kan instellen bij een rechtscollège met volle rechtsmacht tegen het besluit van het Controleorgaan op de politionele informatie en het Vast Comité I.

B.56.9. De grief van de verzoekende partijen met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de betrokkene via de toezichthoudende overheden is gegrond in de in B.56.8 bedoelde mate.

Ten aanzien van het tweede middel (recht op vrijheid van meningsuiting)

B.57. In het tweede middel doen de verzoekende partijen gelden dat de bestreden wet de artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet schendt, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met de artikelen 11 en 52 van het Handvest.

B.58. Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens waarborgt het recht op vrijheid van meningsuiting, dat de vrijheid omvat om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te geven. Artikel 11 van het Handvest waarborgt eveneens het recht op vrijheid van meningsuiting, dat de vrijheid omvat om meningen te hebben en om kennis te nemen of te geven van informatie of ideeën.

B.59. Het onderzoek van de bestreden wet in het licht van de voormelde referentienormen leidt te dezen niet tot een andere conclusie dan die welke voortvloeit uit het onderzoek van het eerste middel.

Ten aanzien van het derde middel (rechten van het kind)

B.60. Het derde middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 22 en 22bis van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met de artikelen 24 en 52 van het Handvest en met de artikelen 3, 9, 12 en 40, lid 1, van het Verdrag inzake de rechten van het kind.

B.61.1. Artikel 22bis, vierde lid, van de Grondwet bepaalt dat het belang van het kind de eerste overweging is bij elke beslissing die het kind aangaat. Artikel 22bis, vijfde lid, van de Grondwet geeft de wetgever overigens de opdracht de rechten van het kind te waarborgen.

B.61.2. Artikel 2, lid 2, van het Verdrag inzake de rechten van het kind verplicht de Staten die partij zijn « alle passende maatregelen [te nemen] om te waarborgen dat het kind wordt beschermd tegen alle vormen van discriminatie of bestraffing op grond van de status of de activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen van de ouders [...] ».

Artikel 3, lid 1, van hetzelfde Verdrag bepaalt dat « bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, [...] de belangen van het kind de eerste overweging [vormen] ». Artikel 3, lid 2, van hetzelfde Verdrag bepaalt dat « de Staten die partij zijn, [...] zich ertoe [verbinden] het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn of haar ouders, [...] en [...] hiertoe alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen [nemen] ». Artikel 3, lid 3, van hetzelfde Verdrag bepaalt dat « de Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid, het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht ».

De artikelen 9 en 10 van dat Verdrag strekken ertoe het gezinsleven van het kind met zijn ouders te beschermen, door te bepalen dat « de Staten die partij zijn, waarborgen dat een kind niet wordt gescheiden van zijn of haar ouders tegen hun wil, tenzij de bevoegde autoriteiten [...] beslissen dat deze scheiding noodzakelijk is in het belang van het kind » (artikel 9) en dat « aanvragen van een kind of van zijn ouders om een Staat die partij is, voor gezinshereniging binnen te gaan of te verlaten, door de Staten die partij zijn met welwillendheid, menselijkheid en spoed [worden] behandeld » (artikel 10).

Artikel 12 van hetzelfde Verdrag bepaalt dat « de Staten die partij zijn, [...] het kind dat in staat is zijn eigen mening te vormen, het recht [verzekeren] die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen, waarbij aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in overeenstemming met zijn leeftijd en rijpheid » (lid 1) en dat « hiertoe [...] het kind met name in de gelegenheid [wordt] gesteld te worden gehoord in iedere gerechtelijke en bestuurlijke procedure die het kind betreft, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een vertegenwoordiger of een daarvoor geschikte instelling, op een wijze die verenigbaar is met de procedureregels van het nationale recht » (lid 2).

Artikel 16 van hetzelfde Verdrag bepaalt dat « geen enkel kind mag worden onderworpen aan willekeurige of onrechtmatige inmenging in zijn privé-leven, in zijn gezinsleven, zijn huis of zijn briefwisseling, noch aan enige onrechtmatige aantasting van zijn eer en goede naam » (lid 1) en dat « het kind [...] recht [heeft] op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting » (lid 2).

Artikel 40, lid 1, van hetzelfde Verdrag bepaalt dat « de Staten die partij zijn, [...] het recht [erkennen] van ieder kind dat wordt verdacht van, vervolgd wegens of veroordeeld omwille van het begaan van een strafbaar feit, op een wijze van behandeling die geen afbreuk doet aan het gevoel van waardigheid en eigenwaarde van het kind, die de eerbied van het kind voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van anderen vergroot, en waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd van het kind en met de wenselijkheid van het bevorderen van de herintegratie van het kind en van de aanvaarding door het kind van een opbouwende rol in de samenleving ». Artikel 40, lid 3, a), van hetzelfde Verdrag bepaalt dat « de Staten die partij zijn, [...] ernaar [streven] de totstandkoming te bevorderen van wetten, procedures, autoriteiten en instellingen die in het bijzonder bedoeld zijn voor kinderen die worden verdacht van, vervolgd wegens of veroordeeld omwille van het begaan van een strafbaar feit, en, in het bijzonder : a) een minimumleeftijd vast te stellen onder welke kinderen niet in staat worden geacht een strafbaar feit te begaan ».

B.61.3. Artikel 22bis, vierde lid, van de Grondwet, artikel 3, lid 1, van het Verdrag inzake de rechten van het kind en artikel 24, lid 2, van het Handvest waarborgen binnen het toepassingsgebied van het recht van de Europese Unie analoge grondrechten.

1. Wat betreft de minderjarigen van twaalf jaar of ouder (artikel 5 van de bestreden wet)

B.62.1. Volgens de verzoekende partijen is artikel 5 van de bestreden wet in strijd met de voormelde referentienormen in zoverre het bepaalt dat minderjarigen van twaalf jaar of ouder als entiteiten kunnen worden opgenomen in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R.

B.62.2. De kritiek van de verzoekende partijen is meer specifiek gericht tegen artikel 5, tweede lid, 5°, a), van de bestreden wet.

Daar die bepaling onlosmakelijk verbonden is met artikel 2, 4°, en met artikel 6, § 2, eerste lid, 1°, 1), en 2°, van dezelfde wet, onderzoekt het Hof die bepalingen samen.

B.63.1. Artikel 2, 4°, van de bestreden wet definieert « entiteit » met name als « elke meerderjarige natuurlijke persoon of minderjarige natuurlijke persoon van twaalf jaar of ouder » die beantwoordt aan de criteria van een « foreign terrorist fighter », « homegrown terrorist fighter », potentieel gewelddadige extremist, terrorismeveroordeelde of haatpropagandist (« gevalideerde entiteit ») of ten aanzien van wie er ernstige aanwijzingen bestaan dat hij tot een van die categorieën kan behoren (« entiteit in vooronderzoek »).

Artikel 5, tweede lid, 5°, van dezelfde wet bepaalt :

« De doeleinden van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. zijn de volgende :

[...]

5° de hulp bij de bescherming, de begeleiding en de opvolging van de volgende personen :

a) minderjarigen van twaalf jaar of ouder die worden beschouwd als *foreign terrorist fighters*, *homegrown terrorist fighters*, potentieel gewelddadige extremist, terrorismeveroordeelde of haatpropagandisten;

b) de minderjarige kinderen van een *foreign terrorist fighter* die beantwoordt aan de criteria bedoeld in artikel 2, 7°, a) of c), die niet worden beschouwd of niet kunnen worden beschouwd als *foreign terrorist fighters*, *homegrown terrorist fighters*, potentieel gewelddadige extremisten, terrorismeveroordeelden of haatpropagandisten ».

Artikel 6, § 2, eerste lid, 1°, 1), en 2°, van dezelfde wet bepaalt :

« De in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. verwerkte persoonsgegevens zijn de volgende in de zin van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst niet-geclassificeerde gegevens :

1° de gegevens van de volgende entiteiten :

1) Als de entiteit een meerderjarige natuurlijke persoon of een minderjarige natuurlijke persoon van twaalf jaar of ouder is :

a) de volgende identificatiegegevens :

i. naam, voornamen, alias;

ii. indien van toepassing, het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen of van het vreemdelingenregister;

iii. het adres;

iv. het geslacht en/of het gender;

v. de geboortedatum, de geboorteplaats en het geboorteland;

vi. de nationaliteit(en);

vii. de fysieke beschrijving;

viii. foto's;

ix. indien van toepassing, de unieke dactyloscopische referentie;

x. de burgerlijke staat;

xi. de gezinsituatie;

xii. het beroep;

xiii. de elementen in verband met de locatie;

xiv. de communicatiemiddelen;

b) de onder a), i. tot v., bedoelde identificatiegegevens van de minderjarige kinderen bedoeld in artikel 5, tweede lid, 5°, b);

c) de volgende gegevens betreffende bijzondere categorieën van persoonsgegevens :

i. de etnische afkomst;

ii. de politieke opvattingen;

iii. de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging;

iv. de biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon;

v. de gegevens over de gezondheid;

d) de gegevens met betrekking tot gevolgde opleidingen;

e) de gegevens met betrekking tot de financiële positie;

f) de gegevens met betrekking tot risicovolle bezoeken;

g) de gegevens met betrekking tot het niet reageren op de oproepingen van de autoriteit;

h) de vervoersmiddelen;

[...]

2° de administratieve gegevens, de gerechtelijke gegevens, met inbegrip van de gegevens over als misdrijf omschreven feiten, de gegevens van gerechtelijke politie, de gegevens van bestuurlijke politie en de informatie betreffende de geregistreerde entiteiten, die overeenkomstig de wet verwerkt worden door de basisdiensten en de partnerdiensten die een leesrecht en een schrijfrecht hebben in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. en die toereikend, ter zake dienend en niet overmatig zijn in het licht van de opdrachten bedoeld in artikel 3 en de doeleinden bedoeld in artikel 5, tweede lid; »

B.63.2. Uit de voormelde artikelen 2, 4°, 5, tweede lid, 5°, a), en 6, § 2, eerste lid, 1°, 1), en 2°, van de bestreden wet blijkt dat de minderjarigen van twaalf jaar of ouder als entiteit worden opgenomen in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., en dat de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben (vermeld in het voormelde artikel 6, § 2, tweede lid) erin worden verwerkt, indien zij voldoen aan de criteria van een van de vijf in die gegevensbank bedoelde categorieën van entiteiten. Daaruit volgt dat « minderjarigen jonger dan twaalf jaar [...] niet als entiteit in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. [worden] opgenomen » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 37). Het feit dat niet is voldaan aan een van de criteria vervat in de definitie van een van de vijf categorieën van entiteiten bedoeld in artikel 2, 7° tot 11°, van de bestreden wet, volstaat overigens opdat een minderjarige van twaalf jaar of ouder niet als entiteit in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. wordt opgenomen.

Uit artikel 5, tweede lid, 5°, a), van de bestreden wet blijkt voorts dat, naast de in artikel 5, tweede lid, 1° tot 4°, beoogde doeleinden (« het gecoördineerde overleg tussen de basisdiensten en de partnerdiensten »; « de strategische, tactische of operationele noodzaak om gezamenlijk persoonsgegevens en informatie te verwerken voor het uitoefenen van de respectievelijke opdrachten van de basisdiensten en de partnerdiensten »; « de hulp bij het nemen van beslissingen door de bestuurlijke overheden of bij het nemen van beslissingen van bestuurlijke of gerechtelijke politie »; « de analyse, de evaluatie en de opvolging, met inbegrip van het nemen van maatregelen, van de in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. geregistreerde gevalideerde entiteiten, de analyse, de evaluatie en de opvolging van de in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. geregistreerde entiteiten in vooronderzoek en de analyse, de evaluatie en de opvolging van het fenomeen van terrorisme en van extremisme wanneer het kan leiden tot terrorisme »), de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. eveneens tot doel heeft te helpen bij de bescherming, de begeleiding en de opvolging van minderjarigen van twaalf jaar of ouder die als entiteiten worden beschouwd.

B.64.1. De keuze voor de leeftijd van twaalf jaar vanaf wanneer een natuurlijke persoon als entiteit in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. kan worden opgenomen, wordt verantwoord door het feit dat het gaat om « een spilleeftijd die in verschillende wetgevingen wordt gehanteerd » :

« Vanaf die leeftijd kunnen immers maatregelen worden genomen ten aanzien van minderjarigen die verdacht worden van het plegen van een als misdrijf omschreven feit. Vóór die leeftijd wordt de voorkeur gegeven aan doorverwijzing naar hulpverlening aan minderjarigen in gevaar, en kan men het kind alleszins niet plaatsen op grond van het als misdrijf omschreven feit (art. 37, § 2, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade).

Voor Vlaanderen is op 1 september 2019 het decreet jeugddelinquentierecht dd. 15 februari 2019 in werking getreden. Dit decreet voert een onweerlegbaar vermoeden van niet-verantwoordelijkheid in voor een minderjarige jonger dan twaalf die een jeugddelict gepleegd heeft. De daden, handelingen of nalatigheid waarvan deze persoon wordt verdacht kunnen enkel aanleiding geven tot verwijzing naar de jeugdhulpverlening conform het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp.

In de Franse Gemeenschap wordt ook de leeftijd van twaalf jaar gebruikt als spilleeftijd om maatregelen te nemen jegens een minderjarige die als misdrijf omschreven feiten (MOF) heeft gepleegd. Buiten de berisping is geen andere maatregel mogelijk voor een minderjarige MOF die jonger is dan twaalf jaar. Alle maatregelen (bijvoorbeeld plaatsing, prestatie van opvoedkundige aard en van algemeen nut, herstelrechtelijk aanbod, enz.) zijn dan ook enkel mogelijk vanaf twaalf jaar. De leeftijd van veertien jaar wordt gebruikt als spilleeftijd voor de plaatsing in gemeenschapsinstellingen voor jeugdbescherming zelfs indien de plaatsing mogelijk is vanaf twaalf jaar onder bepaalde voorwaarden (ernstige aanslag gepleegd op het leven of op de gezondheid van een persoon en uitzonderlijk gevaarlijk gedrag). (Decreet van 18 januari 2018 van de Franse Gemeenschap houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming).

Overigens geldt twaalf jaar als de leeftijd vanaf wanneer een kind kan betrokken worden bij diverse procedures die het aanbelangen. Zo moet het kind bijvoorbeeld toestemmen in zijn adoptie (art. 348-1 van het Burgerlijk Wetboek), het moet gedagvaard worden om te verschijnen voor de jeugdrechtsbank ingeval van procedure van minderjarige in gevaar of van minderjarige die wordt vervolgd wegens een als misdrijf omschreven feit (art. 46 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade), en ook moet het kind ingelicht worden over zijn recht om gehoord te worden door de familierechtbank in de procedures aangaande het ouderlijk gezag (art. 1004/1 van het Gerechtelijk Wetboek) » (*Parl. St., Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 38-39*).

Die keuze wordt eveneens verantwoord onder verwijzing naar de algemene commentaar van het Kinderrechtencomité van 25 april 2007 nr. 10 (2007) « betreffende de rechten van het kind in het rechtsstelsel voor minderjarigen », waarbij het « op internationaal vlak onaanvaardbaar [zou zijn] om de minimumleeftijd voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid beneden de twaalf jaar vast te leggen » (*ibid.*, p. 39, eigen vertaling).

B.64.2. Tijdens de parlementaire voorbereiding is overigens (respectievelijk op 14 juni, op 21 juni en op 16 juni 2023) het volgende geantwoord op de adviezen die de algemeen afgevaardigde voor de rechten van het kind, het Kinderrechtencommissariaat en de Gegevensbeschermingsautoriteit ter zake hebben gegeven :

« De afgevaardigde voor de rechten van het kind en de kinderrechtencommissaris zijn dan weer kritisch over de mogelijkheid om kinderen van twaalf jaar en ouder te registreren in de gemeenschappelijk[e] gegevensbank T.E.R. Het lijkt ons dat die twee adviezen de kwestie van die kinderen enkel vanuit een strafrechtelijk standpunt behandelen. In het kader van die kinderen past de gemeenschappelijke gegevensbank niet alleen in dit perspectief, want er moeten eveneens een administratief aspect en een aspect van opvolging in aanmerking worden genomen.

In advies nr. 97/2023 van 16 juni 2023 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit eveneens aangegeven dat ' de verwerking van persoonsgegevens van minderjarige kinderen van bepaalde entiteiten [...] de doeleinden [overstijgt] van registratie in een gegevensbank die toegankelijk is voor diensten die andere taken hebben dan die van de inlichtingendiensten ' (§ 105). Er moet niettemin worden verduidelijkt dat de verwerking van de gegevens van die kinderen geen verwerking is ' voor het geval dat ', zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit suggereert. In tegendeel, die gegevens worden immers gebruikt in het belang van die minderjarigen om ze te begeleiden bij een preventieve stap. [...]

Om aan die bezorgdheden tegemoet te komen werd er een nieuw doeleinde aan de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. toegevoegd. [...] » (*ibid.*, pp. 39-40).

B.64.3. Tijdens de bespreking van het wetsontwerp in de Kamercommissie voor de Justitie, over de verantwoording voor de opname van minderjarigen in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., heeft de directeur-generaal van het OCAD aangegeven :

« Het [is] wettelijk verantwoord [...] om minderjarigen in de GGB op te nemen. De focus ligt immers op de beschermende aanpak, de begeleiding en de opvolging. Kinderen worden in de eerste plaats beschouwd als kwetsbare personen. Die filosofie schemert door in het voorliggende wetsontwerp.

Momenteel zijn er in de GGB maar vijf minderjarigen opgenomen, voornamelijk jongeren tussen de 15 en 17 jaar oud. Het lage aantal toont aan dat het OCAD minderjarigen enkel in de GGB opneemt als daar echt goede redenen voor zijn. En soms zijn er wel degelijk goede redenen : er duiken opnieuw veel jongeren op die vroeger niet gekend waren voor extremisme of radicalisering. Sommige minderjarigen maken zware propaganda of verspreiden zeer expliciet materiaal.

[...]

Voor het nemen van maatregelen tegen jongeren die volgens informatie van de [...] diensten een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd of van plan waren te plegen [...], wordt de leeftijdsgrens van 12 jaar gehanteerd. Vanaf die leeftijd kan een kind immers worden betrokken bij diverse procedures die het kind aanbelangen. De leeftijdsgrens strookt met deelstatelijke, nationale en internationale verdragen en wetgeving.

[...]

[...] Basis- en partnerdiensten kunnen immers een dreigingsevaluatie opvragen en toevoegen aan het dossier van de betrokkene, waardoor het dossier tegensprekelijk wordt. De informatie-uitwisseling met onder andere gesloten jeugdinstanties verloopt niet gemakkelijk. Het voorliggende wetsontwerp zal soelaas bieden » (*Parl. St., Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/002, pp. 17-18*).

B.65.1. Artikel 40, lid 3, van het Verdrag inzake de rechten van het kind houdt weliswaar de verplichting in om een minimumleeftijd vast te stellen waaronder kinderen niet in staat worden geacht een misdrijf te begaan, zonder evenwel zelf die leeftijd te bepalen.

Een verwerking van persoonsgegevens in een gemeenschappelijke gegevensbank, zoals de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., kan echter niet worden beschouwd als een strafbaarstelling, noch als een strafsanctie in de zin van de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, aangezien zij slechts een maatregel van preventieve of onderzoekende aard is.

Door een verwerking van de persoonsgegevens van minderjarigen in die gegevensbank toe te laten, voert de bestreden wet aldus geen strafbaarstelling of strafsanctie in die zou afwijken van de toepasselijke bepalingen inzake jeugdbescherming, die onverkort van toepassing blijven.

In zoverre artikel 40 van het Verdrag inzake de rechten van het kind beoogt rechten toe te kennen aan kinderen die het voorwerp uitmaken van een procedure met het oog op hun bestraffing wegens het plegen van bepaalde feiten, kan die bepaling aldus te dezen geen toepassing vinden. Hetzelfde geldt voor de algemene commentaar van het Kinderrechtencomité van 18 september 2019 nr. 24 (2019) « betreffende de rechten van het kind in het rechtsstelsel voor kinderen », die, zoals de verzoekende partijen beklemtonen, de voormelde algemene commentaar nr. 10 (2007) van het Kinderrechtencomité vervangt, waarnaar wordt verwezen in de parlementaire voorbereiding, en die, in paragraaf 22 ervan, de Staten die partij zijn bij het Verdrag ertoe aanzet de minimumleeftijd voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid te verhogen naar ten minste 14 jaar.

B.65.2. Artikel 22*bis*, vierde lid, van de Grondwet en artikel 3, lid 1, van het Verdrag inzake de rechten van het kind verhinderen op zich de wetgever niet te bepalen dat persoonsgegevens van minderjarigen door de basisdiensten en de partnerdiensten kunnen worden verwerkt teneinde die diensten toe te laten hun wettelijke opdrachten te vervullen. Die opdrachten, die onder meer betrekking hebben op de handhaving van de openbare orde, de bescherming van personen en goederen en het voorkomen en het opsporen van misdrijven, houden, uit hun aard, niet uitsluitend verband met handelingen en gedragingen van meerderjarigen.

De wetgever dient echter, bij het bepalen van de omstandigheden waarin persoonsgegevens door de basisdiensten en de partnerdiensten kunnen worden verwerkt, rekening te houden met de bijzondere situatie van de minderjarigen, onder meer op het vlak van hun persoonlijkheid en hun maturiteitsgraad.

B.66.1. In dat verband strekt de toevoeging, in artikel 5, tweede lid, van de bestreden wet, van een vijfde doeleinde voor de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. betreffende « de hulp bij de bescherming, de begeleiding en de opvolging » van minderjarigen van twaalf jaar of ouder, ingevolge de voormelde adviezen van de algemeen afgevaardigde voor de rechten van het kind, het Kinderrechtencommissariaat en de Gegevensbeschermingsautoriteit, ertoe de vereiste om minderjarigen te beschermen, opgelegd zowel door de Grondwet als door het Verdrag inzake de rechten van het kind, na te leven. Dat doeleinde moet als primordiaal worden beschouwd bij de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot minderjarigen van twaalf jaar of ouder in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R.

B.66.2. De omstandigheid dat de minderjarigen van twaalf jaar of ouder als entiteiten kunnen worden opgenomen in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., betekent niet dat zij daarbij geen waarborgen genieten. De in de bestreden wet bepaalde waarborgen betreffende de omstandigheden waarin persoonsgegevens door de basisdiensten en de partnerdiensten kunnen worden verwerkt, betreffende de bewaringstermijnen van die gegevens, betreffende de toegang tot die gegevens en betreffende de permanente controle op de verwerking van die gegevens, zijn immers eveneens van toepassing ten aanzien van de minderjarigen van twaalf jaar of ouder.

Meerdere bepalingen van de bestreden wet houden overigens rekening met de bijzondere situatie van minderjarigen. Ten eerste, zoals in B.45.3 is vermeld, onderzoekt het OCAD om de drie jaar na de laatste opname van een gegeven of van informatie in de inlichtingenfiche van de gevalideerde entiteit, of de in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. bewaarde persoonsgegevens met betrekking tot minderjarigen nog steeds een rechtstreeks verband vertonen met een van de erdoor nagestreefde doeleinden (in plaats van om de vijf jaar voor de gegevens met betrekking tot meerderjarigen) (artikel 7, § 1, tweede en derde lid, van de bestreden wet). Ten tweede worden de gegevens met betrekking tot minderjarigen actief in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. bewaard gedurende een periode van maximaal vijftien jaar (in plaats van dertig jaar voor de gegevens met betrekking tot meerderjarigen) voordat zij voor een termijn van maximaal dertig jaar worden gearchiveerd (artikel 7, § 1, eerste en tweede lid, *juncto* § 3, eerste lid). Ten derde wordt rekening gehouden met « de kwetsbare toestand van de betrokken persoon, met inbegrip van de minderjarigheid van de persoon » bij de evaluatie vóór de mededeling aan een derde overheid of instelling van de informatiekaart met betrekking tot een gevalideerde entiteit (artikel 23, tweede lid, 3^e) (zie *Parl. St., Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 37*).

De basisdiensten en de partnerdiensten kunnen, krachtens de artikelen 14, 16 en 22 van de bestreden wet, persoonsgegevens slechts verwerken in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. voor zover zij een « niet-bovenmatige aard » hebben. Artikel 23 van de bestreden wet bepaalt dat de informatiekaart met betrekking tot een gevalideerde entiteit enkel aan een derde overheid of instelling kan worden meegedeeld met inachtneming van dezelfde vereiste. Bij de toepassing van die voorwaarde en bij de controle op die toepassing dient, wat de gegevens van minderjarigen betreft, in het bijzonder aandacht te worden besteed aan de jeugdige leeftijd van de betrokkenen en aan de impact van een verwerking van hun persoonsgegevens.

B.66.3. In hun voormelde adviezen hebben de algemeen afgevaardigde voor de rechten van het kind en het Kinderrechtencommissariaat opgeworpen dat de in B.66.2 bedoelde maatregelen ontoereikend zijn om te waarborgen dat de minderjarigen op een aangepaste en gedifferentieerde wijze worden behandeld in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., in het bijzonder door het gebrek aan opleiding van het personeel dat ertoe wordt gebracht de gegevens met betrekking tot minderjarigen te verwerken.

Het Kinderrechtencommissariaat heeft met name opgemerkt :

« Zonder dat er een misdrijf was – behalve voor wie veroordeeld is voor terrorisme – moeten de leden van de basisdiensten beoordelen of een signaal van een minderjarige inderdaad een signaal is van terrorisme, extremisme en radicalisering. De leden van de basisdiensten moeten inschatten of de radicale en extreme opvattingen van minderjarigen inderdaad een ernstige aanwijzing zijn van gevaar voor de nationale veiligheid.

[...]

Voor die beoordelingen is kennis nodig van de ontwikkeling en de leefwereld van minderjarigen en duidelijke, [nauwkeurige], voorspelbare, kindspecifieke definities waarop de leden van de basisdiensten zich kunnen baseren.

[...]

- Als de leden van de basisdiensten te weinig vertrouwd zijn met de leefwereld van kinderen en jongeren, te weinig kennis hebben over de identiteitsontwikkeling en de verschillen tussen 12-, 13-, 14-, 15-, 16- en 17-jarigen, riskeren de basisdiensten minderjarigen te veel als volwassenen te beoordelen en te valideren, of 12-, 13- of 14-jarigen als even toerekeningsvatbaar te beoordelen als volwassenen.

- Als de leden van de basisdiensten te weinig vertrouwd zijn met kinderrechten en het kindperspectief, riskeren ze te unidimensioneel om te gaan met de signalen van terrorisme, extremisme en radicalisering. Ze hebben wel expertise in waken over de nationale veiligheid en de veiligheid van kinderen en volwassenen. Het is vanuit die expertise en opdracht dat ze naar de signalen kijken, waardoor aandacht voor nuance in verband met de leeftijd, de betekenisgeving, de intenties, de leefwereld van minderjarigen en individuele verschillen tussen minderjarigen op de achtergrond dreigt te raken, en specifieke profielen naar voren komen van mogelijke personen die de nationale veiligheid bedreigen. Het is belangrijk individuele verschillen te blijven zien en continu alert te zijn voor het spanningsveld tussen veiligheid, ruimte voor identiteitsontwikkeling en kinderrechten » (Kinderrechtencommissariaat, advies nr. 15/2023 van 21 juni 2023, pp. 9-10).

Hoewel de wetgever ingevolge die adviezen heeft aangegeven dat « een dergelijke opleiding [moet] worden georganiseerd voor het betrokken personeel, inzonderheid voor de operationeel verantwoordelijke » (*Parl. St., Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 37*), heeft hij het wetsontwerp echter niet dienovereenkomstig aangepast. Geen enkele bepaling van de bestreden wet voorziet immers erin dat bij de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot minderjarigen in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., minstens een personeelslid dient te worden betrokken dat een specifieke opleiding heeft gevolgd en/of beschikt over relevante expertise met betrekking tot de psychosociale situatie van minderjarigen in de context van terrorisme, extremisme en radicalisering. Aldus wordt niet gewaarborgd dat, bij de beoordeling of de situatie van de minderjarige daadwerkelijk blijk geeft van voldoende elementen opdat die laatste als een entiteit kan worden beschouwd, de ontwikkeling en leefwereld van de betrokken leeftijdscategorie in aanmerking worden genomen.

Het derde middel is bijgevolg in die mate gegrond.

B.66.4. Daarenboven heeft het Hof zich, bij zijn voormelde arrest nr. 108/2016, reeds uitgesproken over de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot minderjarigen in een gegevensbank die doelen van preventie en veiligheid nastreefde. De zaak die aan de oorsprong van dat arrest lag, betrof artikel 44/7, tweede lid, van de wet « op het politieambt », dat bepaalt dat voor de registratie in de A.N.G. van de gegevens bedoeld in artikel 44/5, § 3, 1°, van die wet (« de gegevens met betrekking tot de verdachten van een strafbaar feit en de veroordeelde personen »), de toestemming van de bevoegde magistraat vereist is wanneer het gaat om gegevens van een minderjarige jonger dan veertien jaar. Het Hof heeft geoordeeld dat « de wetgever zich bij het bepalen van de leeftijd vanaf welke de toestemming van een magistraat is vereist voor een verwerking van persoonsgegevens in de A.N.G., in beginsel [vermocht] te laten inspireren door de in de [...] wetten van 24 juni 2013 [betreffende de gemeentelijke administratieve sancties] en 21 december 1998 [betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden] bepaalde leeftijd van veertien jaar » (B.153) en dat de voormelde maatregel niet op onevenredige wijze afbreuk deed aan de rechten van minderjarigen van meer dan veertien jaar oud (B.154).

De principiële keuze voor de leeftijd van twaalf jaar als leeftijd vanaf wanneer een minderjarige als entiteit in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. kan worden opgenomen, is niet onredelijk, rekening houdend met de wetsbepalingen waarnaar wordt verwezen in de in B.64.1 aangehaalde parlementaire voorbereiding. Zulks neemt niet weg dat daardoor bijzonder jonge personen in de gegevensbank kunnen worden opgenomen wegens aanwijzingen van terrorisme, extremisme en radicalisering, en meer bepaald ook twaalf- en dertienjarigen, die in beginsel noch strafrechtelijk, noch administratiefrechtelijk kunnen worden gesanctioneerd voor hun handelingen.

Gelet op hun principiële schuldontbekwaamheid en hun bijzonder jonge leeftijd, heeft de voormelde keuze van de wetgever onevenredige gevolgen ten aanzien van minderjarigen van minder dan veertien jaar oud, in zoverre de bestreden wet, in tegenstelling tot artikel 44/7 van de wet op het politieambt, niet voorziet in de tussenkomst van een onafhankelijk magistraat opdat die minderjarigen als entiteit in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. kunnen worden opgenomen. Aldus bevat die wet niet de nodige waarborgen opdat met de bijzondere situatie van die minderjarigen rekening wordt gehouden, met name wat betreft hun persoonlijkheid en hun maturiteitsgraad.

Het derde middel is ook in die mate gegrond.

B.67. De eerste grief van het derde middel is gegrond in de in B.66.3 en B.66.4 aangegeven mate. De bestreden wet dient te worden vernietigd in zoverre zij niet erin voorziet dat, bij de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot minderjarigen in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., minstens een persoon dient te worden betrokken die een specifieke opleiding heeft gevolgd en/of beschikt over relevante expertise met betrekking tot de psychosociale situatie van minderjarigen in de context van terrorisme, extremisme en radicalisering; en in zoverre zij niet voorziet in de tussenkomst van een onafhankelijke magistraat bij de opname van persoonsgegevens met betrekking tot minderjarigen van minder dan veertien jaar in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R.

2. Wat betreft de minderjarige kinderen van een « foreign terrorist fighter » (artikelen 5 en 6 van de bestreden wet)

B.68.1. Volgens de verzoekende partijen zijn de artikelen 5 en 6 van de bestreden wet in strijd met de in het derde middel beoogde referentienormen, in zoverre zij voorzien in de verwerking, in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., van persoonsgegevens met betrekking tot de minderjarige kinderen van een « foreign terrorist fighter » (buitenlandse terreurstrijder).

B.68.2. De kritiek van de verzoekende partijen is meer specifiek gericht tegen artikel 5, tweede lid, 5°, b), en artikel 6, § 2, eerste lid, 1°, 1), a), i. tot v., en b), van de bestreden wet.

B.69.1. Het voormelde artikel 6, § 2, eerste lid, 1°, 1), b), van de bestreden wet bepaalt dat « de onder a), i. tot v., [van die bepaling] bedoelde identificatiegegevens » met betrekking tot « de minderjarige kinderen bedoeld in artikel 5, tweede lid, 5°, b) » van dezelfde wet in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. worden verwerkt.

De in artikel 6, § 2, eerste lid, 1°, 1), a), i. tot v., van de bestreden wet bedoelde identificatiegegevens zijn « i. naam, voornamen, alias », « ii. indien van toepassing, het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen of van het vreemdelingenregister », « iii. het adres », « iv. het geslacht en/of het gender » en « v. de geboortedatum, de geboorteplaats en het geboorteland ».

Volgens het voormelde artikel 5, tweede lid, 5°, b), van de bestreden wet heeft de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. met name tot doel te helpen bij de bescherming, de begeleiding en de opvolging van « de minderjarige kinderen van een foreign terrorist fighter die beantwoordt aan de criteria bedoeld in artikel 2, 7°, a) of c), die niet worden beschouwd of niet kunnen worden beschouwd als ' foreign terrorist fighters ', ' homegrown terrorist fighters ', potentieel gewelddadige extremisten, terrorismeveroordeelden of haatpropagandisten ».

Krachtens artikel 2, 7°, a) of c), van dezelfde wet zijn « foreign terrorist fighters » « de natuurlijke personen die in België verblijven of verbleven hebben, die al dan niet de Belgische nationaliteit bezitten en die zich, met het oog om zich bij terroristische groeperingen aan te sluiten of deze actief of passief steun te verlenen, in een van de volgende situaties bevinden : a) ze zijn naar een jihadistische conflictzone afgeleid; [...]; c) ze zijn naar België onderweg of naar België teruggekeerd na afgeleid te zijn naar een jihadistische conflictzone ».

Krachtens artikel 2, 6°, van dezelfde wet is de « jihadistische conflictzone » « het grondgebied waarop strijd geleverd wordt om een stellingname binnen het islamitische geloof op een gewelddadige manier te propageren, op te leggen of te beschermen, dat wordt afgebakend door de Nationale Veiligheidsraad op voorstel van de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens uit de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. op basis van de strategische analyse die werd uitgevoerd door het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse ».

B.69.2. Uit die bepalingen blijkt dat bepaalde categorieën van identificatiegegevens met betrekking tot de minderjarige kinderen, ongeacht hun leeftijd, (1) van een « foreign terrorist fighter » in de zin van het voormelde artikel 2, 7°, a) of c), van de bestreden wet (namelijk de « foreign terrorist fighter die in een jihadistisch conflictgebied verblijft of heeft verbleven », *Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 54) en (2) die zelf niet voldoen aan de criteria van een van de vijf categorieën van entiteiten bedoeld in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. (hierna : de minderjarige kinderen van een « foreign terrorist fighter » die in een jihadistisch conflictgebied verblijft of heeft verbleven), in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. worden verwerkt. Die kinderen worden niet als entiteit in die gegevensbank opgenomen.

B.70.1. In zoverre zij erin voorziet dat de in B.69.1 bedoelde gegevens met betrekking tot de minderjarige kinderen van een « foreign terrorist fighter » die in een jihadistisch conflictgebied verblijft of heeft verbleven, in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. kunnen worden verwerkt, beperken de bestreden bepalingen het recht op eerbiediging van het privéleven en het gezinsleven en het recht op bescherming van de persoonsgegevens van de betrokken kinderen. Zij roepen bovendien een verschil in behandeling in het leven onder kinderen, op grond van de status of de activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen van hun ouders in de zin van het voormelde artikel 2, lid 2, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangezien de persoonsgegevens van de minderjarige kinderen van een « foreign terrorist fighter » die in een jihadistisch conflictgebied verblijft of heeft verbleven, in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. worden verwerkt, in tegenstelling tot de persoonsgegevens van de minderjarige kinderen van wie geen enkele ouder als « foreign terrorist fighter » die in een jihadistisch conflictgebied verblijft of heeft verbleven in die gegevensbank is opgenomen.

B.70.2. De parlementaire voorbereiding vermeldt :

« Voor de tweede categorie van minderjarigen gaat het om de gegevens met betrekking tot de naam, de voornaam, de geboortedatum en het geslacht van de biologische of geadopteerde minderjarige kinderen van een ouder, die een natuurlijke persoon is die in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. is opgenomen als *foreign terrorist fighter* die in een jihadistisch conflictgebied verblijft of heeft verbleven. Het is niet de bedoeling om ze in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. op te nemen als 'entiteiten' als dusdanig (in de hoedanigheid van 'hoofdentiteit' dus), en ook niet om de kinderen van alle opgenomen entiteiten erin op te nemen, maar louter om diegenen die in een jihadistisch conflictgebied verblijven of hebben verbleven erin op te nemen. Doel daarvan is om de geschikteste beschermings- en opvolgingsmaatregelen te kunnen nemen in geval van terugkeer.

Het is ten eerste de bedoeling om een zo nauwkeurig mogelijk overzicht te kunnen hebben van de kinderen die in een jihadistisch strijdgebied verkeren. De meeste van die kinderen zijn namelijk in dat gebied geboren en zijn niet opgenomen in het Rijksregister. Het is dus van belang om te kunnen beschikken over informatie met betrekking tot hun bestaan en de band met een ouder die in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. is opgenomen als entiteit die zich heeft aangesloten bij een terroristische organisatie in een jihadistisch strijdgebied.

Ten tweede is het nodig om bij hun terugkeer over informatie te beschikken over de bestaande band met een volwassene in het kader van de sociopreventieve opvolging van diens kinderen. Zodra het kind bijvoorbeeld met zijn moeder is teruggekeerd uit een jihadistisch strijdgebied, zal het, wanneer de moeder naar de gevangenis moet, worden opgevangen door jeugdbeschermingsinstanties in het kader van zijn bescherming en moeten er maatregelen ter opvolging van zijn gezondheid en zijn leefomgeving worden genomen. Wanneer de moeder vrijkomt uit de gevangenis, is het op het vlak van de evolutie van de moeder en het kind belangrijk om voor een band te zorgen. Dat gebeurt in de LIVC R, een sociopreventief platform dat werd opgericht bij de wet van 30 juli 2018. Ook hier is het echter van belang te weten dat de moeder kinderen heeft om de respectievelijke maatregelen en re-integratieacties door te voeren.

De kinderen van die tweede categorie verschijnen overigens niet in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. wanneer hun naam wordt ingevoerd. Zoals hierboven uitgelegd, zijn ze niet onderworpen aan dezelfde opvolging als een entiteit die als dusdanig is opgenomen. Ze worden eveneens beschouwd als kinderen die in gevaar verkeren.

De gegevens van een kind worden dus enkel in de twee voornoemde specifieke gevallen (kind van een [*foreign terrorist fighter*] categorie 1 of categorie 3) verwerkt in de gegevens betreffende zijn ouder, met het oog op bescherming, opvolging en re-integratie » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, pp. 54-55; zie ook DOC 55-3692/002, pp. 12-13).

« [...] [de gegevens van minderjarige kinderen van bepaalde entiteiten] worden [...] gebruikt in het belang van die minderjarigen om ze te begeleiden bij een preventieve stap. Ter illustratie : een kind van een entiteit werd in een school geplaatst waar het risico op radicalisering zeer hoog was. De information officer is opgetreden zodat het kind naar een andere onderwijsinstelling ging, zulks in het belang van het kind » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 40).

« Van de in conflictgebieden verblijvende kinderen van [*foreign terrorist fighters*] kan het bestaan enkel via bronnen ter plaatse worden vastgesteld. Aangezien veel van die jongeren geboren zijn in de gebieden van de vroegere Islamitische Staat, beschikken ze niet over een geboorteakte.

De bedoeling is om de opvang van de minderjarigen bij hun terugkeer naar België zo goed mogelijk te laten verlopen. Na hun terugkeer moeten hun ouders immers een tijd in de gevangenis verblijven. De diensten moeten dus weten hoe oud de kinderen zijn, wie hun familie is, welk gender ze hebben enzovoort.

Als de namen van de ouders in de GGB worden opgenomen, worden de namen van hun kinderen erbij gezet om hun opvang voor te bereiden. Op de kindernamen kan in de GGB niet rechtstreeks worden gezocht. De kinderen zijn met andere woorden geen entiteit in de databank. Als de ouders uit de GGB verdwijnen, verdwijnt ook elk spoor van de kinderen.

[...]

[...] Op de terugkeer van het gezin naar België kan het OCAD vooruitlopen door de betrokken diensten in te lichten. Het OCAD voert een dreigingsevaluatie van de ouders uit, vergaart contextuele informatie over de kinderen en bezorgt die inlichtingen aan de jeugdmagistraat die een traject voor begeleiding en opvang zal uitstippelen, in de wetenschap dat de ouders een tijd achter de tralies moeten » (*Parl. St.*, Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/002, pp. 17-18).

B.70.3. Uit de voormelde parlementaire voorbereiding blijkt dat de verwerking in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. van de in B.69.1 bedoelde persoonsgegevens met betrekking tot de minderjarige kinderen van een « foreign terrorist fighter » die in een jihadistisch conflictgebied verblijft of heeft verbleven, ertoe strekt de kinderen te identificeren die zich in een jihadistische conflictzone bevinden en om hun terugkeer naar België voor te bereiden. Uit dezelfde parlementaire voorbereiding en uit het feit dat de kinderen van een « foreign terrorist fighter » die in een jihadistisch conflictgebied verblijft of heeft verbleven, niet zelf als entiteiten in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. worden opgenomen, blijkt bovendien dat de verwerking in die gegevensbank van de gegevens met betrekking tot die kinderen enkel plaatsvindt met het oog op hun bescherming. Voor die categorie van minderjarigen streven de in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. uitgevoerde verwerkingen aldus uitsluitend het in artikel 5, tweede lid, 5°, van de bestreden wet vermelde doeleinde na dat bestaat in de hulp bij de bescherming, de begeleiding en de opvolging van die minderjarigen.

Overeenkomstig het finaliteitsbeginsel kunnen gegevens met betrekking tot kinderen van een « foreign terrorist fighter » die in een jihadistisch conflictgebied verblijft of heeft verbleven bijgevolg in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. worden verwerkt, enerzijds, met als doel de kinderen te identificeren die zich in een jihadistische conflictzone bevinden en hun terugkeer naar België voor te bereiden en, anderzijds, met als doel die kinderen na hun terugkeer naar België op een passende en beschermende wijze op te volgen.

Die doelstellingen zijn legitiem.

B.70.4. Krachtens artikel 2, 3°, l), en artikel 16, eerste lid, van de bestreden wet kunnen de Algemene Administratie van Justitiehuisen van de Franse Gemeenschap, het departement Justitiehuis van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving, de Algemene Administratie van de hulpverlening aan de jeugd van de Franse Gemeenschap, het departement Jeugdbijstand van de Duitstalige Gemeenschap en het Vlaams Agentschap Opgroeien, als partnerdiensten, over een recht op toegang tot de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. beschikken « in het kader van hun wettelijke opdrachten van justitiële begeleiding van en toezicht op daders van misdrijven ». Het staat aan de Koning, voor iedere partnerdienst, de aard van het recht op toegang tot de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. en de nadere regels inzake de uitoefening ervan te bepalen (artikel 16, tweede lid, van de bestreden wet). Krachtens artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van 14 juli 2024 beschikken de voormelde diensten over een leesrecht in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R.

In dat verband vermeldt de parlementaire voorbereiding van de bestreden wet :

« In het bijzonder is de opvolging door de Justitiehuisen en de andere in artikel 2, 3°, punt l), bedoelde agentschappen en diensten in het kader van hun wettelijke opdrachten van justitiële begeleiding van en toezicht op daders van misdrijven beperkt tot de personen ten aanzien van wie deze partnerdiensten een controleopdracht hebben

gekregen vanwege een bij wet, decreet of ordonnantie, of op basis van een samenwerkingsakkoord gemachtigde instantie. Teneinde die personen te beogen die in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. zijn opgenomen en die door de justitiehuisen en de bovengenoemde agentschappen en diensten moeten worden opgevolgd, moeten de personen die in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. zijn opgenomen, worden vergeleken met de personen ten aanzien van wie zij een controleopdracht hebben gekregen » (*Parl. St., Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 19*).

Aangezien de voormelde diensten slechts als partnerdiensten kunnen worden beschouwd « in het kader van hun wettelijke opdrachten van justitiële begeleiding van en toezicht op daders van misdrijven », kunnen hun toegangsrechten geen betrekking hebben op de opvolging, met het oog op hun bescherming, van de kinderen van een « foreign terrorist fighter » die in een jihadistisch conflictgebied verblijft of heeft verbleven, aangezien die kinderen geen als misdrijf omschreven feiten hebben gepleegd.

B.70.5. De bekritiseerde verwerking van persoonsgegevens is in beginsel pertinent en evenredig ten aanzien van de voormelde doelstelling om de kinderen te identificeren die zich in een jihadistische conflictzone bevinden en hun terugkeer naar België voor te bereiden. Zoals blijkt uit hetgeen is vermeld in B.69.1, heeft die verwerking immers slechts betrekking op een beperkt aantal identificatiegegevens, namelijk de gegevens bedoeld in artikel 6, § 2, 1°, 1), a), i. tot en met v., van de bestreden wet. Het gaat om de naam, voornamen en alias (i.), het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen of van het vreemdelingenregister (ii.), het adres (iii.), het geslacht en/of het gender (iv.), en de geboortedatum, de geboorteplaats en het geboorteland (v.). Daarentegen worden, met name, geen identificatiegegevens verwerkt met betrekking tot de fysieke beschrijving (vii.), foto's (viii.), de elementen in verband met de locatie (xiii.) of de communicatiemiddelen (xiv.) van de betrokken minderjarige, net zomin als de bijzondere categorieën van persoonsgegevens bedoeld in artikel 6, § 2, 1°, 1), c), van de bestreden wet. De verwerkte persoonsgegevens geven derhalve slechts in zeer beperkte mate inzage in het privéleven van de betrokken minderjarige. De verwerking van die gegevens kan worden geacht niet verder te gaan dan hetgeen strikt noodzakelijk is om kennis te hebben van het bestaan van het kind en van zijn band met de « foreign terrorist fighter », zodat het kan worden geïdentificeerd met het oog op zijn eventuele bescherming en opvolging in België. Daarenboven worden de minderjarigen niet zelf als entiteit in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. opgenomen, hetgeen impliceert dat hun gegevens niet worden weergegeven in geval van een rechtstreekse opzoeking op hun naam, zoals ook blijkt uit de parlementaire voorbereiding vermeld in B.70.2. De verwerking van de gegevens met betrekking tot het kind is steeds afhankelijk van en ondergeschikt aan de opname van de ouder, als entiteit, in de gegevensbank.

De nagestreefde doelstelling kan echter niet verantwoord worden, zodra de minderjarige kinderen van een « foreign terrorist fighter » die in een jihadistisch conflictgebied verblijft of heeft verbleven, naar België zijn teruggekeerd, de gegevens van die kinderen nog toegankelijk zouden kunnen zijn voor andere diensten dan de diensten die bevoegd zijn voor de opvolging en de bescherming van die kinderen. Een ruimere toegangsmogelijkheid gaat verder dan wat noodzakelijk is om de voormelde doelstelling te bereiken en doet daardoor op onevenredige wijze afbreuk aan het recht op eerbiediging van het privéleven en aan het recht op bescherming van de persoonsgegevens van de betrokken minderjarigen.

Het staat aan de wetgever om het recht op toegang tot de gegevens van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. met betrekking tot minderjarige kinderen van een « foreign terrorist fighter » die in een jihadistisch conflictgebied verblijft of heeft verbleven, na de terugkeer van die kinderen naar België, te beperken tot de voormelde diensten, in het bijzonder de bevoegde gemeenschapsdiensten inzake jeugdbescherming.

B.70.6. Wat betreft de verhouding tussen de twee categorieën van minderjarigen van wie gegevens in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. worden verwerkt (de minderjarigen van twaalf jaar of ouder die als entiteit zijn opgenomen, enerzijds, en de minderjarige kinderen van een « foreign terrorist fighter » die in een jihadistisch conflictgebied verblijft of heeft verbleven, anderzijds), vermeldt de parlementaire voorbereiding bovendien :

« In het kader van de fenomenen terrorisme en extremisme, met inbegrip van het radicaliseringsproces, bestaan er gerechtelijke dossiers en opvolging door de [Lokale task force] die betrekking hebben op minderjarigen die betrokken zijn bij terroristische misdrijven. Ongeacht het gaat om minderjarigen die door hun ouders zijn meegenomen naar een jihadistisch conflictgebied met het oog op de toetreding tot een terroristische organisatie of om minderjarigen die zelf extremistische ideologieën aanhangen in België, is het belangrijk om in die levensfase waarin er een beschermingssysteem bestaat te kunnen optreden om zo snel mogelijk te kunnen tussenkomen. Gelet op die multidisciplinaire opvolging kunnen de meest passende maatregelen worden genomen in het belang van de jongere en de samenleving.

Zeker in het kader van minderjarigen die door (een van) hun ouders zijn meegenomen terwijl ze jonger waren dan twaalf jaar is het belangrijk dat ze vanaf 12 jaar als entiteit kunnen worden beschouwd – net als de andere categorieën – om hun ideologische evolutie in het gebied en ingevolge hun contacten met extremistische personen in kaart te brengen. Terroristische groeperingen gebruiken ook minderjarigen en omdat ze zijn opgegroeid en zich hebben ontwikkeld in die omgeving kan niet worden uitgesloten dat ze een gevaar vormen. De volwaardige opvolging – dat wil zeggen als entiteit opgenomen in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. – is dus uit voorzorg cruciaal, zowel voor de minderjarige als voor de samenleving.

Indien ze zouden terugkeren naar België, kunnen, doordat ze in aanmerking zijn genomen in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. en op basis van de dreigingsevaluatie (waarbij rekening wordt gehouden met de informatie à charge en à décharge in verband met de ideologie, de intenties, de maatschappelijke context, de eventuele opleidingen of ondernomen acties in het gebied en de psychische problematiek), passende maatregelen worden genomen om die minderjarigen te begeleiden in de best mogelijke omgeving rekening houdend met hun specifieke situatie » (*Parl. St., Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, p. 53*).

En :

« [De directeur-generaal van het OCAD] merkt op dat de kinderen behalve [in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R.] in de fiche van hun ouders indien ze jonger zijn dan twaalf of als entiteiten indien ze twaalf [jaar] of ouder zijn, in geen enkele andere databank worden opgenomen » (*Parl. St., Kamer, 2023-2024, DOC 55-3692/002, p. 18*).

Zoals is vermeld in B.63.2, blijkt uit de duidelijke bewoordingen van de voormelde artikelen 2, 4°, 5, tweede lid, 5°, a), en 6, § 2, eerste lid, 1°, 1), en 2°, van de bestreden wet dat een minderjarige enkel als entiteit in de gemeenschappelijke gegevensbank kan worden opgenomen, enerzijds, als hij de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt én, anderzijds, als alle criteria vervat in de definitie van een van de vijf categorieën van entiteiten bedoeld in artikel 2, 7° tot 11°, van de bestreden wet zijn vervuld. Daaruit volgt dat, in tegenstelling tot wat de voormelde uittreksels uit de parlementaire voorbereiding zouden kunnen laten verstaan, het minderjarige kind van een « foreign terrorist fighter » dat naar een jihadistische conflictzone is meegenomen terwijl het jonger dan twaalf jaar was, niet automatisch als entiteit in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. wordt opgenomen vanaf de dag waarop het de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en enkel op grond van dat feit. Dat kind kan enkel als entiteit in die gegevensbank worden opgenomen wanneer het zelf voldoet aan alle criteria vervat in de definitie van een van de categorieën van entiteiten, bedoeld in artikel 2, 7° tot 11°, van de bestreden wet.

B.71. De tweede grief van het derde middel is gegrond in de in B.70.5 vermelde mate. De bestreden wet dient te worden vernietigd in zoverre zij het recht op toegang tot de gegevens van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. met betrekking tot de minderjarige kinderen van een « foreign terrorist fighter » die in een jihadistisch conflictgebied verblijft of heeft verbleven, na de terugkeer van die kinderen naar België, niet beperkt tot de diensten die bevoegd zijn voor de opvolging en de bescherming van die kinderen, in het bijzonder de bevoegde gemeenschapsdiensten inzake jeugdbescherming.

Voor het overige is de tweede grief van het derde middel niet gegrond, onder voorbehoud van hetgeen is vermeld in B.70.6.

Om die redenen,
het Hof

1. vernietigt :

- de wet van 29 maart 2024 « tot oprichting van de gemeenschappelijke gegevensbank ' Terrorisme, Extremisme, Radicaliseringsproces ' (' T.E.R. ') en tot wijziging van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de wet van 30 juli 2018 tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme en de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt »,

a. in zoverre zij niet erin voorziet dat, bij de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot minderjarigen in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R., minstens een personeelslid dient te worden betrokken dat een specifieke opleiding heeft gevolgd en/of beschikt over relevante expertise met betrekking tot de psychosociale situatie van minderjarigen in de context van terrorisme, extremisme en radicalisering;

b. in zoverre zij niet voorziet in de tussenkomst van een onafhankelijke magistraat bij de opname van persoonsgegevens met betrekking tot minderjarigen van minder dan veertien jaar in de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R.;

c. in zoverre zij het recht op toegang tot de gegevens van de gemeenschappelijke gegevensbank T.E.R. met betrekking tot de minderjarige kinderen van een « foreign terrorist fighter » die in een jihadistisch conflictgebied verblijft of heeft verbleven, na de terugkeer van die kinderen naar België, niet beperkt tot de diensten die bevoegd zijn voor de opvolging en de bescherming van die kinderen, in het bijzonder de bevoegde gemeenschapsdiensten inzake jeugdbescherming;

- artikel 4 van dezelfde wet,

a. in zoverre het niet erin voorziet dat, wanneer, enerzijds, de bescherming van het recht van de betrokkene op een daadwerkelijk rechtsmiddel tegen het besluit tot beëindiging van het controleproces dat vereist en, anderzijds, de in het geding zijnde doelstellingen van algemeen belang zich daar niet tegen verzetten, de informatie aan de betrokkene ruimer kan zijn dan de in artikel 146, tweede lid, van de wet van 30 juli 2018 « betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens » bedoelde informatie;

b. in zoverre het niet erin voorziet dat de betrokken persoon een beroep kan instellen bij een rechtscollège met volle rechtsmacht tegen het besluit van het Controleorgaan op de politionele informatie en het Vast Comité I;

2. onder voorbehoud van de in B.47.5 en B.70.6 vermelde interpretaties en rekening houdend met hetgeen is vermeld in B.22.5, verworpt het beroep voor het overige.

Aldus gewezen in het Frans, het Nederlands en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 12 maart 2026.

De griffier,
Nicolas Dupont

De voorzitter,
Pierre Nihoul

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[C – 2026/002433]

Auszug aus dem Entscheid Nr. 30/2026 vom 12. März 2026

Geschäftsverzeichnisnummer 8349

In Sachen: Klage auf Nichtigerklärung des Gesetzes vom 29. März 2024 « zur Schaffung einer gemeinsamen Datenbank ' Terrorismus, Extremismus, Radikalisierungsprozess ' (' T.E.R. ') und zur Abänderung des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten, des Gesetzes vom 30. Juli 2018 zur Einrichtung von Büros für lokale integrale Sicherheit in Sachen Radikalismus, Extremismus und Terrorismus und des Gesetzes vom 5. August 1992 über das Polizeiamt », erhoben von der VoG « Ligue des droits humains » und der VoG « Défense des Enfants - International - Belgique ».

Der Verfassungsgerichtshof,

zusammengesetzt aus den Präsidenten Pierre Nihoul und Luc Lavrysen, und den Richtern Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt und Magali Plovie, unter Assistenz des Kanzlers Nicolas Dupont, unter dem Vorsitz des Präsidenten Pierre Nihoul,

erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:

I. Gegenstand der Klagen und Verfahren

Mit einer Klageschrift, die dem Gerichtshof mit am 16. Oktober 2024 bei der Post aufgegebenem Einschreibebrief zugesandt wurde und am 18. Oktober 2024 in der Kanzlei eingegangen ist, erhoben Klage auf Nichtigerklärung des Gesetzes vom 29. März 2024 « zur Schaffung einer gemeinsamen Datenbank ' Terrorismus, Extremismus, Radikalisierungsprozess ' (' T.E.R. ') und zur Abänderung des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten, des Gesetzes vom 30. Juli 2018 zur Einrichtung von Büros für lokale integrale Sicherheit in Sachen Radikalismus, Extremismus und Terrorismus und des Gesetzes vom 5. August 1992 über das Polizeiamt » (veröffentlicht im *Belgischen Staatsblatt* vom 16. April 2024): die VoG « Ligue des droits humains » und die VoG « Défense des Enfants – International – Belgique », unterstützt und vertreten durch RÄin Catherine Forget, in Brüssel zugelassen.

(...)

II. Rechtliche Würdigung

(...)

In Bezug auf das angefochtene Gesetz und dessen Kontext

B.1. Die klagenden Parteien beantragen die völlige oder teilweise Nichtigerklärung des Gesetzes vom 29. März 2024 « zur Schaffung einer gemeinsamen Datenbank ' Terrorismus, Extremismus, Radikalisierungsprozess ' (' T.E.R. ') und zur Abänderung des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten, des Gesetzes vom 30. Juli 2018 zur Einrichtung von Büros für lokale integrale Sicherheit in Sachen Radikalismus, Extremismus und Terrorismus und des Gesetzes vom 5. August 1992 über das Polizeiamt » (nachstehend: angefochtenes Gesetz).

B.2.1. Mit dem angefochtenen Gesetz wird eine gemeinsame Datenbank « Terrorismus, Extremismus, Radikalisierungsprozess » (nachstehend: T.E.R.) geschaffen, die « die gemeinsame Verarbeitung personenbezogener Daten und von Informationen im Zusammenhang mit Aufträgen zur Verhütung und Überwachung des Terrorismus und des Extremismus, wenn er zu Terrorismus führen kann, im Sinne von Artikel 8 Nr. 1 [Absatz 2] Buchstaben b) und c) des Grundlagengesetzes vom 30. November 1998 über die Nachrichten- und Sicherheitsdienste dieser Dienste durch alle oder einen Teil der Basisdienste und der Partnerdienste jeweils im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse ermöglicht » (Artikel 3 Absatz 1 des angefochtenen Gesetzes).

Es soll so die Bestimmungen des Gesetzes vom 5. August 1992 « über das Polizeiamt » (nachstehend: Gesetz über das Polizeiamt) über die gemeinsamen Datenbanken sowie die meisten Bestimmungen der königlichen Erlasse über einerseits die gemeinsame Datenbank « Terrorist Fighters » (terroristische Kämpfer) (früher bezeichnet als: gemeinsame Datenbank « Foreign Terrorist Fighters » (ausländische terroristische Kämpfer)) und über andererseits die gemeinsame Datenbank « Hasspropagandisten » in ein eigenständiges Gesetz umsetzen (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, SS. 5 und 7). Es handelt sich jeweils um (1) die Artikel 44/2 ff. des Gesetzes über das Polizeiamt, abgeändert durch die Artikel 7 bis 13 des Gesetzes vom 27. April 2016 « über zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus » (nachstehend: Gesetz vom 27. April 2016), (2) den königlichen Erlass vom 21. Juli 2016 « über die gemeinsame Terrorist-Fighters-Datenbank » (nachstehend: königlicher Erlass vom 21. Juli 2016), abgeändert durch den königlichen Erlass vom 23. April 2018 « zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 21. Juli 2016 über die gemeinsame Datenbank Foreign Terrorist Fighters und zur Ausführung bestimmter Bestimmungen von Kapitel IV Abschnitt 1bis ' Informationsverwaltung ' des Gesetzes über das Polizeiamt und zur Umwandlung der gemeinsamen Foreign-Terrorist-Fighters-Datenbank in eine gemeinsame Terrorist-Fighters-Datenbank » und durch den königlichen Erlass vom 20. Dezember 2019 « zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 21. Juli 2016 über die gemeinsame Terrorist-Fighters-Datenbank und des Königlichen Erlasses vom 23. April 2018 über die gemeinsame Hasspropagandisten-Datenbank und zur Ausführung verschiedener Bestimmungen von Kapitel IV Abschnitt 1bis ' Informationsverwaltung ' des Gesetzes über das Polizeiamt » und (3) den königlichen Erlass vom 23. April 2018 « über die gemeinsame Hasspropagandisten-Datenbank und zur Ausführung verschiedener Bestimmungen von Kapitel IV Abschnitt 1bis ' Informationsverwaltung ' des Gesetzes über das Polizeiamt » (nachstehend: königlicher Erlass vom 23. April 2018 « Hasspropagandisten »), abgeändert durch den vorerwähnten königlichen Erlass vom 20. Dezember 2029.

Das Ziel der gemeinsamen Datenbank T.E.R. ist auch, « die T.E.R.-Strategie in Bezug auf die gemeinsame Datenbank und die lokalen Task Forces zu stärken » und « den Schwerpunkt auf die notwendige Konzertierung zwischen den Sicherheitsfachkräften hinsichtlich der in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. enthaltenen Daten zu legen, die sich insbesondere über die Zweckmäßigkeit von Maßnahmen verständigen müssen, wenn eine Einrichtung in der gemeinsamen Datenbank erfasst ist » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 7).

B.2.2. Das angefochtene Gesetz übernimmt « so viele Elemente wie möglich », die in den vorerwähnten königlichen « Hasspropagandisten »-Erlassen vom 21. Juli 2016 und vom 23. April 2018 enthalten sind, um « bestimmten Bestimmungen, insbesondere im Bereich des Schutzes von Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten und im Bereich der verarbeiteten Datenkategorien eine bessere rechtliche Grundlage zu geben » (ebenda, S. 7). Die Mehrheit der Bestimmungen des Gesetzes über das Polizeiamt in Bezug auf die gemeinsamen Datenbanken oder der vorerwähnten königlichen Erlasse wurden in das angefochtene Gesetz ohne inhaltliche Änderung übernommen (ebenda).

In der gemeinsamen Datenbank T.E.R. werden die personenbezogenen Daten in Bezug auf fünf Kategorien von « Entitäten » verarbeitet: die « Foreign Terrorist Fighters », die « Homegrown Terrorist Fighters », die potenziell gewalttätigen Extremisten, die wegen Terrorismus verurteilten Personen und die Hasspropagandisten (Artikel 2 Nr. 4 in Verbindung mit Artikel 6 § 2 Nr. 1 des angefochtenen Gesetzes). Die « Entität » bezeichnet die natürliche Person, die juristische Person oder die nichtrechtsfähige Vereinigung, die die Kriterien für eine der vorerwähnten Kategorien erfüllt (« validierte Entität ») oder für die schwerwiegende Indizien vorliegen, dass sie diese Kriterien erfüllen könnte (« vorläufig untersuchte Entität »), aber auch alle von diesen benutzte Mittel wie beispielsweise benutzte Verkehrsmittel oder Telefon-/Kontonummern » (Artikel 2 Nr. 4 des angefochtenen Gesetzes; *Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 22).

Die in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. verarbeiteten personenbezogenen Daten sind die nicht eingestufteten Daten im Sinne des Gesetzes vom 11. Dezember 1998 « über die Einstufung, die Sicherheitsermächtigungen, Sicherheitsgutachten und den öffentlichen regulierten Dienst » (nachstehend: Gesetz vom 11. Dezember 1998) (Artikel 6 § 2 des angefochtenen Gesetzes).

Die Erfassung einer Entität in der T.E.R.-Datenbank hat zur Folge, « einerseits, dass der Austausch von Daten und Informationen über eine Entität in einer Beratungsplattform mit der Bezeichnung [lokale ' Task Force '] erfolgt [...] und andererseits, dass die [lokale ' Task Force '] sich ab der Validierung einer Entität in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. über eventuelle Maßnahmen abstimmt, die nach der Erfassung einer Entität in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. ergriffen werden können. Das Ergebnis dieser Konzertierung wird der zuständigen Behörde übermittelt, um die fragliche Maßnahme zu beschließen » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, SS. 132 und 133; siehe die Artikel 31 bis 33 des angefochtenen Gesetzes). Die betreffenden Maßnahmen sind insbesondere « die polizeiliche Meldung, die Nachrichtennmeldung, die Meldung durch das Ausländeramt gemäß den jeweils geltenden Vorschriften oder auch die Meldung im Rahmen der belgischen Vorschriften zur Verarbeitung von Passagierdaten », die Aussetzung oder der Entzug « [der] Genehmigungen für Wachunternehmen, Unternehmen für Sicherheitsberatung, interne Wachdienste und Privatdetektive, [der] Zulassungen für Sicherheitsunternehmen und Lehrbeauftragte in Ausbildungseinrichtungen sowie [der] Genehmigungen für das Personal, in diesem Sektor zu arbeiten » und der « Waffenscheine für Wachleute », die Einleitung einer Sozial- und Steueruntersuchung, die Einleitung einer Finanzuntersuchung, die Ergreifung spezifischer Maßnahmen durch das Landesamt für Arbeitsbeschaffung (LfA), das Wallonische Amt für Berufsbildung und Arbeitsbeschaffung (FOREm), das Brüsseler regionale Amt für Arbeitsbeschaffung (Actiris), Bruxelles formation, das Flämische Amt für Arbeitsbeschaffung und Berufsbildung (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding oder VDAB) oder das Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (ADG), die Ergreifung spezifischer Maßnahmen durch das Ausländeramt, die Verweigerung, der Entzug oder die Ungültigkeitserklärung von Reisepässen und belgischen Identitätsdokumenten, die automatische Eintragung oder Löschung aus den Bevölkerungsregistern, das Einfrieren von Guthaben, die Überwachung durch die Polizeidienste, die Überwachung durch die Nachrichtendienste, die Überwachung der sozialen Medien und die Maßnahmen, die in der

Verordnung (EU) 2021/784 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2021 « zur Bekämpfung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte » und der Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 « über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) » vorgesehen sind (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, SS. 142 bis 146; Artikel 33 § 2 des angefochtenen Gesetzes).

B.2.3. Die Minister des Innern und der Justiz sind gemeinsam verantwortlich für die Verarbeitung in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. (Artikel 5 Absatz 1 des angefochtenen Gesetzes).

Die föderale Polizei ist ihr Verwalter (Artikel 2 des königlichen Erlasses vom 14. Juli 2024 « über die gemeinsame Datenbank ' Terrorismus, Extremismus, Radikalisierungsprozess ' (' T.E.R. ') » (nachstehend: königlicher Erlass vom 14. Juli 2024 zur Ausführung der in Artikel 11 Absatz 1 des angefochtenen Gesetzes enthaltenen Ermächtigung). In diesem Zusammenhang obliegt es ihr unter anderem, die Pflege der gemeinsamen Datenbank einzurichten, zur Verfügung zu stellen, zu verwalten und sicherzustellen, die für die in ihr durchzuführenden Verarbeitungen notwendigen Berechtigungen und Zugänge zu organisieren und für die Protokollierung dieser Verarbeitungen zu sorgen (Artikel 11 Absatz 2 des angefochtenen Gesetzes).

Das Koordinierungsorgan für die Bedrohungsanalyse (nachstehend: KOBA) ist der operativ verantwortliche Leiter der gemeinsamen Datenbank T.E.R. (Artikel 3 des königlichen Erlasses vom 14. Juli 2024 zur Ausführung der in Artikel 12 Absatz 1 des angefochtenen Gesetzes enthaltenen Ermächtigung). In diesem Zusammenhang validiert das KOBA insbesondere die Erfassung einer Entität in der gemeinsamen Datenbank, kontrolliert die Qualität der darin verarbeiteten Daten und sorgt dafür, dass die Daten gemäß den vorgesehenen Zwecken genutzt werden (Artikel 12 Absatz 2 des angefochtenen Gesetzes; *Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/002, S. 14).

Das Organ für die Kontrolle der polizeilichen Informationen und der Ständige Ausschuss für die Kontrolle über die Nachrichten- und Sicherheitsdienste (nachstehend: Ständiger Ausschuss N) sind die Datenschutzbehörden, die gemeinsam mit der Kontrolle der in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. durchgeführten Verarbeitungen beauftragt sind (nachstehend: Aufsichtsbehörden) (Artikel 29 in Verbindung mit Artikel 2 Nr. 22 des angefochtenen Gesetzes; Artikel 161 Absatz 2 des Gesetzes vom 30. Juli 2018 « über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten », eingefügt durch Artikel 46 des angefochtenen Gesetzes).

B.2.4. Mit der Schaffung der gemeinsamen Datenbank T.E.R. wird hauptsächlich bezweckt, der Empfehlung des parlamentarischen Untersuchungsausschusses « zur Untersuchung der Umstände, die zu den Terroranschlägen vom 22. März 2016 im Flughafen Brüssel-National und in der Metrostation Maelbeek in Brüssel geführt haben, einschließlich der Entwicklung und der Führung der Bekämpfung des Radikalismus und der terroristischen Bedrohung » (nachstehend: parlamentarischer Untersuchungsausschuss « Terroranschläge ») und der Datenschutzbehörde nachzukommen, den bestehenden gemeinsamen Datenbanken « Terrorist Fighters » und « Hasspropagandisten » eine *ad hoc*-Rechtsgrundlage zu geben. Letztere wurden durch die vorerwähnten königlichen Erlasse in Ausführung der Ermächtigung geschaffen, die durch Artikel 44/11/3bis des Gesetzes über das Polizeiamt, eingefügt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 27. April 2016, den Ministern des Innern und der Justiz erteilt wurde, um gemeinsam im Hinblick auf die gemeinsame Ausübung der Aufträge zur Verhütung und Überwachung des Terrorismus oder des Extremismus, der zu Terrorismus führen kann, gemeinsame Datenbanken zu schaffen. Diese Datenbanken sind technisch eine einzige gemeinsame Datenbank, « die, wie aus ihrem Namen hervorgeht, von verschiedenen Diensten gemeinsam genutzt wird und für die es folglich keinen Grund [gibt], dem Gesetz über das Polizeiamt zugeordnet zu sein » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 5; siehe auch DOC 55-3692/002, S. 3).

Mit der Schaffung der gemeinsamen Datenbank T.E.R. wird auch bezweckt, nach der « Conings-Affaire » « die Verpflichtung der Lokalen Task Force, eine Liste von Maßnahmen, die gegenüber einer Entität ergriffen werden können, durchzugehen, wenn eine Entität in die gemeinsame Datenbank T.E.R. aufgenommen wird » vorzusehen (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 6), zum Beispiel « den Entzug eines Waffenbesitzerlaubnisscheins, einer Ermächtigung, eines Aufenthaltsscheins usw. » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/002, S. 5).

Schließlich wird mit der Schaffung der gemeinsamen Datenbank T.E.R. « nach dem tragischen Tod eines Polizisten, der von einer in der T.E.R.-Datenbank gespeicherten Person niedergestochen wurde, die infolge des Verdachts einer psychiatrischen Erkrankung in ein Krankenhaus gebracht wurde, jedoch vor der Untersuchung durch eine Gesundheitsfachkraft wieder gegangen ist » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 6), angestrebt, es zu ermöglichen, dass einerseits « die Basisdienste Daten bezüglich der geistigen und körperlichen Gesundheit und der Gefährlichkeit von in der T.E.R.-Datenbank gespeicherten Personen den Gesundheitsfachkräften übermitteln » und dass andererseits « sämtliche Polizisten, die vor Ort sind, Kenntnis von der Bewertung der Gefährlichkeit einer Person, die in der T.E.R.-Datenbank gespeichert ist und mit der sie in Kontakt sind, nehmen zu können, ohne über eine Sicherheitsermächtigung verfügen zu müssen » (ebenda).

B.3. Durch das angefochtene Gesetz werden drei weitere Gesetze und ein Gesetzbuch abgeändert, und zwar das Gesetz vom 30. Juli 2018 « über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten » (nachstehend: Datenschutzgesetz), das Gesetz vom 30. Juli 2018 « zur Einrichtung von Büros für lokale integrale Sicherheit in Sachen Radikalismus, Extremismus und Terrorismus », das Gesetz über das Polizeiamt und das Konsulargesetzbuch.

Die an diesen Gesetzen und diesem Gesetzbuch vorgenommenen Abänderungen sind in Kapitel 4 des angefochtenen Gesetzes aufgeführt (Artikel 34 bis 54).

B.4. Das angefochtene Gesetz ist am 1. Oktober 2024 in Kraft getreten (Artikel 11 Nr. 1 des königlichen Erlasses vom 14. Juli 2024, zur Ausführung der in Artikel 60 Absatz 2 des angefochtenen Gesetzes enthaltenen Ermächtigung). Aufgehoben wurden zum gleichen Datum der vorerwähnte Artikel 44/11/3bis des Gesetzes über das Polizeiamt (Artikel 55 Nr. 3 des angefochtenen Gesetzes), sowie die vorerwähnten königlichen Erlasse vom 21. Juli 2016 und vom 23. April 2018 (Artikel 10 und 11 Nr. 2 des königlichen Erlasses vom 14. Juli 2024; Artikel 56 und 57 des angefochtenen Gesetzes in Verbindung mit Artikel 11 Nr. 1 des königlichen Erlasses vom 14. Juli 2024).

In Bezug auf die Zulässigkeit der Klagegründe

B.5.1. Um den Erfordernissen nach Artikel 6 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof zu entsprechen, müssen die in der Klageschrift vorgebrachten Klagegründe angeben, welche Vorschriften, deren Einhaltung der Gerichtshof gewährleistet, verletzt wären und welche Bestimmungen gegen diese Vorschriften verstoßen würden, und darlegen, in welcher Hinsicht diese Vorschriften durch die fraglichen Bestimmungen verletzt würden.

Um den vorerwähnten Erfordernissen zu entsprechen, obliegt es insbesondere jeder klagenden Partei, ihre Kritik auf die angefochtenen Bestimmungen in der letztlich vom Gesetzgeber angenommenen Fassung zu richten, anstatt sich auf Fassungen zu stützen, die im Entwurf (oder Vorentwurf) des Gesetzes waren und an denen der Gesetzgeber noch wesentliche Änderungen vorgenommen hat oder hat vornehmen können, zum Beispiel nach Anmerkungen eines Beratungsgremiums.

B.5.2. Der Gerichtshof prüft die Nichtigkeitsklage nur insofern, als sie den vorerwähnten Erfordernissen entspricht.

In Bezug auf den ersten Klagegrund (Recht auf Achtung des Privatlebens, Recht auf Schutz personenbezogener Daten und Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf)

B.6.1. Der erste Klagegrund ist abgeleitet aus einem Verstoß gegen die Artikel 10, 11 und 22 der Verfassung, an sich oder in Verbindung mit Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention und mit den Artikeln 8, 10, 13 bis 15 und 54 der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 « zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates » (nachstehend: Polizeirichtlinie) und mit den Artikeln 7, 8, 47 und 52 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (nachstehend: Charta). Er besteht aus zwölf Beschwerdegründen.

Nach Auffassung der klagenden Parteien verletzt das angefochtene Gesetz das Recht auf Achtung des Privatlebens, das Recht auf den Schutz personenbezogener Daten und das Recht auf eine wirksame Beschwerde, die durch diese Bestimmungen gewährleistet werden.

Im ersten bis sechsten Beschwerdegrund wird ein Verstoß gegen das Legalitätsprinzip in seinen materiellen und formellen Aspekten geltend gemacht.

Im siebten und achten Beschwerdegrund wird ein Verstoß gegen die Erfordernisse der Notwendigkeit und Effizienz geltend gemacht.

Im neunten bis zwölften Beschwerdegrund wird ein Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geltend gemacht.

B.6.2. Das Recht auf Achtung des Privatlebens, so wie es durch Artikel 22 der Verfassung und Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention gewährleistet wird, bezweckt im Wesentlichen, die Personen gegen Einmischungen in ihr Privatleben zu schützen. In dem Vorschlag, der der Annahme von Artikel 22 der Verfassung vorausging, wurde « der Schutz der Person, die Anerkennung ihrer Identität, die Bedeutung ihrer Entfaltung sowie derjenigen seiner Familie » hervorgehoben, sowie die Notwendigkeit, das Privat- und Familienleben vor « den Gefahren einer Einmischung, unter anderem als Folge der ständigen Entwicklung der Informationstechniken, wenn Maßnahmen zur Ermittlung, Untersuchung und Kontrolle durch die Behörden und durch private Einrichtungen bei der Ausführung ihrer Funktionen und Tätigkeiten durchgeführt werden » zu schützen (*Parl. Dok., Senat, Sondersitzungsperiode 1991-1992, Nr. 100-4/2°, S. 3*). In dem Vorschlag wurde ebenso ausgeführt, dass der Gesetzgeber « das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens auf keinerlei Weise aushöhlen darf, andernfalls verletzt er nicht nur eine Verfassungsbestimmung, sondern auch internationale Rechtsvorschriften » (ebenda).

Das Recht auf Achtung des Privatlebens hat eine weitreichende Tragweite und umfasst unter anderem den Schutz der personenbezogenen Daten und der persönlichen Information. Unter den Schutzbereich dieses Rechts fallen u.a. folgende personenbezogene Daten und Informationen: der Name, die Adresse, die professionellen Aktivitäten, die persönlichen Beziehungen, digitale Fingerabdrücke, Kamerabilder, Fotos, Kommunikationsdaten, DNA-Daten, gerichtliche Daten (Verurteilung oder Verdacht), finanzielle Daten, Informationen über Eigentum und medizinische Daten (siehe insbesondere EuGHMR, 26. März 1987, *Leander gegen Schweden*, ECLI:CE:ECHR:1987:0326JUD000924881, §§ 47 und 48; Große Kammer, 4. Dezember 2008, *S. und Marper gegen Vereinigtes Königreich*, ECLI:CE:ECHR:2008:1204JUD003056204, §§ 66 bis 68; 13. Oktober 2020, *Frâncu gegen Rumänien*, ECLI:CE:ECHR:2020:1013JUD006935613, § 51).

B.6.3. Das Recht auf Achtung des Privatlebens ist jedoch kein absolutes Recht. Artikel 22 der Verfassung und Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention schließen eine Einmischung der Behörden in die Ausübung dieses Rechts nicht aus, sofern eine solche durch eine ausreichend präzise gesetzliche Bestimmung vorgesehen ist, sie einem zwingenden gesellschaftlichen Bedürfnis in einer demokratischen Gesellschaft entspricht und sie im Verhältnis zu dem damit angestrebten rechtmäßigen Ziel steht.

Der Gesetzgeber verfügt in dem Zusammenhang über einen Ermessensspielraum. Dieser Ermessensspielraum ist gleichwohl nicht grenzenlos; damit eine Norm sich mit dem Recht auf Achtung des Privatlebens vereinbaren lässt, ist es erforderlich, dass der Gesetzgeber ein gerechtes Gleichgewicht zwischen allen betroffenen Rechten und Interessen schafft.

B.6.4. Innerhalb des Geltungsbereichs des Rechts der Europäischen Union gewährleisten Artikel 22 der Verfassung, Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention und Artikel 7 der Charta analoge Grundrechte (EuGH, Große Kammer, 9. November 2010, C-92/09 und C-93/09, *Volker und Markus Schecke GbR u.a.*, ECLI:EU:C:2010:662), während Artikel 8 dieser Charta einen spezifischen Rechtsschutz für personenbezogene Daten bietet.

Die Vereinbarkeit einer Gesetzesbestimmung mit den Artikeln 7 und 8 der Charta in Verbindung mit Artikel 22 der Verfassung kann nur durch den Gerichtshof geprüft werden, insofern die angefochtene Bestimmung in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt (EuGH, Große Kammer, 26. Februar 2013, C-617/10, *Åklagaren*, ECLI:EU:2013:105, Randnrn. 17 ff.).

B.6.5. Auch die in den Artikeln 7 und 8 der Charta verankerten Grundrechte können keine uneingeschränkte Geltung beanspruchen (EuGH, Große Kammer, 16. Juli 2020, C-311/18, *Data Protection Commissioner*, ECLI:EU:C:2020:559, Randnr. 172).

Nach Artikel 52 Absatz 1 Satz 1 der Charta müssen Einschränkungen der Ausübung der darin garantierten Rechte und Freiheiten, einschließlich des durch Artikel 7 gewährleisteten Rechts auf Achtung des Privatlebens und des in Artikel 8 verankerten Rechts auf Schutz personenbezogener Daten, gesetzlich vorgesehen sein, den Wesensgehalt dieser Rechte achten und unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit erforderlich sein sowie den dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder den Erfordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer tatsächlich entsprechen (EuGH, Große Kammer, 6. Oktober 2020, C-623/17, *Privacy International*, ECLI:EU:C:2020:790, Randnr. 64).

B.6.6. Artikel 47 der Charta sieht ein Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf vor.

B.6.7. Die Verarbeitungen personenbezogener Daten in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. sind durch Untertitel 4 von Titel 3 des Datenschutzgesetzes geregelt (Artikel 4 des angefochtenen Gesetzes; Artikel 139 Absatz 1 des Datenschutzgesetzes, abgeändert durch Artikel 37 des angefochtenen Gesetzes). Die Titel 1, 2, 4, 5 und 7 dieses Gesetzes finden auf diese Verarbeitungen keine Anwendung. In Titel 6 finden nur die Artikel 226, 227 und 230 darauf Anwendung (Artikel 139 Absatz 2 des Datenschutzgesetzes).

B.7. Die Beschwerdegründe der klagenden Parteien beziehen sich auf folgende Aspekte:

1. die Begriffe « Hasspropagandisten » und « potenziell gewalttätige Extremisten » (B.8 bis B.12);
2. die Zwecke der Verknüpfung der Datenbanken (B.13 bis B.15);
3. die Zugriffsrechte der Partnerdienste (B.16 bis B.20);
4. die Dienste, die von der lokalen « Task Force » eingeladen werden können (B.21 bis B.23);
5. die in Artikel 33 § 2 Nrn. 7 und 8 des angefochtenen Gesetzes genannten Maßnahmen (B.24 bis B.26);
6. die Empfänger der « Informationskarte » (B.27 bis B.30);

7. die Dienste, die Zugang zur Datenbank haben (B.31 bis B.33);
8. die Beteiligung des Ausländeramts und anderer Dienste an den lokalen « Task Forces » (B.34 bis B.36);
9. die Zwecke der Verarbeitung (B.37 bis B.39);
10. die Datenkategorien (B.40 bis B.43);
11. die Aufbewahrungsdauer der Daten (B.44 bis B.48);
12. die Rechte der betroffenen Personen (B.49 bis B.56).

1. In Bezug auf die Begriffe « Hasspropagandisten » und « potenziell gewalttätige Extremisten » (Artikel 2 Nrn. 9 und 11 des angefochtenen Gesetzes)

B.8. Die klagenden Parteien führen an, dass Artikel 2 Nr. 11 des angefochtenen Gesetzes gegen das Legalitätsprinzip in Strafsachen verstoße, insofern er den Begriff « Hasspropagandisten » nicht ausreichend präzise definiere.

B.9.1. Artikel 22 der Verfassung behält dem zuständigen Gesetzgeber die Befugnis vor, festzulegen, in welchen Fällen und unter welchen Bedingungen das Recht auf Achtung des Privatlebens beeinträchtigt werden kann. Somit garantiert er jedem Bürger, dass eine Einmischung in die Ausübung dieses Rechts nur aufgrund von Regeln erfolgen darf, die durch eine demokratisch gewählte beratende Versammlung angenommen wurden.

Eine Ermächtigung einer anderen Gewalt steht jedoch nicht im Widerspruch zum Legalitätsprinzip, sofern die Ermächtigung ausreichend präzise beschrieben ist und sich auf die Ausführung von Maßnahmen bezieht, deren wesentliche Elemente vorher durch den Gesetzgeber festgelegt wurden.

Folglich müssen die wesentlichen Elemente der Verarbeitung personenbezogener Daten im Gesetz, im Dekret oder in der Ordonnanz selbst festgelegt sein. Diesbezüglich sind die wesentlichen Elemente unabhängig von dem betroffenen Bereich grundsätzlich die folgenden Elemente: (1) die Kategorie der verarbeiteten Daten, (2) die betroffene Personenkategorie, (3) der mit der Verarbeitung verfolgte Zweck, (4) die Kategorie der Personen, die Zugriff auf die verarbeiteten Daten haben, und (5) die maximale Dauer der Aufbewahrung der Daten.

B.9.2. Neben dem formalen Erfordernis der Legalität wird durch Artikel 22 der Verfassung in Verbindung mit Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention und mit den Artikeln 7, 8 und 52 der Charta ebenfalls die Verpflichtung auferlegt, dass die Einmischung in die Ausübung des Rechts auf Achtung des Privatlebens und des Rechts auf den Schutz personenbezogener Daten deutlich und ausreichend präzise formuliert wird, damit es möglich ist, die Fälle vorherzusehen, in denen der Gesetzgeber eine solche Einmischung erlaubt.

Auf dem Gebiet des Schutzes personenbezogener Daten bedeutet dieses Erfordernis der Vorhersehbarkeit, dass ausreichend präzise vorgesehen werden muss, unter welchen Umständen Verarbeitungen von personenbezogenen Daten erlaubt sind (EuGHMR, Große Kammer, 4. Mai 2000, *Rotaru gegen Rumänien*, ECLI:CE:ECHR:2000:0504JUD002834195, § 57; Große Kammer, 4. Dezember 2008, *S. und Marper gegen Vereinigtes Königreich*, vorerwähnt, § 99). Das Erfordernis, dass die Einschränkung gesetzlich vorgesehen sein muss, bedeutet insbesondere, dass die gesetzliche Grundlage für den Eingriff in diese Rechte den Umfang, in dem die Ausübung des betreffenden Rechts eingeschränkt wird, selbst festlegen muss (EuGH, Große Kammer, 6. Oktober 2020, C-623/17, *Privacy International*, vorerwähnt, Randnr. 65).

Deshalb muss es jeder Person möglich sein, sich ein ausreichend klares Bild von den verarbeiteten Daten, den an einer bestimmten Datenverarbeitung beteiligten Personen sowie den Bedingungen und den Zwecken der Verarbeitung zu machen.

B.9.3. Im Bereich der verdeckten Überwachung kann das Erfordernis der Vorhersehbarkeit nicht in der gleichen Weise verstanden werden wie in den meisten anderen Bereichen. Die Staaten sind insbesondere nicht verpflichtet, Rechtsbestimmungen zu erlassen, in denen alle Verhaltensweisen, die zu einer Entscheidung führen können, eine Person aus Gründen der nationalen Sicherheit einer verdeckten Überwachung zu unterwerfen, im Einzelnen aufgezählt sind. Angesichts der Gefahr der Willkür, die mit der verdeckten Ausübung hoheitlicher Vorrechte verbunden ist, muss das innerstaatliche Recht jedoch so klar sein, dass sich jeder in angemessener Weise über die Umstände und Bedingungen informieren kann, unter denen die öffentliche Gewalt befugt ist, sich solcher verdeckten Maßnahmen zu bedienen. Zudem muss im Gesetz der Umfang und die Modalitäten zur Ausübung der Ermessensbefugnis, die den zuständigen Behörden eingeräumt wird, mit ausreichender Klarheit definiert sein, um den Einzelnen angemessen vor Willkür zu schützen (EuGHMR, Große Kammer, 4. Dezember 2015, *Roman Zakharov gegen Russland*, ECLI:CE:ECHR:2015:1204JUD004714306, §§ 229, 230 und 247; Große Kammer, 25. Mai 2021, *Big Brother Watch u.a. gegen Vereinigtes Königreich*, ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, § 333). Zu berücksichtigen sind auch die Modalitäten der Kontrolle der Anwendung von Maßnahmen zur verdeckten Überwachung, das etwaige Vorhandensein eines Unterrichtsmechanismus und die im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Rechtsmittel (EuGHMR, Große Kammer, 4. Dezember 2015, *Roman Zakharov gegen Russland*, vorerwähnt, §§ 231 und 238; Große Kammer, 25. Mai 2021, *Big Brother Watch u.a. gegen Vereinigtes Königreich*, vorerwähnt, § 335).

B.10.1. Nach Artikel 2 Nr. 11 des angefochtenen Gesetzes sind « Hasspropagandisten »:

« les personnes physiques ou morales, associations de fait, y compris l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci, nonobstant leur nationalité, lieu de résidence ou siège, qui remplissent les critères cumulatifs suivants :

a) ont pour objectif de porter atteinte aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'État de droit;

b) justifie l'usage de la violence ou de la contrainte comme moyen d'action;

c) propagent leurs convictions aux autres en vue d'exercer une influence radicalisante; on entend par 'influence radicalisante': toute action exercée par une entité dans le but d'initier, de soutenir ou de contribuer à un processus de radicalisation au sens de l'article 3, 15°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité;

d) ont un lien avec la Belgique ».

Nach dieser Bestimmung werden als « Hasspropagandisten » im Sinne des angefochtenen Gesetzes natürliche oder juristische Personen und nichtrechtsfähige Vereinigungen sowie sämtliche von ihnen benutzten Mittel (zum Beispiel « eine Website, Flugblätter, Radio- oder Fernsehbotschaften, Radio- oder Fernsehsender, Propagandazentren oder kulturelle Zentren, Räumlichkeiten usw. ») (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, SS. 34 und 35) angesehen - unabhängig davon, ob sie die belgische Staatsangehörigkeit besitzen oder nicht und ob sie ihren Wohnort oder ihren Sitz in Belgien haben oder nicht -, die die vier in dieser Bestimmung aufgezählten kumulativen Kriterien erfüllen.

« Hasspropagandisten » sind eine der Kategorien von « Entitäten », deren personenbezogene Daten in der T.E.R.-Datenbank verarbeitet werden (Artikel 2 Nr. 4 in Verbindung mit Artikel 6 § 2 Nr. 1 des angefochtenen Gesetzes).

B.10.2. Der Begriff « Hasspropagandisten » war im Vorentwurf, der dem angefochtenen Gesetz zugrunde lag, nicht definiert (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, SS. 160 bis 162).

In ihrem Gutachten Nr. 73.442/2 vom 7. Juni 2023 zu diesem Vorentwurf des Gesetzes hat die Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates dem Gesetzgeber empfohlen, selbst die Kategorien von Entitäten zu präzisieren, deren Daten in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. verarbeitet werden können, da es sich um ein wesentliches Element bezüglich der Verarbeitung dieser Daten handelt (ebenda, SS. 200 bis 202).

Nach diesem Gutachten wurde eine Definition des Begriffs « Hasspropagandisten » in Artikel 2 Nr. 11 des Gesetzesentwurfs eingefügt (ebenda, S. 228), der zu dem vorerwähnten Artikel 2 Nr. 11 des angefochtenen Gesetzes geworden ist. Diese Definition übernimmt (im Plural und unter Hinzufügung einer Definition des Begriffs « radikaliserender Einfluss ») die Formulierung des früheren Artikels 1 Nr. 11 des königlichen « Hasspropagandisten »-Erlasses vom 23. April 2018, wie er vor seiner Aufhebung durch Artikel 57 Nr. 1 des angefochtenen Gesetzes anwendbar war, nach der « Hasspropagandisten » « natürliche Personen, juristische Personen, nichtrechtsfähige Vereinigungen und die von ihnen eingesetzten Mittel, die in Artikel 6 § 1 Nr. 1 des vorliegenden Erlasses erwähnt sind » sind. Der genannte Artikel 6 § 1 Nr. 1 desselben königlichen Erlasses in der vor seiner Aufhebung durch Artikel 57 Nr. 6 des angefochtenen Gesetzes anwendbaren Fassung bestimmte, dass die in der « Hasspropagandisten »-Datenbank verarbeiteten personenbezogenen Daten und Informationen sind:

« les données d'identification relative[s] aux entités nonobstant leur nationalité, lieu de résidence ou siège, et qui remplissent les critères cumulatifs suivants :

- a) ont pour objectif de porter atteinte aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit;
- b) justifient l'usage de la violence ou de la contrainte comme moyen d'action;
- c) propagent [leurs] convictions aux autres en vue d'exercer une influence radicalisante;
- d) ont un lien avec la Belgique ».

B.10.3. Wie in B.10.1 erwähnt, geht aus der Formulierung der angefochtenen Bestimmung hervor, dass diese Kriterien kumulativ sind.

Die Nichterfüllung eines dieser Kriterien reicht aus, damit eine Person, eine nichtrechtsfähige Vereinigung oder Mittel nicht als « Hasspropagandisten » in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. erfasst werden.

B.10.4. Die kumulative Beschaffenheit der in Artikel 2 Nr. 11 des angefochtenen Gesetzes erwähnten Kriterien gewährleistet, dass das Erfordernis, die Grundsätze und Rechte, die einer demokratischen Gesellschaft und dem Rechtsstaat zugrunde liegen, zu gefährden, das unter Buchstabe a) dieser Bestimmung erwähnt ist, nicht weit ausgelegt werden kann und es den betroffenen Personen nicht unmöglich macht, die Schwelle vorherzusehen, ab der sie als Hasspropagandisten angesehen werden. Insbesondere der Umstand, dass die betroffene Person das « Ziel » der oben erwähnten Gefährdung hat, setzt voraus, dass sie sich in gewissem Maße der möglichen Folgen ihrer Handlungen für die Grundlagen und das Funktionieren des demokratischen Rechtsstaats bewusst ist.

B.10.5. Hinsichtlich des Erfordernisses, « die Anwendung von Gewalt und Zwang als Handlungsmöglichkeit rechtfertigen », das in Artikel 2 Nr. 11 Buchstabe b) des angefochtenen Gesetzes erwähnt ist, heißt es in den Vorarbeiten:

« Le propagandiste de haine justifie l'usage de la violence ou de la force (y compris [...] toutes [les] formes de violence ou de [la] force, comme la violence physique et psychique, la violence intra- et extrafamiliale, la violence homophobe, les cyber-attaques, ...) afin de réaliser [l']objectif [de] porter atteinte, en théorie ou en pratique, aux institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit ainsi qu'aux droits de l'homme [...]. Le propagandiste de haine manifeste son intention de porter préjudice ainsi que la justification du recours à la violence ou la force envers une ou plusieurs entités, par le biais d'actions ou de canaux concrets. L'intention doit être extériorisée publiquement au travers par exemple d'une publication » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 33).

B.10.6. Hinsichtlich des Erfordernisses, « ihre Überzeugungen an andere weitergeben, um einen radikalisierenden Einfluss auszuüben », das in Artikel 2 Nr. 11 Buchstabe c) des angefochtenen Gesetzes erwähnt ist, präzisiert diese Bestimmung, dass der Begriff « radikaliserender Einfluss » « jede Handlung einer Entität mit dem Ziel, einen Radikalisierungsprozess im Sinne von Artikel 3 Absatz 15 des Grundlagengesetzes vom 30. November 1998 über die Nachrichten- und Sicherheitsdienste einzuleiten, zu unterstützen oder dazu beizutragen » bezeichnet.

Artikel 3 Nr. 15 des Grundlagengesetzes vom 30. November 1998 über die Nachrichten- und Sicherheitsdienste (nachstehend: Grundlagengesetz vom 30. November 1998) definiert « Radikalisierungsprozess » als « einen Prozess, bei dem ein Individuum oder eine Gruppe von Individuen so beeinflusst wird, dass dieses Individuum beziehungsweise diese Gruppe von Individuen mental darauf vorbereitet ist oder bereit ist, Terrorakte zu begehen ».

Artikel 8 Nr. 1 Absatz 2 Buchstabe b) desselben Gesetzes definiert « Terrorismus » als « die Anwendung von Gewalt gegen Personen oder materielle Interessen aus ideologischen oder politischen Gründen im Hinblick auf die Durchsetzung einer Zielsetzung durch Terror, Einschüchterung oder Drohungen, einschließlich des Radikalisierungsprozesses ».

In seinem Entscheid Nr. 145/2011 vom 22. September 2011 (ECLI:BE:GHCC:2011:ARR.145) hat der Gerichtshof geurteilt, dass der im vorerwähnten Artikel 3 Nr. 15 des Grundlagengesetzes vom 30. November 1998 enthaltene Begriff « Radikalisierungsprozess » in Verbindung mit dem in Artikel 8 Nr. 1 Absatz 2 Buchstabe b) desselben Gesetzes erwähnten Begriff « Terrorismus » dem in Artikel 22 der Verfassung verankerten Legalitätsprinzip genügt:

« B.96.3. Mit dem Begriff ' Radikalisierungsprozess ', in Verbindung mit dem Begriff ' Terrorismus ', wird somit auf die Phase verwiesen, die dem Begehen terroristischer Handlungen vorangeht. Insbesondere ist mit dem Radikalisierungsprozess ein vorbereitender Prozess der Manipulation oder der Willensbeeinflussung gemeint, wobei Sicherheitsrisiken entstehen. Artikel 3 Nr. 15 des Gesetzes vom 30. November 1998 drückt deutlich aus, dass dies einen Prozess betrifft, der in einer Beeinflussung auf solche Weise besteht, dass der Betroffene mental darauf vorbereitet ist wird oder bereit ist, terroristische Handlungen zu begehen. Die Befugnis, außergewöhnliche nachrichtendienstliche Methoden im Falle einer ernsthaften Gefahr anzuwenden, die sich auf eine Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Radikalisierungsprozess bezieht, ist in das vorbeugende Auftreten gegen Terrorismus einzuordnen.

B.97. Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass das Rechtmäßigkeitserfordernis von Artikel 22 der Verfassung nicht verletzt wird ».

Der in der angefochtenen Bestimmung definierte Begriff « radikaliserender Einfluss » ist in Verbindung mit den vorerwähnten gesetzlichen Definitionen der Begriffe « Radikalisierungsprozess » und « Terrorismus » betrachtet ausreichend klar, sodass eine betroffene Person die Umstände vorhersehen kann, unter denen eine Verarbeitung personenbezogener Daten stattfinden kann.

B.10.7. Aus den in B.10.5 zitierten Vorarbeiten und der kumulativen Beschaffenheit der in Artikel 2 Nr. 11 des angefochtenen Gesetzes erwähnten Kriterien geht hervor, dass die Formulierung « die Anwendung von Gewalt und Zwang als Handlungsmöglichkeit rechtfertigen » in Artikel 2 Nr. 11 Buchstabe b) des angefochtenen Gesetzes in Verbindung mit dem Begriff « radikaliserender Einfluss », der in Artikel 2 Nr. 11 Buchstabe c) desselben Gesetzes erwähnt ist, und mit den Begriffen « Radikalisierungsprozess » und « Terrorismus », die in Artikel 3 Nr. 15 und 8 Nr. 1 Absatz 2 Buchstabe b) des Grundlagengesetzes vom 30. November 1998 erwähnt sind, betrachtet werden muss.

Der Begriff « Zwang » ist in seinem üblichen Sinne auszulegen, was im vorliegenden Fall die Ausübung einer gewissen Macht über eine Person, die sich so gezwungen sieht, gegen ihren Willen zu handeln, voraussetzt. Die Angabe dieses Begriffes neben dem der « Gewalt » beeinträchtigt nicht die Klarheit des Kriteriums « die Anwendung von Gewalt und Zwang als Handlungsmöglichkeit rechtfertigen ». Im Gegensatz zu dem, was die klagenden Parteien behaupten, hat dieses Kriterium überdies auch nicht zur Folge, dass Personen, die ohne Gewalt schlicht für einen gesellschaftlichen Wandel eintreten, selbst wenn sie damit zum zivilen Ungehorsam aufrufen, als « Hasspropagandisten » angesehen werden müssen.

B.10.8. Aufgrund der Artikel 20 und 21 des Gesetzes vom 30. Juli 1981 « zur Ahndung bestimmter Taten, denen Rassismus oder Xenophobie zugrunde liegen », auf die die klagenden Parteien Bezug nehmen, wird derjenige, der unter einem der in Artikel 444 des Strafgesetzbuches vorgesehenen Umstände zu Diskriminierung, Hass oder Gewalt gegenüber einer Person wegen eines der in diesem Gesetz erwähnten geschützten Merkmale oder zu Diskriminierung, Segregation, Hass oder Gewalt gegenüber einer Gruppe, einer Gemeinschaft oder deren Mitgliedern wegen eines dieser Merkmale anstiftet, und derjenige, der Ideen verbreitet, die sich auf Rassenüberlegenheit oder Rassenhass gründen, mit einer Gefängnisstrafe von einem Monat bis zu einem Jahr und mit einer Geldbuße von 50 Euro bis 1 000 Euro oder mit nur einer dieser Strafen bestraft.

Während diese Strafbestimmungen die « Anstiftung zu Diskriminierung, Segregation, Hass oder Gewalt » und die « Verbreitung von Ideen, die sich auf die Überlegenheit einer Rasse oder den Rassenhass gründen » unter Strafe stellen, ist dies bei Artikel 2 Nr. 11 des angefochtenen Gesetzes, der die Definition der « Hasspropagandisten » nicht mit einer Unterstrafestellung verbindet, nicht der Fall. Daraus folgt, dass entgegen den Ausführungen der klagenden Parteien der Begriff « Hasspropagandisten » und die vorerwähnten Straftaten der « Anstiftung zu Diskriminierung, Segregation, Hass oder Gewalt » und der « Verbreitung von Ideen, die sich auf die Überlegenheit einer Rasse oder den Rassenhass gründen » nicht verwechselt werden können.

B.11. Insofern er sich auf den in Artikel 2 Nr. 11 des angefochtenen Gesetzes erwähnten Begriff « Hasspropagandisten » bezieht, ist der Beschwerdegrund unbegründet.

B.12.1. Die klagenden Parteien führen an, dass eine ähnliche Kritik wie die, die sie gegen den Begriff « Hasspropagandisten » richten, gegen den in Artikel 2 Nr. 9 des angefochtenen Gesetzes erwähnten Begriff « potenziell gewalttätige Extremisten » geäußert werden kann.

B.12.2. Die klagenden Parteien legen nicht dar, inwiefern die Kritik, die sie in Bezug auf den Begriff « Hasspropagandisten » darlegen, auf den davon zu unterscheidenden Begriff « potenziell gewalttätige Extremisten » zutreffen könnte.

B.12.3. Insofern er sich auf den in Artikel 2 Nr. 9 des angefochtenen Gesetzes erwähnten Begriff « potenziell gewalttätige Extremisten » bezieht, ist der Beschwerdegrund unzulässig.

2. In Bezug auf die Zwecke der Verknüpfung der Datenbanken (Artikel 9 des angefochtenen Gesetzes)

B.13. Die klagenden Parteien bemängeln, dass Artikel 9 des angefochtenen Gesetzes die Zwecke der Verknüpfung der Datenbanken, die er vorsieht, nicht bestimme.

B.14.1. Artikel 9 des angefochtenen Gesetzes bestimmt:

« § 1er. Dans le cadre des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, une interconnexion des données visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, et des informations enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. peut être établie entre la banque de données commune T.E.R. et d'autres banques de données gérées par les services de base ou les services partenaires dans le cadre de leurs missions légales ou les sources authentiques de données visées au paragraphe 2.

Le Roi détermine, après avis des responsables du traitement des banques de données visées à l'alinéa 1^{er} et des autorités de contrôle compétentes, et pour les banques de données gérées par le partenaire visé à l'article 2, 3^o, e), après accord du Collège du ministère public, les traitements visés par l'interconnexion, les catégories de données à caractère personnel interconnectées et les modalités d'interconnexion, lesquelles doivent respecter l'intégrité des données et des réseaux, en particulier pour ce qui concerne les banques de données qui contiennent des données classifiées au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé.

§ 2. Dans le cadre des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, pour les données visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1^o, 1), a), i. à xii., une interconnexion peut être établie du registre national des personnes physiques visé à l'article 1^{er} de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physique vers la banque de données commune T.E.R.

Dans le cadre des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, pour les données visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1^o, 2), a) à d), h) et i) et 3), a) à d), h) et i), une interconnexion peut être établie de la Banque Carrefour des Entreprises visée à l'article III.15 du Code de droit économique vers la banque de données commune T.E.R.

Dans le cadre des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, pour les données visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1^o, 1), h), 2), f) et 3), f), une interconnexion peut être établie du répertoire-matricule des véhicules visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules vers la banque de données commune T.E.R.

Dans le cadre des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, pour les personnes physiques et les personnes morales enregistrées dans la banque de données commune T.E.R., une interconnexion peut être établie du Casier judiciaire central visé à l'article 589 du Code d'instruction criminelle vers la banque de données commune T.E.R. ».

Artikel 5 Absatz 2 des angefochtenen Gesetzes bestimmt:

« Les finalités de la banque de données commune T.E.R. sont les suivantes :

1^o la concertation coordonnée entre les services de base et les services partenaires;

2^o la nécessité stratégique, tactique ou opérationnelle de traiter en commun des données à caractère personnel et des informations pour exercer les missions respectives des services de base et des services partenaires;

3^o l'aide à la prise de décisions par les autorités administratives ou à la prise de décisions de police administrative ou judiciaire;

4^o l'analyse, l'évaluation et le suivi, en ce compris la prise de mesures, des entités validées enregistrées dans la banque de données commune T.E.R., l'analyse, l'évaluation et le suivi des entités en pré-enquête enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. et l'analyse, l'évaluation et le suivi du phénomène du terrorisme et de l'extrémisme lorsqu'il peut mener au terrorisme;

5^o l'aide à la protection, à l'accompagnement et au suivi des personnes suivantes :

a) les mineurs de douze ans ou plus qui sont considérés comme *foreign terrorist fighters*, *homegrown terrorist fighters*, extrémistes potentiellement violents, personnes condamnées pour terrorisme ou propagandistes de haine;

b) les enfants mineurs d'un *foreign terrorist fighter* qui répond aux critères visés à l'article 2, 7°, a) ou c), et qui ne sont pas ou ne peuvent pas être considérés comme *foreign terrorist fighters*, *homegrown terrorist fighters*, extrémistes potentiellement violents, personnes condamnées pour terrorisme ou propagandistes de haine ».

B.14.2. Artikel 9 des angefochtenen Gesetzes kommt den Empfehlungen des parlamentarischen Untersuchungsausschusses « Terroranschläge » nach, der « die Notwendigkeit eines optimalen Austausches der gesammelten Daten zwischen den Sicherheitsdiensten und eines integrierten Informationsmanagements hervorgehoben » hat (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, SS. 93 und 94). Die Möglichkeit, eine Verknüpfung der gemeinsamen Datenbank T.E.R. mit anderen Datenbanken, die von den Basisdiensten oder den Partnerdiensten im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufträge verwaltet werden (Artikel 9 § 1), und mit den authentischen Datenquellen, die in Artikel 9 § 2 erwähnt sind (das Nationalregister der natürlichen Personen, die Zentrale Datenbank der Unternehmen, das Fahrzeugverzeichnis und das zentrale Strafregister), herzustellen, zielt insbesondere darauf ab, « die gemeinsame Datenbank T.E.R. mit Daten aus anderen bestehenden Datenbanken anzureichern, ohne diese Daten in die gemeinsame Datenbank T.E.R. wieder von Hand eingeben zu müssen » und Zugang zu « möglichst aktuellen und zuverlässigen » Daten, die direkt von dem Dienst an deren Quelle kommen, zu verschaffen (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 92). Was speziell die Möglichkeit betrifft, eine Verknüpfung zwischen der gemeinsamen Datenbank T.E.R. und den in Artikel 9 § 2 erwähnten authentischen Datenquellen herzustellen, besteht das Ziel darin, « es zu vermeiden, dass jeder Dienst, der ein Lese- und Schreibrecht hat, sich einzeln an den Verwalter dieser Datenbanken wenden muss, um Zugriff auf die relevanten Daten aus diesen authentischen Quellen zu erhalten » (ebenda, S. 93).

B.14.3. Aus der Formulierung von Artikel 9 des angefochtenen Gesetzes geht hervor, dass diese Bestimmung die Zwecke der darin vorgesehenen Verknüpfung der Datenbanken bestimmt, indem er auf die in Artikel 5 Absatz 2 desselben Gesetzes erwähnten Zwecke verweist.

B.15. Der Beschwerdegrund ist unbegründet.

3. In Bezug auf die Zugriffsrechte der Partnerdienste (Artikel 16 des angefochtenen Gesetzes)

B.16. Die klagenden Parteien führen an, dass die Ermächtigungen des Königs, die in Artikel 16 des angefochtenen Gesetzes enthalten sind, zu weit gefasst formuliert sind.

B.17.1. Artikel 16 des angefochtenen Gesetzes bestimmt:

« Sur la base du respect des principes d'adéquation, de pertinence et du caractère non excessif, dans le cadre de l'exercice de leurs missions visées à l'article 3, et conformément aux finalités de l'article 5, alinéa 2, chacun dans le cadre de ses compétences respectives, les services partenaires peuvent disposer :

1° d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R.; ou

2° d'un droit d'interrogation dans la banque de données commune T.E.R.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des autorités de contrôle, pour chaque service partenaire, le type de droit et ses modalités d'exercice.

Pour le service partenaire visé à l'article 2, 3°, e), le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des autorités de contrôle et avis conforme du Collège des procureurs généraux, le type de droit et ses modalités d'exercice ».

B.17.2. Die gemeinsame Datenbank T.E.R. soll die Teilung von Daten und Informationen zwischen den verschiedenen Diensten, die an der Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus und des Extremismus, wenn er zu Terrorismus führen kann, beteiligt sind, effizienter machen (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 4). Zwei Kategorien von Diensten haben Zugriff auf die gemeinsame Datenbank T.E.R.: die « Basisdienste » einerseits und die « Partnerdienste » andererseits (ebenda, S. 10).

Die « Basisdienste » sind in Artikel 2 Nr. 2 des angefochtenen Gesetzes als das KOBA, die integrierte Polizei und die Nachrichten- und Sicherheitsdienste angegeben, das heißt: « die Staatssicherheit (VSSE) und der Allgemeine Nachrichten- und Sicherheitsdienst (ANSD) » (ebenda, S. 9). Es handelt sich um « Strafverfolgungs- oder Analysedienste, die direkt an vorderster Front zu den T.E.R.-Entitäten und -Zwecken arbeiten oder deren Analysearbeit sich auf diese Entitäten bezieht und die daher wahrscheinlich über die meisten Daten zu diesen Entitäten verfügen oder in erster Linie eine neue T.E.R.-Entität aufspüren können » (ebenda).

Die « Partnerdienste » sind in Artikel 2 Nr. 3 des angefochtenen Gesetzes aufgezählt:

« a) l'Unité d'information des passagers du Centre de Crise national du Service Public fédéral Intérieur;

b) la Direction générale Sécurité et Prévention du Service Public fédéral Intérieur;

c) la Direction générale des Etablissements Pénitentiaires du Service Public fédéral Justice;

d) la Direction générale Affaires Consulaires du Service Public fédéral Affaires étrangères;

e) le ministère public;

f) la Cellule de Traitement des Informations Financières;

g) la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service Public fédéral Intérieur;

h) l'Administration générale des douanes et accises du Service Public fédéral Finances;

i) le Service des cultes et de la laïcité du Service Public fédéral Justice;

j) l'Autorité Nationale de Sécurité;

k) l'Administration générale de la Trésorerie du Service Public fédéral Finances;

l) dans le cadre de leurs missions légales d'accompagnement judiciaire et de la surveillance d'auteurs d'infractions, l'Administration générale des Maisons de Justice de la Communauté Française, le département Maison de Justice du Ministère de la Communauté Germanophone, l'Agence flamande pour la Justice et le Maintien, l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse de la Communauté Française, le département Aide à la Jeunesse de la Communauté Germanophone et l'Agence flamande Opgroeien ».

Die Partnerdienste sind « föderale Dienste oder Dienste, die zu den föderierten Gebietskörperschaften gehören, die im Rahmen der Zwecke der gemeinsamen Datenbank speziell als Partner angegeben sind » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 10), nämlich:

« - soit un service de l'État qui exécute des missions de *law enforcement* en deuxième ligne qui touchent directement aux finalités et entités T.E.R. (comme par exemple, le Ministère public, la CTIF, la Direction Générale des Etablissements Pénitentiaires du Service public fédéral Justice);

- soit un service de l'État qui vu l'exercice de ses missions est susceptible de rentrer en contact avec une personne T.E.R., et qui s'il ne connaît pas sa qualité T.E.R. peut lui délivrer des 'prérogatives' au nom de l'État, notamment sous forme de documents administratifs lui permettant de s'établir en Belgique [et] d'exercer une profession rémunérée (comme par exemple, l'Office des étrangers, les Affaires consulaires, la DG sécurité et prévention, le service [des] cultes et de la laïcité du SPF Justice) » (ebenda, SS. 10 und 11).

B.17.3. In den Artikeln 14 und 16 des angefochtenen Gesetzes wird die Art der Zugriffsrechte auf die gemeinsame Datenbank T.E.R., die die Basisdienste und die Partnerdienste besitzen, definiert.

Während die Basisdienste über ein « Erstellungsrecht », ein « Leserecht » und ein « Schreibrecht » in der Datenbank verfügen (Artikel 14; siehe auch Artikel 17), besitzen die Partnerdienste entweder ein « Leserecht und ein Schreibrecht » oder ein « Abfragerecht » (Artikel 16 Absatz 1).

Das « Erstellungsrecht » ist « die Speicherung einer neuen Entität in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. » (Artikel 2 Nr. 18 des angefochtenen Gesetzes). Das « Leserecht » ist « die Einsichtnahme in sämtliche personenbezogenen Daten und Informationen der gemeinsamen Datenbank T.E.R. » (Artikel 2 Nr. 19). Das « Schreibrecht » ist « die Eingabe, Änderung oder Löschung von personenbezogenen Daten und Informationen in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. » (Artikel 2 Nr. 20). Das « Abfragerecht » ist « [die] Kenntnisnahme der Existenz einer Entität in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. und im Fall der Bestätigung der Existenz einer Entität in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. die Kenntnisnahme der Bewertung der Bedrohung », die in Artikel 22 des angefochtenen Gesetzes erwähnt ist (Artikel 2 Nr. 21 in Verbindung mit Artikel 22).

Ein Leserecht, das den Zugriff auf alle Daten der gemeinsamen Datenbank voraussetzt, ist nicht von einem Schreibrecht zu trennen. « Das Schreibrecht kann nämlich nur sinnvoll erfüllt werden, wenn der Dienst, der die gemeinsame Datenbank T.E.R. mit den in Artikel 6 erwähnten Daten in seinem Besitz ergänzen soll, den mit der Entität verbundenen Kontext gut kennt und folglich über ein Leserecht verfügt » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, SS. 44 und 45). Artikel 18 des angefochtenen Gesetzes präzisiert, dass die Partnerdienste, die ein Leserecht und ein Schreibrecht erhalten, « verpflichtet sind, jeweils Einsicht in die gemeinsame Datenbank T.E.R. zu nehmen und dort von Amts wegen ihre eigenen erheblichen personenbezogenen Daten und Informationen einzugeben. Diese personenbezogenen Daten und Informationen werden in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. unter ihrer Verantwortung und gemäß ihren internen Validierungsverfahren erfasst ».

B.17.4. Artikel 16 Absatz 2 des angefochtenen Gesetzes ermächtigt den König, « durch einen im Ministerrat beratenen Erlass und nach Stellungnahme der Aufsichtsbehörden » für jeden anderen Partnerdienst außer der Staatsanwaltschaft « die Art des Rechts und die Modalitäten seiner Ausübung » festzulegen. Artikel 16 Absatz 3 des angefochtenen Gesetzes ermächtigt den König, « durch einen im Ministerrat beratenen Erlass und nach Stellungnahme der Aufsichtsbehörden und gleichlautender Stellungnahme des Kollegiums der Generalprokuratoren » « die Art des Rechts und die Modalitäten seiner Ausübung », die die Staatsanwaltschaft erhält, festzulegen.

B.17.5. Unter Berücksichtigung der neuen Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Zugriffsrechte der Partnerdienste auf die gemeinsame Datenbank T.E.R. hat der Gesetzgeber durch Artikel 55 Nr. 3 des angefochtenen Gesetzes Artikel 44/11/3ter § 2 des Gesetzes über das Polizeiamt aufgehoben, der ähnliche Zugriffsrechte für die Partnerdienste und eine ähnliche Ermächtigung des Königs vorsah (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, SS. 107 und 108).

B.18. Wie in B.9.1 angeführt wurde, gewährleistet Artikel 22 der Verfassung einem jeden Bürger, dass eine Einmischung in die Ausübung des Rechts auf Achtung des Privatlebens nur erfolgen kann aufgrund von Regeln, die durch eine demokratisch gewählte beratende Versammlung angenommen wurden, auch wenn eine Ermächtigung einer anderen Gewalt möglich bleibt, sofern die Ermächtigung ausreichend exakt definiert ist und sich auf die Ausführung von Maßnahmen bezieht, deren wesentliche Elemente vorher durch den Gesetzgeber festgelegt wurden.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat nicht entschieden, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten und der Zugriff auf die verarbeiteten Daten durch die gesetzgebende Gewalt zu regeln sind. Er hat nur betont, dass diese Verarbeitung und dieser Zugriff eine klare, zugängliche und vorhersehbare Grundlage im innerstaatlichen Recht haben müssen (EuGHMR, Große Kammer, 4. Mai 2000, *Rotaru gegen Rumänien*, vorerwähnt, §§ 47 bis 63).

Auch der Gerichtshof der Europäischen Union verlangt nur, dass « die gesetzliche Grundlage für den Eingriff in [das Recht auf Achtung des Privatlebens] den Umfang, in dem die Ausübung des betreffenden Rechts eingeschränkt wird, selbst festlegen muss » (EuGH, Große Kammer, 6. Oktober 2020, C-623/17, *Privacy International*, vorerwähnt, Randnr. 65). Er verlangt nicht, dass alle Aspekte dieser Einschränkung durch ein formelles Gesetz geregelt werden.

B.19.1. Aus dem Wortlaut von Artikel 16 Absatz 1 des angefochtenen Gesetzes geht hervor, dass die in den Absätzen 2 und 3 derselben Bestimmung enthaltene Ermächtigung des Königs, « die Art des Rechts » der Partnerdienste festzulegen, nur bedeutet, dass Er festlegen soll, ob der betreffende Partnerdienst entweder ein « Leserecht und ein Schreibrecht » oder ein « Abfragerecht » hat.

Die Entscheidung, dem König die Befugnis zu übertragen, die Art des Zugriffsrechts auf die gemeinsame Datenbank T.E.R., das jeder Partnerdienst von den zwei in Artikel 16 Absatz 1 des angefochtenen Gesetzes erwähnten Arten von Zugriffsrechten erhält, festzulegen, wurde mit der Notwendigkeit gerechtfertigt, Flexibilität « bei der Gewährung, dem Entzug oder der Änderung des Zugriffs je nach Entwicklung der Zuständigkeiten, Aufträge und Bedürfnisse der verschiedenen Partnerdienste » zu behalten (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 108). Zum Abfragerecht ist in den Vorarbeiten außerdem präzisiert, dass dieses Recht gegeben wird: « den staatlichen Diensten, die mit einer T.E.R.-Person in Kontakt treten könnten und die bei der fehlenden T.E.R.-Eigenschaft der Person ihr Verwaltungsdokumente ausstellen können, die es ermöglichen, sich in Belgien niederzulassen, einen entlohten Beruf auszuüben. Aber diese verwalten keine in Artikel 6 des Gesetzentwurfs erwähnten Informationen und dürfen daher keine Eingaben in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. vornehmen » (ebenda, S. 45).

B.19.2. Der Gesetzgeber hat selbst die Arten von Zugriffsrechten, die den Partnerdiensten gewährt werden können (Artikel 16 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 2 Nrn. 19 bis 21), die Datenkategorien, auf die die Personenkategorien Zugriff haben (Artikel 6 § 2), die Personenkategorien, deren Daten verarbeitet werden (Artikel 6 § 2 Nrn. 1 und 2 in Verbindung mit Artikel 2 Nrn. 4 und 7 bis 11), die Personenkategorien, die Zugriff auf die verarbeiteten Daten haben (Artikel 2 Nr. 3, 6 § 2 Nr. 3 und 16 Absatz 1, und die Zwecke der Verarbeitung bestimmt (Artikel 5 Absatz 2). In Artikel 16 Absatz 1 des angefochtenen Gesetzes ist diesbezüglich präzisiert, dass die Partnerdienste über eine der beiden in B.19.1 erwähnten Arten von Zugriffsrechten « auf der Grundlage der Einhaltung der Grundsätze der Angemessenheit, der Erheblichkeit und des nicht übertriebenen Charakters im Rahmen der Wahrnehmung ihrer in Artikel 3 erwähnten Aufträge und im Einklang mit den Zwecken von Artikel 5 Absatz 2 » und « im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten » verfügen.

Zudem hat der Gesetzgeber die Ausübung der Zugriffsrechte, die den Partnerdiensten gewährt werden, mit Kontrollmaßnahmen versehen. Erstens werden die in der gemeinsamen Datenbank vorgenommenen Verarbeitungen wie die Speicherung und die Einsichtnahme in Daten protokolliert. Die Protokolldateien ermöglichen es unter anderem, « den Grund, das Datum und die Uhrzeit dieser Verarbeitungen » und « die Personenkategorien, die Einsicht in die personenbezogenen Daten genommen haben, sowie die Identifizierung oder den Identifizierungscode der Person oder des Dienstes, der Einsicht in diese Daten genommen hat », festzustellen (Artikel 8). Zweitens hat die föderale Polizei als Verwalter der gemeinsamen Datenbank den Auftrag, eine Liste der Personen oder der Identifizierungscode der Personen oder der Dienste zu führen, die Zugriff auf die Datenbank haben, und für die Protokollierung der darin durchgeführten Verarbeitungen Sorge zu tragen (Artikel 11 Absatz 2 Nrn. 7 und 8). Drittens sorgt das KOBa als operativ verantwortlicher Leiter der gemeinsamen Datenbank für die Qualität und Erheblichkeit der verarbeiteten Daten für die Zwecke der Verarbeitung und für die Organisation einer angemessenen Zusammenarbeit zwischen dem Verwalter, den Basisdiensten und den Partnerdiensten (Artikel 12 Nrn. 1, 3 und 6). Viertens ist ein Partnerdienst, der ein Abfragerecht für die gemeinsame Datenbank hat, verpflichtet, unmittelbar Kontakt zu einem der Basisdienste aufzunehmen, um die verfügbare Information über die Bewertung einer Bedrohung durch eine validierte Entität in

einen Kontext zu setzen (Artikel 22 Absatz 2). Fünftens ist der für die Verarbeitung Verantwortliche des Partnerdienstes für die Qualität der von diesem Dienst übermittelten personenbezogenen Daten und Informationen und die Rechtmäßigkeit dieser Übermittlungen verantwortlich (Artikel 30 § 1 Nr. 1 und § 2). Sechstens unterliegen die in der gemeinsamen Datenbank durchgeführten Verarbeitungen der Kontrolle durch das Organ für die Kontrolle der polizeilichen Informationen und den Ständigen Ausschuss N (Artikel 29 in Verbindung mit Artikel 2 Nr. 22; Artikel 161 Absatz 2 des Datenschutzgesetzes, eingefügt durch Artikel 46 des angefochtenen Gesetzes). Diese Aufsichtsbehörden verfügen im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Aufträge über ein Leserecht für die gemeinsame Datenbank (Artikel 15).

B.19.3. Der Gesetzgeber hat daher den König mit einer ausreichend präzisen Formulierung ermächtigt und er hat die wesentlichen Elemente der Zugriffsrechte der Partnerdienste auf die gemeinsame Datenbank T.E.R. festgelegt.

Aufgrund der Vielfalt der Zuständigkeiten, Aufträge und Bedürfnisse der Partnerdienste, die in Artikel 2 Nr. 3 des angefochtenen Gesetzes erwähnt sind, und ihres technischen und sich weiterentwickelnden Charakters entbehrt es nicht einer vernünftigen Rechtfertigung, dass der König ermächtigt wird, unter Einhaltung der in den Bestimmungen des angefochtenen Gesetzes enthaltenen und in B.19.2 erwähnten wesentlichen Elemente die Art des Zugriffsrechts auf die gemeinsame Datenbank T.E.R., die jeder Partnerdienst erhält, zu bestimmen.

Gegebenenfalls ist es Sache des zuständigen Richters zu prüfen, ob der König diese Ermächtigungen in Artikel 16 des angefochtenen Gesetzes im Einklang mit der letztgenannten Bestimmung und den im ersten Klagegrund angeführten Verfassungs- und Vertragsbestimmungen genutzt hat.

B.20. Der Beschwerdegrund ist unbegründet.

4. *In Bezug auf die Dienste, die von der lokalen « Task Force » eingeladen werden können (Artikel 32 § 1 Absatz 4 des angefochtenen Gesetzes)*

B.21. Die klagenden Parteien führen an, dass die Dienste, die vom Präsidenten der lokalen « Task Force » nach Artikel 32 § 1 Absatz 4 des angefochtenen Gesetzes eingeladen werden können, nicht bestimmbar seien.

B.22.1. Artikel 31 des angefochtenen Gesetzes bestimmt:

« En vue d'assurer l'enrichissement des données à caractère personnel et informations relatives aux entités validées et aux entités en pré-enquêtes enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. ainsi que le suivi et la prise de mesures à l'égard des entités validées dans la banque de données commune T.E.R., des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. ainsi que d'autres données à caractère personnel et informations pertinentes, y compris les informations classifiées au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, sont échangées au sein d'une ou plusieurs plateformes de concertation créées auprès de chaque arrondissement judiciaire, appelée Task force locale, dénommée ci-après ' TFL ', sauf si cet échange peut compromettre une enquête, l'exercice de l'action publique ou la sécurité de personnes.

La TFL est une structure de concertation au sens de l'article 458ter du Code pénal ».

Artikel 32 bestimmt:

« 1er. La TFL est présidée par le directeur coordinateur administratif de la police fédérale ou son représentant.

Outre le président, la TFL se compose de représentants:

1° des services de renseignements et de sécurité;

2° de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;

3° de la police fédérale et de la police locale;

4° de la Direction générale de l'Office des Étrangers du Service public fédéral Intérieur;

5° du ministère public.

Le président et les participants à la TFL visés à l'alinéa 2, 1° à 4°, sont titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du niveau 'secret' en vertu des articles 4, alinéa 3, et 8 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé.

Le président, en concertation avec les participants à la TFL visés à l'alinéa 2, 1° à 5°, peut inviter d'autres services, organes ou instances en raison de la contribution qu'ils peuvent apporter par leur fonction ou leurs compétences à un suivi ciblé et individualisé de l'entité.

Les services partenaires visés à l'article 2, 3°, 1), seront représentés par un membre de l'administration centrale titulaire d'une habilitation de sécurité.

La coordination administrative, le secrétariat et le suivi de la TFL sont assurés par le directeur coordinateur ou les personnes qu'il désigne.

§ 2. Sans préjudice des compétences des services de base et des services partenaires, la [TFL] assure au moins les missions suivantes :

1° l'échange des données à caractère personnel et des informations visé [...] à l'article 31 dans le cadre des missions visées à l'article 3;

2° le suivi des entités de la banque de données commune T.E.R. présentes sur son territoire;

3° la détermination de mesures appropriées pour chacune des entités validées ».

B.22.2. Artikel 31 Absatz 1 des angefochtenen Gesetzes bestimmt, dass eine oder mehrere lokale « Task Forces » bei jedem Gerichtsbezirk geschaffen werden. Er bestimmt die Zwecke des Austausches von Daten und Informationen, der in den lokalen « Task Forces » erfolgt (« die Anreicherung der personenbezogenen Daten und Informationen zu validierten Entitäten und zu vorläufig untersuchten Entitäten, die in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. gespeichert sind, sowie die Überwachung und Ergreifung von Maßnahmen in Bezug auf die validierten Entitäten in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. sicherzustellen ») sowie die von diesem Datenaustausch betroffenen Datenkategorien (die « personenbezogenen Daten und Informationen, die in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. gespeichert sind, sowie andere erhebliche personenbezogene Daten und Informationen, einschließlich klassifizierter Informationen »). Artikel 31 Absatz 2 bestimmt, dass die lokale « Task Force » eine Beratungsstruktur im Sinne von Artikel 458ter des Strafgesetzbuches ist.

Artikel 32 § 1 des angefochtenen Gesetzes sieht vor, dass sich die lokale « Task Force » aus dem Verwaltungspolizeidirektor-Koordinator der föderalen Polizei oder seinem Vertreter – der deren Präsident ist – sowie den Vertretern der Nachrichten- und Sicherheitsdienste, des KOBAs, der föderalen Polizei und der lokalen Polizei, der Generaldirektion des Ausländeramts des Föderalen Öffentlichen Dienstes Inneres und der Staatsanwaltschaft zusammensetzt. Absatz 4 desselben Paragraphen bestimmt, dass der Präsident in Abstimmung mit den anderen vorerwähnten Mitgliedern der lokalen « Task Force » « andere Dienste, Organe oder Instanzen aufgrund des Beitrags, den sie durch ihre Funktion oder ihre Befugnisse bei einer gezielten und individuellen Überwachung der Entität leisten können » einladen kann.

B.22.3. Die lokalen « Task Forces » sind « Beratungsplattformen, die alle an der T.E.R.-Strategie beteiligten Akteure zusammenbringen » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/002, S. 5). Anders als die Büros für lokale integrale Sicherheit in Sachen Radikalismus, Extremismus und Terrorismus (nachstehend: BLIS-R), die vom Gesetz vom 30. Juli 2018 « zur Einrichtung von Büros für lokale integrale Sicherheit in Sachen Radikalismus, Extremismus und Terrorismus » geschaffen wurden und die « im Bereich der sozialen Verhütung » arbeiten, stellen die lokalen « Task Forces » ein « ständiges Netzwerk, das aus Sicherheitsgründen eingerichtet wurde » dar (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, SS. 133, 134 und 137).

Die lokalen « Task Forces » haben das Ziel, « Informationen zusammenzuführen und darüber zu diskutieren. Danach ergreift jeder Dienst auf der Grundlage seiner eigenen Regeln die Maßnahmen, die er für notwendig erachtet » (ebenda, S. 134). Es geht einerseits darum, Daten über eine Entität « in einen Kontext zu setzen », und andererseits darum, « bereits in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. gespeicherte Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder neue Elemente einzubringen »:

« La contextualisation des données et informations est importante dans la mesure où la banque de données commune T.E.R. ne contient pas toutes les informations disponibles des services de base ou des services partenaires sur les entités (la banque de données commune T.E.R. ne reprend pas, par exemple, le contenu *in extenso* des procès-verbaux). Elle permet donc de donner tout le contexte relatif à la donnée enregistrée dans la banque de données commune T.E.R. (personne, véhicule,...). Par ailleurs, lors de la TFL, et de la discussion avec les différents services présents, il peut ressortir qu'il y ait des nouvelles données ou informations à enregistrer dans la banque de données commune T.E.R. et qu'il faille donc l'« enrichir » ou qu'il soit nécessaire de mettre des données ou de l'information déjà enregistrées à jour » (ebenda).

In den lokalen « Task Forces » werden « nicht nur die nicht klassifizierten personenbezogenen Daten und Informationen, die in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. enthalten sind, sondern auch andere personenbezogene Daten oder Informationen, die als erheblich angesehen werden, einschließlich klassifizierter und derjenigen Informationen, die von Diensten stammen, die nicht verpflichtet sind, Eingaben in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. vorzunehmen » ausgetauscht:

« Il ne serait en effet pas concevable que pour ce phénomène particulièrement sérieux ce type d'informations ne soient pas échangées loyalement entre les services concernés. Toutefois, tant que ces informations sont classifiées ou confidentielles, elles ne pourront être mentionnées dans le rapportage des task force[s] locales. Maintenant, lorsqu'une donnée ou information classifiée ou confidentielle est intéressante à enregistrer dans la banque de données commune T.E.R., rien n'empêche le service propriétaire de la donnée ou information concernée de réévaluer la nécessité de maintenir la protection et de procéder, le cas échéant, à une déclassification.

Comme souligné par le Conseil d'État dans son avis n° 73.442/2 du 7 juin 2023, cet article ne peut pas être interprété « comme permettant l'enregistrement dans la banque de données commune T.E.R. de données ou d'informations classifiées, celles-ci pouvant tout au plus faire l'objet d'échanges lors des réunions de la Task force locale. ».

Les services sont tenus de n'échanger que les données à caractère personnel et les informations qu'ils ont le droit de traiter dans le cadre de leurs missions » (ebenda, SS. 134 und 135).

Die meisten Verarbeitungen, die bei der Konzertierung in der lokalen « Task Force » stattfinden, unterliegen den auf die gemeinsame Datenbank T.E.R. anwendbaren Vorschriften. Verarbeitungen von Daten über Entitäten, die noch nicht in dieser Datenbank erfasst sind, erfolgen unter der Verantwortung der Dienste, die im Besitz dieser Daten sind. « So muss zum Beispiel der Präsident der LTF, das heißt der Verwaltungspolizeidirektor-Koordinator der föderalen Polizei, wenn er seine Besprechung vorbereitet, die Daten, die er während dieser Vorbereitung verarbeitet, nach den Vorschriften des Gesetzes über das Polizeiamt verwalten. Das Gleiche gilt für die anderen Organisationen, die ihre eigenen Rechtsvorschriften einhalten müssen » (ebenda, S. 133).

Der Umstand, dass die lokale « Task Force » eine Beratungsstruktur im Sinne von Artikel 458ter des Strafgesetzbuches darstellt, hat zur Folge, dass der Träger des Berufsgeheimnisses, der an der lokalen « Task Force » teilnimmt, in diesem Rahmen Informationen, die dem Berufsgeheimnis unterliegen, offenlegen kann, ohne Gefahr zu laufen, wegen eines Verstoßes gegen das Berufsgeheimnis verfolgt zu werden.

B.22.4. Zu der Möglichkeit, « andere Dienste, Organe oder Instanzen » einzuladen, die in Artikel 32 § 1 Absatz 4 des angefochtenen Gesetzes vorgesehen ist, hat die Datenschutzbehörde vom Gesetzgeber verlangt, die Kriterien im Einzelnen anzugeben, mit denen einer betroffenen Person zugesichert werden kann, dass die Verarbeitung ihrer Daten erforderlich ist und im Verhältnis zum verfolgten Zweck steht (Stellungnahme Nr. 97/2023 vom 16. Juni 2023, § 91). Der Ständige Ausschuss N hat empfohlen, die Kategorien der betreffenden « Dienste, Organe oder Instanzen » besser zu definieren (Stellungnahme Nr. 004/CPR/2023 vom 13. Juli 2023, § 31).

Infolge dieser Stellungnahmen wurde in den Vorarbeiten präzisiert:

« Afin que la TFL puisse travailler de manière optimale et lorsque cela s'avère nécessaire pour le suivi ciblé d'une entité, le président peut inviter d'autres services, organes ou instances en raison de leurs compétences ou fonctions à participer à la TFL et ce, le temps strictement nécessaire à la contribution qu'ils peuvent apporter à la TFL. Ces services, organes ou instances sont invités pour fournir des données, éclairer un point précis de leur expertise. Ainsi, comme précisé par le Conseil d'État dans son avis 73.442/2 du 7 juin 2023, et en réponse aux remarques de l'Autorité de protection des données dans son avis 97/2023 du 16 juin 2023 (§§ 45-46 et 91) et du Comité R dans son avis du 13 juillet 2023 (§ 31), « l'article 32, § 1er, alinéa 4, en projet doit être interprété comme permettant aux « autres services, organes ou instances » invités à participer aux réunions de la Task force locale de communiquer des données ou des informations dont ils seraient détenteurs en raison de leur mission en vue d'enrichir les données ou informations contenues dans la banque de données. Ils ne pourraient en revanche se voir communiquer des données ou informations dont les autres membres de la Task force locale seraient détenteurs. Très concrètement, un expert sera présent uniquement durant « son point » et quittera ensuite la réunion après son exposé. En outre, une concertation entre le président et les participants à la TFL permettra de n'inviter que des services, organes ou instances fiables. La concertation devrait aussi évaluer si lors de l'échange, il est nécessaire de communiquer des informations sensibles ou classifiées auquel cas une habilitation sera nécessaire. À noter que pour les services partenaires visés à l'article 2, 3°, 1), une habilitation de sécurité sera toujours nécessaire. Dans son avis du 13 juillet 2023, le Comité R demande de mieux définir quelles catégories de « services, organes ou instances » peuvent être invitées à une T.F.L. (§ 31). Comme cela est indiqué dans le dispositif, il s'agit d'inviter[r] ceux qui peuvent apporter leur expertise dans le cadre du suivi d'une entité déterminée. Le but est d'être le plus large possible. Le critère déterminant est l'apport que peut avoir une personne ou un service pour le cas examiné en T.F.L. » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, SS. 138 und 139).

B.22.5. Aus dem Wortlaut der Artikel 31 und 32 § 1 Absatz 4 des angefochtenen Gesetzes und den vorerwähnten Vorarbeiten geht hervor, dass die « Dienste, Organe oder Instanzen », die eingeladen werden können, an der lokalen « Task Force » « die Zeit, die für den Beitrag, den sie leisten können, absolut erforderlich ist » teilzunehmen, alle Dienste, Organe oder Instanzen sind, die « durch ihre Funktion oder Zuständigkeiten » über eine einschlägige Fachkompetenz

verfügen, um die in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. enthaltenen Daten und Informationen anzureichern und die « gezielte und individuelle » Überwachung und die Ergreifung von Maßnahmen gegenüber der betreffenden Entität zu ermöglichen. Die letztgenannten Ziele sind die mit der Übermittlung der Daten und Informationen im Besitz der zur lokalen « Task Force » eingeladenen Dienste verfolgten Zwecke.

Die dem Präsidenten der lokalen « Task Force » übertragene Befugnis, in Abstimmung mit den anderen Teilnehmern die Dienste, Organe oder Instanzen zu bestimmen, die er zu der lokalen « Task Force » einlädt, ist in Anbetracht der Notwendigkeit, die Verschiedenartigkeit der lokalen Situationen zu berücksichtigen, sachlich gerechtfertigt.

Die vorerwähnten Vorarbeiten bestätigen außerdem, dass Artikel 32 § 1 Absatz 4 des angefochtenen Gesetzes in der vorerwähnten Auslegung der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates zu verstehen ist, nach der « die anderen Dienste, Organe oder Instanzen », die nach dieser Bestimmung zur Teilnahme an der lokalen « Task Force » eingeladen werden, Daten oder Informationen, die sie aufgrund ihres Auftrags besitzen, übermitteln können, um die in der Datenbank enthaltenen Daten oder Informationen anzureichern, aber keine Daten oder Informationen, die sich im Besitz der anderen Mitglieder der lokalen « Task Force » befinden, erhalten dürfen (ebenda, S. 221).

B.23. Unter Berücksichtigung des in B.22.5 Erwähnten ist der Beschwerdegrund unbegründet.

5. In Bezug auf die in Artikel 33 § 2 Nrn. 7 und 8 des angefochtenen Gesetzes genannten Maßnahmen

B.24. Die klagenden Parteien führen an, dass Artikel 33 § 2 Nrn. 7 und 8 des angefochtenen Gesetzes nicht ausreichend präzise sei.

B.25.1. Artikel 33 des angefochtenen Gesetzes bestimmt:

« § 1er. Dès la validation d'une entité dans la banque de données commune T.E.R., sur la base des données à caractère personnel et des informations visées à l'article 31, la TFL, afin d'assurer le suivi de l'entité validée, se concerta systématiquement sur l'opportunité de prendre ou non une ou plusieurs mesures visées au paragraphe 2 à l'égard de l'entité validée, sans préjudice des prérogatives des autorités compétentes pour prendre ces mesures.

Dans le cadre du suivi d'une entité validée, lorsque des nouvelles données à caractère personnel et informations visées à l'article 31 peuvent entraîner un changement de mesures à son égard, la TFL procède à la concertation visée à l'alinéa premier.

En vue de l'élaboration de l'approche proactive, le résultat de la concertation visée aux alinéas 1 et 2 est transmis aux autorités compétentes pour prendre les éventuelles mesures à l'égard d'une entité validée dans la banque de données commune T.E.R. Le résultat de la concertation visée aux alinéas 1 et 2 relative à une entité validée est également enregistré dans la banque de données commune T.E.R. sauf si la mesure peut compromettre une enquête, l'exercice de l'action publique ou la sécurité de personnes ou qu'elle est classifiée au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé.

Sans préjudice de leurs prérogatives, les autorités compétentes pour prendre les mesures à l'égard d'une entité validée dans la banque de données commune prennent en considération le résultat de la concertation visée aux alinéas 1 et 2 lors de leur prise de décision.

§ 2. La TFL se concerta notamment sur les mesures suivantes, sauf si elles peuvent compromettre une enquête, l'exercice de l'action publique ou la sécurité de personnes :

[...]

7° la prise de mesures spécifiques dans les limites des compétences légales des services de l'Office National de l'Emploi (ONEm), l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREm), l'Office régional bruxellois de l'Emploi (Actiris), Bruxelles formation, le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) et l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (ADG);

8° la prise de mesures spécifiques par l'Office des Étrangers en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement;

[...] ».

B.25.2. Artikel 33 § 1 des angefochtenen Gesetzes sieht vor, dass die lokale « Task Force » sich zu zwei Zeitpunkten abstimmt, um die Überwachung einer validierten Entität sicherzustellen: einerseits « ab der Validierung einer Entität in der gemeinsamen Datenbank und auf Grundlage der personenbezogenen Daten und Informationen, die in Artikel 31 erwähnt sind » (Absatz 1) und andererseits « im Rahmen der Überwachung einer validierten Entität, wenn neue personenbezogene Daten und Informationen, die in Artikel 31 erwähnt sind, eine Änderung der Maßnahme zur Folge haben können » (Absatz 2) (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 141).

Die Konzertierung bezieht sich auf « die Zweckmäßigkeit, eine oder mehrere in Paragraph 2 erwähnte Maßnahmen [gegenüber der validierten Entität] zu ergreifen oder nicht », « unbeschadet der Vorrechte der zuständigen Behörden zur Ergreifung dieser Maßnahmen » (Absatz 1).

Das Ergebnis der Konzertierung wird den zuständigen Behörden übermittelt, damit sie die fraglichen etwaigen Maßnahmen ergreifen. Es wird ebenfalls in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. gespeichert, es sei denn, die Maßnahme könnte eine Untersuchung, die Strafverfolgung oder die Sicherheit von Personen gefährden oder sie ist im Sinne des Gesetzes vom 11. Dezember 1998 eine Verschlusssache (Absatz 3; *Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, SS. 133 und 141). Schließlich wird es von den zuständigen Behörden berücksichtigt, um « unbeschadet ihrer Vorrechte » die betreffenden Maßnahmen zu ergreifen (Absatz 4).

Artikel 33 § 2 des angefochtenen Gesetzes enthält eine « nicht erschöpfende » Liste der Maßnahmen, die Gegenstand einer Konzertierung in der lokalen « Task Force » sein müssen (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 142). Zu diesen Maßnahmen zählen « 7. die Ergreifung spezifischer Maßnahmen im Rahmen der gesetzlichen Befugnisse der Dienste des Landesamtes für Arbeitsbeschaffung (LfA), des Wallonischen Amtes für Berufsbildung und Arbeitsbeschaffung (FOREm), des Brüsseler regionalen Amtes für Arbeitsbeschaffung (Actiris), von Bruxelles formation, des Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) und des Arbeitsamts der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (ADG) » und « 8. die Ergreifung spezifischer Maßnahmen durch das Ausländeramt im Bereich der Einreise ins Staatsgebiet, des Aufenthalts, der Niederlassung und des Ausweisens ».

Hinsichtlich der Maßnahmen, die vom Ausländeramt ergriffen werden können, heißt es in den Vorarbeiten, dass « das Ausländeramt für jede in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. gespeicherte Entität eine Analyse vornimmt, um die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Zum Beispiel kann in Bezug auf die Einreise ins Staatsgebiet der Visumantrag geprüft werden. In Bezug auf den Aufenthalt kann die persönliche Akte geprüft werden » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 144).

B.25.3. Nach der vorerwähnten Stellungnahme Nr. 97/2023 der Datenschutzbehörde (§ 90) und der Stellungnahme Nr. 004/CPR/2023 des Ständigen Ausschusses N (§§ 32-33) hat der Gesetzgeber in den Vorarbeiten präzisiert, dass die in Artikel 33 geregelte Konzertierung kein Verfahren einer obligatorischen vorherigen Stellungnahme darstellt, das die

Bedingung für die Ausübung ihrer Befugnisse durch die betroffenen zuständigen Behörden wäre. Diese behalten sie « zu jeder Zeit » und sind nicht verpflichtet zu warten, « dass eine [lokale 'Task Force'] zusammentritt, um eine Maßnahme zu ergreifen, die [sie] für erforderlich [halten] ». Das Ergebnis der Konzertierung ist nur ein « nicht zwingendes » Element unter anderen, das diesen Behörden zur Verfügung gestellt wird (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, SS. 141 und 142).

B.25.4. Daraus folgt, dass sich die angefochtene Bestimmung nur auf die Konzertierung bezieht, die in der lokalen « Task Force » in Bezug auf die Zweckmäßigkeit stattfindet, Maßnahmen, die in die Zuständigkeit der in Paragraph 2 erwähnten Behörden fallen, zu ergreifen oder nicht. Zwar sind diese Behörden verpflichtet, das Ergebnis dieser Konzertierung in ihrem Entscheidungsprozess zu berücksichtigen (Artikel 33 § 1 Absatz 4 des angefochtenen Gesetzes), aber es steht ihnen frei, vom Ergebnis der Konzertierung abzuweichen, ebenso wie es ihnen freisteht, Maßnahmen zu ergreifen, die nicht Gegenstand einer vorherigen Konzertierung in der lokalen « Task Force » waren.

B.25.5. Im Übrigen hat Artikel 33 § 2 Nrn. 7 und 8 des angefochtenen Gesetzes nicht zur Folge, dass die darin genannten Behörden Maßnahmen ergreifen können, für die sie gemäß den auf sie anwendbaren Rechtsvorschriften nicht zuständig sind, wie auch die Präzisierungen belegen, dass sich die Konzertierung in der lokalen « Task Force » auf spezifische Maßnahmen « im Rahmen der gesetzlichen Befugnisse » der betreffenden Dienste bezieht (7.), oder, was das Ausländeramt betrifft, « im Bereich der Einreise ins Staatsgebiet, des Aufenthalts, der Niederlassung und des Ausweisens » (8.). Im Gegensatz zu dem, was die klagenden Parteien anführen, führt das Fehlen einer präziseren Definition dieser Regeln und/oder eines ausdrücklichen Verweises auf die Rechtsvorschriften, die die Befugnisse der betreffenden Dienste festlegen, nicht zu der Schlussfolgerung, dass diese Bestimmung nicht ausreichend klar ist.

Gegebenenfalls obliegt es dem zuständigen Richter zu prüfen, ob die in Bezug auf eine Entität von diesen Behörden nach der in Artikel 33 des angefochtenen Gesetzes vorgesehenen Konzertierung getroffenen Entscheidungen im Einklang mit den Gesetzesbestimmungen, auf die sich diese Entscheidungen stützen, und mit den im ersten Klagegrund geltend gemachten Verfassungs- und Vertragsbestimmungen stehen.

B.26. Der Beschwerdegrund ist unbegründet.

6. In Bezug auf die Empfänger der « Informationskarte » (Artikel 23 und 26 des angefochtenen Gesetzes)

B.27. Die klagenden Parteien bemängeln, dass die Artikel 23 und 26 des angefochtenen Gesetzes keine erschöpfende Liste der Empfänger der « Informationskarte » enthielten.

B.28.1. Artikel 2 Nr. 17 des angefochtenen Gesetzes definiert die « Informationskarte » als « Datensatz einer Entität, der ein Auszug aus dem Auskunftsdatensatz ist und der angemessene, erhebliche und nicht übertriebene personenbezogene Daten und Informationen an den Empfänger für die Überwachung der validierten Entitäten enthält ».

Artikel 2 Nr. 16 des angefochtenen Gesetzes definiert den « Auskunftsdatensatz » als « Datensatz, der sämtliche personenbezogenen Daten und Informationen der gemeinsamen Datenbank T.E.R. über eine Entität, die von allen Diensten stammen, die Eingaben machen, enthält ».

Artikel 23 des angefochtenen Gesetzes bestimmt:

« Aux fins de renforcer la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme pouvant mener au terrorisme, dans les limites visées à l'alinéa 2 et à l'article 24, une carte d'information peut être communiquée à une autorité ou une institution tierce dans le respect des principes d'adéquation, de pertinence et du caractère non excessif, et après évaluation par le gestionnaire, le responsable opérationnel et les services de base, sauf décision contraire du ministère public compétent lorsque la communication des données à [caractère] personnel et des informations judiciaires peut compromettre l'exercice de l'action publique ou la sécurité de personnes.

L'évaluation visée à l'alinéa 1^{er} porte au minimum sur :

1° la contribution de l'autorité ou de l'institution tierce à la prévention et à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme pouvant mener au terrorisme;

2° le traitement ultérieur qui sera réalisé par l'autorité ou l'institution tierce eu égard à l'exercice de ses compétences et les risques éventuels pour les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée;

3° la situation de vulnérabilité de la personne concernée, en ce compris la minorité de la personne;

4° le caractère adéquat, pertinent et non excessif des catégories de données communiquées tenant compte du traitement ultérieur.

Le responsable opérationnel tient à la disposition des autorités de contrôle une liste actuelle des communications visées à l'alinéa 1^{er} et l'évaluation visée à l'alinéa 2 ».

Artikel 24 bestimmt:

« § 1er. La communication visée à l'article 23 s'effectue par la transmission, par quelque moyen sécurisé que ce soit, de la carte d'information relative aux entités validées.

Seuls les services de base sont autorisés à transmettre la carte d'information, sans préjudice des règles et procédures applicables pour leurs propres données à caractère personnel et informations.

§ 2. Les informations émanant de la carte d'information sont utilisées par le destinataire dans le cadre de ses propres compétences légales, sans que la carte d'information ne soit ni versée au dossier de l'entité validée ni communiquée à celle-ci ».

Artikel 25 bestimmt:

« Seuls les services qui ont un droit de lecture et un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. sont autorisés à en extraire des listes de données à caractère personnel et d'informations de la carte d'information relative aux entités validées et ce, exclusivement pour un traitement interne. Cette extraction est effectuée par un membre du personnel titulaire d'une habilitation de sécurité 'secret' ».

La communication par un service de base, sous forme de listes, de données à caractère personnel ou d'informations extraites des cartes d'information à d'autres services ou institutions n'est pas autorisée, sauf dans les cas visés à l'article 23. Les listes ne peuvent être communiquées qu'aux autorités publiques et services publics. La finalité de la liste s'inscrit dans les missions légales du destinataire et est précisée et communiquée au destinataire de celle-ci. L'utilisation de la liste n'est autorisée que dans le cadre de la finalité précisée. Les listes ne peuvent pas être conservées pour une durée excédant celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont obtenues ».

Artikel 26 bestimmt:

« § 1er. Le bourgmestre est destinataire de la carte d'information relative aux entités validées suivantes :

1° les *foreign terrorist fighters*, *homegrown terrorist fighters*, extrémistes potentiellement violents et les personnes condamnées pour terrorisme, qui ont établi leur résidence ou domicile dans sa commune, la fréquentent régulièrement ou y organisent régulièrement des activités;

2° les propagandistes de haine dont les effets sont perceptibles dans sa commune ou qui ont établi leur résidence ou leur domicile dans sa commune, la fréquentent régulièrement, y organisent ou y planifient d'organiser une ou plusieurs activités.

§ 2. Sans mettre en péril les impératifs opérationnels, le bourgmestre utilise, après un contact avec le chef de corps de la zone de police qui lui a transmis la carte d'information, les données à caractère personnel et informations émanant de celle-ci dans le cadre de ses compétences légales et sous sa propre responsabilité ».

B.28.2. Artikel 20 des angefochtenen Gesetzes bestimmt, dass der « Auskunftsdatsatz », der sämtliche personenbezogenen Daten und Informationen der gemeinsamen Datenbank T.E.R. über eine Entität enthält (Artikel 2 Nr. 16 desselben Gesetzes), nur für die Dienste zugänglich ist, die ein Leserecht und ein Schreibrecht für die gemeinsame Datenbank T.E.R. haben und dass er keinen anderen Diensten oder Institutionen übermittelt werden darf, mit Ausnahme der Aufsichtsbehörden im Rahmen ihrer Aufträge. Nach Artikel 21 wird die Erstellung einer neuen Entität in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. unverzüglich dem Präsidenten der lokalen « Task Force » und dem Korpschef jeder betroffenen Polizeizone mitgeteilt, der wiederum « die zuständigen Behörden der Verwaltungspolizei », das heißt insbesondere den Bürgermeister, informiert (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 125). Nach Artikel 22 erhalten die Partnerdienste, die über ein Abfragerecht für die Datenbank T.E.R. verfügen, im Fall der Bestätigung der Existenz einer validierten Entität in der Datenbank eine Bewertung der Bedrohung.

B.28.3. Artikel 23 Absatz 1 des angefochtenen Gesetzes sieht vor, dass ein Auszug aus dem Auskunftsdatsatz, der angemessene, erhebliche und nicht übertriebene personenbezogene Daten und Informationen für die Überwachung der validierten Entitäten enthält (« Informationskarte » genannt, siehe Artikel 2 Nr. 17 desselben Gesetzes), außer bei anders lautender Entscheidung der Staatsanwaltschaft an andere als die in den Artikeln 20 bis 22 des angefochtenen Gesetzes erwähnten Empfänger (« eine Drittbehörde oder -institution ») übermittelt werden kann, sofern zwei Bedingungen eingehalten werden: (1) zum einen müssen bei dieser Übermittlung die Grundsätze der Angemessenheit, Erheblichkeit und des nicht übertriebenen Charakters eingehalten werden und (2) zum anderen muss sie Gegenstand einer vorherigen Bewertung durch den Verwalter, den operativ verantwortlichen Leiter und die Basisdienste sein (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, SS. 118 und 119). Artikel 23 Absatz 2 präzisiert den Gegenstand dieser Bewertung (ebenda, S. 120). Artikel 23 Absatz 3 bestimmt, dass der operativ verantwortliche Leiter den Aufsichtsbehörden eine aktuelle Liste der vorerwähnten Übermittlungen der Informationskarte und der Bewertung zur Verfügung hält. Artikel 24 sieht vor, dass die Übermittlung der Informationskarte auf sicherem Wege erfolgt (§ 1 Absatz 1), dass nur die Basisdienste die Informationskarte übermitteln dürfen (§ 1 Absatz 2) und dass der Empfänger der Informationskarte die darin enthaltenen Informationen « im Rahmen seiner eigenen gesetzlichen Befugnisse » und « ohne dass die Informationskarte in die Akte der validierten Entität aufgenommen oder ihr übermittelt wird » nutzt (§ 2).

Die Informationskarte ist bestimmt « für Behörden, die Maßnahmen gegenüber den validierten Entitäten in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. ergreifen könnten, um zu vermeiden, dass untereinander inkohärente Maßnahmen ergriffen werden » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 121). Sie hat das Ziel, « es zu vermeiden, dass eine Verwaltungsbehörde Maßnahmen ergreift, die im Widerspruch zu den Maßnahmen stehen, die in [der lokalen 'Task Force'] diskutiert wurden » (ebenda).

In den Vorarbeiten wird das folgende Anwendungsbeispiel für Artikel 23 des angefochtenen Gesetzes gegeben:

« [II] se peut qu'un des services qui bénéficie d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. estime qu'il est nécessaire de fournir tout ou partie des données à caractère personnel à une ASBL ou à une école afin de prévenir un départ d'un jeune en décrochage social vers la Syrie. Dans ce cas, les services qui sont à la base des informations doivent évaluer préalablement à cette communication si celle-ci est bénéfique à tout le monde ainsi que les conditions relatives à cette communication, sur la base des modalités déterminées à l'article 24 » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 119).

In den Vorarbeiten ist präzisiert, dass « jeder Empfänger [der Informationskarte] im Rahmen seiner Befugnisse und seiner Zwecke handelt und die Daten entsprechend seiner Ziele verarbeitet, ohne jedoch zum Akteur im Bereich Terrorismus, Extremismus und Radikalisierungsprozess zu werden » (ebenda).

Zudem erinnert Artikel 24 § 2 des angefochtenen Gesetzes an « den allgemeinen Grundsatz, dass kein Empfänger einer Informationskarte diese in eine Akte aufnehmen darf, auf deren Grundlage eine Verwaltungsentscheidung bezüglich der betroffenen Person getroffen wird. Es muss nämlich verhindert werden, dass die Daten und Informationen dieses Dokuments an Personen oder Stellen im weiteren Sinne weitergegeben werden, die Zugang zu der Akte haben und nicht unmittelbar mit der Terrorismusbekämpfung befasst sind, und dass der Mechanismus zum Schutz der in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. verwalteten Daten durch ein Verwaltungsverfahren umgangen werden kann » (ebenda, S. 122). « Die Informationskarte enthält Überwachungsmaßnahmen, die der betreffenden validierten Entität nicht bekannt werden dürfen (z. B. gerichtliche oder nachrichtendienstliche Untersuchung, verdeckte Überwachung), weil sonst die Gefahr besteht, die Untersuchung zu behindern. Neben den Überwachungsmaßnahmen kann die Informationskarte auch Informationen enthalten, deren Übermittlung an die betreffende validierte Einheit nicht sachdienlich ist. Beispiele: die an der Überwachung der Person beteiligten Dienste (z. B. die FGP Antwerpen), das Datum des Beginns der Überwachung » (ebenda, S. 121). « Was zur Begründung der Entscheidung der Verwaltungsbehörde dient, ist die Bewertung der Bedrohung, die in die Akte der Entität aufgenommen werden kann (Art. 27) » (ebenda).

B.28.4. Artikel 25 Absatz 2 erster Satz des angefochtenen Gesetzes sieht vor, dass « die Übermittlung von personenbezogenen Daten oder Informationen in Form von Listen durch einen Basisdienst an andere Dienste oder Institutionen außer in den in Artikel 23 vorgesehenen Fällen nicht zulässig ist ».

Aus dieser Bestimmung geht hervor, wie es auch die vorerwähnten Vorarbeiten bestätigen, dass das Verbot, den Informationskarten entnommene personenbezogene Daten und Informationen an Dienste zu übermitteln, die kein Leserecht und Schreibrecht haben, nur eine Ausnahme kennt, wenn « der Verwalter, der operativ verantwortliche Leiter und die Basisdienste der Ansicht sind, dass die Übermittlung für einen präzisen Zweck notwendig ist, mit dem der fragliche Empfänger betraut ist. Die Übermittlung darf nämlich nur zu einem bestimmten Zweck erfolgen, der zu den gesetzlichen Aufträgen des betreffenden Empfängers gehört (zum Beispiel wird zur Aktualisierung der von der Staatsanwaltschaft verwalteten Datenbank eine Liste der neuen Entitäten und gelöschten Entitäten an die spezialisierten Magistrate gesandt) » (ebenda, S. 123). Nur den Diensten, die ein Leserecht und ein Schreibrecht für die gemeinsame Datenbank T.E.R. haben, ist es erlaubt, Listen der personenbezogenen Daten und Informationen aus der Informationskarte zu extrahieren, und zwar ausschließlich zur internen Verarbeitung. Diese Extraktion wird von einem Personalmitglied durchgeführt, das Inhaber einer Sicherheitsermächtigung der Stufe « geheim » ist (Artikel 25 Absatz 1). Die Listen dürfen nur öffentlichen Behörden und Diensten übermittelt werden. Der Zweck der Liste muss innerhalb der gesetzlichen Aufträge des Empfängers liegen und muss im Einzelnen angegeben und ihm mitgeteilt werden. Die Nutzung der Liste ist nur im Rahmen des angegebenen Zwecks zulässig und die Listen dürfen nicht länger aufbewahrt werden, als es für die Erreichung des Zwecks erforderlich ist, für den sie eingeholt wurden (Artikel 25 Absatz 2 zweiter bis vierter Satz).

B.28.5. Schließlich sieht Artikel 26 § 1 des angefochtenen Gesetzes vor, dass die Informationskarte über die in dieser Bestimmung erwähnten validierten Entitäten dem Bürgermeister übermittelt wird. Nach Artikel 26 § 2 nutzt der Bürgermeister die personenbezogenen Daten und Informationen aus der Informationskarte, nachdem er Kontakt zum Korpschef der Polizeizone, der sie ihm übermittelt hat, aufgenommen hat, « im Rahmen seiner gesetzlichen Befugnisse », « unter seiner eigenen Verantwortung » und « ohne die operativen Erfordernisse zu gefährden ».

In den Vorarbeiten heißt es:

« Vu les compétences du bourgmestre en matière de sécurité telles que légalement définies dans la nouvelle loi communale, celui-ci doit disposer des informations nécessaires afin d'exercer son rôle dans le domaine de la prévention en matière de terrorisme. En tant qu'autorité en matière de police administrative, il doit également être tenu au courant du suivi concret de certaines entités validées liées à sa commune.

Le bourgmestre devra donc être informé lorsqu'une entité validée, dont les activités ont des effets perceptibles dans sa commune ou qui a établi sa résidence ou son domicile dans sa commune, la fréquente régulièrement, y organise ou planifie d'y organiser une ou plusieurs activités, est suivie dans la banque de données commune T.E.R.

Cette information au bourgmestre est transmise au moyen de la carte d'information.

Sous sa responsabilité, le bourgmestre pourra partager ces données et informations avec les différents acteurs locaux qui ont la nécessité de prendre connaissance de celles-ci pour l'exercice de leurs missions légales, et donc dans le respect des principes d'adéquation, de pertinence et du caractère non excessif.

Ce partage d'informations ne peut bien entendu pas mettre en péril les missions opérationnelles qui découlent de l'exploitation des données et informations gérées dans la banque de données commune T.E.R.

S'il existe un doute quant au fait de mettre en péril une mission opérationnelle, le bourgmestre prendra toujours contact avec le chef de corps du service de police qui lui a transmis la carte d'information » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, SS. 124 und 125).

Der Bürgermeister wird in seiner Eigenschaft als Behörde in Sachen Verwaltungspolizei so zu zwei Zeitpunkten informiert: (1) anlässlich der Erstellung einer Entität über den Korpschef aufgrund des vorerwähnten Artikels 21 des angefochtenen Gesetzes und (2) anlässlich der Übermittlung einer validierten Entität über die Informationskarte, die aufgrund von Artikel 26 desselben Gesetzes übermittelt wird:

« Le premier moment a pour objectif d'informer le plus rapidement possible le bourgmestre même si les informations disponibles ne sont pas encore complètes. Le second moment donne au bourgmestre des informations dont le contenu est plus développé pour qu'il puisse prendre les mesures qui relèvent de ses compétences » (ebenda, S. 125).

B.29. Daraus folgt, dass Artikel 26 des angefochtenen Gesetzes in klarer und präziser Weise den Bürgermeister als Empfänger der Informationskarte benennt.

In Anbetracht der Schwierigkeit, die anderen als die in den Artikeln 20 bis 22 des angefochtenen Gesetzes erwähnten Behörden oder Institutionen und die anderen als der Bürgermeister, die Maßnahmen gegenüber den validierten Entitäten der gemeinsamen Datenbank T.E.R. ergreifen könnten, im Voraus erschöpfend zu identifizieren, und in Anbetracht der in den Artikeln 23 bis 25 des angefochtenen Gesetzes enthaltenen Garantien gegen Missbrauch ermöglicht es die Formulierung « eine Drittbehörde oder -institution » in Artikel 23 Absatz 1 des angefochtenen Gesetzes in Verbindung mit den Artikeln 20 bis 22 desselben Gesetzes, die Kategorie der Empfänger der Informationskarte, die nicht der Bürgermeister sind, die Umstände, unter denen eine Übermittlung der Informationskarte an diese Kategorie von Empfängern zulässig ist, sowie die bei dieser Übermittlung zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen ausreichend präzise festzulegen.

Insbesondere können das Organ für die Kontrolle der polizeilichen Informationen und der Ständige Ausschuss N überprüfen, dass die Informationskarte an berechtigte Empfänger übermittelt wird, da ihnen eine aktuelle Liste der Übermittlungen der Informationskarte und der ihnen vorangegangenen Bewertungen zur Verfügung gehalten wird (Artikel 23 Absatz 3 des angefochtenen Gesetzes).

B.30. Der Beschwerdegrund ist unbegründet.

7. In Bezug auf die Dienste, die Zugang zur Datenbank haben

B.31. Die klagenden Parteien zitieren in der Klageschrift verschiedene Bemerkungen aus der Stellungnahme der Datenschutzbehörde zum Vorentwurf, der zu dem angefochtenen Gesetz geführt hat, in denen diese Behörde die Auffassung vertritt, dass in den Vorarbeiten die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Beteiligung bestehender und neuer Dienste an der gemeinsamen Datenbank T.E.R. einerseits und der systematischen und ausschließlichen Zentralisierung der Daten in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. andererseits nachgewiesen werden muss. Diesen Bemerkungen zufolge ist es außerdem angebracht, Statistiken zu erstellen, um einen Bewertungsbericht zu veröffentlichen. Die klagenden Parteien präzisieren in ihrer Klageschrift ferner, dass « der Gesetzgeber diese Bemerkungen nicht berücksichtigt hat, sodass das angefochtene Gesetz gegen die im Klagegrund erwähnten Bestimmungen verstößt und für nichtig zu erklären ist ».

B.32. Ein solcher Beschwerdegrund erfüllt nicht die vorerwähnten Anforderungen von Artikel 6 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989, wenn der Gesetzgeber wie im vorliegenden Fall in den Vorarbeiten eine ausführliche Antwort auf diesen Aspekt der Stellungnahme formuliert hat (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, SS. 10 bis 21) und wenn dieser folglich, anders als es die klagenden Parteien behaupten, sehr wohl berücksichtigt wurde.

B.33. Der Beschwerdegrund ist unzulässig.

8. In Bezug auf die Beteiligung des Ausländeramts und anderer Dienste an den lokalen « Task Forces »

B.34. Die klagenden Parteien beschränken sich darauf, Auszüge aus der vorerwähnten Stellungnahme Nr. 97/2023 der Datenschutzbehörde wiederzugeben, in denen diese unter anderem die Auffassung vertritt, dass die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Beteiligung des Ausländeramts und anderer Dienste an den lokalen « Task Forces » nicht nachgewiesen wurde.

B.35. Aus den gleichen wie den in B.32 aufgeführten Gründen erfüllt eine solche Darlegung nicht die Anforderungen von Artikel 6 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989.

B.36. Der Beschwerdegrund ist unzulässig.

9. In Bezug auf die Zwecke der Verarbeitung (Artikel 5 des angefochtenen Gesetzes)

B.37. Die klagenden Parteien bemängeln, dass Artikel 5 des angefochtenen Gesetzes keine Unterscheidung zwischen einerseits den von der gemeinsamen Datenbank T.E.R. verfolgten Zwecken und den Zwecken der von jedem einzelnen Dienst durchgeführten Verarbeitungen personenbezogener Daten und andererseits den strategischen, taktischen und operativen Notwendigkeiten vornehme.

B.38.1. Der in B.14.1 zitierte Artikel 5 Absatz 2 des angefochtenen Gesetzes legt die Zwecke der gemeinsamen Datenbank T.E.R. fest.

B.38.2. In ihrer vorerwähnten Stellungnahme Nr. 97/2023 hat die Datenschutzbehörde angemerkt:

« 30. Tout d'abord, l'Autorité répète la demande formulée dès 2015 par la CPVP, à savoir que les nécessités stratégiques, tactiques et opérationnelles soient distinguées les unes des autres et décrites précisément dans la loi ou un arrêté d'exécution.

31. En outre, l'Autorité rappelle qu'elle est favorable à la détermination des finalités d'une banque de données (ou d'un registre), mais qu'il n'en demeure pas moins que le respect de l'article 5.1.b) du RGPD (de même que des art. 28, 2°, et 75 LTD) impose la détermination des finalités des traitements de données à caractère personnel (dont

l'enregistrement dans une banque de données spécifique constitue un exemple parmi d'autres). Par conséquent, il y a lieu de distinguer les finalités liées à la création d'une banque de données, des finalités des différents traitements réalisés par chacun des services relativement à ces données (collecte, concertation en TFL, enregistrement dans la BDC, communication à d'autres services, transferts internationaux, etc...).

32. En ce qui concerne la collecte, il sera simplement renvoyé (dans le commentaire) aux législations organiques des services de base et des services partenaires. En revanche, il devra être démontré (dans le commentaire de l'art. 6), pour chacun des services disposant d'un droit d'écriture, en quoi la finalité de chacun des traitements ultérieurs de ces données est compatible avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées.

33. En ce qui concerne les traitements ultérieurs réalisés par les services partenaires, l'art. 6, § 2, 2° du projet de loi permet le traitement des données opérationnelles policières, contenues dans la BDC, « qui sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des missions [de prévention et de suivi du terrorisme et de l'extrémisme, lorsqu'il peut mener au terrorisme (...)] de ces services, chacun dans le cadre de ses compétences légales] et des finalités [de la BDC] », par les services de base et les services partenaires disposant d'un droit de lecture.

34. L'Autorité précise que la détermination des catégories de données à caractère personnel relatives aux entités contenues dans la BDC qui sont accessibles de manière licite, c'est-à-dire communicables aux services partenaires (ou même la simple interrogation de la BDC) dépend à la fois de l'existence d'une base légale pour la communication ET des finalités propres de ces services partenaires. En d'autres termes, quelles que soient les limitations techniques du support d'enregistrement, l'enregistrement dans la BDC ne peut aboutir à ce qu'un service traite (ne fut-ce qu'en consultant) des données à caractère personnel qu'il ne serait pas autorisé à traiter en vertu de ses finalités propres.

35. Par conséquent, soit (1) les finalités de traitements auxquelles leurs lois organiques les soumet leur permettent déjà d'avoir accès à ces données (dans ce cas, il convient de faire référence aux normes applicables et de préciser dans le commentaire de l'art. 6 que la disposition en projet se limite à prévoir une modalité technique de communication), soit (2) le projet entend prévoir une nouvelle finalité d'accès pour ces services (dans ce cas, il convient de le prévoir expressément, d'en justifier le caractère nécessaire et proportionné ET de prévoir une modification des lois organiques concernées en ce sens), soit enfin (3) le demandeur considère que la communication actuelle, par exemple sous forme de simple avis (favorable ou négatif), de rapport de police ou de demande de prise de mesures est trop limitée et entend l'étendre (et dans ce cas, outre l'adaptation des lois organiques respectives, il convient de dûment démontrer le caractère nécessaire et proportionné de l'augmentation de la quantité de données communiquées).

36. Le cas échéant et, pour autant que le caractère nécessaire et proportionné d'une telle communication et/ou de tels accès soient démontrés, le projet devra prévoir une adaptation (valable pour le futur) des normes organiques des services dont la finalité n'est actuellement pas libellée d'une manière à permettre un traitement ultérieur compatible ».

B.38.3. In Bezug auf die Notwendigkeit, die von der gemeinsamen Datenbank T.E.R. verfolgten Zwecke und die Zwecke der von jedem einzelnen Dienst durchgeführten Verarbeitungen personenbezogener Daten zu unterscheiden, geht aus Artikel 3 Absatz 1 *in fine* des angefochtenen Gesetzes und den Vorarbeiten hervor, dass der Zugriff der Basisdienste und der Partnerdienste auf die in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. enthaltenen Daten im Rahmen der Erreichung der eigenen Zwecke dieser Dienste erfolgt (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, SS. 56, 57, 86 und 87). Der Gesetzgeber konnte deshalb den Standpunkt vertreten, dass es nicht erforderlich ist, das jeweilige Grundlagengesetz von jedem dieser Dienste abzuändern.

B.38.4. In Bezug auf die Notwendigkeit, die strategischen, taktischen und operativen Zwecke zu unterscheiden, kann angenommen werden, dass diese Zwecke untrennbar miteinander verbunden sind:

« Ainsi, ' au niveau stratégique, il faudra par exemple, sur la base des données à caractère personnel et informations disponibles dans la banque de données commune, décider de la politique à mener dans la lutte contre ces phénomènes ' (DOC 54 1727/001, p. 20). Cela se fera notamment dans le cadre du Conseil national de sécurité ou du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité.

' Au niveau tactique, il sera question sur la base des données à caractère personnel et informations disponibles d'évaluer la façon dont les différents services vont mettre en œuvre les différentes actions à mener ' (DOC 54 1727/001, p. 20). Il s'agit par exemple des actions de la TFL ou de la National task force qui coordonne la stratégie T.E.R.

' Au niveau opérationnel, il s'agira de déterminer quelles actions doivent être prises conjointement ou par chaque service particulier sur la base des données à caractère personnel et des informations disponibles ainsi que les éventuelles mesures à prendre à l'égard de certaines personnes (arrestation, auditions,...). [...] ' (DOC 54 1727/001, S. 20) » (ebenda, S. 51).

B.39. Der Beschwerdegrund ist unbegründet.

10. In Bezug auf die Datenkategorien (Artikel 6 § 2 des angefochtenen Gesetzes)

B.40. Die klagenden Parteien führen an, dass Artikel 6 § 2 des angefochtenen Gesetzes unverhältnismäßig sei, insbesondere insofern diese Bestimmung die Verarbeitung personenbezogener Daten in Bezug auf politische Meinungen und religiöse oder philosophische Überzeugungen der betreffenden Entitäten ermögliche.

B.41. Der Gerichtshof prüft nur diesen letztgenannten Beschwerdegrund, der als einziger die vorerwähnten Anforderungen von Artikel 6 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 erfüllt.

B.42.1. Artikel 6 § 2 Nr. 1 Punkt 1 Buchstabe c) Ziffern ii und iii des angefochtenen Gesetzes bestimmt:

« Les données à caractère personnel traitées dans la banque de données commune T.E.R. sont les données non classifiées au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé suivantes :

1° les données des entités suivantes :

1) Si l'entité est une personne physique majeure ou mineure de douze ans ou plus :

[...]

c) les données relatives aux catégories particulières de données à caractère personnel suivantes :

[...]

ii. les opinions politiques;

iii. les convictions religieuses ou philosophiques ».

B.42.2. In ihrer vorerwähnten Stellungnahme Nr. 97/2023 (§ 101) hat die Datenschutzbehörde angemerkt, dass « die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitung von Daten über politische Meinungen und religiöse oder philosophische Überzeugungen durch jeden der Dienste, die davon Kenntnis nehmen könnten, [...] nachgewiesen werden muss » und dass dieser Nachweis « ermöglichen wird [...] zu bestimmen, ob die philosophischen Überzeugungen (fälschlicherweise) aufgrund des Umstands, dass sie in zahlreichen Bestimmungen (darunter Art. 9 Abs. 1 der DSGVO) gemeinsam aufgeführt sind, erwähnt werden oder ob bestimmte philosophische Überzeugungen tatsächlich eine gewalttätige Radikalisierung befürchten lassen ».

B.42.3. Diesbezüglich wurde in den Vorarbeiten geantwortet, dass die politischen Meinungen und religiösen oder philosophischen Überzeugungen zu besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 « zum Schutz

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) » (nachstehend: DSGVO) gehören, deren Verarbeitung in der Datenbank T.E.R. « zum Verständnis des mit der betreffenden Person verbundenen Kontextes notwendig und wichtig » ist (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 67).

In Bezug auf insbesondere die « politischen Meinungen » wird in den Vorarbeiten präzisiert:

« Dans le cadre du suivi des extrémistes de gauche ou de droite, il est important de connaître leur idéologie (qui est fortement liée à leur opinion politique). Il est important de savoir si une propagandiste de haine propage une idéologie de droite ou de gauche et même de quel type de droite ou de quel type de gauche. Exemple: l'enregistrement de ces informations peut permettre d'identifier d'éventuelles cibles de la personne suivie dans la banque de données commune T.E.R. » (ebenda, S. 67)

Was die « religiösen oder philosophischen Überzeugungen » betrifft, wird in den Vorarbeiten präzisiert:

« Dans les cas d'extrémisme et de terrorisme religieux, il est important de connaître la conviction religieuse de l'intéressé notamment pour identifier d'éventuelles cibles de l'intéressé. Exemple: un chiite ne va pas avoir les mêmes cibles que des sunnites. Savoir qu'une personne est salafiste madkhalite ou jihadiste a aussi un impact important sur l'évaluation qui peut être faite de la menace.

Dans son avis n° 97/2023 du 16 juin 2023, l'Autorité de protection des données s'interroge sur la nécessité de traiter également les convictions philosophiques (§ 101). Or, cette notion fait partie intégrante de la définition d'extrémisme visé à l'article 8, 1°, c), de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité: ' les conceptions ou les visées racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires, qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'État de droit en ce compris le processus de radicalisation. '. Cette définition constitue la base de travail des services de base et des services partenaires comme le précise l'article 3 du projet » (ebenda, SS. 67 und 68).

Aus den vorerwähnten Vorarbeiten geht hervor, dass die Begriffe « politische Meinungen » und « religiöse Überzeugungen » ausreichend klar sind. Aus denselben Vorarbeiten geht hervor, dass die « philosophischen Überzeugungen », die aufgrund von Artikel 6 § 2 Nr. 1 Punkt 1 Buchstabe c) Ziffer iii des angefochtenen Gesetzes in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. erwähnt werden können, nur « rassistische, fremdenfeindliche, anarchistische, nationalistische, autoritäre oder totalitäre Anschauungen oder Zielsetzungen, [...] philosophischer Art [...], die in Theorie oder Praxis gegen die Grundsätze der Demokratie oder der Menschenrechte, das reibungslose Funktionieren der demokratischen Institutionen oder andere Grundlagen des Rechtsstaates verstoßen, einschließlich des Radikalisierungsprozesses » im Sinne von Artikel 8 Nr. 1 Absatz 2 Buchstabe c) des Grundgesetzes vom 30. November 1998 » bezeichnen.

Folglich erfüllt Artikel 6 § 2 Absatz 1 Nr. 1 Punkt 1 Buchstabe c) Ziffer iii des angefochtenen Gesetzes die in B.6.3 erwähnten Anforderungen.

B.43. Der Beschwerdegrund ist unbegründet.

11. In Bezug auf die Aufbewahrungsdauer der Daten (Artikel 7 des angefochtenen Gesetzes)

B.44. Die klagenden Parteien führen an, dass Artikel 7 des angefochtenen Gesetzes unverhältnismäßig sei. Aus der Darlegung in der Klagschrift lässt sich ableiten, dass der Beschwerdegrund insbesondere gegen die Archivierung personenbezogener Daten, die in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. gespeichert sind, für eine Dauer von höchstens dreißig Jahren, wie es in Artikel 7 § 3 des angefochtenen Gesetzes vorgesehen ist, gerichtet ist. Der Gerichtshof beschränkt seine Prüfung auf diesen Aspekt der angefochtenen Bestimmung.

B.45.1. In Bezug auf die Aufbewahrungsdauer der Daten der gemeinsamen Datenbank T.E.R. bestimmt Artikel 143 des Datenschutzgesetzes, abgeändert durch Artikel 39 des angefochtenen Gesetzes:

« Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux [00ef][00ac][0081]nalités pour lesquelles elles sont enregistrées et selon les modalités [00ef][00ac][0081]xées dans [...] l'article 7 de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune ' Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation ' (' T.E.R. ') en ce qui concerne la banque de données commune T.E.R. ».

B.45.2. Artikel 7 des angefochtenen Gesetzes bestimmt:

« § 1er. Les données à caractère personnel conservées dans la banque de données commune T.E.R. sont archivées dès que les finalités visées à l'article 5, alinéa 2, ne sont plus rencontrées, et au maximum trente ans après le dernier enregistrement d'une donnée ou information dans la fiche de renseignement de l'entité validée, à l'exception des données à caractère personnel relatives à des mineurs qui sont conservées au maximum quinze ans après le dernier enregistrement d'une donnée ou information.

Après le dernier enregistrement d'une donnée ou information dans la fiche de renseignement de l'entité validée, le responsable opérationnel examine tous les cinq ans si les données à caractère personnel présentent toujours un lien direct avec l'une des finalités de l'article 5, alinéa 2. Si tel n'est pas le cas, les données sont archivées.

Lorsque les données à caractère personnel sont relatives à des mineurs, l'examen visé à l'alinéa 2 a lieu tous les trois ans.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les données à caractère personnel et les informations relatives à une entité en pré-enquête sont conservées pour une durée de maximum six mois après leur enregistrement.

A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel et les informations sont supprimées de la banque de données commune T.E.R. conformément au paragraphe 3, alinéa 2, dès lors que l'entité en pré-enquête ne répond pas aux critères d'un *foreign terrorist fighter*, *homegrown terrorist fighter*, extrémiste potentiellement violent ou d'un propagandiste de haine.

§ 3. Les données à caractère personnel et les informations qui doivent être archivées le sont pour une durée de maximum trente ans.

A l'issue de ce délai, ces données et informations sont supprimées de la banque de données commune T.E.R., sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

Lorsqu'une donnée ou information relative à une entité enregistrée se révèle être fausse ou erronée, elle est immédiatement supprimée.

La consultation des archives de la banque de données commune T.E.R. ne peut être réalisée que dans le cadre des finalités suivantes:

1° l'appui à la définition et à la réalisation de la politique de sécurité en matière de terrorisme et d'extrémisme pouvant mener au terrorisme;

2° le traitement des antécédents dans le cadre d'une enquête judiciaire ou de renseignement relative au terrorisme ou à l'extrémisme pouvant mener au terrorisme;

3° la défense en justice des autorités visées à l'article 5, alinéa 2, 3°;

4° l'exercice des missions des autorités de contrôle;

5° la réalisation de finalités historiques, scientifiques ou statistiques.

Le résultat de l'exploitation des archives de la banque de données commune T.E.R. pour la finalité prévue à l'alinéa 4, 1°, est anonymisé.

§ 4. Si dans le cadre de la consultation visée au paragraphe 3, alinéa 4, 2°, les données archivées répondent de nouveau à la finalité visée à l'article 5, alinéa 2, 2°, les données sont désarchivées ».

B.45.3. Nach Artikel 7 § 1 Absätze 2 und 3 des angefochtenen Gesetzes prüft das KOBA als operativ verantwortlicher Leiter der gemeinsamen Datenbank T.E.R. nach der letzten Speicherung von Daten oder Informationen im Auskunftsdatsatz der validierten Entität alle fünf Jahre (alle drei Jahre, wenn sich die personenbezogenen Daten auf Minderjährige beziehen), ob die personenbezogenen Daten noch einen direkten Zusammenhang mit einem der von der gemeinsamen Datenbank verfolgten Zwecke aufweisen. Ist dies nicht der Fall und in jedem Fall dreißig Jahre (oder fünfzehn Jahre für Daten über Minderjährige) nach der letzten Speicherung werden die Daten für eine Dauer von höchstens dreißig Jahren archiviert (Artikel 7 § 1 Absätze 1 und 2 in Verbindung mit § 3 Absatz 1).

Nach Ablauf der Archivierungsfrist von höchstens dreißig Jahren werden die archivierten Daten und Informationen aus der gemeinsamen Datenbank T.E.R. « unbeschadet des Archivgesetzes vom 24. Juni 1955 » gelöscht (Artikel 7 § 3 Absatz 2).

Daten oder Informationen über eine erfasste Entität, die sich als falsch oder fehlerhaft erweisen, werden unverzüglich gelöscht (Artikel 7 § 3 Absatz 3).

Archivierte Daten können im Rahmen von einem der in Artikel 7 § 3 Absatz 4 erwähnten Zwecke eingesehen werden. Das Ergebnis der Auswertung der Archive der gemeinsamen Datenbank T.E.R. für den in Artikel 7 § 3 Absatz 4 Nr. 1 vorgesehenen Zweck (« Unterstützung bei der Festlegung und Umsetzung der Sicherheitspolitik im Bereich Terrorismus und Extremismus, der zu Terrorismus führen kann ») wird anonymisiert (Artikel 7 § 3 Absatz 5). Die archivierten Daten, die nach der in Artikel 7 § 3 Absatz 4 Nr. 2 erwähnten Einsichtnahme (« die Verarbeitung der Vorgeschichte im Rahmen einer gerichtlichen oder nachrichtendienstlichen Untersuchung zum Terrorismus oder Extremismus, der zu Terrorismus führen kann ») erneut dem in Artikel 5 Absatz 2 Nr. 2 erwähnten Zweck (« strategische, taktische oder operative Notwendigkeit, personenbezogene Daten und Informationen gemeinsam zu verarbeiten, um die jeweiligen Aufträge der Basisdienste und der Partnerdienste zu erfüllen ») entsprechen, werden aus dem Archiv genommen (Artikel 7 § 4).

Eine verkürzte Speicherfrist von höchstens sechs Monaten ist für die vorläufig untersuchten Entitäten vorgesehen, nach deren Ablauf die personenbezogenen Daten und Informationen bezüglich dieser Entitäten gelöscht werden (Artikel 7 § 2).

B.46.1. Wie in B.6.3 erwähnt, muss eine Einmischung der Behörden in die Ausübung des Rechts auf Achtung des Privatlebens nicht nur auf einer ausreichend präzisen gesetzlichen Bestimmung beruhen, sondern auch einem zwingenden gesellschaftlichen Bedürfnis in einer demokratischen Gesellschaft entsprechen und im Verhältnis zu dem damit angestrebten rechtmäßigen Ziel stehen.

Im Rahmen dieser Prüfung ist zu prüfen, ob der Eingriff nicht über das hinausgeht, was zur Erreichung der verfolgten Ziele erforderlich ist und insbesondere, ob es Maßnahmen gibt, die weniger stark in die betreffenden Rechte eingreifen und trotzdem den Zielen der in Rede stehenden Regelung wirksam dienen (EuGH, 17. Oktober 2013, C-291/12, *Schwarz gegen Stadt Bochum*, ECLI:EU:C:2013:670, Randnrn. 46 und 47). Der Schutz des Grundrechts auf Achtung des Privatlebens auf der Ebene der Union erfordert es nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union, dass sich die Ausnahmen vom Schutz personenbezogener Daten und dessen Einschränkungen auf das absolut Notwendige beschränken (EuGH, Große Kammer, 16. Dezember 2008, C-73/07, *Satakunnan Markkinapörssi Oy u.a.*, ECLI:EU:C:2008:727, Randnr. 56; Große Kammer, 6. Oktober 2015, C-362/14, *Schrems*, ECLI:EU:C:2015:650, Randnr. 92, Große Kammer, 6. Oktober 2020, C-511/18, C-512/18 und C-520/18, *La Quadrature du Net u.a.*, ECLI:EU:C:2020:791, Randnr. 130).

Bei der Beurteilung der Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten sind u.a. deren automatisierter Charakter, die verwendeten Techniken, der Genauigkeitsgrad, die Relevanz, der gegebenenfalls übermäßige Charakter der zu verarbeitenden Daten, das etwaige Vorhandensein von Maßnahmen zur Begrenzung der Datenspeicherfrist, das etwaige Vorhandensein eines unabhängigen Überwachungssystems, mit dem geprüft werden kann, ob eine Datenspeicherung weiterhin erforderlich ist, das etwaige Vorhandensein von ausreichenden Kontrollrechten und Rechtsbehelfen für die betroffenen Personen, das etwaige Vorhandensein von Garantien zur Vermeidung einer Stigmatisierung der Personen, deren Daten verarbeitet werden, und das etwaige Vorhandensein von Garantien zur Vermeidung einer falschen Nutzung und von Missbrauch der verarbeiteten personenbezogenen Daten durch öffentliche Behörden zu berücksichtigen (Entscheid Nr. 108/2016, ECLI:BE:GHCC:2016:ARR.108, B.12.2; Entscheid Nr. 29/2018, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.027, B.14.4; Entscheid Nr. 27/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.027, B.8.3; EuGHMR, Große Kammer, 4. Mai 2000, *Rotaru gegen Rumänien*, vorerwähnt, § 59; 12. Januar 2016, *Szabó und Vissy gegen Ungarn*, ECLI:CE:ECHR:2015:1013JUD001132714, § 68; EuGH, Große Kammer, 8. April 2014, C-293/12 und C-594/12, *Digital Rights Ireland Ltd u.a.*, ECLI:EU:C:2014:238, Randnrn. 56 bis 66).

B.46.2. Die für einen Polizeistaat charakteristische Befugnis, Bürger heimlich zu überwachen, ist gemäß der Konvention nur insoweit zulässig, als dies zum Schutz der demokratischen Institutionen unbedingt erforderlich ist (EuGHMR, Große Kammer, 6. September 1978, *Klass u.a. gegen Deutschland*, ECLI:CE:ECHR:1978:0906JUD000502971, § 42; 12. Januar 2016, *Szabó und Vissy gegen Ungarn*, vorerwähnt, § 54).

Wenn sie die Abwägung zwischen dem Interesse des beklagten Staats am Schutz der nationalen Sicherheit mittels Methoden der geheimen Überwachung einerseits und der Schwere des Eingriffs in die Ausübung des Rechts auf Achtung des Privatlebens andererseits vornehmen, verfügen die nationalen Behörden über einen gewissen Beurteilungsspielraum hinsichtlich der Wahl der Mittel, die zur Verwirklichung des legitimen Ziels, nämlich des Schutzes der nationalen Sicherheit, geeignet sind. Dieser Beurteilungsspielraum geht jedoch einher mit einer Kontrolle des Vorhandenseins von angemessenen und wirksamen Garantien gegen Missbrauch, da ein geheimes Überwachungssystem, das der nationalen Sicherheit dienen soll, die Demokratie unter dem Vorwand, sie zu verteidigen, untergraben oder sogar zerstören kann. Die Beurteilung dieser Frage hängt von allen Umständen der Sache ab, zum Beispiel der Art, der Tragweite und der Dauer etwaiger Maßnahmen, den erforderlichen Gründen, um sie anzuordnen, den zuständigen Behörden, um sie zu erlauben, auszuführen und zu kontrollieren, und der Art des im innerstaatlichen Recht vorhandenen Rechtsmittels (EuGHMR, Große Kammer, 4. Dezember 2015, *Roman Zakharov gegen Russland*, vorerwähnt, § 232; Große Kammer, 2. Mai 2021, *Big Brother Watch u.a. gegen Vereinigtes Königreich*, vorerwähnt, §§ 338 und 339).

B.47.1. Der Gesetzgeber hat sich in Artikel 7 des angefochtenen Gesetzes für ein System entschieden, in dem zwei Zeiträume unterschieden werden müssen: einerseits der in Paragraf 1 dieser Bestimmung erwähnte anfängliche Aufbewahrungszeitraum von fünf Jahren, der fünfmal verlängert werden kann, bis eine Höchstdauer von dreißig Jahren erreicht ist (oder von drei Jahren, der viermal verlängert werden kann, bis eine Höchstdauer von fünfzehn

Jahren für die Daten über Minderjährige erreicht ist), und andererseits der in Paragraph 3 erwähnte spätere Archivierungszeitraum von höchstens dreißig Jahren, der auf den anfänglichen Aufbewahrungszeitraum folgt. Die betreffenden personenbezogenen Daten könnten also in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. insgesamt sechzig Jahre lang gespeichert werden (Stellungnahme Nr. 97/2023 der Datenschutzbehörde, § 113).

Daher überprüft das KOBA gemäß den Bestimmungen von Artikel 7 des angefochtenen Gesetzes alle fünf Jahre (oder alle drei Jahre), ob die personenbezogenen Daten der gemeinsamen Datenbank T.E.R. noch einen direkten Zusammenhang mit einem der von dieser Datenbank verfolgten Zwecke aufweisen. Wenn die personenbezogenen Daten bei Ablauf der ersten Frist von fünf Jahren (oder von drei Jahren) noch einen solchen Zusammenhang aufweisen, werden sie in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. bis zur nächsten Bewertung der Erheblichkeit ihrer Aufbewahrung fünf Jahre (oder drei Jahre) später gespeichert. Die « aktiv » in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. während höchstens dreißig Jahren (oder fünfzehn Jahren) gespeicherten Daten (anfänglicher Aufbewahrungszeitraum) sind folglich Daten, bei denen das KOBA bei den aufeinanderfolgenden, in Abständen von fünf Jahren (oder drei Jahren) durchgeführten Kontrollen der Auffassung ist, dass sie weiterhin einen direkten Zusammenhang mit einem der Zwecke der Datenbank aufweisen.

Wenn sich nach einer der alle fünf Jahre (oder alle drei Jahre) durchgeführten Bewertungen zeigt, dass die personenbezogenen Daten keinen direkten Zusammenhang mehr mit einem der Zwecke der gemeinsamen Datenbank T.E.R. aufweisen, und in jedem Fall dreißig Jahre (oder fünfzehn Jahre) nach der letzten Speicherung der betreffenden Daten werden diese Daten in dieser Datenbank für einen Zeitraum von höchstens dreißig Jahren archiviert (späterer Archivierungszeitraum). Die betreffenden Daten werden in dieser Weise archiviert, sobald sich zeigt, dass sie keinen direkten Zusammenhang mehr mit einem der Zwecke der gemeinsamen Datenbank T.E.R. aufweisen, ohne dass der Ablauf der anfänglichen Speicherfrist von dreißig Jahren abgewartet wird (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, SS. 80 und 83).

B.47.2. Was den anfänglichen Aufbewahrungszeitraum betrifft, ist die regelmäßige Kontrolle der weiterhin bestehenden Erheblichkeit der Speicherung der personenbezogenen Daten der gemeinsamen Datenbank T.E.R. alle fünf Jahre (oder alle drei Jahre) « parallel zu der im Gesetz vom 10. Juli 2006 über die Bedrohungsanalyse vorgesehenen Frist » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 80) vorgesehen, um « die Verpflichtungen im Bereich der Aufbewahrung von Daten zu verstärken, die offensichtlich seit einiger Zeit nicht mehr verarbeitet werden » (ebenda, S. 81). Diese Kontrolle stellt « eine zusätzliche Garantie, die zu der Verpflichtung des KOBA hinzukommt, kontinuierlich Bewertungen der Bedrohung vorzunehmen (und diese Bewertung mindestens zweimal im [Jahr] zu aktualisieren) » dar, die in Artikel 27 Absatz 2 des angefochtenen Gesetzes erwähnt ist (ebenda, S. 80).

B.47.3. Was den späteren Archivierungszeitraum betrifft, ersetzt Artikel 7 §§ 1 und 3 des angefochtenen Gesetzes Artikel 44/11/3bis §§ 5 und 7 des Gesetzes über das Polizeiamt, eingefügt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 27. April 2016 und vor seiner Aufhebung durch Artikel 55 Nr. 3 des angefochtenen Gesetzes. Dieser Artikel 44/11/3bis §§ 5 und 7 des Gesetzes über das Polizeiamt bestimmt:

« § 5. Unbeschadet des Archivgesetzes vom 24. Juni 1955 werden die in den gemeinsamen Datenbanken gespeicherten personenbezogenen Daten gelöscht, sobald die in § 2 bestimmten Zwecke verschwinden und spätestens dreißig Jahre nach der letzten Verarbeitung.

Nach der letzten Verarbeitung wird mindestens alle drei Jahre geprüft, ob die personenbezogenen Daten noch in direktem Zusammenhang mit einem der in § 2 erwähnten Zwecke stehen. Ist dies nicht der Fall, werden die Daten gelöscht.

[...]

§ 7. Die personenbezogenen Daten und Informationen, die gelöscht werden müssen, können für eine Dauer von höchstens dreißig Jahren archiviert werden.

Nach Ablauf dieser Frist werden diese Daten und Informationen unbeschadet des Archivgesetzes vom 24. Juni 1955 gelöscht.

Das Archiv einer gemeinsamen Datenbank darf nur im Rahmen folgender Zwecke eingesehen werden:

1. Unterstützung bei der Festlegung und der Umsetzung der Polizei- und Sicherheitspolitik in Sachen Terrorismus und Extremismus, der zu Terrorismus führen kann,
2. Verarbeitung der Vorgeschichte im Rahmen von Untersuchungen in Bezug auf einen kriminellen Terrorakt,
3. Verteidigung der in Artikel 44/11/3bis § 2 Nr. 2 erwähnten Behörden vor Gericht.

Das Ergebnis der Nutzung des Archivs der gemeinsamen Datenbank für den in Absatz 1 Nr. 1 vorgesehenen Zweck wird anonymisiert ».

Im Vergleich zum vorerwähnten Artikel 44/11/3bis § 7 des Gesetzes über das Polizeiamt macht Artikel 7 § 3 des angefochtenen Gesetzes « die Archivierung personenbezogener Daten und Informationen für einen Zeitraum von 30 Jahren obligatorisch und nicht mehr optional » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 84).

Aus den Vorarbeiten zum angefochtenen Gesetz geht hervor, dass der Zugriff auf die Archive in einer « einfachen Einsichtnahme » in die darin enthaltenen personenbezogenen Daten und Informationen ohne Erstellungsrecht, Lese- oder Schreibrecht besteht. Denn « in den Archiven wird nichts Neues erstellt oder verändert » (ebenda, S. 84). Was den Zweck der « Verarbeitung der Vorgeschichte im Rahmen einer gerichtlichen oder nachrichtendienstlichen Untersuchung zum Terrorismus oder Extremismus, der zu Terrorismus führen kann » (Artikel 7 § 3 Absatz 4 Nr. 2 des angefochtenen Gesetzes) betrifft, dürfen nur die Staatsanwaltschaft, die Polizeidienste und die Nachrichtendienste Zugriff auf die Archive im Rahmen von gerichtlichen Untersuchungen und nachrichtendienstlichen Untersuchungen haben (ebenda, S. 85).

In den Vorarbeiten zum angefochtenen Gesetz (ebenda, SS. 85 bis 88) wird außerdem auf die Vorarbeiten zum Gesetz vom 27. April 2016, mit dem der vorerwähnte Artikel 44/11/3bis des Gesetzes über das Polizeiamt eingefügt wurde, verwiesen.

In den Vorarbeiten zu diesem letztgenannten Gesetz ist insbesondere erläutert:

« Les phénomènes de terrorisme et d'extrémisme pouvant conduire au terrorisme ne peuvent en effet pas être traités utilement sur des courtes périodes vu que les réponses opérationnelles à apporter sont tributaires d'une compréhension historique, anthropologique et sociétale de ceux-ci.

Il peut en effet s'avérer que des données recueillies prennent plus de sens ou un éclairage différent après de nombreuses années, à la lumière de nouvelles informations ou d'événements nouveaux.

De même, les premières phases d'identification, de recrutement et d'activation de personnes ou de cellules dormantes peuvent être espacées par de nombreuses années. Certaines organisations laissent leurs membres parvenir à des fonctions-clés avant de les solliciter à nouveau.

L'allongement de la durée de vie amène à devoir concevoir l'implication de personnes dans des organisations ou des mouvances qui font l'objet de l'attention légitime des services compétents et dont les données sont traitées dans les banques de données communes sur une durée plus longue correspondant à cette mutation démographique.

Il convient ainsi de relever que certaines personnes ayant quitté un groupement, ou n'ayant plus attiré l'attention des autorités au sein d'une mouvance pendant de nombreuses années, reprennent leurs activités passées. C'est ainsi que des personnes, bien qu'âgées, reprennent un activisme délaissé après être entré en sommeil durant une période de leur vie.

Il est également possible d'archiver les données et informations qui entrent dans les conditions pour être supprimées.

Cet archivage n'est pas rendu obligatoire du fait que les banques de données communes sont alimentées par différents services qui, comme par exemple la police en ce qui concerne la BNG et les banques de données de base, disposent déjà d'un système d'archivage pour leurs propres banques de données.

Toutefois, il arrive qu'une recherche sur l'historique soit nécessaire.

Comme ces données et informations archivées ne remplissent plus les conditions pour une utilisation opérationnelle, elles ne pourront être consultées que pour des finalités strictement limitées et qui répondent aux nécessités suivantes :

- établir une politique de sécurité en matière de terrorisme en comparant anciennes et nouvelles données et informations. Dans ce cas, le résultat de l'exploitation sera anonymisé;
- sur le plan opérationnel, certaines vieilles données peuvent s'avérer utiles dans le cadre d'une enquête sur un fait grave de terrorisme;
- lorsque la décision d'une autorité est attaquée en justice » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2015-2016, DOC 54-1727/001, SS. 24 und 25).

B.47.4. Daraus ergibt sich, dass die in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. gespeicherten personenbezogenen Daten nach ihrer Archivierung gemäß Artikel 7 § 3 des angefochtenen Gesetzes für die betreffenden Basisdienste und Partnerdienste nicht mehr sichtbar sind und dass die archivierten personenbezogenen Daten nur noch in Ausnahmesituationen von einer begrenzten Anzahl an Personen oder Stellen eingesehen werden können. Angesichts der Zwecke, für die eine solche Einsichtnahme möglich ist, handelt es sich um eine Archivierung entweder im Allgemeininteresse (Artikel 7 § 3 Absatz 4 Nrn. 1 bis 4 des angefochtenen Gesetzes) oder im Rahmen historischer, wissenschaftlicher oder statistischer Zwecke (Artikel 7 § 3 Absatz 4 Nr. 5 des angefochtenen Gesetzes).

Wenn die Einsichtnahme im Rahmen der Unterstützung bei der Festlegung und Umsetzung der Sicherheitspolitik im Bereich Terrorismus und Extremismus, der zu Terrorismus führen kann, erfolgt, muss deren Ergebnis anonymisiert werden (Artikel 7 § 3 Absatz 5 des angefochtenen Gesetzes). Die Artikel 162 bis 167 des Datenschutzgesetzes sehen auch spezifische Garantien vor, die auf die Einsichtnahme in archivierte personenbezogene Daten zu historischen, wissenschaftlichen oder statistischen Zwecken Anwendung finden, insbesondere die Anonymisierung oder Pseudonymisierung dieser Daten. Ganz allgemein ist im Rahmen der Archivierung auch der Grundsatz der Datenminimierung zu beachten. Nach diesem Grundsatz müssen die Daten angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein.

B.47.5. Angesichts des Ausnahmecharakters der Einsichtnahme und unter Berücksichtigung des oben genannten Grundsatzes der Datenminimierung ist davon auszugehen, dass, abgesehen von den vorerwähnten Fällen, in denen das Ergebnis der Einsichtnahme anonymisiert oder pseudonymisiert wird, die Einsichtnahme in die Archive der gemeinsamen Datenbank T.E.R. nur möglich ist, wenn die vorstehend genannten Zwecke nicht in anderer Weise erreicht werden können, wie es auch bei der gemäß Artikel 44/10 des Gesetzes über das Polizeiamt vorgenommenen Einsichtnahme in die Archive der Allgemeinen Nationalen Datenbank (AND) der Fall ist (siehe Entscheid Nr. 108/2016 vom 14. Juli 2016, vorerwähnt, B.113.2).

Vorbehaltlich dieser Auslegung ist es angesichts der in Artikel 7 § 3 Absatz 4 des angefochtenen Gesetzes beschriebenen Zwecke und unter Berücksichtigung der strengen Voraussetzungen der Einsichtnahme in die Archive einerseits und der Kontrolle dieser Einsichtnahme durch das Organ für die Kontrolle der polizeilichen Informationen und den Ständigen Ausschuss N andererseits vernünftig gerechtfertigt, dass die in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. verarbeiteten Daten nicht unverzüglich und endgültig gelöscht werden, wenn die Zwecke dieser Datenbank nicht mehr erfüllt sind oder die in Artikel 7 § 1 des angefochtenen Gesetzes erwähnten Fristen abgelaufen sind, sondern sie archiviert werden. In diesem Zusammenhang rechtfertigen es die mit der Archivierung verbundenen Zwecke, dass die betreffenden Archive während eines längeren Zeitraums, im vorliegenden Fall dreißig Jahre, aufbewahrt werden. Dies gilt umso mehr im Kontext des Terrorismus und des Extremismus, der zu Terrorismus führen kann, in dem sich die fraglichen personenbezogenen Daten, wie aus den in B.47.3 zitierten Vorarbeiten hervorgeht, nach einem langen Zeitraum erneut als erheblich herausstellen können.

B.48. Vorbehaltlich der in B.47.5 erwähnten Auslegung ist der Beschwerdegrund unbegründet.

12. In Bezug auf die Rechte der betroffenen Personen (Artikel 4 des angefochtenen Gesetzes)

a) Die Regeln über die Rechte der betroffenen Personen und die für die Verarbeitung Verantwortlichen

B.49. Die klagenden Parteien führen an, dass Artikel 4 des angefochtenen Gesetzes gegen die im ersten Klagegrund erwähnten Referenznormen verstoße, insofern die Einschränkungen der Rechte der betroffenen Personen nicht ausreichend vorhersehbar seien, weil eine klare Identifizierung des oder der Verantwortlichen der einzelnen Verarbeitungen fehle.

B.50.1. Artikel 4 des angefochtenen Gesetzes bestimmt:

« Sans préjudice des articles 11 et 45 de la loi relative à la protection des données, les règles relatives à la protection des données et aux droits de la personne concernée sont celles visées au titre 3, sous-titre 4, de la même loi ».

Artikel 11 § 1 des Datenschutzgesetzes sieht vor, dass die Bestimmungen über die Rechte der betroffenen Personen, die auf Verarbeitungen von personenbezogenen Daten anwendbar sind, die in den Anwendungsbereich der DSGVO fallen (Artikel 12 bis 22 und 34 dieser Verordnung) sowie der in Artikel 5 dieser Verordnung erwähnte Grundsatz der Transparenz bei der Verarbeitung keine Anwendung auf Verarbeitungen personenbezogener Daten, die direkt oder indirekt von den in Titel 3 desselben Gesetzes erwähnten Behörden stammen und die die Behörden und Personen betreffen, die in diesem Paragraphen genannt sind, finden. Artikel 11 § 5 Absatz 3 desselben Gesetzes sieht vor, dass die Datenschutzbehörde, wenn sie mit einem Antrag oder einer Beschwerde befasst wird, die nur personenbezogene Daten betrifft, die von einer in Titel 3 erwähnten Behörde stammen, nach Empfang der Antwort des Ständigen Ausschusses N, antwortet, dass « die erforderlichen Prüfungen vorgenommen wurden ».

Artikel 45 § 1 desselben Gesetzes sieht vor, dass die Bestimmungen über die Rechte der betroffenen Personen, die auf Verarbeitungen von personenbezogenen Daten anwendbar sind, die in den Anwendungsbereich der Polizeirichtlinie fallen (Artikel 36 bis 44 und 62 desselben Gesetzes), keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, die direkt oder indirekt von den in Titel 3 des vorliegenden Gesetzes erwähnten Behörden stammen und die im Titel 2 dieses Gesetzes erwähnten Verantwortlichen und zuständigen Behörden betreffen, denen diese Daten übermittelt wurden, finden. Artikel 45 § 6 Absatz 3 desselben Gesetzes in Verbindung mit Artikel 71 dieses Gesetzes sieht vor, dass das Organ für die Kontrolle der polizeilichen Informationen, wenn es mit einem Antrag oder einer Beschwerde befasst wird, die nur personenbezogene Daten betrifft, die von einer in Titel 3 erwähnten Behörde stammen, nach Empfang der Antwort des Ständigen Ausschusses N, antwortet, dass « die erforderlichen Prüfungen vorgenommen wurden ».

Artikel 139 Absatz 1 des Datenschutzgesetzes, abgeändert durch Artikel 37 des angefochtenen Gesetzes, bestimmt, dass Untertitel 4 von Titel 3 dieses Gesetzes Anwendung « auf die Verarbeitungen personenbezogener Daten durch das KOBA und seine Auftragsverarbeiter im Rahmen seiner im Gesetz vom 10. Juli 2006 erwähnten Aufträge sowie durch oder aufgrund besonderer Gesetze und auf die Verarbeitungen personenbezogener Daten in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. » findet. Artikel 139 Absatz 2 desselben Gesetzes präzisiert, dass « die Titel 1, 2, 4, 5 und 7 des vorliegenden Gesetzes [...] keine Anwendung [auf diese Verarbeitungen] [finden]. In Titel 6 finden nur die Artikel 226, 227 und 230 Anwendung ».

Daraus folgt, dass entgegen den Ausführungen der klagenden Parteien die Datenverarbeitungen in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. weder in den Anwendungsbereich von Titel 1 noch Titel 2 des Datenschutzgesetzes, sondern in den Anwendungsbereich von Titel 3 dieses Gesetzes fallen, der die Überschrift « Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch andere als die in den Titeln 1 und 2 erwähnten Behörden » trägt, und insbesondere von Untertitel 4 des genannten Titels, der die Überschrift « Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten durch das KOBA und in der gemeinsamen Datenbank ' Terrorismus, Extremismus, Radikalisierungsprozess ' » trägt und der aus den Artikeln 138 bis 167 dieses Gesetzes besteht.

B.50.2. In den Vorarbeiten zum angefochtenen Gesetz heißt es:

« Le présent avant-projet de loi règle les questions en matière de protection des données qui sont propres aux traitements de données au sein de la banque de données commune T.E.R., à savoir quels types de données à caractère personnel y sont traitées, pour quelles finalités, pendant combien de temps, qui est responsable du traitement, quelles autorités doivent alimenter la banque de données, avec quelles catégories de données, quelles sont les catégories d'autorités qui peuvent recevoir accès ou communication de tout ou partie des données, l'obligation de journaliser les données, et quelles sont les autorités de protection des données compétentes.

Par ailleurs, dans une optique de cohérence, le législateur a choisi pour les autres règles en matière de protection des données (obligation des responsables du traitement, choix d'un sous-traitant, droits des personnes concernées,...) de se raccrocher par analogie au titre 3, sous-titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui est dédié aux traitements de données à caractère personnel réalisés par l'OCAM. Bien que le contexte qui entoure les traitements de données à caractère personnel par l'OCAM au moyen de ses propres systèmes d'informations est fort différent du contexte particulier qui entoure les traitements de données à caractère personnel réalisés au sein de la banque de données commune T.E.R., nous retrouvons dans les deux cas une mutualisation de données à caractère personnel et d'informations provenant de responsables du traitement qui ne sont pas tous soumis aux mêmes obligations en matière de protection des données à caractère personnel. Il est impératif, pour garantir la plus grande sécurité juridique possible, mais également en termes de lisibilité pour les personnes concernées – et par conséquent, faciliter l'exercice de leurs droits – de définir un régime commun à ces traitements » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, SS. 48 und 49).

Und:

« Toute proportion gardée, on retrouve [...] une similitude entre les traitements que l'OCAM effectue sur des données à caractère personnel et des informations provenant de ses différents services d'appui avec la banque de données commune T.E.R. qui mutualise les données à caractère personnel et les informations introduites par les services de bases et d'autres partenaires. Le traitement ' en commun ' des données dans la banque de données commune T.E.R. implique qu'un seul régime commun soit appliqué à ces données, en particulier concernant le droit des personnes concernées, ceci au bénéfice d'une plus grande sécurité juridique profitable à tous.

[...]

En définitive, le régime général en matière de traitement de données à caractère personnel pour la banque de données commune T.E.R. se trouve entièrement [intégré] dans la loi sur la protection des données. L'avant-projet ne contient plus que des aménagements, comme les délais de conservation des données et les brèches de sécurité ou des règles spécifiques à certains acteurs de la banque de données commune (notamment le gestionnaire et le responsable opérationnel) » (ebenda, SS. 146 und 147).

B.50.3. Wie die Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates angemerkt hat (ebenda, S. 197), ergibt sich aus den vorerwähnten Vorarbeiten, dass die eigenständige Regelung, die das angefochtene Gesetz vorsieht, einerseits und die Artikel 138 bis 167 des Datenschutzgesetzes, abgeändert durch die Artikel 35 bis 50 des angefochtenen Gesetzes, andererseits ergänzend Anwendung finden, um alle Regeln auf dem Gebiet des Rechts auf Achtung des Privatlebens, des Rechts auf Schutz personenbezogener Daten und der Zulässigkeit von Einmischungen in die Ausübung dieser Rechte festzulegen, die auf Verarbeitungen in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. Anwendung finden.

Außerdem geht aus denselben Vorarbeiten hervor, dass sich der Gesetzgeber bezüglich der Regeln über die Rechte der von der Verarbeitung personenbezogener Daten in der Datenbank T.E.R. betroffenen Personen dafür entschieden hat, die Regeln über die auf Verarbeitungen personenbezogener Daten durch das KOBA anwendbaren Rechte entsprechend anzuwenden. Zu diesem Zweck ändern die Artikel 35 bis 50 des angefochtenen Gesetzes die Artikel 138 bis 167 des Datenschutzgesetzes ab, um die Anwendung dieser Bestimmungen, die früher nur auf Verarbeitungen personenbezogener Daten durch das KOBA anwendbar waren, auf Verarbeitungen in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. auszudehnen.

B.50.4. Die Regeln, denen die Rechte der von der Verarbeitung personenbezogener Daten in der Datenbank T.E.R. betroffenen Personen unterliegen, und die etwaigen Einschränkungen dieser Rechte sind in dieser Weise klar definiert.

B.51.1. Was die Verteilung der Verantwortlichkeiten im Bereich Datenschutz betrifft, so bestimmt Artikel 30 des angefochtenen Gesetzes, dass die Verantwortung für die Qualität der in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. gespeicherten personenbezogenen Daten und Informationen einerseits dem für die Verarbeitung Verantwortlichen jedes einzelnen Dienstes, der Daten in die gemeinsame Datenbank T.E.R. einspeist, für die von diesen Diensten übermittelten personenbezogenen Daten und Informationen obliegt (Artikel 30 § 1 Nr. 1 des angefochtenen Gesetzes), und andererseits bei den Ministern des Innern und der Justiz als gemeinsam für die Verarbeitung in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. Verantwortlichen für die in den Auskunftssatzungen validierten personenbezogenen Daten und Informationen liegt (Artikel 30 § 1 Nr. 2 in Verbindung mit Artikel 5 Absatz 1). Die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der Übertragung personenbezogener Daten und Informationen an die gemeinsame Datenbank T.E.R. obliegt dem für die Verarbeitung Verantwortlichen jedes Dienstes, der Daten in die gemeinsame Datenbank T.E.R. einspeist (Artikel 30 § 2). Die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der Übertragung personenbezogener Daten und Informationen von der gemeinsamen Datenbank T.E.R. obliegt den Ministern des Innern und der Justiz als gemeinsam für die Verarbeitung in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. Verantwortlichen (Artikel 30 § 3 Nr. 1). Diese sorgen auch für die ordnungsgemäße technische und operative Funktionsweise dieser Datenbank und für die Integrität, die Verfügbarkeit und Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten und Informationen der gemeinsamen Datenbank T.E.R. und für die Sicherheit der Zugriffssysteme (Artikel 30 § 3 Nrn. 2 und 3).

B.51.2. Hierzu heißt es in den Vorarbeiten:

« En matière de qualité des données, il convient de distinguer la responsabilité du responsable du traitement du service qui transmet une donnée à la banque de données commune T.E.R. et celle du responsable du traitement de la banque de données commune T.E.R. même. [...] »

Ainsi, le responsable du traitement du service fournisseur garde sa responsabilité quant à la licéité de sa donnée transmise aux termes de la loi vie privée, tandis que le responsable du traitement de la banque de données commune T.E.R. en assure la responsabilité dès lors que cette donnée transmise est exploitée dans sa banque de données.

Il serait en effet incohérent que le responsable du traitement de la banque de données commune T.E.R. puisse porter une quelconque responsabilité sur une donnée erronée dont le traitement aurait été effectué par un tiers.

De même, le responsable du traitement du fournisseur ne pourrait être tenu responsable d'une donnée qui a été transmise à la banque de données commune T.E.R. et qui, à la suite de son exploitation, ne serait plus correcte. Il convient de préciser que le terme 'service' doit être entendu de manière générale, on ne vise dès lors pas un individu spécifique mais bien l'institution.

En matière de transmission des données, là aussi, chaque responsable du traitement doit porter une responsabilité sur la légalité de cette transmission. Le responsable du traitement fournisseur doit s'assurer que la transmission de sa donnée soit effectuée dans le respect de la loi, tandis que le responsable du traitement de la banque de données commune T.E.R. doit s'assurer de la légalité lorsque la donnée est transmise de cette banque de données.

À noter que ces règles en matière de responsabilité concernent également les données et informations d'un certain service qui seraient enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. par un autre service. Ce serait éventuellement le cas lorsqu'un service de base estime, après prise de contact, qu'une donnée d'un service partenaire ayant reçu un HIT lors de l'utilisation du droit d'interrogation, pourrait enrichir la banque de données commune T.E.R. La qualité de l'information ainsi enregistrée par le service de base serait de la responsabilité du responsable du traitement du service source et non du service de base.

Les responsabilités du responsable du traitement sont décrites dans la loi relative à la protection des données, mais, dans un souci de clarté, le projet met l'accent sur certaines obligations que doit assurer le responsable du traitement de la banque de données commune T.E.R. Il est ainsi rappelé que le responsable du traitement de la banque de données commune T.E.R. doit veiller au bon fonctionnement technique et fonctionnel de sa banque de données afin, par exemple, de s'assurer qu'une donnée transmise ne soit pas altérée par un dysfonctionnement technique.

Le responsable de la banque de données commune T.E.R. s'assure également de l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données et informations qui y sont enregistrées » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, SS. 129 bis 131).

B.51.3. Die Verantwortlichen für jede Verarbeitung sind in dieser Weise klar bestimmt.

B.52. Der Beschwerdegrund der klagenden Parteien zu den Regeln über die Rechte der betroffenen Personen und die für die Verarbeitung Verantwortlichen ist unbegründet.

b) Das Nichtvorhandensein einer aktiven Benachrichtigung

B.53. Die klagenden Parteien bemängeln zudem, dass Artikel 4 des angefochtenen Gesetzes keine aktive Benachrichtigung der überwachten Personen vorsehe, die es ermögliche, sie nach dem Ende einer Überwachungsmaßnahme zu informieren, dass sie Gegenstand einer solchen Maßnahme waren. Das Recht auf Auskunft zu Daten und das Recht auf eine wirksame gerichtliche Beschwerde der betroffenen Personen seien auch nicht ausreichend gewährleistet, insofern die einzige Kontrollmöglichkeit, über die betroffenen Personen verfügten, darin bestehe, das Organ für die Kontrolle der polizeilichen Informationen und den Ständigen Ausschuss N zu befragen, die nur antworten könnten, dass alle erforderlichen Prüfungen vorgenommen worden seien.

B.54.1. Weder das angefochtene Gesetz, noch die Artikel 138 bis 167 des Datenschutzgesetzes, abgeändert durch die Artikel 35 bis 50 des angefochtenen Gesetzes, sehen eine Verpflichtung der Behörden vor, die betroffene Person aktiv zu benachrichtigen, dass sie betreffende personenbezogene Daten und Informationen von den Basisdiensten und Partnerdiensten in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. verarbeitet wurden.

B.54.2. Die Rechte der betroffenen Personen sind in den Artikeln 144 bis 148 des Datenschutzgesetzes festgelegt, die das Kapitel 6 (« Rechte der betroffenen Person » von Untertitel 4 des Titels 3 dieses Gesetzes bilden. Diese Artikel bestimmen:

« Art. 144. Lors du traitement de données à caractère personnel la concernant, toute personne physique a droit à la protection de ses libertés et droits fondamentaux, notamment à la protection de ses données à caractère personnel.

Art.145. La personne concernée a le droit de demander :

1° la rectification ou la suppression de ses données à caractère personnel inexactes;

2° la vérification auprès de l'autorité de contrôle compétente du respect des dispositions du présent sous-titre.

Art. 146. Les droits visés à l'article 145 s'exercent, sans frais, par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle compétente, à l'initiative de la personne concernée justifiant de son identité.

L'autorité de contrôle compétente effectue les vérifications et communique uniquement à l'intéressé qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.

Les modalités d'exercice de ces droits sont déterminées par la loi.

Art. 147. Les autorités de contrôle visées à l'article 161, les responsables conjoints du traitement de la banque de données commune T.E.R. et l'OCAM tiennent un journal des demandes d'exercice des droits par les personnes concernées.

Art. 148. Une décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.

L'interdiction prévue à l'alinéa 1^{er} ne s'applique pas lorsque la décision est fondée sur une disposition prévue par ou en vertu d'une loi ou lorsque la décision est nécessaire pour la sauvegarde d'un intérêt public important ».

Nach Artikel 146 des Datenschutzgesetzes können die in Artikel 145 dieses Gesetzes erwähnten Rechte der betroffenen Person (das heißt: das Recht, die Berichtigung oder Löschung sie betreffender personenbezogener Daten, die unrichtig sein sollten, zu erwirken, und das Recht, die Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen von Untertitel 3 zu erwirken) auf Initiative dieser Person unentgeltlich und nur nach Nachweis ihrer Identität über das Organ für die Kontrolle der polizeilichen Informationen und den Ständigen Ausschuss N als Aufsichtsbehörden für die in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. durchgeführten Verarbeitungen ausgeübt werden (Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 161 Absatz 2 desselben Gesetzes). Diese Behörden « [nehmen] die Prüfung vor » und « informier[en] nur die betroffene Person darüber, dass die erforderlichen Prüfungen vorgenommen wurden » (Absatz 2).

B.55.1. Was den Beschwerdegrund über das Fehlen einer aktiven Benachrichtigung betrifft, geht aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte hervor, dass die Prüfung und die Kontrolle der Methoden der geheimen Überwachung in drei Phasen erfolgen können: Wenn man die Überwachung anordnet,

während sie durchgeführt wird und nachdem sie beendet wurde (EuGHMR, Große Kammer, 4. Dezember 2015, *Roman Zakharov gegen Russland*, vorerwähnt, § 233; 19. Juni 2018, Große Kammer, 29. April 2022, *Centrum för rättvisa gegen Schweden*, ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD003525208, § 250; Große Kammer, 25. Mai 2021, *Big Brother Watch u.a. gegen Vereinigtes Königreich*, ECLI:CE:ECHR:2021:0525JUD005817013, § 336).

Hinsichtlich der dritten Phase, das heißt nach der Beendigung der Überwachung, hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden:

« [...] la question de la notification *a posteriori* de mesures de surveillance est indissolublement liée à celle de l'effectivité des recours judiciaires et donc à l'existence de garanties effectives contre les abus des pouvoirs de surveillance. La personne concernée ne peut guère, en principe, contester rétrospectivement devant la justice la légalité des mesures prises à son insu, sauf si on l'avise de celles-ci (*Klass et autres*, précité, § 57, et *Weber et Saravia*, décision précitée, § 135) ou si – autre cas de figure –, soupçonnant que ses communications font ou ont fait l'objet d'interceptions, la personne a la faculté de saisir les tribunaux, ceux-ci étant compétents même si le sujet de l'interception n'a pas été informé de cette mesure (*Kennedy*, précité, § 167) » (EuGHMR, Große Kammer, 4. Dezember 2015, *Roman Zakharov gegen Russland*, vorerwähnt, § 234. Siehe auch: EuGHMR, Große Kammer, 25. Mai 2021, *Big Brother Watch u.a. gegen Vereinigtes Königreich*, vorerwähnt, § 337; Große Kammer, 29. April 2022, *Centrum för rättvisa gegen Schweden*, vorerwähnt, § 251).

B.55.2. Wenn sie die Abwägung zwischen dem Interesse am Schutz der nationalen Sicherheit mittels Methoden der geheimen Überwachung einerseits und der Schwere des Eingriffs in die Ausübung des Rechts auf Achtung des Privatlebens andererseits vornehmen, verfügen die nationalen Behörden über einen gewissen Beurteilungsspielraum hinsichtlich der Wahl der Mittel, die zur Verwirklichung des legitimen Ziels, nämlich des Schutzes der nationalen Sicherheit, geeignet sind (EuGHMR, Große Kammer, 4. Dezember 2015, *Roman Zakharov gegen Russland*, vorerwähnt, § 232; Große Kammer, 29. April 2022, *Centrum för rättvisa gegen Schweden*, vorerwähnt, § 252; Große Kammer, 25. Mai 2021, *Big Brother Watch u.a. gegen Vereinigtes Königreich*, vorerwähnt, § 338. Siehe auch: EuGH, Große Kammer, 6. September 1978, *Klass u.a. gegen Deutschland*, vorerwähnt, §§ 49, 50 und 59; Entscheidung, 29. Juni 2006, *Weber und Saravia gegen Deutschland*, vorerwähnt, § 106; 18. Mai 2010, *Kennedy gegen Vereinigtes Königreich*, ECLI:CE:ECHR:2010:0518JUD002683905, §§ 153 und 154; 12. Januar 2016, *Szabó und Vissy gegen Ungarn*, vorerwähnt, § 57).

B.55.3. Das angefochtene Gesetz unterwirft die Personen, die in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. aufgeführt sind, nicht selbst den in Artikel 33 § 2 dieses Gesetzes erwähnten Maßnahmen. Dieses Gesetz schafft jedoch eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zahlreicher personenbezogener Daten und Informationen über diese Personen in dieser Datenbank ohne deren Wissen zum Zwecke der Verhütung und Überwachung des Terrorismus sowie für die Abstimmung der Sicherheitsfachkräfte innerhalb der lokalen « Task Force » auf der Grundlage dieser Daten und Informationen im Hinblick auf die mögliche spätere Ergreifung der vorerwähnten Maßnahmen gegenüber diesen Personen

Bei jeder Person, die in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. aufgeführt ist, wird in Anbetracht der gesetzlichen Aufträge des KOBÄ, die unter anderem darin bestehen, eine gemeinsame Bewertung der Bedrohung gemäß Artikel 8 des Gesetzes vom 10. Juli 2006 « über die Bedrohungsanalyse » vorzunehmen, und seiner Aufgabe als operativ verantwortlicher Leiter der gemeinsamen Datenbank T.E.R. davon ausgegangen, dass sie Gegenstand einer Überwachung durch das KOBÄ ist.

B.55.4. Unter Berücksichtigung des Beurteilungsspielraums, über den er verfügt, wenn er das Interesse des Staates, die nationale Sicherheit mithilfe von geheimen Überwachungsmaßnahmen zu schützen, einerseits und die Schwere des Eingriffs in die Ausübung des Rechts auf Achtung des Privatlebens andererseits abwägt, konnte der Gesetzgeber es für notwendig erachten, dass die Personen, deren personenbezogene Daten in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. verarbeitet werden, nicht über diese Verarbeitungen informiert werden.

Die Personen, die den Verdacht haben, dass sie betreffende personenbezogene Daten oder Informationen Gegenstand einer Verarbeitung in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. sind oder waren, können sich an die Aufsichtsbehörden, das Organ für die Kontrolle der polizeilichen Informationen und den Ständigen Ausschuss N wenden, um etwaige unrechtmäßige Verarbeitungen ihrer Daten zu beanstanden.

B.55.5. Der vorerwähnte Entscheid Nr. 145/2011 (B.86, B.88 und B.92) und der Entscheid des Gerichtshofes Nr. 41/2019 (ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.041, B.9 bis B.16) beziehen sich ausschließlich auf das Fehlen einer aktiven Benachrichtigung der betroffenen Person im Nachhinein, um sie zu informieren, dass sie Gegenstand einer spezifischen oder außergewöhnlichen Methode zum Sammeln von Daten im Sinne der Artikel 18/4 bis 18/8 und 18/11 bis 18/17 des Grundlagengesetzes vom 30. November 1998 gewesen ist.

Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass die Nachrichtendienste als Basisdienste in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. personenbezogene Daten und Informationen über eine in dieser Datenbank erfasste Entität speichern, die sie gegebenenfalls über eine spezifische oder außergewöhnliche Methode zum Sammeln von Daten im Sinne der Artikel 18/4 bis 18/8 und 18/11 bis 18/17 des Grundlagengesetzes vom 30. November 1998 erhalten haben (Artikel 14 in Verbindung mit Artikel 2 Nr. 2 des angefochtenen Gesetzes; Artikel 19 Absatz 1 des Grundlagengesetzes vom 30. November 1998). Das fortbestehende Fehlen einer Gesetzesbestimmung, die eine aktive Benachrichtigung der betroffenen Person vorsieht, dass sie Gegenstand einer spezifischen oder außergewöhnlichen Methode zum Sammeln von Daten war, deren Ergebnisse gegebenenfalls in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. gespeichert werden könnten, sobald diese Benachrichtigung erfolgen kann, ohne das Ziel der Einschränkung zu gefährden, ist jedoch auf das Grundlagengesetz vom 30. November 1998, gegen das die vorliegende Klage nicht gerichtet ist, und nicht auf das angefochtene Gesetz zurückzuführen.

B.55.6. Unter Berücksichtigung der anderen Garantien gegen Missbrauch, die im angefochtenen Gesetz enthalten sind, und unter Berücksichtigung insbesondere der ständigen Kontrolle durch das Organ für die Kontrolle der polizeilichen Informationen und durch den Ständigen Ausschuss N hat Artikel 4 des angefochtenen Gesetzes keine unverhältnismäßige Einschränkung des Rechts auf Achtung des Privatlebens, des Rechts auf Schutz personenbezogener Daten und des Rechts auf eine wirksame Beschwerde zur Folge.

B.55.7. Der Beschwerdegrund der klagenden Parteien zum Fehlen einer aktiven Benachrichtigung ist unbegründet.

c) Die Ausübung der Rechte der betroffenen Person über die Aufsichtsbehörden

B.56.1. Was den Beschwerdegrund zur Ausübung der Rechte der betroffenen Person über die Aufsichtsbehörden und zum Recht auf eine wirksame Beschwerde betrifft, können sich die Personen, die den Verdacht haben, dass sie betreffende personenbezogene Daten oder Informationen Gegenstand einer Verarbeitung in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. sind oder waren, wie in B.54.2 erwähnt, nach dem vorerwähnten Artikel 146 Absatz 1 des Datenschutzgesetzes an das Organ für die Kontrolle der polizeilichen Informationen und den Ständigen Ausschuss N wenden, um die in Artikel 145 dieses Gesetzes erwähnten Rechte auszuüben. Die betroffenen Personen können daher ihr Recht, eine Berichtigung oder Löschung von unrichtigen Daten zu erwirken, und ihre Recht, eine Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen von Untertitel 3 zu erwirken, ausschließlich über das Organ für die Kontrolle der polizeilichen Informationen und den Ständigen Ausschuss N ausüben.

B.56.2. Die Ausübung der Rechte der betroffenen Personen über die zuständige oder zuständigen Aufsichtsbehörden soll ein faires Gleichgewicht zwischen den Rechten des Einzelnen und den Notwendigkeiten der Ermittlung und Verfolgung von Straftaten sowie der Verhütung von Beeinträchtigungen der Staatssicherheit herbeiführen (siehe *Parl. Dok.*, Kammer, 1990-1991, Nr. 1610/1, S. 19; *Parl. Dok.*, Kammer, 2017-2018, DOC 54-3126/001, S. 85). Um auf den Antrag der betroffenen Person zu antworten, wendet sich die zuständige oder wenden sich die zuständigen Aufsichtsbehörden an den für die Verarbeitung der Information zuständigen Verantwortlichen (ebenda, S. 86).

B.56.3. Im vorliegenden Fall übernehmen das Organ für die Kontrolle der polizeilichen Informationen und der Ständige Ausschuss N gemeinsam die Kontrolle der Verarbeitungen personenbezogener Daten und Informationen in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. Im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Aufträge haben sie Zugriff auf die gemeinsame Datenbank T.E.R. (Leserecht) (Artikel 15 Absatz 1 des angefochtenen Gesetzes), auf die Archive dieser Datenbank (Artikel 7 § 3 Absatz 4 Nr. 4 desselben Gesetzes), auf die Auskunftsdatsätze über in der Datenbank gespeicherte Entitäten (Artikel 20 desselben Gesetzes), auf die Listen der Übermittlungen der Informationskarten an eine Drittbehörde oder -institution und auf die dazugehörigen Bewertungen (Artikel 23 desselben Gesetzes). Sie können jederzeit die Empfehlungen abgeben, die sie für die in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. vorgenommenen Verarbeitungen für notwendig erachten (Artikel 29 desselben Gesetzes).

B.56.4. Angesichts der betroffenen Grundrechte und -interessen konnte der Gesetzgeber es für erforderlich halten, dass Personen, deren Daten in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. verarbeitet werden, nur das Recht gewährt werden kann, sich unentgeltlich an das Organ für die Kontrolle der polizeilichen Informationen und an den Ständigen Ausschuss N zu wenden, um die in Artikel 145 des Datenschutzgesetzes erwähnten Kontrollrechte auszuüben.

B.56.5. Der Umstand, dass die Aufsichtsbehörden die betroffene Person ohne genauere Präzisierung nur informieren, dass « die erforderlichen Prüfungen vorgenommen wurden » (vorerwählter Artikel 146 Absatz 2 desselben Gesetzes), führt zu einer Einschränkung des Rechts auf eine wirksame gerichtliche Beschwerde der betroffenen Person (in diesem Sinne zur ähnlichen in Artikel 17 Absatz 3 der Polizeirichtlinie vorgesehenen Informationspflicht, siehe EuGH, 16. November 2023, C-333/22, *Ligue des droits humains ASBL und BA gegen Organe de contrôle de l'information policière*, ECLI:EU:C:2023:874, §§ 60 und 61).

B.56.6. Wenn dies zum einen erforderlich ist, um das Recht der betroffenen Person auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen den Beschluss, das Überprüfungsverfahren abzuschließen, zu wahren, und zum anderen die in B.56.2 genannten im öffentlichen Interesse liegenden Zwecke dem nicht entgegenstehen, muss der Gesetzgeber vorsehen, dass die Unterrichtung der betroffenen Person über die in Artikel 146 Absatz 2 des Datenschutzgesetzes vorgesehenen Informationen hinausgehen kann, damit diese Person ihre Rechte verteidigen und in Kenntnis aller Umstände entscheiden kann, ob es sinnvoll ist, das zuständige Gericht anzurufen. Ebenso muss der Gesetzgeber den zuständigen Aufsichtsbehörden so weit wie möglich einen gewissen Entscheidungsspielraum bei der Feststellung einräumen, ob die Umstände nicht dem entgegenstehen, dass sie dieser Person zumindest in knapper Form die Ergebnisse ihrer Überprüfungen und gegebenenfalls die von ihr ergriffenen Abhilfemaßnahmen mitteilen. Es ist Sache dieser Aufsichtsbehörden in einen vertraulichen Dialog mit den Verantwortlichen der Verarbeitung in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. sowie gegebenenfalls mit denjenigen der betroffenen Dienste einzutreten und am Ende des Dialogs zu entscheiden, welche Informationen, die diese für die Ausübung ihres Rechts auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf benötigt, sie der betroffenen Person übermitteln können, ohne die in B.56.2 genannten im öffentlichen Interesse liegenden Zwecke zu gefährden (siehe ebenda, §§ 65 und 66).

Der Gesetzgeber muss zudem eine wirksame gerichtliche Kontrolle des Vorliegens und der Stichhaltigkeit der Gründe für die Einschränkung dieser Informationen sowie der ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgabe der Aufsichtsbehörden, die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung zu überprüfen, gewährleisten. Das zuständige Gericht muss von allen Gründen und den entsprechenden Beweisen Kenntnis nehmen können, auf die die Aufsichtsbehörden in diesem Rahmen die Prüfung der Rechtmäßigkeit der in Rede stehenden Datenverarbeitung und die daraus gezogenen Schlüsse gestützt haben (siehe ebenda, §§ 67 bis 69).

B.56.7. Im vorliegenden Fall sieht Artikel 146 Absatz 2 des Datenschutzgesetzes vor, dass auf alle Fälle das Organ für die Kontrolle der polizeilichen Informationen und der Ständige Ausschuss N « nur die betroffene Person darüber [informieren], dass die erforderlichen Prüfungen vorgenommen wurden ». Die von dieser Bestimmung vorgesehene begrenzte Informationspflicht gilt daher unter allen Umständen.

Überdies sieht diese Bestimmung nicht vor, dass die betroffene Person eine Beschwerde bei einem Rechtsprechungsorgan mit voller Rechtsprechungsbefugnis gegen die Entscheidung dieser Aufsichtsbehörden einlegen kann. Diesbezüglich ergibt sich aus Artikel 139 des Datenschutzgesetzes, dass weder die in den Artikeln 209 ff. dieses Gesetzes erwähnte Unterlassungsklage beim Präsidenten des Gerichts Erster Instanz noch die in Artikel 248 desselben Gesetzes erwähnte Beschwerde gegen die Entscheidungen des Organs für die Kontrolle der polizeilichen Informationen beim Appellationshof auf die Verarbeitung personenbezogener Daten in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. anwendbar sind.

B.56.8. Unter Berücksichtigung des in B.56.6 Erwähnten beeinträchtigen die absolute Beschaffenheit der in Artikel 146 Absatz 2 des Datenschutzgesetzes vorgesehenen begrenzten Informationspflicht und das Fehlen einer wirksamen gerichtlichen Kontrolle der Entscheidung des Organs für die Kontrolle der polizeilichen Informationen und des Ständigen Ausschusses N in Bezug auf die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung in unverhältnismäßiger Weise das Recht der betroffenen Person auf eine wirksame gerichtliche Beschwerde.

Daraus folgt, dass Artikel 4 des angefochtenen Gesetzes in Verbindung mit Artikel 146 Absatz 2 des Datenschutzgesetzes für nichtig zu erklären ist, (1) insofern er nicht vorsieht, dass die Unterrichtung der betroffenen Person, wenn dies zum einen erforderlich ist, um das Recht der betroffenen Person auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen die Entscheidung, das Überprüfungsverfahren abzuschließen, zu wahren, und zum anderen die in Rede stehenden im öffentlichen Interesse liegenden Zwecke dem nicht entgegenstehen, über die in Artikel 146 Absatz 2 des Datenschutzgesetzes vorgesehenen Informationen hinausgehen kann, und (2) insofern er nicht vorsieht, dass die betroffene Person eine Beschwerde bei einem Rechtsprechungsorgan mit voller Rechtsprechungsbefugnis gegen die Entscheidung des Organs für die Kontrolle der polizeilichen Informationen und des Ständigen Ausschusses N einlegen kann.

B.56.9. Der Beschwerdegrund der klagenden Parteien zur Ausübung der Rechte der betroffenen Person über die Aufsichtsbehörden ist in dem in B.56.8 erwähnten Maße begründet.

In Bezug auf den zweiten Klagegrund (Recht auf freie Meinungsäußerung)

B.57. Im zweiten Klagegrund führen die klagenden Parteien an, dass das angefochtene Gesetz gegen die Artikel 10, 11 und 22 der Verfassung, an sich oder in Verbindung mit Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention und mit Artikel 11 und 52 der Charta, verstoße.

B.58. Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert das Recht auf freie Meinungsäußerung, das die Freiheit einschließt, Informationen und Ideen zu empfangen und weiterzugeben. Artikel 11 der Charta garantiert ebenfalls das Recht auf freie Meinungsäußerung, das die Meinungsfreiheit und die Freiheit einschließt, Informationen und Ideen zu empfangen und weiterzugeben.

B.59. Die Prüfung des angefochtenen Gesetzes anhand der vorerwähnten Referenznormen führt im vorliegenden Fall nicht zu einer anderen als der Schlussfolgerung, die sich aus der Prüfung des ersten Klagegrunds ergibt.

In Bezug auf den dritten Klagegrund (Rechte des Kindes)

B.60. Der dritte Klagegrund ist abgeleitet aus einem Verstoß gegen die Artikel 10, 11, 22 und 22bis der Verfassung, an sich oder in Verbindung mit Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, mit den Artikeln 24 und 52 der Charta und mit den Artikeln 3, 9, 12 und 40 Absatz 1 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes.

B.61.1. Artikel 22bis Absatz 4 der Verfassung sieht vor, dass das Wohl des Kindes in allen Entscheidungen, die es betreffen, vorrangig zu berücksichtigen ist. Artikel 22bis Absatz 5 der Verfassung erteilt dem Gesetzgeber außerdem den Auftrag, die Rechte des Kindes zu gewährleisten.

B.61.2. Artikel 2 Absatz 2 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes verpflichtet die Vertragsstaaten dazu, « alle geeigneten Maßnahmen [zu treffen], um sicherzustellen, dass das Kind vor allen Formen der Diskriminierung oder Bestrafung wegen Status, der Tätigkeiten, der Meinungsäußerungen oder der Weltanschauung seiner Eltern [...] geschützt wird ».

Artikel 3 Absatz 1 desselben Übereinkommens bestimmt, dass « bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, [...] das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt [ist], der vorrangig zu berücksichtigen ist ». Artikel 3 Absatz 2 desselben Übereinkommens bestimmt, dass « die Vertragsstaaten [sich] verpflichten [...], dem Kind unter Berücksichtigung der Rechte und Pflichten seiner Eltern [...] den Schutz und die Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem Wohlergehen notwendig sind; zu diesem Zweck treffen sie alle geeigneten Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen ». Artikel 3 Absatz 3 bestimmt, dass « die Vertragsstaaten [sicherstellen], dass die für die Fürsorge für das Kind oder dessen Schutz verantwortlichen Institutionen, Dienste und Einrichtungen den von den zuständigen Behörden festgelegten Normen entsprechen, insbesondere im Bereich der Sicherheit und der Gesundheit sowie hinsichtlich der Zahl und der fachlichen Eignung des Personals und des Bestehens einer ausreichenden Aufsicht ».

Die Artikel 9 und 10 dieser Konvention sollen das Familienleben des Kindes mit seinen Eltern schützen, indem sie bestimmen, dass « die Vertragsstaaten [...] sicher[stellen], dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von diesen getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behörden [...] bestimmen, dass diese Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist » (Artikel 9) und dass « von einem Kind oder seinen Eltern zwecks Familienzusammenführung gestellte Anträge auf Einreise in einen Vertragsstaat oder Ausreise aus einem Vertragsstaat von den Vertragsstaaten wohlwollend, human und beschleunigt bearbeitet [werden] » (Artikel 10).

Artikel 12 derselben Konvention bestimmt, dass « die Vertragsstaaten [...] dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu[sichern], diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und [...] die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife [berücksichtigen] » (Absatz 1) und dass « zu diesem Zweck [...] dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben [wird], in allen das Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden » (Absatz 2).

Artikel 16 derselben Konvention bestimmt, dass « kein Kind [...] willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung oder seinen Schriftverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden [darf] » (Absatz 1) und dass « das Kind [...] Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen [hat] » (Absatz 2).

Artikel 40 Absatz 1 derselben Konvention bestimmt, dass « die Vertragsstaaten [...] das Recht jedes Kindes an[erkennen], das der Verletzung der Strafgesetze verdächtigt, beschuldigt oder überführt wird, in einer Weise behandelt zu werden, die das Gefühl des Kindes für die eigene Würde und den eigenen Wert fördert, seine Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten anderer stärkt und das Alter des Kindes sowie die Notwendigkeit berücksichtigt, seine soziale Wiedereingliederung sowie die Übernahme einer konstruktiven Rolle in der Gesellschaft durch das Kind zu fördern ». Artikel 40 Absatz 3 Buchstabe a derselben Konvention sieht vor, dass « die Vertragsstaaten [...] sich [bemühen], den Erlass von Gesetzen sowie die Schaffung von Verfahren, Behörden und Einrichtungen zu fördern, die besonders für Kinder, die einer Verletzung der Strafgesetze verdächtigt, beschuldigt oder überführt werden, gelten oder zuständig sind; insbesondere: a) legen sie ein Mindestalter fest, das ein Kind erreicht haben muss, um als strafmündig angesehen zu werden ».

B.61.3. Artikel 22bis Absatz 4 der Verfassung, Artikel 3 Absatz 1 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes und Artikel 24 Absatz 2 der Charta im Anwendungsbereich des Rechts der Europäischen Union gewährleisten analoge Grundrechte.

1. In Bezug auf Minderjährige ab zwölf Jahren (Artikel 5 des angefochtenen Gesetzes)

B.62.1. Nach Ansicht der klagenden Parteien verstößt Artikel 5 des angefochtenen Gesetzes gegen die vorerwähnten Referenznormen, insofern er vorsieht, dass Minderjährige ab zwölf Jahren als Entität in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. erfasst werden können.

B.62.2. Die Kritik der klagenden Parteien richtet sich insbesondere gegen Artikel 5 Absatz 2 Nr. 5 Buchstabe a) des angefochtenen Gesetzes.

Da diese Bestimmung untrennbar mit Artikel 2 Nr. 4 und Artikel 6 § 2 Absatz 1 Nr. 1 Punkt 1 und Nr. 2 desselben Gesetzes verbunden ist, prüft der Gerichtshof diese Bestimmungen zusammen.

B.63.1. Artikel 2 Nr. 4 des angefochtenen Gesetzes definiert die « Entität » insbesondere als « volljährige oder minderjährige natürliche Person ab zwölf Jahren », die den Kriterien eines « Foreign Terrorist Fighter », eines « Homegrown Terrorist Fighter », eines potenziell gewalttätigen Extremisten, einer wegen Terrorismus verurteilten Person oder eines Hasspropagandisten entspricht (« validierte Entität ») oder für die schwerwiegende Indizien vorliegen, dass sie unter eine dieser Kategorien fallen könnte (« vorläufig untersuchte Entität »).

Artikel 5 Absatz 2 Nr. 5 desselben Gesetzes bestimmt:

« Les finalités de la banque de données commune T.E.R. sont les suivantes :
[...]

5° l'aide à la protection, à l'accompagnement et au suivi des personnes suivantes :

a) les mineurs de douze ans ou plus qui sont considérés comme *foreign terrorist fighters*, *homegrown terrorist fighters*, extrémistes potentiellement violents, personnes condamnées pour terrorisme ou propagandistes de haine;

b) les enfants mineurs d'un *foreign terrorist fighter* qui répond aux critères visés à l'article 2, 7°, a) ou c), et qui ne sont pas ou ne peuvent pas être considérés comme *foreign terrorist fighters*, *homegrown terrorist fighters*, extrémistes potentiellement violents, personnes condamnées pour terrorisme ou propagandistes de haine ».

Artikel 6 § 2 Absatz 1 Nr. 1 Punkt 1 und Nr. 2 desselben Gesetzes bestimmt:

« Les données à caractère personnel traitées dans la banque de données commune T.E.R. sont les données non classifiées au sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé suivantes :

1° les données des entités suivantes :

1) Si l'entité est une personne physique majeure ou mineure de douze ans ou plus :

a) les données d'identification suivantes :

i. nom, prénoms, alias;

ii. s'il échet, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou du registre des étrangers;

iii. l'adresse;

iv. le sexe et/ou le genre;

v. la date, le lieu et le pays de naissance;

vi. la ou les nationalité(s);

vii. la description physique;

viii. des photos;

ix. s'il échet, la référence dactyloscopique unique;

x. l'état civil;

xi. la situation familiale;

xii. la profession;

xiii. les éléments liés à sa localisation;

xiv. les moyens de communication;

b) les données d'identification visées au point a), i. à v., des enfants mineurs visés à l'article 5, alinéa 2, 5°, b);

c) les données relatives aux catégories particulières de données à caractère personnel suivantes :

i. l'origine ethnique;

ii. les opinions politiques;

iii. les convictions religieuses ou philosophiques;

iv. les données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique;

v. les données concernant la santé;

d) les données relatives aux formations suivies;

e) les données relatives à la situation financière;

f) les données relatives aux fréquentations à risque;

g) les données relatives aux absences de réponse aux convocations de l'autorité;

h) les moyens de [transport].

[...]

2° les données administratives, judiciaires, en ce compris celles sur les faits qualifiés d'infraction, de police judiciaire, de police administrative et les informations relatives aux entités enregistrées, traitées conformément à la loi par les services de base et les services partenaires qui disposent d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2 ».

B.63.2. Aus den vorerwähnten Artikeln 2 Nr. 4, 5 Absatz 2 Nr. 5 Buchstabe a) und 6 § 2 Absatz 1 Nr. 1 Punkt 1 und Nr. 2 des angefochtenen Gesetzes geht hervor, dass Minderjährige ab zwölf Jahren als Entitäten in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. erfasst werden und dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten (die in dem vorerwähnten Artikel 6 § 2 Absatz 2 erwähnt werden) in ihr verarbeitet werden, wenn sie die Kriterien einer der fünf Kategorien von Entitäten, auf die diese Datenbank abzielt, erfüllen. Daraus folgt, dass « Minderjährige unter 12 Jahren nicht [...] als Entität in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. erfasst werden » (*Parl. Dok., Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 37*). Darüber hinaus reicht die Nichterfüllung eines der Kriterien der Definition einer der fünf Kategorien von Entitäten, die in Artikel 2 Nrn. 7 bis 11 des angefochtenen Gesetzes erwähnt sind, aus, damit ein Minderjähriger von zwölf Jahren oder älter nicht als Entität in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. erfasst wird.

Aus Artikel 5 Absatz 2 Nr. 5 Buchstabe a) des angefochtenen Gesetzes geht ebenfalls hervor, dass die gemeinsame Datenbank T.E.R. neben den in Artikel 5 Absatz 2 Nrn. 1 bis 4 erwähnten Zwecken (« die koordinierte Konzertierung zwischen den Basisdiensten und den Partnerdiensten »; « die strategische, taktische oder operative Notwendigkeit, personenbezogene Daten und Informationen gemeinsam zu verarbeiten, um die jeweiligen Aufträge der Basisdienste und der Partnerdienste zu erfüllen »; « die Unterstützung bei der Entscheidungsfindung der Verwaltungsbehörden oder bei der verwaltungs- oder gerichtspolizeilichen Entscheidungsfindung » und « die Analyse, Bewertung und Überwachung, einschließlich der Ergreifung von Maßnahmen, der in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. erfassten validierten Entitäten, die Analyse, Bewertung und Überwachung der in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. erfassten vorläufig untersuchten Entitäten sowie die Analyse, Bewertung und Überwachung des Phänomens des Terrorismus und des Extremismus, wenn dieser zu Terrorismus führen kann »), auch den Zweck hat, den Schutz, die Begleitung und Betreuung von Minderjährigen ab zwölf Jahren, die als Entitäten angesehen werden, zu unterstützen.

B.64.1. Die Wahl des Alters von zwölf Jahren, ab dem eine natürliche Person als Entität in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. erfasst werden darf, wurde damit gerechtfertigt, dass es sich um « ein in verschiedenen Rechtsvorschriften enthaltenes Schwellenalter handelt »:

« En effet, il s'agit de l'âge à partir duquel des mesures peuvent être prises à l'égard de mineurs suspectés d'avoir commis un fait qualifié infraction. Avant cet âge, on privilégie le renvoi vers l'aide aux mineurs en danger et on ne peut en tout cas pas placer l'enfant sur la base du fait qualifié infraction (art. 37, § 2, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait).

En ce qui concerne la Flandre, le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile est entré en vigueur le 1er septembre 2019. Ce décret introduit une présomption irréfragable de non-responsabilité pour un mineur de moins de 12 ans qui a commis un délit de mineur. Les faits, actes ou négligences dont cette personne est suspectée peuvent uniquement donner lieu à son renvoi vers les services d'aide à la jeunesse conformément au décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

En Communauté française aussi l'âge de 12 ans est utilisé comme âge pivot pour prendre des mesures à l'encontre d'un mineur qui a commis des faits qualifiés infractions (FQI). Sauf la réprimande, aucune autre mesure n'est possible pour un mineur FQI de moins de 12 ans. Toutes les mesures (par ex. placement, prestation éducative d'intérêt général, offre restauratrice,...) ne sont donc uniquement possibles à partir de 12 ans. L'âge de 14 ans est utilisé comme âge pivot pour le placement en IPPJ même si le placement à partir de 12 ans est

possible sous certaines conditions (gravement porté atteinte à la vie/santé d'autrui et comportement particulièrement dangereux). (Décret du 18 janvier 2018 de la Communauté française relatif à la prévention, l'aide et la protection de la jeunesse).

Par ailleurs, 12 ans est l'âge à partir duquel un enfant peut être associé dans diverses procédures le concernant. Par [exemple], il doit donner son consentement à son adoption (art. 348-1 du Code civil), il doit être cité à comparaître devant le tribunal de la jeunesse en cas de procédure de mineur en danger ou de mineur poursuivi du chef d'un fait qualifié infraction (art. 46 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait), ou encore il doit être informé de son droit d'être entendu par le tribunal de la famille dans les procédures relatives à l'autorité parentale (art. 1004/1 du Code judiciaire) » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, SS. 38 und 39).

Diese Wahl wurde auch mit dem Verweis auf die allgemeine Bemerkung Nr. 10 (2007) des Ausschusses für die Rechte des Kindes vom 25. April 2007 über « die Rechte des Kindes im Jugendstrafsystem » gerechtfertigt; demnach wäre es « auf internationaler Ebene inakzeptabel, das Mindestalter für die strafrechtliche Verantwortlichkeit auf unter 12 Jahre festzulegen » (ebenda, S. 39).

B.64.2. Während der Vorarbeiten wurde Folgendes auf die Stellungnahmen zu diesem Punkt vom Generalbeauftragten für die Rechte der Kinder, vom « Kinderrechtenkommissariat » (Kommissariat für Kinderrechte) und von der Datenschutzbehörde (am 14. Juni, am 21. Juni bzw. am 16. Juni 2023) geantwortet:

« Le Délégué aux droits de l'enfant et le Commissaire aux droits de l'enfant se sont quant à eux montrés [critiques] sur la possibilité d'enregistrer des enfants de douze ans et plus dans la banque de données commune T.E.R. Il nous semble que ces deux avis abordent la problématique de ces enfants uniquement dans une optique pénale. Or, la banque de données [commune], dans le cadre de ces enfants, ne s'inscrit pas uniquement dans cette perspective car il y a un aspect administratif et de suivi à prendre en considération également.

Dans son avis n° 97/2023 du 16 juin 2023, l'Autorité de protection des données a également indiqué que ' le traitement des données à caractère personnel des enfants mineurs de certaines entités outrepassent les finalités de l'enregistrement dans une banque de données accessible à des services dont les missions sont autres que celles des services de renseignement ' (§ 105). Il faut néanmoins préciser que le traitement de données de ces enfants n'est pas un traitement ' au cas où ', comme le suggère l'Autorité de protection des données. En effet, ces données sont au contraire utilisées dans l'intérêt de ces mineurs, pour les accompagner dans une démarche préventive. [...]

Pour répondre à ces préoccupations, une nouvelle finalité a été ajoutée à la banque de données commune T.E.R. » (ebenda, SS. 39 und 40).

B.64.3. Bei der Prüfung des Gesetzentwurfs im Justizausschuss der Kammer hat der Generaldirektor des KOBA zur Begründung der Erfassung von Minderjährigen in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. angegeben:

« Il est justifié du point de vue légal d'enregistrer les mineurs dans la BDC. L'accent est en effet placé sur l'approche protectionnelle, l'accompagnement et le suivi. Les enfants sont dans un premier temps considérés comme vulnérables. Le projet de loi [à] l'examen s'inscrit dans cette philosophie.

À ce jour, la BDC ne comprend que cinq mineurs, principalement âgés de 15 à 17 ans. Ce faible nombre montre que l'OCAM ne procède à l'enregistrement des mineurs dans la BDC que si celui-ci est réellement justifié. Et il y [a] parfois de bonnes raisons : de nombreux jeunes qui n'étaient auparavant pas soupçonnés d'extrémisme ou de radicalisation apparaissent sur les radars. Certains mineurs mettent par ailleurs en place une lourde propagande ou diffusent des contenus très explicites.

[...]

En ce qui concerne les mesures prévues à l'encontre des mineurs pour lesquels les services ont des informations qu'ils ont commis ou ont l'intention de commettre un fait qualifié infraction, la limite d'âge de 12 ans est appliquée. Il s'agit de l'âge à partir duquel un enfant peut en effet être associé à diverses procédures le concernant. La limite d'âge est conforme aux conventions et législations adoptées par les entités fédérées, l'autorité fédérale et les instances internationales.

[...]

Les services de base et les services partenaires pourront en effet demander la réalisation d'une évaluation de la menace et l'insérer dans [le] dossier de la personne concernée, ce qui confèrera un caractère contradictoire à celui-ci. L'échange d'informations avec les centres fermés pour mineurs, entre autres, n'est pas chose aisée. Le projet de loi à l'examen vise à remédier à cette situation » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/002, SS. 17 und 18).

B.65.1. Artikel 40 Absatz 3 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes beinhaltet zwar die Verpflichtung, ein Mindestalter festzusetzen, unter dem davon ausgegangen wird, dass Kinder nicht fähig sind, gegen das Strafrecht zu verstoßen, jedoch ohne dieses Alter festzusetzen.

Jedoch kann eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten in einer gemeinsamen Datenbank wie der gemeinsamen Datenbank T.E.R. weder als eine Unterstrafstellung, noch als eine Strafe im Sinne der Artikel 12 und 14 der Verfassung angesehen werden, da sie nur eine Maßnahme der Vorbeugung oder der Untersuchung ist.

Indem durch das angefochtene Gesetz eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Minderjährigen in dieser Datenbank zugelassen wird, führt es daher keine Unterstrafstellung oder Strafe ein, die von den geltenden Bestimmungen in Sachen Jugendschutz abweichen würde, die ungekürzt anwendbar bleiben.

Insofern durch Artikel 40 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes Kindern, die Gegenstand eines Verfahrens im Hinblick auf ihre Bestrafung wegen des Begehens von bestimmten Taten sind, Rechte zuerkannt werden sollen, kann diese Bestimmung daher im vorliegenden Fall nicht angewandt werden. Das Gleiche gilt für die allgemeine Bemerkung Nr. 24 (2019) des Ausschusses für die Rechte des Kindes vom 18. September 2019 über « die Rechte des Kindes im Jugendstrafsystem », die, wie es die klagenden Parteien betonen, die vorerwähnte allgemeine Bemerkung Nr. 10 (2007) des Ausschusses für die Rechte des Kindes ersetzt, auf die in den Vorarbeiten verwiesen wird und die in ihrem Absatz 22 die Vertragsstaaten ermutigt, das Mindestalter für die strafrechtliche Verantwortlichkeit auf mindestens 14 Jahre anzuheben.

B.65.2. Artikel 22bis Absatz 4 der Verfassung und Artikel 3 Absatz 1 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes hindern an sich den Gesetzgeber nicht daran, zu bestimmen, dass personenbezogene Daten von Minderjährigen durch die Basisdienste und Partnerdienste verarbeitet werden können, damit diese Dienste ihre gesetzlichen Aufträge erfüllen können. Diese Aufträge, die sich unter anderem auf die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, den Schutz von Personen und Gütern und die Vorbeugung und Ermittlung von Straftaten beziehen, betreffen naturgemäß nicht ausschließlich Handlungen und Verhaltensweisen von Volljährigen.

Trotzdem muss der Gesetzgeber bei der Bestimmung der Umstände, unter denen personenbezogene Daten durch die Basisdienste und Partnerdienste verarbeitet werden können, die besondere Situation der Minderjährigen berücksichtigen, unter anderem auf Ebene ihrer Persönlichkeit und ihres Reifegrades.

B.66.1. In diesem Zusammenhang soll mit der Ergänzung eines fünften Zwecks der gemeinsamen Datenbank T.E.R. in Artikel 5 Absatz 2 des angefochtenen Gesetzes, nämlich der « Unterstützung beim Schutz, bei der Begleitung und Betreuung » von Minderjährigen ab zwölf Jahren, nach den vorerwähnten Stellungnahmen des Generalbeauftragten für die Rechte der Kinder, des Kommissariats für Kinderrechte und der Datenschutzbehörde das sowohl von der Verfassung als auch vom Übereinkommen über die Rechte des Kindes vorgeschriebene Erfordernis des Schutzes von Minderjährigen beachtet werden. Dieser Zweck muss bei der Verarbeitung personenbezogener Daten in Bezug auf Minderjährige von zwölf Jahren oder älter in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. als vorrangig angesehen werden.

B.66.2. Der Umstand, dass Minderjährige ab zwölf Jahren in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. als Entitäten erfasst werden können, bedeutet nicht, dass sie keine Garantien genießen. Die im angefochtenen Gesetz vorgesehenen Garantien bezüglich der Umstände, in denen personenbezogene Daten durch die Basisdienste und die Partnerdienste verarbeitet werden können, bezüglich der Aufbewahrungsfristen dieser Daten, bezüglich des Zugriffs auf diese Daten und bezüglich der ständigen Kontrolle der Verarbeitung dieser Daten gelten nämlich auch für Minderjährige ab zwölf Jahren.

Die besondere Situation von Minderjährigen wird außerdem in mehreren Bestimmungen des angefochtenen Gesetzes berücksichtigt. Erstens prüft das Koba, wie in B.45.3. erwähnt, alle drei Jahre nach der letzten Speicherung von Daten oder Informationen im Auskunftsdatsatz der validierten Entität, ob die personenbezogenen Daten in Bezug auf Minderjährige, die in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. gespeichert sind, noch einen direkten Zusammenhang mit einem der von der gemeinsamen Datenbank verfolgten Zwecke aufweisen (anstelle von alle fünf Jahre für Daten in Bezug auf Volljährige) (Artikel 7 § 1 Absätze 2 und 3 des angefochtenen Gesetzes). Zweitens werden die Daten in Bezug auf Minderjährige in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. während eines Zeitraums von höchstens fünfzehn Jahren (anstelle von dreißig Jahren für die Daten in Bezug auf Volljährige) aktiv gespeichert, bevor sie für eine Dauer von höchstens dreißig Jahren archiviert werden (Artikel 7 § 1 Absätze 1 und 2 in Verbindung mit § 3 Absatz 1). Drittens wird « die Situation der Schutzbedürftigkeit der betroffenen Person, einschließlich der Minderjährigkeit der Person » bei der Bewertung vor der Übermittlung der Informationskarte über eine validierte Entität an eine Drittbehörde oder -institution berücksichtigt (Artikel 23 Absatz 2 Nr. 3) (siehe *Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 37).

Im Übrigen können die Basisdienste und die Partnerdienste aufgrund der Artikel 14, 16 und 22 des angefochtenen Gesetzes personenbezogene Daten nur verarbeiten, insofern sie « nicht übertrieben sind ». Artikel 23 des angefochtenen Gesetzes sieht vor, dass die Übermittlung der Informationskarte über eine validierte Entität an eine Drittbehörde oder -institution nur unter der Voraussetzung erfolgen darf, dass dasselbe Erfordernis eingehalten wird. Bei der Anwendung dieser Bedingung und bei der Kontrolle dieser Anwendung ist in Bezug auf die Daten von Minderjährigen dem jugendlichen Alter der Betroffenen und den Auswirkungen der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eine besondere Beachtung zu schenken.

B.66.3. In ihren vorerwähnten Stellungnahmen haben der Generalbeauftragte für die Rechte der Kinder und das Kommissariat für Kinderrechte festgestellt, dass die in B.66.2 erwähnten Maßnahmen unzureichend sind, um eine an Minderjährige angepasste differenzierte Verarbeitung in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. zu gewährleisten, insbesondere aufgrund der fehlenden vorgesehenen Schulung des Personals, das mit der Verarbeitung von Daten über Minderjährige betraut ist.

Das Kommissariat für Kinderrechte hat unter anderem festgestellt:

« Sans qu'une infraction ait été commise (sauf pour les personnes condamnées du chef de terrorisme), les services de base doivent évaluer si un signal donné par un mineur relève bien du terrorisme, de l'extrémisme ou de la radicalisation. Les membres des services de base doivent évaluer si les conceptions radicales et extrêmes de mineurs constituent effectivement une indication grave de menace à la sécurité nationale.

[...]

Ces appréciations nécessitent d'avoir des connaissances en matière de développement et de milieu de vie des mineurs et elles requièrent des définitions claires, précises, prévisibles et propres à l'enfant, sur lesquelles les membres des services de base peuvent se fonder.

[...]

- Si les membres des services de base ne sont pas suffisamment au fait du milieu de vie des enfants et des jeunes et qu'ils manquent de connaissances quant au développement de leur identité et aux différences entre jeunes de douze, treize, quatorze, quinze, seize et dix-sept ans, ces services risquent de trop vite juger et valider les mineurs comme des adultes ou de juger des jeunes de douze, treize ou quatorze ans comme autant responsables que des adultes.

- Si les membres des services de base ne sont pas suffisamment au fait des droits de l'enfant et de la perspective des enfants, ils risquent d'aborder les signaux de terrorisme, d'extrémisme et de radicalisation de manière trop unidimensionnelle. Ils possèdent effectivement une expertise en matière de surveillance de la sécurité nationale et de la sécurité des enfants et des adultes. C'est sur la base de cette expertise et dans le cadre de cette mission qu'ils examinent les signaux, avec pour risque de reléguer au second plan les nuances liées à l'âge des mineurs, au sens donné à leurs actes, à leurs intentions et à leur milieu de vie, ainsi qu'aux différences individuelles entre mineurs, et que des profils spécifiques de personnes susceptibles de menacer la sécurité nationale ressortent. Il est important de continuer à tenir compte des différences individuelles et d'être constamment attentif à la tension qui existe entre la sécurité, l'espace nécessaire au développement de l'identité et les droits de l'enfant » (Kommissariat für Kinderrechte, Stellungnahme Nr. 15/2023 vom 21. Juni 2023, SS. 9 und 10).

Zwar hat der Gesetzgeber nach diesen Stellungnahmen angegeben, dass « eine solche Schulung für das betroffene Personal, insbesondere beim operativ verantwortlichen Leiter, angeboten werden muss » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 37), aber er hat den Gesetzentwurf nicht entsprechend angepasst. Es sieht nämlich keine Bestimmung des angefochtenen Gesetzes vor, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten über Minderjährige in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. die Beteiligung von mindestens einem Personalmitglied erfordert, das eine spezifische Schulung absolviert hat und/oder über einschlägige Fachkompetenz in Bezug auf die psychosoziale Situation von Minderjährigen im Kontext von Terrorismus, Extremismus und Radikalisierung verfügt. So ist nicht gewährleistet, dass bei der Bewertung, mit der bestimmt werden soll, ob die Situation des Minderjährigen tatsächlich ausreichende Elemente aufweist, damit dieser als Entität angesehen werden kann, die Entwicklung und das Lebensumfeld der betreffenden Alterskategorie berücksichtigt werden.

Somit ist der dritte Klagegrund in diesem Maße begründet.

B.66.4. Überdies hat sich der Gerichtshof in seinem vorerwähnten Entscheid Nr. 108/2016 zur Verarbeitung personenbezogener Daten von Minderjährigen in einer Datenbank geäußert, die die Zwecke der Vorbeugung und Sicherheit verfolgt. Die Rechtssache, die zu diesem Entscheid geführt hat, bezog sich auf Artikel 44/7 Absatz 2 des Gesetzes über das Polizeiamt angefochten, der vorsieht, dass für die Speicherung der in Artikel 44/5 § 3 Nr. 1 dieses Gesetzes erwähnten Daten (« Daten in Bezug auf Personen, die einer Straftat verdächtigt werden, und Daten in Bezug auf verurteilte Personen ») in der AND die Erlaubnis des zuständigen Magistrats erforderlich ist, wenn es sich um

Daten eines Minderjährigen unter vierzehn Jahren handelt. Der Gerichtshof hat geurteilt, dass « der Gesetzgeber sich bei der Festlegung des Alters, ab dem die Erlaubnis eines Magistrats für eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten in der AND erforderlich ist, grundsätzlich durch das in den [...] Gesetzen vom 24. Juni 2013 [über die kommunalen Verwaltungssanktionen] und 21. Dezember 1998 [über die Sicherheit bei Fußballspielen] festgelegte Alter von vierzehn Jahren inspirieren lassen [konnte] » (B.153) und dass die vorerwähnte Maßnahme die Rechte von Minderjährigen über vierzehn Jahren nicht in unverhältnismäßiger Weise verletzt (B.154).

Im vorliegenden Fall ist die grundsätzliche Wahl des Alters von zwölf Jahren als Alter, ab dem ein Minderjähriger als Entität in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. erfasst werden kann, angesichts der Gesetzesbestimmungen, auf die in den in B.64.1 zitierten Vorarbeiten Bezug genommen wird, nicht unvernünftig. Dennoch können dadurch besonders junge Personen aufgrund von Hinweisen auf Terrorismus, Extremismus und Radikalisierung in die Datenbank aufgenommen werden, darunter auch Minderjährige im Alter von zwölf und dreizehn Jahren, die grundsätzlich weder strafrechtlich noch verwaltungsrechtlich für ihre Handlungen bestraft werden können.

In Anbetracht ihrer fehlenden strafrechtlichen Verantwortlichkeit und ihres besonders jungen Alters hat die vorerwähnte Entscheidung des Gesetzgebers für Minderjährige unter vierzehn Jahren unverhältnismäßige Folgen, da das angefochtene Gesetz anders als Artikel 44/7 des Gesetzes über das Polizeiamt nicht die Beteiligung eines unabhängigen Magistrats vorsieht, damit diese Minderjährigen als Entitäten in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. erfasst werden dürfen. Das Gesetz enthält daher nicht die erforderlichen Garantien für die Berücksichtigung der besonderen Situation dieser Minderjährigen, insbesondere in Bezug auf ihre Persönlichkeit und ihren Reifegrad.

Auch in diese Maße ist der dritte Klagegrund begründet.

B.67. Der erste Beschwerdegrund des dritten Klagegrunds ist in dem in B.66.3 und in B.66.4 angegebenen Maße begründet. Das angefochtene Gesetz ist für nichtig zu erklären, insofern es nicht vorsieht, dass bei der Verarbeitung personenbezogener Daten über Minderjährige in der Datenbank T.E.R. mindestens eine Person beteiligt werden muss, die eine spezifische Schulung absolviert hat und/oder über einschlägige Fachkompetenz in Bezug auf die psychosoziale Situation von Minderjährigen im Kontext von Terrorismus, Extremismus und Radikalisierung verfügt, und insofern es nicht die Beteiligung eines unabhängigen Magistrats vorsieht, wenn personenbezogene Daten in Bezug auf Minderjährige unter vierzehn Jahren in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. erfasst werden.

2. In Bezug auf minderjährige Kinder eines « Foreign Terrorist Fighter » (Artikel 5 und 6 des angefochtenen Gesetzes)

B.68.1. Nach Ansicht der klagenden Parteien verstoßen die Artikel 5 und 6 des angefochtenen Gesetzes gegen die im dritten Klagegrund genannten Referenznormen, insofern sie die Verarbeitung personenbezogener Daten über die minderjährigen Kinder eines « Foreign Terrorist Fighter » (ausländischer terroristischer Kämpfer) in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. vorsehen.

B.68.2. Die Kritik der klagenden Parteien richtet sich im Einzelnen gegen Artikel 5 Absatz 2 Nr. 5 Buchstabe *b*) und Artikel 6 § 2 Absatz 1 Nr. 1 Punkt 1 Buchstabe *a*) Ziffern i bis v und Buchstabe *b*) des angefochtenen Gesetzes.

B.69.1. Der vorerwähnte Artikel 6 § 2 Absatz 1 Nr. 1 Punkt 1 Buchstabe *b*) des angefochtenen Gesetzes bestimmt, dass « die in Buchstabe *a*) Ziffern i bis v dieser Bestimmung erwähnten Identifizierungsdaten » über « die in Artikel 5 Absatz 2 Nr. 5 Buchstabe *b*) [desselben Gesetzes] erwähnten minderjährigen Kinder » in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. verarbeitet werden.

Die in Artikel 6 § 2 Absatz 1 Nr. 1 Punkt 1 Buchstabe *a*) Ziffern i bis v des angefochtenen Gesetzes erwähnten Identifizierungsdaten sind « i. Name, Vornamen, Aliasnamen »; « ii. gegebenenfalls die Identifikationsnummer aus dem Nationalregister der natürlichen Personen oder dem Fremdenregister »; « iii. die Adresse »; « iv. das Geschlecht und/oder das Gender » und « v. das Geburtsdatum, der Geburtsort und das Geburtsland ».

Nach dem vorerwähnten Artikel 5 Absatz 2 Nr. 5 Buchstabe *b*) des angefochtenen Gesetzes hat die gemeinsame Datenbank T.E.R. unter anderem den Zweck der Unterstützung beim Schutz, bei der Begleitung und Betreuung von « minderjährigen Kindern eines Foreign Terrorist Fighter, der den in Artikel 2 Nr. 7 Buchstaben *a*) oder *c*) erwähnten Kriterien entspricht, und die nicht als Foreign Terrorist Fighters, Homegrown Terrorist Fighters, potenziell gewalttätige Extremisten, wegen Terrorismus verurteilte Personen und Hasspropagandisten angesehen werden oder angesehen werden können ».

Nach Artikel 2 Nr. 7 Buchstaben *a*) oder *c*) desselben Gesetzes sind « Foreign Terrorist Fighters » « natürliche Personen, die in Belgien wohnen oder gewohnt haben, die die belgische Staatsangehörigkeit besitzen oder nicht und die sich im Hinblick darauf, sich terroristischen Gruppierungen anzuschließen oder diese aktiv oder passiv zu unterstützen, in einer der folgenden Situationen befinden: *a*) Sie sind in eine dschihadistische Konfliktregion gereist [...]; *c*) sie sind auf dem Weg nach Belgien oder nach Belgien zurückgekehrt, nachdem sie in eine dschihadistische Konfliktregion gereist sind ».

Nach Artikel 2 Nr. 6 desselben Gesetzes ist eine « dschihadistische Konfliktregion » « das Gebiet, in dem gekämpft wird, um eine Auffassungsweise der islamischen Religion mit Gewalt zu propagieren, aufzuerlegen oder zu schützen, und das auf Vorschlag des für die Verarbeitung der Daten der gemeinsamen Datenbank T.E.R. Verantwortlichen auf der Grundlage der vom KOBA durchgeführten strategischen Analyse vom Nationalen Sicherheitsrat festgelegt wird ».

B.69.2. Aus diesen Bestimmungen geht hervor, dass bei minderjährigen Kindern, unabhängig von ihrem Alter, (1) eines « Foreign Terrorist Fighter » im Sinne des vorerwähnten Artikels 2 Nr. 7 Buchstaben *a*) oder *c*) des angefochtenen Gesetzes (d.h. ein « Foreign Terrorist Fighter, der sich in einer dschihadistischen Konfliktregion aufhält oder aufgehalten hat » *Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 54), und (2) die nicht selbst die Kriterien von einer der fünf Kategorien von Entitäten der gemeinsamen Datenbank T.E.R. erfüllen (nachstehend: die minderjährigen Kinder eines « Foreign Terrorist Fighter », der sich in einer dschihadistischen Konfliktregion aufhält oder aufgehalten hat) bestimmte Kategorien von sie betreffenden Identifizierungsdaten in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. verarbeitet werden. Diese Kinder werden nicht als Entitäten in dieser Datenbank gespeichert.

B.70.1. Indem sie vorsehen, dass die in B.69.1 erwähnten Daten in Bezug auf die minderjährigen Kinder eines « Foreign Terrorist Fighter », der sich in einer dschihadistischen Konfliktregion aufhält oder aufgehalten hat, in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. verarbeitet werden können, schränken die angefochtenen Bestimmungen das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens und das Recht auf Schutz personenbezogener Daten der betroffenen Kinder ein. Sie führen zudem einen Behandlungsunterschied zwischen Kindern aufgrund der rechtlichen Situation, der Tätigkeiten, der Meinungen oder der Überzeugungen ihrer Eltern im Sinne des vorerwähnten Artikels 2 Absatz 2 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes ein, da bei den minderjährigen Kindern eines « Foreign Terrorist Fighter », der sich in einer dschihadistischen Konfliktregion aufhält oder aufgehalten hat, sie betreffende personenbezogene Daten in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. verarbeitet werden, im Gegensatz zu minderjährigen Kindern, bei denen kein Elternteil in dieser Datenbank als « Foreign Terrorist Fighter », der sich in einer dschihadistischen Konfliktregion aufhält oder aufgehalten hat, erfasst ist.

B.70.2. In den Vorarbeiten heißt es:

« En ce qui concerne la seconde [catégorie] de mineurs: seront [concernées] ici, les données relatives au nom, prénom, date de naissance et genre des enfants mineurs, biologiques ou adoptés d'un parent, personne physique qui est enregistré dans la banque de données commune T.E.R. comme *foreign terrorist fighter* qui séjourne ou a séjourné en

zone de conflit djihadiste. Il ne s'agit ni de les reprendre dans la banque de données commune T.E.R. comme 'entités' en tant que telles (ils ne sont donc pas repris à titre principal) ni d'enregistrer les enfants de toutes les entités enregistrées mais uniquement ceux qui séjournent ou ont [séjourné] en zone de conflit djihadiste. Ceci pour pouvoir mettre en place les mesures de protection et de suivi les plus appropriées en cas de retour.

L'objectif est d'une part de pouvoir avoir un aperçu le plus précis possible des enfants qui sont sur zones de combat djihadiste. En effet, la plupart de ces enfants sont nés sur zone et ne sont pas repris dans le registre national. Il est donc important de pouvoir disposer d'informations quant à leur existence et [au] lien avec un parent repris dans la banque de données commune T.E.R. comme entité ayant rejoint une organisation terroriste sur une zone de combat djihadiste.

Et, d'autre part, lors de leur retour, il est nécessaire de disposer des informations quant au lien qui existe avec un adulte dans le cadre du suivi socio-préventif de ses enfants. Par exemple, un fois de retour de zone de combat djihadiste avec leur mère, lorsque celle-ci ira en prison, l'enfant sera pris en charge par des instances de protection de la jeunesse dans le cadre de sa protection et les mesures quant au suivi de sa santé, de son environnement de vie devront être prises. Et lors de la sortie de prison de la mère, il est important d'assurer un lien quant à l'évolution de la mère et de l'enfant. Ceci se fait en CSIL-R, plateforme socio-préventive créée par la loi du 30 juillet 2018. Mais ici aussi, il est important de savoir que la mère [a] des enfants pour mettre en place les mesures et actions de réintégration respective.

Par ailleurs, les enfants de cette deuxième catégorie n'apparaissent pas dans la banque de données commune T.E.R. si leur nom est introduit. Comme explicité ci-avant, ils ne sont pas soumis au même suivi qu'une entité enregistrée en tant que telle. Ils sont également considérés comme des enfants en danger.

Ce n'est donc que dans les deux cas spécifiques précités (enfant d'un [foreign terrorist fighter] catégorie 1 ou catégorie 3) qu'un enfant est traité dans les données relatives à son parent, pour une finalité de protection, de suivi et de réintégration » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, SS. 54 und 55; siehe auch DOC 55-3692/002, SS. 12 und 13).

« [...] [les données relatives aux enfants mineurs de certaines entités] sont [...] utilisées dans l'intérêt de ces mineurs, pour les accompagner dans une démarche préventive. À titre d'exemple, un enfant d'une entité avait été placé dans une école où le risque de radicalisation était très élevé. L'information officer est intervenu pour qu'il fréquente un autre établissement scolaire et ce, dans l'intérêt de cet enfant » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 40).

« En ce qui concerne les enfants de [foreign terrorist fighters] sur zones, seules des sources sur place permettent de déterminer leur existence. Étant donné que beaucoup de ces jeunes sont nés sur le [territoire] de l'ancien État islamique, ils n'ont pas d'acte de naissance.

L'objectif est d'accueillir le mieux possible les mineurs lors de leur retour en Belgique. Après ce retour, leurs parents sont en effet incarcérés pendant un certain temps. Les services doivent dès lors connaître l'âge des enfants, l'identité de leur famille, leur sexe, etc.

Si les parents sont enregistrés dans la BDC, on y ajoute le nom des enfants afin de préparer l'accueil de ces derniers. Il n'est pas possible d'effectuer directement des recherches dans la BDC à partir du nom des enfants. Ceux-ci ne sont donc pas enregistrés comme une entité dans la banque de données. [La] radiation du nom des parents de la BDC s'accompagne de la suppression de toute trace des enfants.

[...]

[...] L'OCAM pourra anticiper le retour de la famille en Belgique en informant les services concernés. L'OCAM effectuera une évaluation de la menace des parents, recueillera des informations contextuelles relatives aux enfants et les transmettra au magistrat de la jeunesse, lequel prévoira un trajet d'accompagnement et d'accueil tout en tenant compte de l'incarcération des parents » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/002, SS. 17 und 18).

B.70.3. Aus den vorerwähnten Vorarbeiten geht hervor, dass die Verarbeitung der in B.69.1 erwähnten personenbezogenen Daten über die minderjährigen Kinder eines « Foreign Terrorist Fighter », der sich in einer dschihadistischen Konfliktregion aufhält oder aufgehalten hat, in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. darauf abzielt, die Kinder zu identifizieren, die sich in einer dschihadistischen Konfliktregion befinden, und ihre Rückkehr nach Belgien vorzubereiten. Aus denselben Vorarbeiten und dem Umstand, dass die Kinder eines « Foreign Terrorist Fighter », der sich in einer dschihadistischen Konfliktregion aufhält oder aufgehalten hat, nicht selbst als Entitäten in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. erfasst werden, geht hervor, dass die Verarbeitung der Daten zu diesen Kindern in dieser Datenbank ausschließlich aus Gründen des Schutzes erfolgt. So verfolgen die in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. vorgenommenen Verarbeitungen für diese Kategorie von Minderjährigen ausschließlich den in Artikel 5 Absatz 2 Nr. 5 des angefochtenen Gesetzes erwähnten Zweck, der in der Unterstützung beim Schutz, bei der Begleitung und Betreuung dieser Minderjährigen besteht.

Gemäß dem Grundsatz der Zweckbindung darf die Verarbeitung von Daten über Kinder eines « Foreign Terrorist Fighter », der sich in einer dschihadistischen Konfliktregion aufhält oder aufgehalten hat, in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. daher einerseits mit dem Ziel erfolgen, die Kinder zu identifizieren, die sich in einer dschihadistischen Konfliktregion befinden, und ihre Rückkehr nach Belgien vorzubereiten, und andererseits mit dem Ziel, diesen Kindern nach ihrer Rückkehr nach Belgien eine angemessene Betreuung und Schutzmaßnahmen zu bieten.

Diese Ziele sind legitim.

B.70.4. Aufgrund von Artikel 2 Nr. 3 Punkt 1 und Artikel 16 Absatz 1 des angefochtenen Gesetzes haben die Generalverwaltung der Justizhäuser der Französischen Gemeinschaft, der Fachbereich Justizhaus des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft, die flämische Agentur für Justiz und Aufrechterhaltung der Ordnung, die Generalverwaltung für Jugendhilfe der Französischen Gemeinschaft, der Fachbereich Jugendhilfe der Deutschsprachigen Gemeinschaft und die flämische Agentur Opgroeien als Partnerdienste « im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufträge der gerichtlichen Begleitung und der Überwachung von Straftätern » ein Zugriffsrecht auf die gemeinsamen Datenbank T.E.R. Es obliegt dem König, für jeden Partnerdienst die Art des Zugriffsrechts auf die gemeinsame Datenbank T.E.R. und die Modalitäten seiner Ausübung zu bestimmen (Artikel 16 Absatz 2 des angefochtenen Gesetzes). Nach Artikel 4 § 3 des königlichen Erlasses vom 14. Juli 2024 verfügen die vorerwähnten Dienste über ein Leserecht und ein Schreibrecht in der gemeinsamen Datenbank T.E.R.

Hierzu heißt es in den Vorarbeiten zu dem angefochtenen Gesetz:

« En ce qui concerne particulièrement le suivi réalisé par les Maisons de Justice et les autres agences et services visés à l'article 2, 3°, point 1), dans le cadre de leurs missions légales d'accompagnement judiciaire et de la surveillance d'auteurs d'infractions, celui-ci est limité aux personnes pour lesquelles ces services partenaires ont reçu une mission sous la forme d'un mandat de suivi par une instance habilitée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, ou sur la base d'un accord de coopération. Pour cibler ces personnes connues dans la banque de données commune T.E.R. et qui doivent être suivies par les maisons de justice et les agences et services précités, il est nécessaire de comparer les personnes qui sont dans la banque de données commune T.E.R. avec les personnes pour lesquelles elles ont reçu un mandat de suivi » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 19).

Da die vorerwähnten Dienste nur « im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufträge der gerichtlichen Begleitung und der Überwachung von Straftätern » als Partnerdienste angesehen werden können, können ihre Zugriffsrechte nicht die Betreuung von Kindern eines « Foreign Terrorist Fighter », der sich in einer dschihadistischen Konfliktregion aufhält oder aufgehalten hat, zu ihrem Schutz betreffen, da diese Kinder keine Täter von als Straftaten eingestuft Taten sind.

B.70.5. Die beanstandete Verarbeitung personenbezogener Daten ist grundsätzlich sachdienlich und verhältnismäßig im Hinblick auf das vorerwähnte Ziel, die Kinder zu identifizieren, die sich in einer dschihadistischen Konfliktregion befinden, und ihre Rückkehr nach Belgien vorzubereiten. Wie aus dem in B.69.1 Erwähnten hervorgeht, bezieht sich diese Verarbeitung nämlich nur auf eine begrenzte Anzahl von Identifizierungsdaten, nämlich die in Artikel 6 § 2 Nr. 1 Punkt 1 Buchstabe a) Ziffern i bis v des angefochtenen Gesetzes erwähnten Daten. Es handelt sich um Name, Vornamen, Aliasnamen (i.), die Identifikationsnummer aus dem Nationalregister der natürlichen Personen oder dem Fremdenregister (ii.), die Adresse (iii.), das Geschlecht und/oder das Gender (iv.) und das Geburtsdatum, den Geburtsort und das Geburtsland (v.). Hingegen werden keine Identifizierungsdaten verarbeitet, die insbesondere die physische Beschreibung (vii.), Fotos (viii.), Elemente im Zusammenhang mit dem Standort (xiii.) oder Kommunikationsmittel (xiv.) des betroffenen Minderjährigen betreffen, ebenso wenig wie die besonderen Kategorien personenbezogener Daten gemäß Artikel 6 § 2 Nr. 1 Punkt 1 Buchstabe c) des angefochtenen Gesetzes. Die verarbeiteten personenbezogenen Daten geben daher nur in sehr begrenztem Umfang Aufschluss über das Privatleben des betroffenen Minderjährigen. Bei der Verarbeitung dieser Daten kann davon ausgegangen werden, dass sie nicht über das hinausgehen, was unbedingt notwendig ist, um von der Existenz des Kindes und seiner Verbindung zu dem « Foreign Terrorist Fighter » zu wissen, damit es zu seinem etwaigen Schutz und für seine etwaige Betreuung in Belgien identifiziert werden kann. Überdies sind die Minderjährigen nicht selbst als Entitäten in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. erfasst, was bedeutet, dass ihre Daten nicht angezeigt werden, wenn eine Suche direkt anhand ihres Namens durchgeführt wird, wie es auch aus den in B.70.2 erwähnten Vorarbeiten hervorgeht. Die Verarbeitung der Daten im Zusammenhang mit dem Kind hängt immer von der Erfassung des Elternteils als Entität in der Datenbank ab und ist ihr untergeordnet.

Das verfolgte Ziel kann es jedoch nicht rechtfertigen, dass die Daten von minderjährigen Kindern eines « Foreign Terrorist Fighter », der sich in einer dschihadistischen Konfliktregion aufhält oder aufgehalten hat, ab ihrer Rückkehr nach Belgien noch für andere Dienste als den für ihre Betreuung und ihren Schutz zuständigen Diensten zugänglich sein können. Eine erweiterte Zugriffsmöglichkeit geht über das hinaus, was notwendig ist, um das vorerwähnte Ziel zu erreichen, und verletzt daher in unverhältnismäßiger Weise das Recht auf Achtung des Privatlebens und das Recht auf Schutz personenbezogener Daten der betroffenen Minderjährigen.

Es obliegt dem Gesetzgeber, das Zugriffsrecht auf Daten der gemeinsamen Datenbank T.E.R. in Bezug auf minderjährige Kinder eines « Foreign Terrorist Fighter », der sich in einer dschihadistischen Konfliktregion aufhält oder aufgehalten hat, nach der Rückkehr dieser Kinder nach Belgien auf die vorerwähnten Dienste, insbesondere die im Bereich Jugendschutz zuständigen Gemeinschaftsdienste, zu beschränken.

B.70.6. Außerdem präzisieren die Vorarbeiten in Bezug auf die Verknüpfung zwischen den beiden Kategorien von Minderjährigen, deren Daten in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. verarbeitet werden (als Entitäten gespeicherte Minderjährige ab zwölf Jahren einerseits und minderjährige Kinder eines « Foreign Terrorist Fighter », der sich in einer dschihadistischen Konfliktregion aufhält oder aufgehalten hat, andererseits) darüber hinaus:

« Dans le cadre du phénomène de terrorisme et d'extrémisme, en ce compris le processus de radicalisation, des dossiers judiciaires et des suivis [Task Force locale] portent sur des mineurs concernés par des infractions terroristes. Qu'il s'agisse de mineurs emmenés par leurs parents sur zone de conflit djihadiste en vue d'intégrer une organisation terroriste, ou de mineurs ayant eux-mêmes adhéré à des idéologies extrémistes, en Belgique, le fait de pouvoir agir dans cette phase de vie où un système protectionnel existe est important pour intervenir le plus tôt possible. Et compte tenu de ce suivi multidisciplinaire, les mesures les plus appropriées pourront être prises dans l'intérêt du jeune et de la société.

Certainement dans le cadre des mineurs qui ont été emmenés par un ou ses parent(s) alors qu'ils avaient moins de 12 ans, il est important de pouvoir les considérer comme entité à partir de 12 ans – au même titre que les autres catégories – pour déterminer leur évolution idéologique sur zone et [au contact] de personnes extrémistes. Les groupements terroristes utilisent aussi des mineurs et parce qu'ils ont grandi et évolué dans cet environnement, on ne peut pas exclure qu'ils peuvent représenter un danger. Le suivi à part entière – c'est-à-dire repris comme entité de la banque de données commune T.E.R. – est donc primordial par principe de précaution que ce soit pour le mineur ou la société.

Et s'ils devaient revenir en Belgique, cette prise en considération dans la banque de données commune T.E.R. et son évaluation de la menace (qui prend en compte les informations à charge et à décharge liées à [l'idéologie], les intentions, le contexte social, les éventuelles formations ou actions menées sur zones, la problématique psychique) permettront de prendre les mesures adéquates pour accompagner ces mineurs dans le meilleur environnement possible compte tenu de [leur] situation spécifique » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/001, S. 53).

Und:

« [Le directeur général de l'OCAM] souligne que les enfants ne sont enregistrés dans aucune base de données, si ce n'est [dans la banque de données commune T.E.R.] dans la fiche de leurs parents s'ils ont moins de 12 ans ou comme entités s'ils ont 12 ans et plus » (*Parl. Dok.*, Kammer, 2023-2024, DOC 55-3692/002, S. 18).

Wie in B.63.2 erwähnt, geht aus der klaren Formulierung der vorerwähnten Artikel 2 Nr. 4, Artikel 5 Absatz 2 Nr. 5 Buchstabe a) und Artikel 6 § 2 Absatz 1 Nr. 1 Punkt 1 und Nr. 2 des angefochtenen Gesetzes hervor, dass ein Minderjähriger nur als Entität in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. erfasst werden darf, wenn er die doppelte Bedingung erfüllt, dass er einerseits das zwölfte Lebensjahr vollendet hat und dass er andererseits sämtlichen Kriterien der Definition von einer der fünf Kategorien von Entitäten, die in Artikel 2 Nrn. 7 bis 11 des angefochtenen Gesetzes erwähnt sind, entspricht. Daraus ergibt sich, dass entgegen dem, was die vorerwähnten Auszüge aus den Vorarbeiten vermuten lassen könnten, ein minderjähriges Kind eines « Foreign Terrorist Fighter », das im Alter von unter zwölf Jahren in eine dschihadistische Konfliktregion gebracht wurde, nicht automatisch ab dem Tag, an dem es das Alter von zwölf Jahren erreicht, und allein aufgrund dieses Umstands in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. als Entität erfasst wird. Ein solches Kind kann nur als Entität in dieser Datenbank erfasst werden, wenn es selbst sämtlichen Kriterien der Definition von einer der fünf in Artikel 2 Nrn. 7 bis 11 des angefochtenen Gesetzes erwähnten Kategorien entspricht.

B.71. Der zweite Beschwerdegrund des dritten Klagegrunds ist in dem in B.70.5 angegebenen Maße begründet. Das angefochtene Gesetz ist für nichtig zu erklären, insofern es das Zugriffsrecht auf Daten der gemeinsamen Datenbank T.E.R. in Bezug auf minderjährige Kinder eines « Foreign Terrorist Fighter », der sich in einer dschihadistischen Konfliktregion aufhält oder aufgehalten hat, nach der Rückkehr dieser Kinder nach Belgien nicht auf die für die Betreuung und den Schutz dieser Kinder zuständigen Dienste, insbesondere die im Bereich Jugendschutz zuständigen Gemeinschaftsdienste, beschränkt.

Im Übrigen ist der zweite Beschwerdegrund des dritten Klagegrunds, vorbehaltlich der in B.70.6 erwähnten Auslegung, unbegründet.

Aus diesen Gründen:

Der Gerichtshof

1. erklärt

- das Gesetz vom 29. März 2024 « zur Schaffung einer gemeinsamen Datenbank ' Terrorismus, Extremismus, Radikalisierungsprozess ' (' T.E.R. ') und zur Abänderung des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten, des Gesetzes vom 30. Juli 2018 zur Einrichtung von Büros für lokale integrale Sicherheit in Sachen Radikalismus, Extremismus und Terrorismus und des Gesetzes vom 5. August 1992 über das Polizeiamt »,

a. insofern es nicht vorsieht, dass bei der Verarbeitung personenbezogener Daten über Minderjährige in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. mindestens ein Personalmitglied beteiligt sein muss, der eine spezifische Schulung absolviert hat und/oder über einschlägige Fachkompetenz in Bezug auf die psychosoziale Situation von Minderjährigen im Kontext von Terrorismus, Extremismus und Radikalisierung verfügt,

b. insofern es nicht die Beteiligung eines unabhängigen Magistrats vorsieht, wenn personenbezogene Daten in Bezug auf Minderjährige unter vierzehn Jahren in der gemeinsamen Datenbank T.E.R. erfasst werden, und

c. insofern es das Zugriffsrecht auf Daten der gemeinsamen Datenbank T.E.R. in Bezug auf minderjährige Kinder eines « Foreign Terrorist Fighter », der sich in einer dschihadistischen Konfliktregion aufhält oder aufgehalten hat, nach der Rückkehr dieser Kinder nach Belgien nicht auf die für die Betreuung und den Schutz dieser Kinder zuständigen Dienste, insbesondere die im Bereich Jugendschutz zuständigen Gemeinschaftsdienste, beschränkt, und

- Artikel 4 desselben Gesetzes,

a. insofern er nicht vorsieht, dass, wenn dies zum einen erforderlich ist, um das Recht der betroffenen Person auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen die Entscheidung, das Überprüfungsverfahren abzuschließen, zu wahren, und zum anderen die fraglichen im öffentlichen Interesse liegenden Zwecke dem nicht entgegenstehen, die Unterrichtung der betroffenen Person über die in Artikel 146 Absatz 2 des Gesetzes vom 30. Juli 2018 « über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten » vorgesehenen Informationen hinausgehen kann, und

b. insofern er nicht vorsieht, dass die betroffene Person eine Beschwerde bei einem Rechtsprechungsorgan mit voller Rechtsprechungsbefugnis gegen die Entscheidung des Organs für die Kontrolle der polizeilichen Informationen und des Ständigen Ausschusses N einlegen kann,

für nichtig;

2. weist die Klage vorbehaltlich der in B.47.5 und B.70.6 erwähnten Auslegungen und unter Berücksichtigung des in B.22.5 Erwähnten im Übrigen zurück.

Erlassen in französischer, niederländischer und deutscher Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, am 12. März 2026.

Der Kanzler,

Nicolas Dupont

Der Präsident,

Pierre Nihoul

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

[C – 2026/004644]

8 JUNI 2026. — Kaderwet (II) (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt:

HOOFDSTUK 1. — *Inleidende bepaling*

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. — *Wijzigingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994*

Afdeling 1 — RIZIV-nummers

Art. 2. In artikel 142 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd door de wet van 6 november 2023, wordt een § 1/1 ingevoegd, luidende:

“§ 1/1. De Kamers van eerste aanleg en de Kamers van beroep kunnen, op vraag van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, een opschorting van het RIZIV-nummer opleggen als alternatief op de administratieve geldboete voor de inbreuken voorzien in artikel 73bis, 1° tot en met 4° wanneer de waarde van de betwiste verstrekkingen hoger is dan 35.000 euro.

Die opschorting kan opgelegd worden voor minimum één maand en maximum twee jaar.

De datum waarop de opschorting ingaat en de duur ervan, worden gespecificeerd in de uitgesproken beslissing. De zorgverleners mogen prestaties waarvan de prestatiedatum binnen de periode van opschorting valt niet aanrekenen of attesteren binnen de verzekering geneeskundige verzorging, ook niet na de periode van opschorting.

Tegelijk met de kennisgeving voorzien in artikel 156, § 2, communiceert de griffie een eensluitend afschrift van de beslissing, die de opschorting uitspreekt, aan de verzekeringsinstellingen.

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

[C – 2026/004644]

8 JUIN 2026. — Loi-cadre (II) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE 1^{er}. — *Disposition introductive*

Article 1^{er}. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. — *Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994*

Section 1^{re} — Numéros INAMI

Art. 2. Dans l'article 142 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 novembre 2023, il est inséré un § 1^{er}/1, rédigé comme suit:

“§ 1^{er}/1. Les Chambres de première instance et les Chambres de recours peuvent, à la demande du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, imposer la suspension du numéro INAMI comme alternative à l'amende administrative pour les infractions prévues à l'article 73bis, 1° à 4°, quand la valeur des prestations litigieuses est supérieure à 35.000 euros.

Cette suspension peut être imposée pour une durée de minimum un mois à maximum deux ans.

La date de l'entrée en vigueur de la suspension et la durée de celle-ci sont précisées dans la décision prononcée. Les dispensateurs de soins ne peuvent pas porter en compte ni attester dans le cadre de l'assurance soins de santé les prestations dont la date de prestation est comprise dans la période de suspension, même après la période de suspension.

Simultanément à la notification visée à l'article 156, § 2, le greffe communique aux organismes assureurs une copie conforme de la décision prononçant la suspension.

De waarde van de aan een rechthebbende uitgekeerde prestaties wordt terugbetaald aan de verzekeringsinstelling door de zorgverlener die de opschorting niet respecteerde.”

Afdeling 2 — Geneeskundige evaluatie en controle

Art. 3. Artikel 144, § 3/1, derde lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 30 oktober 2018, wordt aangevuld met de volgende zin:

“De zorgverleners mogen prestaties waarvan de prestatiedatum binnen de periode van het verbod valt, niet aanrekenen met toepassing van de derdebetalersregeling na de periode van het verbod.”

Art. 4. In artikel 145 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 november 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in § 2, wordt het tweede lid vervangen als volgt:

“Een lid kan niet benoemd worden wanneer hij in de vijf jaar voorafgaand aan zijn benoeming veroordeeld werd voor een inbreuk zoals bedoeld in artikel 73bis of als hij door de rechterlijke macht veroordeeld werd voor valsheid, gebruik van valse stukken, onjuiste of onvolledige verklaringen of oplichting zoals bedoeld in het Sociaal Strafwetboek in verband met de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Een lid kan ook niet benoemd worden wanneer hij nog een schuld ten aanzien van het Instituut moet voldoen.”

2° in § 2, wordt tussen het derde en het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

“Om de continuïteit van de normale rechtsgang niet in gevaar te brengen, worden de mandaten van de voorzitters en de leden die zouden verstrijken, automatisch verlengd totdat in hun vervanging of in hun herbenoeming is voorzien.”

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het *Belgisch Staatsblad* zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel 8 juni 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

De Minister van Justitie,
A. VERLINDEN

Met 's Lands zegel gezegd:

De Minister van Justitie,

A. VERLINDEN

Nota

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers
(www.dekamer.be)

Stukken. – 56K11035/10

Integraal Verslag : 13/05/2026

Senaat

Stukken – 8-205/1

03/06/2026

La valeur des prestations versées à un bénéficiaire est remboursée à l'organisme assureur par le dispensateur de soins qui n'a pas respecté la suspension.”

Section 2 — Évaluation et contrôle médicaux

Art. 3. L'article 144, § 3/1, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 30 octobre 2018, est complété par la phrase suivante:

“Les dispensateurs de soins ne peuvent pas porter en compte les prestations dont la date de prestation se situe pendant la période d'interdiction, en utilisant le régime du tiers payant après la période d'interdiction.”

Art. 4. À l'article 145 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées:

1° au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

“Un membre ne peut être nommé si, dans les cinq années précédant sa nomination, il a été condamné pour une infraction visée à l'article 73bis ou s'il a été condamné par le pouvoir judiciaire pour faux, usage de faux, déclarations inexactes ou incomplètes ou escroquerie visés au Code pénal social en lien avec l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Un membre ne peut pas non plus être nommé quand il a encore une dette à l'égard de l'Institut.”

2° au § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:

“Afin d'assurer la continuité du cours normal de la justice, les mandats des Présidents et des membres arrivés à leur terme, sont prolongés de plein droit jusqu'au moment où il est pourvu à leur remplacement ou leur renouvellement.”

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le *Moniteur belge*.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE

La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

A. VERLINDEN

Note

(1) Chambre des représentants
(www.lachambre.be)

Documents. – 56K1035/10

Compte rendu intégral : 13/05/2026

Sénat

Document – 8-205/1

03/06/2026

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[2026/201633]

30 MEI 2026. — Programmawet. — Rechtzetting

In het *Belgisch Staatsblad* nr. 119 van 1 juni 2026, bladzijde 29.761, moet de volgende verbetering worden aangebracht:

In de Franse tekst van Bijlage 1, Hoofdstuk 3, Afdeling 35, dient te worden gelezen “VII.3.1.3. Demande d'autorisation de fermeture temporaire d'une officine pharmaceutique, en vertu de l'article 9, § 4 “LEP”” in plaats van “VII.3.1.3.Demande d'autorisation de fermeture temporaire ou définitive d'une officine pharmaceutique, en vertu de l'article 9, § 4 “LEP””.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[2026/201633]

30 MAI 2026. — Loi-programme. — Avis rectificatif

Au *Moniteur belge* n° 119 du 1^{er} juin 2026, page 29.761, il y a lieu d'apporter la correction suivante :

A l'Annexe 1^{ère}, Chapitre 3, Section 35, dans le texte français, il faut lire « VII.3.1.3. Demande d'autorisation de fermeture temporaire d'une officine pharmaceutique, en vertu de l'article 9, § 4 “LEP” » au lieu de « VII.3.1.3.Demande d'autorisation de fermeture temporaire ou définitive d'une officine pharmaceutique, en vertu de l'article 9, § 4 “LEP” ».

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/004278]

20 DECEMBER 2024. — Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2021/2167 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2021 inzake kredietsevicers en kredietkopers en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van 20 december 2024 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2021/2167 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2021 inzake kredietsevicers en kredietkopers en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU (*Belgisch Staatsblad* van 14 januari 2025).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmédy.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/004278]

20 DECEMBRE 2024. — Loi transposant la Directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi du 20 décembre 2024 transposant la Directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (*Moniteur belge* du 14 janvier 2025).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmédy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C – 2026/004278]

20. DEZEMBER 2024 — Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2167 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2021 über Kreditdienstleister und Kreditkäufer sowie zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2167 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2021 über Kreditdienstleister und Kreditkäufer sowie zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmédy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE

20. DEZEMBER 2024 — Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2167 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2021 über Kreditdienstleister und Kreditkäufer sowie zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU

PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Abgeordnetenversammlung hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

TITEL 1 - Einleitende Bestimmungen

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

Art. 2 - Vorliegendes Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2167 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2021 über Kreditdienstleister und Kreditkäufer sowie zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU.

Art. 3 - Vorliegendes Gesetz bestimmt die geltende Regelung für:

1. Kreditdienstleister nach belgischem Recht und Kreditdienstleister nach ausländischem Recht, die ihre Tätigkeiten in Belgien ausüben, die im Namen eines Kreditkäufers für die Ansprüche eines Kreditgebers aus einem notleidenden Kreditvertrag, der von einem in der Europäischen Union ansässigen Kreditinstitut gewährt wurde, oder aus dem notleidenden Kreditvertrag selbst tätig werden,

2. Kreditkäufer nach belgischem Recht, die Ansprüche eines Kreditgebers aus einem notleidenden Kreditvertrag, der von einem in der Europäischen Union ansässigen Kreditinstitut gewährt wurde, oder den notleidenden Kreditvertrag selbst erwerben.

Art. 4 - § 1 - Vorliegendes Gesetz gilt für:

1. Kreditdienstleister nach belgischem Recht und Kreditdienstleister nach ausländischem Recht, die ihre Tätigkeiten in Belgien ausüben, die im Namen eines Kreditkäufers für die Ansprüche eines Kreditgebers aus einem notleidenden Kreditvertrag, der von einem in der Europäischen Union ansässigen Kreditinstitut gewährt wurde, oder aus dem notleidenden Kreditvertrag selbst gemäß dem geltenden Recht der Europäischen Union und dem geltenden nationalen Recht tätig werden,

2. Kreditkäufer:

a) nach belgischem Recht, die Ansprüche eines Kreditgebers aus einem notleidenden Kreditvertrag, der von einem in der Europäischen Union ansässigen Kreditinstitut gewährt wurde, oder den notleidenden Kreditvertrag selbst gemäß dem geltenden Recht der Europäischen Union und dem geltenden nationalen Recht erwerben,

b) die nicht in der Europäischen Union wohnhaft sind oder die ihren satzungsmäßigen Sitz oder, sofern sie gemäß ihrem nationalen Recht über keinen satzungsmäßigen Sitz verfügen, ihre Hauptverwaltung nicht in der Europäischen Union haben, insofern sich der Gesellschaftssitz des in Artikel 21 erwähnten Vertreters in Belgien befindet,

3. Kreditinstitute nach belgischem Recht, die beabsichtigen, mit einem Kreditkäufer einen Vertrag über die Übertragung von Ansprüchen eines Kreditgebers aus dem notleidenden Kreditvertrag oder über die Übertragung des notleidenden Kreditvertrags selbst abzuschließen.

§ 2 - Vorliegendes Gesetz gilt bei Kreditverträgen, die in seinen Geltungsbereich fallen, unbeschadet der Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen des belgischen Rechts oder des Rechts der Europäischen Union, die die Übertragung von Ansprüchen eines Kreditgebers aus einem Kreditvertrag oder des Kreditvertrags selbst regeln oder den Schutz der Verbraucher oder Kreditnehmer gewährleisten, insbesondere aufgrund der Verordnungen (EG) Nr. 593/2008 und (EU) Nr. 1215/2012 sowie des Wirtschaftsgesetzbuches.

§ 3 - Vorliegendes Gesetz gilt nicht für:

1. die Erbringung von Kreditdienstleistungen in Bezug auf die Ansprüche eines Kreditgebers aus einem Kreditvertrag oder des Kreditvertrags selbst durch:

- a) ein in der Europäischen Union ansässiges Kreditinstitut,
- b) einen Verwalter alternativer Organismen für gemeinsame Anlagen, der gemäß der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 zugelassen wurde oder registriert ist, oder eine Verwaltungsgesellschaft von Organismen für gemeinsame Anlagen oder eine Investmentgesellschaft, die keine Verwaltungsgesellschaft benannt hat, die gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) zugelassen wurde,
- c) einen Darlehensgeber,

2. die Erbringung von Kreditdienstleistungen in Bezug auf die Ansprüche eines Kreditgebers aus einem Kreditvertrag, der nicht von einem in der Europäischen Union ansässigen Kreditinstitut gewährt wurde, oder des Kreditvertrags selbst, es sei denn, die Ansprüche des Kreditgebers aus einem Kreditvertrag oder der Kreditvertrag selbst werden durch einen Kreditvertrag ersetzt, der von einem solchen Kreditinstitut gewährt wird,

3. den Kauf der Ansprüche eines Kreditgebers aus einem notleidenden Kreditvertrag oder den Kauf des notleidenden Kreditvertrags selbst durch ein in der Europäischen Union ansässiges Kreditinstitut,

4. die Übertragung der Ansprüche eines Kreditgebers aus einem Kreditvertrag oder die Übertragung des Kreditvertrags selbst, die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes stattgefunden hat,

5. die Erbringung von Kreditdienstleistungen in Bezug auf die Ansprüche eines Kreditgebers aus einem Kreditvertrag oder des Kreditvertrags selbst durch Rechtsanwälte, ministerielle Amtsträger oder gerichtliche Bevollmächtigte in der Ausübung ihres Berufs oder ihres Amtes.

§ 4 - Vorliegendes Gesetz berührt nicht die möglichen anderen gesetzlichen Beschränkungen für die Übertragung von Ansprüchen eines Kreditgebers aus einem notleidenden Kreditvertrag oder des notleidenden Kreditvertrags selbst, der nicht oder seit weniger als neunzig Tagen fällig ist oder nicht gemäß dem nationalen Zivilrecht gekündigt wurde.

§ 5 - Vorliegendes Gesetz berührt nicht die möglichen anderen gesetzlichen Beschränkungen für die Erbringung von Kreditdienstleistungen in Bezug auf die Ansprüche eines Kreditgebers aus einem Kreditvertrag oder des Kreditvertrags selbst, wenn es sich bei dem Kreditkäufer um eine Verbriefungszwecksgesellschaft im Sinne von Artikel 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2017/2402 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 handelt, sofern diese anderen gesetzlichen Beschränkungen das durch das vorliegende Gesetz vorgesehene Verbraucherschutzniveau nicht beeinträchtigen und sicherstellen, dass die FSMA die erforderlichen Informationen von den Kreditdienstleistern erhält.

Art. 5 - Im Sinne des vorliegenden Gesetzes bezeichnet der Ausdruck:

1. Kreditinstitut: ein Kreditinstitut im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nr. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012,

2. Kreditgeber: ein Kreditinstitut, das einen Kredit gewährt hat, oder einen Kreditkäufer,

3. Kreditnehmer: eine juristische oder natürliche Person, die mit einem Kreditinstitut einen Kreditvertrag geschlossen hat, einschließlich seines Rechtsnachfolgers oder Zessionars,

4. Kreditvertrag: einen Vertrag in ursprünglicher, geänderter oder ersetzter Form, bei dem ein Kreditinstitut einen Kredit in Form eines Zahlungsaufschubs, eines Darlehens oder einer sonstigen ähnlichen Finanzierungshilfe gewährt,

5. Kreditdienstleistungsvereinbarung: einen schriftlichen Vertrag zwischen einem Kreditkäufer und einem Kreditdienstleister über die vom Kreditdienstleister im Namen des Kreditkäufers zu erbringenden Dienstleistungen,

6. Kreditkäufer: eine natürliche oder juristische Person, die kein Kreditinstitut ist und in Ausübung ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit Ansprüche eines Kreditgebers aus einem notleidenden Kreditvertrag oder den notleidenden Kreditvertrag selbst nach den geltenden Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen des belgischen Rechts und geltendem Recht der Europäischen Union kauft,

7. Kreditdienstleistungserbringer: einen Dritten, auf den ein Kreditdienstleister zurückgreift, um Kreditdienstleistungen zu erbringen,

8. Kreditdienstleister: eine juristische Person, die im Zuge ihrer Geschäftstätigkeit die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit den Ansprüchen eines Kreditgebers aus einem notleidenden Kreditvertrag oder den Kreditvertrag selbst im Namen des Kreditkäufers verwaltet und durchsetzt und mindestens eine Kreditdienstleistung erbringt,

9. Darlehensgeber: ein Nichtkreditinstitut, das der Beaufsichtigung durch eine zuständige Behörde eines Mitgliedstaats gemäß Artikel 20 der Richtlinie 2008/48/EG oder Artikel 35 der Richtlinie 2014/17/EU unterliegt, wenn es in diesem Mitgliedstaat tätig ist,

10. Kreditdienstleistungen: eine oder mehrere der folgenden Tätigkeiten:

a) Einnahme oder Beitreibung von fälligen Zahlungen vom Kreditnehmer im Zusammenhang mit den Ansprüchen des Kreditgebers aus einem Kreditvertrag oder mit dem Kreditvertrag selbst, nach den geltenden Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen,

b) Neuaushandlung - nach den geltenden Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen - der Bedingungen mit dem Kreditnehmer im Zusammenhang mit den Ansprüchen des Kreditgebers aus einem Kreditvertrag oder mit dem Kreditvertrag selbst entsprechend den Anweisungen des Kreditkäufers, sofern der Kreditdienstleister kein Kreditvermittler im Sinne von Artikel I.9 Nr. 35 des Wirtschaftsgesetzbuches ist,

c) Verwaltung von Beschwerden im Zusammenhang mit Ansprüchen des Kreditgebers aus einem Kreditvertrag oder mit dem Kreditvertrag selbst,

d) Unterrichtung des Kreditnehmers über jede Änderung der Zinssätze oder Belastungen oder fällige Zahlungen im Zusammenhang mit Ansprüchen eines Kreditgebers aus einem Kreditvertrag oder mit dem Kreditvertrag selbst,

11. Herkunftsmitgliedstaat:

(i) für einen Kreditdienstleister den Mitgliedstaat, in dem sich sein satzungsmäßiger Sitz befindet, oder, sofern er gemäß seinem nationalen Recht keinen satzungsmäßigen Sitz hat, den Mitgliedstaat, in dem sich seine Hauptverwaltung befindet,

(ii) für einen Kreditkäufer den Mitgliedstaat, in dem der Kreditkäufer oder sein Vertreter wohnhaft ist oder in dem sich sein satzungsmäßiger Sitz befindet, oder, sofern er gemäß seinem nationalen Recht keinen satzungsmäßigen Sitz hat, den Mitgliedstaat, in dem sich seine Hauptverwaltung befindet,

12. Aufnahmemitgliedstaat: einen anderen Mitgliedstaat als den Herkunftsmitgliedstaat, in dem ein Kreditdienstleister eine Zweigstelle hat oder Kreditdienstleistungen erbringt; ansonsten den Mitgliedstaat, in dem der Kreditnehmer wohnhaft ist oder dessen satzungsmäßiger Sitz sich befindet, oder, sofern er gemäß seinem nationalen Recht keinen satzungsmäßigen Sitz hat, den Mitgliedstaat, in dem sich seine Hauptverwaltung befindet,

13. Verbraucher: einen Verbraucher wie in Artikel I.1 Absatz 1 Nr. 2 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnt,

14. notleidender Kreditvertrag: einen Kreditvertrag, der als notleidende Risikoposition im Sinne des Artikels 47a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eingestuft wird,

15. Richtlinie (EU) 2021/2167: die Richtlinie (EU) 2021/2167 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2021 über Kreditdienstleister und Kreditkäufer sowie zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU,

16. Verordnung (EG) Nr. 593/2008: die Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I),

17. Verordnung (EU) Nr. 1215/2012: die Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen,

18. Richtlinie 2008/48/EG: die Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des Rates,

19. Richtlinie 2014/17/EU: die Richtlinie 2014/17/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010,

20. Verordnung (EU) 2016/679: die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung),

21. Verordnung (EU) Nr. 575/2013: die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012.

TITEL 2 - Kreditdienstleister

KAPITEL 1 - Kreditdienstleister nach belgischem Recht

Art. 6 - Kreditdienstleister nach belgischem Recht müssen vor Aufnahme ihrer Tätigkeit von der FSMA eine Zulassung erhalten.

Art. 7 - § 1 - Die FSMA erteilt die Zulassung, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Der Antragsteller ist eine Gesellschaft mit Rechtspersönlichkeit, die kein Sozialunternehmen ist und deren Sitz sich in Belgien befindet.

2. Die Geschäftsführer, Verwalter, Mitglieder des Direktionsrates und des Aufsichtsrates und die Beauftragten für die tägliche Geschäftsführung des Antragstellers verfügen ständig über einen ausreichenden beruflichen Leumund, der zur Ausübung ihrer Funktion erforderlich ist.

3. Die Geschäftsführer, Verwalter, Mitglieder des Direktionsrates und des Aufsichtsrates und die Beauftragten für die tägliche Geschäftsführung des Antragstellers verfügen gemeinsam über die angemessene Fachkompetenz, die zur Ausübung ihrer Funktion erforderlich ist.

4. Personen, die qualifizierte Beteiligungen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nr. 36 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 am Antragsteller halten, sind ausreichend gut beleumundet, was durch Erfüllung der Anforderungen von Absatz 2 Buchstabe a) und d) nachgewiesen wird.

5. Der Antragsteller verfügt über solide Regelungen für die Unternehmensführung und angemessene Verfahren der internen Kontrolle, darunter Risikomanagement- und Rechnungslegungsverfahren, mit denen die Achtung der Rechte von Kreditnehmern und die Einhaltung der Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen über die Ansprüche eines Kreditgebers aus einem Kreditvertrag oder über den Kreditvertrag selbst sowie der Verordnung (EU) 2016/679 garantiert werden.

6. Der Antragsteller verfährt nach angemessenen Grundsätzen, mit denen die Einhaltung der Vorschriften zum Schutz und zur fairen und umsichtigen Behandlung der Kreditnehmer sichergestellt wird; er berücksichtigt in diesem Zusammenhang auch deren Finanzlage sowie die Notwendigkeit, sie bei Bedarf an Schuldenberatungs- oder Sozialdienste zu verweisen.

7. Der Antragsteller verfügt unbeschadet der Verpflichtungen in Bezug auf die Bearbeitung von Beschwerden aufgrund des Wirtschaftsgesetzbuches über wirksame, transparente, angemessene und spezielle interne Verfahren, mit denen die Erfassung und Bearbeitung von Beschwerden der Kreditnehmer sichergestellt wird. Kreditdienstleister verlangen für die Bearbeitung von Kreditnehmerbeschwerden kein Entgelt und dokumentieren die Beschwerden und die zu deren Beilegung getroffenen Maßnahmen.

Für die Anforderung in Bezug auf den beruflichen Leumund wie in Absatz 1 Nr. 2 erwähnt gelten mindestens folgende Bedingungen:

a) Die in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Personen sind nicht wegen einschlägiger Straftaten insbesondere im Zusammenhang mit Eigentum, Finanzdienstleistungen und -tätigkeiten, Geldwäsche, Wucher, Betrug, Steuerstraftaten und Verletzung des Berufsgeheimnisses oder der körperlichen Unversehrtheit sowie im Zusammenhang mit anderen Verstößen gegen das Gesellschafts-, Konkurs-, Insolvenz- oder Verbraucherschutzrecht im Strafregister oder in einem gleichwertigen nationalen Register eingetragen.

b) Die kumulativen Auswirkungen kleinerer Vorfälle haben keinen Einfluss auf den guten Leumund der in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Personen.

c) Die in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Personen waren in ihrem bisherigen geschäftsbedingten Umgang mit Aufsichts- und Regulierungsbehörden stets transparent, offen und kooperativ.

d) Die in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Personen sind weder Gegenstand eines laufenden Insolvenzverfahrens noch zuvor in Konkurs gegangen, es sei denn, sie wurden nach dem für sie geltenden nationalen Recht rehabilitiert.

Kreditdienstleister nach belgischem Recht zahlen der FSMA zur Deckung der Funktionskosten eine Vergütung. Der König bestimmt in Anwendung von Artikel 56 des Gesetzes vom 2. August 2002 über die Aufsicht über den Finanzsektor und die Finanzdienstleistungen die Höhe dieser Vergütung, die Fälle, in denen sie geschuldet wird, und die Fristen für ihre Entrichtung.

§ 2 - Kreditdienstleister halten die in § 1 erwähnten Zulassungsbedingungen jederzeit ein.

Art. 8 - § 1 - Anträge auf Zulassung als Kreditdienstleister werden zusammen mit einer Akte gemäß § 2 an die FSMA gerichtet. Zulassungsantrag und -akte werden der FSMA elektronisch und gemäß den Modalitäten, die sie bestimmt und auf ihrer Website veröffentlicht, übermittelt.

Der Antrag wird vom Verwaltungsorgan des Antragstellers oder von einer oder mehreren Personen eingereicht, die zu diesem Zweck ermächtigt worden sind und unter der Verantwortung des gesetzlichen Verwaltungsorgans handeln.

Jede Änderung des Zulassungsantrags oder der in § 2 erwähnten Angaben oder Unterlagen oder jede spätere Aktualisierung dieser Angaben oder Unterlagen wird der FSMA in der Form und gemäß den Modalitäten wie in Absatz 1 erwähnt mitgeteilt.

§ 2 - Unbeschadet des Rechts der FSMA, zusätzliche Informationen anzufordern, die für die Beurteilung der Akte notwendig sind, erteilt der Antragsteller, um seinen Antrag auf Zulassung als Kreditdienstleister auf gültige Weise einzureichen, in diesem Antrag folgende Angaben und fügt ihm folgende Unterlagen bei:

1. seine Identifizierungsdaten und eine Kopie seiner Gründungsurkunde und der Gesellschaftssatzung,
2. die Identifizierungsdaten der Geschäftsführer, Verwalter, Mitglieder des Direktionsrates und des Aufsichtsrates und der Beauftragten für die tägliche Geschäftsführung des Antragstellers,
3. die Identifizierungsdaten der Personen, die qualifizierte Beteiligungen im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nr. 36 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 halten,
4. für die in Nr. 2 erwähnten Personen:
 - (i) einen Auszug aus dem Strafregister für reglementierte Tätigkeiten wie in Artikel 596 Absatz 1 des Strafprozessgesetzbuches erwähnt, der nicht älter als drei Monate ist, und
 - (ii) ein Erläuterungsschreiben, in dem ihr beruflicher Leumund wie in Artikel 7 § 1 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 erwähnt gemäß den von der FSMA festgelegten Modalitäten nachgewiesen wird,
5. für die in Nr. 3 erwähnten Personen:
 - (i) einen Auszug aus dem Strafregister für reglementierte Tätigkeiten wie in Artikel 596 Absatz 1 des Strafprozessgesetzbuches erwähnt, der nicht älter als drei Monate ist, und
 - (ii) ein Erläuterungsschreiben, in dem ihr beruflicher Leumund wie in Artikel 7 § 1 Absatz 1 Nr. 4 erwähnt gemäß den von der FSMA festgelegten Modalitäten nachgewiesen wird,
6. ein Erläuterungsschreiben, in dem gemäß den von der FSMA festgelegten Modalitäten nachgewiesen wird, dass die Geschäftsführer, Verwalter, Mitglieder des Direktionsrates und des Aufsichtsrates und die Beauftragten für die tägliche Geschäftsführung des Antragstellers gemeinsam über die in Artikel 7 § 1 Absatz 1 Nr. 3 erwähnte angemessene Fachkompetenz verfügen, die zur Ausübung ihrer Funktion erforderlich ist,
7. den Nachweis über die in Artikel 7 § 1 Absatz 1 Nr. 5 erwähnten Regelungen für die Unternehmensführung und Verfahren der internen Kontrolle,
8. den Nachweis über die in Artikel 7 § 1 Absatz 1 Nr. 6 erwähnten Grundsätze,
9. den Nachweis über die in Artikel 7 § 1 Absatz 1 Nr. 7 erwähnten internen Verfahren,
10. jede etwaige in Artikel 15 erwähnte Auslagerungsvereinbarung.

Für die Anwendung des vorliegenden Paragraphen bezeichnet der Ausdruck "Identifizierungsdaten":

a) für natürliche Personen, die im belgischen Nationalregister eingetragen sind: Namen, Vornamen, Adresse des Wohnsitzes, Nationalregisternummer,

b) für natürliche Personen, die nicht im belgischen Nationalregister eingetragen sind: Namen, Vornamen, Geburtsort und —datum, Adresse des Wohnsitzes,

c) für juristische Personen: Unternehmensnummer für Unternehmen nach belgischem Recht, Rechtsform, Gesellschaftsnamen, nationales Recht der juristischen Person, Adresse des satzungsmäßigen Sitzes oder, wenn diese juristische Person nach ihrem nationalen Recht keinen satzungsmäßigen Sitz hat, Adresse, an der ihr Hauptsitz liegt.

§ 3 - Die FSMA überprüft einen Zulassungsantrag binnen fünfundvierzig Tagen nach dessen Eingang auf seine Vollständigkeit hin.

§ 4 - Die FSMA verweigert die Zulassung, wenn der Antragsteller die Bedingungen des vorliegenden Gesetzes nicht erfüllt.

Binnen neunzig Tagen nach Eingang eines vollständigen Antrags oder im Fall eines unvollständigen Antrags nach Eingang der geforderten Informationen informiert die FSMA den Antragsteller per Einschreibebrief darüber, ob die Zulassung erteilt oder verweigert wird.

Art. 9 - Die FSMA erstellt und führt ein Verzeichnis der gemäß Artikel 7 zugelassenen Kreditdienstleister.

Das in Absatz 1 erwähnte Verzeichnis umfasst auch die Kreditdienstleister aus einem anderen Mitgliedstaat, die aufgrund von Artikel 11 in Belgien Kreditdienstleistungen erbringen dürfen; für jeden von ihnen wird ihr Herkunftsmitgliedstaat angegeben.

Die FSMA veröffentlicht das in Absatz 1 erwähnte Verzeichnis auf ihrer Website und aktualisiert es regelmäßig.

Art. 10 - § 1 - Will ein Kreditdienstleister, der in Anwendung des vorliegenden Gesetzes ordnungsgemäß von der FSMA zugelassen worden ist, seine Dienste in einem Aufnahmemitgliedstaat erbringen, übermittelt er der FSMA die folgenden Angaben:

1. den Aufnahmemitgliedstaat, in dem er seine Dienste erbringen will, und, wenn diese Informationen dem Kreditdienstleister bereits bekannt sind, den Mitgliedstaat, in dem der Kredit gewährt wurde, sofern es sich dabei weder um den Aufnahmemitgliedstaat noch um Belgien handelt,
2. falls vorhanden, die Anschrift der Zweigniederlassung des Kreditdienstleisters im Aufnahmemitgliedstaat,

3. falls vorhanden, den Namen und die Anschrift des Kreditdienstleistungserbringers im Aufnahmemitgliedstaat,
4. die Namen der Personen, die im Aufnahmemitgliedstaat für die Erbringung von Kreditdienstleistungen zuständig sind,

5. gegebenenfalls detaillierte Angaben zu den Maßnahmen, die zur Anpassung der internen Verfahren, der Regelungen für die Unternehmensführung und der Verfahren der internen Kontrolle beim Kreditdienstleister getroffen wurden, um deren Vereinbarkeit mit den für die Ansprüche eines Kreditgebers aus einem Kreditvertrag oder für den Kreditvertrag selbst geltenden Rechtsvorschriften sicherzustellen,

6. gegebenenfalls eine Beschreibung der Verfahren, die zur Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingerichtet wurden, wenn in den nationalen Rechtsvorschriften des Aufnahmemitgliedstaats zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission festgelegt ist, dass Kreditdienstleister für die Zwecke der Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Verpflichtete sind,

7. dass der Kreditdienstleister über geeignete Mittel verfügt, um in der Sprache des Aufnahmemitgliedstaats oder in der Sprache des Kreditvertrags zu kommunizieren,

8. Angaben dazu, ob der Kreditdienstleister befugt ist, Mittel von Kreditnehmern entgegenzunehmen und zu halten.

§ 2 - Binnen fünfundvierzig Tagen nach Eingang aller in § 1 erwähnten Angaben leitet die FSMA diese Angaben an die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats weiter, die deren Empfang umgehend bestätigen. Die FSMA unterrichtet den Kreditdienstleister daraufhin darüber, an welchem Tag die Angaben den zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats übermittelt wurden und an welchem Tag diese zuständigen Behörden den Eingang der Angaben bestätigt haben. Die FSMA übermittelt ebenfalls alle in § 1 erwähnten Angaben den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Kredit gewährt wurde, sofern es sich dabei weder um den Aufnahmemitgliedstaat noch um Belgien handelt.

§ 3 - Der Kreditdienstleister unterrichtet die FSMA über jede spätere Änderung bei den Angaben, die gemäß § 1 zu übermitteln sind. In solchen Fällen wird das in § 2 erwähnte Verfahren angewandt.

KAPITEL 2 - *Ausländische Kreditdienstleister*

Art. 11 - § 1 - Ein Kreditdienstleister, der eine Zulassung in seinem Herkunftsmitgliedstaat gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2021/2167 erlangt hat, darf die unter die Zulassung fallenden Dienste in Belgien erbringen.

In Absatz 1 erwähnten Kreditdienstleistern ist es nicht erlaubt, Mittel von Kreditnehmern in Belgien entgegenzunehmen und zu halten.

§ 2 - Ein Kreditdienstleister darf ab dem früheren der nachstehend genannten Zeitpunkte seine Dienstleistungen in Belgien erbringen:

1. sobald die Bestätigung der FSMA über den Empfang der in Artikel 13 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2021/2167 erwähnten Mitteilung eingegangen ist,

2. bei Ausbleiben der in Nr. 1 erwähnten Empfangsbestätigung nach Ablauf von zwei Monaten nach Einreichung aller in Artikel 13 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2021/2167 erwähnten Angaben bei der FSMA.

TITEL 3 - *Auf Kreditdienstleister und Kreditkäufer anwendbare Verpflichtungen*

Art. 12 - Kreditdienstleistern ist es nicht erlaubt, Mittel von Kreditnehmern entgegenzunehmen und zu halten.

Art. 13 - § 1 - Kreditkäufer und Kreditdienstleister verhalten sich unbeschadet der Regeln, die gemäß dem Wirtschaftsgesetzbuch auf sie anwendbar sind, in ihren Beziehungen zu Kreditnehmern wie folgt:

1. Sie handeln in gutem Glauben, redlich und professionell.

2. Sie stellen Kreditnehmern Informationen zur Verfügung, die weder irreführend, unklar noch falsch sind.

3. Sie achten und schützen die personenbezogenen Daten und die Privatsphäre der Kreditnehmer.

4. Sie kommunizieren mit den Kreditnehmern in einer Weise, die weder eine Schikane, Nötigung noch ungebührliche Beeinflussung darstellt.

§ 2 - Nach jeder Übertragung von Ansprüchen eines Kreditgebers aus einem notleidenden Kreditvertrag oder des notleidenden Kreditvertrags selbst auf einen Kreditkäufer übermittelt dieser oder der in Artikel 19 erwähnte Rechtsträger, wenn er mit der Erbringung von Kreditdienstleistungen beauftragt wurde, stets vor der ersten Schuldenbeitreibung und immer dann, wenn der Kreditnehmer es verlangt, diesem auf Papier oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger eine Mitteilung, die mindestens Folgendes enthält:

1. Informationen über die erfolgte Übertragung einschließlich des Tages der Übertragung,

2. den Namen und die Kontaktdaten des Kreditkäufers,

3. den Namen und die Kontaktdaten des Kreditdienstleisters, des Kreditinstituts oder des Darlehensgebers, der/das für die Erbringung von Kreditdienstleistungen benannt wurde,

4. im Fall einer Benennung einen Nachweis über die Zulassung eines Kreditdienstleisters,

5. falls anwendbar, den Namen und die Kontaktdaten des Kreditdienstleistungserbringers,

6. an deutlich erkennbarer Stelle Angaben zu einem Ansprechpartner bei dem Kreditkäufer oder dem Kreditdienstleister, dem Kreditinstitut oder dem Darlehensgeber, der/das für die Erbringung von Kreditdienstleistungen benannt wurde, und, falls zutreffend, beim Kreditdienstleistungserbringer, bei dem bei Bedarf Informationen eingeholt werden können,

7. Informationen zu den Beträgen, die der Kreditnehmer zum Zeitpunkt der Mitteilung schuldet, unter Angabe dessen, was als Kapital, Zinsen, Gebühren und sonstige zulässige Belastung geschuldet ist,

8. eine Erklärung, dass alle einschlägigen Rechtsvorschriften der Europäischen Union und Belgiens, insbesondere über die Durchsetzung von Verträgen, den Verbraucherschutz, die Rechte des Kreditnehmers und das Strafrecht, fortgelten,

9. die Bezeichnung, die Anschrift und die Kontaktdaten der zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Kreditnehmer wohnhaft ist oder in dem sich sein satzungsmäßiger Sitz befindet, oder, sofern er gemäß seinem nationalen Recht keinen satzungsmäßigen Sitz hat, des Mitgliedstaats, in dem sich seine Hauptverwaltung befindet, bei denen er eine Beschwerde einreichen kann.

Die in Absatz 1 erwähnte Mitteilung ist in einer klaren und für die Öffentlichkeit verständlichen Sprache abzufassen.

§ 3 - Der Kreditkäufer oder gegebenenfalls der Kreditdienstleister, das Kreditinstitut oder der Darlehensgeber, der/das für die Erbringung von Kreditdienstleistungen benannt wurde, nimmt in alle nachfolgenden Mitteilungen an den Kreditnehmer die in § 2 Absatz 1 Nr. 6 festgelegten Angaben auf, es sei denn, es handelt sich um die erste Mitteilung nach der Bestellung eines neuen Kreditdienstleisters; in diesem Fall sind die in § 2 Absatz 1 Nr. 3 und 4 festgelegten Angaben ebenfalls aufzunehmen.

§ 4 - Die Paragraphen 2 und 3 gelten unbeschadet etwaiger zusätzlicher Anforderungen an Mitteilungen, die in anderen geltenden Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder Belgiens vorgesehen sind.

Art. 14 - § 1 - Erbringt ein Kreditkäufer selbst keine Kreditdienstleistungen, erbringt der benannte Kreditdienstleister seine Dienste für die Verwaltung und Durchsetzung der Ansprüche eines Kreditgebers aus einem notleidenden Kreditvertrag oder des notleidenden Kreditvertrags selbst auf der Grundlage einer Kreditdienstleistungsvereinbarung mit dem Kreditkäufer.

§ 2 - Die in § 1 erwähnte Kreditdienstleistungsvereinbarung muss Folgendes umfassen:

1. eine detaillierte Beschreibung der vom Kreditdienstleister zu erbringenden Kreditdienstleistungen,
2. die Höhe der Vergütung des Kreditdienstleisters oder Angaben dazu, wie die Vergütung berechnet wird,
3. Angaben zum Umfang, in dem der Kreditdienstleister den Kreditkäufer gegenüber dem Kreditnehmer vertreten kann,
4. eine Erklärung der Parteien, in der diese sich zur Einhaltung der für die Ansprüche des Kreditgebers aus einem Kreditvertrag oder für den Kreditvertrag selbst geltenden Rechtsvorschriften der Union und der Mitgliedstaaten einschließlich aller einschlägigen Verbraucher- und Datenschutzvorschriften verpflichten,
5. eine Klausel, mit der die faire und umsichtige Behandlung der Kreditnehmer vorgeschrieben wird.

§ 3 - Die in § 1 erwähnte Kreditdienstleistungsvereinbarung enthält eine Anforderung, wonach der Kreditdienstleister den Kreditkäufer vor jeder Auslagerung einer seiner Kreditdienstleistungen unterrichten muss.

§ 4 - Der Kreditdienstleister führt und verwahrt nach dem Tag der Beendigung der in § 1 erwähnten Kreditdienstleistungsvereinbarung zehn Jahre lang die folgenden Aufzeichnungen:

1. den relevanten Schriftwechsel mit dem Kreditkäufer und dem Kreditnehmer,
2. relevante Anweisungen, die er vom Kreditkäufer für von ihm im Namen dieses Kreditkäufers verwalteten und durchgesetzten Ansprüche eines Kreditgebers aus jedem der notleidenden Kreditverträge oder für den von ihm im Namen dieses Kreditkäufers verwalteten und durchgesetzten notleidenden Kreditvertrag selbst erhalten hat,
3. den Kreditdienstleistungsvertrag.

§ 5 - Der Kreditdienstleister stellt der FSMA die in § 4 erwähnten Aufzeichnungen auf Verlangen zur Verfügung.

Art. 15 - § 1 - Ein Kreditdienstleister, der für die Ausführung von Kreditdienstleistungen auf einen Kreditdienstleistungserbringer zurückgreift, bleibt in vollem Umfang dafür verantwortlich, dass alle Pflichten aus vorliegendem Gesetz und dem Wirtschaftsgesetzbuch erfüllt werden. Für die Auslagerung solcher Kreditdienstleistungen müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

1. Kreditdienstleister und Kreditdienstleistungserbringer haben eine schriftliche Auslagerungsvereinbarung geschlossen, mit der der Kreditdienstleistungserbringer dazu verpflichtet wird, die geltenden rechtlichen Bestimmungen, einschließlich des vorliegenden Gesetzes, und die einschlägigen Rechtsvorschriften der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten über die Ansprüche eines Kreditgebers aus einem Kreditvertrag oder über den Kreditvertrag selbst einzuhalten.
2. Die gleichzeitige Auslagerung aller Kreditdienstleistungen an einen Kreditdienstleistungserbringer ist untersagt.
3. Die vertragliche Beziehung zwischen dem Kreditdienstleister und dem Kreditkäufer sowie die Pflichten des Kreditdienstleisters gegenüber dem Kreditkäufer oder gegenüber den Kreditnehmern werden durch die Auslagerungsvereinbarung mit dem Kreditdienstleistungserbringer nicht verändert.
4. Durch die Auslagerung einiger seiner Kreditdienstleistungen wird die Einhaltung der Anforderungen der Zulassung gemäß vorliegendem Gesetz durch den Kreditdienstleister nicht beeinflusst.
5. Die Auslagerung an den Kreditdienstleistungserbringer verhindert nicht, dass die zuständigen Behörden den Kreditdienstleister gemäß Titel 5 beaufsichtigen.
6. Der Kreditdienstleister kann direkt auf alle maßgeblichen Angaben zu den Kreditdienstleistungen zugreifen, die an den Kreditdienstleistungserbringer ausgelagert wurden.
7. Der Kreditdienstleister verfügt auch nach Beendigung der Auslagerungsvereinbarung weiterhin über das Fachwissen und die Ressourcen, um die ausgelagerten Kreditdienstleistungen erbringen zu können.

Die Auslagerung der Erbringung von Kreditdienstleistungen darf nicht so erfolgen, dass die Qualität der internen Kontrolle des Kreditdienstleisters oder die Solidität oder Fortführung der Erbringung seiner Kreditdienstleistungen beeinträchtigt werden.

§ 2 - Der Kreditdienstleister informiert die FSMA und, falls zutreffend, die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats, bevor er die Erbringung seiner Kreditdienstleistungen gemäß § 1 auslagert.

§ 3 - Der Kreditdienstleister führt und verwahrt nach dem Tag der Beendigung der Kreditdienstleistungsvereinbarung zehn Jahre lang Aufzeichnungen über die relevanten Anweisungen an den Kreditdienstleistungserbringer sowie zu der in § 1 erwähnten Auslagerungsvereinbarung.

§ 4 - Der Kreditdienstleister und der Kreditdienstleistungserbringer stellen der FSMA die in § 3 erwähnten Angaben auf Verlangen zur Verfügung.

§ 5 - Kreditdienstleistungserbringern ist es nicht erlaubt, Mittel von Kreditnehmern entgegenzunehmen und zu halten.

Art. 16 - Die FSMA schafft ein Verfahren für die Bearbeitung von Kreditnehmerbeschwerden gegen Kreditkäufer, Kreditdienstleister oder Kreditdienstleistungserbringer und macht es öffentlich bekannt. Beschwerden werden nach ihrem Eingang zügig bearbeitet.

TITEL 4 - Kreditkäufer

Art. 17 - § 1 - Kreditinstitute nach belgischem Recht stellen einem potenziellen Kreditkäufer die Informationen über die Ansprüche eines Kreditgebers aus einem notleidenden Kreditvertrag oder über den notleidenden Kreditvertrag selbst und über die etwaigen Sicherheiten zur Verfügung, die der potenzielle Kreditkäufer benötigt, um vor Abschluss eines Vertrags über die Übertragung der Gläubigeransprüche aus dem notleidenden Kreditvertrag oder über die

Übertragung des notleidenden Kreditvertrags den Wert der Ansprüche des Kreditgebers aus dem notleidenden Kreditvertrag oder den Wert des notleidenden Kreditvertrags selbst sowie die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert wiederhereingebracht werden kann, selbst beurteilen zu können, wobei der Schutz der vom Kreditinstitut zur Verfügung gestellten Informationen und die Vertraulichkeit der Geschäftsdaten sicherzustellen sind.

§ 2 - Kreditinstitute nach belgischem Recht, die die Ansprüche eines Kreditgebers aus einem notleidenden Kreditvertrag oder den notleidenden Kreditvertrag selbst auf einen Kreditkäufer übertragen, teilen den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Kreditnehmer wohnhaft ist oder in dem sich sein satzungsmäßiger Sitz befindet, oder, sofern er gemäß seinem nationalen Recht keinen satzungsmäßigen Sitz hat, des Mitgliedstaats, in dem sich seine Hauptverwaltung befindet, zweimal pro Jahr mindestens Folgendes mit:

1. die Rechtsträgerkennung (*legal entity identifier*, LEI) des Kreditkäufers oder, falls vorhanden, seines gemäß Artikel 21 benannten Vertreters, oder falls eine solche Kennung nicht vorhanden ist:

i) den Namen des Kreditkäufers oder der Geschäftsführer, Verwalter, Mitglieder des Direktionsrates und des Aufsichtsrates und der Beauftragten für die tägliche Geschäftsführung des Kreditkäufers sowie der Personen, die qualifizierte Beteiligungen am Kreditkäufer im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nr. 36 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 halten, und

ii) die Anschrift des Kreditkäufers oder, falls vorhanden, seines gemäß Artikel 21 benannten Vertreters,

2. den aggregierten offenen Betrag der übertragenen Ansprüche des Kreditgebers aus dem notleidenden Kreditvertrag oder des übertragenen notleidenden Kreditvertrags,

3. die Anzahl und das Volumen der übertragenen Ansprüche der Kreditgeber aus den notleidenden Kreditverträgen oder der übertragenen notleidenden Kreditverträge,

4. Angaben dazu, ob die Übertragung die Ansprüche des Kreditgebers aus den mit Verbrauchern abgeschlossenen notleidenden Kreditverträgen oder die mit Verbrauchern abgeschlossenen notleidenden Kreditverträge selbst umfasst, und Angaben dazu, durch welche Art von Vermögenswerten der notleidende Kreditvertrag gegebenenfalls besichert ist.

§ 3 - Falls der Kreditnehmer in Belgien wohnhaft ist oder seinen satzungsmäßigen Sitz hat, kann die FSMA den in § 2 erwähnten Kreditinstituten vorschreiben, dass sie die in jenem Paragraphen erwähnten Informationen vierteljährlich übermitteln, wann immer sie es für erforderlich hält, auch um eine hohe Zahl von Übertragungen, die unter Umständen während einer Krise erfolgen, besser überwachen zu können.

§ 4 - Falls der Kreditnehmer in Belgien wohnhaft ist oder seinen satzungsmäßigen Sitz hat, leitet die FSMA die in den Paragraphen 2 und 3 erwähnten Angaben sowie alle anderen etwaigen Angaben, die sie für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Pflichten gemäß der Richtlinie (EU) 2021/2167 für notwendig erachtet, umgehend an die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des Kreditkäufers weiter.

§ 5 - Die Bestimmungen der Paragraphen 1 bis 4 sind nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2016/679 und der Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG anzuwenden.

Art. 18 - § 1 - Die in Artikel 16 der Richtlinie (EU) 2021/2167 erwähnten Datenvorlagen sind für Transaktionen zu verwenden, die sich auf ab dem 1. Juli 2018 gewährte Kredite beziehen, die nach dem 28. Dezember 2021 notleidend werden. Für Kredite, die zwischen dem 1. Juli 2018 und dem Tag des Inkrafttretens der in Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2021/2167 erwähnten technischen Durchführungsstandards gewährt wurden, füllen die Kreditinstitute nach belgischem Recht die Datenvorlage mit den Informationen aus, die ihnen bereits vorliegen.

§ 2 - Kreditinstitute nach belgischem Recht wenden auch die in Artikel 16 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2021/2167 erwähnten technischen Durchführungsstandards auf die Übertragung von Ansprüchen eines Kreditgebers aus einem notleidenden Kreditvertrag oder des notleidenden Kreditvertrags selbst auf andere Kreditinstitute an. Die Kreditinstitute verwenden die Datenvorlagen für die Übermittlung von Informationen zwischen Kreditinstituten dann, wenn die Ansprüche nur eines Kreditgebers aus einem notleidenden Kreditvertrag oder der notleidende Kreditvertrag selbst übertragen werden.

Art. 19 - § 1 - Um Kreditdienstleistungen für die Ansprüche eines Kreditgebers aus einem mit Verbrauchern abgeschlossenen notleidenden Kreditvertrag oder für den mit Verbrauchern abgeschlossenen notleidenden Kreditvertrag selbst durchzuführen, benennen Kreditkäufer nach belgischem Recht einen der folgenden Rechtsträger:

- ein in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässiges Kreditinstitut oder
- einen Darlehensgeber oder
- einen in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union zugelassenen Kreditdienstleister.

Wenn ein Kreditkäufer nicht in der Europäischen Union wohnhaft ist oder seinen satzungsmäßigen Sitz oder, sofern er gemäß seinem nationalen Recht über keinen satzungsmäßigen Sitz verfügt, seine Hauptverwaltung nicht in der Europäischen Union hat, nimmt sein gemäß Artikel 21 benannter Vertreter die gemäß Absatz 1 erforderliche Benennung vor, es sei denn, der Vertreter ist selbst ein Kreditinstitut, ein Darlehensgeber oder ein Kreditdienstleister wie in Absatz 1 erwähnt, und zwar um Kreditdienstleistungen im Zusammenhang mit den Ansprüchen eines Kreditgebers aus einem notleidenden Kreditvertrag oder dem notleidenden Kreditvertrag selbst zu erbringen, der mit folgenden Parteien geschlossen wurde:

i) natürlichen Personen, einschließlich Verbrauchern und Selbständigen,

ii) Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen im Sinne von Artikel 2 des Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen.

§ 2 - Ein Kreditkäufer unterliegt bei dem Kauf von Ansprüchen eines Kreditgebers aus einem notleidenden Kreditvertrag oder dem Kauf des notleidenden Kreditvertrags selbst keinen anderen Anforderungen als den Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes.

Vorliegendes Gesetz gilt für Kreditkäufer unbeschadet der Anwendung der für sie geltenden Bestimmungen des Verbraucherschutz-, Vertrags-, Zivil- oder Strafrechts. Die einschlägigen Rechtsvorschriften der Europäischen Union und Belgiens, insbesondere solche, die die Durchsetzung von Verträgen, den Verbraucherschutz, die Rechte von Kreditnehmern, die Kreditvergabe, die Bestimmungen zum Bankgeheimnis und das Strafrecht betreffen, gelten auch nach der Übertragung der Ansprüche des Kreditgebers aus einem Kreditvertrag oder der Übertragung des

Kreditvertrags selbst an den Kreditkäufer für diesen. Das Schutzniveau, das Verbrauchern und sonstigen Kreditnehmern nach dem Recht der Europäischen Union und Belgiens gewährt wird sowie die Insolvenzvorschriften dürfen unbeschadet der nationalen und internationalen Vorschriften zu Schuldscheinen und Wechseln durch die Übertragung der Ansprüche des Kreditgebers aus einem Kreditvertrag oder die Übertragung des Kreditvertrags selbst auf den Kreditkäufer nicht beeinträchtigt werden.

§ 3 - Vorliegendes Gesetz lässt die Gesetzesbestimmungen über das Register der Unternehmenskredite und die Zentrale für Kredite an Privatpersonen unberührt.

§ 4 - Das Kreditinstitut, der Darlehensgeber oder der Kreditdienstleister wie gemäß § 1 benannt erfüllt für den Kreditkäufer die Verpflichtungen eines Kreditkäufers gemäß § 2 und den Artikeln 20 und 22. In Ermangelung einer Benennung gemäß § 1 unterliegen der Kreditkäufer oder sein Vertreter weiterhin diesen Verpflichtungen.

Art. 20 - § 1 - Benennt der Kreditkäufer oder, falls vorhanden, sein gemäß Artikel 21 benannter Vertreter einen in Artikel 19 § 1 erwähnten Rechtsträger, um Kreditdienstleistungen für die übertragenen Ansprüche des Kreditgebers aus einem notleidenden Kreditvertrag oder den notleidenden Kreditvertrag selbst zu erbringen, so teilt der Kreditkäufer oder sein Vertreter der FSMA spätestens zu dem Tag, an dem die Erbringung der Kreditdienstleistungen beginnt, den Namen und die Anschrift dieses Rechtsträgers mit.

§ 2 - Benennt der Kreditkäufer oder, falls vorhanden, sein gemäß Artikel 21 benannter Vertreter einen anderen Rechtsträger als den gemäß § 1 gemeldeten Rechtsträger, so teilt er dies der FSMA spätestens am Tag dieser Änderung mit und gibt den Namen und die Anschrift des neuen Rechtsträgers an, den er mit der Erbringung von Kreditdienstleistungen im Zusammenhang mit den übertragenden Ansprüchen des Kreditgebers aus einem notleidenden Kreditvertrag oder dem notleidenden Kreditvertrag selbst beauftragt hat.

§ 3 - Die FSMA leitet die gemäß den Paragraphen 1 und 2 erhaltenen Angaben an die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats, die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Kredit gewährt wurde, und die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des neuen Kreditdienstleisters ohne unangemessene Verzögerung weiter.

Art. 21 - § 1 - Ein Kreditkäufer, der nicht in der Europäischen Union wohnhaft ist oder seinen satzungsmäßigen Sitz oder, sofern er gemäß seinem nationalen Recht über keinen satzungsmäßigen Sitz verfügt, seine Hauptverwaltung nicht in der Europäischen Union hat, benennt bei Abschluss einer Vereinbarung über die Übertragung der Ansprüche des Kreditgebers aus einem in Belgien abgeschlossenen notleidenden Kreditvertrag oder des in Belgien abgeschlossenen notleidenden Kreditvertrags selbst, schriftlich einen Vertreter, der in der Europäischen Union wohnhaft ist oder seinen satzungsmäßigen Sitz oder, sofern er gemäß seinem nationalen Recht über keinen satzungsmäßigen Sitz verfügt, seine Hauptverwaltung in der Europäischen Union hat.

§ 2 - Der in § 1 erwähnte Vertreter ist neben dem Kreditkäufer oder an dessen Stelle Ansprechpartner der FSMA in allen die kontinuierliche Einhaltung des vorliegenden Gesetzes betreffenden Fragen. Wenn der Vertreter in Belgien ansässig ist, ist er vollumfänglich für die Erfüllung der Pflichten verantwortlich, die dem Kreditkäufer durch vorliegendes Gesetz erwachsen.

Art. 22 - § 1 - Der Kreditkäufer oder, falls vorhanden, sein gemäß Artikel 21 benannter Vertreter teilt bei der Übertragung der Ansprüche eines Kreditgebers aus einem notleidenden Kreditvertrag oder des notleidenden Kreditvertrags selbst der FSMA die Rechtsträgerkennung (LEI) des neuen Kreditkäufers und, falls vorhanden, dessen gemäß Artikel 21 benannten Vertreters oder - bei fehlender Rechtsträgerkennung - Folgendes mit:

1. den Namen des neuen Kreditkäufers oder, falls vorhanden, dessen gemäß Artikel 21 benannten Vertreters oder, falls vorhanden, der Geschäftsführer, Verwalter, Mitglieder des Direktionsrates und des Aufsichtsrates und der Beauftragten für die tägliche Geschäftsführung des neuen Kreditkäufers oder dessen Vertreters sowie der Personen, die qualifizierte Beteiligungen am neuen Kreditkäufer oder an dessen Vertreter im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nr. 36 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 halten,

2. die Anschrift des neuen Kreditkäufers oder, falls vorhanden, seines gemäß Artikel 21 benannten Vertreters.

Darüber hinaus teilt der Kreditkäufer oder sein Vertreter der FSMA mindestens Folgendes mit:

1. den aggregierten offenen Betrag der übertragenen Ansprüche des Kreditgebers aus den notleidenden Kreditverträgen oder der übertragenen notleidenden Kreditverträge,

2. die Anzahl und das Volumen der übertragenen Ansprüche des Kreditgebers aus dem notleidenden Kreditvertrag oder der übertragenen notleidenden Kreditverträge,

3. Angaben dazu, ob die Übertragung die Ansprüche eines Kreditgebers aus einem mit Verbrauchern abgeschlossenen notleidenden Kreditvertrag oder einem mit Verbrauchern abgeschlossenen notleidenden Kreditvertrag selbst umfasst, und Angaben dazu, durch welche Art von Vermögenswerten der notleidende Kreditvertrag gegebenenfalls besichert ist.

§ 2 - Die in § 1 erwähnten Informationen werden der FSMA halbjährlich mitgeteilt.

Die FSMA kann den Kreditkäufern oder, falls vorhanden, deren gemäß Artikel 21 benannten Vertretern vorschreiben, dass sie die in § 1 erwähnten Informationen vierteljährlich übermitteln, wann immer die FSMA es für erforderlich hält, auch um eine hohe Zahl von Übertragungen, die unter Umständen während einer Krise erfolgen, besser überwachen zu können.

§ 3 - Die FSMA leitet die gemäß den Paragraphen 1 und 2 erhaltenen Angaben ohne unangemessene Verzögerung an die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Kreditnehmer wohnhaft ist oder in dem sich sein satzungsmäßiger Sitz befindet, oder, sofern er gemäß seinem nationalen Recht keinen satzungsmäßigen Sitz hat, des Mitgliedstaats, in dem sich seine Hauptverwaltung befindet, und an die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats des neuen Kreditkäufers weiter.

TITEL 5 - Von der FSMA ausgeübte Aufsicht

KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmungen

Art. 23 - Die FSMA ist damit beauftragt, die Einhaltung der Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes zu beaufsichtigen, unbeschadet der dem FÖD Wirtschaft gemäß dem Wirtschaftsgesetzbuch zugewiesenen Zuständigkeiten.

Art. 24 - § 1 - Kreditdienstleister nach belgischem Recht und, falls vorhanden, Kreditdienstleistungserbringer, an die gemäß Artikel 15 Kreditdienstleistungen ausgelagert wurden, halten kontinuierlich die auf sie anwendbaren Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes ein.

§ 2 - Kreditkäufer nach belgischem Recht oder, falls vorhanden, ihre gemäß Artikel 21 benannten Vertreter, die in Belgien wohnhaft oder ansässig sind, erfüllen kontinuierlich die ihnen obliegenden Verpflichtungen wie in Artikel 13 und Titel 4 erwähnt.

§ 3 - Kreditinstitute nach belgischem Recht erfüllen kontinuierlich die ihnen obliegenden Verpflichtungen wie in den Artikeln 17 und 18 erwähnt.

Art. 25 - Die FSMA arbeitet mit den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten zusammen, wann immer es für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben oder die Erfüllung ihrer Pflichten oder die Ausübung ihrer Befugnisse im Rahmen des vorliegenden Gesetzes erforderlich ist. Die FSMA koordiniert ihre Maßnahmen mit den Maßnahmen der zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten, um zu vermeiden, dass es bei der grenzübergreifenden Wahrnehmung ihrer Aufsichtsbefugnisse und Verhängung von verwaltungsrechtlichen Sanktionen und Maßnahmen zu Doppelarbeit und Überschneidungen kommt.

Die FSMA übermittelt den anderen zuständigen Behörden auf Anfrage ohne unangemessene Verzögerung die Informationen, die sie zur Wahrnehmung der in den nationalen Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2167 festgelegten Aufgaben und Pflichten benötigen.

KAPITEL 2 - *Befugnisse der FSMA*

Art. 26 - § 1 - Um zu beurteilen, ob die in den Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes festgelegten Anforderungen kontinuierlich eingehalten werden, etwaige Verstöße gegen diese Anforderungen zu untersuchen, in den Artikeln 27, 28 und 30 erwähnte verwaltungsrechtliche Sanktionen und Maßnahmen zu verhängen und Amtshilfeersuchen der zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten zu erfüllen, kann die FSMA:

1. sich Informationen und Unterlagen aller Art von den in Artikel 24 erwähnten Personen, Kreditnehmern und je nachdem anderen natürlichen oder juristischen Personen oder öffentlichen Behörden übermitteln lassen,
2. bei den in Artikel 24 erwähnten Personen vor Ort oder nach Aktenlage Überprüfungen und Expertisen durchführen, alle Unterlagen, Datenbestände und Aufzeichnungen einsehen und eine Abschrift davon anfertigen und Zugang zu allen Datenverarbeitungssystemen erhalten,
3. hinsichtlich der in Artikel 24 erwähnten Personen die in den Artikeln 79 bis 86 des Gesetzes vom 2. August 2002 über die Aufsicht über den Finanzsektor und die Finanzdienstleistungen erwähnten Befugnisse gemäß den in diesen Artikeln vorgesehenen Modalitäten ausüben.

§ 2 - Die FSMA bewertet unter Anwendung eines risikogestützten Ansatzes, inwieweit ein Kreditdienstleister die Voraussetzungen des Artikels 7 § 1 Absatz 1 Nr. 5 bis 7 erfüllt.

Die FSMA bestimmt den Umfang der in Absatz 1 erwähnten Bewertung und trägt dabei der Größe, der Art, dem Umfang und der Komplexität der Tätigkeiten des betreffenden Kreditdienstleisters Rechnung.

Die FSMA teilt den zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats oder des Mitgliedstaats, in dem der Kredit gewährt wurde, sofern es sich dabei weder um Belgien noch um den Aufnahmemitgliedstaat handelt, die Ergebnisse der in Absatz 1 erwähnten Bewertung mit, wenn eine dieser zuständigen Behörden darum ersucht oder wenn die FSMA es für angebracht hält. Die FSMA teilt den zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats und des Mitgliedstaats, in dem der Kredit gewährt wurde, sofern es sich dabei weder um Belgien noch um den Aufnahmemitgliedstaat handelt, stets nähere Angaben zu etwaigen verwaltungsrechtlichen Sanktionen oder Maßnahmen mit.

Die FSMA tauscht bei der in Absatz 1 erwähnten Bewertung alle Informationen, die sie zur Wahrnehmung ihrer in vorliegendem Gesetz festgelegten jeweiligen Aufgaben und Pflichten benötigt, mit den zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats oder des Mitgliedstaats, in dem der Kredit gewährt wurde, sofern es sich dabei weder um Belgien noch um den Aufnahmemitgliedstaat handelt, aus.

KAPITEL 3 - *Verwaltungsrechtliche Sanktionen und Maßnahmen*

Art. 27 - Die FSMA entzieht die einem Kreditdienstleister aufgrund von Artikel 7 erteilte Zulassung, sofern der Kreditdienstleister:

1. nicht binnen zwölf Monaten nach Erteilung von der Zulassung Gebrauch macht,
2. ausdrücklich auf die Zulassung verzichtet,
3. seit mehr als zwölf Monaten nicht mehr als Kreditdienstleister tätig ist,
4. seine Zulassung aufgrund von Falschangaben oder auf andere unrechtmäßige Weise erlangt hat.

Art. 28 - § 1 - Stellt die FSMA fest, dass ein Kreditdienstleister nicht gemäß den Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes arbeitet, identifiziert sie diese Unzulänglichkeiten und gibt die Frist an, innerhalb deren der festgestellten Lage abgeholfen werden muss.

In diesem Fall kann die FSMA insbesondere:

1. verlangen, dass Auslagerungsvereinbarungen, die zwischen einem Kreditdienstleister und einem Kreditdienstleistungserbringer gemäß Artikel 15 § 1 geschlossen wurden, überprüft werden,
2. Kreditdienstleistern vorschreiben, ihre Geschäftsführer, Verwalter, Mitglieder des Direktionsrates und des Aufsichtsrates oder ihre Beauftragten für die tägliche Geschäftsführung zu entfernen, wenn diese die in Artikel 7 § 1 Absatz 1 Nr. 2 und Absatz 2 erwähnten Anforderungen nicht erfüllen,
3. Kreditdienstleistern vorschreiben, ihre internen Regelungen für die Unternehmensführung und ihre Verfahren der internen Kontrolle zu ändern oder zu aktualisieren,
4. Kreditdienstleistern vorschreiben, ihre Bestimmungen zur Gewährleistung einer fairen und umsichtigen Behandlung der Kreditnehmer sowie die Aufzeichnung und Bearbeitung ihrer Beschwerden zu ändern oder zu aktualisieren.

Die FSMA kann die Erbringung von Kreditdienstleistungen ganz oder teilweise verbieten, bis sie feststellt, dass den Unzulänglichkeiten abgeholfen worden ist.

§ 2 - Stellt die FSMA bei Ablauf dieser Frist fest, dass den Unzulänglichkeiten nicht abgeholfen worden ist, kann sie die aufgrund von Artikel 7 erteilte Zulassung entziehen.

Art. 29 - Wird eine Zulassung entzogen, streicht die FSMA den betreffenden Kreditdienstleister aus dem in Artikel 9 erwähnten Verzeichnis.

Wird die Zulassung eines Kreditdienstleisters entzogen, unterrichtet die FSMA in dem Fall, dass der Kreditdienstleister Dienste im Rahmen von Artikel 11 erbringt, unverzüglich die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats und die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Kredit gewährt wurde, sofern es sich dabei weder um Belgien noch um den Aufnahmemitgliedstaat handelt.

Art. 30 - § 1 - Stellt die FSMA einen Verstoß gegen die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes fest, kann sie die für den Verstoß verantwortliche Person auffordern, innerhalb der von der FSMA bestimmten Frist der festgestellten Lage abzuweichen und gegebenenfalls darauf zu verzichten, die den Verstoß bildende Verhaltensweise zu wiederholen.

Wenn die betreffende Person nach Ablauf der Frist säumig bleibt, kann die FSMA, insofern die betreffende Person ihre Rechtsmittel hat geltend machen können:

1. ihren Standpunkt in Bezug auf die aufgrund von Absatz 1 gemachten Feststellungen auf ihrer Website bekannt machen, wobei die Identität der für den Verstoß verantwortlichen Person und die Art des Verstoßes angegeben werden. Die Kosten dieser Bekanntmachung gehen zu Lasten der betreffenden Person,

2. die Zahlung eines Zwangsgeldes auferlegen, das pro Kalendertag, an dem die Aufforderung missachtet wird, 5.000 EUR nicht übersteigen darf und insgesamt nicht mehr als 250.000 EUR betragen darf.

§ 2 - Die FSMA kann demjenigen, der gegen die Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes oder die in Anwendung dieser Bestimmungen ergriffenen Maßnahmen verstößt, eine administrative Geldbuße auferlegen.

Der Betrag der in Absatz 1 erwähnten administrativen Geldbußen wird wie folgt festgelegt:

1. Im Falle einer juristischen Person darf sich der Betrag der administrativen Geldbuße für denselben Verstoß oder dieselbe Gesamtheit von Verstößen auf höchstens 500.000 EUR oder höchstens 5 Prozent des Gesamtjahresumsatzes der juristischen Person entsprechend dem letzten verfügbaren durch das Leitungsorgan aufgestellten Jahresabschluss belaufen, falls der unter Anwendung dieses Prozentsatzes erhaltene Betrag höher ist. Handelt es sich bei der juristischen Person um ein Mutterunternehmen oder das Tochterunternehmen eines Mutterunternehmens, das einen konsolidierten Jahresabschluss aufzustellen hat, so ist der relevante Gesamtjahresumsatz der Gesamtjahresumsatz, der im letzten verfügbaren konsolidierten Jahresabschluss ausgewiesen ist, der vom Leitungsorgan des Mutterunternehmens an der Spitze gebilligt wurde.

2. Im Falle einer natürlichen Person darf sich der Betrag der administrativen Geldbuße für denselben Verstoß oder dieselbe Gesamtheit von Verstößen auf höchstens 500.000 EUR belaufen.

Wenn der Verstoß dem Zuwiderhandelnden einen Gewinn verschafft hat oder es ihm ermöglicht hat, einen Verlust zu vermeiden, kann dieser Höchstbetrag ungeachtet des Vorhergehenden auf das Doppelte des Betrags dieses Gewinns oder Verlustes erhöht werden, selbst wenn er auf diese Weise die in Absatz 2 Nr. 1 oder 2 erwähnten Beträge überschreitet.

§ 3 - In Anwendung des vorliegenden Artikels auferlegte Zwangsgelder und Geldbußen werden von der Generalverwaltung Einnahme und Beitreibung zugunsten der Staatskasse eingenommen.

§ 4 - Bei der Anwendung der in den Paragraphen 1 bis 3 und Artikel 29 erwähnten Maßnahmen und Sanktionen berücksichtigt die FSMA neben deren Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit alle relevanten Umstände des Einzelfalls und insbesondere gegebenenfalls die in Artikel 72 § 3 des Gesetzes vom 2. August 2002 über die Aufsicht über den Finanzsektor und die Finanzdienstleistungen erwähnten Kriterien.

KAPITEL 4 - *Bei Ausübung von Kreditdienstleistungstätigkeiten in mehreren Mitgliedstaaten anwendbare Sonderbestimmungen*

Art. 31 - § 1 - Die FSMA prüft und beurteilt, ob ein in einem anderen Mitgliedstaat Kreditleistungen erbringender Kreditdienstleister nach belgischem Recht die Anforderungen des vorliegenden Gesetzes kontinuierlich erfüllt.

§ 2 - In Fällen, in denen ein Kreditdienstleister nach belgischem Recht in einem anderen Mitgliedstaat Kreditleistungen erbringt, arbeitet die FSMA bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Pflichten eng mit den zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats und des Mitgliedstaats, in dem der Kredit gewährt wurde, sofern es sich dabei weder um Belgien noch um den Aufnahmemitgliedstaat handelt, zusammen, was insbesondere für die Durchführung von Kontrollen, Untersuchungen und Prüfungen in den Geschäftsräumen gilt.

§ 3 - Die FSMA kann von den in Artikel 26 erwähnten Befugnissen Gebrauch machen und die in den Artikeln 28 und 30 erwähnten verwaltungsrechtlichen Sanktionen und Maßnahmen auferlegen gegenüber den in § 1 erwähnten Kreditdienstleistern bei der Ausübung ihrer Kreditdienstleistungstätigkeiten in einem Aufnahmemitgliedstaat.

Die FSMA ersucht in Wahrnehmung ihrer in vorliegendem Gesetz in Bezug auf Kreditdienstleister nach belgischem Recht festgelegten Aufgaben und Pflichten die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats für die Durchführung einer Prüfung in den Geschäftsräumen einer in einem Aufnahmemitgliedstaat errichteten Zweigniederlassung oder eines dort benannten Kreditdienstleistungserbringers um Amtshilfe. Die Prüfung in den Geschäftsräumen einer Zweigniederlassung oder eines Kreditdienstleistungserbringers wird gemäß den Rechtsvorschriften des Aufnahmemitgliedstaats durchgeführt.

§ 4 - Die FSMA teilt den zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats und gegebenenfalls des Mitgliedstaats, in dem der Kredit gewährt wurde, sofern es sich dabei weder um Belgien noch um den Aufnahmemitgliedstaat handelt, mit, welche Maßnahmen sie gegenüber dem in § 1 erwähnten Kreditdienstleister getroffen hat.

§ 5 - Erhält die FSMA eine Aufforderung eines Aufnahmemitgliedstaats gemäß den nationalen Bestimmungen dieses Mitgliedstaats zur Umsetzung von Artikel 14 Absatz 9 der Richtlinie (EU) 2021/2167, teilt die FSMA der zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats spätestens zwei Monate nach dem Tag dieser Aufforderung die Einzelheiten aller etwaigen Verwaltungs- oder sonstigen Verfahren, die aufgrund der vom Aufnahmemitgliedstaat gelieferten Nachweise eingeleitet wurden, oder aller etwaigen gegen den Kreditdienstleister verhängten verwaltungsrechtlichen Sanktionen und Abhilfemaßnahmen oder einer Begründung dafür, warum keine Maßnahmen getroffen wurden, mit. Wurde ein Verfahren eingeleitet, so unterrichtet die FSMA die zuständigen Behörden des Aufnahmemitgliedstaats regelmäßig über dessen Stand.

Art. 32 - § 1 - Wenn ein Kreditdienstleister nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats in Belgien Kreditleistungen erbringt oder der betreffende Kredit in Belgien gewährt wurde, verfügt die FSMA über die ihr gemäß Artikel 26 § 1 gewährten Befugnisse, um die Wahrnehmung ihrer in vorliegendem Gesetz festgelegten Aufgaben und Pflichten zu ermöglichen.

Die FSMA arbeitet bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Pflichten eng mit den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats und des Mitgliedstaats, in dem der Kredit gewährt wurde, sofern es sich dabei weder um Belgien noch um den Herkunftsmitgliedstaat handelt, zusammen, was insbesondere für die Durchführung von Kontrollen, Untersuchungen und Prüfungen in den Geschäftsräumen gilt.

§ 2 - Im Falle eines Kreditdienstleisters nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats, dessen Aufnahmemitgliedstaat Belgien ist, entscheidet die FSMA, welche Maßnahmen sie unter den in Artikel 26 erwähnten Befugnissen im Einzelfall zur Erfüllung des Amtshilfeersuchens der zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats für die geeignetsten hält.

Die Prüfung in den Geschäftsräumen einer Zweigniederlassung oder eines Kreditdienstleistungserbringers wird gemäß den belgischen Rechtsvorschriften durchgeführt.

§ 3 - Wenn die FSMA beschließt, im Namen der zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats Prüfungen in den Geschäftsräumen durchzuführen, setzt sie die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats umgehend von den Ergebnissen dieser Prüfungen in Kenntnis.

§ 4 - Die FSMA darf Kreditdienstleistungen, die im belgischen Staatsgebiet von einem in einem anderen Mitgliedstaat zugelassenen Kreditdienstleister erbracht werden, auf eigene Initiative Kontrollen, Prüfungen und Untersuchungen unterziehen. Die FSMA stellt den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats die Ergebnisse dieser Kontrollen, Prüfungen und Untersuchungen umgehend zur Verfügung.

§ 5 - Wenn der FSMA Nachweise dafür vorliegen, dass ein gemäß Artikel 11 in Belgien Kreditdienstleistungen erbringender Kreditdienstleister nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats gegen geltende Vorschriften, darunter die Gesetzesbestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2167, verstößt, oder wenn der betreffende Kredit in Belgien gewährt wurde, leitet sie diese Nachweise an die zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats weiter und fordert diese zur Einleitung angemessener Maßnahmen auf - unbeschadet der Aufsichts- und Ermittlungsbefugnisse sowie der Sanktionsbefugnisse, die die FSMA und der FÖD Wirtschaft gegenüber dem Kreditdienstleister gemäß belgischem Recht haben.

§ 6 - Verstößt ein Kreditdienstleister nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats weiterhin gegen die nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2167, hat die FSMA nach entsprechender Unterrichtung der zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats das Recht, ihm geeignete verwaltungsrechtliche Sanktionen und Abhilfemaßnahmen aufzuerlegen, um für die Einhaltung der vorerwähnten Vorschriften zu sorgen, wenn eine der folgenden Situationen vorliegt:

1. Der Kreditdienstleister hat keine angemessenen und wirksamen Schritte unternommen, um den Verstoß binnen einer angemessenen Frist zu beheben, oder

2. der Fall hat Dringlichkeit und erfordert Sofortmaßnahmen, um einer erheblichen Bedrohung der kollektiven Interessen der Kreditnehmer abzuwehren.

Die FSMA kann ungeachtet aller von den zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats bereits verhängten verwaltungsrechtlichen Sanktionen und Abhilfemaßnahmen die in Absatz 1 erwähnten verwaltungsrechtlichen Sanktionen und Abhilfemaßnahmen verhängen.

Darüber hinaus kann die FSMA die weitere Tätigkeit eines Kreditdienstleisters, der gegen die nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2167 verstößt, untersagen, bis die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats eine angemessene Entscheidung trifft oder der Kreditdienstleister Abhilfemaßnahmen ergreift.

TITEL 6 - Abänderungsbestimmungen

KAPITEL 1 - Abänderungen des Gesetzes vom 2. August 2002 über die Aufsicht über den Finanzsektor und die Finanzdienstleistungen

Art. 33 - Artikel 45 § 1 Absatz 1 des Gesetzes vom 2. August 2002 über die Aufsicht über den Finanzsektor und die Finanzdienstleistungen wird wie folgt abgeändert:

a) Nummer 2, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 20. Juli 2022, wird durch einen Buchstaben o) mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"o) Kreditdienstleister wie im Gesetz vom 20. Dezember 2024 zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2167 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2021 über Kreditdienstleister und Kreditkäufer sowie zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU erwähnt,".

b) Eine Nr. 4/2 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"4/2. die Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2167 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2021 über Kreditdienstleister und Kreditkäufer sowie zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU und seiner Ausführungserlasse und -verordnungen zu überwachen,".

Art. 34 - Artikel 72 § 3 Absatz 1 Nr. 11 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 20. Juli 2022, wird wie folgt ersetzt:

"11. bei einem Verstoß gegen die Bestimmungen des Gesetzes vom 25. Oktober 2016 zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen oder der Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen oder des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2167 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2021 über Kreditdienstleister und Kreditkäufer sowie zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU, tatsächliche oder potenzielle systemische Auswirkungen des Verstoßes."

Art. 35 - In Artikel 121 § 1 Absatz 1 Nr. 4 desselben Gesetzes, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 23. Februar 2022, werden zwischen den Wörtern "verschiedener Bestimmungen im Bereich ergänzende Altersversorgung" und den Wörtern "sowie in Anwendung anderer Gesetzesbestimmungen" die Wörter ", von Artikel 30 des Gesetzes vom 20. Dezember 2024 zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2167 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2021 über Kreditdienstleister und Kreditkäufer sowie zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU" eingefügt.

KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzes vom 25. April 2014 über den Status und die Kontrolle der Kreditinstitute

Art. 36 - [Bestimmung zur Abänderung des Gesetzes vom 25. April 2014 über den Status und die Kontrolle der Kreditinstitute]

KAPITEL 3 - Abänderungen des Wirtschaftsgesetzbuches

Abschnitt 1 - Abänderungen von Buch VII des Wirtschaftsgesetzbuches

Art. 37 - Artikel VII.86 des Wirtschaftsgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 19. April 2014 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 20. September 2018, wird durch einen Paragraphen 7 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 7 - Vor der Änderung der Bedingungen eines Kreditvertrags im Rahmen der in Artikel VII.105 § 1 erwähnten Stundungsmaßnahmen teilt der Kreditgeber dem Verbraucher folgende Informationen auf Papier oder auf einem im Kreditvertrag näher bestimmten dauerhaften Datenträger kostenlos mit:

1. eine klare Beschreibung der vorgeschlagenen Änderungen und des Erfordernisses des Einverständnisses des Verbrauchers oder gegebenenfalls eine Erklärung der gesetzlich eingeführten Änderungen,

2. den zeitlichen Rahmen, der für die Umsetzung der in Nr. 1 erwähnten Änderungen vorgesehen ist,

3. die Beschwerdemöglichkeiten, die dem Verbraucher gegen die in Nr. 1 erwähnten Änderungen zur Verfügung stehen,
4. die Frist, innerhalb deren eine solche Beschwerde eingelegt werden kann,
5. die Bezeichnung und die Anschrift der zuständigen Behörde, bei der der Verbraucher diese Beschwerde einreichen kann.

Für die Anwendung von Absatz 1 führt jede Änderung der bestehenden Bedingungen zum Abschluss eines neuen Kreditvertrags."

Art. 38 - In Artikel VII.100 § 2 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 19. April 2014, werden die Wörter "Artikel VII.105 Absatz 1 Nr. 3" durch die Wörter "Artikel VII.105 § 2 Absatz 2 Nr. 3" ersetzt.

Art. 39 - In Artikel VII.101 Absatz 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 19. April 2014, werden die Wörter "Artikel VII.105 Absatz 1 Nr. 3" durch die Wörter "Artikel VII.105 § 2 Absatz 2 Nr. 3" ersetzt.

Art. 40 - In Buch VII Titel 4 Kapitel 1 desselben Gesetzbuches wird die Überschrift von Abschnitt 7 wie folgt ersetzt:
"Abschnitt 7 - Stundungsmaßnahmen und Nichterfüllung des Kreditvertrags".

Art. 41 - Artikel VII.105 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 19. April 2014 und abgeändert durch das Gesetz vom 22. April 2016, wird wie folgt abgeändert:

1. Der heutige Text wird § 2 bilden.
2. Ein § 1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"§ 1 - Kreditgeber verfügen über angemessene Strategien und Verfahren, damit sie sich bemühen, je nach Sachlage angemessene Nachsicht walten zu lassen, bevor Vollstreckungsverfahren eingeleitet werden. Derartige Stundungsmaßnahmen müssen unter anderem den individuellen Umständen des Verbrauchers Rechnung tragen und können ausschließlich in der Vorlage eines in Artikel VII.3 § 3 Nr. 6 erwähnten Kreditvertrags bestehen.

Im Rahmen der Anwendung des vorliegenden Artikels gewährte Stundungsmaßnahmen ziehen keine Bearbeitungsgebühren, Verzugszinsen oder anderen Kosten nach sich, mit Ausnahme des vertraglich vereinbarten Sollzinssatzes und etwaiger Kosten im Zusammenhang mit der normalen Vertragserfüllung, die über den Zeitraum der Stundungsmaßnahmen berechnet werden."

Art. 42 - In Artikel VII.107 § 1 Absatz 3 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 19. April 2014, werden die Wörter "Artikel VII.105" durch die Wörter "Artikel VII.105 § 2" ersetzt.

Art. 43 - Artikel VII.143 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 19. April 2014, ersetzt durch das Gesetz vom 22. April 2016 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 5. November 2023, wird durch einen Paragraphen 8 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 8 - Vor der Änderung der Bedingungen eines Kreditvertrags im Rahmen der in Artikel VII.147/20 § 1 erwähnten Stundungsmaßnahmen teilt der Kreditgeber dem Verbraucher folgende Informationen auf Papier oder auf einem im Kreditvertrag näher bestimmten dauerhaften Datenträger kostenlos mit:

1. eine klare Beschreibung der vorgeschlagenen Änderungen und des Erfordernisses des Einverständnisses des Verbrauchers oder gegebenenfalls eine Erklärung der gesetzlich eingeführten Änderungen,
2. den zeitlichen Rahmen, der für die Umsetzung der in Nr. 1 erwähnten Änderungen vorgesehen ist,
3. die Beschwerdemöglichkeiten, die dem Verbraucher gegen die in Nr. 1 erwähnten Änderungen zur Verfügung stehen,
4. die Frist, innerhalb deren eine solche Beschwerde eingelegt werden kann,
5. die Bezeichnung und die Anschrift der zuständigen Behörde, bei der der Verbraucher diese Beschwerde einreichen kann."

Art. 44 - In Artikel VII.147/17 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 22. April 2016 und abgeändert durch das Gesetz vom 28. April 2022, wird das Wort "Mobiliarhypothekarkredite" durch das Wort "Hypothekarkredite" ersetzt.

Art. 45 - In Artikel VII.147/18 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 22. April 2016, wird das Wort "Mobiliarhypothekarkredits" durch das Wort "Hypothekarkredits" ersetzt.

Art. 46 - In Artikel VII.147/19 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 22. April 2016, wird das Wort "Mobiliarhypothekarkredit" durch das Wort "Hypothekarkredit" ersetzt.

Art. 47 - In Buch VII Titel 4 Kapitel 2 desselben Gesetzbuches wird die Überschrift von Abschnitt 8 wie folgt ersetzt:
"Abschnitt 8 - Stundungsmaßnahmen und Nichterfüllung des Kreditvertrags".

Art. 48 - Artikel VII.147/20 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 22. April 2016, wird wie folgt abgeändert:

1. Der heutige § 1 wird § 2 bilden.
2. Der heutige § 2 wird § 3 bilden.
3. Der heutige § 3 wird § 4 bilden.
4. Ein § 1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"§ 1 - Kreditgeber verfügen über angemessene Strategien und Verfahren, damit sie sich bemühen, je nach Sachlage angemessene Nachsicht walten zu lassen, bevor Vollstreckungsverfahren eingeleitet werden. Derartige Stundungsmaßnahmen müssen unter anderem den individuellen Umständen des Verbrauchers Rechnung tragen.

Was Mobiliarhypothekarkredite betrifft, führt jede Änderung der bestehenden Bedingungen zum Abschluss eines neuen Kreditvertrags.

Was Immobiliarhypothekarkredite betrifft, erfolgt jede in Artikel VII.145 Absatz 2 erwähnte Änderung durch einen in Artikel VII.145 Absatz 4 erwähnten Zusatzvertrag. Jede weitere Änderung der bestehenden Bedingungen führt zum Abschluss eines neuen Kreditvertrags.

Artikel VII.133 ist entsprechend anwendbar.

Im Rahmen der Anwendung des vorliegenden Artikels gewährte Stundungsmaßnahmen ziehen keine Bearbeitungsgebühren, Verzugszinsen oder anderen Kosten nach sich, mit Ausnahme des vertraglich vereinbarten Sollzinssatzes und etwaiger Kosten im Zusammenhang mit der normalen Vertragserfüllung, die über den Zeitraum der Stundungsmaßnahmen berechnet werden."

Art. 49 - In Artikel VII.148 § 2 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 19. April 2014 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 20. Dezember 2020, wird Nr. 7 wie folgt ersetzt:

"7. Änderungen wie in Artikel VII.147/20 § 1 Absatz 3 erwähnt, einschließlich des neuen Ablaufdatums des Kredits, sowie Datum dieser Gewährung."

Art. 50 - In Artikel VII.197 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 19. April 2014, werden zwischen den Wörtern "VII.90" und den Wörtern "und VII.114 § 1" die Wörter ", VII.105 § 1 Absatz 2" eingefügt.

Art. 51 - In Artikel VII.209 § 1 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 22. April 2016, werden die Wörter "in Artikel VII.134" durch die Wörter "in den Artikeln VII.134, VII.145 Absatz 5 und VII.147/20 § 1 Absatz 3" ersetzt.

Art. 52 - In Artikel VII.211 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 22. April 2016, werden zwischen den Wörtern "VII.147/3" und den Wörtern "und VII.147/30 § 1" die Wörter ", VII.147/20 § 1 Absatz 4" eingefügt.

Art. 53 - In Artikel VII.214 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 22. April 2016, werden die Wörter "VII.143 §§ 2 bis 4" durch die Wörter "VII.143 §§ 2 bis 4 und 8" ersetzt.

Abschnitt 2 - Abänderungen von Buch XV des Wirtschaftsgesetzbuches

Art. 54 - Artikel XV.90 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 19. April 2014 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 9. Februar 2024, wird wie folgt abgeändert:

1. Nummer 4 wird wie folgt ersetzt:

"4. wer eine der in den Artikeln VII.84 bis VII.88, VII.105 § 2, VII.139, VII.140, VII.144 und VII.147/20 §§ 2, 3 und 4 erwähnten missbräuchlichen Klauseln verwendet oder gegen die Artikel VII.105 § 1, VII.108, VII.147/20 § 1 oder VII.147/25 verstößt,"

2. Eine Nr. 12/2 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"12/2. wer als Kreditgeber gegen die Bestimmungen von Artikel VII.86 § 7 verstößt,"

3. Eine Nr. 19/1 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"19/1. wer als Kreditgeber gegen die Bestimmungen von Artikel VII.143 § 8 verstößt,"

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das *Belgische Staatsblatt* veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 20. Dezember 2024

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft

P.-Y. DERMAGNE

Der Minister der Finanzen

V. VAN PETEGHEM

Der Minister der Justiz

P. VAN TIGCHELT

Die Staatssekretärin für Verbraucherschutz

A. BERTRAND

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz

P. VAN TIGCHELT

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/004291]

19 DECEMBER 2025. — Wet houdende wijziging van de artikelen 368 en 368/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de aanvraag tot teruggave van de niet-ingekekohierde voorheffing en houdende wijziging van het Wetboek diverse rechten en taken betreffende de jaarlijkse taks op kredietinstellingen. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de wet van 19 december 2025 houdende wijziging van de artikelen 368 en 368/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de aanvraag tot teruggave van de niet-ingekekohierde voorheffing en houdende wijziging van het Wetboek diverse rechten en taken betreffende de jaarlijkse taks op kredietinstellingen (*Belgisch Staatsblad* van 30 december 2025).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmédy.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/004291]

19 DECEMBRE 2025. — Loi portant modification des articles 368 et 368/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 concernant l'action en restitution de précompte non enrôlé et portant modification du Code des droits et taxes divers concernant la taxe annuelle sur les établissements de crédit. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de la loi du 19 décembre 2025 portant modification des articles 368 et 368/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 concernant l'action en restitution de précompte non enrôlé et portant modification du Code des droits et taxes divers concernant la taxe annuelle sur les établissements de crédit (*Moniteur belge* du 30 décembre 2025).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmédy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C – 2026/004291]

19. DEZEMBER 2025 — Gesetz zur Abänderung der Artikel 368 und 368/1 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 in Bezug auf den Antrag auf Erstattung des nicht in der Heberolle eingetragenen Vorabzugs und zur Abänderung des Gesetzbuches der verschiedenen Gebühren und Steuern in Bezug auf die jährliche Steuer auf Kreditinstitute — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Gesetzes vom 19. Dezember 2025 zur Abänderung der Artikel 368 und 368/1 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 in Bezug auf den Antrag auf Erstattung des nicht in der Heberolle eingetragenen Vorabzugs und zur Abänderung des Gesetzbuches der verschiedenen Gebühren und Steuern in Bezug auf die jährliche Steuer auf Kreditinstitute.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN

19. DEZEMBER 2025 — Gesetz zur Abänderung der Artikel 368 und 368/1 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 in Bezug auf den Antrag auf Erstattung des nicht in der Heberolle eingetragenen Vorabzugs und zur Abänderung des Gesetzbuches der verschiedenen Gebühren und Steuern in Bezug auf die jährliche Steuer auf Kreditinstitute

PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Die Abgeordnetenversammlung hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:

KAPITEL 1 - *Allgemeine Bestimmung*

Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.

KAPITEL 2 - *Abänderungen der Artikel 368 und 368/1 des EstGB 92*

Art. 2 - Artikel 368 des Einkommensteuergesetzbuches 1992, wieder aufgenommen durch das Gesetz vom 28. Dezember 2011, wird wie folgt ersetzt:

„Art. 368 - In Ermangelung eines Bescheids über die Einnahme des Berufssteuervorabzugs und des Mobiliensteuervorabzugs auf andere Weise als per Heberolle muss die Erstattung dieser Vorabzüge, die der Staatskasse zu Unrecht zugeführt worden sind, innerhalb einer Frist von fünf Jahren ab dem 1. Januar des Jahres, in dem diese Vorabzüge gezahlt worden sind, im Wege eines Widerspruchs wie in Artikel 366 vorgesehen beantragt werden.“

Art. 3 - Artikel 368/1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 28. März 2022 und abgeändert durch das Gesetz vom 12. Mai 2024, wird wie folgt ersetzt:

„Art. 368/1 - In Abweichung von Artikel 368 muss die Erstattung des Vorabzugs innerhalb einer Frist von drei Jahren ab dem 1. Januar des Jahres nach dem Jahr, dessen Jahreszahl das Steuerjahr bestimmt, im Wege eines Widerspruchs wie in Artikel 366 vorgesehen beantragt werden, wenn der Widerspruch auf der Grundlage einer in Titel VI Kapitel 1 Abschnitt 4 Unterabschnitt 3 erwähnten Befreiung von der Zahlung des Berufssteuervorabzugs eingereicht wird.“

In Abweichung von Artikel 368 und von Absatz 1 muss die Erstattung des Vorabzugs innerhalb einer Frist von fünf Jahren ab dem 1. Januar des Jahres nach dem Jahr, dessen Jahreszahl das Steuerjahr bestimmt, im Wege eines Widerspruchs wie in Artikel 366 vorgesehen beantragt werden, wenn der Antrag auf der Grundlage der in Artikel 275^{9/1} erwähnten Befreiung von der Zahlung des Berufssteuervorabzugs eingereicht wird.“

Art. 4 - In Abweichung von den Artikeln 1385^{decies} Absatz 4 und 1385^{undecies} des Gerichtsgesetzbuches sind Klagen auf Erstattung des nicht in der Heberolle eingetragenen Berufssteuervorabzugs oder Mobiliensteuervorabzugs, die innerhalb der in den Artikeln 368 und 368/1 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 vorgesehenen Fristen und spätestens vor Inkrafttreten der Artikel 2 und 3 des vorliegenden Gesetzes vor dem zuständigen Gericht eingereicht worden sind, zulässig, auch wenn der durch oder aufgrund des Gesetzes organisierte Widerspruch nicht vorher eingereicht wurde.

Art. 5 - Vorliegendes Kapitel tritt am Tag der Veröffentlichung des vorliegenden Gesetzes im *Belgischen Staatsblatt* in Kraft.

KAPITEL 3 - *Abänderung in Bezug auf die jährliche Steuer auf Kreditinstitute*

Art. 6 - *[Bestimmung zur Abänderung des Gesetzbuches der verschiedenen Gebühren und Steuern]*

Art. 7 - *[Bestimmung des Inkrafttretens des Artikels 6]*

Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das *Belgische Staatsblatt* veröffentlicht wird.

Gegeben zu Brüssel, den 19. Dezember 2025

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen

J. JAMBON

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz

A. VERLINDEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN

[C – 2026/004456]

25 MEI 2025. — Koninklijk besluit betreffende het indienen van douaneaangiften in de nationale elektronische systemen en de visuele voorstelling ervan

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, de artikelen 9 en 10;

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, gegeven op 5 juni 2025;

Gelet op het overleg van het Comité van Ministers van 19 juni 2025;

Gelet op advies nr. 77.937/1/V van de Raad van State, gegeven op 31 juli 2025, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies nr. 93/2025 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 1 oktober 2025;

Op de voordracht van de Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

HOOFDSTUK I. — *Indienen van douaneaangiften
in de nationale elektronische systemen*

Artikel 1. § 1. Bij invoer in België moeten de douaneaangiften op elektronische wijze ingediend worden met gebruikmaking van het nationale elektronische invoersysteem, bepaald door de minister van Financiën.

§ 2. Bij uitvoer vanuit België moeten de douaneaangiften op elektronische wijze ingediend worden met gebruikmaking van het nationale elektronische uitvoersysteem, bepaald door de minister van Financiën.

Art. 2. § 1. De in artikel 1, § 1 bedoelde douaneaangiften worden opgesteld met gebruikmaking van de gegevenssets H1 t/m H7 en I1 die zijn opgenomen in de bijlage B van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie.

§ 2. De in artikel 1, § 2 bedoelde douaneaangiften worden opgesteld met gebruikmaking van de gegevenssets B1 t/m B4 en C1 die zijn opgenomen in de bijlage B van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie.

Art. 3. De nationale codes bedoeld in bijlage B bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie, alsmede de voorwaarden voor het gebruik ervan, worden vastgesteld door de minister van Financiën.

HOOFDSTUK II. — *Visuele voorstelling*

Art. 4. § 1. Douaneaangiften die worden ingediend in de elektronische systemen bedoeld in artikel 1, paragrafen 1 en 2, moeten in een gestandaardiseerde, gestructureerde, gemakkelijk leesbare en afdrukbare digitale versie beschikbaar zijn voor controledoeleinden.

§ 2. De minister van Financiën bepaalt de modaliteiten van het in paragraaf 1 bedoelde gestandaardiseerde digitale model.

Art. 5. De minister die bevoegd is voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 mei 2026.

FILIP

Van Koningswege:
De Minister van Financiën,
J. JAMBON

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2026/004456]

25 MAI 2025. — Arrêté royal relatif au dépôt des déclarations en douane via les systèmes électroniques nationaux et à leur représentation visuelle

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, les articles 9 et 10 ;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 5 juin 2025 ;

Vu la concertation du Comité de Ministres du 19 juin 2025 ;

Vu l'avis n° 77.937/1/V du Conseil d'État, donné le 31 juillet 2025 en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 93/2025 de l'Autorité de protection des données, donné le 1^{er} octobre 2025 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE I. — *Dépôt des déclarations en douane
via les systèmes électroniques nationaux*

Article 1^{er}. § 1. Lors de l'importation en Belgique, les déclarations en douane doivent être déposées par voie électronique via le système électronique national d'importation déterminé par le ministre des Finances.

§ 2. Lors de l'exportation à partir de la Belgique, les déclarations en douane doivent être déposées par voie électronique via le système électronique national d'exportation déterminé par le ministre des Finances.

Art. 2. § 1. Les déclarations en douane visées à l'article 1^{er}, § 1^{er}, sont effectuées au moyen des ensembles de données H1 à H7 et I1 figurant à l'annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union.

§ 2. Les déclarations en douane visées à l'article 1^{er}, § 2, sont effectuées au moyen des ensembles de données B1 à B4 et C1 figurant à l'annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union.

Art. 3. Les codes nationaux visés à l'annexe B du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union et les conditions de leur utilisation sont déterminés par le ministre des Finances.

CHAPITRE II. — *Représentation visuelle*

Art. 4. § 1. Les déclarations en douane déposées dans les systèmes électroniques visés à l'article 1^{er}, paragraphes 1 et 2 doivent être disponibles en version numérique imprimable standardisée, structurée, aisément lisible, à des fins de contrôle.

§ 2. Le ministre des Finances détermine les modalités du modèle numérique standardisé visé au paragraphe 1^{er}.

Art. 5. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
J. JAMBON

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2026/201165]

25 MEI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoelage op de leeftijd van 58 jaar voor mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (35 jaar loopbaan) (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoelage op de leeftijd van 58 jaar voor mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (35 jaar loopbaan).

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 mei 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Werk,

D. CLARINVAL

Nota

(1) Verwijzing naar het *Belgisch Staatsblad* :

Wet van 5 december 1968, *Belgisch Staatsblad* van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2026

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoelage op de leeftijd van 58 jaar voor mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen (35 jaar loopbaan) (Overeenkomst geregistreerd op 4 februari 2026 onder het nummer 197631/CO/221)

HOOFDSTUK I. — *Toepassingsgebied*

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

HOOFDSTUK II. — *Wettelijke basissen*

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van :

- Artikel 1 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoelage;

- De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen;

- De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 178 van 21 oktober 2025 van de Nationale Arbeidsraad tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2028 tot 30 juni 2029, van de voorwaarden voor de toekenning van een bedrijfstoelage in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoelage voor sommige oudere mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2026/201165]

25 MAI 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2026, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes physiques (35 ans de carrière) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes physiques (35 ans de carrière).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

D. CLARINVAL

Note

(1) Référence au *Moniteur belge* :

Loi du 5 décembre 1968, *Moniteur belge* du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des employés de l'industrie papetière

Convention collective de travail du 19 janvier 2026

Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans pour les travailleurs moins valides ou ayant de graves problèmes physiques (35 ans de carrière) (Convention enregistrée le 4 février 2026 sous le numéro 197631/CO/221)

CHAPITRE Ier. — *Champ d'application*

Article 1^{er}. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière.

Par "travailleurs", il faut entendre : les employés masculins et féminins.

CHAPITRE II. — *Bases juridiques*

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :

- L'article 1^{er} de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

- La convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement;

- La convention collective de travail n° 178 du 21 octobre 2025 du Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1^{er} janvier 2028 au 30 juin 2029, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement.

HOOFDSTUK III. — *Toekenningsvoorwaarden*

Art. 3. § 1. De bedrijfstoeslag ingevoerd in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, wordt toegekend aan werknemers die worden ontslagen, behalve bij ontslag om dringende redenen, in de zin van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten, en die voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden.

§ 2. Hebben recht op een bedrijfstoeslag ten laste van de werkgever de in artikel 1 bedoelde werknemers voor zover zij aan de volgende voorwaarden voldoen :

1° de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt gedurende de periode van 1 januari 2028 tot en met 30 juni 2029 en ten laatste op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;

2° een beroepsloopbaan hebben bereikt van minstens 35 jaar op het ogenblik van het einde van de arbeidsovereenkomst;

3° het bewijs geleverd hebben dat zij als mindervalide werknemer of als werknemer met ernstige lichamelijke problemen erkend zijn;

4° ontslagen zijn, behoudens omwille van dringende reden in de zin van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten, tijdens de geldigheidsperiode zoals vastgesteld in artikel 6 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

§ 3. De werknemer wiens opzegtermijn verstrijkt buiten de geldigheidsduur van deze collectieve arbeidsovereenkomst, namelijk na 30 juni 2029, behoudt het recht op de bedrijfstoeslag.

De werknemer moet ook uiterlijk aan het einde van zijn arbeidsovereenkomst voldoen aan de anciënniteitsvoorwaarde die van toepassing is op het einde van de arbeidsovereenkomst.

HOOFDSTUK IV. — *De bedrijfstoeslag*

Art. 4. De bedrijfstoeslag wordt toegekend overeenkomstig de bepalingen voorzien in de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17.

De bedrijfstoeslag is ten laste van de werkgever en wordt berekend volgens de bepalingen voorzien in de artikelen 5, 6 en 7 van de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17.

Bijgevolg is de bedrijfstoeslag gelijk aan de helft van het verschil tussen het nettoreferfeloön en de werkloosheidsuitkering.

De berekening van de aanvullende vergoeding bij SWT gebeurt op basis van een referfeloön van een werknemer die deel uitmaakt van een gezin met één inkomen.

Dit geldt niet voor SWT die worden ingebracht in ondernemingen in herstructurering of die in moeilijkheden verkeren.

Voor de werknemers die vóór hun SWT in een regeling van tijdskrediet gegaan zijn, zal het SWT berekend worden op het voltijds reëel referfeloön van de onderneming. Dat betekent dat hun aanvullende vergoeding zal berekend worden zoals voor iemand die voltijds zou hebben gewerkt tot aan de SWT-leeftijd.

De bedrijfstoeslag wordt maandelijks betaald, tenzij de partijen een kortere betalingstermijn overeenkomen, en dit tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

De aanvullende vergoeding wordt geïndexeerd volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.

Het recht op de bedrijfstoeslag blijft ten laste van de werkgever ook in geval van werkherhating hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige.

HOOFDSTUK V. — *Vervanging van de werkloze met bedrijfstoeslag*

Art. 5. Indien de werkloze met bedrijfstoeslag op het einde van de arbeidsovereenkomst geen 62 jaar oud is, moet de werkgever hem/haar vervangen overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 7 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007.

CHAPITRE VI. — *Geldigheidsduur*

Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2028 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2029.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 mei 2026.

De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

CHAPITRE III. — *Conditions d'octroi*

Art. 3. § 1^{er}. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées ci-après.

§ 2. Ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur, les travailleurs visés à l'article 1^{er} pour autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :

1° avoir atteint l'âge de 58 ans pendant la période allant du 1^{er} janvier 2028 au 30 juin 2029 inclus et au plus tard au moment de la fin du contrat de travail;

2° avoir atteint une carrière professionnelle d'au moins 35 ans au moment de la fin du contrat de travail;

3° avoir fourni la preuve qu'ils sont reconnus comme travailleur moins valide ou comme travailleur ayant des problèmes physiques graves;

4° avoir été licenciés, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, pendant la période de validité fixée à l'article 6 de la présente convention collective de travail.

§ 3. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de validité de la présente convention collective de travail, soit après le 30 juin 2029, maintient le droit au complément d'entreprise.

Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin de son contrat de travail.

CHAPITRE IV. — *Le complément d'entreprise*

Art. 4. Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé conformément aux dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Le calcul de l'allocation complémentaire du RCC se fera sur la base du salaire de référence d'un travailleur faisant partie d'un ménage à revenu unique.

Cela ne vaut pas pour les RCC introduits dans les entreprises en restructuration ou les entreprises en difficultés.

Pour les travailleurs qui sont entrés dans un régime de crédit-temps avant leur RCC, le RCC sera calculé sur le salaire de référence réel de l'entreprise à temps plein. Cela signifie que leur indemnité complémentaire sera calculée comme pour quelqu'un qui aurait travaillé à temps plein jusqu'à l'âge du RCC.

Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de la pension de retraite.

Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.

Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme indépendant.

CHAPITRE V. — *Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise*

Art. 5. Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

CHAPITRE VI. — *Durée de validité*

Art. 6. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1^{er} janvier 2028 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2029.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2026.

Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2026/201272]

25 MEI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende het recht op uitkeringen voor een landingsbaan vanaf 55 jaar voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027 (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het bont en kleinvel;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende het recht op uitkeringen voor een landingsbaan vanaf 55 jaar voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 mei 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

Nota

(1) Verwijzing naar het *Belgisch Staatsblad* :

Wet van 5 december 1968, *Belgisch Staatsblad* van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het bont en kleinvel

Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2026

Recht op uitkeringen voor een landingsbaan vanaf 55 jaar voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027 (Overeenkomst geregistreerd op 9 februari 2026 onder het nummer 197742/CO/148)

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het bont en kleinvel.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Art. 2. Wettelijke basissen

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van :

- artikel 6, § 5 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 5 september 2025;

- de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 179 van 21 oktober 2025 van de Nationale Arbeidsraad tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2026 tot 31 december 2027, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2026/201272]

25 MAI 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière à partir de 55 ans pour la période du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière à partir de 55 ans pour la période du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL

Note

(1) Référence au *Moniteur belge* :

Loi du 5 décembre 1968, *Moniteur belge* du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil

Convention collective de travail du 29 janvier 2026

Droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière à partir de 55 ans pour la période du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027 (Convention enregistrée le 9 février 2026 sous le numéro 197742/CO/148)

Article 1^{er}. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil.

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. Bases juridiques

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :

- l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2025;

- la convention collective de travail n° 179 du 21 octobre 2025 du Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3. Voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027, wordt de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht wat de toegang tot het recht op uitkeringen betreft, voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of met 1/5de, in toepassing van artikel 8, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, op voorwaarde dat de werknemer op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever van de vermindering van de arbeidsprestaties :

- Hetzij 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende kan rechtvaardigen in de zin van artikel 6, § 4/1 van het bovenvermeld koninklijk besluit van 12 december 2001;

- Hetzij tewerkgesteld is :

a) ofwel minstens vijf jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep in de zin van artikel 6, § 5, 3de lid van het bovenvermeld koninklijk besluit van 12 december 2001. Deze periode van vijf jaar moet gelegen zijn in de loop van de voorafgaande 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum;

b) ofwel minstens zeven jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep in de zin van artikel 6, § 5, 3de lid van het bovenvermeld koninklijk besluit van 12 december 2001. Deze periode van zeven jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum;

c) ofwel minimaal 20 jaar in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 die algemeen verbindend verklaard werd bij koninklijk besluit van 10 mei 1990.

Art. 4. Slotbepalingen

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2026 en treedt buiten werking op 31 december 2027.

Ze is van toepassing op periodes van vermindering van arbeidsprestaties waarvan de aanvangsdatum of de datum van verlenging gelegen is tijdens de geldigheidsduur van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

De ondertekenende partijen vragen dat deze collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend zou verklaard worden per koninklijk besluit.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 mei 2026.

De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

Art. 3. Pour la période du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027, la limite d'âge est portée à 55 ans pour ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5^{ème}, en application de l'article 8, § 1^{er} de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur :

- Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 6, § 4/1 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;

- Soit ait été occupé depuis :

a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 6, § 5, alinéa 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné. Cette période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date;

b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 6, § 5, alinéa 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné. Cette période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date;

c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1^{er} de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4. Dispositions finales

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1^{er} janvier 2026 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2027.

Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2026.

Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2026/201322]

25 MEI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de landingsbanen 2026-2027 (1)

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de landingsbanen 2026-2027.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2026/201322]

25 MAI 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2026, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux emplois de fin de carrière 2026-2027 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux emplois de fin de carrière 2026-2027.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 mei 2026.

FILIP

Van Koningswege:
De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

Nota

(1) Verwijzing naar het *Belgisch Staatsblad* :
Wet van 5 december 1968, *Belgisch Staatsblad* van 15 januari 1969.

Bijlage

**Paritair Comité
voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters**

Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2026

Landingsbanen 2026-2027
(Overeenkomst geregistreerd op 9 februari 2026
onder het nummer 197775/CO/107)

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters, hierna "werknemers" genoemd, met inbegrip van de huisarbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Art. 2. Wettelijke basissen

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van :

- artikel 6, § 5 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 5 september 2025;

- de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 179 van 21 oktober 2025 van de Nationale Arbeidsraad tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2026 tot 31 december 2027, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Art. 3. Voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027, wordt de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht wat de toegang tot het recht op uitkeringen betreft, voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of met 1/5de, in toepassing van artikel 8, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, op voorwaarde dat de werknemer op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever van de vermindering van de arbeidsprestaties :

- Hetzij 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende kan rechtvaardigen in de zin van artikel 6, § 4/1 van het bovenvermeld koninklijk besluit van 12 december 2001;

- Hetzij tewerkgesteld is :

a) ofwel minstens vijf jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep in de zin van artikel 6, § 5, 3de lid van het bovenvermeld koninklijk besluit van 12 december 2001. Deze periode van vijf jaar moet gelegen zijn in de loop van de voorafgaande 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum;

b) ofwel minstens zeven jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep in de zin van artikel 6, § 5, 3de lid van het bovenvermeld koninklijk besluit van 12 december 2001. Deze periode van zeven jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum;

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL

Note

(1) Référence au *Moniteur belge* :
Loi du 5 décembre 1968, *Moniteur belge* du 15 janvier 1969.

Annexe

**Commission paritaire
des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières**

Convention collective de travail du 29 janvier 2026

Emplois de fin de carrière 2026-2027
(Convention enregistrée le 9 février 2026
sous le numéro 197775/CO/107)

Article 1^{er}. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "travailleurs", y compris les ouvriers à domicile, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. Bases juridiques

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :

- l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2025;

- la convention collective de travail n° 179 du 21 octobre 2025 du Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3. Pour la période du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027, la limite d'âge est portée à 55 ans pour ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème, en application de l'article 8, § 1^{er} de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur :

- Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 6, § 4/1 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;

- Soit ait été occupé depuis :

a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 6, § 5, alinéa 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné. Cette période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date;

b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 6, § 5, alinéa 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné. Cette période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date;

c) ofwel minimaal 20 jaar in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 die algemeen verbindend verklaard werd bij koninklijk besluit van 10 mei 1990.

Art. 4. Slotbepalingen

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2026 en treedt buiten werking op 31 december 2027.

Ze is van toepassing op periodes van vermindering van arbeidsprestaties waarvan de aanvangsdatum of de datum van verlenging gelegen is tijdens de geldigheidsduur van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 mei 2026.

De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1^{er} de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4. Dispositions finales

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1^{er} janvier 2026 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2027.

Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2026.

Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2026/201317]

25 MEI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de landingsbanen 2028-2029 (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de landingsbanen 2028-2029.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 mei 2026.

FILIP

Van Koningswege:
De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

Nota

(1) Verwijzing naar het *Belgisch Staatsblad* :
Wet van 5 december 1968, *Belgisch Staatsblad* van 15 januari 1969.

Bijlage

**Paritair Comité
voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters**

Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2026

*Landingsbanen 2028-2029
(Overeenkomst geregistreerd op 9 februari 2026
onder het nummer 197776/CO/107)*

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters, hierna "werknemers" genoemd, met inbegrip van de huisarbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2026/201317]

25 MAI 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2026, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux emplois de fin de carrière 2028-2029 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux emplois de fin de carrière 2028-2029.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL

Note

(1) Référence au *Moniteur belge* :
Loi du 5 décembre 1968, *Moniteur belge* du 15 janvier 1969.

Annexe

**Commission paritaire
des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières**

Convention collective de travail du 29 janvier 2026

*Emplois de fin de carrière 2028-2029
(Convention enregistrée le 9 février 2026
sous le numéro 197776/CO/107)*

Article 1^{er}. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après "travailleurs", y compris les ouvriers à domicile, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Art. 2. Wettelijke basissen

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van :

- artikel 6, § 5 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 5 september 2025;

- de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 180 van 21 oktober 2025 van de Nationale Arbeidsraad tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2028 tot 30 juni 2029, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Art. 3. Voor de periode van 1 januari 2028 tot en met 30 juni 2029, wordt de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht wat de toegang tot het recht op uitkeringen betreft, voor de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of met 1/5de, in toepassing van artikel 8, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst m. 103 van 27 juni 2012, op voorwaarde dat de werknemer op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever van de vermindering van de arbeidsprestaties :

- Hetzij 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende kan rechtvaardigen in de zin van artikel 6, § 4/1 van het bovenvermeld koninklijk besluit van 12 december 2001;

- Hetzij tewerkgesteld is :

a) ofwel minstens vijf jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep in de zin van artikel 6, § 5, 3de lid van het bovenvermeld koninklijk besluit van 12 december 2001. Deze periode van vijf jaar moet gelegen zijn in de loop van de voorafgaande 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum;

b) ofwel minstens zeven jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep in de zin van artikel 6, § 5, 3de lid van het bovenvermeld koninklijk besluit van 12 december 2001. Deze periode van zeven jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum;

c) ofwel minimaal 20 jaar in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 die algemeen verbindend verklaard werd bij koninklijk besluit van 10 mei 1990.

Art. 4. Slotbepalingen

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2028 en treedt buiten werking op 30 juni 2029.

Ze is van toepassing op periodes van vermindering van arbeidsprestaties waarvan de aanvangsdatum of de datum van verlenging gelegen is tijdens de geldigheidsduur van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 mei 2026.

De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. Bases juridiques

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de :

- l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2025;

- la convention collective de travail n° 180 du 21 octobre 2025 du Conseil national du Travail fixant, pour la période allant du 1^{er} janvier 2028 au 30 juin 2029, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3. Pour la période du 1^{er} janvier 2028 au 30 juin 2029, la limite d'âge est portée à 55 ans pour ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5^{ème}, en application de l'article 8, § 1^{er} de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le travailleur :

- Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 6, § 4/1 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;

- Soit ait été occupé depuis :

a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 6, § 5, alinéa 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné. Cette période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date;

b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 6, § 5, alinéa 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné. Cette période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date;

c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1^{er} de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4. Dispositions finales

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1^{er} janvier 2028 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2029.

Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2026.

Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2026/201258]

25 MEI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende het tijdskrediet eindeloopbaan voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027 (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de steenbakkerij;

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2026/201258]

25 MAI 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant le crédit-temps fin de carrière pour la période allant du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende het tijdskrediet eindeloopbaan voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 mei 2026.

FILIP

Van Koningswege:
De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

Nota

(1) Verwijzing naar het *Belgisch Staatsblad* :
Wet van 5 december 1968, *Belgisch Staatsblad* van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de steenbakkerij

Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2026

Tijdskrediet eindeloopbaan voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027 (Overeenkomst geregistreerd op 10 februari 2026 onder het nummer 197802/CO/114)

HOOFDSTUK I. — *Toepassingsgebied*

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij.

De termen "arbeider", "hij", "zijn", "... verwijzen naar arbeiders en arbeidster.

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten ter uitvoering van :

- de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen gesloten in de Nationale Arbeidsraad, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis van 27 april 2015, door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016, door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/4 van 29 januari 2018, door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/5 van 7 oktober 2020, door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/6 van 27 september 2022 en door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/7 van 21 oktober 2025 (hierna CAO nr. 103);

- de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 179 van 21 oktober 2025 tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering gesloten in de Nationale Arbeidsraad (hierna CAO nr. 179);

- en van het artikel 6, § 5 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 5 september 2025 (hierna koninklijk besluit van 12 december 2001).

HOOFDSTUK II. — *Algemeen*

Art. 3. De toepassingsmodaliteiten van de stelsels dienen te worden besproken op ondernemingsvlak in functie van de aanvragen.

In het geval er zich problemen zouden stellen van organisatorische aard, dient de werkgever overleg te plegen op het vlak van de onderneming.

In het geval van niet vervanging, wanneer een arbeider loopbaanonderbreking neemt, dient hieromtrent overleg te worden gepleegd tussen de werkgever en de werknemersafvaardigden.

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, concernant le crédit-temps fin de carrière pour la période allant du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL

Note

(1) Référence au *Moniteur belge* :
Loi du 5 décembre 1968, *Moniteur belge* du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des briques

Convention collective de travail du 5 février 2026

Crédit-temps fin de carrière pour la période allant du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027 (Convention enregistrée le 10 février 2026 sous le numéro 197802/CO/114)

CHAPITRE I^{er}. — *Champ d'application*

Article 1^{er}. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Les termes "ouvrier", "il", "son", "... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de :

- la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018, par la convention collective de travail n° 103/5 du 7 octobre 2020, par la convention collective de travail n° 103/6 du 27 septembre 2022 et par la convention collective de travail n° 103/7 du 21 octobre 2025 (ci-après CCT n° 103);

- la convention collective de travail n° 179 du 21 octobre 2025 fixant, pour la période allant du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration conclue au sein du Conseil national du Travail (ci-après CCT n° 179);

- et de l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2025 (ci-après arrêté royal du 12 décembre 2001).

CHAPITRE II. — *Général*

Art. 3. Les modalités d'application des systèmes doivent être discutées sur le plan de l'entreprise en fonction des demandes.

Au cas où des problèmes de nature organisationnelle se présenteraient, l'employeur est tenu de mener une concertation sur le plan de l'entreprise.

Dans le cas d'un non-remplacement, quand un travailleur prend une interruption de carrière, une concertation entre l'employeur et les délégués des travailleurs doit avoir lieu.

Art. 4. Voor de arbeiders die gewoonlijk tewerkgesteld zijn in ploegen of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen alsook voor de overige werknemers zal, zoals bepaald in artikel 9, § 1 en § 2 van CAO nr. 103, de organisatie op ondernemingsvlak worden vastgelegd.

In dit kader en voor deze situaties kan de loopbaanvermindering op ondernemingsniveau vastgelegd worden over een periode van maximum 12 maanden: de vermindering van de arbeidsprestaties kan niet alleen gebeuren op weekbasis, maar ook op maand-, kwartaal- of jaarbasis.

De concrete invulling en organisatie wordt vastgelegd in een schriftelijk akkoord tussen de werkgever en werknemer, rekening houdend met de wensen van de werknemer enerzijds en de noden van de arbeidsorganisatie bij de werkgever anderzijds.

HOOFDSTUK III. — Landingsbaan

Art. 5. In uitvoering van artikel 3 en artikel 4 van CAO nr. 179, wordt de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor de arbeiders die in toepassing van artikel 8, § 1 van CAO nr. 103 hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking, of met één vijfde, en die op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, § 4/1 en § 5, 3de lid van het koninklijk besluit van 12 december 2001 of aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 (lange loopbaan 35 jaar, zwaar beroep, nachtarbeid of onderneming in moeilijkheden of in herstructurering).

HOOFDSTUK IV. — Aanmoedigingspremies

Art. 6. Arbeiders die gebruik maken van één van de formules van tijdscrediet zullen aanspraak kunnen maken op de aanmoedigingspremies die worden toegekend door de gewesten of de gemeenschappen.

HOOFDSTUK V. — Geldigheidsduur

Art. 7. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 januari 2026 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2027.

Zij is van toepassing op periodes van vermindering van arbeidsprestaties waarvan de aanvangsdatum of de datum van verlenging gelegen is tijdens de geldigheidsduur van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Zij wordt neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de algemeen verbindende kracht bij koninklijk besluit wordt gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 mei 2026.

De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

Art. 4. Pour les ouvriers qui travaillent généralement en équipes ou par cycles dans un horaire de travail réparti sur 5 jours ou plus ainsi que pour les autres travailleurs, l'organisation est fixée sur le plan de l'entreprise, comme défini à l'article 9, § 1^{er} et § 2 de la CCT n° 103.

Dans ce cadre et pour ces situations, la réduction de carrière peut être fixée au niveau de l'entreprise sur une période de maximum 12 mois: la réduction des prestations de travail peut s'effectuer non pas uniquement sur une base hebdomadaire mais également sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

L'application et l'organisation concrètes sont fixées dans un accord écrit entre l'employeur et le travailleur, tenant compte d'une part des desiderata du travailleur et d'autre part des besoins en matière d'organisation du travail au sein de l'entreprise.

CHAPITRE III. — Emploi de fin de carrière

Art. 5. En exécution de l'article 3 et article 4 de la CCT n° 179, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1^{er} de la CCT n° 103, diminuent leurs prestations de travail à un emploi mi-temps, ou d'un cinquième temps, et qui, au moment de l'avertissement écrit adressée à l'employeur, satisfont aux conditions telles que définies à l'article 6, § 4/1 et § 5, alinéa 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 ou aux conditions telles que définies à l'article 1^{er} de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 (carrière longue 35 ans, travail lourd, travail de nuit ou entreprise en difficultés ou en restructuration).

CHAPITRE IV. — Primes d'encouragement

Art. 6. Les ouvriers qui font usage d'une des formules de crédit-temps pourront prétendre à des primes d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés.

CHAPITRE V. — Durée de validité

Art. 7. Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1^{er} janvier 2026 et prend fin le 31 décembre 2027.

Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera demandé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2026.

Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2026/201324]

25 MEI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens voor de toegang tot een landingsbaan van 1 januari 2026 tot 31 december 2027 (1)

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de banken;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de verlaging van de leeftijdsgrens voor de toegang tot een landingsbaan van 1 januari 2026 tot 31 december 2027.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2026/201324]

25 MAI 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la limite d'âge pour l'accès aux emplois de fin de carrière du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la limite d'âge pour l'accès aux emplois de fin de carrière du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 mei 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

Nota

(1) Verwijzing naar het *Belgisch Staatsblad* :
Wet van 5 december 1968, *Belgisch Staatsblad* van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de banken

Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2026

Verlaging van de leeftijdsgrens voor de toegang tot een landingsbaan van 1 januari 2026 tot 31 december 2027 (Overeenkomst geregistreerd op 19 februari 2026 onder het nummer 198051/CO/310)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen welke tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de banken behoren. Zij is afgesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 179 van 21 oktober 2025 tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Art. 2. De leeftijdsgrens voor een landingsbaan met uitkering wordt op 55 jaar gebracht voor de werknemers die in toepassing van artikel 8, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of met één vijfde en die voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, § 5, 1°, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 12 december 2001, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014 (35 jaar beroepsverleden als loontrekkende in de zin van artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 6, § 4/1 van het bovenvermeld koninklijk besluit van 12 december 2001).

Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde tijd. Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2026 en treedt buiten werking op 31 december 2027. Zij is van toepassing op de periodes van verminderde arbeidsprestaties waarvan de aanvangs- of verlengingsdatum tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst valt.

Art. 4. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 mei 2026.

De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL

Note

(1) Référence au *Moniteur belge* :
Loi du 5 décembre 1968, *Moniteur belge* du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les banques

Convention collective de travail du 2 février 2026

Abaissement de la limite d'âge pour l'accès aux emplois de fin de carrière du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027 (Convention enregistrée le 19 février 2026 sous le numéro 198051/CO/310)

Article 1^{er}. La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques. Elle est conclue en application de la convention collective de travail n° 179 du 21 octobre 2025 fixant, pour la période allant du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 2. La limite d'âge pour un emploi de fin de carrière avec allocation est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps en application de l'article 8, § 1^{er} de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1°, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 (35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 6, § 4/1 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné).

Art. 3. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1^{er} janvier 2026 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2027. Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention.

Art. 4. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2026.

Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2026/201323]

25 MEI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de landingsbanen voor de periode van 1 januari 2026 tot 31 december 2027 (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de landingsbanen voor de periode van 1 januari 2026 tot 31 december 2027.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 mei 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Werk,

D. CLARINVAL

Nota

(1) Verwijzing naar het *Belgisch Staatsblad* :

Wet van 5 december 1968, *Belgisch Staatsblad* van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité
voor de bedienden van de textielnijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2026

Landingsbanen voor de periode van 1 januari 2026 tot 31 december 2027 (Overeenkomst geregistreerd op 19 februari 2026 onder het nummer 198050/CO/214)

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 179 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 21 oktober 2025 tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurerend;

Gelet op de algemene nationale collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2026.

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en op de bedienden die zij tewerkstellen.

Met "bedienden" worden de mannelijke en vrouwelijke bedienden bedoeld.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2026/201323]

25 MAI 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant les emplois de fin de carrière pour la période du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, concernant les emplois de fin de carrière pour la période du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

D. CLARINVAL

Note

(1) Référence au *Moniteur belge* :

Loi du 5 décembre 1968, *Moniteur belge* du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire
pour employés de l'industrie textile

Convention collective de travail du 6 février 2026

Emplois de fin de carrière pour la période du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027 (Convention enregistrée le 19 février 2026 sous le numéro 198050/CO/214)

Vu la convention collective de travail n° 103 portant établissement d'un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le régime du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps;

Vu la convention collective de travail n° 179, conclue au Conseil national du Travail le 21 octobre 2025, fixant pour la période du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027 inclus, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration;

Vu la convention collective de travail nationale générale du 6 février 2026.

Article 1^{er}. La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés et les employées.

Art. 2. Overeenkomstig de mogelijkheden geboden door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 103 en nr. 179 van de Nationale Arbeidsraad worden de hiernavolgende artikelen 3 tot en met 8 overeengekomen.

Art. 3. In uitvoering van artikel 2, § 3 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 worden de bedienden tewerkgesteld in de volle of halve overbruggingsploegen uitgesloten van de toepassing van hoofdstuk III, afdeling 2 - Recht van oudere werknemers op landingsbanen - van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103.

Art. 4. In uitvoering van artikel 9, § 1 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 wordt voor de bedienden tewerkgesteld in ploegen de 1/5de loopbaanvermindering toegekend ten belope van één dag per week of een gelijkwaardige regeling. Er worden geen halve dagen toegekend aan bedienden tewerkgesteld in ploegen.

Art. 5. In toepassing van artikel 3 van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 179 wordt voor de periode van 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027 de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor wat betreft het recht op uitkeringen voor de bedienden die in toepassing van artikel 8, § 1 van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of met één vijfde, en die voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, § 5, 1ste lid, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 12 december 2001 :

- Ofwel 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende kunnen rechtvaardigen in de zin van 6, § 4/1 van het bovenvermeld koninklijk besluit van 12 december 2001;

- Ofwel tewerkgesteld zijn :

a) Ofwel minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep in de zin van artikel 6, § 5, 3de lid van bovenvermeld koninklijk besluit van 12 december 2001. Deze periode van 5 jaar moet gelegen zijn in de loop van de voorafgaande 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum;

b) ofwel minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep in de zin van artikel 6, § 5, 3de lid van bovenvermeld koninklijk besluit van 12 december 2001. Deze periode van 7 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum;

c) ofwel minimaal 20 jaar in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 en algemeen verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 10 mei 1990.

Art. 6. De ondertekenende partijen vragen dat deze collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend zou verklaard worden per koninklijk besluit.

Art. 7. § 1. Deze overeenkomst is van toepassing vanaf 1 januari 2026 tot en met 31 december 2027. Ze is van toepassing op periodes van vermindering van arbeidsprestaties waarvoor de aanvangsdatum of de datum van verlenging gelegen is tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst.

§ 2. In afwijking van § 1 gelden de bepalingen van artikel 1, 3 en 4 voor onbepaalde duur. Deze bepalingen kunnen opgezegd worden door elk van de ondertekenende partijen mits inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden per aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair comité en aan de ondertekenende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 mei 2026.

De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

Art. 2. Conformément aux possibilités offertes par les conventions collectives de travail n° 103 et n° 179 du Conseil national du Travail, les articles 3 à 8 inclus ci-après sont accordés.

Art. 3. En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, les employés occupés dans les équipes relais ou les semi-équipes relais, sont exclus de l'application du chapitre III, section 2 - Droit des travailleurs âgés aux emplois de fin de carrière - de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée.

Art. 4. En exécution de l'article 9, § 1^{er} de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, le droit à la diminution de carrière de 1/5ème est octroyé aux employés occupés en équipes à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux employés occupés en équipes.

Art. 5. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 179 susmentionnée, la limite d'âge est portée en ce qui concerne le droit aux allocations, pour la période du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027 inclus, à 55 ans pour les employés qui diminuent leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps ou d'un cinquième en application de l'article 8, § 1^{er} de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5, alinéa 1^{er}, 2^o et 3^o de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 :

- Soit être en mesure d'attester d'un passé professionnel de 35 ans en tant que salarié dans le sens de l'article 6, § 4/1 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné;

- Soit avoir été occupé :

a) soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 6, § 5, alinéa 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné. Cette période de 5 ans doit se situer au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date;

b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 6, § 5, alinéa 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné. Cette période de 7 ans doit se situer au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date;

c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1^{er} de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 déclarée généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 6. Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 7. § 1^{er}. La présente convention est d'application du 1^{er} janvier 2026 au 31 décembre 2027 inclus. Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention.

§ 2. Par dérogation au § 1^{er} les dispositions des articles 1^{er}, 3 et 4 valent pour une durée indéterminée. Ces dispositions peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2026.

Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2026/201325]

25 MEI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de verlenging van de leeftijdsgrens voor de toegang tot een landingsbaan van 1 januari 2028 tot 30 juni 2029 (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de banken;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2026, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de verlenging van de leeftijdsgrens voor de toegang tot een landingsbaan van 1 januari 2028 tot 30 juni 2029.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 mei 2026.

FILIP

Van Koningswege:
De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

Nota

(1) Verwijzing naar het *Belgisch Staatsblad* :Wet van 5 december 1968, *Belgisch Staatsblad* van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de banken*Collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2026*

Verlenging van de leeftijdsgrens voor de toegang tot een landingsbaan van 1 januari 2028 tot 30 juni 2029 (Overeenkomst geregistreerd op 19 februari 2026 onder het nummer 198052/CO/310)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen welke tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de banken behoren. Zij is afgesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 180 van 21 oktober 2025 tot vaststelling, voor de periode van 1 januari 2028 tot en met 30 juni 2029, van het interprofessioneel kader voor de aanpassing naar 55 jaar van de leeftijdsgrens, wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Art. 2. De leeftijdsgrens voor een landingsbaan met uitkering wordt op 55 jaar gebracht voor de werknemers die in toepassing van artikel 8, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of met één vijfde en die voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, § 5, 1°, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 12 december 2001, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014 (35 jaar beroepsverleden als loontrekkende in de zin van artikel 6, § 4/1 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 12 december 2001).

Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde tijd. Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2028 en treedt buiten werking op 30 juni 2029. Zij is van toepassing op de periodes van verminderde arbeidsprestaties waarvan de aanvangs- of verlengingsdatum tijdens de geldigheidsduur van deze overeenkomst valt.

Art. 4. Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2026/201325]

25 MAI 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2026, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la limite d'âge pour l'accès aux emplois de fin de carrière du 1^{er} janvier 2028 au 30 juin 2029 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'abaissement de la limite d'âge pour l'accès aux emplois de fin de carrière du 1^{er} janvier 2028 au 30 juin 2029.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL

Note

(1) Référence au *Moniteur belge* :Loi du 5 décembre 1968, *Moniteur belge* du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les banques*Convention collective de travail du 2 février 2026*

Abaissement de la limite d'âge pour l'accès aux emplois de fin de carrière du 1^{er} janvier 2028 au 30 juin 2029 (Convention enregistrée le 19 février 2026 sous le numéro 198052/CO/310)

Article 1^{er}. La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques. Elle est conclue en application de la convention collective de travail n° 180 du 21 octobre 2025 fixant, pour la période allant du 1^{er} janvier 2028 au 30 juin 2029, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 2. La limite d'âge pour un emploi de fin de carrière avec allocation est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième temps en application de l'article 8, § 1^{er} de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1°, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 (35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 6, § 4/1 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 susmentionné).

Art. 3. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1^{er} janvier 2028 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2029. Elle s'applique aux périodes de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente convention.

Art. 4. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations

deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de, door de voorzitter en de secretaris ondertekende en door de leden goedgekeurde notulen van de vergadering.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 mei 2026.

De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

de travailleurs d’une part et au nom des organisations d’employeurs d’autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 25 mai 2026.

Le Ministre de l’Emploi,
D. CLARINVAL

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2026/201337]

25 MEI 2026. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2026, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannembakkerijen, betreffende het tijdskrediet voor de periode van 1 juli 2025 tot 30 juni 2027 (1)

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de pannembakkerijen;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2026, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannembakkerijen, betreffende het tijdskrediet voor de periode van 1 juli 2025 tot 30 juni 2027.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 mei 2026.

FILIP

Van Koningswege:
De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Subcomité voor de pannembakkerijen

Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2026

Tijdskrediet voor de periode van 1 juli 2025 tot 30 juni 2027 (Overeenkomst geregistreerd op 19 februari 2026 onder het nummer 198056/CO/113.04)

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de pannembakkerijen.

De termen “arbeider”, “hij”, “zij”,... verwijzen naar arbeiders en arbeidsters.

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen gesloten in de Nationale Arbeidsraad, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis van 27 april 2015, door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016, door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/4 van 29 januari 2018, door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/5

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2026/201337]

25 MAI 2026. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2026, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant le crédit-temps pour la période allant du 1^{er} juillet 2025 au 30 juin 2027 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition du Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 février 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant le crédit-temps pour la période allant du 1^{er} juillet 2025 au 30 juin 2027.

Art. 2. Le ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :
Le Ministre de l’Emploi,
D. CLARINVAL

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des tuileries

Convention collective de travail du 5 février 2026

Crédit-temps pour la période allant du 1^{er} juillet 2025 au 30 juin 2027 (Convention enregistrée le 19 février 2026 sous le numéro 198056/CO/113.04)

CHAPITRE I^{er}. — Champ d’application

Article 1^{er}. Cette convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Les termes “ouvrier”, “il”, “ils”,... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d’emplois de fin de carrière conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018, par la convention collective de travail n° 103/5 du

van 7 oktober 2020, door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/6 van 27 september 2022 en door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103/7 van 21 oktober 2025 (hierna CAO nr. 103).

HOOFDSTUK II. — Algemeen

Art. 3. De toepassingsmodaliteiten van de stelsels dienen te worden besproken op ondernemingsvlak in functie van de aanvrager.

In het geval er zich problemen zouden stellen van organisatorische aard, dient de werkgever overleg te plegen op het vlak van de onderneming.

Art. 4. Gelet op de arbeidsorganisatie van iedere onderneming en gelet op de knelpunten in de arbeidsmarkt, laten zij het bepalen van prioriteiten inzake de motieven tot uitoefening van het recht over aan de werkgever, in overleg met : de ondernemingsraad of bij ontstentenis, met het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis, met de syndicale afvaardiging, of bij ontstentenis, met de betrokken arbeiders.

Het recht van de arbeiders wordt ten aanzien van deze prioriteiten maand per maand beoordeeld.

HOOFDSTUK III. — Tijdskrediet

Art. 5. De arbeiders hebben een recht op voltijds en halftijds tijdskrediet gedurende maximaal 51 maanden voor het motief zorgen zoals voorzien in artikel 4, § 1, a), b) en c) van de CAO nr. 103. Het betreft :

- Tijdskrediet met motief opvoeding kind tot 8 jaar;
- Palliatieve zorgen;
- Bijstaan of verzorgen van een zwaar ziek gezins- of familielid.

De arbeiders hebben een recht op voltijds en halftijds tijdskrediet gedurende maximaal 36 maanden voor het volgen van een opleiding zoals voorzien in artikel 4, § 2 van de CAO nr. 103.

HOOFDSTUK IV. — Premies

Art. 6. Arbeiders die gebruik maken van één van de formules van tijdskrediet zullen aanspraak kunnen maken op de aanmoedigingspremies die worden toegekend door de gewesten of de gemeenschappen

HOOFDSTUK V. — Geldigheidsduur

Art. 7. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 juli 2025 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2027.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 mei 2026.

De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

7 octobre 2020, par la convention collective de travail n° 103/6 du 27 septembre 2022 et par la convention collective de travail n° 103/7 du 21 octobre 2025 (ci-après CCT n° 103).

CHAPITRE II. — Général

Art. 3. Les modalités d'application des systèmes doivent être discutées sur le plan de l'entreprise en fonction des demandes.

Au cas où des problèmes de nature organisationnelle se présenteraient, l'employeur est tenu de mener une concertation sur le plan de l'entreprise.

Art. 4. Vu l'organisation du travail de chaque entreprise et vu les points noirs du marché du travail, celles-ci laissent à l'employeur le soin de déterminer les priorités en ce qui concerne les motifs de l'exercice du droit, en concertation avec : le conseil d'entreprise ou à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou à défaut, la délégation syndicale ou à défaut, les ouvriers concernés.

Le droit des ouvriers est évalué mois par mois en ce qui concerne ces priorités.

CHAPITRE III. — Crédit-temps

Art. 5. Les ouvriers ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à mi-temps de 51 mois au maximum pour motifs soins comme prévu à l'article 4, § 1^{er}, a), b) et c) de la CCT n° 103. Il s'agit de :

- Crédit-temps avec motif pour prendre soin de son enfant de moins de 8 ans;
- Soins palliatifs;
- Assistance et soins à un membre de son ménage ou de sa famille gravement malade.

Les ouvriers ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à mi-temps de 36 mois au maximum pour suivre une formation comme prévu à l'article 4, § 2 de la CCT n° 103.

CHAPITRE IV. — Primes

Art. 6. Les ouvriers qui font usage d'une des formules de crédit-temps pourront prétendre aux primes d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés.

CHAPITRE V. — Durée de validité

Art. 7. Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1^{er} juillet 2025 et prend fin le 30 juin 2027.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2026.

Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

[2026/201627]

10 JUNI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van twee koninklijke besluiten naar aanleiding van de verlenging van de moederschapsrust voor zelfstandigen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel 18bis, § 1, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 15 juli 2016;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 86, § 3, eerste lid, gewijzigd bij de wetten van 22 augustus 2002, 29 maart 2012 en 7 mei 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschaps hulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques;

Gelet op het advies 2026/09 van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen, gegeven op 17 maart 2026;

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

[2026/201627]

10 JUIN 2026. — Arrêté royal modifiant deux arrêtés royaux à la suite de la prolongation du repos de maternité pour les travailleurs indépendants

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 18bis, § 1^{er}, alinéa 4 inséré par la loi du 15 juillet 2016;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, alinéa 1^{er} modifié par les lois des 22 août 2002, 29 mars 2012 et 7 mai 2019;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;

Vu l'avis 2026/09 du Comité Général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 17 mars 2026;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 25 februari 2026;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 maart 2026;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, gegeven op 7 april 2026;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies nr. 79.326/1 van de Raad van State, gegeven op 29 mei 2026 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Zelfstandigen, en op het advies van de in Raad vergaderde ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

HOOFDSTUK 1. — *Wijzigingen van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten*

Artikel 1. In artikel 93 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 mei 2016, worden volgende wijzigingen aangebracht:

1° paragraaf 1 wordt aangevuld met twee leden luidende:

“Afhankelijk van haar beslissing om al dan niet gebruik te maken van het stelsel voor moederschapsrust overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapsrust ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wordt het tijdvak van moederschapsrust, bedoeld in het eerste lid, verlengd met drie weken. Deze verlenging wordt als volgt vastgesteld:

1° de verlenging bedraagt drie weken als zij geen beroep doet op de toekenning van dienstencheques;

2° de verlenging bedraagt twee weken als zij een beroep doet op de toekenning van 35 dienstencheques;

3° de verlenging bedraagt één week als zij een beroep doet op de toekenning van 70 dienstencheques.

De gerechtigde maakt de beslissing bedoeld in het tweede lid uiterlijk op de eerste dag van het tijdvak van moederschapsrust dat wordt verlengd overeenkomstig het tweede lid. Nadien kan deze keuze niet meer worden gewijzigd.”;

2° in de eerste zin van paragraaf 2 worden de woorden “bedoeld in paragraaf 1” ingevoegd tussen het woord “moederschapsrust” en het woord “bestaat”;

3° in paragraaf 2, b), derde lid worden de woorden “de twaalf” vervangen door de woorden “maximaal vijftien” en wordt het woord “dertien” vervangen door het woord “zestien”;

4° in paragraaf 2, b), vijfde lid wordt het woord “achtien” vervangen door het woord “vierentwintig” en wordt het woord “twintig” vervangen door het woord “zesentwintig”;

5° in paragraaf 2, b), zesde lid wordt de woorden “maximum zesentertig” vervangen door de woorden “maximaal achtenveertig” en wordt het woord “zesentertig” vervangen door het woord “achtenveertig”.

Art. 2. In artikel 95 van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 13 mei 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in paragraaf 2 wordt in de bepaling onder 4° het woord “zesentertig” telkens vervangen door het woord “achtenveertig”;

2° paragraaf 3 wordt aangevuld met een lid luidende:

“Wanneer de gerechtigde het tijdvak van moederschapsrust verlengt volgens artikel 93, § 1, tweede lid, bezorgt zij naar aanleiding van haar aanvraag bedoeld in paragraaf 2 een attest van het sociaal verzekeringsfonds waarbij zij is aangesloten waaruit in voorkomend geval de opname van moederschapsrust in functie van het aantal gekozen dienstencheques blijkt.”.

Vu l’avis du Comité de gestion de l’assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, donné le 26 février 2026;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2026;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2026;

Vu l’analyse d’impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l’avis n° 79.326/1 du Conseil d’Etat, donné le 29 mai 2026 en application de l’article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Ministre des Indépendants, et de l’avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1^{er}. — *Modifications de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants*

Article 1^{er}. Dans l’article 93 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 13 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1^{er} est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

« En fonction de sa décision de recourir ou non au régime d’aide à la maternité conformément à l’arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d’aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, la période de repos de maternité, visée à l’alinéa 1^{er}, est prolongée de trois semaines. Cette prolongation est fixée comme suit :

1° la prolongation est de trois semaines si elle ne fait pas appel à l’octroi de titres services;

2° la prolongation est de deux semaines si elle fait appel à l’octroi de 35 titres services;

3° la prolongation est d’une semaine si elle fait appel à l’octroi de 70 titres services.

La titulaire prend la décision visée à l’alinéa 2 au plus tard le premier jour de la période du repos de maternité prolongé conformément à l’alinéa 2. Par la suite, ce choix ne peut plus être modifié. »;

2° à la première phrase du paragraphe 2, les mots « visée au paragraphe 1^{er} » sont insérés entre le mot « maternité » et le mot « comprend »;

3° dans le paragraphe 2, b), alinéa 3, les mots « aux douze » sont remplacés par les mots « au maximum à quinze » et le mot « treize » est remplacé par le mot « seize »;

4° dans le paragraphe 2, b), alinéa 5, le mot « dix-huit » est remplacé par le mot « vingt-quatre » et le mot « vingt » est remplacé par le mot « vingt-six »;

5° dans le paragraphe 2, b), alinéa 6, le mot « trente- six » est chaque fois remplacé par le mot « quarante-huit ».

Art. 2. Dans l’article 95 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 13 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, 4°, le mot « trente-six » est chaque fois remplacé par le mot « quarante-huit »;

2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque la titulaire prolonge la période de repos de maternité conformément à l’article 93, § 1^{er}, alinéa 2, elle remet, à l’occasion de sa demande visée au paragraphe 2, une attestation de la caisse d’assurances sociales à laquelle elle est affiliée, attestant, le cas échéant, du recours à l’aide à la maternité en fonction du nombre de titres services choisis. ».

HOOFDSTUK 2. — *Wijzigingen van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques*

Art. 3. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 27 september 2023, wordt vervangen als volgt:

“Art. 3. De moederschapshulp wordt toegekend aan de vrouwelijke zelfstandige ter gelegenheid van de geboorte van haar kind of kinderen wanneer zij, naar aanleiding van de geboorte van dat kind of die kinderen uitsluitend de moederschapsrust geniet zoals bepaald in het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten.

Met het oog op de verlenging van de moederschapsrust bedoeld in artikel 93, § 1, tweede lid, van voornoemd koninklijk besluit van 20 juli 1971, kan zij, in afwijking van artikel 2 van dit besluit, ervoor kiezen om slechts 35 of 70, of geen dienstencheques te genieten.”.

Art. 4. In artikel 4 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 augustus 2017, worden volgende wijzigingen aangebracht:

a) in paragraaf 2 wordt de bepaling onder 1° vervangen als volgt:

“1° schriftelijk te bevestigen hoeveel dienstencheques zij wenst te genieten;”;

b) paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidende:

“De keuze voor het aantal dienstencheques kan niet meer gewijzigd worden indien dit tot de terugvordering zou leiden van reeds toegekende dienstencheques en kan in geen geval nog gewijzigd worden vanaf de eerste dag van het tijdvak bedoeld in artikel 93, § 1, tweede lid, van voornoemd koninklijk besluit van 20 juli 1971.”.

c) in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden “de 105 dienstencheques” vervangen door de woorden “de dienstencheques”;

d) in paragraaf 5, tweede lid, worden de woorden “de 105 dienstencheques” vervangen door de woorden “de dienstencheques”.

HOOFDSTUK 3. — Slotbepalingen

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2026 en is van toepassing op elke moederschapsrust die vanaf die datum aanvat.

Art. 6. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor de Zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussels, 10 juni 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Sociale Zaken

F. VANDENBROUCKE

De Minister van Zelfstandigen,

E. SIMONET

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2026/004657]

12 JUNI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, het artikel 118, derde lid, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 oktober 2004 en 11 december 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

CHAPITRE 2. — *Modifications de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services*

Art. 3. L'article 3 de l'arrêté royal du 17 janvier 2006 instaurant un régime de prestations d'aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2023, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 3. L'aide à la maternité est octroyée à la travailleuse indépendante, à l'occasion de la naissance de son ou ses enfants, lorsque, à la suite de la naissance de cet ou ces enfants, elle bénéficie exclusivement du repos de maternité tel que visé à l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.

En vue de la prolongation du repos de maternité visée à l'article 93, § 1^{er}, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971, elle peut, par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, choisir de ne bénéficier que de 35 ou 70 titres-services, voire d'aucun titre-service. ».

Art. 4. Dans l'article 4 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 août 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le paragraphe 2, le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° confirmer par écrit de combien de titres-services elle souhaite bénéficier; »;

b) le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le choix du nombre de titres-services ne peut plus être modifié si cela entraînerait la récupération de titres-services déjà attribués et ne peut en aucun cas être modifié à partir du premier jour de la période visée à l'article 93, § 1^{er}, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971. ».

c) dans le paragraphe 5, alinéa 1^{er}, les mots « des 105 titres-services » sont remplacés par les mots « des titres-services »;

d) dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « les 105 titres-services » sont remplacés par les mots « les titres-services ».

CHAPITRE 3. — Dispositions finales

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} juillet 2026 et s'applique à chaque repos de maternité qui débute à partir de cette date.

Art. 6. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

La Ministre des Indépendants,

E. SIMONET

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

[C – 2026/004657]

12 JUIN 2026. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 118, alinéa 3, modifié par les arrêtés royaux des 18 octobre 2004 et 11 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 9 maart 2026;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 8 april 2026;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 21 april 2026;

Gelet op het advies 79.343/2 van de Raad van State, gegeven op 1 juni 2026, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het voorstel van de werkgroep Verzekeraarbaarheid, gegeven op 27 november 2025;

Overwegende het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 4 maart 2026 ;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. In artikel 252 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, vervangen bij het koninklijk besluit van 29 december 1997 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 april 2003, 1 juli 2008, 11 december 2013, 13 maart 2016, 26 januari 2018, 15 maart 2022, 14 juni 2022, 8 februari 2023 en 14 februari 2026, wordt het elfde lid vervangen als volgt:

“Wanneer een rechthebbende reeds ingeschreven is in de hoedanigheid van persoon ten laste bij een verzekeringsinstelling en deze over de in het artikel 276, § 2, bedoelde gegevens beschikt, wordt zijn instemming om daar als gerechtigde te worden ingeschreven verondersteld indien hij niet uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op het verzoek van zijn verzekeringsinstelling zijn weigering meedeelt om als gerechtigde te worden ingeschreven. Het verzoek van de verzekeringsinstelling wordt binnen 60 kalenderdagen na ontvangst van de gegevens bedoeld in artikel 276, § 2, naar de rechthebbende gestuurd. Dit lid is eveneens van toepassing wanneer de minimumwaarde van de bijdragebescheiden bedoeld in artikel 286 bereikt is op basis van de gegevens waarover de verzekeringsinstelling beschikt. Dit lid is eveneens van toepassing op de personen in behoud van recht bedoeld in artikel 127. Dit lid is niet van toepassing op de werknemers en de rechthebbenden van de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail. Het is evenmin van toepassing op de situaties die binnen het toepassingsgebied vallen van de rechtstreeks toepasselijke regels van Europees recht ter zake. Het lid is evenmin van toepassing op personen ten laste die de hoedanigheid van gerechtigde als bedoeld in artikel 32, eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wet hebben en voor wie is vastgesteld dat de minimumwaarde van de bijdragebescheiden bedoeld in artikel 286 niet is bereikt.”

Art. 2. In artikel 259 a) van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 juli 2013 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 juni 2022 en 8 februari 2023, worden de woorden “als bedoeld in artikel 252, negende lid” vervangen door de woorden “als bedoeld in artikel 252, elfde lid”.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2026 wat betreft de inschrijving van de personen ten laste in de hoedanigheid van gerechtigde zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, op basis van de verklaring uitgaande van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening waarin wordt vastgesteld dat de gerechtigde zich in gecontroleerde werkloosheid bevindt zoals bedoeld in artikel 276, § 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van deze wet.

Het treedt in werking op 1 januari 2027 wat betreft de inschrijving van personen ten laste waarvan de minimumwaarde van de bijdragebescheiden, bedoeld in artikel 286, die zijn afgeleverd voor en vanaf het referentiejaar 2026, wordt bereikt.

Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juni 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé donné le 9 mars 2026 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 avril 2026 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 avril 2026 ;

Vu l'avis n° 79.343/2 du Conseil d'Etat donné le 1^{er} juin 2026, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la proposition du Groupe de travail assurabilité, faite le 27 novembre 2025 ;

Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 4 mars 2026 ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Dans l'article 252 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 2003, 1^{er} juillet 2008, 11 décembre 2013, 13 mars 2016, 26 janvier 2018, 15 mars 2022, 14 juin 2022, 8 février 2023 et 14 février 2026, l'alinéa 11 est remplacé par ce qui suit :

« Lorsqu'un bénéficiaire est déjà inscrit en qualité de personne à charge dans un organisme assureur et que celui-ci dispose des données visées à l'article 276, § 2, son accord d'y être inscrit en qualité de titulaire est présumé s'il ne notifie pas au plus tard le dernier jour du mois suivant la demande de son organisme assureur son refus d'y être inscrit en tant que titulaire. La demande de l'organisme assureur est adressée au bénéficiaire dans les 60 jours calendrier de la réception des données visées à l'article 276, § 2. Le présent alinéa s'applique également lorsque la valeur minimale des documents de cotisation visée à l'article 286 est atteinte sur la base de l'ensemble des données dont l'organisme assureur dispose. Le présent alinéa s'applique également aux personnes en maintien de droit visées à l'article 127. Le présent alinéa ne s'applique pas aux travailleurs et bénéficiaires de la Caisse des soins de santé de HR Rail. Il ne s'applique pas non plus aux situations entrant dans le champ d'application des règles du droit européen directement applicables en la matière. Il ne s'applique pas non plus aux personnes à charge qui ont la qualité de titulaire visée à l'article 32, alinéa 1^{er}, 3°, de la loi coordonnée et pour lesquelles il est établi que la valeur minimale des documents de cotisation visée à l'article 286 n'est pas atteinte. »

Art. 2. Dans l'article 259 a) du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 juillet 2013 et modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 2022 et 8 février 2023, les mots « visée à l'article 252, alinéa 9 » sont remplacés par les mots « visée à l'article 252, alinéa 11 ».

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} juillet 2026 en ce qui concerne l'inscription des personnes à charge en qualité de titulaire visée à l'article 32, alinéa 1^{er}, 3°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sur base de la déclaration de l'Office National de l'Emploi établissant que le titulaire est en chômage contrôlé visée à l'article 276, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de cette loi.

Il entre en vigueur le 1^{er} janvier 2027 en ce qui concerne l'inscription des personnes à charge dont la valeur minimale des documents de cotisation visée à l'article 286 délivrés pour et à partir de l'année de référence 2026 est atteinte.

Art. 4. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique,
F. VANDENBROUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/004637]

12 JUNI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2023 tot erkenning van een voorlopig representatief orgaan voor de islamitische eredienst in België en tot opheffing van de artikelen 2 en 3, tweede lid over het verzekeren van de continuïteit van de openbare dienst van het koninklijk besluit van 29 september 2022 tot intrekking van de erkenning van het Executief van de Moslims van België en tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 februari 2016 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het koninklijk besluit dat U ter ondertekening wordt voorgelegd, betreft de islamitische eredienst die in België sedert 1974 is erkend. Het heeft tot 1998 geduurd vooraleer een akkoord tussen de Moslimgemeenschap van België en de overheid kon worden bereikt rond een representatief orgaan van de islamitische eredienst. Dat heeft in het bijzonder te maken met het gebrek aan een hiërarchische structuur binnen die eredienst, zoals we die binnen de meeste andere erkende erediensten of levensbeschouwingen in België kennen.

De stabiliteit van dat representatief orgaan was echter steeds een aandachtspunt, ondanks verschillende initiatieven van de overheid, met onder andere verkiezingen in 1998, 2005 en 2014.

Het Executief van de Moslims van België werd, bij koninklijk besluit van 15 februari 2016 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België, erkend als representatief orgaan van de islamitische eredienst. Die erkenning werd bij koninklijk besluit van 29 september 2022 opgeheven. Een juridisch vacuüm werd vermeden door de continuïteit van bepaalde essentiële administratieve taken te verzekeren, in afwachting van de erkenning van een nieuw representatief orgaan van de islamitische eredienst.

Op 12 juni 2023 is de vzw Moslimraad van België (hierna: "vzw MRB", met ondernemingsnummer 0802.469.122) bij koninklijk besluit erkend als voorlopig representatief orgaan van de islamitische eredienst in België. Dit besluit is in werking getreden op 26 juni 2023.

De vzw MRB kreeg daarbij twee taken. Ten eerste nam de vzw de bevoegdheden over van het representatief orgaan van de islamitische eredienst, om de continuïteit te verzekeren. Daardoor werd de vzw MRB het voorlopig representatief orgaan van de islamitische eredienst. Ten tweede werd het voorlopig representatief orgaan ook belast met de voorbereiding en uitvoering van het proces dat leidt tot de erkenning van een nieuw definitief representatief orgaan van de islamitische eredienst.

De vzw MRB heeft overeenkomstig het voormeld koninklijk besluit een mandaat van twee jaar gekregen, dat bij koninklijk besluit van 16 juni 2025 met een jaar is verlengd tot 25 juni 2026, teneinde verdere tijd en ruimte te geven aan het lopende vernieuwings- en structureeringsproces. De tijdelijkheid van deze regeling is essentieel: eens alle stappen werden genomen in het proces dat leidt tot de erkenning van een nieuw definitief representatief orgaan, is de intentie om een definitieve vertegenwoordiging van een representatief orgaan van de islamitische eredienst te kunnen erkennen.

In de periode van haar mandaat nam de vzw MRB ten eerste dus de taken van openbare dienst van het representatief orgaan van de islamitische eredienst waar. De continuïteit werd aldus de afgelopen drie jaar verzekerd. Zo volgde de vzw MRB onder meer de personeelsdossiers van imams en islamitische consultants op. De vzw MRB nam ook de taken van het representatief orgaan waar in het kader van de erkenningsprocedures van islamitische lokale geloofsgemeenschappen.

Ten tweede zette de vzw MRB stappen in het kader van de beoogde oprichting van een definitief representatief orgaan. In het voorjaar van 2025 hebben de moskeeën de leden van de algemene vergadering van de vzw MRB verkozen waarna de Raad van Bestuur werd verkozen.

Tijdens de voorbije overgangsperiode heeft de Moslimraad van België reeds een lang en veeleisend parcours van institutionele vernieuwing afgelegd. De Moslimraad zette daarbij belangrijke stappen om, binnen een complexe en diverse religieuze context, verkiezingen te organiseren en een nieuwe ploeg samen te stellen die de taken van het representatief orgaan op een stabiele en professionele wijze lijkt waar te nemen.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/004637]

12 JUIN 2026. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 juin 2023 portant reconnaissance d'un organe représentatif provisoire du culte islamique en Belgique et abrogeant les articles 2 et 3, alinéa 2, relatifs à la continuité du service public de l'arrêté royal du 29 septembre 2022 relatif au retrait de la reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique et à l'abrogation de l'arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal soumis à votre signature concerne le culte islamique, qui est reconnu en Belgique depuis 1974. Il aura fallu attendre 1998 pour parvenir à un accord entre la communauté musulmane de Belgique et l'autorité concernant un organe représentatif du culte islamique. Ceci est particulièrement lié à l'absence, au sein de ce culte, d'une structure hiérarchique telle que nous la connaissons dans la plupart des autres cultes et conceptions philosophiques reconnus en Belgique.

Cependant, la stabilité de cet organe représentatif a toujours été un point d'attention, malgré différentes initiatives prises par l'autorité, avec notamment des élections en 1998, en 2005 et en 2014.

L'Exécutif des Musulmans de Belgique a été reconnu, par arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, comme l'organe représentatif du culte islamique. Cette reconnaissance a été retirée par arrêté royal du 29 septembre 2022. Un vide juridique a été évité en assurant la continuité de certaines missions administratives essentielles, dans l'attente de la reconnaissance d'un nouvel organe représentatif du culte islamique.

Le 12 juin 2023, l'ASBL Conseil Musulman de Belgique (ci-après "ASBL CMB", avec numéro d'entreprise 0802.469.122) a été reconnue par arrêté royal comme organe représentatif provisoire du culte islamique en Belgique. Cet arrêté est entré en vigueur le 26 juin 2023.

L'ASBL CMB s'est vue à ce titre confier deux missions. Premièrement, l'ASBL a repris les compétences de l'organe représentatif du culte islamique afin d'en assurer la continuité. L'ASBL CMB est ainsi devenue l'organe représentatif provisoire du culte islamique. Deuxièmement, l'organe représentatif provisoire a également été chargé de préparer et mettre en œuvre le processus conduisant à la reconnaissance d'un nouvel organe représentatif définitif du culte islamique.

Conformément à l'arrêté royal susmentionné, l'ASBL CMB s'est vue confier un mandat de deux ans, prolongé d'un an, jusqu'au 25 juin 2026, par arrêté royal du 16 juin 2025, afin de donner davantage de temps et de latitude au processus de renouvellement et de structuration en cours. Le caractère temporaire de ce régime est essentiel : une fois que toutes les étapes du processus menant à la reconnaissance d'un nouvel organe représentatif définitif auront été accomplies, l'objectif est de pouvoir reconnaître une représentation définitive d'un organe représentatif du culte islamique.

Durant son mandat, l'ASBL CMB a donc premièrement assumé les missions de service public de l'organe représentatif du culte islamique. La continuité a ainsi été assurée au cours des trois dernières années. L'ASBL CMB a ainsi notamment suivi les dossiers de personnel des imams et des conseillers islamiques. L'ASBL CMB a également assumé les missions de l'organe représentatif dans le cadre des procédures de reconnaissance des communautés islamiques locales.

Deuxièmement, l'ASBL CMB a pris des mesures en vue de la création prévue d'un organe représentatif définitif. Au printemps 2025, les mosquées ont élu les membres de l'assemblée générale de l'ASBL CMB, après quoi le conseil d'administration a été élu.

Au cours de la période de transition passée, le Conseil Musulman de Belgique a déjà parcouru un long et exigeant processus de renouvellement institutionnel. Le Conseil Musulman a ainsi pris des mesures importantes pour, dans un contexte religieux complexe et diversifié, organiser des élections et constituer une nouvelle équipe qui semble assumer les tâches de l'organe représentatif de manière stable et professionnelle.

Daarbij heeft de Moslimraad van België concrete stappen gezet richting de totstandkoming van een transparant bestuursmodel. Hierbij is gewerkt aan interne hervormingen, aan een duidelijk afgelijnd mandaat voor de bestuursorganen, en aan procedures die de legitimiteit en de werking van het orgaan versterken. Deze inspanningen getuigen van een duidelijke wil om te evolueren naar een meer gedragen en professioneel georganiseerd representatief orgaan.

Hoewel dit vernieuwingsproces onmiskenbare vooruitgang heeft geboekt, dient tegelijk te worden vastgesteld dat de representativiteit van het orgaan een aandachtspunt blijft. De islamitische gemeenschap in België is immers bijzonder divers, zowel wat betreft religieuze stromingen als lokale en sociale verankering. Niet alle moskeeën zijn vandaag breed betrokken bij de werking van de Moslimraad van België. Uit de verslaggeving van de Moslimraad blijkt dat ze midden vorig jaar tussen 60% en 65% van de moskeeën in het land zou hebben verenigd. Ze gaf toen ook aan dat het vernieuwingsproces verzwakt werd door de nog lopende structurering van de moslimgemeenschap in België. Zo waren de territoriale structurering van de moskeeën en de professionele structurering nog niet voltooid. In de laatste informatie ontvangen van de Moslimraad in mei 2026 wordt aangegeven dat zij 78 % van de moskeeën verenigt.

Het is onze overtuiging dat nog blijvende inspanningen kunnen worden geleverd en opportuniteiten bestaan om de representativiteit te vergroten. Het proces waarvan sprake in het koninklijk besluit van 12 juni 2023 dat moet leiden tot de erkenning van een definitief representatief orgaan is op dit moment derhalve nog niet duidelijk afgerond en daarom onstandvastig.

Het is dus van wezenlijk belang dat verdere inspanningen blijvend worden geleverd om de inclusiviteit en het draagvlak van de werking van het representatief orgaan te vergroten. Dit veronderstelt een open en proactieve benadering ten aanzien van moskeeën en verenigingen die momenteel nog onvoldoende vertegenwoordigd zijn in het voorlopig erkend representatief orgaan, met een voortdurende aandacht voor transparantie en participatie. In dit verband is het relevant te onderstrepen dat de Moslimraad van België in haar statuten expliciet de ambitie heeft vastgelegd om blijvend te werken aan de versterking en verbreding van haar representativiteit binnen de islamitische gemeenschap in België.

Rekening houdend met deze elementen, en gelet op de noodzaak om de institutionele stabiliteit van de islamitische eredienst te verzekeren, wordt de erkenning van de Moslimraad van België als representatief orgaan van de islamitische eredienst opnieuw verlengd voor een periode van 1 jaar, tot en met 25 juni 2027. Met deze verlenging kan het vernieuwingsproces voor een representatief orgaan van de Moslimgemeenschap worden voortgezet en kunnen blijvende inspanningen worden geleverd om de representativiteit van het orgaan verder te versterken. De verwachting is dat de dialoog binnen de Moslimgemeenschap wordt verdergezet. Het gaat dus om een wederzijdse inspanning: de moskeeën en verenigingen die momenteel nog niet actief vertegenwoordigd zijn binnen de structuren van het huidig voorlopig erkend representatief orgaan, dienen evenzeer open te staan voor dialoog.

Dit ontwerp van koninklijk besluit wordt niet voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State. De Raad van State bepaalt namelijk in zijn advies nr. 72.210/2 van 21 september 2022 over een ontwerp van koninklijk besluit tot intrekking van de erkenning van het Executief van de Moslims van België en tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 februari 2016 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België: "Bijgevolg is het ontwerp niet van reglementaire aard in de zin van artikel 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en hoort het dus niet om advies aan de afdeling Wetgeving te worden voorgelegd. De adviesaanvraag is bijgevolg onontvankelijk". Aangezien voorliggend ontwerp van koninklijk besluit een gelijkaardig voorwerp heeft als het koninklijk besluit van 29 september 2022, behoort voorliggend ontwerp ook niet tot de bevoegdheden van de afdeling wetgeving van de Raad van State.

Dit zijn, Sire, de voornaamste redenen die ten grondslag liggen aan het besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter goedkeuring voor te leggen.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige
en zeer getrouwe dienaar,

De Minister van Justitie,
A. VERLINDEN

Par ailleurs, le Conseil Musulman de Belgique a pris des mesures concrètes en vue de la mise en place d'un modèle de gouvernance transparent. Dans ce cadre, des réformes internes ont été menées, un mandat clairement défini a été établi pour les organes d'administration et des procédures renforçant la légitimité et le fonctionnement de l'organe ont été mises en place. Ces efforts témoignent d'une volonté manifeste d'évoluer vers un organe représentatif organisé plus soutenu et plus professionnel.

Bien que ce processus de renouvellement ait indéniablement progressé, il convient également de constater que la représentativité de l'organe reste un sujet de préoccupation. La communauté islamique en Belgique est en effet particulièrement diversifiée, tant en termes de courants religieux que d'ancrage local et social. Toutes les mosquées ne sont pas aujourd'hui largement impliquées dans le fonctionnement du Conseil Musulman de Belgique. Il ressort des rapports du Conseil Musulman qu'au milieu de l'année dernière, il aurait regroupé entre 60 % et 65 % des mosquées du pays. Il indiquait alors également que le processus de renouvellement a été affaibli par la structuration toujours en cours de la communauté musulmane en Belgique. Ainsi, la structuration territoriale des mosquées et la structuration professionnelle n'étaient pas encore achevées. Les dernières informations reçues du Conseil Musulman en mai 2026 indiquent qu'il regroupe 78 % des mosquées.

Nous sommes convaincus que des efforts soutenus peuvent encore être consentis et qu'il existe des possibilités d'accroître la représentativité. Le processus visé à l'arrêté royal du 12 juin 2023 devant conduire à la reconnaissance d'un organe représentatif définitif n'est donc pas encore clairement finalisé à l'heure actuelle et est donc instable.

Il est donc essentiel que des efforts supplémentaires soient déployés de manière continue afin d'accroître l'inclusivité et la base de soutien du fonctionnement de l'organe représentatif. Cela suppose une approche ouverte et proactive à l'égard des mosquées et des associations qui sont actuellement encore insuffisamment représentées au sein de l'organe représentatif provisoirement reconnu, en accordant une attention constante à la transparence et à la participation. À cet égard, il convient de souligner que le Conseil Musulman de Belgique a explicitement inscrit dans ses statuts l'ambition de continuer à œuvrer au renforcement et à l'élargissement de sa représentativité au sein de la communauté islamique en Belgique.

Compte tenu de ces éléments, et vu la nécessité d'assurer la stabilité institutionnelle du culte islamique, la reconnaissance du Conseil Musulman de Belgique en tant qu'organe représentatif du culte islamique est à nouveau prolongée pour une période d'un an, jusqu'au 25 juin 2027 inclus. Cette prolongation permettra de poursuivre le processus de renouvellement d'un organe représentatif de la communauté musulmane et de poursuivre les efforts visant à renforcer davantage la représentativité de l'organe. L'on s'attend à ce que le dialogue au sein de la communauté musulmane se poursuive. Il s'agit donc d'un effort réciproque : les mosquées et les associations qui ne sont actuellement pas encore activement représentées au sein des structures de l'organe représentatif provisoirement reconnu doivent elles aussi être ouvertes au dialogue.

Ce projet d'arrêté royal n'est pas soumis à la section de législation du Conseil d'Etat. Dans son avis n° 72.210/2 du 21 septembre 2022 sur un projet d'arrêté royal relatif au retrait de la reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique et à l'abrogation de l'arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, le Conseil d'Etat précise en effet que « le projet est donc dépourvu de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1^{er}, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et ne doit donc pas être soumis à l'avis de la section de législation. La demande d'avis est donc irrecevable ». Etant donné que le présent projet d'arrêté royal a un objet similaire à celui de l'arrêté royal du 29 septembre 2022, il ne relève pas non plus des compétences de la section de législation du Conseil d'Etat.

Telles sont, Sire, les principales raisons qui sont à la base de l'arrêté qui est soumis à Votre Majesté pour approbation et auxquelles il sera adhérent par l'approbation de l'arrêté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,

La Ministre de la Justice,
A VERLINDEN

12 JUNI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2023 tot erkenning van een voorlopig representatief orgaan voor de islamitische eredienst in België en tot opheffing van de artikelen 2 en 3, tweede lid over het verzekeren van de continuïteit van de openbare dienst van het koninklijk besluit van 29 september 2022 tot intrekking van de erkenning van het Executief van de Moslims van België en tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 februari 2016 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 maart 1870 op de temporalieën van de erediensten, artikel 19bis, ingevoegd bij de wet van 19 juli 1974, en gewijzigd bij de wetten van 17 april 1985, 18 juli 1991 en 10 maart 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 2023 tot erkenning van een voorlopig representatief orgaan voor de islamitische eredienst in België en tot opheffing van de artikelen 2 en 3, tweede lid over het verzekeren van de continuïteit van de openbare dienst van het koninklijk besluit van 29 september 2022 tot intrekking van de erkenning van het Executief van de Moslims van België en tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 februari 2016 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juni 2025;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 juni 2026;

Overwegende dat de Raad van State, in zijn advies nr. 72.210/2 van 21 september 2022 over een ontwerp van koninklijk besluit tot intrekking van de erkenning van het Executief van de Moslims van België en tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 februari 2016 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België, heeft gesteld: "Bijgevolg is het ontwerp niet van reglementaire aard in de zin van artikel 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en hoort het dus niet om advies aan de afdeling Wetgeving te worden voorgelegd. De adviesaanvraag is bijgevolg onontvankelijk"; dat dit besluit bijgevolg evenmin dient te worden voorgelegd aan de Raad van State;

Overwegende het koninklijk besluit van 29 september 2022 tot intrekking van de erkenning van het Executief van de Moslims van België en tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 februari 2016 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juni 2023;

Overwegende het einde van de periode van twee jaar, bepaald in het koninklijk besluit van 12 juni 2023, verlengd met één jaar bij het koninklijk besluit van 16 juni 2025, toegekend aan de Moslimraad van België om de taken van een voorlopig representatief orgaan van de islamitische eredienst uit te voeren, teneinde de continuïteit van de openbare dienst te verzekeren en het proces voor de erkenning van een nieuw definitief representatief orgaan van de islamitische eredienst voor te bereiden en uit te voeren;

Op de voordracht van de Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. In artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 12 juni 2023 tot erkenning van een voorlopig representatief orgaan voor de islamitische eredienst in België en tot opheffing van de artikelen 2 en 3, tweede lid over het verzekeren van de continuïteit van de openbare dienst van het koninklijk besluit van 29 september 2022 tot intrekking van de erkenning van het Executief van de Moslims van België en tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 februari 2016 houdende erkenning van het Executief van de Moslims van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 juni 2025, worden de woorden « tot en met 25 juni 2026 » vervangen door de woorden « tot en met 25 juni 2027 ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 26 juni 2026.

Art. 3. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juni 2026.

FILIP

Van Koningswege:
De Minister van Justitie,
A. VERLINDEN

12 JUIN 2026. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 juin 2023 portant reconnaissance d'un organe représentatif provisoire du culte islamique en Belgique et abrogeant les articles 2 et 3, alinéa 2, relatifs à la continuité du service public de l'arrêté royal du 29 septembre 2022 relatif au retrait de la reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique et à l'abrogation de l'arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, l'article 19bis, y inséré par la loi du 19 juillet 1974, et modifié par les lois des 17 avril 1985, 18 juillet 1991 et 10 mars 1999 ;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 2023 portant reconnaissance d'un organe représentatif provisoire du culte islamique en Belgique et abrogeant les articles 2 et 3, alinéa 2, relatifs à la continuité du service public de l'arrêté royal du 29 septembre 2022 relatif au retrait de la reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique et à l'abrogation de l'arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 juin 2026 ;

Considérant que le Conseil d'État, dans son avis n° 72.210/2 du 21 septembre 2022 sur un projet d'arrêté royal relatif au retrait de la reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique et à l'abrogation de l'arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, a précisé que « le projet est donc dépourvu de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1^{er}, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et ne doit donc pas être soumis à l'avis de la section de législation. La demande d'avis est donc irrecevable » ; que, par conséquent, le présent arrêté ne doit pas non plus être soumis au Conseil d'État ;

Considérant l'arrêté royal du 29 septembre 2022 relatif au retrait de la reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique et à l'abrogation de l'arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 2023 ;

Considérant la fin de la période de deux ans prévue par l'arrêté royal du 12 juin 2023, prolongée d'un an par l'arrêté royal du 16 juin 2025, octroyée au Conseil Musulman de Belgique pour exercer les missions d'un organe représentatif temporaire du culte islamique, afin d'assurer la continuité du service public et de préparer et mettre en œuvre le processus conduisant à la reconnaissance d'un nouvel organe représentatif définitif du culte islamique ;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. A l'article 1^{er}, alinéa 1^{er}, de l'arrêté royal du 12 juin 2023 portant reconnaissance d'un organe représentatif provisoire du culte islamique en Belgique et abrogeant les articles 2 et 3, alinéa 2, relatifs à la continuité du service public de l'arrêté royal du 29 septembre 2022 relatif au retrait de la reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique et à l'abrogation de l'arrêté royal du 15 février 2016 portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 2025, les mots « jusqu'au 25 juin 2026 inclus » sont remplacés par les mots « jusqu'au 25 juin 2027 inclus ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 26 juin 2026.

Art. 3. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 12 juin 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
A. VERLINDEN

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN
EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

[C – 2026/004607]

1 MAART 2026. — Koninklijk besluit betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie van 2018 tot en met 2024

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen voor menselijk gebruik, artikel 5, vervangen bij de wet van 29 april 1996, gewijzigd bij de wetten van 20 oktober 1998, 30 december 2001 en 1 mei 2006;

Gelet op de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, artikel 4, § 1, 5° en artikel 7bis, ingevoegd bij de wet van 19 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 mei 1973 houdende vastlegging van de voorwaarden van erkenning van organisaties die voorzien in de medisch-farmaceutische voorlichting omtrent de geneesmiddelen, de artikelen 1 tot en met 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 1974 houdende erkenning van het “Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie – Centre Belge d’Information Pharmacothérapeutique”, de artikelen 1 en 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 2000 tot toekenning van een terugvorderbaar voorschot aan het “Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie”;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juni 2019 betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 mei 2020 betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2020;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 september 2021 betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2021;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 2022 betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2022;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2023 betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2023;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 april 2024 betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2024;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 13 januari 2026;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. In afwijking van artikelen 1 en 5 van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2018, van artikelen 1 en 5 van het koninklijk besluit van 6 juni 2019 betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2019, van artikelen 1 en 5 van het koninklijk besluit van 29 mei 2020 betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2020, van artikelen 1 en 5 van het koninklijk besluit van 19 september 2021 betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2021, van artikelen 1 en 5 van het koninklijk besluit van 31 mei 2022 betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2022; van artikelen 1 en 5 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2023 betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2023; en van artikelen 1 en 5 van het koninklijk besluit van 17 april 2024 betreffende de financiering van de onafhankelijke geneesmiddeleninformatie in 2024, kan het fonds dat opgericht is voor de dekking van het sociaal passief bedoeld in artikel 5 van de hierboven vermelde koninklijke besluiten, worden gebruikt om een boekhoudkundig verlies te dekken op het einde van een boekjaar tussen 2018 en 2024.

Art. 2. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 maart 2026.

FILIP

Van Koningswege:
De Minister van Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS
ET DES PRODUITS DE SANTE

[C – 2026/004607]

1^{er} MARS 2026. — Arrêté royal concernant le financement des informations indépendantes sur les médicaments de 2018 à 2024 inclus

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain, l'article 5 remplacé par la loi du 29 avril 1996, modifié par les lois des 20 octobre 1998, 30 décembre 2001 et 1^{er} mai 2006 ;

Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, l'article 4, § 1^{er}, 5° et l'article 7bis inséré par la loi du 19 décembre 2008 ;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 1973 fixant les conditions d'agrément des organisations qui assurent l'information médico-pharmaceutique relative aux médicaments, les articles 1 à 7 ;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1974 portant agrément du « Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique – Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie », les articles 1 et 2 ;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 2000 accordant une avance récupérable au Centre Belge d'Information Pharmacothérapeutique ;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 2018 concernant le financement des informations indépendantes sur les médicaments en 2018 ;

Vu l'arrêté royal du 6 juin 2019 concernant le financement des informations indépendantes sur les médicaments en 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 29 mai 2020 concernant le financement des informations indépendantes sur les médicaments en 2020 ;

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 2021 concernant le financement des informations indépendantes sur les médicaments en 2021 ;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 2022 concernant le financement des informations indépendantes sur les médicaments en 2022 ;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2023 concernant le financement des informations indépendantes sur les médicaments en 2023 ;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 2024 concernant le financement des informations indépendantes sur les médicaments en 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 13 janvier 2026 ;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Par dérogation aux articles 1 et 5 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 concernant le financement des informations indépendantes sur les médicaments en 2018, aux articles 1 et 5 de l'arrêté royal du 6 juin 2019 concernant le financement des informations indépendantes sur les médicaments en 2019 ; aux articles 1 et 5 de l'arrêté royal du 29 mai 2020 concernant le financement des informations indépendantes sur les médicaments en 2020 ; aux articles 1 et 5 de l'arrêté royal du 19 septembre 2021 concernant le financement des informations indépendantes sur les médicaments en 2021 ; aux articles 1 et 5 de l'arrêté royal du 31 mai 2022 concernant le financement des informations indépendantes sur les médicaments en 2022 ; aux articles 1 et 5 de l'arrêté royal du 12 octobre 2023 concernant le financement des informations indépendantes sur les médicaments en 2023 et aux articles 1 et 5 de l'arrêté royal du 17 avril 2024 concernant le financement des informations indépendantes sur les médicaments en 2024, le fonds affecté à la couverture d'un passif social visé à l'article 5 des AR précités peut être utilisé pour couvrir une perte comptable à l'échéance d'un exercice entre 2018 et 2024.

Art. 2. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1^{er} mars 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN
EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

[C – 2026/004089]

12 JUNI 2026. — Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, de artikelen 4, eerste lid, vervangen bij de wet van 12 december 2018, en 19;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 19 maart 2026;

Gelet op het advies nr. 79.229/3 van de Raad van State, gegeven op 18/05/2026, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. In artikel 10, C, van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong, aangevuld bij het koninklijk besluit van 28 juni 2009 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 januari 2018, worden de woorden “gedurende 5 dagen” vervangen door de woorden “tot 7 dagen met inachtneming van de detectie of reductie van bacteriële besmetting”.

Art. 2. In artikel 12, II, E, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in de Nederlandstalige tekst van de bepaling onder 1°, wordt het woord “produkt” vervangen door het woord “product”;

b) de bepaling onder 2° wordt opgeheven.

Art. 3. De minister bevoegd voor de Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 12 juni 2026.

FILIP

Van Koningswege:
De Minister van Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS
ET DES PRODUITS DE SANTE

[C – 2026/004089]

12 JUIN 2026. — Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, les articles 4, alinéa 1^{er}, remplacé par la loi du 12 décembre 2018, et 19 ;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2026 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 79.229/3, donné le 18/05/2026, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Dans l'article 10, C, de l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine, complété par l'arrêté royal du 28 juin 2009 et modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2018, les mots « à 5 jours » sont remplacés par les mots « jusqu'à 7 jours si la conservation est conjuguée à un système de détection ou de réduction de la contamination bactérienne ».

Art. 2. A l'article 12, II, E, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le texte néerlandais du 1°, le mot « produkt » est remplacé par le mot « product » ;

b) le 2° est abrogé.

Art. 3. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :
Le Ministre de la Santé publique,
F. VANDENBROUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/004290]

29 SEPTEMBER 2024. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 september 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten (*Belgisch Staatsblad* van 11 oktober 2024).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmédy.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/004290]

29 SEPTEMBRE 2024. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de l'arrêté royal du 29 septembre 2024 modifiant l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police (*Moniteur belge* du 11 octobre 2024).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmédy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C – 2026/004290]

29. SEPTEMBER 2024 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Februar 2001 zur Ausführung des Gesetzes vom 24. März 1999 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden und den Gewerkschaftsorganisationen des Personals der Polizeidienste — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Königlichen Erlasses vom 29. September 2024 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Februar 2001 zur Ausführung des Gesetzes vom 24. März 1999 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden und den Gewerkschaftsorganisationen des Personals der Polizeidienste.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES UND FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ

29. SEPTEMBER 2024 — Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 8. Februar 2001 zur Ausführung des Gesetzes vom 24. März 1999 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden und den Gewerkschaftsorganisationen des Personals der Polizeidienste

PHILIPPE, König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Aufgrund der Verfassung, des Artikels 108;

Aufgrund des Gesetzes vom 24. März 1999 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden und den Gewerkschaftsorganisationen des Personals der Polizeidienste, des Artikels 6 und des Artikels 12, abgeändert durch das Gesetz vom 26. April 2002;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 8. Februar 2001 zur Ausführung des Gesetzes vom 24. März 1999 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden und den Gewerkschaftsorganisationen des Personals der Polizeidienste;

Aufgrund des Verhandlungsprotokolls Nr. 593/8 des Verhandlungsausschusses für die Polizeidienste vom 24. April 2024;

Aufgrund der Stellungnahme des Bürgermeisterates vom 12. Juni 2024;

Aufgrund des Gutachtens Nr. 76.944/2/V des Staatsrates vom 12. August 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

In Erwägung der Stellungnahme des Generalinspektors der Finanzen vom 18. April 2024;

In Erwägung des Einverständnisses der Staatssekretärin für Haushalt vom 22. Mai 2024;

In Erwägung des Einverständnisses der Ministerin des Öffentlichen Dienstes vom 24. Mai 2024;

Auf Vorschlag der Ministerin des Innern und des Ministers der Justiz

Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:

Artikel 1 - Artikel 8 Absatz 1 des Königlichen Erlasses vom 8. Februar 2001 zur Ausführung des Gesetzes vom 24. März 1999 zur Regelung der Beziehungen zwischen den öffentlichen Behörden und den Gewerkschaftsorganisationen des Personals der Polizeidienste wird wie folgt ersetzt:

„Eine zugelassene Gewerkschaftsorganisation, die nicht im Verhandlungsausschuss für die Polizeidienste sitzt, kann die Feststellung ihrer Repräsentativität beantragen, wenn sie der Ansicht ist, dass sie die in Artikel 6 Absatz 2 Nr. 2 des Gesetzes aufgeführten Bedingungen erfüllt.“

Art. 2 - Artikel 9 desselben Erlasses wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden zwischen den Wörtern „der Repräsentativität“ und den Wörtern „wird von einem verantwortlichen Leiter“ die Wörter „einer zugelassenen Gewerkschaftsorganisation, die nicht im Verhandlungsausschuss für die Polizeidienste sitzt,“ eingefügt.

2. Absatz 2 wird aufgehoben.

Art. 3 - Die für Inneres beziehungsweise Justiz zuständigen Minister sind, jeweils für ihren Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 29. September 2024

PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C – 2026/004457]

10 JUNI 2026. — Ministerieel besluit tot bepaling van de nationale codes bedoeld in bijlage B bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie

De Minister van Financiën,

Gelet op de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977, artikel 9, laatst gewijzigd bij wet van 23 februari 2022, artikel 10, vervangen bij wet van 23 februari 2022;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 mei 2026 betreffende het indienen van douaneaangiften in de nationale elektronische systemen en de visuele voorstelling ervan, het artikel 3;

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, gegeven op 24 november 2025;

Gelet op het overleg van het Comité van Ministers van 10 december 2025;

Gelet op de adviezen 77.937/1/V en 78.958/3 van de Raad van State, gegeven op 31 juli 2025 en 27 maart 2026, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit:

Enig artikel. De nationale codes bedoeld in bijlage B bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie, zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Brussel, 10 juni 2026.

J. JAMBON

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2026/004457]

10 JUIN 2026. — Arrêté ministériel déterminant les codes nationaux visés à l'annexe B du Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, l'article 9, modifié en dernier lieu par la loi du 23 février 2022, et l'article 10, remplacé par la loi du 23 février 2022 ;

Vu l'arrêté royal du 25 mai 2026 relatif au dépôt des déclarations en douane via les systèmes électroniques nationaux et à leur représentation visuelle, l'article 3 ;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 24 novembre 2025 ;

Vu la concertation du Comité de Ministres du 10 décembre 2025 ;

Vu les avis 77.937/1/V et 78.958/3 du Conseil d'État, donnés les 31 juillet 2025 et 27 mars 2026 en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article unique. Les codes nationaux visés à l'annexe B du Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union et les conditions de leur utilisation sont repris à l'annexe du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juin 2026.

J. JAMBON

Bijlage bij het ministerieel besluit van 10 juni 2026 tot bepaling van de nationale codes bedoeld in bijlage B bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie

Afkortingen :

DWU : Douanewetboek van de Unie, gepubliceerd in Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PBEU L 269 van 10 oktober 2013)

DWU DA : gedelegeerde handelingen van het Douanewetboek van de Unie, opgenomen in de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (PBEU L 343 van 29 december 2015)

DWU IA : uitvoeringshandelingen van het Douanewetboek van de Unie, opgenomen in de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PBEU L 343 van 29 december 2015)

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevenslement van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
1A1	11 10 000 000	Tijdelijke uitvoer van laadborden
1A2	11 10 000 000	Tijdelijke uitvoer van containers
1A3	11 10 000 000	Tijdelijke uitvoer van vervoermiddelen
1A4	11 10 000 000	Tijdelijke uitvoer van reserveonderdelen, toebehoren en uitrusting
0D1	11 10 000 000	Wederuitvoer van veredelingsproducten waarvoor een bewijs van oorsprong is afgegeven of opgesteld naar de landen die te maken hebben met de « no drawback » regel
8A1	11 10 000 000	Zuiveringsopgave A
0P1	11 10 000 000	Tarifaire passieve veredeling + economische passieve veredeling
0P2	11 10 000 000	Tarifaire passieve veredeling + passieve veredeling-btw
0P3	11 10 000 000	Tarifaire passieve veredeling + economische passieve veredeling + passieve veredeling-btw
0P4	11 10 000 000	Economische passieve veredeling + passieve veredeling-btw
2N0	11 10 000 000	Scheepsprovisie

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
1C1	11 10 000 000	Landbouwproducten verkregen op grensland­erijen
1C3	11 10 000 000	Toeristisch documentatiemateriaal – Met EU-reclame (invoer­rechten te betalen)
1C4	11 10 000 000	Gronduitrusting voor de luchtvaart
4R0	11 10 000 000	Geweigerde postcolli – Door de spoorweg bij vergissing uitge­voerde goederen
2F0	11 10 000 000	Officiële publicaties van internationale organisaties toegezonden aan parti­culieren
2G0	11 10 000 000	Motorvoertuigen vrijgesteld van invoer­rechten
4B0	11 10 000 000	Gelijktijdig aangeven ten verbruik en in het vrije verkeer brengen in de gevallen waarin de definitieve vrij­stelling niet kan worden verleend omdat alle gestelde voor­waarden nog niet zijn vervuld
4N2	11 10 000 000	Overbrengen van accijs­producten onder de schorsings­regeling van een Belgisch invoerkantoor naar een andere lidstaat overeenkomstig de be­palingen van de artikelen 25, onder <i>b</i>), tweede deel­streepje en 27 van de Wet van 21 december 2009 betreffende het accijs­stelsel van alcoholvrije dranken en koffie
4S0	11 10 000 000	Niet meer dan zes maanden oude, in een derde land of derdelands gebied geboren jongen van een in de Gemeenschap gedekt paard van zuiver ras, dat vervolgens tijdelijk is uitge­voerd om haar jongen te werpen
4T0	11 10 000 000	Officiële publicaties die het uit­druk­kings­middel vormen van de over­heid van het land of gebied van uit­voer, internationale organisaties en publiek­rechtelijke lichamen en instellingen, gevestigd in het land of gebied van uit­voer, alsmede drukwerk dat wordt verspreid ter gelegenheid van de verkiezingen van het Europees Parlement of ter gelegenheid van nationale verkiezingen die worden georganiseerd vanuit het land van oorsprong door als zodanig in de lidstaten officieel erkende buitenlandse politieke organisaties, voor zover over die publicaties en dat drukwerk in het land of gebied van uit­voer belasting is geheven en zij niet bij uit­voer ontlast zijn
4V0	11 10 000 000	Provisie en scheeps­behoef­ten aan boord van binnenkomende schepen die geen woonschepen zijn en provisie aanwezig in treinen in internationaal verkeer en in luchtvaartuigen van lijndiensten in internationaal verkeer; brandstoffen en smeermiddelen aanwezig in de genoemde binnenkomende vervoermiddelen en bestemd voor de voort­drijving of de smering daarvan
6A2	11 10 000 000	Wederbinnenbrengen met aangeven ten verbruik in het kader van het handels­verkeer tussen delen van het douane­gebied van de Unie waar de be­palingen van de Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van toepassing zijn en delen van dit gebied waar deze be­palingen niet van toepassing zijn
6A8	11 10 000 000	Wederinvoer met gelijktijdig in het vrije verkeer brengen en aangeven ten verbruik in de gevallen waarin de vrij­stelling nog niet definitief kan worden verleend omdat alle gestelde voor­waarden nog niet zijn vervuld
6A9	11 10 000 000	Wederinvoer met uitsluitend in het vrije verkeer brengen
8B1	11 10 000 000	Opgave berekende rechten B
5A1	11 10 000 000	Gebruik van de regeling actieve veredeling met het oog op een eenmalige vernietiging van niet-Uniegoederen op verzoek van de marktdeelnemer (<i>de vergunning wordt verleend door vrijgave van de goederen voor de douaneregeling</i>). De plaats van opslag en de plaats van vernietiging vallen onder de bevoegdheid van dezelfde regiekamer.
5B1	11 10 000 000	Gebruik van de regeling actieve veredeling met het oog op een eenmalige vernietiging van niet-Uniegoederen op verzoek van de marktdeelnemer (<i>de vergunning wordt verleend door vrijgave van de goederen voor de douaneregeling</i>). De regiekamer bevoegd voor de plaats van opslag is niet dezelfde als de regiekamer bevoegd voor de plaats van vernietiging.
5A5	11 10 000 000	Plaatsing onder de regeling actieve veredeling in de lokalen van een douane-entrepot
5A7	11 10 000 000	Overbrenging van onder de regeling actieve veredeling geplaatste goederen of producten
5A8	11 10 000 000	Plaatsing van Uniegoederen onder de regeling verwerking-btw
Z0001	12 02 008 000	Artikel 40, § 1, 1 ^o , <i>d</i>) van het Btw-Wetboek - Vrij­stelling van btw voor goederen die bestemd zijn voor een andere lidstaat

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevenslement van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Z0002	12 02 008 000	Artikel 40, § 1, 2°, a) en § 3 van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de wederinvoer van goederen in dezelfde staat
Z0003	12 02 008 000	Artikel 44 bis, § 1, eerste lid, van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de invoer van beleggingsgoud
Z0004	12 02 008 000	Artikel 40, § 1, 1°, a) en artikel 42, § 1, 1° van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de invoer van zeeschepen en binnenschepen
Z0005	12 02 008 000	Artikel 40, § 1, 1°, a) en artikel 42, § 1, 2° van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de invoer van materiaal voor zeeschepen en binnenschepen
Z0006	12 02 008 000	Artikel 40, § 1, 1°, a) en artikel 42, § 1, 4° van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de invoer van goederen bestemd voor de bevoorrading van zee- en binnenschepen
Z0007	12 02 008 000	Artikel 40, § 1, 1°, a) en artikel 42, § 2, 1° van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de invoer van vliegtuigen en dergelijke toestellen
Z0008	12 02 008 000	Artikel 40, § 1, 1°, a) en artikel 42, § 2, 2° van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de invoer van materiaal voor vliegtuigen en dergelijke toestellen
Z0009	12 02 008 000	Artikel 40, § 1, 1°, a) en artikel 42, § 2, 4° van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de invoer van goederen bestemd voor de bevoorrading van vliegtuigen en dergelijke toestellen
Z0010	12 02 008 000	Artikel 42, § 3, eerste lid, 3° van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de invoer van goederen bestemd voor internationale organisaties
Z0011	12 02 008 000	Artikel 40, § 1, 1°, a) en artikel 42, § 4 van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de invoer van echte parels, natuurlijke edelstenen en dergelijke
Z0012	12 02 008 000	Voorwerpen die niet aan te merken zijn als lichamelijke goederen en waarop de btw bij invoer niet van toepassing is
Z0013	12 02 008 000	Artikel 58, § 2 van het Btw-Wetboek - Gevallen waarin de btw niet wordt geëist voor vis, schaal-, schelp- en weekdieren
Z0014	12 02 008 000	Recuperatieproducten. Btw niet toegepast - De btw wordt niet geëist bij de invoer van recuperatiestoffen en -producten
Z0015	12 02 008 000	Verlaagd btw-tarief van 0% - Rubriek I, van tabel C, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20, van 20 juli 1970 - Nultarief voor de invoer van gedrukte periodieke publicaties
Z0016	12 02 008 000	Artikel 40, § 1, 1°, a), en artikel 42, § 3, eerste lid, 10°, van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de invoer van goederen door erkende organisaties die deze goederen uitvoeren uit de Gemeenschap in het kader van hun menslievend, liefdadig of opvoedkundig werk buiten de Gemeenschap (de toepassing van de vrijstelling is onderworpen aan de toekenning van een vergunning door de Algemene Administratie van de Fiscaliteit)
Z0017	12 02 008 000	Artikel 40, § 1, 3°, van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de invoer van gas via een aardgassysteem of een op een dergelijk systeem aangesloten net, van gas dat van op een gastransportschip in een aardgas-systeem of een upstreampijpleidingnet wordt ingebracht, van elektriciteit of van warmte of koude via warmte- of koudenetten
Z0018	12 02 008 000	Artikel 40, § 1, 1°, a) en artikel 44, § 2, 1°ter, van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de invoer van menselijke organen, menselijk bloed en moedermelk
Z0019	12 02 008 000	Artikel 39quater, § 1, eerste lid, 1°, van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor invoer met inslag in btw-entrepot
Z0020	12 02 008 000	Artikel 40, § 1, 1°, a) en artikel 44, § 2, 4°, a), van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de invoer van boeken, brochures, handboeken en andere gebruikelijke toebehoren die worden ingevoerd door leerlingen van een cursus die per briefwisseling wordt ingericht door een in het buitenland gevestigde instelling die schoolonderwijs, universitair onderwijs, beroepsopleidingen of -herscholing verstrekt, indien die goederen rechtstreeks verband houden met het verstrekte onderricht en de levering van die goederen door een dergelijke instelling in het binnenland van de btw is vrijgesteld op grond van artikel 44, § 2, 4°, a), van het Btw-Wetboek
Z0021	12 02 008 000	Artikel 40, § 1, 1°bis, van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor invoer onder de IOSS-regeling

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Z0022	12 02 008 000	Artikel 42, § 3, eerste lid, 1°, van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de invoer van goederen in het kader van de diplomatieke en consulaire betrekkingen
Z0023	12 02 008 000	Artikel 42, § 3, eerste lid, 2°, van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de invoer van roerende goederen door de leden van het diplomatiek personeel en andere
Z0024	12 02 008 000	Artikel 42, § 3, eerste lid, 3°bis, van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de invoer van goederen door de Commissie ter bestrijding van COVID
Z0025	12 02 008 000	Artikel 42, § 3, eerste lid, 4°, van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de invoer van goederen voor andere internationale instellingen
Z0026	12 02 008 000	Artikel 42, § 3, eerste lid, 4°bis, van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de invoer van goederen in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid
Z0027	12 02 008 000	Artikel 42, § 3, eerste lid, 5°, van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de invoer van goederen in het kader van de NAVO
Z0028	12 02 008 000	Artikel 42, § 3, eerste lid, 7°, van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de invoer van goederen voor begraafplaatsen en gedenktekens
Z0029	12 02 008 000	Artikel 42, § 3, eerste lid, 8°, van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de invoer van goederen voor de Noord-Atlantische Vergadering en het Internationaal Secretariaat
Z0030	12 02 008 000	Artikel 42, § 3, eerste lid, 9°, van het Btw-Wetboek - Vrijstelling van btw voor de invoer van goud door de centrale banken
Z0034	12 02 008 000	De importeur inzake douane en de btw-geadresseerde zijn niet identiek - De koper treedt op als btw-geadresseerde - [Naam en adres van de btw-geadresseerde]
Z0035	12 02 008 000	De importeur inzake douane en de btw-geadresseerde zijn niet identiek - De eigenaar treedt op als btw-geadresseerde - [Naam en adres van de btw-geadresseerde]
Z0036	12 02 008 000	De importeur inzake douane en de btw-geadresseerde zijn niet identiek - De leverancier treedt op als btw-geadresseerde - [Naam en adres van de btw-geadresseerde]
Z0037	12 02 008 000	De importeur inzake douane en de btw-geadresseerde zijn niet identiek - De maakloonwerker, huurder of ontlener bedoeld in artikel 6, § 4, K.B. nr. 7 treedt op als btw-geadresseerde - [Naam en adres van de btw-geadresseerde]
Z0038	12 02 008 000	De importeur inzake douane en de btw-geadresseerde zijn niet identiek - De persoon aan wie goederen op zicht, op proef of in consignatie worden toegezonden zoals bedoeld in artikel 6, § 5, eerste lid, 1°, K.B. nr. 7 treedt op als btw-geadresseerde - [Naam en adres van de btw-geadresseerde]
Z0039	12 02 008 000	De importeur inzake douane en de btw-geadresseerde zijn niet identiek - De persoon aan wie goederen worden toegezonden om te worden hersteld, bewerkt, verwerkt of aangepast zoals bedoeld in artikel 6, § 5, eerste lid, 2°, K.B. nr. 7 treedt op als btw-geadresseerde - [Naam en adres van de btw-geadresseerde]
Z0040	12 02 008 000	De importeur inzake douane en de btw-geadresseerde zijn identiek - [Naam en adres van de btw-geadresseerde]
Z0101	12 02 008 000	Artikel 267, lid 1 van de DWU IA - Het verkeer van goederen naar het kantoor van uitgang uit het douanegebied van de Unie met het oog op de wederuitvoer
Z0102	12 02 008 000	Overname uit AV - Bijzondere gevallen van plaatsing onder de regeling actieve veredeling
Z0103	12 02 008 000	Berekende rechten : rechten bij invoer - Bijzondere gevallen van plaatsing onder de regeling actieve veredeling
Z0104	12 02 008 000	Met wederuitvoer uit het douanegebied van de Unie gelijkgestelde leveringen in de Unie - met uitvoer gelijkgestelde leveringen
Z0105	12 02 008 000	Artikel 324, lid 1, onder c) van de DWU IA - Met wederuitvoer uit het douanegebied van de Unie gelijkgestelde leveringen in de Unie - voorafgaande vereenvoudigde aanzuivering

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevenslement van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Z0106	12 02 008 000	Artikel 324, leden 1 c), 1 d), 1 e) of 3 van de DWU IA - Met wederuitvoer uit het douanegebied van de Unie gelijkgestelde leveringen in de Unie – administratieve formaliteiten
Z0107	12 02 008 000	Artikel 73 van de DWU DA - In het vrije verkeer brengen ter aanzuivering van de regeling actieve veredeling - berekening van de douaneschuld - berekeningswijze van de schuld in “86§ 3” wanneer veredelingsproducten in het vrije verkeer worden gebracht - bijzonder geval: toepassing van de bepalingen betreffende de regeling bijzondere bestemming op veredelingsproducten die zijn voortgebracht in het kader van actieve veredeling
Z0108	12 02 008 000	In het vrije verkeer brengen ter aanzuivering van de regeling actieve veredeling - in het vrije verkeer brengen van goederen die voorheen uitgevoerd zijn geweest ter aanzuivering van de regeling actieve veredeling (in G.E. 14 03 042 000 van de wederinvoeraangifte moeten de rechten worden vermeld die, overeenkomstig de regeling actieve veredeling, verschuldigd zouden zijn geweest indien de goederen op het tijdstip van de uitvoer, in het vrije verkeer zouden zijn gebracht geweest)
Z0109	12 02 008 000	Equivalentente goederen – voorafgaande uitvoer
Z0110	12 02 008 000	Toepassing van de «no drawback» regel - berekening van de “no drawback” douaneschuld
Z0201	12 02 008 000	Artikel 163, lid 1 f) van de DWU DA - Verlenen van de vergunning - vergunningen afgeleverd op basis van een douaneaangifte (wanneer veredelingsproducten in het vr[00c4][00b3]e verkeer worden gebracht na passieve veredeling en de veredeling betrekking had op goederen zonder handelskarakter)
Z0202	12 02 008 000	Plaatsing onder de regeling – algemeenheden
Z0203	12 02 008 000	Berekening van de invoerrechten – herstelling van goederen
Z0204	12 02 008 000	Artikel 260 bis van het DWU - Berekening van de invoerrechten - herstelling van goederen
Z0205	12 02 008 000	Artikel 40, § 1, 2°, b), van het Btw-Wetboek + artikel 41 van het koninklijk besluit nr. 7 - Bedrag waarvoor vrijstelling wordt verleend - Gedeeltelijke vrijstelling + overzichtstabel (B2B)
Z0206	12 02 008 000	Artikel 40, § 1, 2°, b), van het Btw-Wetboek + artikel 41 van het koninklijk besluit nr. 7 - Bedrag waarvoor vrijstelling wordt verleend - Gedeeltelijke vrijstelling + overzichtstabel (B2C)
Z0207	12 02 008 000	Artikel 40, § 1, 2°, b), van het Btw-Wetboek + artikel 41 van het koninklijk besluit nr. 7 - Bedrag waarvoor vrijstelling wordt verleend - Gehele vrijstelling + overzichtstabel (B2B)
Z0208	12 02 008 000	Artikel 40, § 1, 2°, b), van het Btw-Wetboek + artikel 41 van het koninklijk besluit nr. 7 - Bedrag waarvoor vrijstelling wordt verleend - Gehele vrijstelling + overzichtstabel
Z0209	12 02 008 000	Artikel 40, § 1, 2°, b), van het Btw-Wetboek + artikel 41 van het koninklijk besluit nr. 7 - Plaatsing onder de regeling passieve veredeling-btw – modaliteiten en formaliteiten
Z0301	12 02 008 000	Artikel 234 van de DWU DA - Goederen voor openbare evenementen zoals tentoonstellingen, jaarbeurzen, congressen of soortgelijke evenementen
Z0302	12 02 008 000	Artikel 234 van de DWU DA - Goederen voor openbare evenementen zoals tentoonstellingen, jaarbeurzen, congressen of soortgelijke evenementen
Z0303	12 02 008 000	Artikel 228, a) van de DWU DA - Verpakkingsmiddelen die gevuld worden ingevoerd en bestemd zijn om leeg of gevuld te worden wederuitgevoerd
Z0304	12 02 008 000	Artikel 228, a) van de DWU DA - Verpakkingsmiddelen die leeg worden ingevoerd en bestemd zijn om gevuld te worden wederuitgevoerd
Z0305	12 02 008 000	Artikel 229 van de DWU DA - Gietvormen, matrijzen, clichés, tekeningen, ontwerpen, meet-, controle- en verificatie-instrumenten en soortgelijke artikelen
Z0306	12 02 008 000	Artikel 229 van de DWU DA - Gietvormen, matrijzen, clichés, tekeningen, ontwerpen, meet-, controle- en verificatie-instrumenten en soortgelijke artikelen
Z0307	12 02 008 000	Artikel 231 van de DWU DA - Goederen om proeven mee uit te voeren of om aan proeven te onderwerpen
Z0308	12 02 008 000	Artikel 231 van de DWU DA - Goederen om proeven mee uit te voeren of om aan proeven te onderwerpen

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevenslement van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Z0309	12 02 008 000	Artikel 232 van de DWU DA - Monsters en stalen
Z0310	12 02 008 000	Artikel 230 van de DWU DA - Bijzondere gereedschappen en instrumenten
Z0311	12 02 008 000	Artikel 234, lid 3 <i>b</i>) van de DWU DA - Goederen voor evenementen of voor de verkoop in bepaalde situaties
Z0312	12 02 008 000	Artikel 234, lid 3 <i>a</i>) van de DWU DA - Goederen voor evenementen of voor de verkoop in bepaalde situaties
Z0313	12 02 008 000	Artikel 234, lid 2 van de DWU DA - Goederen voor evenementen of voor de verkoop in bepaalde situaties
Z0314	12 02 008 000	Artikelen 233 en 237, lid 1 van de DWU DA - Vervangende productiemiddelen + bijzondere aanzuiveringstermijn
Z0315	12 02 008 000	Artikel 233 van de DWU DA - Vervangende productiemiddelen
Z0316	12 02 008 000	Artikel 225 van de DWU DA - Geluids-, beeld- of gegevensdragers en reclamemateriaal
Z0317	12 02 008 000	Artikel 225 van de DWU DA - Geluids-, beeld- of gegevensdragers en reclamemateriaal
Z0318	12 02 008 000	Artikel 225 van de DWU DA - Geluids-, beeld- of gegevensdragers en reclamemateriaal
Z401	12 02 008 000	Artikel 39 ^{quater} van het Btw-Wetboek – Koninklijk besluit nr. 54 - De btw-entrepots – Beëindiging van de regeling
Z0501	12 02 008 000	Terugkerende goederen - Formaliteiten bij terugkerende goederen – bij voorziene terugkeer
Z0502	12 02 008 000	Terugkerende goederen - Formaliteiten bij terugkerende goederen – bij niet-voorziene terugkeer
Z0551	12 02 008 000	Artikel 60 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen - Farmaceutische producten, gebruikt ter gelegenheid van internationale sportevenementen
Z0552	12 02 008 000	Artikelen 61 t/m 65 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen - Goederen voor instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter, ingevoerd voor algemene doeleinden
Z0553	12 02 008 000	Artikelen 3 t/m 11 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen - Bijzondere gevallen - Onmiddellijke beslissing tot toekenning of weigering van de vrijstelling bij de invoer
Z0554	12 02 008 000	Artikelen 3 t/m 11 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen - Bijzondere gevallen - Onmiddellijke beslissing tot toekenning of weigering van de vrijstelling bij de invoer
Z0555	12 02 008 000	Artikelen 3 t/m 11 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen - Bijzondere gevallen – Uitstel van de beslissing
Z0556	12 02 008 000	Artikelen 12 t/m 16 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen - Procedure - Onmiddellijke beslissing tot toekenning van de vrijstelling bij de invoer
Z0557	12 02 008 000	Artikelen 12 t/m 16 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen - Procedure – Voorwaardelijke vrijstelling - Groot aantal voorwerpen - geen tariefindeling
Z0558	12 02 008 000	Artikelen 12 t/m 16 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen - Procedure – Voorwaardelijke vrijstelling - Aanzuivering
Z0559	12 02 008 000	Artikelen 17 t/m 20 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen - Procedure - Onmiddellijke beslissing tot toekenning van de vrijstelling bij de invoer

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevenslement van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Z0560	12 02 008 000	Artikelen 17 t/m 20 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanenvrijstellingen - Procedure - Voorwaardelijke vrijstelling - Voorwaardelijke vrijstelling
Z0561	12 02 008 000	Artikelen 17 t/m 20 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanenvrijstellingen - Procedure - Voorwaardelijke vrijstelling - Zending bevat een groot aantal verschillende voorwerpen - geen tariefindeling
Z0562	12 02 008 000	Artikelen 17 t/m 20 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanenvrijstellingen - Procedure - Voorwaardelijke vrijstelling - Aanzuivering
Z0563	12 02 008 000	Artikelen 21 en 22 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanenvrijstellingen - Procedure - Onmiddellijke beslissing tot toekenning van de vrijstelling bij de invoer
Z0564	12 02 008 000	Artikelen 21 en 22 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanenvrijstellingen - Procedure - Voorwaardelijke vrijstelling - Voorwaardelijke vrijstelling
Z0565	12 02 008 000	Artikelen 21 en 22 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanenvrijstellingen - Procedure - Voorwaardelijke vrijstelling - Zending bevat een groot aantal verschillende voorwerpen - geen tariefindeling
Z0566	12 02 008 000	Artikelen 21 en 22 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanenvrijstellingen - Procedure - Voorwaardelijke vrijstelling - Aanzuivering
Z0567	12 02 008 000	Artikelen 95 t/m 101 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanenvrijstellingen - Procedure - Voorwaardelijke vrijstelling - Toekenning
Z0568	12 02 008 000	Artikelen 95 t/m 101 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanenvrijstellingen - Procedure - Voorwaardelijke vrijstelling - Aanzuivering
Z0569	12 02 008 000	Artikelen 95 t/m 101 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanenvrijstellingen - Procedure - Voorwaardelijke vrijstelling - Aanzuivering
Z0570	12 02 008 000	Artikelen 74 t/m 80 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanenvrijstellingen - Procedure - Lijst
Z0571	12 02 008 000	Artikelen 74 t/m 80 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanenvrijstellingen - Procedure - Verbintenis
Z0572	12 02 008 000	Artikelen 61 t/m 65 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanenvrijstellingen - Procedure - Invoeraangifte
Z0573	12 02 008 000	Artikelen 66 t/m 73 van Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanenvrijstellingen - Procedure - Invoeraangifte
Z0014	12 02 008 000	Recuperatieproducten. Btw niet toegepast. Btw-aanschrijving van 15 december 1970, nr. 88 - Goederen voor de officiële behoeften van SHAPE - Afstand van roerende goederen
Z0010	12 02 008 000	Artikel 42, § 3, 3° van het Btw-Wetboek - Goederen en motorvoertuigen toebehorend aan of bestemd voor leden van SHAPE - Roerende goederen ingevoerd bij de eerste aankomst
Z0776	12 02 008 000	Artikel 42, § 1 of § 2 van het Btw-Wetboek - Invoer - Documenten
Z0801	12 02 008 000	Preferentiële stelsels gesteund op het vrije verkeer van de goederen - Gebruik van achteraf geïssueerde certificaten en van duplicaten

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevenslement van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Z0802	12 02 008 000	Preferentieel stelsel gesteund op de oorsprong van de goederen - Achteraf overleggen van bewijsstukken inzake oorsprong
Z0826	12 02 008 000	Terugkerende vervoermiddelen - Rijtuigen voor wegvervoer - Bijzondere bepalingen aangaande de verklaring 139 B - Verlies van de verklaring 139 B in het buitenland
Z0827	12 02 008 000	Tijdelijke invoer van vervoermiddelen - Douanebepalingen - Voorwaarden voor het toekennen van de regeling - Gemeenschappelijke bepalingen - Reserveonderdelen, toebehoren en normale uitrusting (samen met het vervoermiddel ingevoerd)
Z0828	12 02 008 000	Tijdelijke invoer van vervoermiddelen - Douanebepalingen - Voorwaarden voor het toekennen van de regeling - Gemeenschappelijke bepalingen - Reserveonderdelen, toebehoren en normale uitrusting (los ingevoerd van het vervoermiddel waarvoor ze bestemd zijn)
Z0851	12 02 008 000	Aangifte van de douanewaarde of de invoerprijs, berekening van de invoerrechten en de te stellen zekerheid indien een standaardinvoerwaarde is vastgesteld - Goederen niet in consignatie aangekocht - Artikel 70 DWU
Z0852	12 02 008 000	Aangifte van de douanewaarde of de invoerprijs, berekening van de invoerrechten en de te stellen zekerheid indien een standaardinvoerwaarde is vastgesteld - Goederen niet in consignatie aangekocht - Artikel 74, lid 2 c) DWU
Z0853	12 02 008 000	Aangifte van de douanewaarde of de invoerprijs, berekening van de invoerrechten en de te stellen zekerheid indien een standaardinvoerwaarde is vastgesteld - Goederen niet in consignatie aangekocht + goederen in consignatie aangekocht
Z0901	12 02 008 000	Invoer met gebruikmaking van een tariefcontingent beheerd door een invoercertificaat AGRIM om equivalent eieren in de schaal (in kg) te vermelden - « TCT-094275 + P »
Z0902	12 02 008 000	Invoer met gebruikmaking van een tariefcontingent beheerd door een invoercertificaat AGRIM om equivalent eieren in de schaal (in kg) te vermelden - « TCT-094401 + P »
Z0903	12 02 008 000	Invoer met gebruikmaking van een tariefcontingent beheerd door een invoercertificaat AGRIM om equivalent eieren in de schaal (in kg) te vermelden - « TCT-094402 + P »
CODE3	12 02 008 000	Artikel 19, lid 1, eerste zin van het DWU - Aanduiding van de status van de indirecte vertegenwoordiger (tot de inwerkingtreding van de volgende herziening van de bijlage B van de DWU DA is het namelijk onmogelijk om de code 3 te vermelden in G.E. 13 06 030 000 (Status van de vertegenwoordiger)).
100	14 03 039 000	Accijns
199	14 03 039 000	Specifieke accijns
200	14 03 039 000	Bijzondere accijns
299	14 03 039 000	Specifieke bijzondere accijns
300	14 03 039 000	Bijdrage op de energie
400	14 03 039 000	Controleretributie
500	14 03 039 000	Verpakkingsheffing
801	14 03 039 000	Nalatigheidsintrest op de gemeenschappelijke accijns
802	14 03 039 000	Nalatigheidsintrest op de niet-gemeenschappelijke accijns, milieutaksen, verpakkingsheffing en milieuheffing
0601	18 09 060 000	De plaatsing onder het stelsel accijnsinrichting en de regeling btw-entrepot (schorsing van de nationale accijnzen en vrijstelling van de btw)
0602	18 09 060 000	De plaatsing onder het stelsel accijnsinrichting maar niet onder de regeling btw-entrepot (schorsing van de nationale accijnzen maar geen vrijstelling van de btw)
0VDP	12 01 002 000	Deze code moet vermeld worden indien er geen voorafgaand document is of indien het niet (meer) mogelijk is om naar een voorafgaand document te verwijzen.
1VDP	12 01 002 000	Deze code moet tijdelijk vermeld worden in de gevallen waarin de afschrijving van de goederencomptabiliteit niet mogelijk is.
1ZVB	12 01 002 000	Zeevaartbunkerprocedure

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevenslement van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
01AG	12 03 002 000	Regularisatie opgemaakt n.a.v. een beschikking in een geschillendossier
2222	12 03 002 000	Certificaat voor de toepassing van artikel 12, lid 2 van de overeenkomst betreffende de douane-unie EG-Andorra
3001	12 03 002 000	Vereenvoudigde procedure oorsprong
4025	12 03 002 000	Artikel 22 van het DWU - Beschikking inzake douanewaarde
2017	12 03 002 000	Creditnota
3040	12 03 002 000	Artikel 260 van de DWU IA - Grensoverschrijdende vergunning douane-entrepot afgeleverd in een andere lidstaat
3042	12 03 002 000	Artikelen 243 t/m 249 van het DWU - Vrije zone
3043	12 03 002 000	Artikel 39 quater van het Btw-Wetboek Koninklijk besluit nr. 54 van 21/12/2023 - Btw-entrepot
3056	12 03 002 000	Artikelen 211, lid 1, onder a) en 250 van het DWU, alsook de artikelen 204 t/m 237 van de DWU DA - Tijdelijke invoer
3057	12 03 002 000	Artikel 260 van de DWU IA - Vergunning tijdelijke invoer waarbij meer dan één lidstaat is betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat
4057	12 03 002 000	Artikel 260 van de DWU IA - Grensoverschrijdende vergunning tijdelijke invoer, afgeleverd door België
3046	12 03 002 000	Artikelen 211, lid 1, onder a) en 256 van het DWU en artikel 240 van de DWU DA - Actieve veredeling, klassieke type
3047	12 03 002 000	Artikelen 211, lid 1, onder a), 256 en 257, lid 2, 2de alinea van het DWU - Actieve veredeling, globalisatie
3051	12 03 002 000	Artikel 260 van de DWU IA - Vergunning actieve veredeling waarbij meer dan één lidstaat is betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat
4051	12 03 002 000	Artikel 260 van de DWU IA - Grensoverschrijdende vergunning actieve veredeling, afgeleverd door België
3053	12 03 002 000	Verwerking-btw
3071	12 03 002 000	Elektronisch signaal 705 via vergunning A+
3060	12 03 002 000	Economische passieve veredeling
3068	12 03 002 000	Artikel 260 van de DWU IA - Vergunning passieve veredeling waarbij meer dan één lidstaat is betrokken, afgeleverd in een andere lidstaat
4068	12 03 002 000	Artikel 260 van de DWU IA - Grensoverschrijdende vergunning passieve veredeling, afgeleverd door België
3076	12 03 002 000	Programmawet van 27/12/2004 – artikel 432, § 3 Koninklijk besluit van 28/06/2015 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit – artikel 14 - Vergunning “energieproducten en elektriciteit”
3077	12 03 002 000	Programmawet van 27/12/2004 – artikel 431 Koninklijk besluit van 28/06/2015 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit – artikel 25, § 4 - Vergunning “vrijstelling tot merken”
4020	12 03 002 000	Invoer van nationale accijnsproducten met inslag in een accijnsinrichting – identificatie van de vergunning accijnsinrichting
4043	12 03 002 000	Wet van 22/12/2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen – artikel 19 - Vergunning erkend entrepouder
5043	12 03 002 000	Wet van 22/12/2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen – artikel 20, § 3 – Vergunning geregistreerde afzender
4012	12 03 002 000	Artikel 182, lid 1 van het DWU en artikel 146, leden 2 en 3 van de DWU DA - EIDR met globalisatie (hetzij zonder voorafgaande regeling, hetzij ter aanzuivering van een voorafgaande regeling)
4006	12 03 002 000	Artikel 139, lid 1 van het DWU en artikel 115, lid 1 van de DWU DA - Vergunning goedgekeurde plaats
4021	12 03 002 000	Vergunning erkend bunkeraar
4022	12 03 002 000	Bunkergeleidedocument
4007	12 03 002 000	Artikel 19 van het DWU - Volmacht inzake de directe of indirecte vertegenwoordiging
4500	12 03 002 000	Artikelen 369 sexvicies t/m 369 novovicies van de Richtlijn 2006/112/EG en Artikel 58 sexies van het Btw-Wetboek - Beschikking “Special arrangements”

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens-element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
4024	12 03 002 000	Artikel 1, punt 19 <i>b</i>) van de DWU DA - Volmacht om op te treden als exporteur wanneer de macht om te beslissen dat de goederen het douanegebied van de Unie zullen verlaten bij een buiten de Unie gevestigde persoon ligt volgens de overeenkomst waarop de uitvoer is gebaseerd (bijvoorbeeld de koper) maar deze persoon beslist om een machtiging te verlenen aan een in het douanegebied van de Unie gevestigde persoon waardoor deze laatste persoon de macht heeft om te beslissen dat de goederen het douanegebied van de Unie zullen verlaten
9II0	12 03 002 000	Certificaat FGIS - harde tarwe
9II2	12 03 002 000	Certificaat FGIS - zachte tarwe
9II4	12 03 002 000	Certificaat Senasa - glazige maïs
1ACG	12 03 002 000	Artikel 174 van het DWU en artikel 148 van de DWU DA - Ongeldigmaking van de douaneaangifte op verzoek van de aangever – vermelding op de vervangingsaangifte (aan te brengen door de aangever of de douanevertegenwoordiger)
2ACG	12 03 002 000	Artikel 174 van het DWU en artikel 148 van de DWU DA - Ongeldigmaking van de douaneaangifte op verzoek van de aangever – vermelding op de ongeldig gemaakte aangifte (aan te brengen door de douane)
3069	12 03 002 000	Artikel 38 van het DWU en artikel 24, lid 4, tweede alinea van de DWU DA - Permanente toelating voor de verlegging van de verificatie
3070	12 03 002 000	Artikel 38 van het DWU en artikel 24, lid 4, tweede alinea van de DWU DA - Occasionele toelating voor de verlegging van de verificatie
1BVI	12 03 002 000	Kennisgeving/verbintenis voor de bulkprocedure bij invoer
2002	12 03 002 000	Koninklijk besluit van de 6 september 2017 houdende regeling van verdoovende middelen en psychotrope stoffen - Vergunning tot invoer voor verdoovende middelen en psychotrope stoffen
2003	12 03 002 000	Koninklijk besluit van de 6 september 2017 houdende regeling van verdoovende middelen en psychotrope stoffen - Vergunning tot uitvoer voor verdoovende middelen en psychotrope stoffen
2004	12 03 002 000	Koninklijk Besluit van 8 maart 1967, houdende het reglement inzake het intra Benelux Verdrag voor het vervoer van lijken - Laissez-passer voor het vervoer van lijken
2006	12 03 002 000	Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad- Controlegetuigschrift voor broedeieren
2007	12 03 002 000	Koninklijk besluit van 24 maart 2009 tot regeling van de invoer, de doorvoer en de uitvoer van radioactieve stoffen - Vervoervergunning voor radioactieve producten
2008	12 03 002 000	Koninklijk besluit van 24 maart 2009 tot regeling van de invoer, de doorvoer en de uitvoer van radioactieve stoffen - Invoervergunning voor radioactieve producten
2009	12 03 002 000	Koninklijk besluit van 24 maart 2009 tot regeling van de invoer, de doorvoer en de uitvoer van radioactieve stoffen - Doorvoervergunning voor radioactieve producten
5505	12 03 002 000	Artikel 20, lid 5 van Richtlijn (EU) 2020/262 van de Raad van 19 december 2019 houdende een algemene regeling inzake accijns - Handelsdocument i.p.v. e-AD bij schorsing van accijns
5506	12 03 002 000	Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2430 van de Commissie van 17 augustus 2023 tot vaststelling van regels inzake handelsnormcontroles voor de sector groenten en fruit, bepaalde verwerkte groente- en fruitproducten en de sector bananen - Bewijs van kennisgeving
5516	12 03 002 000	Koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen - Vervoervergunning afgeleverd door de Economie, KMO, Middenstand en Energie, dienst ENSURE
5531	12 03 002 000	Koninklijk besluit van 22 februari 2022 betreffende beschermende maatregelen tegen quarantaine-organismen bij planten en plantaardige producten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake schadelijke organismen - Fytosanitair certificaat

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens-element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
5549	12 03 002 000	Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2429 van de Commissie van 17 augustus 2023 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de handelsnormen voor de sector groenten en fruit, bepaalde verwerkte groente- en fruitproducten en de sector bananen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1666/1999 van de Commissie en de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 543/2011 en (EU) nr. 1333/2011 van de Commissie - Certificaat voor industriële verwerking
5550	12 03 002 000	Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren - Bewijs van oorsprong bij uitvoer van niet-industriële diamant na boekhoudkundige afschrijving van de voor-raadaangifte ingediend bij FOD Economie (artikel 3 septdecies, lid 12, van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad)
5605	12 03 002 000	Verordening (EG) nr. 133/2008 van de Commissie van 14 februari 2008 betreffende de invoer van raszuivere fokrunderen uit derde landen en de toekenning van uitvoerrestituties voor deze dieren - Gezondheidscertificaat voor raszuivere fokrunderen, ook genoemd "het certificaat van invoer BOV-X" (= veterinaire certificaat voor als landbouwhuisdier gehouden fok-en/of gebruiksrunderen) of een gewaarmerkte kopie van dit certificaat
6001	12 03 002 000	Koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal [voor militair gebruik of voor orde-handhaving] dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie Decreet van 15 juni 2012 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie Décret du 21 Juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense Ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan - Nationale invoervergunning
7001	12 03 002 000	Koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal [voor militair gebruik of voor orde-handhaving] dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie Decreet van 15 juni 2012 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie Décret du 21 Juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense Ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan - Nationale uitvoervergunning
7002	12 03 002 000	Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1197 van de Commissie van 30 juli 2020 tot vaststelling van technische specificaties en regelingen overeenkomstig Verordening (EU) 2019/2152 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken en tot intrekking van tien rechtshandelingen op het gebied van bedrijfsstatistieken - Machtiging "Uitvoer van complete fabrieksinstallaties" in de statistiek van de buitenlandse handel en de intra-EU-handel van de Unie (toelating NBB - EX - 2002 - 36 - 16 van 21 juni 2002)
4600	12 04 002 000	Verlaging van 21 % naar 12 %
4601	12 04 002 000	Verlaging van 21 % naar 6 %
4602	12 04 002 000	Verlaging van 21 % naar 0 %
4603	12 04 002 000	Verlaging van 12 % naar 6 %
4604	12 04 002 000	Verlaging van 6 % naar 0 %
1VAT	12 04 002 000	Artikel 39 van het Btw-Wetboek + Koninklijk besluit 18 van 29 december 1992, met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van de uitvoer van goederen en diensten naar een plaats buiten de Gemeenschap, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde - Rolcode voor de exporteur inzake btw

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens-element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
2VAT	12 04 002 000	Artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde - Rolcode voor de importeur
3VAT	12 04 002 000	Artikelen 110 en 111 van het DWU + Artikel 5, § 2 van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde + het ministerieel besluit nr. 6, van 4 maart 1993, waarbij uitstel wordt verleend voor de voldoening van de ter zake van de invoer van goederen verschuldigde belasting over de toegevoegde waarde + Artikel 3 van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns - Rolcode voor de houder van de vergunning voor uitstel van betaling
6VAT	12 04 002 000	Artikel 5, §§ 3 t/m 7 van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde - ET14000-vergunning
49DP	12 04 002 000	Artikel 110 van het DWU - Kredietrekening 49
173T	12 04 002 000	Goederen waarvan de prijs of een element van de douanewaarde nog niet is vastgesteld op het tijdstip van het in het vrije verkeer brengen, kunnen worden aangegeven door middel van een standaard aangifte (normale procedure) met een voorlopige waarde.
4008	12 04 002 000	Artikel 130, § 1 van de Algemene wet inzake douane en accijnzen (AWDA) + Koninklijk besluit van 13 maart 2016 tot vaststelling van de voorwaarden voor het bijhouden van het stamregister van de douanevertegenwoordigers, van het bewijs van voldoende kennis van de douane-, btw- en accijnsreglementering en van de beroepsmatigheid - Inschrijvingsnummer in het stamregister van de douanevertegenwoordigers
4009	12 04 002 000	Artikel 130, § 1 van de Algemene wet inzake douane en accijnzen (AWDA) + Artikelen 1 t/m 10 van het Ministerieel besluit van 23 maart 2016 tot vaststelling van de modaliteiten voor het bijhouden van het repertorium van de douanevertegenwoordigers, van de afrekening en in verband met de werking van de douanevertegenwoordiging - Aan de douaneaangifte toegekend repertoriumnummer (m.a.w. het inschrijvingsnummer in het repertorium van de douanevertegenwoordiger)
4014	12 04 002 000	Artikel 221, lid 2, eerste alinea, onder <i>b</i>) van de DWU IA - Afwijking voor groepezendingen
4015	12 04 002 000	Artikel 221, lid 2, eerste alinea, onder <i>b</i>) van de DWU IA - Afwijking voor lading op diverse plaatsen
4016	12 04 002 000	Artikel 221, lid 2, derde alinea van de DWU IA - Afwijking bij onderaanneming
4017	12 04 002 000	Artikel 221, lid 2, eerste alinea, onder <i>c</i>) van de DWU IA - Afwijking in verband met de administratieve organisatie
4018	12 04 002 000	Artikel 221, lid 2, vierde alinea van de DWU IA - Afwijking omwille van naar behoren gerechtvaardigde redenen
4019	12 04 002 000	Artikel 221, lid 2, tweede alinea van de DWU IA - Afwijking voor goederen met een bepaalde maximumwaarde
4620	12 04 002 000	Sigaren : Hoeveelheid maximum 10 stuks (of minder conform de proportionele verhoudingen indien de zending nog andere tabaksproducten bevat onderhevig aan maximumhoeveelheden)
4621	12 04 002 000	Cigarillo's : Hoeveelheid maximum 25 stuks (of minder conform de proportionele verhoudingen indien de zending nog andere tabaksproducten bevat onderhevig aan maximumhoeveelheden)
4622	12 04 002 000	Sigaretten : Hoeveelheid maximum 50 stuks (of minder conform de proportionele verhoudingen indien de zending nog andere tabaksproducten bevat onderhevig aan maximumhoeveelheden)
4623	12 04 002 000	Rooktabak : Hoeveelheid maximum 50 gram (of minder conform de proportionele verhoudingen indien de zending nog andere tabaksproducten bevat onderhevig aan maximumhoeveelheden)
4624	12 04 002 000	Koffie : Hoeveelheid maximum 500 gram
4625	12 04 002 000	Koffie-extracten en -essences : Hoeveelheid maximum 200 gram
4626	12 04 002 000	Thee : Hoeveelheid maximum 100 gram
4627	12 04 002 000	Thee-extracten en -essences : Hoeveelheid maximum 40 gram

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevenselament van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
4628	12 04 002 000	Alcohol beperkt tot 1 liter : Hoeveelheid maximum 1 liter (of minder conform de proportionele verhoudingen indien de zending nog andere alcoholproducten bevat onderhevig aan de maximumhoeveelheden)
4629	12 04 002 000	Alcohol beperkt tot 2 liter : Hoeveelheid maximum 2 liter (of minder conform de proportionele verhoudingen indien de zending nog andere alcoholproducten bevat onderhevig aan de maximumhoeveelheden)
4630	12 04 002 000	Parfums : Hoeveelheid maximum 50 gram
4631	12 04 002 000	Toiletwaters : Hoeveelheid maximum 0,25 liter
4011	12 04 002 000	Overeenkomst betreffende de verdeling van de inningskosten die door België werd ondertekend: Overeenkomst inzake gecentraliseerde vrijmaking, betreffende de toewijzing van de nationale inningskosten die worden ingehouden wanneer de traditionele eigen middelen ter beschikking van de EU-begroting worden gesteld (2009/C 92/01) Wet van 13 september 2018 houdende instemming met de Overeenkomst inzake gecentraliseerde vrijmaking, betreffende de toewijzing van de nationale inningskosten die worden ingehouden wanneer de traditionele eigen middelen ter beschikking van de EU-begroting worden gesteld; gedaan te Brussel op 10 maart 2009 (B.S. 30.10.2018) - Extractie van de lijst betreffende de aangiften voor het vrije verkeer, bedoeld voor de berekening van de te verdelen inningskosten
4013	12 04 002 000	Wet van 22/12/2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen – artikel 30 Koninklijk besluit van 17/03/2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen – artikel 19 Ministerieel besluit van 18/03/2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen – artikel 5 - Crosscheck uitvoer van accijnsgoederen – noodprocedure
1NPS	12 04 002 000	Artikel 6, lid 3 b) van het DWU - Call-nummer van de noodprocedure
2NPS	12 04 002 000	Artikel 6, lid 3 b) van het DWU - Identificatienummer van het 'Business Continuity Plan' (BCP-ID)
1DOS	12 04 002 000	Vermelding van het dossiernummer
5401	12 04 002 000	Koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal [voor militair gebruik of voor ordehandhaving] dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie Decreet van 15 juni 2012 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie Décret du 21 Juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense Ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan - De goederen zijn niet speciaal ontworpen voor militair gebruik. In principe geen vergunning
5402	12 04 002 000	Koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal [voor militair gebruik of voor ordehandhaving] dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie Decreet van 15 juni 2012 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie Décret du 21 Juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense Ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan - De goederen zijn niet onderworpen aan een nationale invoervergunning

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevensselement van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
5500	12 04 002 000	Koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal [voor militair gebruik of voor ordehandhaving] dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie; Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Seinpistolen, geen verplichting tot overlegging van een nationale uitvoervergunning
5501	12 04 002 000	Koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal [voor militair gebruik of voor ordehandhaving] dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie Decreet van 15 juni 2012 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie Décret du 21 Juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense Ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan - De goederen zijn niet speciaal ontworpen voor militair gebruik: in principe, geen uitvoervergunning verplicht
5517	12 04 002 000	Koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen - De goederen zijn bij invoer niet onderworpen aan de voorlegging van een vervoervergunning
5542	12 04 002 000	Koninklijk besluit van 8 maart 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal [voor militair gebruik of voor ordehandhaving] dienstig materieel en de daaraan verbonden technologie Decreet van 15 juni 2012 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie Décret du 21 Juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense Ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan - De goederen zijn niet onderworpen aan een nationale uitvoervergunning
5545	12 04 002 000	Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/2429 van de Commissie van 17 augustus 2023 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de handelsnormen voor de sector groenten en fruit, bepaalde verwerkte groente- en fruitproducten en de sector bananen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1666/1999 van de Commissie en de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 543/2011 en (EU) nr. 1333/2011 van de Commissie - De goederen zijn bij invoer niet onderworpen aan de voorlegging van een nationaal certificaat 5506 of 5549 of een TARIC-certificaat N002
5546	12 04 002 000	Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/273 van de Commissie van 11 december 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het vergunningstelsel voor het aanplanten van wijnstokken, het wijnbouwkadaster, begeleidende documenten en certificering, het in- en uitslagregister, de verplichte opgaven, meldingen en de bekendmaking van meegedeelde informatie, tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepasselijke controles en sancties, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 555/2008, (EG) nr. 606/2009 en (EG) nr. 607/2009 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 436/2009 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/560 van de Commissie - De goederen zijn bij uitvoer niet onderworpen aan de voorlegging van een TARIC-certificaat C651 of C652 of een nationaal certificaat 5505

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
5548	12 04 002 000	Koninklijk besluit van 22 februari 2021 betreffende beschermende maatregelen tegen quarantaineorganismen bij planten en plantaardige producten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake schadelijke organismen - Geen Gemeenschappelijk Gezondheidsdocument van binnenkomst voor planten en plantaardige producten (GGB-PP) of fytosanitair certificaat vereist
5900	12 04 002 000	Verordening (EU) 2016/793 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 ter voorkoming van verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen naar de Europese Unie - Geen gedifferentieerd geprijsde geneesmiddelen voorzien van een logo
Q000	18 09 060 000	Vliegtuigbenzine
Q001	18 09 060 000	Gelode benzine
Q002	18 09 060 000	Gelode benzine
Q003	18 09 060 000	Gelode benzine
Q038	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas - PROPAAAN aangegeven als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (vóór 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q039	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas - BUTAAN aangegeven als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (vóór 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q040	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas - ANDERE aangegeven als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik maar gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q041	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas - ANDERE aangegeven als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik maar gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q042	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas - ANDERE aangegeven als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik maar gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q043	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas - ANDERE aangegeven als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik maar gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q044	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas - PROPAAAN aangegeven als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (na 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q045	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas - BUTAAN aangegeven als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (na 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q050	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van minder dan 95
Q051	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van 95 of meer doch minder dan 98
Q052	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een hoog zwavelgehalte en/of aromatische verbindingen
Q053	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen
Q097	18 09 060 000	Verbruik van energieproducten en elektriciteit binnen een bedrijf dat energieproducten produceert
Q098	18 09 060 000	Verbruik van energieproducten en elektriciteit binnen een bedrijf dat energieproducten produceert
Q099	18 09 060 000	Verbruik van energieproducten en elektriciteit binnen een bedrijf dat energieproducten produceert
Q100	18 09 060 000	Kerosine gebruikt als motorbrandstof
Q101	18 09 060 000	Kerosine gebruikt als motorbrandstof
Q106	18 09 060 000	Kerosine gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q107	18 09 060 000	Kerosine gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q112	18 09 060 000	Kerosine gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik
Q113	18 09 060 000	Kerosine gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Q114	18 09 060 000	Kerosine gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik
Q115	18 09 060 000	Kerosine gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik
Q117	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg aangegeven als motorbrandstof voor landbouwtractoren met vrijstelling voor landbouwdoeleinden, maar gebruikt als motorbrandstof voor landbouwtractoren voor industriële en commerciële doeleinden
Q119	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg aangegeven als motorbrandstof voor landbouwtractoren met vrijstelling voor landbouwdoeleinden, maar gebruikt als motorbrandstof voor landbouwtractoren voor industriële en commerciële doeleinden
Q120	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg aangegeven als motorbrandstof voor landbouwtractoren met vrijstelling voor landbouwdoeleinden, maar gebruikt als motorbrandstof voor andere doeleinden
Q121	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg aangegeven als motorbrandstof voor landbouwtractoren met vrijstelling voor landbouwdoeleinden, maar gebruikt als motorbrandstof voor andere doeleinden
Q126	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg aangegeven als verwarmingsbrandstof maar gebruikt als motorbrandstof (voor andere doeleinden door landbouwtractoren) (gebruikt na 01/01/2021)
Q127	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg aangegeven als verwarmingsbrandstof maar gebruikt als motorbrandstof (voor andere doeleinden door landbouwtractoren) (gebruikt na 01/01/2021)
Q128	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg aangegeven als verwarmingsbrandstof (vóór 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor landbouwtractoren voor industriële en commerciële doeleinden
Q129	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg aangegeven als verwarmingsbrandstof (vóór 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor landbouwtractoren voor industriële en commerciële doeleinden
Q130	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg aangegeven als verwarmingsbrandstof (na 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor landbouwtractoren voor industriële en commerciële doeleinden
Q131	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg aangegeven als verwarmingsbrandstof (na 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor landbouwtractoren voor industriële en commerciële doeleinden
Q201	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg gebruikt als motorbrandstof
Q210	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q219	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik
Q222	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik
Q224	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg gebruikt als motorbrandstof
Q230	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q233	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg gebruikt als verwarmingsbrandstof voor het zakelijk gebruik
Q234	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik
Q308	18 09 060 000	Zware stookolie voor zakelijk gebruik (met uitzondering van het gebruik voor de productie van elektriciteit)
Q309	18 09 060 000	Zware stookolie voor zakelijk gebruik (met uitzondering van het gebruik voor de productie van elektriciteit)
Q310	18 09 060 000	Zware stookolie voor zakelijk gebruik (met uitzondering van het gebruik voor de productie van elektriciteit)
Q312	18 09 060 000	Zware stookolie voor niet-zakelijk gebruik
Q313	18 09 060 000	Zware stookolie voor niet-zakelijk gebruik

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Q314	18 09 060 000	Zware stookolie voor niet-zakelijk gebruik
Q316	18 09 060 000	Zware stookolie voor zakelijk gebruik - gebruik voor de productie van elektriciteit
Q317	18 09 060 000	Zware stookolie voor zakelijk gebruik - gebruik voor de productie van elektriciteit
Q318	18 09 060 000	Zware stookolie voor zakelijk gebruik - gebruik voor de productie van elektriciteit
Q400	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas gebruikt als motorbrandstof
Q401	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas gebruikt als motorbrandstof
Q402	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas gebruikt als motorbrandstof
Q403	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas gebruikt als motorbrandstof
Q412	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q413	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q414	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q415	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q424	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik - PROPAAAN
Q425	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik - BUTAAN
Q426	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik - ANDERE
Q427	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik - ANDERE
Q428	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik - PROPAAAN
Q429	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik - BUTAAN
Q430	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik - ANDERE
Q431	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik - ANDERE
Q500	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als motorbrandstof
Q501	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als motorbrandstof
Q506	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q507	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q516	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijdrage op de energie - voor de bijzondere accijns moet u een andere code gebruiken
Q517	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijdrage op de energie - voor de bijzondere accijns moet u een andere code gebruiken
Q518	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik - Andere bedrijven Deze code betreft enkel de bijdrage op de energie - voor de bijzondere accijns moet u een andere code gebruiken (niet van toepassing op november en december 2022, januari, februari en maart 2023)

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevensselement van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Q519	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik - Andere bedrijven Deze code betreft enkel de bijdrage op de energie - voor de bijzondere accijns moet u een andere code gebruiken (niet van toepassing op november en december 2022, januari, februari en maart 2023)
Q520	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik door bedrijven met een "energiebeleidsovereenkomst" (Vlaams Gewest), een "accord de branche" (Waals Gewest) of een gelijkaardige overeenkomst (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Deze code betreft enkel de bijdrage op de energie - voor de bijzondere accijns moet u een andere code gebruiken
Q521	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (zowel door bedrijven met een "energiebeleidsovereenkomst" (Vlaams Gewest), een "accord de branche" (Waals Gewest) of een gelijkaardige overeenkomst (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), andere bedrijven als voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden) Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 20.000 MWh</i> (niet van toepassing op november en december 2022, januari, februari en maart 2023)
Q522	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (zowel door bedrijven met een "energiebeleidsovereenkomst" (Vlaams Gewest), een "accord de branche" (Waals Gewest) of een gelijkaardige overeenkomst (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), andere bedrijven als voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden) Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken voor een jaarlijks verbruik van 20.000 tot 50.000 MWh (niet van toepassing op november en december 2022, januari, februari en maart 2023)
Q523	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (zowel door bedrijven met een "energiebeleidsovereenkomst" (Vlaams Gewest), een "accord de branche" (Waals Gewest) of een gelijkaardige overeenkomst (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), andere bedrijven als voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden) Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken voor een jaarlijks verbruik van 50.000 tot 250.000 MWh
Q524	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (zowel door bedrijven met een "energiebeleidsovereenkomst" (Vlaams Gewest), een "accord de branche" (Waals Gewest) of een gelijkaardige overeenkomst (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), andere bedrijven als voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden) Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 250.000 tot 1.000.000 MWh</i>
Q525	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (zowel door bedrijven met een "energiebeleidsovereenkomst" (Vlaams Gewest), een "accord de branche" (Waals Gewest) of een gelijkaardige overeenkomst (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), andere bedrijven als voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden) Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken voor een jaarlijks verbruik van 1.000.000 tot 2.500.000 MWh
Q526	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (zowel door bedrijven met een "energiebeleidsovereenkomst" (Vlaams Gewest), een "accord de branche" (Waals Gewest) of een gelijkaardige overeenkomst (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), andere bedrijven als voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden) Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik vanaf 2.500.000 MWh</i>
Q527	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 20.000 MWh van toepassing tot en met 31/03/2023

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Q528	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 20.000 tot 50.000 MWh van toepassing tot en met 31/03/2023</i>
Q529	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken voor een jaarlijks verbruik van 50.000 tot 250.000 MWh van toepassing tot en met 31/03/2023
Q530	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken voor een jaarlijks verbruik van 250.000 tot 1.000.000 MWh van toepassing tot en met 31/03/2023
Q531	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 1.000.000 tot 2.500.000 MWh van toepassing tot en met 31/03/2023</i>
Q532	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken voor een jaarlijks verbruik vanaf 2.500.000 MWh van toepassing tot en met 31/03/2023
Q533	18 09 060 000	Energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet van 27/12/2004 geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (ter vervanging van aardgas) voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 20.000 MWh (niet van toepassing op november en december 2022, januari, februari en maart 2023)
Q534	18 09 060 000	Energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet van 27/12/2004 geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (ter vervanging van aardgas) voor een jaarlijks verbruik van 20.000 tot 50.000 MWh (niet van toepassing op november en december 2022, januari, februari en maart 2023)
Q535	18 09 060 000	Energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet van 27/12/2004 geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (ter vervanging van aardgas) voor een jaarlijks verbruik van 50.000 tot 250.000 MWh (niet van toepassing op november en december 2022, januari, februari en maart 2023)
Q536	18 09 060 000	Energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet van 27/12/2004 geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (ter vervanging van aardgas) voor een jaarlijks verbruik van 250.000 tot 1.000.000 MWh (niet van toepassing op november en december 2022, januari, februari en maart 2023)
Q537	18 09 060 000	Energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet van 27/12/2004 geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (ter vervanging van aardgas) voor een jaarlijks verbruik van 1.000.000 tot 2.500.000 MWh (niet van toepassing op november en december 2022, januari, februari en maart 2023)
Q538	18 09 060 000	Energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet van 27/12/2004 geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (ter vervanging van aardgas) voor een jaarlijks verbruik vanaf 2.500.000 MWh (niet van toepassing op november en december 2022, januari, februari en maart 2023)
Q539	18 09 060 000	Energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet van 27/12/2004 geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik (ter vervanging van aardgas) voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 12 MWh

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens-element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Q540	18 09 060 000	Energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet van 27/12/2004 geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik (ter vervanging van aardgas) voor een jaarlijks verbruik vanaf 12 MWh
Q545	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik - Andere bedrijven Deze code betreft enkel de bijdrage op de energie - voor de bijzondere accijns moet u een andere code gebruiken NOVEMBER EN DECEMBER 2022, JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2023
Q546	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (zowel door bedrijven met een ""energiebeleidsovereenkomst"" (Vlaams Gewest), een ""accord de branche"" (Waals Gewest) of een gelijkaardige overeenkomst (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), andere bedrijven als voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden) Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 20.000 MWh NOVEMBER EN DECEMBER 2022, JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2023
Q547	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (zowel door bedrijven met een ""energiebeleidsovereenkomst"" (Vlaams Gewest), een ""accord de branche"" (Waals Gewest) of een gelijkaardige overeenkomst (Brussels Hoofdstedelijk Gewest), andere bedrijven als voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden) Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken voor een jaarlijks verbruik van 20.000 tot 50.000 MWh NOVEMBER EN DECEMBER 2022, JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2023
Q548	18 09 060 000	Energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet van 27/12/2004 geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (ter vervanging van aardgas) voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 20.000 MWh NOVEMBER EN DECEMBER 2022, JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2023
Q549	18 09 060 000	Energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet van 27/12/2004 geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (ter vervanging van aardgas) voor een jaarlijks verbruik van 20.000 tot 50.000 MWh NOVEMBER EN DECEMBER 2022, JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2023
Q550	18 09 060 000	Energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet van 27/12/2004 geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (ter vervanging van aardgas) voor een jaarlijks verbruik van 50.000 tot 250.000 MWh NOVEMBER EN DECEMBER 2022, JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2023
Q551	18 09 060 000	Energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet van 27/12/2004 geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (ter vervanging van aardgas) voor een jaarlijks verbruik van 250.000 tot 1.000.000 MWh NOVEMBER EN DECEMBER 2022, JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2023
Q552	18 09 060 000	Energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet van 27/12/2004 geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (ter vervanging van aardgas) voor een jaarlijks verbruik van 1.000.000 tot 2.500.000 MWh NOVEMBER EN DECEMBER 2022, JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2023
Q553	18 09 060 000	Energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet van 27/12/2004 geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (ter vervanging van aardgas) voor een jaarlijks verbruik vanaf 2.500.000 MWh NOVEMBER EN DECEMBER 2022, JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2023

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevensselement van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Q554	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, beschermde residentiële afnemer <i>van toepassing vanaf 01/04/2023 tot en met 30/06/2023</i>
Q555	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, beschermde residentiële afnemer <i>van toepassing vanaf 01/07/2023</i>
Q556	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 12 MWh van toepassing vanaf 01/04/2023 tot en met 30/06/2023</i>
Q557	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik vanaf 12 MWh van toepassing vanaf 01/04/2023 tot en met 30/06/2023</i>
Q558	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 12 MWh van toepassing vanaf 01/07/2023 tot en met 30/09/2023</i>
Q559	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik , m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik vanaf 12 MWh van toepassing vanaf 01/07/2023 tot en met 30/09/2023</i>
Q560	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 12 MWh van toepassing vanaf 01/10/2023 tot en met 31/12/2023</i>
Q561	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik vanaf 12 MWh van toepassing vanaf 01/10/2023 tot en met 31/12/2023</i>
Q562	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 12 MWh van toepassing vanaf 01/01/2024 tot en met 31/03/2024</i>
Q563	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik vanaf 12 MWh van toepassing vanaf 01/01/2024 tot en met 31/03/2024</i>
Q564	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 12 MWh van toepassing vanaf 01/04/2024 tot en met 30/06/2024</i>
Q565	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik vanaf 12 MWh van toepassing vanaf 01/04/2024 tot en met 30/06/2024</i>

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Q566	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 12 MWh van toepassing vanaf 01/07/2024 tot en met 30/09/2024</i>
Q567	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik vanaf 12 MWh van toepassing vanaf 01/07/2024 tot en met 30/09/2024</i>
Q568	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 12 MWh van toepassing vanaf 01/10/2024 tot en met 31/12/2024</i>
Q569	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik vanaf 12 MWh van toepassing vanaf 01/10/2024 tot en met 31/12/2024</i>
Q570	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 12 MWh van toepassing vanaf 01/01/2025 tot en met 31/03/2025</i>
Q571	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik vanaf 12 MWh van toepassing vanaf 01/01/2025 tot en met 31/03/2025</i>
Q572	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 12 MWh van toepassing vanaf 01/04/2025 tot en met 30/06/2025</i>
Q573	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik vanaf 12 MWh van toepassing vanaf 01/04/2025 tot en met 30/06/2025</i>
Q574	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 12 MWh van toepassing vanaf 01/07/2025 tot en met 30/09/2025</i>
Q575	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik vanaf 12 MWh van toepassing vanaf 01/07/2025 tot en met 30/09/2025</i>
Q576	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 12 MWh van toepassing vanaf 01/10/2025 tot en met 31/12/2025</i>

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Q577	18 09 060 000	Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik vanaf 12 MWh van toepassing vanaf 01/10/2025 tot en met 31/12/2025</i>
Q600	18 09 060 000	Steenkool
Q601	18 09 060 000	Bruinkool
Q602	18 09 060 000	Cokes en halfcokes
Q700	18 09 060 000	Elektriciteit voor zakelijk gebruik geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning meer is dan 1 kV Deze code betreft enkel de bijdrage op de energie - voor de bijzondere accijns moet u een andere code gebruiken
Q703	18 09 060 000	Elektriciteit voor zakelijk gebruik geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning gelijk is aan of minder is dan 1 kV Deze code betreft enkel de bijdrage op de energie - voor de bijzondere accijns moet u een andere code gebruiken
Q704	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de residentiële beschermde afnemer Deze code betreft enkel de bijdrage op de energie - voor de bijzondere accijns moet u een andere code gebruiken
Q705	18 09 060 000	Elektriciteit voor zakelijk gebruik (landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden inbegrepen) geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning meer is dan 1 kV Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 20 MWh (niet van toepassing op november en december 2022, januari, februari en maart 2023)</i>
Q706	18 09 060 000	Elektriciteit voor zakelijk gebruik (landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden inbegrepen) geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning meer is dan 1 kV Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 20 tot 50 MWh (niet van toepassing op november en december 2022, januari, februari en maart 2023)</i>
Q707	18 09 060 000	Elektriciteit voor zakelijk gebruik (landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden inbegrepen) geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning meer is dan 1 kV Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 50 tot 1.000 MWh (niet van toepassing op november en december 2022, januari, februari en maart 2023)</i>
Q708	18 09 060 000	Elektriciteit voor zakelijk gebruik (landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden inbegrepen) geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning meer is dan 1 kV Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 1.000 tot 25.000 MWh</i>
Q709	18 09 060 000	Elektriciteit voor zakelijk gebruik (landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden inbegrepen) geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning meer is dan 1 kV Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 25.000 tot 100.000 MWh</i>

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Q710	18 09 060 000	Elektriciteit voor zakelijk gebruik (landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden inbegrepen) geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning meer is dan 1 kV Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik vanaf 100.000 MWh</i>
Q711	18 09 060 000	Elektriciteit voor zakelijk gebruik (landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden inbegrepen) geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning gelijk is aan of minder is dan 1 kV Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 20 MWh</i> (niet van toepassing op november en december 2022, januari, februari en maart 2023)
Q712	18 09 060 000	Elektriciteit voor zakelijk gebruik (landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden inbegrepen) geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning gelijk is aan of minder is dan 1 kV Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 20 tot 50 MWh</i> (niet van toepassing op november en december 2022, januari, februari en maart 2023)
Q713	18 09 060 000	Elektriciteit voor zakelijk gebruik (landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden inbegrepen) geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning gelijk is aan of minder is dan 1 kV Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 50 tot 1.000 MWh</i> (niet van toepassing op november en december 2022, januari, februari en maart 2023)
Q714	18 09 060 000	Elektriciteit voor zakelijk gebruik (landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden inbegrepen) geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning gelijk is aan of minder is dan 1 kV Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 1.000 tot 25.000 MWh</i>
Q715	18 09 060 000	Elektriciteit voor zakelijk gebruik (landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden inbegrepen) geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning gelijk is aan of minder is dan 1 kV Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 25.000 tot 100.000 MWh</i>
Q716	18 09 060 000	Elektriciteit voor zakelijk gebruik (landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden inbegrepen) geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning gelijk is aan of minder is dan 1 kV Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik vanaf 100.000 MWh</i>
Q717	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 20 MWh</i> <i>van toepassing tot en met 31/03/2023</i>
Q718	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 20 tot 50 MWh</i> <i>van toepassing tot en met 31/03/2023</i>

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Q719	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 50 tot 1.000 MWh van toepassing tot en met 31/03/2023</i>
Q720	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 1.000 tot 25.000 MWh van toepassing tot en met 31/03/2023</i>
Q721	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 25.000 tot 100.000 MWh van toepassing tot en met 31/03/2023</i>
Q722	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik vanaf 100.000 MWh van toepassing tot en met 31/03/2023</i>
Q723	18 09 060 000	Elektriciteit voor zakelijk gebruik (landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden inbegrepen) geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning meer is dan 1 kV Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 20 MWh NOVEMBER EN DECEMBER 2022, JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2023</i>
Q724	18 09 060 000	Elektriciteit voor zakelijk gebruik (landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden inbegrepen) geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning meer is dan 1 kV Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 20 tot 50 MWh NOVEMBER EN DECEMBER 2022, JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2023</i>
Q725	18 09 060 000	Elektriciteit voor zakelijk gebruik (landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden inbegrepen) geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning meer is dan 1 kV Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 50 tot 1.000 MWh NOVEMBER EN DECEMBER 2022, JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2023</i>
Q726	18 09 060 000	Elektriciteit voor zakelijk gebruik (landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden inbegrepen) geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning gelijk is aan of minder is dan 1 kV Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 20 MWh NOVEMBER EN DECEMBER 2022, JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2023</i>
Q727	18 09 060 000	Elektriciteit voor zakelijk gebruik (landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden inbegrepen) geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning gelijk is aan of minder is dan 1 kV Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 20 tot 50 MWh NOVEMBER EN DECEMBER 2022, JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2023</i>

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevenslement van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Q728	18 09 060 000	Elektriciteit voor zakelijk gebruik (landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden inbegrepen) geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning gelijk is aan of minder is dan 1 kV Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 50 tot 1.000 MWh</i> NOVEMBER EN DECEMBER 2022, JANUARI, FEBRUARI EN MAART 2023
Q729	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik, beschermde residentiële afnemer <i>van toepassing van 01/04/2023 tot en met 30/06/2023</i>
Q730	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik, beschermde residentiële afnemer <i>van toepassing vanaf 01/07/2023</i>
Q731	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 3 MWh</i> <i>van toepassing van 01/04/2023 tot en met 30/06/2023</i>
Q732	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 3 MWh</i> <i>van toepassing van 01/07/2023 tot en met 30/09/2023</i>
Q733	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 3 MWh</i> <i>van toepassing van 01/10/2023 tot en met 31/12/2023</i>
Q734	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 3 tot 20 MWh</i> <i>van toepassing vanaf 01/04/2023</i>
Q735	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 20 tot 50 MWh</i> <i>van toepassing vanaf 01/04/2023</i>
Q736	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 50 tot 1.000 MWh</i> <i>van toepassing vanaf 01/04/2023</i>
Q737	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 1.000 tot 25.000 MWh</i> <i>van toepassing vanaf 01/04/2023</i>
Q738	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik vanaf 25.000 MWh</i> <i>van toepassing vanaf 01/04/2023</i>

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Q739	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 3 MWh van toepassing van 01/01/2024 tot en met 31/03/2024</i>
Q740	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 3 MWh van toepassing van 01/04/2024 tot en met 30/06/2024</i>
Q741	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 3 MWh van toepassing van 01/07/2024 tot en met 30/09/2024</i>
Q742	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 3 MWh van toepassing van 01/10/2024 tot en met 31/12/2024</i>
Q743	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 3 MWh van toepassing van 01/01/2025 tot en met 31/03/2025</i>
Q744	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 3 MWh van toepassing van 01/04/2025 tot en met 30/06/2025</i>
Q745	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 3 MWh van toepassing van 01/07/2025 tot en met 30/09/2025</i>
Q746	18 09 060 000	Elektriciteit voor niet-zakelijk gebruik, m.u.v. de beschermde residentiële afnemer Deze code betreft enkel de bijzondere accijns - voor de bijdrage op de energie moet u een andere code gebruiken <i>voor een jaarlijks verbruik van 0 tot 3 MWh van toepassing van 01/10/2025 tot en met 31/12/2025</i>
Q784	18 09 060 000	Energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet van 27/12/2004 geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, gebruikt als motor-brandstof (ter vervanging van aardgas)
Q787	18 09 060 000	Energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet van 27/12/2004 geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, gebruikt als motor-brandstof voor industriële en commerciële doeleinden (ter vervanging van gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg)
Q790	18 09 060 000	Energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet van 27/12/2004 geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, gebruikt als verwarmingsbrandstof (ter vervanging van gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg)
Q793	18 09 060 000	Energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet van 27/12/2004 geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, gebruikt als motor-brandstof voor industriële en commerciële doeleinden (ter vervanging van aardgas)
Q799	18 09 060 000	Energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet van 27/12/2004 geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld (ter vervanging van zware stookolie)

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Q800	18 09 060 000	Kerosine aangegeven als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (vóór 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor commerciële en industriële doeleinden
Q801	18 09 060 000	Kerosine aangegeven als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (vóór 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor commerciële en industriële doeleinden
Q802	18 09 060 000	Kerosine aangegeven als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik (vóór 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor commerciële en industriële doeleinden
Q803	18 09 060 000	Kerosine aangegeven als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik (vóór 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor commerciële en industriële doeleinden
Q811	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg aangegeven als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (vóór 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q814	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg aangegeven als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik (vóór 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q816	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg aangegeven als verwarmingsbrandstof voor het zakelijk gebruik (vóór 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q817	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg aangegeven als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik (vóór 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q820	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas - propaan aangegeven als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik (vóór 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q821	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas - butaan aangegeven als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik (vóór 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q824	18 09 060 000	Energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet van 27/12/2004 geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden (ter vervanging van gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg)
Q827	18 09 060 000	Energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet van 27/12/2004 geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, gebruikt als verwarmingsbrandstof (ter vervanging van gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg)
Q830	18 09 060 000	Sojaolie en fracties daarvan, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van benzine
Q831	18 09 060 000	Sojaolie en fracties daarvan, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie
Q834	18 09 060 000	Sojaolie en fracties daarvan, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q835	18 09 060 000	Grondnotenolie en fracties daarvan, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van benzine
Q836	18 09 060 000	Grondnotenolie en fracties daarvan, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie
Q839	18 09 060 000	Grondnotenolie en fracties daarvan, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q840	18 09 060 000	Olijfolie en fracties daarvan, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van benzine
Q841	18 09 060 000	Olijfolie en fracties daarvan, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie
Q844	18 09 060 000	Olijfolie en fracties daarvan, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q845	18 09 060 000	Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van benzine

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Q846	18 09 060 000	Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie
Q849	18 09 060 000	Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q850	18 09 060 000	Palmolie en fracties daarvan, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van benzine
Q851	18 09 060 000	Palmolie en fracties daarvan, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie
Q854	18 09 060 000	Palmolie en fracties daarvan, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q855	18 09 060 000	Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van benzine
Q856	18 09 060 000	Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie
Q859	18 09 060 000	Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q860	18 09 060 000	Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van benzine
Q861	18 09 060 000	Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie
Q864	18 09 060 000	Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q865	18 09 060 000	Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie
Q868	18 09 060 000	Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q870	18 09 060 000	Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van benzine
Q871	18 09 060 000	Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie
Q874	18 09 060 000	Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q875	18 09 060 000	Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van benzine
Q876	18 09 060 000	Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie
Q879	18 09 060 000	Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q880	18 09 060 000	Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van benzine
Q881	18 09 060 000	Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie
Q884	18 09 060 000	Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q885	18 09 060 000	Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van benzine
Q886	18 09 060 000	Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie
Q889	18 09 060 000	Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën, alsmede fracties daarvan, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Q890	18 09 060 000	Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen, gebruikt als motor-brandstof
Q893	18 09 060 000	Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q896	18 09 060 000	Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q900	18 09 060 000	Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer; soortgelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van benzine
Q901	18 09 060 000	Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer; soortgelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie
Q904	18 09 060 000	Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer; soortgelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q905	18 09 060 000	-Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer, of, -Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van die uit bitumineuze mineralen, of, -Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek, gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q906	18 09 060 000	Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q910	18 09 060 000	Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van benzine
Q911	18 09 060 000	Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie
Q914	18 09 060 000	Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q915	18 09 060 000	Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtpercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van benzine (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 en 2710 19 62 tot en met 2710 19 67)
Q919	18 09 060 000	Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtpercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 en 2710 19 62 tot en met 2710 19 67)
Q920	18 09 060 000	Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen, gebruikt als motorbrandstof (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2711 12 11 tot en met 2711 19 00 en 2711 11 00 en 2711 21 00)
Q923	18 09 060 000	Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2711 12 11 tot en met 2711 19 00 en 2711 11 00 en 2711 21 00)

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevenslement van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Q924	18 09 060 000	Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspersen aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 en 2710 19 62 tot en met 2710 19 67)
Q926	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, slack wax, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q931	18 09 060 000	Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q935	18 09 060 000	Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze lesteen en bitumeneus zand; asfaltiet en asfaltsteen, gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q936	18 09 060 000	Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze lesteen en bitumeneus zand; asfaltiet en asfaltsteen, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q941	18 09 060 000	Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q945	18 09 060 000	Acyclische koolwaterstoffen, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van benzine
Q946	18 09 060 000	Acyclische koolwaterstoffen, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie
Q949	18 09 060 000	Acyclische koolwaterstoffen, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q950	18 09 060 000	Cyclische koolwaterstoffen, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van benzine
Q951	18 09 060 000	Cyclische koolwaterstoffen, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie
Q954	18 09 060 000	Cyclische koolwaterstoffen, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q955	18 09 060 000	Methanol (methylalcohol), niet van synthetische oorsprong, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van benzine
Q956	18 09 060 000	Methanol (methylalcohol), niet van synthetische oorsprong, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie
Q959	18 09 060 000	Methanol (methylalcohol), niet van synthetische oorsprong, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q960	18 09 060 000	Smeermiddelen, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van benzine
Q961	18 09 060 000	Smeermiddelen, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie
Q964	18 09 060 000	Smeermiddelen, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q965	18 09 060 000	Dopes, voor minerale olie of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van benzine
Q966	18 09 060 000	Dopes, voor minerale olie of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie
Q969	18 09 060 000	Dopes, voor minerale olie of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q970	18 09 060 000	Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van benzine
Q971	18 09 060 000	Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
Q974	18 09 060 000	Alkylbenzenen en alkyl­naftalenen, van gemengde samen­stelling, andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902, niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q975	18 09 060 000	Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend: monoalkylesters van vetzuren, met een estergehalte van 96,5 volumepercenten of meer (FAMAE), en andere, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie
Q978	18 09 060 000	Chemische producten of preparaten, voornamelijk samengesteld uit organische verbindingen en andere (van Hoofdstuk 12 van de Gecombineerde Nomenclatuur), elders genoemd noch elders onder begrepen, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van gasolie
Q981	18 09 060 000	Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend (monoalkylesters van vetzuren, met een estergehalte van 96,5 volumepercenten of meer (FAMAE), en andere), niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q982	18 09 060 000	Chemische producten of preparaten, voornamelijk samengesteld uit organische verbindingen en andere (van Hoofdstuk 12 van de Gecombineerde Nomenclatuur), niet gebruikt als motor- of verwarmingsbrandstof
Q983	18 09 060 000	Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend: monoalkylesters van vetzuren, met een estergehalte van 96,5 volumepercenten of meer (FAMAE), en andere, gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van benzine
Q984	18 09 060 000	Chemische producten of preparaten, voornamelijk samengesteld uit organische verbindingen en andere (van Hoofdstuk 12 van de Gecombineerde Nomenclatuur), gebruikt als motorbrandstof ter vervanging van benzine
Q990	18 09 060 000	Kerosine aangegeven als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (na 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor commerciële en industriële doeleinden
Q991	18 09 060 000	Kerosine aangegeven als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik (na 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor commerciële en industriële doeleinden
Q992	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg aangegeven als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik (na 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q993	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg aangegeven als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik (na 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q994	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg aangegeven als verwarmingsbrandstof voor het zakelijk gebruik (na 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q995	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg aangegeven als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik (na 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q996	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas - propaan aangegeven als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik (na 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q997	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas - butaan aangegeven als verwarmingsbrandstof voor niet-zakelijk gebruik (na 01/01/2021) maar gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden
Q999	18 09 060 000	Gemeenschappelijke ontvangsten - Energieproducten en elektriciteit (Groot-hertogdom Luxemburg)
QZ92	18 09 060 000	D.A. 257.467 - Zelf ingebrachte verschuldigdheid
QZ93	18 09 060 000	Attest - Zelf ingebrachte verschuldigdheid
QZ94	18 09 060 000	Damprecuperatie - Zelf ingebrachte verschuldigdheid
QZ95	18 09 060 000	Herbewerking - Zelf ingebrachte verschuldigdheid
QZ96	18 09 060 000	Aardgas - Voorschotten in min
QZ97	18 09 060 000	Aardgas - Voorschotten in plus
QZ98	18 09 060 000	Elektriciteit - Voorschotten in min

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
QZ99	18 09 060 000	Elektriciteit - Voorschotten in plus
R001	18 09 060 000	Gelode benzine
R002	18 09 060 000	Gelode benzine
R003	18 09 060 000	Gelode benzine
R004	18 09 060 000	Gelode benzine
R005	18 09 060 000	Gelode benzine
R006	18 09 060 000	Gelode benzine
R007	18 09 060 000	Gelode benzine
R008	18 09 060 000	Gelode benzine
R009	18 09 060 000	Gelode benzine
R010	18 09 060 000	Gelode benzine
R011	18 09 060 000	Gelode benzine
R012	18 09 060 000	Gelode benzine
R013	18 09 060 000	Gelode benzine
R014	18 09 060 000	Gelode benzine
R015	18 09 060 000	Gelode benzine
R016	18 09 060 000	Gelode benzine
R017	18 09 060 000	Gelode benzine
R018	18 09 060 000	Gelode benzine
R019	18 09 060 000	Gelode benzine
R020	18 09 060 000	Gelode benzine
R021	18 09 060 000	Gelode benzine
R022	18 09 060 000	Gelode benzine
R023	18 09 060 000	Gelode benzine
R024	18 09 060 000	Gelode benzine
R025	18 09 060 000	Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan
R026	18 09 060 000	Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan
R027	18 09 060 000	Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan
R028	18 09 060 000	Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan
R029	18 09 060 000	Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan
R030	18 09 060 000	Gelode benzine
R031	18 09 060 000	Gelode benzine
R032	18 09 060 000	Gelode benzine
R033	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van minder dan 95
R034	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van 95 of meer doch minder dan 98
R035	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R036	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een hoog zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R037	18 09 060 000	Kerosine
R038	18 09 060 000	Kerosine
R039	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg
R041	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg
R043	18 09 060 000	Zware stookolie
R044	18 09 060 000	Zware stookolie
R045	18 09 060 000	Zware stookolie
R047	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R048	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R049	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
R050	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van minder dan 95
R051	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van 95 of meer doch minder dan 98
R052	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van minder dan 95
R053	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van 95 of meer doch minder dan 98
R054	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van minder dan 95
R055	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van 95 of meer doch minder dan 98
R056	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van minder dan 95
R057	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van 95 of meer doch minder dan 98
R058	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van minder dan 95
R059	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van 95 of meer doch minder dan 98
R060	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van minder dan 95
R061	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van 95 of meer doch minder dan 98
R062	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van minder dan 95
R063	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van 95 of meer doch minder dan 98
R064	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van minder dan 95
R065	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van 95 of meer doch minder dan 98
R066	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R067	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R068	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R069	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R070	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R071	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R072	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R073	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R074	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een hoog zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R075	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een hoog zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R076	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een hoog zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R077	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een hoog zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R078	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een hoog zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R079	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een hoog zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R080	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een hoog zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R081	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een hoog zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R082	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R083	18 09 060 000	Aardgas
R084	18 09 060 000	Aardgas
R085	18 09 060 000	Steenkool
R086	18 09 060 000	Bruinkool

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
R087	18 09 060 000	Cokes en halfcokes
R088	18 09 060 000	Elektriciteit
R089	18 09 060 000	Acyclische koolwaterstoffen
R090	18 09 060 000	Cyclische koolwaterstoffen
R091	18 09 060 000	Methanol (methylalcohol), niet van synthetische oorsprong
R092	18 09 060 000	Smeermiddelen
R093	18 09 060 000	Dopes, voor minerale olie of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie
R094	18 09 060 000	Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902
R095	18 09 060 000	Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend: monoalkylesters van vetzuren met een ester­gehalte van 96,5 volumepercenten of meer (FAMAE) en andere
R096	18 09 060 000	Monoalkylesters van vetzuren, andere dan die bedoeld bij post 3826 00
R097	18 09 060 000	Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan
R098	18 09 060 000	Sojaolie en fracties daarvan
R099	18 09 060 000	Grondnotenolie en fracties daarvan
R100	18 09 060 000	Kerosine
R101	18 09 060 000	Kerosine
R102	18 09 060 000	Kerosine
R103	18 09 060 000	Kerosine
R104	18 09 060 000	Kerosine
R105	18 09 060 000	Kerosine
R106	18 09 060 000	Kerosine
R108	18 09 060 000	Kerosine
R109	18 09 060 000	Kerosine
R110	18 09 060 000	Kerosine
R111	18 09 060 000	Kerosine
R112	18 09 060 000	Kerosine
R113	18 09 060 000	Kerosine
R114	18 09 060 000	Kerosine
R115	18 09 060 000	Kerosine
R116	18 09 060 000	Kerosine
R117	18 09 060 000	Kerosine
R118	18 09 060 000	Kerosine
R119	18 09 060 000	Kerosine
R120	18 09 060 000	Kerosine
R121	18 09 060 000	Kerosine
R122	18 09 060 000	Kerosine
R123	18 09 060 000	Kerosine
R124	18 09 060 000	Kerosine
R127	18 09 060 000	Olijfolie en fracties daarvan
R128	18 09 060 000	Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven
R129	18 09 060 000	Palmolie en fracties daarvan
R130	18 09 060 000	Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan
R131	18 09 060 000	Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan
R132	18 09 060 000	Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
R133	18 09 060 000	Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan
R134	18 09 060 000	Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën bedoeld bij dit hoofdstuk
R135	18 09 060 000	Standolie en andere dierlijke of plantaardige olie, alsmede fracties daarvan
R136	18 09 060 000	Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen
R137	18 09 060 000	Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten, gebruikt als motorbrandstof (benzine)
R138	18 09 060 000	Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer; soortgelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft
R139	18 09 060 000	Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer
R140	18 09 060 000	Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen
R141	18 09 060 000	Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtpercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 en 2710 19 62 tot en met 2710 19 67)
R142	18 09 060 000	Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2711 12 11 tot en met 2711 19 00 en 2711 11 00 en 2711 21 00)
R143	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, slack wax, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd
R144	18 09 060 000	Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen
R145	18 09 060 000	Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leiste en bitumeneus zand; asfaltiet en asfaltsteen
R146	18 09 060 000	Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek
R147	18 09 060 000	Gelode benzine
R148	18 09 060 000	Gelode benzine
R149	18 09 060 000	Gelode benzine
R150	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van minder dan 95
R151	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van 95 of meer doch minder dan 98
R152	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R153	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een hoog zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R154	18 09 060 000	Kerosine
R155	18 09 060 000	Kerosine
R156	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg
R158	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg
R160	18 09 060 000	Zware stookolie
R161	18 09 060 000	Zware stookolie
R162	18 09 060 000	Zware stookolie
R164	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R165	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R166	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
R167	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R168	18 09 060 000	Aardgas
R169	18 09 060 000	Aardgas
R170	18 09 060 000	Steenkool
R171	18 09 060 000	Bruinkool
R172	18 09 060 000	Cokes en halfcokes
R173	18 09 060 000	Elektriciteit
R174	18 09 060 000	Acyclische koolwaterstoffen
R175	18 09 060 000	Cyclische koolwaterstoffen
R176	18 09 060 000	Methanol (methylalcohol), niet van synthetische oorsprong
R177	18 09 060 000	Smeermiddelen
R178	18 09 060 000	Dopes, voor minerale olie of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie
R179	18 09 060 000	Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902
R180	18 09 060 000	Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend: monoalkylesters van vetzuren met een estergehalte van 96,5 volumepercenten of meer (FAMAE) en andere
R181	18 09 060 000	Monoalkylesters van vetzuren, andere dan die bedoeld bij post 3826 00
R182	18 09 060 000	Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan
R183	18 09 060 000	Sojaolie en fracties daarvan
R184	18 09 060 000	Grondnotenolie en fracties daarvan
R185	18 09 060 000	Olijfolie en fracties daarvan
R186	18 09 060 000	Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven
R187	18 09 060 000	Palmolie en fracties daarvan
R188	18 09 060 000	Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan
R189	18 09 060 000	Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan
R190	18 09 060 000	Andere plantaardige vetten en vette oliën (jobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan
R191	18 09 060 000	Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan
R192	18 09 060 000	Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën bedoeld bij dit hoofdstuk
R193	18 09 060 000	Standolie en andere dierlijke of plantaardige olie, alsmede fracties daarvan
R194	18 09 060 000	Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen
R195	18 09 060 000	Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten, gebruikt als motorbrandstof (benzine)
R196	18 09 060 000	Olie en andere producten, verkregen bij het destilleren van hogetemperatuursteenkoolteer; soortgelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft
R197	18 09 060 000	Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer
R198	18 09 060 000	Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevenslelement van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
R199	18 09 060 000	Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspereenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 en 2710 19 62 tot en met 2710 19 67)
R200	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg
R201	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg
R202	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg
R203	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg
R204	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg
R205	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg
R206	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg
R207	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg
R208	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg
R209	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg
R210	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg
R211	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg
R214	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg
R217	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg
R220	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg
R223	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg
R226	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg
R229	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg
R232	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg
R235	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg
R238	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg
R241	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg
R244	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg
R247	18 09 060 000	Gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg
R252	18 09 060 000	Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2711 12 11 tot en met 2711 19 00 en 2711 11 00 en 2711 21 00)
R253	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, slack wax, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd
R254	18 09 060 000	Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen
R255	18 09 060 000	Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leiste en bitumeneus zand; asfaltiet en asfaltsteen
R256	18 09 060 000	Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek
R257	18 09 060 000	Gelode benzine
R258	18 09 060 000	Gelode benzine
R259	18 09 060 000	Gelode benzine
R260	18 09 060 000	Gelode benzine
R261	18 09 060 000	Gelode benzine
R262	18 09 060 000	Gelode benzine
R263	18 09 060 000	Gelode benzine
R264	18 09 060 000	Gelode benzine

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
R265	18 09 060 000	Gelode benzine
R266	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van minder dan 95
R267	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van 95 of meer doch minder dan 98
R268	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van minder dan 95
R269	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van 95 of meer doch minder dan 98
R270	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van minder dan 95
R271	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaangetal van 95 of meer doch minder dan 98
R272	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R273	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R274	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R275	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een hoog zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R276	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een hoog zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R277	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een hoog zwavelgehalte en aromatische verbindingen
R278	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R279	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R280	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R281	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R282	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R283	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R284	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R285	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R286	18 09 060 000	Aardgas
R287	18 09 060 000	Aardgas
R288	18 09 060 000	Aardgas
R289	18 09 060 000	Aardgas
R290	18 09 060 000	Steenkool
R291	18 09 060 000	Bruinkool
R292	18 09 060 000	Cokes en halfcokes
R293	18 09 060 000	Steenkool
R294	18 09 060 000	Bruinkool
R295	18 09 060 000	Cokes en halfcokes
R296	18 09 060 000	Acyclische koolwaterstoffen
R297	18 09 060 000	Acyclische koolwaterstoffen
R298	18 09 060 000	Acyclische koolwaterstoffen
R300	18 09 060 000	Zware stookolie
R301	18 09 060 000	Zware stookolie
R302	18 09 060 000	Zware stookolie
R304	18 09 060 000	Zware stookolie
R305	18 09 060 000	Zware stookolie
R306	18 09 060 000	Zware stookolie
R308	18 09 060 000	Zware stookolie
R309	18 09 060 000	Zware stookolie
R310	18 09 060 000	Zware stookolie
R320	18 09 060 000	Zware stookolie

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
R321	18 09 060 000	Zware stookolie
R322	18 09 060 000	Zware stookolie
R324	18 09 060 000	Zware stookolie
R325	18 09 060 000	Zware stookolie
R326	18 09 060 000	Zware stookolie
R328	18 09 060 000	Zware stookolie
R329	18 09 060 000	Zware stookolie
R330	18 09 060 000	Zware stookolie
R332	18 09 060 000	Zware stookolie
R333	18 09 060 000	Zware stookolie
R334	18 09 060 000	Zware stookolie
R336	18 09 060 000	Zware stookolie
R337	18 09 060 000	Zware stookolie
R338	18 09 060 000	Zware stookolie
R340	18 09 060 000	Zware stookolie
R341	18 09 060 000	Zware stookolie
R342	18 09 060 000	Zware stookolie
R344	18 09 060 000	Zware stookolie
R345	18 09 060 000	Zware stookolie
R346	18 09 060 000	Zware stookolie
R347	18 09 060 000	Cyclische koolwaterstoffen
R348	18 09 060 000	Cyclische koolwaterstoffen
R349	18 09 060 000	Cyclische koolwaterstoffen
R350	18 09 060 000	Methanol (methylalcohol), niet van synthetische oorsprong
R351	18 09 060 000	Methanol (methylalcohol), niet van synthetische oorsprong
R352	18 09 060 000	Methanol (methylalcohol), niet van synthetische oorsprong
R353	18 09 060 000	Smeermiddelen
R354	18 09 060 000	Smeermiddelen
R355	18 09 060 000	Smeermiddelen
R356	18 09 060 000	Dopes, voor minerale olie of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie
R357	18 09 060 000	Dopes, voor minerale olie of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie
R358	18 09 060 000	Dopes, voor minerale olie of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie
R359	18 09 060 000	Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902
R360	18 09 060 000	Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902
R361	18 09 060 000	Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902
R362	18 09 060 000	Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend: monoalkylesters van vetzuren met een ester­gehalte van 96,5 volumepercenten of meer (FAMAE) en andere
R363	18 09 060 000	Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend: monoalkylesters van vetzuren met een ester­gehalte van 96,5 volumepercenten of meer (FAMAE) en andere
R364	18 09 060 000	Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend: monoalkylesters van vetzuren met een ester­gehalte van 96,5 volumepercenten of meer (FAMAE) en andere

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
R365	18 09 060 000	Monoalkylesters van vetzuren, andere dan die bedoeld bij post 3826 00
R366	18 09 060 000	Monoalkylesters van vetzuren, andere dan die bedoeld bij post 3826 00
R367	18 09 060 000	Monoalkylesters van vetzuren, andere dan die bedoeld bij post 3826 00
R368	18 09 060 000	Sojaolie en fracties daarvan
R369	18 09 060 000	Sojaolie en fracties daarvan
R370	18 09 060 000	Sojaolie en fracties daarvan
R371	18 09 060 000	Grondnotenolie en fracties daarvan
R372	18 09 060 000	Grondnotenolie en fracties daarvan
R373	18 09 060 000	Grondnotenolie en fracties daarvan
R374	18 09 060 000	Olijfolie en fracties daarvan
R375	18 09 060 000	Olijfolie en fracties daarvan
R376	18 09 060 000	Olijfolie en fracties daarvan
R377	18 09 060 000	Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven
R378	18 09 060 000	Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven
R379	18 09 060 000	Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven
R380	18 09 060 000	Palmolie en fracties daarvan
R381	18 09 060 000	Palmolie en fracties daarvan
R382	18 09 060 000	Palmolie en fracties daarvan
R383	18 09 060 000	Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan
R384	18 09 060 000	Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan
R385	18 09 060 000	Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan
R386	18 09 060 000	Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan
R387	18 09 060 000	Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan
R388	18 09 060 000	Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan
R389	18 09 060 000	Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan
R390	18 09 060 000	Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan
R391	18 09 060 000	Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan
R392	18 09 060 000	Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan
R393	18 09 060 000	Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan
R394	18 09 060 000	Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
R395	18 09 060 000	Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk
R396	18 09 060 000	Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk
R397	18 09 060 000	Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk
R400	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R401	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R402	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R403	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R404	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R405	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R406	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R407	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R408	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R409	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R410	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R411	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R412	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R413	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R414	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R415	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R416	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R417	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R418	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R419	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R420	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R421	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R422	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R423	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R424	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R425	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R426	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R427	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R428	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R429	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R430	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R431	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R432	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R433	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R434	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas
R435	18 09 060 000	Vloeibaar petroleumgas

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
R440	18 09 060 000	Standolie en andere dierlijke of plantaardige olie, alsmede fracties daarvan
R441	18 09 060 000	Standolie en andere dierlijke of plantaardige olie, alsmede fracties daarvan
R442	18 09 060 000	Standolie en andere dierlijke of plantaardige olie, alsmede fracties daarvan
R443	18 09 060 000	Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen
R444	18 09 060 000	Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen
R445	18 09 060 000	Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen
R446	18 09 060 000	Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten
R447	18 09 060 000	Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten
R448	18 09 060 000	Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten
R449	18 09 060 000	Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer; soortgelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft
R450	18 09 060 000	Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer; soortgelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft
R451	18 09 060 000	Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer; soortgelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft
R452	18 09 060 000	Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer
R453	18 09 060 000	Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer
R454	18 09 060 000	Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer
R455	18 09 060 000	Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen
R456	18 09 060 000	Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen
R457	18 09 060 000	Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen
R458	18 09 060 000	Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspereenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 en 2710 19 62 tot en met 2710 19 67)
R459	18 09 060 000	Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspereenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 en 2710 19 62 tot en met 2710 19 67)

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
R460	18 09 060 000	Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspereenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 en 2710 19 62 tot en met 2710 19 67)
R461	18 09 060 000	Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2711 12 11 tot en met 2711 19 00 en 2711 11 00 en 2711 21 00)
R462	18 09 060 000	Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2711 12 11 tot en met 2711 19 00 en 2711 11 00 en 2711 21 00)
R463	18 09 060 000	Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2711 12 11 tot en met 2711 19 00 en 2711 11 00 en 2711 21 00)
R464	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, slack wax, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd
R465	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, slack wax, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd
R466	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, slack wax, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd
R467	18 09 060 000	Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen
R468	18 09 060 000	Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen
R469	18 09 060 000	Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen
R470	18 09 060 000	Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leesteen en bitumeneus zand; asfaltiet en asfaltsteen
R471	18 09 060 000	Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leesteen en bitumeneus zand; asfaltiet en asfaltsteen
R472	18 09 060 000	Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leesteen en bitumeneus zand; asfaltiet en asfaltsteen
R473	18 09 060 000	Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek
R474	18 09 060 000	Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek
R475	18 09 060 000	Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek
R500	18 09 060 000	Aardgas
R501	18 09 060 000	Aardgas
R502	18 09 060 000	Aardgas
R503	18 09 060 000	Aardgas
R504	18 09 060 000	Aardgas
R505	18 09 060 000	Aardgas
R506	18 09 060 000	Aardgas
R507	18 09 060 000	Aardgas
R508	18 09 060 000	Aardgas
R509	18 09 060 000	Aardgas
R510	18 09 060 000	Aardgas
R511	18 09 060 000	Aardgas
R512	18 09 060 000	Aardgas

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
R513	18 09 060 000	Aardgas
R514	18 09 060 000	Aardgas
R515	18 09 060 000	Aardgas
R516	18 09 060 000	Aardgas
R517	18 09 060 000	Aardgas
R600	18 09 060 000	Steenkool
R601	18 09 060 000	Bruinkool
R602	18 09 060 000	Cokes en halfcokes
R603	18 09 060 000	Steenkool
R604	18 09 060 000	Bruinkool
R605	18 09 060 000	Cokes en halfcokes
R606	18 09 060 000	Steenkool
R607	18 09 060 000	Bruinkool
R608	18 09 060 000	Cokes en halfcokes
R609	18 09 060 000	Steenkool
R610	18 09 060 000	Bruinkool
R611	18 09 060 000	Cokes en halfcokes
R612	18 09 060 000	Steenkool
R613	18 09 060 000	Bruinkool
R614	18 09 060 000	Cokes en halfcokes
R615	18 09 060 000	Steenkool
R616	18 09 060 000	Bruinkool
R617	18 09 060 000	Cokes en halfcokes
R618	18 09 060 000	Steenkool
R619	18 09 060 000	Bruinkool
R620	18 09 060 000	Cokes en halfcokes
R621	18 09 060 000	Steenkool
R622	18 09 060 000	Bruinkool
R623	18 09 060 000	Cokes en halfcokes
R700	18 09 060 000	Elektriciteit
R701	18 09 060 000	Elektriciteit
R702	18 09 060 000	Elektriciteit
R703	18 09 060 000	Elektriciteit
R704	18 09 060 000	Elektriciteit
R706	18 09 060 000	Elektriciteit
R708	18 09 060 000	Elektriciteit
R710	18 09 060 000	Elektriciteit
R720	18 09 060 000	Acyclische koolwaterstoffen
R721	18 09 060 000	Acyclische koolwaterstoffen
R722	18 09 060 000	Acyclische koolwaterstoffen
R723	18 09 060 000	Acyclische koolwaterstoffen
R725	18 09 060 000	Acyclische koolwaterstoffen
R726	18 09 060 000	Acyclische koolwaterstoffen
R727	18 09 060 000	Acyclische koolwaterstoffen
R728	18 09 060 000	Acyclische koolwaterstoffen
R729	18 09 060 000	Cyclische koolwaterstoffen
R730	18 09 060 000	Cyclische koolwaterstoffen
R731	18 09 060 000	Cyclische koolwaterstoffen

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
R732	18 09 060 000	Cyclische koolwaterstoffen
R734	18 09 060 000	Cyclische koolwaterstoffen
R735	18 09 060 000	Cyclische koolwaterstoffen
R736	18 09 060 000	Cyclische koolwaterstoffen
R737	18 09 060 000	Cyclische koolwaterstoffen
R738	18 09 060 000	Methanol (methylalcohol), niet van synthetische oorsprong
R739	18 09 060 000	Methanol (methylalcohol), niet van synthetische oorsprong
R740	18 09 060 000	Methanol (methylalcohol), niet van synthetische oorsprong
R742	18 09 060 000	Methanol (methylalcohol), niet van synthetische oorsprong
R743	18 09 060 000	Methanol (methylalcohol), niet van synthetische oorsprong
R744	18 09 060 000	Methanol (methylalcohol), niet van synthetische oorsprong
R745	18 09 060 000	Methanol (methylalcohol), niet van synthetische oorsprong
R746	18 09 060 000	Smeermiddelen
R747	18 09 060 000	Smeermiddelen
R748	18 09 060 000	Smeermiddelen
R749	18 09 060 000	Smeermiddelen
R751	18 09 060 000	Smeermiddelen
R752	18 09 060 000	Smeermiddelen
R753	18 09 060 000	Smeermiddelen
R754	18 09 060 000	Smeermiddelen
R755	18 09 060 000	Dopes, voor minerale olie of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie
R756	18 09 060 000	Dopes, voor minerale olie of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie
R757	18 09 060 000	Dopes, voor minerale olie of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie
R758	18 09 060 000	Dopes, voor minerale olie of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie
R760	18 09 060 000	Dopes, voor minerale olie of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie
R761	18 09 060 000	Dopes, voor minerale olie of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie
R762	18 09 060 000	Dopes, voor minerale olie of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie
R763	18 09 060 000	Dopes, voor minerale olie of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie
R764	18 09 060 000	Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902
R765	18 09 060 000	Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902
R766	18 09 060 000	Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902
R767	18 09 060 000	Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902
R769	18 09 060 000	Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902
R770	18 09 060 000	Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902
R771	18 09 060 000	Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902
R772	18 09 060 000	Alkylbenzenen en alkylnaftalenen, van gemengde samenstelling, andere dan die bedoeld bij post 2707 of 2902

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
R773	18 09 060 000	Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend: monoalkylesters van vetzuren met een ester­gehalte van 96,5 volumepercenten of meer (FAMAE) en andere
R774	18 09 060 000	Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend: monoalkylesters van vetzuren met een ester­gehalte van 96,5 volumepercenten of meer (FAMAE) en andere
R775	18 09 060 000	Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend: monoalkylesters van vetzuren met een ester­gehalte van 96,5 volumepercenten of meer (FAMAE) en andere
R777	18 09 060 000	Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend: monoalkylesters van vetzuren met een ester­gehalte van 96,5 volumepercenten of meer (FAMAE) en andere
R778	18 09 060 000	Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend: monoalkylesters van vetzuren met een ester­gehalte van 96,5 volumepercenten of meer (FAMAE) en andere
R779	18 09 060 000	Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend: monoalkylesters van vetzuren met een ester­gehalte van 96,5 volumepercenten of meer (FAMAE) en andere
R780	18 09 060 000	Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend: monoalkylesters van vetzuren met een ester­gehalte van 96,5 volumepercenten of meer (FAMAE) en andere
R781	18 09 060 000	Monoalkylesters van vetzuren, andere dan die bedoeld bij post 3826 00
R782	18 09 060 000	Monoalkylesters van vetzuren, andere dan die bedoeld bij post 3826 00
R783	18 09 060 000	Monoalkylesters van vetzuren, andere dan die bedoeld bij post 3826 00
R785	18 09 060 000	Monoalkylesters van vetzuren, andere dan die bedoeld bij post 3826 00
R786	18 09 060 000	Monoalkylesters van vetzuren, andere dan die bedoeld bij post 3826 00
R787	18 09 060 000	Monoalkylesters van vetzuren, andere dan die bedoeld bij post 3826 00
R788	18 09 060 000	Monoalkylesters van vetzuren, andere dan die bedoeld bij post 3826 00
R801	18 09 060 000	Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan
R802	18 09 060 000	Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan
R803	18 09 060 000	Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan
R805	18 09 060 000	Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan
R806	18 09 060 000	Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan
R807	18 09 060 000	Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan
R808	18 09 060 000	Koolzaad-, raapzaad- en mosterdzaadolie, alsmede fracties daarvan
R809	18 09 060 000	Sojaolie en fracties daarvan
R810	18 09 060 000	Sojaolie en fracties daarvan
R811	18 09 060 000	Sojaolie en fracties daarvan
R813	18 09 060 000	Sojaolie en fracties daarvan
R814	18 09 060 000	Sojaolie en fracties daarvan
R815	18 09 060 000	Sojaolie en fracties daarvan
R816	18 09 060 000	Sojaolie en fracties daarvan
R817	18 09 060 000	Grondnotenolie en fracties daarvan
R818	18 09 060 000	Grondnotenolie en fracties daarvan
R819	18 09 060 000	Grondnotenolie en fracties daarvan

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
R821	18 09 060 000	Grondnotenolie en fracties daarvan
R822	18 09 060 000	Grondnotenolie en fracties daarvan
R823	18 09 060 000	Grondnotenolie en fracties daarvan
R824	18 09 060 000	Grondnotenolie en fracties daarvan
R825	18 09 060 000	Olijfolie en fracties daarvan
R826	18 09 060 000	Olijfolie en fracties daarvan
R827	18 09 060 000	Olijfolie en fracties daarvan
R829	18 09 060 000	Olijfolie en fracties daarvan
R830	18 09 060 000	Olijfolie en fracties daarvan
R831	18 09 060 000	Olijfolie en fracties daarvan
R832	18 09 060 000	Olijfolie en fracties daarvan
R833	18 09 060 000	Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven
R834	18 09 060 000	Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven
R835	18 09 060 000	Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven
R837	18 09 060 000	Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven
R838	18 09 060 000	Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven
R839	18 09 060 000	Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven
R840	18 09 060 000	Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven
R841	18 09 060 000	Palmolie en fracties daarvan
R842	18 09 060 000	Palmolie en fracties daarvan
R843	18 09 060 000	Palmolie en fracties daarvan
R845	18 09 060 000	Palmolie en fracties daarvan
R846	18 09 060 000	Palmolie en fracties daarvan
R847	18 09 060 000	Palmolie en fracties daarvan
R848	18 09 060 000	Palmolie en fracties daarvan
R849	18 09 060 000	Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan
R850	18 09 060 000	Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan
R851	18 09 060 000	Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan
R853	18 09 060 000	Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan
R854	18 09 060 000	Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan
R855	18 09 060 000	Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan
R856	18 09 060 000	Zonnebloemzaad-, saffloer- en katoenzaadolie, alsmede fracties daarvan
R857	18 09 060 000	Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan
R858	18 09 060 000	Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
R859	18 09 060 000	Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan
R861	18 09 060 000	Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan
R862	18 09 060 000	Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan
R863	18 09 060 000	Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan
R864	18 09 060 000	Kokosolie (kopraolie), palmpitten- en babassunotenolie, alsmede fracties daarvan
R865	18 09 060 000	Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan
R866	18 09 060 000	Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan
R867	18 09 060 000	Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan
R869	18 09 060 000	Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan
R870	18 09 060 000	Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan
R871	18 09 060 000	Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan
R872	18 09 060 000	Andere plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan
R873	18 09 060 000	Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan
R874	18 09 060 000	Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan
R875	18 09 060 000	Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan
R877	18 09 060 000	Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan
R878	18 09 060 000	Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan
R879	18 09 060 000	Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan
R880	18 09 060 000	Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan
R881	18 09 060 000	Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk
R882	18 09 060 000	Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevenslement van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
R883	18 09 060 000	Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk
R885	18 09 060 000	Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk
R886	18 09 060 000	Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre
R887	18 09 060 000	Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk
R888	18 09 060 000	Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk
R889	18 09 060 000	Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk
R890	18 09 060 000	Standolie en andere dierlijke of plantaardige olie, alsmede fracties daarvan
R891	18 09 060 000	Standolie en andere dierlijke of plantaardige olie, alsmede fracties daarvan
R893	18 09 060 000	Standolie en andere dierlijke of plantaardige olie, alsmede fracties daarvan
R894	18 09 060 000	Standolie en andere dierlijke of plantaardige olie, alsmede fracties daarvan
R895	18 09 060 000	Standolie en andere dierlijke of plantaardige olie, alsmede fracties daarvan
R896	18 09 060 000	Standolie en andere dierlijke of plantaardige olie, alsmede fracties daarvan
R897	18 09 060 000	Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen
R898	18 09 060 000	Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen
R899	18 09 060 000	Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen
R900	18 09 060 000	Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen
R902	18 09 060 000	Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen
R903	18 09 060 000	Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen
R904	18 09 060 000	Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen
R905	18 09 060 000	Steenkoolgas, watergas, generatorgas en dergelijke gassen, andere dan aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
R906	18 09 060 000	Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten
R907	18 09 060 000	Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten
R908	18 09 060 000	Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten
R909	18 09 060 000	Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten
R911	18 09 060 000	Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten
R912	18 09 060 000	Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten
R913	18 09 060 000	Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten
R914	18 09 060 000	Teer uit steenkool, uit bruinkool of uit turf en andere minerale teersoorten
R915	18 09 060 000	Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer; soortgelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft
R916	18 09 060 000	Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer; soortgelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft
R917	18 09 060 000	Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer; soortgelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft
R918	18 09 060 000	Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer; soortgelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft
R920	18 09 060 000	Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer; soortgelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft
R921	18 09 060 000	Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer; soortgelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft
R922	18 09 060 000	Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer; soortgelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft
R923	18 09 060 000	Olie en andere producten, verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer; soortgelijke producten waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische overtreft
R924	18 09 060 000	Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer
R925	18 09 060 000	Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer
R926	18 09 060 000	Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer
R927	18 09 060 000	Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer
R929	18 09 060 000	Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer
R930	18 09 060 000	Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer
R931	18 09 060 000	Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer
R932	18 09 060 000	Pek en pekcokes, van steenkoolteer of van andere minerale teer
R933	18 09 060 000	Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen
R934	18 09 060 000	Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen
R935	18 09 060 000	Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen
R936	18 09 060 000	Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen
R938	18 09 060 000	Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen
R939	18 09 060 000	Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen
R940	18 09 060 000	Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen
R941	18 09 060 000	Ruwe aardolie en ruwe olie uit bitumineuze mineralen

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
R942	18 09 060 000	Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspereenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 en 2710 19 62 tot en met 2710 19 67)
R943	18 09 060 000	Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspereenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 en 2710 19 62 tot en met 2710 19 67)
R944	18 09 060 000	Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspereenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 en 2710 19 62 tot en met 2710 19 67)
R945	18 09 060 000	Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspereenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 en 2710 19 62 tot en met 2710 19 67)
R947	18 09 060 000	Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspereenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 en 2710 19 62 tot en met 2710 19 67)
R948	18 09 060 000	Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspereenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 en 2710 19 62 tot en met 2710 19 67)
R949	18 09 060 000	Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspereenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 en 2710 19 62 tot en met 2710 19 67)
R950	18 09 060 000	Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspereenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen; afvalolie (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 en 2710 19 62 tot en met 2710 19 67)
R951	18 09 060 000	Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2711 12 11 tot en met 2711 19 00 en 2711 11 00 en 2711 21 00)

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
R952	18 09 060 000	Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2711 12 11 tot en met 2711 19 00 en 2711 11 00 en 2711 21 00)
R953	18 09 060 000	Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2711 12 11 tot en met 2711 19 00 en 2711 11 00 en 2711 21 00)
R954	18 09 060 000	Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2711 12 11 tot en met 2711 19 00 en 2711 11 00 en 2711 21 00)
R956	18 09 060 000	Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2711 12 11 tot en met 2711 19 00 en 2711 11 00 en 2711 21 00)
R957	18 09 060 000	Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2711 12 11 tot en met 2711 19 00 en 2711 11 00 en 2711 21 00)
R958	18 09 060 000	Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2711 12 11 tot en met 2711 19 00 en 2711 11 00 en 2711 21 00)
R959	18 09 060 000	Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen (met uitzondering van de volgende GN-codes: 2711 12 11 tot en met 2711 19 00 en 2711 11 00 en 2711 21 00)
R960	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, slack wax, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd
R961	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, slack wax, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd
R962	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, slack wax, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd
R963	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, slack wax, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd
R965	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, slack wax, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd
R966	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, slack wax, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd
R967	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, slack wax, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd
R968	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, slack wax, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd
R969	18 09 060 000	Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen
R970	18 09 060 000	Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen
R971	18 09 060 000	Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen
R972	18 09 060 000	Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen
R974	18 09 060 000	Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen
R975	18 09 060 000	Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen
R976	18 09 060 000	Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen
R977	18 09 060 000	Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
R978	18 09 060 000	Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumeneus zand; asfaltiet en asfaltsteen
R979	18 09 060 000	Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumeneus zand; asfaltiet en asfaltsteen
R980	18 09 060 000	Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumeneus zand; asfaltiet en asfaltsteen
R981	18 09 060 000	Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumeneus zand; asfaltiet en asfaltsteen
R983	18 09 060 000	Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumeneus zand; asfaltiet en asfaltsteen
R984	18 09 060 000	Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumeneus zand; asfaltiet en asfaltsteen
R985	18 09 060 000	Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumeneus zand; asfaltiet en asfaltsteen
R986	18 09 060 000	Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumeneus zand; asfaltiet en asfaltsteen
R987	18 09 060 000	Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleum­bitumen, van minerale teer of van minerale teerpek
R988	18 09 060 000	Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleum­bitumen, van minerale teer of van minerale teerpek
R989	18 09 060 000	Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleum­bitumen, van minerale teer of van minerale teerpek
R990	18 09 060 000	Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleum­bitumen, van minerale teer of van minerale teerpek
R992	18 09 060 000	Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleum­bitumen, van minerale teer of van minerale teerpek
R993	18 09 060 000	Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleum­bitumen, van minerale teer of van minerale teerpek
R994	18 09 060 000	Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleum­bitumen, van minerale teer of van minerale teerpek
R995	18 09 060 000	Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleum­bitumen, van minerale teer of van minerale teerpek
R996	18 09 060 000	Petroleum­cokes, petroleum­bitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen (in vaste vorm)
RZ00	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaan­getal van minder dan 95
RZ01	18 09 060 000	Ongelode benzine met een octaan­getal van 95 of meer doch minder dan 98
RZ02	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een laag zwavel­gehalte en aromatische verbindingen
RZ03	18 09 060 000	Ongelode benzine van 98 octaan en meer met een hoog zwavel­gehalte en aromatische verbindingen
RZ04	18 09 060 000	Kerosine
RZ05	18 09 060 000	Gasolie met een zwavel­gehalte van meer dan 10 mg/kg
RZ06	18 09 060 000	Gasolie met een zwavel­gehalte van niet meer dan 10 mg/kg
RZ07	18 09 060 000	Zware stookolie
RZ08	18 09 060 000	Vloeibaar petroleum­gas - butaan
RZ09	18 09 060 000	Vloeibaar petroleum­gas - propaan
RZ10	18 09 060 000	Vloeibaar petroleum­gas - andere
S001	18 09 060 000	Bier in herbruikbare verpakking
S002	18 09 060 000	Bier in wegwerpverpakking
S003	18 09 060 000	Bier in herbruikbare verpakking
S004	18 09 060 000	Bier in wegwerpverpakking
S005	18 09 060 000	Bier in herbruikbare verpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 12500 hl
S006	18 09 060 000	Bier in wegwerpverpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 12500 hl

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
S007	18 09 060 000	Bier in herbruikbare verpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 12500 hl
S008	18 09 060 000	Bier in wegwerpverpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 12500 hl
S009	18 09 060 000	Bier in herbruikbare verpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 25000 hl
S010	18 09 060 000	Bier in wegwerpverpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 25000 hl
S011	18 09 060 000	Bier in herbruikbare verpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 25000 hl
S012	18 09 060 000	Bier in wegwerpverpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 25000 hl
S013	18 09 060 000	Bier in herbruikbare verpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 50000 hl
S014	18 09 060 000	Bier in wegwerpverpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 50000 hl
S015	18 09 060 000	Bier in herbruikbare verpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 50000 hl
S016	18 09 060 000	Bier in wegwerpverpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 50000 hl
S017	18 09 060 000	Bier in herbruikbare verpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 75000 hl
S018	18 09 060 000	Bier in wegwerpverpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 75000 hl
S019	18 09 060 000	Bier in herbruikbare verpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 75000 hl
S020	18 09 060 000	Bier in wegwerpverpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 75000 hl
S021	18 09 060 000	Bier in herbruikbare verpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 200000 hl
S022	18 09 060 000	Bier in wegwerpverpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 200000 hl
S023	18 09 060 000	Bier in herbruikbare verpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 200000 hl
S024	18 09 060 000	Bier in wegwerpverpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 200000 hl
S100	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen in herbruikbare verpakking
S101	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen in wegwerpverpakking
S102	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen in herbruikbare verpakking
S103	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen in wegwerpverpakking
S104	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen in herbruikbare verpakking
S105	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen in wegwerpverpakking
S106	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen in herbruikbare verpakking
S107	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen in wegwerpverpakking
S108	18 09 060 000	Mousserende wijnen in herbruikbare verpakking
S109	18 09 060 000	Mousserende wijnen in wegwerpverpakking
S110	18 09 060 000	Mousserende wijnen in herbruikbare verpakking
S111	18 09 060 000	Mousserende wijnen in wegwerpverpakking
S112	18 09 060 000	Mousserende wijnen in herbruikbare verpakking
S113	18 09 060 000	Mousserende wijnen in wegwerpverpakking
S114	18 09 060 000	Mousserende wijnen in herbruikbare verpakking
S115	18 09 060 000	Mousserende wijnen in wegwerpverpakking
S116	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S117	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen =< 8,5 % in wegwerpverpakking

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
S118	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S119	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S120	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S121	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S122	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S123	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S124	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S125	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S126	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S127	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S128	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S129	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S130	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S131	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S132	18 09 060 000	Mousserende wijnen in herbruikbare verpakking
S133	18 09 060 000	Mousserende wijnen in wegwerpverpakking
S134	18 09 060 000	Mousserende wijnen in herbruikbare verpakking
S135	18 09 060 000	Mousserende wijnen in wegwerpverpakking
S136	18 09 060 000	Mousserende wijnen in herbruikbare verpakking
S137	18 09 060 000	Mousserende wijnen in wegwerpverpakking
S138	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S139	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S140	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S141	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S142	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S143	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S144	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen in herbruikbare verpakking
S145	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen in wegwerpverpakking
S146	18 09 060 000	Mousserende wijnen in herbruikbare verpakking
S147	18 09 060 000	Mousserende wijnen in wegwerpverpakking
S148	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S149	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S150	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S151	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S200	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken in herbruikbare verpakking
S201	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken in wegwerpverpakking
S202	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken in herbruikbare verpakking
S203	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken in wegwerpverpakking
S204	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken in herbruikbare verpakking
S205	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken in wegwerpverpakking
S206	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in herbruikbare verpakking
S207	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in wegwerpverpakking
S208	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in herbruikbare verpakking
S209	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in wegwerpverpakking
S210	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in herbruikbare verpakking
S211	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in wegwerpverpakking
S212	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in herbruikbare verpakking
S213	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in wegwerpverpakking

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
S214	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in herbruikbare verpakking
S215	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in wegwerpverpakking
S216	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S217	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S218	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S219	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S220	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S221	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S222	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S223	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S224	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S225	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S226	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S227	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S228	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S229	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S230	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S231	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S232	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in herbruikbare verpakking
S233	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in wegwerpverpakking
S234	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S235	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S236	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in herbruikbare verpakking
S237	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in wegwerpverpakking
S238	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in herbruikbare verpakking
S239	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in wegwerpverpakking
S240	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in herbruikbare verpakking
S241	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in wegwerpverpakking
S242	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S243	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S244	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S245	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S246	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S247	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S248	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in herbruikbare verpakking
S249	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in wegwerpverpakking
S250	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in herbruikbare verpakking
S251	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in wegwerpverpakking
S300	18 09 060 000	Tussenproducten (niet-mousserend) in herbruikbare verpakking
S301	18 09 060 000	Tussenproducten (niet-mousserend) in wegwerpverpakking
S302	18 09 060 000	Tussenproducten (niet-mousserend) in herbruikbare verpakking
S303	18 09 060 000	Tussenproducten (niet-mousserend) in wegwerpverpakking
S304	18 09 060 000	Tussenproducten (niet-mousserend) in herbruikbare verpakking
S305	18 09 060 000	Tussenproducten (niet-mousserend) in wegwerpverpakking
S306	18 09 060 000	Tussenproducten (mousserend) in herbruikbare verpakking
S307	18 09 060 000	Tussenproducten (mousserend) in wegwerpverpakking
S308	18 09 060 000	Tussenproducten (mousserend) in herbruikbare verpakking
S309	18 09 060 000	Tussenproducten (mousserend) in wegwerpverpakking

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
S310	18 09 060 000	Tussenproducten (mousserend) in herbruikbare verpakking
S311	18 09 060 000	Tussenproducten (mousserend) in wegwerpverpakking
S312	18 09 060 000	Tussenproducten (niet-mousserend) =< 15% in herbruikbare verpakking
S313	18 09 060 000	Tussenproducten (niet-mousserend) =< 15% in wegwerpverpakking
S314	18 09 060 000	Tussenproducten (niet-mousserend) =< 15% in herbruikbare verpakking
S315	18 09 060 000	Tussenproducten (niet-mousserend) =< 15% in wegwerpverpakking
S316	18 09 060 000	Tussenproducten (niet-mousserend) =< 15% in herbruikbare verpakking
S317	18 09 060 000	Tussenproducten (niet-mousserend) =< 15% in wegwerpverpakking
S318	18 09 060 000	Tussenproducten (mousserend) =< 15% in herbruikbare verpakking
S319	18 09 060 000	Tussenproducten (mousserend) =< 15% in wegwerpverpakking
S320	18 09 060 000	Tussenproducten (mousserend) =< 15% in herbruikbare verpakking
S321	18 09 060 000	Tussenproducten (mousserend) =< 15% in wegwerpverpakking
S322	18 09 060 000	Tussenproducten (mousserend) =< 15% in herbruikbare verpakking
S323	18 09 060 000	Tussenproducten (mousserend) =< 15% in wegwerpverpakking
S400	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd >= 80%
S401	18 09 060 000	Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte
S402	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd < 80% in herbruikbare verpakking
S403	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd < 80% in wegwerpverpakking
S404	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte > 22% in herbruikbare verpakking
S405	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte > 22% in wegwerpverpakking
S406	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte > 22% in herbruikbare verpakking
S407	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte > 22% in wegwerpverpakking
S408	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte > 22% in herbruikbare verpakking
S409	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte > 22% in wegwerpverpakking
S410	18 09 060 000	Gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten van de GN-code 2208 in herbruikbare verpakking
S411	18 09 060 000	Gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten van de GN-code 2208 in wegwerpverpakking
S412	18 09 060 000	Producten die ethylalcohol van de GN-codes 2207 en 2208 met een effectief alcoholvolumegehalte van > 1,2 % als bestanddeel bevatten
S500	18 09 060 000	Bier in niet-belaste verpakking
S501	18 09 060 000	Bier in niet-belaste verpakking
S502	18 09 060 000	Bier in niet-belaste verpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 12500 hl
S503	18 09 060 000	Bier in niet-belaste verpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 12500 hl
S504	18 09 060 000	Bier in niet-belaste verpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 25000 hl
S505	18 09 060 000	Bier in niet-belaste verpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 25000 hl
S506	18 09 060 000	Bier in niet-belaste verpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 50000 hl
S507	18 09 060 000	Bier in niet-belaste verpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 50000 hl
S508	18 09 060 000	Bier in niet-belaste verpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 75000 hl
S509	18 09 060 000	Bier in niet-belaste verpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 75000 hl
S510	18 09 060 000	Bier in niet-belaste verpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 200000 hl
S511	18 09 060 000	Bier in niet-belaste verpakking - kleine zelfstandige brouwerij - van niet meer dan 200000 hl

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
S512	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen in niet-belaste verpakking
S513	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen in niet-belaste verpakking
S514	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen in niet-belaste verpakking
S515	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen in niet-belaste verpakking
S516	18 09 060 000	Mousserende wijnen in niet-belaste verpakking
S517	18 09 060 000	Mousserende wijnen in niet-belaste verpakking
S518	18 09 060 000	Mousserende wijnen in niet-belaste verpakking
S519	18 09 060 000	Mousserende wijnen in niet-belaste verpakking
S520	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S521	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S522	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S523	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S524	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S525	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S526	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S527	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S528	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken in niet-belaste verpakking
S529	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken in niet-belaste verpakking
S530	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken in niet-belaste verpakking
S531	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in niet-belaste verpakking
S532	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in niet-belaste verpakking
S533	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in niet-belaste verpakking
S534	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in niet-belaste verpakking
S535	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in niet-belaste verpakking
S536	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S537	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S538	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S539	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S540	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S541	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S542	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S543	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S544	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in niet-belaste verpakking
S545	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S546	18 09 060 000	Tussenproducten (niet-mousserend) in niet-belaste verpakking
S547	18 09 060 000	Tussenproducten (niet-mousserend) in niet-belaste verpakking
S548	18 09 060 000	Tussenproducten (niet-mousserend) in niet-belaste verpakking
S549	18 09 060 000	Tussenproducten (mousserend) in niet-belaste verpakking
S550	18 09 060 000	Tussenproducten (mousserend) in niet-belaste verpakking
S551	18 09 060 000	Tussenproducten (mousserend) in niet-belaste verpakking
S552	18 09 060 000	Tussenproducten (niet-mousserend) =< 15% in niet-belaste verpakking
S553	18 09 060 000	Tussenproducten (niet-mousserend) =< 15% in niet-belaste verpakking
S554	18 09 060 000	Tussenproducten (niet-mousserend) =< 15% in niet-belaste verpakking
S555	18 09 060 000	Tussenproducten (mousserend) =< 15% in niet-belaste verpakking
S556	18 09 060 000	Tussenproducten (mousserend) =< 15% in niet-belaste verpakking
S557	18 09 060 000	Tussenproducten (mousserend) =< 15% in niet-belaste verpakking
S558	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd < 80% in niet-belaste verpakking
S559	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte > 22% in niet-belaste verpakking

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
S560	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte > 22% in niet-belaste verpakking
S561	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte > 22% in niet-belaste verpakking
S562	18 09 060 000	Gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten van de GN-code 2208 in niet-belaste verpakking
S563	18 09 060 000	Mousserende wijnen in niet-belaste verpakking
S564	18 09 060 000	Mousserende wijnen in niet-belaste verpakking
S565	18 09 060 000	Mousserende wijnen in niet-belaste verpakking
S566	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S567	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S568	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S569	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in niet-belaste verpakking
S570	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in niet-belaste verpakking
S571	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in niet-belaste verpakking
S572	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S573	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S574	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S575	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen in niet-belaste verpakking
S576	18 09 060 000	Mousserende wijnen in niet-belaste verpakking
S577	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S578	18 09 060 000	Mousserende wijnen =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
S579	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken in niet-belaste verpakking
S580	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken =< 8,5 % in niet-belaste verpakking
T001	18 09 060 000	Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte
T002	18 09 060 000	Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte
T010	18 09 060 000	Bier
T011	18 09 060 000	Bier
T012	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T013	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T014	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T015	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T016	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T017	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T018	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T019	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T020	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken
T021	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken
T022	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken
T023	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T024	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T025	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T026	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T027	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T028	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T029	18 09 060 000	Tussenproducten
T030	18 09 060 000	Tussenproducten
T031	18 09 060 000	Tussenproducten
T032	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte > 22%
T033	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte > 22%
T034	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte > 22%

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
T035	18 09 060 000	Gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten van de GN-code 2208
T036	18 09 060 000	Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte
T037	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T038	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T039	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T040	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T041	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T042	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T043	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T044	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T045	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T050	18 09 060 000	Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte
T051	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd $\geq$ 80%
T052	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd $<$ 80%
T053	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T054	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T055	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T056	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T057	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken
T058	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken
T059	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken
T060	18 09 060 000	Tussenproducten
T061	18 09 060 000	Tussenproducten
T062	18 09 060 000	Tussenproducten
T063	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T100	18 09 060 000	Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte
T101	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd $\geq$ 80%
T102	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd $<$ 80%
T150	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd $\geq$ 80%
T151	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd $<$ 80%
T152	18 09 060 000	Tussenproducten
T153	18 09 060 000	Tussenproducten
T154	18 09 060 000	Tussenproducten
T155	18 09 060 000	Bier
T156	18 09 060 000	Bier
T157	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T158	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T159	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T160	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T161	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T162	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T163	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T164	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T165	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken
T166	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken
T167	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken
T168	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T169	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
T170	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T171	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T172	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T173	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T174	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte > 22%
T175	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte > 22%
T176	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte > 22%
T177	18 09 060 000	Gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten van de GN-code 2208
T178	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T179	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T180	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T181	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T182	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T183	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T184	18 09 060 000	Aroma's
T185	18 09 060 000	Aroma's
T186	18 09 060 000	Aroma's
T187	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T188	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T189	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T200	18 09 060 000	Bier
T201	18 09 060 000	Bier
T202	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T203	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T204	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T205	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T206	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T207	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T208	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T209	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T210	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken
T211	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken
T212	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken
T213	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T214	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T215	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T216	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T217	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T218	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T219	18 09 060 000	Tussenproducten
T220	18 09 060 000	Tussenproducten
T221	18 09 060 000	Tussenproducten
T222	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd >= 80%
T223	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd < 80%
T224	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte > 22%
T225	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte > 22%
T226	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte > 22%

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
T227	18 09 060 000	Gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten van de GN-code 2208
T228	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T229	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T230	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T231	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T232	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T233	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T234	18 09 060 000	Aroma's
T235	18 09 060 000	Aroma's
T236	18 09 060 000	Aroma's
T237	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T238	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T239	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T250	18 09 060 000	Bier
T251	18 09 060 000	Bier
T252	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T253	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T254	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T255	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T256	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T257	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T258	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T259	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T260	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken
T261	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken
T262	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken
T263	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T264	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T265	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T266	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T267	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T268	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T269	18 09 060 000	Tussenproducten
T270	18 09 060 000	Tussenproducten
T271	18 09 060 000	Tussenproducten
T272	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd $\geq 80\%$
T273	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd $< 80\%$
T274	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte $> 22\%$
T275	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte $> 22\%$
T276	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte $> 22\%$
T277	18 09 060 000	Gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten van de GN-code 2208
T278	18 09 060 000	Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte
T279	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T280	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T281	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T282	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T283	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
T284	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T285	18 09 060 000	Aroma's
T286	18 09 060 000	Aroma's
T287	18 09 060 000	Aroma's
T288	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T289	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T290	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T300	18 09 060 000	Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte
T301	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd $\geq 80\%$
T302	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd $< 80\%$
T350	18 09 060 000	Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte
T351	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd $\geq 80\%$
T352	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd $< 80\%$
T400	18 09 060 000	Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte
T401	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd $\geq 80\%$
T402	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd $< 80\%$
T450	18 09 060 000	Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte
T451	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd $\geq 80\%$
T452	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd $< 80\%$
T500	18 09 060 000	Bier
T501	18 09 060 000	Bier
T502	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T503	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T504	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T505	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T506	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T507	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T508	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T509	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T510	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken
T511	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken
T512	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken
T513	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T514	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T515	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T516	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T517	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T518	18 09 060 000	Tussenproducten
T519	18 09 060 000	Tussenproducten
T520	18 09 060 000	Tussenproducten
T521	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd $\geq 80\%$
T522	18 09 060 000	Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte
T523	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd $< 80\%$
T524	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte $> 22\%$
T525	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte $> 22\%$
T526	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte $> 22\%$
T527	18 09 060 000	Gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten van de GN-code 2208

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
T528	18 09 060 000	Producten die ethylalcohol van de GN-codes 2207 en 2208 met een effectief alcoholvolumegehalte van > 1,2 % als bestanddeel bevatten
T529	18 09 060 000	Bier
T530	18 09 060 000	Bier
T531	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T532	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T533	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T534	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T535	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T536	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T537	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T538	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T539	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken
T540	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken
T541	18 09 060 000	Niet-mousserende gegiste dranken
T542	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T543	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T544	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T545	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T546	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T547	18 09 060 000	Tussenproducten
T548	18 09 060 000	Tussenproducten
T549	18 09 060 000	Tussenproducten
T550	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd >= 80%
T551	18 09 060 000	Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte
T552	18 09 060 000	Ethylalcohol, niet gedenatureerd < 80%
T553	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte > 22%
T554	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte > 22%
T555	18 09 060 000	Producten effectief alcoholvolumegehalte > 22%
T556	18 09 060 000	Gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten van de GN-code 2208
T557	18 09 060 000	Producten die ethylalcohol van de GN-codes 2207 en 2208 met een effectief alcoholvolumegehalte van > 1,2 % als bestanddeel bevatten
T558	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T559	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T560	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T561	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T562	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T563	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T564	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T565	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T566	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T567	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T568	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T569	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T570	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T571	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T572	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T573	18 09 060 000	Mousserende wijnen

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
T574	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
T575	18 09 060 000	Niet-mousserende wijnen
T576	18 09 060 000	Mousserende wijnen
T577	18 09 060 000	Mousserende gegiste dranken
U001	18 09 060 000	Vruchten- en groentesappen (met uitzondering van vers geperste sappen die geen enkele bewerking hebben ondergaan, die in de detailhandel ter plaatse vervaardigd worden en die onmiddellijk te koop aangeboden worden voor consumptie en die dus niet voor wederverkoop bestemd zijn) in herbruikbare verpakking
U002	18 09 060 000	Vruchten- en groentesappen (met uitzondering van vers geperste sappen die geen enkele bewerking hebben ondergaan, die in de detailhandel ter plaatse vervaardigd worden en die onmiddellijk te koop aangeboden worden voor consumptie en die dus niet voor wederverkoop bestemd zijn) in wegwerpverpakking
U003	18 09 060 000	Vruchten- en groentesappen (met uitzondering van vers geperste sappen die geen enkele bewerking hebben ondergaan, die in de detailhandel ter plaatse vervaardigd worden en die onmiddellijk te koop aangeboden worden voor consumptie en die dus niet voor wederverkoop bestemd zijn) in niet-belaste verpakking
U010	18 09 060 000	alcoholvrije wijn =< 1,2 % vol. in herbruikbare verpakking
U011	18 09 060 000	alcoholvrije wijn =< 1,2 % vol. in wegwerpverpakking
U012	18 09 060 000	alcoholvrije wijn =< 1,2 % vol. in herbruikbare verpakking
U013	18 09 060 000	alcoholvrije wijn =< 1,2 % vol. in wegwerpverpakking
U014	18 09 060 000	alcoholvrije andere gegiste dranken =< 1,2 % vol. in herbruikbare verpakking
U015	18 09 060 000	alcoholvrije andere gegiste dranken =< 1,2 % vol. in wegwerpverpakking
U016	18 09 060 000	alcoholvrije andere gegiste dranken =< 1,2 % vol. in herbruikbare verpakking
U017	18 09 060 000	alcoholvrije andere gegiste dranken =< 1,2 % vol. in wegwerpverpakking
U018	18 09 060 000	alcoholvrije andere gegiste dranken =< 1,2 % vol. in herbruikbare verpakking
U019	18 09 060 000	alcoholvrije andere gegiste dranken =< 1,2 % vol. in wegwerpverpakking
U030	18 09 060 000	alcoholvrije dranken =< 1,2 % vol. in herbruikbare verpakking
U031	18 09 060 000	alcoholvrije dranken =< 1,2 % vol. in wegwerpverpakking
U040	18 09 060 000	substantie kennelijk bestemd voor de vervaardiging van water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, al dan niet gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken van de GN-code 2202, met uitzondering van dranken op basis van melk, van soja of van rijst, hetzij in kleinhandelsverpakking, hetzij in een verpakking bestemd voor de vervaardiging van dergelijke voor gebruik gerede alcoholvrije dranken, aangeboden onder vloeibare vorm
U041	18 09 060 000	substantie kennelijk bestemd voor de vervaardiging van water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, al dan niet gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken van de GN-code 2202, met uitzondering van dranken op basis van melk, van soja of van rijst, hetzij in kleinhandelsverpakking, hetzij in een verpakking bestemd voor de vervaardiging van dergelijke voor gebruik gerede alcoholvrije dranken, aangeboden onder poeder- of korrelvorm of onder een andere vaste vorm
U042	18 09 060 000	substantie kennelijk bestemd voor de vervaardiging van gearomatiseerd water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen van de GN-code 2202, hetzij in kleinhandelsverpakking, hetzij in een verpakking bestemd voor de vervaardiging van dergelijke voor gebruik gerede alcoholvrije dranken, aangeboden onder vloeibare vorm
U043	18 09 060 000	substantie kennelijk bestemd voor de vervaardiging van gearomatiseerd water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen van de GN-code 2202, hetzij in kleinhandelsverpakking, hetzij in een verpakking bestemd voor de vervaardiging van dergelijke voor gebruik gerede alcoholvrije dranken, aangeboden onder poeder- of korrelvorm of onder een andere vaste vorm

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
U050	18 09 060 000	Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd alsmede kunst­ijs in herbruikbare verpakking
U051	18 09 060 000	Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd alsmede kunst­ijs in wegwerpverpakking
U053	18 09 060 000	Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd alsmede kunst­ijs geschonken aan de bron
U054	18 09 060 000	Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd alsmede kunst­ijs in niet-belaste verpakking
U100	18 09 060 000	Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, al dan niet gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, met uitzondering van dranken op basis van melk, van soja of van rijst in herbruikbare verpakking
U101	18 09 060 000	Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, al dan niet gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, met uitzondering van dranken op basis van melk, van soja of van rijst in wegwerpverpakking
U103	18 09 060 000	alcoholvrij bier in herbruikbare verpakking
U104	18 09 060 000	alcoholvrij bier in wegwerpverpakking
U110	18 09 060 000	Gearomatiseerd water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen in herbruikbare verpakking
U111	18 09 060 000	Gearomatiseerd water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen in wegwerpverpakking
U150	18 09 060 000	Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, al dan niet gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, met uitzondering van dranken op basis van melk, van soja of van rijst in niet-belaste verpakking
U151	18 09 060 000	alcoholvrij bier in niet-belaste verpakking
U167	18 09 060 000	Gearomatiseerd water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen in niet-belaste verpakking
U170	18 09 060 000	alcoholvrije wijn =< 1,2 % vol. in niet-belaste verpakking
U171	18 09 060 000	alcoholvrije wijn =< 1,2 % vol. in niet-belaste verpakking
U172	18 09 060 000	alcoholvrije andere gegiste dranken =< 1,2 % vol. in niet-belaste verpakking
U173	18 09 060 000	alcoholvrije andere gegiste dranken =< 1,2 % vol. in niet-belaste verpakking
U174	18 09 060 000	alcoholvrije andere gegiste dranken =< 1,2 % vol. in niet-belaste verpakking
U175	18 09 060 000	alcoholvrije dranken =< 1,2 % vol. in niet-belaste verpakking
U180	18 09 060 000	plantaardige dranken, andere dan dranken op basis van soja of van rijst, zonder toegevoegde suiker, in herbruikbare verpakking
U181	18 09 060 000	plantaardige dranken, andere dan dranken op basis van soja of van rijst, zonder toegevoegde suiker, in wegwerpverpakking
U182	18 09 060 000	plantaardige dranken, andere dan dranken op basis van soja of van rijst, zonder toegevoegde suiker, in niet belaste verpakking
U200	18 09 060 000	Ongebrande koffie
U201	18 09 060 000	Gebrande koffie
U202	18 09 060 000	Extracten, essences en concentraten van koffie, in vaste vorm of vloeibaar, alsook de preparaten op basis van extracten, essences en concentraten van koffie en de preparaten op basis van koffie
U500	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor bier
U501	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor bier
U502	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor bier
U503	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor bier
U504	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor niet-mousserende wijnen
U505	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor niet-mousserende wijnen

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
U506	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor niet-mousserende wijnen
U507	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor niet-mousserende wijnen
U508	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor niet-mousserende wijnen
U509	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor niet-mousserende wijnen
U510	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor niet-mousserende wijnen
U511	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor niet-mousserende wijnen
U512	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor mousserende wijnen
U513	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor mousserende wijnen
U514	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor mousserende wijnen
U515	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor mousserende wijnen
U516	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor mousserende wijnen
U517	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor mousserende wijnen
U518	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor mousserende wijnen
U519	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor mousserende wijnen
U520	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor niet-mousserende gegiste dranken
U521	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor niet-mousserende gegiste dranken
U522	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor niet-mousserende gegiste dranken
U523	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor niet-mousserende gegiste dranken
U524	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor niet-mousserende gegiste dranken
U525	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor niet-mousserende gegiste dranken
U526	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor mousserende gegiste dranken
U527	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor mousserende gegiste dranken
U528	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor mousserende gegiste dranken
U529	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor mousserende gegiste dranken
U530	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor mousserende gegiste dranken
U531	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor mousserende gegiste dranken
U532	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor mousserende gegiste dranken
U533	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor mousserende gegiste dranken
U534	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor mousserende gegiste dranken
U535	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor mousserende gegiste dranken
U536	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor mousserende gegiste dranken
U537	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor mousserende gegiste dranken
U538	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor tussenproducten (niet-mousserend)
U539	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor tussenproducten (niet-mousserend)
U540	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor tussenproducten (niet-mousserend)
U541	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor tussenproducten (niet-mousserend)
U542	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor tussenproducten (niet-mousserend)
U543	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor tussenproducten (niet-mousserend)
U544	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor tussenproducten (mousserend)
U545	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor tussenproducten (mousserend)
U546	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor tussenproducten (mousserend)
U547	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor tussenproducten (mousserend)
U548	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor tussenproducten (mousserend)
U549	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor tussenproducten (mousserend)
U550	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor ethylalcohol, niet gedenatureerd < 80%
U551	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor ethylalcohol, niet gedenatureerd < 80%
U552	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor producten effectief alcoholvolumegehalte > 22%
U553	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor producten effectief alcoholvolumegehalte > 22%

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens-element van de bijlage B m.b.t. de nationale code	Omschrijving van de nationale code
U554	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor producten effectief alcoholvolumegehalte > 22%
U555	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor producten effectief alcoholvolumegehalte > 22%
U556	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor producten effectief alcoholvolumegehalte > 22%
U557	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor producten effectief alcoholvolumegehalte > 22%
U558	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten van de GN-code 2208
U559	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten van de GN-code 2208
U560	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor mousserende wijnen
U561	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor mousserende wijnen
U562	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor mousserende wijnen
U563	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor mousserende wijnen
U564	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor mousserende wijnen
U565	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor mousserende wijnen
U566	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor mousserende gegiste dranken
U567	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor mousserende gegiste dranken
U568	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor mousserende gegiste dranken
U569	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor mousserende gegiste dranken
U570	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor mousserende gegiste dranken
U571	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor mousserende gegiste dranken
U572	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor niet-mousserende wijnen
U573	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor niet-mousserende wijnen
U574	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor mousserende wijnen
U575	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor mousserende wijnen
U576	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor mousserende gegiste dranken
U577	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor mousserende gegiste dranken
U600	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor vruchten- en groentesappen (met uitzondering van vers geperste sappen die geen enkele bewerking hebben ondergaan, die in de detailhandel ter plaatse vervaardigd worden en die onmiddellijk te koop aangeboden worden voor consumptie en die dus niet voor wederverkoop bestemd zijn)
U601	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor vruchten- en groentesappen (met uitzondering van vers geperste sappen die geen enkele bewerking hebben ondergaan, die in de detailhandel ter plaatse vervaardigd worden en die onmiddellijk te koop aangeboden worden voor consumptie en die dus niet voor wederverkoop bestemd zijn)
U602	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd alsmede kunststijfs van de GN-code 2201
U603	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd alsmede kunststijfs van de GN-code 2201
U604	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, al dan niet gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken van de GN-code 2202, met uitzondering van dranken op basis van melk, van soja of van rijst
U605	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, al dan niet gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken van de GN-code 2202, met uitzondering van dranken op basis van melk, van soja of van rijst
U606	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor alcoholvrij bier
U607	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor alcoholvrij bier

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
U642	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor gearomatiseerd water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, van de GN-code 2202
U643	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor gearomatiseerd water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, van de GN-code 2202
U700	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor alcoholvrije wijn =< 1,2 % vol.
U701	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor alcoholvrije wijn =< 1,2 % vol.
U702	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor alcoholvrije wijn =< 1,2 % vol.
U703	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor alcoholvrije wijn =< 1,2 % vol.
U704	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor alcoholvrije andere gegiste dranken =< 1,2 % vol.
U705	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor alcoholvrije andere gegiste dranken =< 1,2 % vol.
U706	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor alcoholvrije andere gegiste dranken =< 1,2 % vol.
U707	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor alcoholvrije andere gegiste dranken =< 1,2 % vol.
U708	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor alcoholvrije andere gegiste dranken =< 1,2 % vol.
U709	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor alcoholvrije andere gegiste dranken =< 1,2 % vol.
U710	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor alcoholvrije dranken =< 1,2 % vol.
U711	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor alcoholvrije dranken =< 1,2 % vol.
U712	18 09 060 000	Herbruikbare verpakking voor plantaardige dranken, andere dan dranken op basis van soja of van rijst, zonder toegevoegde suiker
U713	18 09 060 000	Wegwerpverpakking voor plantaardige dranken, andere dan dranken op basis van soja of van rijst, zonder toegevoegde suiker
V200	18 09 060 000	Koffie
V201	18 09 060 000	Vruchten- en groentesappen
V202	18 09 060 000	Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd alsmede kunstijs
V203	18 09 060 000	Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, al dan niet gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, met uitzondering van dranken op basis van melk, van soja of van rijst
V204	18 09 060 000	alcoholvrij bier
V205	18 09 060 000	alcoholvrije wijn
V206	18 09 060 000	alcoholvrije wijn
V207	18 09 060 000	alcoholvrije andere gegiste dranken
V208	18 09 060 000	alcoholvrije andere gegiste dranken
V209	18 09 060 000	alcoholvrije andere gegiste dranken
V210	18 09 060 000	alcoholvrije dranken
V211	18 09 060 000	Vruchten- en groentesappen
V212	18 09 060 000	substantie kennelijk bestemd voor de vervaardiging van water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, al dan niet gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken van de GN-code 2202, met uitzondering van dranken op basis van melk, van soja of van rijst, hetzij in kleinhandelsverpakking, hetzij in een verpakking bestemd voor de vervaardiging van dergelijke voor gebruik gereede alcoholvrije dranken, aangeboden onder vloeibare vorm
V213	18 09 060 000	ongebrande koffie
V214	18 09 060 000	gebrande koffie
V215	18 09 060 000	Extracten, essences en concentraten van koffie, in vaste vorm of vloeibaar, alsook de preparaten op basis van extracten, essences en concentraten van koffie en de preparaten op basis van koffie

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens-element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
V216	18 09 060 000	Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd alsmede kunstijs
V217	18 09 060 000	Extracten, essences en concentraten van koffie, in vaste vorm of vloeibaar, alsook de preparaten op basis van extracten, essences en concentraten van koffie en de preparaten op basis van koffie
V218	18 09 060 000	substantie kennelijk bestemd voor de vervaardiging van water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, al dan niet gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken van de GN-code 2202, met uitzondering van dranken op basis van melk, van soja of van rijst, hetzij in kleinhandelsverpakking, hetzij in een verpakking bestemd voor de vervaardiging van dergelijke voor gebruik gereede alcoholvrije dranken, aangeboden onder poeder- of korrelvorm of onder een andere vaste vorm
V219	18 09 060 000	Gearomatiseerd water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen
V220	18 09 060 000	substantie kennelijk bestemd voor de vervaardiging van gearomatiseerd water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen van de GN-code 2202, hetzij in kleinhandelsverpakking, hetzij in een verpakking bestemd voor de vervaardiging van dergelijke voor gebruik gereede alcoholvrije dranken, aangeboden onder vloeibare vorm
V221	18 09 060 000	substantie kennelijk bestemd voor de vervaardiging van gearomatiseerd water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen van de GN-code 2202, hetzij in kleinhandelsverpakking, hetzij in een verpakking bestemd voor de vervaardiging van dergelijke voor gebruik gereede alcoholvrije dranken, aangeboden onder poeder- of korrelvorm of onder een andere vaste vorm
V222	18 09 060 000	plantaardige dranken, andere dan dranken op basis van soja of van rijst, zonder toegevoegde suiker
V300	18 09 060 000	Vruchten- en groentesappen
V301	18 09 060 000	alcoholvrije wijn =< 1,2 % vol.
V302	18 09 060 000	alcoholvrije wijn =< 1,2 % vol.
V303	18 09 060 000	alcoholvrije andere gegiste dranken =< 1,2 % vol.
V304	18 09 060 000	alcoholvrije andere gegiste dranken =< 1,2 % vol.
V305	18 09 060 000	alcoholvrije andere gegiste dranken =< 1,2 % vol.
V306	18 09 060 000	alcoholvrije dranken =< 1,2 % vol.
V307	18 09 060 000	substantie kennelijk bestemd voor de vervaardiging van water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, al dan niet gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken van de GN-code 2202, met uitzondering van dranken op basis van melk, van soja of van rijst, hetzij in kleinhandelsverpakking, hetzij in een verpakking bestemd voor de vervaardiging van dergelijke voor gebruik gereede alcoholvrije dranken, aangeboden onder vloeibare vorm
V308	18 09 060 000	substantie kennelijk bestemd voor de vervaardiging van water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, al dan niet gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken van de GN-code 2202, met uitzondering van dranken op basis van melk, van soja of van rijst, hetzij in kleinhandelsverpakking, hetzij in een verpakking bestemd voor de vervaardiging van dergelijke voor gebruik gereede alcoholvrije dranken, aangeboden onder poeder- of korrelvorm of onder een andere vaste vorm
V309	18 09 060 000	Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd alsmede kunstijs

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
V310	18 09 060 000	Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, al dan niet gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, met uitzondering van dranken op basis van melk, van soja of van rijst
V311	18 09 060 000	alcoholvrij bier
V312	18 09 060 000	Ongebrande koffie
V313	18 09 060 000	Gebrande koffie
V314	18 09 060 000	Extracten, essences en concentraten van koffie, in vaste vorm of vloeibaar, alsook de preparaten op basis van extracten, essences en concentraten van koffie en de preparaten op basis van koffie
V315	18 09 060 000	Gearomatiseerd water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen
V316	18 09 060 000	substantie kennelijk bestemd voor de vervaardiging van gearomatiseerd water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen van de GN-code 2202, hetzij in kleinhandelsverpakking, hetzij in een verpakking bestemd voor de vervaardiging van dergelijke voor gebruik gerede alcoholvrije dranken, aangeboden onder vloeibare vorm
V317	18 09 060 000	substantie kennelijk bestemd voor de vervaardiging van gearomatiseerd water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen van de GN-code 2202, hetzij in kleinhandelsverpakking, hetzij in een verpakking bestemd voor de vervaardiging van dergelijke voor gebruik gerede alcoholvrije dranken, aangeboden onder poeder- of korrelvorm of onder een andere vaste vorm
V324	18 09 060 000	Herbruikbare verpakkingen voor dranken
V325	18 09 060 000	Wegwerpverpakkingen voor dranken
V326	18 09 060 000	Vruchten- en groentesappen
V327	18 09 060 000	alcoholvrije wijn =< 1,2 % vol.
V328	18 09 060 000	alcoholvrije wijn =< 1,2 % vol.
V329	18 09 060 000	alcoholvrije andere gegiste dranken =< 1,2 % vol.
V330	18 09 060 000	alcoholvrije andere gegiste dranken =< 1,2 % vol.
V331	18 09 060 000	alcoholvrije andere gegiste dranken =< 1,2 % vol.
V332	18 09 060 000	alcoholvrije dranken =< 1,2 % vol.
V333	18 09 060 000	substantie kennelijk bestemd voor de vervaardiging van water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, al dan niet gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken van de GN-code 2202, met uitzondering van dranken op basis van melk, van soja of van rijst, hetzij in kleinhandelsverpakking, hetzij in een verpakking bestemd voor de vervaardiging van dergelijke voor gebruik gerede alcoholvrije dranken, aangeboden onder vloeibare vorm
V334	18 09 060 000	substantie kennelijk bestemd voor de vervaardiging van water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, al dan niet gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken van de GN-code 2202, met uitzondering van dranken op basis van melk, van soja of van rijst, hetzij in kleinhandelsverpakking, hetzij in een verpakking bestemd voor de vervaardiging van dergelijke voor gebruik gerede alcoholvrije dranken, aangeboden onder poeder- of korrelvorm of onder een andere vaste vorm
V335	18 09 060 000	Water, natuurlijk of kunstmatig mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, noch gearomatiseerd alsmede kunstijs

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
V336	18 09 060 000	Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, al dan niet gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, met uitzondering van dranken op basis van melk, van soja of van rijst
V337	18 09 060 000	alcoholvrij bier
V338	18 09 060 000	Ongebrande koffie
V339	18 09 060 000	Gebrande koffie
V340	18 09 060 000	Extracten, essences en concentraten van koffie, in vaste vorm of vloeibaar, alsook de preparaten op basis van extracten, essences en concentraten van koffie en de preparaten op basis van koffie
V341	18 09 060 000	Gearomatiseerd water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen
V342	18 09 060 000	substantie kennelijk bestemd voor de vervaardiging van gearomatiseerd water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen van de GN-code 2202, hetzij in kleinhandelsverpakking, hetzij in een verpakking bestemd voor de vervaardiging van dergelijke voor gebruik gereede alcoholvrije dranken, aangeboden onder vloeibare vorm
V343	18 09 060 000	substantie kennelijk bestemd voor de vervaardiging van gearomatiseerd water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen van de GN-code 2202, hetzij in kleinhandelsverpakking, hetzij in een verpakking bestemd voor de vervaardiging van dergelijke voor gebruik gereede alcoholvrije dranken, aangeboden onder poeder- of korrelvorm of onder een andere vaste vorm
V350	18 09 060 000	Herbruikbare verpakkingen voor dranken
V351	18 09 060 000	Wegwerpverpakkingen voor dranken
V352	18 09 060 000	plantaardige dranken, andere dan dranken op basis van soja of van rijst, zonder toegevoegde suiker
V353	18 09 060 000	plantaardige dranken, andere dan dranken op basis van soja of van rijst, zonder toegevoegde suiker
W001	18 09 060 000	Sigaren en cigarillo's die tabak bevatten
W003	18 09 060 000	Sigaretten die tabak bevatten
W005	18 09 060 000	Tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten (roltabak), hierin begrepen tabakssurrogaten
W007	18 09 060 000	Gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabak, aangeboden in verpakkingen ter vervanging van sigarettenpapier, bijvoorbeeld blunts
W008	18 09 060 000	Waterpijptabak
W009	18 09 060 000	Pijptabak, hierin begrepen tabakssurrogaten
W011	18 09 060 000	Duty free-sigaretten
W012	18 09 060 000	Duty free-tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten (roltabak), hierin begrepen tabakssurrogaten
W013	18 09 060 000	Duty free-sigaren
W014	18 09 060 000	Duty free-waterpijptabak
W015	18 09 060 000	Duty free-pijptabak
W030	18 09 060 000	Producten op basis van cannabis, gelijkgesteld met rooktabak
W040	18 09 060 000	Sigaretten op basis van cannabis
W050	18 09 060 000	Sigaren en cigarillo's op basis van cannabis
W070	18 09 060 000	E-vloeistoffen
W100	18 09 060 000	Snuiftabak
W101	18 09 060 000	Pruimtabak
W110	18 09 060 000	Duty free-snuiftabak
W111	18 09 060 000	Duty free-pruimtabak
W999	18 09 060 000	Gemeenschappelijke ontvangsten - Tabaksfabrikaten (Groothertogdom Luxemburg)
X003	18 09 060 000	Sigaren en cigarillo's die tabak bevatten

NATIONALE CODES		
Nationale code	Gegevens­element van de bijlage B mbt de nationale code	Omschrijving van de nationale code
X005	18 09 060 000	Sigaretten die tabak bevatten
X007	18 09 060 000	Tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten (roltabak), hierin begrepen tabakssurrogaten
X009	18 09 060 000	gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabak, aangeboden in verpakkingen ter vervanging van sigarettenpapier, bijvoorbeeld blunts
X010	18 09 060 000	waterpijptabak
X011	18 09 060 000	pijptabak, hierin begrepen tabakssurrogaten
X013	18 09 060 000	Sigaren en cigarillo's die tabak bevatten
X015	18 09 060 000	Sigaretten die tabak bevatten
X017	18 09 060 000	Tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten (roltabak), hierin begrepen tabakssurrogaten
X019	18 09 060 000	gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabak, aangeboden in verpakkingen ter vervanging van sigarettenpapier, bijvoorbeeld blunts
X020	18 09 060 000	waterpijptabak
X021	18 09 060 000	pijptabak, hierin begrepen tabakssurrogaten
X023	18 09 060 000	Producten op basis van cannabis, gelijkgesteld met rooktabak
X024	18 09 060 000	Sigaretten op basis van cannabis
X025	18 09 060 000	Sigaren en cigarillo's op basis van cannabis
X026	18 09 060 000	E-vloeistoffen
X030	18 09 060 000	Producten op basis van cannabis, gelijkgesteld met rooktabak
X031	18 09 060 000	Sigaretten op basis van cannabis
X032	18 09 060 000	Sigaren en cigarillo's op basis van cannabis
X100	18 09 060 000	Sigaren en cigarillo's die tabak bevatten
X102	18 09 060 000	Sigaretten die tabak bevatten
X104	18 09 060 000	Tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten (roltabak), hierin begrepen tabakssurrogaten
X106	18 09 060 000	gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabak, aangeboden in verpakkingen ter vervanging van sigarettenpapier, bijvoorbeeld blunts
X107	18 09 060 000	Sigaren en cigarillo's die tabak bevatten
X109	18 09 060 000	Sigaretten die tabak bevatten
X111	18 09 060 000	Tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten (roltabak), hierin begrepen tabakssurrogaten
X113	18 09 060 000	gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabak, aangeboden in verpakkingen ter vervanging van sigarettenpapier, bijvoorbeeld blunts
X114	18 09 060 000	waterpijptabak
X115	18 09 060 000	waterpijptabak
X118	18 09 060 000	pijptabak, hierin begrepen tabakssurrogaten
X119	18 09 060 000	pijptabak, hierin begrepen tabakssurrogaten
X120	18 09 060 000	Producten op basis van cannabis, gelijkgesteld met rooktabak
X121	18 09 060 000	Sigaretten op basis van cannabis
X122	18 09 060 000	Sigaren en cigarillo's op basis van cannabis
X123	18 09 060 000	E-vloeistoffen
X124	18 09 060 000	Producten op basis van cannabis, gelijkgesteld met rooktabak
X125	18 09 060 000	Sigaretten op basis van cannabis
X126	18 09 060 000	Sigaren en cigarillo's op basis van cannabis
X127	18 09 060 000	E-vloeistoffen

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 10 juni 2026 tot bepaling van de nationale codes bedoeld in bijlage B bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie.

De Minister van Financiën,

J. JAMBON

Annexe à l'arrêté ministériel du 10 juin 2026 déterminant les codes nationaux visés à l'annexe B du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union

Abréviations :

CDU : code des douanes de l'Union, publié dans le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JOUE L 269 du 10 octobre 2013)

CDU DA : actes délégués du code des douanes de l'Union, repris dans le Règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JOUE L 343 du 29 décembre 2015)

CDU IA : actes d'exécution du code des douanes de l'Union, repris dans le Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union. (JOUE L 343 du 29 décembre 2015)

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
1A1	11 10 000 000	Exportation temporaire de palettes
1A2	11 10 000 000	Exportation temporaire de conteneurs
1A3	11 10 000 000	Exportation temporaire de moyens de transport
1A4	11 10 000 000	Exportation temporaire de pièces de rechange, accessoires et équipements
0D1	11 10 000 000	Réexportation de produits compensateurs pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie à destination des pays concernés par la règle du « no drawback »
8A1	11 10 000 000	Relevé d'apurement A
0P1	11 10 000 000	Perfectionnement passif tarifaire + perfectionnement passif économique
0P2	11 10 000 000	Perfectionnement passif tarifaire + perfectionnement passif T.V.A.
0P3	11 10 000 000	Perfectionnement passif tarifaire + perfectionnement passif économique + perfectionnement passif T.V.A.
0P4	11 10 000 000	Perfectionnement passif économique + perfectionnement passif T.V.A.
2N0	11 10 000 000	Provisions navires
1C1	11 10 000 000	Produits agricoles frontaliers
1C3	11 10 000 000	Documentation touristique – Avec publication UE (droits d'entrée à payer)
1C4	11 10 000 000	Matériel au sol pour l'aviation
4R0	11 10 000 000	Colis postaux refusés – Exportation erronée par fer
2F0	11 10 000 000	Publications officielles des organisations internationales envoyées à des particuliers
2G0	11 10 000 000	Véhicules exempts de droits d'entrée
4B0	11 10 000 000	Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises, dans le cas où la franchise définitive ne peut être accordée parce que toutes les conditions ne sont pas encore remplies
4N2	11 10 000 000	Transfert des produits d'accise sous le régime suspensif d'un bureau d'importation belge vers un autre Etat membre conformément aux dispositions des articles 25 b), deuxième tiret, et 27 de la Loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café
4S0	11 10 000 000	Chevaux de race pure n'ayant pas plus de six mois d'âge, nés dans le pays tiers ou territoire tiers d'un animal sailli dans la Communauté, puis exporté temporairement pour mettre bas
4T0	11 10 000 000	Publications officielles constituant le moyen d'expression de l'autorité publique du pays ou territoire d'exportation, des organismes internationaux, des collectivités publiques et organismes de droit public, établis dans le pays ou territoire d'exportation, ainsi que des imprimés diffusés à l'occasion des élections au Parlement européen, ou à l'occasion d'élections nationales organisées à partir du pays d'origine, par des organisations politiques étrangères officiellement reconnues comme telles dans les Etats membres, pour autant que ces publications et imprimés aient été soumis à la taxe dans le pays ou territoire d'exportation et n'aient pas fait l'objet de détaxation à l'exportation
4V0	11 10 000 000	Provisions et fournitures se trouvant à l'entrée à bord des navires et bateaux, qui ne sont pas des habitations flottantes et les provisions se trouvant à bord des trains en service international et des avions assurant le service de lignes régulières internationales; les combustibles et lubrifiants importés avec les moyens de transport précités et destinés à la propulsion ou au graissage de ceux-ci

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
6A2	11 10 000 000	Réintroduction avec mise à la consommation dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de l'Union auxquelles les dispositions de la Directive 2006/112/CE du Conseil ne s'appliquent pas et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions sont applicables
6A8	11 10 000 000	Réimportation et mise en libre pratique avec mise à la consommation simultanée de marchandises dans les cas où la franchise définitive ne peut être accordée parce que toutes les conditions en vue d'obtenir celle-ci ne sont pas encore remplies
6A9	11 10 000 000	Réimportation avec mise en libre pratique
8B1	11 10 000 000	Relevé des droits chiffrés B
5A1	11 10 000 000	Utilisation du régime de perfectionnement actif en vue d'une destruction unique de marchandises non Union sur demande de l'opérateur économique (<i>l'autorisation est accordée au moyen de la mainlevée des marchandises aux fins du régime douanier</i>). Le lieu de stockage et le lieu de destruction relèvent de la compétence de la même chambre de régie
5B1	11 10 000 000	Utilisation du régime de perfectionnement actif en vue d'une destruction unique de marchandises non Union sur demande de l'opérateur économique (<i>l'autorisation est accordée au moyen de la mainlevée des marchandises aux fins du régime douanier</i>). La chambre de régie compétente pour le lieu de stockage n'est pas la même que la chambre de régie compétente pour le lieu de destruction.
5A5	11 10 000 000	Placement sous le régime du perfectionnement actif dans les locaux d'un entrepôt douanier
5A7	11 10 000 000	Transfert de marchandises ou produits se trouvant sous le régime du perfectionnement actif
5A8	11 10 000 000	Placement de marchandises de l'Union sous le régime transformation - T.V.A.
Z0001	12 02 008 000	Article 40, § 1, 1 ^o , d) du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour des marchandises destinées à un autre Etat membre
Z0002	12 02 008 000	Article 40, § 1, 2 ^o , a) et § 3 du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour la réimportation de biens en l'état
Z0003	12 02 008 000	Article 44 bis, § 1 ^{er} , premier alinéa, du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. lors de l'importation d'or d'investissement
Z0004	12 02 008 000	Article 40, § 1, 1 ^o , a) et article 42, § 1, 1 ^o du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation de navires et bateaux
Z0005	12 02 008 000	Article 40, § 1, 1 ^o , a) et article 42, § 1, 2 ^o du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation de matériel pour navires et bateaux
Z0006	12 02 008 000	Article 40, § 1, 1 ^o , a) et article 42, § 1, 4 ^o du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation de biens destinés à l'avitaillement des navires et bateaux
Z0007	12 02 008 000	Article 40, § 1, 1 ^o , a) et article 42, § 2, 1 ^o du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation d'avions et appareils analogues
Z0008	12 02 008 000	Article 40, § 1, 1 ^o , a) et article 42, § 2, 2 ^o du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation de matériels pour avions et appareils analogues
Z0009	12 02 008 000	Article 40, § 1, 1 ^o , lettre a) et article 42, § 2, 4 ^o du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation de biens destinés à l'avitaillement des avions et appareils analogues
Z0010	12 02 008 000	Article 42, § 3, premier alinéa, 3 ^o du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation de biens destinés aux organisations internationales
Z0011	12 02 008 000	Article 40, § 1, 1 ^o , a) et article 42, § 4 du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation de perles fines et pierres gemmes et similaires
Z0012	12 02 008 000	Valeurs incorporelles - Cas où la T.V.A. n'est pas exigée - Importation d'objets non considérés comme biens corporels
Z0013	12 02 008 000	Article 58, § 2 du Code de la T.V.A. - Cas où la T.V.A. n'est pas exigée - Importation de poissons, crustacés et mollusques
Z0014	12 02 008 000	Produits de récupération. T.V.A. non appliquée - Cas où la T.V.A. n'est pas exigée - Importation de matières et produits de récupération

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Z0015	12 02 008 000	Taux réduit de 0% - Rubrique I ^{er} , du tableau C, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970 - Taux zéro pour l'importation de publications périodiques imprimées
Z0016	12 02 008 000	Article 40, § 1, 1 ^o , a) et article 42, § 3, premier alinéa, 10 ^o , du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation de biens par des organismes agréés qui les exportent en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives en dehors de la Communauté (l'application de la franchise est subordonnée à l'octroi d'une autorisation par l'Administration générale de la Fiscalité)
Z0017	12 02 008 000	Article 40, § 1, 3 ^o du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation de gaz via un système de gaz naturel ou tout réseau connecté à un tel système ou introduit depuis un navire transporteur de gaz dans un système de gaz naturel ou un réseau de gazoducs en amont, d'électricité ou de chaleur ou de froid via des réseaux de chauffage ou de refroidissement
Z0018	12 02 008 000	Article 40, § 1, 1 ^o , a) et article 44, § 2, 1 ^o ter, du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation d'organes humains, de sang humain et de lait maternel
Z0019	12 02 008 000	Article 39 ^{quater} , § 1, premier alinéa, 1 ^o , du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation avec mise en entrepôt T.V.A.
Z0020	12 02 008 000	Article 40, § 1, 1 ^o , a) et article 44, § 2, 4 ^o , a), du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation de livres, brochures, manuels et autres fournitures usuelles, importés par les élèves d'un cours par correspondance, dirigé par un établissement établi à l'étranger qui dispense un enseignement scolaire, universitaire, des formations ou des recyclages professionnels, si ces biens sont étroitement liés à l'enseignement prodigué et si la livraison de ces biens par un tel établissement est exemptée de la T.V.A. à l'intérieur du pays, en vertu de l'article 44, § 2, 4 ^o , a), du Code de la T.V.A.
Z0021	12 02 008 000	Article 40, § 1, 1 ^o bis, du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation sous le régime IOSS
Z0022	12 02 008 000	Article 42, § 3, premier alinéa, 1 ^o , du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation de biens dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires
Z0023	12 02 008 000	Article 42, § 3, premier alinéa, 2 ^o , du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation de biens meubles par les membres du personnel diplomatique et autres
Z0024	12 02 008 000	Article 42, § 3, premier alinéa, 3 ^o bis, du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation de biens par la Commission dans la lutte contre le COVID
Z0025	12 02 008 000	Article 42, § 3, premier alinéa, 4 ^o , du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation de biens pour d'autres organismes internationaux
Z0026	12 02 008 000	Article 42, § 3, premier alinéa, 4 ^o bis, du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation de biens dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune
Z0027	12 02 008 000	Article 42, § 3, premier alinéa, 5 ^o , du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation de biens dans le cadre de l'OTAN
Z0028	12 02 008 000	Article 42, § 3, premier alinéa, 7 ^o , du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation de biens pour les cimetières, sépultures et monuments commémoratifs
Z0029	12 02 008 000	Article 42, § 3, premier alinéa, 8 ^o , du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation de biens pour l'Assemblée de l'Atlantique Nord et le Secrétariat international
Z0030	12 02 008 000	Article 42, § 3, premier alinéa, 9 ^o , du Code de la T.V.A. - Exemption de la T.V.A. pour l'importation d'or faite aux banques centrales
Z0034	12 02 008 000	L'importateur aux fins douanières et le destinataire T.V.A. ne sont pas la même personne – L'acheteur agit en tant que destinataire T.V.A. [Nom et adresse du destinataire T.V.A.]
Z0035	12 02 008 000	L'importateur aux fins douanières et le destinataire T.V.A. ne sont pas la même personne – Le propriétaire agit en tant que destinataire T.V.A. [Nom et adresse du destinataire T.V.A.]
Z0036	12 02 008 000	L'importateur aux fins douanières et le destinataire T.V.A. ne sont pas identiques – Le fournisseur agit en tant que destinataire T.V.A. [Nom et adresse du destinataire T.V.A.]

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Z0037	12 02 008 000	L'importateur aux fins douanières et le destinataire T.V.A. ne sont pas identiques - Le travailleur à façon, le locataire ou l'emprunteur, visé à l'article 6, § 4, de l'A.R. n° 7 agit en tant que destinataire T.V.A. - [Nom et adresse du destinataire T.V.A.]
Z0038	12 02 008 000	L'importateur aux fins douanières et le destinataire T.V.A. ne sont pas identiques - La personne à qui des marchandises sont envoyées à titre d'essai, d'échantillon ou en consignment, au sens de l'article 6, § 5, premier alinéa, 1°, de l'A.R. n° 7, agit en tant que destinataire T.V.A. - [Nom et adresse du destinataire T.V.A.]
Z0039	12 02 008 000	L'importateur aux fins douanières et le destinataire T.V.A. ne sont pas identiques - La personne à qui les marchandises sont envoyées pour être réparées, transformées, traitées ou modifiées au sens de l'article 6, § 5, premier alinéa, 2°, de l'A.R. n° 7 agit en tant que destinataire T.V.A. - [Nom et adresse du destinataire T.V.A.]
Z0040	12 02 008 000	L'importateur en matière de douane et le destinataire T.V.A. sont identiques - [Nom et adresse du destinataire T.V.A.]
Z0101	12 02 008 000	Article 267, paragraphe 1 CDU IA - Circulation des marchandises vers le bureau de douane de sortie du territoire douanier de l'Union en vue de la réexportation
Z0102	12 02 008 000	Reprise de PA - Cas particuliers de placement sous le régime du perfectionnement actif
Z0103	12 02 008 000	Droits chiffrés : droits à l'importation - Cas particuliers de placement sous le régime du perfectionnement actif
Z0104	12 02 008 000	Livraisons dans l'Union assimilées à une réexportation hors du territoire douanier de l'Union - livraisons assimilées à une exportation
Z0105	12 02 008 000	Article 324, paragraphe 1, sous c) CDU IA - Livraisons dans l'Union assimilées à une réexportation hors du territoire douanier de l'Union - apurement simplifié par anticipation
Z0106	12 02 008 000	Article 324, paragraphes 1 c), 1 d), 1 e) ou 3 CDU IA - Livraisons dans l'Union assimilées à une réexportation hors du territoire douanier de l'Union - formalités administratives
Z0107	12 02 008 000	Article 73 CDU DA - Mise en libre pratique en apurement du régime du perfectionnement actif - calcul de la dette douanière - mode de calcul de la dette en « 86§ 3 » suite à la mise en libre pratique de produits transformés - cas particulier : application des dispositions du régime de la destination particulière aux produits transformés issus du perfectionnement actif
Z0108	12 02 008 000	Mise en libre pratique en apurement du régime du perfectionnement actif - mise en libre pratique de marchandises qui ont été exportées auparavant en apurement du régime du perfectionnement actif (dans l'E.D. 14 03 042 000 de la déclaration de réimportation, il y a lieu de mentionner les droits qui, conformément au régime du perfectionnement actif, auraient été dus si les marchandises avaient été mises en libre pratique à la date d'exportation)
Z0109	12 02 008 000	Marchandises équivalentes - exportation anticipée
Z0110	12 02 008 000	Application de la règle du « no drawback » - dette douanière en cas d'application de la règle du « no drawback »
Z0201	12 02 008 000	Article 163, paragraphe 1 f) CDU DA - Octroi de l'autorisation - autorisations délivrées sous forme d'une déclaration en douane (lorsque les produits transformés doivent être mis en libre pratique à la suite du perfectionnement passif et que l'opération de perfectionnement concerne des marchandises dépourvues de tout caractère commercial)
Z0202	12 02 008 000	Placement sous le régime - généralités
Z0203	12 02 008 000	Calcul des droits à l'importation - réparation de marchandises
Z0204	12 02 008 000	Article 260 bis CDU - Calcul des droits à l'importation - réparation de marchandises
Z0205	12 02 008 000	Article 40, § 1, 2°, b), du Code de la T.V.A. + article 41 de l'arrêté royal n° 7 - Etendue de la franchise - franchise partielle + tableau de synthèse (B2B)
Z0206	12 02 008 000	Article 40, § 1, 2°, b), du Code de la T.V.A. + article 41 de l'arrêté royal n° 7 - Etendue de la franchise - franchise partielle + tableau de synthèse (B2C)
Z0207	12 02 008 000	Article 40, § 1, 2°, b), du Code de la T.V.A. + article 41 de l'arrêté royal n° 7 - Etendue de la franchise - franchise totale + tableau de synthèse (B2B)

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Z0208	12 02 008 000	Article 40, § 1, 2°, b), du Code de la T.V.A. + article 41 de l'arrêté royal n° 7 - Etendue de la franchise – franchise totale + tableau de synthèse
Z0209	12 02 008 000	Article 40, § 1, 2°, b), du Code de la T.V.A. + article 41 de l'arrêté royal n° 7 - Placement sous le régime du perfectionnement passif T.V.A. – modalités et formalités
Z0301	12 02 008 000	Article 234 CDU DA - Marchandises destinées à des manifestations publiques comme des expositions, des foires, des congrès ou des manifestations similaires
Z0302	12 02 008 000	Article 234 CDU DA - Marchandises destinées à des manifestations publiques comme des expositions, des foires, des congrès ou des manifestations similaires
Z0303	12 02 008 000	Article 228, a) CDU DA - Emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou pleins
Z0304	12 02 008 000	Article 228, a) CDU DA - Emballages importés vides et destinés à être réexportés pleins
Z0305	12 02 008 000	Article 229 CDU DA - Moules, matrices, clichés, dessins, projets, instruments de mesure et de contrôle, de vérification et autres objets similaires
Z0306	12 02 008 000	Article 229 CDU DA - Moules, matrices, clichés, dessins, projets, instruments de mesure et de contrôle, de vérification et autres objets similaires
Z0307	12 02 008 000	Article 231 CDU DA - Marchandises devant servir à effectuer des essais ou destinées à y être soumises
Z0308	12 02 008 000	Article 231 CDU DA - Marchandises devant servir à effectuer des essais ou destinées à y être soumises
Z0309	12 02 008 000	Article 232 CDU DA - Échantillons
Z0310	12 02 008 000	Article 230 CDU DA - Outils et instruments spéciaux
Z0311	12 02 008 000	Article 234, paragraphe 3 b) CDU DA - Marchandises destinées à une manifestation ou à une vente dans certaines situations
Z0312	12 02 008 000	Article 234, paragraphe 3 b) CDU DA - Marchandises destinées à une manifestation ou à une vente dans certaines situations
Z0313	12 02 008 000	Article 234, paragraphe 2 CDU DA - Marchandises destinées à une manifestation ou à une vente dans certaines situations
Z0314	12 02 008 000	Articles 233 et 237, paragraphe 1 CDU DA - Moyens de production de remplacement + délai spécial d'apurement
Z0315	12 02 008 000	Article 233 CDU DA - Moyens de production de remplacement
Z0316	12 02 008 000	Article 225 CDU DA - Supports de son, d'images ou d'informations et matériel publicitaire
Z0317	12 02 008 000	Article 225 CDU DA - Supports de son, d'images ou d'informations et matériel publicitaire
Z0318	12 02 008 000	Article 225 CDU DA - Supports de son, d'images ou d'informations et matériel publicitaire
Z401	12 02 008 000	Article 39 ^{quater} du Code de la T.V.A. – Arrêté royal n°54 - Les entrepôts T.V.A. – Apurement du régime
Z0501	12 02 008 000	Marchandises en retour - Formalités pour les marchandises en retour – pour un retour prévu
Z0502	12 02 008 000	Marchandises en retour - Formalités pour les marchandises en retour – pour un retour imprévu
Z0551	12 02 008 000	Article 60 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales
Z0552	12 02 008 000	Articles 61 à 65 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Marchandises adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique, importées pour la réalisation d'objectifs généraux
Z0553	12 02 008 000	Articles 3 à 11 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Cas particuliers - Décision immédiate d'octroi ou de refus de la franchise lors de l'importation

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Z0554	12 02 008 000	Articles 3 à 11 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Cas particuliers - Décision immédiate d'octroi ou de refus de la franchise lors de l'importation
Z0555	12 02 008 000	Articles 3 à 11 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Cas particuliers - Report de la décision
Z0556	12 02 008 000	Articles 12 à 16 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Procédure - Décision immédiate d'octroi de la franchise lors de l'importation
Z0557	12 02 008 000	Articles 12 à 16 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Procédure - Franchise conditionnelle - Grand nombre d'objets - pas de classement tarifaire
Z0558	12 02 008 000	Articles 12 à 16 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Procédure - Franchise conditionnelle - Apurement
Z0559	12 02 008 000	Articles 17 à 20 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Procédure - Décision immédiate d'octroi de la franchise lors de l'importation
Z0560	12 02 008 000	Articles 17 à 20 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Procédure - Franchise conditionnelle - Cas de franchise conditionnelle
Z0561	12 02 008 000	Articles 17 à 20 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Procédure - Franchise conditionnelle - Grand nombre d'objets - pas de classement tarifaire
Z0562	12 02 008 000	Articles 17 à 20 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Procédure - Franchise conditionnelle - Apurement
Z0563	12 02 008 000	Articles 21 et 22 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Procédure - Décision immédiate d'octroi de la franchise lors de l'importation
Z0564	12 02 008 000	Articles 21 et 22 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Procédure - Franchise conditionnelle - Cas de franchise conditionnelle
Z0565	12 02 008 000	Articles 21 et 22 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Procédure - Franchise conditionnelle - Grand nombre d'objets - pas de classement tarifaire
Z0566	12 02 008 000	Articles 21 et 22 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Procédure - Franchise conditionnelle - Apurement
Z0567	12 02 008 000	Articles 95 à 101 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Procédure - Franchise conditionnelle - Octroi
Z0568	12 02 008 000	Articles 95 à 101 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Procédure - Franchise conditionnelle - Apurement
Z0569	12 02 008 000	Articles 95 à 101 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Procédure - Franchise conditionnelle - Apurement
Z0570	12 02 008 000	Articles 74 à 80 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Procédure - Liste
Z0571	12 02 008 000	Articles 74 à 80 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Procédure - Engagement

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Z0572	12 02 008 000	Articles 61 à 65 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Procédure – Déclaration d'importation
Z0573	12 02 008 000	Articles 66 à 73 du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières - Procédure – Déclaration d'importation
Z0014	12 02 008 000	Produits de récupération. T.V.A. non appliquée. Circulaire T.V.A. du 15 décembre 1970, n° 88 -Marchandises destinées à l'usage exclusif de SHAPE – Cession de biens mobiliers
Z0010	12 02 008 000	Article 42, § 3, 3° du Code de la T.V.A. - Marchandises et véhicules à moteur appartenant ou destinés aux membres de SHAPE – Objets mobiliers importés lors de la première arrivée
Z0776	12 02 008 000	Article 42, § 1 ^{er} ou § 2, du Code de la T.V.A. - Importation - Documents
Z0801	12 02 008 000	Régimes préférentiels basés sur la libre pratique des marchandises - Utilisation de certificats visés a posteriori et de duplicata
Z0802	12 02 008 000	Régimes préférentiels basés sur l'origine des marchandises - Production ultérieure des pièces justificatives de l'origine
Z0826	12 02 008 000	Moyens de transport en retour – Véhicules routiers - Dispositions particulières relatives à la déclaration 139 B - Perte de la déclaration 139 B à l'étranger
Z0827	12 02 008 000	Admission temporaire de moyens de transport – Dispositions douanières - Conditions d'octroi du régime – Dispositions communes - Pièces de rechange, accessoires et équipements normaux (importés en même temps que le moyen de transport)
Z0828	12 02 008 000	Admission temporaire de moyens de transport – Dispositions douanières - Conditions d'octroi du régime – Dispositions communes - Pièces de rechange, accessoires et équipements normaux (importés séparément du moyen de transport auquel ils sont destinés)
Z0851	12 02 008 000	Déclaration de la valeur en douane ou prix d'entrée, calcul des droits à l'importation et constitution d'une garantie si une valeur forfaitaire à l'importation est fixée - Marchandises achetées sans consignation – Article 70 CDU
Z0852	12 02 008 000	Déclaration de la valeur en douane ou prix d'entrée, calcul des droits à l'importation et constitution d'une garantie si une valeur forfaitaire à l'importation est fixée - Marchandises achetées sans consignation – Article 74, § 2 c) CDU
Z0853	12 02 008 000	Déclaration de la valeur en douane ou prix d'entrée, calcul des droits à l'importation et constitution d'une garantie si une valeur forfaitaire à l'importation est fixée - Marchandises achetées sans consignation + marchandises achetées en consignation
Z0901	12 02 008 000	Importation en utilisant un contingent tarifaire géré par un certificat d'importation AGRIM pour mentionner l'équivalent - œufs en coquille (en kg) - « TCT-094275 + P »
Z0902	12 02 008 000	Importation en utilisant un contingent tarifaire géré par un certificat d'importation AGRIM pour mentionner l'équivalent - œufs en coquille (en kg) - « TCT-094401 + P »
Z0903	12 02 008 000	Importation en utilisant un contingent tarifaire géré par un certificat d'importation AGRIM pour mentionner l'équivalent - œufs en coquille (en kg) - « TCT-094402 + P »
CODE3	12 02 008 000	Article 19, premier paragraphe, première phrase CDU - Indication du statut du représentant indirect (jusqu'à l'entrée en vigueur de la prochaine révision de l'annexe B CDU DA, il est impossible, en effet, de mentionner le code 3 dans l'E.D. 13 06 030 000 (Statut du représentant))
100	14 03 039 000	Droit d'accise
199	14 03 039 000	Droit d'accise spécifique
200	14 03 039 000	Droit d'accise spécial
299	14 03 039 000	Droit d'accise spécial spécifique
300	14 03 039 000	Cotisation sur l'énergie
400	14 03 039 000	Redevance de contrôle
500	14 03 039 000	Cotisation d'emballage

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
801	14 03 039 000	Intérêts de retard sur les droits d'accise communs
802	14 03 039 000	Intérêts de retard sur les droits d'accise non communs, écotaxes, la cotisation d'emballage et la cotisation environnementale
0601	18 09 060 000	Le placement sous le régime d'établissement d'accise et le régime d'entrepôt T.V.A. (suspension des accises nationales et exemption de la T.V.A.)
0602	18 09 060 000	Le placement sous le régime d'établissement d'accise mais pas sous le régime d'entrepôt T.V.A. (suspension des accises nationales mais pas d'exemption de la T.V.A.)
0VDP	12 01 002 000	Ce code doit être mentionné s'il n'y pas de document précédent ou s'il n'est pas (ou plus) possible de faire référence à un document précédent
1VDP	12 01 002 000	Ce code doit être utilisé temporairement quand il n'est pas possible de faire l'apurement dans la comptabilité des marchandises.
1ZVB	12 01 002 000	Procédure d'avitaillement maritime en carburant.
01AG	12 03 002 000	Régularisation établie suite à une décision dans un dossier contentieux
2222	12 03 002 000	Certificat pour l'application de l'article 12, paragraphe 2 de l'accord relatif à l'union douanière CE-Andorre
3001	12 03 002 000	Procédure simplifiée origine
4025	12 03 002 000	Article 22 CDU - Décision en matière de valeur
2017	12 03 002 000	Note de crédit
3040	12 03 002 000	Article 260 CDU IA - Autorisation unique d'entrepôt douanier délivrée dans un autre Etat membre
3042	12 03 002 000	Articles 243 à 249 CDU - Zone franche
3043	12 03 002 000	Article 39 quater du Code de la T.V.A. et Arrêté royal n° 54 du 21/12/2023 - Entrepôt T.V.A.
3056	12 03 002 000	Articles 211, paragraphe 1, point a) et 250 CDU, ainsi que les articles 204 à 237 CDU DA - Admission temporaire
3057	12 03 002 000	Article 260 CDU IA - Autorisation d'admission temporaire concernant plusieurs États membres, délivrée dans un autre Etat membre
4057	12 03 002 000	Article 260 CDU IA - Autorisation unique d'admission temporaire délivrée par la Belgique
3046	12 03 002 000	Articles 211, paragraphe 1, point a) et 256 CDU et article 240 CDU DA - Perfectionnement actif, type classique
3047	12 03 002 000	Articles 211, paragraphe 1, point a), 256 et 257, paragraphe 2, deuxième alinéa CDU - Perfectionnement actif, type globalisation
3051	12 03 002 000	Article 260 CDU IA - Autorisation de perfectionnement actif concernant plusieurs États membres, délivrée dans un autre Etat membre
4051	12 03 002 000	Article 260 CDU IA - Autorisation unique de perfectionnement actif délivrée par la Belgique
3053	12 03 002 000	Transformation T.V.A.
3071	12 03 002 000	Signal électronique via autorisation A+ - Vignette 705
3060	12 03 002 000	Perfectionnement passif économique
3068	12 03 002 000	Article 260 CDU IA - Autorisation de perfectionnement passif concernant plusieurs États membres, délivrée dans un autre Etat membre
4068	12 03 002 000	Article 260 CDU IA - Autorisation unique de perfectionnement passif délivrée par la Belgique
3076	12 03 002 000	Loi programme du 27/12/2004 – article 432, § 3 et Arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité – article 14 - Autorisation « produits énergétiques et électricité »
3077	12 03 002 000	Loi programme du 27/12/2004 – article 431 et Arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité – article 25, § 4 - Autorisation « dispense de marquage »
4020	12 03 002 000	Importation de produits d'accise avec introduction dans un établissement d'accise – identification de l'autorisation d'établissement d'accise
4043	12 03 002 000	Loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise – article 19 - Autorisation « entrepositaire agréé »

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
5043	12 03 002 000	Loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise - article 20, § 3 - Autorisation expéditeur enregistré
4012	12 03 002 000	Article 182, paragraphe 1 CDU et article 146, paragraphes 2 et 3 CDU DA - EIDR avec globalisation (soit sans régime précédent soit en apurement d'un régime précédent)
4006	12 03 002 000	Article 139, paragraphe 1 CDU et article 115, paragraphe 1 CDU DA - Autorisation de lieu agréé
4021	12 03 002 000	Autorisation d'avitailleur agréé
4022	12 03 002 000	Document d'accompagnement d'avitaillement
4007	12 03 002 000	Article 19 CDU - Mandat de représentation directe ou indirecte
4500	12 03 002 000	Articles 369 sexvicies à 369 novovicies de la Directive 2006/112/CE et Article 58 sexes du Code de la T.V.A. - Décision « Special Arrangements »
4024	12 03 002 000	Article 1, point 19 b) CDU DA - Mandat pour agir en tant qu'exportateur lorsque le pouvoir de décider que les marchandises quitteront le territoire douanier de l'Union repose sur une personne établie en dehors de l'Union, selon l'accord sur lequel est basée l'exportation (par exemple l'acheteur) mais que cette personne décide de mandater une personne établie sur le territoire douanier de l'Union, qui par conséquent a le pouvoir de décider que les marchandises quitteront le territoire douanier de l'Union.
9II0	12 03 002 000	Certificat FGIS - blé
9II2	12 03 002 000	Certificat FGIS - blé tendre
9II4	12 03 002 000	Certificat Senasa - maïs vitreux
1ACG	12 03 002 000	Article 174 CDU et article 148 CDU DA - Invalidation de la déclaration en douane à la demande du déclarant – mention sur la déclaration de remplacement (à apporter par le déclarant ou le représentant en douane)
2ACG	12 03 002 000	Article 174 CDU et article 148 CDU DA - Invalidation de la déclaration en douane à la demande du déclarant – mention sur la déclaration invalidée (à apporter par la douane)
3069	12 03 002 000	Article 38 CDU et article 24, paragraphe 4, deuxième alinéa CDU DA - Permission permanente pour le report de la vérification
3070	12 03 002 000	Article 38 CDU et article 24, paragraphe 4, deuxième alinéa CDU DA - Permission occasionnelle pour le report de la vérification
1BVI	12 03 002 000	Notification/engagement pour la procédure en vrac à l'importation
2002	12 03 002 000	Arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes - Autorisation d'importation pour les substances stupéfiantes et psychotropes
2003	12 03 002 000	Arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes - Autorisation d'exportation pour les substances stupéfiantes et psychotropes
2004	12 03 002 000	Arrêté Royal du 8 mars 1967, portant sur le règlement relatif au Traité sur le transport de corps de personnes décédées intra-Benelux - Laissez-passer pour le transport de corps
2006	12 03 002 000	Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil - Certificat de contrôle pour œufs à couvrir
2007	12 03 002 000	Arrêté royal du 24 mars 2009 portant règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives - Autorisation de transport des produits radioactifs
2008	12 03 002 000	Arrêté royal du 24 mars 2009 portant règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives - Autorisation d'importer des produits radioactifs
2009	12 03 002 000	Arrêté royal du 24 mars 2009 portant règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives - Autorisation d'expédier en transit des produits radioactifs
5505	12 03 002 000	Article 20, paragraphe 5 de la Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise - Document commercial tenant lieu d'un e-AD en cas de suspension d'accises

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
5506	12 03 002 000	Règlement d'exécution (UE) 2023/2430 de la Commission du 17 août 2023 fixant des règles concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane - Certificat de notification
5516	12 03 002 000	Arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasiner, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs - Autorisation de transport délivrée par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, service ENSURE
5531	12 03 002 000	Arrêté royal du 22 février 2022 relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles - Certificat phytosanitaire
5549	12 03 002 000	Règlement délégué (UE) 2023/2429 de la Commission du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane, et abrogeant le règlement (CE) no 1666/1999 de la Commission et les règlements d'exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 de la Commission - Certificat de transformation industrielle
5550	12 03 002 000	Règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine - Preuve d'origine pour l'exportation de diamants non industriels après amortissement comptable de la déclaration de stock présentée au SPF Economie (Article 3 septdecies, § 12 du Règlement (UE) N° 833/2014 du Conseil)
5605	12 03 002 000	Règlement (CE) n° 133/2008 de la Commission du 14 février 2008 concernant les importations en provenance des pays tiers et l'octroi de restitutions à l'exportation pour les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure - Certificat de police sanitaire applicable aux bovins reproducteurs de race pure, aussi appelé « certificat d'importation BOV-X » (= certificat vétérinaire pour bovins domestiques destinés à l'élevage et/ou la production), ou une copie authentifiée de ce certificat
6001	12 03 002 000	Arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement [à un usage militaire ou de maintien de l'ordre] et de la technologie y afférente Decreet van 15 juni 2012 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie Décret du 21 Juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense Ordonnance du 20 juin 2013 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions - Licence d'importation nationale
7001	12 03 002 000	Arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement [à un usage militaire ou de maintien de l'ordre] et de la technologie y afférente Decreet van 15 juni 2012 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie Décret du 21 Juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense Ordonnance du 20 juin 2013 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions - Licence d'exportation nationale

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
7002	12 03 002 000	Règlement d'exécution (UE) 2020/1197 de la Commission du 30 juillet 2020 établissant des spécifications techniques et des modalités d'exécution en application du règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes d'entreprises, abrogeant dix actes juridiques dans le domaine des statistiques d'entreprises - Autorisation « Exportation d'ensembles industriels » dans les statistiques du commerce extérieure et intra-communautaire de la Communauté (autorisation BNB - EX - 2002 - 36 - 16 du 21 juin 2002)
4600	12 04 002 000	Diminution de 21 % à 12 %
4601	12 04 002 000	Diminution de 21 % à 6 %
4602	12 04 002 000	Diminution de 21 % à 0 %
4603	12 04 002 000	Diminution de 12 % à 6 %
4604	12 04 002 000	Diminution de 6 % à 0 %
1VAT	12 04 002 000	Article 39 du Code de la T.V.A. et Arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée - Code rôle pour l'exportateur en matière de T.V.A.
2VAT	12 04 002 000	Article 6 de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée - Code rôle pour l'importateur
3VAT	12 04 002 000	Articles 110 et 111 CDU, Article 5, § 2 de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée + l'arrêté ministériel n° 6, du 4 mars 1993, accordant des délais pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui est due en raison de l'importation de biens et Article 3 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise - Code rôle pour le titulaire de l'autorisation de report de paiement
6VAT	12 04 002 000	Article 5, §§ 3 à 7 de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée - Autorisation ET14000
49DP	12 04 002 000	Article 110 CDU - Compte de crédit 49
173T	12 04 002 000	Des marchandises dont le prix ou un élément de la valeur en douane n'est pas encore fixé au moment de la mise en libre pratique peuvent être déclarées au moyen d'une déclaration normale (procédure normale) en utilisant une valeur provisoire
4008	12 04 002 000	Article 130, § 1 de la Loi générale sur les douanes et accises et Arrêté royal du 13 mars 2016 établissant les conditions de tenue du registre d'immatriculation des représentants en douane, de la preuve de connaissance suffisante de la réglementation en matière de douane, de T.V.A. et d'accise et de la compétence professionnelle pour l'exercice de la représentation en douane - Numéro de l'inscription dans le registre d'immatriculation des représentants en douane
4009	12 04 002 000	Article 130, § 1 de la Loi générale sur les douanes et accises et Articles 1 à 10 de l'Arrêté ministériel du 23 mars 2016 établissant les modalités de la tenue du répertoire du représentant en douane, du décompte et celles relatives au fonctionnement de la représentation en douane - Numéro de répertoire attribué à la déclaration en douane
4014	12 04 002 000	Article 221, paragraphe 2, premier alinéa, point b) CDU IA - Dérogation pour les envois groupés
4015	12 04 002 000	Article 221, paragraphe 2, premier alinéa, point b) CDU IA - Dérogation pour le chargement à divers endroits
4016	12 04 002 000	Article 221, paragraphe 2, troisième alinéa CDU IA - Dérogation en cas de sous-traitance
4017	12 04 002 000	Article 221, paragraphe 2, premier alinéa, point c) CDU IA - Dérogation liée à l'organisation administrative
4018	12 04 002 000	Article 221, paragraphe 2, quatrième alinéa CDU IA - Dérogation pour des raisons dûment justifiées
4019	12 04 002 000	Article 221, paragraphe 2, quatrième alinéa CDU IA - Dérogation pour des marchandises avec une certaine valeur maximale
4620	12 04 002 000	Cigares : quantités maximum 10 pièces (ou moins selon les quantités proportionnelles si l'envoi contient d'autres produits du tabac soumis à des quantités maximales)

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
4621	12 04 002 000	Cigarillos : quantités maximum 25 pièces (ou moins selon les quantités proportionnelles si l'envoi contient d'autres produits du tabac soumis à des quantités maximales)
4622	12 04 002 000	Cigarettes : quantités maximum 50 pièces (ou moins selon les quantités proportionnelles si l'envoi contient d'autres produits du tabac soumis à des quantités maximales)
4623	12 04 002 000	Tabac à fumer : quantités maximum 50 grammes (ou moins selon les quantités proportionnelles si l'envoi contient d'autres produits du tabac soumis à des quantités maximales)
4624	12 04 002 000	Café : quantités maximum 500 grammes
4625	12 04 002 000	Extraits et essences de café : quantités maximum 200 grammes
4626	12 04 002 000	Thé : Quantités maximum 100 grammes
4627	12 04 002 000	Extraits et essences de thé : quantités maximum 40 grammes
4628	12 04 002 000	Alcool limité à 1 litre : quantités maximum 1 litre (ou moins selon les quantités proportionnelles si l'envoi contient d'autres produits alcoolisés soumis à des quantités maximales)
4629	12 04 002 000	Alcool limité à 2 litres : quantités maximum 2 litres (ou moins selon les quantités proportionnelles si l'envoi contient d'autres produits alcoolisés soumis à des quantités maximales)
4630	12 04 002 000	Parfum : quantités maximum 50 grammes
4631	12 04 002 000	Eaux de toilettes : quantités maximum 0,25 litre
4011	12 04 002 000	Convention relative à la répartition des frais de perception, signée par la Belgique : Convention relative au dédouanement centralisé, concernant l'attribution des frais de perception nationaux qui sont conservés lorsque les ressources propres traditionnelles sont mises à la disposition du budget de l'Union européenne (2009/C 92/01) Loi du 13 septembre 2018 portant assentiment à la Convention relative au dédouanement centralisé, concernant l'attribution des frais de perception nationaux qui sont conservés lorsque les ressources propres traditionnelles sont mises à la disposition du budget de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 10 mars 2009 (M.B. 30.10.2018) - Extraction de la liste relative aux déclarations de mise en libre en libre pratique, en vue du calcul des frais de perception à distribuer
4013	12 04 002 000	Loi du 22/12/2009 – article 30 Arrêté royal du 17/03/2010 – article 19 Arrêté ministériel du 18/03/2010 – article 5 - Crosscheck exportation de produits soumis à accise – Procédure de secours
1NPS	12 04 002 000	Article 6, paragraphe 3 b) CDU - Numéro d'appel pour la procédure de secours
2NPS	12 04 002 000	Article 6, paragraphe 3 b) CDU - Numéro d'identification pour le « Business Continuity Plan » (BCP-ID)
1DOS	12 04 002 000	Mention du numéro du dossier
5401	12 04 002 000	Arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement [à un usage militaire ou de maintien de l'ordre] et de la technologie y afférente Decreet van 15 juni 2012 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie Décret du 21 Juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense Ordonnance du 20 juin 2013 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions - Les marchandises ne sont pas spécialement conçues à usage militaire. En principe pas de licence

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
5402	12 04 002 000	Arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement [à un usage militaire ou de maintien de l'ordre] et de la technologie y afférente Decreet van 15 juni 2012 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie Décret du 21 Juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense Ordonnance du 20 juin 2013 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions - Les marchandises ne sont pas soumises à une licence d'importation
5500	12 04 002 000	Arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement [à un usage militaire ou de maintien de l'ordre] et de la technologie y afférente Loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes - Pistolets de signalisation, pas d'obligation de présentation d'une licence nationale d'exportation
5501	12 04 002 000	Arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement [à un usage militaire ou de maintien de l'ordre] et de la technologie y afférente Decreet van 15 juni 2012 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie Décret du 21 Juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense Ordonnance du 20 juin 2013 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions - Les marchandises ne sont pas spécialement conçues à usage militaire : en principe, pas de licence obligatoire
5517	12 04 002 000	Koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen - Les marchandises ne sont pas subordonnées à la présentation d'une autorisation de transport
5542	12 04 002 000	Arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement [à un usage militaire ou de maintien de l'ordre] et de la technologie y afférente Decreet van 15 juni 2012 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie Décret du 21 Juin 2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense Ordonnance du 20 juin 2013 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions - Les marchandises ne sont pas soumises à une licence d'exportation nationale
5545	12 04 002 000	Règlement délégué (UE) 2023/2429 de la Commission du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane, et abrogeant le règlement (CE) no 1666/1999 de la Commission et les règlements d'exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 de la Commission - Les marchandises à l'importation ne sont pas soumises à la présentation d'un certificat national 5506 ou 5549 ou d'un certificat TARIC N002

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
5546	12 04 002 000	Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission) - Les marchandises à l'exportation ne sont pas soumises à la présentation d'un certificat TARIC C651 ou C652 ou d'un certificat national 5505
5548	12 04 002 000	Arrêté royal du 22 février 2021 relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles - Pas de Document Sanitaire Commun d'entrée pour les végétaux et produits végétaux (DSCE-PP) ou certificat phytosanitaire requis
5900	12 04 002 000	Règlement (UE) 2016/793 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 visant à éviter le détournement vers des pays de l'Union européenne de certains médicaments essentiels - Pas de médicaments à prix différenciés munis d'un logo
Q000	18 09 060 000	Essence d'aviation
Q001	18 09 060 000	Essence au plomb
Q002	18 09 060 000	Essence au plomb
Q003	18 09 060 000	Essence au plomb
Q038	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié - PROPANE déclaré comme combustible pour la consommation professionnelle (avant 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q039	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié - BUTANE déclaré comme combustible pour la consommation professionnelle (avant 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q040	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié - AUTRE déclaré comme combustible pour la consommation professionnelle mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q041	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié - AUTRE déclaré comme combustible pour la consommation professionnelle mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q042	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié - AUTRE déclaré comme combustible pour la consommation non-professionnelle mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q043	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié - AUTRE déclaré comme combustible pour la consommation non-professionnelle mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q044	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié - PROPANE déclaré comme combustible pour la consommation professionnelle (après 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q045	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié - BUTANE déclaré comme combustible pour la consommation professionnelle (après 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q050	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane inférieur à 95
Q051	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 95 ou plus mais inférieur à 98
Q052	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus à haute teneur en soufre et en aromatiques
Q053	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus à faible teneur en soufre et en aromatiques
Q097	18 09 060 000	Consommation de produits énergétiques et d'électricité dans l'enceinte d'un établissement produisant des produits énergétiques
Q098	18 09 060 000	Consommation de produits énergétiques et d'électricité dans l'enceinte d'un établissement produisant des produits énergétiques

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Q099	18 09 060 000	Consommation de produits énergétiques et d'électricité dans l'enceinte d'un établissement produisant des produits énergétiques
Q100	18 09 060 000	Pétrole lampant utilisé comme carburant
Q101	18 09 060 000	Pétrole lampant utilisé comme carburant
Q106	18 09 060 000	Pétrole lampant utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q107	18 09 060 000	Pétrole lampant utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q112	18 09 060 000	Pétrole lampant utilisé comme combustible pour la consommation professionnelle
Q113	18 09 060 000	Pétrole lampant utilisé comme combustible pour la consommation professionnelle
Q114	18 09 060 000	Pétrole lampant utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle
Q115	18 09 060 000	Pétrole lampant utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle
Q117	18 09 060 000	Gasol d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg déclaré comme carburant pour des tracteurs agricoles en exemption à des fins agricoles mais utilisé comme carburant pour des tracteurs agricoles pour des utilisations industrielles ou commerciales
Q119	18 09 060 000	Gasol d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg déclaré comme carburant pour des tracteurs agricoles en exemption à des fins agricoles mais utilisé comme carburant pour des tracteurs agricoles pour des utilisations industrielles ou commerciales
Q120	18 09 060 000	Gasol d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg déclaré comme carburant pour des tracteurs agricoles en exemption à des fins agricoles mais utilisé comme carburant pour des tracteurs agricoles pour des autres utilisations
Q121	18 09 060 000	Gasol d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg déclaré comme carburant pour des tracteurs agricoles en exemption à des fins agricoles mais utilisé comme carburant pour des tracteurs agricoles pour des autres utilisations
Q126	18 09 060 000	Gasol d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg déclaré comme combustible mais utilisé comme carburant (pour des tracteurs agricoles pour des autres utilisations) (utilisé après 01/01/2021)
Q127	18 09 060 000	Gasol d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg déclaré comme combustible mais utilisé comme carburant (pour des tracteurs agricoles pour des autres utilisations) (utilisé après 01/01/2021)
Q128	18 09 060 000	Gasol d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg déclaré comme combustible (avant 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des tracteurs agricoles pour des utilisations industrielles et commerciales
Q129	18 09 060 000	Gasol d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg déclaré comme combustible (avant 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des tracteurs agricoles pour des utilisations industrielles et commerciales
Q130	18 09 060 000	Gasol d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg déclaré comme combustible (après 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des tracteurs agricoles pour des utilisations industrielles et commerciales
Q131	18 09 060 000	Gasol d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg déclaré comme combustible (après 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des tracteurs agricoles pour des utilisations industrielles et commerciales
Q201	18 09 060 000	Gasol d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg utilisé comme carburant
Q210	18 09 060 000	Gasol d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q219	18 09 060 000	Gasol d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg utilisé comme combustible pour la consommation professionnelle
Q222	18 09 060 000	Gasol d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle
Q224	18 09 060 000	Gasol d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg utilisé comme carburant

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Q230	18 09 060 000	Gasol d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q233	18 09 060 000	Gasol d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg utilisé comme combustible pour la consommation professionnelle
Q234	18 09 060 000	Gasol d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle
Q308	18 09 060 000	Fioul lourd pour la consommation professionnelle (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité)
Q309	18 09 060 000	Fioul lourd pour la consommation professionnelle (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité)
Q310	18 09 060 000	Fioul lourd pour la consommation professionnelle (à l'exclusion de la consommation pour produire de l'électricité)
Q312	18 09 060 000	Fioul lourd pour une consommation non professionnelle
Q313	18 09 060 000	Fioul lourd pour une consommation non professionnelle
Q314	18 09 060 000	Fioul lourd pour une consommation non professionnelle
Q316	18 09 060 000	Fioul lourd pour la consommation professionnelle - consommation pour produire de l'électricité
Q317	18 09 060 000	Fioul lourd pour la consommation professionnelle - consommation pour produire de l'électricité
Q318	18 09 060 000	Fioul lourd pour la consommation professionnelle - consommation pour produire de l'électricité
Q400	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié utilisé comme carburant
Q401	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié utilisé comme carburant
Q402	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié utilisé comme carburant
Q403	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié utilisé comme carburant
Q412	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q413	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q414	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q415	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q424	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié utilisé comme combustible pour la consommation professionnelle - PROPANE
Q425	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié utilisé comme combustible pour la consommation professionnelle - BUTANE
Q426	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié utilisé comme combustible pour la consommation professionnelle - AUTRES
Q427	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié utilisé comme combustible pour la consommation professionnelle - AUTRES
Q428	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle - PROPANE
Q429	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle - BUTANE
Q430	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle - AUTRES
Q431	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle - AUTRES
Q500	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme carburant
Q501	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme carburant
Q506	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q507	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

CODES NATIONAUX		
Code national	Élément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Q516	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement la cotisation sur l'énergie - en ce qui concerne le droit d'accise spécial vous devez utiliser un autre code
Q517	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement la cotisation sur l'énergie - en ce qui concerne le droit d'accise spécial vous devez utiliser un autre code
Q518	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation professionnelle - autres entreprises Ce code concerne uniquement la cotisation sur l'énergie - en ce qui concerne le droit d'accise spécial vous devez utiliser un autre code (pas d'application en novembre et décembre 2022, janvier, février et mars 2023)
Q519	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation professionnelle - autres entreprises Ce code concerne uniquement la cotisation sur l'énergie - en ce qui concerne le droit d'accise spécial vous devez utiliser un autre code (pas d'application en novembre et décembre 2022, janvier, février et mars 2023)
Q520	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation professionnelle par des entreprises avec un "energiebeleidsovereenkomst" (Région flamande), un "accord de branche" (Région wallonne) ou un accord similaire (Région Bruxelles-Capitale) Ce code concerne uniquement la cotisation sur l'énergie - en ce qui concerne le droit d'accise spécial vous devez utiliser un autre code
Q521	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation professionnelle (aussi bien pour des entreprises avec un "energiebeleidsovereenkomst" (Région flamande), un "accord de branche" (Région wallonne) ou un accord similaire (Région Bruxelles-Capitale), des autres entreprises que pour des travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture) Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 20.000 MWh (pas d'application en novembre et décembre 2022, janvier, février et mars 2023)
Q522	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation professionnelle (aussi bien pour des entreprises avec un "energiebeleidsovereenkomst" (Région flamande), un "accord de branche" (Région wallonne) ou un accord similaire (Région Bruxelles-Capitale), des autres entreprises que pour des travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture) Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 20.000 à 50.000 MWh (pas d'application en novembre et décembre 2022, janvier, février et mars 2023)
Q523	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation professionnelle (aussi bien pour des entreprises avec un "energiebeleidsovereenkomst" (Région flamande), un "accord de branche" (Région wallonne) ou un accord similaire (Région Bruxelles-Capitale), des autres entreprises que pour des travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture) Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 50.000 à 250.000 MWh
Q524	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation professionnelle (aussi bien pour des entreprises avec un "energiebeleidsovereenkomst" (Région flamande), un "accord de branche" (Région wallonne) ou un accord similaire (Région Bruxelles-Capitale), des autres entreprises que pour des travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture) Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 250.000 à 1.000.000 MWh

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Q525	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation professionnelle (aussi bien pour des entreprises avec un "energiebeleidsovereenkomst" (Région flamande), un "accord de branche" (Région wallonne) ou un accord similaire (Région Bruxelles-Capitale), des autres entreprises que pour des travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture) Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 1.000.000 à 2.500.000 MWh
Q526	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation professionnelle (aussi bien pour des entreprises avec un "energiebeleidsovereenkomst" (Région flamande), un "accord de branche" (Région wallonne) ou un accord similaire (Région Bruxelles-Capitale), des autres entreprises que pour des travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture) Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle à partir de 2.500.000 MWh
Q527	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 20.000 MWh applicable jusqu'au 31/03/2023 inclus
Q528	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 20.000 à 50.000 MWh applicable jusqu'au 31/03/2023 inclus
Q529	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 50.000 à 250.000 MWh applicable jusqu'au 31/03/2023 inclus
Q530	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 250.000 à 1.000.000 MWh applicable jusqu'au 31/03/2023 inclus
Q531	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 1.000.000 à 2.500.000 MWh applicable jusqu'au 31/03/2023 inclus
Q532	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle à partir de 2.500.000 MWh applicable jusqu'au 31/03/2023 inclus
Q533	18 09 060 000	Produits énergétiques pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la loi-programme du 27/12/2004, utilisés comme combustibles pour une consommation professionnelle (en remplacement du gaz naturel) pour une consommation annuelle de 0 à 20.000 MWh (pas d'application en novembre et décembre 2022, janvier, février et mars 2023)
Q534	18 09 060 000	Produits énergétiques pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la loi-programme du 27/12/2004, utilisés comme combustibles pour une consommation professionnelle (en remplacement du gaz naturel) pour une consommation annuelle de 20.000 à 50.000 MWh (pas d'application en novembre et décembre 2022, janvier, février et mars 2023)

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Q535	18 09 060 000	Produits énergétiques pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la loi-programme du 27/12/2004, utilisés comme combustibles pour une consommation professionnelle (en remplacement du gaz naturel) pour une consommation annuelle de 50.000 à 250.000 MWh (pas d'application en novembre et décembre 2022, janvier, février et mars 2023)
Q536	18 09 060 000	Produits énergétiques pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la loi-programme du 27/12/2004, utilisés comme combustibles pour une consommation professionnelle (en remplacement du gaz naturel) pour une consommation annuelle de 250.000 à 1.000.000 MWh (pas d'application en novembre et décembre 2022, janvier, février et mars 2023)
Q537	18 09 060 000	Produits énergétiques pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la loi-programme du 27/12/2004, utilisés comme combustibles pour une consommation professionnelle (en remplacement du gaz naturel) pour une consommation annuelle de 1.000.000 à 2.500.000 MWh (pas d'application en novembre et décembre 2022, janvier, février et mars 2023)
Q538	18 09 060 000	Produits énergétiques pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la loi-programme du 27/12/2004, utilisés comme combustibles pour une consommation professionnelle (en remplacement du gaz naturel) pour une consommation annuelle à partir de 2.500.000 MWh (pas d'application en novembre et décembre 2022, janvier, février et mars 2023)
Q539	18 09 060 000	Produits énergétiques pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la loi-programme du 27/12/2004, utilisés comme combustibles pour une consommation non professionnelle (en remplacement du gaz naturel) pour une consommation annuelle de 0 à 12 MWh
Q540	18 09 060 000	Produits énergétiques pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la loi-programme du 27/12/2004, utilisés comme combustibles pour une consommation non professionnelle (en remplacement du gaz naturel) pour une consommation annuelle à partir de 12 MWh
Q545	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation professionnelle - Autres entreprises Ce code concerne uniquement la cotisation sur l'énergie - en ce qui concerne le droit d'accise spécial vous devez utiliser un autre code NOVEMBRE ET DECEMBRE 2022, JANVIER, FEVRIER ET MARS 2023
Q546	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation professionnelle (aussi bien pour des entreprises avec un "energiebeleidsovereenkomst" (Région flamande), un "accord de branche" (Région wallonne) ou un accord similaire (Région Bruxelles-Capitale), des autres entreprises que pour des travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture) Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 20.000 MWh NOVEMBRE ET DECEMBRE 2022, JANVIER, FEVRIER ET MARS 2023
Q547	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation professionnelle (aussi bien pour des entreprises avec un "energiebeleidsovereenkomst" (Région flamande), un "accord de branche" (Région wallonne) ou un accord similaire (Région Bruxelles-Capitale), des autres entreprises que pour des travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture) Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 20.000 à 50.000 MWh NOVEMBRE ET DECEMBRE 2022, JANVIER, FEVRIER ET MARS 2023
Q548	18 09 060 000	Produits énergétiques pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la loi-programme du 27/12/2004, utilisés comme combustibles pour une consommation professionnelle (en remplacement du gaz naturel) pour une consommation annuelle de 0 à 20.000 MWh NOVEMBRE ET DECEMBRE 2022, JANVIER, FEVRIER ET MARS 2023

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Q549	18 09 060 000	Produits énergétiques pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la loi-programme du 27/12/2004, utilisés comme combustibles pour une consommation professionnelle (en remplacement du gaz naturel) pour une consommation annuelle de 20.000 à 50.000 MWh NOVEMBRE ET DECEMBRE 2022, JANVIER, FEVRIER ET MARS 2023
Q550	18 09 060 000	Produits énergétiques pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la loi-programme du 27/12/2004, utilisés comme combustibles pour une consommation professionnelle (en remplacement du gaz naturel) pour une consommation annuelle de 50.000 à 250.000 MWh NOVEMBRE ET DECEMBRE 2022, JANVIER, FEVRIER ET MARS 2023
Q551	18 09 060 000	Produits énergétiques pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la loi-programme du 27/12/2004, utilisés comme combustibles pour une consommation professionnelle (en remplacement du gaz naturel) pour une consommation annuelle de 250.000 à 1.000.000 MWh NOVEMBRE ET DECEMBRE 2022, JANVIER, FEVRIER ET MARS 2023
Q552	18 09 060 000	Produits énergétiques pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la loi-programme du 27/12/2004, utilisés comme combustibles pour une consommation professionnelle (en remplacement du gaz naturel) pour une consommation annuelle de 1.000.000 à 2.500.000 MWh NOVEMBRE ET DECEMBRE 2022, JANVIER, FEVRIER ET MARS 2023
Q553	18 09 060 000	Produits énergétiques pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la loi-programme du 27/12/2004, utilisés comme combustibles pour une consommation professionnelle (en remplacement du gaz naturel) pour une consommation annuelle à partir de 2.500.000 MWh NOVEMBRE ET DECEMBRE 2022, JANVIER, FEVRIER ET MARS 2023
Q554	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, client protégé résidentiel applicable à partir du 01/04/2023 jusqu'au 30/06/2023 inclus
Q555	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, client protégé résidentiel applicable à partir du 01/07/2023
Q556	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 12 MWh applicable à partir du 01/04/2023 jusqu'au 30/06/2023 inclus
Q557	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle à partir de 12 MWh applicable à partir du 01/04/2023 jusqu'au 30/06/2023 inclus
Q558	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 12 MWh applicable à partir du 01/07/2023 jusqu'au 30/09/2023 inclus
Q559	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle à partir de 12 MWh applicable à partir du 01/07/2023 jusqu'au 30/09/2023 inclus
Q560	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 12 MWh applicable à partir du 01/10/2023 jusqu'au 31/12/2023 inclus

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Q561	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle à partir de 12 MWh applicable à partir du 01/10/2023 jusqu'au 31/12/2023 inclus
Q562	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 12 MWh applicable à partir du 01/01/2024 jusqu'au 31/03/2024 inclus
Q563	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle à partir de 12 MWh applicable à partir du 01/01/2024 jusqu'au 31/03/2024 inclus
Q564	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 12 MWh applicable à partir du 01/04/2024 jusqu'au 30/06/2024 inclus
Q565	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle à partir de 12 MWh applicable à partir du 01/04/2024 jusqu'au 30/06/2024 inclus
Q566	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 12 MWh applicable à partir du 01/07/2024 jusqu'au 30/09/2024 inclus
Q567	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle à partir de 12 MWh applicable à partir du 01/07/2024 jusqu'au 30/09/2024 inclus
Q568	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 12 MWh applicable à partir du 01/10/2024 jusqu'au 31/12/2024 inclus
Q569	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle à partir de 12 MWh applicable à partir du 01/10/2024 jusqu'au 31/12/2024 inclus
Q570	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel <u>Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 12 MWh applicable à partir du 01/01/2025 jusqu'au 31/03/2025 inclus</u>
Q571	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle à partir de 12 MWh applicable à partir du 01/01/2025 jusqu'au 31/03/2025 inclus

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Q572	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 12 MWh applicable à partir du 01/04/2025 jusqu'au 30/06/2025 inclus
Q573	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle à partir de 12 MWh applicable à partir du 01/04/2025 jusqu'au 30/06/2025 inclus
Q574	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 12 MWh applicable à partir du 01/07/2025 jusqu'au 30/09/2025 inclus
Q575	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle à partir de 12 MWh applicable à partir du 01/07/2025 jusqu'au 30/09/2025 inclus
Q576	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 12 MWh applicable à partir du 01/10/2025 jusqu'au 31/12/2025 inclus
Q577	18 09 060 000	Gaz naturel utilisé comme combustible pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle à partir de 12 MWh applicable à partir du 01/10/2025 jusqu'au 31/12/2025 inclus
Q600	18 09 060 000	Houille
Q601	18 09 060 000	Lignite
Q602	18 09 060 000	Coke et semi-coke
Q700	18 09 060 000	Electricité pour une consommation professionnelle fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV Ce code concerne uniquement la cotisation sur l'énergie - en ce qui concerne le droit d'accise spécial vous devez utiliser un autre code
Q703	18 09 060 000	Electricité pour une consommation professionnelle fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV Ce code concerne uniquement la cotisation sur l'énergie - en ce qui concerne le droit d'accise spécial vous devez utiliser un autre code
Q704	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement la cotisation sur l'énergie - en ce qui concerne le droit d'accise spécial vous devez utiliser un autre code
Q705	18 09 060 000	Electricité pour une consommation professionnelle (travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture y compris) fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 20 MWh (pas d'application en novembre et décembre 2022, janvier, février et mars 2023)

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Q706	18 09 060 000	Electricité pour une consommation professionnelle (travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture y compris) fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 20 à 50 MWh (pas d'application en novembre et décembre 2022, janvier, février et mars 2023)
Q707	18 09 060 000	Electricité pour une consommation professionnelle (travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture y compris) fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 50 à 1.000 MWh (pas d'application en novembre et décembre 2022, janvier, février et mars 2023)
Q708	18 09 060 000	Electricité pour une consommation professionnelle (travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture y compris) fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 1.000 à 25.000 MWh
Q709	18 09 060 000	Electricité pour une consommation professionnelle (travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture y compris) fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 25.000 à 100.000 MWh
Q710	18 09 060 000	Electricité pour une consommation professionnelle (travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture y compris) fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle à partir de 100.000 MWh
Q711	18 09 060 000	Electricité pour une consommation professionnelle (travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture y compris) fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 20 MWh (pas d'application en novembre et décembre 2022, janvier, février et mars 2023)
Q712	18 09 060 000	Electricité pour une consommation professionnelle (travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture y compris) fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 20 à 50 MWh (pas d'application en novembre et décembre 2022, janvier, février et mars 2023)
Q713	18 09 060 000	Electricité pour une consommation professionnelle (travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture y compris) fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 50 à 1.000 MWh (pas d'application en novembre et décembre 2022, janvier, février et mars 2023)

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Q714	18 09 060 000	Electricité pour une consommation professionnelle (travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture y compris) fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 1.000 à 25.000 MWh
Q715	18 09 060 000	Electricité pour une consommation professionnelle (travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture y compris) fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 25.000 à 100.000 MWh
Q716	18 09 060 000	Electricité pour une consommation professionnelle (travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture y compris) fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle à partir de 100.000 MWh
Q717	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 20 MWh applicable jusqu'au 31/03/2023 inclus
Q718	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 20 à 50 MWh applicable jusqu'au 31/03/2023 inclus
Q719	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 50 à 1.000 MWh applicable jusqu'au 31/03/2023 inclus
Q720	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 1.000 à 25.000 MWh applicable jusqu'au 31/03/2023 inclus
Q721	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 25.000 à 100.000 MWh applicable jusqu'au 31/03/2023 inclus
Q722	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle à partir de 100.000 MWh applicable jusqu'au 31/03/2023 inclus
Q723	18 09 060 000	Electricité pour une consommation professionnelle (travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture y compris) fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 20 MWh NOVEMBRE ET DECEMBRE 2022, JANVIER, FEVRIER ET MARS 2023
Q724	18 09 060 000	Electricité pour une consommation professionnelle (travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture y compris) fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 20 à 50 MWh NOVEMBRE ET DECEMBRE 2022, JANVIER, FEVRIER ET MARS 2023

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Q725	18 09 060 000	Electricité pour une consommation professionnelle (travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture y compris) fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est supérieure à 1 kV Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 50 à 1.000 MWh NOVEMBRE ET DECEMBRE 2022, JANVIER, FEVRIER ET MARS 2023
Q726	18 09 060 000	Electricité pour une consommation professionnelle (travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture y compris) fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 20 MWh NOVEMBRE ET DECEMBRE 2022, JANVIER, FEVRIER ET MARS 2023
Q727	18 09 060 000	Electricité pour une consommation professionnelle (travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture y compris) fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 20 à 50 MWh NOVEMBRE ET DECEMBRE 2022, JANVIER, FEVRIER ET MARS 2023
Q728	18 09 060 000	Electricité pour une consommation professionnelle (travaux agricoles et horticoles, pisciculture et sylviculture y compris) fournie à un utilisateur final raccordé au réseau de transport ou de distribution dont la tension nominale est égale ou inférieure à 1 kV Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 50 à 1.000 MWh NOVEMBRE ET DECEMBRE 2022, JANVIER, FEVRIER ET MARS 2023
Q729	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle, client protégé résidentiel applicable à partir du 01/04/2023 jusqu'au 30/06/2023 inclus
Q730	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle, client protégé résidentiel applicable à partir du 01/07/2023
Q731	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégés résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 3 MWh applicable à partir du 01/04/2023 jusqu'au 30/06/2023 inclus
Q732	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 3 MWh applicable à partir du 01/07/2023 jusqu'au 30/09/2023 inclus
Q733	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 3 MWh applicable à partir du 01/10/2023 jusqu'au 31/12/2023 inclus
Q734	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 3 à 20 MWh applicable à partir du 01/04/2023

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Q735	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 20 à 50 MWh applicable à partir du 01/04/2023
Q736	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 50 à 1.000 MWh applicable à partir du 01/04/2023
Q737	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 1.000 à 25.000 MWh applicable à partir du 01/04/2023
Q738	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle à partir de 25.000 MWh applicable à partir du 01/04/2023
Q739	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 3 MWh applicable à partir du 01/01/2024 jusqu'au 31/03/2024 inclus
Q740	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 3 MWh applicable à partir du 01/04/2024 jusqu'au 30/06/2024 inclus
Q741	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 3 MWh applicable à partir du 01/07/2024 jusqu'au 30/09/2024 inclus
Q742	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 3 MWh applicable à partir du 01/10/2024 jusqu'au 31/12/2024 inclus
Q743	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 3 MWh applicable à partir du 01/01/2025 jusqu'au 31/03/2025 inclus
Q744	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 3 MWh applicable à partir du 01/04/2025 jusqu'au 30/06/2025 inclus
Q745	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 3 MWh applicable à partir du 01/07/2025 jusqu'au 30/09/2025 inclus

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Q746	18 09 060 000	Electricité pour une consommation non professionnelle, à l'exception du client protégé résidentiel Ce code concerne uniquement le droit d'accise spécial - en ce qui concerne la cotisation sur l'énergie vous devez utiliser un autre code pour une consommation annuelle de 0 à 3 MWh applicable à partir du 01/10/2025 jusqu'au 31/12/2025 inclus
Q784	18 09 060 000	Produits énergétiques pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la loi-programme du 27/12/2004 (en remplacement du gaz naturel)
Q787	18 09 060 000	Produits énergétiques pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la loi-programme du 27/12/2004, utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales (en remplacement du gasoil d'une teneur en soufre n'excédant pas 10 mg/kg)
Q790	18 09 060 000	Produits énergétiques pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la loi-programme du 27/12/2004, utilisés comme combustible (en remplacement du gasoil d'une teneur en soufre n'excédant pas 10 mg/kg)
Q793	18 09 060 000	Produits énergétiques pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la loi-programme du 27/12/2004, utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales (en remplacement du gaz naturel)
Q799	18 09 060 000	Produits énergétiques pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la loi-programme du 27/12/2004 (en remplacement du fioul lourd)
Q800	18 09 060 000	Pétrole lampant déclaré comme combustible pour la consommation professionnelle (avant 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q801	18 09 060 000	Pétrole lampant déclaré comme combustible pour la consommation professionnelle (avant 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q802	18 09 060 000	Pétrole lampant déclaré comme combustible pour une consommation non professionnelle (avant 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q803	18 09 060 000	Pétrole lampant déclaré comme combustible pour une consommation non professionnelle (avant 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q811	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg déclaré comme combustible pour la consommation professionnelle (avant 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q814	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg déclaré comme combustible pour une consommation non professionnelle (avant 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q816	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg déclaré comme combustible pour la consommation professionnelle (avant 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q817	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg déclaré comme combustible pour une consommation non professionnelle (avant 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q820	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié - Propane déclaré comme combustible pour une consommation non professionnelle (avant 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q821	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié - Butane déclaré comme combustible pour une consommation non professionnelle (avant 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q824	18 09 060 000	Produits énergétiques pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la loi-programme du 27/12/2004, utilisés comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales (en remplacement du gasoil d'une teneur en soufre excédant 10 mg/kg)

CODES NATIONAUX		
Code national	Élément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Q827	18 09 060 000	Produits énergétiques pour lesquels aucun taux d'accise n'est fixé à l'article 419 de la loi-programme du 27/12/2004, utilisés comme combustible (en remplacement du gasoil d'une teneur en soufre excédant 10 mg/kg)
Q830	18 09 060 000	Huile de soja et ses fractions, utilisées comme carburant en remplacement de l'essence
Q831	18 09 060 000	Huile de soja et ses fractions, utilisées comme carburant en remplacement du gasoil
Q834	18 09 060 000	Huile de soja et ses fractions, pas utilisées comme combustible ni carburant
Q835	18 09 060 000	Huile d'arachide et ses fractions, utilisées comme carburant en remplacement de l'essence
Q836	18 09 060 000	Huile d'arachide et ses fractions, utilisées comme carburant en remplacement du gasoil
Q839	18 09 060 000	Huile d'arachide et ses fractions, pas utilisées comme combustible ni carburant
Q840	18 09 060 000	Huile d'olive et ses fractions, utilisées comme carburant en remplacement de l'essence
Q841	18 09 060 000	Huile d'olive et ses fractions, utilisées comme carburant en remplacement du gasoil
Q844	18 09 060 000	Huile d'olive et ses fractions, pas utilisées comme combustible ni carburant
Q845	18 09 060 000	Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, utilisées comme carburant en remplacement de l'essence
Q846	18 09 060 000	Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, utilisées comme carburant en remplacement du gasoil
Q849	18 09 060 000	Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, pas utilisées comme combustible ni carburant
Q850	18 09 060 000	Huile de palme et ses fractions, utilisées comme carburant en remplacement de l'essence
Q851	18 09 060 000	Huile de palme et ses fractions, utilisées comme carburant en remplacement du gasoil
Q854	18 09 060 000	Huile de palme et ses fractions, pas utilisées comme combustible ni carburant
Q855	18 09 060 000	Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, utilisées comme carburant en remplacement de l'essence
Q856	18 09 060 000	Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, utilisées comme carburant en remplacement du gasoil
Q859	18 09 060 000	Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, pas utilisées comme combustible ni carburant
Q860	18 09 060 000	Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, utilisées comme carburant en remplacement de l'essence
Q861	18 09 060 000	Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, utilisées comme carburant en remplacement du gasoil
Q864	18 09 060 000	Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, pas utilisées comme combustible ni carburant
Q865	18 09 060 000	Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, utilisées comme carburant en remplacement du gasoil
Q868	18 09 060 000	Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions pas utilisées comme combustible ni carburant
Q870	18 09 060 000	Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, utilisées comme carburant en remplacement de l'essence
Q871	18 09 060 000	Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, utilisées comme carburant en remplacement du gasoil
Q874	18 09 060 000	Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, pas utilisées comme combustible ni carburant
Q875	18 09 060 000	Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, utilisées comme carburant en remplacement de l'essence
Q876	18 09 060 000	Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, utilisées comme carburant en remplacement du gasoil

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Q879	18 09 060 000	Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, pas utilisées comme combustible ni carburant
Q880	18 09 060 000	Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, utilisés comme carburant en remplacement de l'essence
Q881	18 09 060 000	Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, utilisés comme carburant en remplacement du gasoil
Q884	18 09 060 000	Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, pas utilisés comme combustible ni carburant
Q885	18 09 060 000	Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, utilisées comme carburant en remplacement de l'essence
Q886	18 09 060 000	Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, utilisées comme carburant en remplacement du gasoil
Q889	18 09 060 000	Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, pas utilisées comme combustible ni carburant
Q890	18 09 060 000	Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, utilisés comme carburant
Q893	18 09 060 000	Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, pas utilisés comme combustible ni carburant
Q896	18 09 060 000	Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, pas utilisés comme combustible ni carburant
Q900	18 09 060 000	Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, utilisés comme carburant en remplacement de l'essence
Q901	18 09 060 000	Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, utilisés comme carburant en remplacement du gasoil
Q904	18 09 060 000	Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, pas utilisés comme combustible ni carburant
Q905	18 09 060 000	-Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux, ou, -Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, ou, -Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral, utilisés comme combustible ou carburant
Q906	18 09 060 000	Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux, pas utilisés comme combustible ou ni carburant
Q910	18 09 060 000	Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, utilisées comme carburant en remplacement de l'essence
Q911	18 09 060 000	Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, utilisées comme carburant en remplacement du gasoil
Q914	18 09 060 000	Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, pas utilisées comme combustible ni carburant
Q915	18 09 060 000	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles, utilisés comme carburant en remplacement de l'essence (à l'exception des codes NC: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 et 2710 19 62 jusqu'au 2710 19 67)

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Q919	18 09 060 000	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles, pas utilisés comme combustible ou carburant (à l'exception des codes NC: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 et 2710 19 62 jusqu'au 2710 19 67)
Q920	18 09 060 000	Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, utilisés comme carburant (à l'exception des codes NC 2711 12 11 jusqu'au 2711 19 00 et 2711 11 00 et 2711 21 00)
Q923	18 09 060 000	Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, pas utilisés comme combustible ni carburant (à l'exception des codes NC 2711 12 11 jusqu'au 2711 19 00 et 2711 10 00 et 2711 21 00)
Q924	18 09 060 000	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles - utilisés comme carburant (en remplacement du gasoil) (à l'exception des codes NC: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 et 2710 19 62 jusqu'au 2710 19 67)
Q926	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés, pas utilisés comme combustible ni carburant
Q931	18 09 060 000	Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, pas utilisés comme combustible ni carburant
Q935	18 09 060 000	Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques, utilisés comme combustible ou carburant
Q936	18 09 060 000	Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques, pas utilisés comme combustible ni carburant
Q941	18 09 060 000	Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral, pas utilisés comme combustible ni carburant
Q945	18 09 060 000	Hydrocarbures acycliques, utilisés comme carburant en remplacement de l'essence
Q946	18 09 060 000	Hydrocarbures acycliques, utilisés comme carburant en remplacement du gasoil
Q949	18 09 060 000	Hydrocarbures acycliques, pas utilisés comme combustible ni carburant
Q950	18 09 060 000	Hydrocarbures cycliques, utilisés comme carburant en remplacement de l'essence
Q951	18 09 060 000	Hydrocarbures cycliques, utilisés comme carburant en remplacement du gasoil
Q954	18 09 060 000	Hydrocarbures cycliques, pas utilisés comme combustible ni carburant
Q955	18 09 060 000	Méthanol (alcool méthylique), qui n'est pas d'origine synthétique, utilisé comme carburant en remplacement de l'essence
Q956	18 09 060 000	Méthanol (alcool méthylique), qui n'est pas d'origine synthétique, utilisé comme carburant en remplacement du gasoil
Q959	18 09 060 000	Méthanol (alcool méthylique), qui n'est pas d'origine synthétique, pas utilisé comme combustible ni carburant
Q960	18 09 060 000	Préparations lubrifiantes, utilisées comme carburant en remplacement de l'essence
Q961	18 09 060 000	Préparations lubrifiantes, utilisées comme carburant en remplacement du gasoil
Q964	18 09 060 000	Préparations lubrifiantes, pas utilisées comme combustible ni carburant

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Q965	18 09 060 000	Préparations antidétonantes, pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales, utilisées comme carburant en remplacement de l'essence
Q966	18 09 060 000	Préparations antidétonantes, pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales, utilisées comme carburant en remplacement du gasoil
Q969	18 09 060 000	Préparations antidétonantes, pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales, pas utilisées comme combustible ni carburant
Q970	18 09 060 000	Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des n°s 2707 ou 2902, utilisés comme carburant en remplacement de l'essence
Q971	18 09 060 000	Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des n°s 2707 ou 2902, utilisés comme carburant en remplacement du gasoil
Q974	18 09 060 000	Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des n°s 2707 ou 2902, pas utilisés comme combustible ni carburant
Q975	18 09 060 000	Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters et autres, utilisés comme carburant en remplacement du gasoil
Q978	18 09 060 000	Produits ou préparations chimiques composés principalement de constituants organiques (du Chapitre 12 de la Nomenclature Combinée), non dénommés ni compris ailleurs, utilisés comme carburant en remplacement du gasoil
Q981	18 09 060 000	Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids (esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters et autres), pas utilisés comme combustible ni carburant
Q982	18 09 060 000	Produits ou préparations chimiques composés principalement de constituants organiques (du Chapitre 12 de la Nomenclature Combinée), non dénommés ni compris ailleurs, pas utilisés comme combustible ni carburant
Q983	18 09 060 000	Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters et autres, utilisés comme carburant en remplacement de l'essence
Q984	18 09 060 000	Produits ou préparations chimiques composés principalement de constituants organiques (du Chapitre 12 de la Nomenclature Combinée), non dénommés ni compris ailleurs, utilisés comme carburant en remplacement de l'essence
Q990	18 09 060 000	Pétrole lampant déclare comme combustible pour la consommation professionnelle (après 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q991	18 09 060 000	Pétrole lampant déclaré comme combustible pour la consommation non-professionnelle (après 01/01/2021) mais utilisé comme carburants pour des utilisations industrielles et commerciales
Q992	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg comme combustible pour la consommation professionnelle (après 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q993	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg déclaré comme combustible pour la consommation non-professionnelle (après 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q994	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg déclaré comme combustible pour la consommation professionnelle (après 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q995	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg déclaré comme combustible pour la consommation non-professionnelle (après 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
Q996	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié - propane déclaré comme combustible pour la consommation non-professionnelle (après 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q997	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié - butane déclaré comme combustible pour la consommation non-professionnelle (après 01/01/2021) mais utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
Q999	18 09 060 000	Recettes communes - Produits énergétiques et électricité (Grand-Duché de Luxembourg)
QZ92	18 09 060 000	D.A. 257.467 - Droit à introduire soi-même
QZ93	18 09 060 000	Attestation - Droit à introduire soi-même
QZ94	18 09 060 000	Récupération des vapeurs - Droit à introduire soi-même
QZ95	18 09 060 000	Remise en œuvre - Droit à introduire soi-même
QZ96	18 09 060 000	Gaz naturel - avance en moins
QZ97	18 09 060 000	Gaz naturel - avance en plus
QZ98	18 09 060 000	Electricité - Avance en moins
QZ99	18 09 060 000	Electricité - Avance en plus
R001	18 09 060 000	Essence au plomb
R002	18 09 060 000	Essence au plomb
R003	18 09 060 000	Essence au plomb
R004	18 09 060 000	Essence au plomb
R005	18 09 060 000	Essence au plomb
R006	18 09 060 000	Essence au plomb
R007	18 09 060 000	Essence au plomb
R008	18 09 060 000	Essence au plomb
R009	18 09 060 000	Essence au plomb
R010	18 09 060 000	Essence au plomb
R011	18 09 060 000	Essence au plomb
R012	18 09 060 000	Essence au plomb
R013	18 09 060 000	Essence au plomb
R014	18 09 060 000	Essence au plomb
R015	18 09 060 000	Essence au plomb
R016	18 09 060 000	Essence au plomb
R017	18 09 060 000	Essence au plomb
R018	18 09 060 000	Essence au plomb
R019	18 09 060 000	Essence au plomb
R020	18 09 060 000	Essence au plomb
R021	18 09 060 000	Essence au plomb
R022	18 09 060 000	Essence au plomb
R023	18 09 060 000	Essence au plomb
R024	18 09 060 000	Essence au plomb
R025	18 09 060 000	Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions
R026	18 09 060 000	Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions
R027	18 09 060 000	Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions
R028	18 09 060 000	Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions
R029	18 09 060 000	Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions
R030	18 09 060 000	Essence au plomb
R031	18 09 060 000	Essence au plomb
R032	18 09 060 000	Essence au plomb
R033	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane inférieur à 95

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
R034	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 95 ou plus mais inférieur à 98
R035	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus avec une faible teneur en soufre et en aromatiques
R036	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus avec une haute teneur en soufre et en aromatiques
R037	18 09 060 000	Pétrole lampant
R038	18 09 060 000	Pétrole lampant
R039	18 09 060 000	Gasoil avec une teneur en soufre n'excédant pas 10 mg/kg
R041	18 09 060 000	Gasoil avec une teneur en soufre excédant 10 mg/kg
R043	18 09 060 000	Fioul lourd
R044	18 09 060 000	Fioul lourd
R045	18 09 060 000	Fioul lourd
R047	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R048	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R049	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R050	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane inférieur à 95
R051	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 95 ou plus mais inférieur à 98
R052	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane inférieur à 95
R053	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 95 ou plus mais inférieur à 98
R054	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane inférieur à 95
R055	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 95 ou plus mais inférieur à 98
R056	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane inférieur à 95
R057	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 95 ou plus mais inférieur à 98
R058	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane inférieur à 95
R059	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 95 ou plus mais inférieur à 98
R060	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane inférieur à 95
R061	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 95 ou plus mais inférieur à 98
R062	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane inférieur à 95
R063	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 95 ou plus mais inférieur à 98
R064	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane inférieur à 95
R065	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 95 ou plus mais inférieur à 98
R066	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus à faible teneur en soufre et en aromatiques
R067	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus à faible teneur en soufre et en aromatiques
R068	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus à faible teneur en soufre et en aromatiques
R069	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus à faible teneur en soufre et en aromatiques
R070	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus à faible teneur en soufre et en aromatiques
R071	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus à faible teneur en soufre et en aromatiques
R072	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus à faible teneur en soufre et en aromatiques

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
R073	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus à faible teneur en soufre et en aromatiques
R074	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus à haute teneur en soufre et en aromatiques
R075	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus à haute teneur en soufre et en aromatiques
R076	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus à haute teneur en soufre et en aromatiques
R077	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus à haute teneur en soufre et en aromatiques
R078	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus à haute teneur en soufre et en aromatiques
R079	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus à haute teneur en soufre et en aromatiques
R080	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus à haute teneur en soufre et en aromatiques
R081	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus à haute teneur en soufre et en aromatiques
R082	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R083	18 09 060 000	Gaz naturel
R084	18 09 060 000	Gaz naturel
R085	18 09 060 000	Houille
R086	18 09 060 000	Lignite
R087	18 09 060 000	Coke et semi-coke
R088	18 09 060 000	Electricité
R089	18 09 060 000	Hydrocarbures acycliques
R090	18 09 060 000	Hydrocarbures cycliques
R091	18 09 060 000	Méthanol (alcool méthylique) d'origine non-synthétique
R092	18 09 060 000	Lubrifiants
R093	18 09 060 000	Additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales
R094	18 09 060 000	Alkylbenzènes et alkyles, autre composé que ceux du n ° 2707 ou 2902
R095	18 09 060 000	Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters et autres
R096	18 09 060 000	Esters monoalkyliques d'acide gras, autres que ceux du numéro 3826 00
R097	18 09 060 000	Huile de navette, de colza et de moutarde ainsi que leurs fractions
R098	18 09 060 000	Huile de soja et ses fractions
R099	18 09 060 000	Huile d'arachide et ses fractions
R100	18 09 060 000	Pétrole lampant
R101	18 09 060 000	Pétrole lampant
R102	18 09 060 000	Pétrole lampant
R103	18 09 060 000	Pétrole lampant
R104	18 09 060 000	Pétrole lampant
R105	18 09 060 000	Pétrole lampant
R106	18 09 060 000	Pétrole lampant
R108	18 09 060 000	Pétrole lampant
R109	18 09 060 000	Pétrole lampant
R110	18 09 060 000	Pétrole lampant
R111	18 09 060 000	Pétrole lampant
R112	18 09 060 000	Pétrole lampant

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
R113	18 09 060 000	Pétrole lampant
R114	18 09 060 000	Pétrole lampant
R115	18 09 060 000	Pétrole lampant
R116	18 09 060 000	Pétrole lampant
R117	18 09 060 000	Pétrole lampant
R118	18 09 060 000	Pétrole lampant
R119	18 09 060 000	Pétrole lampant
R120	18 09 060 000	Pétrole lampant
R121	18 09 060 000	Pétrole lampant
R122	18 09 060 000	Pétrole lampant
R123	18 09 060 000	Pétrole lampant
R124	18 09 060 000	Pétrole lampant
R127	18 09 060 000	Huile d'olive et ses fractions
R128	18 09 060 000	Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives
R129	18 09 060 000	Huile de palme et ses fractions
R130	18 09 060 000	Huile de graine de tournesol, de carthame et de graines de coton et leurs fractions
R131	18 09 060 000	Huile de noix de coco (huile de kopra), huile de palmiste et huile de babassu et leurs fractions
R132	18 09 060 000	Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions
R133	18 09 060 000	Graisses et huiles animales et végétales et leurs fractions
R134	18 09 060 000	Margarine, mélanges et préparations, pour la consommation humaine de graisses animales ou végétales ou d'huiles de ce chapitre
R135	18 09 060 000	Huile siccative et autres huiles animales ou végétales et leurs fractions.
R136	18 09 060 000	Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:
R137	18 09 060 000	Goudron de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons d'espèces minérales utilisées comme carburant (essence)
R138	18 09 060 000	Pétrole et autres produits de la distillation du goudron de houille à haute température, produits analogues dans lesquels le poids des constituants aromatiques est supérieur à celui des non-aromatiques
R139	18 09 060 000	Brai et coke de brai, de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux
R140	18 09 060 000	Pétrole brut et huile brute de minéraux bitumineux
R141	18 09 060 000	Pétrole et huile de minéraux bitumineux autres que brut; préparation qui contiennent 70% du poids ou plus de pétrole ou d'huile de minéraux bitumineux et dont le caractère est déterminé par l'huile, non dénommées ni comprises ailleurs; déchets d'huiles (à l'exception des codes NC suivants: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 et 2710 19 62 jusqu'au 2710 19 67)
R142	18 09 060 000	Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux (à l'exception des codes NC suivants : 2711 12 11 à 2711 19 00 compris et 2711 11 00 et 2711 21 00).
R143	18 09 060 000	Vaseline, paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés:
R144	18 09 060 000	Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
R145	18 09 060 000	Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques
R146	18 09 060 000	Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral
R147	18 09 060 000	Essence au plomb

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
R148	18 09 060 000	Essence au plomb
R149	18 09 060 000	Essence au plomb
R150	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane inférieur à 95
R151	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 95 et plus mais inférieur à 98
R152	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus avec une faible teneur en soufre et en aromatiques
R153	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane supérieur de 98 et plus avec une haute teneur en soufre et en aromatiques
R154	18 09 060 000	Pétrole lampant
R155	18 09 060 000	Pétrole lampant
R156	18 09 060 000	Gasoil avec une teneur en soufre n'excédant pas 10 mg/kg
R158	18 09 060 000	Gasoil avec une teneur en soufre excédant 10 mg/kg
R160	18 09 060 000	Fioul lourd
R161	18 09 060 000	Fioul lourd
R162	18 09 060 000	Fioul lourd
R164	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R165	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R166	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R167	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R168	18 09 060 000	Gaz naturel
R169	18 09 060 000	Gaz naturel
R170	18 09 060 000	Houille
R171	18 09 060 000	Lignite
R172	18 09 060 000	Coke et semi-coke
R173	18 09 060 000	Electricité
R174	18 09 060 000	Hydrocarbures acycliques
R175	18 09 060 000	Hydrocarbures cycliques
R176	18 09 060 000	Méthanol (alcool méthylique) d'origine non-synthétique
R177	18 09 060 000	Lubrifiants
R178	18 09 060 000	Additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales
R179	18 09 060 000	Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autre composé que ceux du n° 2707 ou 2902
R180	18 09 060 000	Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters et autres
R181	18 09 060 000	Esters monoalkyliques d'acide gras, autres que ceux du numéro 3826 00
R182	18 09 060 000	Huile de navette, de colza et de moutarde ainsi que leurs fractions
R183	18 09 060 000	Huile de soja et ses fractions
R184	18 09 060 000	Huile d'arachide et ses fractions
R185	18 09 060 000	Huile d'olive et ses fractions
R186	18 09 060 000	Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives
R187	18 09 060 000	Huile de palme et ses fractions
R188	18 09 060 000	Huile de graine de tournesol, de carthame et de graines de coton et leurs fractions
R189	18 09 060 000	Huile de noix de coco (huile de kopra), huile de palmiste et huile de babassu et leurs fractions
R190	18 09 060 000	Autres huiles et graisses végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions
R191	18 09 060 000	Graisses et huiles animales et végétales et leurs fractions

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
R192	18 09 060 000	Margarine, mélanges et préparations, pour la consommation humaine de graisses ou d'huiles animales ou végétales dont question dans le présent chapitre
R193	18 09 060 000	Huile siccative et autres huiles animales ou végétales et leurs fractions
R194	18 09 060 000	Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
R195	18 09 060 000	Goudron de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons d'espèces minérales utilisées comme carburant (essence)
R196	18 09 060 000	Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.
R197	18 09 060 000	Brai et coke de brai, de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux
R198	18 09 060 000	Pétrole brut et huile brute de minéraux bitumineux
R199	18 09 060 000	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (à l'exception des codes NC: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 et 2710 19 62 jusqu'au 2710 19 67)
R200	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg
R201	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg
R202	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg
R203	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg
R204	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg
R205	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg
R206	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg
R207	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg
R208	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg
R209	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg
R210	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg
R211	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg
R214	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg
R217	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg
R220	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg
R223	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg
R226	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg
R229	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg
R232	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg
R235	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg
R238	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg
R241	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg
R244	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg
R247	18 09 060 000	Gasoil d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg
R252	18 09 060 000	Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux (sauf les codes NC suivants: 2711 12 11 1919 de 1900 à 2711 et 2711 et 2711 11 00 en 2711 21 00)
R253	18 09 060 000	Vaseline, paraffine, cire microcristalline, huile, slack wax, ozokérite, cire de tourbe, autres cires minérales et semblables obtenues par synthèse ou autrement ainsi que cires de couleur
R254	18 09 060 000	Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou d'huiles de minéraux bitumineux

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
R255	18 09 060 000	Bitume et asphaltes naturels, huile de schiste et sables bitumineux; roches asphaltiques et asphaltites
R256	18 09 060 000	Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron
R257	18 09 060 000	Essence au plomb
R258	18 09 060 000	Essence au plomb
R259	18 09 060 000	Essence au plomb
R260	18 09 060 000	Essence au plomb
R261	18 09 060 000	Essence au plomb
R262	18 09 060 000	Essence au plomb
R263	18 09 060 000	Essence au plomb
R264	18 09 060 000	Essence au plomb
R265	18 09 060 000	Essence au plomb
R266	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane inférieur à 95
R267	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 95 ou plus mais inférieur à 98
R268	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane inférieur à 95
R269	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 95 ou plus mais inférieur à 98
R270	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane inférieur à 95
R271	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 95 ou plus mais inférieur à 98
R272	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus avec une faible teneur en soufre et en aromatiques
R273	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus avec une faible teneur en soufre et en aromatiques
R274	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus avec une faible teneur en soufre et en aromatiques
R275	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane supérieur de 98 et plus avec une haute teneur en soufre et en aromatiques
R276	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane supérieur de 98 et plus avec une haute teneur en soufre et en aromatiques
R277	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane supérieur de 98 et plus avec une haute teneur en soufre et en aromatiques
R278	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R279	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R280	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R281	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R282	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R283	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R284	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R285	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R286	18 09 060 000	Gaz naturel
R287	18 09 060 000	Gaz naturel
R288	18 09 060 000	Gaz naturel
R289	18 09 060 000	Gaz naturel
R290	18 09 060 000	Houille
R291	18 09 060 000	Lignite
R292	18 09 060 000	Coke et semi-coke
R293	18 09 060 000	Houille
R294	18 09 060 000	Lignite
R295	18 09 060 000	Coke et semi-coke

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
R296	18 09 060 000	Hydrocarbures acycliques
R297	18 09 060 000	Hydrocarbures acycliques
R298	18 09 060 000	Hydrocarbures acycliques
R300	18 09 060 000	Fioul lourd
R301	18 09 060 000	Fioul lourd
R302	18 09 060 000	Fioul lourd
R304	18 09 060 000	Fioul lourd
R305	18 09 060 000	Fioul lourd
R306	18 09 060 000	Fioul lourd
R308	18 09 060 000	Fioul lourd
R309	18 09 060 000	Fioul lourd
R310	18 09 060 000	Fioul lourd
R320	18 09 060 000	Fioul lourd
R321	18 09 060 000	Fioul lourd
R322	18 09 060 000	Fioul lourd
R324	18 09 060 000	Fioul lourd
R325	18 09 060 000	Fioul lourd
R326	18 09 060 000	Fioul lourd
R328	18 09 060 000	Fioul lourd
R329	18 09 060 000	Fioul lourd
R330	18 09 060 000	Fioul lourd
R332	18 09 060 000	Fioul lourd
R333	18 09 060 000	Fioul lourd
R334	18 09 060 000	Fioul lourd
R336	18 09 060 000	Fioul lourd
R337	18 09 060 000	Fioul lourd
R338	18 09 060 000	Fioul lourd
R340	18 09 060 000	Fioul lourd
R341	18 09 060 000	Fioul lourd
R342	18 09 060 000	Fioul lourd
R344	18 09 060 000	Fioul lourd
R345	18 09 060 000	Fioul lourd
R346	18 09 060 000	Fioul lourd
R347	18 09 060 000	Hydrocarbures cycliques
R348	18 09 060 000	Hydrocarbures cycliques
R349	18 09 060 000	Hydrocarbures cycliques
R350	18 09 060 000	Méthanol (alcool méthylique) d'origine non-synthétique
R351	18 09 060 000	Méthanol (alcool méthylique) d'origine non-synthétique
R352	18 09 060 000	Méthanol (alcool méthylique) d'origine non-synthétique
R353	18 09 060 000	Lubrifiants
R354	18 09 060 000	Lubrifiants
R355	18 09 060 000	Lubrifiants
R356	18 09 060 000	Additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales
R357	18 09 060 000	Additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales
R358	18 09 060 000	Additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales
R359	18 09 060 000	Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autre composé que ceux du n ° 2707 ou 2902

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
R360	18 09 060 000	Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autre composé que ceux du n ° 2707 ou 2902
R361	18 09 060 000	Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autre composé que ceux du n ° 2707 ou 2902
R362	18 09 060 000	Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters et autres
R363	18 09 060 000	Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters et autres
R364	18 09 060 000	Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters et autres
R365	18 09 060 000	Esters monoalkyliques d'acide gras, autres que ceux du numéro 3826 00
R366	18 09 060 000	Esters monoalkyliques d'acide gras, autres que ceux du numéro 3826 00
R367	18 09 060 000	Esters monoalkyliques d'acide gras, autres que ceux du numéro 3826 00
R368	18 09 060 000	Huile de soja et ses fractions
R369	18 09 060 000	Huile de soja et ses fractions
R370	18 09 060 000	Huile de soja et ses fractions
R371	18 09 060 000	Huile d'arachide et ses fractions
R372	18 09 060 000	Huile d'arachide et ses fractions
R373	18 09 060 000	Huile d'arachide et ses fractions
R374	18 09 060 000	Huile d'olive et ses fractions
R375	18 09 060 000	Huile d'olive et ses fractions
R376	18 09 060 000	Huile d'olive et ses fractions
R377	18 09 060 000	Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives
R378	18 09 060 000	Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives
R379	18 09 060 000	Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives
R380	18 09 060 000	Huile de palme et ses fractions
R381	18 09 060 000	Huile de palme et ses fractions
R382	18 09 060 000	Huile de palme et ses fractions
R383	18 09 060 000	Huile de graine de tournesol, de carthame et de graines de coton et leurs fractions
R384	18 09 060 000	Huile de graine de tournesol, de carthame et de graines de coton et leurs fractions
R385	18 09 060 000	Huile de graine de tournesol, de carthame et de graines de coton et leurs fractions
R386	18 09 060 000	Huile de noix de coco (huile de kopra), huile de palmiste et huile de babassu et leurs fractions
R387	18 09 060 000	Huile de noix de coco (huile de kopra), huile de palmiste et huile de babassu et leurs fractions
R388	18 09 060 000	Huile de noix de coco (huile de kopra), huile de palmiste et huile de babassu et leurs fractions
R389	18 09 060 000	Autres huiles et graisses végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions
R390	18 09 060 000	Autres huiles et graisses végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions
R391	18 09 060 000	Autres huiles et graisses végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions
R392	18 09 060 000	Graisses et huiles animales et végétales et leurs fractions
R393	18 09 060 000	Graisses et huiles animales et végétales et leurs fractions
R394	18 09 060 000	Graisses et huiles animales et végétales et leurs fractions

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
R395	18 09 060 000	Margarine, mélanges et préparations, pour la consommation humaine de graisses ou d'huiles animales ou végétales dont question dans le présent chapitre
R396	18 09 060 000	Margarine, mélanges et préparations, pour la consommation humaine de graisses ou d'huiles animales ou végétales dont question dans le présent chapitre
R397	18 09 060 000	Margarine, mélanges et préparations, pour la consommation humaine de graisses ou d'huiles animales ou végétales dont question dans le présent chapitre
R400	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R401	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R402	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R403	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R404	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R405	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R406	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R407	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R408	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R409	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R410	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R411	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R412	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R413	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R414	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R415	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R416	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R417	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R418	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R419	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R420	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R421	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R422	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R423	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R424	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R425	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R426	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R427	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R428	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R429	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R430	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R431	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R432	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R433	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R434	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R435	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié
R440	18 09 060 000	Huile siccative et autres huiles animales ou végétales et leurs fractions
R441	18 09 060 000	Huile siccative et autres huiles animales ou végétales et leurs fractions
R442	18 09 060 000	Huile siccative et autres huiles animales ou végétales et leurs fractions
R443	18 09 060 000	Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
R444	18 09 060 000	Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
R445	18 09 060 000	Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
R446	18 09 060 000	Goudron de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons d'espèces minérales
R447	18 09 060 000	Goudron de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons d'espèces minérales
R448	18 09 060 000	Goudron de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons d'espèces minérales
R449	18 09 060 000	Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.
R450	18 09 060 000	Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.
R451	18 09 060 000	Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques.
R452	18 09 060 000	Brai et coke de brai, de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux
R453	18 09 060 000	Brai et coke de brai, de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux
R454	18 09 060 000	Brai et coke de brai, de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux
R455	18 09 060 000	Pétrole brut et huile brute de minéraux bitumineux
R456	18 09 060 000	Pétrole brut et huile brute de minéraux bitumineux
R457	18 09 060 000	Pétrole brut et huile brute de minéraux bitumineux
R458	18 09 060 000	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (à l'exception des codes NC: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 et 2710 19 62 jusqu'au 2710 19 67)
R459	18 09 060 000	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (à l'exception des codes NC: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 et 2710 19 62 jusqu'au 2710 19 67)
R460	18 09 060 000	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (à l'exception des codes NC: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 et 2710 19 62 jusqu'au 2710 19 67)
R461	18 09 060 000	Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux (à l'exception des codes NC suivants : 2711 12 11 à 2711 19 00 compris et 2711 11 00 et 2711 21 00).
R462	18 09 060 000	Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux (à l'exception des codes NC suivants : 2711 12 11 à 2711 19 00 compris et 2711 11 00 et 2711 21 00).
R463	18 09 060 000	Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux (à l'exception des codes NC suivants : 2711 12 11 à 2711 19 00 compris et 2711 11 00 et 2711 21 00).
R464	18 09 060 000	Vaseline, paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés:

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
R465	18 09 060 000	Vaseline, paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés:
R466	18 09 060 000	Vaseline, paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés:
R467	18 09 060 000	Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
R468	18 09 060 000	Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
R469	18 09 060 000	Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
R470	18 09 060 000	Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques
R471	18 09 060 000	Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques
R472	18 09 060 000	Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques
R473	18 09 060 000	Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral
R474	18 09 060 000	Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral
R475	18 09 060 000	Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral
R500	18 09 060 000	Gaz naturel
R501	18 09 060 000	Gaz naturel
R502	18 09 060 000	Gaz naturel
R503	18 09 060 000	Gaz naturel
R504	18 09 060 000	Gaz naturel
R505	18 09 060 000	Gaz naturel
R506	18 09 060 000	Gaz naturel
R507	18 09 060 000	Gaz naturel
R508	18 09 060 000	Gaz naturel
R509	18 09 060 000	Gaz naturel
R510	18 09 060 000	Gaz naturel
R511	18 09 060 000	Gaz naturel
R512	18 09 060 000	Gaz naturel
R513	18 09 060 000	Gaz naturel
R514	18 09 060 000	Gaz naturel
R515	18 09 060 000	Gaz naturel
R516	18 09 060 000	Gaz naturel
R517	18 09 060 000	Gaz naturel
R600	18 09 060 000	Houille
R601	18 09 060 000	Lignite
R602	18 09 060 000	Coke et semi-coke
R603	18 09 060 000	Houille
R604	18 09 060 000	Lignite
R605	18 09 060 000	Coke et semi-coke
R606	18 09 060 000	Houille
R607	18 09 060 000	Lignite
R608	18 09 060 000	Coke et semi-coke
R609	18 09 060 000	Houille

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
R610	18 09 060 000	Lignite
R611	18 09 060 000	Coke et semi-coke
R612	18 09 060 000	Houille
R613	18 09 060 000	Lignite
R614	18 09 060 000	Coke et semi-coke
R615	18 09 060 000	Houille
R616	18 09 060 000	Lignite
R617	18 09 060 000	Coke et semi-coke
R618	18 09 060 000	Houille
R619	18 09 060 000	Lignite
R620	18 09 060 000	Coke et semi-coke
R621	18 09 060 000	Houille
R622	18 09 060 000	Lignite
R623	18 09 060 000	Coke et semi-coke
R700	18 09 060 000	Electricité
R701	18 09 060 000	Electricité
R702	18 09 060 000	Electricité
R703	18 09 060 000	Electricité
R704	18 09 060 000	Electricité
R706	18 09 060 000	Electricité
R708	18 09 060 000	Electricité
R710	18 09 060 000	Electricité
R720	18 09 060 000	Hydrocarbures acycliques
R721	18 09 060 000	Hydrocarbures acycliques
R722	18 09 060 000	Hydrocarbures acycliques
R723	18 09 060 000	Hydrocarbures acycliques
R725	18 09 060 000	Hydrocarbures acycliques
R726	18 09 060 000	Hydrocarbures acycliques
R727	18 09 060 000	Hydrocarbures acycliques
R728	18 09 060 000	Hydrocarbures acycliques
R729	18 09 060 000	Hydrocarbures cycliques
R730	18 09 060 000	Hydrocarbures cycliques
R731	18 09 060 000	Hydrocarbures cycliques
R732	18 09 060 000	Hydrocarbures cycliques
R734	18 09 060 000	Hydrocarbures cycliques
R735	18 09 060 000	Hydrocarbures cycliques
R736	18 09 060 000	Hydrocarbures cycliques
R737	18 09 060 000	Hydrocarbures cycliques
R738	18 09 060 000	Méthanol (alcool méthylique), qui n'est pas d'origine synthétique
R739	18 09 060 000	Méthanol (alcool méthylique), qui n'est pas d'origine synthétique
R740	18 09 060 000	Méthanol (alcool méthylique), qui n'est pas d'origine synthétique
R742	18 09 060 000	Méthanol (alcool méthylique), qui n'est pas d'origine synthétique
R743	18 09 060 000	Méthanol (alcool méthylique), qui n'est pas d'origine synthétique
R744	18 09 060 000	Méthanol (alcool méthylique), qui n'est pas d'origine synthétique
R745	18 09 060 000	Méthanol (alcool méthylique), qui n'est pas d'origine synthétique
R746	18 09 060 000	Préparations lubrifiantes
R747	18 09 060 000	Préparations lubrifiantes
R748	18 09 060 000	Préparations lubrifiantes

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
R749	18 09 060 000	Préparations lubrifiantes
R751	18 09 060 000	Préparations lubrifiantes
R752	18 09 060 000	Préparations lubrifiantes
R753	18 09 060 000	Préparations lubrifiantes
R754	18 09 060 000	Préparations lubrifiantes
R755	18 09 060 000	Préparations antidétonantes, pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales
R756	18 09 060 000	Préparations antidétonantes, pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales
R757	18 09 060 000	Préparations antidétonantes, pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales
R758	18 09 060 000	Préparations antidétonantes, pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales
R760	18 09 060 000	Préparations antidétonantes, pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales
R761	18 09 060 000	Préparations antidétonantes, pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales
R762	18 09 060 000	Préparations antidétonantes, pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales
R763	18 09 060 000	Préparations antidétonantes, pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales
R764	18 09 060 000	Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des n°s 2707 ou 2902
R765	18 09 060 000	Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des n°s 2707 ou 2902
R766	18 09 060 000	Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des n°s 2707 ou 2902
R767	18 09 060 000	Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des n°s 2707 ou 2902
R769	18 09 060 000	Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des n°s 2707 ou 2902
R770	18 09 060 000	Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des n°s 2707 ou 2902
R771	18 09 060 000	Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des n°s 2707 ou 2902
R772	18 09 060 000	Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des n°s 2707 ou 2902
R773	18 09 060 000	Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters et autres
R774	18 09 060 000	Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters et autres
R775	18 09 060 000	Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters et autres
R777	18 09 060 000	Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters et autres
R778	18 09 060 000	Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters et autres

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
R779	18 09 060 000	Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters et autres
R780	18 09 060 000	Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5 % en volume d'esters et autres
R781	18 09 060 000	Esters monoalkyliques d'acide gras, autres que ceux du numéro 3826 00
R782	18 09 060 000	Esters monoalkyliques d'acide gras, autres que ceux du numéro 3826 00
R783	18 09 060 000	Esters monoalkyliques d'acide gras, autres que ceux du numéro 3826 00
R785	18 09 060 000	Esters monoalkyliques d'acide gras, autres que ceux du numéro 3826 00
R786	18 09 060 000	Esters monoalkyliques d'acide gras, autres que ceux du numéro 3826 00
R787	18 09 060 000	Esters monoalkyliques d'acide gras, autres que ceux du numéro 3826 00
R788	18 09 060 000	Esters monoalkyliques d'acide gras, autres que ceux du numéro 3826 00
R801	18 09 060 000	Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions
R802	18 09 060 000	Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions
R803	18 09 060 000	Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions
R805	18 09 060 000	Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions
R806	18 09 060 000	Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions
R807	18 09 060 000	Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions
R808	18 09 060 000	Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions
R809	18 09 060 000	Huile de soja et ses fractions
R810	18 09 060 000	Huile de soja et ses fractions
R811	18 09 060 000	Huile de soja et ses fractions
R813	18 09 060 000	Huile de soja et ses fractions
R814	18 09 060 000	Huile de soja et ses fractions
R815	18 09 060 000	Huile de soja et ses fractions
R816	18 09 060 000	Huile de soja et ses fractions
R817	18 09 060 000	Huile d'arachide et ses fractions
R818	18 09 060 000	Huile d'arachide et ses fractions
R819	18 09 060 000	Huile d'arachide et ses fractions
R821	18 09 060 000	Huile d'arachide et ses fractions
R822	18 09 060 000	Huile d'arachide et ses fractions
R823	18 09 060 000	Huile d'arachide et ses fractions
R824	18 09 060 000	Huile d'arachide et ses fractions
R825	18 09 060 000	Huile d'olive et ses fractions
R826	18 09 060 000	Huile d'olive et ses fractions
R827	18 09 060 000	Huile d'olive et ses fractions
R829	18 09 060 000	Huile d'olive et ses fractions
R830	18 09 060 000	Huile d'olive et ses fractions
R831	18 09 060 000	Huile d'olive et ses fractions
R832	18 09 060 000	Huile d'olive et ses fractions
R833	18 09 060 000	Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives
R834	18 09 060 000	Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives
R835	18 09 060 000	Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives
R837	18 09 060 000	Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives
R838	18 09 060 000	Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives
R839	18 09 060 000	Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives
R840	18 09 060 000	Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
R841	18 09 060 000	Huile de palme et ses fractions
R842	18 09 060 000	Huile de palme et ses fractions
R843	18 09 060 000	Huile de palme et ses fractions
R845	18 09 060 000	Huile de palme et ses fractions
R846	18 09 060 000	Huile de palme et ses fractions
R847	18 09 060 000	Huile de palme et ses fractions
R848	18 09 060 000	Huile de palme et ses fractions
R849	18 09 060 000	Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions
R850	18 09 060 000	Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions
R851	18 09 060 000	Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions
R853	18 09 060 000	Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions
R854	18 09 060 000	Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions
R855	18 09 060 000	Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions
R856	18 09 060 000	Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions
R857	18 09 060 000	Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions
R858	18 09 060 000	Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions
R859	18 09 060 000	Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions
R861	18 09 060 000	Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions
R862	18 09 060 000	Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions
R863	18 09 060 000	Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions
R864	18 09 060 000	Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions
R865	18 09 060 000	Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions
R866	18 09 060 000	Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions
R867	18 09 060 000	Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions
R869	18 09 060 000	Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions
R870	18 09 060 000	Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions
R871	18 09 060 000	Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions
R872	18 09 060 000	Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions
R873	18 09 060 000	Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions
R874	18 09 060 000	Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions
R875	18 09 060 000	Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions
R877	18 09 060 000	Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions
R878	18 09 060 000	Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions
R879	18 09 060 000	Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions
R880	18 09 060 000	Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions
R881	18 09 060 000	Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre

CODES NATIONAUX		
Code national	Élément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
R882	18 09 060 000	Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre
R883	18 09 060 000	Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre
R885	18 09 060 000	Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre
R886	18 09 060 000	Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre
R887	18 09 060 000	Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre
R888	18 09 060 000	Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre
R889	18 09 060 000	Huile siccative et autres huiles animales ou végétales et leurs fractions
R890	18 09 060 000	Huile siccative et autres huiles animales ou végétales et leurs fractions
R891	18 09 060 000	Huile siccative et autres huiles animales ou végétales et leurs fractions
R893	18 09 060 000	Huile siccative et autres huiles animales ou végétales et leurs fractions
R894	18 09 060 000	Huile siccative et autres huiles animales ou végétales et leurs fractions
R895	18 09 060 000	Huile siccative et autres huiles animales ou végétales et leurs fractions
R896	18 09 060 000	Huile siccative et autres huiles animales ou végétales et leurs fractions
R897	18 09 060 000	Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
R898	18 09 060 000	Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
R899	18 09 060 000	Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
R900	18 09 060 000	Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
R902	18 09 060 000	Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
R903	18 09 060 000	Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
R904	18 09 060 000	Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
R905	18 09 060 000	Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
R906	18 09 060 000	Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux
R907	18 09 060 000	Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux
R908	18 09 060 000	Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux
R909	18 09 060 000	Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux
R911	18 09 060 000	Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux
R912	18 09 060 000	Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux
R913	18 09 060 000	Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux
R914	18 09 060 000	Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux
R915	18 09 060 000	Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques
R916	18 09 060 000	Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
R917	18 09 060 000	Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques
R918	18 09 060 000	Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques
R920	18 09 060 000	Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques
R921	18 09 060 000	Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques
R922	18 09 060 000	Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques
R923	18 09 060 000	Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques
R924	18 09 060 000	Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux
R925	18 09 060 000	Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux
R926	18 09 060 000	Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux
R927	18 09 060 000	Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux
R929	18 09 060 000	Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux
R930	18 09 060 000	Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux
R931	18 09 060 000	Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux
R932	18 09 060 000	Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux
R933	18 09 060 000	Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
R934	18 09 060 000	Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
R935	18 09 060 000	Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
R936	18 09 060 000	Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
R938	18 09 060 000	Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
R939	18 09 060 000	Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
R940	18 09 060 000	Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
R941	18 09 060 000	Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux
R942	18 09 060 000	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (à l'exception des codes NC: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 et 2710 19 62 jusqu'au 2710 19 67)
R943	18 09 060 000	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (à l'exception des codes NC: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 et 2710 19 62 jusqu'au 2710 19 67)

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
R944	18 09 060 000	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (à l'exception des codes NC: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 et 2710 19 62 jusqu'au 2710 19 67)
R945	18 09 060 000	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (à l'exception des codes NC: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 et 2710 19 62 jusqu'au 2710 19 67)
R947	18 09 060 000	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (à l'exception des codes NC: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 et 2710 19 62 jusqu'au 2710 19 67)
R948	18 09 060 000	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (à l'exception des codes NC: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 et 2710 19 62 jusqu'au 2710 19 67)
R949	18 09 060 000	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (à l'exception des codes NC: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 et 2710 19 62 jusqu'au 2710 19 67)
R950	18 09 060 000	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (à l'exception des codes NC: 2710 12 31, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 42, 2710 19 44, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16, 2710 20 19, 2710 20 32, 2710 20 38 et 2710 19 62 jusqu'au 2710 19 67)
R951	18 09 060 000	Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux (à l'exception des codes NC 2711 12 11 jusqu'au 2711 19 00 et 2711 10 00 et 2711 21 00)
R952	18 09 060 000	Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux (à l'exception des codes NC 2711 12 11 jusqu'au 2711 19 00 et 2711 11 00 et 2711 21 00)
R953	18 09 060 000	Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux (à l'exception des codes NC 2711 12 11 jusqu'au 2711 19 00 et 2711 11 00 et 2711 21 00)
R954	18 09 060 000	Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux (à l'exception des codes NC 2711 12 11 jusqu'au 2711 19 00 et 2711 11 00 et 2711 21 00)
R956	18 09 060 000	Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux (à l'exception des codes NC 2711 12 11 jusqu'au 2711 19 00 et 2711 11 00 et 2711 21 00)
R957	18 09 060 000	Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux (à l'exception des codes NC 2711 12 11 jusqu'au 2711 19 00 et 2711 11 00 et 2711 21 00)

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
R958	18 09 060 000	Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux (à l'exception des codes NC 2711 12 11 jusqu'au 2711 19 00 et 2711 11 00 et 2711 21 00)
R959	18 09 060 000	Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux (à l'exception des codes NC 2711 12 11 jusqu'au 2711 19 00 et 2711 11 00 et 2711 21 00)
R960	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés
R961	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés
R962	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés
R963	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés
R965	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés
R966	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés
R967	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés
R968	18 09 060 000	Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés
R969	18 09 060 000	Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
R970	18 09 060 000	Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
R971	18 09 060 000	Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
R972	18 09 060 000	Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
R974	18 09 060 000	Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
R975	18 09 060 000	Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
R976	18 09 060 000	Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
R977	18 09 060 000	Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
R978	18 09 060 000	Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques
R979	18 09 060 000	Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques
R980	18 09 060 000	Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques
R981	18 09 060 000	Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques
R983	18 09 060 000	Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques
R984	18 09 060 000	Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques
R985	18 09 060 000	Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
R986	18 09 060 000	Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques
R987	18 09 060 000	Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral
R988	18 09 060 000	Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral
R989	18 09 060 000	Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral
R990	18 09 060 000	Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral
R992	18 09 060 000	Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral
R993	18 09 060 000	Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral
R994	18 09 060 000	Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral
R995	18 09 060 000	Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral
R996	18 09 060 000	Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (sous forme solide)
RZ00	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane inférieur à 95
RZ01	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 95 ou plus mais inférieur à 98
RZ02	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus avec une faible teneur en soufre et en aromatiques
RZ03	18 09 060 000	Essence sans plomb avec un indice d'octane de 98 et plus avec une haute teneur en soufre et en aromatiques
RZ04	18 09 060 000	Pétrole lampant
RZ05	18 09 060 000	Gasoil avec une teneur en soufre excédant 10 mg/kg
RZ06	18 09 060 000	Gasoil avec une teneur en soufre n'excédant pas 10 mg/kg
RZ07	18 09 060 000	Fioul lourd
RZ08	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié - butane
RZ09	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié - propane
RZ10	18 09 060 000	Gaz de pétrole liquéfié - autres
S001	18 09 060 000	Bière en emballage réutilisable
S002	18 09 060 000	Bière en emballage jetable
S003	18 09 060 000	Bière en emballage réutilisable
S004	18 09 060 000	Bière en emballage jetable
S005	18 09 060 000	Bière en emballage réutilisable - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 12500 hl
S006	18 09 060 000	Bière en emballage jetable - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 12500 hl
S007	18 09 060 000	Bière en emballage réutilisable - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 12500 hl
S008	18 09 060 000	Bière en emballage jetable - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 12500 hl
S009	18 09 060 000	Bière en emballage réutilisable - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 25000 hl
S010	18 09 060 000	Bière en emballage jetable - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 25000 hl
S011	18 09 060 000	Bière en emballage réutilisable - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 25000 hl
S012	18 09 060 000	Bière en emballage jetable - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 25000 hl

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
S013	18 09 060 000	Bière en emballage réutilisable - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 50000 hl
S014	18 09 060 000	Bière en emballage jetable - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 50000 hl
S015	18 09 060 000	Bière en emballage réutilisable - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 50000 hl
S016	18 09 060 000	Bière en emballage jetable - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 50000 hl
S017	18 09 060 000	Bière en emballage réutilisable - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 75000 hl
S018	18 09 060 000	Bière en emballage jetable - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 75000 hl
S019	18 09 060 000	Bière en emballage réutilisable - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 75000 hl
S020	18 09 060 000	Bière en emballage jetable- petite brasserie indépendante - n'excédant pas 75000 hl
S021	18 09 060 000	Bière en emballage réutilisable - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 200000 hl
S022	18 09 060 000	Bière en emballage jetable- petite brasserie indépendante - n'excédant pas 200000 hl
S023	18 09 060 000	Bière en emballage réutilisable - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 200000 hl
S024	18 09 060 000	Bière en emballage jetable - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 200000 hl
S100	18 09 060 000	Vins tranquilles en emballage réutilisable
S101	18 09 060 000	Vins tranquilles en emballage jetable
S102	18 09 060 000	Vins tranquilles en emballage réutilisable
S103	18 09 060 000	Vins tranquilles en emballage jetable
S104	18 09 060 000	Vins tranquilles en emballage réutilisable
S105	18 09 060 000	Vins tranquilles en emballage jetable
S106	18 09 060 000	Vins tranquilles en emballage réutilisable
S107	18 09 060 000	Vins tranquilles en emballage jetable
S108	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage réutilisable
S109	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage jetable
S110	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage réutilisable
S111	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage jetable
S112	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage réutilisable
S113	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage jetable
S114	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage réutilisable
S115	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage jetable
S116	18 09 060 000	Vins tranquilles =< 8,5 % en emballage réutilisable
S117	18 09 060 000	Vins tranquilles =< 8,5 % en emballage jetable
S118	18 09 060 000	Vins tranquilles =< 8,5 % en emballage réutilisable
S119	18 09 060 000	Vins tranquilles =< 8,5 % en emballage jetable
S120	18 09 060 000	Vins tranquilles =< 8,5 % en emballage réutilisable
S121	18 09 060 000	Vins tranquilles =< 8,5 % en emballage jetable
S122	18 09 060 000	Vins tranquilles =< 8,5 % en emballage réutilisable
S123	18 09 060 000	Vins tranquilles =< 8,5 % en emballage jetable
S124	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage réutilisable
S125	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage jetable
S126	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage réutilisable
S127	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage jetable

CODES NATIONAUX		
Code national	Élément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
S128	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage réutilisable
S129	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage jetable
S130	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage réutilisable
S131	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage jetable
S132	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage réutilisable
S133	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage jetable
S134	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage réutilisable
S135	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage jetable
S136	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage réutilisable
S137	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage jetable
S138	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage réutilisable
S139	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage jetable
S140	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage réutilisable
S141	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage jetable
S142	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage réutilisable
S143	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage jetable
S144	18 09 060 000	Vins tranquilles en emballage réutilisable
S145	18 09 060 000	Vins tranquilles en emballage jetable
S146	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage réutilisable
S147	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage jetable
S148	18 09 060 000	Vins tranquilles =< 8,5 % en emballage réutilisable
S149	18 09 060 000	Vins tranquilles =< 8,5 % en emballage jetable
S150	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage réutilisable
S151	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage jetable
S200	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses en emballage réutilisable
S201	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses en emballage jetable
S202	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses en emballage réutilisable
S203	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses en emballage jetable
S204	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses en emballage réutilisable
S205	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses en emballage jetable
S206	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage réutilisable
S207	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage jetable
S208	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage réutilisable
S209	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage jetable
S210	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage réutilisable
S211	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage jetable
S212	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage réutilisable
S213	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage jetable
S214	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage réutilisable
S215	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage jetable
S216	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses =< 8,5 % en emballage réutilisable
S217	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses =< 8,5 % en emballage jetable
S218	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses =< 8,5 % en emballage réutilisable
S219	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses =< 8,5 % en emballage jetable
S220	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses =< 8,5 % en emballage réutilisable
S221	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses =< 8,5 % en emballage jetable
S222	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage réutilisable
S223	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage jetable

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
S224	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage réutilisable
S225	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage jetable
S226	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage réutilisable
S227	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage jetable
S228	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage réutilisable
S229	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage jetable
S230	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage réutilisable
S231	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage jetable
S232	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage réutilisable
S233	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage jetable
S234	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage réutilisable
S235	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage jetable
S236	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage réutilisable
S237	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage jetable
S238	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage réutilisable
S239	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage jetable
S240	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage réutilisable
S241	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage jetable
S242	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage réutilisable
S243	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage jetable
S244	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage réutilisable
S245	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage jetable
S246	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage réutilisable
S247	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage jetable
S248	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage réutilisable
S249	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage jetable
S250	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage réutilisable
S251	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage jetable
S300	18 09 060 000	Produits intermédiaires (non mousseux) en emballage réutilisable
S301	18 09 060 000	Produits intermédiaires (non mousseux) en emballage jetable
S302	18 09 060 000	Produits intermédiaires (non mousseux) en emballage réutilisable
S303	18 09 060 000	Produits intermédiaires (non mousseux) en emballage jetable
S304	18 09 060 000	Produits intermédiaires (non mousseux) en emballage réutilisable
S305	18 09 060 000	Produits intermédiaires (non mousseux) en emballage jetable
S306	18 09 060 000	Produits intermédiaires (mousseux) en emballage réutilisable
S307	18 09 060 000	Produits intermédiaires (mousseux) en emballage jetable
S308	18 09 060 000	Produits intermédiaires (mousseux) en emballage réutilisable
S309	18 09 060 000	Produits intermédiaires (mousseux) en emballage jetable
S310	18 09 060 000	Produits intermédiaires (mousseux) en emballage réutilisable
S311	18 09 060 000	Produits intermédiaires (mousseux) en emballage jetable
S312	18 09 060 000	Produits intermédiaires (non mousseux) =< 15% en emballage réutilisable
S313	18 09 060 000	Produits intermédiaires (non mousseux) =< 15% en emballage jetable
S314	18 09 060 000	Produits intermédiaires (non mousseux) =< 15% en emballage réutilisable
S315	18 09 060 000	Produits intermédiaires (non mousseux) =< 15% en emballage jetable
S316	18 09 060 000	Produits intermédiaires (non mousseux) =< 15% en emballage réutilisable
S317	18 09 060 000	Produits intermédiaires (non mousseux) =< 15% en emballage jetable
S318	18 09 060 000	Produits intermédiaires (mousseux) =< 15% en emballage réutilisable
S319	18 09 060 000	Produits intermédiaires (mousseux) =< 15% en emballage jetable

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
S320	18 09 060 000	Produits intermédiaires (mousseux) =< 15% en emballage réutilisable
S321	18 09 060 000	Produits intermédiaires (mousseux) =< 15% en emballage jetable
S322	18 09 060 000	Produits intermédiaires (mousseux) =< 15% en emballage réutilisable
S323	18 09 060 000	Produits intermédiaires (mousseux) =< 15% en emballage jetable
S400	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé >= 80%
S401	18 09 060 000	Alcool éthylique et boissons distillées, dénaturées, quel que soit le titre alcoométrique
S402	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé < 80% en emballage réutilisable
S403	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé < 80% en emballage jetable
S404	18 09 060 000	Produits ayant un titre alcoométrique acquis > 22% en emballage réutilisable
S405	18 09 060 000	Produits ayant un titre alcoométrique acquis > 22% en emballage jetable
S406	18 09 060 000	Produits ayant un titre alcoométrique acquis > 22% en emballage réutilisable
S407	18 09 060 000	Produits ayant un titre alcoométrique acquis > 22% en emballage jetable
S408	18 09 060 000	Produits ayant un titre alcoométrique acquis > 22% en emballage réutilisable
S409	18 09 060 000	Produits ayant un titre alcoométrique acquis > 22% en emballage jetable
S410	18 09 060 000	Boissons distillées, eaux-de-vie et autres boissons contenant de l'alcool distillé du code NC 2208 en emballage réutilisable
S411	18 09 060 000	Boissons distillées, eaux-de-vie et autres boissons contenant de l'alcool distillé du code NC 2208 en emballage jetable
S412	18 09 060 000	Produits qui contiennent comme composant de l'alcool éthylique des codes NC 2207 et 2208 ayant un titre alcoométrique acquis > 1,2 % vol
S500	18 09 060 000	Bière en emballage non imposé
S501	18 09 060 000	Bière en emballage non imposé
S502	18 09 060 000	Bière en emballage non imposé - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 12500 hl
S503	18 09 060 000	Bière en emballage non imposé - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 12500 hl
S504	18 09 060 000	Bière en emballage non imposé - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 25000 hl
S505	18 09 060 000	Bière en emballage non imposé - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 25000 hl
S506	18 09 060 000	Bière en emballage non imposé - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 50000 hl
S507	18 09 060 000	Bière en emballage non imposé - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 50000 hl
S508	18 09 060 000	Bière en emballage non imposé - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 75000 hl
S509	18 09 060 000	Bière en emballage non imposé - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 75000 hl
S510	18 09 060 000	Bière en emballage non imposé - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 200000 hl
S511	18 09 060 000	Bière en emballage non imposé - petite brasserie indépendante - n'excédant pas 200000 hl
S512	18 09 060 000	Vins tranquilles en emballage non imposé
S513	18 09 060 000	Vins tranquilles en emballage non imposé
S514	18 09 060 000	Vins tranquilles en emballage non imposé
S515	18 09 060 000	Vins tranquilles en emballage non imposé
S516	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage non imposé
S517	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage non imposé
S518	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage non imposé
S519	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage non imposé

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
S520	18 09 060 000	Vins tranquilles =< 8,5 % en emballage non imposé
S521	18 09 060 000	Vins tranquilles =< 8,5 % en emballage non imposé
S522	18 09 060 000	Vins tranquilles =< 8,5 % en emballage non imposé
S523	18 09 060 000	Vins tranquilles =< 8,5 % en emballage non imposé
S524	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage non imposé
S525	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage non imposé
S526	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage non imposé
S527	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage non imposé
S528	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses en emballage non imposé
S529	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses en emballage non imposé
S530	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses en emballage non imposé
S531	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage non imposé
S532	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage non imposé
S533	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage non imposé
S534	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage non imposé
S535	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage non imposé
S536	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses =< 8,5 % en emballage non imposé
S537	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses =< 8,5 % en emballage non imposé
S538	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses =< 8,5 % en emballage non imposé
S539	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage non imposé
S540	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage non imposé
S541	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage non imposé
S542	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage non imposé
S543	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage non imposé
S544	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage non imposé
S545	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage non imposé
S546	18 09 060 000	Produits intermédiaires (non mousseux) en emballage non imposé
S547	18 09 060 000	Produits intermédiaires (non mousseux) en emballage non imposé
S548	18 09 060 000	Produits intermédiaires (non mousseux) en emballage non imposé
S549	18 09 060 000	Produits intermédiaires (mousseux) en emballage non imposé
S550	18 09 060 000	Produits intermédiaires (mousseux) en emballage non imposé
S551	18 09 060 000	Produits intermédiaires (mousseux) en emballage non imposé
S552	18 09 060 000	Produits intermédiaires (non mousseux) =< 15% en emballage non imposé
S553	18 09 060 000	Produits intermédiaires (non mousseux) =< 15% en emballage non imposé
S554	18 09 060 000	Produits intermédiaires (non mousseux) =< 15% en emballage non imposé
S555	18 09 060 000	Produits intermédiaires (mousseux) =< 15% en emballage non imposé
S556	18 09 060 000	Produits intermédiaires (mousseux) =< 15% en emballage non imposé
S557	18 09 060 000	Produits intermédiaires (mousseux) =< 15% en emballage non imposé
S558	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé < 80% en emballage non imposé
S559	18 09 060 000	Produits ayant un titre alcoométrique acquis > 22% en emballage non imposé
S560	18 09 060 000	Produits ayant un titre alcoométrique acquis > 22% en emballage non imposé
S561	18 09 060 000	Produits ayant un titre alcoométrique acquis > 22% en emballage non imposé
S562	18 09 060 000	Boissons distillées, eaux-de-vie et autres boissons contenant de l'alcool distillé du code NC 2208 en emballage non imposé
S563	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage non imposé
S564	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage non imposé
S565	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage non imposé

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
S566	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage non imposé
S567	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage non imposé
S568	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage non imposé
S569	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage non imposé
S570	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage non imposé
S571	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage non imposé
S572	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage non imposé
S573	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage non imposé
S574	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage non imposé
S575	18 09 060 000	Vins tranquilles en emballage non imposé
S576	18 09 060 000	Vins mousseux en emballage non imposé
S577	18 09 060 000	Vins tranquilles =< 8,5 % en emballage non imposé
S578	18 09 060 000	Vins mousseux =< 8,5 % en emballage non imposé
S579	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses en emballage non imposé
S580	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses =< 8,5 % en emballage non imposé
T001	18 09 060 000	Alcool éthylique et boissons distillées, dénaturées, quelque soit le titre alcoométrique
T002	18 09 060 000	Alcool éthylique et boissons distillées, dénaturées, quelque soit le titre alcoométrique
T010	18 09 060 000	Bière
T011	18 09 060 000	Bière
T012	18 09 060 000	Vins tranquilles
T013	18 09 060 000	Vins tranquilles
T014	18 09 060 000	Vins tranquilles
T015	18 09 060 000	Vins tranquilles
T016	18 09 060 000	Vins mousseux
T017	18 09 060 000	Vins mousseux
T018	18 09 060 000	Vins mousseux
T019	18 09 060 000	Vins mousseux
T020	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses
T021	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses
T022	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses
T023	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T024	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T025	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T026	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T027	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T028	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T029	18 09 060 000	Produits intermédiaires
T030	18 09 060 000	Produits intermédiaires
T031	18 09 060 000	Produits intermédiaires
T032	18 09 060 000	Produits titre alcoométrique acquis > 22%
T033	18 09 060 000	Produits titre alcoométrique acquis > 22%
T034	18 09 060 000	Produits titre alcoométrique acquis > 22%
T035	18 09 060 000	Boissons distillées, eaux-de-vie et autres boissons contenant de l'alcool distillé du code NC 2208
T036	18 09 060 000	Alcool éthylique et boissons distillées, dénaturées, quelque soit le titre alcoométrique
T037	18 09 060 000	Vins mousseux
T038	18 09 060 000	Vins mousseux

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
T039	18 09 060 000	Vins mousseux
T040	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T041	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T042	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T043	18 09 060 000	Vins tranquilles
T044	18 09 060 000	Vins mousseux
T045	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T050	18 09 060 000	Alcool éthylique et boissons distillées, dénaturées, quelque soit le titre alcoométrique
T051	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé $\geq 80\%$
T052	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé $< 80\%$
T053	18 09 060 000	Vins tranquilles
T054	18 09 060 000	Vins tranquilles
T055	18 09 060 000	Vins tranquilles
T056	18 09 060 000	Vins tranquilles
T057	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses
T058	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses
T059	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses
T060	18 09 060 000	Produits intermédiaires
T061	18 09 060 000	Produits intermédiaires
T062	18 09 060 000	Produits intermédiaires
T063	18 09 060 000	Vins tranquilles
T100	18 09 060 000	Alcool éthylique et boissons distillées, dénaturées, quel que soit le titre alcoométrique
T101	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé $\geq 80\%$
T102	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé $< 80\%$
T150	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé $\geq 80\%$
T151	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé $< 80\%$
T152	18 09 060 000	Produits intermédiaires
T153	18 09 060 000	Produits intermédiaires
T154	18 09 060 000	Produits intermédiaires
T155	18 09 060 000	Bière
T156	18 09 060 000	Bière
T157	18 09 060 000	Vins tranquilles
T158	18 09 060 000	Vins tranquilles
T159	18 09 060 000	Vins tranquilles
T160	18 09 060 000	Vins tranquilles
T161	18 09 060 000	Vins mousseux
T162	18 09 060 000	Vins mousseux
T163	18 09 060 000	Vins mousseux
T164	18 09 060 000	Vins mousseux
T165	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses
T166	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses
T167	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses
T168	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T169	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T170	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T171	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T172	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses

CODES NATIONAUX		
Code national	Élément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
T173	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T174	18 09 060 000	Produits titre alcoométrique acquis > 22%
T175	18 09 060 000	Produits titre alcoométrique acquis > 22%
T176	18 09 060 000	Produits titre alcoométrique acquis > 22%
T177	18 09 060 000	Alcool éthylique et boissons distillées, dénaturées, quelque soit le titre alcoométrique
T178	18 09 060 000	Vins mousseux
T179	18 09 060 000	Vins mousseux
T180	18 09 060 000	Vins mousseux
T181	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T182	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T183	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T184	18 09 060 000	Arômes
T185	18 09 060 000	Arômes
T186	18 09 060 000	Arômes
T187	18 09 060 000	Vins tranquilles
T188	18 09 060 000	Vins mousseux
T189	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T200	18 09 060 000	Bière
T201	18 09 060 000	Bière
T202	18 09 060 000	Vins tranquilles
T203	18 09 060 000	Vins tranquilles
T204	18 09 060 000	Vins tranquilles
T205	18 09 060 000	Vins tranquilles
T206	18 09 060 000	Vins mousseux
T207	18 09 060 000	Vins mousseux
T208	18 09 060 000	Vins mousseux
T209	18 09 060 000	Vins mousseux
T210	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses
T211	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses
T212	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses
T213	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T214	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T215	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T216	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T217	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T218	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T219	18 09 060 000	Produits intermédiaires
T220	18 09 060 000	Produits intermédiaires
T221	18 09 060 000	Produits intermédiaires
T222	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé >= 80%
T223	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé < 80%
T224	18 09 060 000	Produits titre alcoométrique acquis > 22%
T225	18 09 060 000	Produits titre alcoométrique acquis > 22%
T226	18 09 060 000	Produits titre alcoométrique acquis > 22%
T227	18 09 060 000	Boissons distillées, eaux-de-vie et autres boissons contenant de l'alcool distillé du code NC 2208
T228	18 09 060 000	Vins mousseux
T229	18 09 060 000	Vins mousseux

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
T230	18 09 060 000	Vins mousseux
T231	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T232	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T233	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T234	18 09 060 000	Arômes
T235	18 09 060 000	Arômes
T236	18 09 060 000	Arômes
T237	18 09 060 000	Vins tranquilles
T238	18 09 060 000	Vins mousseux
T239	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T250	18 09 060 000	Bière
T251	18 09 060 000	Bière
T252	18 09 060 000	Vins tranquilles
T253	18 09 060 000	Vins tranquilles
T254	18 09 060 000	Vins tranquilles
T255	18 09 060 000	Vins tranquilles
T256	18 09 060 000	Vins mousseux
T257	18 09 060 000	Vins mousseux
T258	18 09 060 000	Vins mousseux
T259	18 09 060 000	Vins mousseux
T260	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses
T261	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses
T262	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses
T263	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T264	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T265	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T266	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T267	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T268	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T269	18 09 060 000	Produits intermédiaires
T270	18 09 060 000	Produits intermédiaires
T271	18 09 060 000	Produits intermédiaires
T272	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé $\geq 80\%$
T273	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé $< 80\%$
T274	18 09 060 000	Produits titre alcoométrique acquis $> 22\%$
T275	18 09 060 000	Produits titre alcoométrique acquis $> 22\%$
T276	18 09 060 000	Produits titre alcoométrique acquis $> 22\%$
T277	18 09 060 000	Boissons distillées, eaux-de-vie et autres boissons contenant de l'alcool distillé du code NC 2208
T278	18 09 060 000	Alcool éthylique et boissons distillées, dénaturées, quelque soit le titre alcoométrique
T279	18 09 060 000	Vins mousseux
T280	18 09 060 000	Vins mousseux
T281	18 09 060 000	Vins mousseux
T282	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T283	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T284	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T285	18 09 060 000	Arômes
T286	18 09 060 000	Arômes

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
T287	18 09 060 000	Arômes
T288	18 09 060 000	Vins tranquilles
T289	18 09 060 000	Vins mousseux
T290	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T300	18 09 060 000	Alcool éthylique et boissons distillées, dénaturées, quel que soit le titre alcoométrique
T301	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé $\geq 80\%$
T302	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé $< 80\%$
T350	18 09 060 000	Alcool éthylique et boissons distillées, dénaturées, quelque soit le titre alcoométrique
T351	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé $\geq 80\%$
T352	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé $< 80\%$
T400	18 09 060 000	Alcool éthylique et boissons distillées, dénaturées, quelque soit le titre alcoométrique
T401	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé $\geq 80\%$
T402	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé $< 80\%$
T450	18 09 060 000	Alcool éthylique et boissons distillées, dénaturées, quelque soit le titre alcoométrique
T451	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé $\geq 80\%$
T452	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé $< 80\%$
T500	18 09 060 000	Bière
T501	18 09 060 000	Bière
T502	18 09 060 000	Vins tranquilles
T503	18 09 060 000	Vins tranquilles
T504	18 09 060 000	Vins tranquilles
T505	18 09 060 000	Vins tranquilles
T506	18 09 060 000	Vins mousseux
T507	18 09 060 000	Vins mousseux
T508	18 09 060 000	Vins mousseux
T509	18 09 060 000	Vins mousseux
T510	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses
T511	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses
T512	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses
T513	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T514	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T515	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T516	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T517	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T518	18 09 060 000	Produits intermédiaires
T519	18 09 060 000	Produits intermédiaires
T520	18 09 060 000	Produits intermédiaires
T521	18 09 060 000	Alcool éthylique non-dénaturé $\geq 80\%$
T522	18 09 060 000	Alcool éthylique et boissons distillées, dénaturées, quelque soit le titre alcoométrique
T523	18 09 060 000	Alcool éthylique non-dénaturé $< 80\%$
T524	18 09 060 000	Produits titre alcoométrique acquis $> 22\%$
T525	18 09 060 000	Produits titre alcoométrique acquis $> 22\%$
T526	18 09 060 000	Produits titre alcoométrique acquis $> 22\%$
T527	18 09 060 000	Boissons distillées, eaux-de-vie et autres boissons contenant de l'alcool distillé du code NC 2208

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
T528	18 09 060 000	Produits qui contiennent comme composant de l'alcool éthylique des codes NC 2207 et 2208 ayant un titre alcoométrique acquis > 1,2 % vol
T529	18 09 060 000	Bière
T530	18 09 060 000	Bière
T531	18 09 060 000	Vins tranquilles
T532	18 09 060 000	Vins tranquilles
T533	18 09 060 000	Vins tranquilles
T534	18 09 060 000	Vins tranquilles
T535	18 09 060 000	Vins mousseux
T536	18 09 060 000	Vins mousseux
T537	18 09 060 000	Vins mousseux
T538	18 09 060 000	Vins mousseux
T539	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses
T540	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses
T541	18 09 060 000	Boissons fermentées non mousseuses
T542	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T543	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T544	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T545	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T546	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T547	18 09 060 000	Produits intermédiaires
T548	18 09 060 000	Produits intermédiaires
T549	18 09 060 000	Produits intermédiaires
T550	18 09 060 000	Alcool éthylique non-dénaturé ≥ 80%
T551	18 09 060 000	Alcool éthylique et boissons distillées, dénaturées, quelque soit le titre alcoométrique
T552	18 09 060 000	Alcool éthylique, non dénaturé, <80%
T553	18 09 060 000	Produits titre alcoométrique acquis > 22%
T554	18 09 060 000	Produits titre alcoométrique acquis > 22%
T555	18 09 060 000	Produits titre alcoométrique acquis > 22%
T556	18 09 060 000	Boissons distillées, eaux-de-vie et autres boissons contenant de l'alcool distillé du code NC 2208
T557	18 09 060 000	Produits qui contiennent comme composant de l'alcool éthylique des codes NC 2207 et 2208 ayant un titre alcoométrique acquis > 1,2 % vol
T558	18 09 060 000	Vins mousseux
T559	18 09 060 000	Vins mousseux
T560	18 09 060 000	Vins mousseux
T561	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T562	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T563	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T564	18 09 060 000	Vins mousseux
T565	18 09 060 000	Vins mousseux
T566	18 09 060 000	Vins mousseux
T567	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T568	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T569	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T570	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T571	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T572	18 09 060 000	Vins tranquilles
T573	18 09 060 000	Vins mousseux

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
T574	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
T575	18 09 060 000	Vins tranquilles
T576	18 09 060 000	Vins mousseux
T577	18 09 060 000	Boissons fermentées mousseuses
U001	18 09 060 000	Jus de fruits et de légumes (à l'exception des jus fraîchement pressés qui n'ont subi aucune transformation, qui sont produits sur place dans le commerce de détail et qui sont immédiatement proposés à la vente pour la consommation et qui, dès lors, ne sont pas destinés à la revente) en emballage réutilisable
U002	18 09 060 000	Jus de fruits et de légumes (à l'exception des jus fraîchement pressés qui n'ont subi aucune transformation, qui sont produits sur place dans le commerce de détail et qui sont immédiatement proposés à la vente pour la consommation et qui, dès lors, ne sont pas destinés à la revente) en emballage jetable
U003	18 09 060 000	Jus de fruits et de légumes (à l'exception des jus fraîchement pressés qui n'ont subi aucune transformation, qui sont produits sur place dans le commerce de détail et qui sont immédiatement proposés à la vente pour la consommation et qui, dès lors, ne sont pas destinés à la revente) en emballage non imposé
U010	18 09 060 000	Vins non alcoolisés =< 1,2 % vol. en emballage réutilisable
U011	18 09 060 000	Vins non alcoolisés =< 1,2 % vol. en emballage jetable
U012	18 09 060 000	Vins non alcoolisés =< 1,2 % vol. en emballage réutilisable
U013	18 09 060 000	Vins non alcoolisés =< 1,2 % vol. en emballage jetable
U014	18 09 060 000	Autres boissons fermentées non alcoolisées =< 1,2 % vol. en emballage réutilisable
U015	18 09 060 000	Autres boissons fermentées non alcoolisées =< 1,2 % vol. en emballage jetable
U016	18 09 060 000	Autres boissons fermentées non alcoolisées =< 1,2 % vol. en emballage réutilisable
U017	18 09 060 000	Autres boissons fermentées non alcoolisées =< 1,2 % vol. en emballage jetable
U018	18 09 060 000	Autres boissons fermentées non alcoolisées =< 1,2 % vol. en emballage réutilisable
U019	18 09 060 000	Autres boissons fermentées non alcoolisées =< 1,2 % vol. en emballage jetable
U030	18 09 060 000	Boissons non alcoolisées =< 1,2 % vol. en emballage réutilisable
U031	18 09 060 000	Boissons non alcoolisées =< 1,2 % vol. en emballage jetable
U040	18 09 060 000	Substance manifestement destinée à la confection d'eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, aromatisées ou non, et les autres boissons non alcooliques relevant du code NC 2202, à l'exception des boissons à base de lait, de soja ou de riz conditionnée soit en emballage de vente au détail, soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi, présentées sous forme liquide
U041	18 09 060 000	Substance manifestement destinée à la confection d'eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, aromatisées ou non, et les autres boissons non alcooliques relevant du code NC 2202, à l'exception des boissons à base de lait, de soja ou de riz conditionnée soit en emballage de vente au détail, soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi, présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide
U042	18 09 060 000	Substance manifestement destinée à la confection d'eaux aromatisées, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, relevant du code NC 2202, conditionnée soit en emballage de vente au détail, soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi, présentées sous forme liquide

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
U043	18 09 060 000	Substance manifestement destinée à la confection d'eaux aromatisées, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, relevant du code NC 2202, conditionnée soit en emballage de vente au détail, soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi, présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide
U050	18 09 060 000	Les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ainsi que la glace en emballage réutilisable
U051	18 09 060 000	Les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ainsi que la glace en emballage jetable
U053	18 09 060 000	Les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ainsi que la glace vendues à la source
U054	18 09 060 000	Les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ainsi que la glace en emballage non imposé
U100	18 09 060 000	Les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, aromatisées ou non, et les autres boissons non alcooliques, à l'exception des boissons à base de lait, de soja ou de riz en emballage réutilisable
U101	18 09 060 000	Les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, aromatisées ou non, et les autres boissons non alcooliques, à l'exception des boissons à base de lait, de soja ou de riz en emballage jetable
U103	18 09 060 000	Bière non alcoolisée en emballage réutilisable
U104	18 09 060 000	Bière non alcoolisée en emballage jetable
U110	18 09 060 000	Les eaux aromatisées, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, en emballage réutilisable
U111	18 09 060 000	Les eaux aromatisées, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, en emballage jetable
U150	18 09 060 000	Les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, aromatisées ou non, et les autres boissons non alcooliques, à l'exception des boissons à base de lait, de soja ou de riz en emballage non imposé
U151	18 09 060 000	Bière non alcoolisée en emballage non imposé
U167	18 09 060 000	Les eaux aromatisées, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, en emballage non imposé
U170	18 09 060 000	Vins non alcoolisés =< 1,2 % vol. en emballage non imposé
U171	18 09 060 000	Vins non alcoolisés =< 1,2 % vol. en emballage non imposé
U172	18 09 060 000	Autres boissons fermentées non alcoolisées =< 1,2 % vol. en emballage non imposé
U173	18 09 060 000	Autres boissons fermentées non alcoolisées =< 1,2 % vol. en emballage non imposé
U174	18 09 060 000	Autres boissons fermentées non alcoolisées =< 1,2 % vol. en emballage non imposé
U175	18 09 060 000	Boissons non alcoolisées =< 1,2 % vol. en emballage non imposé
U180	18 09 060 000	Boissons végétales, autres que les boissons à base de soja ou de riz, sans sucre ajouté, en emballage réutilisable
U181	18 09 060 000	Boissons végétales, autres que les boissons à base de soja ou de riz, sans sucre ajouté, en emballage jetable
U182	18 09 060 000	Boissons végétales, autres que les boissons à base de soja ou de riz, sans sucre ajouté, en emballage non imposé
U200	18 09 060 000	Café non torréfié
U201	18 09 060 000	Café torréfié

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
U202	18 09 060 000	Extraits, essences et concentrés de café, solides ou liquides, ainsi que les préparations à base d'extraits, essences et concentrés de café et les préparations à base de café
U500	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour bière
U501	18 09 060 000	Emballage jetable pour bière
U502	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour bière
U503	18 09 060 000	Emballage jetable pour bière
U504	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour vins tranquilles
U505	18 09 060 000	Emballage jetable pour vins tranquilles
U506	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour vins tranquilles
U507	18 09 060 000	Emballage jetable pour vins tranquilles
U508	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour vins tranquilles
U509	18 09 060 000	Emballage jetable pour vins tranquilles
U510	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour vins tranquilles
U511	18 09 060 000	Emballage jetable pour vins tranquilles
U512	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour vins mousseux
U513	18 09 060 000	Emballage jetable pour vins mousseux
U514	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour vins mousseux
U515	18 09 060 000	Emballage jetable pour vins mousseux
U516	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour vins mousseux
U517	18 09 060 000	Emballage jetable pour vins mousseux
U518	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour vins mousseux
U519	18 09 060 000	Emballage jetable pour vins mousseux
U520	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour boissons fermentées non mousseuses
U521	18 09 060 000	Emballage jetable pour boissons fermentées non mousseuses
U522	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour boissons fermentées non mousseuses
U523	18 09 060 000	Emballage jetable pour boissons fermentées non mousseuses
U524	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour boissons fermentées non mousseuses
U525	18 09 060 000	Emballage jetable pour boissons fermentées non mousseuses
U526	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour boissons fermentées mousseuses
U527	18 09 060 000	Emballage jetable pour boissons fermentées mousseuses
U528	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour boissons fermentées mousseuses
U529	18 09 060 000	Emballage jetable pour boissons fermentées mousseuses
U530	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour boissons fermentées mousseuses
U531	18 09 060 000	Emballage jetable pour boissons fermentées mousseuses
U532	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour boissons fermentées mousseuses
U533	18 09 060 000	Emballage jetable pour boissons fermentées mousseuses
U534	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour boissons fermentées mousseuses
U535	18 09 060 000	Emballage jetable pour boissons fermentées mousseuses
U536	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour boissons fermentées mousseuses
U537	18 09 060 000	Emballage jetable pour boissons fermentées mousseuses
U538	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour produits intermédiaires (non mousseux)
U539	18 09 060 000	Emballage jetable pour produits intermédiaires (non mousseux)
U540	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour produits intermédiaires (non mousseux)
U541	18 09 060 000	Emballage jetable pour produits intermédiaires (non mousseux)
U542	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour produits intermédiaires (non mousseux)
U543	18 09 060 000	Emballage jetable pour produits intermédiaires (non mousseux)
U544	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour produits intermédiaires (mousseux)
U545	18 09 060 000	Emballage jetable pour produits intermédiaires (mousseux)

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
U546	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour produits intermédiaires (mousseux)
U547	18 09 060 000	Emballage jetable pour produits intermédiaires (mousseux)
U548	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour produits intermédiaires (mousseux)
U549	18 09 060 000	Emballage jetable pour produits intermédiaires (mousseux)
U550	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour alcool éthylique, non dénaturé < 80%
U551	18 09 060 000	Emballage jetable pour alcool éthylique, non dénaturé < 80%
U552	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour produits ayant un titre alcoométrique acquis > 22%
U553	18 09 060 000	Emballage jetable pour produits ayant un titre alcoométrique acquis > 22%
U554	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour produits ayant un titre alcoométrique acquis > 22%
U555	18 09 060 000	Emballage jetable pour produits ayant un titre alcoométrique acquis > 22%
U556	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour produits ayant un titre alcoométrique acquis > 22%
U557	18 09 060 000	Emballage jetable pour produits ayant un titre alcoométrique acquis > 22%
U558	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour boissons distillées, eaux-de-vie et autres boissons contenant de l'alcool distillé du code NC 2208
U559	18 09 060 000	Emballage jetable pour boissons distillées, eaux-de-vie et autres boissons contenant de l'alcool distillé du code NC 2208
U560	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour vins mousseux
U561	18 09 060 000	Emballage jetable pour vins mousseux
U562	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour vins mousseux
U563	18 09 060 000	Emballage jetable pour vins mousseux
U564	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour vins mousseux
U565	18 09 060 000	Emballage jetable pour vins mousseux
U566	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour boissons fermentées mousseuses
U567	18 09 060 000	Emballage jetable pour boissons fermentées mousseuses
U568	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour boissons fermentées mousseuses
U569	18 09 060 000	Emballage jetable pour boissons fermentées mousseuses
U570	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour boissons fermentées mousseuses
U571	18 09 060 000	Emballage jetable pour boissons fermentées mousseuses
U572	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour vins tranquilles
U573	18 09 060 000	Emballage jetable pour vins tranquilles
U574	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour vins mousseux
U575	18 09 060 000	Emballage jetable pour vins mousseux
U576	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour boissons fermentées mousseuses
U577	18 09 060 000	Emballage jetable pour boissons fermentées mousseuses
U600	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour jus de fruits et de légumes (à l'exception des jus fraîchement pressés qui n'ont subi aucune transformation, qui sont produits sur place dans le commerce de détail et qui sont immédiatement proposés à la vente pour la consommation et qui, dès lors, ne sont pas destinés à la revente)
U601	18 09 060 000	Emballage jetable pour jus de fruits et de légumes (à l'exception des jus fraîchement pressés qui n'ont subi aucune transformation, qui sont produits sur place dans le commerce de détail et qui sont immédiatement proposés à la vente pour la consommation et qui, dès lors, ne sont pas destinés à la revente)
U602	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ainsi que la glace relevant du code NC 2201
U603	18 09 060 000	Emballage jetable pour les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ainsi que la glace relevant du code NC 2201

CODES NATIONAUX		
Code national	Élément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
U604	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, aromatisées ou non, et les autres boissons non alcooliques relevant du code NC 2202, à l'exception des boissons à base de lait, de soja ou de riz
U605	18 09 060 000	Emballage jetable pour les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, aromatisées ou non, et les autres boissons non alcooliques relevant du code NC 2202, à l'exception des boissons à base de lait, de soja ou de riz
U606	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour bière non alcoolisée
U607	18 09 060 000	Emballage jetable pour bière non alcoolisée
U642	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour les eaux aromatisées, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, relevant du code NC 2202
U643	18 09 060 000	Emballage jetable pour les eaux aromatisées, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, relevant du code NC 2202
U700	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour vins non alcoolisés =< 1,2 % vol.
U701	18 09 060 000	Emballage jetable pour vins non alcoolisés =< 1,2 % vol.
U702	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour vins non alcoolisés =< 1,2 % vol.
U703	18 09 060 000	Emballage jetable pour vins non alcoolisés =< 1,2 % vol.
U704	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour autres boissons fermentées non alcoolisées =< 1,2 % vol.
U705	18 09 060 000	Emballage jetable pour autres boissons fermentées non alcoolisées =< 1,2 % vol.
U706	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour autres boissons fermentées non alcoolisées =< 1,2 % vol.
U707	18 09 060 000	Emballage jetable pour autres boissons fermentées non alcoolisées =< 1,2 % vol.
U708	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour autres boissons fermentées non alcoolisées =< 1,2 % vol.
U709	18 09 060 000	Emballage jetable pour autres boissons fermentées non alcoolisées =< 1,2 % vol.
U710	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour boissons non alcoolisées =< 1,2 % vol.
U711	18 09 060 000	Emballage jetable pour boissons non alcoolisées =< 1,2 % vol.
U712	18 09 060 000	Emballage réutilisable pour boissons végétales, autres que les boissons à base de soja ou de riz, sans sucre ajouté
U713	18 09 060 000	Emballage jetable pour boissons végétales, autres que les boissons à base de soja ou de riz, sans sucre ajouté
V200	18 09 060 000	Café
V201	18 09 060 000	Jus de fruits et de légumes
V202	18 09 060 000	Les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ainsi que la glace
V203	18 09 060 000	Les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, aromatisées ou non, et les autres boissons non alcooliques, à l'exception des boissons à base de lait, de soja ou de riz
V204	18 09 060 000	Bière non alcoolisée
V205	18 09 060 000	Vins non alcoolisés
V206	18 09 060 000	Vins non alcoolisés
V207	18 09 060 000	Autres boissons fermentées non alcoolisées
V208	18 09 060 000	Autres boissons fermentées non alcoolisées
V209	18 09 060 000	Autres boissons fermentées non alcoolisées
V210	18 09 060 000	Boissons non alcoolisées
V211	18 09 060 000	Jus de fruits et de légumes

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
V212	18 09 060 000	Substance manifestement destinée à la confection d'eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, aromatisées ou non, et les autres boissons non alcooliques relevant du code NC 2202, à l'exception des boissons à base de lait, de soja ou de riz conditionnée soit en emballage de vente au détail, soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi, présentées sous forme liquide
V213	18 09 060 000	Café non torréfié
V214	18 09 060 000	Café torréfié
V215	18 09 060 000	Extraits, essences et concentrés de café, solides ou liquides, ainsi que les préparations à base d'extraits, essences et concentrés de café et les préparations à base de café
V216	18 09 060 000	Les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ainsi que la glace
V217	18 09 060 000	Extraits, essences et concentrés de café, solides ou liquides, ainsi que les préparations à base d'extraits, essences et concentrés de café et les préparations à base de café
V218	18 09 060 000	Substance manifestement destinée à la confection d'eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, aromatisées ou non, et les autres boissons non alcooliques relevant du code NC 2202, à l'exception des boissons à base de lait, de soja ou de riz conditionnée soit en emballage de vente au détail, soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi, présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide
V219	18 09 060 000	Les eaux aromatisées, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants
V220	18 09 060 000	Substance manifestement destinée à la confection d'eaux aromatisées, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, relevant du code NC 2202, conditionnée soit en emballage de vente au détail, soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi, présentées sous forme liquide
V221	18 09 060 000	Substance manifestement destinée à la confection d'eaux aromatisées, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, relevant du code NC 2202, conditionnée soit en emballage de vente au détail, soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi, présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide
V222	18 09 060 000	Boissons végétales, autres que les boissons à base de soja ou de riz, sans sucre ajouté
V300	18 09 060 000	Jus de fruits et de légumes
V301	18 09 060 000	Vins non alcoolisés ≤ 1,2% vol.
V302	18 09 060 000	Vins non alcoolisés ≤ 1,2% vol.
V303	18 09 060 000	Autres boissons fermentées non alcoolisées ≤ 1,2% vol.
V304	18 09 060 000	Autres boissons fermentées non alcoolisées ≤ 1,2% vol.
V305	18 09 060 000	Autres boissons fermentées non alcoolisées ≤ 1,2% vol.
V306	18 09 060 000	Boissons non alcoolisées ≤ 1,2% vol.
V307	18 09 060 000	Substance manifestement destinée à la confection d'eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, aromatisées ou non, et les autres boissons non alcooliques relevant du code NC 2202, à l'exception des boissons à base de lait, de soja ou de riz conditionnée soit en emballage de vente au détail, soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi, présentées sous forme liquide
V308	18 09 060 000	Substance manifestement destinée à la confection d'eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, aromatisées ou non, et les autres boissons non alcooliques relevant du code NC 2202, à l'exception des boissons à base de lait, de soja ou de riz conditionnée soit en emballage de vente au détail, soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi, présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
V309	18 09 060 000	Les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ainsi que la glace
V310	18 09 060 000	Les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, aromatisées ou non, et les autres boissons non alcooliques, à l'exception des boissons à base de lait, de soja ou de riz
V311	18 09 060 000	Bière non alcoolisée
V312	18 09 060 000	Café non torréfié
V313	18 09 060 000	Café torréfié
V314	18 09 060 000	Extraits, essences et concentrés de café, solides ou liquides, ainsi que les préparations à base d'extraits, essences et concentrés de café et les préparations à base de café
V315	18 09 060 000	Les eaux aromatisées, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants
V316	18 09 060 000	Substance manifestement destinée à la confection d'eaux aromatisées, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, relevant du code NC 2202, conditionnée soit en emballage de vente au détail, soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi, présentées sous forme liquide
V317	18 09 060 000	Substance manifestement destinée à la confection d'eaux aromatisées, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, relevant du code NC 2202, conditionnée soit en emballage de vente au détail, soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi, présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide
V324	18 09 060 000	Emballages réutilisables pour des boissons
V325	18 09 060 000	Emballages jetables pour des boissons
V326	18 09 060 000	Jus de fruits et de légumes
V327	18 09 060 000	Vins non alcoolisés $\leq 1,2\%$ vol.
V328	18 09 060 000	Vins non alcoolisés $\leq 1,2\%$ vol.
V329	18 09 060 000	Autres boissons fermentées non alcoolisées $\leq 1,2\%$ vol.
V330	18 09 060 000	Autres boissons fermentées non alcoolisées $\leq 1,2\%$ vol.
V331	18 09 060 000	Autres boissons fermentées non alcoolisées $\leq 1,2\%$ vol.
V332	18 09 060 000	Boissons non alcoolisées $\leq 1,2\%$ vol.
V333	18 09 060 000	Substance manifestement destinée à la confection d'eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, aromatisées ou non, et les autres boissons non alcooliques relevant du code NC 2202, à l'exception des boissons à base de lait, de soja ou de riz conditionnée soit en emballage de vente au détail, soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi, présentées sous forme liquide
V334	18 09 060 000	Substance manifestement destinée à la confection d'eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, aromatisées ou non, et les autres boissons non alcooliques relevant du code NC 2202, à l'exception des boissons à base de lait, de soja ou de riz conditionnée soit en emballage de vente au détail, soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi, présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide
V335	18 09 060 000	Les eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ainsi que la glace

CODES NATIONAUX		
Code national	Élément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
V336	18 09 060 000	Les eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, aromatisées ou non, et les autres boissons non alcooliques, à l'exception des boissons à base de lait, de soja ou de riz
V337	18 09 060 000	Bière non alcoolisée
V338	18 09 060 000	Café non torréfié
V339	18 09 060 000	Café torréfié
V340	18 09 060 000	Extraits, essences et concentrés de café, solides ou liquides, ainsi que les préparations à base d'extraits, essences et concentrés de café et les préparations à base de café
V341	18 09 060 000	Les eaux aromatisées, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants
V342	18 09 060 000	Substance manifestement destinée à la confection d'eaux aromatisées, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, relevant du code NC 2202, conditionnée soit en emballage de vente au détail, soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi, présentées sous forme liquide
V343	18 09 060 000	Substance manifestement destinée à la confection d'eaux aromatisées, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, relevant du code NC 2202, conditionnée soit en emballage de vente au détail, soit en emballage destiné à la confection de telles boissons prêtes à l'emploi, présentées sous forme de poudre, granulés ou sous une autre forme solide
V350	18 09 060 000	Emballages réutilisables pour des boissons
V351	18 09 060 000	Emballages jetables pour des boissons
V352	18 09 060 000	Boissons végétales, autres que les boissons à base de soja ou de riz, sans sucre ajouté
V353	18 09 060 000	Boissons végétales, autres que les boissons à base de soja ou de riz, sans sucre ajouté
W001	18 09 060 000	Cigares et Cigarillos contenant du tabac
W003	18 09 060 000	Cigarettes contenant du tabac
W005	18 09 060 000	Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes (tabac à rouler), même contenant des succédanés de tabac
W007	18 09 060 000	Tabacs homogénéisés et reconstitués offerts pour la vente en emballages de remplacement de papier à cigarettes, par exemple blunts
W008	18 09 060 000	Tabac pour pipe à eau
W009	18 09 060 000	Tabac pour pipe, même contenant des succédanés de tabac
W011	18 09 060 000	Duty free-cigarettes
W012	18 09 060 000	Duty free-tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes (tabac à rouler), même contenant des succédanés de tabac
W013	18 09 060 000	Duty free-cigares
W014	18 09 060 000	Duty free-tabac pour pipe à eau
W015	18 09 060 000	Duty free-tabac pour pipe, même contenant des succédanés de tabac
W030	18 09 060 000	Produits à base de cannabis, assimilés à du tabac à fumer
W040	18 09 060 000	Cigarettes à base de cannabis
W050	18 09 060 000	Cigares et cigarillos à base de cannabis
W070	18 09 060 000	E-liquides
W100	18 09 060 000	Tabac à priser
W101	18 09 060 000	Tabac à mâcher
W110	18 09 060 000	Duty free-tabac à priser
W111	18 09 060 000	Duty free-tabac à mâcher
W999	18 09 060 000	Recettes communes - Tabacs manufacturés (Grand Duché de Luxembourg)

CODES NATIONAUX		
Code national	Elément de données de l'Annexe B relatif au code national	Description du code national
X003	18 09 060 000	Cigares et Cigarillos contenant du tabac
X005	18 09 060 000	Cigarettes contenant du tabac
X007	18 09 060 000	Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes (tabac à rouler), même contenant des succédanés de tabac
X009	18 09 060 000	Tabacs homogénéisés et reconstitués offerts pour la vente en emballages de remplacement de papier à cigarettes, par exemple blunts
X010	18 09 060 000	Tabac pour pipe à eau
X011	18 09 060 000	Tabac pour pipe, même contenant des succédanés de tabac
X013	18 09 060 000	Cigares et Cigarillos contenant du tabac
X015	18 09 060 000	Cigarettes contenant du tabac
X017	18 09 060 000	Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes (tabac à rouler), même contenant des succédanés de tabac
X019	18 09 060 000	Tabacs homogénéisés et reconstitués offerts pour la vente en emballages de remplacement de papier à cigarettes, par exemple blunts
X020	18 09 060 000	Tabac pour pipe à eau
X021	18 09 060 000	Tabac pour pipe, même contenant des succédanés de tabac
X023	18 09 060 000	Produits à base de cannabis, assimilés à du tabac à fumer
X024	18 09 060 000	Cigarettes à base de cannabis
X025	18 09 060 000	Cigares et cigarillos à base de cannabis
X026	18 09 060 000	E-liquides
X030	18 09 060 000	Produits à base de cannabis, assimilés à du tabac à fumer
X031	18 09 060 000	Cigarettes à base de cannabis
X032	18 09 060 000	Cigares et cigarillos à base de cannabis
X100	18 09 060 000	Cigares et cigarillos contenant du tabac
X102	18 09 060 000	Cigarettes contenant du tabac
X104	18 09 060 000	Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes (tabac à rouler), même contenant des succédanés de tabac
X106	18 09 060 000	Tabacs homogénéisés et reconstitués offerts pour la vente en emballages de remplacement de papier à cigarettes, par exemple blunts
X107	18 09 060 000	Cigares et cigarillos contenant du tabac
X109	18 09 060 000	Cigarettes contenant du tabac
X111	18 09 060 000	Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes (tabac à rouler), même contenant des succédanés de tabac
X113	18 09 060 000	Tabacs homogénéisés et reconstitués offerts pour la vente en emballages de remplacement de papier à cigarettes, par exemple blunts
X114	18 09 060 000	Tabac pour pipe à eau
X115	18 09 060 000	Tabac pour pipe à eau
X118	18 09 060 000	Tabac pour pipe, même contenant des succédanés de tabac
X119	18 09 060 000	Tabac pour pipe, même contenant des succédanés de tabac
X120	18 09 060 000	Produits à base de cannabis, assimilés à du tabac à fumer
X121	18 09 060 000	Cigarettes à base de cannabis
X122	18 09 060 000	Cigares et cigarillos à base de cannabis
X123	18 09 060 000	E-liquides
X124	18 09 060 000	Produits à base de cannabis, assimilés à du tabac à fumer
X125	18 09 060 000	Cigarettes à base de cannabis
X126	18 09 060 000	Cigares et cigarillos à base de cannabis
X127	18 09 060 000	E-liquides

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 juin 2026 déterminant les codes nationaux visés à l'annexe B du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union.

Le Ministre des Finances,
J. JAMBON

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2026/004409]

19 JUNI 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35*bis*, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024, § 2*bis*, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 13 december 2006, § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024, en artikel 72*bis*, § 1*bis*, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 en gewijzigd bij de programmwet van 22 december 2023 en § 2, tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, inzonderheid artikel 60, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 oktober 2018, en artikel 71;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 24 februari 2026, op 10 en 24 maart 2026;

Gelet op de adviezen van de inspecteur van financiën, gegeven op 12, 16 en 18 maart 2026 en op 7 april 2026;

Gelet op de akkoordbevindingen van de Minister van Begroting op 12 en 26 maart 2026 en op 3 april 2026;

Gelet op de notificaties aan de aanvragers op 3, 17, 23 en 28 april 2026;

Gelet op dat, met betrekking tot de specialiteiten : HYDROCORTISONE , TEBRAZID ; de Minister van Begroting geen akkoord heeft verleend binnen een termijn van tien dagen, vermeld in artikel 35*bis*, § 15, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat de betrokken akkoorden dienvolgens met toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn verleend;

Gelet op advies nr. 79.364/17 van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2026 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2^o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit:

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2026/004409]

19 JUIN 2026. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35*bis*, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 12 mai 2024, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, § 2*bis*, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 13 décembre 2006, et § 8, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, et l'article 72*bis*, § 1*bis*, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 22 décembre 2023 et § 2, deuxième et troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'article 60, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 2018, et l'article 71;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 24 février 2026, et les 10 et 24 mars 2026 ;

Vu les avis émis par l'inspecteur des finances donné les 12, 16 et 18 mars 2026, et le 7 avril 2026;

Vu les accords du Ministre du Budget des 12 et 26 mars 2026 et du 3 avril 2026;

Vu la notification aux demandeurs des 3, 17, 23 et 28 avril 2026;

Vu qu'en ce qui concerne les spécialités : HYDROCORTISONE , TEBRAZID ; le Ministre du Budget n'a pas marqué d'accord dans le délai de dix jours mentionné à l'article 35*bis*, § 15, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition législative, les accords concernés sont par conséquent réputés avoir été donnés;

Vu l'avis n° 79.364/17 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2026, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

1° in hoofdstuk I :

1° au chapitre I :

a) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

a) les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
ALGOTRA 325 mg/37,5 mg		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N02AJ13	
C-29	3346-095	40 bruistabletten, 325 mg / 37,5 mg	40 comprimés effervescent, 325 mg / 37,5 mg	G	
	3346-095				
C-29 *	7714-264	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	G	
C-29 **	7714-264	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	G	
C-29 ***	7714-264	1 bruistablet, 37,5 mg/ 325 mg	1 comprimé effervescent, 37,5 mg/ 325 mg	G	
AMLODIPINE/VALSARTAN SANDOZ 10 mg/160 mg		SANDOZ		ATC: C09DB01	
B-224	3491-313	98 filmomhulde tabletten, 10 mg / 160 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg / 160 mg	G	
	3491-313				
B-224 *	7717-622	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	
B-224 **	7717-622	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	
B-224 ***	7717-622	1 filmomhulde tablet, 160 mg/ 10 mg	1 comprimé pelliculé, 160 mg/ 10 mg	G	
AMOXICILLINE SANDOZ 1000 mg		SANDOZ		ATC: J01CA04	
C-37	1525-518	8 disperseerbare tabletten, 1000 mg	8 comprimés dispersibles, 1000 mg	G	
	1525-518				
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05	
C-39	2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	
	2813-236				
BISOPROLOL SANDOZ 2,5 mg		SANDOZ		ATC: C07AB07	
B-15	2622-447	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg	G	
	2622-447				
BUPROPION SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: N06AX12	
B-73	3551-132	90 tabletten met gereguleerde afgifte, 150 mg	90 comprimés à libération modifiée, 150 mg	G	
	3551-132				
B-73 *	7719-834	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	
B-73 **	7719-834	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	
B-73 ***	7719-834	1 tablet met gereguleerde afgifte, 150 mg	1 comprimé à libération modifiée, 150 mg	G	
CANDESARTAN SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC: C09CA06	
B-224	2828-283	56 tabletten, 8 mg	56 comprimés, 8 mg	G	
	2828-283				
B-224 *	0752-329	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	
B-224 **	0752-329	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	
B-224 ***	0752-329	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	

CANDESARTAN/HCTZ KRKA 16 mg/12,5 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C09DA06
B-224	3322-476 3322-476	28 tabletten, 16 mg / 12,5 mg	28 comprimés, 16 mg / 12,5 mg	G	
CITALOPRAM SANDOZ 20 mg		SANDOZ			ATC: N06AB04
B-73	2066-728 2066-728	28 filmomhulde tabletten, 20 mg	28 comprimés pelliculés, 20 mg	G	
CITALOPRAM SANDOZ 30 mg		SANDOZ			ATC: N06AB04
B-73	2154-870 2154-870	56 filmomhulde tabletten, 30 mg	56 comprimés pelliculés, 30 mg	G	
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg		SANDOZ			ATC: C09BA03
B-21	2139-780 2139-780	30 tabletten, 20 mg / 12,5 mg	30 comprimés, 20 mg / 12,5 mg	G	
B-21 *	0777-474	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	
B-21 **	0777-474	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	
B-21 ***	0777-474	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	
CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg		SANDOZ			ATC: C09DA01
B-224	2631-349 2631-349	28 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	
CO-LOSARTAN SANDOZ 50 mg/12,5 mg		SANDOZ			ATC: C09DA01
B-224	2631-331 2631-331	56 filmomhulde tabletten, 50 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 50 mg / 12,5 mg	G	
CO-OLMESARTAN SANDOZ 20 mg/25 mg		SANDOZ			ATC: C09DA08
B-224	3564-721 3564-721	98 filmomhulde tabletten, 20 mg/ 25 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg/ 25 mg	G	
B-224 *	7719-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	
B-224 **	7719-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	
B-224 ***	7719-172	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 25 mg	G	
CO-OLMESARTAN SANDOZ 40 mg/25 mg		SANDOZ			ATC: C09DA08
B-224	3458-767 3458-767	98 filmomhulde tabletten, 40 mg / 25 mg	98 comprimés pelliculés, 40 mg / 25 mg	G	
B-224 *	7717-267	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	
B-224 **	7717-267	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	
B-224 ***	7717-267	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 25 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 25 mg	G	
CO-VALSARTAN SANDOZ 80 mg/12,5 mg		SANDOZ			ATC: C09DA03
B-224	2748-440 2748-440	56 filmomhulde tabletten, 80 mg / 12,5 mg	56 comprimés pelliculés, 80 mg / 12,5 mg	G	
ECANSYA 500 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: L01BC06
A-28	4684-023 4684-023	120 filmomhulde tabletten, 500 mg	120 comprimés pelliculés, 500 mg	G	
A-28 *	7738-040	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
A-28 **	7738-040	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	
A-28 ***	7738-040	1 filmomhulde tablet, 500 mg	1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	

ENALAPRIL SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: C09AA02	
B-21	1645-068 1645-068	98 tabletten, 20 mg	98 comprimés, 20 mg	G	
B-21 *	0766-303	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	
B-21 **	0766-303	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	
B-21 ***	0766-303	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	
ESCITALOPRAM SANDOZ 10 mg		SANDOZ		ATC: N06AB10	
B-73	2983-088 2983-088	28 filmomhulde tabletten, 10 mg	28 comprimés pelliculés, 10 mg	G	
ESCITALOPRAM SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N06AB10	
B-73	3046-141 3046-141	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg	G	
GABAPENTINE EG (PI-Pharma) 300 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N02BF01	
B-262	4283-602 4283-602	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	G	
LASIX 30 PROLONGATUM		SANOFI BELGIUM		ATC: C03CA01	
B-25	0198-036 0198-036	30 capsules, hard, 30 mg	30 gélules, 30 mg	R	
B-25 *	0710-392	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	
B-25 **	0710-392	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	
B-25 ***	0710-392	1 capsule, hard, 30 mg	1 gélule, 30 mg	R	
LEVETIRACETAM SANDOZ 100 mg/mL		SANDOZ		ATC: N03AX14	
A-5	2906-287 2906-287	10 injectieflacons 5 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 100 mg/ml	10 flacons injectables 5 ml solution à diluer pour perfusion, 100 mg/ml	G	
A-5 *	0751-545	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	
A-5 **	0751-545	1 injectieflacon 5 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 500 mg	1 flacon injectable 5 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 500 mg	G	
MIRTAZAPINE SANDOZ 15 mg		SANDOZ		ATC: N06AX11	
B-73	2434-629 2434-629	50 orodispergeerbare tabletten, 15 mg	50 comprimés orodispersibles, 15 mg	G	
MOCLOBEMIDE SANDOZ 150 mg		SANDOZ		ATC: N06AG02	
B-212	1738-962 1738-962	100 filmomhulde tabletten, 150 mg	100 comprimés pelliculés, 150 mg	G	
B-212 *	0772-020	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	
B-212 **	0772-020	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	
B-212 ***	0772-020	1 filmomhulde tablet, 150 mg	1 comprimé pelliculé, 150 mg	G	
OLANZAPINE SANDOZ 10 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AH03	
B-72	3445-723 3445-723	56 filmomhulde tabletten, 10 mg	56 comprimés pelliculés, 10 mg	G	
B-72	3445-715 3445-715	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg	G	
B-72 *	7719-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	
B-72 **	7719-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	
B-72 ***	7719-461	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	

OLANZAPINE SANDOZ 5 mg (Impexeco)		IMPEXECO		ATC: N05AH03	
B-72	3445-749 3445-749	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	
B-72	3445-731 3445-731	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg	G	
B-72 *	7719-453	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	
B-72 **	7719-453	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	
B-72 ***	7719-453	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	
PALIPERIDON SANDOZ 9 mg		SANDOZ		ATC: N05AX13	
B-220	3789-690 3789-690	56 tabletten met verlengde afgifte, 9 mg	56 comprimés à libération prolongée, 9 mg	G	
B-220 *	7723-513	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	
B-220 **	7723-513	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	
B-220 ***	7723-513	1 tablet met verlengde afgifte, 9 mg	1 comprimé à libération prolongée, 9 mg	G	
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA03	
C-39	2202-323 2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	
QUETIAPIN RETARD SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: N05AH04	
B-220	4251-856 4251-856	10 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	10 comprimés à libération prolongée, 50 mg	G	
RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE KRKA 5 mg/25 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: C09BA05	
B-21	3497-849 3497-849	28 tabletten, 5 mg / 25 mg	28 comprimés, 5 mg / 25 mg	G	
SEROXAT 30 mg		GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS		ATC: N06AB05	
B-73	1684-265 1684-265	28 tabletten, 30 mg	28 comprimés, 30 mg	R	
B-73 *	0770-511	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	
B-73 **	0770-511	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	
B-73 ***	0770-511	1 tablet, 30 mg	1 comprimé, 30 mg	R	
TRAMADOL KRKA 150 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)		ATC: N02AX02	
B-56	3923-679 3923-679	20 tabletten met verlengde afgifte, 150 mg	20 comprimés à libération prolongée, 150 mg	G	
VORINA 350 mg		AREGA PHARMA		ATC: V03AF06	
	0772-335	1 injectieflacon 14 ml oplossing voor injectie, 25 mg/ml	1 flacon injectable 14 ml solution injectable, 25 mg/ml		
A-33 *	0772-335	1 injectieflacon 14 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 14 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	
A-33 **	0772-335	1 injectieflacon 14 mL oplossing voor injectie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 14 mL solution injectable, 25 mg/mL	R	

b) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ASA 100 EG 100 mg			EG	ATC: B01AC06				
B-293	4287-314	100 maagsapresistente tabletten, 100 mg	100 comprimés gastro-résistants, 100 mg		9,18	9,18	1,00	2,00
	4287-314				2,68	2,68		
B-293 *	7705-569	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg		0,0346	0,0346		
B-293 **	7705-569	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg		0,0284	0,0284		
B-293 ***	7705-569	1 maagsapresistente tablet, 100 mg	1 comprimé gastro-résistant, 100 mg		0,0351	0,0351	0,0100	0,0200
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg			AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: C10AA05	
	0754-895	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg		4,70	4,70		
C-39 *	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2023	0,2023		
C-39 **	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1660	0,1660		
DEPO-MEDROL 40 mg/1 mL			Pfizer	ATC: H02AB04				
B-83	0108-399	1 injectieflacon 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	10,27	10,27	1,00	2,00
	0108-399				3,51	3,51		
B-83	0033-597	3 injectieflacons 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	3 flacons injectables 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	18,04	18,04	2,50	4,17
	0033-597				9,44	9,44		
B-83 *	0704-551	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg	r	4,0600	4,0600		
B-83 **	0704-551	1 injectieflacon 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg	1 flacon injectable 1 mL suspension injectable, 40 mg	r	3,3367	3,3367		
DEPO-MEDROL 40 mg/1 mL			Pfizer	ATC: H02AB04				
B-83	0033-746	1 voorgevulde spuit 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	10,27	10,27	1,00	2,00
	0033-746				3,51	3,51		
B-83	0036-863	3 voorgevulde spuiten 1 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	3 seringues préremplies 1 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	18,04	18,04	2,50	4,17
	0036-863				9,44	9,44		
B-83 *	0704-536	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg	r	4,0600	4,0600		
B-83 **	0704-536	1 voorgevulde spuit 1 mL suspensie voor injectie, 40 mg	1 seringue préremplie 1 mL suspension injectable, 40 mg	r	3,3367	3,3367		
DEPO-MEDROL 80 mg/2 mL			Pfizer	ATC: H02AB04				
B-83	0033-688	1 injectieflacon 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 flacon injectable 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	14,39	14,39	1,77	2,94
	0033-688				6,66	6,66		
B-83 *	0704-569	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 80 mg	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 80 mg	r	8,5900	8,5900		
B-83 **	0704-569	1 injectieflacon 2 mL suspensie voor injectie, 80 mg	1 flacon injectable 2 mL suspension injectable, 80 mg	r	7,0600	7,0600		
DEPO-MEDROL 80 mg/2 mL			Pfizer	ATC: H02AB04				
B-83	0033-753	1 voorgevulde spuit 2 ml suspensie voor injectie, 40 mg/ml	1 seringue préremplie 2 ml suspension injectable, 40 mg/ml	r	14,39	14,39	1,77	2,94
	0033-753				6,66	6,66		

B-83 *	0704-544	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 80 mg	r	8,5900	8,5900		
B-83 **	0704-544	1 voorgevulde spuit 2 mL suspensie voor injectie, 80 mg	1 seringue préremplie 2 mL suspension injectable, 80 mg	r	7,0600	7,0600		
DOMINAL FORTE 80 mg		VIATRIS		ATC: N05AX07				
B-70	2769-230	50 tabletten, 80 mg	50 comprimés, 80 mg		14,84	14,84	1,86	3,09
	2769-230				7,00	7,00		
B-70 *	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1806	0,1806		
B-70 **	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1484	0,1484		
B-70 ***	0705-699	1 tablet, 80 mg	1 comprimé, 80 mg		0,1834	0,1834	0,0372	0,0618
GABAPENTINE EG (PI-Pharma) 300 mg		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF01		
	7732-365	200 capsules, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg		25,08	25,08		
B-262 ***	7732-365	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1548	0,1548	0,0275	0,0463
HYDROCORTISONE BePB		BEPHARBEL		ATC: H02AB09				
B-83	0048-363	20 tabletten, 20 mg	20 comprimés, 20 mg	R	14,42	14,42	1,77	2,95
	0048-363				6,68	6,68		
B-83 *	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,4310	0,4310		
B-83 **	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,3540	0,3540		
B-83 ***	0708-776	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	R	0,4373	0,4373	0,0885	0,1475
MINITRAN 10		VIATRIS		ATC: C01DA02				
B-3	1033-570	30 pleisters voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	30 dispositifs transdermiques, 10 mg/24h		25,23	25,23	3,92	6,59
	1033-570				15,15	15,15		
B-3 *	0740-118	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,6517	0,6517		
B-3 **	0740-118	1 pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/24h	1 dispositif transdermique, 10 mg/24h		0,5353	0,5353		
SALAZOPYRINE EC 500 mg		Pfizer		ATC: A07EC01				
B-55	0864-611	300 maagsapresistente tabletten, 500 mg	300 comprimés gastro-résistants, 500 mg		38,58	38,58	5,78	9,73
	0864-611				26,78	26,78		
B-55 *	0716-779	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg		0,1152	0,1152		
B-55 **	0716-779	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg		0,0946	0,0946		
B-55 ***	0716-779	1 maagsapresistente tablet, 500 mg	1 comprimé gastro-résistant, 500 mg		0,1097	0,1097	0,0193	0,0324
TEBRAZID 500 mg		BEPHARBEL		ATC: J04AK01				
A-19	0085-910	100 tabletten, 500 mg	100 comprimés, 500 mg		34,87	34,87	1,00	2,00
	0085-910				23,55	23,55		
A-19 *	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,3039	0,3039		
A-19 **	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,2496	0,2496		
A-19 ***	0718-700	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg		0,2920	0,2920	0,0100	0,0200

2° in hoofdstuk II :

2° au chapitre II :

a) In § 40000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

a) Au § 40000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
HYPERLIPEN 100 mg		SANOFI BELGIUM		ATC: C10AB08	
B-39	0226-464 0226-464	30 capsules, hard, 100 mg	30 gélules, 100 mg	R	
B-39 *	0736-629	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	
B-39 **	0736-629	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	
B-39 ***	0736-629	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	R	

b) In § 70000, worden de volgende specialiteiten geschrapt: b) Au § 70000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg SANDOZ ATC: A02BC01					
Cx-15	1767-300 1767-300	14 maagsapresistente capsules, hard, 40 mg	14 gélules gastro-résistantes, 40 mg	G	

3° in hoofdstuk III-A:

3° au chapitre III-A:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
WATER VOOR INSPIJTINGEN B. BRAUN ECOFLAC PLUS B. BRAUN MEDICAL ATC: V07AB								
B-181	0135-780	1 zak 1000 ml oplossing voor infusie, 1000 ml	1 poche 1000 ml solution pour perfusion, 1000 ml	M	8,17	8,17	1,00	2,00
	0135-780				1,84	1,84		
B-181 *	0724-971	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		2,3700	2,3700		
B-181 **	0724-971	1 zak 1000 mL oplossing voor infusie, 1000 mL	1 poche 1000 mL solution pour perfusion, 1000 mL		1,9500	1,9500		

4° in hoofdstuk IV :

4° au chapitre IV :

a) In § 1640000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

a) Au § 1640000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
GABAPENTINE EG (PI-Pharma) 300 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N02BF01					
A-5	4283-602 4283-602	90 capsules, hard, 300 mg	90 gélules, 300 mg	G	

b) In § 1640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 1640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
GABAPENTINE EG (PI-Pharma) 300 mg PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N02BF01								
A-5 ***	7732-365 7732-365	200 capsules, hard, 300 mg 1 capsule, hard, 300 mg	200 gélules, 300 mg 1 gélule, 300 mg	G	25,08 0,1548	25,08 0,1548	0,0050	0,0100

c) In § 2990000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

c) Au § 2990000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
BOSENTAN SANDOZ 125 mg SANDOZ ATC: C02KX01					
A-70 *	7719-644 7719-644	56 filmomhulde tabletten, 125 mg 1 filmomhulde tablet, 125 mg	56 comprimés pelliculés, 125 mg 1 comprimé pelliculé, 125 mg	G	
A-70 **	7719-644	1 filmomhulde tablet, 125 mg	1 comprimé pelliculé, 125 mg	G	
BOSENTAN SANDOZ 62,5 mg SANDOZ ATC: C02KX01					
A-70 *	7719-636 7719-636	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg 1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg 1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	G	
A-70 **	7719-636	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg	G	

d) In § 3340000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 3340000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

TACHOSIL (3,0 cm x 2,5 cm)				CORZA MEDICAL BV		ATC: B02BC30		
	0779-660	1 medicinale spons, 2 IU/cm² / 5,5 mg/cm²	1 éponge médicamenteuse, 2 IU/cm² / 5,5 mg/cm²		65,00	40,02		
Fb-7 *	0779-660	1 medicinale spons, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²	1 éponge médicamenteuse, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²		76,0100	49,5300		
Fb-7 **	0779-660	1 medicinale spons, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²	1 éponge médicamenteuse, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²		68,9000	42,4200		
TACHOSIL (4,8 cm x 4,8 cm)				CORZA MEDICAL BV		ATC: B02BC30		
	0779-678	2 medicinale sponzen, 2 IU/cm² / 5,5 mg/cm²	2 éponges médicamenteuses, 2 IU/cm² / 5,5 mg/cm²		345,00	229,31		
Fb-7 *	0779-678	1 medicinale spons, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²	1 éponge médicamenteuse, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²		186,4050	125,0900		
Fb-7 **	0779-678	1 medicinale spons, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²	1 éponge médicamenteuse, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²		182,8500	121,5350		
TACHOSIL (9,5 cm x 4,8 cm)				CORZA MEDICAL BV		ATC: B02BC30		
	0779-686	1 medicinale spons, 2 IU/cm² / 5,5 mg/cm²	1 éponge médicamenteuse, 2 IU/cm² / 5,5 mg/cm²		309,00	208,46		
Fb-7 *	0779-686	1 medicinale spons, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²	1 éponge médicamenteuse, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²		334,6500	228,0800		
Fb-7 **	0779-686	1 medicinale spons, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²	1 éponge médicamenteuse, 5,5 mg/cm ² / 2 IU/cm ²		327,5400	220,9700		

e) In § 4980000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

e) Au § 4980000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N02CC01					
B-221	2318-582	2 tabletten, 100 mg	2 comprimés, 100 mg	G	
	2318-582				
SUMATRIPTAN SANDOZ 100 mg SANDOZ ATC: N02CC01					
B-221	2318-590	6 tabletten, 100 mg	6 comprimés, 100 mg	G	
	2318-590				

f) In § 4990000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

f) Au § 4990000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
AMBRISANTAN AB 10 mg AUROBINDO NV ATC: C02KX02					
	7737-877	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg		
A-70 *	7737-877	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	
A-70 **	7737-877	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	
AMBRISANTAN AB 5 mg AUROBINDO NV ATC: C02KX02					
	7737-869	30 filmomhulde tabletten, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg		
A-70 *	7737-869	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	
A-70 **	7737-869	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	

g) In § 5360000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

g) Au § 5360000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
BOSENTAN SANDOZ 125 mg		SANDOZ		ATC: C02KX01	
B-307 *	7719-644	56 filmomhulde tabletten, 125 mg 1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	56 comprimés pelliculés, 125 mg 1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	
B-307 **	7719-644	1 filmomhulde tablet, 125 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 125 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	
BOSENTAN SANDOZ 62,5 mg		SANDOZ		ATC: C02KX01	
B-307 *	7719-636	56 filmomhulde tabletten, 62,5 mg 1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	56 comprimés pelliculés, 62,5 mg 1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	
B-307 **	7719-636	1 filmomhulde tablet, 62,5 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 56)	1 comprimé pelliculé, 62,5 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 56)	G	

h) In § 5480000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

h) Au § 5480000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: A10BD11	
A-97	2926-368 2926-368	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	CR	
JENTADUETO 2,5 mg/850 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: A10BD11	
A-97	2926-343 2926-343	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	CR	

i) In § 7430000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

i) Au § 7430000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: A10BD11	
A-110	2926-368 2926-368	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	CR	

JENTADUETO 2,5 mg/850 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: A10BD11	
A-110	2926-343 2926-343	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	CR	

j) In § 8310100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

j) Au § 8310100, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	
A-45	2813-236 2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	ATC: C10AA05
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	
A-45	2202-323 2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	ATC: C10AA03

k) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

k) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05		
A-45 *	0754-895	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg		4,70	4,70		
	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2023	0,2023		
A-45 **	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1660	0,1660		

l) In § 8310200, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

l) Au § 8310200, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg		AREGA PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	
A-45	2813-236 2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)	
A-45	2202-323 2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	

m) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

m) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45 *	0754-895	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg		4,70	4,70		
	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2023	0,2023		
A-45 **	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1660	0,1660		

n) In § 8310300, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

n) Au § 8310300, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05					
A-45	2813-236 2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA03					
A-45	2202-323 2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	

o) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

o) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg AREGA PHARMA (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45 *	0754-895	30 filmomhulde tabletten, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg		4,70	4,70		
	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,2023	0,2023		
A-45 **	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1660	0,1660		

p) In § 8310400, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

p) Au § 8310400, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05
A-45	2813-236 2813-236	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03
A-45	2202-323 2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	

q) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

q) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ATORVASTATINE TEVA PHARMA 80 mg		AREGA PHARMA	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA05			
A-45 *	0754-895 0754-895	30 filmomhulde tabletten, 80 mg 1 filmomhulde tablet, 80 mg	30 comprimés pelliculés, 80 mg 1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	4,70 0,2023	4,70 0,2023		
A-45 **	0754-895	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	0,1660	0,1660		

r) In § 8310500, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

r) Au § 8310500, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg		SANDOZ	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: C10AA03
A-45	2202-323 2202-323	28 tabletten, 20 mg	28 comprimés, 20 mg	G	

s) In § 12650000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

s) Au § 12650000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
JENTADUETO 2,5 mg/1000 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM	ATC: A10BD11		
A-97	2926-368 2926-368	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 1000 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 1000 mg	CR	

JENTADUETO 2,5 mg/850 mg		BOEHRINGER INGELHEIM SCOMM		ATC: A10BD11	
A-97	2926-343	60 filmomhulde tabletten, 2,5 mg / 850 mg	60 comprimés pelliculés, 2,5 mg / 850 mg	CR	
	2926-343				

5° in hoofdstuk VIII :

5° au chapitre VIII :

a) In § 200108, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

a) Au § 200108, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
DASATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: L01EA02	
	7737-992	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		
A-65 *	7737-992	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	
A-65 **	7737-992	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	
DASATINIB SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: L01EA02	
	7737-968	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg		
A-65 *	7737-968	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	
A-65 **	7737-968	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	
DASATINIB SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: L01EA02	
	7737-976	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg		
A-65 *	7737-976	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	
A-65 **	7737-976	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	
DASATINIB SANDOZ 70 mg		SANDOZ		ATC: L01EA02	
	7737-984	60 filmomhulde tabletten, 70 mg	60 comprimés pelliculés, 70 mg		
A-65 *	7737-984	1 filmomhulde tablet, 70 mg	1 comprimé pelliculé, 70 mg	G	
A-65 **	7737-984	1 filmomhulde tablet, 70 mg	1 comprimé pelliculé, 70 mg	G	

b) In § 200208, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

b) Au § 200208, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
DASATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: L01EA02	
	7737-992	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		
A-65 *	7737-992	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	
A-65 **	7737-992	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	
DASATINIB SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: L01EA02	
	7737-968	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg		
A-65 *	7737-968	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	
A-65 **	7737-968	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	
DASATINIB SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: L01EA02	
	7737-976	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg		
A-65 *	7737-976	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	
A-65 **	7737-976	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	

DASATINIB SANDOZ 70 mg		SANDOZ		ATC: L01EA02	
	7737-984	60 filmomhulde tabletten, 70 mg	60 comprimés pelliculés, 70 mg		
A-65 *	7737-984	1 filmomhulde tablet, 70 mg	1 comprimé pelliculé, 70 mg	G	
A-65 **	7737-984	1 filmomhulde tablet, 70 mg	1 comprimé pelliculé, 70 mg	G	

c) In § 200308, worden de volgende specialiteiten geschrapt: c) Au § 200308, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
DASATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: L01EA02	
	7737-992	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		
A-65 *	7737-992	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	
A-65 **	7737-992	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	
DASATINIB SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: L01EA02	
	7737-968	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg		
A-65 *	7737-968	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	
A-65 **	7737-968	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	
DASATINIB SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: L01EA02	
	7737-976	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg		
A-65 *	7737-976	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	
A-65 **	7737-976	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	
DASATINIB SANDOZ 70 mg		SANDOZ		ATC: L01EA02	
	7737-984	60 filmomhulde tabletten, 70 mg	60 comprimés pelliculés, 70 mg		
A-65 *	7737-984	1 filmomhulde tablet, 70 mg	1 comprimé pelliculé, 70 mg	G	
A-65 **	7737-984	1 filmomhulde tablet, 70 mg	1 comprimé pelliculé, 70 mg	G	

d) In § 200408, worden de volgende specialiteiten geschrapt: d) Au § 200408, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
DASATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: L01EA02	
	7737-992	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		
A-65 *	7737-992	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	
A-65 **	7737-992	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	
DASATINIB SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: L01EA02	
	7737-968	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg		
A-65 *	7737-968	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	
A-65 **	7737-968	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	
DASATINIB SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: L01EA02	
	7737-976	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg		
A-65 *	7737-976	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	
A-65 **	7737-976	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	
DASATINIB SANDOZ 70 mg		SANDOZ		ATC: L01EA02	
	7737-984	60 filmomhulde tabletten, 70 mg	60 comprimés pelliculés, 70 mg		
A-65 *	7737-984	1 filmomhulde tablet, 70 mg	1 comprimé pelliculé, 70 mg	G	
A-65 **	7737-984	1 filmomhulde tablet, 70 mg	1 comprimé pelliculé, 70 mg	G	

e) In § 200508, worden de volgende specialiteiten geschrapt: e) Au § 200508, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
DASATINIB SANDOZ 100 mg		SANDOZ		ATC: L01EA02	
	7737-992	30 filmomhulde tabletten, 100 mg	30 comprimés pelliculés, 100 mg		
A-65 *	7737-992	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	
A-65 **	7737-992	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	
DASATINIB SANDOZ 20 mg		SANDOZ		ATC: L01EA02	
	7737-968	60 filmomhulde tabletten, 20 mg	60 comprimés pelliculés, 20 mg		
A-65 *	7737-968	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	
A-65 **	7737-968	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	
DASATINIB SANDOZ 50 mg		SANDOZ		ATC: L01EA02	
	7737-976	60 filmomhulde tabletten, 50 mg	60 comprimés pelliculés, 50 mg		
A-65 *	7737-976	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	
A-65 **	7737-976	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	
DASATINIB SANDOZ 70 mg		SANDOZ		ATC: L01EA02	
	7737-984	60 filmomhulde tabletten, 70 mg	60 comprimés pelliculés, 70 mg		
A-65 *	7737-984	1 filmomhulde tablet, 70 mg	1 comprimé pelliculé, 70 mg	G	
A-65 **	7737-984	1 filmomhulde tablet, 70 mg	1 comprimé pelliculé, 70 mg	G	

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Brussel, 19 juni 2026.

F. VANDENBROUCKE

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 19 juin 2026.

F. VANDENBROUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2026/004411]

12 JUNI 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 1918 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en 12 mei 2024, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024, § 2bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 13 december 2006, en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024 en artikel 37, § 3/3, ingevoegd bij de wet van 17 februari 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 1918 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, meer bepaald artikel 128 ;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 16 juni 2026;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2026/004411]

12 JUIN 2026. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 1918 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et 12 mai 2024, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 12 mai 2024, § 2bis, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 13 décembre 2006, et l'article 37, § 3/3, inséré par la loi du 17 février 2012 ;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 1918 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'article 128 ;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 16 juin 2026 ;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat het remgeld per eenheid voor een rechthebbende die in een rust- of verzorgingstehuis of in een rusthuis verblijft, berekend wordt op basis van de grootste beschikbare publieksverpakking en dat het correcte remgeld getarifeerd dient te worden in het belang van de patiënt;

Gelet op de advies nr. 79.513/17 van de Raad van State, gegeven op 8 juni 2026 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit:

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Vu l'urgence, motivée par le fait que le ticket-modérateur par unité pour un bénéficiaire séjournant dans une maison de repos et de soins ou dans une maison de repos pour personnes âgées, est calculé sur base du plus grand conditionnement public disponible et que le ticket-modérateur soit correctement tarifié dans l'intérêt du patient ;

Vu l'avis n° 79.513/17 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2026, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

1° in hoofdstuk I :

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° au chapitre I :

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMLODIPINE KRKA 5 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: C08CA01		
B-20 ***	7717-010	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,0715	0,0715	0,0145	0,0241
ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 10 mg			VIATRIS			ATC: N05AX12		
B-72 ***	7726-672	1 tablet, 10 mg	1 comprimé, 10 mg	G	1,8092	1,8092	0,2950	0,4571
BILASTINE AB 20 mg			AUROBINDO NV			ATC: R06AX29		
Cs-7 ***	7736-564	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg	G	0,0812	0,0812	0,0658	0,0658
CANDESARTAN EG 16 mg			EG			ATC: C09CA06		
B-224 ***	0751-222	1 tablet, 16 mg	1 comprimé, 16 mg	G	0,3135	0,3135	0,0636	0,1057
CANDESARTAN EG 32 mg			EG			ATC: C09CA06		
B-224 ***	0751-230	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	G	0,2422	0,2422	0,0460	0,0772
CLAVERSAL			TRUVION HEALTHCARE			ATC: A07EC02		
B-55 ***	0766-790	1 tablet, 500 mg	1 comprimé, 500 mg	R	0,2250	0,2250	0,0350	0,0530
CO-BISOPROLOL VIATRIS 5/12,5 mg			VIATRIS			ATC: C07BB07		
B-15 ***	0776-831	1 omhulde tablet, 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé enrobé, 5 mg/ 12,5 mg	G	0,0765	0,0765	0,0179	0,0357
CO-LISINOPRIL EG 20/12,5 mg			EG			ATC: C09BA03		
B-21 ***	0778-183	1 tablet, 20 mg/ 12,5 mg	1 comprimé, 20 mg/ 12,5 mg	G	0,1931	0,1931	0,0392	0,0657
DICLOFENAC SANDOZ 50 mg			SANDOZ			ATC: M01AB05		
B-60 ***	0764-274	1 maagsapresistente tablet, 50 mg	1 comprimé gastro-résistant, 50 mg	G	0,0721	0,0721	0,0200	0,0400
DULOXETINE EG 30 mg			EG			ATC: N06AX21		
B-73 ***	7713-852	1 maagsapresistente capsule, hard, 30 mg	1 gélule gastro-résistante, 30 mg	G	0,3066	0,3066	0,0621	0,1036
FLUCONAZOLE VIATRIS 200 mg			VIATRIS			(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J02AC01		
B-134 ***	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,5090	2,5090	0,4700	0,7890
ITRACONAZOL SANDOZ 100 mg			SANDOZ			ATC: J02AC02		
B-134 ***	0793-232	1 capsule, hard, 100 mg	1 gélule, 100 mg	G	0,5391	0,5391	0,1093	0,1818
MONTELUKAST KRKA 10 mg			KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)			ATC: R03DC03		
B-241 ***	7707-813	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,4304	0,4304	0,0871	0,1454
MOXONIDINE TEVA 0,2 mg			AREGA PHARMA			ATC: C02AC05		
B-240 ***	0777-680	1 filmomhulde tablet, 0,2 mg	1 comprimé pelliculé, 0,2 mg	G	0,1148	0,1148	0,0232	0,0387
MOXONIDINE TEVA 0,4 mg			AREGA PHARMA			ATC: C02AC05		
B-240 ***	0777-672	1 filmomhulde tablet, 0,4 mg	1 comprimé pelliculé, 0,4 mg	G	0,1829	0,1829	0,0372	0,0621
OLANZAPINE SANDOZ 5 mg			SANDOZ			ATC: N05AH03		
B-72 ***	0752-576	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,3352	0,3352	0,0590	0,0992
OLMESARTAN/AMLODIPIN/HCT VIATRIS 20 mg/5 mg/12,5 mg			VIATRIS			ATC: C09DX03		
B-224 ***	7728-819	1 filmomhulde tablet, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg/ 5 mg/ 12,5 mg	G	0,2804	0,2804	0,0513	0,0862

OLMESARTAN/AMLODIPINE KRKA 40 mg/5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C09DB02								
B-224 ***	7721-749	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 5 mg	G	0,3286	0,3286	0,0581	0,0976
QUETIAPINE KRKA 50 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: N05AH04								
B-220 ***	7718-950	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4825	0,4825	0,0872	0,1467
QUETIAPINE RETARD TEVA 50 mg AREGA PHARMA ATC: N05AH04								
B-220 ***	7707-292	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,4825	0,4825	0,0872	0,1467
SEROQUEL XR 50 mg EUROCEPT ATC: N05AH04								
B-220 ***	0793-240	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6371	0,6371	0,1290	0,2150
SEVIKAR/HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg DAIICHI SANKYO BELGIUM ATC: C09DX03								
B-224 ***	0754-648	1 filmomhulde tablet, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg/ 10 mg/ 12,5 mg	R	0,4876	0,4876	0,0986	0,1646
TERBINAFINE VIATRIS 250 mg VIATRIS ATC: D01BA02								
B-134 ***	0796-813	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	G	0,6067	0,6067	0,1059	0,1782
TOTALIP 10 mg VIATRIS (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA05								
C-39 ***	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0529	0,0529

2° in hoofdstuk IV:

a) In § 1330100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

2° au chapitre IV :

a) Au § 1330100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
FLUCONAZOLE VIATRIS 200 mg VIATRIS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: J02AC01								
A-53 ***	0777-029	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	2,5090	2,5090	0,1000	0,2000

b) In § 2920000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 2920000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ETORICOXIB KRKA 90 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: M01AH05								
B-250 ***	7719-537	1 filmomhulde tablet, 90 mg	1 comprimé pelliculé, 90 mg	G	0,5932	0,5932	0,1200	0,2000

c) In § 4530100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 4530100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
BICALUTAMIDE EG 50 mg			EG	ATC: L02BB03				
A-27 ***	0789-453	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	1,8012	1,8012	0,0100	0,0200

d) In § 4980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 4980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SUMATRIPTAN VIATRIS 100 mg			VIATRIS	ATC: N02CC01				
B-221 ***	0790-972	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	1,0388	1,0388	0,2100	0,3500
ZOLMITRIPTAN INSTANT EG 2,5 mg			EG	ATC: N02CC03				
B-221 ***	0752-881	1 orodispergeerbare tablet, 2,5 mg	1 comprimé orodispersible, 2,5 mg	G	1,2287	1,2287	0,2212	0,3721

e) In § 6330000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 6330000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg			VIATRIS	ATC: B01AF01				
B-303 ***	7739-592	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg			VIATRIS	ATC: B01AF01				
B-303 ***	7739-600	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622

f) In § 6390000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 6390000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg			VIATRIS	ATC: B01AF01				
B-303 ***	7739-592	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg			VIATRIS	ATC: B01AF01				
B-303 ***	7739-600	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622

g) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

g) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TOTALIP 10 mg			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45 ***	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0100	0,0200

h) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

h) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TOTALIP 10 mg			VIATRIS	(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: C10AA05	
A-45 ***	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0100	0,0200

i) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

i) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TOTALIP 10 mg VIATRIS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45 ***	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0100	0,0200

j) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

j) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
TOTALIP 10 mg VIATRIS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA05								
A-45 ***	0753-236	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,0784	0,0784	0,0100	0,0200

k) In § 12830200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

k) Au § 12830200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg VIATRIS ATC: B01AF01								
B-303 ***	7739-592	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg VIATRIS ATC: B01AF01								
B-303 ***	7739-600	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622

l) In § 12830300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

l) Au § 12830300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg VIATRIS ATC: B01AF01								
B-303 ***	7739-592	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg VIATRIS ATC: B01AF01								
B-303 ***	7739-600	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622

m) In § 12830400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

m) Au § 12830400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
RIVAROXABAN VIATRIS 15 mg VIATRIS ATC: B01AF01								
B-303 ***	7739-592	1 filmomhulde tablet, 15 mg	1 comprimé pelliculé, 15 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622
RIVAROXABAN VIATRIS 20 mg VIATRIS ATC: B01AF01								
B-303 ***	7739-600	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,7883	0,7883	0,1071	0,1622

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2026.
Brussel, 12 juni 2026.
F. VANDENBROUCKE

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} juillet 2026.
Bruxelles, le 12 juin 2026.
F. VANDENBROUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/004292]

1 AUGUSTUS 2024. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. — Duitse vertaling

De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 1 augustus 2024 tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2024).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmédy.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/004292]

1^{er} AOÛT 2024. — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs du ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences et abrogeant l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers. — Traduction allemande

Le texte qui suit constitue la traduction en langue allemande de l'arrêté ministériel du 1^{er} août 2024 modifiant l'arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs du ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences et abrogeant l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers (Moniteur belge du 22 août 2024).

Cette traduction a été établie par le Service central de traduction allemande à Malmédy.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

[C – 2026/004292]

1. AUGUST 2024. — Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 18. März 2009 zur Übertragung bestimmter Befugnisse des für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständigen Ministers und zur Aufhebung des Ministeriellen Erlasses vom 17. Mai 1995 zur Übertragung der Befugnisse des Ministers in Bezug auf die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern — Deutsche Übersetzung

Der folgende Text ist die deutsche Übersetzung des Ministeriellen Erlasses vom 1. August 2024 zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 18. März 2009 zur Übertragung bestimmter Befugnisse des für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständigen Ministers und zur Aufhebung des Ministeriellen Erlasses vom 17. Mai 1995 zur Übertragung der Befugnisse des Ministers in Bezug auf die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern.

Diese Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmédy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES

1. AUGUST 2024 — Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 18. März 2009 zur Übertragung bestimmter Befugnisse des für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständigen Ministers und zur Aufhebung des Ministeriellen Erlasses vom 17. Mai 1995 zur Übertragung der Befugnisse des Ministers in Bezug auf die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern

Die Staatssekretärin für Asyl und Migration,

Aufgrund des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern;

Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 18. März 2009 zur Übertragung bestimmter Befugnisse des für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständigen Ministers und zur Aufhebung des Ministeriellen Erlasses vom 17. Mai 1995 zur Übertragung der Befugnisse des Ministers in Bezug auf die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern;

In Erwägung des Königlichen Erlasses vom 2. Oktober 1937 zur Festlegung des Statuts der Staatsbediensteten;

In Erwägung des Gesetzes vom 22. Juli 1993 zur Festlegung bestimmter Maßnahmen in Bezug auf den öffentlichen Dienst;

In Erwägung des Programmgesetzes vom 30. Dezember 2001;

In Erwägung des Königlichen Erlasses vom 29. Oktober 2001 über die Bestimmung und die Ausübung der Managementfunktionen in den föderalen öffentlichen Diensten und den föderalen öffentlichen Programmierungsdiensten;

In Erwägung des Königlichen Erlasses vom 14. Januar 2002 zur Schaffung des Föderalen Öffentlichen Dienstes Inneres;

In Erwägung des Königlichen Erlasses vom 25. April 2005 zur Festlegung der Bedingungen für die vertragliche Einstellung in bestimmten öffentlichen Diensten,

Erlässt:

Artikel 1 - Artikel 5 § 1 des Ministeriellen Erlasses vom 18. März 2009 zur Übertragung bestimmter Befugnisse des für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständigen Ministers und zur Aufhebung des Ministeriellen Erlasses vom 17. Mai 1995 zur Übertragung der Befugnisse des Ministers in Bezug auf die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern, zuletzt abgeändert durch den Ministeriellen Erlass vom 2. Juli 2019, wird durch eine Nummer 8 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

„8. in Anwendung von Artikel 26/1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 einen Beschluss zur Einreise- oder Aufenthaltsverweigerung für eine bestimmte Dauer von mehr als drei Jahren zu fassen.“

Art. 2 - Artikel 6 § 1 desselben Erlasses, zuletzt abgeändert durch den Ministeriellen Erlass vom 10. Juli 2024, wird wie folgt abgeändert:

1. Die Wörter „Artikel 3 Absatz 1 Nr. 1 bis 10, mit Ausnahme von Nr. 6, und Absatz 2 und 3;“ werden durch die Wörter „Artikel 3 Absatz 1 Nr. 1 bis 11, mit Ausnahme von Nr. 6, und Absatz 2 und 3; Artikel 6/1; Artikel 6/2;“ ersetzt.

2. Zwischen den Wörtern „Artikel 9ter;“ und den Wörtern „Artikel 10ter § 2 Absatz 2 erster Satz und § 3;“ werden die Wörter „Artikel 10 § 1; Artikel 10 § 2 Absatz 5;“ eingefügt.

3. Die Wörter „Artikel 25 Absatz 4;“ werden durch die Wörter „Artikel 26/1, außer wenn die Dauer des Beschlusses mehr als drei Jahre umfasst;“ ersetzt.

4. Die Wörter „Artikel 40ter § 2 Absatz 6;“ werden durch die Wörter „Artikel 40ter § 2 Absatz 1 Nr. 2 und §§ 3 und 4;“ ersetzt.

5. Die Wörter „Artikel 57/34 §§ 1 und 5;“ werden durch die Wörter „Artikel 57/34 §§ 2 bis 5; Artikel 57/34/1 §§ 1 bis 4;“ ersetzt.

6. Zwischen den Wörtern „Artikel 57/36 § 2 Absatz 1 und 2;“ und den Wörtern „Artikel 61/1/3“ werden die Wörter „Artikel 57/38; Artikel 57/40; Artikel 57/41; Artikel 57/43; Artikel 57/44; Artikel 57/46;“ eingefügt.

Art. 3 - In Artikel 8 desselben Erlasses, zuletzt abgeändert durch den Ministeriellen Erlass vom 10. Juli 2024, werden zwischen den Wörtern „Artikel 57/31 Absatz 2;“ und den Wörtern „Artikel 57/35 § 1 Absatz 2“ die Wörter „Artikel 57/34/1 § 6;“ eingefügt.

Art. 4 - In Artikel 14 desselben Erlasses, zuletzt abgeändert durch den Ministeriellen Erlass vom 2. Dezember 2022, werden zwischen den Wörtern „Artikel 41 Absatz 2;“ und den Wörtern „Artikel 44 Absatz 3“ die Wörter „Artikel 42/1;“ eingefügt.

Brüssel, den 1. August 2024

N. DE MOOR

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2026/004428]

5 JUNI 2026. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2023 over de digitalisering van de handhaving van diverse Vlaamse regelgeving en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2025 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2023 over de digitalisering van de handhaving van diverse Vlaamse regelgeving, wat betreft de implementatie van het Kaderdecreet Vlaamse Handhaving van 14 juli 2023

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het Kaderdecreet Vlaamse Handhaving van 14 juli 2023, artikel 3, derde lid, artikel 4, § 1, tweede lid, en artikel 80, derde lid.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 13 februari 2026.
- De Vlaamse Toezichtcommissie heeft advies gegeven op 31 maart 2026.
- De Raad van State heeft advies nr. 79.277/3 gegeven op 26 mei 2026, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemers

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Binnenland, Steden- en Plattelandsbeleid, Samenleven, Integratie en Inburgering, Bestuurszaken, Sociale Economie en Zeevisserij, de Vlaamse minister van Onderwijs, Justitie en Werk, de Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw en de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

*HOOFDSTUK 1. — Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2023
over de digitalisering van de handhaving van diverse Vlaamse regelgeving*

Artikel 1. In artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2023 over de digitalisering van de handhaving van diverse Vlaamse regelgeving, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° er wordt een punt 12° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“12° hoofdstuk 3 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid;”;

2° er wordt een punt 13° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“13° artikel 29^{quater} van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.”.

Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2025, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° er wordt een punt 11° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“11° hoofdstuk 3 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid;”;

2° er wordt een punt 12° toegevoegd, dat luidt als volgt:

“12° artikel 29^{quater} van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.”.

Art. 3. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2025, wordt een artikel 8/4 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 8/4. Voor de opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie zijn de processen-verbaal en de verslagen van vaststelling, die aanwezig zijn in het digitaal klasment, vermeld in artikel 4, § 1, derde lid, van het Kaderdecreet Vlaamse Handhaving van 14 juli 2023, en die zijn opgesteld wegens de schending van de regelgeving, vermeld in artikel 1, eerste lid, 8°, van dit besluit, toegankelijk voor de politiediensten, vermeld in artikel 2 van de wet op het politieambt van 5 augustus 1992, en de Vlaamse inspectiediensten die toezichthouders als vermeld in artikel 2, 30°, van het Kaderdecreet Vlaamse Handhaving van 14 juli 2023, tewerkstellen die bevoegd zijn voor de handhaving van de regelgeving, vermeld in artikel 1, eerste lid, 8°, van dit besluit.”.

Art. 4. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2025, wordt een artikel 9/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Art. 9/1. Voor de toepassing van dit besluit komen:

1° de processen-verbaal, vermeld in artikel 53 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, overeen met de verslagen van vaststelling, vermeld in artikel 4, § 1, eerste lid, 2°, van het Kaderdecreet Vlaamse Handhaving van 14 juli 2023;

2° de beslissingen en kennisgevingen, vermeld in artikel 58, 58/1 en 59 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, overeen met de beslissingen en de kennisgevingen, vermeld in artikel 4, § 1, eerste lid, 3°, van het Kaderdecreet Vlaamse Handhaving van 14 juli 2023.”.

HOOFDSTUK 2. — *Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2025 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2023 over de digitalisering van de handhaving van diverse Vlaamse regelgeving, wat betreft de implementatie van het Kaderdecreet Vlaamse Handhaving van 14 juli 2023*

Art. 5. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2025 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2023 over de digitalisering van de handhaving van diverse Vlaamse regelgeving, wat betreft de implementatie van het Kaderdecreet Vlaamse Handhaving van 14 juli 2023 wordt punt 4° opgeheven.

Art. 6. In hetzelfde besluit worden de volgende artikelen opgeheven:

1° artikel 5;

2° artikel 7;

3° artikel 16.

HOOFDSTUK 3. — *Slotbepalingen*

Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2026, met uitzondering van artikel 1, 2° en artikel 2, 2°, die in werking treden op 1 januari 2027.

Art. 8. De Vlaamse minister, bevoegd voor de zeevisserij, de Vlaamse minister, bevoegd voor justitie en handhaving, de Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de landbouw, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de weggebonden mobiliteit en het weggebonden transport, zijn, ieder wat de eigen bevoegdheden betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 juni 2026.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
M. DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Binnenland, Steden- en Plattelandsbeleid, Samenleven, Integratie en Inburgering,
Bestuurszaken, Sociale Economie en Zeevisserij,
H. CREVITS

De Vlaamse minister van Onderwijs, Justitie en Werk,
Z. DEMIR

De Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw,
J. BROUNS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport,
A. DE RIDDER

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2026/004428]

5 JUIN 2026. — **Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023 relatif à la numérisation du maintien de diverses réglementations flamandes et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023 relatif à la numérisation du maintien de diverses réglementations flamandes, en ce qui concerne la mise en œuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023**

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, article 3, alinéa 3, article 4, § 1^{er}, alinéa 2, et article 80, alinéa 3.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 13 février 2026.

- La Commission de contrôle flamande a rendu un avis le 31 mars 2026.

- Le Conseil d'État a rendu l'avis n° 79.277/3 le 26 mai 2026, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateurs

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Intérieur, de la Politique des villes et rurale, du Vivre ensemble, de l'Intégration et de l'Insertion civique, de la Gouvernance publique, de l'Économie sociale et de la Pêche, la ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi, le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture et la ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

CHAPITRE 1^{er}. — *Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023 relatif à la numérisation du maintien de diverses réglementations flamandes*

Article 1^{er}. À l'article 1^{er}, alinéa 1^{er}, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023 relatif à la numérisation du maintien de diverses réglementations flamandes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est ajouté un point 12° rédigé comme suit :

« 12° chapitre 3 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ; » ;

2° il est ajouté un point 13° rédigé comme suit :

« 13° article 29^{quater} de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968. ».

Art. 2. À l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est ajouté un point 11° rédigé comme suit :

« 11° chapitre 3 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ; » ;

2° il est ajouté un point 12° rédigé comme suit :

« 12° article 29^{quater} de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968. ».

Art. 3. Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025, il est inséré un article 8/4 rédigé comme suit :

« Art. 8/4. Pour les missions de police administrative et judiciaire, les procès-verbaux et les rapports de constatation figurant au classement numérique, visé à l'article 4, § 1^{er}, alinéa 3, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, et rédigés pour l'infraction à la réglementation, visée à l'article 1^{er}, alinéa 1^{er}, 8°, du présent arrêté, sont accessibles aux services de police, visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, et aux services d'inspection flamands qui emploient des superviseurs, tels que visés à l'article 2, 30°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, compétents pour le maintien de la réglementation visée à l'article 1^{er}, alinéa 1^{er}, 8°, du présent arrêté. ».

Art. 4. Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit :

« Art. 9/1. Pour l'application du présent arrêté :

1° les procès-verbaux, visés à l'article 53 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, correspondent aux rapports de constatation visés à l'article 4, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023 ;

2° les décisions et notifications, visées aux articles 58, 58/1 et 59 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, correspondent aux décisions et notifications visées à l'article 4, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023. ».

CHAPITRE 2. — *Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023 relatif à la numérisation du maintien de diverses réglementations flamandes, en ce qui concerne la mise en œuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023*

Art. 5. Dans l'article 1^{er} de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2025 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023 relatif à la numérisation du maintien de diverses réglementations flamandes, en ce qui concerne la mise en œuvre du Décret-cadre Maintien flamand du 14 juillet 2023, le point 4° est abrogé.

Art. 6. Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 5 ;

2° l'article 7 ;

3° l'article 16.

CHAPITRE 3. — *Dispositions finales*

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} juillet 2026, à l'exception de l'article 1^{er}, 2°, et de l'article 2, 2°, qui entrent en vigueur le 1^{er} janvier 2027.

Art. 8. Le ministre flamand qui a la pêche dans ses attributions, le ministre flamand qui a la justice et le maintien dans ses attributions, le ministre flamand qui a l'environnement et l'agriculture dans ses attributions, et le ministre flamand qui a la mobilité et le transport routiers dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE

La Ministre flamande de l'Intérieur, de la Politique des villes et rurale, du Vivre ensemble,
de l'Intégration et de l'Insertion civique, de la Gouvernance publique, de l'Économie sociale et de la Pêche,
H. CREVITS

La Ministre flamande de l'Enseignement, de la Justice et de l'Emploi,
Z. DEMIR

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,
J. BROUNS

La Ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports,
A. DE RIDDER

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2026/004532]

5 JUNI 2026. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N1 Mechelsesteenweg voor het gedeelte tussen de Frankrijklei en de Leopoldplaats op het grondgebied van de stad Antwerpen

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 295.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De gemeenteraad van de stad Antwerpen heeft op 4 april 2025 een beslissing genomen ter goedkeuring van de overdracht, met planreferentie 1M3D8E G 034216 00.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op volgende motieven:

- De weggedeelten in kwestie zijn alleen nog van plaatselijk nut en hoeven dus niet langer als gewestweg behouden te blijven.

- Het weggedeelte in kwestie is in goede staat van berijdbaarheid waardoor geen financiële tussenkomst vereist is door het Vlaamse Gewest.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de minister-president van de Vlaamse Regering.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. De N1 Mechelsesteenweg, tussen de Frankrijklei en de Leopoldplaats weergegeven op plan 1M3D8E G 034216 00 op grondgebied van de stad Antwerpen, wordt ingedeeld bij de gemeentewegen.

Art. 2. De N1 Mechelsesteenweg, tussen de Frankrijklei en de Leopoldplaats weergegeven op plan 1M3D8E G 034216 00 op grondgebied van de stad Antwerpen is in goede staat van berijdbaarheid.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de weginfrastructuur en het wegenbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 juni 2026.

De minister-president van de Vlaamse Regering
M. DIEPENDAELE

TRADUCTION**AUTORITE FLAMANDE**

[C – 2026/004532]

5 JUIN 2026. — Arrêté du Gouvernement flamand portant classification dans les routes communales de la route régionale N1 Mechelsesteenweg quant au tronçon entre la Frankrijklei et la Leopoldplaats sur le territoire de la ville d'Anvers

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, article 295.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- Le 4 avril 2025, le conseil communal de la ville d'Anvers a pris la décision portant approbation du transfert ayant la référence de plan 1M3D8E G 034216 00.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants :

- Les tronçons de route concernés n'ont plus qu'un intérêt local et ne doivent donc plus être conservés en tant que voiries régionales.

- Le tronçon de route concerné étant en bon état de praticabilité, aucune intervention financière de la Région flamande n'est requise.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre-président du Gouvernement flamand.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :

Article 1^{er}. La N1 Mechelsesteenweg, entre la Frankrijklei et la Leopoldplaats, indiquée sur le plan 1M3D8E G 034216 00 sur le territoire de la ville d'Anvers, est classée comme route communale.

Art. 2. La N1 Mechelsesteenweg, entre la Frankrijklei et la Leopoldplaats, indiquée sur le plan 1M3D8E G 034216 00 sur le territoire de la ville d'Anvers, est en bon état de praticabilité.

Art. 3. Le ministre flamand ayant l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2026/004520]

12 JUNI 2026. — Besluit van de Vlaamse Regering over de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg**Rechtsgronden**

Dit besluit is gebaseerd op:

- de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985 en 28 april 2010;
- de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, artikel 1, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 15 mei 2006, en artikel 3, gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999 en het decreet van 26 april 2019;
- de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, artikel 1, het laatst gewijzigd bij het decreet van 22 maart 2024, en artikel 3, gewijzigd bij de wet van 9 maart 2014, het decreet van 8 juni 2018 en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2019, bekrachtigd bij het decreet van 3 juli 2020.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 9 maart 2026.
- De gewestregeringen hebben overleg gepleegd als vermeld in artikel 6, § 2, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
- De Vlaamse raadgevende commissie administratie-nijverheid heeft advies gegeven op 20 april 2026.
- De Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft advies nr. 2026/039 gegeven op 31 maart 2026.
- De Raad van State heeft advies 79.303/3 gegeven op 28 mei 2026, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. — *Inleidende bepaling*

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van:

1° richtlijn (EU) 2022/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg;

2° gedelegeerde richtlijn (EU) 2025/1801 van de Commissie van 23 juni 2025 tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de bijlagen I en II bij Richtlijn (EU) 2022/1999 van het Europees Parlement en de Raad betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

HOOFDSTUK 2. — *Definities*

Art. 2. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° ADR: het Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en de bijlagen ervan, ondertekend te Genève op 30 september 1957;

2° controle: iedere controle of iedere inspectie, verificatie of formaliteit die door bevoegde personen wordt uitgevoerd om redenen die verband houden met de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke goederen;

3° gevaarlijke goederen: gevaarlijke goederen zoals gedefinieerd in artikel 1, punt *b*), van de Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, gesloten te Genève op 30 september 1957, en in de bijlagen A en B bij die Overeenkomst, als bedoeld in bijlage I, punt I.1, bij Richtlijn 2008/68/EG;

4° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de weggebonden mobiliteit en het weggebonden transport;

5° onderneming: iedere natuurlijke persoon, iedere rechtspersoon, met of zonder winstoogmerk, iedere vereniging of groepering van personen zonder rechtspersoonlijkheid en met of zonder winstoogmerk, alsmede iedere onder de overheid ressorterende instelling met een eigen rechtspersoonlijkheid of afhangende van een instantie met rechtspersoonlijkheid, die zich bezighoudt met hetzij het vervoeren, laden, lossen of laten vervoeren van gevaarlijke goederen, hetzij het tijdelijk opslaan, bijeenbrengen, verpakken of in ontvangst nemen van dergelijke goederen in het kader van een vervoersactiviteit, en die zich op het grondgebied van de Unie bevindt;

6° vervoer: ieder vervoer over de weg door voertuigen, dat geheel of gedeeltelijk plaatsvindt via het openbare wegnnet op het grondgebied van het Vlaamse Gewest, met inbegrip van de werkzaamheden in verband met het laden en lossen, die vallen onder Richtlijn 2008/68/EG, onverminderd de wettelijke regelingen van de lidstaten inzake de uit deze werkzaamheden voortvloeiende aansprakelijkheid;

7° voertuig: ieder voor deelname aan het wegverkeer bestemd compleet of niet-compleet motorvoertuig op ten minste vier wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 25 km/h, alsmede aanhangwagens daarvan, met uitzondering van voertuigen die zich over rails voortbewegen, landbouw- en bosbouwtrekkers en alle mobiele machines.

HOOFDSTUK 3. — *Toepassingsgebied*

Art. 3. Dit besluit is van toepassing op de controles op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg met voertuigen, met uitzondering van het vervoer van gevaarlijke goederen met voertuigen die toebehoren aan de strijdkrachten of onder hun verantwoordelijkheid vallen.

HOOFDSTUK 4. — *Controles*

Art. 4. Met behoud van de bevoegdheid van andere personen zijn de wegeninspecteurs belast met controles en met het toezicht op de naleving van dit besluit.

Controles kunnen zowel op de weg als bij ondernemingen plaatsvinden.

In het eerste lid wordt verstaan onder wegeninspecteurs: de personeelsleden die aangewezen zijn ter uitvoering van artikel 16 van het decreet van 3 mei 2013 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport.

Art. 5. Bevoegde personen oefenen de controles uit aan de hand van de controlelijst, vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

De bestuurder van het voertuig krijgt een ingevuld exemplaar van de controlelijst, vermeld in het eerste lid, en toont het bij elke latere controle.

In afwijking van het eerste en tweede lid is het mogelijk om ad hoc specifieke controles uit te voeren.

De controles, vermeld in het eerste tot en met het derde lid, duren niet langer dan redelijk is.

Art. 6. Op voorwaarde dat de veiligheid niet in het gedrang komt, kunnen monsters van de vervoerde producten worden genomen om ze te laten onderzoeken door een laboratorium dat erkend is ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu.

De kosten die voortvloeien uit de toepassing van het eerste lid zijn ten laste van de gecontroleerde onderneming of natuurlijke persoon als deze in overtreding is met de toepasselijke regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen.

De minister kan nadere regels bepalen voor de monsterneming.

Art. 7. Als tijdens een controle over de weg een of meer inbreuken worden vastgesteld van risicocategorie I, vermeld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, kunnen bevoegde personen aan de voertuigen een doorrijverbod opleggen, ter plaatse of op een plaats die daarvoor door de bevoegde personen is aangewezen. Het doorrijverbod geldt totdat de voertuigen weer in overeenstemming zijn met de toepasselijke regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen.

De bestuurder van het voertuig volgt de bevelen van de bevoegde persoon op. De kosten die voortvloeien uit het doorrijverbod, vermeld in het eerste lid, zijn ten laste van de overtreder.

De minister kan nadere regels vaststellen voor het doorrijverbod.

Art. 8. Als bij een controle in een onderneming een of meer van de inbreuken, vermeld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, zijn vastgesteld, is het vervoer in overeenstemming gebracht met de toepasselijke regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen vóór dat vervoer de onderneming verlaat.

Art. 9. § 1. In dit artikel wordt verstaan onder departement: het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, vermeld in artikel 28, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.

§ 2. De bevoegde personen sturen uiterlijk op het einde van het eerste trimester dat volgt op het kalenderjaar in kwestie, een jaarverslag naar het departement.

Het jaarverslag, vermeld in het eerste lid, bevat al de volgende gegevens:

1° het aantal verrichte controles;

2° het aantal gecontroleerde voertuigen waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen voertuigen die ingeschreven zijn in België, andere lidstaten en derde landen;

3° het aantal vastgestelde inbreuken volgens risicocategorie conform bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd;

4° het type en aantal opgelegde sancties.

§ 3. Het departement bezorgt de verslagen, vermeld in paragraaf 2, uiterlijk zes maanden na het einde van het tweede kalenderjaar aan de minister.

§ 4. De minister dient uiterlijk twaalf maanden na het einde van het tweede jaar de verslagen, vermeld in paragraaf 3, in bij de Europese Commissie.

Deze worden een eerste keer ingediend uiterlijk op 31 december 2026 en hebben het kalenderjaar 2024 en 2025 als voorwerp.

HOOFDSTUK 5. — *Gegevensverwerking*

Art. 10. De bevoegde personen zijn verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), voor de persoonsgegevens die verwerkt worden ter uitvoering van dit besluit.

HOOFDSTUK 6. — *Slotbepalingen*

Art. 11. Het koninklijk besluit van 19 oktober 1998 ter uitvoering van de richtlijn 95/50/EG van de Raad van 6 oktober 1995 betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 mei 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015, wordt opgeheven.

Art. 12. De Vlaamse minister, bevoegd voor de weggebonden mobiliteit en het weggebonden transport, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 juni 2026.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
M. DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport,
A. DE RIDDER

Bijlage 1. Controlelijst als vermeld in artikel 5

1.	Plaats en land van de controle:	2. Datum:			3. Tijdstip:
Gegevens van het voertuig/de lading					
4.	Nationaliteitsmerkteken(s) en inschrijvingsnummer(s) van het (de) voertuig(en):				
5.	Ondememing die het vervoer verricht/adres:				
6.	Naam/namen van de bestuurder(s)/bijrijder(s)/nummer(s) van hun getuigschrift(en) (1) (ADR 8.2, indien van toepassing):				
7.	Laatste adres en datum van laden of lossen: (1)				
8.	Volgende adres van laden of lossen: (1)				
9.	UN-nummer(s), verpakkingsgroep en hoeveelheid gevaarlijke goederen, indien inbreuken worden geconstateerd: (2)				
10.	Is er een vrijstelling van toepassing en zo ja, welke? (3)	☐ Nee	☐ Ja		Punt:
11.	Omsluitingsmiddelen	☐ bulk	☐ tank	☐ colli	☐ MEMU
Documenten		status controleren (4)			ADR-afdeling + deelnemer(s) (6)
		C	NC	NA	Risicocategorie (5)
12.	Vervoersdocumenten (zoals ADR 8.1.2.1 (a), 5.4.1, 5.4.2)	☐	☐	☐	
13.	Schriftelijke instructies (ADR 8.1.2.1 (b), 5.4.3)	☐	☐	☐	
14.	Goedkeuringscertificaat voor voertuigen (ADR 8.1.2.2 (a), 9.1.3)	☐	☐	☐	
15.	Opleidingscertificaat (ADR 8.1.2.2 (b)) en identificatiedocument (ADR 1.10.1.4, 8.1.2.1 (d)) van de bestuurder	☐	☐	☐	
Vervoersactiviteit					
16.	Voor vervoer toegelaten goederen (ADR 1.1.2.1)	☐	☐	☐	
17.	Voorschriften voor omsluitingsmiddelen (zoals ADR 4.1 tot en met 4.7)	☐	☐	☐	
18.	Voorschriften voor transport (zoals ADR 7.1 tot en met 7.4)	☐	☐	☐	
19.	Verbod op samenlading en hoeveelhedsbeperking (zoals ADR 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5)	☐	☐	☐	
20.	Behandeling en stuwage (zoals ADR 7.5.7)	☐	☐	☐	
21.	Merktken van collo/tank/bulk (zoals ADR deel 6)	☐	☐	☐	
22.	Markering, etikettering van colli (zoals ADR 3.3 tot en met 3.5, 4.1.4.1, 5.1, 5.2)	☐	☐	☐	
23.	Etiketten, oranjeleuke borden, merktken op voertuigen/tanks enz. (zoals ADR 3.4.13, 5.3, 5.5, 7.3, 7.5.11)	☐	☐	☐	
24.	Voorschriften (ADR deel 9)	☐	☐	☐	
Uitrusting aan boord					
25.	Algemene en specifieke uitrusting (zoals ADR 8.1.4, 8.1.5)	☐	☐	☐	
Andere					
26.	Bilaterale/multilaterale overeenkomsten (zoals ADR 1.5.1), nationale regelgeving, goedkeuring door de bevoegde instantie (zoals ADR 8.1.2.2 (c)):	☐	☐	☐	
27.	Andere inbreuken	☐	☐	☐	
Resultaat					
28.	Corrigerende maatregelen ter plaatse ☐ vóór het einde van de reis ☐ in bedrijfsruimten ☐ soort maatregel: Officieel verslag ☐ Waarschuwing ☐ Immobilisatie (artikel 5) ☐				
29.	Opmerkingen (7):				
30.	Zegel verbroken/aangebracht?	Verbroken op	Aangebracht op		
31.	Autoriteit/functionaris/gedelegeerde die de controle uitvoert				

(1) Alleen invullen indien relevant voor de inbreuk.

(2) Verder toelichten onder "opmerkingen".

(3) Verwijst naar vrijstellingen of afwijkingen overeenkomstig Richtlijn 2008/68/EG.

(4) Status van de controle: C = gecontroleerd, NC =niet te controleren, NA= niet van toepassing.

(5) Risicocategorie van de geregistreerde inbreuk, overeenkomstig bijlage II.

(6) Invullen indien (een) inbreuk(en) wordt vastgesteld. Specificeer de categorie van de mogelijke verantwoordelijke deelnemer(s), overeenkomstig ADR 1.4: Ci = afzender C = vervoerder, Ce = ontvanger, L = lader, P = verpakker, F = vuiler, To= tankoperator, U =losser. De vermelding van de categorie van deelnemer in de controlelijst doet op geen enkele wijze afbreuk aan het vermoeden van onschuld.

(7) Vermeld hier het (de) UN-nummer(s), de verpakkingsgroep (PG), de hoeveelheid vervoerde gevaarlijke goederen bij vastgestelde inbreuken, inbreuken door bestuurdersbemanningen, corrigerende maatregelen en andere opmerkingen.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering over de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Brussel, 12 juni 2026.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

M. DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport,

A. DE RIDDER

Bijlage 2. Inbreuken

Voor de toepassing van dit besluit wordt de volgende niet-uitputtende lijst, ingedeeld in drie risicocategorieën (waarvan categorie I de ernstigste is), als leidraad gebruikt om te bepalen wat als inbreuk moet worden beschouwd.

De passende risicocategorie wordt bepaald met inachtneming van de bijzondere omstandigheden van een inbreuk en volgens het oordeel van de bevoegde personen. Dat betekent dat de risicocategorie van een inbreuk kan worden verhoogd of verlaagd.

Inbreuken die niet in de lijst zijn opgenomen, worden ingedeeld overeenkomstig de beschrijvingen van de risicocategorieën.

Als er sprake is van verschillende inbreuken per vervoerseenheid, wordt voor de rapportage alleen de ernstigste risicocategorie vermeld.

1. Risicocategorie I

Deze risicocategorie heeft betrekking op inbreuken op ADR-bepalingen die een hoog risico op overlijden, ernstig lichamelijk letsel of aanzienlijke schade aan het milieu met zich meebrengen. Als dergelijke inbreuken tijdens controles langs de weg worden geconstateerd, leiden ze normaal gesproken tot onmiddellijke en passende corrigerende maatregelen, zoals immobilisatie van het voertuig. Als ze tijdens controles in bedrijfsruimten van ondernemingen worden geconstateerd, zijn er normaal gesproken andere passende maatregelen van toepassing.

Onder meer de volgende tekortkomingen vallen onder deze categorie:

1. vervoer van gevaarlijke goederen waarvan het vervoer verboden is;
2. vervoer van gevaarlijke goederen in een verboden of niet-goedgekeurd omsluitingsmiddel, waardoor mensenlevens of het milieu zo in gevaar worden gebracht dat wordt besloten het voertuig te immobiliseren;
3. vervoer van gevaarlijke goederen zonder identificatie op het voertuig, waardoor mensenlevens of het milieu zo in gevaar worden gebracht dat wordt besloten het voertuig te immobiliseren;
4. lekkage van gevaarlijke goederen;
5. vervoer met een verboden vervoerswijze;
6. bulkvervoer in een voertuig dat of container die daar structureel niet voor geschikt is;
7. vervoer in een voertuig zonder passend goedkeuringscertificaat;
8. gebruik van een voertuig dat niet meer voldoet aan de goedkeuringsnormen en een direct gevaar oplevert. Zo niet wordt het ingedeeld in risicocategorie II;
9. gebruik van niet-goedgekeurde colli, tanks, containers of voertuigen;
10. gebruik van verpakkingen die niet in overeenstemming zijn met de toepasselijke verpakkingsinstructies; gebruik van tanks, voertuigen en containers die niet aan de toepasselijke voorschriften voldoen;
11. niet-naleving van de bijzondere voorschriften voor gemengde verpakkingen;
12. niet-naleving van de voorschriften over het vastzetten en stuwen van ladingen;
13. niet-naleving van de voorschriften over levensmiddelen, andere consumptieartikelen en diervoeders;
14. niet-naleving van de voorschriften over het gezamenlijk laden van colli;
15. niet-naleving van bepalingen ter beperking van de hoeveelheden die in één vervoerseenheid mogen worden vervoerd, met inbegrip van de toegestane vulniveaus van tanks of colli;
16. vervoer van gevaarlijke goederen zonder dat de nodige documenten beschikbaar zijn aan boord of, als dat is toegestaan, in een passend elektronisch formaat;
17. vervoer van gevaarlijke goederen in pakketten die niet voorzien zijn van de vereiste merktekens, etiketten of andere identificatiemiddelen;
18. vervoer van gevaarlijke goederen zonder borden, merktekens (met inbegrip van oranjekleurige signalisatie) of andere identificatiemiddelen op het voertuig;
19. onvolledige of onjuiste informatie over de stof die wordt vervoerd, waardoor kan worden vastgesteld dat er sprake is van een inbreuk van risicocategorie I (bijvoorbeeld UN-nummer, correcte vervoersnaam, verpakkingsgroep);
20. de bestuurder is niet in het bezit van een geldig getuigschrift van beroepsopleiding;
21. gebruik van vuur of een onbeschermd lamp;
22. niet-naleving van het rookverbod;
23. het niet-aanwijzen van een veiligheidsadviseur voor elke onderneming, als dat vereist is;
24. niet-naleving van ADR 1.10 over beveiligingsvoorschriften, als dat vereist is.

2. Risicocategorie II

Deze risicocategorie heeft betrekking op inbreuken op ADR-bepalingen die een risico op lichamelijk letsel of schade aan het milieu inhouden. Als dergelijke inbreuken tijdens controles langs de weg worden vastgesteld, leiden ze normaal gesproken tot passende corrigerende maatregelen, zoals correctie ter plaatse, als dat mogelijk is, of anderszins uiterlijk bij de voltooiing van de lopende vervoersactiviteit. Als ze tijdens controles in de bedrijfsruimten van ondernemingen worden vastgesteld, zijn er normaal gesproken andere passende maatregelen van toepassing.

Onder meer de volgende tekortkomingen vallen onder deze categorie:

1. de vervoerseenheid bestaat uit meer dan een aanhanger/oplegger;
2. het voertuig voldoet niet langer aan de goedkeuringsnormen, maar levert geen direct gevaar op;
3. de vereiste operationele brandblustoestellen bevinden zich niet aan boord van het voertuig. De brandbestrijdingsapparatuur is niet in overeenstemming met specifieke voorschriften;
4. de uitrusting die volgens het ADR of schriftelijke instructies vereist is, bevindt zich niet aan boord van het voertuig;
5. niet-naleving van de test- en controledata en gebruikspannen voor verpakkingen, IBC's (intermediate bulk containers), grote verpakkingen, tanks, voertuigen of containers;
6. vervoer van colli met beschadigde verpakking, IBC's of grote verpakkingen, of vervoer van beschadigde lege ongereinigde verpakkingen;
7. vervoer van verpakte goederen in een container die daar structureel niet voor geschikt is;

8. het niet naar behoren sluiten van tanks/tankcontainers, voertuigen, containers of colli (met inbegrip van lege en ongereinigde);
9. colli, tanks, voertuigen en/of omsluitingen met onjuiste etikettering, merktekens (met inbegrip van oranjekeurige signalisatie), borden of andere identificatiekentekens;
10. geen schriftelijke instructies overeenkomstig ADR;
11. het niet naar behoren toezicht houden op of parkeren van een voertuig;
12. vervoer van andere personen dan bemanningsleden in vervoerseenheden die gevaarlijke goederen vervoeren;
13. niet-naleving van de wettelijke bepalingen ADR 7.5.10 over voorzorgsmaatregelen tegen elektrostatische ladingen tijdens het vullen en ledigen;
14. niet-naleving van de wettelijke bepalingen bij aankomst op laad- en losplaatsen;
15. niet-naleving van de wettelijke bepalingen over de rol, de taken en de certificaten van de veiligheidsadviseur voor elke onderneming, als dat vereist is;
16. niet-naleving van de wettelijke bepalingen over de minimale bewaartermijn van het vervoersdocument voor gevaarlijke goederen en de aanvullende informatie en documentatie, zoals gespecificeerd in ADR;
17. niet-naleving van de wettelijke bepalingen over de opleiding van personen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen;
18. niet-indiening van de vereiste documenten en/of verslagen bij de bevoegde autoriteiten.

3. Risicocategorie III

Deze risicocategorie heeft betrekking op inbreuken op ADR-bepalingen die een gering risico op lichamelijk letsel of schade aan het milieu met zich meebrengen. Bij dergelijke inbreuken is het niet noodzakelijk dat op de controleplaats afdoende corrigerende maatregelen worden genomen. De afdoende corrigerende maatregelen mogen ook later door de onderneming worden genomen. Als de inbreuken tijdens controles ter plaatse bij ondernemingen worden vastgesteld, zijn er normaal gesproken andere passende maatregelen van toepassing.

Onder meer de volgende tekortkomingen vallen onder deze categorie:

1. niet-naleving van de voorschriften over de afmetingen van borden of etiketten of de afmetingen van letters, cijfers of symbolen op borden of etiketten;
2. bepaalde informatie, met uitzondering van informatie die onder risicocategorie I valt, ontbreekt in de vervoersdocumentatie;
3. er bevindt zich geen opleidingscertificaat aan boord van het voertuig, maar er zijn aanwijzingen dat de bestuurder in het bezit is van een dergelijk certificaat;
4. niet alle bemanningsleden hebben een identificatiemiddel, met foto, bij zich;
5. borden en merktekens (met inbegrip van oranjekeurige platen) of andere identificatiemiddelen zijn niet op de juiste wijze aangebracht;
6. de vereiste documenten en/of verslagen zijn te laat ingediend bij de bevoegde autoriteiten.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering over de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Brussel, 12 juni 2026.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
M. DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport,
A. DE RIDDER

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

[C – 2026/004520]

12 JUIN 2026. — Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle du transport de marchandises dangereuses par route

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 1^{er}, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 28 avril 2010 ;
- la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, article 1^{er}, alinéa 1^{er}, modifié par la loi du 15 mai 2006, et article 3, modifié par la loi du 3 mai 1999 et le décret du 26 avril 2019 ;
- la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, article 1^{er}, modifié en dernier lieu par le décret du 22 mars 2024, et article 3, modifié par la loi du 9 mars 2014, le décret du 8 juin 2018 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 9 mars 2026.
- Les gouvernements régionaux se sont concertés conformément aux dispositions de l'article 6, § 2, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
- La commission consultative flamande administration-industrie a rendu un avis le 20 avril 2026.
- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2026/039 le 31 mars 2026.
- Le Conseil d'État a rendu l'avis 79.303/3 le 28 mai 2026, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRÊTE :**CHAPITRE 1^{er}. — Disposition introductive**

Article 1^{er}. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de :

1° la directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route ;

2° la directive déléguée (UE) 2025/1801 de la Commission du 23 juin 2025 portant adaptation au progrès scientifique et technique des annexes I et II de la directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route.

CHAPITRE 2. — Définitions

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° ADR : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et ses annexes, signé à Genève le 30 septembre 1957 ;

2° contrôle : tout contrôle ou toute inspection, vérification ou formalité qui est effectué par les personnes compétentes pour des raisons de sécurité inhérente au transport de marchandises dangereuses ;

3° marchandises dangereuses : les marchandises dangereuses telles qu'elles sont définies à l'article 1^{er}, point b), de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, et aux annexes A et B dudit accord, visées à l'annexe I, section I.1 de la directive 2008/68/CE ;

4° ministre : le ministre flamand qui a la mobilité et le transport routiers dans ses attributions ;

5° entreprise : toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, qui transportent, chargent, déchargent ou font transporter des marchandises dangereuses, ainsi que ceux qui stockent temporairement, collectent, conditionnent ou reçoivent de telles marchandises dans le cadre d'une opération de transport et qui sont situés sur le territoire de l'Union ;

6° transport : toute opération de transport par route effectué par un véhicule, entièrement ou partiellement, sur les voies publiques situées sur le territoire de la Région flamande, incluant les activités de chargement et de déchargement couvertes par la directive 2008/68/CE, sans préjudice du régime prévu par les législations des États membres en ce qui concerne la responsabilité découlant de ces opérations ;

7° véhicule : tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile.

CHAPITRE 3. — Champ d'application

Art. 3. Le présent arrêté s'applique aux contrôles des transports de marchandises dangereuses par route au moyen de véhicules, à l'exception des transports de marchandises dangereuses effectués par des véhicules appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières.

CHAPITRE 4. — Contrôles

Art. 4. Sans préjudice de la compétence d'autres personnes, les inspecteurs des routes sont chargés d'effectuer des contrôles et de veiller au respect du présent arrêté.

Les contrôles peuvent avoir lieu aussi bien sur la route que dans les entreprises.

Dans l'alinéa 1^{er}, on entend par inspecteurs des routes : les membres du personnel désignés en application de l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel.

Art. 5. Les personnes compétentes effectuent les contrôles au moyen de la liste de contrôle, visée à l'annexe 1^{re} jointe au présent arrêté.

Le conducteur du véhicule reçoit un exemplaire dûment rempli de la liste de contrôle visée à l'alinéa 1^{er}, et doit le présenter lors de tout contrôle ultérieur.

Par dérogation aux alinéas 1 et 2, il est possible d'effectuer des contrôles spécifiques ad hoc.

Les contrôles visés aux alinéas 1 à 3 ne doivent pas dépasser un temps raisonnable.

Art. 6. À condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité, des prises d'échantillons des produits transportés peuvent être effectuées en vue de leur examen par un laboratoire reconnu en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement.

Les frais résultant de l'application de l'alinéa 1^{er} sont à la charge de l'entreprise ou de la personne physique contrôlée si celle-ci enfreint la réglementation applicable en matière de transport de marchandises dangereuses.

Le ministre peut arrêter les modalités relatives à l'échantillonnage.

Art. 7. Si, lors d'un contrôle routier, une ou plusieurs infractions relevant de la catégorie de risques I, visée à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, ont été constatées, les personnes compétentes peuvent immobiliser les véhicules concernés, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par les personnes compétentes. L'immobilisation s'applique jusqu'à ce que les véhicules soient à nouveau conformes à la réglementation en vigueur en matière de transport de marchandises dangereuses.

Le conducteur du véhicule se conforme aux instructions de la personne compétente. Les frais résultant de l'immobilisation, visée à l'alinéa 1^{er}, sont à la charge du contrevenant.

Le ministre peut arrêter des modalités relatives à l'immobilisation.

Art. 8. Si, lors d'un contrôle effectué dans une entreprise, une ou plusieurs des infractions visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, sont constatées, le transport doit être mis en conformité avec la réglementation applicable en matière de transport de marchandises dangereuses avant que ce transport ne quitte l'entreprise.

Art. 9. § 1^{er}. Dans le présent article, on entend par département : le Département de la Mobilité et des Travaux publics, visé à l'article 28, § 1^{er}, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

§ 2. Les personnes compétentes transmettent au département un rapport annuel au plus tard à la fin du premier trimestre suivant l'année civile concernée.

Le rapport annuel visé à l'alinéa 1^{er} contient toutes les informations suivantes :

1° le nombre de contrôles effectués ;

2° le nombre de véhicules contrôlés, en distinguant les véhicules immatriculés en Belgique, dans d'autres États membres et dans des pays tiers ;

3° le nombre d'infractions constatées, par catégorie de risques conformément à l'annexe 2 jointe au présent arrêté ;

4° le nombre et le type de sanctions infligées.

§ 3. Le département transmet au ministre les rapports visés au paragraphe 2, au plus tard six mois après la fin de la deuxième année civile.

§ 4. Le ministre transmet à la Commission européenne les rapports visés au paragraphe 3, au plus tard douze mois après la fin de la deuxième année.

Ces rapports sont soumis pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2026 et porteront sur les années civiles 2024 et 2025.

CHAPITRE 5. — *Traitement des données*

Art. 10. Les personnes compétentes sont le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour les données à caractère personnel qui sont traitées en exécution du présent arrêté.

CHAPITRE 6. — *Dispositions finales*

Art. 11. L'arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2006 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2015, est abrogé.

Art. 12. Le ministre flamand qui a la mobilité et le transport routiers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juin 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
M. DIEPENDAELE

La Ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports,
A. DE RIDDER

Annexe 1re. Liste de contrôle telle que visée à l'article 5

1.	Lieu et pays du contrôle :	2. Date :	3. Heure :
Données relatives au véhicule/chargement			
4.	Marque(s) de nationalité et numéro(s) d'immatriculation du ou des véhicules :		
5.	Entreprise effectuant le transport/adresse :		
6.	Nom/noms du ou des conducteurs/convoyeurs/numéro(s) de leur(s) certificat(s) (1) (ADR 8.2, le cas échéant) :		
7.	Dernière adresse et date de chargement ou de déchargement : (1)		
8.	Adresse suivante de chargement ou de déchargement : (1)		
9.	Numéro(s) ONU, groupe d'emballage et quantité de marchandises dangereuses, si des infractions sont constatées : (2)		
10.	Une exemption s'applique-t-elle et, si oui, laquelle ? (3)	☐ Non ☐ Oui	Point :
11.	Moyens de rétention :	☐ vrac ☐ citerne ☐ colis ☐ MEMU	
Documents		contrôler le statut (4)	Infraction
		C NC NA	Catégorie de risques (5)
12.	Documents de transport (ADR 8.1.2.1 (a), 5.4.1, 5.4.2)	☐	
13.	Instructions écrites (ADR 8.1.2.1 (b), 5.4.3)	☐	
14.	Certificat d'agrément pour véhicules (ADR 8.1.2.2 (a), 9.1.3)	☐	
15.	Certificat de formation (ADR 8.1.2.2 (b)) et document d'identification (ADR 1.10.1.4, 8.1.2.1 (d)) du conducteur	☐	
Activité de transport			
16.	Marchandises autorisées pour le transport (ADR 1.1.2.1)	☐	
17.	Prescriptions relatives aux moyens de rétention (ADR 4.1 à 4.7)	☐	
18.	Prescriptions relatives au transport (ADR 7.1 à 7.4)	☐	
19.	Interdiction de chargement en commun et limitation de quantité (ADR 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5)	☐	
20.	Maintenance et arrimage (ADR 7.5.7)	☐	
21.	Marque des colis/citerne/vrac (ADR partie 6)	☐	
22.	Marquage et étiquetage des colis (ADR 3.3 à 3.5, 4.1.4.1, 5.1, 5.2)	☐	
23.	Étiquetage, panneaux orange, marquage véhicules/citernes, etc. (ADR 3.4.13, 5.3, 5.5, 7.3, 7.5.11)	☐	
24.	Prescriptions (ADR partie 9)	☐	
Équipement à bord			
25.	Équipement général et spécifique (ADR 8.1.4, 8.1.5)	☐	
Autres			
26.	Accords bilatéraux/multilatéraux (ADR 1.5.1), réglementation nationale, approbation par l'instance compétente (ADR 8.1.2.2 (c)) :	☐	
27.	Autres infractions	☐	
Résultat			
28.	Mesures correctrices sur place ☐ avant la fin du voyage ☐ dans les entreprises ☐ type de mesure : Rapport officiel ☐ Avertissement ☐ Immobilisation (article 5) ☐		
29.	Remarques (7) :		
30.	Scellés brisés/apposés ?	Brisés le	Apposés le
31.	Autorité/agent/délégué effectuant le contrôle		

(1) Ne remplir que s'il y a un rapport avec une infraction.

(2) Fournir des précisions supplémentaires dans la rubrique « Remarques ».

(3) Fait référence aux exemptions ou dérogations prévues par la directive 2008/68/CE.

(4) Statut du contrôle : C = contrôlé, NC = non contrôlé, NA = non applicable.

(5) Catégorie de risques de l'infraction enregistrée, conformément à l'annexe II.

(6) À remplir si une ou plusieurs infractions sont constatées. Veuillez préciser la catégorie du ou des intervenants potentiellement responsables, conformément à l'ADR 1.4 : Ci = expéditeur, C = transporteur, Ce = destinataire, L = chargeur, P = emballer, F = remplisseur, To = opérateur de citerne, U = déchargeur. La mention de la catégorie de l'intervenant dans la liste de contrôle ne porte en aucun cas atteinte à la présomption d'innocence.

(7) Veuillez indiquer ici le(s) numéro(s) ONU, le groupe d'emballage (GE), la quantité de marchandises dangereuses transportées en cas d'infractions constatées, les infractions commises par les conducteurs et les équipages, les mesures correctives et toute autre remarque.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle du transport de marchandises dangereuses par route.

Bruxelles, le 12 juin 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

La Ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports,

A. DE RIDDER

Annexe 2. Infractions

Pour l'application du présent arrêté, la liste non exhaustive ci-après, classée en trois catégories de risques (la catégorie I étant la plus grave), sert de référence pour déterminer ce qui doit être considéré comme une infraction.

La catégorie de risques appropriée est déterminée en tenant compte des circonstances particulières d'une infraction et à la discrétion des personnes compétentes, ce qui signifie que la catégorie de risques d'une infraction peut être revue à la hausse ou à la baisse.

Les infractions qui ne figurent pas dans la liste sont classées conformément aux descriptions des catégories de risques.

En cas d'infractions multiples par unité de transport, seule la catégorie des risques les plus graves est retenue pour l'établissement du rapport.

1. Catégorie de risques I

Cette catégorie concerne les infractions aux dispositions de l'ADR entraînant un risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants. Si elles sont constatées lors de contrôles routiers, ces infractions amènent normalement à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées, telles que l'immobilisation du véhicule. Si elles sont constatées lors de contrôles dans les entreprises, ces infractions font normalement l'objet d'autres mesures appropriées.

Sont notamment constitutifs d'une infraction de cette catégorie :

1. le transport de marchandises dangereuses interdites au transport ;
2. le transport de marchandises dangereuses avec un moyen de rétention interdit ou non approuvé, ce qui représente un danger pour les vies humaines ou l'environnement dans une mesure telle qu'il est décidé d'immobiliser le véhicule ;
3. le transport de marchandises dangereuses sans qu'il ne soit précisé sur le véhicule qu'il transporte des marchandises dangereuses, ce qui représente un danger pour les vies ou l'environnement dans une mesure telle qu'il est décidé d'immobiliser le véhicule ;
4. toute fuite de marchandises dangereuses ;
5. l'utilisation d'un mode de transport interdit ;
6. le transport en vrac dans un véhicule ou un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;
7. le transport dans un véhicule dépourvu d'un certificat d'agrément ;
8. l'utilisation d'un véhicule qui n'est plus conforme aux normes d'agrément et présente un danger immédiat. Si cette dernière condition n'est pas remplie, l'infraction est classée dans la catégorie de risques II ;
9. l'utilisation de colis, de citernes, de conteneurs ou de véhicules non agréés ;
10. l'utilisation d'un emballage non conforme aux instructions d'emballage applicables ; l'utilisation de citernes, de véhicules et de conteneurs non conformes aux dispositions applicables ;
11. le non-respect des dispositions spéciales relatives à l'emballage en commun ;
12. le non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage des chargements ;
13. le non-respect des règles relatives aux denrées alimentaires, aux autres objets de consommation et aux aliments pour animaux ;
14. le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis ;
15. le non-respect des dispositions limitant les quantités dont le transport est autorisé par unité de transport, y compris les degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis ;
16. le transport de marchandises dangereuses sans que les documents nécessaires ne soient disponibles à bord ou dans un format électronique approprié, si cela est autorisé ;
17. le transport de marchandises dangereuses dans des colis qui ne sont pas munis du marquage, de l'étiquetage ou des autres signes d'identification nécessaires ;
18. le transport de marchandises dangereuses sans placardage, marquage (y compris la signalisation orange) ou autre signe d'identification sur le véhicule ;
19. des informations incomplètes ou incorrectes relatives à la substance transportée permettant de déterminer l'existence d'une infraction de la catégorie de risques I (par exemple, numéro ONU, désignation officielle de transport, groupe d'emballage) ;
20. le fait que le conducteur ne détienne pas de certificat de formation professionnelle valide ;
21. l'utilisation de feu ou d'ampoules à nu ;
22. le non-respect de l'interdiction de fumer ;
23. l'absence de désignation d'un conseiller à la sécurité pour chaque entreprise, le cas échéant ;
24. le non-respect du point 1.10 de l'ADR relatif aux dispositions en matière de sécurité, le cas échéant.

2. Catégorie de risques II

Cette catégorie concerne les infractions aux dispositions de l'ADR entraînant un risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux. Si elles sont constatées lors de contrôles routiers, ces infractions amènent normalement à prendre des mesures correctives appropriées, comme la mise en ordre sur place dans la mesure du possible ou, au plus tard, à l'issue de l'opération de transport en cours. Si elles sont constatées lors de contrôles dans les entreprises, ces infractions font normalement l'objet d'autres mesures appropriées.

Sont notamment constitutifs d'une infraction de cette catégorie :

1. l'utilisation d'une unité de transport composée de plus d'une remorque/semi-remorque ;
2. l'utilisation d'un véhicule qui n'est plus conforme aux normes d'agrément sans toutefois présenter un danger immédiat ;
3. l'absence d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescrits à bord d'un véhicule. Le fait que les équipements de lutte contre l'incendie ne soient pas conformes aux dispositions spécifiques ;
4. l'absence des équipements prescrits conformément à l'ADR ou dans les consignes écrites à bord d'un véhicule ;
5. le non-respect des dates d'essai et d'inspection et des durées d'utilisation des emballages, des grands récipients vrac (GRV), des grands emballages, des citernes, des véhicules ou des conteneurs ;
6. le transport de colis contenant des emballages, des GRV ou de grands emballages endommagés, ou le transport d'emballages endommagés vides non nettoyés ;
7. le transport de marchandises en colis dans un véhicule ou un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;
8. le fait que des citernes ou des wagons-citernes, des véhicules, des conteneurs ou des colis (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement ;
9. le fait que des colis, des citernes, des véhicules et/ou un moyen de rétention soient munis d'un étiquetage, d'un marquage (y compris la signalisation orange), d'un placardage ou d'autres signes d'identification incorrects ;

10. l'absence de consignes écrites conformes à l'ADR ;
11. le fait qu'un véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé ;
12. le transport de personnes, autres que les membres d'équipage, dans des unités de transport transportant des marchandises dangereuses ;
13. le non-respect des dispositions réglementaires prévues au point 7.5.10 de l'ADR concernant les mesures à prendre pour éviter l'accumulation de charges électrostatiques au cours des opérations de remplissage et de vidange ;
14. le non-respect des dispositions réglementaires à l'arrivée sur les lieux de chargement et de déchargement ;
15. le non-respect des dispositions réglementaires relatives au rôle, aux tâches et aux certificats du conseiller à la sécurité désigné pour chaque entreprise, le cas échéant ;
16. le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la période minimale de conservation du document de transport de marchandises dangereuses et des renseignements et de la documentation supplémentaires comme indiqué dans l'ADR ;
17. le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la formation des personnes concernées par le transport de marchandises dangereuses ;
18. le fait de ne pas présenter les documents et/ou rapports requis aux autorités compétentes.

3. Catégorie de risques III

Cette catégorie concerne les infractions aux dispositions de l'ADR se traduisant par un faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux. Ces infractions n'amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l'entreprise. Si elles sont constatées lors de contrôles dans les entreprises, ces infractions font normalement l'objet d'autres mesures appropriées.

Sont notamment constitutifs d'une infraction de cette catégorie :

1. le non-respect de la réglementation relative à la taille des plaques-étiquettes ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les plaques-étiquettes ou étiquettes ;
2. le fait que certaines informations, à l'exception de celles relevant de la catégorie de risques I, ne figurent pas dans les documents de transport ;
3. le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d'autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur ;
4. le fait que chaque membre de l'équipage du véhicule n'ait pas sur lui un document d'identification portant sa photographie ;
5. le fait que les plaques-étiquettes et marques (y compris les panneaux orange) ou autres signes d'identification ne soient pas correctement apposés ;
6. la présentation tardive des documents et/ou rapports requis aux autorités compétentes.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle du transport de marchandises dangereuses par route.

Bruxelles, le 12 juin 2026.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

La Ministre flamande de la Mobilité, des Travaux publics, des Ports et des Sports,

A. DE RIDDER

DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT COMMUNAUTE GERMANOPHONE — DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[C – 2026/004354]

16. DEZEMBER 1991 — Dekret über die Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen — Erratum

Im *Belgischen Staatsblatt* Nr. 36 vom 20. Februar 1992, Seite 3596, ist die folgende Berichtigung vorzunehmen:

In der niederländischen Übersetzung des vorgenannten Dekrets ist Artikel 8 § 2 wie folgt zu ersetzen:

„§ 2 De opleiding tot ondernemingshoofd wordt regelmatig geëvalueerd en met een eindopleidingsexamen afgesloten.

De kandidaten die voor het examen slagen, krijgen een opleidingseindegetuigschrift waarvan het model door de Executieve vastgelegd wordt.“

MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

[C – 2026/004354]

16 DECEMBRE 1991. — Décret relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME (Traduction). — Erratum

Au *Moniteur belge* n° 36 du 20 février 1992, page 3596, il y a lieu d'apporter la correction suivante :

Dans la traduction néerlandaise du décret susmentionné, l'article 8, § 2, doit être remplacé comme suit :

« § 2 De opleiding tot ondernemingshoofd wordt regelmatig geëvalueerd en met een eindopleidingsexamen afgesloten.

De kandidaten die voor het examen slagen, krijgen een opleidingseindegetuigschrift waarvan het model door de Executieve vastgelegd wordt. »

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

[C – 2026/004354]

16 DECEMBER 1991. — Decreet betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's (Vertaling). — Erratum

In het *Belgisch Staatsblad* nr. 36 van 20 februari 1992, bladzijde 3596, moet de volgende correctie worden aangebracht:

In de Nederlandse vertaling van het voormeld decreet moet paragraaf 2 van artikel 8 als volgt vervangen worden:

“§ 2 De opleiding tot ondernemingshoofd wordt regelmatig geëvalueerd en met een eindopleidingsexamen afgesloten.

De kandidaten die voor het examen slagen, krijgen een opleidingseindegetuigschrift waarvan het model door de Executieve vastgelegd wordt.”

MINISTERIUM DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

[C – 2026/004547]

2. APRIL 2026 — Erlass der Regierung zur Festlegung der Lehrprogramme Verwaltungsfachkraft im Gesundheitswesen (Y10/2026) und Verwaltungsfachkraft Industrie (Y11/2026)

Die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft,

Aufgrund des Gesetzes vom 29. Juni 1983 über die Schulpflicht, Artikel 2;

Aufgrund des Dekrets vom 16. Dezember 1991 über die Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen, Artikel 4;

Aufgrund der Vorschläge des Instituts für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen vom 16. Januar 2026 und 9. März 2026;

Aufgrund des Gutachtens der Kommission zur Anerkennung von Ausbildungen in Anwendung von Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juni 1983 über die Schulpflicht vom 10. Februar 2026;

Aufgrund des Gutachtens des Wirtschafts- und Sozialrates der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 24. Februar 2026;

Auf Vorschlag des für die Ausbildung zuständigen Ministers;

Nach Beratung,

Beschließt:

Artikel 1 - Die folgenden Lehrprogramme, die vom Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen für Lehrlinge angeboten werden, erfüllen die Bedingungen der Teilzeitschulpflicht gemäß Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juni 1983 über die Schulpflicht:

1. Verwaltungsfachkraft im Gesundheitswesen (Y10/2026) in seiner Fassung vom 9. März 2026,

2. Verwaltungsfachkraft Industrie (Y11/2026) in seiner Fassung vom 9. März 2026.

Art. 2 - Die in Artikel 1 angeführten Lehrprogramme werden ab dem Ausbildungsjahr 2026-2027 mit dem 1. Lehrjahr beginnend sukzessiv eingeführt.

Das Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen veröffentlicht die in Artikel 1 angeführten Lehrprogramme auf seiner Webseite. Die Lehrlingssekretariate bringen den Lehrvertragsparteien diese Lehrprogramme zur Kenntnis.

Art. 3 - Vorliegender Erlass tritt am Tag seiner Verabschiedung in Kraft.

Art. 4 - Der für die Ausbildung zuständige Minister ist mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Eupen, den 2. April 2026

Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft:

Der Ministerpräsident, Minister für lokale Behörden, Raumordnung und Finanzen

O. PAASCH

Der Minister für Unterricht, Ausbildung und Beschäftigung

J. FRANSEN

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

[C – 2026/004547]

2 AVRIL 2026. — Arrêté du Gouvernement fixant les programmes d'apprentissage pour les métiers d'agent administratif dans le secteur de la santé (Y10/2026) et d'agent administratif en industrie (Y11/2026)

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, l'article 2;

Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, l'article 4;

Vu les propositions formulées les 16 janvier 2026 et 9 mars 2026 par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME;

Vu l'avis rendu le 10 février 2026 par la commission pour l'agrégation de formations créée en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;

Vu l'avis rendu le 24 février 2026 par le Conseil économique et social de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Formation;

Après délibération,

Arrête :

Article 1^{er}. Les programmes d'apprentissage suivants, proposés aux apprentis par l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME, remplissent les conditions en matière d'obligation scolaire à temps partiel conformément à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire :

1° agent administratif dans le secteur de la santé (Y10/2026), dans sa version au 9 mars 2026;

2° agent administratif en industrie (Y11/2026), dans sa version au 9 mars 2026.

Art. 2. Les programmes d'apprentissage mentionnés à l'article 1^{er} sont introduits successivement à partir de l'année de formation 2026-2027, en commençant par la première année d'apprentissage.

L'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME publie sur son site Internet les programmes d'apprentissage mentionnés à l'article 1^{er}. Les secrétariats d'apprentissage portent lesdits programmes d'apprentissage à la connaissance des parties aux contrats d'apprentissage.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 4. Le Ministre compétent en matière de Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 2 avril 2026.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire et des Finances,
O. PAASCH

Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,
J. FRANSEN

VERTALING

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

[C – 2026/004547]

2 APRIL 2026. — Besluit van de Regering tot vastlegging van de leertijdprogramma's administratief medewerker in de gezondheidszorg (Y10/2026) en administratief medewerker in de industrie (Y11/2026)

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

Gelet op de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, artikel 2;

Gelet op het decreet van 16 december 1991 betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's, artikel 4;

Gelet op de voorstellen van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's, gedaan op 16 januari 2026 en 9 maart 2026;

Gelet op het advies van de Commissie voor de erkenning van opleidingen met toepassing van artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, gegeven op 10 februari 2026;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap, gegeven op 24 februari 2026;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Opleiding;

Na beraadslaging,

Besluit:

Artikel 1. De volgende leertijdprogramma's die door het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's worden aangeboden, voldoen aan de voorwaarden inzake deeltijdse leerplicht overeenkomstig artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht:

1° administratief medewerker in de gezondheidszorg (Y10/2026) in de versie van 9 maart 2026;

2° administratief medewerker in de industrie (Y11/2026) in de versie van 9 maart 2026.

Art. 2. De leertijdprogramma's vermeld in artikel 1 worden vanaf het opleidingsjaar 2026-2027 trapsgewijs ingevoerd, te beginnen met het eerste jaar van de leertijd.

Het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de kmo's publiceert de leertijdprogramma's vermeld in artikel 1 op zijn website. De leersecretariaten brengen die leertijdprogramma's ter kennis van de partijen bij de leerovereenkomst.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 4. De minister bevoegd voor Opleiding is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 2 april 2026.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap:

De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, Ruimtelijke Ordening en Financiën,
O. PAASCH

De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid,
J. FRANSEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C – 2026/004487]

3 JUIN 2026. — Arrêté ministériel fixant les valeurs de référence pour les paramètres de marché applicables en 2026 dans le cadre des méthodologies basées sur le coût de production moyen actualisé, en abrégé CPMA

La Ministre de l'Energie,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 37, § 1^{er}, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, l'article 38, § 1^{er}, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019, et l'article 39, § 1^{er}, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2024 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, l'article 15, § 1^{er}bis/2, alinéa 5, remplacé par l'arrêté du 24 novembre 2022, l'article 15^{ter}/1, § 5, alinéa 1, inséré par l'arrêté du 24 novembre 2022, l'article 15^{ter}/2, § 6, inséré par l'arrêté du 24 novembre 2022, l'annexe 10, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du 12 décembre 2024, l'annexe 11, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du 12 décembre 2024, et l'annexe 12, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du 12 décembre 2024 ;

Vu l'arrêté ministériel du 1^{er} octobre 2025 fixant les valeurs de référence et les taux d'octroi de certificats verts dans le cadre des méthodologies basées sur le coût de production moyen actualisé, en abrégé CPMA ;

Vu la consultation des représentants du secteur de l'Energie sur les valeurs de référence des paramètres de marché pour l'année 2026, pour les nouvelles réservations et les prolongations, réalisée du 12 janvier au 15 février 2026 ;

Vu la proposition de nouveaux taux d'octroi de certificats verts pour l'année 2026 de l'Administration, donnée le 24 avril 2026 ;

Vu la décision d'approbation du Gouvernement sur les valeurs de référence des paramètres de marché pour l'année 2026, pour les nouvelles réservations et les prolongations, donnée le 28 mai 2026 ;

Considérant l'avis 78.144/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2025, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que cet avis précise, en ce qui concerne la recevabilité de la demande d'avis :

« Conformément à l'article 3, § 1^{er}, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, pour qu'une demande d'avis sur un projet d'arrêté soit recevable, celui-ci doit avoir un caractère réglementaire au sens de cette disposition. Cela signifie que le texte soumis à la section de législation doit avoir une portée normative, ce qui est le cas lorsque le texte concerné formule en termes abstraits et impersonnels une règle générale susceptible de valoir pour un nombre indéterminé de cas.

En outre, ces règles doivent ajouter des prescriptions à celles déjà consacrées dans l'ordonnancement juridique. Lorsqu'un arrêté se borne à appliquer des normes préexistantes sans instaurer de règles nouvelles, il ne constitue pas un « arrêté réglementaire » au sens de l'article 3, § 1^{er}, des lois coordonnées 'sur le Conseil d'Etat'.

Les points 4, 7 et 8 de la partie III de l'annexe 1^{re} ainsi que les annexes 2 à 12 constituent des applications des règles établies dans les méthodologies fixées aux annexes 10 à 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 'relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération', applications pour lesquelles l'auteur du projet ne dispose d'aucune marge d'appréciation, à l'exception des parties de ces annexes qui déterminent les catégories d'installation, la liste des paramètres techniques et économiques pour lesquels une valeur propre à l'unité de production peut être retenue en lieu et place des valeurs de référence pour le calcul du taux d'octroi pour chaque filière, et les plafonds pour le taux d'octroi calculé sur dossier.

Le projet d'arrêté à l'examen ne revêt donc un caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1^{er}, des lois coordonnées 'sur le Conseil d'Etat' qu'en tant qu'il précise les règles définies dans ces méthodologies, dans le cadre d'une liberté de choix reconnue à son auteur. » ;

Considérant que le présent arrêté se limite à arrêter les valeurs de référence pour les paramètres de marché applicables en 2026 et est dépourvu de caractère réglementaire ;

Considérant dès lors que l'avis de la section législation du Conseil d'Etat n'est pas requis ;

Considérant que dès lors que le présent arrêté est dépourvu de caractère réglementaire, l'avis LEGISA n'est pas requis ;

Considérant que le présent arrêté fixe les valeurs de référence pour les paramètres de marché applicables en 2026 dans le cadre des méthodologies basées sur le CPMA pour les nouvelles réservations et les prolongations, qui doivent être approuvées par le Gouvernement ;

Considérant que pour les nouvelles réservations et les prolongations, les valeurs de référence des paramètres techniques, économiques et financiers, et les taux d'octroi qui en résultent, seront fixés dans un second temps ;

Considérant qu'en attendant la fixation des nouveaux taux d'octroi 2026, les taux d'octroi fixés dans les annexes 10 et 13 de l'arrêté ministériel du 1^{er} octobre 2025 continuent de s'appliquer, conformément à l'article 15, § 1^{er}bis, alinéa 6, à l'article 15^{ter}/1, § 5 et à l'article 15^{ter}/2, § 6 ;

Considérant que le présent arrêté fixe les valeurs de référence pour les paramètres de marché applicables du 1^{er} janvier au 31 décembre 2026 dans le cadre des méthodologies basées sur le CPMA, pour l'ajustement des taux d'octroi applicables aux unités de production existantes conformément aux points 8, 4 et 8, des annexes 10, 11 et 12, respectivement ;

RAPPORT AU GOUVERNEMENT

Les valeurs de référence pour les paramètres de marché applicables en 2026 dans le cadre des méthodologies basées sur le coût de production moyen actualisé, en abrégé CPMA, correspondent aux valeurs proposées par l'Administration sur base des consultations et études réalisées.

Calcul général de la décote

Les méthodologies CPMA estiment les revenus des producteurs d'énergie renouvelable pour déterminer le taux d'octroi de certificats verts. Ces revenus comprennent, notamment, la valeur de l'électricité verte produite. Ils sont fixés initialement puis ajustés annuellement, pour tenir compte de l'évolution des marchés de l'électricité. Cette valeur appartient à la catégorie des valeurs de marché, qui pour l'année 2026 sont incluses dans le rapport au Gouvernement.

Pour déterminer la valeur de la décote, les méthodologies CPMA tiennent notamment compte d'une valeur de référence pour le prix de vente sur le marché de gros en Belgique. Compte tenu du recours de nombreux acteurs au marché BELPEX pour la vente de leur production, l'Administration propose, pour déterminer le prix de vente de référence sur le marché de gros en Belgique pour l'année 2026, de retenir la moyenne arithmétique des cotations journalières Day-Ahead BELPEX Baseload observées en 2025. Pour l'année 2025, ce prix est de 82,83 € HT.V.A./MWh.

En raison de caractéristiques propres aux installations de production d'électricité renouvelable, principalement leur caractère intermittent, une réduction du prix de vente moyen est constatée. Cette réduction est reflétée par l'application d'une décote à la valeur de référence pour le prix de vente, qui est applicable « *en raison des caractéristiques de la catégorie d'installation notamment la capacité, le niveau de raccordement et le caractère intermittent de la production, en tenant compte de l'effet dit de "cannibalisation"* ». La cannibalisation correspond à un effet du profil de production des installations photovoltaïques, qui conduit à une production d'électricité principalement lorsque le prix de l'électricité sur le marché est faible voire négatif, ce qui conduit à une valorisation moyenne inférieure à un profil de production constant sur l'année.

Sur base de l'enquête menée auprès du secteur entre le 12 janvier 2026 et le 15 février 2026 concernant les revenus liés à l'injection d'électricité verte, l'Administration a pu déterminer un prix médian auquel est vendu l'électricité pour chaque filière en 2025. En divisant ce prix par la moyenne arithmétique des cotations journalières Day-Ahead BELPEX Baseload observées en 2025, on obtient les décotes suivantes :

Filière	Prix observé [€/MWh]	Décote
Photovoltaïque	35,20	57,51 %
Eolien	63,13	23,79 %
Hydraulique	79,49	4,04 %
Biomasse/Biogaz	78,93	4,71 %

Afin de confirmer les résultats obtenus via cette enquête, l'Administration a également calculé une décote pour les filières photovoltaïque et éoliennes en estimant les coûts de cannibalisation et d'équilibrage en 2025 sur base des données publiées par Elia :

Filière	Prix observé [€/MWh]	Décote
Photovoltaïque	31,95	61,62 %
Eolien	67,88	18,11 %

Sur base de ces résultats, les décotes pour les filières éoliennes, biomasse et biogaz sont celles déterminées via l'enquête de prix. Pour filières hydraulique et photovoltaïque, le choix d'une décote différente est détaillé dans les sections suivantes.

Décote applicable à la filière hydraulique

Pour la filière hydraulique le taux de réponse à l'enquête par rapport au nombre d'installations interrogées est de 11%. Cependant, si on regarde le taux de réponse en fonction de la quantité d'électricité injectée par les répondants par rapport à l'énergie injectée pour l'ensemble de la filière selon la base de données de l'Administration, alors, seulement 2% de la production injectée a fait l'objet d'une réponse à l'enquête.

Ce résultat est insuffisant pour tirer des conclusions sur la décote pour la filière hydro. La proposition de l'Administration est donc de fixer la décote pour cette filière à 10%, ce qui correspond à la valeur issue de l'enquête précédente et retenue dans les dernières valeurs de marché de référence.

Décote applicable à la filière photovoltaïque

Sur base de l'enquête de prix réalisée du 12 janvier au 15 février 2026, l'Administration a constaté un prix médian de 35,20 € HT.V.A./MWh pour l'année 2025. Sur base de ce prix médian, l'Administration a calculé une décote moyenne de 57,51%.

Cette décote n'est pas adaptée, dans la mesure où elle capture, outre les impacts de la cannibalisation, également les coûts d'équilibrage, sans tenir compte des éléments de mitigation qui peuvent être mis en place par les producteurs photovoltaïques. Les coûts d'équilibrage correspondent à un autre effet du profil de production des installations photovoltaïques, lié à une production incertaine qui engendre des coûts liés aux différences entre la production quart-horaire prévue la veille et la production effective le jour-même.

La filière photovoltaïque se distingue à cet égard des autres filières considérées, dans la mesure où son profil de production conduit à une décote significativement supérieure aux décotes applicables aux autres filières.

Il convient dès lors de calculer la décote applicable à la filière photovoltaïque sur base d'un profil visant à une gestion raisonnée des coûts d'équilibrage. Ce profil est évalué sur base d'une installation photovoltaïque couplée à une installation de stockage, sous la forme d'une batterie permettant de stocker jusqu'à 4 heures de production.

Ce profil capture, pour l'année 2025, un prix moyen de 35,85 € HT.V.A./MWh, correspondant à une décote de 43,42%. Il est calculé sur base du prix moyen sur le marché BELPEX, avec le profil de production solaire PV publié par le gestionnaire du réseau de transport ELIA, en supposant une gestion active de la production, permettant de stocker jusqu'à 4 heures de production et d'ainsi, d'une part, éviter d'injecter en période de prix négatifs et d'autre part, de réduire les coûts d'équilibrage.

Dès lors, pour les raisons expliquées ci-dessus, le projet d'arrêté ministériel prévoit une décote de 43,42% pour la filière photovoltaïque, pour l'année 2026.

Mise à jour des tarifs d'injection

La proposition de l'Administration reprend des tarifs d'injection différents de ceux publiés les années précédentes. Ces nouvelles valeurs représentent simplement l'application de la tarification publiée par la CWAPE qui dépend du type de raccordement et la puissance d'injection.

Application d'une décote sur le prix des intrants biomasse

Conformément aux points 28, 24 et 36 des annexes 10, 11 et 12, respectivement, de l'arrêté du 30 novembre 2006, disposent :

« Afin de limiter les risques de conflits d'usage lorsque ces combustibles peuvent également être valorisés comme matière première, les valeurs de référence ne peuvent dépasser les prix observés sur le marché belge pour une valorisation comme matière première après application d'une décote ».

Conformément à ces points méthodologiques, le prix des cultures énergétiques établi par l’Administration est inférieur au prix de référence pour le maïs établi par l’ASBL Fourrage Mieux (57,42 €/MWh). Par conséquent l’usage énergétique est considéré moins couteux que l’usage alimentaire, ce qui permet de respecter la hiérarchie des usages.

Il n’y a donc pas besoin d’appliquer de décote au prix de référence des cultures énergétiques ainsi qu’aux prix de référence des autres intrants pour la filière biogaz, qui ont un prix inférieur à la référence du maïs ou qui ont un usage qui n’entre pas en compétition avec une utilisation dans l’alimentation.

De par leur nature, les intrants de la filière biomasse solide n’entrent pas en compétition avec un autre usage hiérarchiquement plus élevé. Il n’y a donc pas de décote appliquée aux prix de référence de ces intrants,

Arrête :

Article 1^{er}. Dans l’arrêté ministériel du 1^{er} octobre 2025 fixant les valeurs de référence et les taux d’octroi de certificats verts dans le cadre des méthodologies basées sur le coût de production moyen actualisé, en abrégé CPMA, il est inséré une annexe 14 rédigée comme suit :

« Valeurs de référence pour les paramètres de marché applicables en 2026

Cadre légal

Décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité (ci-après « décret du 12 avril 2001 ») : l’article 37, § 1 ;

Arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération (ci-après « arrêté du 30 novembre 2006 ») :

- 1° article 15, § 1^{er}bis/2, alinéa 5 ;
- 2° article 15^{ter}/1, § 5 ;
- 3° article 15^{ter}/2, § 7, alinéa 3.

Objet

La présente annexe définit les valeurs de référence applicables en 2026 retenues pour les paramètres de marché.

Valeurs de référence des paramètres de marché

Prix de vente de l’électricité sur le marché de gros en Belgique ($P_{BE-MARKET}$)

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs de référence du prix de vente sur le marché de gros en Belgique ($P_{BE-MARKET}$), calculées en application des règles décrites en annexe 1, applicables aux unités de production pour lesquelles une demande de réservation des certificats verts ou une demande de prolongation a été introduite à partir de la date d’entrée en vigueur des annexes 15 et 16 du présent arrêté.

1 ^{re} année de production	$P_{BE-MARKET}$ (EUR/MWh)
2026	84,97
2027	79,43
2028	73,75
2029	$73,75 \times 1,02 = 75,23$
Année n	$(\text{Prix année } n-1) \times 1,02$

La valeur de référence applicable pour l’ajustement annuel des taux d’octroi en 2026 est celle applicable pour l’année 2026.

Décote sur le prix de l’électricité

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs de référence de la décote (I), calculées en application des règles décrites en annexe 1, pour l’année 2026 et pour chaque filière :

Année de production	Solaire PV	Eolien	Hydro	Biomasse solide	Biogaz
2026	43,42%	23,79%	10,00%	4,71%	4,71%

Pour le calcul de la décote applicable pour la production d’électricité verte en 2026, le prix de vente sur le marché de gros en Belgique correspond, pour chaque filière, à la moyenne arithmétique des cotations journalières Day-Ahead BELPEX Baseload observées du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025 pour cette filière.

Année de référence	$P_{BE-MARKET}$ (EUR/MWh)
2025	82,83

Les valeurs de référence applicables aux unités de production pour lesquelles une demande de réservation des certificats verts ou une demande de prolongation a été introduite à partir de la date d’entrée en vigueur des annexes 15 et 16 du présent arrêté, sont celles applicables pour l’année 2026.

Les valeurs de référence applicables pour l’ajustement annuel des taux d’octroi en 2026 sont celles applicables pour l’année 2026.

Valeur des GO

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs de référence pour les GO calculées en application des règles décrites en annexe 1^{re} pour l’année 2026 :

Année de production	EUR/GO
2026	2,05

Les valeurs de référence applicables aux unités de production pour lesquelles une demande de réservation des certificats verts ou une demande de prolongation a été introduite à partir de la date d’entrée en vigueur des annexes 15 et 16 du présent arrêté, sont celles applicables pour l’année 2026.

La valeur de référence applicable pour l'ajustement annuel des taux d'octroi en 2026 est celle applicable pour l'année 2026.

Tarif d'injection

Les tableaux ci-dessous reprennent les valeurs de référence pour les tarifs d'injections calculés en application des règles décrites en annexe 1^{re} pour l'année 2026 :

Filière	Puissance de référence [kW]	Autre classification	Tarif injection [€/MWh]
Photovoltaïque	10 - 1000		1.44
Photovoltaïque	1000 - 5000		0.76
Photovoltaïque	> 5000		0.59
Eolien	0 - 1000		0.72
Eolien	1000 - 2500		0.29
Eolien	2500 - 4500		0.26
Eolien	> 4500		0.24
Hydro	0 - 5		1.74
Hydro	5 - 10		1.33
Hydro	10 - 100		0.99
Hydro	100 - 500		0.92
Hydro	500 - 1000		0.24
Hydro	> 1000		0.23
Biomasse solide	0 - 100	Gazéification	0.78
Biomasse solide	0 - 200	Gazéification	0.74
Biomasse solide	200 - 500	Gazéification	0.32
Biomasse solide	500 - 1000	Gazéification	0.14
Biomasse solide	0 - 1000	Combustion	0.18
Biomasse solide	1000 - 3000	Combustion	0.11
Biomasse solide	3000 - 5000	Combustion	0.09
Biogaz	0 - 10		0.73
Biogaz	10 - 200		0.52
Biogaz	200 - 600		0.22
Biogaz	600 - 1500		0.07
Biogaz	1500 - 3000		0.11
Biogaz	3000 - 5000		0.09

Les valeurs de référence applicables aux unités de production pour lesquelles une demande de réservation des certificats verts ou une demande de prolongation a été introduite à partir de la date d'entrée en vigueur des annexes 15 et 16 du présent arrêté, sont celles applicables pour l'année 2026.

Les valeurs de référence applicables pour l'ajustement annuel des taux d'octroi en 2026 sont celles applicables pour l'année 2026.

Prix des intrants biomasse

Le tableau ci-dessous reprend les prix de référence ($P_{\text{Fuel Mix}}$) pour les mixtes de combustibles de référence proposés pour les filières biogaz et biomasse solide applicables pour l'année 2026 :

Filière BIOGAZ			
MIX 1	% Effluents d'élevage > 50% (masse)	36,00	EUR/MWh PCI biogaz
MIX 2	% Effluents d'élevage ≤ 50% (masse)	40,64	EUR/MWh PCI biogaz
MIX 3	% Effluents d'élevage = 100% (masse)	27,29	EUR/MWh PCI biogaz
Filière BIOMASSE SOLIDE			
MIX 1	Plaquettes fraîches ≥ 85%	29,39	EUR/MWh PCI
MIX 2	Plaquettes sèches ≥ 85%	50,12	EUR/MWh PCI
MIX 3	Pellets ≥ 85%	72,10	EUR/MWh PCI
MIX 4	Bois B ≥ 85%	6,30	EUR/MWh PCI

Le tableau ci-dessous reprend les prix de référence des intrants de la filière biogaz applicables en 2026 indépendamment des proportions utilisées pour définir les prix des mixtes de combustibles de référence au point 16.

Filière BIOGAZ		
Effluents d'élevage	27,29	EUR/MWh PCI biogaz
Résidus agricoles	36,12	EUR/MWh PCI biogaz
Résidus IAA	34,75	EUR/MWh PCI biogaz
Cultures énergétiques	56,99	EUR/MWh PCI biogaz
CIVEs	51,39	EUR/MWh PCI biogaz
Déchets verts	6,53	EUR/MWh PCI biogaz

Les valeurs de référence applicables aux unités de production pour lesquelles une demande de réservation des certificats verts ou une demande de prolongation a été introduite à partir de la date d'entrée en vigueur des annexes 15 et 16 du présent arrêté, sont celles applicables pour l'année 2026.

Les valeurs de référence applicables pour l'ajustement annuel des taux d'octroi en 2026 sont celles applicables pour l'année 2026.

Prix d'achat du gaz naturel

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs de référence du prix d'achat du gaz naturel en Belgique (P_{GN}) calculées en application des règles décrites en annexe 1^{re} applicables aux unités de production pour lesquelles une demande de réservation des certificats verts ou une demande de prolongation a été introduite à partir de la date d'entrée en vigueur des annexes 15 et 16 du présent arrêté.

1 ^{ère} année de production	P_{GN} (EUR/MWh PCS)	P_{GN} (EUR/MWh PCI)
2026	33,57	37,17
2027	29,34	32,49
2028	26,02	28,81
2029	$26,02 \times 1,02 = 26,54$	$28,81 \times 1,02 = 29,39$
Année n	$(\text{Prix année n-1}) \times 1,02$	

La valeur de référence applicable pour l'ajustement annuel des taux d'octroi en 2026 est celle applicable pour l'année 2026.

Valeur des certificats verts

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs de référence pour les CV calculées en application des règles décrites ci-dessus pour l'année 2026 :

Année de production	EUR/CV
2026	67,29

Les valeurs de référence applicables aux unités de production pour lesquelles une demande de réservation des certificats verts ou une demande de prolongation a été introduite à partir de la date d'entrée en vigueur des annexes 15 et 16 du présent arrêté, sont celles applicables pour l'année 2026.

La valeur de référence applicable pour l'ajustement annuel des taux d'octroi en 2026 est celle applicable pour l'année 2026. ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} janvier 2026.

Namur, le 3 juin 2026.

C. NEVEN

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[C – 2026/004487]

3. JUNI 2026. — Ministerieller Erlass zur Festlegung der Referenzwerte für die im Rahmen der auf den Stromgestehungskosten, kurz SGK, basierenden Berechnungsmethoden

Die Ministerin für Energie,

Aufgrund des Dekrets vom 12. April 2001 bezüglich der Organisation des regionalen Elektrizitätsmarkts, Artikel 37 § 1, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 5. Mai 2022, Artikel 38 § 1, ersetzt durch das Dekret vom 4. Oktober 2007 und zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 31. Januar 2019, sowie Artikel 39 § 1, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 25. April 2024;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. November 2006 über die Förderung des mittels erneuerbarer Energiequellen oder Kraft/Wärme-Kopplung erzeugten Stroms, Artikel 15 § 1bis/2 Absatz 5, ersetzt durch den Erlass vom 24. November 2022, Artikel 15ter/1 § 5 Absatz 1, eingefügt durch den Erlass vom 24. November 2022, Artikel 15ter/2 § 6, eingefügt durch den Erlass vom 24. November 2022, Anhang 10, zuletzt abgeändert durch den Erlass vom 12. Dezember 2024, Anhang 11, zuletzt abgeändert durch den Erlass vom 12. Dezember 2024, und Anhang 12, zuletzt abgeändert durch den Erlass vom 12. Dezember 2024;

Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 1. Oktober 2025 zur Festlegung der Referenzwerte und Gewährungssätze für grüne Zertifikate im Rahmen der auf den Stromgestehungskosten, kurz SGK, basierenden Berechnungsmethoden;

Aufgrund der vom 12. Januar bis zum 15. Februar 2026 durchgeführten Konsultation der Vertreter des Energiesektors zu den Referenzwerten der Marktparameter für das Jahr 2026 für neue Reservierungen und Verlängerungen;

Aufgrund der am 24. April 2026 von der Verwaltung vorgelegten Vorschlags für neue Sätze für die Gewährung grüner Zertifikate für das Jahr 2026;

Aufgrund des Beschlusses der Regierung zur Genehmigung der Referenzwerte der Marktparameter für das Jahr 2026 für neue Reservierungen und Verlängerungen, der am 28. Mai 2026 gefasst wurde;

Aufgrund des am 17. September 2025 in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Ziffer 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat abgegebenen Gutachtens Nr. 78.144/4 des Staatsrats;

In der Erwägung, dass diese Stellungnahme hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrags auf Stellungnahme Folgendes feststellt:

"Gemäß Artikel 3 Absatz 1 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze 'über den Staatsrat' ist ein Antrag auf Stellungnahme zu einem Erlassentwurf nur dann zulässig, wenn dieser im Sinne dieser Bestimmung Verordnungscharakter hat. Das bedeutet, dass der der Gesetzgebungsabteilung vorgelegte Text eine normative Tragweite haben muss; dies ist der Fall, wenn der betreffende Text in abstrakten und unpersönlichen Begriffen eine allgemeine Regel formuliert, die für eine unbestimmte Anzahl von Fällen gelten kann.

Darüber hinaus müssen diese Regeln die bereits in dem Rechtssystem verankerten Vorschriften ergänzen. Wenn sich ein Erlass darauf beschränkt, bereits bestehende Normen anzuwenden, ohne neue Regeln einzuführen, stellt er keinen "Erlass mit Verordnungscharakter" im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 der koordinierten Gesetze "über den Staatsrat" dar.

Die Punkte 4, 7 und 8 von Teil III des Anhangs 1 sowie die Anhänge 2 bis 12 stellen Anwendungen der Regeln dar, die in den Methoden der Anhänge 10 bis 12 des Erlasses der wallonischen Regierung vom 30. November 2006 "über die Förderung des mittels erneuerbarer Energiequellen oder Kraft/Wärme-Kopplung erzeugten Stroms" festgelegt wurden; bei diesen Anwendungen verfügt der Projektträger über keinen Ermessensspielraum, mit Ausnahme der Teile dieser Anhänge, die die Anlagekategorien festlegen, die Liste der technischen und wirtschaftlichen Parameter, für die anstelle der Referenzwerte ein für die Erzeugungseinheit spezifischer Wert zur Berechnung des Gewährungssatzes für jede Sparte herangezogen werden kann, sowie die Obergrenzen für den auf der Grundlage der Unterlagen berechneten Gewährungssatz.

Der vorliegende Erlassentwurf hat somit nur insoweit Verordnungscharakter im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 der koordinierten Gesetze "über den Staatsrat", als er die in diesen Methoden festgelegten Regeln im Rahmen einer dem Verfasser eingeräumten Entscheidungsfreiheit präzisiert.;"

In der Erwägung, dass sich der vorliegende Erlass darauf beschränkt, die Referenzwerte für die im Jahr 2026 geltenden Marktparameter festzulegen, und keinen Verordnungscharakter hat;

In der Erwägung daher, dass das Gutachten der Gesetzgebungsabteilung des Staatsrates nicht erforderlich ist;

In der Erwägung, dass der vorliegende Erlass keinen Verordnungscharakter hat, und dass infolgedessen keine LEGISA-Stellungnahme erforderlich ist;

In der Erwägung, dass dieser Erlass die Referenzwerte für die Marktparameter festlegt, die im Jahr 2026 im Rahmen der auf dem SGK basierenden Methoden für neue Reservierungen und Verlängerungen gelten und von der Regierung genehmigt werden müssen;

In der Erwägung, dass für neue Reservierungen und Verlängerungen die Referenzwerte der technischen, wirtschaftlichen und finanziellen Parameter sowie die daraus resultierenden Gewährungssätze zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden;

In der Erwägung, dass bis zur Festsetzung der neuen Gewährungssätze für 2026 die in den Anhängen 10 und 13 des Ministerialerlasses vom 1. Oktober 2025 festgelegten Gewährungssätze gemäß Artikel 15, § 1^{bis}, Absatz 6, Artikel 15^{ter}/1, § 5 und Artikel 15^{ter}/2, § 6 weiterhin gelten;

In der Erwägung, dass dieser Erlass die vom 1. Januar 2026 bis zum 31. Dezember 2026 geltenden Referenzwerte für die Marktparameter im Rahmen der auf dem SGK basierenden Methoden für die Anpassung der Gewährungssätze, die für bestehende Produktionseinheiten gelten, gemäß den Punkten 8, 4 und 8 der Anhänge 10, 11 bzw. 12 festlegt;

BERICHT AN DIE REGIERUNG

Die Referenzwerte für die im Jahr 2026 im Rahmen der Stromgestehungskosten (kurz: SGK) basierenden Methoden geltenden Marktparameter entsprechen den von der Verwaltung auf der Grundlage durchgeführter Konsultationen und Studien vorgeschlagenen Werten.

Allgemeine Berechnung des Abschlags

Bei der SGK-Berechnungsmethode werden die Einnahmen der Erzeuger erneuerbarer Energien geschätzt, um den Gewährungssatz für grüne Zertifikate zu bestimmen. Diese Einnahmen umfassen unter anderem den Wert des erzeugten Grünstroms. Sie werden zunächst festgelegt und dann jährlich angepasst, um der Entwicklung auf den Strommärkten Rechnung zu tragen. Dieser Wert gehört zur Kategorie der Marktwerte, die für das Jahr 2026 im Bericht an die Regierung enthalten sind.

Bei der Ermittlung des Abschlags wird in der SGK-Berechnungsmethode insbesondere ein Referenzwert für den Verkaufspreis auf dem belgischen Großhandelsmarkt berücksichtigt. Angesichts der Tatsache, dass zahlreiche Akteure den BELPEX-Markt für den Verkauf ihrer Produktion nutzen, schlägt die Verwaltung vor, zur Ermittlung des Referenz-Großhandelspreises in Belgien für das Jahr 2026 den arithmetischen Mittelwert der im Jahr 2025 beobachteten täglichen Day-Ahead-BELPEX-Baseload-Notierungen heranzuziehen. Für das Jahr 2025 beträgt dieser Preis 82,83 €/MWh ohne MwSt.

Aufgrund der spezifischen Merkmale von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie, vor allem ihrer Unbeständigkeit, ist ein Rückgang des durchschnittlichen Verkaufspreises zu beobachten. Dieser Rückgang spiegelt sich in der Anwendung eines Abschlags auf den Referenzwert für den Verkaufspreis wider, der "aufgrund der Merkmale der Anlagenkategorie, insbesondere der Kapazität, des Anschlussniveaus und der unbeständigen Produktion, unter Berücksichtigung des sogenannten "Kannibalisierungseffekts" anzuwenden ist". Kannibalisierung ist ein Effekt des Produktionsprofils von Photovoltaikanlagen, der dazu führt, dass Strom hauptsächlich dann produziert wird, wenn der Strompreis auf dem Markt niedrig oder sogar negativ ist, was zu einer durchschnittlichen Wertsteigerung führt, die unter einem konstanten Produktionsprofil über das ganze Jahr liegt.

Auf der Grundlage der zwischen dem 12. Januar 2026 und dem 15. Februar 2026 durchgeführten Branchenbefragung zu den Einnahmen aus der Einspeisung von Ökostrom konnte die Behörde für jede Energiequelle den Medianpreis ermitteln, zu dem der Strom im Jahr 2025 verkauft wurde. Teilt man diesen Preis durch den arithmetischen Mittelwert der im Jahr 2025 beobachteten BELPEX-Baseload-Day-Ahead-Tagesnotierungen, so ergeben sich folgende Abschläge:

Sparte	Beobachteter Preis [€/MWh]	Abschlag
Photovoltaik	35,20	57,51 %
Windkraft	63,13	23,79 %
Wasserkraft	79,49	4,04 %
Biomasse/Biogas	78,93	4,71 %

Um die Ergebnisse dieser Untersuchung zu bestätigen, hat die Verwaltung zudem einen Abschlag für die Photovoltaik- und Windkraftsparte berechnet, indem sie die Kosten für Kannibalisierung und Ausgleich im Jahr 2025 auf der Grundlage der von Elia veröffentlichten Daten geschätzt hat:

Sparte	Beobachteter Preis [€/MWh]	Abschlag
Photovoltaik	31,95	61,62 %
Windkraft	67,88	18,11 %

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse entsprechen die Abschläge für die Sparten Windkraft, Biomasse und Biogas den in der Preiserhebung ermittelten Werten. Für die Sparten Wasserkraft und Photovoltaik wird die Wahl eines unterschiedlichen Abschlags in den folgenden Abschnitten näher erläutert.

Auf die Sparte Wasserkraft anwendbarer Abschlag

Für die Sparte Wasserkraft beträgt die Rücklaufquote der Umfrage im Verhältnis zur Anzahl der befragten Anlagen 11 %. Betrachtet man jedoch die Rücklaufquote im Verhältnis zur von den Befragten eingespeisten Strommenge im Vergleich zur Gesamteinspeisung der Sparte gemäß der Datenbank der Verwaltung, so wurden lediglich 2 % der eingespeisten Strommenge in der Umfrage erfasst.

Dieses Ergebnis reicht nicht aus, um Rückschlüsse auf den Abschlag für die Sparte Wasserkraft zu ziehen. Die Verwaltung schlägt daher vor, den Abschlag für diese Sparte auf 10 % festzusetzen, was dem Wert entspricht, der sich aus der vorangegangenen Erhebung ergibt und in den jüngsten Referenzmarktwerten berücksichtigt wurde.

Auf die Sparte Photovoltaik anwendbarer Abschlag

Auf der Grundlage der vom 12. Januar bis 15. Februar 2026 durchgeführten Preiserhebung hat die Verwaltung einen Medianpreis von 35,20€/MWh ohne MwSt. für das Jahr 2025 festgestellt. Auf der Grundlage dieses Medianpreises berechnet die Verwaltung einen durchschnittlichen Abschlag von 57,51%.

Dieser Abschlag ist nicht angepasst, da er neben den Auswirkungen der Kannibalisierung auch die Ausgleichskosten erfasst, ohne die von den Photovoltaik-Erzeugern umsetzbaren Maßnahmen zur Schadensminderung zu berücksichtigen. Die Ausgleichskosten sind eine weitere Auswirkung des Produktionsprofils von Photovoltaikanlagen, die mit einer ungewissen Produktion zusammenhängt, die Kosten verursacht, die durch Unterschiede zwischen der am Vortag geplanten Viertelstundenproduktion und der tatsächlichen Produktion am selben Tag entstehen.

Die Sparte Photovoltaik unterscheidet sich in dieser Hinsicht von den anderen betrachteten Sparten, da ihr Produktionsprofil zu einem deutlich höheren Abschlag führt als die für andere Sparten geltenden Abschläge.

Der Abschlag für die Sparte Photovoltaik sollte daher auf der Grundlage eines Profils berechnet werden, das auf eine angemessene Verwaltung der Ausgleichskosten abzielt. Dieses Profil wird anhand einer Photovoltaikanlage in Verbindung mit einer Speicheranlage in Form einer Batterie ausgewertet, die eine Produktion von bis zu 4 Stunden speichern kann.

Dieses Profil erfasst für das Jahr 2025 einen Durchschnittspreis von 35,85€/MWh ohne MwSt., was einem Abschlag von 43,42% entspricht. Er wird auf der Grundlage des Durchschnittspreises auf dem BELPEX-Markt unter Verwendung des vom Übertragungsnetzbetreiber ELIA veröffentlichten PV-Solarstromproduktionsprofils berechnet, wobei von einem aktiven Produktionsmanagement ausgegangen wird, das die Speicherung von bis zu 4 Stunden Produktion ermöglicht und somit einerseits die Einspeisung in Zeiten negativer Preise vermeidet und andererseits die Ausgleichskosten senkt.

Daher sieht der Entwurf eines Ministeriellen Beschlusses aus den oben dargelegten Gründen für das Jahr 2026 einen Abschlag von 43,42% für den Photovoltaiksektor vor.

Aktualisierung der Einspeisetarife

Der Vorschlag der Verwaltung sieht andere Einspeisetarife vor als die in den vergangenen Jahren veröffentlichten Tarife. Diese neuen Werte entsprechen lediglich der Anwendung der von der CWaPE veröffentlichten Tarife, die von der Art des Anschlusses und der Einspeiseleistung abhängen.

Anwendung eines Abschlags auf den Preis von Biomasse-Einsatzstoffen

Gemäß den Nummern 28, 24 und 36 der Anhänge 10, 11 bzw. 12 des Erlasses vom 30. November 2006 gilt Folgendes:

“Um das Risiko von Nutzungskonflikten zu begrenzen, wenn diese Brennstoffe auch als Rohstoff verwertet werden können, dürfen die Referenzwerte die auf dem belgischen Markt beobachteten Preise für eine Verwertung als Rohstoff nach Anwendung eines Abschlags nicht überschreiten”.

Gemäß diesen methodischen Leitlinien liegt der von der Verwaltung festgelegte Preis für Energiepflanzen unter dem von der VoE “Fourrage Mieux” festgelegten Referenzpreis für Mais (57,42 €/MWh). Daher wird die energetische Nutzung als kostengünstiger angesehen als die Nutzung als Nahrungsmittel, wodurch die Hierarchie der Verwendungszwecke gewahrt bleibt.

Es ist daher nicht erforderlich, einen Abschlag auf den Referenzpreis für Energiepflanzen sowie auf die Referenzpreise für andere Betriebsmittel der Biogassparte anzuwenden, deren Preis unter dem Referenzpreis für Mais liegt oder deren Verwendung nicht in Konkurrenz zur Verwendung in der Ernährung steht.

Die Rohstoffe für die Sparte der festen Biomasse stehen naturgemäß nicht in Konkurrenz zu einer anderen, in der Hierarchie höherrangigen Nutzung. Auf die Referenzpreise dieser Einsatzstoffe wird also kein Abschlag angewandt.

Beschließt:

Artikel 1 - In dem Ministeriellen Erlass vom 1. Oktober 2025 zur Festlegung der Referenzwerte und Gewährungssätze für grüne Zertifikate im Rahmen der auf den Stromgestehungskosten, kurz SGK, basierenden Berechnungsmethoden wird ein Anhang 14 mit folgender Fassung eingeführt:

„Referenzwerte für die im Jahr 2026 geltenden Marktparameter

Rechtsrahmen

Dekret vom 12. April 2001 bezüglich der Organisation des regionalen Elektrizitätsmarkts (nachstehend „Dekret vom 12. April 2001“ genannt): Artikel 37 § 1;

Erlass der Wallonischen Regierung vom 30. November 2006 über die Förderung des mittels erneuerbarer Energiequellen oder Kraft/Wärme-Kopplung erzeugten Stroms (nachstehend „Erlass vom 30. November 2006“ genannt):

1° Artikel 15 § 1bis/2 Absatz 5;

2° Artikel 15ter/1 § 5;

3° Artikel 15ter/2 § 7 Absatz 3.

Gegenstand

In diesem Anhang sind die für das Jahr 2026 geltenden Referenzwerte für die Marktparameter festgelegt.

Referenzwerte der Marktparameter

Verkaufspreise für Strom auf dem Großhandelsmarkt in Belgien ($P_{\text{BE-MARKET}}$)

Die nachstehende Tabelle enthält die Referenzwerte des Verkaufspreises auf dem Großhandelsmarkt in Belgien ($P_{\text{BE-MARKET}}$), die nach den in Anhang 1 beschriebenen Regeln für Produktionseinheiten berechnet werden, für die ab dem Datum des Inkrafttretens der Anhänge 15 und 16 des vorliegenden Erlasses ein Antrag auf Reservierung grüner Zertifikate oder ein Antrag auf Verlängerung eingereicht wurde.

1. Produktionsjahr	$P_{\text{BE-MARKET}}$ (EUR/MWh)
2026	84,97
2027	79,43
2028	73,75
2029	$73,75 \times 1,02 = 75,23$
Jahr n	$(\text{Preis Jahr } n-1) \times 1,02$

Für die jährliche Anpassung der Gewährungssätze im Jahr 2026 gilt der Referenzwert für 2026.

2) Abschlag auf den Strompreis

Die nachstehende Tabelle enthält die Referenzwerte für den Abschlag (I), die gemäß den in Anhang 1 beschriebenen Regeln für das Jahr 2026 und für jede Sparte berechnet werden:

Produktionsjahr	Solar-PV	Windkraft	Wasserkraft	Feste Biomasse	Biogas
2026	43,42 %	23,79 %	10,00 %	4,71 %	4,71 %

Für die Berechnung des Abschlags für die Produktion von Grünstrom im Jahr 2026 entspricht der Verkaufspreis auf dem Großhandelsmarkt in Belgien für jede Sparte dem arithmetischen Durchschnitt der Tagesnotierungen von Day-Ahead BELPEX Baseload, die vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 für diese Sparte festgestellt wurden.

Bezugsjahr	$P_{\text{BE-MARKET}}$ (EUR/MWh)
2025	82,83

Die Referenzwerte für Produktionseinheiten, für die ab dem Datum des Inkrafttretens der Anhänge 15 und 16 des vorliegenden Erlasses ein Antrag auf Reservierung grüner Zertifikate oder ein Antrag auf Verlängerung eingereicht wurde, gelten für das Jahr 2026.

Für die jährliche Anpassung der Gewährungssätze im Jahr 2026 gelten die Referenzwerte für 2026.

Wert der Herkunftsgarantien

Die nachstehende Tabelle enthält die Referenzwerte für die Herkunftsgarantien, die gemäß den in Anhang 1 beschriebenen Regeln für das Jahr 2026 berechnet werden:

Produktionsjahr	EUR/HG
2026	2,05

Die Referenzwerte für Produktionseinheiten, für die ab dem Datum des Inkrafttretens der Anhänge 15 und 16 des vorliegenden Erlasses ein Antrag auf Reservierung grüner Zertifikate oder ein Antrag auf Verlängerung eingereicht wurde, gelten für das Jahr 2026.

Für die jährliche Anpassung der Gewährungssätze im Jahr 2026 gilt der Referenzwert für 2026.

Einspeisetarif

Die nachstehenden Tabellen enthalten die Referenzwerte für die Einspeisetarife, die gemäß den in Anhang 1 beschriebenen Regeln für das Jahr 2026 berechnet werden:

Sparte	Nennleistung [kW]	Andere Klassifizierung	Einspeisetarif [€/MWh]
Photovoltaik	10 - 1000		1.44

Sparte	Nennleistung [kW]	Andere Klassifizierung	Einspeisetarif [€/MWh]
Photovoltaik	1000 - 5000		0,76
Photovoltaik	5000		0,59
Windkraft	0 - 1000		0,72
Windkraft	1000 - 2500		0,29
Windkraft	2500 - 4500		0,26
Windkraft	4500		0,24
Wasserkraft	0 - 5		1,74
Wasserkraft	5 - 10		1.33
Wasserkraft	10 - 100		0,99
Wasserkraft	100 - 500		0,92
Wasserkraft	500 - 1000		0,24
Wasserkraft	1000		0,23
Feste Biomasse	0 - 100	Vergasung	0,78
Feste Biomasse	0 - 200	Vergasung	0,74
Feste Biomasse	200 - 500	Vergasung	0,32
Feste Biomasse	500 - 1000	Vergasung	0,14
Feste Biomasse	0 - 1000	Verbrennung	0,18
Feste Biomasse	1000 - 3000	Verbrennung	0,11
Feste Biomasse	3000 - 5000	Verbrennung	0,09
Biogas	0 - 10		0,73
Biogas	10 - 200		0,52
Biogas	200 - 600		0,22
Biogas	600 - 1500		0,07
Biogas	1500 - 3000		0,11
Biogas	3000 - 5000		0,09

Die Referenzwerte für Produktionseinheiten, für die ab dem Datum des Inkrafttretens der Anhänge 15 und 16 des vorliegenden Erlasses ein Antrag auf Reservierung grüner Zertifikate oder ein Antrag auf Verlängerung eingereicht wurde, gelten für das Jahr 2026.

Für die jährliche Anpassung der Gewährungssätze im Jahr 2026 gelten die Referenzwerte für 2026.

Preise für Biomasse-Inputs

Die nachstehende Tabelle enthält die Referenzpreise ($P_{\text{Fuel Mix}}$) für den Referenzbrennstoffmix für die Sparten Biogas und feste Biomasse, die für das Jahr 2026 gelten:

BIOGAS-Sparte			
MIX 1	% Wirtschaftsdünger > 50 % (Masse)	36,00	EUR/MWh Unterer Heizwert Biogas
MIX 2	% Wirtschaftsdünger ≤ 50% (Masse)	40,64	EUR/MWh Unterer Heizwert Biogas
MIX 3	% Wirtschaftsdünger > 100 % (Masse)	27,29	EUR/MWh Unterer Heizwert Biogas
Sparte FESTE BIOMASSE			
MIX 1	Frische Hackschnitzel ≥ 85%	29,39	EUR/MWh Unterer Heizwert
MIX 2	Trockene Hackschnitzel ≥ 85%	50,12	EUR/MWh Unterer Heizwert
MIX 3	Pellets ≥ 85%	72,10	EUR/MWh Unterer Heizwert
MIX 4	Holz B ≥ 85%	6,30	EUR/MWh Unterer Heizwert

Die nachstehende Tabelle enthält die Referenzpreise für die Einsatzstoffe der Sparte Biogas, die im Jahr 2026 gelten, unabhängig von den Anteilen, die zur Festlegung der Preise für die Referenzbrennstoffmischungen in Punkt 16 herangezogen werden.

BIOGAS-Sparte		
Wirtschaftsdünger	27,29	EUR/MWh Unterer Heizwert Biogas
Landwirtschaftliche Rückstände	36,12	EUR/MWh Unterer Heizwert Biogas

BIOGAS-Sparte		
Lebensmittelabfälle	34,75	EUR/MWh Unterer Heizwert Biogas
Energiepflanzen	56,99	EUR/MWh Unterer Heizwert Biogas
CIVes	51,39	EUR/MWh Unterer Heizwert Biogas
Grünabfälle	6,53	EUR/MWh Unterer Heizwert Biogas

Die Referenzwerte für Produktionseinheiten, für die ab dem Datum des Inkrafttretens der Anhänge 15 und 16 des vorliegenden Erlasses ein Antrag auf Reservierung grüner Zertifikate oder ein Antrag auf Verlängerung eingereicht wurde, gelten für das Jahr 2026.

Für die jährliche Anpassung der Gewährungssätze im Jahr 2026 gelten die Referenzwerte für 2026.

Ankaufspreis Erdgas

Die nachstehende Tabelle enthält die Referenzwerte des Ankaufspreises für Erdgas in Belgien (P_{GN}), die nach den in Anhang 1 beschriebenen Regeln für Produktionseinheiten berechnet werden, für die ab dem Datum des Inkrafttretens der Anhänge 15 und 16 des vorliegenden Erlasses ein Antrag auf Reservierung grüner Zertifikate oder ein Antrag auf Verlängerung eingereicht wurde.

1. Produktionsjahr	P_{GN} (EUR/MWh PCS)	P_{GN} (EUR/MWh Unterer Heizwert)
2026	33,57	37,17
2027	29,34	32,49
2028	26,02	28,81
2029	$26,02 \times 1,02 = 26,54$	$28,81 \times 1,02 = 29,39$
Jahr n	(Preis Jahr n-1) $\times$ 1,02	

Für die jährliche Anpassung der Gewährungssätze im Jahr 2026 gilt der Referenzwert für 2026.

Wert der grünen Zertifikate

Die nachstehende Tabelle enthält die Referenzwerte für die grünen Zertifikate, die gemäß den oben beschriebenen Regeln für das Jahr 2026 berechnet werden:

Produktionsjahr	EUR/GZ
2026	67,29

Die Referenzwerte für Produktionseinheiten, für die ab dem Datum des Inkrafttretens der Anhänge 15 und 16 des vorliegenden Erlasses ein Antrag auf Reservierung grüner Zertifikate oder ein Antrag auf Verlängerung eingereicht wurde, gelten für das Jahr 2026.

Für die jährliche Anpassung der Gewährungssätze im Jahr 2026 gilt der Referenzwert für 2026. ”.

Art. 2 - Der vorliegende Erlass tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Namur, den 3. Juni 2026.

C. NEVEN

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[C – 2026/004487]

3 JUNI 2026. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de referentiewaarden voor de marktgebonden parameters die in 2026 van toepassing zijn in het kader van de methodologieën die zijn gebaseerd op de genormaliseerde energiekosten, afgekort LCOE

De Minister van Energie,

Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, artikel 37, § 1, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 5 mei 2022, artikel 38, § 1, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007 en laatst gewijzigd bij het decreet van 31 januari 2019, en artikel 39, § 1, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 25 april 2024;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van groene elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling, artikel 15, § 1bis/2, lid 5, vervangen bij het besluit van 24 november 2022, artikel 15ter/1, § 5, lid 1, ingevoegd bij het besluit van 24 november 2022, artikel 15ter/2, § 6, ingevoegd bij het besluit van 24 november 2022, bijlage 10, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 12 december 2024, bijlage 11, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 12 december 2024, en bijlage 12, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 12 december 2024;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2025 tot vaststelling van de referentiewaarden en de toekenningspercentages voor groene certificaten in het kader van de methodologieën die zijn gebaseerd op de genormaliseerde energiekosten, afgekort LCOE

Gelet op de raadpleging van de vertegenwoordigers van de energiesector over de referentiewaarden van de marktgebonden parameters voor het jaar 2026 voor nieuwe reservaties en verlengingen, die plaatsvond van 12 februari tot 15 februari 2026;

Gelet op het voorstel van de Administratie van 24 april 2026 voor nieuwe toekenningspercentages voor groene certificaten voor het jaar 2026;

Gelet op de beslissing van de Regering van 28 mei 2026 tot goedkeuring van de referentiewaarden van de marktgebonden parameters en de toekenningspercentages voor het jaar 2026 voor nieuwe reservaties en verlengingen;

Gelet op advies 78.144/4 van de Raad van State, gegeven op 17 september 2025, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2^o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat in dit advies, wat betreft de ontvankelijkheid van het verzoek om advies, het volgende wordt vermeld:

“Overeenkomstig artikel 3, § 1, van de wetten „betreffende de Raad van State”, gecoördineerd op 12 januari 1973, is een verzoek om advies over een ontwerpbesluit alleen ontvankelijk indien dit ontwerp een regelgevend karakter heeft in de zin van die bepaling. Dit betekent dat de tekst die aan de wetgevingsafdeling wordt voorgelegd, een normatieve strekking moet hebben, wat het geval is wanneer de betreffende tekst in abstracte en onpersoonlijke bewoordingen een algemene regel formuleert die op een onbepaald aantal gevallen van toepassing kan zijn.

Bovendien moeten deze regels aanvullende voorschriften bevatten naast de voorschriften die al in de wetgeving zijn vastgelegd. Wanneer een besluit zich beperkt tot het toepassen van reeds bestaande normen zonder nieuwe regels in te voeren, vormt het geen „reglementair besluit” in de zin van artikel 3, § 1, van de gecoördineerde wetten „betreffende de Raad van State”.

De punten 4, 7 en 8 van deel III van bijlage 1, alsook de bijlagen 2 tot en met 12, vormen toepassingen van de regels die zijn vastgelegd in de methodologieën van de bijlagen 10 tot en met 12 bij het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 ‘betreffende de bevordering van elektriciteit geproduceerd door middel van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling’, toepassingen waarvoor de ontwerper geen beoordelingsmarge heeft, met uitzondering van de delen van deze bijlagen die de categorieën van installaties bepalen, de lijst van technische en economische parameters waarvoor een specifieke waarde per productie-eenheid kan worden gehanteerd in plaats van de referentiewaarden voor de berekening van het toekenningspercentage voor elke sector, en de maxima voor het op basis van het dossier berekende toekenningspercentage.

Het onderhavige ontwerpbesluit heeft dus alleen een regelgevend karakter in de zin van artikel 3, § 1, van de gecoördineerde wetten „betreffende de Raad van State” voor zover het de in die methodologieën vastgestelde regels nader uitwerkt, binnen het kader van de keuzevrijheid die aan de opsteller ervan is toegekend.”;

Overwegende dat dit besluit zich beperkt tot het vaststellen van de referentiewaarden voor de marktgebonden parameters die in 2026 van toepassing zijn en geen regelgevend karakter heeft;

Overwegende dat het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State derhalve niet vereist is;

Overwegende dat, aangezien dit besluit geen regelgevend karakter heeft, het LEGISA-advies niet vereist is;

Overwegende dat dit besluit de referentiewaarden vaststelt voor de marktgebonden parameters die in 2026 van toepassing zijn in het kader van de op de LCOE gebaseerde methoden voor nieuwe reserveringen en verlengingen, die door de Regering moeten worden goedgekeurd;

Overwegende dat voor nieuwe reserveringen en verlengingen de referentiewaarden van de technische, economische en financiële parameters, en de daaruit voortvloeiende toekenningspercentages, in een later stadium zullen worden vastgesteld;

Overwegende dat, in afwachting van de vaststelling van de nieuwe toekenningspercentages voor 2026, de toekenningspercentages zoals vastgelegd in de bijlagen 10 en 13 bij het ministerieel besluit van 1^{er} oktober 2025 van toepassing blijven, overeenkomstig artikel 15, § 1^{er}bis, lid 6, artikel 15ter/1, § 5 en artikel 15ter/2, § 6;

Overwegende dat dit besluit de referentiewaarden vaststelt voor de marktgebonden parameters die van 1 januari tot en met 31 december 2026 van toepassing zijn in het kader van de op de LCOE gebaseerde methodologieën voor de aanpassing van de toekenningspercentages die van toepassing zijn op bestaande productie-eenheden overeenkomstig de punten 8, 4 en 8 van respectievelijk de bijlagen 10, 11 en 12;

VERSLAG AAN DE REGERING

De referentiewaarden voor de marktparameters die in 2026 van toepassing zijn in het kader van de methodologieën op basis van de genormaliseerde energiekosten, afgekort LCOE, komen overeen met de waarden die de Administratie heeft voorgesteld op basis van de uitgevoerde raadplegingen en studies.

Algemene berekening van de waardevermindering

De LCOE-methodologieën ramen de inkomsten van producenten van hernieuwbare energie om het toekenningspercentage van groene certificaten te bepalen. Deze inkomsten omvatten met name de waarde van de geproduceerde groene elektriciteit. Ze worden in eerste instantie vastgesteld en vervolgens jaarlijks aangepast om rekening te houden met de evolutie van de elektriciteitsmarkten. Deze waarde behoort tot de categorie marktgebonden waarden, die voor het jaar 2026 zijn opgenomen in het verslag aan de Regering.

Om de waardevermindering te bepalen houden de LCOE-methodologieën onder meer rekening met een referentiewaarde voor de verkoopprijs op de groothandelsmarkt in België. Aangezien talrijke actoren uit de fotovoltaïsche sector voor de verkoop van hun productie een beroep doen op de BELPEX-markt, stelt de Administratie voor om voor de bepaling van de verkoopprijs op de groothandelsmarkt in België voor het jaar 2026 uit te gaan van het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day-Ahead BELPEX Baseload-noteringen die in 2025 zijn waargenomen. Voor het jaar 2025 bedraagt deze prijs 82,83 € excl. btw/MWh[00e2][0082][0091].

Vanwege de specifieke kenmerken van installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, voornamelijk hun intermitterende karakter, wordt een daling van de gemiddelde verkoopprijs vastgesteld. Deze daling komt tot uiting in de toepassing van een waardevermindering op de referentiewaarde voor de verkoopprijs, die van toepassing is *“vanwege de kenmerken van de installatiecategorie, met name de capaciteit, het aansluitingsniveau en het intermitterende karakter van de productie, rekening houdend met het zogenaamde ‘kannibalisatie-effect’”*. Kannibalisatie is een effect van het productieprofiel van fotovoltaïsche installaties, waardoor elektriciteit vooral wordt geproduceerd wanneer de elektriciteitsprijs op de markt laag of zelfs negatief is, wat leidt tot een gemiddelde waardering die lager is dan een constant productieprofiel over het hele jaar.

Op basis van het onderzoek dat tussen 12 januari 2026 en 15 februari 2026 in de sector is uitgevoerd naar de inkomsten uit de injectie van groene stroom, heeft de overheid voor elke sector de mediane verkoopprijs van elektriciteit in 2025 kunnen vaststellen. Door deze prijs te delen door het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day-Ahead BELPEX Baseload-noteringen die in 2025 zijn waargenomen, komen we uit op de volgende waardeverminderingen:

Sector	Waargenomen prijs [€/MWh]	Waardevermindering
Fotovoltaïsch	35,20	57,51%
Windkracht	63,13	23,79%
Waterkracht	79,49	4,04%
Biomassa/Biogas	78,93	4,71%

Om de resultaten van dit onderzoek te bevestigen, heeft de administratie ook een korting berekend voor de fotovoltaïsche en windenergiesector door de kosten voor de kannibalisatie en de evenwichtskosten in 2025 te ramen op basis van de door Elia bekendgemaakte gegevens:

Sector	Waargenomen prijs [€/MWh]	Waardevermindering
Fotovoltaïsch	31,95	61,62%
Windkracht	67,88	18,11%

Op basis van deze resultaten worden de kortingen voor de sectoren windenergie, biomassa en biogas vastgesteld aan de hand van het prijsonderzoek. Voor de hydraulische en fotovoltaïsche sectoren wordt de keuze voor een andere korting in de volgende paragrafen toegelicht.

Waardevermindering van toepassing op de hydraulische sector

Voor de hydraulische sector bedraagt de respons op het onderzoek, in verhouding tot het aantal ondervraagde installaties, 11%. Als we echter kijken naar het responspercentage op basis van de hoeveelheid elektriciteit die door de respondenten is geïnjecteerd in verhouding tot de totale geïnjecteerde energie voor de hele sector volgens de database van de Administratie, dan is er slechts voor 2% van de geïnjecteerde productie een reactie op het onderzoek ontvangen.

Dit resultaat is onvoldoende om conclusies te trekken over de waardevermindering voor de waterkrachtsector. Het voorstel van de Administratie is dan ook om de waardevermindering voor deze sector vast te stellen op 10%, wat overeenkomt met de waarde die uit het vorige onderzoek naar voren kwam en die in de meest recente referentiemarktwaarden is overgenomen.

Waardevermindering die van toepassing is op de fotovoltaïsche sector

Op basis van het prijsonderzoek dat tussen 12 februari en 15 februari 2026 werd uitgevoerd, heeft de Administratie voor 2025 een mediane prijs vastgesteld van 35,20 € excl. btw/MWh. Op basis van deze mediane prijs berekende de Administratie een gemiddelde waardevermindering van 57,51%.

Deze waardevermindering is niet passend, aangezien zij naast de impact van de kannibalisatie ook de evenwichtskosten omvat, zonder rekening te houden met de mitigerende maatregelen die door de fotovoltaïsche producenten kunnen worden genomen. De evenwichtskosten hebben betrekking op een ander effect van het productieprofiel van fotovoltaïsche installaties, namelijk een onzekere productie die kosten met zich meebrengt als gevolg van de verschillen tussen de op de voorafgaande dag verwachte kwartierproductie en de werkelijke productie op de dag zelf.

De fotovoltaïsche sector onderscheidt zich in dit opzicht van de andere beschouwde sectoren, aangezien het productieprofiel ervan leidt tot een aanzienlijk hogere waardevermindering dan de waardeverminderingen die voor andere sectoren gelden.

De waardevermindering die van toepassing is op de fotovoltaïsche sector moet dan ook worden berekend op basis van een profiel dat gericht is op een verstandig beheer van de evenwichtskosten. Dit profiel wordt beoordeeld op basis van een fotovoltaïsche installatie die is gekoppeld aan een opslaginstallatie in de vorm van een batterij waarmee tot 4 uur productie kan worden opgeslagen.

Dit profiel komt voor het jaar 2025 neer op een gemiddelde prijs van 35,85 € excl. btw/MWh, wat overeenkomt met een waardevermindering van 43,42 %. Het wordt berekend op basis van de gemiddelde prijs op de BELPEX-markt, met het door de transmissie-netbeheerder ELIA gepubliceerde PV-productieprofiel, uitgaande van een actief productiebeheer, waardoor tot 4 uur productie kan worden opgeslagen en zo enerzijds kan worden voorkomen dat er in periodes met negatieve prijzen wordt geïnjecteerd en anderzijds de evenwichtskosten kunnen worden verlaagd.

Om de hierboven uiteengezette redenen voorziet het ontwerp van ministerieel besluit dan ook in een waardevermindering van 43,42 % voor de fotovoltaïsche sector voor het jaar 2026.

Bijwerking van de injectietarieven

Het voorstel van de Administratie bevat andere injectietarieven dan die welke in voorgaande jaren zijn bekendgemaakt. Deze nieuwe tarieven zijn niets anders dan de toepassing van de door de CWaPE gepubliceerde tarieven, die afhankelijk zijn van het type aansluiting en het injectievermogen.

Toepassing van een waardevermindering op de prijs van biomassa-input

Overeenkomstig de punten 28, 24 en 36 van respectievelijk de bijlagen 10, 11 en 12 bij het besluit van 30 november 2006, wordt bepaald:

"Om de risico's op gebruikskonflicten in te perken wanneer deze brandstoffen eveneens benut worden als grondstof, kunnen de referentiewaarden de prijzen, waargenomen op de Belgische markt voor een benutting als grondstof na toepassing van een waardevermindering, niet te boven gaan.

In overeenstemming met deze methodologische richtsnoeren ligt de door de Administratie vastgestelde prijs voor energiegewassen onder de referentieprij voor maïs die is vastgesteld door de vzw Fourrage Mieux (57,42 €/MWh). Daarom wordt energieverbruik als minder kostbaar beschouwd dan voedselverbruik, waardoor de hiërarchie van het gebruik in acht kan worden genomen.

Er hoeft dus geen korting te worden toegepast op de referentieprij van energiegewassen, noch op de referentieprijen van andere productiemiddelen voor de biogassector, die lager liggen dan de referentieprij voor maïs of die voor doeleinden worden gebruikt die niet concurreren met het gebruik in de voedselvoorziening.

Gezien hun aard concurreren de inputs voor de sector vaste biomassa niet met een ander, hiërarchisch hoger staand gebruik. Er wordt dus geen waardevermindering toegepast op de referentieprijen van deze inputs.

Besluit:

Artikel 1. In het ministerieel besluit van 1 oktober 2025 tot vaststelling van de referentiewaarden en de toekenningspercentages voor groene certificaten in het kader van de methodologieën die zijn gebaseerd op de genormaliseerde energiekosten, afgekort LCOE, wordt een bijlage 14 ingevoegd, luidend als volgt:

« Referentiewaarden voor de marktgebonden parameters die in 2026 van toepassing zijn

Wettelijk kader

Decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, hierna ("decreet van 12 april 2001"): artikel 37, § 1;

Besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling (hierna "besluit van 30 november 2006"):

1° artikel 15 § 1bis/2, vijfde lid;

2° artikel 15ter/1, § 5;

3° artikel 15ter/2, § 7, derde lid.

Onderwerp

In deze bijlage worden de referentiewaarden vastgesteld die in 2026 van toepassing zijn op de marktgebonden parameters.

Referentiewaarden voor marktgebonden parameters

Verkoopprijs van elektriciteit op de groothandelsmarkt in België ($P_{BE-MARKT}$)

Onderstaande tabel geeft de referentiewaarden weer voor de verkoopprijs op de groothandelsmarkt in België ($P_{BE-MARKT}$), berekend volgens de in bijlage 1 beschreven regels die van toepassing zijn op productie-eenheden waarvoor een aanvraag tot verlenging is ingediend vanaf de datum van inwerkingtreding van de bijlagen 15 en 16 bij dit besluit.

1 ^e productiejaar	$P_{BE-MARKT}$ (EUR/MWh)
2026	84,97
2027	79,43
2028	73,75
2029	$73,75 \times 1,02 = 75,23$
Jaar n	$(\text{Prijs jaar } n-1) \times 1,02$

De referentiewaarde voor de jaarlijkse aanpassing van de toekenningspercentages in 2026 is die welke in 2026 van toepassing is.

Waardevermindering op de prijs van elektriciteit

De volgende tabel bevat de referentiewaarden van de waardevermindering (I), berekend volgens de in bijlage 1 beschreven regels voor het jaar 2026 en voor elke sector :

Productiejaar	Zonnepanelen	Windkracht	Hydro	Vaste biomassa	Biogas
2026	43,42%	23,79%	10,00%	4,71%	4,71%

Voor de berekening van de waardevermindering voor de productie van groene elektriciteit in 2026 komt de verkoopprijs op de groothandelsmarkt in België voor elke sector overeen met het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse noteringen Day-Ahead BELPEX Baseload die van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025 voor die sector werd waargenomen:

Referentiejaar :	P _{BE-MARKT} (EUR/MWh)
2025	82,83

De referentiewaarden die van toepassing zijn op productie-eenheden waarvoor vanaf de datum van inwerking-treding van de bijlagen 15 en 16 bij dit besluit een aanvraag tot reservering van groene certificaten of een aanvraag tot verlenging is ingediend, zijn de waarden die gelden voor het jaar 2026.

De referentiewaarden voor de jaarlijkse aanpassing van de toekenningspercentages in 2026 zijn die welke in 2026 van toepassing zijn.

Waarde van de garanties van oorsprong

De volgende tabel bevat de referentiewaarden voor de garanties van oorsprong, berekend volgens de in bijlage 1 beschreven regels voor het jaar 2026:

Productiejaar	EUR/GO
2026	2,05

De referentiewaarden die van toepassing zijn op productie-eenheden waarvoor vanaf de datum van inwerking-treding van de bijlagen 15 en 16 bij dit besluit een aanvraag tot reservering van groene certificaten of een aanvraag tot verlenging is ingediend, zijn de waarden die gelden voor het jaar 2026.

De referentiewaarde voor de jaarlijkse aanpassing van de toekenningspercentages in 2026 is die welke in 2026 van toepassing is.

Injectietarief

De volgende tabellen bevatten de referentiewaarden voor de injectietarieven, berekend volgens de in bijlage 1 beschreven regels voor het jaar 2026:

Sector	Referentievermogen (kW)	Andere indeling	Injectietarief [€/MWh]
Fotovoltaïsch	10 - 1000		1:44
Fotovoltaïsch	1000 - 5000		0.76
Fotovoltaïsch	> 5000		0.59
Windkracht	0 - 1000		0.72
Windkracht	1000 - 2500		0.29
Windkracht	2500 - 4500		0.26
Windkracht	> 4500		0.24
Hydro	0 - 5		1.74
Hydro	5 - 10		1:33
Hydro	10 - 100		0.99
Hydro	100 - 500		0.92
Hydro	500 - 1000		0.24
Hydro	> 1000		0.23
Vaste biomassa	0 - 100	Vergassing	0.78
Vaste biomassa	0 - 200	Vergassing	0.74
Vaste biomassa	200 - 500	Vergassing	0.32
Vaste biomassa	500 - 1000	Vergassing	0.14
Vaste biomassa	0 - 1000	Verbranding	0.18
Vaste biomassa	1000 - 3000	Verbranding	0.11
Vaste biomassa	3000 - 5000	Verbranding	0.09
Biogas	0 - 10		0.73
Biogas	10 - 200		0.52
Biogas	200 - 600		0.22
Biogas	600 - 1500		0.07
Biogas	1500 - 3000		0.11
Biogas	3000 - 5000		0.09

De referentiewaarden die van toepassing zijn op productie-eenheden waarvoor vanaf de datum van inwerking-treding van de bijlagen 15 en 16 bij dit besluit een aanvraag tot reservering van groene certificaten of een aanvraag tot verlenging is ingediend, zijn de waarden die gelden voor het jaar 2026.

De referentiewaarden voor de jaarlijkse aanpassing van de toekenningspercentages in 2026 zijn die welke in 2026 van toepassing zijn.

Prijzen van biomassa-input

Onderstaande tabel geeft de referentieprijzen ($P_{\text{fuel Mix}}$) weer voor de voorgestelde referentiebrandstofmengsels voor de sectoren biogas en vaste biomassa die van toepassing zijn voor het jaar 2026:

Biogassysteem			
MIX 1	% Mest > 50% (massa)	36,00	EUR/MWh PCI Biogas
MIX 2	% Mest ≤ 50% (massa)	40,64	EUR/MWh PCI Biogas
MIX 3	% Mest ≤ 100% (massa)	27,29	EUR/MWh PCI Biogas
Vaste biomassa			
MIX 1	Verse houtsnippers > 85%	29,39	EUR/MWh PCI
MIX 2	Droge houtsnippers ≥ 85%	50,12	EUR/MWh PCI
MIX 3	Pellets > 85%	72,10	EUR/MWh PCI
MIX 4	Hout B > 85%	6,30	EUR/MWh PCI

In de onderstaande tabel staan de referentieprijzen voor de input in de biogassector die in 2026 van toepassing zijn, ongeacht de verhoudingen die worden gebruikt om de prijzen van de referentiebrandstofmengsels in punt 16 vast te stellen.

Biogassector		
Mest	27,29	EUR/MWh PCI Biogas
Landbouwafval	36,12	EUR/MWh PCI Biogas
IAA-residuen	34,75	EUR/MWh PCI Biogas
Energiegewassen	56,99	EUR/MWh PCI Biogas
Tussenteelten met energiewinning	51,39	EUR/MWh PCI Biogas
Groene afval	6,53	EUR/MWh PCI Biogas

De referentiewaarden die van toepassing zijn op productie-eenheden waarvoor vanaf de datum van inwerking-treding van de bijlagen 15 en 16 bij dit besluit een aanvraag tot reservering van groene certificaten of een aanvraag tot verlenging is ingediend, zijn de waarden die gelden voor het jaar 2026.

De referentiewaarden voor de jaarlijkse aanpassing van de toekenningspercentages in 2026 zijn die welke in 2026 van toepassing zijn.

Aankoopprijs van aardgas

De onderstaande tabel bevat de referentiewaarden voor de aankoopprijs van aardgas in België (P_{GN}), berekend volgens de in bijlage 1 beschreven regels die van toepassing zijn op productie-eenheden waarvoor vanaf de datum van inwerkingtreding van de bijlagen 15 en 16 bij dit besluit een aanvraag tot reservering van groene certificaten of een aanvraag tot verlenging is ingediend.

1 ^e productiejaar	$P_{\text{GN}} (1)$ (EUR/MWh PCS)	$P_{\text{GN}} (1)$ (EUR/MWh PCI)
2026	33,57	37,17
2027	29,34	32,49
2028	26,02	28,81
2029	$26,02 \times 1,02 = 26,54$	$28,81 \times 1,02 = 29,39$
Jaar n	$(\text{Prijs jaar } n-1) \times 1,02$	

De referentiewaarde voor de jaarlijkse aanpassing van de toekenningspercentages in 2026 is die welke in 2026 van toepassing is.

Waarde van de groene certificaten

De volgende tabel bevat de referentiewaarden voor de groene certificaten, berekend volgens de boven beschreven regels voor het jaar 2026:

Productiejaar	EUR/GC
2026	67,29

De referentiewaarden die van toepassing zijn op productie-eenheden waarvoor vanaf de datum van inwerking-treding van de bijlagen 15 en 16 bij dit besluit een aanvraag tot reservering van groene certificaten of een aanvraag tot verlenging is ingediend, zijn de waarden die gelden voor het jaar 2026.

De referentiewaarde voor de jaarlijkse aanpassing van de toekenningspercentages in 2026 is die welke in 2026 van toepassing is. ”.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2026.

Namen, 3 juni 2026.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C – 2026/004680]

17 JUNI 2026. — Ministerieel besluit tot aanwijzing van gesubdelegeerde ordonnateurs van ontvangsten bij de Algemene Directie Brussel Mobiliteit

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

Gelet op de ordonnantie van 4 april 2024 houdende de Codex van openbare financiën van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, inzonderheid artikelen 2,68, 69,151 en 152;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, inzonderheid artikel 5;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006 betreffende de financiële actoren, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de 13 september 2007, inzonderheid op artikelen 5, 7 en 8;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 februari 2026 tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Overwegende dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006 betreffende de financiële actoren, zoals gewijzigd, van kracht blijft tot op het moment van zijn vervanging door een nieuw besluit dienaangaande;

Overwegende dat het noodzakelijk is gesubdelegeerde ordonnateurs van ontvangsten te benoemen bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;

Op de voordracht van de Directeur-generaal van de Algemene Directie Brussel Mobiliteit, de bevoegde gedelegeerde ordonnateur;

Besluit:

Artikel 1. De personeelsleden van rang A4, bij de Algemene Directie Brussel Mobiliteit, worden aangewezen als gesubdelegeerde ordonnateurs van ontvangsten voor de bepaling van de ontvangsten voorzien in de basisallocaties van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder opdracht 42 "Mobiliteit" die onder de bevoegdheid van de Algemene Directie Brussel Mobiliteit vallen.

Art. 2. De in het vorige artikel genoemde gesubdelegeerde ordonnateurs van ontvangsten zijn bevoegd om rechten vast te stellen, deze te ordonnanceren en, in voorkomend geval, de vastgestelde rechten geheel of gedeeltelijk te annuleren inzake ontvangsten, zonder beperking van het bedrag.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2026.

Art. 4. Van dit besluit wordt een afschrift overgemaakt aan het Rekenhof, de bevoegde gedelegeerde ordonnateur en de bevoegde boekhouder.

Brussel, 17 juni 2026.

E. VAN DEN BRANDT

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C – 2026/004680]

17 JUIN 2026. — Arrêté ministériel portant désignation d'ordonnateurs subdélégués en recettes à la Direction générale de Bruxelles Mobilité

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la Mobilité, des Travaux Publics et de la Sécurité routière,

Vu l'Ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 2, 68, 69, 151 et 152 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l'article 5 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 septembre 2007, notamment les articles 5, 7 et 8 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 février 2026 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, tel que modifié, reste en vigueur jusqu'au moment de son remplacement par un nouvel arrêté y relatif

Considérant la nécessité de procéder à la désignation d'ordonnateurs subdélégués en recettes au sein du Service Public Régional de Bruxelles ;

Sur la proposition du Directeur général de la Direction générale Bruxelles Mobilité, l'ordonnateur délégué compétent ;

Arrête :

Article 1^{er}. Les agents de rang A4, affectés à la Direction générale Bruxelles Mobilité, sont désignés en qualité d'ordonnateurs subdélégués en recettes pour l'établissement des recettes prévues aux allocations de base du Budget des Voies et Moyens de la Région relevant de la mission 42 « Mobilité », qui relèvent de la responsabilité de la Direction générale Bruxelles Mobilité.

Art. 2. Les ordonnateurs subdélégués en recettes désignés à l'article qui précède sont habilités à constater les droits, les ordonnancer et, le cas échéant, à annuler partiellement ou entièrement les droits constatés en matière de recettes, sans limite de montant.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1^{er} juin 2026.

Art. 4. Copie du présent arrêté est transmise à la Cour des Comptes, à l'ordonnateur délégué compétent et au comptable compétent.

Bruxelles, le 17 juin 2026.

E. VAN DEN BRANDT

ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/004396]

5 JUNI 2026. — Koninklijk besluit houdende de toekenning van de subsidie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor het onderhoud van noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2026

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten, de artikelen 10, 17 en 18;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

Gelet op de wet van 23 maart 2026 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2026, basisallocatie 63 20 41.40.01;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controle op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 2023 tot vaststelling van het vierde beheerscontract van A.S.T.R.I.D., de artikelen 160 tot en met 180 van de bijlage bij dit koninklijk besluit;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 april 2026;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Ten laste van basisallocatie 63 20 41.40.01 van de begroting 2026 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt aan de N.V. A.S.T.R.I.D. een subsidie toegekend van 7.842.000 euro, ter dekking van de uitgaven die betrekking hebben op de werking en het onderhoud van de CAD, en meer bepaald de werking en het onderhoud van het informaticapark van de 112/100 en 101 centrales.

De betaling van de subsidie zal gebeuren volgens artikel 176 van het vierde beheerscontract van A.S.T.R.I.D..

Art. 2. De boekhouding van de N.V. A.S.T.R.I.D. maakt het mogelijk de aanwending van deze subsidie te volgen.

Art. 3. Bij het afsluiten van elk boekjaar zal ter voorbereiding van de controle van de aanwending van de subsidie een synthese aan de regeringscommissarissen worden toegestuurd met daarin aangegeven de toegekende subsidie en de aanwending ervan.

Art. 4. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 juni 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Binnenlandse Zaken,
B. QUINTIN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/004396]

5 JUIN 2026. — Arrêté royal fixant l'attribution de la subvention à la S.A. A.S.T.R.I.D. pour l'entretien des centres d'appels urgents de la plate-forme de concertation CAD 112 pour l'année budgétaire 2026

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, les articles 10, 17 et 18 ;

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ;

Vu la loi du 23 mars 2026 contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2026, allocation de base 63 20 41.40.01;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions ;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 2023 établissant le quatrième contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D., les articles 160 à 180 inclus de l'annexe jointe à cet arrêté royal ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 avril 2026;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. A charge de l'allocation de base 63 20 41.40.01 du budget 2026 du Service public fédéral Intérieur, une subvention de 7.842.000 euros est octroyée à la S.A. A.S.T.R.I.D., et destinée à couvrir les dépenses dans le cadre du fonctionnement et de l'entretien du CAD notamment le fonctionnement et la maintenance du parc informatique des centrales 112/100 et 101.

Le paiement de la subvention sera fait suivant l'article 176 du quatrième contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D..

Art. 2. La comptabilité de la S.A. A.S.T.R.I.D. permet le suivi de l'affectation de cette subvention.

Art. 3. A la clôture de chaque exercice, en préparation du contrôle de l'affectation de la subvention, une synthèse sera envoyée aux commissaires du gouvernement, avec mention de la subvention octroyée et de son affectation.

Art. 4. La ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,
B. QUINTIN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/004397]

5 JUNI 2026. — Koninklijk besluit houdende de toekenning van een subsidie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor investeringen voor de noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2026

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten, de artikelen 10, 17 en 18;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

Gelet op de wet van 23 maart 2026 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2026, basisallocatie 63 20 41.40.04;

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/004397]

5 JUIN 2026. — Arrêté royal fixant l'attribution d'une subvention à la S.A. A.S.T.R.I.D. pour des investissements des centres d'appels urgents de la plate-forme de concertation CAD 112 pour l'année budgétaire 2026

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, les articles 10, 17 et 18 ;

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral ;

Vu la loi du 23 mars 2026 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2026, allocation de base 63 20 41.40.04;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controle op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 2023 tot vaststelling van het vierde beheerscontract van A.S.T.R.I.D., de artikelen 160 tot en met 180 van de bijlage bij dit koninklijk besluit;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 april 2026;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken;

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Ten laste van basisallocatie 63 20 41.40.04 van de begroting 2026 van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt aan de N.V. A.S.T.R.I.D. een subsidie toegekend van 16.000.000 euro voor investeringen voor de noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112.

De betaling van de subsidie zal gebeuren volgens artikel 176 van het vierde beheerscontract van A.S.T.R.I.D..

Art. 2. De boekhouding van de N.V. A.S.T.R.I.D. maakt het mogelijk de aanwending van deze subsidie te volgen.

Art. 3. Bij het afsluiten van elk boekjaar zal ter voorbereiding van de controle van de aanwending van de subsidie een synthese aan de regeringscommissarissen worden toegestuurd met daarin aangegeven de toegekende subsidie en de aanwending ervan.

Art. 4. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 juni 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Binnenlandse Zaken,
B. QUINTIN

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions ;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 2023 établissant le quatrième contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D., les articles 160 à 180 inclus de l'annexe jointe à cet arrêté royal ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 avril 2026;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. A charge de l'allocation de base 63 20 41.40.04 du budget 2026 du Service public fédéral Intérieur, une subvention de 16.000.000 euros pour des investissements des centres d'appels urgents de la plateforme de concertation CAD 112 est octroyée à la S.A. A.S.T.R.I.D.

Le paiement de la subvention sera fait suivant l'article 176 du quatrième contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D..

Art. 2. La comptabilité de la S.A. A.S.T.R.I.D. permet le suivi de l'affectation de cette subvention.

Art. 3. A la clôture de chaque exercice, en préparation du contrôle de l'affectation de la subvention, une synthèse sera envoyée aux commissaires du gouvernement, avec mention de la subvention octroyée et de son affectation.

Art. 4. La ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,
B. QUINTIN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/004398]

5 JUNI 2026. — Koninklijk besluit houdende de toekenning van een subsidie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2026

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten, de artikelen 10, 17 en 18;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat;

Gelet op de wet van 23 maart 2026 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2026, basisallocatie 63 20 41.40.02;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 april 1968 tot inrichting en coördinatie van de controles op de toekenning en op de aanwending van de toelagen;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 juli 2023 tot vaststelling van het vierde beheerscontract van A.S.T.R.I.D., de artikelen 160 tot en met 180 van de bijlage bij dit koninklijk besluit;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 april 2026;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. Ten laste van basisallocatie 63 20 41.40.02 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt voor het begrotingsjaar 2026 aan de N.V. A.S.T.R.I.D. een subsidie toegekend van 59.366.000 euro ten behoeve van het Astrid-netwerk.

De betaling van de subsidie zal gebeuren volgens artikel 175 van het vierde beheerscontract van A.S.T.R.I.D..

Art. 2. De boekhouding van de N.V. A.S.T.R.I.D. moet het mogelijk maken de aanwending van deze toelage te volgen.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/004398]

5 JUIN 2026. — Arrêté royal fixant l'attribution de la subvention à la S.A. A.S.T.R.I.D. au profit du réseau Astrid pour l'année budgétaire 2026

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, les articles 10, 17 et 18;

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;

Vu la loi du 23 mars 2026 contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2026, allocation de base 63 20 41.40.02;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 1968 réglant l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions ;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 2023 établissant le quatrième contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D., les articles 160 à 180 inclus de l'annexe jointe à cet arrêté royal ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 avril 2026;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. A charge de l'allocation de base 63 20 41.40.02 du budget du Service public fédéral Intérieur une subvention de 59.366.000 euros au profit du réseau Astrid est octroyée à la S.A. A.S.T.R.I.D. pour l'année budgétaire 2026.

Le paiement de la subvention sera fait suivant l'article 175 du quatrième contrat de gestion d'A.S.T.R.I.D..

Art. 2. La comptabilité de la S.A. A.S.T.R.I.D. devra permettre le suivi de l'affectation de ce subside.

Art. 3. Bij het afsluiten van elk boekjaar zal ter voorbereiding van de controle van de aanwending van de toelage een synthese aan de Regeringscommissarissen worden toegestuurd met daarin aangegeven de toegekende toelagen en de aanwending ervan.

Art. 4. De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 5 juni 2026.

FILIP

Van Koningswege:
De Minister van Binnenlandse Zaken,
B. QUINTIN

Art. 3. A la clôture de chaque exercice, en préparation du contrôle de l'affectation du subsidie, une synthèse sera envoyée aux commissaires du Gouvernement, avec mention des subsides octroyés et de leurs affectations.

Art. 4. La ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
B. QUINTIN

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING
[C – 2026/004594]
**5 JANUARI 2024. — Ministerieel besluit
betreffende het ambt van opperofficieren**

De Minister van Landsverdediging,

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 2004 betreffende de examencommissies van de taalexamens bepaald door de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger, artikel 9, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juli 2018;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 1984 betreffende de permanente inspecteurs van de bij het leger en de rijkswacht georganiseerde taalexamens, artikel 1, gewijzigd door het ministerieel besluit 30 november 2015;

Gelet op het ministerieel besluit nr. 96480 van 5 juli 2021 betreffende het ambt van opperofficieren, artikel 2;

Besluit:

Artikel 1. Generaal-majoor HART G. wordt op 1 juli 2024 ontslagen uit het ambt van permanent inspecteur van de taalexamens die bij het leger worden georganiseerd.

Art. 2. Generaal-majoor van het vliegwezen, DECAESTECKER R. wordt op 1 juli 2024 aangeduid voor het ambt van permanent inspecteur van de taalexamens die bij het leger worden georganiseerd.

Brussel, 5 januari 2024.

L. DEDONDER

MINISTERE DE LA DEFENSE
[C – 2026/004594]
**5 JANVIER 2024. — Arrêté ministériel
relatif à l'emploi d'officiers généraux**

La Ministre de la Défense,

Vu l'arrêté royal du 19 mai 2004 relatif aux jurys des examens linguistiques fixés par la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2018 ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 1984 relatif aux inspecteurs permanents des épreuves linguistiques organisées à l'armée et à la gendarmerie, l'article 1^{er}, modifié par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2015 ;

Vu l'arrêté ministériel n° 96480 du 5 juillet 2021 relatif à l'emploi d'officiers généraux, l'article 2 ;

Arrête :

Article 1^{er}. Le général-major HART G. est déchargé, le 1^{er} juillet 2024, de l'emploi d'inspecteur permanent des épreuves linguistiques organisées à l'armée.

Art. 2. Le général-major d'aviation DECAESTECKER R. est désigné, le 1^{er} juillet 2024, pour l'emploi d'inspecteur permanent des épreuves linguistiques organisées à l'armée.

Bruxelles, le 5 janvier 2024.

L. DEDONDER

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
[2026/201590]
**Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités**

Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Bij besluit van de Directeur-generaal van 9 juni 2026, dat in werking treedt op 11 juni 2026,

wordt de heer Marc POTTELANCIE, te Berlaar, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, ter vervanging van de heer Rohnny CHAMPAGNE, te Singelom, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de grondaafhandeling op luchthavens

Bij besluit van de Directeur-generaal van 9 juni 2026, dat in werking treedt op 11 juni 2026,

wordt de heer Kurt CALLAERTS, te Asse, als vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de grondaafhandeling op luchthavens, ter vervanging van mevrouw Ann DE MEYERE, te Sint-Truiden, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
[2026/201590]
**Direction générale Relations collectives de travail
Arrêtés concernant les membres des commissions paritaires**

Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique

Par arrêté du Directeur général du 9 juin 2026, qui entre en vigueur le 11 juin 2026,

Monsieur Marc POTTELANCIE, à Berlaar, est nommé, en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, membre effectif de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, en remplacement de Monsieur Rohnny CHAMPAGNE, à Singelom, dont le mandat a pris fin à la demande de l'organisation qui l'avait présenté; il achèvera le mandat de son prédécesseur.

Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports

Par arrêté du Directeur général du 9 juin 2026, qui entre en vigueur le 11 juin 2026,

Monsieur Kurt CALLAERTS, à Asse, est nommé, en qualité de représentant d'une organisation d'employeurs, membre suppléant de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, en remplacement de Madame Ann DE MEYERE, à Saint-Trond, dont le mandat a pris fin à la demande de l'organisation qui l'avait présentée; il achèvera le mandat de son prédécesseur.

Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht

Bij besluit van de Directeur-generaal van 9 juni 2026, dat in werking treedt op 11 juni 2026,

wordt de heer Frank STEVENS, te Landen, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht, ter vervanging van de heer Marc POTTELANCIE, te Berlaar, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen

Bij besluit van de Directeur-generaal van 9 juni 2026, dat in werking treedt op 11 juni 2026,

wordt de heer Frank STEVENS, te Landen, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, ter vervanging van de heer Marc POTTELANCIE, te Berlaar, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de edele metalen

Bij besluit van de Directeur-generaal van 9 juni 2026, dat in werking treedt op 11 juni 2026,

wordt de heer Frank STEVENS, te Landen, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de edele metalen, ter vervanging van de heer Marc POTTELANCIE, te Berlaar, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de metaalhandel

Bij besluit van de Directeur-generaal van 9 juni 2026, dat in werking treedt op 11 juni 2026,

wordt de heer Frank STEVENS, te Landen, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, ter vervanging van de heer Marc POTTELANCIE, te Berlaar, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Subcomité voor de metaalhandel

Bij besluit van de Directeur-generaal van 9 juni 2026, dat in werking treedt op 11 juni 2026,

wordt mevrouw Kathleen VAN WALLE, te Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, als vertegenwoordigster van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, ter vervanging van mevrouw Jasmina CHRISTIAENS, te Mechelen, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorgangster voleindigen.

Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden

Bij besluit van de Directeur-generaal van 9 juni 2026, dat in werking treedt op 11 juni 2026,

wordt mevrouw Kelly CIANCIMINO, te Waver, als vertegenwoordigster van een werkgeversorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, ter vervanging van de heer Marc VANDENBROUCKE, te Wevelgem, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorganger voleindigen.

Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération

Par arrêté du Directeur général du 9 juin 2026, qui entre en vigueur le 11 juin 2026,

Monsieur Frank STEVENS, à Landen, est nommé, en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, membre effectif de la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération, en remplacement de Monsieur Marc POTTELANCIE, à Berlaar, dont le mandat a pris fin à la demande de l'organisation qui l'avait présenté; il achèvera le mandat de son prédécesseur.

Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux

Par arrêté du Directeur général du 9 juin 2026, qui entre en vigueur le 11 juin 2026,

Monsieur Frank STEVENS, à Landen, est nommé, en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, membre effectif de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, en remplacement de Monsieur Marc POTTELANCIE, à Berlaar, dont le mandat a pris fin à la demande de l'organisation qui l'avait présenté; il achèvera le mandat de son prédécesseur.

Sous-commission paritaire pour les métaux précieux

Par arrêté du Directeur général du 9 juin 2026, qui entre en vigueur le 11 juin 2026,

Monsieur Frank STEVENS, à Landen, est nommé, en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, membre effectif de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, en remplacement de Monsieur Marc POTTELANCIE, à Berlaar, dont le mandat a pris fin à la demande de l'organisation qui l'avait présenté; il achèvera le mandat de son prédécesseur.

Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Par arrêté du Directeur général du 9 juin 2026, qui entre en vigueur le 11 juin 2026,

Monsieur Frank STEVENS, à Landen, est nommé, en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, membre effectif de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, en remplacement de Monsieur Marc POTTELANCIE, à Berlaar, dont le mandat a pris fin à la demande de l'organisation qui l'avait présenté; il achèvera le mandat de son prédécesseur.

Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Par arrêté du Directeur général du 9 juin 2026, qui entre en vigueur le 11 juin 2026,

Madame Kathleen VAN WALLE, à Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, est nommée, en qualité de représentante d'une organisation de travailleurs, membre suppléant de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, en remplacement de Madame Jasmina CHRISTIAENS, à Malines, dont le mandat a pris fin à la demande de l'organisation qui l'avait présentée; elle achèvera le mandat de son prédécesseur.

Commission paritaire auxiliaire pour employés

Par arrêté du Directeur général du 9 juin 2026, qui entre en vigueur le 11 juin 2026,

Madame Kelly CIANCIMINO, à Wavre, est nommée, en qualité de représentante d'une organisation d'employeurs, membre suppléant de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, en remplacement de Monsieur Marc VANDENBROUCKE, à Wevelgem, dont le mandat a pris fin à la demande de l'organisation qui l'avait présenté; elle achèvera le mandat de son prédécesseur.

Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid

Bij besluit van de Directeur-generaal van 9 juni 2026, dat in werking treedt op 11 juni 2026,

wordt mevrouw Christelle PALERMO, te Héron, als vertegenwoordigster van een werknemersorganisatie, tot plaatsvervangend lid benoemd van het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, ter vervanging van de heer Frank BAILLIEUX, te Attert, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; zij zal het mandaat van haar voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor het havenbedrijf

Bij besluit van de Directeur-generaal van 9 juni 2026, dat in werking treedt op 11 juni 2026,

wordt de heer Glenn MANNIEN, te Stabroek, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor het havenbedrijf, ter vervanging van de heer Patrick DELRUE, te Brecht, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

*Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen,
"Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd*

Bij besluit van de Directeur-generaal van 9 juni 2026, dat in werking treedt op 11 juni 2026,

wordt de heer Glenn MANNIEN, te Stabroek, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, ter vervanging van de heer Patrick DELRUE, te Brecht, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector

Bij besluit van de Directeur-generaal van 9 juni 2026, dat in werking treedt op 11 juni 2026,

wordt de heer Thomas GONZALEZ ALVAREZ, te Sint-Gillis, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector, ter vervanging van mevrouw Isabelle VANHORICK, te Orp-Jauche, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Paritair Comité voor de zeevisserij

Bij besluit van de Directeur-generaal van 9 juni 2026, dat in werking treedt op 1 juli 2026,

wordt de heer Patrick VAN BOURGOGNIE, te Lennik, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot gewoon lid benoemd van het Paritair Comité voor de zeevisserij, ter vervanging van de heer Alex LEJAEGHERE, te Ichtegem, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die hem had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorganger voleindigen.

Commission paritaire des employés de l'industrie papetière

Par arrêté du Directeur général du 9 juin 2026, qui entre en vigueur le 11 juin 2026,

Madame Christelle PALERMO, à Héron, est nommée, en qualité de représentante d'une organisation de travailleurs, membre suppléant de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, en remplacement de Monsieur Frank BAILLIEUX, à Attert, dont le mandat a pris fin à la demande de l'organisation qui l'avait présenté; elle achèvera le mandat de son prédécesseur.

Commission paritaire des ports

Par arrêté du Directeur général du 9 juin 2026, qui entre en vigueur le 11 juin 2026,

Monsieur Glenn MANNIEN, à Stabroek, est nommé, en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, membre effectif de la Commission paritaire des ports, en remplacement de Monsieur Patrick DELRUE, à Brecht, dont le mandat a pris fin à la demande de l'organisation qui l'avait présenté; il achèvera le mandat de son prédécesseur.

*Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers,
dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen"*

Par arrêté du Directeur général du 9 juin 2026, qui entre en vigueur le 11 juin 2026,

Monsieur Glenn MANNIEN, à Stabroek, est nommé, en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, membre effectif de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", en remplacement de Monsieur Patrick DELRUE, à Brecht, dont le mandat a pris fin à la demande de l'organisation qui l'avait présenté; il achèvera le mandat de son prédécesseur.

Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand

Par arrêté du Directeur général du 9 juin 2026, qui entre en vigueur le 11 juin 2026,

Monsieur Thomas GONZALEZ ALVAREZ, à Saint-Gilles, est nommé, en qualité de représentant d'une organisation de travailleurs, membre effectif de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, en remplacement de Madame Isabelle VANHORICK, à Orp-Jauche, dont le mandat a pris fin à la demande de l'organisation qui l'avait présentée; il achèvera le mandat de son prédécesseur.

Commission paritaire de la pêche maritime

Par arrêté du Directeur général du 9 juin 2026, qui entre en vigueur le 1^{er} juillet 2026,

Monsieur Patrick VAN BOURGOGNIE, à Lennik, est nommé, en qualité de représentant de l'organisation d'employeurs, membre effectif de la Commission paritaire de la pêche maritime, en remplacement de Monsieur Alex LEJAEGHERE, à Ichtegem, dont le mandat a pris fin à la demande de l'organisation qui l'avait présenté; il achèvera le mandat de son prédécesseur.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/004380]

Rechterlijke Orde

Bij beschikking van 30 maart 2026 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, wordt de heer Van den Berghen Kr., plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om, vanaf 1 juli 2026, zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen uit te oefenen tot hij de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/004380]

Ordre judiciaire

Par ordonnance du 30 mars 2026 du premier président de la cour d'appel d'Anvers, M. Van den Berghen Kr., conseiller suppléant à la cour d'appel d'Anvers, est désigné pour exercer, à partir du 1^{er} juillet 2026, ses fonctions de conseiller suppléant à la cour d'appel d'Anvers, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de septante ans.

Bij koninklijk besluit van 30 mei 2026, dat in werking treedt op de dag van de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*, wordt aan de heer d'Otreppe de Bouvette (Baron) P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Luik.

Bij beschikking van 30 mei 2026 van de voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, wordt de heer Vaerewyck P., plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Sint-Niklaas, aangewezen om, vanaf 1 september 2026, het ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Sint-Niklaas uit te oefenen tot hij de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt.

Bij beschikkingen van 3 juni 2026 van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen,

- is de aanwijzing van de heer Wittouck K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot het adjunct-mandaat van ondervoorzitter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 23 november 2026.

- is de aanwijzing van de heer Stevenaert X., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot het adjunct-mandaat van ondervoorzitter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 8 oktober 2026.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - <http://www.raadvst-consetat.be/>).

Par arrêté royal du 30 mai 2026, entrant en vigueur à la date de publication au *Moniteur belge*, est acceptée, à sa demande, la démission de M. d'Otreppe de Bouvette (Baron) P., de ses fonctions de juge consulaire au tribunal de l'entreprise de Liège.

Par ordonnance du 30 mai 2026 du président des juges de paix et des juges au tribunal de police de l'arrondissement judiciaire de Flandre orientale, M. Vaerewyck P., juge suppléant au tribunal de police de Flandre orientale, division Saint-Nicolas, est désigné pour exercer, à partir du 1^{er} septembre 2026, les fonctions de juge suppléant au tribunal de police de Flandre orientale, division Saint-Nicolas, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de septante ans.

Par ordonnances du 3 juin 2026 du président du tribunal de première instance de Flandre occidentale,

- la désignation de M. Wittouck K., juge au tribunal de première instance de Flandre occidentale, au mandat adjoint de vice-président à ce tribunal, est renouvelée pour un terme de trois ans prenant cours le 23 novembre 2026.

- la désignation de M. Stevenaert X., juge au tribunal de première instance de Flandre occidentale, au mandat adjoint de vice-président à ce tribunal, est renouvelée pour un terme de trois ans prenant cours le 8 octobre 2026.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête en annulation est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique (voir à cet effet la rubrique "e-Procédure" sur le site Internet du Conseil d'Etat - <http://www.raadvst-consetat.be/>).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/004592]

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 5 juni 2026,

- is de aanwijzing van de heer Vanderheyden P., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep Luik, in het mandaat van procureur-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn ingaand op 5 juli 2026 en eindigend op 30 september 2028 's avonds.

- is de heer Hourdiaux F., raadsheer in het hof van beroep Bergen, aangewezen in het mandaat van familie- en jeugdrechter in hoger beroep in dit hof, voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 juli 2026.

- is mevr. Winters D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, aangewezen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Limburg voor een termijn van één jaar sedert 1 juni 2026.

- Mevr. Standaert J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, wordt aangewezen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2026.

- Zijn aangewezen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen voor een termijn van één jaar met ingang van 1 juli 2026:

- o mevr. Bailly C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen;
- o de heer Decloedt D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen;
- o mevr. Hemeryck I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/004592]

Ordre judiciaire

Par arrêtés royaux du 5 juin 2026,

- La désignation de M. Vanderheyden P., premier avocat général près la cour d'appel de Liège, au mandat de procureur général près cette cour, est renouvelée pour un terme prenant cours le 5 juillet 2026 et expirant le 30 septembre 2028 au soir.

- M. Hourdiaux F., conseiller à la cour d'appel de Mons, est désigné aux fonctions de juge d'appel de la famille et de la jeunesse à cette cour, pour un terme de trois ans prenant cours le 1^{er} juillet 2026.

- Mme Winters D., juge au tribunal de première instance du Limbourg, est désignée aux fonctions de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse au tribunal de première instance de Limbourg, pour un terme d'un an depuis le 1^{er} juin 2026.

- Mme Standaert J., juge au tribunal de première instance de Flandre orientale, est désignée aux fonctions de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse au tribunal de première instance de Flandre orientale pour un terme d'un an prenant cours le 1^{er} juillet 2026.

- Sont désignés aux fonctions de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse au tribunal de première instance de Flandre occidentale pour un terme d'un an prenant cours le 1^{er} juillet 2026 :

- o Mme Bailly C., juge au tribunal de première instance de Flandre occidentale ;
- o M. Decloedt D., juge au tribunal de première instance de Flandre occidentale ;
- o Mme Hemeryck I., juge au tribunal de première instance de Flandre occidentale.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat endéans les soixante jours après cette publication. La requête en annulation est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33

verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - <http://www.raadvst-consetat.be/>).

à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique (voir à cet effet la rubrique "e-Procédure" sur le site Internet du Conseil d'Etat - <http://www.raadvst-consetat.be/>).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[C – 2026/004597]

Personeel. — Bevordering

Bij koninklijk besluit van 25 mei 2026, wordt mevrouw Kaatje DEPAZ, bevorderd door verhoging naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in het Nederlands taalkader, met ingang van 1 april 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[C – 2026/004597]

Personnel. — Promotion

Par arrêté royal du 25 mai 2026 Madame Kaatje DEPAZ, est promue par avancement au niveau supérieur dans la classe A1 avec le titre d'attaché au Service public fédéral Stratégie et Appui dans un emploi du cadre linguistique néerlandais, à partir du 1^{er} avril 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication.

La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/002779]

Personeel. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 19 maart 2026 wordt Meneer Thierry BEAUJEAN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 februari 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/002779]

Personnel. — Nomination

Par arrêté royal du 19 mars 2026 Monsieur Thierry BEAUJEAN, est nommé agent de l'Etat dans la classe A1 au Service public fédéral Intérieur dans un emploi du cadre linguistique français, à partir du 1^{er} février 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/003308]

Personeel. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 23 april 2026 wordt Mevrouw Jade POLETTTO benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1^{er} februari 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/003308]

Personnel. — Nomination

Par arrêté royal du 23 avril 2026 Madame Jade POLETTTO, est nommée agent de l'Etat dans la classe A2 au Service public fédéral Intérieur dans un emploi du cadre linguistique français, à partir du 1^{er} février 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/004595]

Korpschef van de lokale politie. — Hernieuwing mandaat

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2026 wordt het mandaat van de heer Bernard DE MAERTELAERE als korpschef van de lokale politie van de politiezone WAVRE hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 april 2026.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/004595]

Chef de corps de la police locale. — Renouvellement du mandat

Par arrêté royal du 5 juin 2026, le mandat de Monsieur Bernard DE MAERTELAERE en tant que chef de corps de la police locale de la zone de police de WAVRE est renouvelé, pour un terme de cinq ans avec effet au 1^{er} avril 2026.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C – 2026/004625]

Personeel. — Bevordering

Bij koninklijk besluit van 13 mei 2026, wordt mevrouw Evelien DE POURCQ, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 juni 2026.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2026/004625]

Personnel. — Promotion

Par arrêté royal du 13 mai 2026, Mme Evelien DE POURCQ est promue, par élévation à la classe supérieure de la classe A3, au grade de conseillère au sein du Service public fédéral Finances, avec effet au 1^{er} juin 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours peut être introduit dans les soixante jours suivant la présente publication.

La requête à cet effet doit être envoyée par lettre recommandée au Conseil d'État, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN

[C – 2026/004626]

Personeel. — Bevordering

Bij koninklijk besluit van 13 mei 2026, wordt mevrouw Elke DE BACKER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 juni 2026 (middels ranginname vanaf 1 december 2018).

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2026/004626]

Personnel. — Promotion

Par arrêté royal du 13 mai 2026, Madame Elke DE BACKER est promue par élévation à la classe supérieure de la classe A3, avec le titre de conseillère au sein du Service public fédéral Finances, avec effet au 1^{er} juin 2026 (avec prise de rang à compter du 1^{er} décembre 2018).

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours peut être introduit dans les soixante jours suivant la présente publication.

La requête à cet effet doit être envoyée par lettre recommandée au Conseil d'État, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN

[C – 2026/004628]

Personeel. — Bevordering

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2025, wordt mevrouw Sara DALEMANS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 juni 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2026/004628]

Personnel. — Promotion

Par arrêté royal du 2 octobre 2025, Madame Sara DALEMANS est promue par élévation à la classe supérieure de la classe A3, avec le titre de conseillère au sein du Service public fédéral Finances, avec effet au 1^{er} juin 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours peut être introduit dans les soixante jours suivant la présente publication.

La requête à cet effet doit être envoyée par lettre recommandée au Conseil d'État, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN

[C – 2026/004630]

Personeel. — Bevordering

Bij koninklijk besluit van 13 mei 2026, wordt mevrouw Lien DE LANDSHEER-KILLEMAES, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 juni 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2026/004630]

Personnel. — Promotion

Par arrêté royal du 13 mai 2026, Madame Lien DE LANDSHEER-KILLEMAES est promue, par élévation à la classe supérieure de la classe A3, au grade de conseillère au sein du Service public fédéral Finances, avec effet au 1^{er} juin 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours peut être introduit dans les soixante jours suivant la présente publication.

La requête à cet effet doit être envoyée par lettre recommandée au Conseil d'État, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN

[C – 2026/004650]

Personeel. — Bevordering

Bij koninklijk besluit van 13 mei 2026, wordt de heer Timothy CROO, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 juni 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2026/004650]

Personnel. — Promotion

Par arrêté royal du 13 mai 2026, Monsieur Timothy CROO, est promue par avancement à la classe supérieure dans la classe A3 avec le titre de conseiller au Service public fédéral Finances, à partir du 1^{er} juin 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'État, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'État, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C – 2026/004656]

Personeel. — Bevordering

Bij koninklijk besluit van 13 mei 2026, wordt de heer Johan DANEELS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 juni 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2026/004656]

Personnel. — Promotion

Par arrêté royal du 13 mai 2026, Monsieur Johan DANEELS est promu par avancement à la classe supérieure dans la classe A3, avec le titre d'Adviser au Service public fédéral Finances, à partir du 1^{er} juin 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication.

La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C – 2026/004658]

Personeel. — Bevordering

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2026, wordt mevrouw Anouk VLOEBERGH, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 juli 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2026/004658]

Personnel. — Promotion

Par arrêté royal du 5 juin 2026, Madame Anouk VLOEBERGH, est promue par avancement à la classe supérieure dans la classe A2 avec le titre de membre suppléant auprès de la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité, institué auprès du Service des indemnités, à partir du 1^{er} juillet 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication.

La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2026/201649]

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. — Benoeming van een lid

Bij koninklijk besluit van 12 juni 2026, dat in werking treedt op 1 juli 2026, wordt mevr. KOE NGONO Annie, attaché arts, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij de Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigster van de Dienst voor uitkeringen van hoger vernoemd Instituut.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2026/201649]

Institut national d'assurance maladie-invalidité. — Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité, institué auprès du Service des indemnités. — Nomination d'un membre

Par arrêté royal du 12 juin 2026, qui entre en vigueur le 1^{er} juillet 2026, Mme KOE NGONO Annie, attaché-médecin, est nommée en qualité de membre suppléant auprès de la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité, institué auprès du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, au titre de représentante du Service des indemnités de l'Institut susmentionné.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[2026/201647]

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Bureau van de Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. — Ontslag en aanwijzing van de voorzitter en van een lid

Bij ministerieel besluit van 11 juni 2026, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van voorzitter van het bureau van de Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer STRAETMANS Koen.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer BOURDA Alain, aangewezen in de hoedanigheid van voorzitter van het bureau van de Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, ter vervanging van de heer STRAETMANS Koen.

Bij hetzelfde besluit, wordt eervol ontslag uit zijn functies van lid van het bureau van de Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer BOURDA Alain.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[2026/201647]

Institut national d'assurance maladie-invalidité. — Bureau de la Commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques, instituée auprès du Service des soins de santé. — Démission et désignation du président et d'un membre

Par arrêté ministériel du 11 juin 2026, qui entre en vigueur le jour de la présente publication, démission honorable de ses fonctions de président du bureau de la Commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques, instituée auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, est accordée à M. STRAETMANS Koen.

Par le même arrêté, M. BOURDA Alain, est désigné en qualité de président du bureau de la Commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques, instituée auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en remplacement de M. STRAETMANS Koen.

Par le même arrêté, démission honorable de ses fonctions de membre du bureau de la Commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques, instituée auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, est accordée à M. BOURDA Alain.

Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. STOKX Jocelijn, aangewezen in de hoedanigheid van lid van het bureau van de Commissie voor terugbetaling van farmaceutische producten en verstrekkingen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigster van de verzekeringsinstellingen, ter vervanging van de heer BOURDA Alain.

Par le même arrêté, Mme STOKX Jocelijn, est désignée en qualité de membre du bureau de la Commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques, instituée auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, au titre de représentante des organismes assureurs, en remplacement de M. BOURDA Alain.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/004619]

Personeel. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2026, wordt mevrouw Larissa STEENHAUT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie Penitentiaire inrichtingen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 15 mei 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/004619]

Personnel. — Nomination

Par arrêté royal du 5 juin 2026, Madame Larissa STEENHAUT, est nommée agent de l'Etat dans la classe A1 au Service public fédéral Justice dans un emploi du cadre linguistique néerlandais, à partir du 15 mai 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/004622]

Personeel. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 05 juni 2026, wordt mevrouw Era-Alessandra DE JONGE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie Penitentiaire inrichtingen in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/004622]

Personnel. — Nomination

Par arrêté royal du 05 juin 2026, Madame Era-Alessandra DE JONGE, est nommée agent de l'Etat dans la classe A1 au Service public fédéral Justice dans un emploi du cadre linguistique néerlandais, à partir du 1^{er} mai 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/004642]

Personeel. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2026, wordt mevrouw Jobbe Coussee benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 december 2025.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/004642]

Personnel. — Nomination

Par arrêté royal du 5 juin 2026, Madame Jobbe Coussee, est nommée agent de l'Etat dans la classe A1 au Service public fédéral Justice dans un emploi du cadre linguistique néerlandais, à partir du 1^{er} décembre 2025.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/004655]

Personeel. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2026, wordt mevrouw Marieke PEIRSEGAELE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 oktober 2024.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/004655]

Personnel. — Nomination

Par arrêté royal du 5 juin 2026, Madame Marieke PEIRSEGAELE, est nommée agent de l'Etat dans la classe A2 au Service public fédéral Justice dans un emploi du cadre linguistique néerlandais, à partir du 1^{er} octobre 2024.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication.

La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/004641]

Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. — Vernieuwing

Bij besluit van 16/06/2026 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan SECURITAS EVENTS BV met ondernemingsnummer 0471875997, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 30/10/2026.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit:

1° Statische bewaking van roerende of onroerende goederen, met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn;

2° Evenementenbewaking (= elke vorm van statische bewaking van de goederen, van toezicht op en controle van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van evenementen);

3° Bewaking uitgaansmilieu (= elke vorm van statische bewaking, controle en toezicht op het publiek in plaatsen, behorend tot het uitgaansmilieu);

4° Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/004641]

Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. — Renouvellement

Par arrêté du 16/06/2026, l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage accordée à SECURITAS EVENTS SRL dont le numéro d'entreprise est 0471875997, est renouvelée pour une période de cinq ans à dater du 30/10/2026.

L'autorisation porte sur les activités de:

1° Gardiennage statique de biens mobiliers ou immobiliers, en ce compris des activités de gardiennage statique exercées dans des endroits où aucun autre agent de gardiennage ou tiers n'est censé être présent ;

2° Gardiennage d'événements (= toute forme de gardiennage statique de biens, de surveillance et de contrôle du public en vue d'assurer le déroulement sûr et fluide d'événements) ;

3° Gardiennage milieu de sorties (= toute forme de gardiennage statique, de contrôle et de surveillance du public dans des lieux appartenant au milieu de sorties) ;

4° Surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public, comme prévu dans l'article 3, 13° de la loi de 2 octobre 2017.

Ces activités s'effectuent sans arme.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/004677]

Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. — Vernieuwing

Bij besluit van 29/05/2026 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend aan CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE HUY CV met ondernemingsnummer 0416885016, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 19/01/2027.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit:

- Statische bewaking van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn;

- Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/004677]

Autorisation d'organiser un service interne de gardiennage en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. — Renouvellement

Par arrêté du 29/05/2026, l'autorisation d'organiser un service interne de gardiennage accordée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE HUY SC dont le numéro d'entreprise est 0416885016, est renouvelée pour une période de cinq ans à dater du 19/01/2027.

L'autorisation porte sur les activités de:

- Gardiennage statique de biens mobiliers ou immobiliers à l'exclusion des activités de gardiennage statique exercées dans des endroits où aucun autre agent de gardiennage ou tiers n'est censé être présent ;

- Surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public, comme prévu dans l'article 3, 13° de la loi de 2 octobre 2017

Ces activités s'effectuent sans arme.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/004645]

Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. — Wijziging

Bij ministerieel besluit van 28/05/2026, wordt het besluit van 08/04/2026 tot vernieuwing van de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming van 1 PROTECTION SRL met ondernemingsnummer 0505981001 als volgt gewijzigd:

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van bewakingsactiviteiten bestaande uit:

1° Statische bewaking van roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn;

2° Bescherming van personen.

Overeenkomstig artikel 101, eerste lid van de wet van 2 oktober 2017 kan de activiteit bestaande uit bescherming van personen, gewapend uitgeoefend worden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/004645]

Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière. — Modification

Par arrêté ministériel du 28/05/2026, l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage accordée par arrêté du 08/04/2026 à 1 PROTECTION SRL dont le numéro d'entreprise est 0505981001 est modifié comme suit:

L'autorisation porte sur les activités de :

1° Gardiennage statique de biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion des activités de gardiennage statique exercées dans des endroits où aucun autre agent de gardiennage ou tiers n'est censé être présent ;

2° Protection de personnes.

Conformément à l'article 101, alinéa 1^{er}, de la loi du 2 octobre 2017, l'activité de protection de personnes, peut être exercée de manière armée.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

[C – 2026/004673]

Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Bij besluit van 16/06/2026 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan M&S SECURITY BV met ondernemingsnummer 1027962349.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit:

- Statische bewaking van roerende of onroerende goederen, met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn ;

- Winkelinspectie ;
- Evenementenbewaking ;
- Bewaking uitgaansmilieu

- Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C – 2026/004673]

Autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage en application de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière

Par arrêté du 16/06/2026, l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage est accordée à M&S SECURITY SRL dont le numéro d'entreprise est 1027962349.

L'autorisation est délivrée pour une période de cinq ans.

L'autorisation porte sur les activités de:

- Gardiennage statique de biens mobiliers ou immobiliers, en ce compris des activités de gardiennage statique exercées dans des endroits où aucun autre agent de gardiennage ou tiers n'est censé être présent ;

- Inspection de magasin ;
- Gardiennage d'événements ;
- Gardiennage milieu de sorties ;

- Surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public, comme prévu dans l'article 3, 13 ° de la loi de 2 octobre 2017.

Ces activités s'effectuent sans arme.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2026/004099]

29 MEI 2026. — Aanstelling van de leden van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van de Vlaamse Regulator voor de Media

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2026 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. De heer Jan Kamoen wordt aangesteld als voorzitter van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media.

Mevr. Leen D'Haenens wordt aangesteld als ondervoorzitter van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media.

Art. 2. Worden aangesteld als lid van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media in de hoedanigheid van beroepsjournalist:

- 1° mevr. Désirée De Poot;
- 2° de heer Bart Sturtewagen;
- 3° de heer Pieter Knapen;
- 4° de heer Tom Van Poppel.

Art. 3. Worden aangesteld als lid van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media:

- 1° mevr. Lara Schreurs;
- 2° mevr. Valerie Verdoodt;
- 3° de heer Rik Otten.

Art. 4. Worden aangesteld als toegevoegd lid van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media in de hoedanigheid van deskundige met minstens vijf jaar beroepservaring in de domeinen kinderpsychologie, kinderpsychiatrie of pedagogie, en dit voor de behandeling van klachten met betrekking tot de toepassing van artikel 42, 72, 5°, 176/4, § 1, 1°, 176/4, § 1, 2° en artikel 180, § 6 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie:

- 1° de heer Ernst Koster;
- 2° mevr. Frieda Fiers.

Art. 5. Worden aangesteld als toegevoegd lid van de kamer voor onpartijdigheid en bescherming van minderjarigen van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media in de hoedanigheid van deskundige vanuit hun betrokkenheid bij de belangen van gezinnen en kinderen, en dit voor de behandeling van klachten met betrekking tot de toepassing van artikel 42, 72, 5°, 176/4, § 1, 1°, 176/4, § 1, 2° en artikel 180, § 6 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie:

- 1° mevr. Elisabeth Buelens;
- 2° mevr. Nel Broothaerts.

Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang vanop 1 juni 2026.

Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor de media, is belast met de uitvoering van dit besluit.



VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C – 2026/004507]

3 APRIL 2026. — Wijziging van het ministerieel besluit van 17 april 2023 tot aanwijzing van de leden van de beoordelingscommissie voor het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

Bij besluit van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Havens en Sport van 3 april 2026 worden in artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 april 2023 tot aanwijzing van de leden van de beoordelingscommissie voor het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur de volgende wijzigingen aangebracht:

- 1° in het tweede lid wordt “Stijn Daniëls” vervangen door “Evelien Polders”;
- 2° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Alle leden zijn aangewezen tot 17 april 2028.”.



VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C – 2026/004498]

12 JUNI 2026. — Besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Huren en Woningkwaliteit van het agentschap Wonen in Vlaanderen tot wijziging van het besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Huren en Woningkwaliteit van het agentschap Wonen in Vlaanderen van 2 januari 2023 houdende de subdelegatie van de beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling en de aanwijzing van personeelsleden van de afdeling die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de woningkwaliteitsbewaking

Rechtsgronden

- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen in Vlaanderen, artikel 7, derde lid;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen, artikel 19;
- het ministerieel besluit van 27 juli 2016 houdende delegatie van specifieke en aanvullende bevoegdheden aan de administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen, artikel 2, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 27 mei 2020, 9 maart 2023 en 1 november 2024;
- het besluit van de administrateur-generaal van 2 januari 2023 houdende de organisatie van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen in Vlaanderen en houdende delegatie van bevoegdheden aan personeelsleden van het agentschap, artikel 6, eerste lid.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;
- het Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.4 en III.5;
- de Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 4.8 en 4.9;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2025.

HET AFDELINGSHOOFD VAN DE AFDELING HUREN EN WONINGKWALITEIT BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 6 van het besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Huren en Woningkwaliteit van het agentschap Wonen in Vlaanderen van 2 januari 2023 houdende de subdelegatie van de beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van de afdeling en de aanwijzing van personeelsleden van de afdeling die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de woningkwaliteitsbewaking, gewijzigd bij de besluiten van het afdelingshoofd van de afdeling Huren en Woningkwaliteit van het agentschap Wonen in Vlaanderen van 26 januari 2024 en 19 december 2025, wordt in de tabel tussen de derde en de vierde rij de rij:

“

Pitschon Inès	Deskundige
---------------	------------

”

ingevoegd.

Art. 2. In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van het afdelingshoofd van de afdeling Huren en Woningkwaliteit van het agentschap Wonen in Vlaanderen van 26 januari 2024 en 19 december 2025, wordt de rij:

Catry Joy	Adjunct van de directeur
-----------	--------------------------

”
vervangen door de rij:
”

Pitschon Inès	Deskundige
---------------	------------

”.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 12 juni 2026.
Brussel, 12 juni 2026.

Het afdelingshoofd van de afdeling Huren en Woningkwaliteit,
E. VAN DE BEEK

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C – 2026/004280]

2 JUIN 2026. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2023 portant nomination des membres de la Commission paritaire de l'enseignement supérieur libre non confessionnel

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 1^{er} février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, notamment l'article 94 ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 février 1993 relatif aux Commissions paritaires dans l'enseignement libre non confessionnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 23 novembre 1998 et 8 novembre 2001 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2023 portant nomination des membres de la Commission paritaire de l'enseignement supérieur libre non confessionnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 08 décembre 2023 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, notamment l'article 78, § 1^{er}, 17^o ;

Vu l'acte de subdélégation AD-AGE-0395 du 17 février 2021 pris en faveur de Monsieur Jan MICHIELS, Directeur général adjoint expert ;

Considérant qu'il convient de remplacer les membres démissionnaires,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'article 1^{er}, second tiret de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2023 portant nomination des membres de la Commission paritaire de l'enseignement supérieur libre non confessionnel, tel que modifié, les mots « Mme Kelly JOSSE » sont remplacés par les mots « Mme Isabelle FONTAINE ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 2 juin 2026.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Directeur général adjoint expert,
J. MICHIELS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C – 2026/004280]

2 JUNI 2026. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2023 tot benoeming van de leden van de Paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 94;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 februari 1993 betreffende de Paritaire Commissies in het niet-confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2023 tot benoeming van de leden van de Paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 08 december 2023;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 78, § 1, 17° ;

Gelet op de subdelegatie-akte AD-AGE-0395 van 17 februari 2021, genomen ten gunste van de heer Jan MICHIELS, adjunct-directeur-generaal deskundige;

Overwegende dat de ontslagnemende leden vervangen moeten worden,

Besluit:

Artikel 1. In artikel 1, tweede streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2023 tot benoeming van de leden van de Paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij hoger onderwijs, zoals gewijzigd, worden de woorden « Mevr. Kelly JOSSE » vervangen door de woorden « Mevr. Isabelle FONTAINE ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 2 juni 2026.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap:

De adjunct-directeur-generaal deskundige,
J. MICHIELS

MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

[C – 2026/004281]

2 JUIN 2026. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2023 portant nomination des membres de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre non confessionnel

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les articles 171, 173 et 174 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 instituant la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 08 novembre 2001 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2023 portant nomination des membres de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre non confessionnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 8 décembre 2023, 1^{er} octobre 2024 et 24 décembre 2024;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 03 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, l'article 78, § 1^{er}, 17° ;

Vu l'acte de subdélégation AD-AGE-0395 du 17 février 2021 pris en faveur de Monsieur Jan MICHIELS, Directeur général adjoint expert ;

Considérant qu'il convient de remplacer les membres démissionnaires,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'article 1^{er}, second tiret de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2023 portant nomination des membres de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre non confessionnel, tel que modifié, les mots « Mme Kelly JOSSE » sont remplacés par les mots « Mme Isabelle FONTAINE ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 2 juin 2026.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Directeur général adjoint expert,
J. MICHIELS

VERTALING

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

[C – 2026/004281]

2 JUNI 2026. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juni 2023 tot benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulp personeel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, de artikelen 171, 173 en 174;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 tot oprichting van een centrale paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juni 2023 tot benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 december 2023, 1 oktober 2024 en 24 december 2024;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020 houdende delegatie van bevoegdheden en handtekening aan algemene ambtenaren en sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, artikel 78, § 1, 17°;

Gelet op de subdelegatie-akte AD-AGE-0395 van 17 februari 2021, genomen ten gunste van de heer Jan MICHIELS, adjunct-directeur-generaal deskundige;

Overwegende dat de ontslagnemende leden vervangen moeten worden,

Besluit:

Artikel 1. In artikel 1, tweede streepje van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juni 2023 tot benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs, zoals gewijzigd, worden de woorden « Mevr. Kelly JOSSE » vervangen door de woorden « Mevr. Isabelle FONTAINE ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 2 juni 2026.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap :
De adjunct-directeur-generaal deskundige,
J. MICHIELS

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C – 2026/004489]

11 JUIN 2026. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2025 portant la désignation d’administrateurs représentant la Région au sein des sociétés de logement de service public et portant la désignation d’un deuxième administrateur représentant la Région au sein de trois sociétés de logement de service public en vertu de l’article 148, § 1^{er}, alinéa 2 du Code wallon de l’Habitation durable . — Extrait

Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :

Article 1^{er}. Dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2025 portant la désignation d’administrateurs représentant la Région au sein des sociétés de logement de service public et portant la désignation d’un deuxième administrateur représentant la Région au sein de trois sociétés de logement de service public en vertu de l’article 148, § 1^{er}, alinéa 2, du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable, l’annexe est remplacée par l’annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 11 juin 2026.

Namur, le 11 juin 2026.

Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT
La Ministre de l’Énergie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports,
C. NEVEN

ANNEXE

N° SLSP	Nom SLSP	Admin RW 25-30
2230	Immobilière Publique du Centre et de l’Est du Brabant Wallon	Cédric JACQUET
2520	S.C. des Habitations Sociales du Roman Païs	Olivier VANHAM
2660	Le Foyer Wavrien	Dominique LEBRUN
2530	Notre Maison	Julien SPEDALE-SCARLATA
5010	Société de Logements du Haut Escaut	Fabien VERSCHEURE
5020	L’Habitat du Pays Vert	Aurore VANDERHAEGEN
5050	Immobilière Sociale entre Sambre et Haine	Alexandre ROMBAUT
5070	B.H.-P. Logements	Frédéric BRONCHART

N° SLSP	Nom SLSP	Admin RW 25-30
5100	Haute Senne Logement	Cathy DELBECQUE
5130	La Ruche Chapelloise	Sandra HANSENNE
5160	Le Logis Chatelettain	Hervé FIEVET
5165	Lysco	Louis VANDAMME
5200	Le Logis Dourois	Pierre CARTON
5225	Les Heures Claires	Emmanuelle PEE
5240	Sambre et Biesme	Florence CAUCHIE
5260	Mon Toit Fleurusien	Jacques VANROSSOMME
5270	Le Foyer Fontainois	Antoine DI SANTO
5390	Toit et Moi, Immobilière sociale de la région montoise	Sophie TONGLET
5390	Toit et Moi, Immobilière sociale de la région montoise	Laurent DUMONT
5400	Centr'Habitat	Zerha DELIBOYRAZ
5440	La Sambrienne	Jean-Noël GILLARD
5440	La Sambrienne	Louise DESSART
5495	Le Logis Montagnard	Ophélie VANUYTRECHT
5530	Société de Logements de Mouscron	Thomas-Steve MERCIER
5560	Immobilière Publique Peruwelz-Leuze-Frasnes (I.P.P.L.F.)	David DE GRAEVE
5570	Les Jardins de Wallonie	Anne GOSSIAUX
5590	Le Logis Quaregnonnais	Stéphanie HOTTON
5640	Le Logis Saint-Ghislainois	Loïc FERNEZ
5657	Le Foyer de la Haute Sambre	Marie-Claude PIREAU
5660	Le Logis Tournaisien	Alexandre VACHAUDEZ
5670	A Chacun Son Logis	Romuald WERY
6010	Société de Logements du Plateau	Jean-Marc RASSON
6020	Le Logis Social de Liège srl	Brigitte GUILLAUME
6055	La Maison des Hommes	Fiona GENTILE
6060	Le Foyer de la Région de Fléron	Denis Devivier
6070	Société du Logement de Grâce-Hollogne	Fabian DEKEUSTER
6090	Meuse Condroz Logement	Hans DE DECKER
6100	L' Habitation Jemeppienne	Christiane DELVAUX
6110	Fagnes-Plateau (Nos Cités)	Raphael GREGOIRE
6130	S.R. du Logement de Herstal	Raphaël DA CAS
6140	La Maison Liégeoise	Gonzague MILIS
6140	La Maison Liégeoise	Elodie KOWALSKI
6160	Le Home Ougréen	Ouiza MOKLA
6165	Le Confort Mosan	Micheal JEHASSE
6180	Ourthe Amblève Logement	Alexandra LAMBRECHT
6190	H.S. de Saint-Nicolas	Philippe VANDIEST
6210	La Maison Sérésienne	Johan CAPELLE
6250	Logivesdre	Jefferson ARNAUTS
6260	La Régionale Visétoise d'Habitations	Marion VANDERMEER
6270	SC Habitat Solidaire de Hesbaye (Le Home Waremmien)	Lucas DEGROOTE
8010	Habitations Sud-Luxembourg	Edwige FIRSCH
8020	Société de Logements Publics de la Haute Ardenne SCRL	Claude PHILIPPART
8025	Le Foyer Centre Ardenne	Léon COLLIN
8042	S.C.R.L. La Famennoise	Bertrand LESPAGNARD
8050	La Maison Virtonaise	Fabienne ZEVENNE
8100	Ardenne et Lesse	José RENAULT
9010	Les Logis Andennais	Isabelle WALLET
9020	Le Foyer Cinacien	Bora (Régis) DILUZELE

N° SLSP	Nom SLSP	Admin RW 25-30
9030	Les Habitations de l'Eau Noire	Mélanie PERARD
9040	La Dinantaise	Christine BADOR
9050	La Cité des Couteliers	Laurent GRANDHENRY
9060	Le Foyer Jambois et extensions	François BEGUIN
9090	Le Foyer Namurois	Anne BARZIN
9100	La Joie du Foyer	Anne BARZIN
9120	Sambr'Habitat	Laurent LEBRUN

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2025 portant la désignation d'administrateurs représentant la Région au sein des sociétés de logement de service public et portant la désignation d'un deuxième administrateur représentant la Région au sein de trois sociétés de logement de service public en vertu de l'article 148, § 1^{er}, alinéa 2 du Code wallon de l'Habitation durable.

Namur, le 11 juin 2026.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT

La Ministre de l'Énergie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports,
C. NEVEN

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C – 2026/004552]

21 MEI 2026. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 mei 2012 houdende de samenstelling en de benoeming van de voorzitters van de Raad van Beroep bij Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, artikel 8 § 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 2011 tot vaststelling van de tuchtregeling en tot regeling van de schorsing in het belang van de dienst van de personeelsleden van Net Brussel, het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, artikelen 12, 13 en 14;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 mei 2012 houdende de samenstelling en de benoeming van de voorzitters van de Raad van Beroep bij Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid, gewijzigd door de besluiten van 4 september 2014, van 27 oktober 2016, van 12 oktober 2017, van 12 december 2019, van 14 juli 2022 en van 12 september 2024 ;

Gelet op de aanstelling door de federale Minister van Justitie op 23 september 2025 en 10 november 2025;

Gelet op het akkoord van de Minister bevoegd voor het Openbaar Ambt, gegeven op 17 april 2026;

Gelet op de gelijkkansentest van 30 maart 2026;

Overwegende dat de Raad van Beroep onverwijld de haar toegevoegde opdrachten dient te kunnen vervullen om de goede werking te waarborgen;

Op voordracht van de Minister bevoegd voor Openbare netheid en de Minister bevoegd voor het Openbaar Ambt;

Besluit:

Artikel 1. De artikelen 1, 2, 3, 4 en 6 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 mei 2012 houdende de samenstelling en de benoeming van de voorzitters van de Raad van Beroep bij Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid, worden gewijzigd als volgt:

« Artikel 1. § 1 Worden aangesteld als effectieve assessoren, afgevaardigden van de Administratie:

- 1) Voor de Franstalige afdeling van de Raad:
- a) De heer Frédéric Raes;

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C – 2026/004552]

21 MAI 2026. — Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mai 2012 relatif à la composition et à la nomination des présidents de la Chambre de Recours de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, article 8 § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2011 fixant le régime disciplinaire et organisant la suspension dans l'intérêt du service, du personnel de Bruxelles-Propreté, l'Agence régionale pour la Propreté, les articles 12, 13 et 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mai 2012 relatif à la composition et à la nomination des présidents de la Chambre de Recours à Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté, modifié par les arrêtés du 4 septembre 2014, du 27 octobre 2016 du 12 octobre 2017, du 12 décembre 2019, du 14 juillet 2022 et du 12 septembre 2024 ;

Vu la désignation par la Ministre fédérale de la Justice en date des 23 septembre 2025 et 10 novembre 2025 ;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 17 avril 2026 ;

Vu le test égalité des chances du 30 mars 2026 ;

Attendu qu'il convient d'assurer sans retard les missions imparties à la Chambre de recours pour en garantir le bon fonctionnement;

Sur la proposition du Ministre qui a la propreté publique dans ses attributions et du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions,

Arrête :

Article 1^{er}. Les articles 1^{er}, 2, 3, 4 et 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 mai 2012 relatif à la composition et à la nomination des présidents de la Chambre de Recours à Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté, sont modifiés comme suit:

« Article 1^{er}. § 1^{er}. Sont désignés comme assesseurs effectifs délégués de l'Administration :

- 1) Pour la section francophone de la Chambre :
- a) M. Frédéric Raes ;

b) De heer Benkhaldoun El Ghardini;

c) Mevr. Christel Lesseigne.

2) Voor de Nederlandstalige afdeling van de Raad:

a) De heer Alain Martens;

b) De heer Johan Vergeylen;

c) Mevr. Katrien Van WaeyenBerge.

§ 2. Worden aangesteld als plaatsvervangende assessoren, afgevaardigden van de Administratie:

1) Voor de Franstalige afdeling van de Raad:

a) De heer Isam Elouafi;

b) De heer Pierre Jehaes;

c) De heer Miguel Barro.

2) Voor de Nederlandstalige afdeling van de Raad:

a) De heer Johan Laureys;

b) Mevr. Dominique Boddaert;

c) Mevr. Katrien Van Quaethem.

Art. 2. § 1. Worden aangesteld als effectieve assessoren, afgevaardigden van de representatieve vakbondsorganisaties:

1) Voor de Franstalige afdeling van de Raad:

a) Voor het A.C.V.-O.D.: De heer Freddy Colson;

b) Voor de A.C.O.D.: De heer Alain Schillebeeks;

c) Voor het V.S.O.A.: De heer Gumersindo Gonzalez y Gonzalez.

2) Voor de Nederlandstalige afdeling van de Raad :

a) Voor het A.C.V.-O.D.: De heer Rudi De Coster;

b) Voor de A.C.O.D.: De heer Maxime Nys;

c) Voor het V.S.O.A.: Mevr. Jessica Germanus.

§ 2. Worden aangesteld als plaatsvervangende assessoren, afgevaardigden van de representatieve vakbondsorganisaties:

1) Voor de Franstalige afdeling van de Raad:

a) Voor het A.C.V.-O.D.: De heer Mustafa Bouchbouk;

b) Voor de A.C.O.D.: De heer Tony Beutels;

c) Voor het V.S.O.A.: De heer Gaetano Volpe.

2) Voor de Nederlandstalige afdeling van de Raad:

a) Voor het A.C.V.-O.D.: Mevr. Carine Caluwe;

b) Voor de A.C.O.D.: De heer Joost Van de Voorde;

c) Voor het V.S.O.A.: De heer Steve Hautman.

Art. 3. § 1. Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectieve griffiers:

1) Voor de Franstalige afdeling: De heer Abel Allagbe;

2) Voor de Nederlandstalige afdeling: De heer Gerd Hendrickx.

§ 2. Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangende griffiers :

1) Voor de Franstalige afdeling: De heer Vincent Docquier;

2) Voor de Nederlandstalige afdeling: Mevr. Fannie Van de Maele.

Art. 4. De heer Patrick de le Court, eerste ere-advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, wordt aangesteld als effectief voorzitter van de Franstalige afdeling van de Raad van Beroep.

Art. 6. De heer Serge Lipszyc, raadsheer bij het Hof van Beroep te Brussel, wordt aangesteld als plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige afdeling van de Raad van Beroep."

b) M. Benkhaldoun El Ghardini ;

c) Mme Christel Lesseigne.

2) Pour la section néerlandophone de la Chambre :

a) M. Alain Martens ;

b) M. Johan Vergeylen ;

c) Mme Katrien Van WaeyenBerge.

§ 2. Sont désignés comme assesseurs suppléants délégués de l'Administration :

1) Pour la section francophone de la Chambre :

a) M. Isam Elouafi ;

b) M. Pierre Jehaes ;

c) M. Miguel Barro.

2) Pour la section néerlandophone de la Chambre :

a) M. Johan Laureys;

b) Mme Dominique Boddaert ;

c) Mme Katrien Van Quaethem.

Art. 2. § 1^{er}. Sont désignés en qualité d'assesseurs effectifs délégués des organisations syndicales représentatives :

1) Pour la section francophone de la Chambre :

a) Pour la C.S.C.-S.P. : M. Freddy Colson ;

b) Pour la C.G.S.P. : M. Alain Schillebeeks ;

c) Pour le S.L.F.P. : M. Gumersindo Gonzalez y Gonzalez .

2) Pour la section néerlandophone de la Chambre :

a) Pour la C.S.C.-S.P. : M. Rudi De Coster ;

b) Pour la C.G.S.P. : M. Maxime Nys ;

c) Pour le S.L.F.P. : Mme Jessica Germanus.

§ 2. Sont désignés en qualité d'assesseurs suppléants, délégués des organisations syndicales représentatives :

1) Pour la section francophone de la Chambre :

a) Pour la C.S.C.-S.P. : M. Mustafa Bouchbouk ;

b) Pour la C.G.S.P. : M. Tony Beutels ;

c) Pour le S.L.F.P. : M. Gaetano Volpe.

2) Pour la section néerlandophone de la Chambre :

a) Pour la C.S.C.-S.P. : Mme Carine Caluwe ;

b) Pour la C.G.S.P. : M. Joost Van de Voorde;

c) Pour le S.L.F.P. : M. Steve Hautman.

Art. 3. § 1^{er}. Sont désignés en qualité de greffiers effectifs :

1) Pour la section francophone : M. Abel Allagbe ;

2) Pour la section néerlandophone : M. Gerd Hendrickx.

§ 2. Sont désignés en qualité de greffiers suppléants:

1) Pour la section francophone : M. Vincent Docquier ;

2) Pour la section néerlandophone : Mme Fannie Van de Maele.

Art. 4. Monsieur Patrick de le Court, premier avocat général honoraire, près la Cour d'appel de Bruxelles est désigné en qualité de président effectif de la section francophone de la Chambre de Recours.

Art. 6. Monsieur Serge Lipszyc, conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles est désigné en qualité de président suppléant de la section francophone de la Chambre de Recours. »

Art. 2. Er wordt een artikel 6/1 ingevoegd, dat als volgt luidt:
“Mevrouw Dominique Degreef, voorzitter van de erekamer en familierechter en jeugdrechter bij het Hof van Beroep te Brussel, wordt aangesteld als plaatsvervangend onder- voorzitter van de Nederlandstalige afdeling van de Raad van Beroep.”

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt.

Art. 4. De Minister bevoegd voor Openbare netheid en de Minister bevoegd voor het Openbaar ambt, elk voor wat hen betreft, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 mei 2026.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor het Wetenschappelijk Onderzoek, het Toerisme, de Buitenlandse Betrekkingen, de Buitenlandse Handel en de Bicultu-
rele Aangelegenheden van Gewestelijk Belang,
B. DILLIËS

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Digitale Transitie,
D. DE SMEDT

Art. 2. Il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit :
« Madame Dominique Degreef, présidente de la chambre honoraire et juge de la famille et de la jeunesse près la Cour d’appel de Bruxelles est désignée en qualité de vice-présidente suppléante de la section néerlandophone de la chambre de recours. »

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 4. Le Ministre qui a la Propreté publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mai 2026.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la recherche Scientifique, du Tourisme, des Relations Extérieures, du Commerce Extérieur et des matières Biculturel d’Intérêt Régional,
B. DILLIËS

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction Publique et de la Transition Numérique,
D. DE SMEDT

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
[C – 2026/004629]

15 JUNI 2026. — Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de centrales examencommissies voor de beroepsbekwaamheden

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie,

Gelet op de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, artikel 8, gewijzigd bij de wet van 28 november 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2007 betreffende de examens over de ondernemersvaardigheden, de artikelen 4, § 1, en 6;

Besluit:

Artikel 1. De centrale examencommissies voor de beroepsbekwaamheden, bedoeld in artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 13 februari 2007 betreffende de examens over de ondernemersvaardigheden zijn als volgt samengesteld:

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
[C – 2026/004629]

15 JUIN 2026. — Arrêté ministériel relatif à la composition des jurys centraux pour les compétences professionnelles

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Economie,

Vu la loi du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante, l’article 8, modifié par la loi du 28 novembre 2010 ;

Vu l’arrêté royal du 13 février 2007 relatif aux examens sur les capacités entrepreneuriales, les articles 4, § 1^{er}, et 6 ;

Arrête :

Article 1^{er}. Les jurys centraux pour les compétences professionnelles, visés à l’article 1^{er}, 2°, de l’arrêté royal du 13 février 2007 relatif aux examens sur les capacités entrepreneuriales, sont composés comme suit :

Code	Compétence professionnelle - Beroepsbekwaamheid	Jury francophone - Franstalige examencommissie	Jury néerlandophone - Nederlandstalige examencommissie
20034	Installateur-frigoriste - Installateur-frigorist	ZOLLER Thierry	CABOOR Tom
		DE BACKER Grégory	
		JAUPART Daniel	QUINTENS Koen
20040	Restaurateur ou traiteur/organisateur de banquets - Restaurateur of traiteur-banketaannemer	FORTON Johan	VAES Viviane
		MARCHAL Luc	DE GEYTER Jacques
		BENOSMANE Sandrine	
20043	Boulangier-pâtissier - Bakker-banketbakker	DEBIN David	DE BOEY Luc
		TAILLARD Damien	
		VANDERAUWERA José	
20100	Véhicules à moteur intersectoriel - Motorvoertuigen intersectoraal	DARIMONT Vincent	VAN DAMME Eddy
		LEBURTON Pierre	
		LEBOUT Michel	
20101	Cycles - Rijwielen	PESLEUX Alain	GEENTJENS Eric
		LEBURTON Pierre	
		LEBOUT Michel	
20101	Cycles - Rijwielen	PESLEUX Alain	LAUWAERT Nico
		LEBURTON Pierre	
		LEBOUT Michel	

Code	Compétence professionnelle - Beroepsbekwaamheid	Jury francophone - Franstalige examencommissie	Jury néerlandophone - Nederlandstalige examencommissie
20102	Véhicules à moteur jusque 3,5t - Motorvoertuigen tot 3,5t	LEBURTON Pierre	GEENTJENS Eric
		LEBOUT Michel	
		PESLEUX Alain	
20103	Véhicules à moteur plus de 3,5t - Motorvoertuigen meer dan 3,5t	LEBURTON Pierre	GEENTJENS Eric
		LEBOUT Michel	
		PESLEUX Alain	
20201	Gros oeuvre - Ruwbouw	MOREAU Maxence	VANHAVERBEKE Gino
			VANDEPUTTE Alain
			WITDOUCK Rik
20202	Plafonnage - cimentage - pose de chape - Stukadoor, cementeer en dekvloer	MOSTENNE Gérard	BOSSY Tom
			VERHAEGEN Danny
			GOEGEBEUR Peter
20203	Carreleur - marbre - pierre naturelle - Tegel, marmer en natuursteen	MOREAU Maxence	MARTENS Stephan
			GOEGEBEUR Peter
20204	Toiture – étanchéité - Dakdekker - waterdichting	VANDERMOSTEN Christophe	WATTEL Didier
		CROHIN Jean-François	VANDERSTICHELEN Patrick
		DELRÉE Nicolas	
20205	Menuiserie-vitrierie - Schrijnwerker-glazenmaker	LECLERCQ Philippe	PEETERS Ronald
20206	Menuiserie générale - Algemeen schrijnwerk	LECLERCQ Philippe	PEETERS Ronald
20207	Finition - Eindafwerking	MAGNEE Stéphan	GOEGEBEUR Peter
		GAILLY Luc	
		MAGNEE Sébastien	
20208	Installation (chauffage central, climatisation, gaz, sanitaire) - Installatie (centrale verwarming, klimatisatie, gas, sanitair)	PHILIPPE Gauthier	PEYTIER Dirk
		DUFAY Thierry	
		SANTUCCI Felice	
20209	Electrotechnique - Elektrotechniek	ABDELAOUI Youssef	EGGERMONT Gino
		GRAMME Alain	
		DUFAY Thierry	
20210	Entreprise générale - Algemeen aannemer	BLOMMAERT Sarah	VANHAVERBEKE Gino
			VANDEPUTTE Alain
20301	Coiffeur/coiffeuse - Kapper/kapster	LENTZ Hugues	HELEVEN Katheleen
		CARBONI Hettore	OSIEKA Edmond
20305	Opticien	SEGAERT Thierry	FRANSMAN Ignace
		DOAT Grigori	VANHOENACKER Annelies
20307	Entrepreneur de pompes funèbres - Begrafenisondernemer	CORNET Nathalie	QUIRIJNEN Bruno
		WOUTERS Marc	FERYN Bart
			VANDECANDELAERE Jackie

Art. 2. Worden, vanaf de dag van inwerkingtreding van dit besluit, tot lid benoemd:

1° BENOSMANE Sandrine, van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid restaurateur of traiteur-banketaannemer (20040);

2° GRAMME Alain, van de Franstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van elektrotechnische activiteiten (20209).

De overige leden bedoeld in artikel 1 behouden hun benoeming.

Art. 2. Sont nommés membre, à partir du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté :

1° BENOSMANE Sandrine, du jury central francophone pour la compétence professionnelle de restaurateur ou traiteur/organisateur de banquets (20040) ;

2° GRAMME Alain, du jury central francophone pour la compétence professionnelle des activités électrotechnique (20209) .

Les autres membres visés à l'article 1^{er} conservent leur mandat.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

Brussel, 15 juni 2026.

L. HUBLET

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 15 juin 2026.

L. HUBLET

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C – 2026/004609]

15 JUNI 2026. — Ministerieel besluit houdende de erkenning van MEDOR CV als sociale onderneming

De Minister van Economie, de Digitale Economie en Werk,

Gelet op de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen, artikelen 11 en 12;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2018 met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen;

Gelet op het advies van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap, gegeven op 09 juni 2026,

Besluit:

Artikel 1. MEDOR CV met ondernemingsnummer « 0555.681.227 » wordt erkend als sociale onderneming en meer specifiek als Sociale en Democratische Onderneming (SDO).

Art. 2. Deze erkenning wordt verleend voor een termijn van twee jaar.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening.

Brussel, 15 juni 2026.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie, de Digitale Economie en Werk,

L. HUBLET

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C – 2026/004609]

15 JUIN 2026. — Arrêté ministériel portant l'agrément de MEDOR SC en tant qu'entreprise sociale

Le Ministre de l'Economie, de l'Economie Numérique et de l'Emploi,

Vu l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales, les articles 11 et 12 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 décembre 2018 relatif à l'agrément des entreprises sociales ;

Vu l'avis du Conseil consultatif de l'entrepreneuriat social, donné le 9 juin 2026,

Arrête :

Article 1^{er}. MEDOR SC avec numéro d'entreprise « 0555.681.227 » est agréée en tant qu'entreprise sociale et plus spécifiquement en tant qu'Entreprise Sociale et Démocratique (ESD).

Art. 2. Le présent agrément est accordé pour une durée de deux ans.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de signature.

Bruxelles, le 15 juin 2026.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, de l'Economie Numérique et de l'Emploi,

L. HUBLET

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C – 2026/004610]

15 JUNI 2026. — Ministerieel besluit houdende de erkenning van CULT VZW als sociale onderneming

De Minister van Economie, de Digitale Economie en Werk,

Gelet op de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen, artikelen 11 en 12;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2018 met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen;

Gelet op het advies van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap, gegeven op 9 juni 2026,

Besluit:

Artikel 1. CULT VZW met ondernemingsnummer « 0811.619.586 » wordt erkend als sociale onderneming en meer specifiek als Sociale en Democratische Onderneming (SDO).

Art. 2. Deze erkenning wordt verleend voor een termijn van twee jaar.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening.

Brussel, 15 juni 2026.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie, de Digitale Economie en Werk,

L. HUBLET

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C – 2026/004610]

15 JUIN 2026. — Arrêté ministériel portant l'agrément de CULT ASBL en tant qu'entreprise sociale

Le Ministre de l'Economie, de l'Economie Numérique et de l'Emploi,

Vu l'ordonnance du 23 juillet 2018 relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales, les articles 11 et 12 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 décembre 2018 relatif à l'agrément des entreprises sociales ;

Vu l'avis du Conseil consultatif de l'entrepreneuriat social, donné le 9 juin 2026,

Arrête :

Article 1^{er}. CULT ASBL avec numéro d'entreprise « 0811.619.586 » est agréée en tant qu'entreprise sociale et plus spécifiquement en tant qu'Entreprise Sociale et Démocratique (ESD).

Art. 2. Le présent agrément est accordé pour une durée de deux ans.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de signature.

Bruxelles, le 15 juin 2026.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, de l'Economie Numérique et de l'Emploi,

L. HUBLET

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C – 2026/004636]

Bescherming van het erfgoed

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 mei 2026, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van het Huis Hamaide gelegen Jules Lejeunestraat 27 in Elsene, wegens zijn historische, artistieke en esthetische waarde.

Het goed is bekend ten kadaster van Elsene, 7e afdeling, sectie B, perceel 328Y3.

AFBAKENING VAN HET GOED EN
VAN ZIJN VRIJWARINGSZONE

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C – 2026/004636]

Protection du patrimoine

Par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mai 2026, est entamée la procédure de classement comme monument de la totalité de la maison Hamaide sise rue Jules Lejeune 27 à Ixelles, en raison de son intérêt historique, artistique et esthétique.

Le bien est connu au cadastre d'Ixelles, 7ème division, section B, parcelle 328Y3

DELIMITATION DU BIEN ET
DE SA ZONE DE PROTECTION



OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

COUR CONSTITUTIONNELLE

[C – 2026/004341]

Extrait de l'arrêt n° 7/2026 du 15 janvier 2026

Numéro du rôle : 8375

En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 12 et 26 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 « réglant l'octroi des prestations familiales », tant dans la version applicable avant la modification par l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 15 décembre 2022 « modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales et l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales » que dans la version applicable après cette modification, posées par le Tribunal du travail francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents Pierre Nihoul et Luc Lavrysen, et des juges Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et Kattrin Jadin, assistée du greffier Nicolas Dupont, présidée par le président Pierre Nihoul,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. *Objet des questions préjudicielles et procédure*

Par jugement du 26 novembre 2024, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 décembre 2024, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :

« 1. Les articles 12 et 26 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, tant dans leur version applicable avant qu'après leur modification par l'ordonnance du 15 décembre 2022, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec les articles 4, 5 et 24 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en ce qu'à la différence de ce qui est prévu pour les allocations familiales ordinaires qui peuvent être payées jusqu'à 25 ans pour les enfants qui poursuivent des études, ils prévoient que le supplément d'allocations lié au handicap de l'enfant ne peut être versé que jusqu'à 21 ans, traitant ainsi de manière différente les enfants porteurs de handicap qui poursuivent des études selon qu'ils sont âgés de moins de 21 ans ou âgés de 21 à 25 ans ? »;

« 2. Les articles 12 et 26 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, tant dans leur version applicable avant qu'après leur modification par l'ordonnance du 15 décembre 2022, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec les articles 4, 5 et 24 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées en ce qu'à la différence de ce qui est prévu pour les allocations familiales ordinaires qui peuvent être payées jusqu'à 25 ans pour les enfants qui poursuivent des études, ils prévoient que le supplément d'allocations lié au handicap de l'enfant ne peut être versé que jusqu'à 21 ans, traitant ainsi de manière identique les enfants âgés de 21 à 25 ans qui poursuivent des études sans avoir égard au handicap dont ils sont éventuellement porteurs ? ».

(…)

III. *En droit*

(…)

Quant aux dispositions en cause et à leur contexte

B.1. Les questions préjudicielles concernent la limite d'âge de 21 ans pour l'octroi du supplément d'allocations familiales lié au handicap, à savoir le supplément octroyé en raison de l'affection dont l'enfant est atteint. Elles portent sur les articles 12 et 26 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 « réglant l'octroi des prestations familiales » (ci-après : l'ordonnance du 25 avril 2019), dans leurs versions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur des articles 2 et 3 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 15 décembre 2022 « modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales et l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales » (ci-après : l'ordonnance du 15 décembre 2022).

B.2.1. En vertu de l'article 25, § 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019, les allocations familiales sont accordées jusqu'au 31 août de l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 18 ans. L'article 25, § 2, de la même ordonnance prévoit qu'au-delà de cette date, les allocations familiales sont accordées, aux conditions fixées par le Collège réuni, jusqu'à l'âge de 25 ans pour certaines catégories, notamment les étudiants (article 25, § 2, b)).

B.2.2. En ce qui concerne les enfants en situation de handicap, l'ordonnance du 25 avril 2019 prévoit que les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans (article 26) et qu'elles sont majorées d'un supplément (article 12).

Tels qu'ils étaient applicables dans leur version originale, les articles 12 et 26 de l'ordonnance du 25 avril 2019 disposaient :

« Art. 12. L'allocation familiale de base visée à l'article 7, b), est majorée d'un supplément dû en fonction du degré d'autonomie de l'enfant ou de la gravité des conséquences pour lui sur le plan de l'affection présentée par l'enfant, aux conditions et selon les modalités fixées par et en vertu de l'article 47 de la LGAF ».

« Art. 26. Les allocations familiales sont également accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial, aux conditions fixées par et en vertu de l'article 63 de la LGAF.

Sans préjudice de l'article 29 et par dérogation à l'alinéa 1er, l'enfant handicapé qui était âgé de 21 ans au moins à la date du 1er juillet 1987 et est bénéficiaire, à la date du 31 décembre 2019, en application de l'article 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 29 décembre 1990, maintient son droit au montant d'allocations familiales qui lui est dû pour le mois de décembre 2019, aux conditions fixées en vertu de cette disposition ».

Comme le soulignent les travaux préparatoires de l'ordonnance du 25 avril 2019 (*Doc. parl.*, Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2018-2019, B-160/1, pp. 14 et 18), celle-ci a ainsi repris le régime de la loi générale du 19 décembre 1939 « relative aux allocations familiales » (ci-après : la LGAF) en ce qui concerne les allocations familiales pour les enfants en situation de handicap (article 63 de la LGAF) et le supplément à ces allocations (article 47 de la LGAF). La limite d'âge de 21 ans dans les articles 47 et 63 de la LGAF avait été introduite par la loi du 27 février 1987 « relative aux allocations aux personnes handicapées » (ci-après : la loi du 27 février 1987). Le législateur

visait ainsi à ce que la limite d'âge dans les dispositions concernées de la LGAF soit alignée sur la condition d'âge minimum, alors fixée à 21 ans, que la loi du 27 février 1987 prévoyait pour les allocations « aux personnes handicapées », à savoir l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration (*Doc. parl.*, Chambre, 1985-1986, n° 448/1, p. 8; n° 448/4, pp. 3, 4 et 11). Lors des travaux préparatoires de la loi du 27 février 1987, le secrétaire d'État compétent, interrogé sur la façon dont « se réglera le cas d'un handicapé qui continue ses études au-delà de l'âge de vingt et un ans », a répondu que « dans ce cas, l'intéressé peut bénéficier à la fois d'allocations familiales en tant qu'étudiant et d'une allocation en tant que handicapé, après enquête sur ses ressources », mais que « le droit au supplément d'allocations familiales alloué pour les handicapés s'éteint lorsque l'intéressé atteint l'âge de 21 ans » (*Doc. parl.*, Chambre, 1985-1986, n° 448/4, p. 17).

B.2.3. Par son arrêt n° 103/2020 du 9 juillet 2020 (ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.103), la Cour a jugé que l'article 2, §§ 1^{er} et 2, de la loi du 27 février 1987 violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il fixait à 21 ans l'âge minimum pour l'octroi d'une allocation de remplacement de revenus et d'une allocation d'intégration aux personnes handicapées majeures. À la suite de cet arrêt, le législateur fédéral a abaissé de 21 ans à 18 ans la condition d'âge minimum pour ces deux allocations (loi du 20 décembre 2020 « modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, portant adaptation du critère d'âge de 21 à 18 ans »).

À la suite de cette modification de la loi du 27 février 1987, le législateur ordonnancier a adopté l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 24 décembre 2021 « relative à l'introduction d'une règle de cumul dans l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, en ce qui concerne le paiement du supplément pour enfants atteints d'une affection » (ci-après : l'ordonnance du 24 décembre 2021), qui est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2022. Tel qu'il a été complété par l'ordonnance du 24 décembre 2021, l'article 12 de l'ordonnance du 25 avril 2019 dispose :

« L'allocation familiale de base visée à l'article 7, b), est majorée d'un supplément dû en fonction du degré d'autonomie de l'enfant ou de la gravité des conséquences de l'affection présentée par l'enfant, aux conditions et selon les modalités fixées par et en vertu de l'article 47 de la LGAF.

Le paiement du supplément visé à l'alinéa 1^{er} est suspendu pour chaque mois pour lequel l'allocation de remplacement de revenu visée à l'article 2, alinéa 1^{er}, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ou l'allocation d'intégration visée à l'article 2, alinéa 2, de la même loi est accordée ».

Il ressort des travaux préparatoires de l'ordonnance du 24 décembre 2021 que le législateur ordonnancier a ainsi souhaité réaligner le régime des allocations familiales sur le régime fédéral des allocations « aux personnes handicapées », tout en évitant que ce réalignement n'entraîne certains effets négatifs. Pour ce faire, le législateur ordonnancier a décidé de maintenir à 21 ans la limite d'âge relative aux allocations familiales pour les enfants en situation de handicap et au supplément à ces allocations, tout en introduisant une règle interdisant le cumul de ce supplément avec les allocations fédérales « aux personnes handicapées » (article 12, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019, tel qu'il a été inséré par l'ordonnance du 24 décembre 2021). Les travaux préparatoires de l'ordonnance du 24 décembre 2021 indiquent à cet égard :

« Dans son arrêt n° 103/2020 du 9 juillet 2020, la Cour constitutionnelle a jugé que la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées violait le principe d'égalité, en ce qu'elle fixait à 21 ans l'âge minimum pour l'octroi d'une allocation de remplacement de revenu et d'une allocation d'intégration pour les personnes handicapées adultes.

Suite à cet arrêt, le législateur fédéral a abaissé à 18 ans le critère d'âge applicable à l'octroi de l'allocation de remplacement de revenu (ci-après ARR) et de l'allocation d'intégration (ci-après AI).

Cette mesure a été concrétisée par la loi du 20 décembre 2020 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, qui a adapté le critère d'âge de 21 à 18 ans (*M.b.* 18 janvier 2021).

La date d'entrée en vigueur de la mesure fédérale a été fixée rétroactivement au 1^{er} août 2020, ce qui correspond au premier jour du mois suivant l'arrêt de la Cour constitutionnelle.

Avant l'entrée en vigueur du régime bruxellois des prestations familiales, le 1^{er} janvier 2020, les conditions d'âge de la loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) et de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées étaient alignées. L'âge maximum pour le supplément pour enfants atteints d'une affection dans le régime d'allocations familiales correspondait à l'âge minimum pour l'octroi de l'ARR et de l'AI.

Cette correspondance a logiquement été maintenue lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales. Les allocations familiales de base pour les enfants atteints d'une affection sont dues jusqu'à l'âge de 21 ans, sauf si l'enfant peut bénéficier des allocations familiales après cet âge en vertu d'une autre qualité, par exemple parce qu'il poursuit ses études. Le supplément fondé sur le degré d'autonomie de l'enfant ou la gravité des conséquences de l'affection présentée par l'enfant peut également être accordé jusqu'à l'âge de 21 ans.

Toutefois, l'abaissement de l'âge minimum pour l'octroi de l'ARR et de l'AI a rendu caduc cet alignement.

La mesure proposée vise donc à rétablir l'alignement des deux régimes, à savoir le régime bruxellois d'allocations familiales et le régime fédéral des allocations aux personnes handicapées, en évitant l'octroi simultané des prestations spécifiques pour les personnes atteintes d'une affection dans ces deux régimes.

Il est à noter que dans l'arrêt précité, la Cour constitutionnelle a déjà indiqué que « les Communautés sont libres d'adapter leur politique en matière d'allocations familiales à une modification du critère d'âge précité » (point B.6.3.2).

Concrètement, seul le paiement du supplément d'allocations familiales basé sur le degré d'autonomie de l'enfant ou la gravité des conséquences de l'affection présentée par l'enfant est suspendu pour chaque mois au cours duquel l'ARR ou l'AI est accordée par l'autorité fédérale.

Toutefois, la limite d'âge pour l'octroi des allocations familiales de base pour les enfants présentant une affection ou pour le supplément fondé sur le degré d'autonomie de l'enfant ou la gravité des conséquences de l'affection reste fixée à 21 ans.

Cette solution offre les avantages suivants :

- le droit aux allocations familiales de base pour les enfants atteints d'une affection et son paiement ne sont pas influencés par l'octroi de l'ARR ou de l'AI. Ainsi, par exemple, l'enfant est le cas échéant également pris en compte pour la détermination du nombre d'enfants pour le calcul des suppléments sociaux (article 9 de l'ordonnance du 25 avril 2019);

- étant donné que seul le paiement du supplément est suspendu, le droit sous-jacent à ce supplément permet de garantir autant que possible les droits dérivés éventuels;

- l'enfant auquel l'ARR ou l'AI est accordé a également droit à la majoration des allocations familiales de base en application de l'article 7 de l'ordonnance ou, pour l'enfant visé par les mesures transitoires, au supplément d'âge majoré sur la base de l'article 44, § 2, LGAF (voir articles 2 et 4);

- en optant pour un régime anti-cumul et non pour un abaissement généralisé de la limite d'âge pour l'octroi du supplément pour enfants atteints d'une affection, on évite qu'il y ait des enfants qui n'aient pas droit à ce supplément, ni à l'ARR ou l'AI. Les conditions d'octroi dans les deux régimes ne sont en effet pas identiques » (*Doc. parl.*, Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2021-2022, B-99/1, pp. 1-3).

B.2.4. Les articles 12 et 26 de l'ordonnance du 25 avril 2019 ont ensuite été respectivement remplacé et modifié par les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 15 décembre 2022, qui sont entrés en vigueur le 26 juin 2023. Le législateur ordonnanciel a ainsi souhaité remplacer les références aux articles 47 et 63 de la LGAF par un « cadre légal spécifiquement bruxellois » (*Doc. parl.*, Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, 2022-2023, B-133/1, p. 2).

Tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de l'ordonnance du 15 décembre 2022, l'article 12 de l'ordonnance du 25 avril 2019 dispose :

« L'allocation familiale de base visée à l'article 7, b), est majorée d'un supplément dû en fonction de la gravité des conséquences de l'affection présentée par l'enfant sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial.

Le paiement du supplément visé à l'alinéa 1^{er} est suspendu pour chaque mois pour lequel l'allocation de remplacement de revenu visée à l'article 2, § 1^{er}, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ou l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la même loi, est accordée.

Le Collège réuni peut fixer les règles selon lesquelles le supplément visé à l'alinéa 1^{er} est accordé, les montants de ce supplément, les règles selon lesquelles les membres qui font partie de l'équipe multidisciplinaire sont désignés ainsi que la composition de cette équipe qui détermine la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant.

Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1^{er} résulte d'un refus de traitement, il ne sera pas accordé. Le refus de traitement est constaté par l'équipe multidisciplinaire visée à l'alinéa 3 ».

Tel qu'il a été modifié par l'article 3 de l'ordonnance du 15 décembre 2022, l'article 26 de l'ordonnance du 25 avril 2019 dispose :

« Les allocations familiales sont également accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial.

Le Collège réuni fixe selon quels critères et quelles modalités les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1^{er} sont déterminées par l'équipe multidisciplinaire visée à l'article 12, ainsi que les conditions que l'enfant doit remplir.

Sans préjudice de l'article 29 et par dérogation à l'alinéa 1^{er}, l'enfant handicapé qui était âgé de 21 ans au moins à la date du 1^{er} juillet 1987 et est bénéficiaire, à la date du 31 décembre 2019, en application de l'article 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 29 décembre 1990, maintient son droit au montant d'allocations familiales qui lui est dû pour le mois de décembre 2019, aux conditions fixées en vertu de cette disposition ».

Quant au fond

B.3.1. Les deux questions préjudicielles portent sur la compatibilité des articles 12 et 26 de l'ordonnance du 25 avril 2019, dans leurs versions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur des articles 2 et 3 de l'ordonnance du 15 décembre 2022, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 4, 5 et 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en ce que les dispositions en cause fixent à 21 ans la limite d'âge pour l'octroi du supplément d'allocations familiales lié au handicap.

La première question préjudicielle porte sur la différence de traitement entre les étudiants en situation de handicap, selon qu'ils sont âgés de moins de 21 ans ou qu'ils sont âgés de 21 à 25 ans (non inclus). Alors que les étudiants de la première catégorie peuvent bénéficier à la fois des allocations familiales de base et du supplément d'allocations familiales lié au handicap, les étudiants de la seconde catégorie peuvent bénéficier, en leur qualité d'étudiant, des allocations familiales de base, mais ils ne peuvent pas bénéficier du supplément d'allocations familiales lié au handicap.

La seconde question préjudicielle porte sur l'identité de traitement entre les étudiants âgés de 21 à 25 ans (non inclus), qu'ils soient en situation de handicap ou non. Les étudiants des deux catégories peuvent bénéficier, en leur qualité d'étudiant, des allocations familiales de base, sans que ceux qui sont en situation de handicap puissent en outre bénéficier du supplément d'allocations familiales lié au handicap.

B.3.2. Dès lors que le litige au fond concerne la période à partir du 1^{er} janvier 2023, les questions préjudicielles portent sur les articles 12 et 26 de l'ordonnance du 25 avril 2019, tels qu'ils étaient applicables après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 décembre 2021 et avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 décembre 2022, d'une part, et tels qu'ils sont applicables depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 décembre 2022, d'autre part.

Il ressort du libellé des questions préjudicielles que la juridiction *a quo* considère que la limite d'âge de 21 ans pour l'octroi du supplément d'allocations familiales lié au handicap résulte de la combinaison des articles 12 et 26 de l'ordonnance du 25 avril 2019. La Cour examine les questions préjudicielles dans cette interprétation.

B.3.3. Eu égard à leur connexité, la Cour examine les deux questions préjudicielles conjointement.

B.4. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination.

Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Ce principe s'oppose, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu'apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure critiquée, sont essentiellement différentes.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.5.1. Les articles 4, 5 et 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées disposent :

« Article 4. Obligations générales

1. Les États Parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, ils s'engagent à :

a) Adopter toutes mesures appropriées d'ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention;

b) Prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées;

c) Prendre en compte la protection et la promotion des droits de l'homme des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes;

d) S'abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la présente Convention et veiller à ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent conformément à la présente Convention;

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise privée;

f) Entreprendre ou encourager la recherche et le développement de biens, services, équipements et installations de conception universelle, selon la définition qui en est donnée à l'article 2 de la présente Convention, qui devraient nécessiter le minimum possible d'adaptation et de frais pour répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, encourager l'offre et l'utilisation de ces biens, services, équipements et installations et encourager l'incorporation de la conception universelle dans le développement des normes et directives;

g) Entreprendre ou encourager la recherche et le développement et encourager l'offre et l'utilisation de nouvelles technologies – y compris les technologies de l'information et de la communication, les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d'assistance – qui soient adaptées aux personnes handicapées, en privilégiant les technologies d'un coût abordable;

h) Fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant les aides à la mobilité, les appareils et accessoires et les technologies d'assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les autres formes d'assistance, services d'accompagnement et équipements;

i) Encourager la formation aux droits reconnus dans la présente Convention des professionnels et personnels qui travaillent avec des personnes handicapées, de façon à améliorer la prestation des aides et services garantis par ces droits.

2. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, chaque État Partie s'engage à agir, au maximum des ressources dont il dispose et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d'assurer progressivement le plein exercice de ces droits, sans préjudice des obligations énoncées dans la présente Convention qui sont d'application immédiate en vertu du droit international

3. Dans l'élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l'application de la présente Convention, ainsi que dans l'adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l'intermédiaire des organisations qui les représentent.

4. Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus favorables à l'exercice des droits des personnes handicapées qui peuvent figurer dans la législation d'un État Partie ou dans le droit international en vigueur pour cet État. Il ne peut être admise aucune restriction ou dérogation aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales reconnus ou en vigueur dans un État Partie à la présente Convention en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que la présente Convention ne reconnaît pas ces droits et libertés ou les reconnaît à un moindre degré.

5. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs.

Article 5. Égalité et non-discrimination

1. Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égale bénéfice de la loi.

2. Les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit le fondement.

3. Afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la discrimination, les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés.

4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l'égalité *de facto* des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente Convention ».

« Article 24. Éducation

1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation qui visent :

a) Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d'estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine;

b) L'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;

c) La participation effective des personnes handicapées à une société libre.

2. Aux fins de l'exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que :

a) Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d'enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l'enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l'enseignement secondaire;

b) Les personnes handicapées puissent, sur la base de l'égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l'enseignement secondaire;

c) Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun;

d) Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d'enseignement général, de l'accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective;

e) Des mesures d'accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l'objectif de pleine intégration.

3. Les États Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d'acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d'enseignement et à la vie de la communauté. À cette fin, les États Parties prennent des mesures appropriées, notamment :

a) Facilitent l'apprentissage du braille, de l'écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développement des capacités d'orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat;

b) Facilitent l'apprentissage de la langue des signes et la promotion de l'identité linguistique des personnes sourdes;

c) Veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles – en particulier les enfants – reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation.

4. Afin de faciliter l'exercice de ce droit, les États Parties prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l'utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées.

5. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, à l'enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l'enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées ».

B.5.2. Le Centre interfédéral pour l'égalité des chances (Unia) – qui a été désigné en tant que mécanisme indépendant de promotion, de protection et de suivi de l'application de la Convention précitée – a émis une recommandation sur l'application de cette Convention, notamment des principes d'égalité et de non-discrimination, au régime juridique en cause (Unia, recommandation du 21 juin 2024, « La perte du bénéfice des allocations familiales majorées à 21 ans : Une nécessaire cohérence dans le dispositif d'aide aux personnes en situation de handicap »).

Dans cette recommandation, Unia observe notamment que l'âge de 21 ans, à partir duquel le supplément d'allocations familiales lié au handicap n'est plus octroyé, n'est pas un critère pertinent pour mettre fin à l'octroi de ce supplément, dès lors qu'il est « en décalage à la fois avec l'âge où sont octroyées les allocations fédérales pour les personnes en situation de handicap (18 ans) et avec l'âge où prennent fin les allocations familiales ordinaires [...] (25 ans) » (point 3.3.1). En outre, Unia rappelle que les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales lié au handicap diffèrent des conditions d'octroi des allocations fédérales aux « personnes handicapées », de sorte qu'une personne qui a perçu le supplément ne perçoit pas nécessairement une allocation fédérale une fois qu'elle a atteint l'âge de 21 ans (point 3.3.2). Unia en conclut que le régime en cause est discriminatoire.

B.6. En matière socio-économique, le législateur ordonnancier dispose, en principe, d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient à la Cour de sanctionner les choix politiques posés par le législateur ordonnancier et les motifs qui les fondent que s'ils sont dépourvus de justification raisonnable.

Toutefois, la Cour doit également tenir compte, dans son examen de la justification raisonnable de la mesure, du fait que les dispositions en cause ont pour effet de traiter de manière défavorable certaines personnes en situation de handicap. Les personnes concernées subissent dès lors un préjudice spécifique fondé sur leur âge et sur leur situation de handicap. Les personnes en situation de handicap sont particulièrement vulnérables. Il s'ensuit que tant la différence de traitement que l'identité de traitement en cause doivent reposer sur des raisons particulièrement impérieuses (CEDH, 30 avril 2009, *Glor c. Suisse*, ECLI:CE:ECHR:2009:0430JUD001344404, § 84; 10 mars 2011, *Kiyutin c. Russie*, ECLI:CE:ECHR:2011:0310JUD000270010, § 63).

B.7. Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.2.3, le régime mis en place par le législateur ordonnancier a pour objectifs de réaligner le régime des allocations familiales sur le régime fédéral des allocations « aux personnes handicapées » et d'éviter que ce réalignement n'entraîne certains effets négatifs. En particulier, le législateur ordonnancier a souhaité éviter qu'il y ait des enfants bénéficiaires qui n'aient droit ni au supplément d'allocations familiales lié au handicap ni à une allocation fédérale « aux personnes handicapées », étant donné que les conditions d'octroi dans les deux régimes ne sont pas identiques. Ces objectifs du législateur ordonnancier sont légitimes.

B.8.1. Le supplément d'allocations familiales lié au handicap est octroyé en raison des dépenses supplémentaires qui incombent aux familles des enfants en situation de handicap.

La Cour doit examiner si, eu égard à ce contexte et aux caractéristiques des catégories de personnes comparées, il est pertinent de traiter différemment les étudiants en situation de handicap, selon qu'ils sont âgés de moins de 21 ans ou qu'ils sont âgés de 21 à 25 ans (non inclus), et de traiter de manière identique les étudiants âgés de 21 à 25 ans (non inclus), qu'ils soient en situation de handicap ou non.

Comme il est dit en B.6, eu égard à l'incidence de la mesure sur un groupe particulièrement vulnérable de la société, elle doit être justifiée par des raisons particulièrement impérieuses.

B.8.2. L'objectif de réaligner le régime des allocations familiales sur le régime fédéral des allocations aux « personnes handicapées » ne permet pas de justifier la limite d'âge de 21 ans pour l'octroi du supplément d'allocations familiales lié au handicap, depuis que l'âge auquel les personnes en situation de handicap ont droit aux allocations fédérales a été abaissé à 18 ans.

De surcroît, comme le reconnaît le législateur ordonnancier dans les travaux préparatoires cités en B.2.3, les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales lié au handicap et celles des allocations fédérales « aux personnes handicapées » ne sont pas identiques. Il s'ensuit que la personne qui a pu bénéficier du supplément d'allocations familiales jusqu'à ses 21 ans ne bénéficie pas nécessairement d'une allocation fédérale « aux personnes handicapées » à partir de cet âge. Le cas de la partie demanderesse devant la juridiction *a quo* l'illustre. Les dispositions en cause ne permettent dès lors pas d'éviter qu'il y ait des enfants bénéficiaires qui n'aient droit ni au supplément d'allocations familiales lié au handicap ni à une allocation fédérale « aux personnes handicapées ». Ni les travaux préparatoires de l'ordonnance du 25 avril 2019 ni les mémoires du Collège réuni n'expliquent pour quelle raison particulièrement impérieuse l'objectif d'éviter que des enfants bénéficiaires des allocations familiales n'aient droit ni au supplément d'allocations familiales lié au handicap ni à une allocation fédérale « aux personnes handicapées » devrait être poursuivi pour les enfants en situation de handicap jusqu'à leurs 21 ans, mais pas jusqu'à leurs 25 ans.

En outre, l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 prévoit la suspension du paiement du supplément d'allocations familiales lié au handicap pour chaque mois pour lequel une allocation fédérale « aux personnes handicapées » est accordée, de sorte que le cumul est impossible.

Il ressort de ce qui précède que ni la différence de traitement ni l'identité de traitement en cause ne sont justifiées par une raison particulièrement impérieuse.

B.9. Les articles 12 et 26 de l'ordonnance du 25 avril 2019, dans leurs versions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur des articles 2 et 3 de l'ordonnance du 15 décembre 2022, en ce qu'ils limitent à l'âge de 21 ans la limite d'âge pour l'octroi du supplément d'allocations familiales lié au handicap, ne sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 4, 5 et 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

Les articles 12 et 26 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 25 avril 2019 « réglant l'octroi des prestations familiales », dans leurs versions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur des articles 2 et 3 de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 15 décembre 2022 « modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales et l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales », en ce qu'ils limitent à l'âge de 21 ans la limite d'âge pour l'octroi du supplément d'allocations familiales lié au handicap, violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 4, 5 et 24 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 15 janvier 2026.

Le greffier,
Nicolas Dupont

Le président,
Pierre Nihoul

GRONDWETTELIJK HOF

[C – 2026/004341]

Uittreksel uit arrest nr. 7/2026 van 15 januari 2026

Rolnummer 8375

In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 12 en 26 van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 25 april 2019 « tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag », in de versie die gold zowel vóór als na de wijziging ervan bij de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 15 december 2022 « tot wijziging van de ordonnantie van 4 april 2019 tot vaststelling van het betaalcircuit voor de gezinsbijslag en de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag », gesteld door de Franstalige Arbeidsrechtbank te Brussel.

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters Pierre Nihoul en Luc Lavrysen, en de rechters Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt en Katrin Jadin, bijgestaan door griffier Nicolas Dupont, onder voorzitterschap van voorzitter Pierre Nihoul,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. *Onderwerp van de prejudiciële vragen en rechtspleging*

Bij vonnis van 26 november 2024, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 december 2024, heeft de Franstalige Arbeidsrechtbank te Brussel de volgende prejudiciële vragen gesteld :

« 1. Schenden de artikelen 12 en 26 van de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag, in de versie ervan die gold zowel vóór als na de wijziging ervan bij de ordonnantie van 15 december 2022, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 4, 5 en 24 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, in zoverre zij, in tegenstelling tot wat is bepaald voor de gewone kinderbijslag die kan worden betaald tot de leeftijd van 25 jaar voor de kinderen die hun studies voortzetten, erin voorzien dat de toeslag op de kinderbijslag verbonden aan de handicap van het kind slechts kan worden uitbetaald tot de leeftijd van 21 jaar, waardoor de kinderen met een handicap die hun studies voortzetten verschillend worden behandeld naargelang zij minder dan 21 jaar oud zijn of tussen 21 en 25 jaar oud zijn ? »;

« 2. Schenden de artikelen 12 en 26 van de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag, in de versie ervan die gold zowel vóór als na de wijziging ervan bij de ordonnantie van 15 december 2022, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 4, 5 en 24 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, in zoverre zij, in tegenstelling tot wat is bepaald voor de gewone kinderbijslag die kan worden betaald tot de leeftijd van 25 jaar voor de kinderen die hun studies voortzetten, erin voorzien dat de toeslag op de kinderbijslag verbonden aan de handicap van het kind slechts kan worden uitbetaald tot de leeftijd van 21 jaar, waardoor de kinderen van 21 tot 25 jaar die hun studies voortzetten identiek worden behandeld zonder rekening te houden met hun eventuele handicap ? ».

(…)

III. *In rechte*

(…)

Ten aanzien van de in het geding zijnde bepalingen en de context ervan

B.1. De prejudiciële vragen hebben betrekking op de leeftijdsgrens van 21 jaar voor de toekenning van de toeslag op de kinderbijslag verbonden aan de handicap, namelijk de toeslag die wordt toegekend wegens de aandoening waaraan het kind lijdt. Zij betreffen de artikelen 12 en 26 van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 25 april 2019 « tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag » (hierna : de ordonnantie van 25 april 2019) in de versie ervan vóór en na de inwerkingtreding van de artikelen 2 en 3 van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 15 december 2022 « tot wijziging van de ordonnantie van 4 april 2019 tot vaststelling van het betaalcircuit voor de gezinsbijslag en de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag » (hierna : de ordonnantie van 15 december 2022).

B.2.1. Krachtens artikel 25, § 1, van de ordonnantie van 25 april 2019 wordt de kinderbijslag toegekend tot 31 augustus van het kalenderjaar in de loop waarvan het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. Artikel 25, § 2, van dezelfde ordonnantie bepaalt dat de kinderbijslag na die datum wordt toegekend onder de voorwaarden bepaald door het Verenigd College tot de leeftijd van 25 jaar voor bepaalde categorieën, met name de studenten (artikel 25, § 2, b)).

B.2.2. Wat de kinderen met een handicap betreft, bepaalt de ordonnantie van 25 april 2019 dat de kinderbijslag wordt toegekend tot de leeftijd van 21 jaar (artikel 26) en wordt aangevuld met een toeslag (artikel 12).

De artikelen 12 en 26 van de ordonnantie van 25 april 2019, zoals zij van toepassing waren in hun oorspronkelijke versie, bepaalden :

« Art. 12. De in artikel 7, b), bedoelde basiskinderbijslag wordt aangevuld met een toeslag op basis van de zelfredzaamheidsgraad van het kind of de ernst van de gevolgen van de aandoening van het kind, volgens de voorwaarden en de praktische regels bepaald door en op grond van artikel 47 van de AKBW ».

« Art. 26. De kinderbijslag wordt ook toegekend tot de leeftijd van 21 jaar voor een kind met een aandoening die gevolgen voor hem heeft op het vlak van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid, of op het vlak van activiteiten en participatie, of voor zijn familiale omgeving, binnen de voorwaarden bepaald door en krachtens artikel 63 van de AKBW ».

Onverminderd artikel 29 en bij afwijking van het eerste lid, behoudt het kind met een aandoening dat minstens 21 jaar was op 1 juli 1987 en dat op 31 december 2019 rechtgevend is bij toepassing van artikel 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, zoals van toepassing voorafgaand aan de wijziging door de wet van 29 december 1990, zijn recht op het bedrag van de kinderbijslag dat hem is verschuldigd voor de maand december 2019, onder de voorwaarden die krachtens die bepaling zijn vastgesteld ».

Zoals in de parlementaire voorbereiding van de ordonnantie van 25 april 2019 (*Parl. St.*, Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 2018-2019, B-160/1, pp. 14 en 18) wordt benadrukt, is in die ordonnantie aldus de regeling van de algemene kinderbijslagwet van 19 december 1939 (hierna : de AKBW) met betrekking tot de kinderbijslag voor kinderen met een handicap (artikel 63 van de AKBW) en de toeslag op die kinderbijslag (artikel 47 van de AKBW) overgenomen. De leeftijdsgrens van 21 jaar in de artikelen 47 en 63 van de AKBW werd ingevoerd bij de wet van 27 februari 1987 « betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap » (hierna : de wet van 27 februari 1987). De wetgever beoogde aldus de leeftijdsgrens in de betrokken bepalingen van de AKBW af te stemmen op de voorwaarde inzake de minimumleeftijd, die toen op 21 jaar was vastgesteld, waarin de wet van 27 februari 1987 voorzorg voor de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, namelijk de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming (*Parl. St.*, Kamer, 1985-1986, nr. 448/1, p. 8; nr. 448/4, pp. 3, 4 en 11). Tijdens de parlementaire voorbereiding van de wet van 27 februari 1987

antwoordde de bevoegde staatssecretaris, op de vraag wat « er zal gebeuren wanneer een gehandicapte na de leeftijd van 21 jaar nog verder studeert », dat de « betrokkene in dat geval de kinderbijslag als student kan combineren met een tegemoetkoming als gehandicapte, na onderzoek van de bestaansmiddelen », maar dat « het recht op bijkomende kinderbijslag als gehandicapte vervalt [...] op de leeftijd van 21 jaar » (*Parl. St.*, Kamer, 1985-1986, nr. 448/4, p. 17).

B.2.3. Bij zijn arrest nr. 103/2020 van 9 juli 2020 (ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.103) heeft het Hof geoordeeld dat artikel 2, §§ 1 en 2, van de wet van 27 februari 1987 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schond, in zoverre het de minimumleeftijd voor de toekenning van een inkomensvervangende tegemoetkoming en van een integratietegemoetkoming voor meerderjarige personen met een handicap vaststelde op 21 jaar. Ingevolge dat arrest heeft de federale wetgever de voorwaarde inzake de minimumleeftijd voor beide tegemoetkomingen verlaagd van 21 naar 18 jaar (wet van 20 december 2020 « tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar »).

Ingevolge die wijziging van de wet van 27 februari 1987 heeft de ordonnantiegever de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 24 december 2021 « betreffende de invoering van een samenloopregeling in de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag met betrekking tot de betaling van de toeslag voor kinderen met een aandoening » (hierna : de ordonnantie van 24 december 2021) aangenomen, die op 1 januari 2022 in werking is getreden. Artikel 12 van de ordonnantie van 25 april 2019, zoals aangevuld bij de ordonnantie van 24 december 2021, bepaalt :

« De in artikel 7, b), bedoelde basiskinderbijslag wordt aangevuld met een toeslag op basis van de zelfredzaamheidsgraad van het kind of de ernst van de gevolgen van de aandoening van het kind, volgens de voorwaarden en de praktische regels bepaald door en op grond van artikel 47 van de AKBW.

De betaling van de in het eerste lid bedoelde toeslag wordt opgeschort voor elke maand waarvoor de inkomensvervangende tegemoetkoming bedoeld in artikel 2, paragraaf 1 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap of de integratietegemoetkoming bedoeld in artikel 2, paragraaf 2 van dezelfde wet wordt toegekend ».

Uit de parlementaire voorbereiding van de ordonnantie van 24 december 2021 blijkt dat de ordonnantiegever aldus de kinderbijslagregeling weer wilde afstemmen op de federale regeling betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en tegelijk wilde vermijden dat zulks bepaalde negatieve gevolgen zou teweegbrengen. Om dat te bereiken, besliste de ordonnantiegever om de leeftijdsgrens met betrekking tot de kinderbijslag voor kinderen met een handicap en de toeslag op die kinderbijslag te behouden op 21 jaar, en tegelijk een regel in te voeren om de cumulatie van die toeslag met de federale tegemoetkomingen aan personen met een handicap te verbieden (artikel 12, tweede lid, van de ordonnantie van 25 april 2019, zoals ingevoegd bij de ordonnantie van 24 december 2021). De parlementaire voorbereiding van de ordonnantie van 24 december 2021 vermeldt daarover :

« In het arrest nr. 103/2020 van 9 juli 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap het gelijkheidsbeginsel schond, in zoverre deze wet de minimumleeftijd voor de toekenning van een inkomensvervangende tegemoetkoming en van een integratietegemoetkoming voor meerderjarige personen met een handicap vaststelde op 21 jaar.

Daarop heeft de federale wetgever het leeftijdscriterium dat van toepassing is bij de toekenning van de inkomensvervangende tegemoetkoming (hierna IVT genoemd) en de integratietegemoetkoming (hierna ITT genoemd) verlaagd naar 18 jaar.

Dit gebeurde via de wet van 20 december 2020 tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, houdende de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar (BS 18 januari 2021).

De datum van de inwerkingtreding van de federale maatregel werd met terugwerkende kracht vastgelegd op 1 augustus 2020, wat overeenstemt met de eerste dag van de maand die volgt op het arrest van het Grondwettelijk Hof.

Voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Brusselse gezinsbijslagstelsel op 1 januari 2020, waren de leeftijdsvoorwaarden in de Algemene kinderbijslagwet (AKBW) en in de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap op elkaar afgestemd. De maximumleeftijd voor de toeslag voor kinderen met een aandoening in de kinderbijslagregeling kwam overeen met de minimumleeftijd voor de toekenning van de IVT en de ITT.

Deze overeenstemming werd logischerwijze behouden bij de inwerkingtreding van de ordonnantie van 25 april 2019 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag. De basistoelage voor kinderen met een aandoening is verschuldigd tot de leeftijd van 21 jaar, uitgezonderd indien het kind na die leeftijd op grond van een andere hoedanigheid de kinderbijslag kan ontvangen, bijvoorbeeld omdat het verder studeert. Ook de toeslag op basis van de zelfredzaamheidsgraad van het kind of de ernst van de gevolgen van de aandoening van het kind kan maximaal tot de leeftijd van 21 jaar worden toegekend.

De verlaging van de minimumleeftijd voor de toekenning van de IVT en de ITT heeft er echter voor gezorgd dat deze alignering teniet is gedaan.

De voorgestelde maatregel strekt er bijgevolg toe om de alignering van de beide regelingen, namelijk de Brusselse kinderbijslagregeling en de federale regeling voor tegemoetkomingen aan personen met een handicap, te herstellen door een gelijktijdige toekenning van de specifieke prestaties voor personen met een aandoening in die beide stelsels te vermijden.

Daarbij wordt erop gewezen dat het Grondwettelijk Hof in het voormelde arrest reeds aangaf dat het ' de gemeenschappen vrij [staat] hun beleid inzake kinderbijslagen af te stemmen op een wijziging van de voormelde leeftijdsvereiste ' (overweging B.6.3.2).

Concreet wordt enkel de betaling opgeschort van de toeslag op basis van de zelfredzaamheidsgraad van het kind of de ernst van de gevolgen van de aandoening van het kind voor elke maand waarin de IVT of de ITT wordt toegekend door de federale overheid.

De leeftijdsgrens voor de toekenning van de basiskinderbijslag voor kinderen met een aandoening of voor de toeslag [...] op basis van de zelfredzaamheidsgraad van het kind of de ernst van de gevolgen van de aandoening blijft echter behouden op 21 jaar.

Deze oplossing biedt de volgende voordelen :

- het recht op de basiskinderbijslag, en de uitbetaling daarvan, voor kinderen met een aandoening wordt niet beïnvloed door de toekenning van de IVT of ITT. Zo wordt het kind bijvoorbeeld desgevallend verder in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal kinderen voor de berekening van de sociale toeslagen (artikel 9 van de ordonnantie van 25 april 2019);

- aangezien enkel de uitbetaling van de toeslag wordt geschorst, laat het onderliggende recht op de toeslag toe dat de eventuele afgeleide rechten maximaal worden gevestigd;

- het kind waaraan de IVT of de ITT wordt toegekend, maakt desgevallend ook aanspraak op de verhoging van de basiskinderbijslag op grond van artikel 7 van de ordonnantie of, voor het kind in de overgangsmaatregel, de verhoogde maandelijkse leeftijdsbijslag op grond van artikel 44, § 2, AKBW (zie artikelen 2 en 4);

- door te opteren voor een anti-cumulatieregeling en niet voor een veralgemeende verlaging van de leeftijdsgrens voor de toekenning van de toeslag voor kinderen met een aandoening, wordt vermeden dat er kinderen zijn die noch aanspraak maken op deze toeslag, noch op de IVT of de ITT. De toekenningsvoorwaarden in de beide stelsels zijn namelijk niet identiek » (*Parl. St., Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 2021-2022, B-99/1, pp. 1-3*).

B.2.4. Vervolgens zijn de artikelen 12 en 26 van de ordonnantie van 25 april 2019 respectievelijk vervangen en gewijzigd bij de artikelen 2 en 3 van de ordonnantie van 15 december 2022, die op 26 juni 2023 in werking zijn getreden. De ordonnantiegever wilde aldus de verwijzingen naar de artikelen 47 en 63 van de AKBW vervangen door een « specifiek Brussels wettelijk kader » (*Parl. St., Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 2022-2023, B-133/1, p. 2*).

Artikel 12 van de ordonnantie van 25 april 2019, zoals vervangen bij artikel 2 van de ordonnantie van 15 december 2022, bepaalt :

« De in artikel 7, b), bedoelde basiskinderbijslag wordt aangevuld met een toeslag naargelang de ernst van de gevolgen die voortvloeien uit een aandoening van het kind voor hemzelf, op het vlak van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of op het vlak van activiteit en participatie, of voor zijn familiale omgeving.

De betaling van de in het eerste lid bedoelde toeslag wordt opgeschort voor elke maand waarvoor de inkomensvervangende tegemoetkoming bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap of de integratietegemoetkoming bedoeld in artikel 2, § 2, van dezelfde wet wordt toegekend.

Het Verenigd College kan de nadere regels bepalen waaronder de toeslag bedoeld in het eerste lid wordt toegekend, de bedragen daarvan, de nadere regels volgens dewelke het de leden die deel uitmaken van het multidisciplinair team worden aangeduid, alsook de samenstelling van dat team, dat de ernst van de gevolgen van de aandoening van het kind bepaalt.

Indien de toekenning van de toeslag bedoeld in het eerste lid het gevolg is van een weigering van behandeling, wordt deze niet toegekend. De weigering van behandeling wordt vastgesteld door het multidisciplinair team bedoeld in het derde lid ».

Artikel 26 van de ordonnantie van 25 april 2019, zoals gewijzigd bij artikel 3 van de ordonnantie van 15 december 2022, bepaalt :

« De kinderbijslag wordt ook toegekend tot de leeftijd van 21 jaar voor een kind met een aandoening die gevolgen voor hem heeft op het vlak van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid, of op het vlak van activiteit en participatie, of voor zijn familiale omgeving.

Het Verenigd College bepaalt volgens welke criteria en op welke wijze de gevolgen van de aandoening bedoeld in het eerste lid worden vastgesteld door het multidisciplinair team bedoeld in artikel 12, alsook de voorwaarden waaraan het kind moet voldoen.

Onverminderd artikel 29 en bij afwijking van het eerste lid, behoudt het kind met een aandoening dat minstens 21 jaar was op 1 juli 1987 en dat op 31 december 2019 rechtgevend is bij toepassing van artikel 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, zoals van toepassing voorafgaand aan de wijziging door de wet van 29 december 1990, zijn recht op het bedrag van de kinderbijslag dat hem is verschuldigd voor de maand december 2019, onder de voorwaarden die krachtens die bepaling zijn vastgesteld ».

Ten gronde

B.3.1. De twee prejudiciële vragen hebben betrekking op de bestaanbaarheid van de artikelen 12 en 26 van de ordonnantie van 25 april 2019, in de versie ervan vóór en na de inwerkingtreding van de artikelen 2 en 3 van de ordonnantie van 15 december 2022, met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 4, 5 en 24 van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, in zoverre de in het geding zijnde bepalingen de leeftijdsgrens voor de toekenning van de toeslag op de kinderbijslag verbonden aan de handicap vaststellen op 21 jaar.

De eerste prejudiciële vraag heeft betrekking op het verschil in behandeling tussen de studenten met een handicap naargelang zij jonger dan 21 of tussen 21 en 25 jaar oud zijn. Terwijl de studenten van de eerste categorie zowel de basiskinderbijslag als de aan de handicap verbonden toeslag op de kinderbijslag kunnen genieten, kunnen de studenten van de tweede categorie, in hun hoedanigheid van student, de basiskinderbijslag genieten, maar kunnen zij de aan de handicap verbonden toeslag op de kinderbijslag niet genieten.

De tweede prejudiciële vraag heeft betrekking op de identieke behandeling van de studenten die tussen 21 en 25 jaar oud zijn, ongeacht of zij al dan niet een handicap hebben. De studenten van beide categorieën kunnen, in hun hoedanigheid van student, de basiskinderbijslag genieten, zonder dat diegenen met een handicap daarenboven de aan de handicap verbonden toeslag op de kinderbijslag kunnen genieten.

B.3.2. Aangezien het bodemgeschil betrekking heeft op de periode vanaf 1 januari 2023, hebben de prejudiciële vragen betrekking op de artikelen 12 en 26 van de ordonnantie van 25 april 2019, enerzijds, zoals zij golden na de inwerkingtreding van de ordonnantie van 24 december 2021 en vóór de inwerkingtreding van de ordonnantie van 15 december 2022 en, anderzijds, zoals zij gelden sinds de inwerkingtreding van de ordonnantie van 15 december 2022.

Uit de bewoordingen van de prejudiciële vragen blijkt dat het verwijzende rechtcollege ervan uitgaat dat de leeftijdsgrens van 21 jaar voor de toekenning van de aan de handicap verbonden toeslag op de kinderbijslag voortvloeit uit de combinatie van de artikelen 12 en 26 van de ordonnantie van 25 april 2019. Het Hof onderzoekt de prejudiciële vragen in die interpretatie.

B.3.3. Gelet op hun samenhang, onderzoekt het Hof de twee prejudiciële vragen samen.

B.4. De artikelen 10 en 11 van de Grondwet waarborgen het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.

Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in behandeling tussen categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. Dat beginsel verzet er zich overigens tegen dat categorieën van personen die zich ten aanzien van de betwiste maatregel in wezenlijk verschillende situaties bevinden, op identieke wijze worden behandeld zonder dat daarvoor een redelijke verantwoording bestaat.

Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende beginselen; het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is geschonden wanneer vaststaat dat geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.

B.5.1. De artikelen 4, 5 en 24 van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap bepalen :

« Artikel 4. Algemene verplichtingen

1. De Staten die Partij zijn verplichten zich te waarborgen en bevorderen dat alle personen met een handicap zonder enige vorm van discriminatie op grond van hun handicap ten volle alle mensenrechten en fundamentele vrijheden kunnen uitoefenen. Hiertoe verplichten de Staten die Partij zijn zich :

a) tot het aannemen van alle relevante wetgevende, administratieve en andere maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de rechten die in dit Verdrag erkend worden;

b) tot het nemen van alle relevante maatregelen, met inbegrip van wetgeving, teneinde bestaande wetten, voorschriften, gebruiken en praktijken aan te passen, of af te schaffen die discriminatie vormen van personen met een handicap;

c) bij al hun beleid en programma's rekenschap te geven van de bescherming en bevordering van de mensenrechten van personen met een handicap;

d) te onthouden van elke handeling of praktijk die onverenigbaar is met dit Verdrag en te waarborgen dat de overheid en de overheidsinstellingen handelen in overeenstemming met dit Verdrag;

e) tot het nemen van alle passende maatregelen om discriminatie op grond van een handicap door personen, organisaties of particuliere ondernemingen uit te bannen;

f) tot het uitvoeren of bevorderen van onderzoek naar en ontwikkeling van universeel ontworpen goederen, diensten, uitrustingen en faciliteiten zoals omschreven in artikel 2 van dit Verdrag, die zo min mogelijk moeten worden aangepast en dit tegen de laagste kosten, om te beantwoorden aan de specifieke behoeften van personen met een handicap, het bevorderen van de beschikbaarheid en het gebruik ervan, en het bevorderen van universele ontwerpen bij de ontwikkeling van normen en richtlijnen;

g) tot het uitvoeren of bevorderen van onderzoek naar en ontwikkeling van, en het bevorderen van de beschikbaarheid en het gebruik van nieuwe technologieën, met inbegrip van informatie- en communicatietechnologieën, mobiliteitshulpmiddelen, instrumenten en ondersteunende technologieën, die geschikt zijn voor personen met een handicap, waarbij de prioriteit uitgaat naar betaalbare technologieën;

h) tot het verschaffen van toegankelijke informatie aan personen met een handicap over mobiliteitshulpmiddelen, apparaten en ondersteunende technologieën, met inbegrip van nieuwe technologieën, alsmede andere vormen van hulp, ondersteunende diensten en faciliteiten;

i) de training te bevorderen van vakspecialisten en personeel die werken met personen met een handicap, op het gebied van de rechten die in dit Verdrag worden erkend, teneinde de door deze rechten gewaarborgde hulp en diensten beter te kunnen verlenen.

2. Wat betreft economische, sociale en culturele rechten, verplicht elke Staat die Partij is zich om maatregelen te nemen met volledige gebruikmaking van de hem ter beschikking staande hulpbronnen en, waar nodig, in het kader van internationale samenwerking, om steeds dichter bij een algehele verwezenlijking van de in dit Verdrag erkende rechten te komen, onverminderd de in dit Verdrag vervatte verplichtingen die volgens het internationale recht onverwijld van toepassing zijn.

3. Bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van wetgeving en beleid tot uitvoering van dit Verdrag en bij andere besluitvormingsprocessen betreffende aangelegenheden die betrekking hebben op personen met een handicap, plegen de Staten die Partij zijn nauw overleg met personen met een handicap, met inbegrip van kinderen met een handicap, en betrekken hen daar via hun representatieve organisaties actief bij.

4. Geen enkele bepaling van dit Verdrag tast bepalingen aan die in sterkere mate bijdragen aan de verwezenlijking van de rechten van personen met een handicap en die vervat kunnen zijn in het recht van een Staat die Partij is, of in het internationale recht dat voor die Staat van kracht is. Het is niet toegestaan enig mensenrecht dat, of fundamentele vrijheid die in een Staat die Partij is bij dit Verdrag, ingevolge wettelijke bepalingen, overeenkomsten, voorschriften of gewoonten wordt erkend of bestaat, te beperken of ervan af te wijken, onder voorwendsel dat dit Verdrag die rechten of vrijheden niet of in mindere mate erkent.

5. De bepalingen van dit Verdrag strekken zich zonder beperking of uitzondering uit tot alle delen van federale Staten.

Artikel 5. Gelijkheid en non-discriminatie

1. De Staten die Partij zijn, erkennen dat eenieder gelijk is voor de wet en zonder onderscheid recht heeft op dezelfde bescherming door, en hetzelfde voordeel van de wet.

2. De Staten die Partij zijn, verbieden alle discriminatie op grond van handicap en garanderen personen met een handicap op voet van gelijkheid daadwerkelijke wettelijke bescherming tegen discriminatie op welke grond dan ook.

3. Teneinde gelijkheid te bevorderen en discriminatie uit te bannen, nemen de Staten die Partij zijn alle passende maatregelen om te waarborgen dat redelijke aanpassingen worden verricht.

4. Specifieke maatregelen die nodig zijn om de feitelijke gelijkheid van personen met een handicap te bespoedigen of verwezenlijken, worden niet aangemerkt als discriminatie in de zin van dit Verdrag ».

« Artikel 24. Onderwijs

1. De Staten die Partij zijn erkennen het recht van personen met een handicap op onderwijs. Teneinde dit recht zonder discriminatie en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, waarborgen Staten die Partij zijn een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus en voorzieningen voor een leven lang leren en wel met de volgende doelen :

a) de volledige ontwikkeling van het menselijk potentieel en het gevoel van waardigheid en eigenwaarde en de versterking van de eerbiediging van mensenrechten, fundamentele vrijheden en de menselijke diversiteit;

b) de optimale ontwikkeling door personen met een handicap van hun persoonlijkheid, talenten en creativiteit, alsmede hun mentale en fysieke mogelijkheden, naar staat van vermogen;

c) het in staat stellen van personen met een handicap om daadwerkelijk te participeren in een vrije maatschappij.

2. Bij de uitoefening van dit recht waarborgen de Staten die Partij zijn dat :

a) personen met een handicap niet op grond van hun handicap worden uitgesloten van het algemene onderwijssysteem, en dat kinderen met een handicap niet op grond van hun handicap worden uitgesloten van gratis en verplicht basisonderwijs of van het voortgezet onderwijs;

b) personen met een handicap toegang hebben tot inclusief, hoogwaardig en gratis basisonderwijs en tot voortgezet onderwijs en wel op basis van gelijkheid met anderen in de gemeenschap waarin zij leven;

c) redelijke aanpassingen worden verschaft naar gelang de behoefte van de persoon in kwestie;

d) personen met een handicap, binnen het algemene onderwijssysteem, de ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben om effectieve deelname aan het onderwijs te vergemakkelijken;

e) doeltreffende, aan het individu aangepaste, ondersteunende maatregelen worden genomen in omgevingen waarin de cognitieve en sociale ontwikkeling wordt geoptimaliseerd, overeenkomstig het doel van onderwijs waarbij niemand wordt uitgesloten.

3. De Staten die Partij zijn stellen personen met een handicap in staat praktische en sociale vaardigheden op te doen, teneinde hun volledige deelname aan het onderwijs en in het gemeenschapsleven op voet van gelijkheid te vergemakkelijken. Daartoe nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen, waaronder :

a) het vergemakkelijken van het leren van braille, alternatieve schrijfwijzen, het gebruik van ondersteunende en alternatieve communicatiemethoden, -middelen en -vormen, alsmede het opdoen van vaardigheden op het gebied van oriëntatie en mobiliteit en het vergemakkelijken van ondersteuning en begeleiding door lotgenoten;

b) het leren van gebarentaal vergemakkelijken en de taalkundige identiteit van de gemeenschap van doven bevorderen;

c) waarborgen dat het onderwijs voor personen, en in het bijzonder voor kinderen, die blind, doof of doofblind zijn, plaatsvindt in de talen en met de communicatiemethoden en -middelen die het meest geschikt zijn voor de desbetreffende persoon en in een omgeving waarin hun cognitieve en sociale ontwikkeling worden geoptimaliseerd.

4. Teneinde de uitoefening van dit recht te vergemakkelijken, nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen om leerkrachten aan te stellen, met inbegrip van leerkrachten met een handicap, die zijn opgeleid voor gebarentaal en/of braille, en leidinggevenden en medewerkers op te leiden die op alle niveaus van het onderwijs werkzaam zijn. Bij deze opleiding moeten de studenten worden getraind in het omgaan met personen met een handicap en het gebruik van de desbetreffende ondersteunende communicatie en andere methoden, middelen en vormen van en voor communicatie, onderwijstechnieken en materialen om personen met een handicap te ondersteunen.

5. De Staten die Partij zijn waarborgen dat personen met een handicap, zonder discriminatie en op voet van gelijkheid met anderen, toegang verkrijgen tot het tertiair onderwijs, beroepsopleidingen, volwassenenonderwijs en een leven lang leren. Daartoe waarborgen de Staten die Partij zijn dat redelijke aanpassingen worden verschaft aan personen met een handicap ».

B.5.2. Het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen (Unia) – dat is aangewezen als onafhankelijke instantie om de uitvoering van het voormelde Verdrag te bevorderen, te beschermen en op te volgen – heeft een aanbeveling gedaan over de toepassing van dat Verdrag, met name van de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie, op de in het geding zijnde rechtsregeling (Unia, aanbeveling van 21 juni 2024, « Verlies van de verhoogde gezinsbijslag op de leeftijd van 21 jaar : nood aan coherentie in de steunregeling voor personen met een handicap »).

In die aanbeveling merkt Unia onder meer op dat de leeftijd van 21 jaar, vanaf wanneer de toeslag op de kinderbijslag verbonden aan de handicap niet meer wordt toegekend, geen pertinent criterium is om de toekenning van die toeslag te beëindigen, aangezien die leeftijd « tegelijkertijd afwijkt van de leeftijd waarop de federale tegemoetkoming aan personen met een handicap wordt toegekend (18 jaar) en van de leeftijd waarop de gewone gezinsbijslag afloopt [...] (25 jaar) » (punt 3.3.1). Bovendien herinnert Unia eraan dat de voorwaarden voor de toekenning van de toeslag op de kinderbijslag verbonden aan de handicap verschillen van die voor de toekenning van de federale tegemoetkomingen aan personen met een handicap zodat een persoon die de toeslag heeft ontvangen, niet noodzakelijkerwijs een federale tegemoetkoming ontvangt zodra hij de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt (punt 3.3.2). Unia besluit daaruit dat de in het geding zijnde regeling discriminerend is.

B.6. In sociaal-economische aangelegenheden beschikt de ordonnantiegever in beginsel over een ruime beoordelingsvrijheid. Het Hof vermag de beleidskeuze die de ordonnantiegever heeft gemaakt en de motieven die daaraan ten grondslag liggen slechts af te keuren indien zij niet redelijk verantwoord zijn.

Het Hof moet evenwel, in zijn onderzoek van de redelijke verantwoording van de maatregel, ook rekening ermee houden dat de in het geding zijnde bepalingen tot gevolg hebben sommige personen met een handicap ongunstig te behandelen. De betrokken personen lijden dus een specifiek nadeel dat berust op hun leeftijd en op hun handicap. Personen met een handicap zijn bijzonder kwetsbaar. Daaruit volgt dat zowel het in het geding zijnde verschil in behandeling als de in het geding zijnde gelijke behandeling moet steunen op bijzonder dwingende redenen (EHRM, 30 april 2009, *Glor t. Zwitserland*, ECLI:CE:ECHR:2009:0430JUD001344404, § 84; 10 maart 2011, *Kiyutin t. Rusland*, ECLI:CE:ECHR:2011:0310JUD000270010, § 63).

B.7. Zoals blijkt uit de in B.2.3 vermelde parlementaire voorbereiding, beoogt de door de ordonnantiegever ingevoerde regeling de kinderbijslagregeling weer af te stemmen op de federale regeling betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en te vermijden dat zulks bepaalde negatieve gevolgen zou teweegbrengen. De ordonnantiegever wilde in het bijzonder vermijden dat er rechtgevende kinderen zijn die noch recht hebben op de toeslag op de kinderbijslag verbonden aan de handicap, noch op een federale tegemoetkoming aan personen met een handicap, aangezien de toekenningsvoorwaarden in beide regelingen niet identiek zijn. Die doelstellingen van de ordonnantiegever zijn legitiem.

B.8.1. De toeslag op de kinderbeslag verbonden aan de handicap wordt toegekend wegens de extra uitgaven die voor rekening komen van de gezinnen met kinderen met een handicap.

Het Hof dient na te gaan of het, gelet op de context en op de kenmerken van de vergeleken categorieën van personen, pertinent is dat studenten met een handicap verschillend worden behandeld naargelang zij jonger dan 21 jaar of tussen 21 en 25 jaar oud zijn, en dat studenten die tussen 21 en 25 jaar oud zijn identiek worden behandeld, ongeacht of zij al dan niet een handicap hebben.

Zoals in B.6 is vermeld, moet de maatregel, gelet op de weerslag ervan op een bijzonder kwetsbare groep in de maatschappij, worden verantwoord door bijzonder dwingende redenen.

B.8.2. Het doel om de kinderbijslagregeling weer af te stemmen op de federale regeling van de tegemoetkoming aan personen met een handicap kan de leeftijdsgrens van 21 jaar voor de toepassing van de toeslag op de kinderbijslag verbonden aan de handicap niet verantwoorden sinds de leeftijd waarop personen met een handicap recht hebben op de federale tegemoetkomingen werd verlaagd naar 18 jaar.

Daarenboven zijn, zoals de ordonnantiegever in de B.2.3 aangehaalde parlementaire voorbereiding erkent, de toekenningsvoorwaarden voor de toeslag op de kinderbijslag verbonden aan de handicap en die voor de federale tegemoetkomingen aan personen met een handicap, niet identiek. Daaruit volgt dat de persoon die de toeslag op de kinderbijslag heeft kunnen genieten tot de leeftijd van 21 jaar, niet noodzakelijkerwijs vanaf die leeftijd een federale tegemoetkoming aan personen met een handicap geniet. Het geval van de eisende partij voor het verwijzende rechtcollege illustreert dat. De in het geding zijnde bepalingen maken het bijgevolg niet mogelijk te vermijden dat er rechtgevende kinderen zijn die noch recht hebben op de toeslag op de kinderbijslag verbonden aan de handicap, noch op de federale tegemoetkoming aan personen met een handicap. Noch de parlementaire voorbereiding van de ordonnantie van 25 april 2019, noch de memories van het Verenigd College verklaren om welke bijzonder dwingende reden het doel om te vermijden dat de kinderen die recht geven op de kinderbijslag noch recht hebben op de toeslag op de kinderbijslag verbonden aan de handicap, noch op een federale tegemoetkoming aan personen met een handicap, zou moeten worden nagestreefd voor de kinderen met een handicap tot hun 21ste jaar, maar niet tot hun 25ste jaar.

Bovendien bepaalt artikel 12, tweede lid, van de ordonnantie van 25 april 1919 dat de betaling van de toeslag op de kinderbijslag verbonden aan de handicap wordt opgeschort voor elke maand waarvoor een federale tegemoetkoming aan personen met een handicap wordt toegekend, zodat cumulatie onmogelijk is.

Uit het voorgaande blijkt dat noch het in het geding zijnde verschil in behandeling, noch de in het geding zijnde gelijke behandeling wordt verantwoord door een bijzonder dwingende reden.

B.9. De artikelen 12 en 26 van de ordonnantie van 25 april 1919, in de versie ervan vóór en na de inwerkingtreding van de artikelen 2 en 3 van de ordonnantie van 15 december 2022, zijn niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 4, 5 en 24 van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, in zoverre zij de leeftijdsgrens voor de toekenning van de toeslag op de kinderbijslag verbonden aan de handicap beperken tot de leeftijd van 21 jaar.

Om die redenen,

het Hof

zegt voor recht :

De artikelen 12 en 26 van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 25 april 1919 « tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag », in de versie ervan vóór en na de inwerkingtreding van de artikelen 2 en 3 van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 15 december 2022 « tot wijziging van de ordonnantie van 4 april 1919 tot vaststelling van het betaalcircuit voor de gezinsbijslag en de ordonnantie van 25 april 1919 tot regeling van de toekenning van gezinsbijslag », schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 4, 5 en 24 van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, in zoverre zij de leeftijdsgrens voor de toekenning van de toeslag op de kinderbijslag verbonden aan de handicap beperken tot de leeftijd van 21 jaar.

Aldus gewezen in het Frans en het Nederlands, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 15 januari 2026.

De griffier,
Nicolas Dupont

De voorzitter,
Pierre Nihoul

ÜBERSETZUNG

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

[C – 2026/004341]

Auszug aus dem Entscheid Nr. 7/2026 vom 15. Januar 2026

Geschäftsverzeichnisnummer 8375

In *Sachen*: Vorabentscheidungsfragen in Bezug auf die Artikel 12 und 26 der Ordonnanz der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission vom 25. April 1919 « zur Regelung der Gewährung von Familienleistungen », sowohl in der Fassung vor ihrer Abänderung durch die Ordonnanz der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission vom 15. Dezember 2022 « zur Abänderung der Ordonnanz vom 4. April 1919 zur Festlegung des Zahlungssystems der Familienleistungen und der Ordonnanz vom 25. April 1919 zur Regelung der Gewährung von Familienleistungen » als auch in der nach dieser Abänderung anwendbaren Fassung, gestellt vom französischsprachigen Arbeitsgericht Brüssel.

Der Verfassungsgerichtshof,

zusammengesetzt aus den Präsidenten Pierre Nihoul und Luc Lavrysen, und den Richtern Thierry Giet, Joséphine Moerman, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt und Katrin Jadin, unter Assistenz des Kanzlers Nicolas Dupont, unter dem Vorsitz des Präsidenten Pierre Nihoul,

erlässt nach Beratung folgenden Entscheid:

I. Gegenstand der Vorabentscheidungsfragen und Verfahren

In seinem Urteil vom 26. November 2024, dessen Ausfertigung am 3. Dezember 2024 in der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, hat das französischsprachige Arbeitsgericht Brüssel folgende Vorabentscheidungsfragen gestellt:

« 1. Verstößen die Artikel 12 und 26 der Ordonnanz vom 25. April 1919 zur Regelung der Gewährung von Familienleistungen, sowohl in der Fassung vor als auch nach ihrer Abänderung durch die Ordonnanz vom 15. Dezember 2022, gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung, an sich oder in Verbindung mit den Artikeln 4, 5 und 24 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, insofern im Gegensatz zu dem, was für die ordentlichen Familienbeihilfen vorgesehen ist, die für Kinder, die einem Studium nachgehen, bis zum Alter von 25 Jahren gezahlt werden können, sie vorsehen, dass der mit der Behinderung des Kindes verbundene Beihilfezuschlag nur bis zum Alter von 21 Jahren gezahlt werden kann, wodurch Kinder mit einer Behinderung, die einem Studium nachgehen, unterschiedlich behandelt werden, je nachdem, ob sie weniger als 21 Jahre oder 21 bis 25 Jahre alt sind? »;

« 2. Verstößen die Artikel 12 und 26 der Ordonnanz vom 25. April 1919 zur Regelung der Gewährung von Familienleistungen, sowohl in der Fassung vor als auch nach ihrer Abänderung durch die Ordonnanz vom 15. Dezember 2022, gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung, an sich oder in Verbindung mit den Artikeln 4, 5 und 24 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, insofern im Gegensatz zu dem, was für die ordentlichen Familienbeihilfen vorgesehen ist, die für Kinder, die einem Studium nachgehen, bis zum Alter von 25 Jahren gezahlt werden können, sie vorsehen, dass der mit der Behinderung des Kindes verbundene Beihilfezuschlag nur bis zum Alter von 21 Jahren gezahlt werden kann, wodurch Kinder im Alter von 21 bis 25 Jahren, die einem Studium nachgehen, ohne Rücksicht auf ihre etwaige Behinderung gleich behandelt werden? ».

(...)

III. Rechtliche Würdigung

(...)

In Bezug auf die fraglichen Bestimmungen und deren Kontext

B.1. Die Vorabentscheidungsfragen betreffen die Altersgrenze von 21 Jahren für die Gewährung des mit der Behinderung verbundenen Beihilfezuschlags, das heißt des Zuschlags, der wegen der Erkrankung, an der das Kind leidet, gewährt wird. Sie beziehen sich auf die Artikel 12 und 26 der Ordonnanz der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission vom 25. April 2019 « zur Regelung der Gewährung von Familienleistungen » (nachstehend: Ordonnanz vom 25. April 2019) in ihren Fassungen vor und nach dem Inkrafttreten der Artikel 2 und 3 der Ordonnanz der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission vom 15. Dezember 2022 « zur Abänderung der Ordonnanz vom 4. April 2019 zur Festlegung des Zahlungssystems der Familienleistungen und der Ordonnanz vom 25. April 2019 zur Regelung der Gewährung von Familienleistungen » (nachstehend: Ordonnanz vom 15. Dezember 2022).

B.2.1. Nach Artikel 25 § 1 der Ordonnanz vom 25. April 2019 werden die Familienbeihilfen bis zum 31. August des Kalenderjahres gewährt, in dem das Kind das Alter von 18 Jahren erreicht. Artikel 25 § 2 derselben Ordonnanz sieht vor, dass die Familienbeihilfen nach diesem Zeitpunkt unter den vom Vereinigten Kollegium festgelegten Bedingungen für bestimmte Kategorien, insbesondere Studenten, bis zum Alter von 25 Jahren gewährt werden (Artikel 25 § 2 Buchstabe b)).

B.2.2. Was Kinder mit Behinderung betrifft, sieht die Ordonnanz vom 25. April 2019 vor, dass die Familienbeihilfen bis zum Alter von 21 Jahren gewährt werden (Artikel 26) und dass sie um einen Zuschlag erhöht werden (Artikel 12).

In ihrer ursprünglich anwendbaren Fassung bestimmten die Artikel 12 und 26 der Ordonnanz vom 25. April 2019:

« Art. 12. L'allocation familiale de base visée à l'article 7, b), est majorée d'un supplément dû en fonction du degré d'autonomie de l'enfant ou de la gravité des conséquences de l'affection présentée par l'enfant, aux conditions et selon les modalités fixées par et en vertu de l'article 47 de la LGAF ».

« Art. 26. Les allocations familiales sont également accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial, aux conditions fixées par et en vertu de l'article 63 de la LGAF ».

Sans préjudice de l'article 29 et par dérogation à l'alinéa 1er, l'enfant handicapé qui était âgé de 21 ans au moins à la date du 1er juillet 1987 et est bénéficiaire, à la date du 31 décembre 2019, en application de l'article 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 29 décembre 1990, maintient son droit au montant d'allocations familiales qui lui est dû pour le mois de décembre 2019, aux conditions fixées en vertu de cette disposition ».

Wie in den Vorarbeiten zur Ordonnanz vom 25. April 2019 betont wird (*Parl. Dok.*, Vereinigte Versammlung der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission, 2018-2019, B-160/1, SS. 14 und 18), wurde in dieser so die Regelung des Allgemeinen Familienbeihilfengesetzes vom 19. Dezember 1939 (nachstehend: AFBG) in Bezug auf die Familienbeihilfen für Kinder mit Behinderung (Artikel 63 des AFBG) und den Zuschlag zu diesen Beihilfen (Artikel 47 des AFBG) übernommen. Die Altersgrenze von 21 Jahren in den Artikeln 47 und 63 des AFBG war durch das Gesetz vom 27. Februar 1987 « über die Beihilfen für Personen mit Behinderung » (nachstehend: Gesetz vom 27. Februar 1987) eingefügt worden. Der Gesetzgeber strebte in dieser Weise an, dass die Altersgrenze in den betreffenden Bestimmungen des AFBG an die Bedingung des damals auf 21 Jahre festgelegten Mindestalters angeglichen wird, die das Gesetz vom 27. Februar 1987 für Beihilfen « für Personen mit Behinderung » vorsah, nämlich die Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens und die Eingliederungsbeihilfe (*Parl. Dok.*, Kammer, 1985-1986, Nr. 448/1, S. 8; Nr. 448/4, SS. 3, 4 und 11). Bei den Vorarbeiten zum Gesetz vom 27. Februar 1987 hat der zuständige Staatssekretär auf die Frage, wie « der Fall einer Person mit Behinderung, die ihr Studium über das Alter von einundzwanzig Jahren hinaus fortsetzt » geregelt werde, geantwortet, dass « in diesen Fällen der Betreffende nach einer Untersuchung zu seinen Mitteln zugleich die Familienbeihilfen als Student und eine Beihilfe als Person mit Behinderung in Anspruch nehmen kann », dass aber « der Anspruch auf den Zuschlag zu den Familienbeihilfen für Personen mit Behinderung erlischt, wenn der Betreffende das Alter von 21 Jahren erreicht » (*Parl. Dok.*, Kammer, 1985-1986, Nr. 448/4, S. 17).

B.2.3. In seinem Entscheid Nr. 103/2020 vom 9. Juli 2020 (ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.103) hat der Gerichtshof geurteilt, dass Artikel 2 §§ 1 und 2 des Gesetzes vom 27. Februar 1987 gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung verstößt, insofern er das Mindestalter für die Gewährung einer Beihilfe zur Ersetzung des Einkommens und einer Eingliederungsbeihilfe für volljährige Personen mit Behinderung auf 21 Jahre festlegt. Nach diesem Entscheid hat der föderale Gesetzgeber die Bedingung des Mindestalters für diese beiden Beihilfen von 21 Jahren auf 18 Jahre gesenkt (Gesetz vom 20. Dezember 2020 « zur Abänderung des Gesetzes vom 27. Februar 1987 über die Beihilfen für Personen mit Behinderung zur Herabsetzung des Alterskriteriums von 21 auf 18 Jahre »).

Nach dieser Abänderung des Gesetzes vom 27. Februar 1987 hat der Ordonnanzgeber die Ordonnanz der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission vom 24. Dezember 2021 « über die Einführung einer Kumulierungsregel in der Ordonnanz vom 25. April 2019 zur Regelung der Gewährung von Familienleistungen in Bezug auf die Zahlung des Zuschlags für Kinder mit einer Erkrankung » (nachstehend: Ordonnanz vom 24. Dezember 2021) angenommen, die am 1. Januar 2022 in Kraft getreten ist. Artikel 12 der Ordonnanz vom 25. April 2019, ergänzt durch die Ordonnanz vom 24. Dezember 2021, bestimmt:

« L'allocation familiale de base visée à l'article 7, b), est majorée d'un supplément dû en fonction du degré d'autonomie de l'enfant ou de la gravité des conséquences de l'affection présentée par l'enfant, aux conditions et selon les modalités fixées par et en vertu de l'article 47 de la LGAF ».

Le paiement du supplément visé à l'alinéa 1^{er} est suspendu pour chaque mois pour lequel l'allocation de remplacement de revenu visée à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ou l'allocation d'intégration visée à l'article 2, alinéa 2, de la même loi est accordée ».

Aus den Vorarbeiten zur Ordonnanz vom 24. Dezember 2021 geht hervor, dass der Ordonnanzgeber in dieser Weise die Regelung der Familienbeihilfen wieder an die föderale Regelung der Beihilfen « für Personen mit Behinderung » angleichen und dabei zugleich vermeiden wollte, dass diese Wiederangleichung gewisse negative Auswirkungen zur Folge hat. Dazu hat der Ordonnanzgeber beschlossen, die Altersgrenze für Familienbeihilfen für Kinder mit Behinderung und für den Zuschlag zu diesen Beihilfen bei 21 Jahren zu belassen, aber zugleich eine Regel eingeführt, die den gleichzeitigen Bezug dieses Zuschlags und der föderalen Beihilfen « für Personen mit Behinderung » verbietet (Artikel 12 Absatz 2 der Ordonnanz vom 25. April 2019, eingefügt durch Ordonnanz vom 24. Dezember 2021). In den Vorarbeiten zur Ordonnanz vom 24. Dezember 2021 heißt es diesbezüglich:

« Dans son arrêt n° 103/2020 du 9 juillet 2020, la Cour constitutionnelle a jugé que la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées violait le principe d'égalité, en ce qu'elle fixait à 21 ans l'âge minimum pour l'octroi d'une allocation de remplacement de revenu et d'une allocation d'intégration pour les personnes handicapées adultes ».

Suite à cet arrêt, le législateur fédéral a abaissé à 18 ans le critère d'âge applicable à l'octroi de l'allocation de remplacement de revenu (ci-après ARR) et de l'allocation d'intégration (ci-après AI).

Cette mesure a été concrétisée par la loi du 20 décembre 2020 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, qui a adapté le critère d'âge de 21 à 18 ans (*M.b.* 18 janvier 2021).

La date d'entrée en vigueur de la mesure fédérale a été fixée rétroactivement au 1er août 2020, ce qui correspond au premier jour du mois suivant l'arrêt de la Cour constitutionnelle.

Avant l'entrée en vigueur du régime bruxellois des prestations familiales, le 1er janvier 2020, les conditions d'âge de la loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) et de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées étaient alignées. L'âge maximum pour le supplément pour enfants atteints d'une affection dans le régime d'allocations familiales correspondait à l'âge minimum pour l'octroi de l'ARR et de l'AI.

Cette correspondance a logiquement été maintenue lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales. Les allocations familiales de base pour les enfants atteints d'une affection sont dues jusqu'à l'âge de 21 ans, sauf si l'enfant peut bénéficier des allocations familiales après cet âge en vertu d'une autre qualité, par exemple parce qu'il poursuit ses études. Le supplément fondé sur le degré d'autonomie de l'enfant ou la gravité des conséquences de l'affection présentée par l'enfant peut également être accordé jusqu'à l'âge de 21 ans.

Toutefois, l'abaissement de l'âge minimum pour l'octroi de l'ARR et de l'AI a rendu caduc cet alignement.

La mesure proposée vise donc à rétablir l'alignement des deux régimes, à savoir le régime bruxellois d'allocations familiales et le régime fédéral des allocations aux personnes handicapées, en évitant l'octroi simultané des prestations spécifiques pour les personnes atteintes d'une affection dans ces deux régimes.

Il est à noter que dans l'arrêt précité, la Cour constitutionnelle a déjà indiqué que 'les Communautés sont libres d'adapter leur politique en matière d'allocations familiales à une modification du critère d'âge précité' (point B.6.3.2).

Concrètement, seul le paiement du supplément d'allocations familiales basé sur le degré d'autonomie de l'enfant ou la gravité des conséquences de l'affection présentée par l'enfant est suspendu pour chaque mois au cours duquel l'ARR ou l'AI est accordée par l'autorité fédérale.

Toutefois, la limite d'âge pour l'octroi des allocations familiales de base pour les enfants présentant une affection ou pour le supplément fondé sur le degré d'autonomie de l'enfant ou la gravité des conséquences de l'affection reste fixée à 21 ans.

Cette solution offre les avantages suivants :

- le droit aux allocations familiales de base pour les enfants atteints d'une affection et son paiement ne sont pas influencés par l'octroi de l'ARR ou de l'AI. Ainsi, par exemple, l'enfant est le cas échéant également pris en compte pour la détermination du nombre d'enfants pour le calcul des suppléments sociaux (article 9 de l'ordonnance du 25 avril 2019);

- étant donné que seul le paiement du supplément est suspendu, le droit sous-jacent à ce supplément permet de garantir autant que possible les droits dérivés éventuels;

- l'enfant auquel l'ARR ou l'AI est accordé a également droit à la majoration des allocations familiales de base en application de l'article 7 de l'ordonnance ou, pour l'enfant visé par les mesures transitoires, au supplément d'âge majoré sur la base de l'article 44, § 2, LGAF (voir articles 2 et 4);

- en optant pour un régime anti-cumul et non pour un abaissement généralisé de la limite d'âge pour l'octroi du supplément pour enfants atteints d'une affection, on évite qu'il y ait des enfants qui n'aient pas droit à ce supplément, ni à l'ARR ou l'AI. Les conditions d'octroi dans les deux régimes ne sont en effet pas identiques » (*Parl. Dok., Vereinigte Versammlung der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission, 2021-2022, B-99/1, SS. 1 bis 3*).

B.2.4. Die Artikel 12 und 26 der Ordonnanz vom 25. April 2019 wurden sodann durch die Artikel 2 und 3 der Ordonnanz vom 15. Dezember 2022 ersetzt bzw. abgeändert, die am 26. Juni 2023 in Kraft getreten sind. Der Ordonnanzgeber wollte so die Bezugnahmen auf die Artikel 47 und 63 des AFBG durch einen « spezifischen Brüsseler Rechtsrahmen » ersetzen (*Parl. Dok., Vereinigte Versammlung der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission, 2022-2023, B-133/1, S. 2*).

Artikel 12 der Ordonnanz vom 25. April 2019, ersetzt durch Artikel 2 der Ordonnanz vom 15. Dezember 2022, bestimmt:

« L'allocation familiale de base visée à l'article 7, b), est majorée d'un supplément dû en fonction de la gravité des conséquences de l'affection présentée par l'enfant sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial.

Le paiement du supplément visé à l'alinéa 1^{er} est suspendu pour chaque mois pour lequel l'allocation de remplacement de revenu visée à l'article 2, § 1^{er}, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ou l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la même loi, est accordée.

Le Collège réuni peut fixer les règles selon lesquelles le supplément visé à l'alinéa 1^{er} est accordé, les montants de ce supplément, les règles selon lesquelles les membres qui font partie de l'équipe multidisciplinaire sont désignés ainsi que la composition de cette équipe qui détermine la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant.

Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1^{er} résulte d'un refus de traitement, il ne sera pas accordé. Le refus de traitement est constaté par l'équipe multidisciplinaire visée à l'alinéa 3 ».

Artikel 26 der Ordonnanz vom 25. April 2019, abgeändert durch Artikel 3 der Ordonnanz vom 15. Dezember 2022, bestimmt:

« Les allocations familiales sont également accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial.

Le Collège réuni fixe selon quels critères et quelles modalités les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1^{er} sont déterminées par l'équipe multidisciplinaire visée à l'article 12, ainsi que les conditions que l'enfant doit remplir.

Sans préjudice de l'article 29 et par dérogation à l'alinéa 1^{er}, l'enfant handicapé qui était âgé de 21 ans au moins à la date du 1er juillet 1987 et est bénéficiaire, à la date du 31 décembre 2019, en application de l'article 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 29 décembre 1990, maintient son droit au montant d'allocations familiales qui lui est dû pour le mois de décembre 2019, aux conditions fixées en vertu de cette disposition ».

Zur Hauptsache

B.3.1. Die beiden Vorabentscheidungsfragen beziehen sich auf die Vereinbarkeit der Artikel 12 und 26 der Ordonnanz vom 25. April 2019, in ihren Fassungen vor und nach dem Inkrafttreten der Artikel 2 und 3 der Ordonnanz vom 15. Dezember 2022, mit den Artikel 10 und 11 der Verfassung, an sich oder in Verbindung mit den Artikel 4, 5 und 24 des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, insofern die fraglichen Bestimmungen die Altersgrenze für die Gewährung des mit der Behinderung verbundenen Beihilfeszuschlags auf 21 Jahre festlegen.

Die erste Vorabentscheidungsfrage bezieht sich auf den Behandlungsunterschied zwischen Studenten mit Behinderung, je nachdem, ob sie jünger als 21 Jahre sind oder 21 bis 25 Jahre (nicht inbegriffen) sind. Während Studenten der ersten Kategorie zugleich die Basisfamilienbeihilfen und den mit der Behinderung verbundenen Beihilfezuschlag in Anspruch nehmen können, können Studenten der zweiten Kategorie in ihrer Eigenschaft als Studenten die Basisfamilienbeihilfen in Anspruch nehmen, aber sie können nicht den mit der Behinderung verbundenen Beihilfezuschlag in Anspruch nehmen.

Die zweite Vorabentscheidungsfrage bezieht sich auf die Gleichbehandlung der Studenten, die zwischen 21 und 25 Jahre (nicht inbegriffen) alt sind, unabhängig davon, ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Die Studenten beider Kategorien können in ihrer Eigenschaft als Studenten die Basisfamilienbeihilfen in Anspruch nehmen, ohne dass diejenigen, die eine Behinderung haben, außerdem den mit der Behinderung verbundenen Beihilfezuschlag in Anspruch nehmen können.

B.3.2. Da das Ausgangsverfahren den Zeitraum ab dem 1. Januar 2023 betrifft, beziehen sich die Vorabentscheidungsfragen auf die Artikel 12 und 26 der Ordonnanz vom 25. April 2019 in der nach dem Inkrafttreten der Ordonnanz vom 24. Dezember 2021 und vor dem Inkrafttreten der Ordonnanz vom 15. Dezember 2022 anwendbaren Fassung einerseits und in der seit dem Inkrafttreten der Ordonnanz vom 15. Dezember 2022 anwendbaren Fassung andererseits.

Aus dem Wortlaut der Vorabentscheidungsfragen geht hervor, dass das vorlegende Rechtsprechungsorgan der Ansicht ist, dass sich die Altersgrenze von 21 Jahren für die Gewährung des mit der Behinderung verbundenen Beihilfezuschlags aus der Verbindung der Artikel 12 und 26 der Ordonnanz vom 25. April 2019 ergibt. Der Gerichtshof prüft die Vorabentscheidungsfragen in dieser Auslegung.

B.3.3. Wegen ihres Zusammenhangs prüft der Gerichtshof die zwei Vorabentscheidungsfragen zusammen.

B.4. Die Artikel 10 und 11 der Verfassung gewährleisten den Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung.

Der Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung schließt nicht aus, dass ein Behandlungsunterschied zwischen Kategorien von Personen eingeführt wird, soweit dieser Unterschied auf einem objektiven Kriterium beruht und in angemessener Weise gerechtfertigt ist. Dieser Grundsatz steht übrigens dem entgegen, dass Kategorien von Personen, die sich angesichts der beanstandeten Maßnahme in wesentlich verschiedenen Situationen befinden, in gleicher Weise behandelt werden, ohne dass hierfür eine angemessene Rechtfertigung vorliegt.

Das Vorliegen einer solchen Rechtfertigung ist im Hinblick auf Zweck und Folgen der beanstandeten Maßnahme sowie auf die Art der einschlägigen Grundsätze zu beurteilen; es wird gegen den Grundsatz der Gleichheit und Nichtdiskriminierung verstoßen, wenn feststeht, dass die eingesetzten Mittel in keinem angemessenen Verhältnis zum verfolgten Zweck stehen.

B.5.1. Die Artikel 4, 5 und 24 des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen bestimmen:

« Artikel 4. Allgemeine Verpflichtungen

(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen ohne jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung zu gewährleisten und zu fördern. Zu diesem Zweck verpflichten sich die Vertragsstaaten,

a) alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur Umsetzung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu treffen;

b) alle geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur Änderung oder Aufhebung bestehender Gesetze, Verordnungen, Gepflogenheiten und Praktiken zu treffen, die eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen darstellen;

c) den Schutz und die Förderung der Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen in allen politischen Konzepten und allen Programmen zu berücksichtigen;

d) Handlungen oder Praktiken, die mit diesem Übereinkommen unvereinbar sind, zu unterlassen und dafür zu sorgen, dass die staatlichen Behörden und öffentlichen Einrichtungen im Einklang mit diesem Übereinkommen handeln;

e) alle geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung aufgrund von Behinderung durch Personen, Organisationen oder private Unternehmen zu ergreifen;

f) Forschung und Entwicklung für Güter, Dienstleistungen, Geräte und Einrichtungen in universellem Design, wie in Artikel 2 definiert, die den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen mit möglichst geringem Anpassungs- und Kostenaufwand gerecht werden, zu betreiben oder zu fördern, ihre Verfügbarkeit und Nutzung zu fördern und sich bei der Entwicklung von Normen und Richtlinien für universelles Design einzusetzen;

g) Forschung und Entwicklung für neue Technologien, die für Menschen mit Behinderungen geeignet sind, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien, Mobilitätshilfen, Geräten und unterstützenden Technologien, zu betreiben oder zu fördern sowie ihre Verfügbarkeit und Nutzung zu fördern und dabei Technologien zu erschwinglichen Kosten den Vorrang zu geben;

h) für Menschen mit Behinderungen zugängliche Informationen über Mobilitätshilfen, Geräte und unterstützende Technologien, einschließlich neuer Technologien, sowie andere Formen von Hilfe, Unterstützungsdiensten und Einrichtungen zur Verfügung zu stellen;

i) die Schulung von Fachkräften und anderem mit Menschen mit Behinderungen arbeitendem Personal auf dem Gebiet der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte zu fördern, damit die aufgrund dieser Rechte garantierten Hilfen und Dienste besser geleistet werden können.

(2) Hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, unter Ausschöpfung seiner verfügbaren Mittel und erforderlichenfalls im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit Maßnahmen zu treffen, um nach und nach die volle Verwirklichung dieser Rechte zu erreichen, unbeschadet derjenigen Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen, die nach dem Völkerrecht sofort anwendbar sind.

(3) Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern mit Behinderungen, über die sie vertretenden Organisationen enge Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.

(4) Dieses Übereinkommen lässt zur Verwirklichung der Rechte von Menschen mit Behinderungen besser geeignete Bestimmungen, die im Recht eines Vertragsstaats oder in dem für diesen Staat geltenden Völkerrecht enthalten sind, unberührt. Die in einem Vertragsstaat durch Gesetze, Übereinkommen, Verordnungen oder durch Gewohnheitsrecht anerkannten oder bestehenden Menschenrechte und Grundfreiheiten dürfen nicht unter dem Vorwand beschränkt oder außer Kraft gesetzt werden, dass dieses Übereinkommen derartige Rechte oder Freiheiten nicht oder nur in einem geringeren Ausmaß anerkenne.

(5) Die Bestimmungen dieses Übereinkommens gelten ohne Einschränkung oder Ausnahme für alle Teile eines Bundesstaats.

Artikel 5. Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, vom Gesetz gleich zu behandeln sind und ohne Diskriminierung Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz und gleiche Vorteile durch das Gesetz haben.

(2) Die Vertragsstaaten verbieten jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung und garantieren Menschen mit Behinderungen gleichen und wirksamen rechtlichen Schutz vor Diskriminierung, gleichviel aus welchen Gründen.

(3) Zur Förderung der Gleichberechtigung und zur Beseitigung von Diskriminierung unternehmen die Vertragsstaaten alle geeigneten Schritte, um die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen zu gewährleisten.

(4) Besondere Maßnahmen, die zur Beschleunigung oder Herbeiführung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen erforderlich sind, gelten nicht als Diskriminierung im Sinne dieses Übereinkommens ».

« Artikel 24. Bildung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,

a) menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;

b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;

c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.

(2) Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass

a) Menschen mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden und dass Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht oder vom Besuch weiterführender Schulen ausgeschlossen werden;

b) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben;

c) angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des Einzelnen getroffen werden;

d) Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern;

e) in Übereinstimmung mit dem Ziel der vollständigen Integration wirksame individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet, angeboten werden.

(3) Die Vertragsstaaten ermöglichen Menschen mit Behinderungen, lebenspraktische Fertigkeiten und soziale Kompetenzen zu erwerben, um ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Bildung und als Mitglieder der Gemeinschaft zu erleichtern. Zu diesem Zweck ergreifen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen; unter anderem

a) erleichtern sie das Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und alternativen Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation, den Erwerb von Orientierungs- und Mobilitätsfertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen und das Mentoring;

b) erleichtern sie das Erlernen der Gebärdensprache und die Förderung der sprachlichen Identität der Gehörlosen;

c) stellen sie sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Menschen, insbesondere Kindern, Bildung in den Sprachen und Kommunikationsformen und mit den Kommunikationsmitteln, die für den Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in einem Umfeld vermittelt wird, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet.

(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen zur Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, die in Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräften sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf allen Ebenen des Bildungswesens. Diese Schulung schließt die Schärfung des Bewusstseins für Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergänzender und alternativer Formen, Mittel und Formate der Kommunikation sowie pädagogische Verfahren und Materialien zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein.

(5) Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und gleichberechtigt mit anderen Zugang zu allgemeiner Hochschulbildung, Berufsausbildung, Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen haben. Zu diesem Zweck stellen die Vertragsstaaten sicher, dass für Menschen mit Behinderungen angemessene Vorkehrungen getroffen werden ».

B.5.2. Das Interföderale Zentrum für Chancengleichheit (Unia) - das als unabhängiger Mechanismus für die Förderung des Schutzes und die Überwachung der Durchführung des vorerwähnten Übereinkommens benannt wurde - hat eine Empfehlung zur Anwendung dieses Übereinkommens, insbesondere der Grundsätze der Gleichheit und Nichtdiskriminierung, auf die fragliche rechtliche Regelung abgegeben (Unia, Empfehlung vom 21. Juni 2024, « Der Verlust des Vorteils der erhöhten Familienbeihilfen mit 21 Jahren: Eine notwendige Kohärenz im System der Hilfen für Personen mit Behinderung »).

In dieser Empfehlung merkt Unia insbesondere an, dass das Alter von 21 Jahren, ab dem der mit der Behinderung verbundene Beihilfzuschlag nicht mehr gewährt wird, kein sachdienliches Kriterium ist, um die Gewährung dieses Zuschlags zu beenden, da es « sowohl von dem Alter, in dem die föderalen Beihilfen für Personen mit Behinderung gewährt werden (18 Jahre), als auch von dem Alter, in dem die ordentlichen Familienbeihilfen [...] enden (25 Jahre), abweicht » (Nummer 3.3.1). Zudem erinnert Unia daran, dass sich die Bedingungen für die Gewährung des mit der Behinderung verbundenen Beihilfzuschlags von den Bedingungen zur Gewährung der föderalen Beihilfen für « Personen mit Behinderung » unterscheiden, sodass eine Person, die den Zuschlag bezogen hat, nicht unbedingt eine föderale Beihilfe bezieht, sobald sie das Alter von 21 Jahren erreicht hat (Nummer 3.3.2). Unia zieht daraus den Schluss, dass die fragliche Regelung diskriminierend ist.

B.6. In wirtschaftlich-sozialen Angelegenheiten besitzt der Ordonnanzgeber grundsätzlich eine weitgehende Ermessensbefugnis. Der Gerichtshof kann die politischen Entscheidungen des Ordonnanzgebers sowie die ihnen zugrunde liegenden Begründungen nur missbilligen, wenn sie einer sachlichen Rechtfertigung entbehren.

Jedoch muss der Gerichtshof bei seiner Prüfung der vernünftigen Rechtfertigung der Maßnahme auch den Umstand berücksichtigen, dass die fraglichen Bestimmungen zur Folge haben, dass bestimmte Personen mit Behinderung benachteiligt werden. Den betroffenen Personen entsteht somit ein spezifischer Nachteil aufgrund ihres Alters und ihrer Behinderung. Personen mit Behinderung sind besonders schutzbedürftig. Daraus folgt, dass sowohl der fragliche Behandlungsunterschied als auch die fragliche Gleichbehandlung auf ganz besonders zwingenden Gründen beruhen müssen (EuGHMR, 30. April 2009, *Glor gegen Schweiz*, ECLI:CE:ECHR:2009:0430JUD001344404, § 84; 10. März 2011, *Kiyutin gegen Russland*, ECLI:CE:ECHR:2011:0310JUD000270010, § 63).

B.7. Wie aus den in B.2.3 erwähnten Vorarbeiten hervorgeht, hat die vom Ordonnanzgeber eingeführte Regelung zum Ziel, die Regelung der Familienbeihilfen wieder an die föderale Regelung der Beihilfen « für Personen mit Behinderung » anzugleichen und dabei zu vermeiden, dass diese Wiederangleichung gewisse negative Auswirkungen zur Folge hat. Insbesondere war der Ordonnanzgeber bestrebt, es zu vermeiden, dass es Anspruch eröffnende Kinder gibt, die weder Anspruch auf den mit der Behinderung verbundenen Beihilfezuschlag noch auf eine föderale Beihilfe « für Personen mit Behinderung » haben, da die Bedingungen für die Gewährung in den beiden Regelungen nicht identisch sind. Diese Ziele des Ordonnanzgebers sind legitim.

B.8.1. Der mit der Behinderung verbundene Beihilfezuschlag wird wegen der zusätzlichen Ausgaben gewährt, die Familien von Kindern mit Behinderung aufbringen müssen.

Der Gerichtshof muss prüfen, ob es angesichts dieses Kontextes und der Eigenschaften der verglichenen Personenkategorien sachdienlich ist, die Studenten mit Behinderung unterschiedlich zu behandeln, je nachdem, ob sie jünger sind als 21 Jahre oder ob sie zwischen 21 und 25 Jahren (nicht inbegriffen) sind, und die Studenten zwischen 21 und 25 Jahren (nicht inbegriffen) gleich zu behandeln, unabhängig davon, ob sie eine Behinderung haben oder nicht.

Wie in B.6 erwähnt, muss die Maßnahme in Anbetracht der Auswirkungen, die sie auf eine besonders schutzwürdige Gruppe der Gesellschaft hat, durch ganz besonders zwingende Gründe gerechtfertigt sein.

B.8.2. Das Ziel, die Regelung der Familienbeihilfen wieder an die föderale Regelung der Beihilfen für « Personen mit Behinderung » anzugleichen, ermöglicht es nicht, die Altersgrenze von 21 Jahren für die Gewährung des mit der Behinderung verbundenen Beihilfezuschlags zu rechtfertigen, seitdem das Alter, in dem Personen mit Behinderung Anspruch auf föderale Beihilfen haben, auf 18 Jahre gesenkt wurde.

Darüber hinaus sind, wie der Ordonnanzgeber in den in B.2.3 zitierten Vorarbeiten eingeräumt hat, die Bedingungen für die Gewährung des mit der Behinderung verbundenen Beihilfezuschlags und die Bedingungen der föderalen Beihilfen « für Personen mit Behinderung » nicht identisch. Daraus folgt, dass eine Person, die den Beihilfezuschlag bis zum Alter von 21 Jahren in Anspruch nehmen konnte, nicht unbedingt ab diesem Alter eine föderale Beihilfe « für Personen mit Behinderung » in Anspruch nehmen kann. Der Fall der klagenden Partei vor dem vorlegenden Rechtsprechungsorgan zeigt dies. Die fraglichen Bestimmungen ermöglichen es daher nicht, es zu vermeiden, dass es Anspruch eröffnende Kinder gibt, die weder Anspruch auf den mit der Behinderung verbundenen Beihilfezuschlag noch auf eine föderale Beihilfe « für Personen mit Behinderung » haben. Weder in den Vorarbeiten zur Ordonnanz vom 25. April 2019 noch in den Schriftsätzen des Vereinigten Kollegiums ist erklärt, aus welchem ganz besonders zwingenden Grund das Ziel, es zu vermeiden, dass Anspruch auf Familienbeihilfen eröffnende Kinder weder Anspruch auf den mit der Behinderung verbundenen Beihilfezuschlag noch auf eine föderale Beihilfe « für Personen mit Behinderung » haben, für Kinder mit Behinderung bis zum Alter von 21 Jahren, aber nicht bis zum Alter von 25 Jahren verfolgt werden sollte.

Zudem sieht Artikel 12 Absatz 2 der Ordonnanz vom 25. April 2019 die Aussetzung der Zahlung des mit der Behinderung verbundenen Beihilfezuschlags für jeden Monat vor, für den eine föderale Beihilfe « für Personen mit Behinderung » gewährt wird, sodass der gleichzeitige Bezug unmöglich ist.

Aus dem Vorstehenden geht hervor, dass weder der fragliche Behandlungsunterschied noch die fragliche Gleichbehandlung durch einen ganz besonders zwingenden Grund gerechtfertigt sind.

B.9. Insofern die Artikel 12 und 26 der Ordonnanz vom 25. April 2019 in ihren Fassungen vor und nach dem Inkrafttreten der Artikel 2 und 3 der Ordonnanz vom 15. Dezember 2022 die Altersgrenze für die Gewährung des mit der Behinderung verbundenen Beihilfezuschlags auf das Alter von 21 Jahren begrenzen, sind sie unvereinbar mit den Artikeln 10 und 11 der Verfassung in Verbindung mit den Artikeln 4, 5 und 24 des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Aus diesen Gründen:

Der Gerichtshof
erkennt für Recht:

Insofern die Artikel 12 und 26 der Ordonnanz der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission vom 25. April 2019 « zur Regelung der Gewährung von Familienleistungen » in ihren Fassungen vor und nach dem Inkrafttreten der Artikel 2 und 3 der Ordonnanz der Gemeinsamen Gemeinschaftskommission vom 15. Dezember 2022 « zur Abänderung der Ordonnanz vom 4. April 2019 zur Festlegung des Zahlungssystems der Familienleistungen und der Ordonnanz vom 25. April 2019 zur Regelung der Gewährung von Familienleistungen » die Altersgrenze für die Gewährung des mit der Behinderung verbundenen Beihilfezuschlags auf das Alter von 21 Jahren begrenzen, verstoßen sie gegen die Artikel 10 und 11 der Verfassung, an sich oder in Verbindung mit den Artikeln 4, 5 und 24 des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Erlassen in französischer und niederländischer Sprache, gemäß Artikel 65 des Sondergesetzes vom 6. Januar 1989 über den Verfassungsgerichtshof, am 15. Januar 2026.

Der Kanzler,
(gez.) Nicolas Dupont

Der Präsident,
(gez.) Pierre Nihoul

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2026/201542]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experts fiscale fraudebestrijding (m/v/x) (niveau A2) voor het FOD Financiën. —
Selectienummer: ANG26157

Solliciteren kan van 19/06/2026 tot en met 06/07/2026 via www.werkenvoor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via www.werkenvoor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2026/201542]

Sélection comparative Experts de la lutte contre la fraude fiscale (m/f/x) (niveau A2), francophones, pour le SPF Finances. —
Numéro de sélection : AFG26117

Vous pouvez poser votre candidature à partir du 19/06/2026 jusqu'au 06/07/2026 inclus via www.travaillerpour.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SPF BOSA via www.travaillerpour.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

La liste des lauréats, sans classement, est composée des candidats qui correspondent le mieux à la description de fonction et au profil de compétences.

Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

Cette liste est envoyée par la DG Recrutement et Développement au Président du Comité de direction du SPF Finances.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2026/201543]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data scientists voor de Directie Fiscale Onderzoeken (m/v/x) (niveau A2) voor het FOD Financiën. — Selectienummer: ANG26177

Solliciteren kan van 19/06/2026 tot en met 06/07/2026 via www.werkenvoor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via www.werkenvoor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel.

Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2026/201543]

Sélection comparative de Data scientists pour la Direction d'Investigations Fiscales (m/f/x) (niveau A2), francophones, pour le SPF Finances. — Numéro de sélection : AFG26131

Vous pouvez poser votre candidature à partir du 19/06/2026 jusqu'au 06/07/2026 inclus via www.travaillerpour.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SPF BOSA via www.travaillerpour.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

La liste des lauréats, sans classement, est composée des candidats qui correspondent le mieux à la description de fonction et au profil de compétences.

Cette liste est envoyée par la DG Recrutement et Développement au Président du Comité de direction du SPF Finances.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2026/201540]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten fiscale fraudebestrijding (m/v/x) (niveau A3) voor FOD Financiën. — Selectienummer: ANG26152

Solliciteren kan van 19/06/2026 tot en met 06/07/2026 via www.werkenvoor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via www.werkenvoor.be. Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2026/201540]

Sélection comparative de Spécialistes de la lutte contre la fraude fiscale (m/f/x) (niveau A3) francophones pour SPF Finances. — Numéro de sélection : AFG26110

Vous pouvez poser votre candidature à partir du 19/06/2026 jusqu'au 06/07/2026 inclus via www.travaillerpour.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SPF BOSA via www.travaillerpour.be. Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

La liste des lauréats, sans classement, est composée des candidats qui correspondent le mieux à la description de fonction et au profil de compétences. Cette liste est envoyée par la DG Recrutement et Développement au Président du Comité de direction du SPF Finances.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2026/201601]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Junior Experts Fiscale Fraudebestrijding (m/v/x) (niveau A1) voor het FOD Financiën. — Selectienummer: ANG26201

Solliciteren kan van 19/06/2026 tot en met 06/07/2026 via www.werkenvoor.be

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via www.werkenvoor.be

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld.

Naast deze lijst van laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2026/201601]

Sélection comparative de Experts Juniors Lutte contre la fraude fiscale (m/f/x) (niveau A1), néerlandophones, pour le SPF Finances. — Numéro de sélection : ANG26201

Vous pouvez poser votre candidature à partir du 19/06/2026 jusqu'au 06/07/2026 inclus via www.travaillerpour.be

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SPF BOSA via www.travaillerpour.be

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

Une liste de lauréats valable 1 an, sera établie après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2026/201652]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Assistenten Elektronica (m/v/x) (niveau C) voor het Ministerie van Defensie. — Selectienummer: ANG26202

Solliciteren kan van 19/06/2026 tot en met 09/07/2026 via www.werkenvoor.be.

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via www.werkenvoor.be. Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld.

Naast deze lijst van laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2026/201652]

Sélection comparative d' Assistents Elektronique (m/f/x) (niveau C) néerlandophones pour le Ministère de la Défense. — Numéro de sélection : ANG26202

Vous pouvez poser votre candidature à partir du 19/06/2026 jusqu'au 09/07/2026 inclus via www.travaillerpour.be.

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SPF BOSA via www.travaillerpour.be. Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

Une liste de lauréats valable 1 an, sera établie après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2026/201595]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Data analisten (m/v/x) (niveau A1) voor de FOD Financiën. — Selectienummer: ANG26205

Solliciteren kan van 19/06/2026 tot en met 06/07/2026 via www.werkenvoor.be.

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via www.werkenvoor.be.

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld.

Naast deze lijst van laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2026/201595]

Sélection comparative des Data analysts (m/f/x) (niveau A1), francophones, pour le SPF Finances. — Numéro de sélection : AFG26149

Vous pouvez poser votre candidature à partir du 19/06/2026 jusqu'au 06/07/2026 inclus via www.travaillerpour.be.

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SPF BOSA via www.travaillerpour.be.

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

Une liste de lauréats valable 1 an, sera établie après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2026/201625]

Doorlopende selectie van Nederlandstalige Werfcontroleurs - Electriciteit (m/v/x) (niveau B) voor Regie der Gebouwen. — Selectienummer: ANG26070. — Erratum

Solliciteren kan tot en met 28/07/2026 via www.werkenvoor.be.

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via www.werkenvoor.be.

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

De lijst van geslaagden bestaat uit de geschikte en zeer geschikte kandidaten die aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. De zeer geschikte kandidaten genieten voorrang bij de aanwerving.

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2026/201625]

Sélection continue de Contrôleurs de chantier - Electricité (m/f/x) (niveau B), néerlandophones, pour la Régie des Bâtiments. — Numéro de sélection : ANG26070. — Erratum

Vous pouvez poser votre candidature jusqu'au 28/07/2026 inclus via www.travaillerpour.be.

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SPF BOSA via www.travaillerpour.be.

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

La liste des lauréats est composée des candidats aptes et très aptes qui correspondent à la description de fonction et au profil de compétences. Les candidats très aptes ont priorité lors de l'engagement.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/003898]

Rechterlijke Orde. — Vacante betrekkingen

Volgende functie is momenteel vacant:

- **effectief** assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel te Antwerpen: 1

Opgelet: deze vacante betrekkingen staan enkel open voor de personen die **reeds geslaagd zijn in het examen** dat georganiseerd werd met het oog op de werving van assessoren in de strafuitvoeringsrechtbank, gespecialiseerd in penitentiaire zaken.

Elke kandidatuur moet, op straffe van verval, worden gericht aan de dienst HR Magistratuur – notarissen – gerechtsdeurwaarders, **langs elektronische weg** (e-mail: vacatures.roj1@just.fgov.be), binnen een termijn van **twintig dagen** vanaf de bekendmaking van de vacature in het *Belgisch Staatsblad* (art. 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek).

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/003898]

Ordre judiciaire. — Places vacantes

La fonction suivante est actuellement vacante:

- assesseur en application des peines **effectif**, spécialisé en matière pénitentiaire, pour le ressort de la cour d'appel d'Anvers: 1

Attention: ces postes vacants sont ouverts aux personnes qui sont **lauréats de l'examen en vue du recrutement** des assesseurs au tribunal de l'application des peines, spécialisés en matière pénitentiaire.

Toute candidature doit être adressée, à peine de déchéance, au service RH Magistrature – notaires – huissiers de justice, **par la voie électronique** (e-mail : vacatures.roj1@just.fgov.be), dans un délai de **vingt jours** à partir de la publication de la vacance dans le *Moniteur belge* (art. 287sexies du Code judiciaire).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C – 2026/004652]

Oproep tot kandidaten: mandaat van rechtskundig assessor en van plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Nederlandstalige kamer van de tuchtcommissie van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants**Wettelijke basis voor de benoeming:**

Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur, artikel 90.

Wettelijk kader:

Wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur.

Context:

De rechtskundig assessor (of zijn plaatsvervanger) onderzoekt deontologische klachten ten aanzien van de personen ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (hierna "het Instituut"). De rechtskundig assessor, benoemd door de minister bevoegd voor Economie en de minister bevoegd voor Middenstand, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar, is bevoegd om te oordelen of voor bepaalde feiten of gedragingen een tuchtprocedure moet opgestart worden, dan wel of een seponering zich opdringt.

Functie:

Optreden als rechtskundig assessor (of plaatsvervangend rechtskundig assessor) voor de Nederlandstalige kamer van de tuchtcommissie van het Instituut.

De rechtskundig assessor wordt in het uitvoeren van zijn taken bijgestaan door referendarissen. Zij bereiden de tuchtdossiers voor en zij adviseren de rechtskundig assessor over de tuchtprocedure.

Taken:

De taken van de rechtskundig assessor (of zijn plaatsvervanger) zijn:

- het dossier onderzoeken wanneer hij op de hoogte gebracht is van een mogelijke tekortkoming of zelf een mogelijke tekortkoming vaststelt, op basis van een klacht of op elke andere manier;
- beslissen om het dossier aan de tuchtcommissie over te maken wanneer hij van oordeel is dat er voldoende bezwaren bestaan, nadat hij alle informatie ontvangen heeft die hij noodzakelijk acht of zich heeft laten bezorgen;
- in het andere geval het dossier zonder gevolg klasseren, eventueel onder bepaalde voorwaarden;
- aanwezig zijn op de zitting van de tuchtcommissie, zonder deel te nemen aan de beraadslagingen;
- eventueel beroep tegen de beslissing van de tuchtcommissie instellen bij de commissie van beroep.

Deelnemingsvoorwaarden:

U bent advocaat en sinds minstens tien jaar ingeschreven op het tableau van een orde van advocaten.

Competenties:*Technische vaardigheden:*

- kennis van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur;
- kennis van de werking van de administratieve rechtbanken en de regels die op hen van toepassing zijn;
- kennis van de plichtenleer van de beroepen van accountant en belastingadviseur.

Troeven:

- kennis van de deontologische en tuchtregels vermeld in de uitvoeringsbesluiten bij de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen;
- ervaring in soortgelijke organen;
- affiniteit met de beroepen van accountant en belastingadviseur;
- kennis van boekhoud- en fiscaal recht en vennootschapsrecht;
- publicaties in verband met de hierboven aangehaalde materies.

Bij de beoordeling van de kandidaten wegen de technische vaardigheden zwaarder door dan de troeven.

De kandidaat moet voldoende beschikbaar zijn voor de zittingen en het onderzoek van de klachtendossiers en dit in samenspraak met de juridische dienst van het Instituut.

Kandidatuur:

U stuurt uw kandidatuur binnen een termijn van **30 dagen** na deze publicatie in het *Belgisch Staatsblad* naar de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's:

- hetzij per mail naar het volgend e-mail adres: info.intelber@economie.fgov.be
- hetzij per brief naar het volgend adres:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie KMO-beleid

Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving

Vooruitgangstraat 50, 4de verd.

1210 Brussel

U ontvangt binnen de tien werkdagen na indiening van uw kandidatuur een ontvangstbevestiging per mail. Werkdagen zijn de dagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van de wettelijke feestdagen.

De kandidatuur moet vergezeld zijn van een gedetailleerd cv waarbij u alle titels, vaardigheden en troeven die verband houden met de functie opsomt, alsook de elementen die toelaten uw motivatie voor de functie na te gaan.

U voegt eveneens het bewijs toe dat u gedurende ten minste tien jaar ingeschreven bent op een tableau van de orde van advocaten.

De Minister van Economie en de Minister van Middenstand nemen de uiteindelijke beslissing inzake de keuze van de kandidaat.

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C – 2026/004653]

**Appel à candidatures : mandat d'assesseur juridique près la chambre francophone
de la commission de discipline de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables****Base légale pour la nomination :**

Loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, l'article 90.

Cadre légal :

Loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal.

Contexte :

L'assesseur juridique examine les plaintes déontologiques à l'encontre des personnes inscrites dans le registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables (ci-après « l'Institut »). Il revient à l'assesseur juridique, désigné par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions et le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, pour une période de six ans renouvelable, d'apprécier s'il y a lieu d'initier une procédure disciplinaire pour certains faits ou comportements, ou si un classement sans suite s'impose.

Fonction :

Agir comme assesseur juridique pour la chambre francophone de la commission de discipline de l'Institut.

L'assesseur juridique est assisté par des référendaires dans l'exercice de ses fonctions. Ces derniers préparent les dossiers disciplinaires pour ce qui concerne les faits et conseillent l'assesseur juridique au niveau de la procédure disciplinaire ;

Tâches :

Les tâches d'un assesseur juridique sont les suivantes :

- examiner le dossier s'il est informé d'un possible manquement ou s'il constate lui-même un manquement possible sur base d'une plainte ou de toute autre manière ;
- décider de transmettre le dossier à la commission de discipline lorsqu'il est d'avis qu'il y a suffisamment d'éléments, et ce après qu'il ait recueilli ou fait recueillir les informations qu'il juge nécessaires ;
- dans le cas contraire, classer le dossier sans suite, le cas échéant sous certaines conditions ;
- assister à l'audience de la commission de discipline, sans participation aux délibérations ;
- le cas échéant, introduire un appel contre la décision de la commission de discipline auprès de la commission d'appel.

Conditions de participation :

Vous êtes avocat et inscrit depuis au moins dix ans sur le tableau d'un ordre des avocats.

Compétences :*Compétences techniques :*

- connaissance de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;
- connaissance du fonctionnement des juridictions administratives et des dispositions qui leur sont applicables ;
- connaissance de la déontologie des professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal.

Atouts :

- connaissance des règles déontologiques et disciplinaires reprises dans les arrêtés d'exécution de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ;
- expérience dans des organes similaires ;
- affinité avec les professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;
- connaissance du droit comptable, du droit fiscal et du droit des sociétés ;
- publications relatives aux matières mentionnées ci-dessus.

Dans l'appréciation des candidatures, les aptitudes techniques ont davantage d'importance que les atouts.

Le candidat doit être suffisamment disponible pour les audiences et l'examen des dossiers de plainte, et ce en concertation avec le service juridique de l'Institut.

Candidature :

Votre candidature doit être introduite dans les **30 jours** suivant la présente publication au *Moniteur belge* à l'attention de la Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E. :

- Soit par courriel à l'adresse mail suivante : info.intelber@economie.fgov.be
- Soit par courrier à l'adresse suivante :

SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie

Direction générale Politique des P.M.E.

Service des Professions intellectuelles et de la Législation

Rue du Progrès 50 (4^{ème} étage)

1210 Bruxelles

Vous recevrez un accusé de réception par courriel endéans les dix jours ouvrables suivant la réception de votre candidature. Les jours ouvrables se comptent du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés légaux.

Votre candidature doit être accompagnée d'un CV détaillé, reprenant tous vos titres, compétences et atouts en lien avec la fonction, ainsi que tous les éléments permettant d'apprécier votre motivation pour la fonction.

Veillez également ajouter la preuve que vous êtes inscrit à un tableau de l'ordre des avocats depuis au moins dix ans.

Le Ministre de l'Economie et le Ministre des Classes moyennes prendront la décision finale quant au choix du candidat.

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG**

[2026/201594]

**Rechterlijke Macht
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen**

Bij beschikking van 10 juni 2026 werd de heer LIMET Rudolf, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen door Mevrouw de Voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen na de leeftijd van 70 jaar. Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 12 oktober 2026 tot en met 11 oktober 2027.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE**

[2026/201594]

**Pouvoir judiciaire
Tribunal du travail d'Anvers arrondissement Anvers**

Par ordonnance du 10 juin 2026, Monsieur LIMET Rudolf, anciennement juge social au titre d'employeur au Tribunal du travail d'Anvers arrondissement Anvers, a été désigné par Madame le Président de ce tribunal pour exercer les fonctions de magistrat suppléant après l'âge de 70 ans. Ce mandat étant exercé durant un an, du 12 octobre 2026 au 11 octobre 2027 inclus.

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG**

[2026/201596]

**Rechterlijke Macht
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen**

Bij beschikking van 10 juni 2026 werd mevrouw VAN GOEL Patricia, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen door Mevrouw de Voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen na de leeftijd van 70 jaar. Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 25 juli 2026 tot en met 24 juli 2027.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE**

[2026/201596]

**Pouvoir judiciaire
Tribunal du travail d'Anvers arrondissement Anvers**

Par ordonnance du 10 juin 2026, Madame VAN GOEL Patricia, anciennement juge social au titre de travailleur employé au Tribunal du travail d'Anvers arrondissement Anvers, a été désignée par Madame le Président de ce tribunal pour exercer les fonctions de magistrat suppléant après l'âge de 70 ans. Ce mandat étant exercé durant un an, du 25 juillet 2026 au 24 juillet 2027 inclus.

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG**

[2026/201597]

**Rechterlijke Macht
Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen**

Bij beschikking van 10 juni 2026 werd de heer HESTERS René, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen door Mevrouw de Voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen na de leeftijd van 73 jaar. Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 13 september 2026 tot en met 12 september 2027.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE**

[2026/201597]

**Pouvoir judiciaire
Tribunal du travail d'Anvers arrondissement Anvers**

Par ordonnance du 10 juin 2026, Monsieur HESTERS René, anciennement juge social au titre d'employeur au Tribunal du travail d'Anvers arrondissement Anvers, a été désigné par Madame le Président de ce tribunal pour exercer les fonctions de magistrat suppléant après l'âge de 73 ans. Ce mandat étant exercé durant un an, du 13 septembre 2026 au 12 septembre 2027 inclus.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/004491]

Rechterlijke Macht

Probatiocommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.

Bij beschikking van 9 juni 2026 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent;

- is met ingang van 1 september 2026 's avonds, een einde gesteld aan de benoeming van mevr. De Rudder L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter van de probatiocommissie bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen;

- is de heer Van den Hende T., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter van de probatiocommissie bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen. Deze benoeming treedt in werking vanaf 1 september 2026 en eindigt op 31 augustus 2027.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/004491]

Pouvoir judiciaire

Commissions de probation instituées en vertu de l'article 10 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

Par ordonnance du 9 juin 2026 du premier président de la cour d'appel de Gand ;

- il est mis fin, à partir du 1^{er} septembre 2026 au soir, à la nomination de Mme De Rudder L., juge au tribunal de première instance de Flandre orientale, en qualité de président suppléant au sein de la commission de probation près le tribunal de première instance de Flandre orientale ;

- M. Van den Hende T., juge d'instruction au tribunal de première instance de Flandre orientale, est nommé en qualité de président suppléant au sein de la commission de probation près le tribunal de première instance de Flandre orientale. Sa nomination prend cours le 1^{er} septembre 2026 et prend fin le 31 août 2027.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/004531]

**Notariaat
Vacante betrekkingen**

Notaris ter standplaats te

- Antwerpen (grondgebied van het tweede kanton): 1 (in associatie)
- Brussel (grondgebied van het tweede kanton): 1 (in associatie)

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/004531]

**Notariat
Places vacantes**

Notaire à la résidence de :

- Anvers (territoire du deuxième canton): 1 (en association)
- Bruxelles (territoire du deuxième canton) 1 (en association)

De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verval, **bij een ter post aangetekend schrijven** worden gericht aan “FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL – RECHTERLIJKE ORGANISATIE – DIENST HR MAGISTRATUUR - NOTARISSSEN - GERECHTSDEURWAARDERS – ROJ 011, WATERLOOLAAN, 115, 1000 Brussel”, binnen een termijn van een maand na de bekendmaking van de vacature in het *Belgisch Staatsblad*.

De kandidaten worden tevens verzocht een kopie van de kandidatuur te richten aan de dienst HR Magistratuur – notariissen – gerechtsdeurwaarders, langs elektronische weg (e-mail: vacatures.not@just.fgov.be).

Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk aangetekend schrijven, in tweevoud, te worden gericht.

Bij dit schrijven moeten de door het koninklijk besluit van 30 december 1999 (B.S. 8 januari 2000) gewijzigd door het koninklijk besluit van 12 maart 2009 (B.S. 22 april 2009), bepaalde bijlagen, eveneens in tweevoud, worden gevoegd. Een exemplaar moet in origineel worden afgeleverd, het tweede mag een fotokopie zijn.

1° een getuigschrift van goed gedrag en zeden daterend van na de bekendmaking van de vacante standplaats;

2° een verklaring op erewoord van de kandidaat waaruit de periode(s) en de plaats(en) van tewerkstelling in het notariaat blijken;

3° een gedetailleerd curriculum vitae houdende voor de uitoefening van het notarisambt relevante informatie (middels het modelformulier, beschikbaar in het *Belgisch Staatsblad* van 30 juli 2004 of via www.e-notariat.be);

4° in de gevallen bedoeld door artikel 43, §§ 11, 12 en 13, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, een eensluidend verklaard afschrift van het getuigschrift van de vereiste taalkennis.

Overeenkomstig artikel 2 van het ministerieel besluit van 30 juli 2001 betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor, organiseert de Nationale Kamer van Notariissen een informatievergadering op 25 juni 2026 vanaf 17:00 uur in de lokalen van het Notarishuis te Brussel, Bergstraat 30-32.

De kandidaat-notariissen die aan de voorwaarden voldoen om op de vacante plaatsen van notaris te worden benoemd, kunnen de vergadering bijwonen op vertoon van hun identiteitskaart.

Les candidatures à une nomination de notaire doivent, à peine de déchéance, être adressées **par lettre recommandée à la poste**

“SPF JUSTICE, DIRECTION GENERALE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE – HR MAGISTRATURE – NOTAIRES – HUISSIERS DE JUSTICE – ROJ 011, BOULEVARD DE WATERLOO, 115, 1000 Bruxelles”, dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au *Moniteur belge*.

Les candidats sont également priés de faire parvenir une copie de la candidature au service RH Magistrature – notaires – huissiers de justice, par la voie électronique (e-mail : vacatures.not@just.fgov.be).

Une candidature séparée doit être adressée, en double exemplaire et par recommandé, pour chaque place postulée.

La candidature comprend, également en double exemplaire, les annexes déterminées par l'arrêté royal du 30 décembre 1999 (M.B. 8 janvier 2000) modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2009 (M.B. du 22 avril 2009). Un exemplaire doit être délivré en original, le second peut être une photocopie.

1° un certificat de bonne vie et mœurs établi postérieurement à la publication de la résidence vacante;

2° une déclaration sur l'honneur du candidat mentionnant les période(s) et lieu(x) d'occupation dans le notariat

3° un curriculum vitae détaillé contenant des informations utiles pour l'exercice de la fonction notariale (via le formulaire type disponible au *Moniteur belge* du 30 juillet 2004 ou www.e-notariat.be);

4° dans les cas visés à l'article 43, §§ 11, 12 et 13, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, une copie certifiée conforme du certificat de connaissance linguistique requise.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 juillet 2001 relatif à la communication de l'indemnité de reprise d'une étude notariale, la Chambre Nationale des Notaires organise une séance d'information le 25 juin 2026 à partir de 17:00 heures dans les locaux de la Maison des notaires à Bruxelles, rue de la Montagne, 30-32.

Les candidats-notaires remplissant les conditions pour être nommés aux places vacantes de notaire pourront y assister sur présentation de leur carte d'identité.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2026/004349]

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

Op voorstel van de Technische tandheelkundige raad van 23 april 2026 en in uitvoering van artikel 22, 4°bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de Verzekering voor geneeskundige verzorging op 1 juni 2026 de hiernagende interpretatieregel ingevoegd:

Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van de artikelen 5 en 6 van de nomenclatuur:

INTERPRETATIEREGELS

ORTHODONTISCHE BEHANDELINGEN

Interpretatieregule 19 wordt ingevoegd :

VRAAG 19

De prestaties 305631–305642 en 305675–305686 zijn forfaits voor apparatuur van een regelmatige orthodontische behandeling. Welke apparatuur is inbegrepen in deze forfaits voor apparatuur?

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE

[C – 2026/004349]

Institut national d'assurance maladie-invalidité. — Règles interprétatives de la nomenclature des prestations de santé

Sur proposition du Conseil technique dentaire du 23 avril 2026 et en application de l'article 22, 4°bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a inséré le 1^{er} juin 2026 la règle interprétative suivante :

Règles interprétatives relatives aux prestations des articles 5 et 6 de la nomenclature:

RÈGLES INTERPRÉTATIVES

TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES

Une règle interprétative 19 est insérée :

QUESTION 19

Les prestations 305631–305642 et 305675–305686 sont des forfaits d'appareillages d'un traitement orthodontique régulier. Quels sont les dispositifs qui sont compris dans ces forfaits d'appareillages ?

ANTWOORD

Deze forfaits voor apparatuur 305631–305642 en 305675–305686 omvatten de volgende orthodontische apparaten:

In het algemeen heeft een regelmatige orthodontische behandeling tot doel de blijvende tanden uit te lijnen en de kaakafwijkingen te corrigeren. Het vaste multi-bracketapparaat en/of opeenvolgende correctiegoten, ook wel orthodontische aligners genoemd, zijn de meest gebruikte apparaten om de uitlijning van de tanden te bewerkstelligen en de kaakafwijkingen te corrigeren.

Voor een **vast multi-bracketapparaat** omvatten de forfaits voor apparatuur 305631–305642 en 305675–305686 alle orthodontische attachments (ook brackets, banden of tubes genoemd), maar ook de orthodontische draden (bogen), de elastische en metalen ligaturen van de attachments, de elastomeerkettingen, de veren (open en gesloten coil springs), de kleine onderdelen van allerlei aard ter grootte van een attachment (hooks, pins, caplin, buttons, ...) alsook de intermaxillaire elastieken zijn inbegrepen in de forfaits voor apparatuur 305631–305642 en 305675–305686.

Voor **orthodontische aligners** omvatten de forfaits voor apparatuur 305631–305642 en 305675–305686 alle aligners uit de hoofdserie.

Deze hoofdserie vormt de eerste reeks orthodontische aligners, die zorgvuldig wordt ontworpen door de tandheelkundige op basis van een digitale behandelplanning.

Deze hoofdserie moet het mogelijk maken om alle tandverplaatsingen stap voor stap uit te voeren volgens de vooraf opgestelde digitale behandelplanning. Deze digitale behandelplanning moet zo zijn opgesteld dat met de hoofdserie van aligners een goede uitlijning van de bogen en een goede occlusie kan worden bekomen.

Het doel van deze hoofdserie is het corrigeren van de bij aanvang van de behandeling vastgestelde malocclusie en de tanden zo dicht mogelijk te brengen bij de eindpositie zoals gepland in de digitale behandelplanning. Het is belangrijk te benadrukken dat de aligners 22 uur per dag gedragen moeten worden om het slagen van de behandeling te garanderen.

De forfaits voor apparatuur 305631–305642 en 305675–305686 omvatten ook het bevestigen van attachments van composiet of ander materiaal, knoppen, kleine onderdelen ter grootte van een attachment van welke aard ook (zoals power arms, caplins, knoppen, ...) alsook de intermaxillaire elastieken.

Aan het einde van de behandeling met de hoofdserie moet een evaluatie van het behaalde resultaat worden uitgevoerd. Afhankelijk van dit resultaat kunnen één of meerdere aanvullende reeksen orthodontische aligners worden voorgesteld om de stand van de tanden en kaken verder te verbeteren. Deze aanvullende reeks(en) orthodontische aligners zijn niet inbegrepen in de forfaits voor apparatuur 305631–305642 en 305675–305686.

De digitale behandelplanning(en) is/zijn niet inbegrepen in de forfaits voor apparatuur 305631–305642 en 305675–305686.

De interpretatieregel 19 heeft uitwerking vanaf 1 juli 2022.

De Leidend ambtenaar,
M. DAUBIE

De Voorzitter,
A. KIRSCH

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2026/003973]

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Interpretatieregel

Interpretatieregel voor de vergoeding van de farmaceutische specialiteiten met venetoclax als actief bestanddeel.

Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 21-04-2026 en in uitvoering van artikel 22, 4°bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de Verzekering voor geneeskundige verzorging op 11 05 2026 de hierna gaande beslissing genomen:

Interpretatieregel betreffende de vergoeding van de farmaceutische specialiteiten op basis van venetoclax in combinatie met ibrutinib voor de behandeling van volwassen rechthebbende met nog niet eerder behandelde chronische lymfatische leukemie.

RÉPONSE

Ces forfaits d'appareillages 305631–305642 et 305675–305686 comprennent les dispositifs orthodontiques suivants :

De manière générale, le traitement orthodontique régulier a pour objectif d'aligner les dents définitives et de corriger les décalages des mâchoires. L'appareil fixe multi-attache et/ou les gouttières successives, aussi appelées aligneurs orthodontiques, sont les appareils le plus couramment utilisés pour finaliser les alignements dentaires et corriger les décalages des mâchoires.

Pour un **appareil fixe multi-attache**, les forfaits d'appareillage 305631–305642 et 305675–305686 comprennent toutes les attaches orthodontiques (aussi appelées plaquettes ou brackets) mais aussi les fils (arcs) orthodontiques, les ligatures élastomériques et métalliques des attaches, les chaînettes élastomériques, les ressorts (coil spring ouvert et fermé), les petites pièces de la dimension d'une attache orthodontique de toute nature (hooks, pins, caplin, boutons ...) et les élastiques intermaxillaires sont également compris dans les forfaits d'appareillages 305631–305642 et 305675–305686.

Pour les **aligneurs orthodontiques**, les forfaits d'appareillage 305631–305642 et 305675–305686 comprennent la série principale d'un traitement par aligneurs.

Cette série principale constitue la première série d'aligneurs orthodontiques, soigneusement conçue par le praticien de l'art dentaire lors d'une planification numérique de traitement.

Cette série principale doit permettre de réaliser l'ensemble des déplacements dentaires, étape par étape selon la planification numérique de traitement préalablement établi. Cette planification numérique de traitement doit être établi de manière à ce qu'un bon alignement des arcades et une occlusion correcte puissent être obtenus avec la série principale d'aligneurs.

Cette série principale a pour objectif de permettre la correction de la malocclusion diagnostiquée en début de traitement et d'amener les dents aussi près que possible de la position finale planifiée dans la planification numérique de traitement. Il est important d'insister sur le fait que le port des aligneurs orthodontiques est de 22 heures sur 24 pour permettre la réussite du traitement.

Les forfaits d'appareillages 305631–305642 et 305675–305686 comprennent également le collage des attachments en résine ou tout autre matériau, des boutons, des petites pièces de la taille d'un attachment de toute nature (power arm, caplin, boutons, ...) et les élastiques intermaxillaires.

A la fin du traitement avec la série principale, une évaluation du résultat obtenu doit être réalisée. En fonction du résultat obtenu, une ou plusieurs séries supplémentaires d'aligneurs orthodontiques peuvent être proposées pour améliorer davantage la position des dents et des mâchoires. La (les) série(s) supplémentaire(s) d'aligneurs orthodontiques n'est (ne sont) pas comprises dans les forfaits d'appareillage 305631–305642 et 305675–305686.

La (les) planification(s) numérique(s) de traitement n'est (ne sont) pas comprise(s) dans les forfaits d'appareillages 305631–305642 et 305675–305686.

La règle interprétative 19 produit ses effets à partir du 1^{er} juillet 2022.

Le Fonctionnaire dirigeant,
M. DAUBIE

Le Président,
A. KIRSCH

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2026/003973]

Institut national d'assurance maladie-invalidité
Règle interprétative

Règle d'interprétative pour le remboursement des spécialités pharmaceutiques avec venetoclax comme principe actif

Sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments en date du 21-04-2026 et en application de l'article 22, 4°bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le Comité de l'assurance soins de santé a pris le 11 05 2026 la décision suivante :

Règle d'interprétative concernant le remboursement des spécialités pharmaceutiques à base de venetoclax en combinaison avec ibrutinib pour le traitement d'un bénéficiaire adulte avec une leucémie lymphoïde chronique non précédemment traités.

De interpretatieregel worden opgeheven.		La règle interprétative est abrogée.	
Deze opheffing treedt in werking op 1 juli 2026.		Cette abrogation entre en vigueur le 1 ^{er} juillet 2026.	
De Leidend ambtenaar, Mickaël DAUBIE, Directeur-generaal geneeskundige verzorging	De Voorzitster, Anne KIRSCH	Le Fonctionnaire dirigeant, Mickaël DAUBIE, Directeur-général des soins de santé	La Présidente, Anne KIRSCH

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken

[C – 2026/004522]

Aankondiging openbaar onderzoek in het kader van de vernieuwing van de Steenbruggebrug en de rechtekking, verbreding en verdieping van het Kanaal Gent-Oostende in Brugge en Oostkamp

Bij besluit van de Raad van Bestuur van De Vlaamse Waterweg nv van 29 april 2026 wordt een openbaar onderzoek ingesteld in het kader van de onteigening ten algemene nutte voor de vernieuwing van de Steenbruggebrug en de rechtekking, verbreding en verdieping van het Kanaal Gent-Oostende in Brugge en Oostkamp volgens het onteigeningsplan D3_100 087_ONT_01.

De onroerende goederen, waarvan de verwerving door onteigening ten algemene nutte overeenkomstig het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek, zijn kadastraal gekend als Brugge, 22e afdeling – sectie C, percelen 515D8 en 515G, de delen van percelen 515E8, 515A8, 515W7, 515P7, 515/2D, 517V4 en 485B, een deel van het openbaar domein, Brugge, 25e afdeling – sectie B, delen van percelen 5817B, 583K, 583R, 583S, 584H, 585G, 543D, 591G en 596L en Oostkamp, 1e afdeling – sectie A, delen van percelen 3X, 3R, 5K4 en 23T.

Het openbaar onderzoek betreffende de voorgenomen onteigening wordt georganiseerd van 24 juni 2026 tot en met 23 juli 2026, gedurende hetwelk het voorlopig onteigeningsbesluit (inclusief bijlagen) ter inzage ligt in het Huis van de Bruggeling - Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge, bij de Directie Ruimte en Economie - Oostmeers 17, 8000 Brugge en in de OostCampus - Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp. De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit zullen tijdens de duur van het openbaar onderzoek tevens beschikbaar zijn op de website van De Vlaamse Waterweg nv en op de websites van de stad Brugge en van de gemeente Oostkamp.

Eventuele standpunten, bezwaren of opmerkingen kunnen door de eigenaars van het te onteigenen onroerend goed en door de houders van zakelijke rechten en van persoonlijke rechten op het te onteigenen goed of zakelijk recht uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek per beveiligde zending toegestuurd worden aan De Vlaamse Waterweg nv, afdeling Regio West, Guldensporenpark 105, 9820 Merelbeke, aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge of aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Oostkamp, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp. Bezwaarschriften kunnen eveneens afgegeven worden tegen ontvangstbewijs op bovenvermelde adressen.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST		REGION DE BRUXELLES-CAPITALE	
[C – 2026/004452]		[C – 2026/004452]	
Uitslag van de vacature via intraregionale mobiliteit voor de aanwerving van een Verantwoordelijke boekhoudbeheer en budget (m/v/x) (niveau A), Franstalig of Nederlandstalig, voor BRUGEL (selectie-nummer: REQ932)		Résultat de l'appel à candidature via la mobilité intrarégionale pour le recrutement d'un.e Responsable de la gestion budgétaire et comptable (m/f/x) (niveau A), francophone ou néerlandophone, pour BRUGEL (numéro de sélection : REQ932)	
Deze selectieprocedure is op 4 juni 2026 afgesloten.		Ladite sélection a été clôturée le 4 juin 2026.	
Het aantal geselecteerde kandidaten bedraagt 0.		Le nombre de lauréat s'élève à 0.	

WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

Ruimtelijke Ordening

Stad Brugge

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 22 mei 2026, de gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Christus Koning N.O. 206 goed.

Het plangebied omvat de voormalige Fluvius-site en het volledige bouwblok dat wordt afgebakend door de Scheepsdalelaan, Leopold II-laan, Zwaluwstraat en de Kolenkaai, in het noordoostelijke deel van de wijk ChristusKoning.

Om deze herontwikkeling van deze site mogelijk te maken, bekijkt Stad Brugge de huidige stedenbouwkundige voorschriften opnieuw.

Het openbaar onderzoek over deze verkorte procedure loopt van maandag 22 juni tot en met dinsdag 21 juli.

Het dossier ligt ter inzage bij het loket van de dienst Omgevingsvergunning, Oostmeers 17, 8000 Brugge en kan geraadpleegd worden op de website van de stad Brugge www.brugge.be

Een infodag vindt plaats op de Oude Fluvius site, oud klantenkantoor Fluvius, Scheepsdalelaan 12, 8000 Brugge, op donderdag 25 juni 2026 en is doorlopend te bezoeken van 8 u. 30 m. tot 19 uur.

Bezwaren op het herzieningsvoorstel van het RUP kunnen tijdens de duur van het openbaar onderzoek worden bezorgd: via mail naar omgeving.cad@brugge.be of per brief t.a.v. Stad Brugge, college van burgemeester en schepenen, p.a. directie Ruimte & Economie, Team CaD, Burg 12, 8000 Brugge of door afgifte tegen ontvangstbewijs in het Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge.

(1548)

Gemeente Kapelle-op-den-Bos

Onderwerp : rooilijnplan gedeeltelijke verlegging voetweg 48

Overeenkomstig het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 (*Belgisch Staatsblad* 12 augustus 2019) maakt het college bekend het rooilijnplan van bovenvermeld tracé werd goedgekeurd.

De plannen werden gepubliceerd op de website van de gemeente : <https://www.kapelle-op-den-bos.be/openbaar-onderzoek-trage-wegenplan>

(1549)

Algemene vergaderingen en berichten voor de aandeelhouders

Assemblées générales et avis aux actionnaires

SICAV BLB, naamloze vennootschap,
Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer : 0716.687.171
RPR Brussel (Franstalige afdeling)
(hierna de Vennootschap)

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 JULI 2026, OM 9 UUR

Een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van SICAV BLB NV, een publieke BEVEK naar Belgisch recht (de Vennootschap), zal worden gehouden op 10 juli 2026, om 9 uur, ten overstaan van meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op zijn kantoor (de Buitengewone Algemene Vergadering).

Agenda van de buitengewone algemene vergadering :

1. Kennisname van de wijziging van de liquiditeitsbeheerinstrumenten van de Vennootschap

De raad van bestuur heeft beslist de liquiditeitsbeheerinstrumenten van de Vennootschap te wijzigen, overeenkomstig de wetgeving die van toepassing is op instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, en in het bijzonder het Europese kader met betrekking tot liquiditeitsbeheerinstrumenten ingevoerd door Richtlijn (EU) 2024/927 en de gedelegeerde verordening betreffende de kenmerken van liquiditeitsbeheerinstrumenten, alsook de ESMA-richtsnoeren betreffende de selectie, activering, kalibratie en deactivering van liquiditeitsbeheerinstrumenten.

De geselecteerde liquiditeitsbeheerinstrumenten in de zin van het toepasselijke Europese kader voor alle compartimenten van de Vennootschap zijn voortaan : (i) swing pricing; en (ii) de redemption gate (plafonnering van terugbetalingen). Deze instrumenten zijn van toepassing op alle compartimenten van de Vennootschap, tenzij het prospectus uitdrukkelijk anders bepaalt.

De tijdelijke opschorting van inschrijvingen, inkopen en omzettingen en, in voorkomend geval, van de berekening en/of bekendmaking van de netto-inventariswaarde vormt een uitzonderlijke maatregel die beschikbaar is overeenkomstig de statuten, het prospectus en de toepasselijke regelgeving. Zij vormt niet een van de twee geselecteerde liquiditeitsbeheerinstrumenten in de zin van het toepasselijke Europese kader.

Het prospectus zal dienovereenkomstig worden gewijzigd, met inbegrip van de onderafdeling betreffende de liquiditeitsbeheerinstrumenten in de afdeling « II. Informatie betreffende de BEVEK », alsook de afdelingen betreffende de compartimenten.

2. Toevoeging van de mogelijkheid voor de Vennootschap om swing pricing toe te passen

Voorstel om een mechanisme voor het beheer van het liquiditeitsrisico toe te voegen, algemeen bekend als « Swing pricing », zoals voorzien in artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 15 oktober 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2006, betreffende effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging, het koninklijk besluit van 10 november 2006, betreffende de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, het koninklijk besluit van 12 november 2012, met betrekking tot beheerverenootschappen van instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, het koninklijk besluit van 12 november 2012, met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en het koninklijk besluit van 25 februari 2017, betreffende bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerverenootschappen, en houdende diverse bepalingen, en, bijgevolg, voorstel tot wijziging van artikel 13 van de statuten.

3. Statutenwijzigingen

Voorstel om de volgende statutenwijzigingen aan te nemen teneinde de statuten van de Verenootschap in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen :

- In artikel 12 :

o Het opschrift van artikel 12 als volgt wijzigen : « OPSCHORTING VAN DE UITGIFTE, DE INKOOP EN DE OMZETTING VAN AANDELEN. »;

o In het eerste lid de woorden « De Verenootschap zal de bepaling van de netto-inventariswaarde van de aandelen schorsen, evenals de voorziene uitgifte, inkoop en omzetting van de aandelen » vervangen door de volgende woorden : « De Verenootschap zal de uitgifte, de inkoop en de omzetting van de aandelen schorsen en, in voorkomend geval, de bepaling van de netto-inventariswaarde van de aandelen »;

o In het tweede lid de zin « De inschrijvingen, inkopen alsook omzettingen gebeuren op basis van de eerste netto-inventariswaarde die na de opschorting wordt bepaald. » vervangen door « Deze opschorting leidt niet noodzakelijk tot een gelijktijdige opschorting van de bepaling van de netto-inventariswaarde. De bepaling van de netto-inventariswaarde wordt slechts opgeschort wanneer de omstandigheden dit rechtvaardigen of wanneer de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen dit opleggen, met name wanneer het niet mogelijk is de activa en/of verbintenissen van het betrokken compartiment correct te waarderen of een betrouwbare netto-inventariswaarde te bepalen. Wanneer de bepaling van de netto-inventariswaarde niet is opgeschort, blijft de Verenootschap, voor zover mogelijk, de activa van het betrokken compartiment waarderen en de netto-inventariswaarde bepalen en/of bekendmaken, met vermelding dat het betrokken compartiment tijdelijk gesloten is voor inschrijvingen, inkopen en, in voorkomend geval, omzettingen. »;

o Het vierde lid vervangen door « Onverminderd artikel 14 van deze statuten kunnen de in dit artikel bedoelde maatregelen beperkt blijven tot één of meerdere compartimenten. »;

o Een nieuw vijfde lid toevoegen als volgt : « Elke krachtens dit artikel besliste opschorting wordt meegedeeld en bekendgemaakt overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en de in het prospectus vermelde modaliteiten. ».

- In artikel 13 :

o In het eerste lid de vermelding « en de FSMA » toevoegen aan de informatieverplichting in geval van een materiële fout in de berekening van de netto-inventariswaarde;

o Een nieuw derde lid toevoegen als volgt : « Aanpassingen van de netto-inventariswaarde ingevolge de activering van het hieronder bedoelde swing pricing-mechanisme worden niet beschouwd als materiële fouten. »;

o Een nieuw achtste lid toevoegen als volgt : « Bij aanzienlijke netto-instroom en -uitstroom in het/de compartiment(en) van de Verenootschap kan het swing pricing-mechanisme worden toegepast indien de instroom en uitstroom een bepaalde drempel overschrijden (de « Swingdrempel »). Vanaf de inwerkingtreding wordt de netto-inventariswaarde verhoogd (in geval van netto-instroom) of verlaagd (in geval van netto-uitstroom) met een bepaald percentage (de « Swingfactor »), zoals nader omschreven in het prospectus. De aanpassingen hebben een identieke impact op alle netto-inventariswaarden van elke aandelenklasse van het betrokken compartiment. »;

o Een nieuw negende lid toevoegen als volgt : « De Swingdrempel en de Swingfactor worden bepaald door de raad van bestuur, of door de Beheerverenootschap wanneer deze taak haar uitdrukkelijk door de raad van bestuur is gedelegeerd binnen de grenzen bepaald door de toepasselijke regelgeving. »

- In artikel 14 :

o Het woord « zou bevatten » vervangen door « betreft »;

o Een laatste zin toevoegen als volgt : « De beslissing om het mechanisme voor de plafonnering van terugbetalingen te activeren wordt genomen door de raad van bestuur of, wanneer deze bevoegdheid uitdrukkelijk aan haar is gedelegeerd, door de Beheerverenootschap, binnen de grenzen bepaald door de toepasselijke regelgeving. ».

4. Aanname van een nieuwe tekst van de statuten

Voorstel tot aanname van de gecoördineerde tekst van de statuten van de Verenootschap, waarin alle wijzigingen voortvloeiend uit de voorgaande besluiten zijn geïntegreerd.

5. Delegatie van bevoegdheden met het oog op het vervullen van de formaliteiten.

Voorstel om te verlenen :

- aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, alle machten voor de uitvoering van de genomen beslissingen, met mogelijkheid tot delegatie;

- aan de instrumenterende notaris, of aan elke andere notaris en/of medewerker van « Berquin notarissen » BV, om de tekst van de coördinatie van de statuten van de Verenootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Overeenkomstig artikel 16, § 6 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles is artikel 7:153, tweede en derde lid, van het Wetboek van Verenootschappen en Verenigingen niet van toepassing, zodat geen aanwezigheidsquorum vereist is. Om te worden aangenomen, vereisen de voorstellen 2, 3 en 4 een meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen en vereist voorstel 5 een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Punt 1 van de agenda vereist geen stemming.

Om aan de buitengewone algemene vergadering te kunnen deelnemen of zich daarop te laten vertegenwoordigen, moet elke houder van gedematerialiseerde aandelen aan de Verenootschap een attest bezorgen dat is opgesteld door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, waarin de onbeschikbaarheid tot de datum van de buitengewone algemene vergadering wordt vastgesteld van de door deze houder aangehouden gedematerialiseerde aandelen. Dit attest moet de Verenootschap uiterlijk op 2 juli 2026, zijnde vijf volledige werkdagen vóór de buitengewone algemene vergadering, per post of per e-mail op het volgende e-mailadres bereiken : RBCIS_BE_FundCorporateServices@caceis.com

De aandeelhouders die aan de toelatingsformaliteiten hebben voldaan, kunnen zich op de buitengewone algemene vergadering laten vertegenwoordigen door gebruik te maken van het volmachtformulier dat beschikbaar is op de hieronder vermelde websites of op eenvoudig verzoek via het volgende e-mailadres, of kunnen er stemmen per brief door gebruik te maken van het formulier voor stemming per brief dat beschikbaar is op de hieronder vermelde websites of op eenvoudig verzoek via het volgende e-mailadres : RBCIS_BE_FundCorporateServices@caceis.com. Deze ondertekende formulieren moeten de Verenootschap uiterlijk op 2 juli 2026, zijnde vijf volledige werkdagen vóór de buitengewone algemene vergadering, per e-mail op het volgende e-mailadres bereiken : RBCIS_BE_FundCorporateServices@caceis.com. De aandeelhouders hebben ook de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn vragen te stellen via dit e-mailadres.

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie, de laatste periodieke verslagen, het ontwerp van gewijzigde statuten in « compare »-versie, het volmachtformulier en het formulier voor stemming per brief zijn kosteloos beschikbaar op de zetel van de verenootschap die de financiële dienst waarneemt, namelijk CACEIS Bank, Belgium Branch, met zetel te Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel, of op de websites www.bli.lu en <https://www.fundinfo.com/>

SICAV BLB, société anonyme,
avenue du Port 86C, boîte 320, 1000 Bruxelles

Numéro d'entreprise : 0716.687.171
RPM Bruxelles (section francophone)
(ci-après la Société)

**CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 10 JUILLET 2026, A 9 HEURES**

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SICAV BLB SA, SICAV publique de droit belge (la Société) se tiendra le 10 juillet 2026, à 9 heures, devant Me Tim Carnawal, notaire à Bruxelles, en son étude (l'Assemblée Générale Extraordinaire).

Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :

1. Prise de connaissance de la modification des outils de gestion de la liquidité de la Société

Le conseil d'administration a décidé de modifier les outils de gestion de la liquidité de la Société, conformément à la législation applicable aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, et en particulier au cadre européen relatif aux outils de gestion de la liquidité introduit par la directive (UE) 2024/927 et le règlement délégué relatif aux caractéristiques des outils de gestion de la liquidité, ainsi qu'aux orientations de l'ESMA relatives à la sélection, l'activation, la calibration et la désactivation des outils de gestion de la liquidité.

Les outils de gestion de la liquidité sélectionnés au sens du cadre européen applicable pour l'ensemble des compartiments de la Société sont désormais : (i) le swing pricing; et (ii) le redemption gate (plafonnement des remboursements). Ces outils sont applicables à l'ensemble des compartiments de la Société, sauf disposition contraire expresse du prospectus.

La suspension temporaire des souscriptions, rachats et conversions et, le cas échéant, du calcul et/ou de la publication de la valeur nette d'inventaire, constitue une mesure exceptionnelle disponible conformément aux statuts, au prospectus et à la réglementation applicable. Elle ne constitue pas l'un des deux outils de gestion de la liquidité sélectionnés au sens du cadre européen applicable.

Le prospectus sera modifié en conséquence, en ce compris la sous-section relative aux outils de gestion de la liquidité dans la section « II. Informations concernant la SICAV », ainsi que les sections relatives aux compartiments.

2. Ajout de la possibilité pour la Société de recourir aux Swing pricing

Proposition d'ajouter un mécanisme de gestion du risque de liquidité, communément dénommé « Swing pricing », prévu à l'article 3 de l'Arrêté royal du 15 octobre 2018, modifiant l'arrêté royal du 7 mars 2006, relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif, l'arrêté royal du 10 novembre 2006, relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts, l'arrêté royal du 12 novembre 2012, relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, l'arrêté royal du 12 novembre 2012, relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et l'arrêté royal du 25 février 2017, relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses et, par conséquent proposition de modifier l'article 13 des statuts.

3. Modifications statutaires

Proposition d'adopter les modifications statutaires suivantes en vue de mettre les statuts de la Société en conformité avec les décisions qui précèdent :

- A l'article 12 :

o Modifier l'intitulé de l'article 12 comme suit : « **SUSPENSION DE L'EMISSION, DU RACHAT ET DE LA CONVERSION DES ACTIONS.** » ;

o A l'alinéa 1, remplacer les mots « La Société suspendra la détermination de la valeur nette d'inventaire des actions, ainsi que l'émission, le rachat et la conversion des actions prévus » par les mots suivants « La Société suspendra l'émission, le rachat et la conversion des actions et, le cas échéant, la détermination de la valeur nette d'inventaire des actions » ;

o A l'alinéa 2, remplacer la phrase « Les souscriptions, les rachats ainsi que les conversions se feront sur la base de la première valeur nette d'inventaire déterminée après la suspension. » par « Cette

suspension n'entraîne pas nécessairement une suspension concomitante de la détermination de la valeur nette d'inventaire. La détermination de la valeur nette d'inventaire ne sera suspendue que lorsque les circonstances le justifient ou lorsque les dispositions légales ou réglementaires applicables l'imposent, notamment lorsqu'il n'est pas possible d'évaluer correctement les actifs et/ou engagements du compartiment concerné ou de déterminer une valeur nette d'inventaire fiable. Lorsque la détermination de la valeur nette d'inventaire n'est pas suspendue, la Société continuera, dans la mesure du possible, à évaluer les actifs du compartiment concerné et à déterminer et/ou publier la valeur nette d'inventaire, avec indication du fait que le compartiment concerné est temporairement fermé aux souscriptions, rachats et, le cas échéant, conversions. » ;

o Remplacer l'alinéa 4 par « Sans préjudice de l'article 14 des présents statuts, les mesures prévues au présent article peuvent se limiter à un ou plusieurs compartiments. » ;

o Ajouter un nouvel alinéa 5 comme suit : « Toute suspension décidée en vertu du présent article est communiquée et publiée conformément à la réglementation applicable et aux modalités précisées dans le prospectus. ».

- A l'article 13 :

o A l'alinéa 1, ajouter la mention « et la FSMA » à l'obligation d'information en cas d'erreur significative dans le calcul de la valeur nette d'inventaire ;

o Ajouter un nouvel alinéa 3 comme suit « Ne sont pas considérées comme erreurs significatives les ajustements de la valeur nette d'inventaire suite à l'activation du mécanisme de swing pricing visé ci-dessous. » ;

o Ajouter un nouvel alinéa 8 comme suit : « Dans le cas d'entrées et de sorties nettes importantes dans le(s) compartiment(s) de la Société, le mécanisme du swing pricing peut être appliqué si les entrées et les sorties dépassent un certain seuil (le « Seuil de Swing »). Dès l'entrée en vigueur, la valeur nette d'inventaire sera ajustée à la hausse (en cas d'entrées nettes) ou à la baisse (en cas de sorties nettes) d'un certain pourcentage (le « Facteur de Swing ») tel que détaillé dans le prospectus. Les ajustements auront un impact identique sur l'ensemble des valeurs nettes d'inventaire de chaque classe d'action du compartiment concerné. » ;

o Ajouter un nouvel alinéa 9 comme suit : « Le Seuil de Swing et le Facteur de Swing sont déterminés par le conseil d'administration, ou par la Société de gestion lorsque cette tâche lui a été expressément déléguée par le conseil d'administration dans les limites prévues par la réglementation applicable. »

- A l'article 14 :

o Remplacer le mot « contiendrait » par « concerne » ;

o Ajouter une dernière phrase comme suit : « La décision d'activer le mécanisme de plafonnement des remboursements est prise par le conseil d'administration ou, lorsque cette compétence lui a été expressément déléguée, par la Société de gestion, dans les limites prévues par la réglementation applicable. ».

4. Adoption d'un nouveau texte des statuts

Proposition d'adopter le texte coordonné des statuts de la Société, intégrant l'ensemble des modifications résultant des résolutions qui précèdent.

5. Délégation de pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

Proposition de conférer :

- à deux administrateurs agissant conjointement, tous pouvoirs pour l'exécution des décisions prises, avec faculté de délégation ;

- au notaire instrumentant, ou à tout autre notaire et/ou collaborateur de « Berquin Notaires » SRL, afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la Société, le signer et le déposer dans la base de données électronique prévue à cet effet, conformément aux dispositions légales en la matière.

Conformément à l'article 16, § 6 de la loi du 3 août 2012, relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, l'article 7 :153, alinéas 2 et 3 du Code des sociétés et des associations n'est pas applicable de sorte qu'aucun quorum de présence n'est requis. Pour être adoptées, les propositions 2, 3 et 4 requièrent la majorité des trois quarts des voix exprimées et la proposition 5 requiert la majorité simple des voix exprimées. Le point 1 à l'ordre du jour ne requiert aucun vote.

Afin de pouvoir participer à l'assemblée générale extraordinaire, ou de s'y faire représenter, chaque détenteur d'actions dématérialisées doit faire parvenir à la Société une attestation établie par le teneur de

comptes agréé ou l’organisme de liquidation constatant l’indisponibilité, jusqu’à la date de l’assemblée générale extraordinaire, des actions dématérialisées qu’il détient. Cette attestation doit parvenir à la Société, au plus tard le 2 juillet 2026, soit cinq jours ouvrables complets avant l’assemblée générale extraordinaire, par courrier ou par courrier électronique à l’adresse e-mail suivante : RBCIS_BE_FundCorporateServices@caceis.com

Les actionnaires qui se sont conformés aux formalités d’admission peuvent se faire représenter à l’assemblée générale extraordinaire en utilisant le formulaire de procuration disponible sur les sites internet repris ci-dessous ou sur simple demande à l’adresse e-mail suivante ou y voter par correspondance en utilisant le formulaire de vote par correspondance disponible sur les sites internet repris ci-dessous ou sur simple demande à l’adresse e-mail suivante : RBCIS_BE_FundCorporateServices@caceis.com. Ces formulaires signés doivent parvenir à la Société au plus tard le 2 juillet 2026, soit cinq jours ouvrables complets avant l’Assemblée Générale Extraordinaire, par courrier électronique à l’adresse e-mail suivante : RBCIS_BE_FundCorporateServices@caceis.com. Les actionnaires ont également la possibilité de poser des questions, dans le même délai, via cette adresse e-mail.

Le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur, les derniers rapports périodiques, le projet de statuts modifiés en version « compare », le formulaire de procuration et le formulaire de vote par correspondance sont disponibles gratuitement au siège de la société assurant le service financier, à savoir CACEIS Bank, Belgium Branch, dont le siège est situé avenue du Port 86C, boîte 320, 1000 Bruxelles ou sur les sites internet www.bli.lu et <https://www.fundinfo.com/>

(1550)

Bewindvoerders

Administrateurs

Betreuer

Justice de Paix du canton de Fosses-la-Ville

Désignation

Justice de Paix du canton de Fosses-la-Ville.

Par ordonnance du 16 juin 2026, le Juge de Paix du canton de Fosses-la-Ville a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7 de l’ancien Code civil.

Madame Nathalie HENDRICK, née à Verviers le 1 février 1978, domiciliée à 4800 Verviers, Rue de la Coopération 10, résidant en l’Institution “ Kegeljan ” sise Rue de Falisolle 102 à 5070 Fosses-la-Ville, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Maître Pierre LOTHE, avocat, dont les bureaux sont établis à 5002 Namur, Rue Fernand Danhaive 6, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127349

Justice de Paix du canton de Fosses-la-Ville

Désignation

Justice de Paix du canton de Fosses-la-Ville.

Par ordonnance du 16 juin 2026, le Juge de Paix du canton de Fosses-la-Ville a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7 de l’ancien Code civil.

Monsieur Jean-Luc SALMON, né à Namur le 19 août 1962, domicilié à 5060 Sambreville, Rue du Pont-à -Biesmes (AUV) 104, résidant au CHR Val de Sambre, site Sambre sis rue Chère Voie 75 à 5060 Sambreville, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Madame Mélanie SALMON, domiciliée à 5190 Jemeppe-sur-Sambre, Avenue des Lilas, Ham 16, a été désignée en qualité d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127350

Justice de paix du canton d’Arlon

Désignation

Par ordonnance du 16 juin 2026, le juge de paix d’Arlon a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l’article 492/1 du Code civil et/ou à l’article 499/7 du Code civil.

Marc GOEDERT, né à Arlon le 5 juillet 1962, résidant Rue du Bois de Loo 379 à 6717 Attert a été placé sous un régime de représentation.

Joséphine Goedert, domiciliée à 6791 Aubange, Rue de Longeau - ATHUS 63 32, a été désignée en qualité d’administrateur de la personne de la personne protégée susdite.

Carine WATRY, domiciliée à 6700 Arlon, Rue de Saint-Dié 9, a été désignée en qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autre fin que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127371

Justice de paix de Spa

Désignation

Justice de paix de Spa

Par ordonnance du 16 juin 2026, le juge de paix de Spa a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7 de l’ancien Code civil.

Océane DERVAUX, née à Roubaix le 18 novembre 2001, domiciliée à 4950 Waimes, Rue du Marché 24, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Maître Nicolas SCHMITZ, avocat, ayant ses bureaux sis à 4970 Stavelot, avenue Ferdinand Nicolay 20/1, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127372

Justice de paix de Spa*Désignation***Justice de paix de Spa**

Par ordonnance du 16 juin 2026, le juge de paix de Spa a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Nelly KLEIN, né à le 30 août 1940, domicilié à 4053 Chaudfontaine, Voie de l'Ardenne 77, résidant C.H.S. l'ACCUEIL Rue du Doyard 15 à 4990 Lierneux, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Maître Anne-Catherine NOIRHOMME, avocat dont le cabinet est établi à 6662 Houffalize, Cowan 3, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127376

Justice de paix du canton d'Auderghem*Désignation***Justice de paix du canton d'Auderghem.**

Par ordonnance du 10 juin 2026, le juge de paix du canton d'Auderghem a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Monsieur Guillaume Volter, né à le 18 avril 2008, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue Middelbourg 68, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Maître Evelyne RAES, avocat, 1050 Ixelles, avenue du Bois de la Cambre 100, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127282

Justice de paix du canton d'Auderghem*Mainlevée***Justice de paix du canton d'Auderghem.**

Par ordonnance du 10 juin 2026, le juge de paix du canton d'Auderghem a mis fin aux mesures de protection à l'égard de la personne et/ou des biens concernant :

Madame Stefanie Brooks, née à Chicago le 9 juin 1968, domiciliée à 1160 Auderghem, Avenue du Paepedelle 66 b014, a été placée sous un régime de représentation par ordonnance du 17 décembre 2025 du juge de paix du canton d'Auderghem.

Maître Marie GODEFRIDI, avocat, ayant son cabinet à 1070 Anderlecht, avenue du Roi Soldat 110/bte 9, a été déchargée de sa mission d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127275

Justice de paix du canton d'Auderghem*Remplacement***Justice de paix du canton d'Auderghem**

Par ordonnance du 10 juin 2026, le juge de paix du canton d'Auderghem a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de l'intéressé.

Madame Fouzia Atouf, née à Fès le 15 avril 1970, domiciliée à 1160 Auderghem, Avenue Guillaume Van Nerom 19 b012, a été placée sous un régime de représentation par ordonnance du 8 mars 2017 du juge de paix du canton d'Auderghem.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Jean De Lentdecker a été remplacé par Maître Sandrine Valvekens, dont les bureaux sont établis à 1050 Ixelles, rue de Livourne 45.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Jean De Lentdecker, dont les bureaux sont établis à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, avenue François Sebrechts 42/18 a été déchargé de sa mission d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127277

Justice de paix du canton d'Ixelles*Désignation***Justice de paix du canton d'Ixelles**

Par ordonnance du 16 juin 2026, le juge de paix du canton d'Ixelles a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Xavier Desmaele, né à Haine-Saint-Paul le 24 septembre 1962, domicilié à 1050 Ixelles, Rue Forestière 22/005e, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

André Decourrière, avocat, dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 207/b14, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127273

Justice de paix du canton d'Ixelles*Désignation***Justice de paix du canton d'Ixelles**

Par ordonnance du 16 juin 2026, le juge de paix du canton d'Ixelles a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Penohanu Ngongo, né à Tshumbe le 31 décembre 1963, domicilié à 1050 Ixelles, Rue de Dublin 10/1e, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Fabrice Wauthier, avocat, dont les bureaux sont établis à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue de Broqueville 116/bte 13, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127274

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Désignation

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud.

Par ordonnance du 16 juin 2026, le juge de paix du canton de Braine-l’Alleud a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et à l’article 499/7 de l’ancien Code civil.

Monsieur Michel NEUWELS, né à Bruxelles le 29 septembre 1942, domicilié à 1380 Lasne, Chemin des Saules Verts 3, résidant à l’hôpital “Chirec” Rue Wayez 35 à 1420 Braine-l’Alleud, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Monsieur Didier NEUWELS, domicilié à 1474 Genappe, Rue Eloi Bouvier 3, a été désigné en qualité d’administrateur de la personne de la personne protégée susdite.

Monsieur Christophe NEUWELS, domicilié à 5310 Eghezée, Chaussée de Louvain 11 BA08, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127398

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Remplacement

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Par ordonnance du 12 juin 2026, le juge de paix du canton de Braine-l’Alleud a, conformément à l’article 492/4 de l’ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l’égard de la personne et/ou des biens de l’intéressé.

Monsieur Jean CAYPHAS, né à Louvain le 16 avril 1947, domiciliée à la résidence “Le Gibloux” à 1410 Waterloo, Chemin du Bon Dieu de Gibloux 26, a été placé sous un régime de représentation par ordonnance du 30 octobre 2018 du juge de paix du canton de Braine-l’Alleud.

Conformément à l’article 496/7 de l’ancien Code civil, Maître Marie-Christine BOONEN, avocat, dont le cabinet est établi à 1420 Braine-l’Alleud, Avenue du Japon 35 bte 3, a été remplacée en qualité d’administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite, par Maître Stéphanie BASTIEN, avocat, dont le cabinet est établi à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 523.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127292

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Remplacement

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Par ordonnance du 12 juin 2026, le juge de paix du canton de Braine-l’Alleud a, conformément à l’article 492/4 de l’ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l’égard des biens de l’intéressé.

Madame Hawa NTIRANYIBAGIRA, née à Muramvya le 15 mai 1974, domiciliée à 1420 Braine-l’Alleud, Clos de la Sapinière 18, a été placée sous un régime de représentation par ordonnance du 26 février 2024 du juge de paix du canton de Braine-l’Alleud.

Conformément à l’article 496/7 de l’ancien Code civil, Maître Joëlle GODTS, avocat, dont le cabinet est établi à 1410 Waterloo, rue des Piles 33, a été remplacée en qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite, par Maître Bénédicte DELVIGNE, avocat, dont le cabinet est établi à 1325 Chaumont-Gistoux, Rue de Chastre, Corroy 39.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127295

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Remplacement

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Par ordonnance du 12 juin 2026, le juge de paix du canton de Braine-l’Alleud a, conformément à l’article 492/4 de l’ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l’égard des biens de l’intéressé.

Madame Isabelle DELVA, née à Bruxelles le 14 mai 1992, domiciliée à 1410 Waterloo, Avenue du Champ de Mai 14 Bt52, a été placée sous un régime de représentation par ordonnance du 20 avril 2017 du juge de paix du 4^e canton de Bruxelles.

Conformément à l’article 496/7 de l’ancien Code civil, Maître Joëlle GODTS, avocat, dont le cabinet est établi à 1410 Waterloo, rue des Piles 33, a été remplacée en qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite, par Maître Sarah EHRENTREICH, avocat, dont le cabinet est établi à 1300 Wavre, Rue des Volontaires 7,

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127300

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Remplacement

Justice de paix du canton de Braine-l’Alleud

Par ordonnance du 12 juin 2026, le juge de paix du canton de Braine-l’Alleud a, conformément à l’article 492/4 de l’ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l’égard des biens de l’intéressé.

Monsieur Philippe BARRÉ, né à Uccle le 21 juillet 1951, domicilié à 1420 Braine-l’Alleud, Rue Schépers 6/0006, a été placé sous un régime de représentation par ordonnance du 21 septembre 2017 du juge de paix du canton de Braine-l’Alleud.

Conformément à l’article 496/7 de l’ancien Code civil, Maître BOONEN Marie-Christine, dont le cabinet est établi à 1420 Braine-l’Alleud, avenue du Japon 35 bt 3, a été remplacé par Maître DUCHÊNE Astrid, dont le cabinet est établi à 1300 Wavre, Place Alphonse Bosch 16 en qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127358

Justice de paix du canton de Châtelet

Désignation

Justice de paix du canton de Châtelet

Par ordonnance du 15 juin 2026, la juge de paix du canton de Châtelet a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l’article 492/1 de l’ancien Code civil et/ou à l’article 499/7 de l’ancien Code civil.

Mme. Nathalie GOFFIN, née à Charleroi le 5 septembre 1974, domiciliée à 6200 Châtelet, Rue de Namur 73, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Me. Gaël D’HOTEL, avocat à 6060 Charleroi, Chaussée Impériale 150, a été désigné en qualité d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127307

Justice de paix du canton de Châtelet*Désignation*

Justice de paix du canton de Châtelet.

Par ordonnance du 15 juin 2026, la juge de paix du canton de Châtelet a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

M. Pol VAN LAETHEM, né à Gummersbach le 28 avril 1948, domicilié à 6200 Châtelet, Rue d'Ormont 219, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Mme. Christiane HENRIET, domiciliée à 6200 Châtelet, Rue d'Ormont 219, a été désignée en qualité d'administratrice de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127326

Justice de paix du canton de Châtelet*Désignation*

Justice de paix du canton de Châtelet

Par ordonnance du 15 juin 2026, la juge de paix du canton de Châtelet a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Mme. Lilianne BONGIOVANNI, née à Maurage le 7 juillet 1949, domiciliée à 6200 Châtelet, Rue Achille Delattre 17, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Me. Anne-Catherine SCIAMANNA, avocate à 6140 Fontaine-l'Évêque, Rue du Parc 42, a été désignée en qualité d'administratrice des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127334

Justice de paix du canton de Châtelet*Désignation*

Justice de paix du canton de Châtelet

Par ordonnance du 15 juin 2026, la juge de paix du canton de Châtelet a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

M. Sébastien HENNEBERT, né à Charleroi(D 1) le 20 octobre 1997, domicilié à 6200 Châtelet, Rue de Fleurus 105, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Me. Gaël D'HOTEL, avocat à 6060 Charleroi, Chaussée Impériale 150, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Mme. Murielle AICARDI et M. Gaëtan PINKERS, domiciliés à 6200 Châtelet, Rue de Fleurus 105, ont été désignés en qualité de personnes de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127336

Justice de paix du canton de Châtelet*Remplacement*

Justice de paix du canton de Châtelet

Par ordonnance du 15 juin 2026, la juge de paix du canton de Châtelet a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection concernant M. Alberto OLIVIERI, né à San Eusario le 10 janvier 1940, domicilié à 6200 Châtelet, Rue Nouvelle 39, résidant à 6041 Gosselies, Complexe Notre Dame des Roses, Rue Joseph Wauters 4b07, placé sous un régime de représentation par ordonnance du 9 avril 2026 de la Justice de paix du canton de Châtelet.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Mme. Claudia OLIVIERI a été remplacée par Me. Thierry L'HOIR, avocat à 6210 Frasnes-lez-Gosselies, Rue du Déporté 2.

Mme. Claudia OLIVIERI a été désignée en qualité de personne de confiance.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127348

Justice de paix du canton de Dinant*Mainlevée*

Justice de paix du canton de Dinant.

Par ordonnance du 16 juin 2026, le juge de paix du canton de Dinant a mis fin aux mesures de protection à l'égard de la personne et/ou des biens concernant :

Madame Arlette VERSWIJVEL, née à Namur le 15 juillet 1960, domiciliée à 5500 Dinant, Rue Saint-Pierre 117 Bte2.

Maître Marie VANDENPLAS, Avocat, dont les bureaux sont établis à 5500 Dinant, Place d'Armes 2B,, a été déchargée de sa mission de administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127396

Justice de paix du canton de Dinant*Remplacement*

Justice de paix du canton de Dinant

Par ordonnance du 16 juin 2026 (rép. 2087/2026), le Juge de Paix de la Justice de paix du canton de Dinant a mis fin à la mission de Maître Anne-Joëlle ETIENNE, dont les bureaux sont établis à 5530 Yvoir, Chaussée de Dinant 18, en sa qualité d'administrateur des biens de :

Monsieur Cédric REVEILLON, né à Namur le 6 mai 1983, ayant pour numéro de registre national 83050620535, domicilié à 5537 Anhée, Haie-des-Sarts 11,

Maître Raphaël PAPART, dont les bureaux sont établis à 5520 Onhaye, Place Collignon 13,a été désigné en

qualité de nouvel administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127395

Justice de paix du canton de Forest

Désignation

Justice de paix du canton de Forest.

Par ordonnance du 3 juin 2026, le juge de paix du canton de Forest a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Roland Martens, né à le 16 octobre 1954,, résidant Rue du Patinage 20 à 1190 Forest, personne à protéger, a été placé/placée sous un régime de représentation.

Laurence Martens, domiciliée à 1500 Halle, Koningin Elisabethlaan 16 0001, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Xavier Martens, domicilié à 1430 Rebecq, Rue Thiembecq 37, a été désigné en qualité d'personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127318

Justice de paix du canton de Herstal

Désignation

Justice de paix du canton de Herstal

Par ordonnance du 11 juin 2026, le juge de paix du canton de Herstal a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Christiane DE TAEYE, née à Visé le 1 octobre 1938, domiciliée à 4681 Oupeye, Rue des Quatre Chemins 2, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Michelle BOVY, domiciliée à 4870 Trooz, Rue des Hêtres 12, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127301

Justice de paix du canton de Herstal

Désignation

Justice de paix du canton de Herstal

Par ordonnance du 11 juin 2026, le juge de paix du canton de Herstal a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Paulette NEUFCOURT, née à le 12 juillet 1953, domiciliée à 4680 Oupeye, Rue Georges Simenon 12, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Sylvie BAUDEN, avocate, dont les bureaux sont situés à 4040 Herstal, Place Coronmeuse 26, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127306

Justice de paix du canton de Herstal

Désignation

Justice de paix du canton de Herstal.

Par ordonnance du 11 juin 2026, le juge de paix du canton de Herstal a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Fatima HALILE, née à Casablanca le 1 janvier 1933, domiciliée à 4041 Herstal, Chaussée Brunehaut 475, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Samira BARICHY, domiciliée à 4671 Blegny, Rue de Saivelette 81, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne de la personne protégée susdite.

Nathalie MASSET, avocate dont le cabinet est situé à 4020 Liège, quai Marcellis 24, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127325

Justice de paix du canton de Leuze-en-Hainaut

Désignation

Justice de paix du canton de Leuze-en-Hainaut

Par ordonnance du 16 juin 2026, le juge de paix du canton de Leuze-en-Hainaut a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Christiane OVERLAU, née à Belœil le 24 mai 1968, domiciliée à 7970 Beloeil, Rue Baron Descamps 21/2, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Grégoire LIENARDY, domicilié à 7970 Belœil, Rue de Mons (Bel) 61, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Cyril LIENARDY, domicilié à 7970 Belœil, rue de Mons 90, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne de la personne protégée susdite.

Cyril LIENARDY, domicilié à 7970 Belœil, rue de Mons 90, a été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127361

Justice de paix du canton de Leuze-en-Hainaut

Désignation

Justice de paix du canton de Leuze-en-Hainaut.

Par ordonnance du 16 juin 2026, le juge de paix du canton de Leuze-en-Hainaut a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Daniel DE CLERCQ, né à le 29 mars 1936, domicilié à 7900 Leuze-en-Hainaut, Tour Saint-Pierre 14, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Nicolas DELECLUSE, Avocat, dont le cabinet est sis 7500 Tournai, Place Reine Astrid 4, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127365

Justice de paix du canton de Leuze-en-Hainaut*Désignation*

Justice de paix du canton de Leuze-en-Hainaut.

Par ordonnance du 16 juin 2026, le juge de paix du canton de Leuze-en-Hainaut a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Ludovic HENNEGHIEN, né à le 10 janvier 1979, domicilié à 7600 Péruwelz, Grand'Place 44/11, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation

Nicolas DIVRY, avocat dont le cabinet est établi à 7800 Ath, Avenue Léon Joutet 22, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127370

Justice de paix du canton de Leuze-en-Hainaut*Remplacement*

Justice de paix du canton de Leuze-en-Hainaut

Par ordonnance du 16 juin 2026, le juge de paix du canton de Leuze-en-Hainaut a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de l'intéressé.

Assunta PILLITU, née à Tempio Pausania le 16 août 1933, domiciliée aux "Jardins de Picardie" à 7600 Péruwelz, Rue Victor Creteur 109, a été placée sous un régime de représentation par ordonnance du 5 juillet 2019 du juge de paix du canton de Leuze-en-Hainaut.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Madame Rita ZUCCA, domiciliée à 7321 Bernissart, Rue du Buissonnet 108 a été remplacée par Maître Nicolas DIVRY, avocat à 7800 Ath, Avenue Léon Joutet 22.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127352

Justice de paix du canton de Leuze-en-Hainaut*Remplacement*

Justice de paix du canton de Leuze-en-Hainaut

Par ordonnance du 16 juin 2026, le juge de paix du canton de Leuze-en-Hainaut a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard de la personne et des biens de l'intéressée.

Danielle BLAUWART, née à Pipaix le 12 mai 1929, domiciliée à 7904 Leuze-en-Hainaut, Rue du Haut Donjon 10, résidant Rue du Roi Chevalier 1 à 7904 Pipaix, a été placée sous un régime de représentation par ordonnance du 13 février 2024 du juge de paix du canton de Leuze-en-Hainaut.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Madame Marie-Claire MAHIEU, décédée, a été remplacée par Monsieur Henri WUIDART, domicilié à 7604 BAUGNIES, Rue de Mortagne 36.

Monsieur Paul VANABELLE, domicilié à 7021 Mons, Rue de Saint Symphorien 4 a été désigné en qualité de personne de confiance.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127353

Justice de paix du canton de Neufchâteau*Désignation*

Justice de paix du canton de Neufchâteau.

Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de paix du canton de Neufchâteau a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Alberte GERONDAL, née à Ardiège le 7 juin 1947, domiciliée à 6921 Wellin, "Val des Seniors" - Rue des Chenays, Chanly 121, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Sylvie GUIMIN, avocate, dont les bureaux sont établis à 6900 Marche-en-Famenne, Au Trou des Lutons 12, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127362

Justice de paix du canton de Neufchâteau*Remplacement*

Justice de paix du canton de Neufchâteau

Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de paix du canton de Neufchâteau a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard de la personne et/ou des biens de l'intéressé.

Julien LEGRAND, né à St-GERMAIN EN LAYE le 16 décembre 1992, domicilié à 6840 Neufchâteau, Route du Fonteni, T 3, résidant Freylange, Centre Lorrain, Rue de Beynert 15 à 6700 Arlon, a été placé sous un régime de représentation par ordonnance du 28 novembre 2016 du juge de paix du canton de Neufchâteau.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Madame Colette GILLET, née à Arlon le 6 juillet 1956, domiciliée à 6840 Neufchâteau, Route du Fonteni T3 a été remplacée par Maître Damien PONCELET,

Inscrit au registre national sous le n° 85082431728, dont les bureaux sont établis à 6700 Arlon, Résidences Les Salines, Rue Capitaine Motz 22 bte 12.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127328

Justice de paix du canton de Neufchâteau*Remplacement*

Justice de paix du canton de Neufchâteau

Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de paix du canton de Neufchâteau a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard de la personne et/ou des biens de l'intéressé.

Dylan MARLIER, né à Libramont-Chevigny le 7 mars 2006, domicilié à 6840 Neufchâteau, Côte des Fontaines, WARM 40, a été placé sous un régime de représentation par ordonnance du 09 décembre 2024 du juge de paix du canton de Neufchâteau.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Monsieur Raphaël MARLIER, domicilié à 6840 Neufchâteau, Côte des Fontaines, WARM 40, a été remplacé par Maître Anne LAMBIN, dont le bureau est établi à 6840 Neufchâteau, Avenue de la Gare 63

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127354

Justice de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode	
Désignation	
Rectification de la publication au Mon.b du 21 mai 2026 (2026821972)	
Il échet de remplacer la dite publication du 21 mai 2026 par la suivante :	
" Justice de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode.	
Par ordonnance du 12 mai 2026, le juge de paix du canton de Saint-Josse-ten-Noode a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.	
Fatima AKHRIF, né à le 25 décembre 1947, domicilié à 1140 Evere, Rue de Zaventem 60, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.	
Sandrine VALVEKENS, avocat dont le cabinet est établi à 1050 Ixelles, rue de Livourne 45, a été désignée en qualité d'administratrice des biens et de la personne de la susdite personne à protéger ".	
Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.	
2026/127378	
Justice de paix du canton de Seneffe	
Désignation	
Justice de paix du canton de Seneffe.	
Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de paix du canton de Seneffe a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.	
ALEX DELPIERRE, né à le 12 mars 1931, domicilié à 7181 Seneffe, Chaussée de Nivelles 56, personne à protéger, a été placé/placée sous un régime de représentation.	
Carine Delpierre, domiciliée à 1421 Braine-l'Alleud, Rue les Culots 34, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.	
Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.	
2026/127387	
Justice de paix du canton de Seneffe	
Désignation	
Justice de paix du canton de Seneffe	
Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de paix du canton de Seneffe a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.	
Sophie DEFLEUR, née à le 26 septembre 1965, 7180 Seneffe, Rue de l'Yser 5/0001, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.	
Pauline SCHUMACKER, domiciliée à 6041 Charleroi, Rue du Champ Bernard 25 031, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.	
Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.	
2026/127390	

Justice de paix du canton de Seneffe	
Désignation	
Justice de paix du canton de Seneffe	
Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de paix du canton de Seneffe a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.	
Jeanne Clercq, née à le 16 décembre 1932, domiciliée à 7181 Seneffe, Chaussée de Nivelles 56, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.	
Carine Delpierre, domiciliée à 1421 Braine-l'Alleud, Rue les Culots 34, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.	
Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.	
2026/127391	
Justice de paix du canton de Seraing	
Désignation	
Justice de paix du canton de Seraing.	
Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de paix du canton de Seraing a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.	
Monsieur Gérard COUVRUER, né à Ougrée le 21 août 1947, domicilié à 4102 Seraing, Rue Fr. Roosevelt 52, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.	
Monsieur Michel COUVRUER, domicilié à 4102 Seraing, Rue de la Démocratie 98, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.	
Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.	
2026/127374	
Justice de paix du canton de Seraing	
Désignation	
Justice de paix du canton de Seraing.	
Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de paix du canton de Seraing a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.	
Madame Elisa JACOBS, née à Liège le 10 avril 1943, domiciliée à 4102 Seraing, Rue Fr. Roosevelt 52, personne à protéger, a été placé/placée sous un régime de représentation.	
Monsieur Michel COUVRUER, domicilié à 4102 Seraing, Rue de la Démocratie 98, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.	
Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.	
2026/127384	

Justice de paix du canton de Soignies*Désignation*

Justice de paix du canton de Soignies.

Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de paix du canton de Soignies a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil.

Vincent Persoon, né à Soignies le 28 février 1970, domicilié à 7060 Soignies, Chaussée de Braine 47, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Gérard Hermans, avocat, dont le cabinet est sis à 7191 Ecaussinnes, Rue Jean Jaurès 39, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127338

Justice de paix du canton de Soignies*Mainlevée*

Justice de paix du canton de Soignies.

Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de paix du canton de Soignies a mis fin aux mesures de protection à l'égard des biens concernant :

Marie Surleraux, née à Naast le 23 décembre 1939, domiciliée à 7060 Soignies, Chaussée de Braine 47, qui avait été placée sous un régime de représentation par ordonnance du 7 juillet 2025 du juge de paix du canton de Soignies.

André Hault, domicilié à 7060 Soignies, Chaussée de Braine 47, a été déchargé de sa mission d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127347

Justice de paix du canton de Soignies*Remplacement*

Justice de paix du canton de Soignies

Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de paix du canton de Soignies a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard de la personne et des biens de l'intéressé.

Ludovic Niemegeerts, né à Soignies le 23 décembre 1983, domicilié à 7060 Soignies, Rue Jean de la Fontaine 30 C/8, a été placé sous un régime de représentation par ordonnance du 11 janvier 2019 du juge de paix du canton de Soignies.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, le juge de paix a mis fin au mandat judiciaire de

Isabelle Sottieaux, domiciliée à 7060 Soignies, Rue Jean de la Fontaine 30 C/8 en sa qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Cécile Van Ackere, domicilié à 1348 Louvain-la-Neuve, rue de Clairvaux 40/202, a été désigné en qualité de nouvel administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127364

Justice de paix du canton de Thuin*Désignation*

Justice de paix du canton de Thuin

Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de paix du canton de Thuin a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Presylia Dhenin, née à Charleroi le 31 décembre 2006, domiciliée à 6530 Thuin, Rue de Lobbes(THN) 4 5, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Frédéric MOHYMONT, avocat dont le cabinet est situé à 6000 Charleroi, rue du Pont Neuf 1, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127308

Justice de paix du canton de Thuin*Remplacement*

Justice de paix du canton de Thuin

Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de paix du canton de Thuin a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de l'intéressé.

Sandro Doli, né à La Louvière le 18 août 2004, domicilié à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont, Rue de l'Egalité 16, résidant Rue Evelyn Drory 2 à 6543 Bienne-lez-Happart, a été placé sous un régime de représentation par ordonnance du 20 juillet 2023 du juge de paix du canton de Thuin.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Monsieur Doli Mike administrateur de la personne et Madame Vaneeckhout Ludivine administrateur des biens ont été remplacé par Maître Liégeois Jean-François, avocat dont le cabinet est sis à 6530 Thuin, Grand Rue 70.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Monsieur Doli Mike administrateur de la personne et Madame Vaneeckhout Ludivine administrateur des biens, domiciliés à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont, Rue de l'égalité 16, ont été déchargés de leur mission parmi les administrateurs des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127305

Justice de paix du canton de Thuin*Remplacement*

Justice de paix du canton de Thuin

Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de paix du canton de Thuin a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de l'intéressé.

Andrée Godart, née à Charleroi le 26 mars 1938, domiciliée à 83490 Le Muy, Domaine des Canabières 66, résidant Allée des Fauvettes 21 à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, a été placé sous un régime de représentation par ordonnance du 14 avril 2025 du juge de paix du canton de Thuin.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Madame Gérard Chantal a été remplacé par Maître Cornet Pascal, avocat dont le cabinet est sis à 6460 Chimay, Rue du Château 2.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Madame Gérard Chantal, domiciliée à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, a été déchargée de sa mission parmi les administrateurs des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127312

Justice de paix du canton de Virton

Désignation

Justice de paix du canton de Virton

Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de paix du canton de Virton a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Jonathan LAMBERT, né à Arlon le 26 juin 1988, domicilié à 6750 Musson, Rue Jean-Laurent 47, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Damien PONCELET, avocat, dont le cabinet est sis à 6700 Arlon, Rue du Capitaine Motz 22/12, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127291

Justice de paix du canton de Waremme

Désignation

Justice de paix du canton de Waremme

Par ordonnance du 15 avril 2026, le juge de paix du canton de Waremme a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Maxime Goessens, né à Bruxelles le 7 juin 2008, domicilié à 4250 Geer, Rue de Boëlhe 3, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Anouchka Tcherniaeff, domiciliée à 4250 Geer, Rue de Boëlhe 3, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127293

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi

Désignation

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi

Par ordonnance du 12 juin 2026, le juge de paix du deuxième canton de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Betty Schallenbergh, née à Chairière le 30 juillet 1945, domiciliée à 6210 Les Bons Villers, Rue Edmond Aubry(V-P) 4, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Sarah Bruyninckx, avocat à 6000 Charleroi, rue Tumelaire 75, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127333

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi

Remplacement

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi

Par ordonnance du 12 juin 2026, le juge de paix du deuxième canton de Charleroi a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard de la personne et/ou des biens de l'intéressé.

Micheline Meysmans, née à Vilvorde le 17 août 1960, domiciliée à 6041 Gosselies, Chaussée de Courcelles 140 001, a été placée sous un régime de représentation par ordonnance du 5 février 2020 du juge de paix du deuxième canton de Charleroi.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Ariane REGNIERS a été remplacée par Maître Gaël D'Hôtel, Avocat à 6060 Gilly, Chaussée Impériale, 150.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Ariane REGNIERS, avocat à 6000 Charleroi, Avenue général Michel, 3, a été déchargée de sa mission parmi les administrateurs des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127329

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi

Remplacement

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi

Par ordonnance du 12 juin 2026, le juge de paix du deuxième canton de Charleroi a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de l'intéressé.

Didier Hemeleers, né à Bruxelles le 10 mai 1979, domicilié à 6061 Montignies-sur-Sambre, Rue Fond Pitot 17, a été placé sous un régime de représentation par ordonnance du 26 octobre 2016 du juge de paix du deuxième canton de Charleroi.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Ariane REGNIERS a été remplacée par Maître Anne Ureel, avocat à 6000 Charleroi, Boulevard Joseph II 2/8.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Ariane REGNIERS, avocat à 6000 Charleroi, Avenue général Michel 3 a été déchargée de sa mission parmi les administrateurs des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127330

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi

Remplacement

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi

Par ordonnance du 12 juin 2026, le juge de paix du deuxième canton de Charleroi a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard de la personne et/ou des biens de l'intéressé.

Maryvonne Lion, née à Soignies le 16 juillet 1966, domiciliée à 6060 Gilly, Chaussée de Lodelinsart 243 012, résidant rue saint théodore 144 à 6020 Dampremy, a été placée sous un régime de représentation ou par ordonnance du 25/05/2020 du juge de paix du deuxième canton de Charleroi.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Ariane Regniers a été remplacé par Maître Vincent DESART, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0850975654,

domicilié à 6000 Charleroi, Bld Pierre Mayence 35.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Ariane Regniers, a été déchargée de sa mission parmi les administrateurs des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127346

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi

Remplacement

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi

Par ordonnance du 12 juin 2026, le juge de paix du deuxième canton de Charleroi a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de l'intéressé.

Louca Rugo, né à Charleroi le 27 novembre 2002, domicilié à 6044 Roux, Rue Clémenceau 19, résidant Rue du grand Conty 2/12 à 6041 Gosselies, a été placé sous un régime de représentation par ordonnance du juge de paix du deuxième canton de Charleroi.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Ariane Regniers a été remplacée par Maître Vincent Desart, avocat à 6000 Charleroi, boulevard Pierre Mayence 35.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Ariane Regniers a été déchargée de sa mission parmi les administrateurs des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127351

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi

Remplacement

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi

Par ordonnance du 12 juin 2026, le juge de paix du deuxième canton de Charleroi a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de l'intéressé.

Fabienne Demarthe, née à Charleroi le 24 décembre 1964, domiciliée à 6010 Couillet, Rue de Gilly 217, a été placée sous un régime de représentation par ordonnance du 14 février 2017 du juge de paix du deuxième canton de Charleroi.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Ariane REGNIERS a été remplacée par Vincent DESART, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0850975654, domicilié à

6000 Charleroi, Bld Pierre Mayence 35.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Ariane REGNIERS, a été déchargée de sa mission parmi les administrateurs des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127355

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi

Remplacement

Justice de paix du deuxième canton de Charleroi

Par ordonnance du 12 juin 2026, le juge de paix du deuxième canton de Charleroi a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de l'intéressé.

Marcel Chantry, né à Mons le 13 juin 1965, domicilié à 6040 Jumet, Rue Loriaux Jules 7 082, a été placé sous un régime de représentation par ordonnance du 3 février 2021 du juge de paix du deuxième canton de Charleroi.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Ariane REGNIERS a été remplacée par Vincent DESART, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0850975654, domicilié à

6000 Charleroi, Bld Pierre Mayence 35.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Maître Ariane REGNIERS, a été déchargée de sa mission parmi les administrateurs des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127394

Justice de paix du premier canton de Boussu-Colfontaine

Désignation

Justice de paix du premier canton de Boussu-Colfontaine

Par ordonnance du 16 juin 2026, le juge de paix du premier canton de Boussu-Colfontaine a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Salvatore BLANDINA, né à San Cataldo le 17 novembre 1947, domicilié à 7300 Boussu, Résidence "Vedette", rue Marcel Wantiez (B) 25, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Xavier BEAUVOIS, avocat, Avocat dont les bureaux sont établis à 7000 Mons, Chemin du Versant 72, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127337

Justice de paix du premier canton de Boussu-Colfontaine

Désignation

Justice de paix du premier canton de Boussu-Colfontaine

Par ordonnance du 16 juin 2026, le juge de paix du premier canton de Boussu-Colfontaine a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Claudette LAURENT, née à Hainin le 3 mars 1947, domiciliée à 7300 Boussu, Rue Marcel Wantiez (B) 25, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Patricia DERMUL, domiciliée à 7350 Hensies, Rue Général Leman(HA) 26, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127341

Justice de paix du premier canton de Mons

Désignation

Justice de paix du premier canton de Mons

Par ordonnance du 11 juin 2026, le juge de paix du premier canton de Mons a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Stéphane Weyenbergh, né à Uccle le 20 février 1980, domicilié à 7000 Mons, Rue de la Faïencerie 27 RZCH, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Laurence Weyenbergh, domiciliée à 59460 Jeumont, Rue Saint Jean 77, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Blairon Etienne

2026/127297

Justice de paix du premier canton de Namur

Désignation

Justice de paix du premier canton de Namur.

Par ordonnance du 11 juin 2026 (26B830 - rép 2570/2026 - 26R6303), le juge de paix du premier canton de Namur a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Odile Polet, née à Anderlecht le 31 décembre 1949, domiciliée à 5333 Assesse, Rue du Centre 23, résidant Hôpital du Beau Vallon, Rue de Bricgniot 205 à 5002 Saint-Servais, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Michel Guilbart, domicilié à 5333 Assesse, Rue du Centre 23, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne de la personne protégée susdite.

Alice GUILBART, domiciliée à 5333 Assesse, Rue du Centre 23, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Bernadette GUILBART, domiciliée d'après le Registre National à 5100 Namur, Bien Monseu 2, résidant Tienne Bara 2 à 5100 Wépion a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Sandrine GUILBART, domiciliée à 6060 Charleroi, Rue Saint Joseph 92, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127302

Justice de paix du second canton de Boussu-Colfontaine

Désignation

Justice de paix du second canton de Boussu-Colfontaine

Par ordonnance du 11 juin 2026, le juge de paix du second canton de Boussu-Colfontaine a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Alexandre THIEBAUT, né à Frameries le 18 juin 1952, domicilié à 7080 Frameries, Rue de Fleignies 36, partie requérante, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Bérénice GALLEZ, domiciliée à 7300 Boussu, rue du Moulin 56, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127309

Justice de paix du second canton de Boussu-Colfontaine

Désignation

Justice de paix du second canton de Boussu-Colfontaine.

Par ordonnance du 11 juin 2026, le juge de paix du second canton de Boussu-Colfontaine a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Nicole Deschampheler, née à Bruxelles le 8 août 1945, domiciliée à 7040 Quévy, Rue de Frameries(QLP) 37, résidant Home Le P'tit Quévy - Rue de Frameries 37 à 7040 Quévy-le-Petit, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Christelle DE BRUYCKER, Avocat, Avocat dont le cabinet est situé à 7340 Colfontaine, Rue Vincent Van Gogh 4, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127313

Justice de paix du second canton de Boussu-Colfontaine

Désignation

Justice de paix du second canton de Boussu-Colfontaine

Par ordonnance du 11 juin 2026, le juge de paix du second canton de Boussu-Colfontaine a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Pierre DELRUE, né à Boussu le 24 mai 1935, domicilié à 7300 Boussu, domicilié rue du Moulin de Briques 27, résidant home "Bon Accueil", Rue des Andrieux 180 à 7370 Dour, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Jean-Philippe Brihay, domicilié à 7387 Honnelles, Rue de l'Eglise(MSR) 4, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127322

Justice de paix du second canton de Boussu-Colfontaine

Désignation

Justice de paix du second canton de Boussu-Colfontaine.

Par ordonnance du 11 juin 2026, le juge de paix du second canton de Boussu-Colfontaine a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Jean-Pol URBAIN, né à Pâturages le 9 juin 1946, domicilié à 7370 Dour, Rue des Andrieux 250 Bt17, résidant L'Arbre de Vie - Rue de Pâturages 76 à 7390 Quaregnon, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Eugénie URBAIN, domiciliée à 7370 Dour, Rue Emile Cornez 27, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127403

Justice de paix du second canton de Mons*Mainlevée*

Justice de paix du second canton de Mons.

Par ordonnance du 12 juin 2026, le juge de paix du second canton de Mons a mis fin aux mesures de protection à l'égard de la personne et/ou des biens concernant :

Jade Scattola, née à Mons le 22 janvier 2003, domiciliée à 7012 Mons, Rue Clémenceau 60/21.

Florence van HOUT, avocat, dont le cabinet est sis à 7000 Mons, Rue du Grand Jour 32/1, a été déchargée de sa mission de administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Michel Stéphanie

2026/127280

Justice de paix du second canton de Namur*Désignation*

Justice de paix du second canton de Namur.

Par ordonnance du 16 juin 2026, le juge de paix du second canton de Namur a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Thérèse MAUROY, née à Sascut le 1er septembre 1930, domiciliée à 5100 Namur, Chaussée de Dinant(WP) 1009 0022, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Gregory VAN DER STEEN, avocat dont les bureaux sont établis à 5330 Assesse, Chaussée Nationale 4 n° 15, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127283

Justice de paix du troisième canton de Charleroi*Désignation*

Justice de paix du troisième canton de Charleroi.

Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de paix du troisième canton de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Madame Maryline Staumont, née à Jumet le 9 décembre 1965, domiciliée à 6040 Charleroi, Rue Vandensteen 16, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Maître Christelle DELPLANCO, Avocate dont le cabinet est établi à 7390 Quaregnon, rue Paul Pastur 217, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127276

Justice de paix du troisième canton de Charleroi*Désignation*

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de paix du troisième canton de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Madame Nancy Catrin, née à Gosselies le 29 novembre 1971, domiciliée à 6040 Charleroi, Chaussée de Gilly 55, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Maître Claudine TERWAGNE, Avocate dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, Boulevard Alfred De Fontaine 21/032, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127285

Justice de paix du troisième canton de Charleroi*Désignation*

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de paix du troisième canton de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Madame Souad Ferah, née à Berkane le 17 juillet 1972, domiciliée à 6042 Charleroi, Rue des Hamendes 17 012, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Maître Benjamin VAN DORPE, Avocat dont le cabinet est établi à 6061 Charleroi, rue 'T Serclaes de Tilly 49-51, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127294

Justice de paix du troisième canton de Charleroi*Mainlevée*

Justice de paix du troisième canton de Charleroi.

Par ordonnance du 15 juin 2026, le juge de paix du troisième canton de Charleroi a mis fin aux mesures de protection à l'égard de la personne et des biens concernant :

Madame Bernadette Polomé, née à Monceau-sur-Sambre le 15 juillet 1953, domiciliée à 6044 Charleroi, Rue Alexandre Lepage 3 001, placée sous un régime de représentation par ordonnance du 7 avril 2026 du juge de paix du troisième canton de Charleroi.

Maître Ariane REGNIERS, Avocate dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, Avenue Général Michel 3, a été déchargée de sa mission de administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/127303

Vrederecht van het 1ste kanton Antwerpen

Aanstelling

Vrederecht van het 1ste kanton Antwerpen

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het 1ste kanton Antwerpen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Louiza Fakiri, geboren te BENI CHIKER op 1933, wonende te 2060 Antwerpen, Wilgenstraat 25/11, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Evelyn Manquoi, kantoorhoudende te 2100 Antwerpen, Koningsarendlaan 7, is reeds aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon (BS 2025/144411 - dd.29 oktober 2025).

Evelyn Manquoi, kantoorhoudende te 2100 Antwerpen, Koningsarendlaan 7, werd aangesteld als verzoekende partij, bewindvoerder over de persoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127359

Vrederecht van het derde kanton Brugge

Aanstelling

Vrederecht van het derde kanton Brugge

Bij beschikking van 12 juni 2026 heeft de vrederechter van het derde kanton Brugge de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Maurice Kassima Kembe, geboren te KINSHASA op 18 september 1964, wonende te 8000 Brugge, Landjuwelenstraat 31 0012, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Olivier Ryde, advocaat, met kantoor te 8310 Brugge, Eikenberg 20, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127315

Vrederecht van het eerste kanton Aalst

Aanstelling

Vrederecht van het eerste kanton Aalst

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het eerste kanton Aalst de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Jozef Cherretté, geboren te Aalst op 12 oktober 1931, wonende te 9300 Aalst, Drie Sleutelsstraat 11 0001, verblijvend, Sint Kamielstraat 85 te 9300 Aalst, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

William De Clercq, wonende te 9300 Aalst, Sint Jobstraat 3 0007, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon van de voornoemde beschermde persoon.

Gerrie De Clercq, wonende te 9255 Buggenhout, Bosstraat 13, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

William De Clercq, wonende te 9300 Aalst, Sint Jobstraat 3 0007, werd aangesteld als vertrouwenspersoon in het kader van de bewindvoering over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127368

Vrederecht van het eerste kanton Aalst

Aanstelling

Vrederecht van het eerste kanton Aalst

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het eerste kanton Aalst de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Anna Van Haver, geboren te Vilvoorde op 19 april 1935, wonende te 9300 Aalst, Keizersplein 41 0030, verblijvend, Sint Kamielstraat 85 te 9300 Aalst, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging

Annick Ceuppens, wonende te 9340 Lede, Dorenweg 17 werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Stefanie Verbeeck, wonende te 9340 Lede, Dorenweg 17, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Julie Hendrick, wonende te 9300 Aalst, Biekorfstraat 82, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127369

Vrederecht van het eerste kanton Brugge

Vervanging

Bij beschikking van 4 juni 2026 heeft de vrederechter van het eerste kanton Brugge rechterlijke beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot beëindiging van de opdracht van mijnheer Pascal LEYS, die woont te 8000 Brugge, Langerei 38 0001, in de hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen van:

Mijnheer Carl Bleys, geboren te Antwerpen op 8 december 1970, wonende te 8730 Beernem, Sijselestraat 14 0006.

Meester Koenraad STUBBE, advocaat, met kantoor te 8000 Brugge, Monnikenwerve 187, werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de goederen van de beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127332

Vrederecht van het eerste kanton Hasselt

Aanstelling

Vrederecht van het eerste kanton Hasselt

Bij beschikking van 12 juni 2026 heeft de vrederechter van het eerste kanton Hasselt de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Roland Dupont, geboren te Hasselt op 12 januari 1941, wonende te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 135 0003, beschermde persoon, werd geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Cédric Byloos, advocaat, met kantoor gevestigd te 3500 Hasselt, Bampslaan 19, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127278

Vrederecht van het eerste kanton Hasselt*Aanstelling***Vrederecht van het eerste kanton Hasselt**

Bij beschikking van 15 juni 2026 heeft de vrederechter van het eerste kanton Hasselt de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Emma Vlekken, geboren te Diepenbeek op 22 april 1947, wonende te 3590 Diepenbeek, Grendelbaan 22, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Kurt Jacobs, wonende te 3590 Diepenbeek, Keistraat 18, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127281

Vrederecht van het eerste kanton Hasselt*Aanstelling***Vrederecht van het eerste kanton Hasselt**

Bij beschikking van 15 juni 2026 heeft de vrederechter van het eerste kanton Hasselt de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Jozef Jacobs, geboren te Hoeselt op 7 augustus 1946, wonende te 3590 Diepenbeek, Grendelbaan 22, beschermde persoon, werd geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Kurt Jacobs, wonende te 3590 Diepenbeek, Keistraat 18, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127288

Vrederecht van het eerste kanton Hasselt*Vervanging***Vrederecht van het eerste kanton Hasselt**

Bij beschikking van 12 juni 2026 heeft de vrederechter van het eerste kanton Hasselt overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot

Sebahat Atik, geboren te Naip op 4 januari 1945, WZC Gaerveld 3500 Hasselt, Runkstersteenweg 212, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 7 november 2024 en het vonnis van 11 februari 2025 van de vrederechter van het eerste kanton Hasselt.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is de heer Sevim Riza gedomicilieerd te 3580 Beringen, Graaf van Loonstraat 10 0008, ontheven van zijn taak als bewindvoerder over de persoon en de goederen van voornoemde beschermde persoon.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is de heer Sevim Riza vervangen door Mertens Manu, advocaat, met kantoor te 3590 Diepenbeek, Sint-Janslaan 1.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127279

Vrederecht van het eerste kanton Leuven*Aanstelling***Vrederecht van het eerste kanton Leuven**

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het eerste kanton Leuven, ingaand op 19 augustus 2026, de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Wannes Buekenhout, geboren te Tienen op 19 augustus 2008, wonende te 3130 Begijnendijk, Aarschotsesteenweg 7, verblijvend, Tervuursesteenweg 295 te 3001 Leuven, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

David Buekenhout, wonende te 3130 Begijnendijk, Aarschotsesteenweg 7, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127311

Vrederecht van het eerste kanton Leuven*Aanstelling***Vrederecht van het eerste kanton Leuven**

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het eerste kanton Leuven de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Lodewijk Ceulemans, geboren te Brasschaat op 9 december 1935, wonende te 3020 Herent, Borneveldstraat 31, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Nathalie Ceulemans, wonende te 3200 Aarschot, Leuvensesteenweg 150, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Mireille Jocué, wonende te 3020 Herent, Borneveldstraat 31, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127316

Vrederecht van het eerste kanton Leuven*Aanstelling***Vrederecht van het eerste kanton Leuven**

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het eerste kanton Leuven de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Julian De Glas, geboren te Aalst op 19 juli 2004, wonende te 1790 Affligem, Kasteelstraat 77, verblijvend, Krijkelberg 1 te 3360 Bierbeek, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Rebecca D’Haeseleer, wonende te 1790 Affligem, Kasteelstraat 77, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127388

Vrederecht van het eerste kanton Turnhout

Aanstelling

Vrederecht van het eerste kanton Turnhout

Bij beschikking van 11 juni 2026 (26B1318/1 - Rep. 3285/2026) heeft de vrederechter van het eerste kanton Turnhout de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Rita Marinus, geboren te Antwerpen op 2 december 1943, die woont te 2300 Turnhout, Brandhoefstraat 25, verblijvend Rubensstraat 166, AZ Turnhout te 2300 Turnhout, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

De vrederechter stelt de volgende persoon aan als bewindvoerder over de goederen: mr. Tom Van Gestel, die kantoor houdt te 2380 Ravels, Meiboomlaan 6.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127298

Vrederecht van het eerste kanton Turnhout

Aanstelling

Vrederecht van het eerste kanton Turnhout

Bij beschikking van 11 juni 2026 (26B1080/1 - Rep. 3282/2026) heeft de vrederechter van het eerste kanton Turnhout de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Godfried De Rycker, geboren te Blankenberge op 25 februari 1932, die woont te 2300 Turnhout, WZC De

Wending, Albert Van Dyckstraat 18, die verblijft te 2300 Turnhout, AZ Turnhout campus Sint-Elisabeth,

Rubensstraat 166, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Mr. Sophie Asselberghs, advocaat, die kantoor houdt te 2300 Turnhout, Herentalsstraat 44, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127299

Vrederecht van het kanton Merksem

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Merksem

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Merksem de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Jan Adriaenssens, geboren te op 18 januari 1938, verblijvend in het WZC Residentie Félicité, Vlinderlei 11 te 2900 Schoten, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Marc Adriaenssens, wonende te 2900 Schoten, Brechtsebaan 393, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en goederen van voornoemde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127393

Vrederecht van het kanton Merksem

Opheffing

Vrederecht van het kanton Merksem

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Merksem een einde gemaakt aan de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot:

Türkan Cayir, geboren te Sultandag op 20 maart 1969, wonende te 2170 Antwerpen, Lambrechtshoekenlaan 8 102, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 8 oktober 2024van de vrederechter te van het kanton Merksem.

Kelly Laforce, advocate, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Peter Benoitstraat 32, is ontheven van haar taak als, bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127356

Vrederecht van het kanton Merksem

Opheffing

Vrederecht van het kanton Merksem

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Merksem een einde gemaakt aan de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en/of de goederen met betrekking tot:

Nicolai Smits, geboren te Rumst op 14 oktober 2003, wonende te 2020 Antwerpen, Evert Larockstraat 1 1/09, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van de vrederechter.

Kris Luyten, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 16-B001, is ontheven van zijn taak als, bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127380

Vrederecht van het kanton Beringen

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Beringen

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Beringen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Maurice Thijs, geboren te Zonhoven op 21 oktober 1946, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Hesdinstraat 5/22, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Tom Lemmens, met kantoor te 3550 Heusden-Zolder, Everselkiesel 38, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127310

Vrederecht van het kanton Beringen*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Beringen**

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Beringen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Maria Berghmans, geboren te Balen op 11 november 1949, wonende te 3583 Beringen, Tessenderlosesteenweg 14 0001, verblijvend te 3583 Beringen, Tessenderlosesteenweg 143, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

An PALMANS, advocaat met kantoor te 3980 Tessenderlo-Ham, Schans 56, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127314

Vrederecht van het kanton Beringen*Opheffing***Vrederecht van het kanton Beringen**

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Beringen een einde gemaakt aan de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot:

Lerzan SAHTIYAN, geboren te Heusden-Zolder op 28 maart 2003, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Terlaemenlaan 52, verblijvend te 3581 Beringen, Burg. Heymansplein 44/7, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Deniz Toksoy, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Terlaemenlaan 52, is ontheven van haar taak als bewindvoerder over de persoon en de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127320

Vrederecht van het kanton Brasschaat*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Brasschaat**

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Brasschaat de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Georges Van Gastel, geboren te Wilrijk op 1 juni 1951, wonende te 2950 Kapellen, Heiakker 18, verblijvende in AZ Klina, Augustijnslei 100 te 2930 Brasschaat, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Bartje Van Gastel, wonende te 2960 Brecht, Heyaard 43, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon (enkel met betrekking tot keuze verblijfplaats) en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127327

Vrederecht van het kanton Eeklo*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Eeklo**

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Eeklo de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Agnès Defeyder, geboren te Kapelle-op-den-Bos op 8 april 1937, WZC De Kleithoeve, 9990 Maldegem, Kleitkalseide 124, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Reinhard Van Hecke, met kantoor te 9040 Gent, Antwerpsesteenweg 283-283A, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127304

Vrederecht van het kanton Eeklo*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Eeklo**

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Eeklo de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Cécile De fauw, geboren te Ledeberg op 29 augustus 1937, wonende te 9930 Lievegem, Bevrijdingstraat 23, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Sabine Martin, wonende te 35640 La oliva, Calle El Llano 3, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Serge Martin, wonende te 9255 Buggenhout, Molenstraat 2, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127345

Vrederecht van het kanton Eeklo*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Eeklo**

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Eeklo de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Alyssa De Roose, geboren te Eeklo op 24 april 2008, wonende te 9931 Lievegem, De Boomgaard(OW) 6 0001, verblijvend OBC DE WAAI, Waaistraat 6 te 9900 Eeklo, verzoekende partij, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Helena Breyne, met kantoor te 9000 Gent, Paul Fredericqstraat 105, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127357

Vrederecht van het kanton Eeklo*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Eeklo**

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Eeklo de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Christopher Montegari, geboren te op 1 maart 2008, wonende te 9000 Gent, Kiekenstraat 69, verblijvend, Molendreef 16 te 9920 Lievegem, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Patricia Schaele, wonende te 9000 Gent, Kiekenstraat 69, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Pascal Rogge, wonende te Nederland, verblijvend Kiekenstraat 69 te 9000 Gent, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127377

Vrederecht van het kanton Eeklo*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Eeklo**

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Eeklo de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Dirk Grijp, geboren te Adegem op 10 juli 1966, wonende te 9991 Maldegem, Molenstraat 38, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Marilyn Daelemans, met kantoor te 9160 Lokeren, Oude Vismijn 11 bus 1, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Gwen Grijp, wonende te 9160 Lokeren, H.-Geestmolenstraat 103, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Silke Meganck, wonende te 9160 Lokeren, H.-Geestmolenstraat 103, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127389

Vrederecht van het kanton Heist-op-den-Berg*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Heist-op-den-Berg**

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Heist-op-den-Berg de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Wendy Van Damme, geboren te Seraing op 1 februari 2007, wonende te 2820 Bonheiden, Oude Molenstraat 16, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Annick Lemmens, advocaat met kantoor te 2800 Mechelen, Leopoldstraat 64, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127373

Vrederecht van het kanton Heist-op-den-Berg*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Heist-op-den-Berg**

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Heist-op-den-Berg de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Micheline Ons, geboren te Leuven op 5 juni 1956, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Molenstraat 6 0002, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Marcel Willems, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Molenstraat 6 0002, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127386

Vrederecht van het kanton Heist-op-den-Berg*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Heist-op-den-Berg**

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Heist-op-den-Berg de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Ida Boxstaens, geboren te Herentals op 18 oktober 1947, wonende te 2270 Herenthout, Bergen 34, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Sophie Dieltjens, advocaat met kantoor te 2270 Herenthout, Vlakke Velden 1, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127397

Vrederecht van het kanton Herzele*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Herzele**

Bij beschikking van 15 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Herzele de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Dency De Vuyst, geboren te Zottegem op 23 december 1978, wonende te 9550 Herzele, Houtemstraat 12 cA24, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Thierry De Vuyst, wonende te 9450 Haaltert, Lebeke(DE) 136, aangesteld bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon en werd bij beschikking dd. 15 juni 2026 ook

aangesteld als bewindvoerder over de persoon van de voornoemde beschermde persoon.

Christelle De Clercq, wonende te 9550 Herzele, Houtemstraat 12 cA24, blijft aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127402

Vrederecht van het kanton Lennik*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Lennik**

Bij beschikking van 15 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Lennik de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Kelvin Willems, geboren te Aalst op 4 juni 2008, wonende te 1790 Affligem, Brusselbaan 91, verblijvende in het MPC Sint-Franciscus, Lostraat 175 te 1760 Roosdaal, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Steven Willems, wonende te 1790 Affligem, Brusselbaan 91, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127321

Vrederecht van het kanton Lier*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Lier**

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Lier de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Lenn Goyvaerts, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 10 oktober 2007, wonende te 2500 Lier, Spoorweglei 13, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Evy Trouillard, wonende te 2500 Lier, Spoorweglei 13, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127296

Vrederecht van het kanton Lier*Opheffing***Vrederecht van het kanton Lier**

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Lier een einde gemaakt aan de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot:

Mohamed Bouchaoui, geboren te Mechelen op 21 september 1989, wonende te 2570 Duffel, Rietlei 50 0006, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 17 november 2023 van de vrederechter te van het kanton Lier.

Mr. Mathias Verbist, advocaat met kantoor te 2800 Mechelen, Willem Geetsstraat 9, is ontheven van zijn taak als, bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127290

Vrederecht van het kanton Maasmechelen*Opheffing***Vrederecht van het kanton Maasmechelen**

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Maasmechelen een einde gemaakt aan de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot:

Johannes van Nieuwenhoven, geboren te Maastricht op 4 maart 1968, wonende te 3620 Lanaken, Keelhoffstraat 15 3, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van de vrederechter van het kanton Maasmechelen.

Saskia HOHO, kantoorhoudende te 3620 Lanaken, Gasthuisstraat 3.01, is ontheven van haar taak als bewindvoerder over de persoon en de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127344

Vrederecht van het kanton Mechelen*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Mechelen**

Bij beschikking van 4 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Mechelen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Hilda Van Hoof, geboren te Lier op 15 oktober 1944, wonende te 2800 Mechelen, Lange Heergracht 35/503, verblijvende in WZC De Linde, Abeelstraat 77 te 2800 Mechelen, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Elke Van Weerdt, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Frederik De Merodestraat 94-96, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127317

Vrederecht van het kanton Mechelen*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Mechelen**

Bij beschikking van 4 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Mechelen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Gustaaf Van Bosch, geboren te Ruisbroek (Ant.) op 4 februari 1940, wonende te 2801 Mechelen, Tisseltbaan(HEF) 12, verblijvende in WZC De Lisdodde, Frans Broersstraat 1 te 2800 Mechelen, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Carine Van Bosch, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Schoolstraat 13, verblijvende Tisseltstraat 70 te 1880 Ramsdonk werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127319

Vrederecht van het kanton Mechelen*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Mechelen**

Bij beschikking van 12 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Mechelen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Papis Mussa, geboren te Tete op 12 mei 1962, wonende te 2140 Antwerpen, Kersbeekstraat 40, verblijvende in WZC Milsenhof, Onze-Lieve-Vrouwekerkhof 11 te 2800 Mechelen, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging

Adelheid De Wael, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Willem Geetsstraat 9, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127323

Vrederecht van het kanton Menen*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Menen**

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Menen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Suzanne Koumbil, geboren te Ngambe op 4 september 1962, wonende te 8930 Menen, Wahisstraat 81, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Jasper Bolle, advocaat die kantoor houdt te 8800 Roeselare, Rumbeeksesteenweg 340, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127385

Vrederecht van het kanton Menen*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Menen**

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Menen de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Anne Fache, geboren te Ieper op 17 augustus 1963, wonende te 8930 Menen, Wervikstraat 75, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Cathy Dobbels, advocaat die kantoor houdt te 8940 Wervik, Leiestraat 12/000, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127401

Vrederecht van het kanton Menen*Vervanging***Vrederecht van het kanton Menen**

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Menen overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot

Sarah Caron, geboren te Menen op 10 augustus 1988, wonende te 8930 Menen, Esplanadestraat 6 0102, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 20 september 2011 van de vrederechter van het kanton Menen.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is meester Wendy Verstraete vervangen door meester Joris De Tollenaere, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Gentsesteenweg 214.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is meester Wendy Verstraete, advocaat met kantoor te 8930 Menen, Bruggestraat 232, ontheven van haar taak als bewindvoerder over de persoon en de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127360

Vrederecht van het kanton Menen*Vervanging***Vrederecht van het kanton Menen**

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Menen overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot

Sandy Caron, geboren te Menen op 24 april 1990, wonende te 8930 Menen, Koningstraat 30 0104, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 6 juli 2017 van de vrederechter van het kanton Menen.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is meester Wendy Verstraete vervangen door meester Joris De Tollenaere, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Gentsesteenweg 214.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is meester Wendy Verstraete, advocaat met kantoor te 8930 Menen, Bruggestraat 232, ontheven van haar taak als bewindvoerder over de persoon en de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127366

Vrederecht van het kanton Merelbeke-Melle*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Merelbeke-Melle**

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Merelbeke-Melle de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Erna Tavernier, geboren te op 6 oktober 1945, wonende te 9820 Merelbeke-Melle, Dorpsstraat 8/42, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Isabelle Eliano, advocaat met kantoor te 9820 Merelbeke-Melle, Torrekensstraat 60, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Christof De Weirtdt, wonende te 9820 Merelbeke-Melle, Hundelgemsesteenweg 501, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Ingrid Pitteman, wonende te 8660 De Panne, Loskaai 2, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Brigitte Pitteman, wonende te 9820 Merelbeke-Melle, Dijsegem 16 0002, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127399

Vrederecht van het kanton Merelbeke-Melle

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Merelbeke-Melle

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Merelbeke-Melle de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Daniel Verhoeyen, geboren te Bavegem op 6 februari 1942, wonende te 9860 Oosterzele, Bakkerstraat 37, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Sofie Provenier, advocaat met kantoor te 9990 Maldegem, Urselweg 81 A, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Wouter Verhoeyen, wonende te 9860 Oosterzele, Bakkerstraat 37, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Steven Verhoeyen, wonende te 9860 Oosterzele, Aalmoezenijestraat 52, in zijn of haar hoedanigheid van erfgenaam van wijlen Mijnheer DE CORTE Marc Joseph Aloïs Herman, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Koen Verhoeyen, wonende te 9800 Deinze, Ten Bosse 75, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127400

Vrederecht van het kanton Tienen

Opheffing

Vrederecht van het kanton Tienen

Bij beschikking van 15 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Tienen een einde gemaakt aan de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot:

Emelia Denivel, geboren te Budingen op 14 augustus 1932, wonende te 3300 Tienen, Houtemstraat 32, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 7 september 2020 van de vrederechter van het kanton Tienen.

Guido Desaer, wonende te 3380 Glabbeek, Vissenakensesteenweg 4, is ontheven van zijn taak als bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127343

Vrederecht van het kanton Tongeren-Borgloon

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Tongeren-Borgloon

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Tongeren-Borgloon de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Wietse PIERARDS, geboren te Hasselt op 13 mei 2008, wonende te 3840 Tongeren-Borgloon, Jesserenstraat 20, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van bijstand. Marco PIERARDS, wonende te 3830 Wellen, Bamptweg 4, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127324

Vrederecht van het kanton Waregem

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Waregem

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Waregem de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Emilian-Pavel Farcas, geboren te Cluj-Napoca op 29 juni 2008, wonende te 8780 Oostrozebeke, Mottestraat 7, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Florina-Maria Farcas, wonende te 8780 Oostrozebeke, Mottestraat 7, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Cristian-Vlad Farcas, wonende te 8780 Oostrozebeke, Mottestraat 7, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127331

Vrederecht van het kanton Waregem

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Waregem

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Waregem de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Eugene Kerckhove, geboren te Harelbeke op 22 september 1938, wonende te 8530 Harelbeke, Broelstraat 98, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Daphné Nachtergaele, met kantoor te 8530 Harelbeke, Stedestraat 51, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127363

Vredereht van het kanton Zandhoven

Aanstelling

Vredereht van het kanton Zandhoven

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederehter van het kanton Zandhoven de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Bernard Oleson, geboren te Antwerpen op 10 juli 1945, wonende te 2390 Malle, Ticheltij 3, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Filip Oleson, wonende te 2980 Zoersel, Kievitheide 66, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127375

Vredereht van het kanton Zandhoven

Aanstelling

Vredereht van het kanton Zandhoven

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederehter van het kanton Zandhoven de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Sylvia Thielens, geboren te Antwerpen op 13 december 1974, wonende te 2520 Ranst, Dorpstraat 14 H/11, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Anne Enckels, advocaat met kantoor te 2970 Schilde, Breeveld 32, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127379

Vredereht van het kanton Zandhoven

Aanstelling

Vredereht van het kanton Zandhoven

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederehter van het kanton Zandhoven de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Gilbert Van Dyck, geboren te Zandhoven op 15 december 1948, wonende te 2240 Zandhoven, Langestraat 64, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Anne Enckels, advocaat met kantoor te 2970 Schilde, Breeveld 32, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Wendy Van Welde, wonende te 2960 Brecht, Hogebaan 43, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127381

Vredereht van het kanton Zandhoven

Aanstelling

Vredereht van het kanton Zandhoven

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederehter van het kanton Zandhoven de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Paul Van Pelt, geboren te Brecht op 20 augustus 1934, wonende te 2980 Zoersel, Jozef Cornelissenlaan 10, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Dominique Moreaux, advocaat met kantoor te 2520 Ranst, Meir 16, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Hugo Van Pelt, wonende te 2980 Zoersel, Jacobsaan 109, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Leonarda Van Pelt, wonende te 2980 Zoersel, Stijn Streuvelaan 14, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Wilfried Van Pelt, wonende te 2980 Zoersel, Hoge Dreef 45, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127383

Vredereht van het kanton Zandhoven

Aanstelling

Vredereht van het kanton Zandhoven

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederehter van het kanton Zandhoven de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Paula Van Lommel, geboren te op 12 mei 1938, wonende te 2980 Zoersel, Jozef Cornelissenlaan 10, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Dominique Moreaux, advocaat met kantoor te 2520 Ranst, Meir 16, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Wilfried Van Pelt, wonende te 2980 Zoersel, Hoge Dreef 45, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Leonarda Van Pelt, wonende te 2980 Zoersel, Stijn Streuvelsstraat 14, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

Hugo Van Pelt, wonende te 2980 Zoersel, Jacobsstraat 109, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doel dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127392

Vrederecht van het kanton Zandhoven

Vervanging

Vrederecht van het kanton Zandhoven

Bij beslissing van 16 juni 2026, heeft de vrederechter van het kanton Zandhoven inzake

Lieve Callaerts, geboren te Deurne op 25 augustus 1966, met rijksregisternummer 66082542870, die woont te 2100 Antwerpen, Ter Rivierenlaan 2 401, die verblijft in het Thomashuis Westmalle te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 413

Agnes Wollaert, die woont te 2100 Antwerpen, Ter Rivierenlaan 2 401 ontheven als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon

Mieke Callaerts, die woont te 2850 Boom, Molenstraat 26 aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon

Agnes Wollaert, die woont te 2100 Antwerpen, Ter Rivierenlaan 2 401 aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doel dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127367

Vrederecht van het kanton Zelzate

Vervanging

Vrederecht van het kanton Zelzate

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het kanton Zelzate overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot Bjorn Demittenaere, geboren te Kortrijk op 23 april 1978, wonende te 9060 Zelzate, Europaplein 46, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 06 juni 2018 van de vrederechter van het kanton Zelzate.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek werd mr. Helena Ryckaert, advocaat, met kantoor gevestigd te 9060 Zelzate, Westkade 18, ontheven van haar taak als bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

Mr. Nadine Verbeest, advocaat, met kantoor te 9830 Sint-Martens-Latem, Burgemeesterstraat 12, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doel dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127335

Vrederecht van het tweede kanton Gent

Aanstelling

Vrederecht van het tweede kanton Gent

Bij beschikking van 15 juni 2026 heeft de vrederechter van het tweede kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 en artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Kris Becqué, geboren te Wetteren op 2 oktober 1970, wonende te 9000 Gent, Goudvinkstraat 203, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Francis De Decker, met kantoor te 9000 Gent, Steendam 77 werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doel dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127287

Vrederecht van het tweede kanton Hasselt

Aanstelling

Vrederecht van het tweede kanton Hasselt

Bij beschikking van 12 juni 2026 heeft de vrederechter van het tweede kanton Hasselt de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Nicole Julien, geboren te Diest op 17 april 1953, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Tichelstraat 12, beschermde persoon, werd geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Sofie NIESEN, advocate met kantoor te 3560 Lummen, Kammestraat 57, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doel dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127286

Vrederecht van het tweede kanton Hasselt

Aanstelling

Vrederecht van het tweede kanton Hasselt

Bij beschikking van 15 juni 2026 heeft de vrederechter van het tweede kanton Hasselt de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Arthuur Buntinx, geboren te Wijer op 30 april 1925, die woont in het WZC IMMADI te 3500 Hasselt, Kempische steenweg 408/0.08, beschermde persoon, werd geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Caroline Kriekels, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Guffenslaan 61, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doel dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127289

Vredegerecht van het tweede kanton Hasselt

Vervanging

Vredegerecht van het tweede kanton Hasselt

Bij beschikking van 12 juni 2026 heeft de vrederechter van het tweede kanton Hasselt overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot

Lambert Claesen, geboren te Val-Meer op 12 december 1940, wonende te 3545 Halen, Dorpsstraat 70, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 16 januari 2025 van de vrederechter van het tweede kanton Hasselt.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek werd mevrouw Ine Claesen, gedomicilieerd te 3540 Herk-de-Stad ontheven van haar taak als bewindvoerder over de persoon en de goederen van voornoemde beschermde persoon.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek werd mevrouw Ine Claesen vervangen door Ann Coun, advocaat, met kantoor te 3290 Diest, Speelhofstraat 20.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127284

Vredegerecht van het vierde kanton Brugge

Opheffing

Vredegerecht van het vierde kanton Brugge

Bij beschikking van 2 juni 2026 heeft de plaatsvervangend rechter van het vierde kanton Brugge een einde gemaakt aan de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en/of de goederen met betrekking tot:

Steven Vermeersch, geboren te Waregem op 20 oktober 1980, wonende te 8480 Ichtegem, Markt 26, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 13 september 2023 van de vrederechter van het vierde kanton Brugge.

Jean-Luc LOMBAERTS, advocaat, met kantoor te 8301 Knokke-Heist, Invalidenlaan 14, is ontheven van zijn taak als bewindvoerder over de persoon en de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127382

Vredegerecht van het vijfde kanton Gent

Aanstelling

Vredegerecht van het vijfde kanton Gent

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het vijfde kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Daisy Buysse, geboren te Sint-Amandsberg op 19 maart 1946, wonende te 9000 Gent, Tentoonstellingslaan 70, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Marc Van hove, wonende te 9000 Gent, Kleinveleeshuissteeg 15 0302, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127339

Vredegerecht van het vijfde kanton Gent

Aanstelling

Vredegerecht van het vijfde kanton Gent

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het vijfde kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Simonne Gevaert, geboren te op 9 december 1945, wonende te 9000 Gent, Alfred Vanderstegenlaan 72, verblijvend, Kliniekstraat 29 te 9050 Gent, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Filip Heymans, met kantoor te 9000 Gent, Molenaarsstraat 109, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127340

Vredegerecht van het vijfde kanton Gent

Aanstelling

Vredegerecht van het vijfde kanton Gent

Bij beschikking van 16 juni 2026 heeft de vrederechter van het vijfde kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Sibeldzhan Alekova, geboren te Sofia op 23 april 1994, wonende te 9050 Gent, Irma Lozinstraat 1 0202, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Ann De Becker, met kantoor te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 219, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/127342

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Burgerlijk Wetboek - artikel 4.49

Acceptation sous bénéfice d’inventaire
Code civil - article 4.49

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht hun schuldvorderingen bij gewone aangetekende zending over te maken, gericht aan de woonplaats die de declarant gekozen heeft en die in de verklaring is vermeld, overeenkomstig artikel 4.49, §3, laatste lid van het Burgerlijk Wetboek

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving op 16 juni 2026 - Notaris BODSON Benoît - Woonplaatskeuze te Bodson Benoît, Notaire 1070 Anderlecht, Place de la Vaillance 39, in de nalatenschap van Tchuens Kam Tekam Marc Josselin, geboren op 1984-04-16 te Bota, rijksregisternummer 84.04.16-601.32, wonende te 9320 Alost, Van de Vijverstraat 11, overleden op 01/09/2025.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving op 16 juni 2026 - Notaris BODSON Benoit - Woonplaatskeuze te Bodson Benoit, Notaire 1070 Anderlecht, Place de la Vaillance 39, in de nalatenschap van Tchuenskam Tekam Marc Josselin, geboren op 1984-04-16 te Bota, rijksregisternummer 84.04.16-601.32, wonende te 9320 Alost, Van de Vijverstraat 11, overleden op 01/09/2025.

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving op 16 juni 2026 - Notaris BODSON Benoit - Woonplaatskeuze te Bodson Benoit, Notaire 1070 Anderlecht, Place de la Vaillance 39, in de nalatenschap van Tchuenskam Tekam Marc Josselin, geboren op 1984-04-16 te Bota, rijksregisternummer 84.04.16-601.32, wonende te 9320 Alost, Van de Vijverstraat 11, overleden op 01/09/2025.

2026/127272

Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître leurs créances par avis recommandé, envoyé au domicile élu par le déclarant et mentionné dans la déclaration, conformément à l'article 4.49, §3, dernier alinéa du Code Civil.

Déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire du 11 juin 2026 - Notaire DEKEYSER Benjamin - Election de domicile à Notaires GEORGE & DEKEYSER 5300 Andenne, Clos de la Velaine 2, pour la succession de Pirosa Antoine, né(e) le 1933-12-01 à Marseille, numéro registre national 33.12.01-171.91, domicilié(e) à 5300 Andenne, Rue de l'Hôpital 19, décédé(e) le 02/01/2026.

Déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire du 11 juin 2026 - Notaire DEKEYSER Benjamin - Election de domicile à Notaires GEORGE & DEKEYSER 5300 Andenne, Clos de la Velaine 2, pour la succession de Pirosa Antoine, né(e) le 1933-12-01 à Marseille, numéro registre national 33.12.01-171.91, domicilié(e) à 5300 Andenne, Rue de l'Hôpital 19, décédé(e) le 02/01/2026.

Déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire du 21 mai 2026 - Notaire PEIFFER Nicolas - Election de domicile à Nicolas PEIFFER - Société notariale 6790 Aubange, Avenue de la Gare 28, pour la succession de Arendt Lilianne Maria, né(e) le 1937-04-06 à Wolkrange, numéro registre national 37.04.06-044.96, domicilié(e) à 6790 Aubange, Avenue de la Gare - AUBANGE 9, décédé(e) le 03/03/2026.

Déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire du 21 mai 2026 - Notaire PEIFFER Nicolas - Election de domicile à Nicolas PEIFFER - Société notariale 6790 Aubange, Avenue de la Gare 28, pour la succession de Arendt Lilianne Maria, né(e) le 1937-04-06 à Wolkrange, numéro registre national 37.04.06-044.96, domicilié(e) à 6790 Aubange, Avenue de la Gare - AUBANGE 9, décédé(e) le 03/03/2026.

Déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire du 21 mai 2026 - Notaire PEIFFER Nicolas - Election de domicile à Nicolas PEIFFER - Société notariale 6790 Aubange, Avenue de la Gare 28, pour la succession de Arendt Lilianne Maria, né(e) le 1937-04-06 à Wolkrange, numéro registre national 37.04.06-044.96, domicilié(e) à 6790 Aubange, Avenue de la Gare - AUBANGE 9, décédé(e) le 03/03/2026.

Déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire du 21 mai 2026 - Notaire PEIFFER Nicolas - Election de domicile à Nicolas PEIFFER - Société notariale 6790 Aubange, Avenue de la Gare 28, pour la succession de Arendt Lilianne Maria, né(e) le 1937-04-06 à Wolkrange, numéro registre national 37.04.06-044.96, domicilié(e) à 6790 Aubange, Avenue de la Gare - AUBANGE 9, décédé(e) le 03/03/2026.

Déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire du 11 juin 2026 - Notaire PEDUZY Manon - Election de domicile à Manon Péduzy et Pierre Cerfontaine, Notaires associés 4000 Liège, Avenue de l'Observatoire 136, pour la succession de Rorife Lambert Joseph Pierre, né(e) le 1953-10-07 à Awans, numéro registre national 53.10.07-181.16, domicilié(e) à 4340 Awans, Rue de Hollogne 24, décédé(e) le 28/01/2026.

2026/127272

Misdrijven die verband houden met de staat van faillissement

Infractions liées à l'état de faillite

Hof van beroep Gent

Bij arrest van het Hof van beroep Gent, 6^e kamer, rechtdoende in correctionele zaken, *de dato* 18 december 2023, op tegenspraak gewezen, op beroep tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk van 14 december 2022, op tegenspraak en op verzet tegen het verstekvonnis van 23 februari 2022, werd :

SMET, Wim Romain José, geboren te Sint-Pauwels op 16 mei 1967 (RRN 67.05.16-261.22), wonende te 8301 Knokke-Heist, Krommedijk 51/0843;

beklaagd van :

Als bestuurder, in rechte of in feite, van een handelsvennootschap, met name van BVBA Cuvanco, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0876.787.453, die zich in staat van faillissement bevond en failliet verklaard werd bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing van de rechtbank van koophandel of van het hof van beroep, te weten bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk, uitgesproken op 19.07.2016, doch waarbij de feitelijke datum van staking van betaling dient geplaatst te worden op 31.03.2015.

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek.

A. Valsheid in handels- of bankgeschriften of in private geschriften (art. 193, 196 en 214 Sw);

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 : te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper of elders in het Rijk, in de periode van 01.01.2014 t.e.m. 24.05.2016, meermaals, op niet nader bepaalde data.

B. Gebruik van vervalste handels- of bankgeschriften of private geschriften

(art. 196, 197, 213 en 214 Sw);

1 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper of elders in het Rijk, in de periode vanaf 26 augustus 2014 t.e.m. 22.10.2016;

2 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper of elders in het Rijk, in de periode vanaf 12 januari 2015 t.e.m. 22.10.2016;

3 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper of elders in het Rijk, in de periode vanaf 14 januari 2015 t.e.m. 22.10.2016;

4 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper of elders in het Rijk, in de periode vanaf 19 januari 2015 t.e.m. 22.10.2016;

5 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper of elders in het Rijk, in de periode vanaf 16 februari 2015 t.e.m. 22.10.2016;

6 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper, of elders in het Rijk, in de periode vanaf 9 maart 2015 t.e.m. 22.10.2016;

7 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper of elders in het Rijk, in de periode vanaf 12 maart 2015 t.e.m. 22.10.2016.

D. Als bestuurder, in rechte of in feite, van gefailleerde handelsvennootschap, verduistering van activa

(art. 489^{ter}, lid 1, 1° en 490 Sw);

1 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper in de periode vanaf 3 juni 2015 tot en met 8 april 2016;

2 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper op 14 augustus 2015;

3 met samenhang te Ieper op 2 december 2015.

E. Misbruik van vennootschapsgoederen

(art. 492^{bis}, lid 1 Sw);

1, 2, 3, 4, 5, 6 : te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper of elders in het Rijk in de periode vanaf 2 september 2014 tot en met 16 maart 2015, meermaals.

F. Omzetting of overdracht criminele vermogensvoordelen om illegale herkomst te verbergen

(art. 505, lid 1. 3° Sw);

1 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper in de periode van 1 september 2015 tot en met 23 juni 2016, meermaals;

2 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper in de periode van 1 september 2015 tot en met 23 juni 2016, meermaals;

3 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper in de periode van 1 september 2015 tot en met 23 juni 2016, meermaals;

4 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper in de periode van 1 september 2015 tot en met 23 juni 2016, meermaals;

5 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper in de periode van 1 september 2015 tot en met 23 juni 2016, meermaals;

6 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper in de periode van 1 september 2015 tot en met 23 juni 2016, meermaals;

7 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper in de periode van 1 september 2015 tot en met 23 juni 2016, meermaals;

8 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper in de periode van 1 september 2015 tot en met 23 juni 2016, meermaals.

G. Verbergen aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom criminele vermogensvoordelen

(art. 505, lid 1. 4° Sw);

1 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper in de periode van 1 september 2015 tot en met 23 juni 2016, meermaals;

2 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper in de periode van 1 september 2015 tot en met 23 juni 2016, meermaals;

3 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper in de periode van 1 september 2015 tot en met 23 juni 2016, meermaals;

4 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper in de periode van 1 september 2015 tot en met 23 juni 2016, meermaals;

5 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper in de periode van 1 september 2015 tot en met 23 juni 2016, meermaals;

6 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper in de periode van 1 september 2015 tot en met 23 juni 2016, meermaals;

7 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper in de periode van 1 september 2015 tot en met 23 juni 2016, meermaals;

8 te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper in de periode van 1 september 2015 tot en met 23 juni 2016 meermaals.

H. Ontdraging van in beslag genomen voorwerpen door derden

(art. 507, lid 1 Sw);

te Ieper in de periode van 21 september 2016 tot en met 7 april 2017, op een niet nader bepaalde datum.

I. Vernieling in vredestand van banden of hindernissen waarmee vaartuigen, wagons of voertuigen zijn vastgelegd

(art. 534 Sw);

te Ieper in de periode van 5 september 2016 tot en met 24 september 2016, op een niet nader bepaalde datum.

J. Als bestuurder, in rechte of in feite, van gefailleerde handelsvennootschap, ontijdige aangifte faillissement om faillietverklaring uit te stellen

(art. 489^{bis}, 4° en 490 Sw);

te Harelbeke en/of met samenhang te Ieper op 1 mei 2015;

in staat van wettelijke herhaling;

verwezen wegens tenlasteleggingen A.1-7, B.1-7, D.1-3, E.1-6, F.1-8, G.1-8, H, I en J samen tot :

- een hoofdgevangenisstraf van EEN JAAR;

- een geldboete van 2.000 EUR x 6 = 12.000 EUR of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen;

VIJFENTWINTIG EUR x 8 = 200,00 EUR (Slachtofferfonds).

Legt aan Wim Smet met toepassing van artikel 1 van het KB nr. 22 van 24 oktober 1934, het verbod op om gedurende 10 jaar, persoonlijk of door een tussenpersoon, de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een vennootschap op aandelen, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een coöperatieve vennootschap, enige functie waarbij macht wordt verleend om een van die vennootschappen te verbinden, de functie van persoon belast met het bestuur van een vestiging in België, bedoeld in artikel 198,°6, eerste lid, van de op 30 november 1935, gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, of het beroep van effectenmakelaar of correspondent-effectenmakelaar uit te oefenen.

Legt aan Wim Smet, met toepassing van artikel 1^{bis} van het KB nr. 22 van 24 oktober 1934, het verbod om gedurende tien jaar persoonlijk of door een tussenpersoon een koopmansbedrijf uit te oefenen.

Ontzet Wim Smet van de rechten bepaald in art. 31, lid 1 Sw. om gedurende een termijn van 10 jaar :

1° openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen;

2° verkozen te worden;

3° enig ereteken te dragen of enige adellijke titel te voeren;

4° gezworene of deskundige te zijn, als instrumentair of attesterend getuige bij akten op te treden; in rechte te getuigen, anders dan om enkel inlichtingen te geven;

5° geroepen te worden tot het ambt van voogd, toeziend voogd of curator, behalve over hun eigen kinderen, of om het ambt van gerechtelijk raadsman, gerechtelijk bewindvoerder over de goederen van een vermoedelijk afwezige of voorlopig bewindvoerder uit te oefenen;

6° een wapen of munitie te vervaardigen, te wijzigen, te herstellen, over te dragen, voorhanden te hebben, te dragen, te vervoeren, in, uit, of door te voeren, of te dienen in de Krijgsmacht.

Beveelt in toepassing van artikel 490 van het Strafwetboek ten aanzien van de beklaagde Wim Smet, de publicatie van onderhavig arrest bij uittreksel in het *Belgisch Staatsblad* en dit op zijn kosten en volgens de modaliteiten van artikel 490 van het Strafwetboek.

Voor echt uittreksel : afgeleverd aan de Procureur-generaal tot inlating in het *Belgisch Staatsblad*.

PRO JUSTITIA :

Het beroep in cassatie door SMET, Wim, d.d. 27 december 2023, werd bij arrest van het Hof van Cassatie verworpen d.d. 12 mei 2026 (P.24.0100.N)

Voor de hoofdgriffier, de griffier-hoofd van dienst, V. VAN de SIJPE.
(1551)

Hof van beroep Gent

Bij arrest van het Hof van beroep te Gent, 6^e kamer, rechtdoende in correctionele zaken, *de dato* 10 februari 2026, op tegenspraak gewezen, op beroep tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde van 28 oktober 2024, werd :

VERHEIJEN, Constant Henri Gerard Marie, geboren te Roermond (Nederland) op 20 september 1952 (RRN 52.09.20-381.77), wonende te 2240 Zandhoven, Herentalsebaan 64;

beklaagd van :

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het Strafwetboek.

Als bestuurder, in rechte of in feite, van een vennootschap of een rechtspersoon die zich in staat van faillissement bevond en failliet verklaard werd bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing van de Ondernemingsrechtbank of van het hof van beroep, met name BV ALL STAR SOLUTIONS, met zetel te 9320 Erembodegem, Groeneweg 17, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0462.522.328, failliet verklaard bij vonnis van 08 maart 2021 van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

A Als bestuurder, in rechte of in feite, van gefailleerde vennootschap of rechtspersoon, verduistering van activa

(art. 489ter, lid 1, 1° en 490 Sw);

1 te Nieuwerkerken (Aalst) in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 8 maart 2021, op een niet nader bepaalde datum;

2 te Nieuwerkerken (Aalst) in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 8 maart 2021;

3 te Nieuwerkerken (Aalst) in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 8 maart 2021;

4 te Nieuwerkerken (Aalst) in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 8 maart 2021.

C Als bestuurder, in rechte of in feite, van gefailleerde vennootschap of rechtspersoon, aankoop tot wederverkoop beneden de koers en andere bezwarende operaties om faillietverklaring uit te stellen

(art. 489bis, 1° en 490 Sw);

te Nieuwerkerken (Aalst) in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 8 maart 2021;

meermaals, op niet nader bepaalde data.

D Inbreuken m.b.t. het houden van een boekhouding en jaarrekeningen van ondernemingen : boekhouding grote onderneming - feiten vanaf 09/05/2014

Bij inbreuk op de artikelen I.5, III.82, III.84, III.89 en III.90 van het Wetboek van Economisch Recht, strafbaar gesteld bij de artikelen XV.69, XV.70 en XV.75 van hetzelfde Wetboek;

te Nieuwerkerken (Aalst) in de periode van 1 oktober 2019 tot en met 8 maart 2021;

verwezen wegens de tenlasteleggingen A1, A2, A3, A4, C en D samen tot :

- een hoofdgevangenisstraf van zes (6) MAANDEN;
- een geldboete van 1.000,00 EUR x 8 = 8.000,00 EUR of een vervangende gevangenisstraf van DRIE MAANDEN;
- VIJFENTWINTIG EUR x 10 = 250,00 EUR (Slachtofferfonds).

Legt bij toepassing van artikel 1 g) van het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934, de beklaagde Constant Verheijen het verbod op om, persoonlijk of door een tussenpersoon, de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een vennootschap op aandelen, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een coöperatieve vennootschap, enige functie waarbij macht wordt verleend om een van die vennootschappen te verbinden, de functie van persoon belast met het bestuur van een vestiging in België, bedoeld in artikel 198, § 6, eerste lid, van de op 30 november 1935, gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, of het beroep van effectenmakelaar of correspondent-effectenmakelaar uit te oefenen voor een duur van tien jaar.

Legt bij toepassing van artikel 1bis van KB nr. 22 van 24 oktober 1934, de beklaagde Constant Verheijen, het verbod op om persoonlijk of door een tussenpersoon een koopmansbedrijf uit te oefenen voor een duur van tien jaar.

Beveelt de publicatie van huidig arrest bij uittreksel in het *Belgisch Staatsblad* op kosten van de beklaagde Constant Verheijen, overeenkomstig artikel 490 Strafwetboek.

Voor echt uittreksel : afgeleverd aan de Procureur-generaal tot inlasing in het *Belgisch Staatsblad*.

PRO JUSTITIA :

Tegen dit arrest werd er beroep in cassatie aangetekend door Verheijen, Constant, d.d. 24.02.2026.

Het cassatieberoep werd verworpen bij arrest van het Hof van Cassatie d.d. 12.5.2026 (nr. P.26.0297.N)

Gent, 29 mei 2026.

Voor de hoofdgriffier, de griffier-hoofd van dienst, V. VAN de SIJPE.
(1552)

Hof van beroep Gent

Bij arrest van het Hof van beroep Gent, 6^e kamer, rechtdoende in correctionele zaken, *de dato* 18 mei 2026, op tegenspraak gewezen, op beroep tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde van 24 februari 2025, bij verstek en op verzet tegen het verstekvonnis van 3 juni 2024, werd :

DE GREVE, Jonathan, geboren te Ninove op 29 december 1987 (RRN 87.12.29-131.37), Belgische nationaliteit, wonende te 9400 Ninove, Aalsterssesteenweg 3;

beklaagd van :

Als natuurlijk persoon, met ondernemingsnummer 0506.799.858 en met vestiging te 9660 Brakel, Arme Kleie 3/A000, failliet verklaard bij vonnis van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde, van 28/10/2021, doch reeds virtueel failliet op 21/12/2020;

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek.

A Oplichting

(art. 496, lid 1 Sw);

1 te 9660 Brakel en/of elders in het Rijk tussen 5 juli 2021 en 20 juli 2021, meermaals, op niet nader bepaalde data;

2 bij samenhang te 9400 Ninove en/of elders in het Rijk op 13 februari 2022;

3 bij samenhang te 9400 Ninove en/of elders in het Rijk op 13 maart 2022.

C Als gefailleerde onderneming, ontijdige aangifte faillissement om faillietverklaring uit te stellen

(art. 489bis, 4° en 490 Sw);

te 9660 Brakel op 21 december 2020.

D Sluikwerk

Bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 5 en 8 van de Wet van 6 juli 1976 tot beteugeling van het sluikwerk met handels- of ambachtskarakter (*Belgisch Staatsblad* 20.07.1976), in strijd met het verbod sluikwerk te hebben verricht.

Bij samenhang te 9400 Ninove in de periode van 28 oktober 2021 tot en met 13 maart 2022.

E Inbreuken m.b.t. het houden van een boekhouding en jaarrekeningen van ondernemingen bij inbreuk op de artikelen I.5, III.82, III.85 en III.89 van het Wetboek van Economisch Recht, strafbaar gesteld bij de artikelen XV.69, XV.70 en XV.75 van hetzelfde wetboek;

te 9660 Brakel in de periode van 15 december 2014 tot en met 28 oktober 2021.

Verwezen wegens de tenlasteleggingen A1, A2, A3, C, D en E samen tot :

- een hoofdgevangenisstraf van tien (10) maanden met uitstel voor een periode van vijf jaar;
- een geldboete van 200,00 EUR X 8 = 1.600,00 EUR of een vervangende gevangenisstraf van 2 maanden;
- VIJFENTWINTIG EUR x 8 = 200,00 EUR (Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden).

Legt de eerste beklaagde gedurende een termijn van 3 jaren verbod op om persoonlijk of door een tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een vennootschap op aandelen, een

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een coöperatieve vennootschap, enige functie waarbij macht wordt verleend om een van die vennootschappen te verbinden, de functie van persoon belast met het bestuur van een vestiging in België, bedoeld in artikel 198, § 6, eerste lid van de op 30 november 1935, gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen of het beroep van effectenmakelaar of correspondent-effectenmakelaar uit te oefenen (artikel 1^f van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934, betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen).

Beveelt in toepassing van artikel 490 van het Strafwetboek ten aanzien van de beklaagde Jonathan De Greve de publicatie van onderhavig arrest bij uittreksel in het *Belgisch Staatsblad* en dit op zijn kosten en volgens de modaliteiten van artikel 490 van het Strafwetboek.

Voor echt uittreksel : afgeleverd aan de Procureur-generaal tot inlassing in het *Belgisch Staatsblad*.

PRO JUSTITIA :

Tegen dit arrest werd er geen beroep in cassatie aangetekend.

Voor de hoofdgriffier, de griffier-hoofd van dienst, V. VAN de SIJPE.
(1553)

Hof van beroep Gent

Bij arrest van het Hof van beroep te Gent, 6^e kamer, rechtdoende in correctionele zaken, *de dato* 27 januari 2026, op tegenspraak gewezen, op beroep tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, van 19 oktober 2023, werd :

DE MUNCK, Jannick Gustaaf, geboren te Beernem op 26 mei 1965 (RRN 65.05.26-265.64), Belgische nationaliteit, wonende te 9880 Aalter, Hansbekestraat 20;

beklaagd van :

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek;

als bestuurder in rechte of in feite van BVBA AREZZO, ingeschreven in de KBO onder nummer 0873.517.959, met (toenmalige) maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Ambachtenlaan 12 (neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent op 23 april 2018 en gepubliceerd in het *Belgisch Staatsblad* op 3 mei 2018), waarbij de maatschappelijke zetel werd verplaatst met ingang van 1 april 2018, naar 7000 Bergen, rue D'havre 32/6, failliet verklaard bij vonnis van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, van 7 mei 2019;

als bestuurder in rechte of in feite van BVBA KAPSALON AREZZO, ingeschreven in de KBO onder nummer 0598.984.995, met maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Ambachtenlaan 12, failliet verklaard bij vonnis van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, van 23 juni 2020.

A Valsheid in handels- of bankgeschriften of in private geschriften, en gebruik ervan

(art. 193, 196, 213 en 214 Sw);

1 te Aalter, Gent en/of elders in het Rijk op 1 april 2018, en wat het gebruik betreft, in de periode van 23 april 2018 tot en met 7 februari 2023;

2 bij samenhang te Bergen, te Aalter, Gent en/of elders in het Rijk op 5 april 2018, en wat het gebruik betreft in de periode van 22 oktober 2018 tot en met 7 februari 2023.

B Als bestuurder, in rechte of in feite, van gefailleerde vennootschap of rechtspersoon, verduistering van activa

(art. 489^{ter}, lid 1, 1^o en 490 Sw);

1 te Aalter en/of elders in het Rijk meermaals, op niet nader bepaalde datum, in de periode van 20 februari 2015 tot en met 21 september 2017;

2 te Aalter en/of elders in het Rijk op 19 december 2017;

3 te Aalter en/of elders in het Rijk op 9 november 2017;

4 te Aalter en/of elders in het Rijk op 20 februari 2018;

5 te Aalter en/of elders in het Rijk op niet nader bepaalde datum, in de periode van 27 februari 2019 tot en met 7 maart 2023.

C Misbruik van vennootschapsgoederen

te Aalter en/of elders in het Rijk in de periode van 1 januari 2017 tot en met 27 februari 2019.

D Als bestuurder, in rechte of in feite, van gefailleerde vennootschap of rechtspersoon, aankoop tot wederverkoop beneden de koers en andere bezwarende operaties om faillietverklaring uit te stellen

(art. 489^{bis}, 1^o en 490 Sw);

2 te Aalter en/of elders in het Rijk in de periode van 27 februari 2019 tot en met 23 juni 2020.

E Als bestuurder, in rechte of in feite, van gefailleerde vennootschap of rechtspersoon, ontijdige aangifte faillissement om faillietverklaring uit te stellen

(art. 489^{bis}, 4^o en 490 Sw);

te Aalter en/of elders in het Rijk op 28 maart 2019.

F Schending beroepsverbod K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934

(artikel 4 van het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934);

te Aalter en/of elders in het Rijk in de periode van 1 januari 2014 tot 28 november 2018;

verwezen wegens de tenlasteleggingen A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, C, D2, E en F samen in staat van wettelijke herhaling tot :

- een gevangenisstraf van ACHTTIEN (18) MAANDEN;

- een geldboete van 500,00 EUR x 8 = 4.000,00 EUR of een vervangende gevangenisstraf van 3 MAANDEN;

- VIJFENTWINTIG EUR x 8 = 200,00 EUR (Slachtofferfonds).

LEGT de beklaagde Jannick De Munck, overeenkomstig art. 1 en 1^{bis} van het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934, betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit oefenen – verbod op om, persoonlijk of door tussenpersoon, de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een vennootschap op aandelen, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of coöperatieve vennootschap, enige functie waarbij macht wordt verleend om een van die vennootschappen te verbinden, de functie van persoon belast met het bestuur van een vestiging in België, bedoeld in artikel 198, § 6, eerste lid van de op 30 november 1935, gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, of het beroep van effectenmakelaar of correspondent-effectenmakelaar uit te oefenen, voor een periode van 10 JAAR.

Beveelt in toepassing van artikel 490 van het Strafwetboek ten aanzien van Jannick De Munck, de publicatie van onderhavig arrest bij uittreksel in het *Belgisch Staatsblad* en dit op zijn kosten en volgens de modaliteiten van artikel 490 van het Strafwetboek.

Voor echt uittreksel : afgeleverd aan de Procureur-generaal tot inlassing in het *Belgisch Staatsblad*.

PRO JUSTITIA :

Tegen dit arrest werd er beroep in cassatie aangetekend door De Munck, Jannick, d.d. 09-02-2026.

Bij arrest van het Hof van Cassatie d.d. 20-04-2026 (nr. P. 26.0291.N) werd het cassatieberoep niet toelaatbaar verklaard.

Voor de hoofdgriffier, de griffier-hoofd van dienst, V. VAN de SIJPE.
(1554)

Hof van beroep Gent

Bij arrest van het Hof van beroep Gent, zevende kamer, d.d. 15 juni 2026, in de zaak 2026/AR/704, werd het vonnis van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk, 3^{de} kamer, d.d. 28.04.206, in de zaak 0/26/00003, waarbij het reorganisatieplan neergelegd in Regsol op 31 maart 2026, door EFFITRAX, ondernemingsnummer 0680.440.845, met zetel te 8500 KORTRIJK, Stasegemsesteenweg(Kor) 82 B, niet werd gehomologeerd, hervormd.

Opnieuw oordelend :

— Verklaart het beroep door Effitrax toelaatbaar en in de volgende mate gegrond.

– Bevestigt het bestreden vonnis van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk van 28 april 2026, gekend onder rolnummer 0/26/00003 in zijn beschikkingen, behalve waar het heeft geweigerd om in toepassing van art. XX.79, § 3 WER aan Effitrax toe te staan een aangepast reorganisatieplan aan de schuldeisers voor te leggen.

— Wijst op dit vlak opnieuw

Staat in toepassing van artikel XX.79, § 3 WER aan Effitrax toe om een aangepast reorganisatieplan aan de schuldeisers voor te leggen volgens de pleegvormen van artikel XX.75/2 WER.

Verlengt de periode van opschorting uiterlijk tot en met 15 september 2026.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.)

Sandra DE MEYERE.

(1555)

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

VONNISUITTREKSEL

In het vonnis op tegenspraak gewezen door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, G31 DO kamer, d.d. 2 april 2026, rechtsprekende in correctionele zaken, werd lastens :

Matthias Goublomme, geboren te Gent op 4 oktober 1989 (RRN 89.10.04-307.57), van Belgische nationaliteit ingeschreven te 9830 Sint-Martens-Latem, Kerkstraat 4.

UIT HOOFDE VAN :

Als dader of mededader zoals voorzien door art. 66 van het strafwetboek.

A. Valsheid in informatica, en gebruik ervan.

1. Te Gent en bij samenhang te Zottegem op niet nader te bepalen tijdstip in de periode van 16.06.2021 tot en met 19.04.2022; en voor wat het gebruik betreft, in de periode van 19.04.2022 tot en met 23.01.2025.

2. Te Gent en bij samenhang te Zottegem op niet nader te bepalen tijdstip in de periode van 16.06.2021 tot en met 21.04.2022; en voor wat het gebruik betreft, in de periode van 21.04.2022 tot en met 23.01.2025.

3. Te Gent en bij samenhang te Zottegem op niet nader te bepalen tijdstip in de periode van 16.06.2021 tot en met 19.04.2022; en voor wat het gebruik betreft, in de periode van 19.04.2022 tot en met 23.01.2025.

4. Te Gent en bij samenhang te Zottegem op niet nader te bepalen tijdstip in de periode van 16.06.2021 tot en met 20.04.2022; en voor wat het gebruik betreft, in de periode van 20.04.2022 tot en met 23.01.2025.

5. Te Gent en bij samenhang te Zottegem op niet nader te bepalen tijdstip in de periode van 16.06.2021 tot en met 19.04.2022; en voor wat het gebruik betreft, in de periode van 19.04.2022 tot en met 23.01.2025.

B. Misbruik van vennootschapsgoederen;

Te Gent, meermaals in de periode van 1 januari 2018 tot en met 8 juni 2021.

C. Als bestuurder, in rechte of in feite, van gefailleerde vennootschap of rechtspersoon, Verduistering van activa

Te Gent, meermaals in de periode van 8 juni 2021 tot en met 21 juni 2022.

D. Valsheid in informatica, en gebruik ervan

1. Bij samenhang te Zottegem en/of elders in het Rijk, meermaals op hiernabepaalde data in de periode van 20 april 2022 tot en met 21 juni 2022.

2. Bij samenhang te Zottegem en/of elders in het Rijk, meermaals op hiernabepaalde data in de periode van 19 april 2022 tot en met 21 juni 2022.

3. Bij samenhang te Zottegem en/of elders in het Rijk, meermaals op hiernabepaalde data in de periode van 21 april 2022 tot en met 21 juni 2022.

4. Bij samenhang te Zottegem en/of elders in het Rijk, meermaals op hiernabepaalde data in de periode van 19 april 2022 tot en met 21 juni 2022.

5. Bij samenhang te Zottegem en/of elders in het Rijk, meermaals op hiernabepaalde data in de periode van 20 april 2022 tot en met 21 juni 2022.

E. Misbruik van vertrouwen

Te Gent en/of elders in het Rijk, op niet nader bepaald tijdstip in de periode van 26 oktober 2016 tot en met 6 januari 2019.

F. Als bestuurder, in rechte of in feite, van gefailleerde vennootschap of rechtspersoon, ontijdige aangifte faillissement om faillietverklaring uit te stellen; te Gent op 9 juli 2021

GEORDEELD ALS VOLGT :

« Veroordeelt Matthias Goublomme voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A1, A2, A3, A4, A5, zoals verbeterd, B, C, D1, zoals geherkwalificeerd, D2, zoals geherkwalificeerd, D3;

zoals geherkwalificeerd, D4, zoals geherkwalificeerd, D5, zoals geherkwalificeerd, E en F :

tot een gevangenisstraf van 14 maanden en tot een geldboete van 4.000,00 EUR, zijnde 500,00 EUR verhoogd met 70 opdecimen. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 3 maanden. Verleent probatieuittel van tenuitvoerlegging wat betreft deze gevangenisstraf voor een termijn van 5 jaar en wat betreft deze geldboete voor een termijn van 3 jaar, doch slechts voor een gedeelte van 2.000,00 EUR, zijnde 250,00 EUR verhoogd met 70 opdecimen, mits naleving van de volgende voorwaarden :

1. Van algemeen goed gedrag zijn en geen nieuwe strafbare feiten plegen.

2. Stipt ingaan op de uitnodigingen van de justitie-assistent(e) en/of de probatiecommissie en hun richtlijnen strikt naleven.

3. Vaste woonst hebben en de probatiecommissie vooraf in kennis stellen van elke wijziging van woonplaats/verblijfplaats.

4. In samenspraak met de justitie-assistente(e) en de professionele hulpverlening een gepaste begeleiding volgen voor zijn middelenproblematiek, deze begeleiding niet stopzetten dan met toestemming van de begeleidende therapeuten; de bewijzen daarvan voorleggen aan de justitie-assistent(e).

5. In samenspraak met de justitie-assistent(e) en de professionele hulpverlening een gepaste begeleiding volgen voor zijn psychologische problematiek, dit zolang de begeleiders dit nodig achten; actief zijn medewerking verlenen aan deze begeleiding; de bewijzen hiervan voorleggen aan de justitie-assistent(e).

6. Bereid zijn om zijn financiële situatie bespreekbaar te stellen ten aanzien van de justitie-assistent(e) en hiervan op vraag van de justitie-assistent(e) verificaties voor te leggen;

7. Zijn voortvarende medewerking verlenen bij de afwikkeling van de faillissementen van de vennootschappen waarvan hij bestuurder was (m.n. G&L MARKET BV en GOUBLOMME RAELESTATE & DEVELOPMENT BV).

8. De nodige inspanningen leveren om de burgerlijke partijen te vergoeden, eventueel mits maandelijkse afbetalingen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de burgerlijke partijen om hun vergoeding integraal te benaarstigen.

9. Van zodra mogelijk, in samenspraak met de justitie-assistent(e), de nodige inspanningen leveren om vast werk te zoeken, de bewijzen daarvan voorleggen aan de justitie-assistent(e), het eerst aangeboden werk aanvaarden, door eigen gedrag geen aanleiding geven tot ontslag en bij verlies van werk opnieuw werk zoeken; in afwachting van het vinden van vast werk, op regelmatige basis werken, en de bewijzen daarvan voorleggen aan de justitie-assistent(e) of een nuttige vrijetijdsbesteding uitwerken, bv. door, in geval van ongeschiktheid om te werken op de reguliere arbeidsmarkt, vrijwilligerswerk te verrichten. »

Beroepsverbod

Legt Matthias Goublomme, overeenkomstig de artikelen 1 en 1bis van het KB. nr. 22, d.d. 24 oktober 1934, betreffende het rechterpk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, het VERBOD op om persoonlijk of door tussenpersoon, de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een vennootschap op aandelen, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of coöperatieve vennootschap, enige functie waarbij macht wordt verleend om een van

die vennootschappen te verbinden, de functie van persoon belast met het bestuur van een vestiging in België, bedoeld in artikel 198, § 6, eerste lid van de op 30 november 1935, gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, of het beroep van effectenmakelaar of correspondent-effectenmakelaar uit te oefenen en om een persoonlijk of door een tussenpersoon een koopmansbedrijf uit te oefenen, voor een termijn van 7 jaar. »

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring.

En waarbij ook :

- de beklaagde veroordeeld werd tot de bijdragen en kosten,
- de publicatie werd bevolen in het *Belgisch Staatsblad*.

Voor echt verklaard uittreksel: afgeleverd aan de procureur des Konings te Gent, op zijn verzoek, om te dienen tot PUBLICATIE.

Gent, 5 juni 2026.

(Get.) Ellen VAN QUICKELBERGHE, griffier.

(1556)

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

VONNISUITTREKSEL

In het vonnis bij verstek (betekend op 14 december 2023, aan woonst overeenkomstig artikel 38, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek) waartegen verzet werd aangetekend en verzet werd ongedaan verklaard, gewezen door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, G31 DO kamer, d.d. 19 oktober 2023, rechtsprekende in correctionele zaken, werd lastens :

Halil Bagseven, geboren te Sint-Joost-ten-Node op 6 maart 1972 (RRN 72.03.06-109.80), van Belgische nationaliteit, ingeschreven te 9000 Gent, Burgstraat 61 A000.

UIT HOOFDE VAN :

Als dader of mededader zoals voorzien door art. 66 van het strafwetboek.

A1. Subsidiefraude — een onvolledige verklaring te hebben afgelegd tot het bekomen van een subsidie

Te 9000 Gent in de periode van 24 april 2020 tot en met 8 juli 2021, meermaals, op niet nader bepaalde data en laatst op 8 juli 2021.

A2. Subsidiefraude — een onvolledige verklaring te hebben afgelegd tot het bekomen van een subsidie

Te Gent in de periode van 20 mei 2020 tot en met 8 juli 2021, meermaals, op niet nader bepaalde data en laatst op 8 juli 2021.

A3. Subsidiefraude — een onvolledige verklaring te hebben afgelegd tot het bekomen van een subsidie

Te Gent in de periode van 26 november 2020 tot en met 8 juli 2021, meermaals, op niet nader bepaalde data en laatst op 8 juli 2021.

B. Als bestuurder, in rechte of in feite, van gefailleerde vennootschap of rechtspersoon, verduistering van activa

Te Gent tussen 23 september 2022 en 13 januari 2023, meermaals, op niet nader te bepalen data en laatst op 13 januari 2023.

C1. Als bestuurder, in rechte of in feite, van gefailleerde vennootschap of rechtspersoon, ontijdige aangifte faillissement om faillietverklaring uit te stellen

Te Gent op 31 mei 2020.

C2. Als bestuurder, in rechte of in feite, van gefailleerde vennootschap of rechtspersoon, ontijdige aangifte faillissement om faillietverklaring uit te stellen

Te Gent op 24 oktober 2022.

GEOORDEELD ALS VOLGT :

« Veroordeelt Halil Bagseven, voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen, in staat van herhaling, A1, A2, A3, B, C.1 en C.2 :

Tot een gevangenisstraf van 1 jaar en tot een geldboete van 4.000,00 EUR, zijnde 500,00 EUR verhoogd met 70 opdecimen.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 3 maanden.

Beroepsverbod

LEGT de beklaagde Bagseven Halil, overeenkomstig art. 1 en 1bis, van het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934, betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen — verbod op om, persoonlijk of door tussenpersoon, de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een vennootschap op aandelen, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of coöperatieve vennootschap, enige functie waarbij macht wordt verleend om een van die vennootschappen te verbinden, de functie van persoon belast met het bestuur van een vestiging in België, bedoeld in artikel 198, § 6, eerste lid van de op 30 november 1935, gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, of het beroep van effectenmakelaar of correspondent-effectenmakelaar uit te oefenen voor een periode van 10 JAAR. »

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring overeenkomstig de artikelen 42, 43 en 43bis van het Strafwetboek.

En waarbij ook :

- de beklaagde veroordeeld werd tot de bijdragen en kosten,
- de publicatie werd bevolen in het *Belgisch Staatsblad*.

Voor echt verklaard uittreksel: afgeleverd aan de procureur des Konings te Gent, op zijn verzoek, om te dienen tot PUBLICATIE.

Gent, 5 juni 2026.

(Get.) Ellen VAN QUICKELBERGHE, griffier.

(1557)

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

VONNISUITTREKSEL

In het vonnis op tegenspraak gewezen door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, G31 DO kamer, d.d. 2 april 2026, rechtsprekende in correctionele zaken, werd lastens :

Johan, Jozef Marcel Gabrielle Van de Vijver, geboren te Zelzate op 8 oktober 1950 (RRN 50.10.08-453.39), van Belgische nationaliteit ingeschreven te 8000 Brugge, Predikherenrei 49.

UIT HOOFDE VAN :

Als dader of mededader zoals voorzien door art. 66 van het strafwetboek.

D. Misbruik van vertrouwen

Te 9000 Gent en/of bij samenhang elders in het Rijk in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018, op een niet nader bepaalde datum.

G. Als bestuurder, in rechte of in feite, van gefailleerde vennootschap of rechtspersoon, ontijdige aangifte faillissement om faillietverklaring uit te stellen

Te 9000 Gent en/of elders in het Rijk op 21 november 2019.

GEOORDEELD ALS VOLGT :

« Veroordeelt Johan Van de Vijver, voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen D en G :

Tot een gevangenisstraf van 6 maanden en tot een geldboete van 4000,00 EUR, zijnde 500,00 EUR verhoogd met 70 opdecimen.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 3 maanden. »

Beroepsverbod

LEGT Johan Van de Vijver, overeenkomstig het artikel 1 van het K.B. nr. 22, d.d. 24 oktober 1934, betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, het VERBOD op om persoonlijk of door tussenpersoon, de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een vennootschap op aandelen, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of coöperatieve vennootschap, enige functie waarbij macht wordt verleend om een van die vennootschappen te verbinden, de functie van persoon belast met het

bestuur van een vestiging in België, bedoeld in artikel 198, § 6, eerste lid van de op 30 november 1935, gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, of het beroep van effectenmakelaar of correspondent-effectenmakelaar uit te oefenen voor een termijn van 10 jaar. »

En waarbij ook :

- de beklagde veroordeeld werd tot de bijdragen en kosten,
- de publicatie werd bevolen in het *Belgisch Staatsblad*.

Voor echt verklaard uittreksel : afgeleverd aan de procureur des Konings te Gent, op zijn verzoek, om te dienen tot PUBLICATIE.

Gent, 5 juni 2026.

(Get.) Ellen VAN QUICKELBERGHE, griffier.

(1558)

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

VONNISUITTREKSEL

In het definitief vonnis op tegenspraak gewezen door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, G31 DO kamer, d.d. 28 juni 2023, rechtsprekende in correctionele zaken, werd lastens :

Ersan Gürcan, geboren te Gent op 17 november 1990 (RRN 90.11.17-163.33), van Belgische nationaliteit, ingeschreven te 9940 Evergem, Polenstraat 145.

UIT HOOFDE VAN :

Als dader of mededader zoals voorzien door art. 66 van het strafwetboek.

A1. Als bestuurder, in rechte of in feite, van gefailleerde vennootschap of rechtspersoon, verduistering van activa

Te Evergem op 7 december 2020.

A2. Als bestuurder, in rechte of in feite, van gefailleerde vennootschap of rechtspersoon, verduistering van activa

Te Evergem in de periode van 1 januari 2021 tot en met 25 maart 2021, op een niet nader bepaalde datum.

B1. Misbruik van vertrouwen

Te Evergem op 4 januari 2019.

B2. Misbruik van vertrouwen

Te Evergem in de periode van 28 oktober 2020 tot en met 16 juli 2021, op een niet nader bepaalde datum.

B3. Misbruik van vertrouwen

Te Evergem op 2 maart 2021.

B4. Misbruik van vertrouwen

Te Evergem op 1 april 2021.

C. Als bestuurder, in rechte of in feite, van gefailleerde vennootschap of rechtspersoon, ontijdige aangifte faillissement om faillietverklaring uit te stellen

Te Evergem op 2 december 2020.

D. Als bestuurder, in rechte of in feite, van gefailleerde vennootschap of rechtspersoon, aankoop tot wederverkoop beneden de koers en andere bezwarende operaties om faillietverklaring uit te stellen

Te Evergem in de periode van 1 november 2020 tot en met 11 mei 2021, meermaals, op niet nader bepaalde data.

GEOORDEELD ALS VOLGT :

« Veroordeelt Ersan Gürcan, voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A1, A2, B1, B2, B3, B4, C en D :

Tot een werkstraf van 60 uren en tot een geldboete van 2.400,00 EUR, zijnde 300,00 EUR verhoogd met 70 opdecimen.

Zegt dat bij niet-uitvoering de werkstraf zal worden vervangen door een gevangenisstraf van 10 maanden.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 3 maanden.

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een termijn van 3 jaar.

Legt de beklagde Ersan Gürcan overeenkomstig art. 1 en *1bis* van het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934, betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit oefenen — verbod op om, persoonlijk of door tussenpersoon, de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een vennootschap op aandelen, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of coöperatieve vennootschap, enige functie waarbij macht wordt verleend om een van die vennootschappen te verbinden, de functie van persoon belast met het bestuur van een vestiging in België, bedoeld in artikel 198, § 6, eerste lid van de op 30 november 1935, gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, of het beroep van effectenmakelaar of correspondent-effectenmakelaar uit te oefenen en om een persoonlijk of door een tussenpersoon een koopmansbedrijf uit te oefenen, voor een periode van 5 jaar. »

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring overeenkomstig de artikelen 42 en *43bis* Strafwetboek.

En waarbij ook :

- de beklagde veroordeeld werd tot de bijdragen en kosten,
- de publicatie werd bevolen in het *Belgisch Staatsblad*.

Voor echt verklaard uittreksel : afgeleverd aan de procureur des Konings te Gent, op zijn verzoek, om te dienen tot PUBLICATIE.

Gent, 2 juni 2026.

Ellen VAN QUICKELBERGHE, griffier.

(1559)

Faillissement

Faillite

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Opening van het faillissement van: HABIBOVI RIAD, EUGEN FAHYLAAN 12/301, 2100 DEURNE (ANTWERPEN),

geboren op 04/08/2003 in TUZIA, BOSNIE-HERZEGOVINA.

Handelsactiviteit: cafés en bars

Ondernemingsnummer: 1004.992.947

Referentie: 20260739.

Datum faillissement: 11 juni 2026.

Rechter Commissaris: KURT VANDENVEN.

Curator: WERENFRIED SCHWAGTEN, PRINS BOUDEWIJN-LAAN 177-179, 2610 WILRIJK (ANTWERPEN)-w.schwagten@ardent.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 11/06/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 7 augustus 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: SCHWAGTEN WERENFRIED.

2026/127186

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement van: CARPELS CHRISTINA, KERK-
STRAAT 11/203, 8400 OOSTENDE,

geboren op 04/03/1958 in STANLEYSTAD (BELGISCH CONGO).

Handelsactiviteit: EETGELEGENHEID MET VOLLEDIGE BEDIE-
NING

Ondernemingsnummer: 0677.122.752

Referentie: 20260168.

Datum faillissement: 15 juni 2026.

Rechter Commissaris: PETER GOEKINT.

Curator: JOHAN MERMUYS, DORPSSTRAAT 76 BUS 3,
8490 JABBEKE- johan.mermuys@telenet.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/06/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 27 juli 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: MERMUYS JOHAN.

2026/127257

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement van: SKYLINE VIP SERVICE COMMV
KONING ALBERT I-LAAN 181, 8200 BRUGGE.

Handelsactiviteit: LUCHTHAVENVERVOER

Ondernemingsnummer: 0699.781.358

Referentie: 20260176.

Datum faillissement: 15 juni 2026.

Rechter Commissaris: MARLEEN HOSTE.

Curator: SABRINA CLAESSENS, TULPENSTRAAT 9, 8370 BLAN-
KENBERGE- sabrina@advclaessens.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/06/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 27 juli 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: CLAESSENS SABRINA.

2026/127263

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement van: JP DEVELOPMENT BV DOORN-
STRAAT 76, 8200 BRUGGE.

Handelsactiviteit: OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

Ondernemingsnummer: 0766.888.334

Referentie: 20260179.

Datum faillissement: 15 juni 2026.

Rechter Commissaris: MARLEEN HOSTE.

Curators: YVES CASTERMANS, HOUTKAAI 15/02, 8000 BRUGGE-
yves.castermans@castermans-advocaten.be; MARC CASTERMANS,
HOUTKAAI 15/02, 8000 BRUGGE- marc.castermans@castermans-
advocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/06/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 27 juli 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: CASTERMANS YVES.

2026/127265

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement van: RTD-LINE BV BRUGSE-
STEENWEG 228/B, 8740 PITTEM.

Handelsactiviteit: OVERIGE POSTERIJEN EN KOERIERS

Ondernemingsnummer: 0775.301.501

Referentie: 20260172.

Datum faillissement: 15 juni 2026.

Rechter Commissaris: CAROLINE LECLUYSE.

Curator: MARIE-ANNE DEDEURWAERDERE, TRAMWEG 6,
8755 WINGENE- info@advocaatdedeurwaerdere.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/06/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 27 juli 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEDEURWAERDERE
MARIE-ANNE.

2026/127261

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement van: SAFI FAZEL, TUINFLUITER-
STRAAT 8 BUS 103, 8000 BRUGGE,

geboren op 05/05/1990 in SULTHANKHIL KAPISA (AFGANIS-
TAN).

Handelsactiviteit: OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

Ondernemingsnummer: 0777.721.353

Referentie: 20260171.

Datum faillissement: 15 juni 2026.

Rechter Commissaris: BART HOSTE.

Curator: MARLIES DE BRABANDERE, HAMILTONPARK 24-26, 8000 BRUGGE- marlies.debrabandere@crivitslegal.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/06/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 27 juli 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE BRABANDERE MARLIES.

2026/127260

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement van: ARENA75 BV BRUGGE-STEENWEG 75, 8760 TIELT.

Handelsactiviteit: UITBATEN HORECAZAAK

Handelsbenaming: LE MOULIN ROUGE

Ondernemingsnummer: 0778.414.508

Referentie: 20260169.

Datum faillissement: 15 juni 2026.

Rechter Commissaris: CAROLINE LECLUYSE.

Curator: SOFIE DE NIJS, KRUISKENSTRAAT 3, 8720 01 OESELGEM- sofie@advocaatdenijs.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/06/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 27 juli 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE NIJS SOFIE.

2026/127258

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement van: VAN WINCKEL OLIVIER, FRANS MASEREELLAAN 8, 8370 BLANKENBERGE,

geboren op 03/08/1982 in ANTWERPEN.

Handelsactiviteit: EETGELEGENHEID MET VOLLEDIGE BEDIENING

Handelsbenaming: MYSTIC

Uitbatingadres: MANITOPLEIN 3, 8370 BLANKENBERGE

Ondernemingsnummer: 0798.113.327

Referentie: 20260170.

Datum faillissement: 15 juni 2026.

Rechter Commissaris: JAN DAUW.

Curators: YVES CASTERMANS, HOUTKAAI 15/02, 8000 BRUGGE- yves.castermans@castermans-advocaten.be; MARC CASTERMANS, HOUTKAAI 15/02, 8000 BRUGGE- marc.castermans@castermans-advocaten.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/06/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 27 juli 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: CASTERMANS YVES.

2026/127259

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement van: SCHOTTE DOMINIQUE, VAARTDIJKSTRAAT 50 BUS 0102, 8200 BRUGGE,

geboren op 15/07/1957 in SINT-KRUIS.

Handelsactiviteit: VENNOOT VAN SKYLINE VIP SERVICE COMMV

Ondernemingsnummer: 0821.777.169

Referentie: 20260177.

Datum faillissement: 15 juni 2026.

Rechter Commissaris: MARLEEN HOSTE.

Curator: SABRINA CLAESSENS, TULPENSTRAAT 9, 8370 BLANKENBERGE- sabrina@advlaessens.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/06/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 27 juli 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: CLAESSENS SABRINA.

2026/127264

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement van: LEMMENS MARIELLE, TOEKOMSTSTRAAT 10 BUS 201, 8450 BREDENE,

geboren op 09/04/1962 in GENK.

Handelsactiviteit: EETGELEGENHEID MET VOLLEDIGE BEDIENING

Handelsbenaming: BELCANTé

Ondernemingsnummer: 0836.574.025

Referentie: 20260181.

Datum faillissement: 15 juni 2026.

Rechter Commissaris: JAN DAUW.

Curator: CHARLOTTE BENOOT, VAARTDIJKSTRAAT 19/B1, 8200 BRUGGE- charlotte.benoot@fidaslaw.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/06/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 27 juli 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BENOOT CHARLOTTE.
2026/127267

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement van: BEN & BEN BV LANGE-
STRAAT 73, 8000 BRUGGE.

Handelsactiviteit: UITBATEN HORECAZAAK

Ondernemingsnummer: 1004.908.320

Referentie: 20260174.

Datum faillissement: 15 juni 2026.

Rechter Commissaris: BART HOSTE.

Curator: BRECHT MICHELS, STOKHOVESTRAAT 10, 8020 09
WAARDAMME- brecht_michels@yahoo.com.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/06/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 27 juli 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: MICHELS BRECHT.
2026/127262

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Opening van het faillissement van: GOVAERTS WENDY, HOOG-
STRAAT 3 BUS 601, 8370 BLANKENBERGE,

geboren op 09/05/1981 in GENT.

Handelsactiviteit: UITBATEN HORECAZAAK

Handelsbenaming: HAPPY

Ondernemingsnummer: 1016.407.867

Referentie: 20260180.

Datum faillissement: 15 juni 2026.

Rechter Commissaris: ELISABETH BOGAERT.

Curator: PIETER VAN AERSCHOT, LIEVEN BAUWENSSTRAAT 20,
8200 BRUGGE- pieter@misterfranklin.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/06/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 27 juli 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN AERSCHOT PIETER.
2026/127266

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Ouverture de la faillite de: AD PAVAGE SRL RUE DE LA
NEUVILLE 4, 6240 FARCIENNES.

Numéro d'entreprise: 0735.721.442

Référence: 20260180.

Date de la faillite: 15 juin 2026.

Juge commissaire: BENJAMIN CANTILLON.

Curateur: GUY HOUTAIN, CHAUSSEE DE CHARLEROI, 231,
6220 FLEURUS- guyhoutain@hotmail.com.

Date provisoire de cessation de paiement: 15/06/2026

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 12 août 2026.

Pour extrait conforme: Le curateur: HOUTAIN GUY.

2026/127142

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Ouverture de la faillite de: DESIRED SRL AVENUE GENERAL
MICHEL 1E, 6000 CHARLEROI.

Numéro d'entreprise: 0779.850.801

Référence: 20260186.

Date de la faillite: 15 juin 2026.

Juge commissaire: LAURENCE DARQUENNES.

Curateur: ALAIN FIASSE, RUE TUMELAIRE, 23/31, 6000 CHAR-
LEROI- avocat-fiasse@skynet.be.

Date provisoire de cessation de paiement: 15/06/2026

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 12 août 2026.

Pour extrait conforme: Le curateur: FIASSE ALAIN.

2026/127143

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement van: MLALIH CONSULTING BV
DRIEGAAIENSTRAAT 209, 9100 SINT-NIKLAAS.

Handelsactiviteit: Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering

Ondernemingsnummer: 0717.762.188

Referentie: 20260341.

Datum faillissement: 15 juni 2026.

Rechter Commissaris: LUC VAN POUCKE.

Curator: NILS VERSCHAEREN, GROTE BAAN 68, 9120. MELSELE-nv@reyns-advocaten.com.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/06/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 24 juli 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERSCHAEREN NILS.

2026/127223

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement van: IDM CLEANING BV HOVENIERSSTRAAT 26, 9300 AALST.

Handelsactiviteit: Algemene reiniging van gebouwen

Ondernemingsnummer: 0758.526.736

Referentie: 20260340.

Datum faillissement: 15 juni 2026.

Rechter Commissaris: GINA VAN DEN BORRE.

Curator: TINEKE VAN WEYENBERG, FRANZ COURTENS-STRAAT 2, 9200 DENDERMONDE-tineke.van.weyenberg@advocatenweb.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/06/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 24 juli 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN WEYENBERG TINEKE.

2026/127222

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement van: FLOW UNLIMITED BV LOUIS DHONTSTRAAT 22/7, 9800 DEINZE.

Ondernemingsnummer: 0501.738.636

Referentie: 20260375.

Datum faillissement: 26 mei 2026.

Rechter Commissaris: HANS VONCK.

Curators: CATHARINA JANSSENS, KORTRIJKSESTEENWEG 62, 9830 SINT-MARTENS-LATEM- catharina.janssens@bloom-law.be; LISA HEUNINCK, KORTRIJKSESTEENWEG 62, 9830 SINT-MARTENS-LATEM- lisa.heuninck@bloom-law.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 26/05/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 30 juni 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: JANSSENS CATHARINA.

2026/127178

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement van: VERHAMME PATRICK, ERNEST ALLARDSTRAAT 12, 1000 BRUSSEL 1,

geboren op 18/08/1949 in IZEGEM.

Ondernemingsnummer: 0884.363.846

Referentie: 20260394.

Datum faillissement: 9 juni 2026.

Rechter Commissaris: DIRK VAN SCHIL.

Curator: ANTHONY VAN DER HAUWAERT, BERNARD SPAE-LAAN 30, 9000 GENT- avanderhauwaert@racine.eu.

Voorlopige datum van staking van betaling: 02/06/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 14 juli 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN DER HAUWAERT ANTHONY.

2026/127185

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement van: ENIGMA RELEASING BV JULES VAN BIESBROECKSTRAAT 156, 9050 GENTBRUGGE.

Ondernemingsnummer: 1008.209.783

Referentie: 20260376.

Datum faillissement: 26 mei 2026.

Rechter Commissaris: DIMITRI NICOLI.

Curators: CATHARINA JANSSENS, KORTRIJKSESTEENWEG 62, 9830 SINT-MARTENS-LATEM- catharina.janssens@bloom-law.be; LISA HEUNINCK, KORTRIJKSESTEENWEG 62, 9830 SINT-MARTENS-LATEM- lisa.heuninck@bloom-law.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 26/05/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 30 juni 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: JANSSENS CATHARINA.

2026/127179

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège

—

RegSol

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : B2B HOME SRL RUE DES FRAN-CAIS 337/B, 4430 ANS.

Activité commerciale : travaux de menuiserie

Siège d’exploitation : RUE DE LA CASQUETTE 23, 4000 LIEGE 1

Numéro d’entreprise : 0627.915.147

Référence : 20260365.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : NADINE FEIT.

Curateurs : CHRISTELLE GRODENT, RUE NEUVE 5, 4032 CHENEE- c.grodent@avocat.be; LEON LEDUC, PLACE DE BRONCKART 1, 4000 LIEGE 1- l.leduc@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 30 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : GRODENT CHRISTELLE.

2026/127230

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège

—

RegSol

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : PRIAROLO CAROLINE, RUE DE LA COLLINE 180, 4100 SERAING,

né(e) le 28/04/1990 à LIEGE.

Activité commerciale : coiffure et les activités de barbiers

Dénomination commerciale : DG COIFFURE

Siège d’exploitation : ROUTE DU CONDROZ 40/B, 4100 SERAING

Numéro d’entreprise : 0667.578.942

Référence : 20260362.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : BRUNO GIACCIO.

Curateur : LEON LEDUC, PLACE DE BRONCKART 1, 4000 LIEGE 1- l.leduc@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 30 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : LEDUC LEON.

2026/127227

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège

—

RegSol

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : CUTTING EDGE INVEST SRL THIER DES BRUYERES 44, 4684 HAC COURT.

Activité commerciale : commerce de détail d’autres articles de ménage

Numéro d’entreprise : 0670.445.192

Référence : 20260378.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : ALAIN PIEKAREK.

Curateur : LEON-PIERRE PROUMEN, PLACE DU HAUT PRE 10, 4000 LIEGE 1- lp.proumen@cavenaile.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 30 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : PROUMEN LEON-PIERRE.

2026/127234

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège

—

RegSol

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : WIECZOREK DAVID, EN NEUVICE 22/11, 4000 LIEGE 1,

né(e) le 07/10/1990 à LIEGE.

Activité commerciale : cafés et bars

Dénomination commerciale : DOT

Numéro d’entreprise : 0704.579.294

Référence : 20260363.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : BENOIT BURNOTTE.

Curateurs : PIERRE DUSART, AVENUE CONSTANTIN DE GERLACHE 41, 4000 LIEGE 1- pierre@avroy.be; PIERRE-FRANCOIS BOURLET, CHAUSSEE DU ROI ALBERT 16, 4432 ALLEUR-pf.bourlet@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 30 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : DUSART PIERRE.

2026/127228

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : GEUKENS NIK, CHEMIN DES CHAPELLES 1, 4500 HUY,

né(e) le 08/08/1972 à LOUVAIN.

Activité commerciale : commerce de détail de produits pharmaceutiques

Dénomination commerciale : APOTHEKER NIK GEUKENS

Siège d'exploitation : AVENUE DE LA RESISTANCE 25, 4300 WAREMME

Numéro d'entreprise : 0708.810.672

Référence : 20260369.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : ANNE-MICHELE FASTRE.

Curateur : LUC MINGUET, CHEMIN DU VIEUX THIER 5A, 4190 FERRIERES- l.minguet@a-lm.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 30 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : MINGUET LUC.

2026/127231

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : AXLNTT SRL AVENUE DES THERMES 126/A, 4050 CHAUDFONTAINE.

Activité commerciale : transport routier de fret

Dénomination commerciale : LINOTTE AXEL

Numéro d'entreprise : 0728.496.823

Référence : 20260364.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : PHILIPPE MASSOZ.

Curateurs : CAROLINE DEWANDRE, PLACE VERTE 13, 4000 LIEGE 1- caroline.dewandre@acteo.be; XAVIER DEFOY, PLACE VERTE 13, 4000 LIEGE 1- xavier.defoy@acteo.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 30 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : DEWANDRE CAROLINE.

2026/127229

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : LITTLE HARIS SRL RUE DE LA STATION 18, 4040 HERSTAL.

Activité commerciale : commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent

Dénomination commerciale : BUTT & SONS NIGHT SHOP

Numéro d'entreprise : 0754.410.273

Référence : 20260377.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : FABIENNE PAUWELS.

Curateur : SANDRINE EVRARD, RUE MATTéOTTI 34, 4102 OUGREE- s.evrard@lexlitis-liege.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 30 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : EVRARD SANDRINE.

2026/127233

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : KUCUKBAS SAFAK, ALLEE DES BASSES TIGES(CHE) 18, 4602 CHERATTE,

né(e) le 09/01/2003 à VREVIERS.

Activité commerciale : restauration à service restreint, à l'exclusion de..

Dénomination commerciale : LA MAISON D'ANTALYA

Numéro d'entreprise : 0803.394.184

Référence : 20260370.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : MYRIAM GRILLET.

Curateurs : BARBARA JACQUINET, PLACE DE BRONCKART 1, 4000 LIEGE 1- b.jacquinet@cabinetleodium.be; LEON LEDUC, PLACE DE BRONCKART 1, 4000 LIEGE 1- l.leduc@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 30 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : JACQUINET BARBARA.

2026/127232

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Ouverture de la faillite de : SERVAIS DAPHNE, RUE SAINT-PAUL 33, 4000 LIEGE 1,

né(e) le 29/09/1985 à Liège.

Activité commerciale : commerce de détail de fruits et légumes

Siège d'exploitation : PLACE XAVIER-NEUJEAN 15, 4000 LIEGE 1

Numéro d'entreprise : 1001.963.676

Référence : 20260361.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : ALAIN NIESSEN.

Curateurs : CHARLOTTE MUSCH, RUE DES ECOLIERS 3, 4020 LIEGE 2- c.musch@avocat.be; FRANCOIS ANCION, RUE DES ECOLIERS 3, 4020 LIEGE 2- f.ancion@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 30 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : MUSCH CHARLOTTE.

2026/127226

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen.

Opening van het faillissement van: ALGEMENE RENOVATIETECHNIEKEN BV ACHTER DE HOVEN 2A, 2222 ITEGEM.

Handelsactiviteit: bouwactiviteiten

Handelsbenaming: ART

Uitbatingsadres: SYLVAIN DUPUISSTRAAT 9/2.1, 8300 KNOKE

Ondernemingsnummer: 0472.614.979

Referentie: 20260126.

Datum faillissement: 15 juni 2026.

Rechter Commissaris: ANDRIES CANNAERTS.

Curator: STEVEN HEYLEN, VLAKKE VELDEN 1, 2270 HERENTHOUT- info@heylendieltjens.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/06/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 10 augustus 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: HEYLEN STEVEN.

2026/127238

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen.

Opening van het faillissement van: SUPPLY ZONE BV SCHOOLSTRAAT 12, 2500 LIER.

Handelsactiviteit: advies op gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven

Handelsbenaming: WILDLIFE ENTERTAINMENT

Ondernemingsnummer: 0479.970.747

Referentie: 20260127.

Datum faillissement: 15 juni 2026.

Rechter Commissaris: KOENRAAD DE GEEST.

Curator: TOON BRAWERS, ZOMERSTRAAT 16, 2590 BERLAAR- toon@hechtrecht.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/06/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 10 augustus 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BRAWERS TOON.

2026/127239

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen.

Opening van het faillissement van: 'T BOTERHAMMEKE BV LOSTRAAT 129, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG.

Handelsactiviteit: eetgelegenheid

Ondernemingsnummer: 0882.237.566

Referentie: 20260125.

Datum faillissement: 15 juni 2026.

Rechter Commissaris: KOENRAAD DE GEEST.

Curator: TOON BRAWERS, ZOMERSTRAAT 16, 2590 BERLAAR- toon@hechtrecht.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/06/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 10 augustus 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BRAWERS TOON.

2026/127237

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen.

Opening van het faillissement van: CLEANING SERVICES VOF GROTE BAAN 139, 2235 HULSHOUT.

Ondernemingsnummer: 1007.277.890

Referentie: 20260129.

Datum faillissement: 15 juni 2026.

Rechter Commissaris: ANDRIES CANNAERTS.

Curator: STEVEN HEYLEN, VLAKKE VELDEN 1, 2270 HERENTHOUT- info@heylandieltjens.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 15/06/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 10 augustus 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: HEYLEN STEVEN.

2026/127236

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.

Ouverture de la faillite de: BATI LUK SRL CHAUSSEE DE BRUXELLES, 32/1, 5140 TONGRINNE.

Numéro d'entreprise : 0556.708.041

Référence : 20260209.

Date de la faillite : 11 juin 2026.

Juge commissaire : CHRISTIAN GUILLAUME.

Curateur : ANNE CATHERINE GEUBELLE, Rue Patenier 57, 5000 NAMUR- ac.geubelle@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : GEUBELLE ANNE CATHERINE.

2026/127188

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.

Ouverture de la faillite de : BOUCHERIE VALFRAIS PAREE ET FILS SRL CHAUSSEE DE LOUVAIN 539, 5020 CHAMPION.

Numéro d'entreprise : 0637.770.644

Référence : 20260214.

Date de la faillite : 11 juin 2026.

Juge commissaire : ADRIEN DONEUX.

Curateur : GERALDINE LEDOUX, AVENUE BARON LOUIS HUART 29, 5000 NAMUR- g.ledoux@citalex.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : LEDOUX GERALDINE.

2026/127187

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.

Ouverture de la faillite de : DANTINNE VIVIEN, RUE DU MIDI 41, 5651 THY-LE-CHATEAU,

né(e) le 30/09/1986 à LOBBES.

Numéro d'entreprise : 0735.693.332

Référence : 20260235.

Date de la faillite : 11 juin 2026.

Juge commissaire : JEAN-FRANÇOIS GALAND.

Curateur : BENOIT CASSART, AVENUE DE MARLAGNE 59, 5000 NAMUR- b.cassart@avocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : CASSART BENOIT.

2026/127189

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite de : MOVE DISTRICT SRL CHAUSSEE DE LOUVAIN 473 BOITE F1, 1300 WAVRE.

Numéro d'entreprise : 0719.614.492

Référence : 20260208.

Date de la faillite : 11 juin 2026.

Juge commissaire : DANIEL JANSSENS.

Curateur : ELEONORE DHEYGERE, RUE DE CHARLEROI 2, 1400 NIVELLES- ed@exalaw.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 23 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : DHEYGERE ELEONORE.

2026/127192

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon
—

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite de : BRAHMO CONSTRUCT SRL DREVE RICHELLE 161 M 57, 1410 WATERLOO.

Numéro d'entreprise : 0778.989.875

Référence : 20260207.

Date de la faillite : 11 juin 2026.

Juge commissaire : JEAN PIERRE RIQUET.

Curateur : ELEONORE DHEYGERE, RUE DE CHARLEROI 2, 1400 NIVELLES- ed@exalaw.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 23 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : DHEYGERE ELEONORE.

2026/127191

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon
—

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon.

Ouverture de la faillite de : KOUMA SRL DREVE RICHELLE 161 H 15, 1410 WATERLOO.

Numéro d'entreprise : 0781.589.376

Référence : 20260206.

Date de la faillite : 11 juin 2026.

Juge commissaire : JEAN PIERRE RIQUET.

Curateur : ELEONORE DHEYGERE, RUE DE CHARLEROI 2, 1400 NIVELLES- ed@exalaw.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 23 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : DHEYGERE ELEONORE.

2026/127190

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde
—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde.

Opening van het faillissement van: GREENERGY SOLUTIONS BV HEUFKENSSTRAAT 70B, 9630 ZWALM.

Handelsactiviteit: elektriciteit

Ondernemingsnummer: 0816.878.768

Referentie: 20260075.

Datum faillissement: 11 juni 2026.

Rechter Commissaris: EDWIN MEYSMANS.

Curator: KRISTOF DE MULDER, BRUGGENHOEK 1, 9620 ZOTTEGEM- kristof.demulder@dmv-law.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 11/06/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 23 juli 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE MULDER KRISTOF.

2026/127194

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde
—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde.

Opening van het faillissement van: DISCOUNT DEPOT ROKEGEM 2, 9667 HOREBEKE.

Handelsactiviteit: groothandel in dranken, algemeen assortiment

Ondernemingsnummer: 1023.295.758

Referentie: 20260066.

Datum faillissement: 11 juni 2026.

Rechter Commissaris: ANNIE DE WILDE.

Curator: KRISTOF DE MULDER, BRUGGENHOEK 1, 9620 ZOTTEGEM- kristof.demulder@dmv-law.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 11/06/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 23 juli 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE MULDER KRISTOF.

2026/127193

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles
—

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL BATICOM RUE DE GRAND-BIGARD 14, 1082 BERCHEM-SAINT-AGATHE.

Activité commerciale : décoration d'intérieur

Numéro d'entreprise : 0448.393.584

Référence : 20260855.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : PAUL HAVELANGE.

Curateur : MAIA GUTMANN LE PAIGE, RUE DE LA LOI 28, 1040 ETTERBEEK- gutmann@lgd-law.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : GUTMANN LE PAIGE MAIA.

2026/127254

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL UNIVERS CONSULT AVENUE FRANS VAN KALKEN 9/8, 1070 ANDERLECHT.

Activité commerciale: vente de vêtements

Numéro d'entreprise: 0470.812.660

Référence: 20260827.

Date de la faillite: 15 juin 2026.

Juge commissaire: FLORENCE VANDERTHOMMEN.

Curateur: FREDERIK DE VULDER, AVENUE REINE ASTRID 59 B (BTE 3), 1780 WEMMEL- cabinet@devulderavocat.be.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 22 juillet 2026.Pour extrait conforme: Le curateur: DE VULDER FREDERIK.
2026/127204**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL MARTIN DECOR CLOS DES ROSACEES 7, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Activité commerciale: travaux de finition

Numéro d'entreprise: 0502.612.230

Référence: 20260844.

Date de la faillite: 15 juin 2026.

Juge commissaire: ETIENNE-JEAN NOËL.

Curateur: ALEXANDRE HENDRICKX, AVENUE DE FRE 229, 1180 UCCLE- a.hendrickx@kairos.law.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 22 juillet 2026.Pour extrait conforme: Le curateur: HENDRICKX ALEXANDRE.
2026/127242**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL STORYHOUSE AVENUE DU ROI 107, 1190 FOREST.

Activité commerciale: production de films

Numéro d'entreprise: 0521.861.384

Référence: 20260825.

Date de la faillite: 15 juin 2026.

Juge commissaire: FLORENCE VANDERTHOMMEN.

Curateur: FREDERIK DE VULDER, AVENUE REINE ASTRID 59 B (BTE 3), 1780 WEMMEL- cabinet@devulderavocat.be.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 22 juillet 2026.Pour extrait conforme: Le curateur: DE VULDER FREDERIK.
2026/127202**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL DMDH AVENUE DOCTEUR LEMOINE 11/4, 1070 ANDERLECHT.

Activité commerciale: vente de voitures

Numéro d'entreprise: 0542.607.607

Référence: 20260819.

Date de la faillite: 15 juin 2026.

Juge commissaire: DANIEL KROES.

Curateur: JEFFRY CAMBY, AVENUE ROGER VANDEN-DRIESSCHE 18, 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE- jc@bazacle-solon.eu.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 22 juillet 2026.Pour extrait conforme: Le curateur: CAMBY JEFFRY.
2026/127196**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL KAMY MODE RUE DE LA FERME 54, 1210 SAINT-JOSS-TEN-NODE.

Activité commerciale: commerce de detail de vetements pour dame en magasin

Numéro d'entreprise: 0555.906.307

Référence: 20260857.

Date de la faillite: 15 juin 2026.

Juge commissaire: PAUL HAVELANGE.

Curateur: MAIA GUTMANN LE PAIGE, RUE DE LA LOI 28, 1040 ETTERBEEK- gutmann@lgd-law.be.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 22 juillet 2026.Pour extrait conforme: Le curateur: GUTMANN LE PAIGE MAIA.
2026/127256

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL SAUCE PARK RUE DE LA PRESSE 9-11, 1000 BRUXELLES.

Activité commerciale : cafés et bars

Numéro d'entreprise : 0600.806.815

Référence : 20260852.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : FRÉDÉRIC DE BUEGER.

Curateur : ALAIN GOLDSCHMIDT, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 03 WATERMAEL-BOITSFORT- ag@bdcg.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.Pour extrait conforme : Le curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN.
2026/127251**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL AB GROUPE INVEST AVENUE DU PORT 86 C/1, 1000 BRUXELLES.

Activité commerciale : restauration

Numéro d'entreprise : 0650.675.208

Référence : 20260829.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : OLIVIER POULAERT.

Curateur : CHARLES DUMONT DE CHASSART,
RUE AUX LAINES 67-70, 1000 BRUXELLES-
charles.dumontdechassart@dlapiper.com.Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.Pour extrait conforme : Le curateur : DUMONT DE CHASSART CHARLES.
2026/127206**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL EAT CHEAP COURS AMARANTE 7, 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE.

Activité commerciale : commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication

Numéro d'entreprise : 0654.934.102

Référence : 20260854.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : PAUL HAVELANGE.

Curateur : MAIA GUTMANN LE PAIGE, RUE DE LA LOI 28, 1040 ETTERBEEK- gutmann@lgd-law.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.Pour extrait conforme : Le curateur : GUTMANN LE PAIGE MAIA.
2026/127253**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : MADAME ZERROUKI SOUMAYA, RUE DES CHAMPS ELYSEES 16/2E, 1050 IXELLES,

né(e) le 04/10/1988 à CHARLEROI.

Activité commerciale : expert-comptable

Numéro d'entreprise : 0660.937.808

Référence : 20260853.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : FRÉDÉRIC DE BUEGER.

Curateur : ALAIN GOLDSCHMIDT, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 03 WATERMAEL-BOITSFORT- ag@bdcg.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.Pour extrait conforme : Le curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN.
2026/127252**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL THE JUDGY VEGAN RUE DES CAPUCINS 55, 1000 BRUXELLES.

Activité commerciale : cafés et bars

Numéro d'entreprise : 0675.473.059

Référence : 20260826.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : FLORENCE VANDERTHOMMEN.

Curateur : FREDERIK DE VULDER, AVENUE REINE ASTRID 59 B (BTE 3), 1780 WEMMEL- cabinet@devulderavocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.Pour extrait conforme : Le curateur : DE VULDER FREDERIK.
2026/127203

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL ANISHA AVENUE GEORGES PETRE 1/3, 1210 SAINT-JOSS-TEN-NODE.

Activité commerciale: night shop

Numéro d'entreprise: 0687.786.517

Référence: 20260824.

Date de la faillite: 15 juin 2026.

Juge commissaire: FLORENCE VANDERTHOMMEN.

Curateur: FREDERIK DE VULDER, AVENUE REINE ASTRID 59 B (BTE 3), 1780 WEMMEL- cabinet@devulderavocat.be.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 22 juillet 2026.

Pour extrait conforme: Le curateur: DE VULDER FREDERIK.
2026/127201**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL B EN S AVENUE FRANS VAN KALKEN 9/4, 1070 ANDERLECHT.

Activité commerciale: restauration

Numéro d'entreprise: 0713.951.375

Référence: 20260848.

Date de la faillite: 15 juin 2026.

Juge commissaire: LAURENT NYS.

Curateur: MéLANIE VALLES RUIZ, DREVE DES RENARDS 8, 1180 UCCLE- curateur@dechamps-avocat.be.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 22 juillet 2026.

Pour extrait conforme: Le curateur: VALLES RUIZ MéLANIE.
2026/127246**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL JOLIE TOURS PLACE DE LA REINE 23, 1030 Schaerbeek.

Activité commerciale: agence de voyages

Numéro d'entreprise: 0719.440.486

Référence: 20260856.

Date de la faillite: 15 juin 2026.

Juge commissaire: PAUL HAVELANGE.

Curateur: MAIA GUTMANN LE PAIGE, RUE DE LA LOI 28, 1040 ETTERBEEK- gutmann@lgd-law.be.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 22 juillet 2026.

Pour extrait conforme: Le curateur: GUTMANN LE PAIGE MAIA.
2026/127255**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL PAMELA J. ALEXANDER RUE WASHINGTON 62, 1050 IXLLES.

Activité commerciale: conseil et gestion

Numéro d'entreprise: 0719.772.068

Référence: 20260836.

Date de la faillite: 15 juin 2026.

Juge commissaire: FRÉDÉRIC DE BUEGER.

Curateur: ALAIN GOLDSCHMIDT, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 03 WATERMAEL-BOITSFORT- ag@bdcg.be.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 22 juillet 2026.

Pour extrait conforme: Le curateur: GOLDSCHMIDT ALAIN.
2026/127213**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL DC ENTERTAINMENT BOULEVARD AUGUSTE REYERS 137, 1030 Schaerbeek.

Activité commerciale: promotion et organisation de créations artistiques et spectacles

Numéro d'entreprise: 0745.782.619

Référence: 20260850.

Date de la faillite: 15 juin 2026.

Juge commissaire: FRÉDÉRIC DE BUEGER.

Curateur: ALAIN GOLDSCHMIDT, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 03 WATERMAEL-BOITSFORT- ag@bdcg.be.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 22 juillet 2026.

Pour extrait conforme: Le curateur: GOLDSCHMIDT ALAIN.
2026/127249

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles
—

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL STREAM ART GALLERY RUE FAIDER 28 A, 1060 SAINT-GILLES.

Activité commerciale: commerce de biens culturels

Numéro d'entreprise: 0748.915.224

Référence: 20260847.

Date de la faillite: 15 juin 2026.

Juge commissaire: ETIENNE-JEAN NOËL.

Curateur: ALEXANDRE HENDRICKX, AVENUE DE FRE 229, 1180 UCCLE- a.hendrickx@kairos.law.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 22 juillet 2026.Pour extrait conforme: Le curateur: HENDRICKX ALEXANDRE.
2026/127245**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**
—

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL MHF GROUP ALSEMBERGSE-STEENWEG 34/139, 1630 LINKEBEEK.

Activité commerciale: cafés et bars

Numéro d'entreprise: 0752.880.940

Référence: 20260845.

Date de la faillite: 15 juin 2026.

Juge commissaire: ETIENNE-JEAN NOËL.

Curateur: ALEXANDRE HENDRICKX, AVENUE DE FRE 229, 1180 UCCLE- a.hendrickx@kairos.law.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 22 juillet 2026.Pour extrait conforme: Le curateur: HENDRICKX ALEXANDRE.
2026/127243**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**
—

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL SAJATI BOULEVARD MAURICE LEMONNIER 206, 1000 BRUXELLES.

Activité commerciale: restauration

Numéro d'entreprise: 0754.928.432

Référence: 20260794.

Date de la faillite: 15 juin 2026.

Juge commissaire: LAURENT NYS.

Curateur: MéLANIE VALLES RUIZ, DREVE DES RENARDS 8, 1180 UCCLE- curateur@dechamps-avocat.be.Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 22 juillet 2026.Pour extrait conforme: Le curateur: VALLES RUIZ MéLANIE.
2026/127247**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**
—

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL BILAL LIMO RUE VICTOR RAUTER 204, 1070 ANDERLECHT.

Activité commerciale: transport de personnes

Numéro d'entreprise: 0763.545.396

Référence: 20260834.

Date de la faillite: 15 juin 2026.

Juge commissaire: FRÉDÉRIC DE BUEGER.

Curateur: ALAIN GOLDSCHMIDT, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 03 WATERMAEL-BOITSFORT- ag@bdcg.be.Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 22 juillet 2026.Pour extrait conforme: Le curateur: GOLDSCHMIDT ALAIN.
2026/127212**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**
—

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: MONSIEUR STOICA DUMITRU, RUE DE LOCHT 28, 1030 Schaerbeek,

né(e) le 21/10/2000 à JUD VS SAT CODAESTI.

Activité commerciale: construction

Numéro d'entreprise: 0772.518.787

Référence: 20260851.

Date de la faillite: 15 juin 2026.

Juge commissaire: FRÉDÉRIC DE BUEGER.

Curateur: ALAIN GOLDSCHMIDT, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 03 WATERMAEL-BOITSFORT- ag@bdcg.be.Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 22 juillet 2026.Pour extrait conforme: Le curateur: GOLDSCHMIDT ALAIN.
2026/127250

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL HAWK'S HILL RUE SIMONIS 14, 1060 SAINT-GILLES.

Activité commerciale : programmation informatique

Numéro d'entreprise : 0773.642.603

Référence : 20260842.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : ETIENNE-JEAN NOËL.

Curateur : ALEXANDRE HENDRICKX, AVENUE DE FRE 229, 1180 UCCLE- a.hendrickx@kairos.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.Pour extrait conforme : Le curateur : HENDRICKX ALEXANDRE.
2026/127217**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL IF CLEANING RUE DE LA LAITERIE 74/2, 1070 ANDERLECHT.

Activité commerciale : nettoyage

Numéro d'entreprise : 0776.710.969

Référence : 20260843.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : ETIENNE-JEAN NOËL.

Curateur : ALEXANDRE HENDRICKX, AVENUE DE FRE 229, 1180 UCCLE- a.hendrickx@kairos.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.Pour extrait conforme : Le curateur : HENDRICKX ALEXANDRE.
2026/127218**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL ORIENTAL FLOWERS RUE FRANSMAN 16, 1020 LAEKEN.

Activité commerciale : vente de vêtements

Numéro d'entreprise : 0777.318.012

Référence : 20260823.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : DANIEL KROES.

Curateur : JEFFRY CAMBY, AVENUE ROGER VANDEN-DRIESSCHE 18, 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE- jc@bazacle-solon.eu.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : CAMBY JEFFRY.

2026/127200

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL MJD TRANS AVENUE DE LA LIBERTE 175, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Activité commerciale : poste et courrier

Numéro d'entreprise : 0780.689.751

Référence : 20260849.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : OLIVIER POULAERT.

Curateur : CHARLES DUMONT DE CHASSART, RUE AUX LAINES 67-70, 1000 BRUXELLES- charles.dumontdechassart@dlapiper.com.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : DUMONT DE CHASSART CHARLES.

2026/127248

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL IXION RUE ALEXANDRE MARKELBACH 2, 1030 Schaerbeek.

Activité commerciale : conseil pour les affaires

Numéro d'entreprise : 0791.235.829

Référence : 20260831.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : OLIVIER POULAERT.

Curateur : CHARLES DUMONT DE CHASSART, RUE AUX LAINES 67-70, 1000 BRUXELLES- charles.dumontdechassart@dlapiper.com.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : DUMONT DE CHASSART CHARLES.

2026/127208

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles
—

RegSol
Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL GY TRADE RUE DES COTEAUX 117, 1030 Schaerbeek.

Activité commerciale : restauration

Numéro d’entreprise : 0793.108.127

Référence : 20260835.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : FRÉDÉRIC DE BUEGER.

Curateur : ALAIN GOLDSCHMIDT, CHAUSSEE DE LA HULPE 150, 1170 03 WATERMAEL-BOITSFORT- ag@bdcg.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : GOLDSCHMIDT ALAIN.
2026/127211

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles
—

RegSol
Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL GM AUDERGHEM BOULEVARD DU SOUVERAIN 151, 1160 AUDERGHEM.

Activité commerciale : restauration

Numéro d’entreprise : 0797.799.165

Référence : 20260820.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : DANIEL KROES.

Curateur : JEFFRY CAMBY, AVENUE ROGER VANDEN-DRIESSCHE 18, 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE- jc@bazacle-solon.eu.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : CAMBY JEFFRY.
2026/127197

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles
—

RegSol
Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SCOMM RAVIS PRO RUE PIERS 14, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Activité commerciale : construction

Numéro d’entreprise : 0798.128.173

Référence : 20260833.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : OLIVIER POULAERT.

Curateur : CHARLES DUMONT DE CHASSART,
RUE AUX LAINES 67-70, 1000 BRUXELLES-
charles.dumontdechassart@dlapiper.com.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : DUMONT DE CHASSART CHARLES.
2026/127210

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles
—

RegSol
Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL H&F PIZZA RUE BODEGHEM 31, 1000 BRUXELLES.

Activité commerciale : restauration

Numéro d’entreprise : 0801.954.230

Référence : 20260838.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : PAUL HAVELANGE.

Curateur : MAIA GUTMANN LE PAIGE, RUE DE LA LOI 28, 1040 ETTERBEEK- gutmann@lgd-law.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : GUTMANN LE PAIGE MAIA.
2026/127215

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles
—

RegSol
Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL HR TRANSPORT RUE DE LA COLONNE 1/A, 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Activité commerciale : transports routiers

Numéro d’entreprise : 0804.473.062

Référence : 20260830.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : OLIVIER POULAERT.

Curateur : CHARLES DUMONT DE CHASSART,
RUE AUX LAINES 67-70, 1000 BRUXELLES-
charles.dumontdechassart@dlapiper.com.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : DUMONT DE CHASSART CHARLES.
2026/127207

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL PGO AVENUE LOUIS DE BROUCKERE 34/3, 1083 GANSHOREN.

Activité commerciale: vente de voitures

Numéro d'entreprise: 0810.359.279

Référence: 20260832.

Date de la faillite: 15 juin 2026.

Juge commissaire: OLIVIER POULAERT.

Curateur: CHARLES DUMONT DE CHASSART,
RUE AUX LAINES 67-70, 1000 BRUXELLES-
charles.dumontdechassart@dlapiper.com.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 22 juillet 2026.

Pour extrait conforme: Le curateur: DUMONT DE CHASSART CHARLES.

2026/127209

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL M.J.H. TRANSPORT AVENUE LOUISE 367, 1050 IXELLES.

Activité commerciale: transport

Numéro d'entreprise: 0817.319.129

Référence: 20260822.

Date de la faillite: 15 juin 2026.

Juge commissaire: DANIEL KROES.

Curateur: JEFFRY CAMBY, AVENUE ROGER VANDEN-
DRIESSCHE 18, 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE- jc@bazacle-solon.eu.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 22 juillet 2026.

Pour extrait conforme: Le curateur: CAMBY JEFFRY.

2026/127199

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL ALL-CLEAN AVENUE DE SCHEUT 141, 1070 ANDERLECHT.

Activité commerciale: nettoyage

Numéro d'entreprise: 0860.218.170

Référence: 20260837.

Date de la faillite: 15 juin 2026.

Juge commissaire: PAUL HAVELANGE.

Curateur: MAIA GUTMANN LE PAIGE, RUE DE LA LOI 28,
1040 ETTERBEEK- gutmann@lgd-law.be.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 22 juillet 2026.

Pour extrait conforme: Le curateur: GUTMANN LE PAIGE MAIA.
2026/127214

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SPRL HASYL PLACE FERNAND COCQ 10, 1050 IXELLES.

Activité commerciale: discothèque

Numéro d'entreprise: 0875.018.588

Référence: 20260679.

Date de la faillite: 18 mai 2026.

Juge commissaire: PAUL HAVELANGE.

Curateur: ALAIN HENDERICKX, RUE DE STASSART 48 BL C/6,
1050 IXELLES- ahenderickx@aah-law.com.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 24 juin 2026.

Pour extrait conforme: Le curateur: HENDERICKX ALAIN.

2026/127139

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de: SRL HH.PMGZ AVENUE EMILE ZOLA 63/2, 1030 Schaerbeek.

Activité commerciale: friterie

Numéro d'entreprise: 0897.172.497

Référence: 20260821.

Date de la faillite: 15 juin 2026.

Juge commissaire: DANIEL KROES.

Curateur: JEFFRY CAMBY, AVENUE ROGER VANDEN-
DRIESSCHE 18, 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE- jc@bazacle-solon.eu.

Dépôt des créances: dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances: le 22 juillet 2026.

Pour extrait conforme: Le curateur: CAMBY JEFFRY.

2026/127198

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL STENAT-MOVES AVENUE DOCTEUR LEMOINE 11/4, 1070 ANDERLECHT.

Activité commerciale : déménagement

Numéro d'entreprise : 0899.641.841

Référence : 20260846.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : ETIENNE-JEAN NOËL.

Curateur : ALEXANDRE HENDRICKX, AVENUE DE FRE 229, 1180 UCCLE- a.hendrickx@kairos.law.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.Pour extrait conforme : Le curateur : HENDRICKX ALEXANDRE.
2026/127244**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL V2V EXPRESS THREE TENTRAP-PENSTRAAT 12, 1560 HOEILAART.

Activité commerciale : vente de produits alimentaires

Numéro d'entreprise : 1001.960.015

Référence : 20260828.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : FLORENCE VANDERTHOMMEN.

Curateur : FREDERIK DE VULDER, AVENUE REINE ASTRID 59 B (BTE 3), 1780 WEMMEL- cabinet@devulderavocat.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.Pour extrait conforme : Le curateur : DE VULDER FREDERIK.
2026/127205**Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles**

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL AF CORP AVENUE KERSBEEK 308, 1180 UCCLE.

Activité commerciale : vente de cigarettes électroniques

Numéro d'entreprise : 1003.452.132

Référence : 20260818.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : DANIEL KROES.

Curateur : JEFFRY CAMBY, AVENUE ROGER VANDEN-DRIESSCHE 18, 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE- jc@bazacle-solon.eu.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : CAMBY JEFFRY.

2026/127195

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Ouverture de la faillite de : SRL R&I FRITURE RUE VAN DYCK 92, 1030 Schaerbeek.

Activité commerciale : restauration

Numéro d'entreprise : 1004.709.964

Référence : 20260839.

Date de la faillite : 15 juin 2026.

Juge commissaire : PAUL HAVELANGE.

Curateur : MAIA GUTMANN LE PAIGE, RUE DE LA LOI 28, 1040 ETTERBEEK- gutmann@lgd-law.be.

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 22 juillet 2026.Pour extrait conforme : Le curateur : GUTMANN LE PAIGE MAIA.
2026/127216**Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge**

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Opening van de gerechtelijke reorganisatie van:

ASIAMANIA BV VISSERSSTRAAT 18, 8370 BLANKENBERGE.

Handelsactiviteit: RESTAURANT

Handelsbenaming: BRASSERIE JOSé FUN DINNING AND MUSIC

Ondernemingsnummer: 0471.473.547

Datum uitspraak: 15/06/2026

Referentie: 20260008

Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord voor kleine en middelgrote onderneming

Gedelegeerd rechter: PETER GOEKINT - met e-mailadres: peter.goekint@just.fgov.be.

Einddatum van de opschorting: 14/09/2026.

Stemming van schuldeisers op: maandag 07/09/2026 om 11:30 in de rechtszaal van de ondernemingsrechtbank te 8000 Brugge, Kazerne-vest 3.

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, N. SNAUWAERT.

2026/127090

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Geen homologatie van het plan voor:

SDF JOLIE BV ZEEDIJK-KNOKKE 803, 8300 KNOKKE-HEIST.

Handelsactiviteit: HORECA

Handelsbenaming: THE PICARDY

Ondernemingsnummer: 0691.701.456

Datum uitspraak: 15/06/2026

Referentie: 20260004

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, N. SNAUWAERT.

2026/127089

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Homologation du plan de :

ARABIA VANESSA, RUE DU CHENE 257, 4100 SERAING,
né(e) le 17/04/1982 à SERAING.

Numéro d'entreprise : 0770.499.902

Date du jugement : 16/06/2026

Référence : 20250058

Pour extrait conforme : Y. HESELMANS greffier.

2026/127047

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.

Ouverture de la réorganisation judiciaire de :

B.P.M. SRL RUE DU KARTING 9, 5660 COUVIN.

Numéro d'entreprise : 0477.732.324

Date du jugement : 16/06/2026

Référence : 20260036

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif applicable aux petites et moyennes entreprises

Juge délégué : NADIA AJVAZOV - adresse électronique est : namur.prj.te@just.fgov.be.

Date d'échéance du sursis : 16/10/2026.

Vote des créanciers : le mardi 13/10/2026 à 09:00 en la salle d'audience du tribunal de l'entreprise sise à 5000 Namur, Palais de Justice, Rue Général Michel, 10.

Pour extrait conforme : Audrey LEROY.

2026/127092

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.

Ouverture de la réorganisation judiciaire de :

WIART ELECTRICITE SRL MOULIN DES ANGLAIS 6,
5340 GESVES.

Numéro d'entreprise : 0533.791.889

Date du jugement : 16/06/2026

Référence : 20260040

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif applicable aux petites et moyennes entreprises

Juge délégué : RENATO SANCHIONI - adresse électronique est : renato.sanchioni@skynet.be.

Date d'échéance du sursis : 16/09/2026.

Vote des créanciers : le mardi 15/09/2026 à 09:00 en la salle d'audience du tribunal de l'entreprise sise à 5000 Namur, Palais de Justice, Rue Général Michel, 10.

Pour extrait conforme : Audrey LEROY.

2026/127091

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.

Ouverture de la réorganisation judiciaire de :

DE THUIN FABIAN, RUELLE DU RAUFFE 1, 5650 FRAIRE,
né(e) le 24/03/1973 à CHARLEROI.

Numéro d'entreprise : 0811.108.555

Date du jugement : 16/06/2026

Référence : 20260037

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif applicable aux petites et moyennes entreprises

Juge délégué : RENATO SANCHIONI - adresse électronique est : renato.sanchioni@skynet.be.

Date d'échéance du sursis : 16/10/2026.

Vote des créanciers : le mardi 13/10/2026 à 09:00 en la salle d'audience du tribunal de l'entreprise sise à 5000 Namur, Palais de Justice, Rue Général Michel, 10.

Pour extrait conforme : Audrey LEROY.

2026/127093

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Namur.

Ouverture de la réorganisation judiciaire de :

MONBALIU ANNE-FRANCOISE, RUE DES NOBLES 11A,
5190 MOUSTIER-SUR-SAMBRE,

né(e) le 25/01/1965 à NAMUR.

Numéro d'entreprise : 0827.239.358

Date du jugement : 16/06/2026

Référence : 20260038

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif applicable aux petites et moyennes entreprises

Juge délégué : MARC RONVAUX - adresse électronique est : marc.ronvaux@just.fgov.be.

Date d’échéance du sursis : 25/08/2026.

Vote des créanciers : le mardi 18/08/2026 à 09 :00 en la salle d’audience du tribunal de l’entreprise sise à 5000 Namur, Palais de Justice, Rue Général Michel, 10.

Pour extrait conforme : Audrey LEROY.

2026/127094

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.

Autorisation de dépôt d’un nouveau plan de la réorganisation judiciaire de :

VICOMPTA SRL BCE 0451.212.722 BOULEVARD DE L’EUROPE 34, 1420 BRAINE-L’ALLEUD.

Activité commerciale : expert comptable fiscaliste

Numéro d’entreprise : 0451.212.722

Date du jugement : 11/06/2026

Référence : 20250063

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : JEAN PIERRE RIQUET - adresse électronique est : jp@riquet.be.

Date d’échéance du sursis : 05/08/2026.

Vote des créanciers : le mercredi 22/07/2026 à 09 :00 en la salle d’audience du tribunal de l’entreprise sise à 1400 Nivelles, Rue Clarisse 115.

Pour extrait conforme : La greffière, V. Menier.

2026/126420

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles

Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.

Prorogation du sursis de la réorganisation judiciaire de :

SPRL LES ORGANISATEURS AVENUE EMILE DE BECO 47, 1050 IXELLES.

Numéro d’entreprise : 0671.668.382

Date du jugement : 15/06/2026

Référence : 20250157

Objectif de la procédure : réorganisation judiciaire par accord collectif

Juge délégué : RAPHAEL PIETERS - adresse électronique est : r.pieters@b-fix.be.

Date d’échéance du sursis : 22/07/2026.

Vote des créanciers : le mercredi 08/07/2026 à en la salle d’audience du tribunal de l’entreprise sise à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 70.

Pour extrait conforme : Le greffier, L. DELCOMMUNE.

2026/126896

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Afsluiting faillissement door vereffening van: WERDEPIE CONSULTING BELGIUM BV VERBONDSTRAAT 107, 2000 ANTWERPEN 1.

Geopend op 2 juni 2022.

Referentie: 20220679.

Datum vonnis: 5 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0504.856.591

Aangeduide vereffenaar(s):

WERDEPIE HOLDING BV BREEDVELDSINGEL 13 2055 01 ROTTERDAM (NEDERLAND)

Voor eensluidend uittreksel: De curator: LAGROU SYLVIA.

2026/127138

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Afsluiting faillissement door vereffening van: VANDERPOORTEN ALEXIS, GORTERSTRAAT 14/1, 2000 ANTWERPEN 1,

geboren op 11/09/1987 in WILRIJK.

Geopend op 25 maart 2021.

Referentie: 20210129.

Datum vonnis: 19 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0628.702.035

Aangeduide vereffenaar(s):

VANDERPOORTEN ALEXIS GORTERSTRAAT 14/1 2000 ANTWERPEN 1

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN CAENEGHEM WIM.

2026/127140

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Afsluiting faillissement door vereffening van: 90KARAAT BV LIPPENSLAAN 7, 8300 KNOKE-HEIST.

Geopend op 21 november 2022.

Referentie: 20220226.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0435.308.977

Aangeduide vereffenaar(s):

EDDY BOUQUET KORTRIJKSESTEENWEG 271 BUS 3 9830 SINT-MARTENS-LATEM

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN AERSCHOT PIETER.

2026/127269

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Afsluiting faillissement door vereffening na kwijtschelding van:
HANZE DANNY, BRUGSESTEENWEG 68, 8420 DE HAAN,

geboren op 15/02/1967 in SINT-NIKLAAS.

Geopend op 13 juli 2023.

Referentie: 20230186.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0502.645.387

Voor eensluidend uittreksel: De curator: MERMUYTS JOHAN.

2026/127268

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.

Afsluiting faillissement door vereffening van: W&B SUSHI LIER BV
STOKERSSTRAAT 12, 8000 BRUGGE.

Geopend op 19 september 2022.

Referentie: 20220180.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0649.753.114

Aangeduide vereffenaar(s):

WARUNEE KUMPUGDEE STOKERSSTRAAT 12 8000 BRUGGE

BART TANGHE STOKERSSTRAAT 12 8000 BRUGGE

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DELODDER PIETER-JAN.

2026/127270

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: DUREX NV WALGOEDSTRAAT 2, 9140 TEMSE.

Geopend op 23 februari 2026.

Referentie: 20260106.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0400.857.052

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: PETER JANS.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: PAUWELS PIETER.

2026/127165

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: ABC BOUWTEAM BV KALKENSTRAAT 13/2,
9255 BUGGENHOUT.

Geopend op 17 maart 2025.

Referentie: 20250136.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0447.513.854

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: JOHAN LYBEERT.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: CREYTENS JUUL.

2026/127220

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: D.B. INTERNATIONAL BV RUISSTRAAT 68,
9140 TEMSE.

Geopend op 28 oktober 2025.

Referentie: 20250488.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0450.501.850

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: LUC VAN POUCKE.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: GEERAERT CHARLOTTE.

2026/127155

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: BLUE EXPRESS BV HEIRBAAN 274,
2070 BEVEREN-KRUIBEKE-ZWIJNDRECHT.

Geopend op 23 september 2025.

Referentie: 20250436.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0452.459.864

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: EVELYNE MARTENS.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: WAUMAN PIETER.

2026/127150

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: SCHAUWBROECK THOMAS, BURG-STRAAT 52/C01, 9070 DESTELBERGEN,

geboren op 13/05/1993 in GENT.

Geopend op 27 mei 2024.

Referentie: 20240263.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0554.701.131

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: GUIDO HENKENS.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: MACHARIS MARIANNE.

2026/127172

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: DOMEIN REYNAERT BV KLAASDEKKER-STRAAT(BEV) 5, 9120 BEVEREN-KRUIBEKE-ZWIJNDRECHT.

Geopend op 20 februari 2024.

Referentie: 20240104.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0563.355.313

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: TANIA DE NEEF.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERSCHAEREN NILS.

2026/127168

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: JKM STELLINGBOUW BV KRIJGEM (DEN) 2/A, 9200 DENDERMONDE.

Geopend op 31 januari 2025.

Referentie: 20250046.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0578.956.376

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: GUIDO HENKENS.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN WEYENBERG TINEKE.

2026/127174

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: RENONICO COMMV OUD-VEERSTRAAT 16/B, 9150 BEVEREN-KRUIBEKE-ZWIJNDRECHT.

Geopend op 11 februari 2025.

Referentie: 20250069.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0635.570.625

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: JOHAN LYBEERT.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: GOOSSENS ELKE M.J.

2026/127177

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: DE PLAETSE SCHELLEBELLE BV DORP 27, 9260 WICHELEN.

Geopend op 9 februari 2026.

Referentie: 20260065.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0651.589.976

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: GINA VAN DEN BORRE.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: LELEUX FREDERIC.

2026/127161

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: HORVATOVA ROSANA, OUDE KOUTER-DREEF 51, 9240 ZELE,

geboren op 05/04/1984 in JILEMNICE, TSJECHO-SLOWAKIJE.

Geopend op 8 december 2025.

Referentie: 20250558.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0691.846.065

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: PATRICK BEECKMANS.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: WAUMAN PIETER.

2026/127153

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: CC PROJECT DEVELOPMENT BV DENDER-MONDSESTEENWEG 31C, 9280 LEBBEKE.

Geopend op 17 februari 2026.

Referentie: 20260099.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0700.282.491

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: PETER JANS.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: GOEMAN KRIS.

2026/127164

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: COPWIL BV HERTJEN 69, 9100 SINT-NIKLAAS.

Geopend op 31 januari 2024.

Referentie: 20240051.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0712.733.927

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: TANIA DE NEEF.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: MARIEN KENNY.

2026/127167

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: CLAEYE JOLIEN, SPOORWEGSTRAAT (STG) 25, 9200 DENDERMONDE,

geboren op 03/09/1993 in SINT-NIKLAAS.

Geopend op 10 mei 2024.

Referentie: 20240238.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0713.756.583

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: GUIDO HENKENS.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: MACHARIS MARIANNE.

2026/127171

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: MANUVEL BV STATIONSSTRAAT 95, 9100 SINT-NIKLAAS.

Geopend op 10 november 2025.

Referentie: 20250512.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0718.894.714

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: PATRICK BEECKMANS.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: GOOSSENS ELKE M.J.

2026/127148

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: CC CAPITAL BV DENDERMONDSE-STEENWEG 31C, 9280 LEBBEKE.

Geopend op 17 februari 2026.

Referentie: 20260098.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0721.873.604

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: PETER JANS.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: GOEMAN KRIS.

2026/127163

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: JKM INVEST BV KRIJGEM (DEN) 2/A, 9200 DENDERMONDE.

Geopend op 3 februari 2025.

Referentie: 20250050.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0754.512.322

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: GUIDO HENKENS.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN WEYENBERG TINEKE.

2026/127175

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: CLEAN DESK BV KOUTERSTRAAT 21, 9240 ZELE.

Geopend op 3 april 2024.

Referentie: 20240183.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0754.791.444

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: TANIA DE NEEF.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BOGAERT JOHAN.

2026/127169

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: BLUE EXPRESS LOGISTICS BV HEIRBAAN 274, 2070 BEVEREN-KRUIBEKE-ZWIJNDRECHT.

Geopend op 23 september 2025.

Referentie: 20250437.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0755.372.751

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: EVELYNE MARTENS.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: WAUMAN PIETER.

2026/127152

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: MS BULUT BV PERZIKENLAAN(MEL) 23, 9120 BEVEREN-KRUIBEKE-ZWIJNDRECHT.

Geopend op 22 januari 2024.

Referentie: 20240030.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0756.487.063

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: RUDY DEBBAUT.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: REYNS IVAN.

2026/127166

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: HEUNINCK CARLO, BEVRIJDINGSLAAN (APP) 106, 9200 DENDERMONDE,

geboren op 14/02/1989 in DENDERMONDE.

Geopend op 21 mei 2025.

Referentie: 20250256.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0757.489.727

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: PETER FOCKE.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BOGAERT JOHAN.

2026/127146

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: VAN CAENEGEM JORAM, BOGAERDSTRAAT (DEN) 28/4, 9200 DENDERMONDE,

geboren op 08/11/1999 in BRUSSEL.

Geopend op 6 januari 2026.

Referentie: 20260003.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0761.997.059

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: GINA VAN DEN BORRE.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERSCHAEREN NILS.

2026/127158

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: LIA CONSTRUCT BV MANDEKENSSTRAAT 41, 9255 BUGGENHOUT.

Geopend op 31 maart 2025.

Referentie: 20250162.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0764.393.850

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: PETER FOCKE.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN WEYENBERG TINEKE.

2026/127144

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: FIJNKOST HEIRWEGH BV KAPELSTRAAT 82, 9140 TEMSE.

Geopend op 3 november 2025.

Referentie: 20250490.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0764.536.182

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: LUC VAN POUCKE.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERSCHAEREN NILS.

2026/127157

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: RVD GROND- EN AFBRAAKWERKEN BV ALOIS DE BEULELAAN 6A/W1, 9240 ZELE.

Geopend op 16 juni 2025.

Referentie: 20250285.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0776.730.963

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: PETER FOCKE.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: GOEMAN KRIS.

2026/127147

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: BYUKUSENGE MIRACLE, DEINSE-STEENWEG 164, 8700 TIELT,

geboren op 28/11/2000 in EDEGEM.

Geopend op 12 mei 2025.

Referentie: 20250244.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0779.828.431

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: PETER FOCKE.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DAUWE ADRIAAN.

2026/127145

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: M-OTEL E40 BV VOLKERSHOUW 50, 9230 WETTEREN.

Geopend op 23 december 2025.

Referentie: 20250591.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0781.824.156

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: GINA VAN DEN BORRE.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: GOESSENS BJÖRN.

2026/127156

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: MK DEMOLUTIONS BV KIELDRECHTSEBAAN-(VER) 51/1, 9130 DOEL.

Geopend op 16 december 2025.

Referentie: 20250574.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0783.806.520

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: GINA VAN DEN BORRE.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: LELEUX FREDERIC.

2026/127154

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: VAN ELSLANDE NICOLAY, MELK-MARKT 11/101, 2000 ANTWERPEN 1,

geboren op 17/08/1988 in BOOM.

Geopend op 20 januari 2026.

Referentie: 20260030.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0788.356.711

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: GINA VAN DEN BORRE.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE CAUWER HEIDI.

2026/127160

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: NB LOGISTIC BV FABRIEKSTRAAT (BAA) 37, 9200 DENDERMONDE.

Geopend op 17 maart 2025.

Referentie: 20250139.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0792.759.620

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: JOHAN LYBEERT.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: CREYTENS JUUL.
2026/127221

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: LOMAN LINE BV LANGESTRAAT 2A/W02, 9240 ZELE.

Geopend op 16 september 2025.

Referentie: 20250428.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0795.852.930

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: EVELYNE MARTENS.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: GOESSENS BJÖRN.
2026/127149

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: TODY PAVEE VOF PROVINCIALE BAAN (BAA) 147/8, 9200 DENDERMONDE.

Geopend op 17 maart 2025.

Referentie: 20250135.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0799.472.713

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: JOHAN LYBEERT.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: GOEMAN KRIS.
2026/127219

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: INFRA LINK BV VIJGENSTRAAT 15, 9160 LOKEREN.

Geopend op 15 juli 2024.

Referentie: 20240344.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0802.419.137

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: GUIDO HENKENS.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BOGAERT JOHAN.
2026/127173

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: KURTI MUHAMET, VELDEKEN 13, 9160 LOKEREN,

geboren op 23/02/2003 in REVENTER/NEDERLAND.

Geopend op 9 juni 2026.

Referentie: 20260337.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0802.503.764

De curator: BJÖRN GOESSENS, CENTRUMLAAN 175, 9400 NINOVE- bjorn.goessens@telenet.be.

is op zijn verzoekvervangen door:

De curator: PETRA SEYMOENS, EDINGSESTEENWEG 268, 9400 NINOVE- petra.seymoens@advo-seymoens.be.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: SEYMOENS PETRA.
2026/127224

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: MOORTHAMER THOMAS, MINDERBROE- DERSSTRAAT 16/B1, 9100 SINT-NIKLAAS,

geboren op 14/10/1988 in SINT-NIKLAAS.

Geopend op 11 februari 2025.

Referentie: 20250068.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0821.265.148

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: JOHAN LYBEERT.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE CAUWER HEIDI.
2026/127176

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: CALLAIJ EDDY, PASSTRAAT 426, 9100 SINT-NIKLAAS,

geboren op 10/06/1969 in ANTWERPEN.

Geopend op 12 januari 2026.

Referentie: 20260011.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0822.650.862

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: GINA VAN DEN BORRE.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: GOOSSENS ELKE M.J.
2026/127159**Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde**

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: KUNKELER MARCEL, WOLFGAT 3, 9260 WICHELEN,

geboren op 07/03/1962 in SOEST/NEDERLAND.

Geopend op 10 mei 2024.

Referentie: 20240237.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0870.240.646

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: TANIA DE NEEF.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: WAUMAN PIETER.
2026/127170**Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde**

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: PLUS-MOTORS BV SINT-JANSPLEIN 11, 9100 SINT-NIKLAAS.

Geopend op 2 december 2025.

Referentie: 20250549.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 1003.845.278

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: PATRICK BEECKMANS.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: GOEMAN KRIS.
2026/127151**Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde**

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Faillissement van: YET TRANS BV ZELESTRAAT 7/02, 9160 LOKEREN.

Geopend op 16 februari 2026.

Referentie: 20260075.

Datum vonnis: 15 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 1011.408.508

De Rechter Commissaris: JARED RUYMAEKERS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: PETER JANS.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: MARIEN KENNY.
2026/127162**Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent**

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Afsluiting door vereffening van: VAN HERREWEGHE XANDER (AWAKENINGS VOF)

Geopend op 20 juni 2017

Referentie: 20170297

Datum vonnis: 16 juni 2026

Ondernemingsnummer:

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER
2026/127051**Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent**

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Summiere afsluiting faillissement van: INTERNATIONAL BUSINESS NETWORK NV

Geopend op 24 juni 2013

Referentie: 20130260

Datum vonnis: 16 juni 2026

Ondernemingsnummer: 0429.400.291

Aangeduide vereffenaar(s): DE GEETERE HANS, DUMORTIER-LAAN 13 0051, 8300 KNOKE; DE GEETERE TOM, IJSBEERLAAN 7, 9850 NEVELE.

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER
2026/127049

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

—

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Summiere afsluiting faillissement van: CEYHUN SYSTEMS COMM.V. - VEYSELOVA SHENAY

Geopend op 26 januari 2016

Referentie: 20160024

Datum vonnis: 16 juni 2026

Ondernemingsnummer: 0466.814.577

De gefailleerde is verschoonbaar verklaard.

De tekst "De summiere afsluiting faillissement van: Ceyhun Systems GCV." Wordt vervangen door: "De afsluiting wegens vereffening van het faillissement van Ceyhun Systems GCV."Voor eensluidend uittreksel: ALWIN BRUYNOOGHE - GRIFFIER

2026/127050

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Afsluiting faillissement door vereffening van: ME-MEDI BV LOST-RAAT 4/D, 9850 NEVELE.

Geopend op 26 maart 2024.

Referentie: 20240192.

Datum vonnis: 16 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0670.930.291

Aangeduide vereffenaar(s):

VERBAUWEN ENZO LOSTRAAT 4/D 9850 NEVELE

VAN KWIKENBORNE MAGALIE LOSTRAAT 4/D 9850 NEVELE

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/127056

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: RAMDANI OMAR, STAATSBAAN 193/301, 9870 ZULTE,

geboren op 27/09/1991 in RAMDANI OMAR.

Geopend op 19 november 2024.

Referentie: 20240617.

Datum vonnis: 16 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0699.570.532

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/127064

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Afsluiting faillissement door vereffening van: CNUDDÉ STEVEN, ZANDVLEUGE 27, 9900 EEKLO,

geboren op 16/07/1974 in EEKLO.

Geopend op 17 oktober 2023.

Referentie: 20230572.

Datum vonnis: 16 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0713.764.206

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/127052

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Afsluiting faillissement door vereffening van: LE TRAIN-TRAIN QUOTIDIEN BV MOLENSTRAAT 2, 9340 OORDEGEM.

Geopend op 6 februari 2024.

Referentie: 20240087.

Datum vonnis: 16 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0722.734.033

Aangeduide vereffenaar(s):

DE STEUR SYLVIE STATIONSSTRAAT 23 9340 LEDE

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/127055

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: TWIE-PUNTNUL BV TUSSEN BEKEN 37, 9830 SINT-MARTENS-LATEM.

Geopend op 2 juli 2024.

Referentie: 20240443.

Datum vonnis: 16 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0727.439.424

Aangeduide vereffenaar(s):

GARNIER CHRISTOPHE TUSSEN BEKEN 37 9830 SINT-MARTENS-LATEM

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/127060

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: M ADVICE BV KOUTERKEN 22, 9850 NEVELE.

Geopend op 22 oktober 2024.

Referentie: 20240575.

Datum vonnis: 16 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0742.609.927

Aangeduide vereffenaar(s):

GRUYAERT DANNY KORENMARKT 12/0005 8870 IZEGEM

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/127061

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: ELIE BOUTIQUE BV STAATSBAAN 127, 9870 ZULTE.

Geopend op 4 juni 2024.

Referentie: 20240346.

Datum vonnis: 16 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0753.775.617

Aangeduide vereffenaar(s):

FATHI SONIA CHAUSSÉE DE FLEURUS 142 6060 GILLY (CHAR-LEROI)

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/127059

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: HOPE BG BV DAMPOORTSTRAAT 101, 9000 GENT.

Geopend op 19 november 2024.

Referentie: 20240616.

Datum vonnis: 16 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0755.854.286

Aangeduide vereffenaar(s):

TODOROV STEFAN MIMOSA STRAAT 192 9000 GENT

EFTIMOV IVANOV GENADI SINT-DANIËL STRAAT 39 9050 GENT-BRUGGE

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/127063

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: KARACAN BV GROENPLEIN 13, 9060 ZELZATE.

Geopend op 28 november 2023.

Referentie: 20230641.

Datum vonnis: 16 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0765.713.050

Aangeduide vereffenaar(s):

AYDIN ALISAN HEKSTRAAT 75 9940 EVERGEM

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/127054

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: N&B GROUP BV HORTENSIA STRAAT 110/A, 9000 GENT.

Geopend op 7 november 2023.

Referentie: 20230604.

Datum vonnis: 16 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0778.987.501

Aangeduide vereffenaar(s):

MEHMEDOV ZEHRIN ZONDER GEKEND ADRES

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/127053

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: MEDISCH CENTRUM SANOS VZW VROONSTALLEDRIES 58/A, 9032 WONDELGEM.

Geopend op 9 april 2024.

Referentie: 20240224.

Datum vonnis: 16 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0783.862.047

Aangeduide vereffenaar(s):

ANTJON JENS TRAM STRAAT 28 0301 9070 DESTELBERGEN

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/127057

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent — RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent. Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: VV CLEAN COMM. V. DRONGENSESTEENWEG 171/105, 9000 GENT. Geopend op 26 november 2024. Referentie: 20240629. Datum vonnis: 16 juni 2026. Ondernemingsnummer: 0784.334.575 Aangeduide vereffenaar(s): PACHOV VANYA DRONGENSESTEENWEG 171 0105 9000 GENT Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER. 2026/127065	Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent — RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent. Afsluiting faillissement door vereffening van: IVANOV ILIYAN, PANNESTRAAT 74, 9000 GENT, geboren op 26/08/1999 in SHUMEN (BULGARIJE). Geopend op 9 april 2024. Referentie: 20240209. Datum vonnis: 16 juni 2026. Ondernemingsnummer: 0798.114.119 Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER. 2026/127058
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent — RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent. Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: SDMBOUW BV KORTRIJKSESTEENWEG 594/A, 9000 GENT. Geopend op 22 oktober 2024. Referentie: 20240572. Datum vonnis: 16 juni 2026. Ondernemingsnummer: 0787.752.341 Aangeduide vereffenaar(s): LAMALLEM ALI OUDE HOUTLEI 130/0101 9000 GENT Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER. 2026/127062	Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent — RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent. Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: DE MEYER DENNIS, KELDERIJSTRAAT 7, 9052 ZWIJNAARDE, geboren op 13/08/1972 in GENT. Geopend op 3 december 2024. Referentie: 20240642. Datum vonnis: 16 juni 2026. Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER. 2026/127066
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent — Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent. Faillissement van: ZEYNEP PRESTIGE BV ELSLO 2, 9940 EVERGEM. Geopend op 19 mei 2026. Referentie: 20260345. Datum vonnis: 16 juni 2026. Ondernemingsnummer: 0795.686.644 Het faillissement werd ingetrokken. Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER. 2026/127048	Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent — RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent. Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: GARGAD-ZHIEV AHMED ALIEV, MOREKSTRAAT 577, 9032 WONDELGEM, geboren op 02/09/1968 in PIRDOP, BULGARIJE. Geopend op 27 december 2024. Referentie: 20240675. Datum vonnis: 16 juni 2026. Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER. 2026/127067

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: ITA BV ZOLDERSEWEG 2, 3550 HEUSDEN-ZOLDER.

Geopend op 19 mei 2022.

Referentie: 20220163.

Datum vonnis: 21 april 2026.

Ondernemingsnummer: 0685.863.244

Aangeduide vereffenaar(s):

SOGUTCU IHSAN AUGUST COLLONSTRAAT 5 3600 GENK

Voor eensluidend uittreksel: De curator: LIBENS DANIEL.

2026/127225

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.

Faillissement van: BK - INOX - DESIGN NV VERGELDERMOLEN-STRAAT 25, 8840 STADEN.

Geopend op 19 mei 2026.

Referentie: 20260225.

Datum vonnis: 16 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0426.539.088

Het faillissement werd ingetrokken.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier-hoofd van dienst, L. Nolf.

2026/127117

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk.

Faillissement van: ATANESYAN EDGAR, BEVERLAAI 99, 8500 KORTRIJK,

geboren op 25/06/1988 in KIROVAKA (UNIE D.SOCIALIST.SOV-JETREP).

Geopend op 31 maart 2026.

Referentie: 20260147.

Datum vonnis: 16 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0713.594.257

Het faillissement werd ingetrokken.

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier-hoofd van dienst, L. Nolf.

2026/127116

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Faillite de: CM PARACHEVEMENT SPRL RUE DE LA FONTAINE 25, 4671 SAIVE.

déclarée le 28 octobre 2024.

Référence: 20240784.

Date du jugement: 22 mai 2026.

Numéro d'entreprise: 0652.828.608

Le juge commissaire: JEAN-MARC ANGE.

est remplacé par

Le juge commissaire: PIERRE KNAEPEN.

Pour extrait conforme: Le curateur: SCHMITS PIERRE.

2026/127141

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège

RegSol

Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège.

Clôture par liquidation après effacement de la faillite de: MAACH JELLOULI DOUNIA, AVENUE ALBERT 1ER 11/11, 4030 GRIVEGNEE (LIEGE),

né(e) le 12/12/1999 à MONISTROL DE MONTERRAT (ESPAGNE).

déclarée le 20 février 2023.

Référence: 20230112.

Date du jugement: 26 mai 2026.

Pour extrait conforme: Le curateur: SEINLET SOPHIE.

2026/127180

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen.

Gerechtelijke ontbinding en onmiddellijke sluiting van: COMPLIMENTENDAG VZW- DUWIJCKSTRAAT 17, 2500 LIER

Ondernemingsnummer: 0544.359.050

Datum van het vonnis: 15 juni 2026

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, A. Paepen.

2026/126897

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen.

Gerechtelijke ontbinding en onmiddellijke sluiting van: VERDRONKEN VORS VZW- TROMMELSTRAAT 1, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG

Ondernemingsnummer: 0631.718.141

Datum van het vonnis: 15 juni 2026

Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, A. Paepen.

2026/126899

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen. Gerechtelijke ontbinding en onmiddellijke sluiting van: S-TEAM(S) VZW- ZENNEBEEMDEN 26, 2800 MECHELEN Ondernemingsnummer: 0677.480.167 Datum van het vonnis: 15 juni 2026 Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, A. Paepen. 2026/126898 Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen. Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: STIRO BV MOLENSTRAAT 138, 2560 NIJLEN. Geopend op 7 oktober 2024. Referentie: 20240224. Datum vonnis: 15 juni 2026. Ondernemingsnummer: 0699.676.539 Aangeduide vereffenaar(s): DHR. STIJN ROOFTHOOF KONING ALBERTSTRAAT 21 2500 LIER ROOFTHOOF STIJN KONING-ALBERTSTRAAT 21 2500 LIER Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, A. Paepen. 2026/126902 Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen. Afsluiting faillissement door vereffening met gedeeltelijke kwijtschelding van: DE VOS ALEX CARL CHRISTEL, LEO KEMPENAERS-STRAAT 19/3, 2223 SCHRIEK, geboren op 23/05/1998 in MORTSEL. Geopend op 23 augustus 2023. Referentie: 20230175. Datum vonnis: 15 juni 2026. Ondernemingsnummer: 0720.565.587 Voor eensluidend uittreksel: De curator: AERTS ELKE. 2026/127235	Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen. Gerechtelijke ontbinding en onmiddellijke sluiting van: GRAVITAS EVENTS VZW- BOSWEG 12, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG Ondernemingsnummer: 0743.704.344 Datum van het vonnis: 15 juni 2026 Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, A. Paepen. 2026/126900 Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen. Faillissement van: VAN TOOL TEGELWERKEN BV CAMILLE HUYSMANSSTRAAT 14, 2830 WILLEBROEK. Geopend op 25 maart 2024. Referentie: 20240076. Datum vonnis: 15 juni 2026. Ondernemingsnummer: 0788.561.795 Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, A. Paepen. 2026/126903 Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen. Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: VAN TOOL TEGELWERKEN BV CAMILLE HUYSMANSSTRAAT 14, 2830 WILLEBROEK. Geopend op 25 maart 2024. Referentie: 20240076. Datum vonnis: 15 juni 2026. Ondernemingsnummer: 0788.561.795 Aangeduide vereffenaar(s): FERAD ERDZHAN ZONDER GEKENDE WOONPLAATS ERDZHAN FERAD Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, A. Paepen. 2026/126904
---	---

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen.
Faillissement van: TO BE BV BUISSTRAAT 17/2, 2890. PUURS-SINT-AMANDS.
Geopend op 23 september 2024.
Referentie: 20240215.
Datum vonnis: 15 juni 2026.
Ondernemingsnummer: 0803.272.539
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, A. Paepen.

2026/126905

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

RegSol
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen.
Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: IMMO CONSULT VOF BRUSSESESTEENWEG 36/3, 2800 MECHELEN.
Geopend op 18 maart 2024.
Referentie: 20240070.
Datum vonnis: 15 juni 2026.
Ondernemingsnummer: 0870.243.814
Aangeduide vereffenaar(s):
BART POOLEN SCHAEPMANSTRAAT 18 4671 NL DINTELOORD NEDERLAND
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, A. Paepen.

2026/126906

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen.
Gerechtelijke ontbinding en onmiddellijke sluiting van: EVENTS FOR GYMNASTICS VZW- VOORUITGANGSTRAAT 7C, 2870 PUURS
Ondernemingsnummer: 0892.218.173
Datum van het vonnis: 15 juni 2026
Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, A. Paepen.

2026/126901

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons

RegSol
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons.
Faillite de: BOUCHERIE D'HORNU SPRL RUE DE MONS 216, 7301 HORNU.
déclarée le 23 juillet 2024.
Référence : 20240171.
Date du jugement : 23 mars 2026.
Numéro d'entreprise : 0503.951.919
Le juge commissaire : BERNARD FIERENS.
est remplacé par
Le juge commissaire : FABIO ALNO.
Pour extrait conforme : Le curateur : HUPEZ CATHERINE.

2026/127271

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons

RegSol
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons.
Clôture par liquidation de la faillite de : WATTCOOK SPRL AVENUE REINE ASTRID 31, 7000 MONS.
déclarée le 13 février 2023.
Référence : 20230036.
Date du jugement : 15 juin 2026.
Numéro d'entreprise : 0524.783.460
Liquidateur(s) désigné(s) :
WATTEYNE JEAN-PHILIPPE RUE DES BURDIAUX 23 7334 HAUTRAGE
Pour extrait conforme : Le curateur : DIEU VINCENT.

2026/127240

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons

RegSol
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons.
Faillite de: LAI RINALDO, RUE VICTOR CAUDRON 17, 7370 DOUR,
né(e) le 04/09/1978 à DOUR.
déclarée le 10 octobre 2022.
Référence : 20220164.
Date du jugement : 8 juin 2026.
Numéro d'entreprise : 0647.889.922
Le juge commissaire : PIERRE SAEY.
est remplacé par
Le juge commissaire : BERNARD BOISDEQUIN.
Pour extrait conforme : Le curateur : SENECAUT MANUELLA.

2026/127184

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon.
Clôture pour insuffisance d'actif de la faillite de: CONSORTIUM PAGRADES SA AVENUE ALBERT 1ER 43, 1420 BRAINE-L'ALLEUD.
déclarée le 6 février 2025.
Référence : 20250051.
Date du jugement : 11 juin 2026.
Numéro d'entreprise : 0403.492.680
Liquidateur(s) désigné(s) :
PAQUOT ROBERT CHEMIN DU CROLY 62 1430 3 REBECQ (QUENAST)
Pour extrait conforme : La greffière, V. Menier.

2026/126416

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon

—

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.
Clôture de la dissolution judiciaire de : KAMIS SRL- AVENUE DE LA FONTAINE 19, 1435 MONT-SAINT-GUIBERT
Numéro d’entreprise : 0435.746.566
Liquidateur :
1. GLINEUR POL
- RUE DES VIEILLES VOIES 18, 1495 VILLERS-LA-VILLE
Par jugement du : 8 juin 2026
les livres et les documents sociaux seront conservés à l’adresse de Maître GLINEUR Pol, avocat à 1495 MELLERY (VILLERS LA VILLE), rue des Vieilles voies 18
Pour extrait conforme : La greffière, V. Menier.

2026/125670

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon

—

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.
Clôture pour insuffisance d’actif de la faillite de : RENOV ALL SRL RUE DU CHATEAU D’EAU 7, 1420 BRAINE-L’ALLEUD.
déclarée le 6 août 2025.
Référence : 20250264.
Date du jugement : 11 juin 2026.
Numéro d’entreprise : 0474.768.577
Liquidateur(s) désigné(s) :
LAMBERCHTS DANIEL RUE DU CHATEAU D’EAU 7 1420 BRAINE-L’ALLEUD
Pour extrait conforme : La greffière, V. Menier.

2026/126411

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon

—

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.
Clôture pour insuffisance d’actif de la faillite de : ROBIN’S WOOD SRL SENTIER LOIE 11, 1390 GREZ-DOICEAU.
déclarée le 9 janvier 2025.
Référence : 20250002.
Date du jugement : 11 juin 2026.
Numéro d’entreprise : 0505.757.802
Liquidateur(s) désigné(s) :
ALSTEENS YANNICK RUE DU PANIER VERT 70 1400 NIVELLES
Pour extrait conforme : La greffière, V. Menier.

2026/126409

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon

—

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.
Clôture de la dissolution judiciaire de : LAURYC SRL- RUE ARMAND-DEWOLF, OPH. 10/A, 1357 HELECINE
Numéro d’entreprise : 0627.857.739
Liquidateur :
1. GLINEUR POL

- RUE DES VIEILLES VOIES 18, 1495 VILLERS-LA-VILLE

Par jugement du : 8 juin 2026

les livres et les documents sociaux seront conservés à l’adresse de Maître GLINEUR Pol, avocat à 1495 MELLERY (VILLERS LA VILLE), rue des Vieilles voies 18
Pour extrait conforme : La greffière, V. Menier.

2026/125669

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon

—

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.
Clôture pour insuffisance d’actif de la faillite de : ADELE GROUP S.R.L. CHAUSSEE DE LOUVAIN,H.-M. 54, 1320 BEAUVECHAIN.
déclarée le 3 octobre 2024.
Référence : 20240354.
Date du jugement : 11 juin 2026.
Numéro d’entreprise : 0738.767.242
Liquidateur(s) désigné(s) :
PAQUAY EDDY RUE DU CURE 25 BOITE 10 1190 02 FOREST
Pour extrait conforme : La greffière, V. Menier.

2026/126413

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon

—

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.
Clôture pour insuffisance d’actif de la faillite de : RIGHT TO THE POINT SRL PLACE EMILE-DE-LALIEUX 42 A, 1400 NIVELLES.
déclarée le 16 janvier 2025.
Référence : 20250027.
Date du jugement : 11 juin 2026.
Numéro d’entreprise : 0748.929.674
Liquidateur(s) désigné(s) :
THOMAS PHILIPPE RUE RAYMOND PIERET 41/102 1480 TUBIZE
Pour extrait conforme : La greffière, V. Menier.

2026/126418

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon

—

Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon.
Clôture pour insuffisance d’actif de la faillite de : NF &CO SRL PLACE DE L’UNIVERSITE 16, 1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE.
déclarée le 13 février 2025.
Référence : 20250065.
Date du jugement : 11 juin 2026.
Numéro d’entreprise : 0760.790.695
Liquidateur(s) désigné(s) :
LEFEBVRE NATHALIE CLOS DE LA PAIRIRE 104 74700 SALLANCHE (FRANCE)
Pour extrait conforme : La greffière, V. Menier.

2026/126417

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon.

Clôture pour insuffisance d'actif de la faillite de : LE TEMPLE JR 22 SRL ALLEE BOIS DE BERCUIT 21, 1390 GREZ-DOICEAU.

déclarée le 10 avril 2025.

Référence : 20250148.

Date du jugement : 11 juin 2026.

Numéro d'entreprise : 0761.564.024

Liquidateur(s) désigné(s) :

RIVART JORDAN ALLEE BOIS DU BERCUIT 21 1390 GREZ-DOICEAU

Pour extrait conforme : La greffière, V. Menier.

2026/126414

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon.

Clôture pour insuffisance d'actif de la faillite de : LM-CONSTRUCT SRL CHAUSSEE DE BRUXELLES 608 1, 1410 WATERLOO.

déclarée le 6 mars 2025.

Référence : 20250096.

Date du jugement : 11 juin 2026.

Numéro d'entreprise : 0762.563.223

Liquidateur(s) désigné(s) :

MEHMETI LUFTRIM CHAUSSEE DE BRUXELLES 608 1 1410 WATERLOO

Pour extrait conforme : La greffière, V. Menier.

2026/126419

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon.

Clôture pour insuffisance d'actif de la faillite de : TDM AERO SPRL VIEUX CHEMIN DE LOUVAIN,H.-M. 3, 1320 BEAUVECHAIN.

déclarée le 8 mai 2025.

Référence : 20250185.

Date du jugement : 11 juin 2026.

Numéro d'entreprise : 0786.430.171

Liquidateur(s) désigné(s) :

DE MEYER THIBAUT VIEUX CHEMIN DE LOUVAIN 3 1320 BEAUVECHAIN

LAMBRECHTS DANIEL RUE DU CHATEAU D'EAU 7 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Pour extrait conforme : La greffière, V. Menier.

2026/126410

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon.

Clôture pour insuffisance d'actif de la faillite de : JULIEN MARIE SRL DREVE DES HETRES 1, 1330 RIXENSART.

déclarée le 9 janvier 2025.

Référence : 20250013.

Date du jugement : 11 juin 2026.

Numéro d'entreprise : 0787.583.481

Liquidateur(s) désigné(s) :

MARIE JULIEN DREVE DES HETRES 1 1330 RIXENSART

Pour extrait conforme : La greffière, V. Menier.

2026/126412

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon.

Clôture de la dissolution judiciaire de : MP DECOR SCS- RUE DU TUMULUS(PIET.) 21, 1370 JODOIGNE

Numéro d'entreprise : 0846.858.203

Liquidateur :

1. GLINEUR POL

- RUE DES VIEILLES VOIES 18, 1495 MELLERY

Par jugement du : 8 juin 2026

les livres et les documents sociaux seront conservés à l'adresse de Maître GLINEUR Pol, avocat à 1495 MELLERY (VILLERS LA VILLE), rue des Vieilles voies 18

Pour extrait conforme : La greffière, V. Menier.

2026/125671

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon

Tribunal de l'entreprise du Brabant wallon.

Clôture pour insuffisance d'actif de la faillite de : F I SOFT SRL AVENUE MARIE-ANTOINETTE 22, 1410 WATERLOO.

déclarée le 23 janvier 2025.

Référence : 20250037.

Date du jugement : 11 juin 2026.

Numéro d'entreprise : 0885.428.173

Liquidateur(s) désigné(s) :

VULHOPP THOMAS RUE DE CLAIRAUX 40/202 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Pour extrait conforme : La greffière, V. Menier.

2026/126415

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt (T).

Afsluiting faillissement door vereffening van: VAN NAARDEN ADVIESGROEP BVBA PLANTAGE 41, 3680 MAASEIK.

Geopend op 23 oktober 2018.

Referentie: 20180222.

Datum vonnis: 21 april 2026.

Ondernemingsnummer: 0845.916.610

Aangeduide vereffenaar(s):

VERHEYEN LIEN STEENKUILSTRAAT 134 BUS 1 3630 MAASME-
CHELEN

Voor eensluidend uittreksel: De curator: ARTS TOM.

2026/127241

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai.

Dissolution judiciaire de : FIDUCIAIRE COMPTABLE ET FISCALE
SEIJNHA EVE- AVENUE ROYALE 88, 7700 MOUSCRON

Numéro d’entreprise : 0455.397.479

Liquidateur :

1. MAÎTRE AXEL CABY

- DREVE GUSTAVE FACHE 3/4, 7700 MOUSCRON

Date du jugement : 16 juin 2026

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/127133

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : BATIVAL- CLOS DE
LA QUIEVRE 45, 7700 MOUSCRON

Numéro d’entreprise : 0524.787.717

Date du jugement : 16 juin 2026

Liquidateur :

1. MONSIEUR DEVESEL VALERIU

- DOMICILE INCONNU

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/127126

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai.

Approbation du plan de répartition et clôture de la dissolution
judiciaire de : WOODHILLS MANAGEMENT SA- RUE DOCTEUR
ANDRE 54, 7890 ELLEZELLES

Numéro d’entreprise : 0534.386.361

Liquidateur :

1. BUYSSENS NICOLAS

- AVENUE DES HEROS 16, 1160 BRUXELLES 16

Par jugement du : 16 juin 2026

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/127119

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai.

Approbation du plan de répartition et clôture de la dissolution
judiciaire de : HTS INTERNATIONAL SPRL- DREVE GUSTAVE
FACHE 1, 7700 MOUSCRON

Numéro d’entreprise : 0536.520.559

Liquidateur :

1. VITSE GUILLAUME

- RADIE

Par jugement du : 16 juin 2026

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/127120

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai.

Clôture, par liquidation, de la faillite de : LALY SPRL

déclarée le 19 juillet 2016

Référence : 20160138

Date du jugement : 16 juin 2026

Numéro d’entreprise : 0543.877.416

Liquidateur(s) désigné(s) : CHRISTOPHE VINTEVOGEL,
CHAUSSEE DE TOURNAI 123, 7641 BRUYELLE.

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN

2026/127121

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai.

Faillite de : GASTRO CONSULT SRL CHAUSSEE DE
LUINGNE 49/31, 7712 HERSEAUX.

déclarée le 11 mars 2025.

Référence : 20250025.

Date du jugement : 16 juin 2026.

Numéro d’entreprise : 0643.505.720

interdit à Monsieur Christian MOULIN pour une durée de trois
annees d’encore exploiter personnellement ou par interposition une
entreprise

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/127137

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai.

Clôture pour insuffisance d'actif de la faillite de : R INVEST RUE DU MONT-A-LEUX 38, 7700 MOUSCRON.

déclarée le 25 février 2025.

Référence : 20250023.

Date du jugement : 16 juin 2026.

Numéro d'entreprise : 0653.948.957

Liquidateur(s) désigné(s) :

AICHA SOUNGALO RUE DU PLOUICH 5 FR-53200 SAINT-DENIS
- FRANCE

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/127123

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai.

Clôture par liquidation avec effacement de la faillite de : LOTFI SIROUS, RUE DES HIRONDELLES(TOU) 2, 7500 TOURNAI,

né(e) le 06/05/1993 à AFGHANISTAN.

déclarée le 20 mai 2025.

Référence : 20250063.

Date du jugement : 16 juin 2026.

Numéro d'entreprise : 0670.609.894

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/127122

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : SMAY- CHAUSSEE DE LILLE(TOU) 204, 7500 TOURNAI

Numéro d'entreprise : 0677.443.050

Date du jugement : 16 juin 2026

Liquidateur :

1. MONSIEUR EL FOURARI BOUBKER

- RUE MARECHAL JOFFRE 2A/01, F-59320 HAUBOURDIN

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/127132

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : GA HOLDING- RUE DES LONGS TRIEUX(LN) 11/B, 7730 ESTAIMPUIS

Numéro d'entreprise : 0678.738.197

Date du jugement : 16 juin 2026

Liquidateur :

1. MONSIEUR GIVRY ANTHONY

- RUE DES LOUPS TRIEUX 11B, 7730 ESTAIMPUIS

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/127130

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : CSC INVEST- RUE DU PONT-VERT 43, 7700 MOUSCRON

Numéro d'entreprise : 0700.470.256

Date du jugement : 16 juin 2026

Liquidateur :

1. MADAME STEPHANIE DILLIE

- DOMICILE INCONNU

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/127127

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai.

Clôture pour insuffisance d'actif sans statuer sur l'effacement de la faillite de : MANTUANO MARIA, VIA PIGAFETTA 10, I-64014 MARTINSICURO (ITALIA),

né(e) le 10/10/1949 à CAMPANA (ITALIE).

déclarée le 3 octobre 2023.

Référence : 20230145.

Date du jugement : 16 juin 2026.

Numéro d'entreprise : 0717.462.082

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/127125

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : VELMIS- RUE DE LA BROCHE DE FER(H) 216, 7712 HERSEAUX

Numéro d’entreprise : 0741.729.504

Date du jugement : 16 juin 2026

Liquidateur :

1. NEANT

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/127128

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : DOCTOORC- RUE DES ORFEVRES(TOU) 19, 7500 TOURNAI

Numéro d’entreprise : 0759.807.730

Date du jugement : 16 juin 2026

Liquidateur :

1. MONSIEUR AL MOHAMMAD HAIHM

- DOMICILE INCONNU

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/127131

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai.

Clôture pour insuffisance d’actif de la faillite de : IMAGINATION FACTORY (EUPHOR ASBL) RUE HOGUENNE(FB) 15, 7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL.

déclarée le 2 décembre 2025.

Référence : 20250152.

Date du jugement : 16 juin 2026.

Numéro d’entreprise : 0782.907.685

Liquidateur(s) désigné(s) :

CHRISTOPHE GODFROID RUE HOGUENNE 15 7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/127124

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai.

Dissolution judiciaire de : SUBLIME CAR- CHAUSSEE GABRIELLE RICHET(L) 227/C, 7860 LESSINES

Numéro d’entreprise : 0785.288.937

Liquidateur :

1. MAÎTRE ANNE VERONIQUE DE BRUYNE

- RUE DE SAINT BRUNO 3, 7500 TOURNAI

Date du jugement : 16 juin 2026

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/127134

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai.

Clôture pour insuffisance d’actif sans effacement de la faillite de : DEKESEL MARINE, RUE VICTOR CRETTEUR(PER) 71/11, 7600 PERUWELZ,

né(e) le 20/12/1994 à BOUSSU.

déclarée le 3 juin 2025.

Référence : 20250074.

Date du jugement : 16 juin 2026.

Numéro d’entreprise : 0795.243.612

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/127136

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division Tournai.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : L’ENTRACTE SRL- RUE D’HOVES 115, 7850 ENGHIEU

Numéro d’entreprise : 0820.539.628

Date du jugement : 16 juin 2026

Liquidateurs :

1. DESCLIN AMANDINE

- RUE DU VENEUR 25, 7850 ENGHIEU

2. OOSTER JOHNNY

- RUE DE VENEUR 25, 7850 ENGHIEU

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/127118

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai.

Dissolution judiciaire et clôture immédiate de : VERONE.BE- RUE LOUIS CHEVALIER(CH) 30, 7521 CHERCQ

Numéro d'entreprise : 0846.587.294

Date du jugement : 16 juin 2026

Liquidateur :

1. MONSIEUR MARSEGUERRA GUY

- PLACE AUX OIGNONS 4, F-59000 LILLE (FRANCE)

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/127129

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Tournai.

Dissolution judiciaire de : LO-CO SCS- RUE VERTE VOIE(AM) 32, 7750 AMOUGIES

Numéro d'entreprise : 0898.011.449

Liquidateur :

1. MAITRE AMANDINE LACROIX

- BOULEVARD DU ROI ALBERT 116, 7500 TOURNAI

Date du jugement : 16 juin 2026

Pour extrait conforme : Le Greffier, S. URBAIN.

2026/127135

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Afsluiting faillissement door vereffening zonder toepassing van kwijtschelding van: VILCEANU MIHAI VERGIL, THANS: OTTER-STRAAT 124, 2300 TURNHOUT,

geboren op 07/03/1979 in CRAIOVA, ROEMENIË.

Geopend op 16 mei 2023.

Referentie: 20230161.

Datum vonnis: 2 juni 2026.

Ondernemingsnummer: 0656.568.155

Voor eensluidend uittreksel: De curator: NYSMANS WIM.

2026/127181

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Clôture pour insuffisance d'actif de la faillite de : RENOV@HOME SPRL CHEE DE ROODEBEEK 206, 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT. déclarée le 11 mars 2019.

Référence : 20190450.

Date du jugement : 2 juin 2026.

Numéro d'entreprise : 0668.775.507

Liquidateur(s) désigné(s) :

TAWFIK KHBAIZ RUE DE WAREMME 3/A2 4530 VILLERS-LE-BOUILLET

JONATHAN SPINNAEL RADIE DU REGISTRE NATIONAL

Pour extrait conforme : Le curateur : OSCHINSKY YVES.

2026/127182

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

RegSol

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles.

Faillite de : SPRL HASYL PLACE FERNAND COCQ 10, 1050 IXELLES.

déclarée le 18 mai 2026.

Référence : 20260679.

Date du jugement : 8 juin 2026.

Numéro d'entreprise : 0875.018.588

Le curateur : CHRISTOPHE BOURTEMBOURG, AVENUE LOUISE 283/19, 1050 IXELLES- christophe.bourtembourg@everest-law.eu.

est remplacé à sa demande par :

Le curateur : CHRISTOPHE BOURTEMBOURG, AVENUE LOUISE 283/19, 1050 IXELLES- christophe.bourtembourg@everest-law.eu.

Pour extrait conforme : Le curateur : BOURTEMBOURG CHRISTOPHE.

2026/127183

Gerechtelijke ontbinding**Dissolution judiciaire****Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles****ERRATUM**

La publication du 11 juin 2025 - Numac : 2025/122747, relative à l'approbation du plan de répartition et clôture de la dissolution judiciaire de : SRL ZINAKRI- RUE CHARLES QUINT 62, 1000 BRUXELLES-VILLE, est nulle et non avenue.

Numéro d'entreprise : 0881.131.271.

Le greffier, K. ESSAF.

(1560)

Onbeheerde nalatenschap

Succession vacante

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

Bij beschikking van de 17^{de} kamer van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, van 11 juni 2026, werd Arne MAGNUS, advocaat met kantoor te 9000 Gent, Burgstraat 182, benoemd tot curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen de heer Willy SCHELTENS, geboren te Gent op 20 juni 1961 (RRN 61.06.20-383.49), laatst wonende te 9000 Gent, Onderbergen 86, en overleden te Torremolinos (Spanje) op 25 november 2023.

Alle schuldeisers, belanghebbenden, erfgenamen en legatarissen dienen zich, per aangetekend schrijven, binnen de drie maanden vanaf heden kenbaar te maken aan de curator (postadres : 9000 Gent, Burgstraat 182).

Arne MAGNUS, curator.

(1561)

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk

Met beschikking van de familierechtbank in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, d.d. 9 juni 2026, werd meester Jonathan Huysentruyt, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Meiweg 24, met e-mailadres jonathan.huysentruyt@advocaat.be, aangesteld als curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen de heer Stephan Himpe (NN 62.10.19-281.36), laatst wonende te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 56, overleden op 3 november 2025.

Alle schuldeisers dienen zich binnen drie maanden vanaf heden kenbaar te maken aan de curator.

Jonathan HUYSENTRUYT, curator.

(1562)

Tribunal de première instance de Namur, division Dinant

Par jugement prononcé le 22/05/2026, par le tribunal de la Famille de NAMUR, division de DINANT, Maître Christel DELVAUX, avocate à 5500 Dinant, rue Alexandre DAOUST 63, est désignée administrateur à la succession de feu Madame Simone CHOQUIER, née le 2 mars 1930, domiciliée de son vivant à 5660 PETIGNY, rue des Fontaines 48, et décédée le 26 décembre 2013.

Christel DELVAUX, curator.

(1563)

Bijlage bij het *Belgisch Staatsblad* — Annexe au *Moniteur belge* — Anlage zum *Belgischen Staatsblatt***FEDERALE OVERHEIDSDIENST
ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND
EN ENERGIE**

[C – 2026/201618]

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht

Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen via telefoon 02/277 64 00 of via e-mail helpdesk.kbo@economie.fgov.be contacteren.

Ond. Nr. 0473.493.820

ORCHIS

intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening ingaande vanaf: 10/06/2026

Ond. Nr. 0567.953.608

IMRAN

intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening ingaande vanaf: 08/06/2026

Ond. Nr. 0767.618.705

CUBYSPA

intrekking van de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening ingaande vanaf: 08/06/2026.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET
ENERGIE**

[C – 2026/201618]

Liste des entités enregistrées pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, au retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels effectuée en vertu de l'article III.42 du Code de droit économique

Pour toute question, nous vous invitons à consulter le site internet du SPF Economie (www.economie.fgov.be) ou à contacter le helpdesk de la Banque-Carrefour des Entreprises au 02/277 64 00 ou à l'adresse électronique helpdesk.bce@economie.fgov.be

N° ent. 0473.493.820

ORCHIS

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels : 10/06/2026

N° ent. 0567.953.608

IMRAN

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels : 08/06/2026

N° ent. 0767.618.705

CUBYSPA

date de la prise d'effet du retrait de la radiation d'office pour non-dépôt des comptes annuels : 08/06/2026.

**FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST
WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND
UND ENERGIE**

[C – 2026/201618]

Liste der registrierten Einheiten für welche die Streichung von Amts wegen in der Zentralen Datenbank der Unternehmen gemäß Artikel III.42 des Wirtschaftsgesetzes wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses entzogen wurde

Haben Sie weitere Fragen? Besuchen Sie die Website des FÖD Wirtschaft (www.economie.fgov.be) oder rufen Sie den Helpdesk der zentralen Datenbank der Unternehmen an: telefonisch auf 02/277 64 00 oder per E-Mail helpdesk.bce@economie.fgov.be

Unt. nr. 0473.493.820

ORCHIS

Entzug der Streichung von Amts wegen wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses gültig ab: 10/06/2026

Unt. nr. 0567.953.608

IMRAN

Entzug der Streichung von Amts wegen wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses gültig ab: 08/06/2026

Unt. nr. 0767.618.705

CUBYSPA

Entzug der Streichung von Amts wegen wegen Nichteinreichung des Jahresabschlusses gültig ab: 08/06/2026.

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND
EN ENERGIE**

[C – 2026/201619]

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling ten gevolge van niet vervullen UBO-verplichtingen uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, lid 1, 4° van het Wetboek van economisch recht

Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen.

Ond. Nr. 0423.417.272

GANESHA.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET
ENERGIE**

[C – 2026/201619]

Liste des entités enregistrées pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, à l'annulation de la radiation d'office suite au non-respect des formalités UBO effectuée en vertu de l'article III.42, paragraphe 1^{er}, alinéa 1^{er}, 4° du Code de droit économique

Pour toute question, nous vous invitons à consulter le site internet du SPF Economie (www.economie.fgov.be).

N° ent. 0423.417.272

GANESHA.

**FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST
WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND
UND ENERGIE**

[C – 2026/201619]

Liste der registrierten Einheiten, deren gemäß Artikel III.42, Paragraph 1, Absatz 1, 4° des Wirtschaftsgesetzbuches vorgenommenen Streichung von Amts wegen wegen Nichteinreichung der UBO-Verpflichtungen in der Zentralen Datenbank der Unternehmen annulliert wurde

Haben Sie weitere Fragen? Besuchen Sie die Website des FÖD Wirtschaft (www.economie.fgov.be).

Unt. nr. 0423.417.272

GANESHA.

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND
EN ENERGIE**

[C – 2026/201620]

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvan een functie ambtshalve werd doorgehaald in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.40 van het Wetboek van economisch recht

Voor vragen kunt u de website van de FOD Economie raadplegen (www.economie.fgov.be) of contact opnemen met de Helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen: 02/277 64 00 of per mail helpdesk.kbo@economie.fgov.be

Ond. Nr. 0429.012.192

PROMO-PLUS

De in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven functie "Bestuurder", uitgeoefend door Cornet Joseph, werd ambtshalve doorgehaald met ingang van 15/01/2026.

Ond. Nr. 0683.692.424

LA CAPITALE

De in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven functie "Bestuurder", uitgeoefend door Garray Kilian, werd ambtshalve doorgehaald met ingang van 04/06/2026.

Ond. Nr. 0720.604.585

AYOUB

De in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven functie "Bestuurder", uitgeoefend door Farkhani Mohamed, werd ambtshalve doorgehaald met ingang van 29/05/2026.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET
ENERGIE**

[C – 2026/201620]

Liste des entités enregistrées dont une fonction a été radiée d'office, dans la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément à l'article III.40 du Code de droit économique

Pour toute question, nous vous invitons à consulter le site internet du SPF Economie (www.economie.fgov.be) ou à contacter le helpdesk de la Banque-Carrefour des Entreprises au 02/277 64 00 ou à l'adresse électronique helpdesk.bce@economie.fgov.be

N° ent. 0429.012.192

PROMO-PLUS

La fonction "Administrateur", inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, comme étant exercée par Cornet Joseph a été radiée d'office avec effet le 15/01/2026.

N° ent. 0683.692.424

LA CAPITALE

La fonction "Administrateur", inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, comme étant exercée par Garray Kilian a été radiée d'office avec effet le 04/06/2026.

N° ent. 0720.604.585

AYOUB

La fonction "Administrateur", inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, comme étant exercée par Farkhani Mohamed a été radiée d'office avec effet le 29/05/2026.

**FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST
WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND
UND ENERGIE**

[C – 2026/201620]

Liste der registrierten Einheiten, von denen eine Funktion in der Zentralen Datenbank der Unternehmen gemäß Artikel III.40 des Wirtschaftsgesetzbuches von Amts wegen gestrichen wurde

Bei Fragen verweisen wir Sie auf die Website des FÖD Wirtschaft (www.economie.fgov.be) oder wenden Sie sich an den Helpdesk der Zentralen Datenbank der Unternehmen unter der Telefonnummer 02/277 64 00 oder der E-Mail-Adresse helpdesk.bce@economie.fgov.be

Unt. nr. 0429.012.192

PROMO-PLUS

Die Funktion "Verwalter", die in der Zentralen Datenbank der Unternehmen als von Cornet Joseph ausgeübt eingetragen ist, wurde mit Wirkung vom 15/01/2026 von Amts wegen gestrichen.

Unt. nr. 0683.692.424

LA CAPITALE

Die Funktion "Verwalter", die in der Zentralen Datenbank der Unternehmen als von Garray Kilian ausgeübt eingetragen ist, wurde mit Wirkung vom 04/06/2026 von Amts wegen gestrichen.

Unt. nr. 0720.604.585

AYOUB

Die Funktion "Verwalter", die in der Zentralen Datenbank der Unternehmen als von Farkhani Mohamed ausgeübt eingetragen ist, wurde mit Wirkung vom 29/05/2026 von Amts wegen gestrichen.

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND
EN ENERGIE**

[C – 2026/201622]

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor de ambtshalve doorhaling van het adres van de zetel is geannuleerd

Voor vragen kunt u de website van de FOD Economie raadplegen (www.economie.fgov.be) of contact opnemen met de Helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen: 02/277 64 00 of per mail helpdesk.kbo@economie.fgov.be

Ond. Nr. 1002.408.094

GALAARCHITECTEN

De doorhaling van het adres van de zetel Justitiestraat 18 bus 1 2018 Antwerpen werd geannuleerd.

Ond. Nr. 1016.122.708

MELUX

De doorhaling van het adres van de zetel Gaston Crommenlaan 8 9050 Gent werd geannuleerd.

Ond. Nr. 1025.305.143

TENSOR SOLUTIONS

De doorhaling van het adres van de zetel Willemsstraat 14 bus 1502 1210 Sint-Joost-ten-Node werd geannuleerd.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET
ENERGIE**

[C – 2026/201622]

Liste des entités enregistrées pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, à l'annulation de la radiation d'office de l'adresse du siège

Pour toute question, nous vous invitons à consulter le site internet du SPF Economie (www.economie.fgov.be) ou à contacter le helpdesk de la Banque-Carrefour des Entreprises au 02/277 64 00 ou à l'adresse électronique helpdesk.bce@economie.fgov.be

N° ent. 1002.408.094

GALAARCHITECTEN

La radiation de l'adresse du siège Justitiestraat 18 boîte 1 2018 Antwerpen a été annulée.

N° ent. 1016.122.708

MELUX

La radiation de l'adresse du siège Gaston Crommenlaan 8 9050 Gent a été annulée.

N° ent. 1025.305.143

TENSOR SOLUTIONS

La radiation de l'adresse du siège Rue Willems 14 boîte 1502 1210 Saint-Josse-ten-Noode a été annulée.

**FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST
WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND
UND ENERGIE**

[C – 2026/201622]

Liste der registrierten Einheiten, für die die Streichung der Sitzadresse von Amts wegen in der zentralen Datenbank der Unternehmen annulliert wurde

Bei Fragen verweisen wir Sie auf die Website des FÖD Wirtschaft (www.economie.fgov.be) oder wenden Sie sich an den Helpdesk der Zentralen Datenbank der Unternehmen unter der Telefonnummer 02/277 64 00 oder der E-Mail-Adresse helpdesk.bce@economie.fgov.be

Unt. nr. 1002.408.094

GALAARCHITECTEN

Die Streichung der Sitzadresse Justitiestraat 18 Bfk. 1 2018 Antwerpen wurde annulliert.

Unt. nr. 1016.122.708

MELUX

Die Streichung der Sitzadresse Gaston Crommenlaan 8 9050 Gent wurde annulliert.

Unt. nr. 1025.305.143

TENSOR SOLUTIONS

Die Streichung der Sitzadresse Rue Willems / Willemsstraat 14 Bfk. 1502 1210 Saint-Josse-ten-Noode / Sint-Joost-ten-Node wurde annulliert.

Ond. Nr. 1029.312.629
AANNEMINGEN VDM
De doorhaling van het adres van de zetel Winningweg 23 3540 Herk-de-Stad werd geannuleerd.

Ond. Nr. 0455.150.724
TRADING AND CAR DESIGN
De doorhaling van het adres van de zetel Dries 6 9280 Lebbeke werd geannuleerd.

Ond. Nr. 0455.188.435
UPROOF
De doorhaling van het adres van de zetel Dries 6 9280 Lebbeke werd geannuleerd.

Ond. Nr. 0458.436.747
EUROPOLIS
De doorhaling van het adres van de zetel Willemsstraat 14 bus 1502 1210 Sint-Joost-ten-Node werd geannuleerd.

Ond. Nr. 0472.844.415
IMMOBILIERE MICAR
De doorhaling van het adres van de zetel Rue Ernest Petit(CAR) 74 7141 Morlanwelz werd geannuleerd.

Ond. Nr. 0506.796.888
BM'S GROUP
De doorhaling van het adres van de zetel Emile Bockstaellaan 310 1020 Brussel werd geannuleerd.

Ond. Nr. 0563.371.743
COACH STORES BELGIUM
De doorhaling van het adres van de zetel Sint-Lazaruslaan 4-10 1210 Sint-Joost-ten-Node werd geannuleerd.

Ond. Nr. 0568.817.995
WINKORDERS
De doorhaling van het adres van de zetel Residentie Beatrijs 152 3300 Tienen werd geannuleerd.

Ond. Nr. 0677.891.626
PEACE.AF
De doorhaling van het adres van de zetel Vrijheidslaan 175 1080 Sint-Jans-Molenbeek werd geannuleerd.

Ond. Nr. 0772.939.649
SUPER TOP WASH
De doorhaling van het adres van de zetel Vrijheidslaan 165 1080 Sint-Jans-Molenbeek werd geannuleerd.

Ond. Nr. 0778.507.647
MIRACLE INVEST
De doorhaling van het adres van de zetel Louizalaan 480 1050 Elsene werd geannuleerd.

Ond. Nr. 0778.925.242
ILYANA BND
De doorhaling van het adres van de zetel Bergensesteenweg 24 1600 Sint-Pieters-Leeuw werd geannuleerd.

Ond. Nr. 0779.754.294
TMD CONSULTING
De doorhaling van het adres van de zetel Keizerslaan 10 1000 Brussel werd geannuleerd.

N° ent. 1029.312.629
AANNEMINGEN VDM
La radiation de l'adresse du siège Winningweg 23 3540 Herk-de-Stad a été annulée.

N° ent. 0455.150.724
TRADING AND CAR DESIGN
La radiation de l'adresse du siège Dries 6 9280 Lebbeke a été annulée.

N° ent. 0455.188.435
UPROOF
La radiation de l'adresse du siège Dries 6 9280 Lebbeke a été annulée.

N° ent. 0458.436.747
EUROPOLIS
La radiation de l'adresse du siège Rue Willems 14 boîte 1502 1210 Saint-Josse-ten-Noode a été annulée.

N° ent. 0472.844.415
IMMOBILIERE MICAR
La radiation de l'adresse du siège Rue Ernest Petit(CAR) 74 7141 Morlanwelz a été annulée.

N° ent. 0506.796.888
BM'S GROUP
La radiation de l'adresse du siège Boulevard Emile Bockstaël 310 1020 Bruxelles a été annulée.

N° ent. 0563.371.743
COACH STORES BELGIUM
La radiation de l'adresse du siège Boulevard Saint-Lazare 4-10 1210 Saint-Josse-ten-Noode a été annulée.

N° ent. 0568.817.995
WINKORDERS
La radiation de l'adresse du siège Residentie Beatrijs 152 3300 Tienen a été annulée.

N° ent. 0677.891.626
PEACE.AF
La radiation de l'adresse du siège Avenue de la Liberté 175 1080 Molenbeek-Saint-Jean a été annulée.

N° ent. 0772.939.649
SUPER TOP WASH
La radiation de l'adresse du siège Avenue de la Liberté 165 1080 Molenbeek-Saint-Jean a été annulée.

N° ent. 0778.507.647
MIRACLE INVEST
La radiation de l'adresse du siège Avenue Louise 480 1050 Ixelles a été annulée.

N° ent. 0778.925.242
ILYANA BND
La radiation de l'adresse du siège Bergensesteenweg 24 1600 Sint-Pieters-Leeuw a été annulée.

N° ent. 0779.754.294
TMD CONSULTING
La radiation de l'adresse du siège Boulevard de l'Empereur 10 1000 Bruxelles a été annulée.

Unt. nr. 1029.312.629
AANNEMINGEN VDM
Die Streichung der Sitzadresse Winningweg 23 3540 Herk-de-Stad wurde annulliert.

Unt. nr. 0455.150.724
TRADING AND CAR DESIGN
Die Streichung der Sitzadresse Dries 6 9280 Lebbeke wurde annulliert.

Unt. nr. 0455.188.435
UPROOF
Die Streichung der Sitzadresse Dries 6 9280 Lebbeke wurde annulliert.

Unt. nr. 0458.436.747
EUROPOLIS
Die Streichung der Sitzadresse Rue Willems / Willemsstraat 14 Bfk. 1502 1210 Saint-Josse-ten-Noode / Sint-Joost-ten-Node wurde annulliert.

Unt. nr. 0472.844.415
IMMOBILIERE MICAR
Die Streichung der Sitzadresse Rue Ernest Petit(CAR) 74 7141 Morlanwelz wurde annulliert.

Unt. nr. 0506.796.888
BM'S GROUP
Die Streichung der Sitzadresse Boulevard Emile Bockstaël / Emile Bockstaellaan 310 1020 Bruxelles / Brussel wurde annulliert.

Unt. nr. 0563.371.743
COACH STORES BELGIUM
Die Streichung der Sitzadresse Boulevard Saint-Lazare / Sint-Lazaruslaan 4-10 1210 Saint-Josse-ten-Noode / Sint-Joost-ten-Node wurde annulliert.

Unt. nr. 0568.817.995
WINKORDERS
Die Streichung der Sitzadresse Residentie Beatrijs 152 3300 Tienen wurde annulliert.

Unt. nr. 0677.891.626
PEACE.AF
Die Streichung der Sitzadresse Avenue de la Liberté / Vrijheidslaan 175 1080 Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek wurde annulliert.

Unt. nr. 0772.939.649
SUPER TOP WASH
Die Streichung der Sitzadresse Avenue de la Liberté / Vrijheidslaan 165 1080 Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek wurde annulliert.

Unt. nr. 0778.507.647
MIRACLE INVEST
Die Streichung der Sitzadresse Avenue Louise / Louizalaan 480 1050 Ixelles / Elsene wurde annulliert.

Unt. nr. 0778.925.242
ILYANA BND
Die Streichung der Sitzadresse Bergensesteenweg 24 1600 Sint-Pieters-Leeuw wurde annulliert.

Unt. nr. 0779.754.294
TMD CONSULTING
Die Streichung der Sitzadresse Boulevard de l'Empereur / Keizerslaan 10 1000 Bruxelles / Brussel wurde annulliert.

Ond. Nr. 0784.837.490 M.O GROUP ASBL De doorhaling van het adres van de zetel Stalingradlaan 52 1000 Brussel werd geannuleerd. Ond. Nr. 0792.149.114 NR CONNECT De doorhaling van het adres van de zetel Kaasmarkt 22 1780 Wemmel werd geannuleerd. Ond. Nr. 0794.152.559 CARRLOBEN De doorhaling van het adres van de zetel Lt. Graffplein 15 1780 Wemmel werd geannuleerd. Ond. Nr. 0794.388.329 RESONATE De doorhaling van het adres van de zetel Herrmann-Debrouxlaan 54 1160 Oudergem werd geannuleerd. Ond. Nr. 0801.960.960 SULTAN EEKLO De doorhaling van het adres van de zetel Oostveldstraat 34 9900 Eeklo werd geannuleerd. Ond. Nr. 0801.961.059 WITTELACH De doorhaling van het adres van de zetel Oostveldstraat 34 9900 Eeklo werd geannuleerd. Ond. Nr. 0802.510.791 MADINA SLAGERIJ De doorhaling van het adres van de zetel Vrijheidslaan 175 1080 Sint-Jans-Molenbeek werd geannuleerd.	N° ent. 0784.837.490 M.O GROUP ASBL La radiation de l’adresse du siège Avenue de Stalingrad 52 1000 Bruxelles a été annulée. N° ent. 0792.149.114 NR CONNECT La radiation de l’adresse du siège Kaasmarkt 22 1780 Wemmel a été annulée. N° ent. 0794.152.559 CARRLOBEN La radiation de l’adresse du siège Place Lt. Graff 15 1780 Wemmel a été annulée. N° ent. 0794.388.329 RESONATE La radiation de l’adresse du siège Avenue Herrmann-Debroux 54 1160 Auderghem a été annulée. N° ent. 0801.960.960 SULTAN EEKLO La radiation de l’adresse du siège Oostveldstraat 34 9900 Eeklo a été annulée. N° ent. 0801.961.059 WITTELACH La radiation de l’adresse du siège Oostveldstraat 34 9900 Eeklo a été annulée. N° ent. 0802.510.791 MADINA SLAGERIJ La radiation de l’adresse du siège Avenue de la Liberté 175 1080 Molenbeek-Saint-Jean a été annulée.	Unt. nr. 0784.837.490 M.O GROUP ASBL Die Streichung der Sitzadresse Avenue de Stalingrad / Stalingradlaan 52 1000 Bruxelles / Brussel wurde annulliert. Unt. nr. 0792.149.114 NR CONNECT Die Streichung der Sitzadresse Kaasmarkt 22 1780 Wemmel wurde annulliert. Unt. nr. 0794.152.559 CARRLOBEN Die Streichung der Sitzadresse Lt. Graffplein 15 1780 Wemmel wurde annulliert. Unt. nr. 0794.388.329 RESONATE Die Streichung der Sitzadresse Avenue Herrmann-Debroux / Herrmann-Debrouxlaan 54 1160 Auderghem / Oudergem wurde annulliert. Unt. nr. 0801.960.960 SULTAN EEKLO Die Streichung der Sitzadresse Oostveldstraat 34 9900 Eeklo wurde annulliert. Unt. nr. 0801.961.059 WITTELACH Die Streichung der Sitzadresse Oostveldstraat 34 9900 Eeklo wurde annulliert. Unt. nr. 0802.510.791 MADINA SLAGERIJ Die Streichung der Sitzadresse Avenue de la Liberté / Vrijheidslaan 175 1080 Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek wurde annulliert.
--	---	---